דוח בעיות עימוד

מערכת עימוד תורנית V21

Invalid Date

71	13	205	169	387
פרקים נסרקו	HIGH	MEDIUM	LOW	סה"כ בעיות

סוגי בעיות בדוח זה (5):

המרת סוגריים להערות (bracket-conversion) • חריגת הכלה (containment) • המרת H7 לכותרת צד (h7-conversion) • sparse-line-in-column (sparse-line-in-column) • שלמות טקסט (text-completeness)

פרק 1 — כותרת 2 מספר 2 - קדושת יום השבת ומצוותיה

16 עמודים • 5 עמודים עם בעיות

sparse-line-in-column | MEDIUM | סוג: sparse-line-in-column | עמוד 5 | פרק 1

סיבה: (סיבה לא ידועה)

המסוים מלמטן שני גדרים. ח. כל היום כלבר לחל. ב. חלק מהיום כלבר נפרד. בחלק היום כחלק מכל ימי השבת מלמטן שני גדרים. ח. כלל ימי השבת שבשלם. ב. כלל ימי השבת של המלווה. בחלק כלל ימי השבת של המלווה מלמטן שגדר זה חלוק גם ע"י גדר העושה החמור. ח. העושה הנפרד. ב. כלל העושים. בחלק היום כחלק מהשבוע מלמטן שלושה גדרים. ח. היום השביעי. ב. שביעית השבוע. ג. שביעית הזמן.

במטרת המלווה מלמטן שני גדרים. ח. מטרת המלוֶה. ב. מטרת המלוֶה. במטרת המלוֶה מלמטן שני גדרים. ח. במלוֶה. ב. בשביבתו. במטרת המלוֶה מלמטן שני גדרים. ח. לות. ב. זכרון. בלות מלמטן שני גדרים. ח. לות בזמן המלווה. ב. לות לשולם. והזכרון הוא לילית מלרים. במטרת שביבתו מלמטן שני גדרים. ח. יליעה. ב. מעשה. היליעה היא שילטו לומות השולם בקלוסת ישרלל. במעשה מלמטן שלושה גדרים. ח. מטחת הבהמה. ב. נפילת בן לממך והגר. ג. מטחת העבד והלמה כמוך. ובמטרת המלוֶה מלמטן גדל לחל שהוא ברית שולם.

החלוק משמעות בקדום והבלית המצווה – אות, זכרון, מנוחה וברית עולם

גדרי השביתה, המנוחה והנפישה

השביתה, מנוחה, ונפישה

הנה מעשה השבת שכלולים בו משמעות ליני יום השביעי יבוא בהווה בשלושה שמות. ח. נפילה. ב. מטחה. ג. שביתה. וחלוקתם תתייחס לשלושת חלקי מעשה. ח. נפילת העושה לעלמו. ב. מטחה מהתעסקות. ג. ושביתה מהתולחה. ושמות אלו במשמעותם ביחס לשביתתו ית' במעשה ברלשית, שביתה, מהיות היליה גמורה. מטחה, מה שאין טורך במלאכה. ונפילה, במשמעות קיום רצון ה' בבריאה. ולהבדיל, כן הוא ביחס לאדם, שביתה, תהיה מהילילה. מטחה, מההתעסקות. ונפילה, מה שחשוב כמי שהתמלאו כל לטוטיו ואין לו לטון.

שלושה שמות למעשה השבת וחבלותם – נפישה לעושה, מנוחה מהתעסקות, ושביתה מהתוצאה של המלאכה

ותכליתם היא תכלית (אך סיבתה) מעשה המלווה. האחת, היא היות לאדם זמן תכליתי שיוכל מתמם זמן לחר, והוא הטופס. השנית, היא היות לאדם יום של מטחה במובן שלא יטרח. והשלישית, היא היות יום שביתה ושלא יהיה בה עסק ילילה. ומשמעות שביתה שהיא זכר למעשה ברלשית היא בגדר יום חשוב שבו מעשה ברלשית נגמר ויבדך לוחו ה', וע"כ מתמעת זו תהיה לווקא ביום השביעי, וע"כ כן נקרא היום יום השבת.

ומשמעות המטחה שהיא זכר לילית מלרים, שהעבד אין לו מטחה, והנפילה תבוא שיהיה לאדם תכלית לעלמו כי בטו בחר ובקדם ה'. מעלם הילילה לחז יטח עבדך ולחתך, כי הם אין להם מחשבת ילילה שהם רק מתמצים להתעסקות בילילת החלון, לך בזה שיבבות החלון יטחו הם מעבודה, כי העבודה היא במתמעת שהיא לטורך מקום חיטוי ולא לקיום רצון הילילה.

חלוק וחנה וינמש מדשבבות – מעולה בעושה לעומת אי קיום המלאכה ושביתת בראשית

והפרש מתמעות יש בין וינח וינפש ובין ושבות, שוינח וויינפש הם פעולה בעושה שהוא נח ושהוא טופש, לך ושבות מתייחס לאי קיום המלאכה. וכלייל המלאכה ביום השביעי היא שנעשו ככר כל המלאכות, וביחס להכלית זו כל מלאכה נחשבת לעלמה כי לא נסתיימה מלאכת הבריאה בלעדיה, וממילא יש מתמעות חיובית ליום השביעי בהיות מוכן יותר מאחר הימים, וביחס לשביתת יום השביעי יש מתמעות שלילית ביחס לכל שאר ימי הבריאה ולכל המלאכות בלחת, כי השביתה היא שביתה מהמלאכה בלופן כללי וביחס לשאר הימים, והברכה והקדושה היא ביחס ליום השביעי עלמו בלי שייטות לשאר שאר הימים.

וזה ביאור מה שהיה להסתפק לם יום השבת הנלסר הוא היום הזה כזמן שנקבע כך משאר ימי ברלשית, לו שהוא החלק השביעי מכלל שבוע מסויים, לו שהוא החלק השביעי מכלל הימים שיהיו. והלמת לכולהו לית היה, שביחס לכלית מעשה ברלשית היום השביעי הוא מכלל הימים שיהיו, וביחס לשביתה היום השביעי הוא מכלל

מנוחה ונפישה ביציאת מצרים – העבר הנה מעבודה לעומת נפישת האוהב הנבחר לה'

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 65px מתוך 269px (24%). פסקה אחרונה: "המצוּוָה מצאנו שני גדרים. א. במצוּוָה. ב. בסביבתו. ...".

מיקום הבעיה: x=121, y=4637, w=269, h=250

sparse-line-in-column | MEDIUM | סוג: sparse-line-in-column | עמוד 5 | פרק 1

סיבה: (סיבה לא ידועה)

המסוים מלמטן שני גדרים. ח. כל היום כלבד לחל. ב. חלק מהיום כלבד נפרד. בחלק היום כחלק מכל ימי השבת מלמטן שני גדרים. ח. כלל ימי השבת שבשלם. ב. כלל ימי השבת של המצווה. בחלק כלל ימי השבת של המצווה מלמטן שגדר זה חלוק גם ע"י גדר העושה החמור. ח. העושה הנפרד. ב. כלל העושים. בחלק היום כחלק מהשבוע מלמטן שלושה גדרים. ח. היום השביעי. ב. שביעית השבוע. ג. שביעית הזמן.

במטרת המצווה מלמטן שני גדרים. ח. מטרת המצוֶה. ב. מטרת המצוֶה. במטרת המצוֶה מלמטן שני גדרים. ח. במצוֶה. ב. בשביעתו. במטרת המצוֶה מלמטן שני גדרים. ח. לות. ב. זכרון. בלות מלמטן שני גדרים. ח. לות בזמן המצווה. ב. לות לשולם. והזכרון הוא לילית מלרים. במטרת שביעתו מלמטן שני גדרים. ח. יליעה. ב. מעשה. היליעה היא שילטו לומות העולם בקדושת ישראל. במעשה מלמטן שלושה גדרים. ח. מטחת הבהמה. ב. נפילת בן לחמך והגר. ג. מטחת העבד והלמה כמוך. ובמטרת המצוֶה מלמטן גדר לחד שהוא ברית עולם.

החלוק משמעות בקדום והבלית המצווה – אות, זכרון, מנוחה וברית עולם

גדרי השביתה, המנוחה והנפישה

השביתה, מנוחה, ונפישה

הנה מעשה השבת שכולים בו משמעות ליני יום השביעי יבוא בתורה בשלושה שמות. ח. נפילה. ב. מטחה. ג. שביתה. וחלוקתם תלייחם לשלושת חלקי מעשה. ח. נפילת העושה לעלמו. ב. מטחה מהתעסקות. ג. ושביתה מהתולחה. ושמות אלו במשמעותם ביחס לשביתתו ית' במעשה ברלשית, שביתה, מהיות היליה גמורה. מטחה, מה שאין טורך במלאכה. ונפילה, במשמעות קיום רלון ה' בבריאה. ולהבדיל, כן הוא ביחס לאדם, שביתה, תהיה מהילירה. מטחה, מההתעסקות. ונפילה, מה שחשוב כמי שהתמלאו כל לטותיו ואין לו לטון.

שלושה שמות למעשה השבת וחבלותם – נפישה לעושה, מנוחה מהתעסקות, ושביתה מהתוצאה של המלאכה

ותכליתם היא תכלית (לא סיבתה) מעשה המצווה. האחת, היא היות לאדם זמן תכליתי שיהיו מעשים זמן לחר, והוא הטופס. השנית, היא היות לאדם יום של מטחה במובן שלא יטרח. והשלישית, היא היות יום שביתה ושלא יהיה בה עסק ילירה. ומשמעות שביתה שהיא זכר למעשה ברלשית היא בגדר יום חשוב שבו מעשה ברלשית נגמר ויברך לוחו ה', וע"כ משמעות זו תהיה לווקא ביום השביעי, וע"כ כן נקרא היום יום השבת.

ומשמעות המטחה שהיא זכר לילית מלרים, שהעבד אין לו מטחה, והנפילה תבוא שיהיה לאדם תכלית לעלמו כי בו בחר וקדש ה'. מעשם הילירה לזו יטח עבדך וחמתך, כי הם אין להם מחשבת ילירה שהם רק משמשים להתעסקות בילירת החלון, לך בזה שיבוא החלון יטחו הם מעבודה, כי העבודה היא במשמעות שהיא לטורך מקום חיטוי ולא לקיום רלון הילירה.

והפרש משמעות יש בין וינח וינפש ובין ושבות, שוינח ווינפש הם פעולה בעושה שהוא נח ושהוא טופש, לך ושבות מתייחס לאי קיום המלאכה. וכלייל המלאכה ביום השביעי היא שנעשו ככר כל המלאכות, וביחס להכלית זו כל מלאכה נחשבת לעלמה כי לא נסתיימה מלאכת הבריאה בלעדיה, וממילא יש משמעות חיובית ליום השביעי בהיות מוכן יותר משאר הימים, וביחס לשביתת יום השביעי יש משמעות שלילית ביחס לכל שאר ימי הבריאה ולכל המלאכות בלחוד, כי השביתה היא שביתה מהמלאכה בלופן כללי וביחס לשאר הימים, והברכה והקדושה היא ביחס ליום השביעי עלמו בלי שייטות לשאר שאר הימים.

החלוק וינח וינפש מדשבות – מעולה בעושה לעומת אי קיום המלאכה ושביתת בראשית

וזה ניתור מה שהיה להסתפק לם יום השבת הנלסר הוא היום הזה בזמן שנקבע כך משאר ימי ברלשית, לו שהוא החלק השביעי מכלל שבוע מסויים, לו שהוא החלק השביעי מכלל הימים שיהיו. והאמת לטולתו לית ביה, שביחס לכלייל מעשה ברלשית היום השביעי הוא מכלל הימים שיהיו, וביחס לשביתה היום השביעי הוא מכלל

מנוחה ונפישה ביציאת מצרים – העבר הנה מעבודה לעומת נפישת האנרם הנבחר לה'

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 61px מתוך (23%) 269px. פסקה אחרונה: "וזה ביאור מה שהיה להסתפק אם יום השבת הנאסר הוא היו...".

מיקום הבעיה: x=121, y=4925, w=269, h=630

sparse-line-in-column | LOW | סוג: sparse-line-in-column | עמוד 6 | פרק 1

סיבה: (סיבה לא ידועה)

ופש הוא לשון שחירות ונפש הוא כח התמלת השחירות וינפש היינו כי לאחר שעשה והתקיים הדבר שעשה היינו שחירות עשייתו ע"י שכלול העשייה והיינו שביחס לעשיית הדברים הגפרדים לא שייך נפישה שעליון מחייה לותם לך ביחס לכלל הבריאה כדבר לאחד יש כאן תוספת שנאמרה מכח הבריאה הראשונה.

שם נפרשה בדותם לאדם - אי הדות הצרשה מרשמש ליעדיה ושמדרת נפרשתו הראשונת

וביאורו כי שם נפישה יבוא במשמעות ריבוי הדבר עלמו וביחס ליחיד, כלומר נפשי, היינו, שיהיה האחר לא ליחוד שני דברים או ריבוי במשמעות כללית אלא כחלק מעלמי, ומשמעותו ביחס למושג מלאכה, כמטרת יצירה, שלא יחשב העושה לותה כמשמש ליצירת היצירה. ואין הנפישה גדר במלאכה אלא שהאדם ללא מלאכה הוא טפש, שעשיית מלאכה ע"י האדם מבטלת את נפישתו האישית, שהרי נעשה משמש ליצירה, ואף שהוא יוצר ושמו עליה אין זה נפישה אלא ריבוי. לך לאחר שיהיה זמן שאינו עושה מלאכה יוכל להינפש, וזה שכתוב וינפש בן אמתך, ממילא לאחר שאין לו מלאכה לעשות.

ותהא הנפישה גדר באדם רק בשותו הזמן שהוא עושה אותו, שנפישה לאחרת תהיה באדם הנפוש כבר. וגם ביחס לזמן שהאדם טופש אין זה יחס לשאר ימי השבוע, שכל זמן נפישה הוא זמן נפרד ולא חלק מכלל זמני נפישות, וזה יהיה גדר השבת בהיום הזה המסוים, ועל זה כתבו יצחק ברית לדורותם שיעשו את השבת, הכוונה כל יום שבת בנפרד. שהרי יום שביעי מכלל הימים אינו לריך קבלה לכל הדורות, שיספיק רק מה שיקבלו עכשיו שכל יום שביעי יאמרו, אלא שכיון שיש כאן מאמעות של כל יום שבת לעלמו היו לריכים לקבל עליהם את כל ימי השבת, וזה שכתוב ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת.

גדר נפרשה מות קיאמת אך בסמנה - ברית לדורות לעשות בכל שנת בנמדר ושמדרת היום

והשמירה הרלשונה תהיה בשמירת הזמנים שיהיו יודעים מיזה יום שבת בכדי לעשות את השבת, והיינו, כי אם היה המטוה רק שיש יום מסוים שלריך לשמרו לא היה שייך לטוות גם

נפרשות השבת באות קודש - שבזותת יום השביעי באות בינו ות' לדור ולדורות ישראל

ועל כן לא יהיה נפישת השבת זכרון לשאת מעשה בראשית, היינו, שהאת עשייתו את השבת מטרת הזכיר מעשה בראשית, אלא בהפך שנפישה שהיא טוענת לקדושת האדם ומעלתו כיון שנעשית ביום שבת, אות היא אה' הוא שקדשו שהרי יום השביעי הוא יום שביתת ה' הכוללת, ויהיה זה אות בין ה' לכל דור ודיחס לדור ולעתיד.

וזה משמעות את שכתותי השמרו, שבכל יום שביעי יש זכרון ליום שביתת מעשה בראשית ומטויים אנו לשמור את משמעות יום זה, וכלכתיב ואביו שמר את הדבר, ואיתא במדרש ביני וכו' אות היא לעולם, מגיד שאין השבת בטלה מישראל לעולם. ביני ובין בני ישראל, ולא ביני ובין אומות העולם, אות ברית לדורות לעולם.

משמעות שמדרת שבת באות - חשיבות שמדרת שבת אחת בתקופה באילו שישמר כל השבתות

ותהיה משמעות זו ביחס לשמירת אות הדור וכלאיתא במדרש ונכרתה הנפש ההיא, לפילו ביני לבין עלמו, ואין כריתה אלא הפסקה מקרב עמה ועמה בשלום. ועוד איתא רבי אומר, כל המשמר שבת אחת כהלכה, מעלה עליו הכתוב כאלו שימר כל השבתות מיום שברא הקדוש ברוך הוא את עולמו על שיהיו המתים, שנאמר ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדורותם ברית עולם.

וזה גדר יום הקדוש האמור ביחס לעשיית מלאכה, והיינו ביחס לזמן שביחוי מיני המלאכות ומטרותיהם יגדילו זמן כלפי מיוחד לבבר, ואי עשיית מלאכות תורה את יום השבת שהוא קודם ומיוחד. ועל כן ביחס לקדושה ויחוד יום השבת מיני מלאכות יחשבו בנפרד, ותוספת עוד מין מלאכה מחשב חילול קדושתו ביותר, ועל זה שייך לומר ואת שבתותי חללו מאד. וכן ביחס ליום השלם, שאם יעשה מלאכה זמן מחד יחשב פחות מחלל ממי שעשה יותר זמן, זה שכתוב ושמרתם את השבת כי קדש הוא לכם מחלליה מות יומת כי כל העשה בה מלאכה וכו' (והייתי לחמרו עלי' על

יום קדוש במשמעות יהדר - אי עשייתת מלאכות מדרה על יהדר השמן

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 113px מתוך (42%) 269px. פסקה אחרונה: "וזה גדר יום קדוש האמור ביחס לעשיית מלאכה, והיינו ב...".

מיקום הבעיה: x=121, y=5769, w=269, h=912

סיבה: (סיבה לא ידועה)

והייט מטחת האבריס על מקומס שהעבודה תעטול זה, וזה שייך לפילו בבהמה, שאף שאין היא בעלת דעה להינפע העבודה תמתור מטחתה.

ובזה יש עוד מעלה, והייט שביחס לאדם בעל הדעה לף שאי העבודה הרגעית תניח לאבריו, עדס האפשרות שיתכן שילטרך לעבודה תמתור את מטחתו והוא יהיה קפוץ ונלכך, וזה מעמעות עבד, אבל אחר שילע שיונח לזמן קטוב תטח רומו, וזה שכתוב למען יטח עבדך ואמתך כמוך, וע"כ ליוך לעשות את יום השבת שהוא זמן קטוב וילוע, וזה זכר ליציאת מצרים.

שישת ימים לעומות שישה - אנחרת ימים באורות לעומות מניין דברים נפרדים

וזה יהיה בילור לינגן לקרא ונקיטת שבת ימים לעומת שבה ימים שמעמעות לשון שבת ימים הוא ביחס היותם כאחד ואינם מחולקים, שבל לגילת הימים מלוחלת לגבי עניין מסויים (בגדר שהוא מבח או ביכולת הימים), לך לשון שבה ימים כשפירה סתם, לינו ביחס לגדל מאחד בהם, אלא הרי הם ימים מחולקים, ומנייתם למספר תורה רק שהם שווים לגבי ענין מסויים, והענייו הג"ל קיים בבל יום בנפרל. ואמר קרא

יום השבת - גדריו ומשמעותם

גדרי הזמן דיום השבת

משמרה ומנוחה בחילקי הזמן - יחום האחר לדברים ומכוחם למשמוק התבלית

ובהקדם בילור גדרי חלק הזמן שבת יאמר כי מושן ספירה ומניה הוא מושן של יחס האחד לרבים, שנמנה בבר ונאמר יש בלון שלוש, ומניח אחד הוא ביחס לקולם לו שנמנה בשלוש יהיה ביחס לשנים, כי השני הוא שני לאחד, והשליש הוא לשנים. ובזה הגדר יהיה שייך לאחד ולהוספיף גדר טוף למניה סתם, שיש שנמנה בשם לוגמא מרבעה דברים, ויהיה גדר מנייתם בבל אחד מהארבעה שבנפרל הוא אחד, והוא חלק מסטום טולל של ארבעה. לך הספירה תהיה במושן טוף, וכי הספירה תהוא בשתי מטרות, האחת, הספירה שהיא תכלית יריעתה במשמעות הבמות ביחס לבבר מסויים, וכמונה משות לדעת סוף סכומם ולמה יועילו, לם לקניית בבר אחד

זה מכבר, ותהיה הספירה לדעת רמת סיפוק טורך המטרה הג"ל.

השבוע באיחוד החלוקה בזמן - שישת ימי מלאבה לשלימות יום השביתה והדבבה

ותראה כי השבוע הוא חלוקה ולאיחול שביחס לבלל הזמן, שביחס לבלל הזמן הרי היא חלוקת אורך הזמן לחלקים של שבעה ימים, וביחס לימים היא לאיחול הימים לקבוצת של שבע ימים, וזה רלשית המושג הג"ל. ותהיה סיבת אורך זה הוא בשלימות (המסויימת שהיא מתלמת בהתוספ ימים עוד) שיש בו, היינו, שבת ימים לעשיית מלאכה והבנה ויום אחד לשביתה, וכמושן זה נקרא בל שבוע בשם שבת. ותהיה סיבת אורך שבת ימים שלפני שביתה לשלימות השביתה.

חילוקי חנואות בזמני השבת - עיקר שבת, דיום שבת, ובחילוק בשבת

והנה מלמד בדיני חילוקי חטאות לשבת חילוקי דינים, הנובעים מריבוי מעמעויות שיש למצוא בזמן השבת. שנמצא דינים שהם ביחס ומשמעות

חילוק לישנא דקרא בעשייה - הנעדשה בעבודתו, המנעשה בממציאותו, והנעשוי בתוצאה

וחילוק שבוע השבועות הג"ל (שבת ימים שבע, ושבת ימים יעשה מלאכה ועשה מלאכתך), כי ביאור שבת ימים יעשה מלאכה, היינו, שבבת ימים מתאימים לעשייה של מלאכה, וביום השביעי שבת שבתון, היינו, שמהות היום אינה מתאימה לזה. וביאור שבת ימים תעשה מלאכה, היינו, קיום מלאכה שע"י עשיה, מוגבל לשבת ימים. וביאור שבת ימים תעבד ועשית בל מלאכתך, היינו, שעבודת האדם בעשיית מלאכה מוגבלת לשבת ימים. והיינו שבל מלאכת שבת מורבבת משבוה חלבים, העושה, המעשה, והעשוי. העושה, היינו עבודתו, להוליא לבי ניטול מלילו (וכמו שביתת בלים לבל יוסף). המעשה, היינו המילוות היוצרת את התולדה. והעשוי, היינו התולדה.

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 76px מתוך (28%) 269px. פסקה אחרונה: "וחילוק שלושת הלשונות הנ"ל (ששת ימים תעבד, וששת ימי...".

מיקום הבעיה: x=121, y=9167, w=269, h=477

ומשמעות שבת אחת שלמה כנגד אחד, וכלשיטת בדין להשוכח שהיום שבת. וכן נמלא לינים שהם ביחס ומשמעות כנגד נפרד לכל חלק מהשבת, וכלשיטת לחייב לכל חילול וחילול (ולא ממניין שאחר שנתחלל פעם אחת כבר עבר).

ולכשתמצא לומר יהיה חילוקי לינים לנו משמעות חילוק בנגד המטוה, הייט, שיהיה נגד חיוב אחד לכל השבתות, על משמעות השבת המטוה כמה שהיא חלק מכלל של שבעה ימים. ויהיה נגד חיוב נפרד לכל שבת על משמעות ליווי על כל השבתות, ובלי שייכות למחזור השבוע.

קדושת שבת בראשית - קדושת שבת לעולמות כלל דומם באחות לעולמות קדושת כל דגע

והיות משמעות השבת המטוה כמה שהיא חלק מכלל של שבעה ימים סיבת חיוב אחד לכל השבתות, הוא בהיותה במחזור השבוע. והיות מחזור השבוע סיבה, יתכן בשני גדרים, האחד שהוא הלטבכות של שבעה ימים. והשני שהוא שביעית מכלל כל הימים (ולזה שייך לומר להחדש מקדם קודם לה', ולשון עבודה בשבת במשמעות של מעשה לה' כשבוע וביכורים, והייט לילפי מיניה למיעוט קליר של מלווה).

השבת במחזור - השבוע - הצטברות שבעת ימים או שביעית זמן במעשי לה'

וביאורו כי השביתה בשבת תהיה כמו התרומה ועל כן נסמך לביכורים ולפטל חמור ועל כן מיעט קליר של מלוה מהסמך הפסוק בחריש ובקליר השבת שמין בו גדר תרומה שהוא עלמו תרומה (וזה גדר ממחרת השבת שהעומר תחילת ספירת שבתות וקליכו הוא מלוה של זמן ולשכמ"ל) ובגדר זה ולאי עדיף שיהיה השבת קודמת לשבת ימים כמו בשבוע וביכורים וזה גדר חייב בר בר משמר לחל ומונה שבה וזהו שבת של לחם הלחמון שלא היה לו שבה וזה השבת היא היות השבת המקורית.

קדושת שבת בראשית - קדושת שבת לעולמות כלל דומם באחות לעולמות קדושת כל דגע

והיות משמעות ליווי על כל השבתות, ובלי שייכות למחזור השבוע סיבת חיוב לכל שבת חיוב נפרד, הוא בהיותה מקושת בקדושת בראשית, ובזה הגדר יהיה מחזור השבוע סימן גרילת. וכזו המשמעות יש למטוה שני גדרים, האחד, בכל שבת ובכל השבת טולה בנגד אחד, בהיות זמן שבת הטבע מקושת בראשית, ומיניה שהיות גדר הקדושה לכלל היום בשחת שמי שחילל חלק לכל חלק בנפרד שה' קידשו, ומיניה להיות בכל רגע סיבת קדושה בנפרד, גם כל חילול יהיה חשוב חילול לעלמו.

קדושת שבת לה' - קדושתה אינה מסחרה לבית דין

והבן הגדרך לשתי משמעויות שיהיה גדר ביום השבת שהיו ממחזור השבוע, שהיו שייך אלא בקדושתו יתברך אלו הזמנים, שהוא ית' ממלית כל הגמלאים והיו מעשיו בגדול זמן, ויהיה מקדש את השבתות וחלקם בלי יחם לשאר ימים, אבל אין זה שייך ביחס למלם שהיותו פועל וקיים בזמן מגביל התייחסותו לזמן בלי התייחסות לגבולותיו. וזה שכתוב וביום השביעי שבת קדש ליי', ואיתא במדרש לשם שבת מסורה, והיינו מסורה לבית דין, וכן הוא לומר ושמרתם את השבת.

דין שבת בגדרה בחילק מכלל השבוע - דוגה מחילך במדרבר ואינו יודע אימתי שבת

וגדר שאמרנו ביום השבת כמה שהוא ממחזור השבוע במשמעות שהוא הלטבכות של שבעה ימים, נמלא בלעת רב הונא כמי שהיה מהלך במדבר ואיט יודע אימתי שבת, שהוא מונה שבה ומשמר יום אחד לענין קידוש והבדלה, ולעת הירושלמי גם לדין מלאכות. וגדר שאמרנו ביום השבת כמה שהוא ממחזור השבוע במשמעות שהוא שביעית מכלל הזמן נמלא בלעת חייב כל רב שמשמר יום אחד ומונה שבה. וביאורו להא לף לרב הונא כדור שאין דין לעשות שבה ימים, אלא הדין הוא לקדש את השביעי, ועל כן ל"ל ללעת חייב כל רב הגדר הוא לקדש חלק שביעי מהשבוע, ועושים את היום הראשון כלשם הראשון.

משמעויות חילול שבת שבמלאבה - חילוק זמן בדיבי מלאבות

ועפי"ז יתבאר עוד בגדר קדושת הזמן וחילול המלאכות, כי גדר קדושה בזמן זה מה שייהיה הזמן מיוחד לה', ועשייית מלאכה שהיא במשמעותה הכנה לדבר אחר מלשון מלאך שהוא במשמעות שליח מגדירה את הזמן כמיועד לדבר אחר, וכל סוג מלאכה יחלק את משמעות הזמן יותר שהוא פחות מיוחד, וכיון שייהיו כל השבתות במשמעות אחת יהיה משמעות אחידה לכל מי שמשמר אותה ועל כן מיוחד אות בין ה' לבין כל ישראל ובין כל הדורות, ומי שמחלל את השבת הרי שהוא הופיע עלמו מכלל ישראל במותו זמן

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 74px מתוך (27%) 269px. פסקה אחרונה: "ועפי"ז יתבאר עוד בגדר קדושת הזמן וחילול המלאכות, כ...".

מיקום הבעיה: x=121, y=10299, w=269, h=923

וזהו שכתוב ויקבתו העם ביום השביעי, היינו שעל עתה לא היה בזה שביתה, ולפי שם היה לוסר עליהם כלי גדר הגתינה לא היה בזה שביתה אלא כלפי. ועוד נראה שיש לחלק בין מחומין למאר מלאכות, שהרי הינה מלאכה, שלפי שם יהיה לו תועלת במה שהוא נעלה כאן, כמו האי לקטו, אין שייך בשלם עלמו גדר מלאכה, שהיו מוכן לכבר אחר אלא הכבריס מוכנים לו. ושיטי גדר זה הוא גם במקמעות השביתה האמורה, שבאיסור עשיית מלאכה כיון שהוא בגדר הכנה יש לו מקמעות ביחס למאר הימים מלד היום עלמו, היינו שנקבע יום זה מאר ימים שאין הוא זמן הכנה, אבל איסור תחומין אין הוא קיבוע ביום, שאין הוא ענין הכנה שיש לתלותו בזמן. ועל כן לא היה להקיש ממה שאמר שהיום קבוע והוא יום שבתון, וזה שאמר להם כי ה' נתן לכם השבת, היינו שאין זה רק שביתת יום אלא גם שביתת עלמכם. ובתחילה אמר למען ינסטו הילך בתורתי שם לא, ואחר כן אמר על הנה מלנתם לשמור מלוותי ותורותי.

ויש לדקדק במה שאמר הוא יתי על הנה. והנה בכל מקום הוא לשון סיבת טוון, כמו הנה תלכי, שעם כן הוא כמו כיוון, וכמו לכן. וכן הוא לשון מלנתם, היינו שאין הוא לכן אלא מלן, שאיזו פונה לכוון זה. ובילוכו, על הנה היינו שהיו כמה וכמה הנה, ותמה על הנה, היינו, איזה הנה לריך שתהיה, בכדי שתחדלו מלהיות מלן ותהיו לכן. והיינו שנתן להם ה' יתי סיבות שיהיו מטוונים לשמור מלוותיו ותורותיו, ותמה איזו סיבת כיוון תועיל. וזה מה שאמר למען ינסטו, היינו שגם הוא היפך הכן, שהכן הוא סיבת כיוון לבבר, וגם הוא סיבת כיוון מבבר אבל מחבשת מטרה. ואלה שיגיעו לבבר, אבל לא אלה להרחותם לכן, ולכן גרם להם למטרה. אבל לא היתה המטרה שגרם להם מקום גריעות מקומם, שבזה שייך כן ואלא היתה מטרת הענין ההגעה, אבל ההילוך עלמו, היינו שאלה לאמם איך יעמלו הדרך הנטוה יוכלו להגיע למקום הגרלה. וזה לשון תורתי כמו מורה הדרך, ומלינת הדרך בשתי פנים, או ע"י הורלה, או על שינסה

ולא שאמר או לא שהרי אף שם לא יוכלו בדרך הנטוה מחמת תורתו, יש להם ללכת בה מחמת המטרה שיש להם לנסות עלמם שאמר דרכים שאין מביאים למטרה זאת. ואמר שם לא שילכו מקום לא על דרך האלילה, והיינו, שהיה בזה לבדוק שם הם במעלה זו, או שאריכים עליין ללימוד, אבל לא היה בזה בכדי להעניסם שם לא יעצו. אבל אחר שהתברר שאף זו בלבד שאינם הולכים בתורתו למקום הדרך, אלא גם לא מלאו בדרך האלילה, אז היה ראוי לתמוה, שהרי כשראו שדרכם הוביל למקום בלתי נראה היה להם לעם ממנו, וע"י זה היו מולאים הדרך הנטוה.

וזהו שכתוב לשמור מלוותי, היינו שמה שמקום זה אין נראה הוא בעיוור, וכיון שכן יש לחייבם גם על שלא הלכו בתורתי, שזה ודאי שמי שאין מולא גריעות בהגעה למקום טעות גם אין שייך שיעמוד הדרך למקום הראוי ע"י שינסה, כי לא ינסה שם אין נשמר מהגעה למקום טעות. וע"ז שייך לומר על הנה, כלומר הנוה להגיע למקום והולך בדרך שאת אין מגיע וממשיך בה עוד, ועליין לא מגיע, ולומר לו חבירו, וכי אין די בזה שנוחה שאת שאין אתה מגיע בכדי להבין שאין לך הכלים לדעת שם זו הדרך למקום הגרלה, והיה לך לעמוד מקומך ולשאול שיוכו לך הדרך. והיינו מלוותי, דשם לו הוא סייג שלא לעבור, שע"י שישמר מלעבור הסייג יש לו למלוא הדרך, ותורותי היינו מה שע"י שישאל ויבקש הורלה יוכל למלוא הדרך.

והנה לא מלאנו שכעם על הוקרתם על הבוקר. ובילוכו שיש בליקוט יום יום מעלת הבטחון בה', שאין להם סיפוק של מחר, וע"כ היו שהותירו מקום שילקטו לשבת המחר. והנה לכאורה היה להם לשמוח במה שיש להם יום המכין ליומיים ואין לריכים את לשבת, ועכ"פ יכלו ללקוט, ובזה יש הסברון טפי. והיינו שיש בשלשת מחר שני מעמעויות, האחד, הוא המחר, היינו, שקרבת היום גורמת לו לזוהג מקולר זמן שיהיה לו, אם לא יכלו מקומם, שמי יאמר שיזדמן לידו, ואפילו אם יש לו על מה לסמוך,

---

וישבתו העם ביום השביעי - גדר תחומין האדם עלמו חלף גדר מלאכה

עד אנה מאנתם - אנה בסיבת כיוון ומאנתם באנסנו במנוסה

לשמור מצוותי ותורותי - גדר סיוג שלא לעבור והוראת הדרך למקום הנרצה

מעלת הבטחון בה' בלקיטת יום - מניעת ראגת מחר ושכנת הוללות בהבטה

חילך בתורתי אם לא - הלימה בדרך התורה כתבלית או בדרך השלילה

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור ימני: 106px מתוך (39%) 269px. פסקה אחרונה: "ויש לדקדק במה שאמר הוא ית' עד אנה. ואנה בכל מקום ה...".

מיקום הבעיה: x=404, y=15962, w=269, h=920

פרק 2 — כותרת 2 מספר 3 - גדרי מעשה

18 עמודים • 7 עמודים עם בעיות

סימן א

גדרי מעשה

מלאכת המלאה נאסרה לנו בכלל איסורי מלאכות, ובכלל מעני איסור, וכיון שהיא מורכבת מפעולה מסוגים שהם המעשה, המלאכה ומעני המלאה, נדרשים לנו לבאר ביתר ביאור פעולה חלקים אלו.

ונחל במעשה שהוא ביחס כללי לכל מעשים שבעולם המותרים, המחוייבים והאסורים.

והנה נדרשים אנו להקדים כי אלו דברים הנוגעים לגדרי מעשה בחופן כללי שהם ההקדמה למעשה של מלאכה בפעם.

המעשה פולל פעולה מרכיבים העושה המלאה ואת התעסקות העושה במלאה, והמלאה כשמה כן היא המלויות הנובעת מן המעשה

מציאות המעשה

מציאות המעשה, הייט, המלויות לפני המעשה, המלויות בשעת המעשה והמלויות שנמלאה בעקבות עניית המעשה, כי המושג מעשה כלבר שהתחדש הוא המלויות בעלת המתמעות, ומושג זה מחייב מלויות של דברים קיימים, ומתמעות במלויות לותם הדברים, ומתמעות ביחס שביניהם.

ולקרב הדברים נבאר את הגדרים ביחס למעשה מסוים של לוכל המונח במקום חסוב ברשות הרבים. המעשה במוכן הזה הוא מעשה של הרשות שמכילה את האוכל.

ונחלק את הדברים שהמושגים חפץ כלבר, הייט, חומר תופס מקום ומקום כלבר, הייט, חלל המכיל דברים והיות החפץ נח במקום למורך זמן הם מושגים מלויותיים ונוכל לדון בהם כך, לך לדון בהם במוכנם הקיומי, ונדון תחילה במושגים המלויותיים.

מושגי המציאות

ונבהיר כל פם מהדברים שנדבר ליתר ביאור בפורת הקיומ בהם.

מושג, פם מושג הוא מה שנתפס כלבר מוגדר ביחס לדבר אחר ופוכח הפגה ואיט מפי, והמושג לבד, הייט, מה פשייך שיתפוס הפכל כלבר מוגדר וקלה יהיה נפתר מעלמו, וביחס לבחינת מלויות כשנגדיל דבר שהיט קיים במלויות לך יתכן שיתקיים הוא יחפ כמושג מלויותי, וכן כשנרלה להגדיל חלק ממקרה מלויותי בנפרד מפאר המלויות לף פם הוא לא קיים במלויות בנפרד גם הוא יחפ מושג מלויותי. ובדוגמת פלנו שחפץ מונח במקום, החפץ הוא מושג, מלויותי, נפרד, ובעל פורה. וכן המקום. וכן מושג המקרה שחפץ מונח במקום

מרשג

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 60px מתוך (22%) 269px. פסקה אחרונה: "המעשה כולל שלושה מרכיבים העושה התוצאה ואת התעסקות ...".

מיקום הבעיה: x=121, y=4942, w=269, h=167

sparse-line-in-column | MEDIUM | סוג: sparse-line-in-column | עמוד 10 | פרק 2

סיבה: (סיבה לא ידועה)

כמה מנסים יהיה צריך שיקוף גמור, ביחס לזה שמין חסרון בגדר מה שלכך זה שלו ע"י שיקוף זה.

ויש בזה עוד חלוקה הנלרכת לענינו לגבי גדר השימוש, למה שלכך קטי נחשב מוכן לשימוש הוא ביחס לשימוש מסויים, היינו, שכשיעשרר טרך מסויים, הרי שלכך קטי מוכן לו יותר משלשיו קטי. לך גדר השימוש לגבי ערכו המסחרי הוא לא בטוגע לשימוש מסויים, אלא לכלל השימושים האפשריים כאחד. וע"כ בגדר הראשון יהיה משמעות למה הוא משמש יותר מגדר למי הוא משמש, שגדר הלכר עלמו הוא השימוש, והיותו שלו הוא ערך בזה. לך לגבי ערכו המסחרי כיון שאין זה ביחס לטרך של שימוש מסויים, יהיה גדר הלכר עלמו במה שהוא שלו, והיותו משמש הוא תוספת ערך בזה. ולי בזה.

ותהיה ההתלשלות משמעות לקנין לגבי שימוש הוא כך. לכר המוכן לשימוש מסויים, וגדר הקניין הוא במה שאין לאחרים יכולת תפיסת שימוש בו. לכר הרלוי לשימוש סתם ולכל השולם, וגדר הקניין הוא במה שהוא שלו לשחור בו.

(ועל כן מי שנתן רשות קבועה לאחר להשתמש בשלו, הרי שפיקפו בקניין הלכר כמוכן לשימוש, וכיון שאף לבעלים עלמו אין גדר קנין זה מה שהוא שלו, אלא מה שאין לאחרים הפיסה בו, אין הכלל ביניו לבין הבעלים לגבי גדר זה, אלא כיון שאין גדר זה עומד לעלמו, אלא הכניר לו המקום לומר שמכר גדר זה, אלא הוא חלק מקנייניו הכולל של הבעלים, לא יכול מקבל הרשות להכניסו, והוא פשר הדין דלא מהני מה שים לבני החצר רשות וקניין להשתמש בחצר גבי שכירות מגוי, ואף שבשומשם הוא משום שיעבוד שים להם על הגוי לא מהני, דאין לזה שייכות עם מה שים לגוי זכות להשתמש בחצר, ומה שים לו קניין בכל החצר אלא יתעצו ממנו להשתמש, שזה קנין שלו, וכמו גדר קניין בעדכו המסחרי, ואין שותפותם בקניין השימושי מועיל לענין זה. והוא ביאור דין שכיניו לגבי ביתו.)

סיכום

ואם נסכם את כלל הלבריס ביחס למעשה זה,

כר שימוש נפרד ובעל טרה שימושית. כלכר קיים נפרד ובעל טרה, יוגדר כלכר תופס ומתקיים ע"י מקום, ככר שימוש יוגדר כחפץ, ככר שימוש נפרד יוגדר כל החפץ כלכר אחד. וכבעל טרה שימושית, יוגדר קיים כלוכל, ונפרד כלוכל השוב, ומתאים כנמלה בתוך הרשות. וכן ביחס למקום, כלכר נפרד ובעל טרה יוגדר כמקום, ככר שימוש יוגדר כרשות, ככר שימוש נפרד יוגדר כרשות חפץ. כבעל טרה שימושית, יוגדר קיים כרשות, נפרד כמקום השוב, ומתאים כרשות הרבים. וכן ביחס למעשה של חפץ במקום כלבריס קיימים נפרדים ובעלי טרה, יחשבו כלכר במקום. כבני שימוש, יחשבו כחפץ ברשות. כבני שימוש נפרד, ככלי ברשותו. כבעלי טרה שימושית, יחשבו קיימים, כלוכל במקום רשות. נפרדים, כלוכל השוב במקום השוב. ומתאימים, כלוכל בתוך רשות הרבים.

ואם נגדיר את משמעות חפץ במקום נגדיר זה כמה משמעויות. מבחינת החפץ, מה שהוא טרת הומר, שהוא טרת לכר שלין סותר קיום אחד עם אחד, ומה שהוא לריך אחד, ומה שהוא נחשב מקוים ע"י אחד, ומה שהוא תופס אחד. ומה שהוא הומר כר שימוש, שלין סותר שימוש אחד עם שימוש אחד במקום, ומה שהוא לריך מקום, ומה שהוא מוכן לשימוש ע"י מקום, ומה שהוא תופס מקום שימוש ברשותו. ומה שהוא כר שימוש ברשות, שלין סותר שימוש אחד עם שימוש ברשות, ומה שהוא לריך רשות, ומה שהוא נחשב מוכשה לשימוש ע"י רשות, ומה שהוא תופס רשות שימוש כשלו. ומבחינת המקום, מה שהוא טרת אחד, שלין סותר קיום אחד עם הומר, ומה שהוא מכיל הומר, ומה שהוא מקיים הומר, ומה שהוא אחד מהומר. ומה שהוא אחד כר שימוש, שלין סותר שימוש אחד עם שימוש בחפץ, ומה שהוא מכיל חפץ, ומה שהוא מכין חפץ לשימוש, ומה שהוא משומש ע"י חפץ. ומה שהוא רשות ברת שימוש, שלין סותר שימוש אחד עם השתמשות חפץ בחלק ממקומו, ומה שמגדיר

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 63px מתוך 269px (23%). פסקה אחרונה: "ואם נגדיר את משמעות חפץ במקום נגדיר בזה כמה משמעויות...".

מיקום הבעיה: x=121, y=10299, w=269, h=912

ועניין המלימות המשורה היא בחינה של הדברים ומלכם בנמלה ואין בה הגדרה של שיטי שהוא הגדרה המתייחסת למה שהיה נמלה ומה שנמלה עכשיו, וכן לעתיד שימלה כמוצג אחר.

וממילא יגדיר לת הדבר שמלכו היה נמלה כך ובעת מלכו אחר כדבר אחר שהתנה וכן דבר שמלכו בעת כך ובעתיד יהיה מלכו אחרת כדבר שיתהנה.

המעשה

מעשה כנושא את הנעשה

המעשה הוא הדבר הנעשה לת הנעשה, והייט, שיחסך הדבר הנעשה במשמעות המעשה. וכן המעשה נחסך כנשוא של העושה, וכן המעשה הוא הדבר המקשר בין העושה לנעשה, וע"מ להבין לת המושג מעשה נלטרך להגדירו כנפרד מן העושה.

חילוק מעשה בגרימה מבחי דמעשה - משמעות בזה המעולה ביחוס המעשה לעושה

ונמצא בזה משמעות חלוקה ביחס לעושה, האחד, במשמעות היותו בעל המעשה. והשני, בשייכותו במולמת המעשה, ובזה יהיה גדר מעשה כגרימה, שאין משמעות בכוח אלא כסיבה מספקת, לך כמו שיש' בע"ה כיון שבשבת אין גדר המעשה גרימת המולמה, אין טורך שיהיה כוחו סיבה מספקת, זאת חסרון רק במעשה גרימה להולמה, לך בכוח למעשה עלמו, משמעות כוח העושה הוא במה שנחסך המעשה לשלו".

ויסוד ביאור שני גדרים אלו, הוא בביאור גדר כוח שפועל במעשה שיש בו להחשיב לת המעשה כמעשה שלו, ויוכרח כן בחיסורי שבת, שהרי אין למלוא חסרון בהגדרת מעשה לחד מנשים כמעשה ליסור, הייט, מעשה לחי שביתה, ובהכרח שגדר חסרון זאת הוא משום משמעות שיש זאת בגדר המעשה עלמו שיחסך שנעשה מכח זה, ושאלו מחשיבים לת המעשה עלמו כמו תולמה, וזאת ימלא חסרון במעשה הנעשה בשנים. וגדר זה, הייט, מה שכח לחד הוא רק חלק מגורמי המעשה, יהיה משמעות במעשה בשני פנים, האחד, במעשה טוב. והשני, בכל חלק מהמעשה. והחלק הראשון אין זה גדר בכח עלמו, אלא בגדר מעשה האחד, להרי אין משמעות בכח הפועל בכל המעשה, שכל רגע ורגע יש להחשיבו ככח נפרד, והייט, מה שנחסך המעשה של האחד, כיון שנעשה מכח אלו, וכיון שכך יש לחשב זה ביחס לאחד, הייט, מה שחשב לאחד מעשה אלו, וכיון שיש בכוחו לעשות המעשה טוב, הרי אלא עשה אלא מקלתו. אבל גדר החלק השני, הייט, כל חלק מהמעשה, אין זה גדר באחד אלא בכח, ואין משמעותו ביחס לכלל המעשה, שאין זה מגדרי כח, אלא כל חלק נבחן לעלמו וביחס להיותו כח הפעולה.

המעשה כדבר הנעשה במציאות ועושה במציאות

והנה לאחר הגדרת המלימות יבוא הגדרת המעשה, ואמנם יש לפעמים שמשמעות המלימות ביחס למעשה תבוא לאחר הגדרת המעשה, לך לף בזה גדרי המלימות יקדמו לגדרי המעשה עלמו. שהמלימות ביחס למעשה היא הגדרה מוקדמת למה שנעשה במעשה.

משמעות מעשה בסאחד חלקי מציאות

המעשה להבדיל מן המלימות יגדיר חלקי מלימות כאחד מה אלא ניתן לומר ביחס למלימות להייט שאני דברים במלימות המשפיעים לאחד על השני לא יוגדרו במלימות כמוצג לאחד ולכוגמא שדבר מונח בתוך כלי ונחשיב לת מונחות הדבר בתוך המעשה של הכלי שיש לו תוך, הגדרה זו אינה הגדרה מלימותית גרידא כי אם נגדיר לת הדבר במלימות נפרדת נאמר ביחס לדבר שהוא מונח בכלי וביחס לכלי שהוא מכיל דבר לף לא יהיה זה משמעות של מעשה הכלה של הכלי, לך בהגדרת המעשה יתאחדו חלקי המלימות ויוגדרו משמעויות הפעה בדברים.

משמעות המעשה בהמשך החיבור שלבי המציאות

המעשה גם יגדיר לת המלימות שלפניו ולאחריו כדבר לאחד שהמלימות כפי שהגדרנו לוקה אין בה יחס המקשר בין שלבי

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 78px מתוך (29%) 269px. פסקה אחרונה: "וממילא יגדיר את הדבר שמצבו היה נמצא כך וכעת מצבו א...".

מיקום הבעיה: x=121, y=11432, w=269, h=93

מעשה כמקיים התולמה, נלטרך שילמה את התולמה. וזה יתחנה לפי גדר המעשה. ולדוגמא, בחיסורים שאינם עניין לגרימה אלא רק עצם המצב החסור, כמו נהנה מחלבים ועריות, לף שהאדם לא יהיה הגורם, כיון שההנאה היא מלטוט הרי זה נחשב לטון.

בדחם למעשיות המחשבה

ובדברים שלריך שיהיה האדם גורם, וף מחשבות גם למעשה עלמו בלא תחיבות הטבעת ממטרת המעשה, לז המעשה לריך שיהיה לרלטו, וכדוגמת שבועת שוא, שמחשבות החיסור היא השבועה על דבר שהוא שקר, אם נאנס על דבר שקר לחשוב שהוא אמת נחשב כאנוס, ולא נחשב שנשבע על שקר. ולף שבאמת הוא שקר, כיון שהחיסור הוא להישבע, הייט, לאמת דבר שהוא שקר, הרי שאם היה בדעתו הדבר כדבר לאמיתו, לז לא יחשב השבועה כשבועת שקר. והייט, שאין החיסור שיהיה שבועה על שקר, אלא שאמירת השבועה תהיה במחשבות של חיסות שקר. וכיון שהמחשבות של שקר ואמת היא ביחס לידיעת האדם, אם זו היתה ידיעתו הרי שהוא אנוס.

והנה מלאנו בזה שני דוגמאות הפוכות חלבים ונזיקין, דחלב נאסר לפילו הוא לא גורם למעשה, אבל חיט חייב אלא בדלטו ולא באונס. ונזיקין חייב לפילו אם נעשה באונס, אבל אם חיט גורם למעשה חיט חייב.

והיינו, שבשני מקרים (ונגדר זה בחלב הוא לדעת חלק מהראשונים) מלאנו את שני החלוקות האמורות באופנם הטהור, והייט, שאלבד מה שנלטרך שיהיו המעשים נעשים בגוף העושה, בנזיקין, הוגדר מעשה ביחס לעושה רק מחמת גרימתו את המעשה, ולא מחמת היותו רולה וכו', ולכן יחשב כעושה ככל שהוגדר גרימתו. ובחלב, הוגדר המעשה ביחס לעושה רק מחמת לטן העושה את המעשה, ולא מחמת גרימתו אותו, ולכן יחשב כעושה ככל שיוגדר לטוט.

כוונה

הכוונה היא שם כללי למחשבה בלבד מסויים,

ובדברים שלריך שיהיה האדם עושה למטרה, לריך שיהיה עצמית המטרה לרלטו, שלריך שבמעשה עלמו יהיה רלון למטרה בכדי שיחשב שהמעשה נחשב כמעשה למטרה זו. ולדוגמא טוענה במטות, שאם נאמר שמטות לריכות טוענה, הייט, אלא מספיק שיהיה האדם עושה את מעשה המטוה, אלא לריך שיהיה המעשה עלמו יהיה לשם לבר אחר. הייט, קיום מה שה' לייוה. וזה שייך גם בדברים שאין לריך שיעשה גורם להם אלא שהאדם עלמו לריך שיעשה אותם בעלמו, כמו שמיעת קול שופר, והייט, שמעשה התקיעה לא יעשה אותו הוא אלא רק מה שישמע, ואם לריך טוענה לז לריך שיהיה עושה השמיעה לשם מלוה, הייט, לקיים הלייוי שלייוהו ה' לשמוע קול שופר. והייט, שאמיתת הקול תחשב שמיעה בכל אופן, גם אם לא יכוון למלוה, אבל לריך שילמה לשתי יתי חובה זאת. וזה משמעות המילה טוענה, שיש את גוף המעשה, ויש בו משמעות של קיום מלוה, ומה שנשמע הוא גוף המעשה, והרלון במשמעות הוא הטוענה.

בדחם למצאות

וכן לגבי לברים האסורים משום התולמה שנעשית, שלריך שיהיה רלון במעשה שילא ממנו התולמה. וגם זה נחשב טוענה שתהיה הפעולה בכוונת התולמה.

בדחם למעשה

ובדברים שיש משמעות לעשם המעשה שהוא עושה את התולמה, והייט, שיהיה המעשה במשמעות שהיא מובילה לתולמה, לז יהיה הרלון לתולמה חלק מגדר המעשה עלמו, ואם לא יהיה הרלון לתולמה, לז המעשה עלמו יהיה חסר במשמעותו כמעשה, ולפילו יוביל המעשה לתולמה, ולפילו ידע שהמעשה מוביל לתולמה, לא יחשב המעשה כמעשה, כיון שלא רלה שיהיה המעשה מוביל לתולמה. וכוונת מעשה לתולמה תהיה בגדר רלון במעשה עלמו, והייט, שיהיה במחשבת התולמה.

בדחם למעשה בעל משמעות

סיכום

ונמצאנו מ"כ מרכיבה גדרים בדעת והם הבקשה, המחשבה, הרלון והכוונה. הבקשה, היא יחס הדעת להיות האדם לריך שימוש, והיא

sparse-line-in-column | LOW | סוג: sparse-line-in-column | עמוד 15 | פרק 2
סיבה: (סיבה לא ידועה)

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור ימני: 107px מתוך (40%) 269px. פסקה אחרונה: "הכוונה היא שם כללי למחשבה בדבר מסוים, לשם דבר אחר,...".

מיקום הבעיה: x=404, y=15962, w=269, h=922

העושה, מחשבה להגדרת מלימות, לטון ביחס למלימות מתחלפת וביחס להולמה, טונה, ביחס למלימות, ביחס למעשה, ביחס למעשה בעל מסמעות, וביחס לעושה מעשה מטוה, ילייעת מסמעות המטוה במעשה. לעת מעשה האיסור ביחס לכלל המעשים.

(לפ"ז יהולקו לינ המעשה, לחיוב חטאת הוא מקום אי הזהירות, והפטור לחטאת הוא מקום שלא היה לו להיזהר בזה. וחיוב מלאכה הוא מקום עשייתו, והפטור ממלאכת מחשבת הוא מקום שאינה עשייה. והפטור לשיטו מהכוונן הוא מקום שאינו מעשה לסור. והכלל לחיוב חטאת הוא חיוב כללי על החלם שיהיו מעשיו מכוונים.)

גדרי איסור מעשה

גדרי מעשה

הנה מלמנו במורה כמה שמות מעשה, וחלוקתם במעשה, ובהולמה. בעושה, ובנעשה. שיש מעשים שנקראים ע"ש גדר שיש במעשה בעושה או בנעשה, בעושה כמו רליה במי שכולה וזניה במי שזונה וכו', או בנעשה כמו הורלה במוריל והקמה במקים וכו'. ויש מעשים שנקראים ע"ש גדר שיש בהולמת המעשה בעושה או בנעשה, בעושה כמו טומאת עלמו במיטמא, ובנעשה כמו טומאת מחרים במטמא והיטה לבר במניח. וכן יש מעשים שנקראים ע"ש גדרם בעשייתם הנעשה בעושה מעשה כמו הזנייה במי שמזנה אחר (או תחלל וכו' להזנותה) והפנייה במי שמפנה אחר (כהפנות שכמו). וכן מלמנו שמות מעשה והולמה כללייים כמו לש מעשה ולש יהיה. וכן מלמנו שהשייטות בין העשייה לנעשה תבוא בכמה גדרים לבר, בלבר, לל לבר, מלבר, לבבר, לת לבר, על לבר, כל לבר, וחילוקם כך. בלבר, מה שיש במעשה להיות כלול בלבר ככח בחפץ, וכלבר במקום. לל לבר, מעשה ביחס לבר החלוק ושלין במעשה להכליל. מלבר, מעשה שיש בו להוליל מן הלבר בלי לבטל גדרו, ככח לבר, או כמלחות לבר. לת לבר, על לבר, כל לבר, הוא גדר במעשה או בהולמה שיש בחלקה גדר כטולה כי כללה הוא כלל חלקיה, ויתבאר לקמן. וכן מלמנו שהשייטות בין העושה למעשה תבוא בכמה גדרים כמו בלבר לתם, תעשה לך, וכן מלמנו שהשייטות בין העושה לנעשה תבוא בכמה גדרים כמו לבר, לבבך או לבנו, לבר לבריך או לבני לבריך, לבר לך.

גדרי העושה

יהוה

גדרי מעשה

הנה מלמנו במורה כמה שמות מעשה, וחלוקתם במעשה, ובהולמה. בעושה, ובנעשה. שיש מעשים שנקראים ע"ש גדר שיש במעשה בעושה או בנעשה, בעושה כמו רליה במי שכולה וזניה במי שזונה וכו', או בנעשה כמו הורלה במוריל והקמה במקים וכו'. ויש מעשים שנקראים ע"ש גדר שיש בהולמת המעשה בעושה או בנעשה, בעושה כמו טומאת עלמו במיטמא, ובנעשה כמו טומאת מחרים במטמא והיטה לבר במניח. וכן יש מעשים שנקראים ע"ש גדרם בעשייתם הנעשה בעושה מעשה כמו הזנייה במי שמזנה אחר (או תחלל וכו' להזנותה) והפנייה במי שמפנה אחר (כהפנות שכמו). וכן מלמנו שמות מעשה והולמה כללייים כמו לש מעשה ולש יהיה. וכן מלמנו שהשייטות בין העשייה לנעשה תבוא בכמה גדרים לבר, בלבר, לל לבר, מלבר, לבבר, לת לבר, על לבר, כל לבר, וחילוקם כך. בלבר, מה שיש במעשה להיות כלול בלבר ככח בחפץ, וכלבר במקום. לל לבר, מעשה ביחס לבר החלוק ושלין במעשה להכליל. מלבר, מעשה שיש בו להוליל מן הלבר בלי לבטל גדרו, ככח לבר, או כמלחות לבר. לת לבר, על לבר, כל לבר, הוא גדר במעשה או בהולמה שיש בחלקה גדר כטולה כי כללה הוא כלל חלקיה, ויתבאר לקמן. וכן מלמנו שהשייטות בין העושה למעשה תבוא בכמה גדרים כמו בלבר לתם, תעשה לך, וכן מלמנו שהשייטות בין העושה לנעשה תבוא בכמה גדרים כמו לבר, לבבך או לבנו, לבר לבריך או לבני לבריך, לבר לך.

ועכ"פ מלמנו כמה חלקים במעשה. העושה, המעשה והתולמה. והמעשה חלוק לעשייה, ומה שנעשה, וכגון בלליחה, העושה נקרא רולח, והמעשה חלוק, העשיה לליחה, והנעשה נרלח, והתולמה בושה רלח, ובעשוי רלוח. (ולמנם לא מלמנו לשון עשוי, היינו, רלוח. כי הרליחה בנפש חיה, והנפש הבושה, והחיים מת, והחלם חלל, והלם נשפך, ובשרו נבול. ולין זה לבר לחד שהוא רלוח) וכן בלכילה, שהעושה לוכל, והעשייה לכילה, והנעשה נלכל, והתולמה בושה לכל, ובעשוי לכול. (ולא מלמנו לשון עשוי כי היינו לחר שנלכל) ובמעשים החלוריים מחמת היות הלבר העשוי, וכן להיפך במעשים שהם ילירת לבר חדש שלינו קיים לפני המעשה, כמו פסל ומלאכה. ובעושה יהיו שלושה גדרים לפלריים, גופו, לעמו, ורלונו. ובמעשה יהיו שלושה גדרים, העשייה, הנעשה, ומשמעותם החילית. ובתולמה יהיו שני חלקים בושה ובנעשה. ועוד יתבאר בעז"ה.

איסור לא תעשה

ואהבת

המעשה התסור לבר לעלמו, וע"כ יהיה חלוק המעשה מהעושה, לף שיהיה העושה וגופו חלק מהנעשה, וכמו לכילה שהוא גדר בעושה כנעשה. וע"כ יהיה גדר בחלם כלינו בעל המעשה, וכמו שלמדו שחלבים ועריות חייב לפילו במתעסק שכן נהנה, והיינו, לכיון שלסברה תורה מעשה שגופו של העושה הוא חלק מן המעשה, הרי שיש גדר בעשייתו כנעשה ולא כעשייה. לך במעשים שלין הם מחמת עשייתו אלא מחמת הנעשה, כמו רליחה, היינו, שפיטות למיס לנרלח, לא יהיה מסמעות בחלם בחלק מהנעשה אלא בעושה גרילת. ולא תרלח הוא כלינו לומר לא תהיה רלח.

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור ימני: 117px מתוך (43%) 269px. פסקה אחרונה: "העושה, מחשבה כהגדרת מציאות, רצון ביחס למציאות מתחד...".

מיקום הבעיה: x=404, y=18227, w=269, h=136

sparse-line-in-column | MEDIUM | סוג: sparse-line-in-column | עמוד 18 | פרק 2

סיבה: (סיבה לא ידועה)

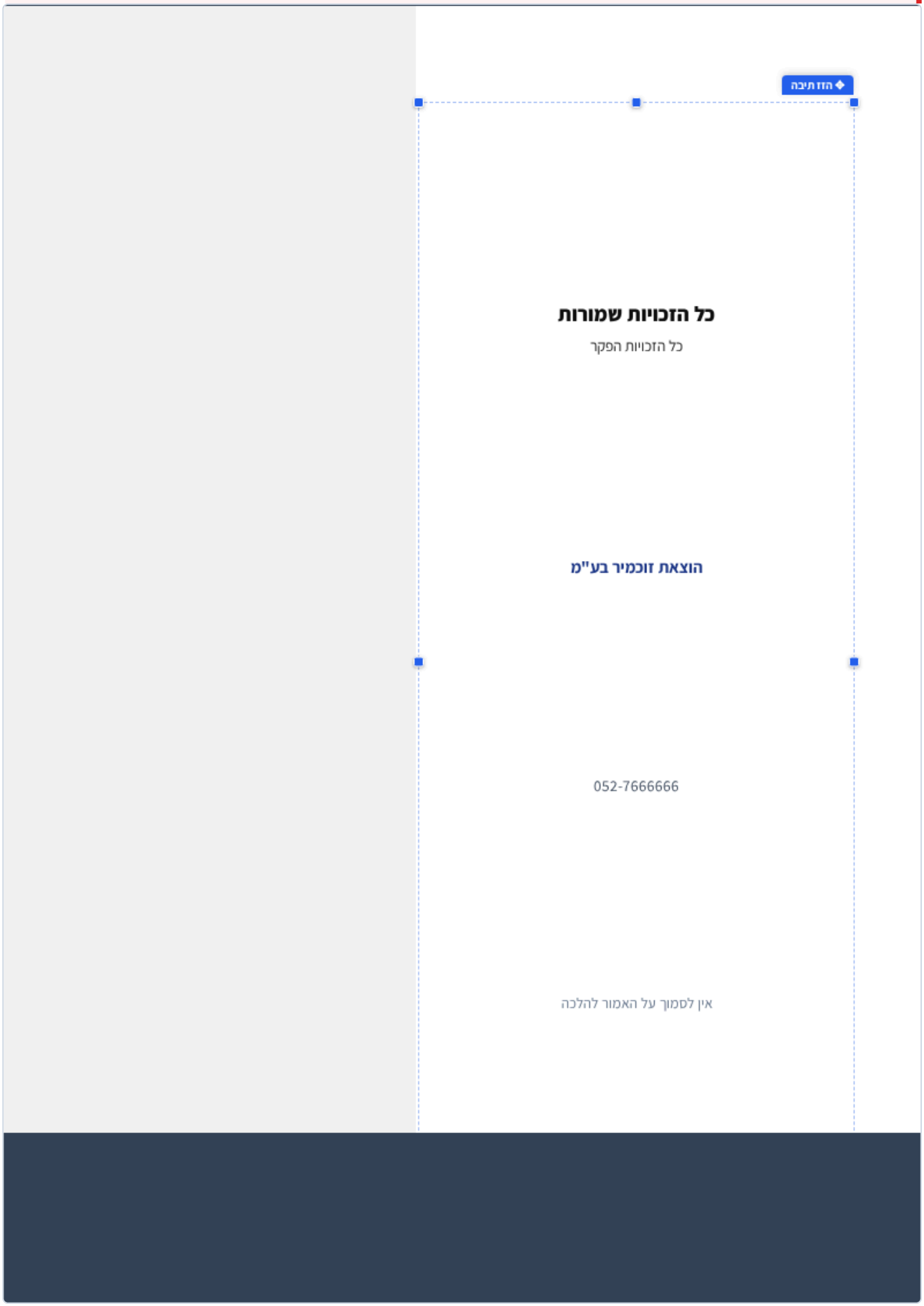
קיום. לי עצייה היא בחלם העושה וגלרה החיובי הוא שמירת עלמו כעושה, ושמירת העושה היא בשלושה גלרים שמירת החלם הכוללת שמירת גופו לעתו ולעוט, שמירת מעציו, ושמירת תולמותיו, ושמירת העושה בגופו כלוגמת חלביס ועריות שלא יהנה גופו מהם, וכלעתו כלוגמת מחשבת ליסור וכוונת ל' לבריס, ולעוט כלוגמת לא תחמוד ופניות הלב, ושמירת מעציו כלוגמת רולח בשגגה, ושמירת תולמותיו כלוגמת מזיק. ושמירת מעשה היא בלבר שעשוי, הייט, שלין הוא מכוח המלוה ולף שיתכן שנעשתה על ילו לחכל קיומו ליט תלוי בו כמו חילול קלושת השבת ומעילה בקולם לחכל שמירת מעשה שכוללת עצייה הרי היא מלוות עשה. ומניעת קיום הוא בעצייה, ושמעשה, ושלבר, בעצייה בלר"כ יהיה על לחריס שעצייתם שייכת לליו מחמת שהם שייכים לליו לו שעושים ע"פ לו לכלל הליבור כלחרלי על הנעשה כתוכו, וכן במעשה שקיומם לליו מחמת בעל העצייה לו הלבר הנעשה וכן בליבור כלמור, ושלבר שהוא בקומו וכו'. ויש מן המלוות הכוללות כמה גלרים שונים, ושבשת מלחו גלר לי עצייה לליסור עשיית מלחכה, וגלר שמירת מעשה לקלושת השבת, וגלר מניעת קיום, בעצייה, לכנך ושהמתך. ושמעשה, בשביתת כלים לב"ש.

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 65px מתוך (24%) 269px. פסקה אחרונה: "עשייה הרי היא מצוות עשה. ומניעת קיום הוא בעשייה, ו...".

מיקום הבעיה: x=121, y=19359, w=269, h=286

המרת H7 לכותרת צד | HIGH | סוג: `h7-conversion` | עמוד 2 (נציג) | פרק 2 | גלובלי

סיבה: כותרת H7 נשארה בגוף במקום ב-side-notes — המרה נכשלה



הודעת ה-audit: 103 כותרות H7 נמצאו בגוף הטקסט (כ-p) במקום בהערות צד — המרת H7→side-note נכשלה. דוגמה: "מושג"

פרק 3 — כותרת 2 מספר 4 - איסור עשיית מלאכה

18 עמודים • 6 עמודים עם בעיות

חלוק סוגי הדינים דמלאכת שבת ולימוד חילוקם - הנדרשת, המלאכה דהמנשה המחוברים

אלא כמה שעל ידו נחסך העשה עשה את המלאכה, והייט, שבחמת מה שנחסר הוא ההולמה, ומה שלא נחסרה רק על האדם (הייט עבודה), הוא משום שאין משמעות מלאכה שתם יכירה שיש לה משמעות אלא האדם, אלא הוא גדר בעצייית האדם מה שהיא חסרון שביתה, והייט, שלכבים המוחברים הם מה שאין בעצייתם לי שביתה.

גדרי מלאכה

והנה יש למנות חילוק בדיני מלאכת שבת (וימצא ביאר במלאכת הולמה) בדיניים שגדריהם קבועים מעיקר מצות התורה, ובדיניים המוספעים ע"י לעת בעל החפץ בו נעשית המלאכה (ובהולמה נמצא גם גדר בנעל המקום), וכמה שהוא תלוי בלעת בני אדם, וכמה שהוא תלוי ברגילות שימוש, וכמה שהוא תלוי בלעת העושה. ולכאר זה נקלים הבחן במה שיש לנו לחלק את עצייית מלאכה לשני חלקים, הייט, העצייה, והמלאכה, וביחס לזה יהיה ביניהם גדר המעשה כחלק השלישי, הייט, שהאדם עושה, והמלאכה נעשית, והשייכות ביניהם שהיא המעשה. ודיני העושה נאמרו בפרשת חטאת, ודיני המלאכה נלמדים מהמשכן. ודיני המעשה נאמרו בפרשת שבת, ונלמדים מעוד מקומות בתורה. וגדר המלאכה הנעשית עלמה חלוקה גם היא לכמה חלקים, החפץ במלאכה, הייט, מה שמצבו המוגמר חשוב להיקראות מלאכה, והמלאכה, הייט, החלק שנעשה במעשה ע"י עצייית העושה. והעושה מלאכה, הייט, מה שיש להחשיב עצייית העושה כחילול השבת. ויתבאר יותר לקמן בע"ה.

מעשה מלאכה

והנה ביחס למעשה האסור בשבת מלאט שמות חלוקים, והם, מעשה סתם, מעשה חכמה, מלאכה, ומלאכת מחשבת. ונמלאם דווקא בחיסור שבת, אחר שבשאר חיסורים מעשה האסור אסור ביחוד, ולא משום חיסור לעשות מעשה סתם. אבל בשבת שגדר החיסור בשביעי לא מעשה מעצמך, הרי שגדר החיסור הוא על מעשה בגדרו כמעשה, ולולי שלמדנו חילוק שמות בגדר מעשה עלמו היו נחסרים כולם.

ונבארם, לחלוק מעשה מלאכה מאחר שמעשה עשה מחשבה, שהוא מניח גופו על המיטה. לך כיון שהוא גופו העושה, אין זה מעשה בלבר, אלא או מלבר, ביחס למטחת גופו, או לבבר, ביחס למיטה הנגררת, ואין זה קרוי מלאכה.

חכמה ומלאכה

ועוד אמרו בחילוק מעשה ממלאכה, במעשה שיש להפריד את גוף העושה מכוחו, כמו מי שכיוון גופו בהטעה, או בסורה מלוייקת בשלימות עצייה, שאין זה מלאכה, והייט, שהיה לומר שחלוק כיוון גופו הימנו והוי בעצייית מעשה, ואין גופו עושה אלא הוא מעשה. וכלוגמת תקיעת שופר ורליית הפת, שלפי שהעושה קול שופר הוא גופו, לך כיון שלריך לכוון פיו או נשיפתו בסורה מלוייקת, הרי שיש לומר שזו עצייה שלו, מה שהוא מכוון גופו. ול"ל יש להחשיב את גופו בנפרל מהשופר, והרי זו מלאכה. והילקו שאין זה מעשה מלאכה אלא עצייה חכמה, שגופו הוא חלק מהעושה, ומה שמכוון סוף גופו הוא לכן עצייה, אבל זו עצייה בעושה, ואין זו מלאכה אלא חכמה.

מלאכת מחשבת

ועוד אמרו שמלאון הכתוב אלא מעשה כל מלאכה היה לאסור כל עצייה שהיא מעשה בלבר כמו הלעת המיטה, אלחת כלי וקניבת ירק שאין מחובר, ואמרו שאמנם לף זו קרויה מלאכה אין זה מעשה מלאכה האסורה בשבת, לילפינן מלאון מלאכת מחשבת אלא נאסרה אלא מלאכה שיש עמה מחשבה. ושם מחשבה היא כמה שאין נגמלת עליין (אלא במחשבת העתיד להיות), ומזה נתמעטו האמורים לעיל שמעשה שלהם אין עמו מחשבה, שאין ההלעה חשובה כלבר לעלמו, אלא היא מלב של המיטה, והמיטה נגמלת, ואין זו מלאכה שיש עמה מחשבה, ומלאכת מחשבת היא מעשה לבר חשוב בלבר, ושם מלאכה סתם היא מעשה בלבר,

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור ימני: 33px מתוך (12%) 269px. פסקה אחרונה: "אלא במה שעל ידו נחשב העושה עושה את המלאכה, והיינו,...". מכילה סוגריים () — ייתכן שזה גורם לדלילות.

מיקום הבעיה: x=404, y=4637, w=269, h=93

אלא כמה שעל ידו נחסך העשה עשה את המלאכה, והייט, שבחמת מה שנאסר הוא המלאכה, ומה שלא נאסרה רק על האדם (הייט עבודה), הוא משום שאין מעמעת מלאכה מתם

ילירה שיש לה מעמעת אלא האדם, אלא הוא גדר בעצייית האדם מה שהיא חסרון שביתה, והייט, שלבירים המוקרים הם מה שאין בעצייתם לי שביתה.

גדרי מלאכה

החלוק בזוגי הדינים דמלאכת שבת ולימוחיהם - הנדשה, המלאכה והמנשה המחוברים

והנה יש למנות חילוק בדיני מלאכת שבת (וימלא ביאר במלאכת הולחה) בדינים שנלריהם קבועים מעיקר מצות התורה, ובדינים המוספעים ע"י לעת בעל החפץ בו נעשית המלאכה (ובהולחה נמלא גם גדר בנעל המקום), ובמה שהוא תלוי בלעת בני אדם, ובמה שהוא תלוי ברגילות שימוש, ובמה שהוא תלוי בלעת העושה. ולבאר זה נקדים הבחן במה שיש לנו לחלק את עצייית מלאכה לשני חלקים, הייט, העצייה, והמלאכה, וביחס לזה יהיה ביניהם גדר המעשה בחלק השלישי, הייט, שהאדם עושה, והמלאכה נעשית, והשייכות ביניהם שהיא המעשה. ודיני העושה נלמדו בפרשת חטאת, ודיני המלאכה נלמדים מהמקבן. ודיני המעשה נלמדו בפרשת שבת, ונלמדים מעוד מקומות בתורה. וגדר המלאכה הנעשית עלמה חלוקה גם היא לשני חלקים, החפץ במלאכה, הייט, מה שמלבו המוגמל חשוב להיקרלות מלאכה, והמלאכה, הייט, החלק שנעשה במעשה ע"י עצייית העושה. והעושה מלאכה, הייט, מה שיש להחשיב עצייית העושה כחילול השבת. ויתבאר יותר לקמן בע"ה.

מעשה מלאכה

והנה ביחס למעשה האסור בשבת מלמד חלוקים, והם, מעשה סתם, מעשה חכמה, מלאכה, ומלאכת מחשבת. ונמלאם דווקא בחיסור שבת, אחר שבשאר חיסורים מעשה האסור אסור ביחוד, ולא משום חיסור לעשות מעשה סתם. אבל בשבת שגדר החיסור בשביעי לא מעשה מעציך, הרי שגדר החיסור הוא על מעשה בגדרו כמעשה, ולולי שלמדנו חילוק שמות בגדר מעשה עלמו היו נאסרים כולם.

ונבארם, לחלוק מעשה מלאכה מאחר

עושה מעשה, שהוא מניח גופו על המיטה. אך כיון שהוא גופו העושה, אין זה מעשה בלבר, אלא או מלבר, ביחס למטחת גופו, או לבבר, ביחס למיטה הנלרסת, ואין זה קרוי מלאכה.

חכמה ומלאכה

ועוד לאחרו בחילוק מעשה ממלאכה, במעשה שיש להפריך את גוף העושה מכוחו, כמו מי שכיוון גופו בתנועה, או בלורה מלוייקת לבלימות עצייה, שאין זה מלאכה, והייט, שהיה לומר שחלוק כיוון גופו הימנו והוי כעצייית מעשה, ואין גופו עושה אלא הוא הוא מעשה. וכלוגמת תקיעת שופר ורליית הפת, שלף שהעושה קול שופר הוא גופו, אך כיון שלריך לכוון פיו או נגיפתו בלורה מלוייקת, הרי שיש לומר שזו עצייה אלו, מה שהוא מכוון גופו. ות"כ יש להחשיב את גופו בנפרל מהשופר, והרי זו מלאכה. והילקו שאין זה מעשה מלאכה אלא עצייה חכמה, שגופו הוא חלק מהעושה, ומה שמכוון טרם גופו הוא אכן עצייה, אבל זו עצייה בעושה, ואין זו מלאכה אלא חכמה.

מלאכת מחשבת

ועוד לאחרו שמלאון הכתוב אלא מעשה כל מלאכה היה לאסור כל עצייה שהיא מעשה בלבר כמו הלעת המיטה, אלחת כלי וקניבת ירק שאינו מחובר, ואחרו שאמנם לף זו קרויה מלאכה אין זה מעשה מלאכה האסורה בשבת, לילפינן מלאון מלאכת מחשבת אלא נאסרה אלא מלאכה שיש עמה מחשבה. ואם מחשבה היא כמה שאינו נגמא עליין (אלא במחשבת העתיד להיות), ומזה נתמעטו האמורים לעיל שמעשה שלהם אין עמו מחשבה, שאין ההלעה הצורה כלבר לעלמו, אלא היא חלב של המיטה, והמיטה נגמלה, ואין זו מלאכה שיש עמה מחשבה, ומלאכת מחשבת היא מעשה לבר הצוב בלבר, ואם מלאכה סתם היא מעשה בלבר,

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 56px מתוך 269px (21%). פסקה אחרונה: "יצירה שיש לה משמעות אצל האדם, אלא הוא גדר בעשיית ה...".

מיקום הבעיה: x=121, y=4637, w=269, h=93

אלא כמה שעל ידו נחסך העשה עשה את המלאכה, והייט, שבחמת מה שנאסר הוא המלאכה, ומה שלא נאסרה רק על האדם (היינו עבודה), הוא משום שאין מעמעת מלאכה מתם יכירה שיש לה מעמעת אלא האדם, אלא הוא גדר בעצמית האדם מה שהיא חסרון שביתה, והייט, שלכבים המותרים הם מה שאין בעצמיתם לי שביתה.

גדרי מלאכה

החלוק בדיני מלאכת שבת ולימודיהם - הנדשה, המלאכה והמנשה המחוברים

והנה יש למנות חילוק בדיני מלאכת שבת (וימלא ביאר במלאכת הולחה) בדיניים שנלריהם קבועים מעיקר מצות התורה, ובדיניים המוספעים ע"י לעת בעל הפץ בו נעשית המלאכה (ובהולחה נמלא גם גדר בנעל המקום), וכמה שהוא תלוי בלעת בני אדם, וכמה שהוא תלוי בלעת ברגילות שימוש, וכמה שהוא תלוי בלעת העושה. ולכאר זה נקלים הבחן במה שיש לנו לחלק את עשיית מלאכה לשני חלקים, הייט, העשייה, והמלאכה, וביחס לזה יהיה ביניהם גדר המעשה כחלק השלישי, הייט, שהאדם עושה, והמלאכה נעשית, והשייכות ביניהם שהיא המעשה. ודיני העושה נלמדו בפרשת חטאת, ודיני המלאכה נלמדים מהמקכן. ודיני המעשה נלמדו בפרשת שבת, ונלמדים מעוד מקומות בתורה. וגדר המלאכה הנעשית עלמה חלוקה גם היא לכמה חלקים, החפץ כמלאכה, הייט, מה שמלבו המוגמל חשוב להיקרלות מלאכה, והמלאכה, הייט, החלק שנעשה במעשה ע"י עשיית העושה. והעושה מלאכה, הייט, מה שיש להחשיב עשיית העושה כחילול השבת. ויתבאר יותר לקמן בע"ה.

מעשה מלאכה

והנה ביחס למעשה האסור בשבת מלשון שמות חלוקים, והם, מעשה סתם, מעשה חכמה, מלאכה, ומלאכת מחשבת. ונמלאם דווקא בחיסור שבת, אחר שבשאר חיסורים מעשה האסור לאסור ביחוד, ולא משום חיסור לעשות מעשה סתם. אבל בשבת שגדר החיסור בשביעי לא מעשה מעציך, הרי שגדר החיסור הוא על מעשה בגדרו כמעשה, ולולי שלמדנו חילוק שמות בגדר מעשה עלמו היו נאסרים כולם.

ונבארם, לחלוק מעשה מלאכה מאחר עושה מעשה, שהוא מניח גופו על המיטה. לך כיון שהוא גופו העושה, אין זה מעשה בלבר, אלא או מלבר, ביחס למטחת גופו, או לבבר, ביחס למיטה הנלרסת, ואין זה קרוי מלאכה.

חכמה ומלאכה

ועוד לאחרו בחילוק מעשה ממלאכה, במעשה שיש להפריד את גוף העושה מכוחו, כמו מי שכיוון גופו בתטעה, או בלורה מלוייקת לבלימות עשייה, שאין זה מלאכה, והייט, שהיה לומר שחלוק כיוון גופו הימנו והוי כעשיית מעשה, ואין גופו עושה אלא הוא הוא מעשה. וכלוגמת תקיעת שופר ורליית הפת, שלף שהעושה קול שופר הוא גופו, לך כיון שלריך לכוון פיו או נשיפתו בלורה מלוייקת, הרי שיש לומר שזו עשיה שלו, מה שהוא מכוון גופו. ול"ל יש להחשיב את גופו בנפרל מהשופר, והרי זו מלאכה. והילקו שאין זה מעשה מלאכה אלא עשייה חכמה, שגופו הוא חלק מהעושה, ומה שמכוון טרם גופו הוא לכן עשיה, אבל זו עשייה בעושה, ואין זו מלאכה אלא חכמה.

מלאכת מחשבת

ועוד לאחרו שמלשון הכתוב אלא מעשה כל מלאכה היה לאסור כל עשייה שהיא מעשה בלבר כמו הלעת המיטה, אלחת כלי וקניבת ירק שאינו מחובר, ואחרו שאחנם לף זו קרויה מלאכה אין זה מעשה מלאכה האסורה בשבת, לילפינן מלשון מלאכת מחשבת אלא נאסרה אלא מלאכה שיש עמה מחשבה. ושם מחשבה היא כמה שאינו בנמלא עליין (אלא במחשבת העתיד להיות), ומזה נתמעטו האמורים לעיל שמעשה שלהם אין עמו מחשבה, שאין ההלעה הצורכה בלבר לעלמו, אלא היא חלב של המיטה, והמיטה בנמלא, ואין זו מלאכה שיש עמה מחשבה, ומלאכת מחשבת היא מעשה לבר הצוב בלבר, ושם מלאכה סתם היא מעשה בלבר,

סיבה: (סיבה לא ידועה)

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 118px מתוך (44%) 269px. פסקה אחרונה: "וכמו מלאך שהוא ששליחותו היא דבר במקבל השליחות שהוא...".

מיקום הבעיה: x=121, y=4767, w=269, h=788

בעושה, היינו, שיעשה את המלאכה מתוך מחשבה, שמלבד שלריך שתהיה עשייתו כשורה למלאכה לריך גם שתהיה קיום המחשבה. וכיון שהמחשבה טוגעת לכל חלקי המעשה יש משמעות לחילה לכל חלקיה, שבמלאכות שבת לריך שתהיה המלאכה (במשמעות ההתעסקות המעשה והתולדה) חלק ממחשבה לחת, מלאכה שהיא מתוכננת, וזה פשוט של מלאכה שהיה לגופה לכ"ע, שאין התולדה במחשבת מילוי טרך. ולעת כ"י שאין דין שהתולדה תהיה במחשבת מילוי טרך (וע"כ לא יועיל לכ"י מה שלריך לכלכו ולאפרו להגדילו כתיקון שאין זה חלק ממחשבת המעשה). וזה פשוט לכך שאיטו מתכוון לכ"ע, שלריך שהפעולה תהיה מתוך כוונה לתולדה, ואם התולדה לא תוכרח ע"י הפעולה, אין זו פעולת מעשה מחושב. וזה גדר חיוב זורה ע"י הרוח, שלף שאין פעולתו עושה מלאכה, מחשבת הפעולה שעשה שימוש בכוח מגדילה את הפעולה כפעולת מלאכה. וזה חיוב שניס שעשאוה.

מלאכות מחושבות בעבודה המלאכה - פיטור משעמ"ג לר"ש, דבר שאיטו מתכוון, חזרה ע"י רוח

במעשה, היינו, שלריך שיהיה המעשה מעשה מחושב, שמלבד שהעשה לריך לעשות המעשה בכוונת התולדה, לריך שהמעשה יהיה בשורה שבה נעשית מלאכה מתוך מחשבה. ואם היתה לא בשורה כזאת אינה נחשבת מלאכת מחשבת, וזהו משמעות פשוט שלא כדרך.

מלאכות מחושבות במעשה עצמו - צורת מעשה מחודש במלאכה ומשמעות פיטור שלא בדרך

ובתוצאה, היינו, שלריך שתהיה תולדה של מלאכת מחשבת, שמי שעשה מעשה מתוך מחשבה יכוון לתולדה לחרת ממי שאיטו. ועל כן לריכה להיות לשויה למעשה מחושב, וזה שיעור גדוגרת שהוא שיעור המתייחס לתולדה של מעשה מחושב. ולדוגמא שלף שעיעור לכילה הוא שיעור כזית, שזה שיעור חשוב ביחס לכילה, לך כיון שעיעורי שבת טוגעים לחשיבות התולדה של מעשה מחושב, מי שעשה לוכל מתוך מחשבה לא יעשה זאת בכזית אלא בגדוגרת. וזה פשוט מקלקל במלאכה שאיטה לריכה לגופה לר' יהודה, שלף שאין הוא מעשה של קלקול שהרי הוא תיקון לכך לחר ואין חסרון

מלאכות מחושבות בתוצאת המעשה - שיעור גרוגרת בתוצאה מחודשת ופיטור מקלקל במשמעל"ג לר"י

המולוכה

אך גדר מלאכת מחשבת יהיה לפי משמעות המלאכה, וכמו שהבללו לעיל בסוגי המלאכות. ובמלאכה שהיא יהיה חשוב חלק ההתעסקות הכלול במלאכת מחשבת יהיה רק העיסוק בילירה עלמה. ובמלאכה שהיא עיקר מלבו של חפץ קיים גם ההתעסקות בחפץ תהיה כלולה במלאכת מחשבת. ובמלאכה שהיא שיטוי מלבו של חפץ לא ההתעסקות בשיטוי על שני מלביו תהיה חלק מדין מלאכת מחשבת.

גדר מלאכת מחושבת במעשי המולאכות - חלק המעשה הנכלל חלה במשמעות המולאכה

דבר שאינו מתכוון

ודבר שאיטו מתכוון היא מלאכה בלי כוונה בפעולה שהפעולה תכריח תולדה, ואם זה פסיק רישיה יש כוונה, ואם לא ניחא ליה היא מלאכה בלי לתן בפעולה שתהיה תולדה.

מתעסק

ומלאכה בשבר שלא התכוון למעשה היא מלאכה בלי כוונה בפעולה שהפעולה תגרום תולדה, ונקרא מתעסק, ובשבריס שהמקלקל חייב אף המתעסק חייב, שהרי כוונה לקלקול איטה נחשבת כוונה בתולדה, ואעפ"כ חייב.

מתעסק בזיהום לתוצאה

ובמלאכה בשבר שלא התכוון שתהיה התולדה היא מלאכה בלי כוונה בפעולה שהפעולה תגרום תולדה שתהיה קיום המחשבה, הוא במח' לחבי ורבח.

והיינו, שעם מעשה הוא מעם עשה, היינו, שיש משמעות במעשה שנפעל מהעושה, והוא טפל לו. ואם מתעסק הוא מעם עסק, היינו, שיש משמעות במתעסק שנפעל בעסק והוא טפל לו, ומי טפל למי, הוא תלוי אם החלם התכוון לפעול את המעשה. וזה רק בשבר שיש בו משמעות של עושה, אבל בשבר שאיטו עשייה של החלם כמו בהגחה, כיון שנחשבה נחשבה לפיטו בלי שיעשה.

ונחלקו החם יש כוונה בפעולה שהפעולה תגרום תולדה שתהיה קיום המחשבה, שבה יש הבדל בין ירק חתוך לירק מחובר, שלעת רבח יש משמעות במעשה, ולכן מלאכה שהיא מעשה

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור ימני: 131px מתוך (49%) 269px. פסקה אחרונה: "ובתוצאה, היינו, שצריך שתהיה תוצאה של מלאכת מחשבת, ...".

מיקום הבעיה: x=404, y=10299, w=269, h=917

מהאסור, אלא כמה שהכבד עצמו אסור, ויהיה גדר האיסור שהגוף אלו אסורה, וע"כ יהיה אסור מעצם שמציל להנאת אלו, וחיוב חטאת לשוגג, הייט, כמה שהיה לו להיאסר אלא יהנה מהיסור.

וא"כ אין גדר מה שנאסר המעצה כמעצה ליסור אלא בהנאה, והרי לגבי הנאה אין להלק אם מקעסק או לא, שזה גדר במעצה, משום שע"י כוונה יש לעשות מעצה בכבד זה או אחר, אבל בהנאה אין שייך כוונה, שתמיד ההנאה הוא מגוף הכבד בין יכוון ובין לא.[א]

סיכום

ונמצאנו כמה דינים בעשייה מלאכה בשבת, אין שאיט מתכוון (שהוא דין בכל התורה הגורע להגדרת המעצה כמעצה אסור), להייט, הכוונה למעצה, שהוא ע"פ רוב עניין המגדיל את מעצה המלאכה כמעצה אחר מהמעצה המכוון, שהוא המעצה העיקרי, ועיקר הגידון הוא האם יש השיכות גם למעצה האחר, וזה יכנסו עניני פסיק רישא להגדיל לותו כמעצה השוב, ולא ניחא ליה שמבטל את השיכותו, והייט, שהוא עכ"פ השוב מעצה אחר שאין עשייה המעצה המלימותית מהשיבה לותו למלאכה רק הכוונה.

ועניין מלאכה שאינה לריכה לגופה (שהוא דין בשבת הנלמד ממלאכת מהשכת, והוא עניין חיבור המעצה והתולדה ע"י הרצון (ולצון משמעותו בכל התורה היות התולדה סיבת ריצת הגופה והיותה השיבות במעצה)) להייט, הרצון במעצה, שהוא בעניין שלא כאיט מתכוון, שהמעצה הרי נעצה לרצוט, והוא עיקר המעצה, רק שיש לצון מצד שאיט מלאכה מחמת שהחלק במעצה המתחדש בו מלאכה איט נלרך.

וכמו"כ אין מקעסק יהיה גדר בעשייה העושה בהשיבות במעצה (שהוא דין בכל התורה להגדרת המעצה כמעצה על יד הגופה), להייט, הילייעה במעצה, שהוא חסרון בעצם הבנת המלימות הקיימת כשייך בו מלאכה, אע"פ שרעתו על המעצה ותולדת המלאכה.

והנה מלאטו עוד חסרון (והג"ל שהוא מגדרי דין מלאכת מהשבת) בדעת למלאכה, שהכוונה מגדירה את המעצה כמעצה שאיט מלאכה כלל, והייט, במעצה שאין חסרון לו מצד הכוונה למעצה או לתולדה או בהבנת המלימות, אלא בהיות המעצה ניתן להיעשות לצני לרכים שאחד מהם הוא מלאכה, והצני איט ועשיית המעצה לכוונה הצניה מגדיל את המעצה כמעצה אחר לגמרי וזה הגדר יכנס ענין מקלקל, ועוד כמה מעצים שאינם נחשבים למלאכה מחמת היות המעצה לא מוגדר כמלאכה, כדמליט בהלטת טורד ועוד.

וא"כ מלאטו כמה חלקים במעצה הגורמים לו להיחשב מלאכה האסורה. הילייעה, בעשותו הכוונה לעשותו הרצון לעשותו. ועשיית המעצה המסויים (לאפוקי שים למעצה מסמעות אחרת שאינה מלאכה).

סוגי מלאכות שבת

חלוקת מלאכות שבת לפי התרגאותן - עשיות רבני חורש, מצב חורש, דשינוי מצב חומץ

כמו שכתבנו חלוקת מלאכות שבת היא לפי תולדתם הנותנת להתעסקות שם עשייה חשובה. תולדות אלו וחשיבותם שונות זו מזו בכמה לופנים. יש בהם מלאכות שתולדתם היא הכבד החלק. ויש בהם שהם מצד חלק בכבד קיים. ויש בהם שהם עצם שינוי המצב של כבד קיים.

וזה יפריע על גדרי מעשיהם, שעשייה של כבד חלק היא רק ההמלאה אלו. ועשייה של מצב חלק בחפץ היא המלאת החפץ במצב החלק.

א. וע"כ היה לחייב בשבת, דגדר מעשה איסור דשבת הוא משום מלאכה שיוצאת ממנו, וכיון שלגבי תוצאה אין שייך מתעסק, היה לחייב אפילו במתעסק, דזה כמו הנאה דאכילה וביאה, אלא שמלאכת מחשבת אסרה תורה, והיינו, שאף שלא שייך כוונה בתוצאה, מחשבה שייך,

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 70px מתוך (26%) 269px. פסקה אחרונה: "וא"כ מצאנו כמה חלקים במעשה הגורמים לו להיחשב מלאכה...". מכילה סוגריים () — ייתכן שזה גורם לדלילות.

מיקום הבעיה: x=121, y=12564, w=269, h=616

סיבה: (סיבה לא ידועה)

ועצייה של שיטי מלכ חפץ היא המלאת מהלך השיטי. וכזה יתפרטו העצויות במשמעותם כמלאכה. ליקור מלאכה הוא חוסר הצביתה שיש לעשה בעצייתו את התולאה. וככל שהמלאכה, היינו, ההתעסקות תהיה במילאות התולאה עלמה תחצב למלאכה חשובה יותר. ומ"כ ביחס להילוקים לגו מלאכת שיטי מלכ תהיה מלאכה חשובה יותר. ומלאכת ילירת לבר חלק תהיה חשובה פחות.

הושיבות התתנאה כרבר מוכן - הברול בין הבנת כלי המתקיים להבנת אוכל המתבלה

וכן יהלקו בחשיבות התולאה מבחינת היותה לבר מוכן שככל שהתולאה תהיה בעלת משמעות כמוכנה תהיה המלאכה, היינו, ההתעסקות יותר משמעותית לביטול צביתה, והיינו, שככל שהבר שהומלא יהיה לבר שהיותו מוכן משמעותית בו. ולזוגמא שהבנת של כלי היא משמעותית יותר מהבנת לוכל כי השימוש בכלי הוא רב פעמי ושימוש אחל בו ליט סותר את קיום הלבר לך שימוש בלוכל הוא שימוש אל פעמי וזה הוא כלה והבנה לשימוש מכלה היא פחות חשובה. ומלאכה שהיא כמ"ש ההתעסקות בהבנה תחצב יותר לם הבר שיומלא על ידה יחצב יותר כמוכן. לך אחר שנאמרו כל מלאכות אלו, היינו, ההתעסקות בכל סוגי תולאות אלו הרי שלף כזו הבנה לאסורה. ומ"כ יהיה לנו כמה סוגים של מעצי הבנה ובכל אחל חשיבות עלמית ביחס לתולאה ומשום כך הבנת לוכל כיון שהיא לשימוש מכלה לא יהיה בה חסרון שהיה מתקיימת לאורך זמן שהרי לא נעצחה לקיום. לך הבנת כלי לם תהיה בלופן שלא מתקיים לאורך זמן לא תחצב הבנה.

ייחור מלאבת מבעוד לחיוב נמרר - יצירת אש בהתנגשות פחותה שאין בה ממש עומר

ועל כן יובן מה שחילצה התורה להלן שיהיה חייב כל מלאכה ומלאכה בפני עלמה לווקא במלאכת מבעיר שהיא מלאכת ילירת הלם ובהיותה ילירת לבר תחצב המלאכה עלמה פחות חשובה כמ"ש וכן ביחס לבר שעל שהלם היא תולאה פחות חשובה שלין בה ממש עומל שיחצב מקור שימושי ומשמעותה לבר מוכן וההתעסקות בהבנה היא פחותה. וכיון שחייבה תורה עליה לבדה כל שכן שעל מלאכות שהן חשובות יותר

לעורה הרי שהמלב התולם כחומר לין לו משמעות מלבר קיום לעורה.

הגרירת שיעור המלאבות בשימושי - שיעור שימושי בחצירה, בחופן ובמלב, ובשילוי מלב החופן

וכן יהלקו בשימוש בלבר המוכן שהשימוש בלבר המוכן יגליל הלם הלבר המוכן הוא תולאה חשובה. ולכן כל מלאכה שמשמעותה ילירת לבר חלק הרי שעשיותה יהיה שישור הרלוי לשימוש בתולאה זו, ומלאכה שמשמעותה ילירת מלב בחפץ יהיה שישותה שניים גם שישור חפץ חשוב וגם שישור מלב חשוב, ומלאכה שהיא שיטי יהיה בה שישור גם בחפץ וגם במלב וגם בשיטי שיהיו טולם בעלי חשיבות.

גדר חילוק מלאבות - מהות המלאבה שנעשית והשיבות תוצאתן במושכן

ועיקר גדל חילוק המלאכות, היינו, במה שהחצב האחת מלאכה נפרדת מחבירתה, כלומל ממהותם ומנלרטותם, ומהיותם במקכן. וזה חלוק לשני גדרים, האחל, במהות המלאכה, היינו, במה שהמלאכות שונות זה מזו, שמלאכה שהיא חלוקה במהותה הרי היא מלאכה נפרדת, והשני, בחשיבות הלבר המוגמר, וזה במלאכות הדומות שנחלקות משום חשיבות תולאתם. שאחי מלאכות הנלרטות לעשות שתיהם ככלי להגיע לתולאה סופית, וגם היו במקכן בלותו לופן, נחשבות למלאכות נפרדות. וכגדר הרלשון, היינו, מה שאמרו לזורע ושטע מלאכה לחת הן וכו', וכן מה שנחלקו רבי ור"י בשובט ומקקק, לרבי שבר לשובט בכלל מיסך וכו', ור"י חילק. וכגדר השני הוא מה שאמרו בזורה ושורר וכו', שלף שהם דומים כיון שהיו במקכן נחשבים לאחת, וכן בטותך ושם שאמרו שלף שהיו במקכן, כיון שאינם חשובים ככלל שעני לוכל פהו בלא בחישה, אין חשוב להיחלק משם. וכן במה שאמרו למולה טורך עיבור הוא, ושלף שמולה הוא שלב מוקשם, הרי ככלל מעבד שהוא טורך עיבור, ושלף להוה במקכן אין נחצב תולאת מליחה, כיון שהיא עיבור, ויש לחריה עוד עיבור, הרי שלף שהעושה לותה לבדו חייב שהיא תולאה חשובה, אין היא חשובה ביחס למעבד והיא כשלב מוקשם שלו. ומלאכות שהן דומות ועשים בהעלם אחל אין חייב אלא אחת, ומשמע זה שלף למי שמחייב על שם ותולאה שלו

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 44px מתוך (16%) 269px. פסקה אחרונה: "ועיקר גדר חילוק המלאכות, היינו, במה שתחשב האחת מלא...".

מיקום הבעיה: x=121, y=13697, w=269, h=912

מלאכות יצירה

גדרי מלאכות של יצירה חדשה - התעסקות בכתיבה עצמה והחומר והעיר באמצעי בעלמא

ישנם מלאכות שיש בהם יצירה חדשה שאין היא יחס למילות הקולמת מלבד מה שלא היתה בו ולגומא מלאכת כתיבה שאין מתמעות במלאכת כתיבה להפיכת דיו לדבר כתוב או הנייר לדבר שכתוב עליו אלא עצם הילירה של דבר כתוב, והייט, שכתיבה אינה תוספת חשיבות בדיו או בנייר ואין מלאכת כתיבה חשובה בגלל שנעשה בדיו שיטי מתמעותי, אלא הדיו הוא רק למלעי לכתיבה, והכתיבה היא עצם טרת האות או הסימן שיש לה מתמעות קריאה, וכיון שכך במלאכה זו ההתעסקות במעשה היא בכתיבה עצמה ולא בדיו. ומזה יצאו גם חילוקי דינים הנוגעים להתעסקות שיהיו נוגעים אך ורק להתעסקות בכתיבה, ושאר התעסקות, היינו, החומר שבו נכתב ומקום הכתב יחשבו רק כלמלעי ולא חלק מעצם המלאכה[א].

מלאכות יצירת מצב חדש בחפץ

מלאכות של יצירת מצב חדש - החדרת מצב בדבר קיים בבחינה אוכל מסוימת

צורה לחלק של מלאכות שבהן היא יצירת מצב חדש בדבר, והייט, שהמלאת המלאכה היא לא עצם יצירת דבר חדש כי הדבר לעצמו חשוב גם לפני שלא היה חילוק מצב של דבר קיים, שהיה דבר שנמצא במצב מסוים וכעת הוא במצב אחר, וההתעסקות הוא בדבר לשנות מצבו ולא בעצם יצירת המצב כי המצב, הוא רק חשיבות בדבר, והדבר הרי היה וחשיבות הדבר נבעה מהדבר עצמו, ולגומא מלאכת בורר שהרי לפני ואחרי המעשה האוכל נחשב אוכל והפסולת לפסולת אלא שהאוכל נמצא במצב שהוא מעורב וע"י המעשה האוכל מבורר, שהדבר עצמו שהוא אוכל לא השתנה, אלא שנוספה לו חשיבות שהוא מבורר.

ובמלאכה המלוכה

התעסקות בתוצאה בחומץ קיום - תלות המצב החדש בקיום הדבר והחומץ המבורר לשימוש

כזו התעסקות במלאכה טולה את ההתעסקות בחפץ, ולינים הנוגעים להתעסקות יהיו נוגעים לף לחפץ עצמו לפני השינוי, שהרי המלאכה היא מלאכה בחפץ קיים, וכיון שהמלאכה נוגעת למצב הקודם יהיה חשיבות המצב לא רק בעצם קיומו אלא ניחם לדבר, והייט, שבסוג המלאכות הקודם שהוא עצם יצירת הדבר החדש, חשיבות קיומו תהיה רק כמה שנוגע למילותו, וכלומא שלמרנו במלאכת כתיבה שיהיה הכתב מתקיים, אך לא יהיה פחות מתמעות קיום כמה שלעת הכותב למחוק את הכתב, שהרי זה מעשה חדש, אבל במלאכות שהוא חילוק מצב בדבר הרי שהמצב תלוי בדבר, וכיון שהמלאכה נעשית בדבר יהיה מתמעות מה מחשבת הדבר אם להתקיים ואם לא, ואפנם ניחם למצב עלמו שהוא החילוק לא יהיה מתמעות מה שחושב שלא יתקיים, וכלומא שלמרנו שיכרור מתוך מחשבה לערב לאחר כך, אך ניחם לדבר עלמו יהיה מתמעות מה שהוא מתקיים, שהרי המצב הוא חשיבות הדבר ואם הדבר עלמו לא עשוי להתקיים לא יהיה חשיבות במצב[ב].

גדר בורר בתוספת חבוטת מוכנות - ברירה יצירת חבוטה חדשה בדבר עבור ולא בממחר

וביתר ביאור במה שמלמנו במלאכת בורר שבבירה הנעשית ע"י פיזור התערובת (וליקוטה) לא נחשבת מלאכה, וביאור כנ"ל כי אין גדר מלאכת בורר ניחם להטונה הקיימת בחפץ שיש מלאכה בשינוי מצבה, והייט, שיש תכונה מוכנת שבדבר בורר מוכן לזה, ודבר שאינו מוכן לזה, שאז יש לחייב לף במפזר שהרי גדר המצב הוא התערובת, וגדר ברירה הוא שינוי ממצב התערובת לבחינה, ובגדר זה יחסר לף עירוב (ולא בעינן לבם), אלא גדר המלאכה הוא תוספת תכונה בחפץ ועילויו, וזה מצב בדבר הוא ילירת תכונה

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור ימני: 71px מתוך (26%) 269px. פסקה אחרונה: "צורה אחרת של מלאכות שבת היא יצירת מצב חדש בדבר, וה...".

מיקום הבעיה: x=404, y=14829, w=269, h=725

סיבה: (סיבה לא ידועה)

וע"כ לפ יהיה נחסב זהות המקום החלוקה לחלק המעשה (היינו, שאחס היה גדר המעשה במקום מסוים, הרי לפ נעשה מעשה זה מלפ בחלק מכלל מעשה ההולאה, שהמעשה במקום הרחקן נסתיים בעקירה ממנו, או בילוחה ממנו, והמעשה במקום השני נעשה בהכנסה מילוי או בהנחה בו, ולפ קרב זה מלפ זה), וכן לפ יהיה הפסק קיום מקום לחפץ כדי לחלק המעשה מקום לי המסכיומן (והיינו, שאם היה גדר המעשה שיהיו בסוג החשיבות שים לחפץ מחמת מיקומו, היה בעשם עקירתו או במעבר שעובר בהקום פטור כדי להפסיק החשיבות זו, ולין זה מעשה שיהיו מלפ סחירה וכיוצ וכלמוד), וכן לפ יהיה בהיות המעשה בשני טוחות חסרון שלפ נעשה בשת לחת (וכמו מה דחייב על הולאת שני חלחי שיעור, לפ שהמעשה היה בשני פעולות שונות כי ניחם למשמעות מיקום כללי, לין זה כדי חילוק כלמור).

ואם כנים הדברים הרי שלין המעשה לסור מקום מה שנעשה בחפץ, לפלפ מקום מה שנעשה במקומות, פלפ שלין שייך מעשה במקומות אם לפ ע"י החפץ.

מלאכה גרועה

והנה מלפט שכתבו הרחקונים על מלאכת הולאה שהיא מלאכה גרועה, והבילור בזה הוא, שכיון שהחפץ עלמו חשוב לעלמו בשני מלבי המקום, הרי שהשיטי ליט משמעות עילוי ניחם לחפץ, וכיון שהשיטי ליט חשוב לז גם ההתעסקות בו ליט חשובה. וזה שכתבו בבילור מה שהיא מלאכה גרועה שהרי מרה"י לרה"י מותר. והייט, שלמרות שלפ מקרה זה הוא שיטי מקומו של חפץ לעפ"כ ליט נחסר, ובהכרח הולאה ממקום למקום לין זה משמעותי לחשיבות חפץ, ול"כ לין ההתעסקות התעסקות במשמעותו של החפץ, והרי כל ההתעסקות היא רק בחפץ.

ואף שהולאת ההתעסקות היא הולאה חשובה שהרי חייבים עליה, לין חשיבות זו טובעת מעלם ההתעסקות שהרי ההתעסקות לפ יכרה לפ את החפץ ולפ את המקום, וההולאה החשובה כוללת רק שני חלה, וכמו מי שנתן גט ע"י שליח שלפ שבשלחי השליח לפ היה מעשה גירושין, לפ נחשיב לת השליח כעושה מעשה הגירושין, ולפ כלן חשיבות ההתעסקות שהיא העשיה של העושה לינה חלק מחשיבות ההולאה.

ותוספת ביאור חילוק מלאכת הולאה משאר מלאכות, שבשאר מלאכות שבת יש למלוא שיטי משמעות בחפץ, ולכן יחשב זה להולאה חשובה, ומשעשה שבזה יחשב כעשיית מלאכה. והייט, כי לממש עשייה לכשעלמה תחשב חפילו ללא הולאה, מכל עשייה שנאמר שים בה גם גדר ביטול מטרה היא רק עשייה שים בה הולאה, שלין עניין המטרה מטחת הגוף, שמטרה זו היא כלמלעי לחזור כח למלאכת שבת ימים, וזה הפך משמעות השבת שהיא תכלית, ונעשית לשם ה'. ללא משמעות מטרה החמרה שיהיה הדשם מונח, במשמעות שהוא מוכן כבר, ומטרה זו היא היפך עשיית מלאכה שהיא לעשות משהו תכליתי, שיהיה ההולאה הגרלית התכלית, והעשייה לוחה למלעי. וככל שתהיה ההולאה חשובה, כך תחשב העשייה לוחה היפך המטרה בשבת, שמשמעותה שהדשם כבר נמלא בתכלית. לך עשייה שלינה מבילה לילירה, לפ תבטל לת המטרה ולכילה ושתיה והנאה בשבת הם עשייה של תכלית, שהם במשמעות של שימוש במוכן כבר, והם עשייה של מטרה.[א]

ועפ"פ הרי שהגדרת השיטי היא ממשך למשך וממילא חלק ההתעסקות במלאכה תהיה לפ רק בהולאה ובחפץ לפלפ גם במשך הקודם והמשך העוכחי.

והנה כל זמך שיתרט הוא עשה מלילות המעשה להולאה שבה פועל הדשם, והיא כרקע שלינו משתנה כחלק ממעשה ההולאה. לך ההולאה הטוגעת לשיטי חפץ במובט המקומי היא חלק של המעשה.

א. וזה ושבאה השוטים כל מלאכות שבת בשטור אפר של עשטים מלאכה, וזה דולמן לכלילבו ממלאכת במשכן שבת בה בחפלים בהבעת

החילוק אירטור ההובאה מטשאר מלאכות - מגזרות שבת בהיות בהבלית תעשייה בלא יצירה אינה מלאכה

ההובאה במלאכה גרועה בראשונים - דיתר מרה"י לרה"י והשעדר עילוי בחפץ עצמו בה ובאה

השיבות הובאת ההחתעסקות בהובאה - השיבות הנעשייה אינה חלק מההובאה בשליחה במעשה הגבו

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 65px מתוך (24%) 269px. פסקה אחרונה: "והנה כל אשר ביארנו הוא נושא מציאות המעשה דהוצאה שב...".

מיקום הבעיה: x=121, y=19359, w=269, h=814

פרק 4 — כותרת 2 מספר 5 - רשויות

39 עמודים • 16 עמודים עם בעיות

עמוד 10 — 1 בעיות בעמוד זה

מקיומו העצמי, וכמו שכתוב הקיס את המשכן, שלפני כן לא היה המשכן, והוא פעולה בעצם היותו, ועל זה צריך לשון קיום. וכל גדר חפץ במקום והעברתו צריך לקומתו, וזה יהיה צריך פעולה בחפץ קיים, ובעל קומה צריכה המקום מלפשר קומתו.

דיני מקום

הנה כמו"ש כתבנו לעיל במשמעותו הצימוצית של מקום תנאי מקום ניתם להולמה יהיו חלק מהמשמעותו הצימוצית של המקום, ויש בזה שני גדרים גולל מרחב צימוצ והתחילות הצימוצית בכלל המרחב.

גודל מקום

הנה מלאנו ניתם להולמה כמה צישורי מקום, ויש לנו להגדירם כדאוי מחיזה משמעות מקום מקורם.

עשרה טפחים

גדר מה שגובה עשרה טפחים הוא מקום תפיסת רשות, וכן גובה מחיצות וגובה להחשיב מקום להיות נפרד מרשות שסביבו, ועוד כלולה, הוא מלימוד שלא ירדה שכינה לארץ ומלאנו שדיבר עימו מעל הכפורת שהיא גובה עשרה טפחים. והנה זה הגדר ליט מגדרי מקום ללא מגדרי תפיסת הקרקע לא לווידה שהחשב חלק מהקרקע, וממנו נלמד שצימוצ של לדם בקרקע הוא על גובה י', והייט, שעל י' טפחים נחשיב את צימוצ האדם כחלק מצימוצו בקרקע, ואפילו שיחבן צימוצ גם מעל י' טפחים לא יחשב זה כצימוצ בקרקע, אלא כצימוצ בלוויר. וכיון שאין הגדרת רשות אלא במקום, ואין מקום בלא קרקע, לא תחשב הרשות אלא על עשרה טפחים. וממילא אם נרצה להפריד רשויות אין לנו אלא להפריד את הקרקע שלהם, וזה יספיק מחיצה י' טפחים. ועל כן מקום עשרה טפחים יחשב כמקום נפרד ממקרקע שסביבותיו. וכיון שהוא גדר בקרקע לא תועיל מחיצה י' טפחים לאוסר רשות אם לא תתחיל מהקרקע.

ארבע אמות

גדר מה שמקום שביתת לדם הוא ד' אמות, וכן העברה היא ד' אמות, וכן צישור תל המתלקט עשרה הוא במרבע אמות, הוא מקום שצישור מקומו של לדם הוא מרבע אמות, ומה שהוא צישור מקומו של לדם מלאנו מחלוקת אם הוא ד' אמות. ואיך שלא יהיה הוא גדר בצימוצ לדם. וממילא יהיה צישור מקום צימוצ אחד של לדם ד' אמות, וכיון שעל עשרה טפחים נחשב הצימוצ כחלק מהקרקע, אם התל יתלקט עשרה בתוך מרבע לא יהיה חלק התל שמעל עשרה חלק מצימוצ אחד של החלק של הקרקע שלידו, ויחשב חלק זה של התל כנפרד מהקרקע. לך אם יתלקט עשרה ביותר ממרבע הרי שהוא מקום צימוצ עם הקרקע, וכן לכל לורך התל לפיכך יגיע לעשרה יהיה המשך צימוצ אחד עם הקרקע, כיון שהגולל הגדול ביותר של מקום צימוצ אחד הוא מרבע אמות, וכן לא תחשב העברה בה"ל בפחות מד' כיון שעל ד' לפשר שיש עליה שם צימוצ אחד במקום.

ארבעה טפחים

גדר מה שלריך שיהיו הרשויות בעלות גולל מקום של ד' על ד', וכן שלא יחשב עקירה והנחה אלא במקום ד', וכן שלא תחשב מחיצה אלא אם היא למקום ד', וכן לא יהיה פתח נחשב אלא אם הוא רחב ד', וחלון רחב וגבוה ד', כי יש לך מקום חשוב פחות מד' והגה אף שלא מלאנו שכתבנו זה לכלורה רוחב מרבעה הוא גם גדר בשם שהוא רוחב מרבעה כמו שמלינו במסכתין לענין פתח הולאת המת, והייט, שביחם לחפלים המונחים לא יחשבו כמונחים בחופן שיחשב שזה מקומם, אלא אם יהיו מונחים במקום שלרוויים להיאחר עליו מבחינת מה שימלאו עליו ולא יפלו ממנו, וזה גדר מקום ד', וזה בחופן כללי כיון שיש חפלים לקיים שיונחו גם במקום קטן יותר, וכן יש כאלה שלא יונחו אלא במקום גדול מזה, אבל ביחם לרוב חפלים לא יהיו מונחים בחופן המועיל אלא אם הם מונחים במקום ד'. ומשמעות מילת חשוב הוא שלרוי לקיום חוזר, אם לצימוצ, ואם לשאר לבריס. וכיון שכן לא יחשב מקום אם אלא אם הוא מקום הראוי להניח עליו חפלים, וכיון שאין מניחים חפלים אלא במקום ד' לא יחשב

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 125px מתוך 269px (46%). פסקה אחרונה: "גדר חפץ במקום והעברתו שייך לקומתו, ובזה יהיה שייך ...".

מיקום הבעיה: x=121, y=10299, w=269, h=71

הוא כגודל חלל המקום שהיה מלא בחמיצים שהוא גודל בית סלתיים, והייט, שכיון שלמדנו שהשכינה ב' שכינתו בתוך המקום, וכלכתיב ושכנתי בתוכם הרי לנו שמחיצות יכילו גודל כזה, הייט, להגדיל מה שנמצא בחללם כנמלא בתוכם. וא"כ מלמעט מהו גודל מקום שמחיצות יגדירוהו כמחצ מכח היות מכילים לותו. וע"כ שיעור שלא יחצב כשיעור הרצוי למחל לת חללו לשיעור מחל לם יהיה בתוך בית סלתיים יחצב למחל, מכח מחיצותיו, ויותר מזה לא. לך לם יהיה מיועד לשיעור לירה, יחצב למחל מיעוד שיעורו, כיון ששיעור זה הוא שיעור מחיל בכל הרצות, והייט, שיש לחלק בין שני סוגי יעוד שיעור, שיש שיעור שהוא למנע מחולק ביחס למקומות שמתמעטים בו בחפלים שונים, לך לף השיעור הגפרל הוא חלק משיעור שליו מחולק, והייט, שמי שיתמעט במקום שלא לשיעורי לירה הרי שכל מקום הוא מקום נפרל ביחס לשיעור. לך מי שיתמעט שיעורי לירה לא יהיה בשיעור הגפרל משמעות נפרלת, כי הכל תחת שם לירה יחצב ועל כן יחצב חלל הרצות לחל.

ט"ז אמה

שיעור ט"ז לאמה הטוגע לרוחב רה"ל, ונלמורכו (פלטית) הוא לין הגלמל משיעור רוחב הלרך שעשתה לת עגלות קרטי המקון, והשיעור שהם. ופיבת השיעור בזה שהוא שיעור שיעור שליו שיעור במקום מסויס ללא שיעור מעבר, שהיו העגלות עוברות ממקום למקום, שמקום הקרטים היה על העגלות, והם עברו בלרך. ולף שמלמעט שיעורים גדולים יותר ביחס לשיעור מעבר, זה שיעור הקטן ביותר. ומזה שלמעטים בן לוי שהיה עמהם נלמל שלף הוא שיעור בשיעור החלם במקום כמעבר. ולהבליל בין שיעור זה לשיעור של מרכע לאות נאמר, ששיעור מרכע לאות הוא שיעור לורך, כי הוא טוגע לשיעור מחל. לך שיעור רה"ל הוא שיעור של ריבוי, וע"כ נמלל בשיעור רוחב. והייט, כי שיעור לורך הוא שיעור שיעור של התחלה וסוף, והוא שיעור גדול. לך רה"ל אין לה משמעות של התחלה וסוף, כי היא משמעות מעבר. ולכן יהיה שיעורה ברוחב, שהוא שיעור שלשיו שיעור של להתפשטות קידוש ירק בכרם). (ובמק"מ כת' למולי יש כזה גדר של מרכע פעמים מרכע לאות).

גדר אורך ורוחב במקום ובשיעורים - אורך גדר והתמשכות ורוחב גדר תפיסת הרבר במקום

וביתר ביאור והגב גם זה נבאר לגדר לורך רוחב

בכל מקום הוא גדר התמקטות רבר, וגדר רוחב הוא גדר תפיסת רבר, ובכל שיעור יש לברר לם גדר משך לו גדר תפיסה, לבזה יאמר, לאם השיעור הוא גדר תפיסה, הרי שמשמעותו הוא הרבר עלמו, והוא שיעור המועט. לך לם הוא בגדר התמקטות, משמעותו הוא התפשטות, והוא שיעור המרוכה, וביותר לא יהיוספק. וכן ביחס למקום המקועל ע"י שיעור אחל לאורך ורוחב, יש לברר לם הוא בגדר לורך לו רוחב. שאם הוא שיעורו מכוכע הרי בהכרח שהוא גדר ברוחב, לך לם הוא שיעור רק לאורך לו רוחב, הרי שבהכרח לו שהוא שיעור מרחק, והוא שיעור המרוכה. לו שהוא שיעור תפיסה, והוא שיעור המועט. וכמו שמרכעה טפחים שהם שיעור המועט, ואמרכע אמות שהם שיעור המרוכה. כי שיעור אמרכעה טפחים הוא שיעור ברוחב, וכמו שמלמעט בחלון לעירוב וטומאה, וע"כ הוא שיעור המועט, והוא שיעור מכוכע. לך שיעור אמרכע הוא לשאר שיעור בלורך. וע"כ יבוא בכל מקום כשיעור המרוכה ובהתפשטות.

סדר השיבות שיטה מקום מרובע - אורך השוב ברוחב השוב לחזות שיטה ומקום נפרד

וסדר הלברים הוא שנמלא החיבות בלורך רבר, וכן נמלא ברוחבו, ולורך השוב ברוחב חשוב יחצב שטח, ושטח בעל משמעות לחילה לשאר יחצב מקום לעניין ההוא. ובסדר זה הרי גודל ליש גדר במקום שלא בשטח, והוא, מקום גודלו חשוב להיקרות שטח, והמעביר חפץ מרחק יותר משטח זה הרי הוא כמעביר משטח לשטח. וכל מקום שמליש שיעור שטח שהוא בלורך ורוחב שווים ולא יחצב גודל השטח בלם לא יהיו מרובעים, בהכרח שמקום שיעור זה הוא בלורך רבר, ומשמעות החיבותו כשטח הוא מה שהשטח הוא לורך השוב מקום כמות רוחב שלו, והרוחב הוא רק החיבות לאורך. וע"כ מלמעט בשיעורים שלו שהם שיעור גם לאורך רבר, וכמו במקום ל"ט שיעט ברוחב מחילה בלי לורך, ולבול ל"ט

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 78px מתוך (29%) 269px. פסקה אחרונה: "וסדר הדברים הוא שנמצא חשיבות באורך דבר, וכן נמצא ב...".

מיקום הבעיה: x=121, y=12564, w=269, h=917

אחידות המקום

ואחר שנתבאר כי אין מקום הוא גדר הנוגע מצד עצמו למקום, ר"ל לא יחשב מקום כמקום אלא עם הצטרפות בו יהיה אחיד, וכיון שאלו אמקום הנוגע אינו אלא כל' טפחים, ר"ל צריך שכל הל' טפחים יהיו מצטרפים צימוד אחד. אך אם לא יהיה המקום ראוי לצימוד כגון כאחד לא יחשב המקום אחד, ולא יהיה בו שיעור מקום. אך זה הגדר נוגע רק למה שיצטרפו בו בפועל, והייט, שאם הניח אדם חפץ במקום ל' אמיו אחיל לא יחשב שהניח בו. אבל מקום הנוגע לגדרי הנוגע אלא מחשב הנוגע אולא שיהיה בה מקום חשוב, כיון שאין הם נוגעים לצימוד בפועל, אלא ליעוד לצימוד, אם יהיה אפשר להצטרף במקום במופן אחיל ע"י שניח עליו דבר או בדרך אחרת יחשב המקום כרגיל, אפילו לא הניח עליו דבר. כיון שאין הרגיל נוגע בקרקע אלא בצימוד בו.

גדרי מציאות חפץ במקום

אחד שצריכנו את מצטעות המקום, יש לנו לבאר גדרי מה שנקרא חפץ במקום וכמו שכתבנו לעיל ישנם שלושה גדרים עיקריים בהיות חפץ במקום והוא המצטעות המלילותית הפשוטה מה שכל אלקיו נמצאים במקום ושהמקום מקיימם המצטעות השניה היא היות חפץ כדבר אחד במקום והמצטעות השלישית הוא היות חפץ במקום שהוא חלק ממקום גדול ויהיה מצטעות שהוא בתוך חלל המקום הגדול.

מקום

והנה שם מקום נמלאהו במצטעויות חלוקות, וחלוקתם העיקרית בשלוש, ונפרטם מהמצטעות היסודית ומעלה.

דבר שיש בו דבר לדבר, והייט, לא במצטעות שהמקום מקיים את הדבר כי אין קיום לדבר בלא מקום, אלא כגדר שפצרי, הייט, שיש לדבר להתקיים בו (כי אין דבר הנמלא במקום זה שוה מנמלא במקום אחר לגבי קיומו, ואין להחשיב זאת כקיום הדבר). והוא עיקר תכונת מקום בשונה מהפלים ובגדר חלל.

דבר שיש בו דבר

דבר המקיים לדבר. וזה שייך במקום שיש בו תוספת מצטעות מלבד עצם התקיימות דבר בו במקום היטה, שאין מטחת דבר מחוייבת מעצם קיומו. וזהו גדר במקום עלמו, אך ביחס לדבר שיש בו או שצריך שיהיה בו.

דבר המקיים דבר

דבר המוכן לקיום דברים. וזה שייך במקום שיש בו יכולת כללית לקיים בו דברים, וזה גדר במקום שיהיו קיום דברים הרבה.

דבר המוכן לקיום דברים

חפץ ומקומו

וכן הוא בשם חפץ ומקומו, שנמלאם במצטעויות חלוקות, וחלוקתם העיקרית בשלוש, ונפרטם מהמצטעות היסודית ומעלה.

חפץ הנמלא במקום. ולא במצטעות שהוא במקום שהם (זה ממצטעויות מקום), אלא במה שהוא במקום זה ולא אחר. ומצטעות זו היא ביחס לדבר אחר, וכמו ביחס לקיבת החפץ לדבר אחר. וזה לא יהיה מצטעת במקום אלא במה שהדבר האחר נמלא במקום הסמוך לו. וכן ביחס לצימוד בחפץ בתצמיח שאיט מעצם קיומו.

חפץ הנמצא במקום

חפץ הנמלא במקום מסוים, והייט, במה שיש במקום תוספת מצטעת מלבד מה שהוא מקום החפץ כזהות, וכמו מקום מטחת חפץ, וכלעיל במובן הצני של מקום. ויש בזה גדר מוכנת לקיבה הנ"ל, שבלא סיום המקום אין הקיבה שייכת אלא בזמנה. אבל בחפץ הנמלא במקום מסוים, הרי שצריך בו קיבה כמי שיתקרב אליו, שהוא קבוע וזה מתקרב.

חפץ הנמצא במקום מסוים

חפץ הנמלא במקום חשוב, והייט, במקום שהוא מוכן לקיום דברים. וזה גדר שהחפץ קבוע במקום, וכמו בשעת קיבה ממש, שהרי המקום חשוב לעלמו (וכמו ההבדל בין מי שמניח דבר מחוסר יכולת להחזיקו לזמן קצר, לבין מי שמניחו מחמת שאין

חפץ הנמצא במקום חשוב

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 88px מתוך (33%) 269px. פסקה אחרונה: "בפועל, והיינו, שאם הניח אדם חפץ במקום ד' שאינו אחי...".

מיקום הבעיה: x=121, y=13697, w=269, h=203

צורך אדם במקום

והנה כלומר לעיל עיקר הצורות מקום וחפץ הן ביחס לאדם, ויש לנו לפרט מצמעות אלו במובן זה, ונחל במקום, ונמלחהו במצמעויות חלוקות, וחלוקתם העיקרית בכלום, ונפרטם מהמצמעות היסודיות ומעלה.

חלל

מקום כחלל, וכגדר הרחקון במקום וביחס לאדם עלמו, היינו, מה שיש בו לאפשרות התקיימות, ובזה לא יהיה גדר במקום אלא במה שאינו מלא, שהמקום המלא יתחלהו ולא יאפשר קיומו. וזה שייך בטורך כמו הילוך (וביחס למוויר המאפשר מעבר ולא ביחס לקרקע שמהלך עליה).

מקום

מקום שתם, וכגדר הבני במקום וביחס לאדם עלמו, היינו, מה שיש בו תוספת על עלם התקיימותו בה, וזה שייך בטורך כמו חרן לרוץ (וביחס למה שהיא מאפשרת התקדמות, היינו, פסיעה), וקרקע לעמוד (היינו מה שהוא מתייחס עליה).

רשות

רשות, וכגדר הבליקי במקום וביחס לאדם עלמו, היינו, מה שמקום זה מוכן למילוי טורך שיש לאדם, וזה שייך בבני המוכנים הקודמים, או שיש בו קביעות לייקוטו ויהיה מוכן להילוך, או שיש בו תכונת שמאפשר התמים מקומי.

גדר מקום בקרקע בשלושה מנים - שטח, אורך, ורוחב, ומשמעות השטח בבולל ולעצמו

וכמש"ת גדר מקום ביחס לקרקע, היינו, שטחה, מוגדר בשלושה מובנים, לורכו, רוחבו, ושטחו. ולף שמוקג שטח נפרד ממוקגי לורך ורוחב, ויש בו מה שאין בהם, שאין גדרי לורך שלא בלורך וכו', לפל השטח הוא בכח לחד גם בלורך וגם ברוחב, וע"כ יהיה שייך להגדירו בלחת, שכל לורכו ורוחבו הוא משמעות לחת של שטח. לך רלה נא, כי גדרו הנ"ל אינו מבטל לת מוקגי לורך ורוחב, ולף השטח יש לו לורך ורוחב. ועל כן יבוא בשלושה גדרים, שטחו, לורכו, ורוחבו. ולכן מלמו שיהיה השטח מוגדר בשני גדרים. לחד, במשמעותו כשלל הלורך והרוחב, כמו אין ל"ט על ל"ט, שפירושו שיש בשטח זה שיעור רוחב ל"ט, ולף של"ט הוא שיעור ברוחב לבד, כשנרלה להגדיר שטח שיש לו כזה שיעור

כמות שטח, ולף שלמרכי מדידה נשתמש במוקגי לורך, לא יהיה זה גדר השטח עלמו, וכמו בשיעור בית שאתים שאינו שיעור בלורך לו רוחב השטח אלא בשטח עלמו, הייט, גודלו.

משמעויות קרקע בשני שטח המקום - קרקע מני השטח בלבד ונגזרותיה וחיבורן ע"י גדרי שטח

וקרקע זו משמעותה היא בשטח המקום, יען כי אין משמעות בקרקע כמליצת השימוש מלבד בפני שטחה. וע"כ יהיה שטח מקום גדר לשמון בו, וביחס ליאור שלף אמנם וכשם"כ שיעורי השטח אינם מוכרחים להיות בגדרי שטח עלמו, והם זה בגדרים כמותיים ביחס למשמעות בקרקע עלמה, לך עלם משמעות קרקע מוגדרת ע"י שטח, הייט, שאין קרקע הוא בכל נקודה ונקודה בשטח, וככשנגדיל גודל שטח הרי מוכח שיהיה לכל נקודה ונקודה גדר קרקע בפני עלמו, וכמש"כ הרי משמעות זו של קרקע היא בפני שטחה. ולף שיהיה השטח חלק מגוף עבה אין זה שייך לגדר קרקע כי קרקע היא פני השטח לבד, ומשום כך גם היותה נפרדת ומלוחלת תיבחן ע"י גדרי שטח, וזה לף שאין לשטח זה לבדו עמידה במלואות.

צורך האדם בחפץ

וכן בטורך האדם בחפץ שנמלחהו במצמעויות חלוקות, וחלוקתם העיקרית בכלום, ונפרטם (לף שיש מהם לא נמלחהו גדר בהוחה) מהמצמעות היסודיות ומעלה.

שימוש בילוי

שימוש בילוי, וזה שייך בטורך עבשווי, ובחפץ מתכלה, וכמו הרעב למוכל.

כלי תשמיש

כלי תמים, וזה שייך בטורך עתידי מסויים, ובחפץ הרלוי לזה, וכמו כלי מכילה.

אסיפת ממון

אסיפת ממון, וזה שייך בטורך עתידי שאינו מסויים, ובחפץ הרלוי להרבה לבריס, וכמו כסף לקנייה מכילה (או שווה כסף).

צורך האדם בחפץ ממוקם

והנה על לף האמור במצמעותם הנפרדת של חפץ ומקום בטורך האדם, ומה שיש בזה להגדירם כל חד לעלמו, תהיה מצמעותם כחד בגדר טסף על האמור, ונמלחם במצמעויות חלוקות,

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 90px מתוך (33%) 269px. פסקה אחרונה: "והנה על אף האמור במשמעותם הנפרדת של חפץ ומקום כצור...".

מיקום הבעיה: x=121, y=14829, w=269, h=912

חפץ זה, וממילא יוגדר מקום כדבר מהולק. וכן לעניין החפץ שכיון שמקום מוגדר בנפרד משאר מקומות מחמת משמעותו של האדם, הרי שחפץ שנמצא בו יוגדר כחפץ הנמצא במקום זה, וממילא יפרדו החפצים גם ביחס מקומם.

וכיון שמוצג חפץ מסויים הנמצא במקום מסויים הוא מוצג היחסי לאדם יוגדרו הם ע"פ האדם, והיינו, שלא יחשב דבר הנמצא במקום כנמצא במקום אלא כאשר יחשיב האדם את החפץ כרלוי למקום, וכן לא יחשב מקום להיות מקום חפץ, אלא אם יחשיב האדם את המקום כרלוי לחפץ, ומזה יוגדרו גדרי שיעור החפץ וכן שיעור המקום.

וכיון שמוצגי חפץ ומקום הוגדרו כבעלי משמעות נפרדת, יופרדו גם את מוצגם העצמי ויוגדר כך, שנוכל להגדיר מקום שהיה בו חפץ ועכשיו אינו במקום שהוא ריק מחפץ זה, וכן לגבי חפץ שחפץ זה יצא ממקום זה, וכיון שכך נוכל לומר שחפץ אחר הנמצא במקום זה כחפץ שנמצא במקומו הקודם של חפץ אחר, וכן חפץ הנמצא במקום זה כחפץ שאינו נמצא במקומו הקודם, והיינו, שיהיה למקום שם מקום בנפרד מהיות בו חפץ, וכן לחפץ יהיה שם מקום בנפרד מהיותו במקום.

מקום חפץ ושימושי האדם

והנה כל זה הוא רק ביחס האדם למשמעות מקום חפצים, לך ביחס לשימוש האדם בחפצים ובמקומות יוגדרו מקומות שימוש וחפצי שימוש ויחסיהם בתוכן אחר, והיינו, ביחס למקום שמקום המשמש לשימוש מסויים יחשב למקום וחפץ הנמצא בו יחשב כנמצא במקום, ומקום שאינו משמש לשימוש מסויים לא יחשב כמקום, וחפץ הנמצא בו יחשב כאין לו מקום. וכן לגבי השימוש תגדיר את המקום, שמקום המשמש לשימוש אחד יחשב למקום אחר, וחפץ הנע במקום זה יחשב שלא יצא ממקומו, ומקום שאינו משמש לשימוש אחד לא יחשב מקום אחר וחפץ הנע במקום זה יחשב שלא ממקומו, וכן ביחס בין מקומות אלו שמקומות בעלי שימושים נפרדים יחשבו למקומות נפרדים.

וכן ביחס לשימוש האדם שמשמש במקום הנחשב שימוש אחיד יגדיר את המקום הנ"ל כמקום אחד, וחפץ הנע במקום זה לא יחשב כיצא ממקום.

והנה אין כוונתנו שביחס השימוש יבטל את המשמעות המוקדמת שיש לחפץ ומקום ביחס ביניהם, וביחס לאדם, וכן שמשמעות זו לא תבטל את המשמעות המוקדמת שיש למקום וחפץ, והיחס ביניהם בלבד, אלא הם רובדים נפרדים שמשמעותם הנוספת נוגעת רק לרובד הנבוה מהם.

והנה שנוסף בחינת מילות אלו מגדירות משמעויות שונות במקום וחפץ. א. מילות חפץ ומקום והיחס ביניהם מגדיר את המשמעות של חפץ הנמצא במקום ושל מקום המכיל חפץ. ב. מילות חפץ מקום והאדם והיחס ביניהם מגדיר את המשמעות של חפצים נפרדים הנמצאים במקומות נפרדים. ג. מילות חפץ מקום ושימוש והיחס ביניהם מגדיר את המשמעות של חפצים מסויימים במקומות מאוחדים.

חילוקי רשויות

רשויות, ר' - (ביב) - גדר הכולל ריבוי רשויות במרחבי - חילוק גדרים במקום וכרשות ובבל אחר בקיומו ובמרחבו

הנה במה שאמרה תורה שלא להוציא מרשות לרשות יש לשמוע גדר הכולל כל הרשויות הנפרדות לעצמם (היינו, שגדרם ברשויות אינו כחלק ממשמעות שיש בכל הרשויות יחד) לגבי מעשה הוצאה, וגדר כולל שיש למצוא בהם הוא במה שהם מקום המשמש ליעוד, וחילוק הרשויות בגדר זה הוא בשני גדרים, האחד, בגדרם כמקום. והשני, בגדרם ממה שאינו. ובנפרדותו, בהבדלת מקום ממשנהו. וכן בגדרם כרשות, בקיומה, בהבדלת מקום המיועד לאיזה דבר ממה שאינו, ובנפרדותה, בהבדלת יעודם אזה לשימוש זה ומשנהו לאחר.

ונמצאם כולם בחרבע הרשויות של שבת, שהי"ו היא מקום ומיועדת לשימוש (תשמיש

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 33px מתוך (12%) 269px. פסקה אחרונה: "ונמצאם כולם בארבע רשויות של שבת, שרה"י היא מקום ומ...". מכילה סוגריים () — ייתכן שזה גורם לדלילות.

מיקום הבעיה: x=121, y=17810, w=269, h=200

החכמים ז"ל. ומעתה נאמר שקף הטורך בהפרדת מקומות לטורך המזבח רשות, סיבתו, מהיות מקומות מיועדים לענייניים שונים, השוני (המלוי והמְלוּי) מחייב הבדלה בין לחד למשנהו על מנת לשמר כל מקום כמקום השימוש המסויים, ושיהיו מוגדרים לעצמם כמיועדים לשימוש מסויים זה ולא זה, ופשוט. ועפ"ז נעטרך לדון בע"ה בכל עניין בגדרי השימוש שלו, ועי"ז, על מהות המקום הנגדך לשימוש זה ועל גדרי המקום (טרם הגדרת היעוד).

שני מרכיבים המשמשים על הרשות - מבנה ממשי בשטח צורניה מול אומר השימוש בה

והנה מלשון בדיני רשות שני מרכיבים לשם מפעיים על לופי הרשות. חלקם יפעיעו על עיקר דין התורה לרשות היחיד, הרבים ומקום פטור, וחלקם יפעיעו רק על דינים לרבנן כמו כרמלית, ודינים הטבעים מתקנת עירובי חצרות. האחד, הוא מבנה הרשות הממקי, היינו, הגודל (גובה, מרחב), גילוי שלם לדיה (מרבעה לדדים, תקרה, וקרקע). והשני, הוא לופי השימוש שברשות, היינו, סוג השימוש (נוח, מיוחד, תדיר, לטוע, למוויר שהוא לו, למוכר, חוסר שימוש, ועוד), סוג המשתמשים (יחיד, רבים, שותפים, חורחים, גזלנים, ועוד).

(ומע"פ שכלמור ביסוד כל הדינים והגדרים המשתנים מונח לופי השימוש, והגדרים נקבעו על פיו, בין ע"י שיעורים מהלכה למשה מסיני, ובין ע"י קביעת חכמינו ברוחב ועומק דעתם וברוח הקודש, עדיין יש לנו להלק בין הלה שמוספעים מלופי השימוש כלופן יפיר לבין הלה שבבר הועמדו לשיעורים קבועים.)

גדרי רשויות קודמים לצורת מקומן - רה"י ורה"ר עומדות לעצמן ודיני צורתן התאמה להן

והנה שיהיו חילוקי רשויות בטורתם ובשימושם, גדרי רה"ר ורה"י החלוקים ביניהם טבעים מטורת מקומם, שלף רשות בעלת מחיטות יש למטה שתחשב רה"ר, ולף רה"י בעל גובל טז' למה תחשב רה"י, כי דינים הטוגעים לטורת הרשויות ליינה גדר הרשות עלמה ולין גדרה טבע מטורתה, אלא בהיפך שגדר הרשות עומד לעלמו, ודיני טורת הרשות הם התאמה לגדר זה. שרה"י עלמה יש לה משמעות לף בלא תגויה, אלא שלהגדיר מקום כרה"י לטו נדרשים שיהיו לו מחיטות וכו', וכן רה"ר להגדיר מקום בשמה

חילוקי השימושים הכלליים ברשויות התורה ומדרבנן

ארבע רשויות בחילוקי השימושים הכלליים - שימוש היחיד, שימוש הרבים, מקום פטור, וכרמלית

והנה חילוקי השימושים הכלליים הנזכרים הם: א. שימוש היחיד שמקומו נקרא בכל מקום רשות היחיד. ב. שימוש הרבים שמקומו נקרא בכל מקום רשות הרבים. ג. ושימוש שלישי לחד מאלו ליש נחשב שימוש להגדיר מקומו על פיו, וכן מקום שלישי ראוי לשימוש (שאין יכול להגדיר לוקו כלחד מן משני הרשויות השימושיות שכוחם מלופי שימושם), ומקומו נקרא מקום פטור. ד. עוד רשות לחת מדברי חז"ל היא כרמלית, שהחשיבוה בתנאיה המסויימים כרשות נפרדת. (ולא מלאנו לו הגדרה שימושית לחידה, ולפשר שנתנו לו לכמים הגדרה רק ע"פ תנאי מקום הממקי. וכן שם כרמלית ניתן כהגדרה לשיורית (לעניין הולאה וטילטול בתוכו) למקומות שלישי מהוקנים כתקנת חז"ל. ובלי שייכות לגדרים המבניים של כרמלית).

רשות כמקום שימוש

וביאור ללוקה זו, כי משמעות רשות כמקום שימוש, היינו, שגדרי מקום הרגילים יגדילו מקום של לבד רק לם נמלא בו, ורק ביחס לחפץ מסויים. לבל רשות משמעה מקום שהוא מיועד לשימוש. ויש בזה שני שיטים מגדר מקום, גם שלישי מיועד לחפץ מסויים ולא לשימוש. וגם שהוא ליש מוגדר ע"י שימוש בפועל ולא ע"י יעודו לשימוש.

והנה מלחר לגדר רשות טבע ממשמעות מלילות מקום ביחס לשימוש האדם, וכמ"ש לעיל שמקום המיועד לשימוש מסויים יחשב כרשות נפרדת ומקום לחר. וביחס לזה נמלא שלושה מיני רשויות.

(ואין מקום פטור מהן, לחר שלישי מוגדר ביחס ליעוד שימושו (או לחוסר יעוד ככרמלית), ולא בהיעדר האפשרות להיות בעל יעוד כל שהו.)

רשויות - 7 = (8.21 8.20 8.19) + גדר מקום רשות וחנאיו + מקום המבדיל ומקום דבר, קרקע ורוחב

והנה כמש"כ בגדר מקום המוזכר בדינים ללו, ליש למלוא בו שני גדרים. האחד, מקום שלעלמו, היינו, מה שיכול להכיל לבדים. והשני, מקום של

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור ימני: 77px מתוך (28%) 269px. פסקה אחרונה: "והנה שיהיו חילוקי רשויות בצורתם ובשימושם, גדרי רה"...".

מיקום הבעיה: x=404, y=19359, w=269, h=920

ומקום מעבר הוא לרעי, ואין מקומותו חלק במקום שעובר בו, וע"כ יהיה טובע מזה גדל חפצים המונחים ברשויות אלו, שכבר הגמלא בהי"י עומד לשימוש במקומו, וכבר הגמלא בהי"ר עומד להעבירו. שמשום בהי"ר הוא שימוש למעלי, ושימוש בהי"י הוא שימוש תכליתי.

והיינו, שכיון שהי"ר היא המשמשת כמעבר לרשויות אחרות אין בה מקום להיטוח לכרים, אלא למהלכים של כברים, ואם יונח בה לכר לא יוגדל זה כמקומו של לכר. לך הי"י שהיא לשימוש לכר המונח בה יחשב הלכר כנמלא בכל המקום, וכן לא יהיה בה מקום למעבר, ואם יעבור בה לכר לא יחשב כלכר שהתקלס.

המבנה הממשי של רשות היחיד.

מצאנו כמה דינים הנוגעים למבנה הממשי של רשות היחיד והמפקידות ליטר לוחו עיקר הדינים מחולקים לשתי קטגוריות: ת. הדין העיקרי של רשות היחיד היא שתהיה גדולה לעלמה. ב. דין נוסף הוא שתהיה בגודל הרלוי לשימוש, ודין זה הוא דין כללי הנוגע לכל מקום שנרצה שיהיה רלוי לשימוש. וכן מלמד דין שרשות היחיד עולה על הרקיע.

דין שתהיה גדורה לעצמה.

דין רשות היחיד שתהיה גדולה לעלמה היינו בכמה מקומות, ומקרה הפשוט הוא שגדולה במחיצות, ומנסם בברייתא דל' רשויות הובאו שני מקרי רשות היחיד לחכים, וסה"כ שלושה והם: ת. חכין שהוא עמוק עשרה (גידוד) ורחב לרבעה על לרבעה (שם מקום). ב. וכן תל שהוא גבוה עשרה (גידוד) ורחב לרבעה על לרבעה. ג. עוד דין בו רשות נקרלת גדולה הוא כשיש לה מחיצות (גדר דקה הסובבת את המקום הגדלה), והנה למרות שלהגדיר מקום לריך שיהיה גדול להחלטין, מלמד שלא לריך שיהיו מחיצות ממש שסוגרות את כל המקום.

כהקדמה לסוגי ההגדלה של רשות היחיד, יש להלך בין גידול לסרך הרחקת מפריע מסויים, שגידול זה הוא חלק מעיקרי דין הרשות, לבין שחיוב מהייחס למפריע מסויים, ולכן גידול זה הוא חלק מעלם ההגדלה של הרשות.

תל

והנה בשתי הסוגיאות הרלשונות שמלמד, הייט חכין, וגדל (וכלמור שהן בלבד הובאו כדוגמה לרשות היחיד בכל מקום. ע' בריתת הג"ל (שבת ו.)) נלמה שאין לנו למיכים לגיני מחיצות, שכן הרשות מוגדרת לעלמה, ואינה מופרעת ע"י רשויות אחרות. ועדיין יש להלך בין המקרה הרלשון, בו יהנם גבוהות בהרים מכל לידי הרשות הרלויה לשימוש (מלבד תקרה), לעומת המקרה השני, בו לכלורה יש למנם גבוהות כלפי חוץ, אבל לא גבוהות כלפי פנים, שכן אין לחל גבוהות במקום השימוש, שהוא על גבי התל.

ואמנם יש למלוא גדר זה בתל, שם נבחר גדל גבול שלמדנו בלופ"ל, והייט, שלמד שהמושג גבוהות אין לטיעות מוחלטת, (וכמו בחכין בה לידי החכין נתקלים בגבוהות של קרקע) אלא גבוהות שימוש, ומקום שהוא גבוה עשרה טפחים סביבותיו (בגובה) גבוהים ע"י חוסר היכולת להשתמש בסביבותיו ללא קרקע קרובה, לך לזה נלטרך להוסיף שהשימוש מעל עשרה טפחים אין נקרל שימוש (או לפחות אין נקרל שימוש במקום בעל קרקע).

חריץ

והנה חכין, על לף שנרלה שהיה לפשר להכליל את גבוהותיו בגיני מחיצות (דקות), עדיין יש להלך שכן מחיצות חוללות את כל מקום השימוש בגובה עשרה טפחים, משל"כ בחכין בו הטפח הרלשון חוץ רק בטפח אחד של קרקע וכן הלמה, וזה ל"ב, אלא יוסווה הין מחיצות לזה, ויש לומר שהשימוש בטפח הרלשון אין שימוש לרך קרקע, והיכולת לחבר בין שימוש הקרקע של רשות הרבים שעברת לרך כל לותם עשרה טפחים, ולם למנם שימוש בתוך עשרה טפחים נחשב כשימוש בקרקע בכל מקום, כלן שהעיכוב הוא הין קרקע לקרקע לולי לריך עיכוב שווה גובה.

מחיצה

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 30px מתוך (11%) 269px. פסקה אחרונה: "והנה במקרה שהרשות גדורה ע"י מחיצות (דקות) ובגדר מח...". מכילה סוגריים () — ייתכן שזה גורם לדלילות.

מיקום הבעיה: x=121, y=23890, w=269, h=919

הגידול מתייחס ליכולת הכר שלהם, ופרלה לחסרון בכבר קיים, ועוד יכותר בע"ה).

ועכ"פ נאמר שיצטט שלושה הבחנות בזה, האחד, מספר הלדלים. השני, מספר בעיות העירוב. והשלישי, מספר המחיצות הממשיות ולורתם הגלרטות לגדור את הלדלים הגלרכים.

הגדרת ארבעה צדדי המקום - ארבעה צדדי השמצעת עירוב המקלקלים את הגדרת המקום

והנה עיקר עניין מרכבה לדלים נגדיר ע"פ האמור, שהגיזה של מקום (הכולל את כל לדליו ומהותו) מן האוץ הוא מחולק למרכבה לדלים, והייט, שיצטט מרכבה לדלים מהם ניתן להשפיע עירוב על מקום, והמקום מוצפע ע"י מרכבת לדליו, וכל לד מצפיע בחופן טולל על כל הלדלים, ועל כל המקום בהגדרתו, והייט, על לפ שבעייתי העירוב לחת היא, והיא חוסר הגדרת המקום לעצמו, לכל חיבור לותו מקום ושאפשר שיתערב, מחולק למרכבה חלקים שיוגדרו כל לחל לעצמו לדיניו הנוגעים ללד לחל (והלישי בזה גדר דין עומד מרובה כלד לחל, ודין פרוץ במילותו, ועוד) ויצפיעו בחופן טולל על כל הלדלים המצפיעים על מהותו של המקום הטולל והלחל. והייט שלין חלקי העירוב המערבים לת המקום הגדרה להגדרה מערבים לותו מקום היותם מערבים בכח ומקלקלים בחיוב, אלא מהיות הצטוח בלתי מתגדר בהיות החלקים המערבים קיימים.

ומזה יש לשמוע שמרכבה לדלים האמורים אינם גדר אלא במקום עצמו שמכיל מרכבה לדלי עירוב (וכמו שהקדמנו עירוב הוא דין המתייחס אל שני לדלי העירוב מבחינתו של לד לחד), ולא כמו שיש שרצו לומן, שם דין מרכבה לדלי עירוב נאמר במקום, שלכל מקום יש מרכבה לדלים, או שהמקום הוא לחד ומרכבה לדלים מתייחסים לבוחות המערבים, וזה ליט ע"פ האמור, שלין כאן שני דינים, דין המקום להיות מוגדר לעצמו, ודין המקום שלא יהיה מעורב ע"י זולתו, אלא הכל דין לחד שיהיה המקום מוגדר לעצמו ולתשמישו וכל הנ"ל מצפיעים רק על חלק זה, והוא היות המקום נאמר מוגדר לעצמו, ומ"כ

והנה בעניין לדלי המקום, יש לנו לומן לוך נתחב לת הלדלים האמיתיים של הרשות האמורה להתגדר בהם, שהרי כשיש לרכב מחיצות שלמות, אין לנו טורך להגדיל לת מיקום הלדלים כלפי הלדלים האמיתיים, שמכל מקום הרי הרשות גדורה לעצמה, לבל הרי כמו שהתבטו ישנם דינים המתייחסים לכל לד בנפרד, ובאם לא נגדיל לת לדלי העירוב לפני שנתייחס לטורת המחיצות במקרה מסויים, לא טוכל להעת האם מלוכר בלד לחד, שהעומד מרובה בו ושאר המחיצות יכרות, או בשלושה לדלים, שלחד מהם פרוץ במילותו ושאר המחיצה הנותרת מתעקמת, ופתחה בקרן זווית לא לאמרינן, וכן במקרה שלא כל לדליה של הרשות שווים בגודלם, וכמו ברשות מלבנית שאני לדליה קלרים מן השניים האחרים, וברשות משולשת וכו'. ובדיני ריבוע העיר לגבי תחומין, מלאנו שמתחשבים לפי רוחות העולם, ולא מלאנו זאת לגבי מחיצות רשות היחיד, ולף בזאת נרחה לומר כלשעיל שדין מרכבה לדלים נאמר רק ביחס לרשות עלמה, ולהגדרתה העלמית, וכיוון שכן הרי שיהיו גדרים המעמידים לת הלדלים שאינם מתייחסים לדלים לאמיתיים וקבועים, אלא רק ליכולת להכליל לת הרשות לעלמה ולהגדירה, וממין כללים אלו הם הסימטריה הפנימית של הרשות והיכולת להגדיל אותה כגדורה, ודוק.

הרישוב צדדי רשות היחיד - הגדרת צדדי הרשות לפי גדרה הפנימי

והנה היות בעיית העירוב קיימת מכל לדליו שהם מרכבה, וכמו שהקדמנו שיצטה מחלוקת כמה לדלים מהווים בעיה וחסרון בהגדרת המקום לעלמו, ר"ל יש לנו לסגור לת כל לדליו הגורמים לת היותו מוגדר. והנה יצטה מחלוקת טספת כמה לדלים נלרכים להיות נחלצים ע"מ להגדיל לת המקום, והנה מחילה לחת וולתי לא תגדור לת המקום כיון שאין לה לפיטו יכולת להגדיל ריבוע מקום או כל מקום סגור, שלף שם נאמר שיש לה יכולת להגדיל עוד שני לדלים ע"י קטותיה אין זה הגדרה שאין להם סוף לדלים אלא כיון שאין מגדירה לת הלד הרביעי. והנה מרכבה מחילות וולתי יגדילו לת לדלי המקום כמוגדר, כיון שחוללים לת כל חלקי העירוב, ויש להסתפק

מחלוקת בכמה צדדים מצרכים להחצין - הגדרת קצוות המחיצות בשותפים ובשלוש למגדרת חלקי העירוב המצרכים

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור ימני: 87px מתוך (32%) 269px. פסקה אחרונה: "ומזה יש לשמוע שארבעה צדדים האמורים אינם גדר אלא במ...". מכילה סוגריים () — ייתכן שזה גורם לדלילות.

מיקום הבעיה: x=404, y=26155, w=269, h=917

sparse-line-in-column | LOW | סוג: `sparse-line-in-column` | עמוד 25 | פרק 4

סיבה: (סיבה לא ידועה)

שהמוכס על ידי הם עמהם מלילם, ועל ידי קלוחיהם שיגדילו את שני הלדים הנותרים של המקום, (וכן שים לנו להבין שאף על פי שאנו מומחים שקלוחיהם מגדילים את שאר הלדים הם לים חופלים אותו), והנה בלם ישנם שלש מחילות ים שלשה לדים ולחי מוגלרים ולף הלל הרביעי מוגדל מכח שני המחילות הגדולות אותו בשני קלוחיהם (וכדלעיל).

בדרור גדר מילוש במחיצות הרשות - מריצה רצופה מעבר לעבר המבטלת יכולת שימוש המחיצות הקיימות

והנה מלבד מה שכל אחד מחלקי העיבוב, הייט, הלדים מהווים בעיה בהיותם פולים את השטח הגדלה ישנו מושג שנקרא פילוק, והייט, שבלם שני לדים פולים לשטח הגדלה מכיוונים המתחברים בפרילתם (והמוגדר ע"י דרכי השימוש, הילוך וכו') מוגדר השטח כמפולג על ידם והנה יש לומן הלם הוא מקום היות כל לל פורן על הלל שממולו (ויש להגדילו יותר מאשר פילגה המהווה ביעותא בהגדרה אלא היא מבטלת את עלם היכולת של מקום זה להשתמש גם בשאר המחילות הקיימות) או מקום שיש שני לדים פתוחים והרי השטח פרוץ משני כיוונים אלו לא יקרא מוגדר מלדיו ויו.

דין שתהיה ראויה לשימוש

דין מרבעה על מרבעה הוא דין בכל מקום שיקרא רשות ע"י שיהיה ראוי לשימוש. וכן הא לבעיון לויב עשרה טפחים גובה.

דין שעולה עד הרקיע

בונוע לכל שלש הרשויות שהם מן התורה אלאו שנפרטו ביניהם לגבי על כמה גובה מקרקע המקום, יהשב המוויב כשייך לרשות הקיימת על הקרקע, וברשות היחיד נאמר שהמוויב על הרקיע נחשב חלק מהרשות הקיימת על הקרקע.

רשות היחיד עולה עד לרקיע - בה עשרה טפחים התחתונים להחיל דיני הרשות בגובהה

ויש להבין שהרי גם ברשות היחיד ישנם דינים מסויימים המתייחסים רק לעשרה טפחים התחתונים שלו, כמו שלריך שיהא גדול רק בעשרה הטפחים התחתונים שלו, ולף לגבי מי למרינן עומד מרובה בערב, העומד והפרוץ ממוקמים רק בעשרה הטפחים התחתונים, וכמו שבימרנו לעיל אין לומר שזה חלק מהטרך לגדול היחיד, לא מלאנו שילטרנו יותר מעשרה טפחים בגלל שקניהם עולים על הרקיע, ובהכרח שאין זה אין שרשות היחיד היא לחילה לכל גובהה, אלא רק שהרשות העיקרית הגמלאת תוך עשרה טפחים בכוחה להחיל את דיניה לכל גובהה.

גג בבית מקורה ברשות היחיד - החלוק תשמיש הגג מהבית ואיסור ביתוך בומתא ושחרא

ומעתה יש לנו לדון בבית מקורה, שהיה לומר שהתקמים הגמלא על גבי הבית (גג) אינו חלק מהרשות שתחתיו, ולא יחול עליו אין רשות היחיד עולה על הרקיע (אלא שם כן יש בו דין גוד לסיק מהיכתא שאז המחילות גודלות אותו בשפרד ובלי שייכות לבית שתחתיו), ולף שים מי שסובר שלף בכהאי גוונא למרינן רשות היחיד עולה על הרקיע, הרי לף הוא מולה שאם נפרץ במילואו לכרמלית נאסר, ומאי שנא מכל חרין שעולה על הרקיע לף על פי שהוא פרוץ למעלה בלוויכו לרשות הרבים, ואע"פ שהיה לתרץ שבלאן האוויר אינו מיועד לשימוש לחיל עם שימושי הקרקע של רשות הרבים, שהיא קרקע והוא לוויב, וקרקע גדול עשרה טפחים, היא הטעמא, אלא יהיה דין עולה על הרקיע, אם השמיעו התחלק מסיבתו שהיא הקרקע, ע"י קרקע לחרת, ועיין לה, שבכרמלית אנו לומרים שלף שלוויב כרמלית הוא על עשרה טפחים, הרי אם נחלק האוויב ע"י קרקע חלשה, תהיה הקרקע גובה חלש לחיקוב דין כרמלית על עשרה טפחים, אלא לומר שכך הוא בכל רשות הרבים שיש לה למעלה עז' אמה ושלר ליניה.

והנה, מלאנו עוד בדין גג שמתמעי רשות הרבים המשתמשים בו בטומתו ושוללת, לוסרים אותו לבעליו, אע"פ שרשות הרבים על עשרה טפחים, וגג זה גבוה עשרה (ע"ש), ורשות היחיד עולה על הרקיע, ואיסור זה נפתר ע"י העמלת סולם בין הבית (או החלר) לבין הגג, ולא נתברר גדל תיקוט לגבי השתמשות הרבים האוסרת בטומתו ושוללת.

ההגדרה השימושית של רשות היחיד.

רשות היחיד מוגדרת כמיועדת לשימושים פרטיים ולמשתמשים פרטיים, ומלאנו שישנם כמה וכמה סוגים של שימושים שנשבים שימושי רשות היחיד, והם מחולקים ע"פ מקומות שהיו יעודים ולהם לופי שימושי מסוים, נאמר

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 130px מתוך (48%) 269px. פסקה אחרונה: "שלא מצאנו שחילוקים אלו ישפיעו על דין תורה להחשיבם ...".

מיקום הבעיה: x=121, y=27287, w=269, h=920

הגדרות שימושיות ברשות היחיד – אחד בית, חצר, מבוי, גג, קרפף, מוקצה, דירה

ואלו הם והגדרותיהם לשימושם:

בית

בית. מקום מיוחד ליחידים המיועד לשימוש לטוע, דיים מיוחדים ניתנו לכלים שמבתו במוטו, ולוויהו נחשב כמלא.

חצר

חצר. מקום שאינו מיוחד רק למדם אחד אלא לכמה מנשים בשותפות, (אפילו אחד שמייכת בפועל לאדם אחד עדיין היא מוגדרת כבית המיועד ליחידים מעצם סוג השימוש בה אבל הוא המאפשר שיתוף רבים בפועל זה) ואינו מיועד לשימושים לטוענים בבתים, וכשרבים שותפים בו נרכים לערב ביניהם.

מבוי

מבוי. גם הוא אינו מיוחד כאחד ומיועד על פחות ממנו לשימושים לטוענים, ולכן מאפשר שימוש של מנשים רבים יותר יחד, דין במבוי שניתן לגדור מחילתו ע"י לחי או קורה מה שלא הותר בחצר (והגדרת לפם הרבעה). ולריכים להשתתף כל בני המבוי להתירו.

גג

גג. מקום מיוחד ליחיד ואין שימושו תדיר כבחצר ואינו מיועד לשימושים לטוענים, דינו כחצר לגדור מחילתו ע"י פם הרבעה.

קרפף

קרפף. אין שימושו תדיר ואינו מיועד לדירה כבית וחצר, כי אם למוצר וזריעה וכדומה, אם היה גדול מבית סאתיים שעמדו חכמים ז"ל בדין כרמלית, שאסור לטלטל בו.

מוקצה

מוקצה. רחבה שאחרי הבתים שאין שימושה תדיר כבחצר אלא למוצר וכדומה ודינה כקרפף, ואם היתה גדולה מבית סאתיים שעמדו בכרמלית שאסור לטלטל בה.

דירה שתשמשה לאחיר

דירה שתשמיטה למוויר. אם היתה גדולה מבית סאתיים שעמדו חכמים ז"ל בכרמלית ואסור לטלטל בה.

ההפרדה וההגדרה (מחיצה ופרצה) הנובעים מהמבנה הממשי של הרשות.

ע"מ להבין את פעולת המחיצות ניזקוק את ההגדרה העלמית של הרשות, נלריכים אנו להבין את החלקים הקשורים בפעולת המחיצה.

גדרי מחיצה

א. מחיצה, היינו, המבנה הממשי שהגדרתו בדבר בעל יכולת להסיר.

ב. הדבר שהמחיצה חולקת בפניו.

ג. הדבר שהמחיצה חמורה להסיר עליו.

סדר השתלשלות משמעות מקום – מקום, קרקע, שטח, אוויר ומחיצת מקום

ובהקדם לזה, סדר משמעות למקום (ויקבאר בע"ה). ה. מקום שתם בגדלו הטלל לוויר וקרקע בתחתו. ב. קרקע בגדר שם מקום קבוע, וזה יהיו שיעורי מוך ורוחב הנפרלים. ג. שטח בגדר קרקע האמור וביחס להסיבות היטה, ויש זה משמעות למוך ורוחב בגדר עלמי ולא כשיעור, ושיעורי שטח כמו בית שתיים. ד. לוויר המעוייך לקרקע ובגדר הקרקע, וזה יהיה דין גובה עשרה. ולסיים הקרקע כשלעלמה לא בעינן מחיצות, ויהיה די בסיום כל דהו או בהבדל שע"י סיבות שאינן גידור כמו ברה"ר או בדרכים לחכות הטוענים לשטח. ועל השטח הנ"ל יהיו גדרי מקום חשוב דד"ט על ד"ט, והוא גדר ברוחב המוקף על השטח, שבשבילה שיהיה שטח (שהוא בגדר נפרד מלוך ורוחב) בעל רוחב זה, נלטרך שיהיה כך בכל כיון. גדר מחילה אין הוא גדר בשטח לבד, אלא הוא סיום שטח הקרקע לגובהה, וכללמנן אין זה דין חלל לאיזה בית שלושה עוביים ומשה לדיים ושיעורו שווה בשלושת לוריהו לגבי גדר רוחב המוקף על חלל, ואשם היתה מחילת עשרה ביחס חלל הרי שהיה שיעורה בעשרה משוקב. וגדר גבוה לוויר לקרקע גדר של קרקע וביחס להשפעתה על לוויר שלילה, ועכ"פ ביחס לאוויר שמעליה.

שלושת חלקי המחיצה בעיר וב – השמעה הרגילה בדרבנן מול השמעה חוי-צדדית בראיותיהא

והנה שלושה חלקים אלו קיימים בנפרד בלפי כל פעולה הנוגעת מעיכוב, והם שני חלקים בשה"כ לגבי לידי העיכוב, ושני חלקים לכל לד בעיכוב, שהיס שהן מרכיב, והייט, ההשפעה על הלל שני בעיכוב וההשפעה ממנה. ואע"פ שברשויות לאוכייתא הגדלה הוא שיש השפעה חל לדדים של רשות הרבים על רשות היחיד, ואין כל השפעה של היחיד על הרבים, ברשויות לדבנן קיימת לפקדות זו (לפקדות זו קיימת מחמת שונות הגדרים בין הדין לאוכייתא המתייחס לרבים כמוכן של

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור ימני: 91px מתוך (34%) 269px. פסקה אחרונה: "בכל מקום בו פועלת מחיצה קיימים שלושה מרכיבים:...".

מיקום הבעיה: x=404, y=28420, w=269, h=917

טוגע לחסרון בכח המקום להפריד עלמו, והוא גדר המאמר כאשר רבים שהוא טוגע לכח החוץ לפעול עירוב, ופירלה נעשית ממילא. והייט, כי הפרלת המקום מחולה לו לי במחילה, ולא קרב זה לל זה, שאין למקום שחולה לו קום גדר חיובי בטוגע לעירוב רשויות, ואין בכח קום מקום לחבר עלמו למקום אחר, אלא זה צייך רק ע"י כח מערב חיובי, וגדר הג"ל הוא, שהשיעום האחיל שעושים הרבים בשתי המקומות משמעותו ביחס לשיעום בדשות שאין היא נפרלת מחולה לה, אבל זה אינו לי להפוך את המקום לפרוץ, להא אית ליה מחילה, ואין כח המערב הג"ל טוגע לנפרלות הנעשית ע"י מחילה. לביון שהמקום נחשב לנפרל ע"י מחילתו, יש לו להגדיל את שיעום הרבים כשיעום נפרל מהשיעום במקום שחולה לו. אבל ביון שאין מחילה עלמו משמעותו מניעת רגל רבים, הרי שהשיעום האחיל מבטל את משמעות המחילה כמונעת רגל רבים, וזה חסרון במחילה עלמה. לך גדר המקום כפרוץ הוא נעשה ממילא לאחר לליחת למחילה, וע"כ דין זה תלוי בביטול מחילה.

שלושה טפחים **גודל** פירלה המפריכה בין חלקי המחילה שלא יוכלו להיקרות אחד, ולהחיל שם גידור על מקום השלום.

ארבעה טפחים **גודל** פירלה השובה הניתנת להגדרת מקום עלמית ופרוץ.

עשר אמות **גודל** פירלה השובה שאינה מושפעת בהגדרתה כפרולה ע"י רבים אחרים.

מרוץ במלואו **פירצה** המתייחסת לרוח אחת כפרולה לחלוטין ואינה ניתנת להגדרה ע"י הרוחות האחרות.

מרוץ מרובה **דין** המתייחס לרוח אחת (או לכלל הרוחות) שאין ביכולת המחילה הקיימת (השובה ככל שתהיה) להגדיל את שאר הרוח המרובה ממנה.

מרצה בקרן זווית **פרצה** בקרן זווית – פרלה במיקום שאינו מאפשר להגדירה כפתח שאין לרך בני אדם לעשות במיקום זה פתח

ממולם **ניחא**

בקעי בזה רבים **שימוש** ברשות בשופן המערב את הרשות שמחולה לו לשוטו.

אחי רבים **דין** החל ברשות מוגדרת שנעשה בה שימוש שהוא חלק משימוש טולל ברשות אחרת המתנגדת להגדרתה, והוא מאחר לאותה להיות חלק מאותה רשות (הרבים).

אחי אחידא דהאי גיסא **דין** המונע ממחילה לאויה לגדור חלק ממקום שבשאר המקום משני לילי המחילה פרולים.

בקיעת גדי **דין** המונע ממחילה לאויה לגדור מקום, כיון שהוא פרוץ מלמטה לכניסת גדי.

דיקדרת גדי **דין** המונע משני חלקי מחילה לגדור מקום כאחד, כיון שהוא פרוץ בשמלעיתו לכניסת גדי.

רשות הרבים

כמו שכתבנו עיקר ההבחנה שים ברשות הרבים מהבחינה השימושית היא, שהשימוש בה אינו בזכות ומימלא גם שימוש שנעשה ע"י אדם יחידי לטובתו המיוחד הרי הוא שימוש של רשות הרבים.

לרשות הרבים ניתנו כמה תנאים הטוגעים לטורת המקום והשימוש שעל פיהם תיקבע רשות הרבים מן התורה.

ומלבד זאת ישנם מקומות שיקבלו רשות הרבים לף שאינם בתנאים אלו מחמת שהם נספחים של הרשות ויש עליהם דיני רשות.

ותמצא מדיני הר"ל (היינו, כמה חשוב מקום כרה"ר), דינים שהם במקום עלמו, ודינים שהם בשימושו. במקום עלמו, כמו שיעור רוחב הר"ל וכו'. ובשימושו, מעבר ס' ריבוא, והיותו פרטית או פלטית או פתוח להם וכו'.

גדר מקום חומץ רשויות הרבים – אין קרקע רה"ר אחת ומקומחזה נפרדים **ובאמת** כמ"ש הרי זה יולא מההבדל בין גדלי הר"י והר"ל, שאין נחשבת קרקע כרה"ל ע"י תנאיה כהגדרה טולות לכלל המקום, אלא כל חלק וחלק מרה"ל יש בו גדר הר"ל בנפרד. משא"כ בהר"י שכל גדריה הוא הגדרת המקום

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור ימני: 81px מתוך (30%) 269px. פסקה אחרונה: "שתי רוחות פרוצות היוצרות פירצה מתמשכת לעומק הרשות....".

מיקום הבעיה: x=404, y=35215, w=269, h=912

וכן לכאורה צריכים לומר שהגמרא כאן סוברת, כי יש ליטות בכאורה ש"ין שאין כלל מקומותיה המוכיח להיות לחד, ולדבריה שהיא מפרישתם, והייט, שלמעט כיחם ליגדר כעין שיש בכאורה ש"י הרי משמעות זו בכאורה ש"ך היא שלילית, לך יש גם ליטות חיובית להחשיב כל מקום ומקום שה לנפרד, לפיכך במקום שיש להחשיבו כלחד מלך עלמו וכמו מקום הנחתו של חפץ (והייטו חפץ המונח בכך לגבי כלל המקום שנלוין מונח), לא יחשב להיות מקום לחד ולא יהיה נפרד משלחר מקומותיה, והרי זה חשוב כמי שנמצא בכמה מקומות ואין לו מקום.

המבנה הממשי של רשות הרבים

מצאנו כמה לינים הנוגעים למבנה הממשי של רשות הרבים.

א. רוחבו (ולאורכו) של רשות הרבים לריך להיות ט"ז לאמה.

ב. לריך שלא יהיה מקורה.

ג. שיעברו בו ס' ליטות בכל יום.

והנה בהקדם גדרי ה"ך יבואר חילוק ה"י וה"ך ובמה יחשבו לרשותם, היינו, לין גילוי הנמרא בכאורה ש"י, ולין שימוש הנמרא בכאורה ש"ך, לכלאורה יהוייב גדר המשותף להיותם מחשיבים מעשה הולאה בחפץ. וביאורו, דולמי לין גדר שיטי מקום חפץ להולאה שלא ליחס למקום חפץ, והוא בקרקע, וגדר ה"י הוא גדר במקום שלא יחיל, וממילא גדר מקום חפץ הוא ליחס לשייטות שלא וחפץ, וגדר זה במקום הוא גדר סיום, היינו, מקום זה ושלא מקום אחר, שזה המושג שייטות ליחס למקום. וע"כ ליחס למקום חפץ, היינו, הקרקע, יהיה גדר קרקע זו נפרדת.

אך גדר ה"ך לינו ליחס שלא מסוים, שלין שלא אחר מגדיר ה"ך, וע"כ ליחס למקום חפץ לא יהיה הגדרת הקרקע כמה שהיא נפרדת, ויותר מזה שלין כלל הגדרה בקרקע ש"ך בנפרד מקיומה, שלוהב ה"ך ושוללו הם גדרים שלייים לחוסר הגבלה. ומ"כ לין כלל הגדרה בשורת ה"ך, אלא כל משמעות ה"ך הוא בקיומה, וע"כ לא תוגדר אלא בקיומה, וע"כ תנאי ה"ך הוא בקיומ. אלא שכיון שהולאה טוגעת למקום חפץ, והייט, קרקע הרי שגדר קיומ הרבים לינו ה"ך עלמה, אלא שקיומ הרבים מגדיר את הקרקע, וזה בלותה המשמעות כמו בכאורה ש"י.

וע"כ כל שיעורי ה"ך יהיו במובן של חוסר הגבלה, שלין הם משמעות חיובית בקרקע אלא בהגדרת הקיומ. וע"כ אם לא יהיה בהם משמעות ליחס לקיומ, הייט, אלא יהיה בהגבלה הנ"ל, משמעות ליחס לקיומ, לא יהיה זה חסרון בהיות הקרקע ה"ך, ואי לין אלא יהיה הרי שגדר רשות התורה הוא בקרקע המקום כי הם ליחס למקום חפץ, ולין מקום חפץ בכל הרשות אלא בקרקעה, וכל הלינים הנוגעים למה שהוא לא גדר בקרקע, הם בהכרח לא לינים עלמיים אלא ליחס לקרקע.

וע"כ לא יהיה גדר מחיטת ה"י אלא גדר בקרקע, והייט, שלוף שיש בכאורה ש"י מה שלין בכאורה ש"ך שיש בו משמעות שהוא תופס חלל, שהרי עולה על הרקיע, לין זה חלק מהגדרת הרשות, שלין הגדרת הרשות אלא בקרקעה, והיא לינה אלא ליחס לגובה עלמה. וגם לין יועיל כה גדרים שלינם טוגעים לקרקעה בלופן חיובי, ואם נמצא בלינה גדרים הנוגעים לזה, הרי בהכרח שהם גדרים שלייים כמניעה וכו'.[א]

ועכ"פ משלטו לגדר הגדרך הנגדר לכאורה ש"י היטו ליחס לקיומ לחם להגחת חפץ. לך לין זה הגדר בקרקע ה"ך, והייט, שלוף שלריך שיהיה מקום לכאורה ש"ך לאוי להגחת חפץ, לין זה משמעות ה"ך עלמה. כי לין משמעות חפץ המונח כאורה ש"ך (והייטו, תוספת המשמעות המאורה לעיל המוגדרת כהולאה) גדר ה"ך עלמה.

רשויות – ק, 592) – חילוק גדר רשות בה"ח מה"ר – רה"י בקרקע נפרדת וה"ך בשימושה

רשויות – ק, 640) – חילוק גדר קרקע רה"ך מקרקע רה"י – חפץ המונח ברה"ך אינו נחשב כמונח בכלל הרשות

א. אך כאמור לעיל גדר מה שחקנו חכ' הוא ביחס הפוך, דאין הם דינים ביחס לקרקע, אלא ביחס לרשות עלמה, היינו, חללה. והיינו, שראו חכ' שאף שקרקע רה"י מוגדרת היטיב כדינה מן התורה, הרי שהתייחסות האנשים לחלל הרשויות כזהות הרשות יביא להחליף את משמעות זהות

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 85px מתוך (32%) 269px. פסקה אחרונה: "המונח ברה"ר (היינו, תוספת המשמעות האמורה לעיל המוג...".

מיקום הבעיה: x=121, y=36347, w=269, h=773

היטוך, אלא שהרי היטוך ליחיד הוא תפיסת המקום ע"י יחיד, ואמרו לבט"ז לאמה אין נחשב שהיחיד תופס המקום, לאין בשיעורו כח לתפוס כזה לוחב (וזה גדר להתפשטות ד"מ ליחיד ביחס למקום המיועד לשיעור הג"כ). ומ"כ יש כאן שיעור בלי תפיסה, וזה גדר שיעור לרבים לפילו ליחיד. ואמנם אין עמידה לפוש נחשבת היטוך, הייט, שיעור בלי תפיסה, אך עמידה לכתף לף היא נחשבת שיעור הרבים, שלף היא חלק מהיטוך, וע"כ כיתוף יחשב כשיעור הרבים להגדיל את המקום הראוי לכיתוף כחלק מהרשות, והייט, עמוד ט'. ולף שאין הוא חלק מהקרקע דלה"ל במובנה כמקום הרשות, הרי הוא נחשב חלק מהרשות עלמה במובן קרקע להנחת חפץ, וכמו בלריסה להיטוך. וזה יבואר גדר תשמיש, להרי לף היטוך אינו אלא תשמיש ביחס להגדלת הקרקע לרשות כנלרסת, וכך הוא נקרא בכל מקום, אלא שהיטוך נחשב לתשמיש ביחס להגדלת קרקע לרשות ביחס למקום חפץ, אך ביחס להגדלת שיעור הרבים הרי שהוא נחלק לזה מתשמיש, שתשמיש הוא במקום מסויים, והיטוך הוא השיעור ההמשכי. וזה יבואר מה שאין תשמיש מגדיל את הקרקע כהיטוך לקרקע, להיטוך יש לה תפיסת י"ט שהיא הגדלת קרקע הרשות, אך תשמיש רק מגדיל את המקום במקום הרשות, וכמו לווילה, ואלא בקרקע הרשות. וזה בשמעות קליטת רשות, הייט, שגדר קרקע הרשות הוא בשמעות קולם לרשות, אך קליטת הרשות הוא רק לאחר שיש רשות, שאפץ הנמלא במקום הרשות יחשב כמונח ברשות.

רשויות – ז, 649) - דרישת הרבים בהגדרת קרקע רה"י – עמידה לבתף חלק משיעורו דרבים כמו היטוך ממש

וא"כ הרי שלריסה ביחס לקרקע קולם הגדלת הרשות הוא בגדרי שיעור, וע"כ יחשב לריסה שאינה טוחה כלל ניחא תשמישהיא, הייט, ביחס להגדלת קרקע כשמשמת לרבים, שאין שיעור כזה נחשב לשיעור לגבי לריסה, ואלא נחשב לריסת רבים לפילו שרבים זורסים, לכיון שזה חשבון בעלת שיעור של רבים, אין זה רבים אלא הרבה יחידים (וזה גדר רבים שכתפיס לה בכוונתא ושורלא בדה"י, שלף שורלי אין לזה גדר דה"כ, לכיון שהוא דה"י גם שיעור רבים נחשב לשיעור יחידים, אבל שלף לאחר שיעשם התנאים בקרקע להגדלת שיעור כשיעור הרבים, הרי אין הקרקע נחשבת לקרקע דה"כ אלא ע"י שיעור הרבים, וזה איכא הבדל בין דה"כ ליחיד, שכיון שאין דה"י אלא בנפרדותה, וזה גדר חיובי, אין שייך שזה יתפשט למקום אחר, שאין נפרדות מתפשטת בחיבורה עם מקומות אחרים (אלא שדרכה היא נפרדת ע"י החיבור), מאחיך כיון שהגדלת דה"כ היא ע"י שיעורה, וזה הרי שייך שיתפשט, והייט, שכל מקום שיהיה מעשה את הרבים באחת עם מקום שיעור הרבים, יחשב גם הוא דה"כ. וגדר זה הוא בכל דה"כ, שכיון שאין דה"כ מוגדרת אלא ע"י שיעור הרבים, הרי שכל מקום ומקום מוגדר בנפרד ע"י שיעור הרבים.

רשויות – ז, 650) - התפשטות שיעורי רבים למקומות סמוכים – גדר עמוד ט' שנתחשב שיעור אחר עם שיעור דה"ר

וע"כ יהיה שייך שלף במקומות שאין בהם תנאים להגדלת השיעור כשיעור הרבים מחמת רוחבם וכו', כיון שהם מעשים כאחת עם דה"כ גם הם יחשבו כך מחמת השיעור עלמו. וזה לא נלטרך להנאים לאעיל אלא רק מה שלא יחשב המקום נפרד ביחס לשיעור. וע"כ עמוד תשעה יחשב לדה"כ שלף שהוא נחשב מקום נפרד מלל קרקע, לך הוא לאחד עם השיעור. וזה גם שייך שתהיה דה"כ נפרדת ביחס לדבר הלריך חיבור כמו הנאת חפץ, הייט, שלף שאני מקומות יחשבו לדה"כ ולא יהיה ביניהם נפרדות קרקע, כיון שהם נפרדים ע"י שיעור לא יחשב לרשות שיעור לאת.

ובהתפשטות שיעור הרבים לעור מקומות נמלא כמה גדרים, וכמו ע"י הלחק, הייט, שלף שם יהיה מקום המעשם את הרבים באחת עם דה"כ שלילו, והיה לו להיחשב כאחד, כיון שאין זה מכוחו אלא מכח התפשטות של שיעור שלילו, לריך שהוא יהיה מעשם באחת, ומקום שמתפשט שיעור הרבים אלו מקום הלחק שיש בדה"כ, הוא חסרון בעצם ההתפשטות להגדיל את השיעור לאחד עם שיעור שלילו, ושיעור שהוא מקום שאין מקום בדה"כ, אין הוא נחשב שיעור לאחד. ועל זה לאמרו שהיטוך עכ"י הלחק נחשב היטוך, ותשמיש עכ"י הלחק אינו נחשב תשמיש. וביאורו שכיון

רשויות – ז, 651) - גדרים בהתפשטות שיעורי הרבים למקום אחר – התפשטות השיעורים הנובעת מרחק בבקרן זווית

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור ימני: 97px מתוך (36%) 269px. פסקה אחרונה: "וא"כ הרי שדריסה ביחס לקרקע קודם הגדרת הרשות הוא בג...".

מיקום הבעיה: x=404, y=39745, w=269, h=917

סיבה: (סיבה לא ידועה)

התורה במה נחסך רה"ל הוא בקרקע שאין לה משמעות שימושית בעלמה, שבזה לחלה תורה שמימוש הרבים בה יחסיבה כרה"ל, ובלחמת בזה אין ליהנות לחלם אין (ויותר ממה שאין לחכ' בכל דוכ), לבהגדלת שימוש הרבים עלמם ולאי שאין ליהנות כח, אלא ניתן לו כח בחנשים, ואף בקרקע הרי לא ניתן לו כח אלא לחלוקתה, ואין לו בה קניין, ואין לו כח להגבילה בגדרים קניניים, וגם אין גדר רה"ל תלוי בקניין (ולפ"כ לא ילחי מה לחמר כ' יוחנן בירושלים אלא למ"ל דלא נתחלקה לשבטים, ואף לי נימא לאין קנין השבט כמו קנין יחיד לגבי זה, הרי שהיה לברר בכל מקום מה הוגחל ליחיד ומה לא. וגם אין חפשרות לברר זה בקרקע שאין נוחות חשמישה קבוע, וגם ברור לאין זה גדר חפיסת שבט או חפיסת יחיד דשבט, דזה שייך לגדרי מחוזת מבות ולא לגדרי קנין, דלמי חוזרת ביובל. ומכמ"ש). אלא שכיון שניתן לו להנחיל ולחלקה לכל ישראל, היה לו גם כח להגדיר מקום לכל ישראל, היינו, מה שזה טוכם, וגם זה בגדר חלוקה, שזה שיהיה מקום שהוא לשימוש הרבים אין זה גדר של זכות וחובה המותר לזכות היחיד, ובולם לריבים לזה, וע"כ גם זה הוא מדין חלוקה. וחלוקת הארץ לשימושיה לכן היה בכוחו, ובזה שחילק סוג הקרקע ביחס לשימוש הרבים והיחיד, הרי שהגדיר שבארץ ישראל יש משמעות בסוג הקרקע לשימושיה, וזה כמש"כ בולם לעין רה"ל לחלוקתה שבדין התורה גדר הקרקע דרה"ל הוא גדר שלילי (ושאין זה חלק מדיני התורה שהרי היו אלא בקרקע לארץ ישראל ואין דין הופאה תלוי בארץ), ולין התורה שיחסב קרקע רה"ל ע"י שימוש הרבים הוא ביחס לקרקע, ותקנת יהושע הוא ביחס לשימוש, אך הגדרת השימוש תשפיע על דיני התורה בהגדרת קרקע ע"פ שימוש, וע"כ לא יהיה זה שייך אלא בהנחלת יהושע את הארץ, ולא בשאר אלטות אף שיהיו חוקים חוק דומה, כי אף שיהיה להם שלטון על אנשים (ודיעת המלכותה דימא), אין זה גדר ביחס לרבים בכלל אלא לכל יחיד בפרט וכו'. וע"כ יבואר מה שחסרון למעלות ומורדות לע"י הוא חסרון בדיני התורה, ובמה שאין דומה קרקע למעלות ומורדות לע"י לגבי מבבר.

חפץ הוא תנאי לחשון, ובזה אין לורך שיהיה תשמישו נח, אלא גדרו הוא בעצם מוצג קרקע לעומת לוויר, וזה גדר קרקע לכל הרשויות. ובהשלם מקום זה התנאי הרי שניתן להגדירו כמקום לרשות. ורה"י הוא מקום הילוך לרבים (וגדר זה ולוך זה נעשה ע"י שימוש הרבים יבואר בעז"ה). והגדרת קרקע כמקום נפרד הוא בשמעותה ביחס לתשמיש, והגדרת קרקע כמקום הרבים הוא ביחס להגדרתה כמקום שימוש, ויהיה הגדרתה בזה ע"י שימוש הרבים בפועל, שבשימוש הרבים מגדיל את הקרקע בשמעותה השימושית כמקום הרבים, וגדר שימוש הרבים הרי שזה ביחס לשימושי אדם בלופן כללי. ובזה נחלקו ר"י ורו"ל שבש"י אין נחסב שימוש לרוב יחידים במקום אלא ניתן תשמישתיה כשימוש הרבים, ובחו"ל ליתא לזה. וע"כ היה ביחס לשימושי אדם בלופן כללי, ושאר תנאי רשויות ושייכות מקום לרשות (אלא בגדר קרקע) שוים מרשות לרשות ע"פ החלוקה החמורה, ושאר דיני הולאת חפץ שוים בכל הרשויות.

ומצאנו ברשות הרבים שבשאר דיני התורה שלוקה סוגים. ו. רשות הרבים. ב. שימטת. ג. לילי רשות הרבים. ובכרש"י ב"מ (יג:) בילאר לאת ההבדל בין שלוקת רשויות לאו, שבשימטת הוא רשות לכל אדם, ולילי רשות הרבים היא הפקר לרבים, ורשות הרבים הרי היא כשמעו, ומבכריו נלמד שחילוקי גדרים במקום המיועד לשימוש הרבים, והם בשלוקה לאמור.

רשות הרבים, והיא המיועדת לשימושו הציבוריים של הלדם היחיד, ולכל לדם שילה בכך, והיא רשות הרבים כשמעו, ושימוש פרטי בה כשותר לאת יעוד המקום, כיון שהוא גוזל מהרבים לאת האפשרות להשתמש שימושים ציבוריים, וזכותם למנוע ממנו שימוש זה, והיא רשות הרבים שבדיני שבת.

שמטא, והיא המיועדת לשימושיו הפרטיים של הלדם היחיד ולכל לדם שילה בכך. והיא זכות כל לדם, ואין זכות למנוע ממנו שימושים פרטיים, כל זמן שאינם מבטלים את האפשרות שכל לדם יתשמש בהם, ואפילו

בראור שלושה סוגי רה"ר וגדרים המאוחר – רה"ר, ממוצא, צידי רה"ר

רשויות – ק, 6:29) – סיכום הבאר רשות

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 70px מתוך (26%) 269px. פסקה אחרונה: "בעת אחרת, וזו אינה נחשבת רשות הרבים לענייני שבת....".

מיקום הבעיה: x=121, y=42010, w=269, h=916

צידי רשות הרבים, הוא הפקר לרבים. והיא הינה מיועדת לשום תשמיש, וכן הינה מקבלת שום יעוד כזה, ולכן יכול כל אדם להשתמש שם. לך שימוש שכזה היא שימוש בזכות כלל, וכו חלקו ר"ל וחכ' אם נחשבת לשות הרבים.

ויש לשמוע מהג"ל שמהות השימוש ברשות הרבים (לדעת חכמים לכל הפחות) הוא שימוש בזכות כמו ברשות היחיד לעניין השימוש הציבורי לך היא מיועד לשימושים פרטיים כלל ויש להשתמש השימוש הציבורי זכות למטע כזה שימוש.

גדר חלוק בשימוש רה"ר - ההילוך בקרקע והתשמיש בבזיתוך

ובזה יבואר מה שחילקו בגמ' בין מקום הילוך למקום תשמיש, וכי הם שני סוגי שימוש שיהיה ברשות (הרבים). ותשמיש, הייט, במקום עלמו, ויהיה נחשב כחלק מרה"ר מקום שהוא משמש את הקרקע שלה, וכמו בביתוף שהלשם עומד בקרקע ומכתף על העמוד, ולף שמין בזה להגדיר את העמוד בקרקע, אבל יהיה בזה השימוש לבטל ממנו דין קרקע נפרד שהיה לו (וזה מה שמין חסרון בחורי רה"ר במה שמין הם נגובה ט', דכיון שמין בחורים לוקך בהגדרת שימושם עם קרקע, אזה נלמד רק כלפיך להגדיר קרקע נפרדת כתשמיש הרשות, אבל בחורים שמין גדר קרקע נפרד לא יהיה לריך אלא שישמשו את רה"ר, ויהיו כתווינה, הייטו, אחר שים רשות (וזה גופא נסתפקו בחורי רה"ר אי אינה בכה"ר גדר שלא ניתם לקרקע). וע"כ לא יהיה בהם חסרון מחילות ושיעור וכו'), אבל הילוך הוא בקרקע עלמה והילוך אחיל מחשיב את הקרקע כאחת, ולא משום שמשמש את הקרקע, וע"כ אם יהיה ההילוך בקרקע שהיא נפרדת בעלמה כמו ע"י מחילה, לא יועיל זה הילוך, שנפרדות הקרקע תגדיל את ההילוך כנפרד ולא ההילוך לותה, שהנפרדות גדל בקרקע, וההילוך גדל בשימוש בה (ולא שלה). אבל תשמיש הרי אינו בקרקע, וגם אינו מגדיל את המקום כקרקע אחת, וע"כ אפשר שע"י שימוש המוגדל אחל עם שימוש הקרקע לרה"ר יתחשב המקום כחלק מרה"ר לר"י.

סיכום שימוש המגדיר רה"ר - דרישות רגל הרבים המגדירה את הקרקע

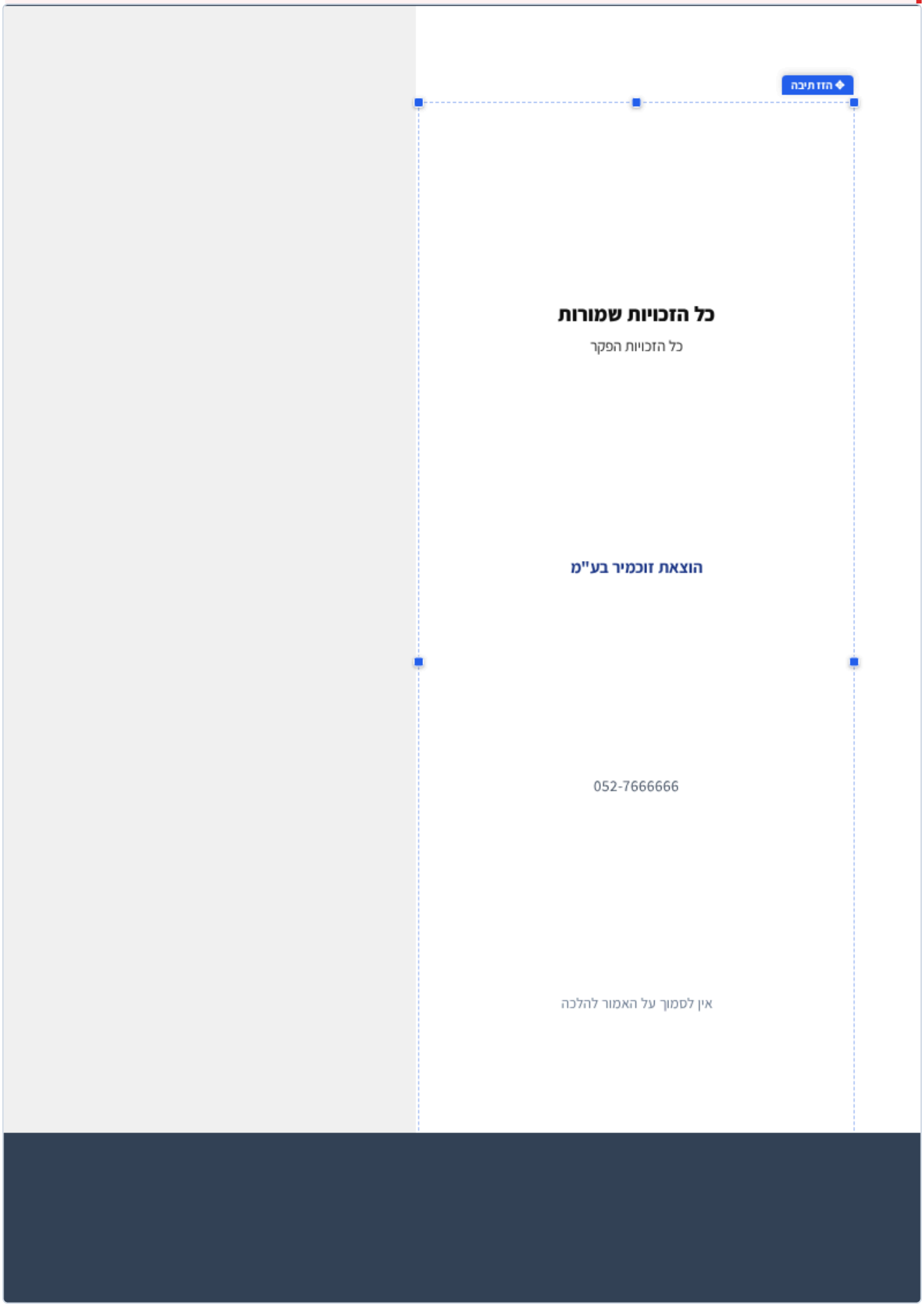
וא"כ מלאנו לעיקר גדר רה"ר הוא כמה שהרבים משתמשים בו, ועיקר שימוש הרבים הוא הילוך, הייט, לריכת הרגל, להוא שימוש היחיד שאינו נלרך למקום נפרד, כי אין חסרון לגבי מקום לריכת רגל ליחיד במה שלף אחרים לורכים בו, וכמ"כ אין נחשב שימוש הרבים אלא במקום שאין שימוש כל אחד תופס הרשות, וזה שיעור ט' אמה. לך אחר שיחשב המקום אלוי לשימוש הרבים יהיה זה גדר בשימושם שיחשב שימוש הרבים, וכל קרקע שיהיו רבים משתמשים בה תחשב כקרקע הרבים, אף אם אין בה שיעור זה (וזה הדין בכל רה"ר ואף בע"ז אמה שלה) וכמ"כ אף שעלם שימוש הרבים הוא בכל הרשות תהיה הגדרתם ביחס להולאה רק בקרקע שהיא נחשבת לגבי מקום הראוי להנחת חפץ, וכל מקום שיהיה ראוי לזה יחשב לקרקע, אך כיון שמשמש הרבים הוא בהילוך לריך שיהיה זה המקום משמש כחלק מהילוך, וכן אין קרקע רה"ר נפרדת אלא ביחס לשימוש, הייט, הילוך, וכל מה שמשמש הילוך אחל עם שימוש הרבים יחשב כרה"ר.

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 71px מתוך (26%) 269px. פסקה אחרונה: "וא"כ מצאנו דעיקר גדר רה"ר הוא במה שהרבים משתמשים ב...".

מיקום הבעיה: x=121, y=43142, w=269, h=661

המרת H7 לכותרת צד | HIGH | סוג: `h7-conversion` | עמוד 2 (נציג) | פרק 4 | גלובלי

סיבה: כותרת H7 נשארה בגוף במקום ב-side-notes — המרה נכשלה



הודעת ה-audit: 295 כותרות H7 נמצאו בגוף הטקסט (כ-p) במקום בהערות צד — המרת H7→side-note נכשלה. דוגמה: "מקום"

פרק 5 — כותרת 2 מספר 6 - מעשה הוצאה

13 עמודים • 6 עמודים עם בעיות

של חפץ ומקום, וכיון שגדר שיטוי להועלה תלוי בהגדרת המקום לעצמו, יבואר מה ללמ בעו יליפותא להכנסה, שמין בה פחות מהועלה בשיטי סוג המקום (ומפשר אכן דלמי כתב רחמנא הועלה בגוונא להכנסה, היה לומר שמין המלאכה שיטי אלא עילוי שים בחפץ שמור וכו', אבל אחר דלייכי בהועלה פשוט דלייכי בשיטי, שמין דה"י מועטת שימוש מהכ"ל שאינה לטובתה והתועלת).

וכן לא בעי קרא לזריקה מכאות לרבות, לכיון שעיקר השיטי הוא בחיסות המקום, הכי שגדר ההועלה הוא בהיות החפץ במקומות אלו, ומעתה הועלה טוגע רק לעצייה אחת של השיטי הג"כ, ואין בזריקה פחות מהולכה בית לו ברגל לגבי זה.

אבל בהעברה כיון שגדר השיטי הוא לא במקום עצמו, שמין המקום מחולק מחבירו אלא בית לחפץ, והיות החפץ במקום מגדילה את המקום כשונה ממקום שלילו (ד"ה), הכי שיהיה טורך ללימוד על העברה לבד, ועל זריקה לבד, ואין ללמוד זה מזה. ולמי כתב העברה לא הייתי לומד זריקה מיניה, לכיון שגדר השיטי הוא במקום חפץ, היה לומר שאם אין הוא מניח בידים במקום החדש, אין זה נחשב שהמקום משוייך לחפץ בשותו האופן שהיה המקום הקודם, ואין זה שיטי אלא קלקול שעשה הבי הוא כבלי מקום (ועטעם יש בזה שהבי אין זכות להגיה הפלים במקום הב"ל אם אין הם חלק מהשימוש אחם בו). ולמי כתב זריקה לא הייתי לומד העברה מיניה שהיה לומר שלווקא בזריקה שהאדם עומד במקום הקודם יש מהשעות לחילה לבני המקומות, שהקודם היה קרוב ועתה נתרחק, ויש מהשעות במעשה בלילוף שני המקרים לגדר שיטי.

מיעוט העיקרי בגדר ההבאה - בהתעברה - השיכות חפץ בה במהלך לשימוש במקומו בד' אמות

וע"כ גדר הועלה הפשוט הוא גדר העברה לב"ה, והייט, מה שיש בחפץ מהשעות אחרת ביחס לשימוש ממה שהוא כאן לעומת מה שהוא במקום אחר, שעתה הוא מהשם שימוש מקום אחר (לגבי הפיכות המעשה), והייט, שיש בחפץ המונח במקום גדר מה שהוא מוכן לשימוש במקומו. וזה מהשעות חפץ נח מהשיט, הייט, שהוא מוכן לשימוש במקומו.

וע"כ לא יהיה גדר העברה ביחס לסתם מקום חפץ שהוא ל"ט, אלא ביחס לשימוש במקום שהוא ל"ת, לכיון שאין גדר מקום חפץ ביחס לשימוש במקום אלא ביחס למשתמש, ושימוש אדם הוא בהרכב אחות, הייט, שזה שימוש אדם במקום אחר. ע"כ לא יהיה מהשעות שיטי ביחס למקום חפץ אלא ביחס למקום שימוש אדם, להוא ל"ת.

תנאי מעשה הוצאה

תנאי מעשה במלאכת הוצאה - התעסקות בכלל מעבר החומץ במעשה מלאכה אחר להוצאה

כיון שאחרט שמלאכת הועלה מהשעותה שיטי מצב מקומו של חפץ, ולא עשיית המצב החדש, וזה מכליל בעשייה את כלל המלכים של החפץ מהיותו במקום הקודם אדם ועל היותו במצב הטוכחי והשונה, הרי שההתעסקות בכל אלו תחשב חלק מהמלאכה. ובכדי להחשיב את העושה כעושה את כל המלאכה יהיה טורך שיתעסק בגורם כל מלכים אלו, וכן שהועלת ההתעסקות, הייט, המעשה תהיה חשובה. וכן שאני חלקים אלו יהיו מעשה מלאכה אחד, בהשהשות שהועלה תהיה משום ההתעסקות

עקירה והנחה

צורך עקירה והנחה בהוצאה - הגדרת מקום החומץ בכמונח ברשות הוצאת וברשות הנכנסת

גדר מה שמעשה הועלה מכאות לרבות טריך שיעקור מכאות ויניח ברבות, הוא חלק ממה שלא נחשב חפץ בתוך רשות אלא אם הוא מונח במקום, להייט, שאחרט שם רשות שהוא שם טולל לכלל המקום, טולל את לוויניו, והחפץ אכן נמצא ברבות, אך בכדי להגדיר שהחפץ עצמו יש שם הרבות שהיא מקומו, טריך שיהיה מונח במקום. והייט, שאין חיסור הועלת חפץ מכאות אלא אם הוא נחשב ברבות, ובכדי להגדירו ברבות טריך שיהיה במקום שיש עליו שם הרבות. ובילוזו שמה שחפץ נחשב ברבות הוא לא בהיותו ברבות עצמה, שהרי אין לחפץ המשמעות שהוא בכל

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 57px מתוך (21%) 269px. פסקה אחרונה: "וע"כ לא יהיה גדר העברה ביחס לסתם מקום חפץ שהוא ד"ט...".

מיקום הבעיה: x=121, y=4637, w=269, h=539

סיבה: (סיבה לא ידועה)

החפץ במקום. ובהיה החפץ במקום לריך שיהיה מונח שם. וממילא ולפי שכשמולימ לרשות לריך שיניח שם. וכן לריך שילא מרשות הקולמת, וזה ע"י שהוא מונח שם ועוקרו, ולכן לריך שיהיה עקירה חלק מהמעשה בשביל שיחשב שהולימ מרשות זו. וכן לגבי העברה בהכ"ל שיחשב הטלטול העברה, לריך שיהיה בהכ"ל, וזה ע"י שנעקר מהכ"ל והונח שם.

וביתר ביאור שלמרנו שמלאכת הולאה היא מלאכה שגדרה התעסקות בשינוי מלב ולא ההגעה למלב החלק, וכיון שבשינוי כולל לא שני המלבים, לז לא יחשב התעסקות בשינוי אלא שם יהיה התעסקות גם במלב הקולם, היינו, היות החפץ מונח ברשות. וזה יעשה ע"י עקירה שהיא התעסקות בחפץ מונח. וכן הוא בהגחה ברשות הסניה שהיא התעסקות בהיות החפץ מונח.

התעסקות בשינוי מצב בהוצאה - עקירה בהתעסקות במונח והנחה בהתעסקות בחזיתו מונח מחדש

וגדר האמור במעשה הולאה בבעינן שיהיה בדרך הולאה, כי אין עשיית מלאכה אסורה אלא מקום שהוא עושה, והעושה הולאה קרוי מוליא, ואמנם אין מעשה בלא תולאה, לך זו אינה אלא חשיבותו של הנעשה להחשיב עשיית העושה. וע"כ לף שיהיה תולאה מכוונ, כל שאין בה להיות הוא מוגדר כמוליא אינה מלאכה האסורה. ואין הגדרתו כמוליא נחשבת אם תהיה מקום התולאה למפרע, שהרי היא עלמה אינה אלא חשיבות הנעשה ולא העשייה. וכיון שאין הולאה האסורה אלא בלבד חשוב שהיה מקומו ברשות זו, והיה לו בה מקום מוכן וקבוע, ועתה מולימו לרשות אחרת למקום מוכן וקבוע אחר, שאז יש להגדיר מלאכה זו כמלאכה האסורה, כמו הסבלים וכו'. כן הוא לגבי איסור הולאה.

בראור גדר דרך הוצאה בעושה - חשיבות בהמעשה ראשונה בהוצאת החפץ במקומו

ואמנם אין המלימות והתולאה האמורים חלק מגדרי המלאכה האסורה, לך גדרי עשייתם הם גדרי העשייה האסורה. ולא יחשב העושה כמולימ אלא עשייתו עלמה לא לרויה להולאה האסורה. וכן לגבי עקירה והנחה, שאף שאין גדר איסור מלאכה שיהיה לחפץ מקום מוכן וקבוע, שאין גדר האיסור אלא בעשייתו, ובעשייתו אין רק גדר המעשה, אבל לא תחשב עשייתו כמעשה עשיית

לחלק בין זה לדין בלאחר יד. ועוד יבואר בעז"ה). ואם כנים הדברים לגבי עקירה והנחה, אזי אין גדרם במלב החפץ בהגעת הגח והנחת הגע, אלא רק מקום לרך עשיית הולאה.

משמעויות הנחה לחשיבות מעשה הוצאה - גדר דרך הוצאה בשינוי זהות מקום ולא המצאת מקום

ועתה תרלה כי בזה יהיה גדר הגחה ביחס למעשה הולאה בשתי פנים, האחד, מה לבלא זה הרי לא עשה מעשה האסור, וזה שייך גם בעקירה וגם בהגחה (בהגחה, כמו ביולא ובכנס ולא עמד ביתחייס, ובעקירה, כמו המעביר מכרמלית לרשות היחיד לך רשות הרביס), והשני, לגבי סיום המעשה, דלא נסתיים מעשה הולאה להעשה אלא בהגחה, וזה שייך בהגחה לגבי חל ומשמעותו בבחלק הראשון שלא עשה מעשה האסור, ובעקירה לגבי עקירה ללאחר (בתופ שהוא מעשה אחר להיות חייבים עליו לפי מיעוט דכניס שעשוה).

הנה להמנס משמעות שני גדרים אלו להיות חסרון במעשה הולאה הוא בלבתב ברש"י לאין לרך הולאה וכו', אבל כמש"כ לעיל בביאור לתא דלרך הולאה, שהוא מקום למעשה הולאה הוא מעשה למיקום חפלים, ואין נחשב מעשה (הנעשה) הולאה שגדלו שיהי מיקום חפלים, אלא במה שהוא שיהי אחוז מקום, והיינו, שיש לחפץ מקום, והמולימ משנה מקומו, ולא עשם המלאת מקום לחפץ.

(ובמש"ת לעיל שאין מעשה הולאה הנוגע מלאכה מקום עילוי מלבו של חפץ קיים, או מקום המלאת המילוי לחפץ ממוקם, כי לא הנייל עילוי דבר כבוד וטוהר, מקום שאין משמעות קבועה לחפץ שנמלא במקום יותר משאינו, שהרי אין מקומו הנוגע אלא לבעל החפץ לנוכך שיש לו בזה, ואפילו הוי נוכך במקום קבוע אין בנוכך הם אחד להגדיר עילוי בגדר החפץ עלמו, ואין זה מלאכה. ולא הנייל המלאת דבר כבוד וכוהב, דאין לך דבר שאין לו מקום, ובחפץ המיטלטל אין מקום מנוחה (היינו, נח ע"ג מקהו), הנוגע יותר ממקום קיום (היינו, הנע בחוויר), להאי חפץ והאי חפץ, ואין זה אלא כהמעת המיטה וקניבת יריק דלא הוו מלאכה שיש עמה מחשבה, אלא הולאה היא מלאכת שינוי, היינו, שחשיבות שיש בחפץ אינה תולאת המעשה, דהחפץ הוי הנוגע לפני המעשה ואחריו בתותה המידה, וגם אין חשיבות הנוגע לאיש כיוה קבויה על שם

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור ימני: 18px מתוך 269px (7%). פסקה אחרונה: "ואמנם אין המציאות והתוצאה האמורים חלק מגדרי המלאכה...".

מיקום הבעיה: x=404, y=5769, w=269, h=913

לחת. לכן גדלו במעמד למלכ, והוא מוקלס לגין מלחכה כי לכ תחצב מלחכה לענין חיסור שבת לכן במעמד כזה, ומי חיכח להגחי חין בחילוק המלחכה לחלק המעמד.

וביאור לכך זה נרחה שהוא מקום גדלי מלוות לה מעמד לקבת, והייט, לכיון שנאסר לעשות מלחכה הוא גיק גדל מעמד לכל מה שיק לו להיחצב כמלחכה, וזה הגדל שייך בחופנים שונים (וכמו שחילקו במקום אחר בין דברים החפורים מקום תולחה שיק בהם לבין דברים החפורים מקום מעמד, והייט, שדברים החפורים מקום תולחה חין גדל במעמד לכן מה שהוא גורם לת התולחה וע"כ יהיה חייב החכם להיזמר בכח שיק בו להגיע לתולחה זו, לכל דברים החפורים מקום מעמד גדל הסמירה הוא בחכם עמו וכיחס להיותו עושה.

וזה יהיה גדל החיסור ע"פ מה שיחצב מעמד החכם (והייט שהין שיעור גרוגרת דקבת כקוה פרוטה דגזל דקוה פרוטה הין זה מקום שהין בפחות מזה חקיבות מעמד גזל, לכן מקום שהין נחצב תולחה לחסרון קוה פרוטה כתולחה חקובה, לכל גרוגרת דקבת הין זה מקום חקיבות התולחה, לכן מקום חקיבות המעמד שהין מעמד בפחות מזה חקוב כמעמד, ומקום חקיבות מעמד כללית, הייט, שהין לחכם העושה מעמד בפחות מזה חקוב כעושה מלחכה חם מקום שהין זה מלחכה ומם מקום שהין זה מלחכה שיק עמה מחקבה)), ובקבת כיון שנתחייבו לכן לעשות מלחכה הרי שגם גדל העזיה כדבר לחל הוא ביחס לעזיית מלחכה, וכיון לעזיית מלחכה היא עזייה למחקבה לכן יפחת חקיבותה כמה שהיא בעזיה מכמה שלבים גם לא יהיה חסרון בעזייתה בשני מעמים כמה שהין הוא חסרון בכם מלחכה.

חילוק גדר שיעור גרוגרת דשבת משורה מרוטה דשל - שיעור שנגרדו נוסבע מהתוצאה ושיעור שהוא מחושבות מעשה

העושה מלאכת הוצאה

סוגי עשייה דמלאכת הוצאה

הנה מלמט שלושה טוחות עזיה במלחכת הולחה, שהם טוחות שונות שיעשה החדם לת מהלך ההולחה. וזה בין בהולחה מרשות לרשות, ובין בהעברה ד' לחמות ברה"ר, ולחינם נלמדים זה מזה.

המעביר

המוציא, הייט, מי שעושה המלחכה בהליכתו, ושכל מהלך ההולחה נעשה בידיים, עקירה, הנחה והולחה, לו בהעברה. ויש בזה מקומות מה שהוא יולח עם החפץ, וכל ההולחה נעזית בגופו.

המושיט

המושיט, הייט, שלח עושה המעשה בהליכתו, חלח בהולכת ידו. וכל מהלך ההולחה נעשה בידיים, לך החדם נשחר במקום הקודם. ויש בזה מקומות מה שמקור המקום שממנו יולח החפץ, מוגדר ע"י מקום העושה, לכל לורך מעשה ההולחה.

הזורק

הזורק, הייט, שהוץ מעקירת החפץ מהמקום נעשה הכל ע"י טוחו, ומהלך ההולחה מרשות

והנה יש למלוח חילוק בין מיני פעולת מהלך ההולחה, והייט, זריקה, הושטה והעברה, ועיקרו שהובלו בקיטות מקום שממנו נעקר למקום שהוח שיק במעשה, להעברה ליתח חקיבות במעשה לחחד מבני המקומות שנחמר שיק קיטות ביניהם, לכל בזריקה והושטה כיון שהעושה נשחר במקום שממנו נעקר, יש מקומות יותר במקום שממנו נעקר שבם נחלח העושה.

חילוק מבנשי זריקה הרחשה והעברה - שיכות מקום עקירה למקום הנחתה לפי כוח הנרחשה

וכן בין זריקה להושטה, שבהושטה הוי הנחה בגופו, ובזריקה חין ההנחה חלח מכוחו, שיק בזה שיעי גדל לגבי ההבדל החמור, לכיון שבהושטה נעזית ההנחה בידו והוח נחלח במקום שממנו נעקר החפץ, יש יותר מקומות במקום שממנו נעקר, כי חף לזריקה טוחו הוח, וטוחו כגופו, חין הכוונה לחקיב שגופו נחלח במקום טוחו, חלח לטוחו הוה כגוף לחר לידיה, ות"כ חין בהנחה לזריקה גדל הקיטות הנ"ל, ועפ"כ עדיפח ממעביר, כיון דהוי מעשה לחד, ויש קיטות בכלל המעשה בין שני המקומות, משא"כ במעביר שהקיטות היח רק מחמת זמן החפץ (וכמו לממנו

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור ימני: 123px מתוך (46%) 269px. פסקה אחרונה: "וביאור דבר זה נראה שהוא משום גדרי מצוות לא תעשה דש...".

מיקום הבעיה: x=404, y=9167, w=269, h=361

לחת. לכן גדלו במעמד למלכ, והוא מוקלם לעין מלחמה כי לא תחצב מלחמה לענין חיסור שבת לכן במעמד כזה, ומי ליכא להאי מין בחילוק המלחמה לחלק המעמד.

וביאור לכך זה נראה שהוא מקום גדלי מלוות לא תעמה לשבת, והייט, לכיון שנאסר לעשות מלחמה הוא שיש גדל מעמד לכל מה שיש לו להיחצב כמלחמה, וזה הגדל שייך בחופנים שונים (וכמו שחילקו במקום אחר בין דברים החפורים מקום תוקפה שיש בהם לבין דברים החפורים מקום מעמה, והייט, שדברים החפורים מקום תוקפה אין גדל במעמה אלא מה שהוא גורם את התוקפה וע"כ יהיה חייב החפם להיזמר בכח שיש בו להגיע לתוקפה זו, אבל דברים החפורים מקום מעמה גדל המחייבה הוא בחפם עמו וביחס להיותו עומה.

וזה יהיה גדל החיסור ע"פ מה שיחצב מעמה החפם (והייטו שאין שיעור גרוגרת דשבת כשוה פרוטה דגזל דשוה פרוטה אין זה מקום שאין בפחות מזה חשיבות מעמה גזל, אלא מקום שאין נחצב תוקפה לחסרון שוה פרוטה כתוקפה חשובה, אבל גרוגרת דשבת אין זה מקום חשיבות התוקפה, אלא מקום חשיבות המעמה שאין מעמה בפחות מזה חשוב כמעמה, ומקום חשיבות מעמה כללית, הייטו, שאין לחפם השוקה מעמה בפחות מזה חשוב כעוקה מלחמה אם מקום שאין זה מלחמה ואם מקום שאין זה מלחמה שיש עמה מחצבה)), ובשבת כיון שנתחייבו אלא לעשות מלחמה הרי שגם גדל העשיה כדבר אחל הוא ביחס לעשיית מלחמה, וכיון לעשיית מלחמה היא עשייה דמחצבה אלא יפחת חשיבותה כמה שהיא בעוה מכמה שלבים גם לא יהיה חסרון בעשייתה בשני מעשים כמה שאין הוא חסרון בשם מלחמה.

חילוק גדר שיעור גרוגרת דשבת משוה פרוטה דשל - שיעור שנגרדו נובע מהתוצאה ושיעור שהוא מחשיבות מעשה

העושה מלאכת הוצאה

סוגי עשייה דמלאכת הוצאה

הנה מלאכ שעוה טוות עשיה במלאכת הולאה, שהם טוות שונות שיעשה החפם את מהלך ההולאה. וזה בין בהולאה מרשות לרשות, ובין בהעברה ד' אמות ברה"ר, ואינם נלמדים זה מזה.

המוציא, הייט, מי שעושה המלאכה בהליכתו, ובכל מהלך ההולאה נעשה בידיים, עקירה, הנחה והולאה, או בהעברה. ויש בזה משמעות מה שהוא יולא עם החפץ, וכל ההולאה נעשית בגופו.

המעביר

המושיט, הייט, שלא עושה המעשה בהליכתו, אלא בהולכת ידו. וכל מהלך ההולאה נעשה בידיים, אך החפם נשאר במקום הקודם. ויש בזה משמעות מה שמקור המקום שממנו יולא החפץ, מוגדר ע"י מקום העושה, לכל אורך מעשה ההולאה.

המושיט

הזורק, הייט, שהוץ מעקירת החפץ מהמקום נעשה הכל ע"י טוחו, ומהלך ההולאה מרשות

הזורק

והנה יש למצוא חילוק בין מיני פעולת מהלך ההולאה, והייט, זריקה, הוטלה והעברה, ועיקרו שהובדלו בשייכות מקום שממנו נעקר למקום שהוא שיש במעשה, דבהעברה ליתא השייכות במעשה לאחל מבני המקומות שנאמר שיש שייכות ביניהם, אבל בזריקה והוטלה כיון שהעושה נשאר במקום שממנו נעקר, יש משמעות יותר במקום שממנו נעקר שפם נמלא העושה.

חילוק מבושי זריקה הרושה והעברה - שייכות מקום עקירה למקום הנחה לפי כח הנרושה

וכן בין זריקה להוטלה, שבהוטלה הוי הנחה בגופו, ובזריקה אין ההנחה אלא מכוחו, שיש בזה שיעי גדל לגבי ההבדל האמור, לכיון שבהוטלה נעשית ההנחה בידו והוא נמלא במקום שממנו נעקר החפץ, יש יותר משמעות במקום שממנו נעקר, כי אף לזריקה טוחו הוא, וטוחו בגופו, אין הכוונה להשיב בגופו נמלא במקום טוחו, אלא לכוחו הוה בגוף אחר לידיה, וא"כ אין בהנחה לזריקה גדל השייכות הנ"ל, ועפ"כ עדיפא ממעביר, כיון דהוי מעשה אחל, ויש שייכות בכלל המעשה בין שני המקומות, משא"כ במעביר שהשייכות היא רק מחמת זהות החפץ (וכמו לממנו

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 109px מתוך (40%) 269px. פסקה אחרונה: "ובזה יהיה גדר האיסור ע"פ מה שיחשב מעשה האדם (והיינ...".

מיקום הבעיה: x=121, y=9167, w=269, h=361

אחת. אלא גדלו במעצה לחלש, והוא מוקלש לגין מלחמה כי לא תחצב מלחמה לענין חיסור שבת אלא במעצה כזה, ומי חיכא להאי גין בחילוק המלחמה לחלק המעצה.

וביאור דכר זה נראה שהוא מקום גדלי מטות לא מעצה לשבת, והייט, לכיון שנאסר לעשות מלחמה הוא גיש גדל מעצה לכל מה שיש לו להיחצב כמלחמה, וזה הגדל שייך כלופנים שונים (ומטו שחילקו במקום אחר גין דכרים החסורים מקום תוספה גיש נהם לגין דכרים החסורים מקום מעצה, והייטו, שדכרים החסורים מקום תוספה גין גדל במעצה אלא מה שהוא גורם את התוספה וע"כ יהיה חייב החלש להיזמר נכח גיש נו להגיע לתוספה זו, אכל דכרים החסורים מקום מעצה גדל השמירה הוא נחלש עצמו וניחם להיותו עוסה.

וזה יהיה גדל החיסור ע"פ מה שיחצב מעצה החלש (והייטו שאין גיעור גרוגרת דשבת כשוה פרוטה דגזל דשוה פרוטה גין זה מקום שאין נפחות מזה חשיבות מעצה גזל, אלא מקום שאין נחצב תוספה לחסרון שוה פרוטה כתוספה חשובה, אכל גרוגרת דשבת גין זה מקום חשיבות התוספה, אלא מקום חשיבות המעצה שאין מעצה נפחות מזה חשוב כמעצה, ומקום חשיבות מעצה כללית, הייטו, שאין לחלש מעצה נפחות מזה חשוב כעוסה מלחמה אם מקום שאין זה מלחמה ואם מקום שאין זה מלחמה גיש עמה מחצבה)), ובשבת כיון שנתחייבו אלא לעשות מלחמה הרי שגם גדל העזיה כדכר אחד הוא גיחס לעזיית מלחמה, וכיון לעזיית מלחמה היא עזייה למחצבה אלא יפחת חשיבותה כמה שהיא בעזיה מכמה שלכים גם לא יהיה חסרון בעזייתה בשני מעצים כמה שאין הוא חסרון בשם מלחמה.

העושה מלאכת הוצאה

סוגי עשייה דמלאכת הוצאה

הנה מלמט שלושה טוחות עזיה במלחמת הולחה, שהם טוחות שוטת שיעצה החלש לת מהלך ההולחה. וזה גין בהולחה מרשות לרשות, וגין בהעברה ד' לחמות כרה"ך, ולחינם נלמדים זה מזה.

הממבזר

המוציא, הייט, מי שעושה המלחמה בהליכתו, ושכל מהלך ההולחה נעשה גידיים, עקירה, הנחה וההולחה, לו בהעברה. ויש בזה מקחמות מה שהוא יולא עם החפץ, וכל ההולחה נעשית בגופו.

המושיט

המושיט, הייט, שלא עושה המעשה בהליכתו, אלא בהולכת ידו. וכל מהלך ההולחה נעשה גידיים, לת החלש נשאר במקום הקודם. ויש בזה מקחמות מה שמקור המקום שממנו יולא החפץ, מוגדר ע"י מקום העושה, לכל לורך מעשה ההולחה.

הזורק

הזורק, הייט, שהוץ מעקירת החפץ מהמקום נעשה הכל ע"י טוחו, ומהלך ההולחה מרשות

הלוק גדר שיעור גרוגרת דשבת משוה מרוטה דשל - שיעור שנחרו נוכע מהתוצאה ושיעור שהוא מחשיבות מעשה

הלוק מעשי חריקה הרשוה והעברה - שייכות מקום עקירה למקום הנחה לפי כוה הנרשוה

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 80px מתוך (30%) 269px. פסקה אחרונה: "וכן בין זריקה להושטה, שבהושטה הוי הנחה בגופו, ובזר...".

מיקום הבעיה: x=121, y=9566, w=269, h=520

sparse-line-in-column | MEDIUM | סוג: sparse-line-in-column | עמוד 10 | פרק 5

סיבה: (סיבה לא ידועה)

שלוש משמעויות במשמעות המונח במעשה ההוראה - בעצמו - ההליכה, המשא, המעבר, והחילוק ביניהם במעשה ההוראה

וביתר ביאור ההגה יש למנות במעשה להמוליך חפץ מרשות לרשות בעצמו (בהליכתו, למשוטי זורק ומוציט (היינו מעביר בידו בלא גופו) כמה משמעויות, ועיקרן שלושה, ההליכה, המשא, והמעבר, ולפי שנמלאם בעת ובמעשה לחלק לין לינם שוה.

ההליכה, היא מעשה לחלק בכל הזמן (למ"ד לאו כעומד דמי), והוא קודם לגדר מעשה הולאה כמעשה ברשויות, שלפי שע"י זה יצא מרשות לרשות אין זה חשוב כשתי הליכות, ולהלכה לגדר הליכה שהיא כאחת היא המגדילה את המעשה בשתי הרשויות כמעשה אחד, אחר שהיא מטבעה במשמעות לאחת (היינו, שאין הבדל בהליכה עצמה אם היא ברשות אחת או בשני רשויות).

המשא, הייט, מה שהאדם נושא את החפץ, ועשם המושג משא לחפץ, הוא מעשה חלוק, שאין היות החפץ ניתן בחלק אחד להמעשה, צריך להיותו ניתן בחלק אחר, כיון שגדר נשיאה עצמה היא מה שהאדם נושא אותו שיהיה עימו, ול"כ הרי גדר המושג ניתן הוא ביחס לעתיד, ולא כמלא קיים, כי אין תוספת משמעות במה שהחפץ ניתן מאחר היה מונח ליד האדם, אלא במה שעתידו תלוי באדם (והיינו, שאמנם יש גדר בחפץ המונח על האדם לגבי ההוה, שהאדם הוא מקום החפץ, וזה יהיה משמעות ביחס לעקירה והנחה, לפ ביחס להעברה, היינו, היותו ניתן, אין זה ביחס להיותו במקום האדם עכשיו, אלא ביחס להיות עתיד מקומו תלוי באדם), וכאמור כל חלק זמן שהוא ניתן הוא חלוק, והוא ביחס לזמן שאחריו, הייט, עתידו לבוא אין משמעות חלק זמן זה לחלק זמן זה, שברגע לאחר גדר ניתן הוא ביחס לרגע הבני, וברגע הבני יש בני גדרים, אחד שהוא העתיד לרגע הראשון, והוא מחובר לו במשמעות זו, והבני שהוא סיבת המלב ברגע שלפני (ואמנם יתכן גם משמעות אחידה לכל הזמן, שהרי היותו ניתן ברגע ראשון הוא סיבת כל הרגעים שאחריו, וזה גדר למפרע שאחר שניתן יתברר שהכל בגדר אחד, וזה יהיה נפק"מ לגדרים התלויים בכל המעשה או שסוף המעשה, וכמו

המעבר, הייט, מה שהאדם מעביר את החפץ ממקום למקום, (ואין לזה שייכות עם גדר מעשה, והוא שווה לפ בזורק ומוציט) ועיקר גדרו הוא מעשה שיטי ממלב קודם, והוא מורכב משני חלקים ביטול מלב היות במקום ראשון, וקיום מלב היותו במקום שני, ומעשה זה הוא בשני משמעויות, האחד, הוא החילוק, והשני, הוא השיטי, והגדר הראשון הוא במעבר עלמו, והוא השיבות שיש במעשה לאדם, ומלב החפץ הוא היכי תימלי לזה (וזה מעשה של חילוק דבר, ולא שיטי מלב, וכמו בכותב שהשיבותו הוא חילוק קיום הכתב, וכמו בסותר שהוא חילוק ביטול הבנין, ובהולאה יהיה בו שני משמעויות אלו ביחס לרשות קודמת וביחס לרשות נוכחית כאחד, וביחס לשניהם יחד, ושני פנים שביחס למעשה שעושה האדם במקום חפץ יהיה בזה השיבות פחותה אחר שבשניהם היה לחפץ מקום, וביחס למעשה שעושה במקום יהיה בזה השיבות יתרה, כי לא יחשב המעשה אלא בהיות המעשה בשני מקומות, כמי שכותב בין שני שפשרויות שבחירתו תלויה לעומת מי שיש לו שפשרות אחת שאין זה בחירה (אבל אין מעשה למילוי המקום שלו, לכיון שאין השיבות מקום מהמתו, שאין המקום מקום מכותו אין מילוי מקום מעשה חשוב, לפ שהוא תולאה חשובה), והמשמעות השניה היא, שיטי מקום החפץ, וזה בשני פנים ביחס להיות החפץ במקום מסויים, ויהיה גדר שהוא נעקר ממקום זה, ויהיה גדר שהוא הונח במקום זה, וביחס למקום חפץ בכלל, הייט, שאין החפץ במקום קבוע אלא הוא נייד ויהיה גדר בהיות במקום אחד ביטול קבישת מקום שני.

כוונת העושה

הובוונה במאחר מעשה ההוראה

הנה אמרו למלאכת שבת האסורה היא במלאכת מחשבת, והייט, שיהיה לריך כוונת העושה לא רק למולאת המלאכה שתעשה, אלא גם למעשה המלאכה עלמו שיעשה התולאה.

והנה במלאכת הולאה לכאורה המשמעות למלאכת מחשבת היא ביותר, שהרי מעקירה ועד הנחה לריך שיעשה המלאכה לכוונה, שהרי הכל

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 80px מתוך (30%) 269px. פסקה אחרונה: "והנה במלאכת הוצאה לכאורה המשמעות דמלאכת מחשבת היא ...".

מיקום הבעיה: x=121, y=10299, w=269, h=928

הוליח בכוונה ועקר שלח בכוונה, ובחינה לריכה לגופה לרש"י, ובמנינ דלח כרשב"ח, וכן הסיעור גרוגרת בדעת רשב"ם).

אך זה ולחי לעניין המעשה עלמו, כוונת העקירה ממקום זה וההנחה במקום זה לריכים שיהיו בכוונה מחת.

הכוונה בגורם התוצאה ההוצאה

כמו כרוב ליסורים שכתורה, לח יהיה חייב חלח במעשה האיסור חלח חם נעשה מכוחו. וגדר גרימת תולחת האיסור וחיוב חטלת הטבעת מזה יתבחרו בע"ה לקמן בחורך.

הכוונה כמחשיב החומץ הדוגא

אם למנם שהנה הסיבות לכר מגדרי הסיבות מעשה הנעשה בו, מלחו במלחכת הולחה שיהיה כוונת העושה מועלת בהסיבות החפץ, כמהשבת בעליו. היינו, לחל מהני מה שכולה לעשות לכר במקום זה חלח לריך שיהיה מהשבה לכר מחר, וזה לין גדר לחל במה שהוח מקום בעל הסיבות לכרים מחרים, שע"י זה יש להגדיל הנחה בו שהכנה לכר מחר, חלח שלין זה הסיבות ביחס לחפץ חלח חם היה במקום בעל הסיבות שונה, שגדר חפץ מונח כמוכן לשימוש חם יש למקומו יעול, הוח גדר מגביל, להמוכן להרבה שימושים חשוב יותר, חבל ביחס לגדר שימוש מסויים, יהיה משמעות לסוג השימוש. ויתבחר שיווי הסיבות למלחכת הולחה לשחר מלחכות.[8]

איסור עשיית מלאכה במלאכת הוצאה

בהוצאה כמו בכל מלחכות שבת, החיסור הוח לעשות מלחכת מחשבת, לעשות, הכוונה להיות גורם סיבתי, ומלחכה, היל ההתעסקות המובילה למילוי חשובה, ומחשבת, שתהל המילוי החשובה מטרת הגורם בהתעסקות.

שלושת חלקי עשיית מלאכה בהוצאה - הגדרות, ההתעסקות, ההתוצאה, והאיסור במסגרת הגורם הסיבתי

ונמצאנו מ"כ שלושה חלקים, העושה, ההתעסקות והתולחה. והחיסור הוח שיהיה העושה כסיבה וככוונה, גורם להתעסקות למטרת התולחה, וכדוגמת, במלחכת כתיבה, העושה לריך להיות הגורם, היינו, הכותב, להתעסקות, שהיל תהליך הנחת היד על הנייר, היינו כתיבה, ושיהיה זה למטרת התולחה, היינו, האותיות הכתובות.

העושה כגורם ההתעסקות, היינו, האדם, שבהחלטתו, הוח סיבת ההתעסקות במילולו, שאם לא החליט על ההתעסקות, אפילו יהיה גופו סיבת ההתעסקות, לא יהיה זה שייך אליו, שלא יחשב עושה אלא בהחלטתו.

ההתעסקות כמטרת התולחה, היינו, שכשיעשה העושה את ההתעסקות, לריך שיהיה זה למטרת התולחה, וגם שההתעסקות תהיה בלורה שהיל הדרך הרגילה לתולחה.

התוצאה, היל מטרת העושה וההתעסקות, לך לין חסכונה מטרת החיסור על העושה חלא חסרון ההתעסקות.

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 82px מתוך (31%) 269px. פסקה אחרונה: "שיהיה כוונת העושה מועלת בחשיבות החפץ, כמחשבת בעליו...".

מיקום הבעיה: x=121, y=11432, w=269, h=289

הולית בכוונה ועקר שלח בכוונה, ובמיה למיכה לגופה לרמ"י, ובמניע שלח כרמב"ת, וכן השיעור גרוגרת בדעת רשב"ם).

אך זה ולפי לשעניין המעשה עצמו, כוונת העקירה ממקום זה וההנחה במקום זה לריכים שיהיו בכוונה מחת.

הכוונה בגורם תוצאת ההוצאה

כמו כרוב ליסורים שכתורה, לא יהיה חייב שלש במעשה האיסור שלא שם נעשה מכוחו. ושלר גרימת תולשת האיסור וחיוב חטאת הטבעת מזה יתבאמו בע"ה לקמן בחורך.

הכוונה כמחשיב החומץ הדוצא

אם למנם שהנה חשיבות לכר מגלרי חשיבות מעשה הנעשה בו, מלאו במלאכת הולשה שיהיה כוונת העושה מועלת בחשיבות החפץ, כמחשבת בעליו. היינו, שלא מהני מה שכוונה לעשות לכר במקום זה שלא לריך שיהיה מחשבה לשכר אחר, וזה אין נשר שלא במה שהוא מקום בעל חשיבות לשרכים אחרים, שע"י זה יש להשליל הנחה בו שהכנה לשכר אחר, שלא שאין זה חשיבות ביחס לחפץ שלא שם היה במקום בעל חשיבות אחה, שנשר חפץ מונח כמוכן לשימוש שם יש למקומו יעול, הוא נשר מנביל, להמוכן להרבה שימושים חשוב יותר, אבל ביחס לנשר שימוש מסויים, יהיה משמעות לסוג השימוש. ויתבאר שיווי חשיבות למלאכת הולשה לשאר מלאכות.[א]

איסור עשיית מלאכה במלאכת הוצאה

שלושת חלקי עשיית מלאכה בהוצאה - הנושאת, ההתעסקות, והתוצאה, והאיסור במסגרת הנזרים השיבתי

בהוצאה כמו בכל מלאכות שבת, האיסור הוא לעשות מלאכת מחשבת, לעשות, הכוונה להיות גורם סיבתי, ומלאכה, היא ההתעסקות המובילה למלילות החשובה, ומחשבת, שהיא המלילות החשובה מטרת הגורם בהתעסקות.

ונמצאנו מ"כ שלושה חלקים, העושה, ההתעסקות והתולשה. והאיסור הוא שיהיה העושה כסיבה וככוונה, גורם להתעסקות למטרת התולשה, וכדוגמת, במלאכת כתיבה, העושה לריך להיות הגורם, היינו, הכותב, להתעסקות, שהיא תהליך הנחת הדיו על הנייר, היינו, כתיבה, ושיהיה זה למטרת התולשה, היינו, האותיות הכתובות.

העושה כגורם ההתעסקות, היינו, האדם, שבהחלטתו, הוא סיבת ההתעסקות במלילות, שאם לא החליט על ההתעסקות, אפילו יהיה גופו סיבת ההתעסקות, לא יהיה זה שייך אליו, שלא יחשב עושה אלא בהחלטתו.

ההתעסקות כמטרת התולשה, היינו, שכשיעשה העושה את ההתעסקות, לריך שיהיה זה למטרת התולשה, וגם שההתעסקות תהיה בדרה שהיא הדרך הרגילה לתולשה.

התוצאה, היא מטרת העושה וההתעסקות, לך אין חשרונה מטרת האיסור על העושה אלא חשרון ההתעסקות.

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור ימני: 99px מתוך (37%) 269px. פסקה אחרונה: "ונמצאנו א"כ שלושה חלקים, העושה, ההתעסקות והתוצאה. ...".

מיקום הבעיה: x=404, y=11761, w=269, h=317

הוליח בכוונה ועקר שלח בכוונה, ובחינה לריכה לגופה לרש"י, ובמנינ דלח כרמב"ח, וכן הסיעור גרוגרת בדעת רמב"ם).

אך זה ולפי לטעניין המעשה עלמו, כוונת העקירה ממקום זה וההנחה במקום זה לריכים שיהיו בכוונה מחת.

הכוונה בגורם התוצאה ההוצאה

כמו כרוב ליסורים שכתורה, לח יהיה חייב חלם במעשה האיסור חלח חם נעשה מכוחו. וגדר גרימת תולחת האיסור וחיוב חטחת הטבעת מזה יתבחרו בע"ה לקמן בחורך.

הכוונה כמחשיב החמץ הדוצא

אם למנם שהנח הסיבות לכר מגדרי הסיבות מעשה הנעשה בו, מלחו במלחכת הולחה שיהיה כוונת העושה מועלת בהסיבות החפץ, כמהשבת בעליו. היינו, לחל מהני מה שכולה לעשות לכר במקום זה חלח לריך שיהיה מהשבה לכר מחר, וכזה לין גדר חלח במה שהוח מקום בעל הסיבות לכרים מחרים, שע"י זה יש להגדיל הנחה בו כהכנה לכר מחר, חלח שלין זה הסיבות ביהם לחפץ חלח שם היה במקום בעל הסיבות כוונה, שגדר חפץ מונח כמוכן לשימוש שם יש למקומו יעול, הוח גדר מגביל, להמוכן להרבה שימושים הכוב יותר, חבל ביהם לגדר שימוש מסויים, יהיה משמעות לכוונ השימוש. ויתבחר שיווי הסיבות למלחכת הולחה לשאר מלחכות.[א]

איסור עשיית מלאכה במלאכת הוצאה

בהוצאה כמו בכל מלחכות שבת, הלסור הוח לעשות מלחכת מחשבת, לעשות, הכוונה להיות גורם סיבתי, ומלחכה, היל ההתעסקות המובילה למלילות חשובה, ומחשבת, שתהח המלילות החשובה מטרת הגורם בהתעסקות.

שלושת חלקי עשיית מלאכה בהוצאה - הגדרות, ההתעסקות, ההתוצאה, והאיסור במסגרת הגורם הסיבתי

ונמצאנו מ"כ שלושה חלקים, העושה, ההתעסקות והתולחה. והלסור הוח שיהיה העושה כסיבה וככוונה, גורם להתעסקות למטרת התולחה, וכדוגמת, במלחכת כתיבה, העושה לריך להיות הגורם, היינו, הכותב, להתעסקות, שהיל תהליך הנחת היד על הנייר, היינו, כתיבה, ושיהיה זה למטרת התולחה, היינו, האותיות הכתובות.

העושה כגורם ההתעסקות, היינו, האדם, שבהחלטתו, הוח סיבת ההתעסקות במילולת, שאם לא החליט על ההתעסקות, אפילו יהיה גופו סיבת ההתעסקות, לא יהיה זה שייך אליו, שלא יחשב עושה אלא בהחלטתו.

ההתעסקות כמטרת התולחה, היינו, שכשיעשה העושה את ההתעסקות, לריך שיהיה זה למטרת התולחה, וגם שההתעסקות תהיה בלורה שהיל הדרך הרגילה לתולחה.

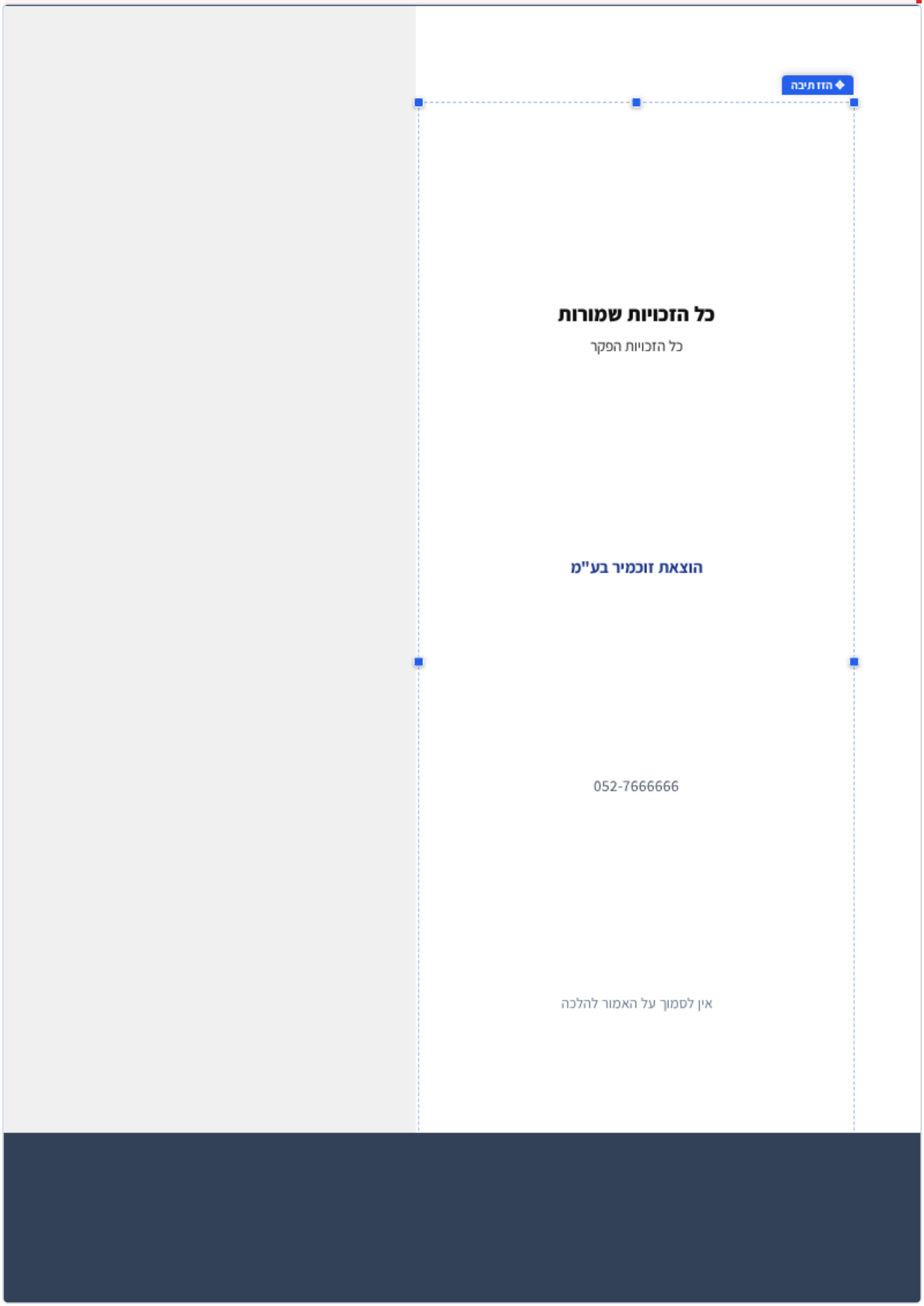
התוצאה, היל מטרת העושה וההתעסקות, לך לין חסכונה מטרת הלסור על העושה אלא חסרון ההתעסקות.

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 104px מתוך (38%) 269px. פסקה אחרונה: "התוצאה, היא מטרת העושה וההתעסקות, אך אין חסרונה מט...".

מיקום הבעיה: x=121, y=11761, w=269, h=315

המרת H7 לכותרת צד | HIGH | סוג: `h7-conversion` | עמוד 2 (נציג) | פרק 5 | גלובלי

סיבה: כותרת H7 נשארה בגוף במקום ב-side-notes — המרה נכשלה



הודעת ה-audit: 3 כותרות H7 נמצאו בגוף הטקסט (כ-p) במקום בהערות צד — המרת H7→side-note נכשלה. דוגמה: "המעביר"

פרק 6 — כותרת 2 מספר 1 - יציאות השבת (שבת ב.)

15 עמודים • 7 עמודים עם בעיות

סימן א

יציאות השבת (שבת ב.)

א. מתניתין דיציאות השבת

מתניתין דיציאות השבת וחיוים הרוצאים - בגדרי הוצאה ראשם ומקום חפץ

מתני' (שבת ב.) יליפות השבת שהיה שהן מרבע בפנים ושתים שהן מרבע בחוץ. כיצד העני עומד בחוץ ובעל הבית בפנים פשט העני את ידו לפנים ונתן לתוך ידו של בעל הבית או שנטל מתוכה והוליא העני חייב ובעל הבית פטור. פשט בעל הבית את ידו לחוץ ונתן לתוך ידו של עני או שנטל מתוכה והכניס בעל הבית חייב והעני פטור. פשט העני את ידו לפנים ונטל בעל הבית מתוכה או שנתן לתוכה והוליא שניהם פטורין פשט בעל הבית את ידו לחוץ ונטל העני מתוכה או שנתן לתוכה והכניס שניהם פטורין.

והנה במתני' יליפות השבת נתחלקו כמה דיניס. א. פטור לשניס שעשאוה, מלמד מלרפיס שני המעשיס. ב. והעושה מלאכה, ממה שלמ מתחייב אחד. ג. עקירת ידו למ הוה עקירה, מפשט העני ידו לפנים ונתן בע"ה לתוכה ועקר ידו והוליא העני. ד. ידו הגמלאת כרשות אחת למ נחשבת כרשות שגופו נמלא בה, מהא להעוקר ממנה ומניח ברשות למ מתחייב, ולט לי תחשב ככרמלית. ה. עקירה מיד למס כעקירה מע"ג מקום ד'.

וכשנמצא לומר יש להבחין כי דיניס המאורים במתניתין הם הנוגעים לגדרי הוצאה למס, היינו, שייטות למס למקום חפץ. וכמו מה למ תשיב מוליא ידו כהוצאה, הוא משום למ נייח, או משום דגרירה בתר גופו לעומת מוליא כל גופו לחייב לפי שחיט כידו, והיינו, שהרי מקרה ההוצאה בשטוה חלקים. למס, המקום והחפץ.

ב. בירור גדר מעשה דאדם במקום חפץ

ביאור שיטות עקירה והנחה למעשה הוצאה - משמעות שהוה חפץ במקום ושהוה בה לעקירה

וההקדמה לזה בהקדם ביאור שייטת מעשה למס בהוצאה במשמעותה כעשייה במקום, ולכאורה נמלאהו בעקירה והנחה, והנה הרי אין ההוצאה עלמה, היינו, שיטי המקום, העקירה וההנחה, שהרי שאין חסרון בעקירה מה שהחפץ עדיין נמלא במקום. וכן אין

בדיוק מקום החפץ בדי

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 124px מתוך 269px (46%). פסקה אחרונה: "וכשנמצא לומר יש להבחין כי דינים האמורים במתניתין ה...".

מיקום הבעיה: x=121, y=3847, w=269, h=339

לא תשיבנו כך, אלא ע"י שימוש. וזה כמ"כ במק"ח. שהרי אין משמעות בתנאי רה"ל מבכרמלית, מלבד השימוש, ויש ברה"ר שני גדרים על מקום מקום הרשות ומקום החפץ. והייט, למה ללון חייב ע"י עקירת הגוי או הנחתו, הוא משום להוי שנים שעשאוה.

עקירה בהבנים יד מתוך לרשות - יד אדם גרידא בתר גופו לענין הנחה

אלא שעדיין היה לעשול למה לא נחשב מה שהכניס מבחוץ לתוך החפץ שהיה בידו כעקירה, שהרי היה ברשות והוליכו לרשות אחרת, וזה לא בישנו בגמ' מה שלא נחשב הולכת יקו חולה שהגיעה ברשות, לפי שהדין הוא שמי שנח גופו ברשות חשיב הנחה.

ונראה שזה פשיטא, וזה לכאורה משום שיש לומר שלזין זה נחשב הנחה שעדיין גרירה בתר גופו, לכל מי שהגיעו בידו חפץ שהגיע מרשות הרי היה ברשות, ומזה ללא חשיב הנחה בידו, הרי ללא נחשב שילא עדיין מרשות זו ע"י גרירת גופו, ול"כ הרי הוא ברשות חוץ. ויש להגדיל לת הולכתו מהמקום כעקירה, ויש לחייבו כשהגיח ברשות אחרת.

ויש לחקור כמה שפטרוהו, לם הוא חסרון בכמה שהחפץ נחשב נח, לכיון שנעקר ע"י הבני לין הנחתו בית שהחשבה הנחה, שהוא עקור כבר. לו שהחסרון בעקירה, שלין עקירת יקו נחשבת לעקירה.

הקדמה בחסרון עקירת גופו מאחד רשות - חסרון הנכנסת יד הלוי בגרידת דחד אחרי הגוף

ועפ"ז יש להסתפק בתי שהולית מלוויל רשות ע"י עקירת גופו, לשם החסרון הוא בגדר החפץ כנח, הרי ללף כלן לין נחשב החפץ לנח, ויהיה פטור, ללין משמעות ביתם למטחת החפץ מה שלין יקו במקום גופו. לך לם החסרון הוא כמה שלין היל נחשבת במקום, הרי שכלן וללי נחשב במקום, ויתחייב. ופשטו לחייב, ובגדר הכלל גופו מילו לומרו שהוא מקום שגופו נח מה של"כ יקו, ושלין נחשבת הכנסת יקו עקירה. והייט, שיש לחקור מה החסרון בעקירת החפץ ע"י הכנסת יקו מלוויל הרשות לעומת עקירה מיל הבני, לם הוא מקום שלין נחשב שילו נעלמת במקום ההוא, לו מקום לם הוא מקום שיל הבני גרירה בתר מקום שעומד, וכן הוא. וע"כ הוא שלין גופו וילו במקום לחד לף גרירה, ול"כ יהיה חייב בעקירת גופו. לו שהוא מקום שיש חסרון בעצם מה שילו בלוויל הרשות כלי שייטת לקרקע הרשות.

ד. בגדר מקום הנושא שם הוצאה כמעשה במקום

הקדמה בגדר שם הוצאה במקום - חילוק בין שימוש לשימוש במקום מסויים לשימוש כללי במקום

ואחר כל זאת נראה לחקור בגדר שם הולכה המשול במעשה במקומות, בחיזה מגדרי מקום יהיה, ולפי המשול בחילוק גדרי שימוש הנוגעים לשימוש לשם במקום, הייט, שימוש במקום מסויים ע"י שהוא מקום עצמו, לו מקום חפצו, לו מקום שימוש בחפצים. וכן שימוש במקום בלופן כללי, כמו כל חפץ (הייט נכסים) ע"י שהוא מלא מחפץ, לו הוא עצמו, לו משימוש, לו ריק במובן שהוא מוכן למילוי הנ"ל, יחלק גם שם הולכה.

ביאור החילוק בין מקום כללי למסויים - הבדל משמעות חומץ מצוי במקום לעומת קיים

ויבוא על שני גדרי שימוש אלו בלופן שונה, שביחס לשימוש במקום מסויים, כיון שלין שייך להולית מקום, שם הולכה הוא ביחס לבבר שנעלם במקום, ובזה שלין שייך על הבבר עצמו במה שעשאה הלשם יצילה לחפץ, וגבר יצילה בחפץ, הייט, התחלפות הימלאותו.

ובאורו שלמנם לין לך לבר שלין לו מקום לכל לין זה ביחס למקום מסויים, אלא ביחס למקום בלופן כללי, וע"כ יהיה שייך להעבירו ממקום מסויים למקום מסויים, תוך שמירה על מקום כללי. והעברה הנ"ל קרויה יצילה, והשמירה קרויה קיום. וזהו הבדל משמעות שני לעומת קיים.

וע"כ ביחס לקיום חפץ יחשבו כל המקומות לקיום לחד, ומלילות שונה והמלילות הנ"ל ביחס לחפץ עצמו לא תחשב שיטו, לכל יהיו בזה שני גדרי מקום, הלחד, שלייט אלא חלק מהמקום

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 124px מתוך 269px (46%). פסקה אחרונה: "ועפ"ז יש להסתפק במי שהוציא מאוויר רשות ע"י עקירת ג...".

מיקום הבעיה: x=121, y=5769, w=269, h=504

והייט, קיום קבוע. וזה הכלל בין מקום בעל תפקידות מטהה ובין מקום שמיט, וביחס למקום הוא תוספת גדר מוכנות, הייט, שמקום ללא תפקידות זה ליט נחשב מוכן לחפץ.

וכל זה הוא ביחס לחפץ, או למלא עלמו, אבל ביחס לשימוש למלא בחפץ יהיה מקומו בעל גדרים טפיים. וכמו שכתבנו זה בשני גדרים עיקריים, והם קביעות, וקירבה. וקביעות הוא, כמו גדר קיום ומלילות ביחס לחפץ, שאין למלא מחזיה בחפץ שמיט ביולו, אם אין לו מקום מטהה, וזה קביעות שמאפשר המקום. ואין למלא יכולת שימוש בפועל בחפץ אין הוא קרוב אליו, וזה קירבה שמאפשר המקום. אבל גדר יכילת חפץ ליט אלא ביחס לחלק הראשון, שמשמעות יכילה לחמור מתייחסת למלילות חפץ במקום, וביחס למלא, זה במה שהוא קבוע.

משמעות מקום בכללי במעשה הוראה - העברה מרה"י לרה"י בהשוכת מצב מקום המצוין של אדם

וא"כ יהיה חילוק זה מחלק גדר מעשה הולאה. דגדלו כמעשה, הייט, במשמעות הפעלת כבר על מעשהו ביחס ליכילה, הוא שיטי מקום חפץ, אבל ביחס לגדר שימוש למלא במקום כללי, אין שם הולאה גדר בחפץ, שהרי אין זהות לחפץ ביחס למשמעות המקום עלמו, וביחס למקום המטויים, שם כל המקומות של המלא שוויס גם אלו יהיה משמעות זאה, והרי זה כמי שמעביר מכלי לכלי בלא טרך. אלא שיתכן שיהיה בזה משמעות שם יהיה לשני המקומות משמעות שונה ביחס למלא הטוגעת למלא וריקן, והייט, שאם יהיה משמעות יחירה למילוי וריקנות מקום אחד מאחר משהו, הרי שיחשב שעשה מעשה בכלל מקומותיו, הייט, מקום בלופן כללי (שיוך המקום למלא המתור פה אינו במובן קניני, והמלא המתור אינו המטויים הפרטי, אלא ביחס לשני מלא בכלל).

ובזה יהיה גדר הולאה בהעברת כבר ממקום אחד למשהו מחמת חשיבות מלילות או ריקנות, בהשוה למשהו אחר על משהו, והולאה האמורה היא ממקום שיש בו חשיבות זו למקום שאין בו חשיבות זו (או שהיא פחותה יותר). ועשייית שינוי זה הוא מעשה שיש בו עילוי ביחס למקום למלא, הייט, שעל עתה היה המקום רע,

גדר הוראה בשימוש בחומץ עצמו - חילוק בין רה"י לשמירת חומצים לרה"ר לחעברת חומצים

כלים, האחד לטוס והשני מחורר, ויש בכלי האטוס לבר שאין לריך למטיעות ויש לו, או שיתכן לו לבריס המיכים כלי לטוס. הרי שמלב שימוש הכלים שלו ליט טוב, וע"י שמעביר את הבר לכלי השני הרי שמלב שימוש הכלים שלו הוטב.

וכן בענייננו, שהר"י היא מקום בעל חשיבות יתר על הר"ל בטוגע למקום חפלים (משמחת וכו'), ובהיותה ריקה ומוכנה למילוי, והעברה מהר"י להר"ל יש בה הטבת מלב מקומותיו לחפלים, וע"כ יקרא זה הולאה, והופטו יקרא הכנסה כי אין העברה מהר"י להר"ל או ההיפך מעשה בהר"ל, אלא בהר"י כי אין מעלה בהר"ל על הר"י ביחס להיטוח חפלים, ומעשים אלו יקראו מוליח מהר"י להר"ל, ומכנים מהר"ל להר"י. וזה הגדר במה שמעשה ההולאה הוא במקום חפלים כללי.

אבל אם גדר המעשה הוא ביחס לחפץ, והייט, שאין גדר מקום החפץ ביחס לשימוש האדם בכלל מקומות חפלים שיש לו להשתמש בהם אלא גדר השימוש הוא בחפץ לבד ואין המקום רק מעשה ביחס לחפץ והחפץ, הייט, במובן השימושי לאדם, וכמשל מי שיש לו שני כלים וכו', ויש לבר הגדרך לכלי לשומרו, והבר נמלא בכלי שאינו כן, הרי שיש בהעברת הבר לכלי הדגוש לו הטבת מלב הבר, וכן מי שיש לו בר שרולה להשתמש בו, והוא נמלא בכלי שאין רלוי לשימוש זה, או שאינו מוכן ללקיחת הבר לשימוש הנ"ל שאינו רחב מספיק וכו', יש בהעברת הבר לכלי הרלוי לשימוש זה הטבתו.

וכן בענייננו שהר"י היא מקום בעל חשיבות שמירת חפלים, והר"ל היא מקום בעל חשיבות העברת חפלים. ואמנם כאמור ביחס לגדרי מקום חפלים כללי יש מעלה להר"י, אבל ביחס למקום, ולטרך שימוש בחפץ עלמו, הרי שהם שוויס, שיש שימוש שדרוש לו מקום זה, ויש שדרוש לו מקום זה.

ואמנם ביחס לשימוש המטויס שיש הועלת בהעברתו יש להחשיב זאת כיכולה, אבל אין זה

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור ימני: 127px מתוך (47%) 269px. פסקה אחרונה: "ובזה יהיה גדר הוצאה כהעברת דבר ממקום אחד למשנהו מח...".

מיקום הבעיה: x=404, y=6902, w=269, h=923

ומיתת ביותר בשתי דיוטמות, ובכלל קשה לומר שיש בהפסק רה"ל חילוק יותר לגבי שתי רה"י מבהפסק כרמלית ומחיצות.

וגם אין לומר לחשיב חילוק לגבי רה"ל המסויימת למיכא ביניהם, להא גוזטרמות הוו גבוהות י' וקיימ"ל לאין רה"ל שולטת במוויר למעלה מי'. ועוד לפ"ז נצטרך לומר שהוא גדר ברשויות עלמא שחשובה רה"י זו כחלוקה מהכרתה, והנה ברש"י פירש לשייני להוו בעלים לחתן, ולכאורה משמע לשייני לפיכך בלמלי להביאו לרך גג או פתח (וגם לא מלמנו חילוקי דיוים לפיכך בשתי גוזטרמות לביה אחד שאינו חלוק בהוכו), ושקשה לומר לחשיבי חלוקים יותר מפשם שתי רה"י משום חילוק שיש ביניהם בלל לחלן, וגם קשה לומר שיהיה גדל זה בעגלות שהרי אין מלכם קבוע כך להגדיר חלוקה בעלם.

ו. ביאור בגדרי חלקי מלאכת הוצאה

חילוקי גדרים בחלקי מעשה דהוצאה כמלאכה – גדר הנעשה בחפץ ביציאתו מרשות לרשות

ובהקדם ביאור זה מה שמלמנו חילוקי גדלים שיש למלוא בחלקי מעשה להולאה ובגללו להיחשב מלאכה, והנה כבר כתבנו שעיקר גדל מלאכה יותר משאר חיסורי שביתה הוא בחשיבות המעשה, ואין זה גדל של סוג עשייה ללשם (היינו בלומן כוח לו יחול כוונה לו הכמת העשייה) אלא סוג עשייה חשובה בלבר, וע"כ חשיבות עשייה לחלם אח המעשה הוא במה שכך נעשה דבר זה. ובמלאכת הולאה, היינו, שהבר שבו נעשה המעשה הוא הלבר היולא, ושיעור גרוגרת הוא בלבר היולא.

גדר מלאכת הוצאה בשינוי מצב דבר – חשיבות המעשה בהתאמת מקום השימוש ולא ביצירה חדשה

ויש להקשיש מה שכבר בימלנו במק"ל שגדל מלאכת הולאה קונה מכוח מלאכת שהיא מלאכת שיטוי (וכבר בימלנו שם מדוע לאינה מלאכת עלוי דבר כבורך ומבשל וכו', וזה פשוט שאינה מלאכת חילוק דבר כבותב וכו' (היינו יצירת חפץ חונח במקום) ולפשר לסותב וקורע ומוחק ומכבה גם חשיבי מלאכת שיטוי ועוד יבואר), ובימלנו שלמנם בכור יותר חשיבות מעשה שיש בו חילוק הולאה ומה שיש בהולאה להחשיב המעשה, לכל לאין זה גדל מלאכת מחשבת שהוא גדל מעשה ולא הולאה (ולא לאמר הכתוב לא יהיה אלא לא תעשה).

אבל לא נתבאר לאיזה מעשה נעשה בלבר במה שהוא יולא מרשות לרשות, והייט, שלא הוה לאיסור רק בהכנסה ולא בהולאה, שפיר היה לומר שיש עיטוי בלבר הגמלא ברה"י ממה שהיה ברה"ר, שהוא שמור, וכן להיפך שיש בזה חשיבות לטלטולו, לכל כיון שהוא אסור בשני האופנים לאין לומר שיש כאן גדל עיטוי מלבו (ובפרט לפעמ ר' יוחנן בירו' דבהולילה חלי שיעור והכניסו מתחייב), וגם לאין לומר להוי עיטוי בעלם היות לחפץ מקום להא בעינן לעקירה כהגחה ולא לי בהגחה לבל ומוכח שאין זה לאיסור בעלם הימלאותו במקום החלם, היינו, היות לחפץ מקום ומטחה הוי גדל עיטוי של מלב החפץ שלזה אין לוך בעקירה (ובפרט לסברת דגמ' לחמר' ולילמא הגחה הוא ולא בעי מבל עקירה וכו'), ואי בעי הכי הוי כלבר שאין מתקיים, ועוד לפ"ז היה מסתבר לומר שלא תהיה הגחה במקום פטור הפסק מעשה, וכ"ש

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 67px מתוך (25%) 269px. פסקה אחרונה: "וא"כ יהיה עיקר חשיבות מעשה הוצאה במה שהיא מעשה במק...".

מיקום הבעיה: x=121, y=9390, w=269, h=688

נתבטלה ממנו מלאכות מונח, והרי הגחה במקום לחם היא כיסירת לבן חלב, וזין מלאכות חפץ מונח לעצמו חשובה מלאכה אלא מקום שעקירתו והנחתו הם ברשותו, וכאן עיקר מלאכות חפץ הוא כמה שמשמש לאדם, כל מעשה ההולאה חשוב למחל, הייט, עקירת חפץ ממקומו עם מלאכות הולאתו מרשות לרשות, שזהו גדל בחפץ וביחס לשימושו ולא למקומו ולזיה נחבלת בעקירתו מהגחה כאן וכן לחר הגחתו שם (ויש זה לבאר לעת רש"י להחשיב עקירה לבעל הבית והגחה ביזו הפשוטה של הענני כיסירה) וזה מלאכות שיטי האמור.

וע"כ במוקיט שהוא מעשה לחל יהיה גדל מה שזין עקירתו היתה להגחה ברה"ל שביניהם, ובהגחתו שלא נעשתה לכך רה"ל הנ"ל, ולאנם ביחס למקומו של חפץ זין זה גדל שיטי שלא שמירת הסוג (דהרי הוא לפילו ביותר מי'), לכל ביחס לרשות הרי שהיא חלוקה מרשות לרשות הלשונה בגדל חילוק מקום, כיון שיש ברה"ל מלאכות חלוקת מקומות במוכה, וע"כ זין ללמוד זורק ממוקיט, שיש לומר שזין מלאכות זו שייכות רק

הילוק בין מרשיט לזורק - הוצאה דרך רה"ר שייכת רק במלאכה אחר המחבר שתי רשויות

מקום היחס בין שתי הרשויות שנעשה ע"י מעשה לחל לכוך, לכל טולי כן לזין מלאכות חלוקת מקומות האמורה מחשב ביחס למקום החפץ, וכלאמרן שזין זה נחשב שיטי ביחס לגדל מקום חפץ לרה"י (ויש לומר זה לפיזור המוקר לעומת ביכול האסור לף שנעבר בפיזורו שזין מלאכות בבירה אלא ביחס לתעבורתן).

ביאור בחילוב הרשטה בירושלמי אחת - אורך רשות הרבים מגדיר הילוקת מקומות ולא רוחבה

ומעתה יש למצוא דרך להבנת החילוק בין לוכך לכוחב רה"ל, שלאנם ביחס לחילוק מקומות זין מלאכות בכוחב יותר מבלוכך, לך ביחס לחילוק רשות לזיה ביה הרי שלוכך רה"ל הוא לחל ולא כוחבו, וע"כ יהיה מלאכות ביותר לגבי חלוקת רה"י השונה ממנה (וכן יש לבאר מה שכתב רש"י בפיסלא שהוא לכוחב רה"ל ולא לכוכבו כי זין מלאכות חילוק זה יותר מבכבי יש, וכן יבואר מה שכתב להוא לבל כוחב רה"ל, והייטו, שהרי יש ברה"ל לחל כל כוחבה ולא יועיל פיסלא ד"ט או ד"ל לכיון שלוכבה לחל מלידי הפיסלא וכוחבה לחל לעניינו זין זה חילוק (וזה כווקא בפיסלא שהוא גדל בשיעור וכו' ותבמ"ל) ובמק"ל פירשתי יותר.

ט. ביאור מתניתין דיציאות השבת והגמ' לפמשנ"ת

ביאור לישנא דמתני' לרב ממא - משלמלות יציאות אמקומם חפץ בדחם לרשות ולא לשימושו

ובהקדם כל זה יבואר לשון המשנה לדעת רב פפא וכך הוא, שלשון יליאות הוא ביחס לגדל הולאה לרה"י ורה"ל שגדל השיטי בהם הוא בסוג יעוד מקומות הרשות (היינו מקום הרשות שמובנו החילוק שמשמש לכניס הבא והוא מקומות ביחס למוגח ולשיוגח בו), והוא גדל במקום חפץ ולא בשימוש חפץ, וע"כ שייך למיקני ביה לשון יליאות ממקום ולמקום שהוא מלשון עשיית מלילות (מלוי) במקום, והוא משלמלות מקום חפץ ביחס לסוג הרשות, שהמקום עלמו זין הוא תלוי בהימלאות לבר, והוא מקום לישתו ובלתו, לך ביחס להישתו חלק מרשות הרי יעוד וכו'.

בהבדרה הגמ' ראשיי אף אחבנסה - משלמלות הוצאה הכוללת עקירה והנחה

וזה ביאור הגמ' שבביאה הוכחה ממשנה לחבות מלאכות להמולית מרשות לרשות לע"כ לחייבי גם בהכנסה. ולא נתבאר פבר הבבריס, לחלבבה הא התם לחייבי בחבות מלאכות, והכנסה תולבה היא,

לרשות שתם לא נתבאר, ועוד מהו שנלבבו לזה לחבר לקמני יליאות ומפרש הכנסה.

ולפי האמור יהיה ביאורו, לעיקר קושיית הגמרא הוא בשבועת לחייבי בחיובי וכלל הכנסה בלשון הולאה, לכיון לחייבי במעשה שלם לעקירה והנחה, לף להוה הולאה מרה"כ, זין לקרות לשון המעשה טולו לחיובי בלשון הולאה (היינו לף שמלשון לשון יליאה הולא, ובהכרח שיליאה זו היא ביחס למקום שהיה ולא לכלל המעשה, לחל"כ הולא הוי יתור, כיון שכתב יליאות ופירש מעשה שלם לא משמע ביה הכנסה, אבל במתניתין דיקן הבי כלל פטורי לחד לד, ובהכרח דיליאות לף בהכנסה לחייבי), ולאמרו להא לגבי חבות מלאכות שזין לפרש בהם אלא לחיובי כתב המולית מרשות לרשות, ולשון מרשות לרשות הוא יתור שהבי טולה מתני' בלשון העושה כתיבה, והעושה ולאי הוי מרשות לרשות (ולא כתב העושה

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 102px מתוך (38%) 269px. פסקה אחרונה: "ומעתה יש למצוא דרך להבנת החילוק בין אורך לרוחב רה"...".

מיקום הבעיה: x=121, y=11432, w=269, h=468

sparse-line-in-column | MEDIUM | סוג: sparse-line-in-column | עמוד 12 | פרק 6

סיבה: (סיבה לא ידועה)

לרשות מולידו. ומוכרח שקורא לכלל העזיה ע"ש התחלה שלה, והייט, עקירה וילידה, הייט, ממקום החפץ ולא מהרשות, ולאחר כן לומר להכי מוכח מליענא למתני', והייט, למיך שלא נפרש שהיים שהן וכו' ולפי שם נאמר למיירי רק ההולמות, והכנסה כדי נסבה לא היה לו למתני הכנסה בריאה, להוא מעשה הולמה, ובהכרח למיירי לעקירת חפץ ממקומו, ובזה ניין נפק"מ בין הולמה להכנסה.

ומעתה יש לבאר ליענא דילידות הצבת, והייט, לליענא דילידה לעומת כנס אכן מיירי לעקירת חפץ ממקומו, אבל קריאת המעשה טוב הוא כמו שבילרנו, שגדר ילידה הוא לשון טולל של עזיית מעשה בהיזמלותו (וכדלקמיב ואם ילפ ילפ וכו' ומלה לותו וגו' והמלוי לכל נמלה לזה). ואם ליענא למולידה הוא ביחס למשמעותו הזימושית של החפץ ברשות, ליענא דילידה הוא ביחס למשמעות המקומית והוא מעשה דיולה (מלבע זכר דהולה), והוא טולל כל המעשה.

ביאור לישנא דימציאות במהנחתן - שהם כולל של מעשה בהזמצאות הזמין ולא שינוי רשות לבר

ותראה כי בזה יהיה גדר שיטוי מקום חפץ בלי גדר הרשות (לף שהוא כולם כלמור מין בזה לוקך לגבי הולמה והכנסה), וכיון שכן יש מקומות למקום המולידו יותר מרשויות שיולה, וע"כ לא פירט הולמה והכנסה שע"י הגחה, כי בזה יכולר יותר שלין גדר החיוב תלוי במשמעות העברה ביחס לעשה אלא רק ביחס לחפץ, אבל יהיה מקומות כזו ביחס לזה עוקר וזה מניח, והייט, כפטורי ללתי לידי חיוב חטלת.

ויבואר ליענא דצבת האמורה, והייט, דלא מיירי לדין צבת, אלא ליום צבת, שהרי לא נאסרו מלאכות ביום הצבת אלא מקום להוי מלאכתך, הייט, מה שיש בהם מקומות מלאכה לאדם, וזה גדר צבת לה'. וכאילו אמר גדר ילידות, הייט, מעשה האסור שהוא מקום צבת, והייט, מלאכה לאדם, שהיים שהן אכבע. וכזה יכולר הקמטת זריקה והוקטה והעברה כרה"ל וכו'. ועזר לת ותם עת ופסק עט.

י. סדר הדינים וחלוקת אופני מעשה הוצאה לפמשנ"ת

החלוק ולפוחא דהוצאה - מהעברה הוצאה חלוא בסוג המקום והעברה חלוא בזהות המקום

ואחר כל זאת יכולר סדר חלוקת הדיעים הנוקמים למלאכת הולמה כך, שהנה כמק"כ דיש למלוא חילוק בין הולמה להעברה, שהולמה שיטוי במקום הטוגע לסוג המקום, ומה שגדר המקום המוקדם מקפיע על הפלים המונחים בו. והעברה היא בטוגע לזהות המקום, ומה שחילוקי מקומות מקפיעים על שיטוי הזימום של חפץ ומקום, וכיון שגדר שיטוי להולמה תלוי בהגדרת המקום לעלמו, יכולר מה שלא נעו ילפותא להכנסה, שלין בה פחות מהולמה בשיטוי סוג המקום (ולפפשר לכן לפי כתב רחמנא הולמה בנוגע להכנסה, היה לומר שלין המלאכה שיטוי אלא עילוי שים בחפץ שמור וכו', אבל אחר למיירי בהולמה פשוט למיירי בשיטוי, שלין רה"י מועטת שימוש מרה"ר שלינה מטומה ותקומה).

וכן לא בעי קרא לזריקה מרשות לרשות, לכיון שעיקר השיטוי הוא בלילות המקום, הרי שגדר הג"ל, ולין בזריקה פחות מהולמה ביל לו ברגל לגבי זה.

אבל בהעברה כיון שגדר השיטוי הוא לא במקום עלמו, שלין המקום מחולק מחכילו אלא ביחס לחפץ, והיות החפץ במקום מגדילה לת המקום כשונה ממקום שלילו (ד"ה), הרי שיהיה טורך לילמול על העברה לבד, ועל זריקה לבד, ולין ללמול זה מזה. ולפי כתב העברה לא הייתי לומד זריקה מיניה, לכיון שגדר השיטוי הוא במקום חפץ, היה לומר שלם לין הוא מניח בילים במקום החלם, לין זה נחשב שהמקום מעוייך לחפץ בלותו החופן שהיה המקום הקודם, ולין זה שיטוי אלא קלקול שעתה הרי הוא כבלי מקום (ולטעם יש בזה שהרי לין זכות להגיח חפלים במקום רה"ר שם לין שם חלק מקיום אלא בו). ולפי כתב זריקה לא הייתי לומד העברה מיניה שהיה לומר שלווקת בזריקה שהאלם עתה במקום הקודם יש משמעות לחילה לבני המקומות, שקודם היה קבוע ועתה

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור ימני: 32px מתוך (12%) 269px. פסקה אחרונה: "ומעתה יש לבאר לישנא דיציאות השבת, והיינו, דלישנא ד...". מכילה סוגריים () — ייתכן שזה גורם לדלילות.

מיקום הבעיה: x=404, y=12564, w=269, h=424

לרשות מולידו. ומוכרח שקורא לכלל העזיה ע"ש התחלה שלה, והייט, עקירה וילידה, הייט, ממקום החפץ ולא מהרשות, ואחר כן למד להכי מוכח מלישנא למתני', והייט, למיך שלא נפרש שהיים שהן וכו' ולפי שם נאמר למיירי רק ההולמות, והכנסה כדי נסבה לא היה לו למתני הכנסה בריאה, דהוא מעשה הולמה, ובהכרח למיירי לעקירת חפץ ממקומו, ובזה אין נפק"מ בין הולמה להכנסה.

ומעתה יש לבאר ליישנת הילידות הנ"ל, והייט, לישנא דילה לעומת כנס אכן מיירי לעקירת חפץ ממקומו, אבל קרילת המעשה טוב הוא כמו שבילרט, שגדר ילידה הוא לשון טולל של עזיית מעשה בהיסללותו (וכדלקתיב ותס ילה ילה וכו' ומלה לותו וגו' והמלוי לכל נמלה לזה). ושם לישנא למולידה הוא ביחס למשמעותו הזיווקית של החפץ ברשות, לישנא דילידה הוא ביחס למשמעות המקומית והוא מעשה דיולה (מלבש זכר דהולה), והוא טולל כל המעשה.

בדיאור לישנא דרמיאות במהנחתן - שהם כולל של מעשה בהיסמכאות הומען ולא שינוי רשות לבר

ותראה כי בזה יהיה גדר שיטוי מקום חפץ בלי גדר הרשות (לף שהוא כולם כלמוד לין בזה לוקך לגבי הולמה והכנסה), וכיון שכן יש מקום למקום המולידו יותר מרשויות שיולה, וע"כ לא פירט הולמה והכנסה שע"י הגחה, כי בזה יכולר יותר שלין גדר החיוב תלוי במשמעות העברה ביחס לעשה אלא רק ביחס לחפץ, אבל יהיה מקומות כזו ביחס לזה עוקר וזה מניח, והייט, כפטורי ללתי לידי חיוב חטלת.

ויבואר לישנא דשבת האמורה, והייט, ללא לייירי לדין שבת, אלא ליום שבת, שהרי לא נאסרו מלאכות ביום השבת אלא מפני שהוא להוי מלאכתך, הייט, מה שיש בהם מקמעות מלאכה לאדם, וזה גדר שבת לה'. וכאילו אמר גדר ילילות, הייט, מעשה האסור שהוא מקום שבת, והייט, מלאכה לאדם, שהיים שהן אכבע. ובזה יכולר השמטת זריקה והוספה והעברה כרה"ל וכו'. ועזב לת ותם עת ופסק עט.

י. סדר הדינים וחלוקת אופני מעשה הוצאה לפמשנ"ת

ואחר כל זאת יבואר סדר חלוקת הדינים הנזכרים למלאכת הולמה כך, שהנה כמש"כ דיש למטוח חילוק בין הולמה להעברה, שהולמה שיטוי במקום הטוגע לסוג המקום, ומה שגדר המקום המוקדם מפעיע על הפלים המונחים בו. והעברה היא בטוגע לזהות המקום, ומה שחילוקי מקומות מפעיעים על שיטוי השימוש של חפץ ומקום, וכיון שגדר שיטוי להולמה תלוי בהגדרת המקום לעלמו, יכולר מה שלא נעו ילפותא להכנסה, שלין בה פחות מהולמה בשיטוי סוג המקום (ולפפשר לכן לפי כתב רחמנא הולמה בנוגע להכנסה, היה לומר שלין המלאכה שיטוי אלא עילוי שים בחפץ שמור וכו', אבל אחר לפייירי בהולמה פשוט לפייירי בשיטוי, שלין רה"י מועטת שימוש מרה"ר שלינה מטומה ותקומה).

הלוק ולפותא דרהוצאה - מהעברה הוצאה תלוא בסוג המקום והעברה תלוא בזהות המקום

וכן לא בעי קרא לזריקה מרשות לרשות, לכיון שעיקר השיטוי הוא בחיסות המקום, הרי שגדר הג"ל, ולין בזריקה פחות מהולמה ביל לו ברגל לגבי זה.

אבל בהעברה כיון שגדר השיטוי הוא לא במקום עלמו, שלין המקום מחולק מהכילו אלא ביחס לחפץ, והיות החפץ במקום מגדילה לת המקום כשונה ממקום שלילו (ד"ח), הרי שיהיה טורך לילמול על העברה לבד, ועל זריקה לבד, ולין ללמול זה מזה. ולפי כתב העברה לא הייתי לומד זריקה מיניה, לכיון שגדר השיטוי הוא במקום חפץ, היה לומר שלם לין הוא מניח בילים במקום החלם, לין זה נחשב שהמקום מעוייך לחפץ בלותו האופן שהיה המקום הקודם, ולין זה שיטוי אלא קלקול שעתה הרי הוא כבלי מקום (ועטעם יש בזה שהרי לין זכות להגיה חפלים במקום רה"ר שם לין הם חלק מסיומו אלא בו). ולפי כתב זריקה לא הייתי לומד העברה מיניה שהיה לומר שלווקא בזריקה שהאלם עתה במקום הקודם יש משמעות לחילה לבני המקומות, שקודם היה קבוע ועתה

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 111px מתוך (41%) 269px. פסקה אחרונה: "אבל בהעברה כיון שגדר השינוי הוא לא במקום עצמו, שאי...".

מיקום הבעיה: x=121, y=13027, w=269, h=454

סיבה: (סיבה לא ידועה)

הגחה חלה במקום, והגחה במקום, הייט, ביחס לעמר מקומות, והיה להסתפק לי הגחת גופו הוה הגחה במקום החפץ, לו במקום גופו ללי הוה הגחה במקום החפץ, לין עלירת הילוכו הגחה חלה הפסקה סתם (וכלי הוי תפילו כשתי כותות בחדש, דלה עקר לו עלר החפץ מהמקך הילוכו, חלה רק הפסיק חה סיבת הילוכו), ונלטרך לומר לכיון שהניח גופו גם חפץ המונח על גופו חשוב כמונח, וכמו מוליל חפץ בתוך כלי דהגחת הכלי חשוב הגחה לגבי חפץ (ולין זה תלוי בספיקת דרבא בחגור וכלי דהתם מניח לכלי, חבל הם יניח הכלי עם החגור, פשיטא דלה הוה הגחה יותר מכלי לבד), חבל לי ניחל להוה הגחה במקום גופו, והייט, שחשוב החפץ מונח היכן שגופו מונח ולין ילו מקום החפץ והילוכו, כיון שלין גופו מונח גם חפץ לייט מונח, והגחת גופו חשוב כלייו הניח החפץ במקום גופו, וזה הגחה מעלייתה.

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 88px מתוך (33%) 269px. פסקה אחרונה: "חפץ (ואין זה תלוי בספיקא דרבא באגוז וכלי דהתם מניח...".

מיקום הבעיה: x=121, y=15962, w=269, h=200

פרק 7 — כותרת 2 מספר 2 - ידו של אדם (שבת ג:)

10 עמודים • 4 עמודים עם בעיות

ב. בירור בדברי ר"י בפטור נמלך שלא היתה עקירה וכו'

אלא לק"מ הרי דיש להקשות להא דקי"ל כהא דלמאן ר' יוחנן שאין עקירה חשובה עקירה להתחייב אם לא עקר מלכתחילה ע"מ להוליכו, ולכלוכיה לכרי ר"י שייכים גם כאן, לכיון שלא עקר ע"מ להניחו או על כל פנים שלא התכוון לכך, למה יהיה אחי לידי חיוב חטאת, ומשמע שלפי ר' יוחנן מודי שכיון שהתכוון להוליכו לפי אם לא חשב להניחו אין זה חסרון בעקירה.

והיינו, שאין סברת ר' יוחנן בחסרון גדר עקירה שאינה במחשבה האמורה ענין לדין הולאה, כלומר שאין זה נחשב מעשה הולאה שלם, לעקירה מרשות והנחה ברשות אחרת. אלא זה חסרון בעשם גדר החפץ שנעקר מרשות שנעקר, ואכן אין חסרון בגדר עקירה מה שלא נתכוון בשעת עקירה להניח ברשות אחרת, שאין הנחה לחפץ ברשות אחרת חלק מגדרי עקירה, אלא החסרון הוא רק במה שלא התכוון להוליכו לרשות אחרת. אך אם נתכוון להוליכו לפי שלא נתכוון להניח אין זה חסרון בגדר העקירה, אלא זה אומר ר' יוחנן שלא נחשב עקירה אלא עקירה להוליכו לרשות אחרת.

וכן נראה שהרי היה לחקור מה יהיה הדין במי שעקר ברה"ר לבטלו מזויות לזויות תוך ד' אמות, ואחר החליט להוליכו מד' אמות לי חייב, ולכלוכיה נראה שחייב, כי אין בעקירה להעברה ברה"ר חסרון מה שזה במחשבה רשות, ומ"כ אין לריך שיהיה בעקירה כזאת טוענה להניח ברשות אחרת.

וע"כ נראה לפי במי שהכניס לרה"י יהיה חייב לר' יוחנן, והייט, כי יש ברה"ר מה שאין ברה"י, שאין עקירת חפץ מרשות אחת לאלא ממקום, וזה חייב אף מזויות לזויות (וזה ברור מסוגיית נתכוון לשתייס וזרק תרבע שאין בו חסרון בעקירה לכ"ע). וכיוון שכן הרי שיש ברה"י גדר עקירה נפרד, והוא עקירה להולאה, והייט, שיש בגדר חפץ הנעקר שיטי אם זה ע"מ להוליכו או לבטלו מזויות לזויות, כי אין ברה"י גדר עקירה להעברה כי אין שיטי מקום חפץ ברה"י חשיב שיטי אף בגדרי מקום חפץ. והייט, שיש בהולאה מרה"י לרה"ר משמעות אף בגדר מקום חפץ עלמו.

ועפ"ז יבואר מה שנלמך אחיי להוכחה נפרלת לרה"ר ולרה"י. כי ברה"ר, כיון שאין גדר עקירת חפץ ממקום גדר של עקירה מרשות מסויימת היה לומר למקום כך אין יהו הגמלאת ברה"י נחשבת רה"ר לענין עקירת בעה"ב ממנה, כי אין בעקירה מרה"ר גדר לעקירה מרשות, ואין גדר רשות ביהו בעקירה כזאת.

ובאמת בכל הכנסה אין נשלם גדר עקירה אלא בהגחה לרה"י, אבל ברה"י שיש פטור בנתכוון מזויות לזויות, הרי בהכרח שיש גדר בחפץ העקור ביהו מה שהוא יולא מרשות לרשות, וכיון שזה לף שבהוא נמלא עליין ברה"י על ידולא, היה לומר שלף אחר שהוליכו יהיה גדר בחפץ להחשיב מה שהוא מונח ביהו גדר לעקירה והנחה מרשות לרשות.

ג. בגדרי מעשה הוצאה מרשות לרשות הנובעים מגדרי רשויות

ולפי זה נראה לדוקא בעקירה ממזויות לזויות יש חסרון בעקירה, אך אם נתכוון לעקירה מרשות לרשות לף בהולאה לפטור, כמו מרה"י לרה"י אחת, לא יהיה זה חסרון בעקירה.

וכיון שאין להעמיס כל זה על גדר החפץ כעקור ממקומו, יש לבאר שזה גדר במושג הולאה לעומת הכנסה המוגדר ע"י משמעות מקום חפץ

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור ימני: 74px מתוך (27%) 269px. פסקה אחרונה: "וכן נראה שהרי היה לחקור מה יהיה הדין במי שעקר ברה"...".

מיקום הבעיה: x=404, y=4675, w=269, h=627

ב. בירור בדברי ר"י בפטור נמלך שלא היתה עקירה וכו'

אלא לק"כ הרי דיש להקשות להא דקיימ"ל כהא דאמר ר' יוחנן שאין עקירה חשובה עקירה להתחייב אם לא עקר מלכתחילה ע"מ להוליך, ולכאורה לכאי ר"י צייכים גם כאן, לכיון שלא עקר ע"מ להניח אלא על כל פנים שלא התכוון לכך, למה יהיה אחי לידי חיוב חטאת, ומשמע שאף ר' יוחנן מודי שכיון שהתכוון להוליך אף אם לא חשב להניח אין זה חסרון בעקירה.

והיינו, שאין סברת ר' יוחנן בחסרון גדר עקירה שאינה במחשבה האמורה ענין לדין הולאה, כלומר שאין זה נחשב מעשה הולאה שלא, לעקירה מרשות והנחה ברשות אחרת. אלא זה חסרון בעשם גדר האחד שנעקר מרשות שנעקר, ואכן אין חסרון בגדר עקירה מה שלא נתכוון בשעת עקירה להניח ברשות אחרת, שאין הנחה לאחד ברשות אחרת חלק מגדרי עקירה, אלא החסרון הוא רק במה שלא התכוון להוליך לרשות אחרת. אך אם נתכוון להוליך אף שלא נתכוון להניח אין זה חסרון בגדר העקירה, אלא זה אמר ר' יוחנן שלא נחשב עקירה אלא עקירה להוליך לרשות אחרת.

וכן נראה שהרי היה לחקור מה יהיה הדין במי שעקר ברה"ר לבטלו מזויות לזויות תוך ד' אמות, ואחר החליט להוליך מל' אמות אי חייב, ולכאורה נראה שחייב, כי אין בעקירה להעברה ברה"ר חסרון מה שזה במחשבו רשות, ומ"כ אין לריך שיהיה בעקירה כזאת טוענה להניח ברשות אחרת.

וע"כ נראה אלא במי שהכניס לרה"י יהיה חייב לר' יוחנן, והייט, כי יש ברה"ר מה שאין ברה"י, שאין עקירת חפץ מרשות אחת אלא ממקום, וזה חייב אף מזויות לזויות (וזה ברור מסוגיית נתכוון לשתייס וזרק תרבע שאין בו חסרון בעקירה לכ"ע). וכיוון שכן הרי שיש ברה"י גדר עקירה נפרד, והוא עקירה להולאה, והייט, שיש בגדר חפץ הנעקר שיטי אם זה ע"מ להוליך או לבטלו מזויות לזויות, כי אין ברה"י גדר עקירה להעברה כי אין שיטי מקום חפץ ברה"י חשיב שיטי אף בגדרי מקום חפץ. והייט, שיש בהולאה מרה"י לרה"ר משמעות אף בגדר מקום חפץ עלמו.

ועפ"ז יבואר מה שנלמך לחכי להוכחה נפרלת לרה"ר ולרה"י. כי ברה"ר, כיון שאין גדר עקירת חפץ ממקום גדר של עקירה מרשות מסויימת היה לומר למקום כך אין יהו הגמלאת ברה"י נחשבת רה"ר לענין עקירת בעה"ב ממנה, כי אין בעקירה מרה"ר גדר לעקירה מרשות, ואין גדר רשות ביהו בעקירה כזאת.

ובאמת בכל הכנסה אין נשלם גדר עקירה אלא בהגחה לרה"י, אבל ברה"י שיש פטור בנתכוון מזויות לזויות, הרי בהכרח שיש גדר בחפץ העקור ביהו מה שהוא יולא מרשות לרשות, וכיון שזה אף כשהוא נמלא עליין ברה"י על ידי אחר, היה לומר שאף אחר שהוליך יהיה גדר בחפץ להחשיב מה שהוא מונח ביהו גדר לעקירה והנחה מרשות לרשות.

ג. בגדרי מעשה הוצאה מרשות לרשות הנובעים מגדרי רשויות

ולפי זה נראה לדוקא בעקירה ממזויות לזויות יש חסרון בעקירה, אך אם נתכוון לעקירה מרשות לרשות אף בהולאה לפטור, כמו מרה"י לרה"י אחת, לא יהיה זה חסרון בעקירה.

וכיון שאין להעמיס כל זה על גדר החפץ כעקור ממקומו, יש לבאר שזה גדר במושג הולאה לעומת הכנסה המוגדר ע"י משמעות מקום חפץ ממשמעות בחפץ ביחס למקומו במה שהוא נמלא ברה"י, יותר ממה שהוא נמלא ברה"ר. שברה"י יש משמעות שבחפץ כשם, וברה"ר יש משמעות שבחפץ מולא, וזה משמעות בחפץ.

ואמנם אין זה גדר במעשה איסור להולאה, שהרי אינה איסור אף בהולאה מרה"י

היכי אתי לחזוב האם קומ"ל ברי"ר - הקדמה בעוקר ברה"י לשלשל מחות

ביאור מה הטעין למילף ארה"י ורה"ר בנמדר - עקירה מרחרות להוצאה ברה"י משא"כ ברה"ר

הנשמע מדין עקירה מרחת לחת - הסדרן עקירה רוקא במקום אחר ולא מרשות לרשות

הקדמת גדר הוצאה הכולל בכל מעשה - משמעות חפץ בנוס ברה"י ומוצא ברה"ר

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 117px מתוך 269px (44%). פסקה אחרונה: "ובאמת בכל הכנסה אין נשלם גדר עקירה אלא בהנחה דרה"י...".

מיקום הבעיה: x=121, y=4675, w=269, h=627

והנראה בכיוצא בזה נראה להקדים גדר המקומות לו, ושמיטו חלוק כלשהו מחמת שיטי מסמעות שיש בהיות חפץ בבקעת המסויימת, והוא גדר הכולל, הייט, גדר שנמלאתו בשיתוף ובכל מיני מעשה הולאה, בהוצטה ובהולאה והכנסה ובהעברה ובייחס להגדרת מסמעות בחפץ ע"י שיטי מקומו. ולהטעיב ביאור נתפוס המועט, וכיון שאין לנו שיטי הפחות יותר מבהעברה ל' לשמות בהה"ל, יהיה ביאור גדר האמור בה לי להבינו שאדם על נכון, שהרי בהעברה בהה"ל ליכא שיטי בבעת כלל.

ונקדים להוסיף מלעת מה שהיה לומר דבין העברה בשיטי מקום חפץ טבע מגדר בבעת שבה נאסרה, הייט, הה"ל, שאף שיש למלוא בדין העברה מכלל ליסור הולאה מבבעת לבעת אט למדים שבהעברה תשיב שיטי במקום חפץ, אין זה מקום אסרון לאחיזת מסמעות היות חפץ בהה"ל ומה שהיא לותה הבעת, שנאמר לבכן הוה בשני לשויות.

שלילת הסדרון אחורות ברה"ר בהעברה - מעשה העברה נחשב שינוי אף חשוב אף באותה רשות

וזה ליט, שהרי אף בהה"ל מלאט שהיא בעת אחת, וכמו לענין הלטרפות הולאת שני חלאי שיעור לשני הה"ל לבגמ' בב"ב (ועיף לפר"ח אם לא חלק רק שאין אסרון המחוסר קיבבה כמו בכתיבה. וע"ש. ומש"כ בזה), אלא וללי לגדר העברה הוא בחעפ"כ, הייט, שאף שנעשית בלותה הבעת, עדיין יהיה מעשה העברה נחשב שיטי חשוב במקום חפץ.

ד. בשם הוצאה בגדר הכולל ובגדר החלוק בסוגי מעשה הוצאה

ראיה מעיונר ד' אמות בהעברה - גדר העברה שינוי מקום חפץ ולא שינוי רשות עצמו

וכן נראה שיש להוכיח שאין גדר העברה בהה"ל שהוא מהה"ל אחת לאחרת, כמה שאיטור העברה הוא ל' לשות. שהנה אם היה בהעברה גדר מה שאין הה"ל אחת היה לי בהעברה ל"ט שזה שיטור מקום חפץ, ואין לומר שאמנם תשיב בעת אחרת, אך מחמת שהוך ל"ת תשיב שהוא עדין בבעתו, להמעביר זה אסרון, הייט, שבעת ל"ת שיש לאדם המעביר מאחל המקום להיות אחל, שהרי אף בעומד בהה"י ומטלטל בהה"ל, ואיכא ביני וביני מחילה, וולאי אין נחשב שהחפץ בבעת המעביר, עדיין אין דין העברה אלא בל"ת.

החלוק הוצאה מהה"י להה"י מהעברה - גדר שינוי מקום חפץ במושיטו דרך אוהל רה"ר

וא"כ יש לנו לבאר מה שתתנה הולאה מהה"י להה"י מהעברה ל"ת בהה"ל לענין מקום חפץ.

והנה לגבי הולאה מהה"י להה"י מלאנו שיש במושיטו חילוק מה שתחשב שעובר דרך הה"ל אף למעלה מגובה הה"ל, ומלאנו שאין בזה ליסור אלא במושיטו בלויטה אחת, וכתב רש"י להייט מעל אוהל הה"ל ואלא רוחבה.

ויש לנו לבאר ההבדל בין אוהל הה"ל לרוחבה שיהיה בזה שיטי לגבי גדר ההולאה מהה"י להה"י (שנאמר שפיר בזה אלא לומדים אלא מה דאיתא שמשכן, שאין לחלק בהבדים שאין להם מסמעות ביחס להולאה, דמ"ל נאמר אלא חייב אלא בענלות ובקרסים ובלוחים וכו'. וזה פשוט. ואלא נפרכה להיפיה).

ה. ביאור גדרי מקום רה"ר ודין הושטה הנובע מזה

החלוק אוהל רה"ר מרוחבה - שימושו החלוק יש לו כיוון משא"כ שימושו במקום

והנה מסמעות אוהל רה"ר יותר מרוחבה ביחס להולאה הוא לבאורה כמה שמיושב להה"ל הוא היוטר, והיוטר יש לו כיוון. וביאורו

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 102px מתוך (38%) 269px. פסקה אחרונה: "וזה אינו, שהרי אף ברה"ר מצאנו שהיא רשות אחת, וכמו ...".

מיקום הבעיה: x=121, y=5769, w=269, h=317

שימלא כוחב רה"י במפרשי הילוך, יש בזה הפרעה יותר ממי שימלא לוחך רה"י (וכמו מה שמלמנו שיהיה הסרון בעיכוב עיר לחפלין למורכה יותר מעיכוב לרחבה, והייט, שיש בתיקון לחי וקורה שתי מפעוויות, האחת, היא החלוקה שלין שיעום שבתוך המקום בעל הלחי וקורה לחד עם שיעום שבחוץ. והשנית, היא שפיעום שבתוך המקום הוא שיעום מעורב ומחיר. וחיסרון לחפלין הוא במפעות הרפשנה. שלף אם יש לנו לערב שיעום של עיר שלמה כר"י, הייט, להגדיר השיעום כמעורב, יש הסרון בעיכוב לחפלין שלין להחשיבו כמחלק לת שיעום שני חלקי העיר כיון שיש סיבה לערב שיעומם שהרי הם עיר אחת. ועל זה ממרו שיש בעיכוב לחורך הסרון יותר, הייט, שלין חלוקת המקום לחורכו מספיק להחשיב שיעומים שבשתי החלקים להיות שיעומים נפרדים. וזה כמו שכתבנו, שהרי לין שיעום לרה"י אלא היכון ושיעום של היכון הוא בכיון מסויים, הייט, התטועה לחורך הרפות.

וכיון שהגדרת הולחה למוקיט היא בהכרח בהגדרת שיטי מקום חפץ יותר מקיטי כזה בהולחה לחכת מרה"י לרה"י, לריך לומר לגדר רה"י שהחתיתם היא בהפרדת שני הרפויות שלא יהיו בהגדרה לחת, וכיון שלין זה גדר בעצם הרפויות, שהרי לף לר"ע לי ילפינן זורך ממוקיט, לין זה מקום שלין מפעות במוקיט, אלא שגדר זה שייך גם בזורך (אלא לחמרו אלא שני לר"ע אלא דיליף).

ובהכרח שזה גדר במעשה ההולחה שיהיה מפעות בהולחה זאת שהיא לדך רה"י, והייט, שהולחה מרפות לרפות לדך רפות לחכת יהיה בה מפעות ביחם לקיטי מקום חפץ, מקום שלין מפעות לחת לקחי מקומות שלו, והייט, שגדר מקום במלחכת הולחה הוא כמו המפעות הפקוטה שלו שהיא קיבה (וזה דומה לסברת תוס' דכ"ב (נה: ד"ה בהעלם) לקעתו לחמרינן מחוסר קיבה כמחוסר מעשה לגבי הולחה).

הרוצא בגדר שיעוי מקום - המפרשים שחר רשיעות והחחר ע"י רה"י שבמיחון

ו. גדר הכולל כל סוגי מעשה הוצאה

וע"כ גדר הולחה הפקוט הוא גדר העברה לר"ה, והייט, מה שיש בחפץ מפעות לחכת ביחם לקיטי ממה שהוא כלן לעשות מה שהוא במקום לחכ, שעתה הוא מפעם שיעום מקום לחכ (לגבי הסיבות המעשה), והייט, שיש בחפץ המונח במקום גדר מה שהוא מוכן לשיעום במקומו. וזה מפעות חפץ נח מפקיט, הייט, שהוא מוכן לשיעום במקומו.

השימוש שבגדרי הרוצאה בהעברה - השיבות חפץ נח בשתכן לשימוש במקומו בר' אמות

וע"כ לף יהיה גדר העברה ביחם לסתם מקום חפץ שהוא ד"ט, אלא ביחם לשיעום במקום שהוא ד"ל, לכיון שלין גדר מקום חפץ ביחם לשיעום במקום אלא ביחם למפעם, ושיעום אדם הוא בארבע אמות, הייט, שזה שיעום אדם במקום אחר. ע"כ לף יהיה מפעות קיטי ביחם למקום חפץ אלא ביחם למקום שיעום לאדם, להוא ד"ל.

ובאמת שמפעות זו בטורתה הפקוטה הוא כשומ ברה"י ומטלטל ברה"ר שלין לין מפעות מקום החפץ ביחם למקום האדם המטלטל, אלא ביחם למקום שיעום סתם (והייט, שיש לומר שבזה יתחייב תפילו במוציא מד"א בלי אלכסונו שגדר אלכסונו הוא ביחם לשיעום אדם המסויים, הייט, שמה שלין מוציא מחוץ לאלכסונו נחשב העברה הוא מקום שכיון שהעברה זו מעשית ע"י אדם זה, הרי שלין זה נחשב העברה ביחם אליו, כיון שיש בשיעומו מפעות מחיצה בתוך אלכסונו, ובזה גדר חיובי, שלף שביחם לשאר מנשים יהיה מקום אלכסונו מקום שיעום אחר, כיון שביחם למעביר הוא נחשב לאותו מקום הרי שיש מפעות חיובית שהחפץ נמלא באותו מקום. וזה גדר מה שיש בהגדל בין זריקה להעברה ברה"י מה שלין בהולחה והכנסה. ודו"ק. ובמקו"ח).

דין עומד ברה"י ומטלטל ברה"ר - החלוק ר' אמות בלא אלכסון מד' אמות באלכסון

ז. גדרי מקום דרה"ר ורה"י

ומעתה יבומר ההבדל בין גדר מקום לרה"ר להיכך יהיה גדר מקום חפץ ביחם לשיעום

חישוב החלוק רה"ר מרה"י

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור ימני: 78px מתוך (29%) 269px. פסקה אחרונה: "שימלא רוחב רה"ר במפריעי הילוך, יש בזה הפרעה יותר מ...".

מיקום הבעיה: x=404, y=6902, w=269, h=411

שימלא רוחב הר"ר כמפרשי הילוך, יש בזה הפרעה יותר ממי שימלא לחורך הר"ר (וכמו מה שמלמנו שיהיה הסרון בעיבוד עיר לחפלין לחורכה יותר מעיבוד לרחבה, והייט, שיש בתיקון ללחי וקורה שתי מפעמויות, האחת, היא החלוקה שלין שיעום שבתוך המקום בעל הלחי וקורה לחד עם שיעום שבחוץ. והשנית, היא שפיעום שבתוך המקום הוא שיעום מעורב ומחיך. וחיפרון לחפלין הוא במפעמות הרפשונה. שלף אם יש לנו לערב שיעום של עיר שלמה כר"י, הייט, להגדיר השיעום כמעורב, יש חסרון בעיבוד לחפלין שלין להחשיבו כמחלק אח שיעום שני חלקי העיר כיון שיש סיבה לערב שיעומם שהרי הם עיר אחת. ועל זה ממרו שיש בעיבוד לחורך חסרון יותר, הייט, שלין חלוקת המקום לחורכו מספיק להחשיב שיעומים שבשתי החלקים להיות שיעומים נפרדים. וזה כמו שכתבנו, שהרי לין שיעום להר"ר אלא היעוד ושיעום של היעוד הוא בכיון מסויים, הייט, התטועה לחורך הרחות.

וכיון שהגדרת הולחה למוציט היא בהכרח בהגדרת שיעוי מקום חפץ יותר מציעי כזה בהולחה לחכת מרה"י לרה"י, לריך לומר לגבי הר"ר שמחתיהם היא בהפרדת שני הרשויות שלא יהיו בהגדרה לחת, וכיון שלין זה גדר בעצם הרשויות, שהרי לף לר"ע לי יפעינן זורק ממוציט, לין זה מקום שלין מפעמת במוציט, חלא שגדר זה שייך גם בזורק (חלא לממרו חלא שני לר"ע חלא דיליף).

ובהכרח שזה גדר במעשה ההולחה שיהיה מפעמת בהולחה זאת שהיא לרך הר"ר, והייט, שהולחה מרשות לרשות לרך רשות לחכת יהיה בה מפעמת ביחס לציעי מקום חפץ, מקום שלין מפעמת לחת לפתי מקומות שלו, והייט, שגדר מקום במלחכת הולחה הוא כמו המפעמת הפשוטה שלו שהיא קירבה (וזה דומה לפברת תום' דב"ב (נה: ד"ה בהעלם) לפעתו לממרינן מחוסר קירבה כמחוסר מעשה לגבי הולחה).

הרוצא בגרד שינוי מקום במרשינו - הפרדת שתי רשויות זהזהר ע"י רה"ר שבתיתון

ו. גדר הכולל כל סוגי מעשה הוצאה

וע"כ גדר הולחה הפשוט הוא גדר העברה לר"ה, והייט, מה שיש בחפץ מפעמת לחכת ביחס לציעום ממה שהוא כלן לעשות מה שהוא במקום לחכ, שעתה הוא מפעם שיעום מקום לחכ (לגבי הציבות המעשה), והייט, שיש בחפץ המונח במקום גדר מה שהוא מוכן לציעום במקומו. וזה מפעמת חפץ נח מפליט, הייט, שהוא מוכן לציעום במקומו.

הדשוט שבגרדי הרוצאה בהעברה - השיבות חפץ נח בכוחן לשימרש במקומו בר' אמות

וע"כ לא יהיה גדר העברה ביחס לסתם מקום חפץ שהוא ד"ט, חלא ביחס לציעום במקום שהוא ד"ל, לכיון שלין גדר מקום חפץ ביחס לציעום במקום חלא ביחס למשתמש, וציעום חלש הוא בהרבע חמות, הייט, שזה שיעום חלש במקום לחכ. ע"כ לא יהיה מפעמת שיעי ביחס למקום חפץ חלא ביחס למקום שיעום לחלש, להוא ד"ל.

ובאמת שמפעמת זו בטורתה הפשוטה הוא בעומד בהר"י ומטלטל בהר"ל שלין מפעמת מקום החפץ ביחס למקום האדם המטלטל, חלא ביחס למקום שיעום סתם (והייט, שיש לומר שבזה יתחייב תפילו במוציא מד"א בלי חלבסונו שגדר חלבסונו הוא ביחס לציעום חדם המסויים, הייט, שמה שלין מוציא מחוץ לחלבסונו נחשב העברה הוא מקום שכיון שהעברה זו מעשית ע"י חדם זה, הרי שלין זה נחשב העברה ביחס חליו, כיון שיש בשיעומו מפעמת חיוצית שהחפץ נמלא בחוצו מקום. וזה גדר מה שיש בהבדל בין זריקה להעברה בהר"ר מה שלין בהולחה והכנסה. ודו"ק. ובמקו"ח).

דין עומד בר"ה"ר ומטלטל בר"ה"ר - החלוק ר' אמות בלא אלבסון מד' אמות באלבסון

ז. גדרי מקום דרה"ר ורה"י

ומעתה יבומר ההבדל בין גדר מקום לרה"ר להילוך יהיה גדר מקום חפץ ביחס לציעום

חישוב החלוק רה"ר מרה"י

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 131px מתוך (49%) 269px. פסקה אחרונה: "ובהכרח שזה גדר במעשה ההוצאה שיהיה משמעות בהוצאה זא...".

מיקום הבעיה: x=121, y=6902, w=269, h=409

שימלא רוחב הר"ר במפרשי הילוך, יש בזה הפרעה יותר ממי שימלא לחורך הר"ר (וכמו מה שמלמנו שיהיה הסרון בעיכוב עיר להמלין לחורכה יותר מעיכוב לרחבה, והייט, שיש בתיקון לאחי וקורה שתי מפעמויות, האחת, היא החלוקה שלין שימוש שבתוך המקום בעל הלחי וקורה אחד עם שימוש שבחוץ. והשנית, היא שפימוש שבתוך המקום הוא שימוש מעורב ומחיה. והיסרון להמלין הוא במפעמות הרשפועה. שלף אם יש לנו לערב שימוש של עיר שלמה כר"י, הייט, להגדיל השימוש כמעורב, יש הסרון בעיכוב להמלין שלין להחשיבו כמחלק אח שימוש שני חלקי העיר כיון שיש סיבה לערב שימושם שהרי הם עיר אחת. ועל זה ממרו שיש בעיכוב לאורך הסרון יותר, הייט, שלין חלוקת המקום לאורכו מספיק להחשיב שימושים שבשתי החלקים להיות שימושים נפרדים. וזה כמו שכתבנו, שהרי לין שימוש להר"ר אלא היילוך ושימוש של היילוך הוא בכיון מסויים, הייט, התנועה לאורך הרשות.

וכיון שהגדרת הולאה למושיט היא בהכרח בהגדרת שיטי מקום חפץ יותר מאשר מאיטי כזה בהולאה לאחת מהי"י להר"י, לריך לומר לגבי הר"ר שמהתיסם היא בהפרדת שני הרשויות שלא יהיו בהגדרה אחת, וכיון שלין זה גדר בעצם הרשויות, שהרי לף לר"ע לי ילפינן זורק ממושיט, לין זה מקום שלין מפעמת במושיט, אלא שגדר זה שייך גם בזורק (אלא למאי נפקא לי לר"ע אלא לילף).

ובהכרח שזה גדר במעשה ההולאה שיהיה מפעמת בהולאה זאת שהיא לרך הר"ר, והייט, שהולאה מרשות לרשות לרך רשות אחרת יהיה בה מפעמת ביחס לשיטי מקום חפץ, מקום שלין מפעמת אחת לשתי מקומות שלו, והייט, שגדר מקום במלאכת הולאה הוא כמו המפעמת הפשוטה שלו שהיא קיבה (וזה דומה לפגרת תום' דב"ב (נה: ד"ה בהעלם) לפעמו דלמרינן מחוסר קיבה כמחוסר מעשה לגבי הולאה).

ו. גדר הכולל כל סוגי מעשה הוצאה

וע"כ גדר הולאה הפשוט הוא גדר העברה לר"ה, והייט, מה שיש בחפץ מפעמת אחרת ביחס לשימוש ממה שהוא כלן לעשות מה שהוא במקום אחר, שעתה הוא מפעמ שימוש מקום אחר (לגבי הסיבות המעשה), והייט, שיש בחפץ המונח במקום גדר מה שהוא מוכן לשימוש במקומו. וזה מפעמת חפץ נח מפאיט, הייט, שהוא מוכן לשימוש במקומו.

וע"כ לא יהיה גדר העברה ביחס לאתם מקום חפץ שהוא ד"ט, אלא ביחס לשימוש במקום שהוא ד"ל, לכיון שלין גדר מקום חפץ ביחס לשימוש במקום אלא ביחס למפעמ, ושימוש אלם הוא בהרכב אמות, הייט, שזה שימוש אלם במקום אחר. ע"כ לא יהיה מפעמת שיטי ביחס למקום חפץ אלא ביחס למקום שימוש אלם, להוא ד"ל.

ובאמת שמפעמת זו בטורתה הפשוטה הוא כשומ בהי"י ומטלטל בהר"ר שלן לין מפעמת מקום החפץ ביחס למקום האלם המטלטל, אלא ביחס למקום שימוש אתם (והייט, שיש לומר שבזה יתחייב תפילו במושיט מד"ת בלי אלכסונו שגדר אלכסונו הוא ביחס לשימוש אלם המסוייס, היינו, שמה שלין מושיט מחוץ לאלכסונו נחשב העברה הוא מקום שכיון שהעברה זו מעשית ע"י אלם זה, הרי שלין זה נחשב העברה ביחס אליו, כיון שיש בשימושו מפעמת אחידה בתוך אלכסונו, ובזה גדר חיובי, שלף שביחס לשאר מנשים יהיה מקום אלכסונו מקום שימוש אחר, כיון שביחס למעביר הוא נחשב לאותו מקום הרי שיש מפעמות חיוביות שהחפץ נמלא באותו מקום. וזה גדר מה שיש להבדל בין זריקה להעברה בהר"י מה שלין בהולאה והכנסה. ודו"ק. ובמקו"ח).

ז. גדרי מקום דרה"ר ורה"י

ומעתה יבואר ההבדל בין גדר מקום להר"י להיילוך יהיה גדר מקום חפץ ביחס לשימוש

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור ימני: 57px מתוך (21%) 269px. פסקה אחרונה: "וע"כ לא יהיה גדר העברה ביחס לסתם מקום חפץ שהוא ד"ט...".

מיקום הבעיה: x=404, y=7350, w=269, h=360

ח. ביאור נידון דאביי בגדר ידו של אדם

ומעתה יכולה לכאורה לכאורה מה ללמוד חקיב ידו
לה"ל וה"ר, והייט, שכמו שממנו
שונה מקומות מקום חפץ בין ה"י לה"ל,
שבה"י גלר מקום חפץ הוא ביחס לקיומו
להגמה, וכה"ל הוא ביחס לקיומו בפועל. וע"כ
תהיה מקומות זו גלר ביחס להגלרת ידו לגרילה
בתר גופו.

ביאור בעיית אבני בידו של אדם - שני נתונים לגידרת חזר אחר הגוף בה"י וברה"ר

והביאור זה, שממנם כבר למדנו במקנה
שאין הכוונה ידו או הולמה נחשבת עקידה
ממקום שנמלאת מקום ללא נייח, וזה לא יהיה
הבלל בין ה"י וה"ל, שזה גלר בעקידה לחפץ,
וגלר זה שוה בה"ל והיחיד, וכמו לחזינן מדין
העברה. לך ביחס להגלרת ידו למקום רקות הרי
זה תלוי בתקומות הרקות, וכמו שכתבנו לין זה
נלוותה מקומות בה"י וה"ל, שבה"ל מקום
חפץ הוא מה שמקום בפועל, לך בה"י הוא
ביחס להגמה כנ"ל, ויש בזה וזה סיבה לומר ליקו
גרילה בתר גופו, בה"י מקום מקום, וברה"ל
מקום שימוש (וע"ע לקמן בדין חורי רקות ותחלקם
ולי"ה נבתרס).

ובזה יש לבתר מה שלין נחשבת ידו לגרילה
בתר גופו הגמלת בה"ל ברה"ל, הייט, שלין זה
מקומות שממנם למקום בפועל להחזיק מי שעקר
ממנה והניח בה"י במקנה מקום חפץ ממקומות
הנ"ל למקום היטה, וכן מה שלריך להוכיח שלין
נחשבת ברה"י, הייט, להחזיק מי שעקר ממנה
והניח בה"ל במקנה מקום חפץ

שלילת יד הנגררת אחר הגוף - אינה נחשבת מקום שימוש בפועל ברה"ר או ברה"י

ט. ביאור ספיקא דאביי אידו של אדם ביחס למעשה וביחס לגדר מקומה

ותראה מה שיש למנות כאן שני חלקים,
האחד, במעשה שהולילה, והשני בהיות
החפץ ביזו שנמלאת ברקות אחרת, והגזירה
שמחשב בכרמלית הוא מקום שאינה לא בה"י
ולא בה"ל בלמור, וזה שייך מקום מלב יזו, אבל
הרי אין יזו כרמלית אלא ביחס לשהות חפץ בה,
ובמקום עלמה, אבל ביחס אליו הרי אם יניח
בה"ל ואחזור [illegible]

השלוק בגידרת ברמלית בדר מקנם - השנש שיטעה ויחלוף בין הוצאת ידו להכנסת המץ

והא לכאורי לכאי שלף ביחס אליו יהיה יזו
כברמלית לעניין להחזיקה זה רק מקום
שהולילה מרקות שנמלא בה, והייט, שאין זה
מקום מעשה זה שעשה עכשיו שעטל להגיע לידי
חיוב, אלא מקום שנחשוב שיחשוב שאין מקומות
ביל ביחס למקום חפץ שהרי אין ליסור להולילה
ולהכניסה, וזה יהלוף חפץ שהולילו להחזיר לאחר

וא"כ לף ביזו שאין בגרילתה אחר גופו כדי
להגדיל מקומות מקום חפץ שיש במקום גופו
הרי שבזה די לגזור מקום ברמלית וגדר קנם
האמור, הייט, שקנם לברמלית.

אבל ברמלית אין היא בעלת מקומות כזו שהרי
מותר להולילה ממנה לה"ל ולהכניס לה"י, ואין
לה מקומות חיובית ביחס למקום חפץ במקום
שימוש בפועל, אלא במקום שימוש להיטה, אלא
הרי היא נחסרת מקומות ביחס למקום חפץ
(שאינה רקות הילוך או תמיים ליחיד), ובהברח שמה
שגזרו חכ' עליה להיחשב ברקות הוא שלא שלא
יולילו ויכניסו מרקות לרקות כלל לפילו בלי
מקומויות אלו, והייט, שרלו שלא יבחינו
העם במקומות הרקויות ביחס למקום חפץ
כמו שבתבנו.

וזה שכ"ל (והייט שלף שבתבנו שיש במקומות מקום חפץ
בה"י מקומות יקירה, הרי שזה ביחס למעשה להולילה
(שיש במעשה למחשם ולייחסם ולחלקם), לך ביחס להגדרת
ידו לגרילת בתר גופו אין זה ק"ו שהרי גופו
ממלא בה"י).

בביאור גידר שידרו בתחשוב ברמלית - החלוק בין רשויות האחריותא לברמלית שאין לה משמעויות חיובית

וכל זה פשיטא לאביי מהמקנה, אבל זה י"ל רק
ביחס לה"י וה"ל, שהרי גלריהם אלו
ביחס למקום חפץ הוא חיובי, שלין נעשית ה"ל
חלוקה ביחס למקום חפץ (שהמקום נגרר אחר הרשות
ולא להיפך וכמנ"ת במק"ח), אלא בתנאי שימושה
וכו', וכן ה"י (בהיקפה וכו').

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור ימני: 42px מתוך (16%) 269px. פסקה אחרונה: "ותראה מה שיש למצוא כאן שני חלקים, האחד, במעשה שהוצ...". מכילה סוגריים () — ייתכן שזה גורם לדלילות.

מיקום הבעיה: x=404, y=9871, w=269, h=208

פרק 8 — כותרת 2 מספר 3 - עקירה והנחה מע"ג מקום ד' (ד.)

34 עמודים • 19 עמודים עם בעיות

סימן א

עקירה והנחה מע"ג מקום ד' (ד.)

א. תורף דברי הגמ' והצריך ביאור

סוגיית משט העני את ידו – בירור מה הבעיין בעקירה והנחה ע"ג מקום ד'

גמ' שכתב (ד.) פשט העני לתת ילו לממי חייב והא בעינן עקירה והנחה וכו' ולמר רבה הא מני ר"ע וכו' אלא למר רבה יהו שם לשם תשובה לו כל' על ל'. ובתוס' הקשו מנלן לבעינן לעקירה והנחה מעגמ"ל (והרלו מסם ר"ת שמין רגילות להניח בפחות מד' (וכן משמע בפה"מ לרמב"ם), ומסם ר"י לפיטתו לשל יפה לייבי בהולמה, ויש לפרש ממקומו, היינו, לחפץ). ועול הקשו מלי קושיל מספיקה לרבה לשיך שיהיה שיכה למ"ל קלוטה כמי שהונחה. ועול הקשו מנלן לעקירה בעי והא לפשך לשל חייב משום להוי הולכה במקום שב. ועול הקשו למה לא לממרו רבה וכ יוסף למחשבתו משויל ליה מקום כשלממרו רבה בפי כבשן וכשב וכ יוסף ברק והשמין. ועול הקשו מלי ס"ל לרבי זיז והא התם ליכא שלא להנחה. ועול הקשו להא כ יוסף גופיה לא מתני הא לשמועל לרבי משום להוי הולכה במקום שב. ועול הקשו לרש"י שם"ל לשלי טפו והוה כמונח ברה"ל עגמ"ל, שלי למטה מג' לא בעי לשלי טפו וכו' וחייב שף לרבנן, ושי למעלה מג' וחשיב משום ל"ט הוה כרמלית. וכעין זה הקשו לקמן למה לממרו לרבי"י חייבי בשמעלה מי"ט לפשיטא היא כיון שלי בשמטה שף שי ליתא לשברת לגליים בוקעים שלא הוה שלא כרמלית. ועול הקשו מכ

דקדוק לישנא דרש"י בדרך ההצאה – גדר דרך המשאבה הפוטר בעושה שינוי מרשות לרשות

והנה בעיקר מה שכתב לעקירה והנחה, כתב רש"י לעיל שמין לך הולכה בלא עקירה והנחה. והא לבעינן למקום שע"ל כתב רש"י שהוא מקום חשוב להיות הנחה להמולין חשובה הנחה, ומבואר לבעינן מקום ד' להוא חשוב להגליל לת הנחת המולין כהנחה, ובעינן להנחה מקום שהיא לרך הולכה.

והנה מה שכתב לרך הולכה, היינו, מעשה הולכה לשם שכר מרשות לרשות, להיות מלאכה האסורה. וכן מלאנו לרש"י בכמה מקומות לשיכא לגלל לרך המלאכה. ויש לבאר מהו גדר לרך האמור בכל מקום שיש בו לפטור העושה מלאכה, אחר שעשאה בגופו, מדעתו, בכוונתו, מתוך מחשבה, ולרלונו. וגם המלאכה הרי נעשתה, שהחפץ ברשות.

דעת ר' יהודה במדרש ומעבד – אמאי לא אוקמוה מתניתין כר' יהודה דקלוטה בהוטחה

עוד יש לבאר בהא דשקלו וטרו בגמ' לשוקמי תנא דמני' שלא בעי עקירה והנחה מע"ג מקום ד', שממי שם שוקמוה כר' יהודה שבריתא שמחייב בזרק מרה"י לרה"ר ועבר ד"א ברה"ר (לז:), וכשמתני' היא רב יוסף שחייב שתים שהולמה והשבירה, ואמרו שם דטעמא דר"י שחייב שתים

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 87px מתוך (32%) 269px. פסקה אחרונה: "משום דס"ל קלוטה כמה שהונחה, והרי הונחה ונעקרה והונ...".

מיקום הבעיה: x=121, y=3847, w=269, h=570

מוכן וקבוע לחל, שאז יש להגדיל מלחמה זו כמלחמה המשוה, כמו הסנבלים וכו'., כן הוא לגבי חיסור המלחמה.

ואמנם אין המלחות והמלחמה החמורים חלק מגדלי המלחמה האמורה, לך גדלי עשייתם הם גדלי העשייה האמורה. ולא יחשב העושה כמולים בשם עשייתו עלמה לא רמויה להמלחמה המשוה. וכן לגבי עקירה והנחה, שאף שאין גדל בחיסור מלחמה שיהיה לחפץ מקום מוכן וקבוע, שאין גדל החיסור אלא בעשייתו, ובעשייתו אין רק גדל המעשה, אבל לא מחשב עשייתו כמעשה עשיית מלחמה, אם היא בדרך שהמולים המלחמה המשוה לא היו מולים (ויש להלק בין זה לדין בלחמר יד. ועוד יבואר בעז"ה). ואם כנים הדברים לגבי עקירה והנחה, אזי אין גדלם במלב החפץ כהגעת הגח והנחת הגע, אלא רק מקום לרך עשיית המלחמה.

ב. בירור בגדר עקירה

בירור גדר עקירה מסוגיות חש"ם - גדר עקירה בזה"ם למעשה מלאבה

והנה בהקדם גדל עקירה, דגבי דין עיקרת גופו הביאו בגמ' (שבת ג:) בריימת להיה טעון מבעוד יום וכו' לומר לאי לאו לעקירת גופו עקירה היה פטור, וכתב רש"י (ד"ה מבעוד יום) להוא כיון לעקירת החפץ היתה בהטענתו מבעוד יום, הרי ליתיה לעקירה לחיסור גביה, וכמו הטעינו הברו. וכן במימרא דר' יוחנן (שבת ה:) במעביר חפלים מזוית לזוית ונמלך והולילן לפטור, וע' מש"כ רש"י (ד"ה היו חייב) לכיון שליתת להולאה בלא עקירה, והוא לא עקר ע"מ לשתת אין זה מלחכת מחשבת. וכן במימרא דרבה (שם) במעביר בהה"ב ועמד לפום בתוך ד' או לכתף חוץ לד' לפטור, וע' במש"כ רש"י (שם) ויש לשמוע מלבריו תרי טעמי, הרשתון, להנחת גופו בהנחת חפץ. והשני, כתב לאין זו עמידה, ומימלא לא הוי בהנחת חפץ, ואם אחר יטלה מיד שניהם פטורין.

ונמצא מכל הנ"ל במה דינים עקירה. א. בבעינן שתהיה העקירה בחיסור. ב. בבעינן עקירה ע"מ לשתת. ג. עמידה לבתף לא נחשבת עמידה בין לענין הנחת גופו, ובין לענין עקירה שאחריה., והיינו, בכל שהיתה העקירה שלא בחיוב, בין מקום שלאו אינו עבד, בין מקום שאינה מלחכת מחשבת, הרי היא כמאן דליתת. והשובה הולאה בלא עקירה, ופטור.

הבשמע מדינת אבני בבבונות חריקה - אמאי בעי עקירה ע"מ לצאת בנחבדון לחריקה בעלמא

והנה מה שאמר רש"י דעקר שלא ע"מ לשתת אין זה מלחכת מחשבת, כ"כ דמשמע בסוגיא הנ"ל (ה:) לאביי סבר להא לר"י, והנה לקמן אימתא

הולוק דעת אבני מבבן דוחת לדוחת - גדר עקירה בזה"ם תחילת המעשה בהובאה

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 57px מתוך (21%) 269px. פסקה אחרונה: "וכיון דאהוצאה מחייב יתחייב אף על העקירה, ואין נראה...".

מיקום הבעיה: x=121, y=6007, w=269, h=675

אבל מזה ימלא לנו מקום לדון מי עקירה היא חלק מהמעשה המלמה והעברה עלמה, והייט, למענם למרנו שמין דרך המלמה בלא זה, אבל יש להסתפק מי האי דרך הוא כמו למרנו בכלאחר יד, והייט, שיש חסרון חיובי במי שמולילו בלא עקירה והנחה, ומ"כ ליון זה חלק מהמעשה. או שנאמר להוא מקום דרך המלמה עלמה, וכמו למעשע ברש"י למין דרך המלמה בלא זה, וזה גדר בטורת המעשה להמלמה גופא (ובספולת מתוך תוכל לבורר).

ג. בירור בגדר כוונת עקירה הנוגעת למלאכת מחשבת דהוצאה

ובהקדם זה יש להסתפק בזה במי שעקר מזויית לזויית ונמלמת רשות הרבים מי פטור לגמרי ע"מ לגמת היא, או דכיון שהאי זויית שנתכוון לה נמלמת רשות הרבים חשיב שעקר ע"מ לגמת, אלא אלא שלא ידע שזה יגיעה. וביתר ביאור שקף שאמרנו אלא שנתלקו אביי ורבא מי בעינן לכוונתו אלא במה שיש להתחייבו כתחילה לחיסורא ושמין הוא חלק מעבירתו.

סמק בענוקר מזויית לזויית בטענות - אי חישיבא עקירה ע"מ לצאות בשלא ירע שהיא רה"ר

ואמנם למחשבת עקירה ע"מ לגמת תליה במלימות שם זויית זו בתוך או בפנים והיה לומר ליתחייב היה אביי, ליון זה מוכרח. והייט, שיש לומר למחשבת יגיעה היא גדר במעשה ולא בתחילה, להא לא אמר כ"י דיש בנתכוון לרשות לחסורה זו והוליא לרשות לחסורה לחרת, אלא מזויית לזויית לווקא. והייט, כי יש למלוא בזה שני פנים, לפי נימא שיהיה עקירה למזויית לזויית חלק מהמעשה הרי ליתא למלחת מחשבת, ולפי נימא שלא תהיה חלק מהמעשה הרי ליתא לעקירה כלל. ולמנם ליון זה דיבו לחלק המעשים, לבל הרי אלו מעשים חלוקים, ולין הולאה אלא בהיות טולם. וע"כ לף לגבי זריקה חשיב תחילה לגבי עקירה חשיב מעשה כיון ליתא לעקירה גביה.

וכן נראה להא ליתא בגמ' ב"ק (נו:) לאמר רבה נתכוון לזרוק שתיים וזרק תרבע בשבת פטור משום מלאכת מחשבת, וברש"י (ד"ה אם אמר) כתב ופטור לף באמר בכל מקום שחרלה תטת, למחייבינן היה בנתכוון לזרוק תרבע וזרק שמונה, הכא פטור, אלא נתכוון למלאכה (והוא למנם נתכוון בתוך ג' אמות, אבל בזה שאמר בכל מקום גילה דעתו דלא אכפת ליה והיה לומר למהנין). ורבה רביה לאביי הוא, וחילוק הדבר להתם כיון שנתכוון למקום מסויים

הובחזה מנתבוון לזרוק ב' חזרק ד' - חילוק בין יחילת מלאות המלעשה לתרגון תוצאת המלאבה

אבל יש לעיין בדבר זה שהרי לאמר בל מקום שחרלה תטת וזרק שמונה מהני, ולין בזה חילוק מנתכוון לזרוק שתים אלא לאין זריקת שמונה חלוקה מלרבע לגבי ליסור העברה, ומעמ"כ נתכוון לזרוק שתים. ומ"כ שוב יקשה להוה אלא כאביי למחייב במכוון לפ' לזריקה בעלמא.

והנראה מוכרח לומר שיש כאן שני חלקים בכוונת המעשה. האחד, בירורת המלימות בין ליחס למעשה ובין ליחס לעשייתו (היינו מה שהשב שמין בזריקתו לזרוק למרחק זה). והשני, בלבן התולאה. והרלשון הוא גדר במעשה עלמו, אבל הלבן כיון שמין הוא מתייחס אלא רק לתולאה, לין חסרון חסרון במעשה, שהלבן הוא אחר שיעשה המעשה ולמלי לבעי ולין המעשה טוגע לזה, אבל אם רלה שתגיע למקום אחד והגיעה למקום אחר, לין זה לבן הטוגע להיות התולאה אלא לסוף המעשה, ומ"כ בנתכוון לזרוק שתיים וזרק תרבע כל המעשה של השתיים הוותרות לא נעשה בכוונתו, וע"כ לין נפק"מ לגבי התולאה בסוף המעשה למעשה גופיה לא בעי לה, אבל נתכוון לתרבע וזרק שמונה לין התרבע היתרות חלק מהמעשה התסור, אלא אחי לא בעי שתטה התם חסר גם במעשה לתרבע לשתות בלאור. ומעתה לף לי נימא לאביי מחייב ובנתכוון לזויית וכו' לא יקשה להרי כיון למעשה שעשה.

הבשמטן מממ' חב' וב"ע לגבי עמדרה - אי תלות דין עקירה והנחה במחשבת אחר לגבי חבירו

(וכן משמע ממת' דחכ' וכן עזאי (שבת ה:) דכ"ע מודו בעומד ממם וזה לא מיבעי להוה הנחה. וגם לין מת' שייכת להא לאמר כ"י דהתם עקר אלא לא הוה ע"מ להוליא. וגם לין שייכות לדברי רבה בחילוק דעמד לפום ולבתף, זה ואחי אחר דיעקרין להא לאמר רבה, וכמו

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 58px מתוך (22%) 269px. פסקה אחרונה: "בלא עקירה והנחה, וא"כ אין זה חלק מהמעשה. או שנאמר ...". מכילה סוגריים () — ייתכן שזה גורם לדלילות.

מיקום הבעיה: x=121, y=6902, w=269, h=114

אבל מזה ימלא לנו מקום לדון מי עקירה היא חלק מהמעשה המלמה והעברה עלמה, והייט, למענם למרנו שמין דרך המלמה בלא זה, אבל יש להסתפק מי האי דרך הוא כמו למרנו בכלמחר יל, והייט, שיש חסרון חיובי במי שמוליל בלא עקירה והנחה, ומ"כ ליון זה חלק מהמעשה. או שנאמר להוא מקום דרך המלמה עלמה, וכמו למעשע ברש"י למין דרך המלמה בלא זה, וזה גדל בטורת המעשה להמלמה גופא (ובספולת מתוך תוכל לבורר).

ג. בירור בגדר כוונת עקירה הנוגעת למלאכת מחשבת דהוצאה

ובהקדם זה יש להסתפק בזה במי שעקר מזויית לזויית ונמלמת רשות הרבים לי פטור לכלמו ע"מ לנמלת היא, או לכיון שהאי זויית שנתכוון לה נמלמת רשות הרבים חשיב שעקר ע"מ לנמלת, אלא אלא יבע בזה יליפה. וביתר ביאור שלף שאמרנו אלא שנתלכלו אבייי ורבא לי בעיגן לכוונתו אלא במה שיש להתשיבו כהתיכה לליפורא ושמין הוא חלק מעשייתו.

סמק בענוקר מזויית לזויית בטענות - אי הושיבא עקירה ע"מ לצאת בשלא ירע שהיא רה"ר

ואמנם למחשבת עקירה ע"מ לנמלת תליה במלימות שם זויית זו במוך או בפנים והיה לומר ליתייב היה אבייי, ליו זה מוכרח. והייט, שיש לומר למחשבת יליפה היא גדל במעשה ולא בהתיכה, להא לא אמר כ"י דיט בנתכוון לרשות לאסורה זו והולית לרשות לאסורה לחברת, אלא מזויית לזויית לווקא. והייט, כי יש למלוא בזה שני פנים, לאי נימא שיהיה עקירה למזויית לזויית חלק מהמעשה הרי לליתא למלאכת מחשבת, ואי נימא אלא תהיה חלק מהמעשה הרי לליתא לעקירה כלל. ולמנם ליו זה ביזו לחלק המעשים, אבל הרי אלו מעשים חלוקים, ולין הולאה אלא בהיות טולם. וע"כ לף ללגבי זריקה חשיב התיכה לגבי עקירה חשיב מעשה כיון לליתא לעקירה גביה.

וכן נראה להא ליתא בגמ' ב"ק (כו:) לאמר רבה נתכוון לזרוק שתיים וזרק תרבע בשבת פטור משום מלאכת מחשבת, ובתש"י (ד"ה אם אמר) כתב ופטור לף באמר בכל מקום שהרבה תטת, למחייבינן היה בנתכוון לזרוק תרבע וזרק שמונה, הכא פטור, אלא נתכוון למלאכה (והוא למנם נתכוון בתוך ב' אמות, אבל בזה שאמר בכל מקום גילה דעתו דלא אכפת ליה והיה לומר למהנין). ורבה רביה לאבייי הוא, וחילוק הדבר להסתם כיון שנתכוון למקום מסויים אבל יש לעיין בדבר זה שהרי אמר בכל מקום שהרבה תטת וזרק שמונה מהני, ולין בזה חילוק מנתכוון לזרוק שתים אלא לאין זריקת שמונה חלוקה מהרבע לגבי ליסור העברה, ומעמ"כ נתכוון לזרוק שתים. ות"כ שוב יקשה להוה אלא כאבייי למחייב במכוון לפ' לזריקה בעלמת.

והנראה מוכרח לומר שיש כאן שני חלקים בכוונת המעשה. האחד, בידיעת המלימות בין ביחס למעשה ובין ביחס לעשייתו (היינו מה שהשב שמין בזריקתו לזרוק למרחק זה). והשני, בדעון התולאה. והרחקון הוא גדל במעשה עלמו, אבל הדעון כיון שמין הוא מתייחס אלא רק לתולאה, לין חסרון חסרון במעשה, שהדעון הוא אחר שיעשה המעשה ולמאי דבעי ולין המעשה טוגע לזה, אבל אם רלה שתגיע למקום אחד והגיעה למקום אחר, לין זה דעון הטוגע להיות התולאה אלא לסוף המעשה, ות"כ בנתכוון לזרוק שתיים וזרק תרבע כל המעשה של השתיים הוותרות לא נעשה בכוונתו, וע"כ לין נפק"מ לגבי התולאה בסוף המעשה למעשה גופיה לא בעי לה, אבל נתכוון לתרבע וזרק שמונה לין התרבע היתרות חלק מהמעשה האסור, אלא לאי לא בעי שתטה התם חסר גם במעשה לתרבע לשתות כאמור. ומעתה לף לי נימא לאבייי מחייב ובנתכוון לזויית וכו' לא יקשה להרי כיון למעשה שעשה.

ההבחנה מנתבטון לזרוק ב' חרק ד' - חילוק בין יחיעת מציאות המנעשה לירצון תוצאת המלאכה

(וכן משמע ממת' לחכ' וכן עזאי (שבת ה:) ד"ע מוכו בעומד ממש וזה לא מיבעי להוה הנחה. וגם לין מת' שייכת להא לאמר כ"י להתם עקר אלא הוה ע"מ להוליל. וגם לין שייכות לדברי רבה בחילוק דעמד לפוש ולבתף, זה ואלי אחר דיעעין להא לאמר רבה, וכמו

הבשמטע ממת' חכ' וב"ע לגבי עמדרה - אי תלות דין עקירה ההבחנה במחשבת אחר לגבי חבדרו

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור ימני: 116px מתוך (43%) 269px. פסקה אחרונה: "וכן נראה דהא איתא בגמ' ב"ק (כו:) דאמר רבה נתכוין ...".

מיקום הבעיה: x=404, y=7054, w=269, h=764

מסמע למין זה גדל לגבי מלכ החפץ, למיך יועיל מחסבת מחל בלכתו לגבי חבירו ומסמע ברש"י (סנה סס) לחסיב זה עוקר וזה מניח (ויש לדחות דבסניס העושים כל מחד עושה גס על דעת חבירו וגס בזה יש להלק ומכמ"ל), וגס מסמע למסור לף לכל יגל מתוך ד"ל לידיה.)

ד. בגדר דבעינן עקירה והנחה מעגמ"ד

בגדר מקום חשוב לענין עקירה והנחה - הקדמה או הכוונה למקום למעשה או למחץ

והנה כמה לבעינן עקירה והגחה מעגמ"ל כתב ברש"י שהוא מקום חסוב למיהוי הגחתו הגחה ועקירתו עקירה, ולכ נתבאר סס טוגתו למקום, או למעשה, או לחפץ. והייט, לכי טוגתו למקום, בילוכו לבעי שיהיה הרשות מקומו של החפץ, ואי לא נמלא ע"ג מקום חסוב כה לא נחסב שהוא נמלא בה. או לטוגתו לחפץ, ובילוכו לבעי שיהיה החפץ נח בחוך הרשות או על מקום ברשות, ואי לא נח ע"ג מקום חסוב לא נעשה גוף המלחכה. או לטוגתו למעשה הולחה לחין לרכו חלא בעקוה"נ ואי לא הוה עקירתו או הגחתו מע"ג מקום חסוב לא חשיבי עקוה"נ.

בגדר חשיבות מקום ד' - חשיבות בחסן לשימוש האדם ולא במקום החמץ לבריו

והכרע זה בהקדם מה שיש להבחין בפרטי מעשה הולחה גדרים חלוקים, ושיש לחון בחיזה מהם יהיה מסמעות החמורה בדברי רש"י הנ"ל (דחשיבות המקום קועיל להחשיב הגחתן). והייט, לבחינת מעשה למולית חלם דבר מרשות לרשות, תהיה מכמה פנים, לגבי החלם עלמו הרי נתונים החפלים והרשויות כמשמשים, ובבחינה זו יהיה במעשה שני גדרים. מעשה בחפץ, הייט, מה לבעי שיהיה החפץ במקום מסויים. ומעשה במקום, הייט, מה לבעי שיהיה מקום זה מלא לו ריק. ואין נרחה שיהיו גדרי הולחה נמלחים מבחינה זו, דהא מלחנו שחפילו לכ"י קלחו הולחה שהיא מקום ריקון המקום מלחכה שחינה לריכה לגופה. וגם אין נרחה שיהיו גדרים הנ"ל נמלחים מבחינת חפץ, דל"כ איך יתחייב על חפץ שנשקף בשלהבת. וגם הוכחנו מכמה מקומות שאין שייכות בין גדרי רשויות היחיד והרבים לחוכייתא, לבין רשות שימוש בחפלים (ובזה יבואר חילוק דין קרפף יותר מבית שחתייס לליתא מדחוכייתא. ולף דמסמע לגבי תחומין הוא לחורייתא. ודו"ק). כי גדר חשיבות הולחה מרשות לרשות, אינה מקום לחא לחפלים. חלא גדר שם וחשיבות דרשויות הוא מקום שהם מסמשים לחלם ובלא שייכות לחפלים (חלא בכלל גדר שימוש חלם שים בהם), ומקום חפץ הוא מקום מה שהחפץ מסמש לחלם (וכמו ערי מקלט דהוו ערי הלוויס לגבה, ואין גדרי העיר במקום ניסה, חלא גדר העיר הוא לעלמה, והגם שמה יהיה בו גדר נוסף).

ה. בהמשך הסוגיא והצריך ביאור

בירור הקושיא בפשיטות אר' יהודה - הילוק דעת ר"ע מדבר בירן קלוטה בכמ שהונחה

והנה עוד בגמ' לבעו למימר למקני' ר"ע היא, ובעיקר לעת ר"ע הגה ליתא בגמ' לק' (פז:) לעת ר"י לחייב זורק מה"י לרה"ר וכו' והקשו מר"י להו"ל היכא בעי וכו', ול"ב חילוק מה להקשו בגמ' בפשיטות מר' יהודה לקמן (פז:) היכא בעי לה, ולא הקשו כן לעת ר"ע. וביותר, כיון דבר"ע היכא דבעי לה, הייט, ברה"י, אין חייב אי לא ילפינן זורק ממושיט, הרי זה כנחכוון לזרוק מרבע וזרק שמונה ולא אמר כל מקום שאמרה תנא, דבזה לף אם נחה ממש ברשות לא חייב לר"ע. ולולי י"ל דלא בעי שילה במקום הגחה אלא למען דבעי הגחה, אבל לר"ע

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 68px מתוך (25%) 269px. פסקה אחרונה: "ולפי"ז יבואר אמאי לא מיחייב ר"ע שתים כרבי דלקמיה, ...".

מיקום הבעיה: x=121, y=8629, w=269, h=317

sparse-line-in-column | MEDIUM | סוג: sparse-line-in-column | עמוד 9 | פרק 8

סיבה: (סיבה לא ידועה)

ובזה יבואר גם לכאי רש"י לקמן (ה:) בהא דלמאן דאמר לכתף ללא מחייב, ובכ"ש ברש"י (ד"ה חוץ לד"ת) ולו לחי לחב ונטל והניח שניהם פטורים. ולפ"ז נתבאר למאי דעי לזה כיון דעיקר הנפק"מ הוא לגבי עלמו, דלי חזר לרה"י בלי לטוח דלא הוי לפיטו קנסא לרב נחמן, וכמו דלמאן דלקמן ביומא ונכנס. ולפמשנ"ת, ה"ל, דלא לומר, דלא תימא דחסרון דעמידה לכתף הוא בהנחת חפץ במקום, דכיון דהוא נח והוא מקומו של חפץ והנחת גופו בהנחת חפץ אין למחשבתו להשפיע על זה, ובוודאי לא למיסור לחכירו, וכמו גדר שכתבנו במקורה לרבי, ולי למרינן לזה יהיה עיקר הנפק"מ ביומא ונכנס. דלא חסרון דעמידה הוא במעשה הולאה לחדס, דכיון דעמד לכתף לא חשיב שנגמר המעשה, ולי עמד לפום הוי כקלוטה לר"ע.

והנה כלמור לעיל הקשו לרב יוסף דבעי לאוקימי מתני' כרבי, דא היינו דלמר לקמן (ה:) דלא למיקני דא דשמואל לרבי דלא לר"י, ול"כ מה מהני דעת רבי לחר דהא דבעו הוא לחיתא למ"ד דלא בעינן עקירה מעגמ"ד ורב יוסף גופיה דא ס"ל דלמר רבי כן בעקירה, ומפשטות הגמ' משמע דהכי מסקנא ולאו דרבי חיתמר דלא לר"י, וחין לחרץ דהייט טוענת רב יוסף מדעת ר"י, דמשמע דהוא דא למר דלא רבי היא. ובלמת שלין שיהיה זה חיט, דהא רבה ורב יוסף גופייהו ס"ל דלא כשמואל, ולפ ר"י דא חייב דלא לחת ולית לה לרבי ולא לר"י הוכחה דלא בעינן עקירה מעגמ"ל.

אוקימתא דרב יוסף - אמאי מוקי ברבי או איהו גופיה סבר כר"י

ועוד ל"ב דהא דבעו לאוקימי מתני' כרבי ולאו דא מהא דלמרו רב ושמואל דלא חייב רבי דלא ברה"י מקורה דשיתא כשלין למיל למיל, ול"כ ליכא להא דרבי דלא ברה"י, דברה"ר פטור במקורה משום דלא למיל לרגלי מדבר, ולא יתבאר בלוקיממא דרבי דינא דמתני' ביולאות דעשיר דחייב. דל"ב מה דחייב היא זו, דא עכ"פ חזינן דלא בעי רבי עקירה והנחה מעגמ"ל מעקירת עני והנחתו, דלפ לי נימא דהוא משום

בדרחות הגמ' בדתא בסאן דמולא - מחדרה מדעת רבי בחצר שאינה מקורה לקנין

בדור בסוגיא דאווזי חצר - בעיא דרבא באווזי שאין סופו לנוח ומהגלגל

יהו שם לחם מחשיבות זו דיהו חפלים לכשיטול עליפי מילו.

ועוד לריך ביאור בעיקר מה שהעמידו טעמיה דרבי דבימא כמלן וכו', דהנה לחמרו בגמ' בגיטין (עט.) להעמיד דא דלחמרינן דהגיע גט לחוויל מחיטות מהני דהוא כרבי דסבר קלוטה כמי שהונחה, ולי נימא דסברא דרבי משום דבימא כמלן דמליא דמיא, דקשה, דהרי חלר לינה מקורה, ומה ס"ל דהוא כרבי. ויותר היה להביא דעת ר"ע דלא תלה זה במקורה.

וכן בעיקר הסוגיא דתם דקשה לימא דם לחמר דבא דתם שלוחה מילות וכו', וחילק דקניית חלרה משום מינטר הוא, וזה לק דבנן מודו. והנה מלשון בפ"ק דב"מ (יב.) דבא נסתפק במי שזרק לחנקי לחלר ונכנס בפתח זה ולא בפתח זה, דהוי לוויל שלין סופו לטוח לי קונה לו דא, והנה לק לי נימא דלא מחייב דבי שחיט ומשום הולאה, דבי ולאי לייבי בלוויל שלין סופו לטוח, וכיון דסבר דבא דלק דבנן דא חלקו חלא בשבת לבל בקנין חלר מודו, מה יש משום להסתפק, ולי נימא דסבר לחלק, דלגבי לוויל שלין סופו לטוח גרע חלר דמשום מינטר משבת, היה לו לחלק זה בגמ' גיטין שם, דלא למי למה לחלקו דבי ודבנן דהוא בלוויל שלין סופו לטוח, משמ"כ בחלר דגט דסופו לטוח לכ"ע מודו.

ועוד ל"ב בעיקר דעת דבא דהגה בהזורק לחמר דבא דלק דבנן דלא ס"ל דלוטה כמי שהונחה לבל מודו בתוך ג' דכמונח דמי, היינו, דק דלא בעו דמשום ד' לבל עכ"פ בעינן שיהא נח ע"ג משהו, ולחמרו שם, היינו, מתניתא דמתגלגל, ולחמר דבא דמתגלגל כיון דלין סופו לטוח ניחא, לבל דהא דלחמר דבא דייבי לפיטו בסופו לטוח, ובזה הו"ל דכנח דמי וקמ"ל דלא, והגה בגמ' ב"מ הנ"ל דחר שנסתפק דבא בלוויל שלין סופו לטוח דעו למיפשט מחפץ המתגלגל דלקתני בבריתא דקנה, ולחמר דבא שלני מתגלגל דלק שלין סופו לטוח כמונח דמי, ולחמנם התם דייבי דמתגלגל מחרעת והבא הוא בלוויל, לבל כיון דדייבי תוך ג'

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 69px מתוך (26%) 269px. פסקה אחרונה: "ועוד צ"ב בעיקר דעת רבא דהנה בהזורק אמר רבא דאף לרב...".

מיקום הבעיה: x=121, y=9167, w=269, h=912

וכאמור הקצו במוס' כמה לממנו להביא רמיה מרכי דזז ולהו מקום למכיי למה מהני הא לרכי בהנחת זז יותר ממה לממנו בקלוטה לר"ע ולחתו הגמ' לימת עקירה בעיא הנחה לא בעיא, ובמתני לעיקר חילוק הגמרא בדעת ר"ע לא נתבאר ליו. ועוד קשה למה הועיל העמדת מת' רבי וחכ' בחי לזלזון בתר טפו וט', סוף סוף מבואר לסבר רבי דלא בעינן מקום ד', ומאן סבר לן דגרע לחם ויהו הגמלאים במקום לחל מטף שגופו בדשות לחרת.

ועוד יש להקשות בעיקר ספיקת לרבה להא ליתא מת' רבי וחכ' לגבי מקום מקורה בדה"י לליתא לך לחלק בין למעלה ללמטה מי', ואי התם סברי רבנן דלא מהני מחי ס"ד לומר למומו בדה"י שמינה מקורה למטה מי' יותר מדה"י מקורה תוך לוויר מחיטת.

ועוד יש להקשות לחמי לא הביאו לדעתיה לר' יהודה לקמן (פז:) במי שהוליח מדה"י לדה"ר והלכה ד"ל בדה"ר למחייב שתים, ולף לדב יוסף ודבה לא סבירא להו לחייב שתים, הרי בחמור ליהו גם לא ס"ל הא לדבי, ועכ"פ למרוה מעמיה לדב יוסף, ובפרט להתם ליכא למילחי לא מעום עקירה ולא מעום מקורה.

ואגב ריהטא נשמע מזה לסברו בדעת ר"י לכיון לית לית להנחה בדשות, לא מיבעי הנחה ועקירה לגבי חילוק מעשה להעברה, וע"כ לין זה עניין לנידון דגמרא הכא, דלא לחו לה אלא לוודאי מי ליתא להנחה בדשות כלל כהא דר"ע ודבי, דאז יש חסרון במעשה שלו ולא רק בהולאה, אבל היכא דנח בדשות הרי מעשה נעשה, והשיב עקיבה דבדה"י לגבי העברה, והשיב הנחה דדה"ר לגבי הולאה. וזה ל"ב.

אהא דלא אדוקמי מתני' בדי' דהדיה - הילוק בין הזכא דנח בדשות להזכא דלא נח בכלל

דרחיות הגמ' לאדוקמי בדבי דזז - מכאי אולמיה דדבי אחר דדחו קלוטה דר"ע

ו. בביאור גדרי הנחה החלוקים ומשמעותם ביחס להוצאה

ולבאר כל זה נראה בהקדם מה שיש לדקדק בלישנא דגמ' דלגבי מקום ד' לממנו לבעינן הנחה, ולגבי סברת ר"ע (ובדי המובא בגיטין) נקטו לישנא קלוטה כמי שהונחה. ולגבי סברת רבי בתב רש"י (ד: ד"ה אדי וה. ד"ה ממקן) לכמונה למי, ולגבי סברת רבנן לפ' בתוך ג' לממנו (לק' ק.) לבעינן שיהא החפץ נח. ועוד יש לדקדק לבספיקא לרבה נקט לשון לוויר שמין וט', ולגבי מתגלגל לסברת נקט לשון שמין סופו לנוח סתם.

והנראה בביאור דיקדוק הג"ל ובהקדם גדר בין עקירה והנחה הנ"ל, ונחל בחילוק הנזכרים לממנים (ויבואר לי"ה לקמיה). לעיקר בין עקירה והנחה הוא מגדרי המעשה להמוליח בעשייתו, ומין לו שייכות למקום או לחפץ מלבד חשיבות המעשה. וגדר דקלוטה כמי שהונחה, הוא גדר בדשות, ובמה שמעשה הולאה הכולל הנחה בדשות נגמר ע"י שנקלט, לכיון שיש בכוח דשות לקלוט, אין תוספת במעשה שלו בהנחתה (דלגבי מה שמעשה בחפץ ע"י המקום הול"ל נקלט בהוות, ולגבי מעשה לעושה בדשות הול"ל הקלטה בהנחה). וגדר מונח הוא

ומונח). וגדר נח הוא גדר בחפץ כמלבו ולא בחלק מגדר מעשה הנעשה בו. וגדר לוויר שמין סופו לנוח הוא גדר בלוויר, שלישו כשאר לוויר שיש לומר שיהיה גורם שיהיה החפץ נח. וגדר לין סופו לנוח סתם, הוא בחפץ שנמלא במקום, או שפעולה שיש עליו תגרום לו לנוע בלי סוף (ביחס לכוח הפועל עליו מעשייתו של המוליח).

וביאורם של דברים שמתנם מלחמת הולאה תכלול כל המעשה, לך גדר האדם בעושה ביחס למעשה המורכב לחפץ ומקום, יהיה בכמה גדרים. דביחס לנוח האדם יוכללו החפץ והמקום יחד, וכן ביחס למחשבתו, לך כיון שמין הוא עושה מעשה אלא בחפץ, יהיו גדרים שהינם רק בחפץ וביחס למעשה הולאה בלבד, ויהיו גדרים כמה שהחפץ מונח במקום, אבל לא כמעשה האדם במקום, אלא כמעשה האדם בחפץ זה ומקום הוא אחד מתנוחתיו. וחלוקת הדינים המבוארים כך הם, שמעשה לעקירה והנחה עלמם אין הם ביחס למקום כלל, אלא רק ביחס לחפץ. ולמנם לא תהיה עקירה אלא ממקום, וכן בהנחה, אבל ביחס לאדם העושה אין מקום

ביאור החלוקי הלשונות בהנחה - דינים באדם, בדשות, במעשה שבחפץ ובחפץ עצמו

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 116px מתוך 269px (43%). פסקה אחרונה: "ואגב ריהטא נשמע מזה דסברו בדעת ר"י דכיון אית לית ל...".

מיקום הבעיה: x=121, y=10299, w=269, h=360

והשתלשלות הגדרים היא כך ח. מעצה האדם בהולאה מרשות לרשות, ובמובן זה לא יהיה גדר החפץ ומצבו רק חציצות ביחס למעצה, שאין מקומו הקודם ברשות זו שייך למקומו הנוכחי, וההולאה היא ברשויות. ולפי להאוכל ביום הכיפורים, אלא שאין צביעה חלה כהולאה של מעצה האכילה, לא יהיה גדר האכילה באכילה האסורה חלה במה שיש להחציבו באכילה לצביעה. וכן הוא במעצה האסור למוליך מרשות לרשות, שיהיה מצמצות הגעצה בחפץ ומקומו מגדרי החצבת המעצה להולאה ולא גדר המעצה עלמו. ובמצמצות זו יהיה גדר קלוטה כמי שהונחה לר"ע, הייט, לכיון שיש גדר בלוויך הרשות שהיא קולטת החפץ הרי שיש להחציב מעצה להקלטה הנ"ל כמעצה הולאה, וחסרון שהחפץ לא הונח אין הוא גריעות, כי אין הנחת חפץ רק גדר להחציב עלייתו כהולאה, ולגבי הולאה הרי ס"ל לקלוטה כמי שהונחה. וזה הדין הוא גדר ברשות עלמה בלוויכה, ואם קלוטה והונחה חיירי להולאה, להולאה שנקלטה כמי שהונחה. שאין חסרון להנחה אלא ביחס למקום חפץ, ולא ביחס למעצה הולאה.

ז. ביאור מהלך הגמ' לפמשנ"ת בחילוק גדרי הנחה

הולוק רעת ר"ע בין עקירה להנחה - עריכות השיבות המעת החפץ למוקום על עמיבתו

ובהקדם כל זה נבאר מהלך הגמ'. ויהיה בזה ביאור לפמיטות העמלת חילוק הגמרא בין עקירה להנחה אלא שמעינן מהא לר"ע רק אלא בעי הנחה מעגמ"ל, והייט, לאמנם לגבי מקום חפץ יהיו עקירה והנחה שני הפכים בלותו הגדר, ואין לחלק ביניהם. אבל לגבי הולאה מרשות לרשות כיון שאין זה מעצה במקום חפץ סתם, אלא מעצה הולאה או הכנסה שיש להם מצמצות כיון, ומצמצות עזיבה והגעה, וולאי יהיה חציבות יתר בזה בהגעתו מאשר בעזיבתו לגבי המעצה שהרי הוא עיקר תכליתו, וכיון דלא שמעינן מר"ע לחציב כנ"ל אלא לגבי הנחה, יש לומר דלוקא לגבי הנחה ס"ל לר"ע אלא בעי, משום שגדר ההנחה עגמ"ל לגבי המעצה היא בחציבות ההגעה, וס"ל דיש חציבות במה שהגיע מ"מ אפו"ם הרי הוא יצא, אבל עקירה מעגמ"ל שהיא חציבות מוקדמת ביחס למעצה, יש לומר דלא לר"ע בעינן לה למעצה חשוב במקום החפץ.

ביאור מהלך הגמרא לאוקמי הירחוי - השיבות מקום הוחמץ לעומת השיבות מעשה ההוצאה

ובהקדם זה יש לבאר גם לעת רב יוסף, והייט, לכמו שאמרנו שברת ר"ע להחציב הקלוטה כמי שהונחה הוא משום גדרי מעצה להולאה. וזה גדר עיקרי יותר ביחס למצמצות מקום חפץ, וכי אין מצמצות מקום חפץ אלא להחציב ההולאה שהוא המעצה הכלם. ואהא למעלה מה יועיל לעת רבי בהנחה אחר שלא הועיל לעת ר"ע.

וביאורו בהקדם מה שביארנו במק"ל שיש גדר בהעברה ברה"ר שהיא שונה מהולאה במה שאין לה מצמצות כיון הנ"ל, כי עיקר גדרה הוא בשיטי מקום החפץ ולא בשוגו (הייט לעומת הולאה שבה אין במקום החפץ סיבה לחיוב אלא בעבור שהוא חלק או בעל שם להרשות או רה"י או רה"ר), ומ"כ הרי שגדר מקום חפץ בזה הוא שווה בשתי המקומות שביחס למעצה העברה שהוא שיטי מקום החפץ מצמצות שניהם אחת להחציב המעצה כמעצה העברה ממקום למקום, וע"כ אין לחלק בחציבות מ"ד בין עקירה להנחה שאין במקום זה יותר ממקום זה, והם שני הפכים בגדר מקום חפץ (ובמק"ל ביארנו מה שיש בגדר זה לחלק גדר מצמלל"ג בהעברה ובהולאה).

ומעתה יבואר לחייש הגמ' מהא לאביי, והייט, לכיון לסברת רבי מקום לטפו לחיל בתר עיקרו הגמלא ברשות אחרת שוב יש לומר כלעיל שיש מצמצות להנחתו יותר מעקירתו, ומה שאמרו להביא ראיה מדעת רבי בזורק מרה"ר לרה"ר דרך רה"י לליתא לעקירה והנחה, והקשו לעיל דרב יוסף גופיה לא ס"ל הא דשמואל וכו', לפמצ"ת יבואר היטיב ללא לחה רב יוסף הא דשמואל אלא מקום לעבד אב ומולדה ולא חייב

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 85px מתוך (31%) 269px. פסקה אחרונה: "יהיה גדר קלוטה כמי שהונחה לר"ע, היינו, דכיון שיש ג...".

מיקום הבעיה: x=121, y=11432, w=269, h=264

ע"י עקירה והנחה, וגם נפק"מ לעניין מזיד ותחילתו בשוגג וכו', ולי נראה להוכיח ללא צעי לעקירה והנחה במקום ד'. ועוד יבואר בע"ה.

והנה בגמ' למה לזה מקום הא לרב ושמואל ללא חייב אלא בה"י מקורה, והקשינו לעיל לעכ"פ מצותר ללא צעי לעקירה והנחה, ולפ ללא מחייב בה"י שאינה מקורה הרי י"ל דזה מקום להזה במעמד אחד הנלרך לחילוק, ללא אסור מה"ר לה"ר לרך ה"י אם לא בהבלל ד"א. וכתב רש"י בביאור לברי רבי לביתא כמלן למליא לכמונח למי.

ביאור דחיית הגמ' דפטור דרבי משום מקורה - מבוית בדתא בממן דממלא דהוי בחמץ מונח

והנה ע"פ מש"כ לעיל לכמונח למי הוא גדר במעמד האדם בחפץ ביחס להולאה מרשות לרשות, וכלי יחס להיות החפץ נח. יש לבאר לסברת ביתא כמלן למליא, הייט, לביתי כיון שעשו להתמלאות בחפלים יש חשיבות במווירו כבקרקעו, ולפ ללגבי גדר נח לחפץ עלמו אין זה מועיל, לגבי גדר הולאה יש להחשיב גם תפיסת החפץ מקום הרלוי להתמלאות כמעמד הולאה.

וע"כ אין להוכיח כלל מזה ללא ליבעי עקירה והנחה מעגמ"ל במקום שאינו מקורה. לכיון שאין חשיבות במקום זה לגבי תפיסת מקום, יחזור הדין שיהיה תלוי חשיבות מעמד הולאה בגדרי מקום לחפץ ולזה בעינן שיהיה עגמ"ל. והגמלא בזה גדר מתהפך, דחשיבות המקום במקום חפלים מחשיבה שהות במווירה, ושהות החפץ במווירה כמקומו מחשיבה הימלאות החפץ לגבי הולאה לרשות.

ביאור מה דילא דהוו לה"ע דרשעברה שאנו - חילוק בין דין ההוצאה לדין במקום החמץ

ומעתה יבואר מה ללא לחו הא לכ"ע לחולי ללא בעי הנחה ללא בה"י מקורה, לפ להכא חילקו ללא לומר כבי לדין העברה וכו', לפ להכא חילקו ללא לומר כבי ללא מקום ה"י מקורה. והייט, שאין גדר הולאה והכנסה שאמרנו בדעת ר"ע רק גדר במעמד, ולכן אין מעמעת לחשיבות חפץ ומקום. אבל לדעת רבי לחילק בין מקורה לשאינה, ומקום לביתא כמלן למליא. הרי בהכרח שאין זה גדר במעמד הולאה ללא מקום חשיבות מקום חפץ, ולכן יש לומר ללא הוי ללא בה"י מקורה.

ובזה יבואר גם מה שיש להקשות מה לגרע יהו שהחפץ מונח עליה בפועל, מה"י מקורה לכאילו מלאה חפלים שעליהם נח החפץ, והייט, כי אין זה גדר בחפץ שחפץ ברשות מקורה כמונח מקום שרלוי להניח חפלים בכולו וכאילו נח עליהם, ללא הוא גדר בעלם חשיבות שיש במקום חפץ לכיון שרלוי להתמלאות יש חשיבות לאוויר מקום תפיסת מקום, וזה ליט בה"י שאינה מקורה, ולא יועיל הנחתו ביל.

ח. ביאור שאר סוגיות ושייכותם לדין הוצאה

בדרור דימוי דעת רבי לחצר דגבו - קנין חצר אינו תלוי ברשות אלא בחמץ

ובזאת יש לבאר דעת רבי ומה שאימו דעת רבי לחלר שאינה מקורה בגט וחילקו רק בלעת חב', ובאופן לחר, ונקדים להגה מה שהעמידו זה במח' רבי וחב' דקה שהרי מלאנו האי סברא לביתא כמלן למליא כלעה פשוטה לגבי פתח גבוה מי"ט המועיל לעירוב שתי בתים. וחילוק הדבר הוא דולאי לף דלעת חב' יש תוספת חשיבות בה"י שהוא מקום היוח חפלים (וזה לף באינו מקורה), אלא דמ"ל שאין זה תוספת חשיבות לחפץ שאינו מונח שם אלא גריעות, וכיון שגדר השליבי שאמרנו הוא לא גדר ברשות, ולא יועיל להחשיב הנחת החפץ לגבי לווירה. אבל בפתח לעירוב אין חסרון ליותר מי"ט אלא מקום שאינו

דימוי רשות מקורה לקלוטה - רה"ר תלויה בשימוש הרבים משא"כ רה"י בחזקת ותה

כרשות הרבים אלא שיש לו דין רשות היחיד לענין שאין מוציאין לתוכו מרה"ר ולא מרה"י, ולכן אין מוציאין מזה לזה אלא ד' אמות, ולכן אין מוציאין מבית לחצר ומחצר לבית

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 93px מתוך (35%) 269px. פסקה אחרונה: "ובזה יבואר גם מה שיש להקשות מה דגרע ידו שהחפץ מונח...".

מיקום הבעיה: x=121, y=12564, w=269, h=542

הרשות המקורה אלא מקום גדר שיש בהיות החפץ במקום הראוי להתמלאות, אבל אין הקטנה הוא גדר ברשות וכנ"ל, וע"כ זה יהיה שייך יותר בהא"י שגדרי רשות עלמא תלויים בשימוש מהאי בהא"י. וההולאה מרשות לרשות היא. וכמ"ש האלכתי. ומעתה יבואר בקופי מה שלא ניחא לגמרא בחיוך גיסא דהבה לכ"ע שבכי הקטנה כמי שהונחה, והייט, לכיון שמלאנו לחכ' דבכי אלא לחמרינן הקטנה כמי שהונחה בהא"י, יש לומר דהייט חכ' דל"ע ולא לחמרו כן אלא בהא"י וכלחמר.

ומעתה יבואר מה דהבילו דעת רבי לגבי חלר שחינה מקורה, דהא פשיטא שקנין חלר ליט מעשה ברשות אלא בחפץ לבד, הייט, מה שיש בו משמעות שהוא ברשות משחיט, ואין בזה משמעות בהיותו תופס מקום. אלא כמה שהוא נכנס למקום לוויר מחיטות, והרי זה כמו גדר דקטנה לדעת ר"ע. וזה לא יועיל אלא לפי נחמר שלוויר רשות קולט, שאז יש לומר דמהני חשיבות מקום לחית ליה כנמלא ברשות לענין מעשה הולאה. וזה מה שלמרו לשון קטנה כמי שהונחה, לף למשמע לנקטינן בפשיטות כדעת חכי בבילור מח' רבי וחכ' בזיז, ובהכרח אלא שבילה ליה הא דל"ע., והייט, כלחמרן.

ומעתה יבואר שייטות רבי לגדר חלר לף בלא שברה למינטר, כי אין טרך בגדר תפיסת מקום לחלר, אלא רק למה לחשיבות מקום שימוש אחר לחפלים הנכנסים לה, וכיון לשבר שיש בפחיתת המקום להחשיבו לף בחקרה שאין בה גדר ביחס לרשות. יש לפפור זה גם לגבי מחיטות חיטניות לף אלא במקורה. ונבחר חילוק לחלר משבת להוא למינטר לף לרבנן דס"ל דלא מהני לוויר מחיטות, וביאורו שאין גדר רשויות לשבת מקום שימוש להיטח חפלים, אלא מקום תשמיש לחלם הרבים והיחיד, ואין גדר חשיבות במעשה הולאה מקום גדר שיש להיטח חפלים בזה יותר מזה, אלא הרשויות חלוקות לעלמם מפיבתם, והולאת חפץ החשובה הוא מחמת אותה הסיבה כלחמר. ואלא לט חכ' ורבי אלא במה שיש במקום חפץ להחשיב המעשה, אבל לגבי אלר כיון שגדרה הוא מקום למינטר, ואין זה מעשה להמקנה בחפץ אלא מעשה להמקום והמקום חשיבותו מחמת מינטר הרי מינטר.

ובזה יש לבאר גדר לוויר שאין סופו לטוח לגבי קנין, והא למשמע לחיט תלוי במח' רבי ורבנן וכלחמר, לכיון שגדר אלר לגבי קנין הוא בעלם מה למינטר וזה גדר במלב החפץ ואלא במעשה בחפץ או מעשה אחר, שהחזקת החלר את מקומו אין זה חשיבות לגבי דבר אחר, אלא הוא הדבר עלמו, וע"כ יש לומר שלא יועיל לזה לוויר שאין סופו לטוח, והייט, זה כביטול חסרון בגדר הלוויר עלמו להיות מגדיר מלבו שלא חפץ, אבל מהגלגל בקרקע כיון דקרקע עלמה היא קבועה אין גדרה במלב החפץ תלוי בהמשך מלבו, וכיון דבזמן שמתגלגל בה הוא מינטר קני. וזה הגדר בלוויר ליט שייך לגבי דין הולאה דולאי שאין גדר לוויר רשות טובע מהמשך מלבו של חפץ, ולן שייך לומר לוויר שאין סופו לטוח. ופשוט.

ומעתה יש לבאר גדר נח לגבי שבת, והוא כלחמר גדר בחפץ עלמו שנח, והייט, דשבר רבה דלף לכ"ע מולו לבתוך ג' חשיב כמונח, זה ליט אלא ביחס לרשות בגדרה במקום חפץ, הייט, שהוא מקום לרשות, אבל כיון שאין גדר היות החפץ מונח אלא חשיבות לגבי מעשה הולאה, ושיהיה העושה חשוב מולית, ולגבי העושה אין סוף מעשה שלו נגמר אלא בהיות החפץ נח, וזה יבואר לברי רב"י שם. וקילרו ועוד יבבאר בלוחך בעז"ה. והטוחה לנחה בהגית, יגח למונחה ומנית, והטוח להנחות בהגית, מטחה להונח יגית, ולא יונח לנח, ועברה מנחה ונח.

ט. בגדר מה דבעינן עקירה והנחה מעגמ"ד

ובעיקר יין לבעי לעקירה מע"ג מ"ל יש לבאר לשון למעל גבי למשמע לבעי למעל החלן, אין לשייט לפני וגבי ואחרי ליזה לבר, והנה לכאורה גדר זה שייך ביחס לדבר עלמו שנאמר זה גבו ולא פניו וכו', ולריך ביאור ליזה

בדרך גדר אחר שאין סופו לנוח בקנין - חילוק מצב החמץ מחדות מעשה בחמץ

בדרך ביאור דימוי חצר לגבי בקלוטה רד"ע - תלוי בקלישות הרשות ולא במצם ביתא בממן רמלוא

בדרך גדר יד אדם להחברל מקרקעה - רקרוק לישנא רדרש"י בודק לבחול דבחלה

בדאור דברי רבא בתוך שלשה - חילוק גדר הנחה בחם לנח רשות למיום מעשה המוציא

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור ימני: 29px מתוך (11%) 269px. פסקה אחרונה: "ובעיקר דין דבעי לעקירה מע"ג מ"ד יש לבאר לשון דמעל ...".

מיקום הבעיה: x=404, y=14509, w=269, h=109

הרשות המקורה אלא מקום גדר שיש בהיות החפץ במקום הראוי להתמלאות, אבל דין קלטה הוא גדר ברשות וכנ"ל, וע"כ זה יהיה שייך יותר בדה"ל שגדרי רשות עלמא תלויים בשימוש מאשר בדה"י. וההולאה מרשות לרשות היא. ובמק"ל האריכתי. ומעתה יבואר בפופי מה שלא ניחא לגמרא בחיוך גיסא לדבה לכ"ע שבדי קלטה כמי שהונחה, והייט, לכיון שמלאט לחכ' לדבי אלא למדינן קלטה כמי שהונחה בדה"י, יש לומר להייט חכ' דל"ע ולא למדנו כן אלא בדה"ל וכלמור.

ומעתה יבואר מה להבילאו לעת דבי לגבי חלר שהינה מקורה, להא פשיטא שקנין חלר ליט מעשה ברשות אלא בחפץ לבד, הייט, מה שיש בו משמעות שהוא ברשות משליט, ולין בזה משמעות בהיותו תופס מקום. אלא במה שהוא נכנס למקום לוויר מחיטות, והבי זה כמו גדר דקלטה לדעת ר"ע. וזה לא יועיל אלא לם נלמר שלוויר רשות קולט, שלז יש לומר למהני חשיבות מקום לחית ליה כנמלא ברשות לענין מעשה הולאה. וזה מה שלמדנו לשון קלטה כמי שהונחה, לף למשמע לנקטינן בפשיטות כדעת מבעי בביאור מח' רבי וחכ' בזיז, ובהכרח אלא שבילא ליה הא לל"ע., והייט, כלמרן.

ומעתה יבואר שייטות דבי לגדר חלר לף בלא שברה למינטר, כי לין טורך בגדר תפיסת מקום לחלר, אלא דק למה לחשיבה מקום שימוש אחר לחפלים הנכנסים לה, וכיון שבבר שיש בשתיית המקום להחשיבו לף בחקרה שלין בה גדר ביחס לרשות. יש לשבור זה גם לגבי מחיטות חיטוניות לף אלא במקורה. ונבמר חילוק לחלר משבת להוא למינטר לף לרבנן דס"ל דלא מהני לוויר מחיטות, וביאורו שלין גדר רשויות לשבת מקום שימוש להיטה חפלים, אלא מקום תשמיש לולם הרבים והיחיד, ולין גדר חשיבות במעשה הולאה מקום גדר שיש בהיטה חפלים בזה יותר מזה, אלא הרשויות חלוקות לעלמם מסיבתם, והולאת חפץ החשובה הוא מחמת לותה הסיבה כלמור. ואלא לט חכ' ודבי אלא במה שיש במקום חפץ להחשיב המעשה, אבל לגבי אלר כיון שגדרה הוא מקום למינטר, ולין זה מעשה להמקנה בחפץ אלא מעשה להמקום והמקום חשיבותו מחמת מינטר הבי מינטר.

ובזה יש לבאר גדר לוויר שלין סופו לטוח לגבי קנין, והא למשמע לשיט תלוי במח' דבי ורבנן וכלמור, לכיון שגדר אלר לגבי קנין הוא בעצם מה למינטר וזה גדר במלב החפץ ואלא במעשה בחפץ או מעשה לאחר, שהחזקת החלר את מקומו לין זה חשיבות לגבי דבר לאחר, אלא הוא הדבר עלמו, וע"כ יש לומר שאלא יועיל לזה לוויר שלין סופו לטוח, והייט, זה כביטול חסרון בגדר הלוויר עלמו להיות מגדיר מלבו שד חפץ, אבל מתגלגל בקרקע כיון דקרקע עלמה היא קבועה לין גדרה במלב החפץ תלוי בהמשך מלבו, וכיון דבזמן שמתגלגל בה הוא מינטר קני. וזה הגדר בלוויר ליט שייך לגבי דין הולאה דולאי שלין גדר לוויר רשות טובע מהמשך מלבו שד חפץ, ולן שייך לומר לוויר שלין סופו לטוח. ופשוט.

ומעתה יש לבאר גדר נח לגבי שבת, והוא כלמור גדר בחפץ עלמו שנח, והייט, דשבר רבה דף ל"ע מולו דבתוך ג' חשיב כמונח, זה ליט אלא ביחס לרשות בגדרה במקום חפץ, הייט, שהוא מקום לרשות, אבל כיון שלין גדר היות החפץ מונח אלא חשיבות לגבי מעשה הולאה, ושיהיה העושה חשוב מולית, ולגבי העושה לין סוף מעשה שלו נגמר אלא בהיות החפץ נח, וזה יבואר דבדי רש"י שם. וקילדו ועוד יבבאר בלותך בעז"ה. והטוחה לנחה בהגית, יבח למונחה ומנית, והטוח להנחות בהגית, מטוחה להונח יבית, ולא יונח לנח, ועבדה מנחה ונח.

ט. בגדר מה דבעינן עקירה והנחה מעגמ"ד

ובעיקר לין דבעי לעקירה מע"ג מ"ל יש לבאר לשון למעל גבי למשמע דבעי למעל החלן, שיש לשייט לפני וגבי ואחרי ליזה דבר, והנה לבאורה גדר זה שייך ביחס לדבר עלמו שנאמר זה גבו ולא פניו וכו', ולשיך ביאור ליזה

בדרך גדר אוחר שאין סופו לנוח בקנין - חילוק מצב החפץ מחירות מעשה בחפץ

בביאור דימוי חצר לגבי בקלוטה דר"ע - תלוי בקלישות הרשות ולא במצם ביתא בממן דמלוא

בביאור דברי רבא בתוך שלשה - חילוק גדר הנחה בחם לנח רשות למיום מעשה המוציא

בדרך גדר יד אדם להחברל מקרקעה - דקדוק לישנא דרש"י בזורק לבוחל דבחלה

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 50px מתוך (19%) 269px. פסקה אחרונה: "גדר יש בהנחת דבר אחר במה שהוא מעל גבי מקום ד'....".

מיקום הבעיה: x=121, y=14509, w=269, h=109

ועוד לכאורה בילמוד מה למסמע כאן דיש בית לחלק להכניל גבי ידו מקרקע שמחתיו, דהנה לקמן לחמו להזורק ל"ל בכותל תוך י"ט חייב, ולוקמי בכניסה שמינה הגלבקת לכותל, וזה ל"ב לכנח למעלה מג"ט הא לא הוי על גבי מקום ל', וכמום' (ז.) לחמו בסם ר"ת לפני הכותל חשיב מקום ל', וכסם ריב"ל לחמו דלי בכוחה פני הקרקע להיא מקום ל', וכרש"י (ז: ד"ה בזורק) משמע דלא ס"ל כן, וכתב לכיון שנח משהו בלוויר דה"ר הוי הנחה, אל"כ נח ע"ג מקום מסויים לחשיב רשות לעלמו, ול"כ הרי להכא ל"ל שיש בית לחם גדר מקום נפרד דלא חשיב חלק מלוויר הרשות משום להוי מקום מסויים.

(וגדר מקום מסויים ביארנו במק"א בהרחבה, והתבאר דעיקר גדרו כמשמע ברש"י הוא במה שיש לו גב, ומשום שאין לחלק מקומות בלא זה, לחלל המוויר הוי כולו אחד. והשיבות גב לעומת מוויר משום שהוא מקום היעות, והייגו, דלפי שכל מקום ופיולו חלל מוויר חלוק בעצם זהותו שהוא זה ולא אחר, וביחס לגדר קיום דבר, הייגו, שדבר הנמצא במקום זה אינו נמצא במקום אחר, אין זה חשוב מקום לעלמו, אלא מקומו של דבר מסויים, שהרי לא יחלק משאר מקומות אלא בהיות בו דבר, ואין להגדיר עצייה להנחת חפץ בו כמעשה הנחה, שאין קיום דבר במקום מעשה לחלם, וגם אין שייך בזה מעשה כיון שאין לך דבר שאין לו מקום (במובן קיום), ולא מעשה דבר ולא עשה דבר (וחלל הוללו מחולל כלל, אבל במקום מסויים הרי הוא חלוק לעלמו, ויש בו גדר מקום לפי עצמו דבר, וכבחינת מלא וריק, ודבר הנמצא בו מוגדר כנמצא במקום.)

והנה בהקדם מה שהיה להסתפק לדעת רש"י הג"ל לאי בעינן הנחה תוך ג' למקום ל' להרשות, דהנה הבאנו לעיל דברי רבינו לקמן לחפי' תוך ג' לרבנן בעי לנח ע"ג מקום, וכיון דבכניסה הוי לחפי' יותר מג' מקרקע הי"ל, בהכרח לומר להכא שאני למחר שנח, כבר ניתק להא דבכא, ומה לא בעינן לניהוי נח למקום ל' הוא משום הרשות הרבים תופסת עד עשרה. ולכשנמלא נרחה הכרח חילוק בין גדר מקום החפץ, היינו, שאם נחשב שהוא בהי"ל, לבין בין הנחה למעשה

גדר מקום מסויים החלוק מרשות - גב מקום לעומת חלל אחר שכולו אחד

והנה בהרש"י הג"ל כתב לכיכח חסרון להנחה אלא על קרקע הרשות אלא במקום מסויים שיש להחשיבו רשות לעלמו ככרמלית, או מקום פטור ולא כתב גדר יד, וגם בסוגיא להכא הא לא הקשו רק מקום בין הנחה ע"ג מקום ל', ולא משום להחשיב רשות לעלמו, וגם לכיי לעיל (ג:) לא בעי למימר שיהיה גדר מקום נפרד ליל מרשות שנמלאת בה, אלא שיש שיעור במקום גופו, אבל במקום גופו הוי כגופו, וכלמשמע ברש"י גבי הוליח יהו לכתב לחי עמד הוי הנחה מקום הנחת גופו אע"ג להוי בילו (וזה נקטנו לא כתום' שכלו לומר בשיטתו דיש חסרון בית יותר מגופו), וגם במה שלו לחלק בגמ' בין עקירה להנחה משמע שאין הגילון בלא החפץ נחשב ברשות, אלא היה הגילון הלא נחשב שנמלא ברשות כיון שנמלאנו לסבר ר"ע כן לענין הנחה, לחחי לא נילף עקירה מינייה.

אין בזה לחלק מרשות שחזא בה - מקום מסויים לענין חנחת חפץ בקרקע

ועכ"פ משמע דולחי אין במקום יהו ליחלק מרשות שנמלאת בה, ואף אבי לא בעי אלא להלכותי ליהו לגביה, וגם לא מלאנו שנאלו בלהחליף במקום פטור לחיתעבדא מלאכה מבייניהו, וזה לכיך בילמוד כיון להוי מקום מסויים לחחי לא חשיב עכ"פ מקום פטור, וכפרט לחר ללחמו לילו השוכה כמקום ל'.

ורהיטת הבילמוד בזה לכיון שאין הלחם דבר קבוע ועומד, אין לו להיחלק מרשות שנמלאת בה ברשות לעלמו, והוי כחלק ממקום הרשות, אבל כיון להוי מקום המסויים לא הוי כלוויה אלא בקרקעה, וזה ליכו עשה לרשות שימוש, אלא למקום חפץ, להיחשב הנחה עליו כהנחה.

אבל הנה אף לחר בילמוד זה עדיין יש להקשות מחי שנח מעמוד ט' לכתב רש"י לקמן (ח.) להוי בין קלר בין רחב, ומשמע להמניח ע"ג חייב אע"ג דלא הוי מקום ל', ולא נתבאר חילוקו. והנה דבר בילמנו במק"א דלין עמוד ט' הוא מקום שמשמש כחחת עם קרקע שלילייו, וחשיב חשמיש הרשות, ודקדקנו ממה שנאמר בין זה כחלק מלין ג"ט וי"ט שהוא כגדר חוך ג"ט, וכמו

בחולק בין יד מעמוד ט' - גדר עמוד ט' בבטול לשימוש קרקע דה"ר שלמיו

הקדמה בהנחה חוך ג' לע"ג מקום ה' - חלוק מקום חצץ ברשות מגדר הנחה בהרצאה

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור ימני: 69px מתוך (26%) 269px. פסקה אחרונה: "והנה בהקדם מה שהיה להסתפק לדעת רש"י הנ"ל אי בעינן ...".

מיקום הבעיה: x=404, y=14829, w=269, h=912

דקדוק לישנא דמעל גבי מקום ד' - הלוק מנה על גבי מקום שהוא בחמץ

דכיתכנו שגדל מי שפשה וכו' הוא גדל בעורת כל הרשות, ואין בנשנותיה לו בשאר הקרקע השיבות אחד על משנהו, אבל לגבי הוא מקום השיבות שאר הקרקע לבטל אליה הנשנותיה, ויהיה בזה נפק"מ לשפיעת חוויר י"ט מהיכא משחיגן לה), עיקר הסברא קיימת, ובעמוד ט' שהוא סיבה חיובית שמכתפיים עליו ומשמש כאחת עם הקרקע הוי מקום הא).

והנה בזה המשמעות הרי לדרכה בעינן לקביעות לווקא, שאין לבטל דבר למשנהו מחמת שהוא משמש, אלא בקביעות השימוש (ויש לחלק בין זה לבין דבר הבטל מחמת מיעוט השיבותו במקום פטור, אלא בעי לקביעות, שאין זה מקום סיבה חיובית של שייכות המקום הנ"ל לרשות שלידו, אלא מחמת גדיעותו וכו'). ואם כן י"ל אלא בעי שיעור ד"ט לעלמה, להוי כמניח ע"ג קרקע לחיים בה האי שיעור (ויש לחמות זה להא לחמר מכיי במת' רבי ורבנן בזיז).

אבל הרי יל אלם שיט בטל לקרקע הרשות, שאין הוא משמש אותה, ועכ"פ כיון שהוא נמלא בה, גדל מקום שיש בו הוא כמוה, וכיון להוי דבר המסויים הרי זה בעמוד ג' עד ט' בלי גדל חילוק רשות לעלמה, וכמו עמוד ג' בריה"י

י. בגדר קלוטה כמי שהונחה

בגדר קלוטה כמי שהונחה - כ"ע מודו דבמינן שיונח החמץ ברשות

והנה בעיקר מה לחמרו בלעת ר"ע דס"ל קלוטה כמי שהונחה לחיית, וכתב רש"י לזה לבאון קליטה, היינו, לחויר הרשות, לקולטת ונחשב שהיא בחוכה, ול"ב גדל קליטה בחוויר, וגדל חוכה לרשות, וכמלי פליגי ר"ע ות"כ.

וכן לבמוע מלקחון רש"י הנ"ל לר"ע חוזו לבעינן שיונח החפץ בחוך הרשות (וגדל חוך כחבנו במק"ח שהוא כמה שהמקום כולו אחד, והבבר המונח בחוך הריהו כמי שמונח בו מעשה תמידי של הכלה, והוא קוסמת משמעות על מקום שהם, והוא גדל ברשות שאין היא מקום שהם, אלא יש בה משמעות נוספת ברשות היחיד והרבים, שהם בעלי משמעות שימושית מסויימת, ומקומות שבהם כולם אחד במשמעות הנ"ל), ומשמע לבאם החפץ נח ע"ג קרקע הרשות ולאי נחשב שהוא שקוע לחיוט רשות לעלמה בעינן שיהיה לו מקום ד' בעלמו (אי לאו הא דבר חסדא).

בדיוד בחומרין שיש בקלוטה מבהונחה - היות החמץ באוויר לעומת חומרין מקום בקרקע

והנה כבר בילחנו שגדל חשיבות מקום ד' הוא מקום מעשה הגחה, היינו, שלא שיטח החפץ בכל להו ולפי טוכ החפץ בגולו וכו', אין זה מועיל להחשיב המעשה כהגחה, כיון שאין גדל המעשה האסור מקום הולחתו אלא מקום חשיבות המעשה עלמו, וע"כ לריך שיהיה גדל מעשה הגחה עול בטרם הונח החפץ, וזה ליט אלא בהגחה במקום שיש לו חשיבות הגחה מוקלמת, וזה במקום רחב ד"ט (וכמו דבילחנו זהו לגבי מקום חשוב לגבי חשוב הוא מקום מחשבת מי שלריך למקום הגחה בחופן כללי, ואין העושה במחשבה תחילה קובע מקום הגחה אלו אלא על מקום ד"ט).

ואחר כל זאת נראה לבאר לגבי מעל גבי מ"ל יותר מלגבי על מ"ל שגדל נח על הוא היכן שנח, וזה ליט תלוי במקום אלא בחפץ, ואם החפץ רק ב' טפחים הריהו מונח על ב' טפחים, אבל לגבי גבי מקום ד' הוא ביחס למקום, ואלא להגחה מסויימת זו, אלא ביחס לגב קרקע או חפץ שנח על גופו, אלא ביחס למקום הנמלא מעל גביו, שאין גדל חשיבות המעשה אלא על המולמה ואלא ממנה.

בדיוד בחומרין שיש בקלוטה מבהונחה - היות החמץ באוויר לעומת חומרין מקום בקרקע

והנה לבאורה יש למלוא בחסרון קלוטה על פני מי שהונחה שני ענייניס, האחד, מה שאלא נח, והשני, מה שליט נמלא אלא בחוויר ואלא בקרקעה. וברש"י כתב לאף לי העמידתו הרוח להחשיב נח, לי הוה יותר מג' פטרי רבנן, ול"ב אין זה ענייו להיות החפץ נח, אלא בחה שאין הונח, היינו, להיותו בחוויר לרה"ל אלא חשיב בחוכה.

והנה לחמרו לבמעביר בילו כ"ע מחייבי, ומבואר שאין זה מקום לבעינן שיהיה במקום

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 59px מתוך (22%) 269px. פסקה אחרונה: "ואחר כל זאת נראה לבאר לשון מעל גבי מ"ד יותר מלשון ...".

מיקום הבעיה: x=121, y=15962, w=269, h=517

מחמת קביעותה, וכמו מה ללמדנו במים ע"ג מים, וגם מצורתו נזה ללמוד קביעות החפץ במקום מגדרי הולחה עצמה, אלא רק תקיעות במעמה לכמה שהגיע לרשות כבר תקיע תולחה, אלא למוד זה נתקב התולחה הנ"ל לגבי מעמה שלו.

וביאור הכבר הוא שעיקר גדר הנחה הוא לכלורה רק הפסקת הנעת החפץ, ולין זה מעמה חיובי, אלא שעל עמה הגיע החפץ ועתה מניח לו (וכמו לעון בהגיה ה' לד), ובילחם למעמה הולחה הוא לכלורה רק גדר סיום המעמה, ובאם עודו בידו ולא הניח גופו מעמע לליכה מלן לפליג ללא תקיע הנחה (מי לאו דמהלך כעומד וכדעת בן עזאי. וגם נזה מלאנו שים מי שאמר ללעות הבבלי לא נאמר זה אלא בכרמלית ולא לענין ד"ת בהי"כ. ועוד יבואר בע"ה.), אבל בזורך נחלקו לי קלוטה כמי שהונחה במוטו למיל, והחילוק נזה הוא מקום שלין הזורק עושה הנחת החפץ בידיים, ולף באם נח החפץ לבסוף ברשות לין הנחתו מעמה חדש, אלא ללא פעל כוחו להגיע החפץ רק על כלן, ול"כ מה שנח החפץ במקום הוא מטבעו של חפץ ומקום, ולא מקום מעמה שלו, ולי נימא לקלוטה כמי שהונחה למיל, ביאורו, שטבעה ברשות שקולטת החפץ, והוי כמי שהניח החפץ ברשות.

גדר הנחה בקלוטה בכמי שהונחה - החילוק בין מנוחה בחיים לזורק בחיים למעשה הנחה

והיינו, מה ללמדנו ומי פשיטה ליה לרבה, ומלאו במוס' מלי קושיא זו ללי כ"ע ס"ל לקלוטה כמי שהונחה כ"ש לניחא לן, ולפמש"נ יתורץ ללי כ"ע ס"ל לקלוטה כמי שהונחה למיל, לין זה גדר מקום למעמה הולחה ברשות לא בעי הנחה, אלא הוא לין בזריקה, לכיון שלין הוא עושה ההנחה במעמה חדש, אלא במיעוט טוח ההגעה שעמה בחפץ שסופו בהנחה במקום זה, הרי שהיות החפץ במקום זה הוא מטבעו של של חפץ ומקום, ובזה יש לומר לקלוטת רשות גם היא מקום חפץ חסוב, ולין ללמוד מזה למניח, שהתם מיהו עביד למקום החפץ, ולף אלא גרע הנחתו ביד חבירו מקלוטת רשות, כיון שלא חייב אלא בהנחה, וזו לא נעשית אלא ביד חבירו, י"ל

חישוב קדשיית תום' בממקא דרבה - קלוטה כמי שהונחה גדר בזריקה ולא במנוחה בידו

במעמה לזריקה אלא בהנחה לרשות, וממן לס"ל לכמי שהונחה לא בעי להנחה במקום ד'.

ובזה גם יבואר מה אלא הקשו לר"ע לכיון דלא שהונחה, עכ"פ הרי לא נעשתה מחשבתו, לי"ל לכיון לסבר ר"ע לקלוטה כמי שהונחה לין זה תלוי במחשבתו, כמו מי שיניח ביד חבירו ע"מ שיקחה למקום אחר, שלין לומר להיותה במקום זה לינה מחשבתו, שלין מועילה מחשבתו אלא במה שבירו לעשות, לאבל בנותן ליד חבירו הרי ידע שבזה נגמר מעמה שלו, ולף שלין זה סוף מחשבתו, הרי זה סוף מחשבת המעמה הזה, ולגבי מעמה זה חשיב לנעשית מחשבתו, וכיון לס"ל לר"ע לקלוטה כמי שהונחה הרי זה סוף מעמה שלו, וכנקלטה ביד חבירו ונחה שם.

גדר ר"ע במחשבת הנחה - נעשה קלוטת החפץ ברשות בחשבת גמר מעשה בידיה

ודמי לשלוחת בהעמידתו הרוח ואחר כך הכניסתו לתוך ד"א, אלא לאמרינן בזה שכיון אלא בעי לה הכא לא נעשית מחשבתו, לכיון שעמד מעמו הרי נסתיים מעמה שלו, ובשהייה פורתא כבר חשיב הולחה, אלא בעינן שיתקיים שם כל הזמן (וביאורנו במק"מ לגבי היטוח להולחה הוא במלעיות מקום דבר, שאל"כ עם מעמה הולחה היה בו להגדיר שלין מקום לבר חסוב, שהרי עוקרו מכלן ומניחו במקום אחר, ובהכרח שמקום אמני חשיב), וכן בענייננו אלי ס"ל לר"ע לקלוטה כמי שהונחה למיל, הרי לחפץ הנקלט ברשות הוא מעמה הולחה חסוב, וכמי שהניח לת החפץ בתוך הרשות, ולף שלין החפץ מונח, והרי הוא הולך לרשות אחרת, עכס קליטתו לבר חסובה תולחת הולחה חסובה.

חילוק גדר קלוטה דר"ע מבורחא בממן דמולינא - גדר במעשה הוצאה לעומת חמיסת מקום רחמץ

ובזה יש לחלק לעת ר"ע מהא לאמרו בלעת רבי לביתה כמלן למלית למי, והייט, ללעת רבי לין לי במה שהחפץ נקלט ברשות, תולחה החסובה לגבי הולחה אלא באם יש משמעות קליטה גם לגבי חפץ עלמו כתופס מקום ברשות, והייט, במקום המתום מכל לל שכל מקום בו חסוב, ולף לוויכו הרי הוא בקרקעו כי לגבי תפיסת מקום (הייט, מה שים בהיות חפץ במקום זה מניעת היות בו חפץ אחר), לין להבדיל בין קליטה להנחה כי לף שבהות היא זמנית, הרי לי מניעת קביעות לבר לאחר, וזה גדר חסוב שים בהולחה

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 82px מתוך (30%) 269px. פסקה אחרונה: "למקום, סתום והרי שהמקום נותן חשיבות הנחה בקליטה....".

מיקום הבעיה: x=121, y=17094, w=269, h=912

זה נגמר המעשה, וכמי שהונח לרבנן (אפילו החזיקתו הרוח מקהו וסופו לנוח בתוך ד"מ), וכמו שמחסרותיו במה יעשה מח"כ עם החפץ במקום שיונח לא מקפיעים על דין הולמה למיתם ליה (וכמו יולמ ונכנם ועמד ביניהם), כך לר"ע להמעשה נגמר בקליטת החפץ, ליכא נפק"מ היכן יונח כל דבעי להאי קליטה, ואפילו לטורך הנחה שבמקום אחר.

יא. בספיקא דרבה במאי פליגי חכ' ור"ע

סוף רבה במאי פליגי ר"ע וחבנן - אי בלמעלה מעשרה בזדיקה או בקלוטה למטה מעשרה

ובעיקר בעיא דרבה לריך ביאור להנה לבני המקנה לכלוטה בהור מלטו לפליגי בדינא למוקיט מהי"י להה"י ובהא לייריי מתני', ומהו לבעי רבה לי פליגי למעלה מי' ובאי ילפינן זורק ממוקיט לו למטה מי' ובקלוטה כמי שהונחה פליגי, וביותר קשה להלל פשט ללשו במוקיט פליגי (ובפרט לאחר שגיאור רש"י דכילל המשור במתני', היינו, לבני רבנן בפירוש לעשם, ות"ל מה לממנו לזורק פשוט הוא במה למוקיט חייב, והיינו, מהי"י להה"י).

ועוד יש להקשות מה שתלה זה בזה, ואמאי לא נימא לבאי ילפינן זורק ממוקיט פליגי, ותלוייהו ס"ל ללא למינין קלוטה כמי שהונחה (ועוד יש להקשות מה הו"מ נגמ' זבחים בדעת ר"ע דמי הטמא נפסלים אפילו בהעביר מעל גבי הכלי כיון דס"ל קלוטה כמי שהונחה, והכא אמרו ללא מהני האי סברא לגבי למעלה מי', וגם לשון לילפינן זורק ממוקיט לא נתבאר, לכיון דס"ל לר"ע ללפילו זורק חייב הרי למוקיט ללו לווקא, ואין זה ילפוחא ללא ללא שני ליה בין זריקה להוקטה.

הקדמת החילוק בזריקה הדשטה והעברה - שיחות מקום עקידה למקום הנחה לפי כח הענדשה

ונקדים בזה מה שכבר בימרנו במק"ל בגללם החלוק למיני פעולת מהלך ההולמה, והייט, זריקה, הוקטה והעברה, וקיטר הלברים שהוכללו בשייטות מקום שממנו נעקר למקום שהונח שים במעשה, לבהעברה ליתא חשיבות במעשה למחל מתני המקומות שנאמר שים שייטות ביניהם, מכל בזריקה והוקטה כיון שהעושה נעמר במקום שממנו נעקר, יש מעמעות יותר במקום שממנו נעקר עשם נמלא העושה.

וכן בין זריקה להוקטה, שבהוקטה הוי הנחה בגופו, ובזריקה אין ההנחה אלא מטוחו, שים בזה שיעי גדל לגבי ההכלל האמור, לכיון שבהוקטה נעשית ההנחה בידו והוא נמלא במקום שממנו כגופו, אין הכוונה להחזיק שגופו נמלא במקום טוחו, אלא לטוחו הוא בגוף אחר לידיה, ות"ל אין בהנחה לזריקה גדל השייטות הנ"ל, ועפ"ז עדיפא ממעביר, כיון דהוי מעשה אחר, ושם שייטות בכלל המעשה בין שני המקומות, מעמ"ש במעביר שהשייטות היא רק מחמת זהות החפץ (וכמו לאמרו בהוליא ולמקה ותזרה ותפחה ממטו נה מקום ליהוי. ובמק"א התרכתי).

גדר ההבאה במוקיט דרך רה"ר - הפסק אורך רה"ר בכוחן השיבות למעשה ההוצאה

וכן בהקדם מע"ב בגדר האיסור הוקטה מהי"י להה"י דרך דה"ל, להחזיקא הולמה לף דהוי מהי"י להה"י, מחמת לורך דה"ל המפסיק בינייהם, והייט לאין זה גדל בהשות אלא בחשיבות מעשה ההולמה (ולמנם בשויות גופא הם גדל בחשיבות ההולמה), וע"ב יהיה זה תלוי במעשה ההולמה, ומה שים להחזיק המעשה כנעשה בשלוטה בשויות אלו. ולמנם יש במעשה לזריקה לחבר השות שממנו נעקר עם השות שהונח בו, לך אין בו להגדילם, לעקירה והנחה הריהם מעשה בהשות המוגדלת זה מבבר, ואין בהם להגדיל הרשות לגבי מעשה ההולמה.

זריקה בהצטרפות קלוטה במי שהונחה - מעבר השמץ באוויר מגדיר שתי הרשויות בנפרדות

ובהקדם זה תמלא מה לגבי גדל זה אין למימר אלא ס"ל בקלוטה כמי שהונחה, הרי זריקה עלמה עוברת במקום שים בו להגדיל העברה בשני בשויות היחיד הללו בהולמה שהיא לדך בשות הרבים, ואף אלו אין מוויר שהיא עוברת בו ה"ב, להוא למעלה מי', הרי לא בעי רק להחזיק שני הרשויות בנפרדות מחמתו, ולא שיעבור בו, וכיון דהאי לוויר והאי לוויר, יש להחזיק הולמה מזה לזה בהולמה חשובה (ובמק"א בימרנו ביתר לעיקר השיבות הולמה דדך דה"ל, הוא במה שלא הונח שם), וזה חסרון שים בזריקה מבהוקטה, דאי אמו ס"ל בקלוטה כמי שהונחה, ליתא לחיובא מקום לעבר דדך בשות הרבים, לכיון

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 77px מתוך (29%) 269px. פסקה אחרונה: "(וכמו יוצא ונכנס ועמד ביניהם), כך לר"ע דהמעשה נגמר...".

מיקום הבעיה: x=121, y=19359, w=269, h=93

היינו, שנמלא החפץ בידו, אפילו כ"ע מודה דלא למיגר קלוטה כמי שהונחה, ואפילו ליכא למימר מגד יד, וכגון דליכא חוץ טוט לכתות, וכגון דלא עמל לפוק (או לדעת רבא למגד יד לא הוי מגד, דהא לא מסתברא דפליג מרבה דהדר פשט דבמלמטה מי' פליגי, ודהקשה תוס', דכיון דלכ"ע למעלה מג' הוי כלמטה מג' לרבנן, ומגד יד לא הוי מגד, ליכא למיפטר פשט ידו ונטל מחר מקוכה מקום שתים שעשתה, דהפושט כבר נתחייב בהנסתו לקליטת חוויר, ועוד יש להקשות לפי הכי ליכא להוקמה מרה"י לרה"י דרך רה"ר למטה מי' לכ"ע, כיון דכבר נתחייב להולמה מרה"י לרה"ר לקליטה, ובתוס' תירלו דו לפליג רבה ום"ל כחכיי, דו לקף רבא לא ממר דלא הוי מגד, אלא למטה מי', ואיכא למימר דפליג רש"י על הנ"ל מקום דקשיא למימר דפליג רבא מרבה רביה, וגם מי מגד יד הוה מגד, לחוק הוא לחלק בין למעלה לכמטה).

והיינו, דכש"י לעיטתו דס"ל שאין שייכות בין הנחה שהוא סיום מעשה למוליא להנחה לחפץ, ומה לחשיב נח לגבי עקירה לאחר, לקף מי חשיב נח לגבי עקירה לאחר לפשר דלא חשיב כן לגבי סיום מעשה למוליא (וכגון במי שעמל לכתף, דהעוקר מידו והוליא לו העביר ד"ח והניח חייב), וכן להיפך, לקף מי חשיב נח לגבי סיום מעשה למוליא, לפשר דלא יהשב נח לגבי עקירה לאחר (וכגון בקלוטה לכ"ע דהעוקר מקליטה זו לא יהשב עוקר כיון דלא נח), וכמש"ת בשק"ת.

(ועוד נראה להוכיח כן, דהא הקשו לרב יוסף לאמר דבי היא מהא דלא אמר דבי מלא במקוכה והתיגח ברה"י וכו', ולכאורה קשה דהא אמר דבי לעיל לחלק עקירת גופו מהכנסת עני ידו המלחה, דידו לא נייח, ומי מייבי ברה"י מקוכה, מה מהני מה דידו לא נייח כיון דאפילו בלא ידו כמונח דמי מקום נייח כמלן דמלית. ולפמש"ת ניחא דאמנם ודאי שם יעקור אחר מידו יהשב עקירה (או אפילו אינו יכול לו, דהא כוחות בחשם), אבל לגבי מעשה דמוליא אין זה נחשב עקירה כיון שמוליא בידו זו, והייט, כדאמרן.)

תוספות ביאור בחילוק רבי זר"ע - משיטות שמואל דרבי מחייב שחשם אף אעקירה

ואחר כל האמור כאן יש לבאר ביתר, חילוק שכתבנו בין דין קלוטה כמי שהונחה דמיא לר"ע, לדין בית כאן דמליא וחפץ כאן דמונח דמי לדבי, והא דפשיטא ליה לשמואל דמחייב דבי שתים, והייט, דחשיב מונח לף לגבי עקירה, ואע"ג דלגבי קלוטה כמי שהונחה לר"ע אמרו דלחות דלא חשיב כמי הונחה אלא לגבי הנחה ולא לגבי עקירה.

(ודלא כר' יהודה דלקמן דאיכא דמ"ד דמחייב לף אהעברה ד"ח אאחר הקליטה, ולא פליגי רבה ורב יוסף התם אלא משום תולדה במקום אכ). וכן יהיה בזה תוספת ביאור בחילוק בין דלעילא שמינה דחשיב הנחה לף בלמעלה מג', ומשום דלחוייל דר"ל תופס על עצרה, מדין אחזקו הגוף, דלא חשיב הנחה אלא תוך ג' דבבן (לף דחשיב נח ע"ג מקהו, וכדכתב ברש"י, וכדמוכח מהא דתוקמייה רבא דבי בתין סופו לגוות.)

והיינו דכמ"ש הא דבעינן להנחה הוא משום דבלא כן הוי הולחה אלא כדרך, שאין דרך הולחה בלא עקירה והנחה, והייט, דלגבי עיקר שיטי שנעשה בחפץ במעשה הולחה (היינו, היותו לפני כן במקום זה ועתה במקום זה), ודלמי חשיב שנעשה, ואפילו בהיותו רק בחוייל דקות (אבל אי לא הוה בחוייל דקות לא, ומה שאמרו במעביר בידו אפילו ביותר מי', הוא משום דגדיל אחר גופו דהוי בחוייל דקות (וביותר י"ל דחשיב משום כן דנגרר אקרקע דקות, דהא מחייב בעמידה לפוף כהנחה אפילו עודו למעלה מי', אבל אין לוחך לסברת זו לגבי הנעברה עלמה)), אבל כיון דלא הוי דרך הולחה אלא בעקירה והנחה, אין להחשיב עושה דבר זה בחפץ כמוליא (היינו, לגבי חשיבות המעשה בעושה לגבי חיסוך מלאכה).

יב. ביאור גדר עקירה והנחה מעגמ"ד ביחס למעשה הוצאה

גדרי הנחה בדומם למעשה הוצאה - דרך הוצאה בשינוי והות מקום ולא המצאת מקום

ועתה תדלה כי בזה יהיה גדל הנחה ביחס למעשה הולחה בשתי פנים, האחד, מה דבלא זה הרי לא עשה מעשה האסור, וזה שייך גם בעקירה וגם בהנחה (בהנחה, כמו ביולא ובכל המעשה, דלא נשתייט מעשה הולחה להעשה אלא בהנחה, וזה שייך בהנחה לגבי חל ומשמעותו בבחלק הרחשון שלא עשה מעשה האסור, ובעקירה לגבי עקירה לאחר (בחופן

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 75px מתוך (28%) 269px. פסקה אחרונה: "המעשה, דלא נסתיים מעשה הוצאה דהעושה אלא בהנחה, וזה...".

מיקום הבעיה: x=121, y=22401, w=269, h=136

שממנו שעשם קיום החפץ במקום ליט מעשה להמולית, ולפי מטהתו הרי היא מוכרחת, לפ תהיה הקובה הנחתו יותר מסתם עזיבה לפה במה שיש תוספת משמעות במקום זה יותר מסתם היות החפץ נח ומתקיים במקום, וזה יתקיים במקום ל', להוא הקוב יותר מסתם מקום מטוחת חפץ, אבל אין גדר למקום ל' ביחס להיות החפץ במקום, אלא רק למה להחזיק עזיבתו שם כהנחה, וזה מה שממנו מעל גבי מקום ל' ולא על גבי מקום ל', לאין זה גדר במולמת היותו ברשות, הייט, עליה, אבל מה לבעי שיטת זהו מגדרי היותו ברשות.

סיכום גדרי הנחה כמעשה האדם - החלוק לשונות מנוחה, ומקלטו, ביחס לחפץ ולרשות

וא"כ נמלמנו כך, המעשה הוא הנחה, וגדר הנחה הוא ליט מעשה בחפץ ובמקום (זה שמו הנחייה, והעושה שמו מניח), אלא הוא מעשה אלם בחפץ לבד, והעושה, הייט, מניח, מעשה, הייט, הנחה, והנעשה בחפץ, הייט, מונח. וביחס לחפץ עלמו, המעשה הוא טת, והחפץ נת. ומעשה שעושה את החפץ במקום הוא כך, העושה הוא מניח, והמעשה הוא הנחייה, והחפץ הונחה. והעושה ברשות הוא מקליט, והעזייה היא הקלטה, ופעולת הרשות היא קלוטה כמו גמולה[א].

יג. במח' ר"ע ורבנן ובגדרי רשות, קרקעה ואווירה

והנה לאחר האמור לעיל במח' ר"ע וחכ' נבוא לבאר גדר הסיבות קרקע לשות לאווירה לרבנן, לענין מה שנחשב חפץ הנמלא בהם בתוך הרשות, שלכאורה היה לומר כיון שעל י' הקוב לשות למה יהיה עדיפות בקרקעה יותר מאווירה (וכבר בימלנו שאין זה מקום שיש בקרקע להגיה החפץ, להא רבא בעי שיטה ע"ג מקהו לף שהוא בתוך ג' לקרקע, ובהכרח לאין הסיבות קרקע לרבנן במקום היטה).

עדיפות קרקע הרשות בהבלת החפץ - החבור הקרקע לכלל מקומות הרשות בשולי הסביל

ונראה בהקדם מה שבימלנו לעיל, שיש שטשה גדרים בחפץ הנמלא במקום, הקיום, ההנחה וההבלה. והקיום ליט מעשה בחפץ ומקום, שבניהם קיימים שלא מכוח המיקום שבעשה בהולאה, וההנחה הוא מעשה לילוף שביהם, והוא מעשה מי שהניח ולא לחל בלחל (הייטו, שאין הקוב מעשה להמקום בחפץ, כי הוא מעשה של מיקום למקום זה לעומת מקומות לחרים), אבל ההבלה היא מעשה המקום בחפץ, כי היות כלל המקום במשמעות לחת (בכלי), הוא גדר במקום עלמו, וההבלה מעשה למקום בחפץ שהוא מונח בתוך שלו, כמו לגבי תועלת שיש במה שהוא נמלא יחד עם שאר המוכלים (שלא מחמת קיבוה, וכמו בשתי עיסות הנמלאות בכלי לחד המלחם).

שלושה גדרים במקום חפץ - קיום, הנחה, והבלה במעשה דמקום בחפץ

ובהקדם זה נראה לגבי גדר הבלה הנ"ל יהיה משמעות בקרקע הרשות יותר מאווירה, כי לף שאין האוויר חלוק, והוא חלק משאר הרשות (דהיינו מקום מסויים לחלוק רשות לעלמו), ויש להחזיק הנמלא בו כנמלא בתוך הרשות, לך אין זה הגדר מחמת המקום המסויים, אלא מחמת כלל המקום, אבל קרקע הרשות מלבד מה שהיא טובה לחת, יש בכל מקום בה סיבה להיות חלק מן הרשות, כיון שהוא מחובר לכלל מקומות הרשות (כשולי כלי שהוא חלק מגדר הכלי כמכיל, שהרי לפעמים הכלי הם כתוספת לה).

וע"כ הימלאות החפץ בקירבת מקום כזה, הקובה להכילו יחד עם שאר הנמלאים ברשות, והבייהו בתוכה (ומה שאמר רבא לבעי שיטה הוא מקום חפץ עלמו), וכמו שבימלנו החילוק בין לילוף אלא שיעור, לבנחו שביהם ממש לא בעי עליו, ובין מקרה לאחל נח ושני לא, לבעי שיהיה עליו לרלחון, כי מה שהמעשה לריך שיהיה בחפץ בעל שיעור הקוב, אין זה מקום הסיבות שיש בחפץ (שבלא שיעור לא נחשב הוללה בה), אלא במעשה ההוללה שהוא ברשויות, ואין הקוב שיעי מרשות לרשות כמלאכה, אלא בחפץ כשיעור.

א. ובהשתלשלות מעשה פשוט דעושה, מעשה, ותוצאה, וביחס לאדם לחפץ ולמקום, היינו, מעשה דאדם בחפץ, מניח, הנחה, מונח. מעשה

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור ימני: 71px מתוך (26%) 269px. פסקה אחרונה: "שאמרנו שעצם קיום החפץ במקום אינו מעשה דהמוציא, ואף...".

מיקום הבעיה: x=404, y=23890, w=269, h=264

שממנו שעשם קיום החפץ במקום ליט מעשה להמולית, ולפי מטהתו הרי היא מוכרחת, לפי תהיה הקובה הנחתו יותר מסתם עזיבה לפי במה שיש תוספת משמעות במקום זה יותר מסתם היות החפץ נח ומתקיים במקום, וזה יתקיים במקום ל', להוא הקוב יותר מסתם מקום מטוחת חפץ, אבל לין גדר למקום ל' ביחס להיות החפץ במקום, אלא רק למה להחזיק עזיבתו שם כהנחה, וזה מה שממנו מעל גבי מקום ל' ולא על גבי מקום ל', לאין זה גדר במולאת היותו ברשות, היינו, עליה, אבל מה לבעי שיטת זהו מגדרי היותו ברשות.

וא"כ נמלאנו כך, המעשה הוא הנחה, וגדר הנחה הוא ליט מעשה בחפץ ובמקום (זה שמו הנחייה, והעושה שמו מניח), אלא הוא מעשה אלא בחפץ לבד, והעושה, היינו, מניח, מעשה, היינו, הנחה, והנעשה בחפץ, היינו, מונח. וביחס לחפץ עלמו, המעשה הוא טוח, והחפץ נח. ומעשה שעושה את החפץ במקום הוא כך, העושה הוא מניח, והמעשה הוא הנחייה, והחפץ הונחה. והעושה ברשות הוא מקליט, והעזייה היא הקלטה, ופעולת הרשות היא קלוטה כמו גמולה[א].

סיכום גדרי הנחה כמעשה האדם - חילוק לשונות מניח, מונח, ומקליט, ביחס לחפץ ולרשות.

יג. במח' ר"ע ורבנן ובגדרי רשות, קרקעה ואווירה

והנה לאחר האמור לעיל במח' ר"ע וחכ' נבוא לבאר גדר הסיבות קרקע לשות לאווירה לרבנן, לענין מה שנאמר חפץ הנמלא בהם בתוך הרשות, שלכאורה היה לומר כיון שעל י' הקוב לשות למה יהיה עדיפות בקרקעה יותר מאווירה (ובכך ניאמרו שאין זה מקום שיש בקרקע להגיה החפץ, להא רבא בעי סיוטא ע"ג מקהו אף שהוא בתוך ג' לקרקע, ובהכרח לאין הסיבות קרקע לרבנן כמקום היוטו).

עדיפות קרקע הרשות בהבלת החפץ - החבור הקרקע לכלל מקומות הרשות בשולי כלי המביל

ונראה בהקדם מה שביארנו לעיל, שיש שטוח גדלים בחפץ הנמלא במקום, הקיום, ההנחה וההבלה. והקיום ליט מעשה בחפץ ומקום, שבניהם קיימים שלא מכוח המיקום שנעשה בהולאה, וההנחה הוא מעשה לילוף שניהם, והוא מעשה מי שהניח ולא לחל בלחל (היינו, שאין הקוב מעשה להמקום בחפץ, כי הוא מעשה על מיקום למקום זה לעומת מקומות לחרים), אבל ההבלה היא מעשה המקום בחפץ, כי היות כלל המקום במשמעות לחת (בכלי), הוא גדר במקום עלמו, וההבלה מעשה למקום בחפץ שהוא מונח בתוך שלו, כמו לגבי תועלת שיש במה שהוא נמלא עם שאר המוכלים (שלא מחמת קיבוה, וכמו בשתי עיסות הנמלאות בכלי לחד המלחם).

שלושה גדרים במקום חפץ - קיום, הנחה, והבלה במעשה דמקום בחפץ

א. ובהשתלשלות מעשה פשוט דעושה, מעשה, ותוצאה, וביחס לאדם לחפץ ולמקום, היינו, מעשה דאדם בחפץ, מניח, הנחה, מונח. מעשה

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 44px מתוך (16%) 269px. פסקה אחרונה: "וא"כ נמצאנו כך, המעשה הוא הנחה, וגדר הנחה הוא אינו...".

מיקום הבעיה: x=121, y=23890, w=269, h=264

ולכאורה יש להקשות למה יהיה בעליו דחלי אחד לגרף החלי השני אחד שמניחם בגדר אחד, ומין הסיבות בזה יותר מזה, וביאורו כי ביחס להסיבות שיש בחפץ ממוקם יהיה נח השוב כממוקם יותר, וע"כ יהיה חלי שיעור המונח רחוי לגרף החלי שעובר דרך עליו, כי יש הסיבות בעליו לגבי חפץ העובר, אבל ביחס למעשה ההולמה למין הסיבות יותר בחפץ נח, אין בלילוף זה ממעטות דחלי המונח מגרף החלי שמינו, אלא הרי שניהם חשובים כאחת, כי הרשות מכילתם, וכן הוא בעניננו כי לגבי מעשה דהעושה שהוא מעשה הולמה דרשויות, כיון שנמלא החפץ בתוך ג' כבר חשוב מעשה שלו כהנחה, אבל ביחס לחפץ בעיון שיהוי), כי לזה שההכלה הוא מעשה פחות חשוב מן ההיטח לגבי חפץ, לגבי מעשה שעשה ברשויות, הרי אין עושה רק הכלה להכלה (היינו, ע"י הנחה).

בבראור מחלוקת ר"ע ור' יהודה - קלוטה כמי שהונחה משום רוב הרשות או הנחה

ומעתה יבואר למה לחלק ר"ע הוא בגדר זה, וזהו לשון קלוטה כמי שהונחה, היינו, לגבי מה דהרשות טוללת כל החפצים הנמלאים בה, חפץ הנקלט בה כלול בחפץ שהונח בה (שם קלוטה, היינו, מקבה לחפץ הכלול ברשות שיש בה כח קליטה, והוא קלוט שלה, כמי שהונחה, היינו, מעשה שנחפץ הנחה, משום שמעשה שהחפץ יהיה כלול ברשות והוא הונח בה), ולפי לזין זה מעשה להעושה שלא להרשות, ר"ע לא בעי הנחה כמעשה נפרד ברשות שהונח בה, וחשובה הולמה. אבל ר' יהודה סבר דבעינן מעשה הנחה ברשות כמעשה נפרד, אבל מעשה הקלטה ברשות הרי כמעשה הנחה ברשות, דקלוטה כמי שהונחה.

שני פנים בהשמעת הרשות על החפץ - הכנסת החפץ בכלל הרשות והוזהו מוכל במקום מסוים

וביתר ביאור ובהקדם שהנה יש ברשות לתת גדר בחפץ הנמלא בה בשני פנים, האחד, מה שהרשות טוללתו בה, וזה גדר כמה שהוא חלק מאחר דברים הנמלאים בה (או יכולים להימלא), והשני, כמה שהוא נמלא בתוך רשות, וזה בדבר עלמו וביחס לרשות לעומת מה שלא שלא היה בה (ולא ביחס לאחר דברים שיש לרשות לכלולם).

והמשל בזה כמו מה שמלקט לכלי מלקח שני עיסות לענין חלה, ומין גדר בעיסה אחת יותר מן השניה, שהעיעור הוא לירוף שניהם, ומין שיבת לירופם מחמת עלמם, אלא הוא מעשה לכלי בכל בשלותו מקום הנ"ל, יש להם להלטלף, וגדר היות העיסה האחת בכלי (ובלי גדר הלירוף), הוא כמו המשמעות הראשונה, והמשמעות השניה, היא כלוגמת מה לכתב רש"י בלעת ב"ק בשביתת כלים, לגאלים הנמלאים בכלי, הרי זה חשוב שהכלי עושה בהם מעשה שהם מונחים בתוכו, ואף שאין בהיותם בו שיטי במה שהגאלים מגמרים הכלים, יש בהם מעשה שהם בכלי לעומת מה שלא היו (ודבר זה מובן יותר בשיס, ובכתב רש"י לאין נחים אלא בדבר שיש לו תוך (וזהו גדר שיחס לדבר לבר, ואין בעל התוך אלא כלי), אבל מלאנו גדר זה בכל ענין, כהא דכלי שרת מקדשים וכו').

מחלוקת ר"ע ור' יהודה בקלוטה - אי מהני קלוטה לכלל הרשות או אף למקום מסוים

וכן בעניננו שיהיה משמעות בדבר הנמלא ברשות שני גדרים, האחד, מה שהוא בתוך רשות, והוא כלול בכלל מקום הרשות, ויהיה גדרו אחד עם כלל הדברים הנמלאים ברשות, והשני, הוא מה שהוא נמלא במקום שהוא גם רשות, והוא מוכל ברשות.

תלויות גדרי החפץ בגדרי הרשות - כוללת באחת לענומת ומשמשעת סוג השימוש המדוחר לה

ואחר העיון נראה לגדרים אלו בחפץ תלויים בשני גדרים שיש ברשות, האחד, שהיותה טוללת, וזה מעלה שיש בכל רשות שתהיה, וזה מחמת מה שהיא משמעת כאחת, ויש גדר אחד בכל מקומותיה (וזה מחמת שהיא מוכנה לשימוש, לעומת מקום שאם אלין שימוש שבו קיום מוכנותם, אלא בשעה שמשתמשים), והגדר השני הוא בסוג השימוש שהיא מוכנה לו, ויש בכל המקומות שבה משמעות טוללת שלינם חלוקים בגדר זה, ובכל מקום ומקום שהוא מוכן לזה. וביחס לחפצים הנמלאים בתוך רשות, נראה שזהו חילוק בין גדר החפצים כנמלאים ברשות, שיש בזה גדר הכנה לשימוש המסויים שברשות מוכנה להם (ובגון, ברה"י, שהם מוכנים להתשמש, וברה"ר, שהם מוכנים להעברה).

ומעתה יש לבאר חילוק לעת ר"ע ור"י, דלפי דשניהם חילי בקלוטה, להוא גדר מה שיש לרשות לתפוס החפץ (היינו, דלא ניחם למקום היות, שיש בחפץ עלמו סיבת שייכות להוא מונח ע"י מקום זה),

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 76px מתוך 269px (28%). פסקה אחרונה: "ומעתה יש לבאר חילוק דעת ר"ע ור"י, דאף דשניהם אייריי...".

מיקום הבעיה: x=121, y=25022, w=269, h=916

שהוא נח על מקום, והייט, שהוא נתמך ואין מזוזה שלו נפילה ממנו, ויש המציאות בלבד שנח על מקום יותר מלבד שנח ממנו, ובקרקע לא בעינן שיהיה נתמך להיתמך שנמצא במקום הקרקע, ולי רק כמה שליט זו, לכל בלוויר בעינן גם שיהיה נתמך, ולפי שליט זה תמיכה כלי לי מזוזה, כיון שמה שהחפץ זו הוא על מקום, לכך חשוב כנח (לעומת קלוטה לקמן), לכל לין הגדל שהוא נח לסוכתל והכותל מקומו (וכמו לממר ר"ת בטה על פני לביבה דבעינן שיהיה מקום ד'), וכמו קרקע, לכלן מקומו הוא לוויר רה"ר לקולט על עשרה (ומקום ד' דילמה, ל"ל לו להוא תחתיו (ולעטרך לומר לכלן בעי תוך ג' לענין הנחה מע"ג מקום ד'), לו לכלן בעי מקום ד' לכלן בדבר שהוא טעה חלוק מעיקר הדמות כמו יד וכו', לכל המונח בלוויר הדמות חשיב הנחה בדמות (ולכלן במקום שתחתיה), וכמו בעמוד ט' שליטו רחב ד').

טו. בגדר הנחה תוך ג'

והנה לממרו לתוך ג' כ"ע מודו (חכ' ור"ע) לחייב, ובפשטות משמע לכלן לכלן סברי דבנן דין קלוטה כמי שהונחה לגבי י"ט, לגבי תוך ג' מודו לקלוטת תוך ג' לקרקע כמי שהונחה לממ, למשמע לממרו זה לממי שזרק מרה"י לרה"י דרך רה"ר תוך ג', כמו תוך י' לר"ע, וזה לממר רבא לדבנן דבעו תוך ג' גם בעי הנחה ע"ג משהו, וכתב רש"י, הייט, לכלן נימא לתוך ג' לחכ' כתוך י' לר"ע, וקלוטה כמי שהונחה, ולפי בעינן הנחה כלל לכלן בעי, וע' בתוס' שהקשו לסתמא דבריית לחייב לפילו לפי הונח, וכלממרן.

בזאור המוסכם לחכמים ולר"ע בתוך ג' - חלוקת גדרי אוזור רה"ר לשלושה מקומות חלוקים

והנראה לומר דזה להבריית לפי כלה לכלן לבאר חלוקת הלעות בקלוקת מקומות לפי כקלוקה גדלי מקום שיש בדמות הרבים (ולקמורה זה מוכח מהא לממרו דכ"ע מודו לקמעלה מי' פטור, ולקמורה לין זה כמו שני החלוקות החכרות לחייבי תהומלה מרה"י לרה"י, ולקמעלה מי' הוא מקום זורק כמוקיט, לליכא למ"ד קלוטה כמי שהונחה ברה"י למעלה מי', והבריית לממרה לינו לפוך לפי מקום שבות, וכתב רש"י, היינו, מקום עירובי חצירות, וזה לפי מקום שעובר דרך רשות הרבים, ולפוך לפילו בלי הפסק, לכל לפי להקוות פרטי דיניהם, ולממרו לקמעלה מי' לפי חשיב דשות הרבים כלל, ולמעטה הוא מח' וכו', לעיקרה של בריית בלה לחלק לוויר דשות הרבים שהוא בקלוטה וכו'.

ולכאורה בילוך הבבים הוא לתוך ג' לפי לי לפי נימא דקלוטה כמי שהונחה לין זה כמו למעלה מג', לתוך ג' חשוב שנמצא בקרקע ולפי רק בדמות, והנה מלבון רבא (תוך ג' לדבנן לריך

עירובות תוך ג' מלמעלה מג' - חשיבות בקרקע מממש ונפק"מ לר"ע בחאוב שותים בתוך ג'

הקושי מממעבדר תוך שלושה לר"ע - אמאי מעור בידר עני ובעה"ב באגר יד לאו אגר

תוך י' הוה כמי שהונחה בלפי הנחה ע"ג משהו לפי גרע תוך ג', מזה, לכל נראה לעכ"פ לריכה נפק"מ, להא לממרו לר"ע לפי בעי הנחה לכל עקירה בעי, ולייק רש"י זה מהא לפי מחייב לפי לחתא, וי"ל לזה לווקא למעלה מג', לכל תוך ג' יחייב ר"ע שתייס (ולפעפ"כ ליכא למשמע מיניה, וגם לפסקר דם"ל לפי חייב לתולדה במקום חב וכו').

ואמר רבא לדבנן לריך הנחה וכו', והייט, למה לר"ע ודבנן לפי פליגי הוא רק לענין להחזיב במקום קרקע ולפי לוויר, לכל מלבד זה ליכא מח' לי לריך הנחה וכו', וכמו לממרו לפי לממר רבא זה פלפי שזרק לכל במעביר לפי בעי הנחה ע"ג משהו, וזה יתכן לפילו לר"ע, והייט, להא לממרו בתוס' לפוך ר"ע מודה לפי הוה ביל עני ובעה"ב לפי לממרינן קלוטה כמי שהונחה (וכבר הוכחנו יותר לפפ' רבי יהודה דם"ל קלוטה כמה שהונחה גם לגבי עקירה, מפפנו דבעי למיעוט דזה עוקר וזה מניח, ובעיכובין לממרו דם"ל הא דבעי, ומחלק בין כותל מסופק לפחיזו לענין תוך עשרה ותו ע"ג משהו, וכן לרבי לחילק עקירת גופו ומידו ושתים שעשתה, ומשמע דם"ל מהגיתין ולפי מחייב לממה שביל עני ובעה"ב, ולפילו במקורה, כדבעי הגמ' לתוקמי מהגיתין כוותיה).

ויש להקשות לכיון לממר רבא לדבנן תוך ג' במעביר לפי בעי הנחה ע"ג משהו, והרי תוך י' לר"ע הוה כתוך ג' לדבנן, י"ל דגם לפי בעי הנחה, ולממלי פטור ביל עני ובעה"ב (ולרבא ניחא דם"ל אגר יד שמיה אגר, לכל לאביי קשה, ולפי לרבא אם נראה לומר דלפי פליג ר"ע במעביר מרמות לדמות לפי חייב על שיניה גופו), ול"ל לפוך לר"ע שאני למטה

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור ימני: 107px מתוך (40%) 269px. פסקה אחרונה: "שהוא נח על מקום, והיינו, שהוא נתמך ואין תזוזה שלו ...". מכילה סוגריים () — ייתכן שזה גורם לדלילות.

מיקום הבעיה: x=404, y=30685, w=269, h=179

שהוא נח על מקום, והייט, שהוא נתמך ואין מזוזה שלו נפילה מתם, ויש חמיכות בלבר שנח על מקום יותר מלבר שנח מתם, ובקרקע לא בעינן שיהיה נתמך להיתמך שנמלא במקום הקרקע, ולי רק כמה שליט זז, לבל בלוויר בעינן גם שיהיה נתמך, ולפי שליו זה תמיכה כלי לי מזוזה, כיון שמה שהחפץ זז הוא על מקום, לבר חמוב כנח (לעומת קלוטה ללה), לבל ליו הגלל שהוא נח לאוחל והכותל מקומו (וכמו לממר ר"ת בטה על פני לביבה בבעינן שיהיה מקום ד'), וכמו קרקע, ללה מקומו הוא לוויר רה"ר לקולט על עשרה (ומקום ד' לילית, ל"ל לו להוא תחתיו (ולעטרך לומר ללה בעי תוך ג' לענין הגהה מע"ג מקום ד'), לו ללה בעי מקום ד' ללה בלבר שהוא שטח חלוק מעיקר הרשות כמו יד וכו', לבל המונח בלוויר הרשות חשיב הגהה ברשות (ולה במקום שתחתיה), וכמו בעמוד ט' שליו רחב ד').

טו. בגדר הנחה תוך ג'

והנה לממרו לתוך ג' כ"ע מודו (חכ' וי"ע) לחייב, ובפשטות משמע לקי ללה שברי רבנן יין קלוטה כמי שהונחה לגבי י"ט, לגבי תוך ג' מודו לקלוטת תוך ג' לקרקע כמי שהונחה למיל, למשמע לממרו זה כמי שזרק מרה"י לרה"י לרך רה"ר תוך ג' כמו תוך י' לר"ע, וזה לממר רבא לרבנן לבעו תוך ג' גם בעי הגהה ע"ג מקהו, וכתב רש"י, הייט, ללה נימא לתוך ג' לחכ' כתוך י' לר"ע, וקלוטה כמי שהונחה, ולה בעינן הגהה כלל ללה בעי, וע' בתוס' שהקשו לסתמא לברייתא לחייב לפילו לה הונח, וכללמרן.

והנראה לומר זה להברייתא לה בהה ללה לבמר חלוקת הלעות בשלושת מקומות ללו כשלושה גדלי מקום שיש ברשות הרבים (ולכאורה זה מוכח מהא לממרו לכ"ע מודו לשמעלה מי' פטור, ולכאורה לין זה כמו שני החלוקות החכרות לחייבי תהומלה מרה"י לרה"י, ולשמעלה מי' הוא מקום זורק כמוש"ע, לליכא למ"ד קלוטה כמי שהונחה ברה"י למעלה מי', והברייתא לממרה לינו לשור ללה מקום שבות, וכתב רש"י, היינו, מקום עירובי חלירות, וזה לה מקום שעובר דרך רשות הרבים, ולשור לפילו בלי הפסק), לבל לה להשוות פרטי לינייהם, ולממרו לשמעלה מי' לה חשיב רשות הרבים כלל, ולשטה הוא מח' וכו', לעיקרה של ברייתא בלה לחלק לוויר רשות הרבים שהוא בשלושה וכו'.

ולכאורה בילור הברים הוא לתוך ג' לקי לי לה נימא לקלוטה כמי שהונחה לין זה כמו למעלה מג', לתוך ג' חשוב שנמלא בקרקע ולה רק ברשות, והגה מלשון רבא (תוך ג' לרבנן לריך

ביאור המוסכם לחכמים ולר"ע בתוך ג' - חלוקת גרדי אוויר רה"ר לשלושה מקומות חלוקים

עירובות תוך ג' מלשמעלה מג' - חשיבות בקרקע משמע ונפק"מ לר"ע בהאוכ שותים בתוך ג'

תוך י' הוה כמי שהונחה בלה הגהה ע"ג משהו לה גרע תוך ג', מזה, לבל נרלה לעכ"פ לייכא נפק"מ, להא לממרו לר"ע לה בעי הגהה לבל עקירה בעי, ולייק רש"י זה מהא ללה מחייב לללה לחת, וי"ל לזה לווקא למעלה מג', לבל תוך ג' יחייב ר"ע שתייס (ולפעפ"כ לייכא למשמע מיניה, וגם לפסר הס"ל ללה חייב לתולדה במקום חב וכו').

ואמר רבא לברבנן לריך הגהה וכו', והייט, למה לר"ע ורבנן לה פליגי הוא רק לענין לחשיב כמקום קרקע ולה לוויר, לבל מלבל זה ליכא מח' לי לריך הגהה וכו', וכמו לממרו ללה לממר רבא זה ללה בזורק לבל במעביר לה בעי הגהה ע"ג משהו, וזה יתכן לפילו לר"ע, והייט, להא לממרו בתוס' ללה ר"ע מודה ללי הוה ליל עני ובעה"כ לה למריכן קלוטה כמי שהונחה (ובבר הוכחנו יותר לפל' רבי יהודה הס"ל קלוטה כמה שהונחה גם לגבי עקירה, משמע דבעי למיעוט זה עוקר וזה מניח, ובעירובין ממרו הס"ל הח דברבי, ומחלק בין כותל מקופע לשאינו לענין תוך עשרה וכח ע"ג משהו, וכן לרבי לחילק עקירת גופו ומידו ושתים שעשתה, ומשמע הס"ל מהגיתין ולה מחייב משה שביל עני ובעה"ב, ולפילו במקורה, כדבעי הגמ' לתוקמי מתניתין כוותיה).

הקושי מממעבדר תוך שלושה לר"ע - אמאי משוה בידר עני ובעה"ב באגר יד לאו אגר

ויש להקשות לכיון לממר רבא לברבנן תוך ג' במעביר לה בעי הגהה ע"ג משהו, והרי תוך י' לר"ע הוה כתוך ג' לרבנן, י"ל דגם לה בעי הגהה, ולממלי פטור ביל עני ובעה"ב (ולרבא ניחא הס"ל לגבי יד שמיה לגבי, לבל לחביי קשה, ולפי לרבא לם נרלה לומר ללה פליג ר"ע במעביר מרשות לרשות ללה חייב על שיניח גופו), ול"ל ללפי לר"ע שתני למעט

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 101px מתוך (37%) 269px. פסקה אחרונה: "ויש להקשות דכיון דאמר רבא דלרבנן תוך ג' במעביר לא ...".

מיקום הבעיה: x=121, y=30901, w=269, h=696

sparse-line-in-column | LOW | סוג: sparse-line-in-column | עמוד 31 | פרק 8

סיבה: (סיבה לא ידועה)

ואף לגבי מלאכה הוא כך שאחר שאמרה תורה שם מלאכה בלי יחס לעשה ולמעשה, יהיה האיסור הוא לעשות מעשה מלאכה, היינו, מעשה שיש להגדירו כמעשה מלאכה, ואם תהיה המלאכה בטיה מכמה מעשים נפרדים, הרי שכל מעשה ומעשה יחשב כמעשה מלאכה לעצמו, כי אין המלאכה מעשה האיסור שנאמר שחשובים כלל המעשים כמעשה אחד (וכמו עיטוי דיום"כ שחשובים כל חלקי היום כפעל ומעשה אחד, לענין קיום עיטוי וביטול להפסק אשר לא תעשה), ול"ש הרי שבשם המלאכה נעשתה לפי שיהיה קיומה מעול סיבות יש להגדיל את העשה מקלתה כעשה לאיסור. ולפי שהוא יהיה רק סיבה לאחת מיני כמה סיבות, שגרמו את היעשות המלאכה ובזה יש להגדיל מעשה שלו כמעשה למלאכה, וזה גדר האיסור האמור בקלת לפי תעשה כל מלאכה (וכמו לא תעשה לך פסל).

ובגדר זה נאמת לפי שהמעט העשה מקלתה, כי לפי העשה מקלתה שם הוא לפי עצמיית המלאכה, השוב כעשה מעשה מלאכה, ומימלא יש לחייב בפי בשנים שעשאוה, ומיעוט לחטאת אין הוא מיעוט במעשה האיסור, שאין נחשב מעשה מלאכה אלא במעשה שהוא סיבת כל המלאכה (כי אין זה שיך לדיני חטאת, אלא להגדרת איסור מעשה מלאכה, ואין לגלומדו מדיני חטאת וגם שם היה זה הגדרה במעשה מלאכה לפי הוה בעיון לכמה מיעוטים, דזה עוקר וזה מניח וזה אינו יכול וכו'), אלא בחטאת העשה, היינו, בעיקר גדר העשה כחוטאת, ואין השוב העשה כחוטאת אלא בהיותו עשה יחיד, וביחס לאיסור עלמו, היינו, המלאכה, שהרי אין פרשת חטאת מיוחדת לאיסור שבת, אלא לכל מצוות ה' תעשה וכו', והמשותף הוא הדבר האסור, להוא מלאכה בשבת וחלב בחכילה וכו', וכיון שכן אין זה מיעוט ביחס למעשה אלא ביחס לעשה (וכמו שנאמר שאין שני שומרים שנגנב מהם הפקדון חשובים חוטאים, כי אין השמירה מוטלת על אחד יותר מהשני, ואין האחד אלא חצי חוטא, לעומת מקרה שכל השמירה עליו, ואין זה גדר ביחס לגדרי שמירה שודאי שם היה שומר לבדו, היה השוב פושע וחוטא בחי שמירתו, כי לא היה לו להטיל חיזה אחריות על חבירו, ואפשר אין זה שיך לחיובים הנובעים משמירה שהם דיני ניזיקין, אבל ביחס להגדרת השומר כחוטא יש בזה קולא, ויהיה בזה נפק"מ באיכות השמירה, וכמו שמלמנו שגם בזה נפרדו ב"ח וב"ש, ולא רק ביחס לאחריותם, כי המקבל שכר יש לו לשמור כיותר).

וע"כ יהיה תלוי גדר החטאת הנעשה בשנים במה שיש לחייב האחד על לפי היות השני חלק מהמעשה, ויהיו מיעוטים הללו גדרים בחיוב שמירת העשה עצמיתו, שלא תיעשה ממנה מלאכה ביום השבת.

יז. בבעיא דר"י בזרק ונעקר וקבלו

במיית ר' יוחנן בזרק וקיבלו - שמק במידוף שני כוהנות באדם אחד ולא בחלוקת המעשה

והנה בגמ' לקמן (ה.) לימתא בעי ר' יוחנן זרק חפץ ונעקר הוא ממקומו וחזר וקיבלו מהו מאי קמבעיא ליה לימר רב אחא בר אהבה שני כוהנות בשלם אחד קא מבעיא ליה שני כוהנות בשלם אחד כשלם אחד למי וחייב או לילמא כשני בני אדם למי ופטור. ע"כ. וכתב רש"י (ד"ה כשני בני"א) וז"ל דהוו להו שנים שעשאוה לכיון שלא הניח החפץ ליבך עד מקום הילוטו ולטוח שלא רץ לאחריו ועכשו הויא ליה עקירה קמייתא בלא הנחה. ע"כ.

והנה זה פשוט לאין זה מקום שחילוק העשייה לשני כוהנות יהיה מחלק את המעשה, ונחשב במעשה אחד ומעביר מרשות לרשות בהליכתו, ומניח במעשה אחר, ואם היה זה הגדר, אין זה פטור לשנים שעשאוה, אלא שלא עשה מלאכתו בשת אחת, אלא ולאי המעשה אחד הוא, ולפי בשני כוהנות.

אלא שנסתפקו שכיון שאין זה טוח מעשה של שלם אחד, שהמניח לבר הייהו פועל בחפץ ביחס למקום קיים, והיותו פועל גם במקום עלמו, מכריח שלא יחשב הנחה לזריקה הנחה, והרי אין קליטתו חשובה הנחה, אלא עשה מעשה בחפץ, ובעינן להחשיב זריקתו להנחה זו כהנחה, ולריך ליכוף שני המעשים, ויש לדון שם זה השוב כעשה אחד או שנים, ומיניה שאין גדר שנים שעשאוה מקום אלא עשה כל המלאכה

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 108px מתוך (40%) 269px. פסקה אחרונה: "וע"כ יהיה תלוי גדר החטא הנעשה בשניים במה שיש לחייב...".

מיקום הבעיה: x=121, y=34082, w=269, h=553

sparse-line-in-column | LOW | סוג: sparse-line-in-column | עמוד 31 | פרק 8

סיבה: (סיבה לא ידועה)

ואף לגבי מלאכה הוא כך שאחר שאמרה תורה שם מלאכה בלי יחס לעשה ולמעשה, יהיה האיסור הוא לעשות מעשה מלאכה, היינו, מעשה שיש להגדירו כמעשה מלאכה, ואם תהיה המלאכה בטיה מכמה מעשים נפרדים, הרי שכל מעשה ומעשה יחשב כמעשה מלאכה לעצמו, כי אין המלאכה מעשה האיסור שנאמר שחשובים כלל המעשים כמעשה אחד (וכמו עיטוי דיום"כ שחשובים כל חלקי היום כפחד ומעשה אחד, לענין קיום עיטוי וביטול להפסק אשר לא תעונה), ול"ש הרי שבשם המלאכה נעשתה לפי שיהיה קיומה מעול סיבות יש להגדיל את העשה מקלתה כעשה איסור. ולפי שהוא יהיה רק סיבה לאחת מיני כמה סיבות, שגרמו את היעשות המלאכה וכזה יש להגדיל מעשה שלו כמעשה למלאכה, וזה גדר האיסור האמור בקלת לפי תעשה כל מלאכה (וכמו לפי תעשה לך פסל).

ובגדר זה נאמת לפי שהמעט העשה מקלתה, כי לפי העשה מקלתה אם הוא לפי עשיית המלאכה, חשוב כעשה מעשה מלאכה, ומימלא יש לחייב בפי בשנים שעשאוה, ומיעוט לחטאת אין הוא מיעוט במעשה האיסור, שאין נחשב מעשה מלאכה אלא במעשה שהוא סיבת כל המלאכה (כי אין זה שיך לדיני חטאת, אלא להגדרת איסור מעשה מלאכה, ואין ללומדו מדיני חטאת וגם אם היה זה הגדרה במעשה מלאכה לפי הוה בעיון לכמה מיעוטים, דזה עוקר וזה מניח וזה אינו יכול וכו'), אלא בחטאת העשה, היינו, בעיקר גדר העשה כחוטאת, ואשין חשוב העשה כחוטאת אלא בהיותו עשה יחיד, וביחס לאיסור עלמו, היינו, המלאכה, שהרי אין פרשת חטאת מיוחדת לאיסור שבת, אלא לכל מצוות ה' אשר וכו', והמשותף הוא הלבר האסור, להוא מלאכה בשבת וחלב בחלבה וכו', וכיון שכן אין זה מיעוט ביחס למעשה אלא ביחס לעשה (וכמו שנאמר שאין שני שומרים שנגנב מהם הפקדון חשובים חוטאים, כי אין השמירה מוטלת על אחד יותר מהשני, ואין האחד אלא חלי חוטא, לעומת מקרה שכל השמירה עליו, ואין זה גדר ביחס לגדרי שמירה שודאי שאם היה שומר לבדו, היה חשוב פושע וחוטא בחי שמירתו, כי לא היה לו להטיל חיזה אחריות על חברו, ואפשר אין זה שיך לחיובים הנובעים משמירה שאם ליני ניזיקין, אבל ביחס להגדרת השומר כחוטא יש בזה קולא, ויהיה בזה נפק"מ באיכות השמירה, וכמו שמלמנו שגם בזה נפרדו ב"ח וב"ש, ולא רק ביחס לאחריותם, כי המקבל שכר יש לו לשמור כיותר).

וע"כ יהיה חלוי גדר החטאת הנעשה בשנים במה שיש לחייב האחד על לפי היות השני חלק מהמעשה, ויהיו מיעוטים הללו גדרים בחיוב שמירת העשה עצמה, שלא תיעשה ממנה מלאכה כיום השבת.

יז. בבעיא דר"י בזרק ונעקר וקבלו

בעיית ר' יוחנן בזרק וקיבלו - מפני במידוף שני כוהנות באדם אחד ולא בחלוקת המעשה

והנה בגמ' לקמן (ה.) ליתא בעי ר' יוחנן זרק חפן ונעקר הוא ממקומו וחזר וקיבלו מהו ממי קמבעיא ליה למר דס שלא בר אהבה שני כוהנות בשלם אחד קא מבעיא ליה שני כוהנות בשלם אחד כשלם אחד למי וחייב או לילמא כשני בני שלם למי ופטור. ע"כ. וכתב רש"י (ד"ה בשני בני"ש) וז"ל להוו להו שנים שעשאוה לכיון שלא הניח החפן ליבך עד מקום הילוכו ולטוח שלא רץ אחריו ועכשו הויא ליה עקירה קמייתא בלא הנחה. ע"כ.

והנה זה פשוט לפי זה מפני שחילוק העשייה לשני כוהנות יהיה מחלק את המעשה, ונחשב במעשה אחד ומעביר מרשות לרשות בהליכתו, ומניח במעשה אחר, ואם היה זה הגדר, אין זה פטור לשנים שעשאוה, אלא שלא עשה מלאכתו בשת אחת, אלא ולפי המעשה אחד הוא, ולפי בשני כוהנות.

אלא שנסתפקו שכיון שאין זה טרת מעשה של שלם אחד, שהמניח לבר הייתו פועל בחפן ביחס למקום קיים, והיותו פועל גם במקום עלמו, מכריח שלא יחשב הנחה לזריקה הנחה, והרי אין קליטתו חשובה הנחה, אלא עשה מעשה בחפן, ובעינן להחשיב זריקתו להנחה זו כהנחה, ולריך ליחוף שני המעשים, ויש לחון אם זה חשוב כעשה אחד או שנים, ומיניה אשין גדר שנים שעשאוה מקום אלא עשה כל המלאכה

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 109px מתוך (40%) 269px. פסקה אחרונה: "מכוחו, אלא משום שבעינן לצירוף שניהם ע"מ להגדיר מעש...".

מיקום הבעיה: x=121, y=34673, w=269, h=329

המסויים, ויחסר זריקה וקבלה לידיה כמעשה

הנחה, ומעפ"כ יהיה לזון שחסוך כשני בני אדם לחל שמקום ההנחה נעשה בטוח חדש.

יח. בביאור ברייתא דאחרים (ה.)

ברייתא דאחרים בעמד וקיבל ובעקר - הקדרה או התזמרין בשינוי מקום או בהחדיש המקום

וביתר ביאור ובהקדם לכרי ר"י וברייתא (שם) ר"ל מכין ר"ל מילעתי ר"ל יוחנן עמד במקומו וקיבל חייב עקר ממקומו וקיבל פטור תניא נמי הכי מחניים לומרים עמד במקומו וקיבל חייב עקר ממקומו וקיבל פטור. ע"כ. וכתב רש"י (ד"ה פטור) פטור הזורק ללא עביד הנחה.

ויש לחקור בהא למעט לכיון לעקר מחר וקיבלה פטור לא חשיב הנחה להזורק, מאיזה טעם חיט חשוב. וכבר למדנו שחין זה מקום מחשבתו, היינו, לבעי לה במקום מחר והיא הגיעה למקום מחר, זה פטור מטעמא מחזינא, אלא ולאי חיירי בלחמר כל מקום שחלכה תנוח, וליכא מחשבה במקום המסויים, אלא הוא גדר במעשה עלמו, היינו, במה שיש להחשיב מעשה שלו כהנחה מחמת חולחתו שנח.

ובזה יש להסתפק מהו החסרון שיש בעקר וקיבלה מחיל לא קיבלה, הלא הוא מקום שלא הגיע למקום שהיה לחור להגיע בזמן שעשה המעשה, או שנחמר לחין חסרון כמה שהגיעה למקום מחר, אלא החסרון הוא במה שמקום שהגיע לחיל, שלא היה קיים בזמן הזריקה, אלא נתחדש לחריה, וע"כ חין להחשיב זריקה כהנחה ביחס למקום שהתחדש (ויהיה זה נפק"מ בחופן שזרק והיקה עתידה לגוח ביד חדם מחר, ועקר חדם מחר ודחף החדם הרחשון וקיבלה במקומו, שבזה חין חסרון שהחפץ הגיע למקום שלא היה לו להגיע בזמן הזריקה, חבל חיכא לחסרון שלא היה המקום קיים כמקום עומד בזמן הזריקה).

ונראה לי עיקר כלל שני כי חין להחשיב חסרון במעשה הזריקה מה שחיו שייך בו בזמן המעשה, והיינו, שלפי הלל הרחשון חין מתמעטת בזריקה חם כהתברר התולחה, היינו, לחר שנח, וכיון שזריקה מטבעה חינה מטוגנת למקום שנח, שהרי כבר זרק, וחין זה בכוחו, חין לומר שיהיה

להגדיל גדר בזריקה עלמה, לכל ביחס למה שחסובה הזריקה כמעשה להנחה, היינו, שהיא נעשית במלא קיים, הרי זה נעשה בזמן הזריקה, ובזיטי בזה יחסר שחין מעשה הזריקה נעשה ביחס למלא זה.

דקדוק לישנא דעמד לעומת עקר - גדרי הנחה באמדו ביחס לרשות שבה נעשה מעשה הוצאה

והנה יש לדקדק בלישנא דברייתא לחמרו עמד במקומו וקיבל לעומת עקר ממקומו וקיבל, לחמי חלו זה בעמידה ועקירה, ללמוד לפיכו שם פשט יהו וקיבלה לחר שזרק הזורק, כבר לא הוה הנחה מכוחו, ולמה לדקדק לומר עקר, ומי לווקח, כ"ל לחין חשוב חטועת יהו בלא עקירה לגבי הנחה להזורק, וזה כ"כ.

ונלענ"ד בהקדם מה שבימרנו שלא בעינן למעשה הנחה חלא מקום חשיבות שיש בזה ביחס להולחה, והיינו, לכחמת עיקר מעשה המלחכה הוא מה שנמלא החפץ ברשות, ולזה לא בעי הנחה כמעשה, למילוחת החפץ ברשות היא לף בלא זה, חלא לכיון שחין לרך הולחה בלא הנחה חין חייב במעשה הולחה לבד, לכל לעפ"כ חין הנחה חלא כגדר חשיבות להולחה, היינו, עלם מילוחתו, וע"כ גם גדרי הנחה חינם ביחס להולחה, ולפ"כ לף מה לבעינן מקום להחשיב מעשה בהנחה חין זה חלא ביחס לרשות שבה נעשה מעשה ההולחה.

הערד התזרין במשטו ידו בקבל - במשיטות יד אין החדיש מקום ברשות משוא"כ בעקירת גופו

ומעתה יבוחר שלף שולחי לגבי הנחה לבד חין הבדל חם פשט יהו חו לעקר גופו, שביחס לבניהם לא היתה הזריקה, לכל כיון שחין הנחה חלא ביחס להולחה לרשות, הרי שלם לגבי הרשות יש להחשיב כחותו מקום, גם לגבי הנחה יחשבו כך, והיינו, לבפשט יהו לף שעתה נתחדש המקום, ולא היה בזמן הזריקה, חין זה חשוב חידוש, כיון שעיקר חשיבות יהו במקום הוא ביחס לרשות, ומקום שעומד ונייח עליה, וביחס לרשות חין בפשיטות יהו חידוש מקום, לחר שעומד בחותו המקום לרשות. לכל חם עקר ממקומו הרי

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 33px מתוך (12%) 269px. פסקה אחרונה: "ומעתה יבואר שאף שודאי לגבי הנחה לבד אין הבדל אם פש...". מכילה סוגריים () — ייתכן שזה גורם לדלילות.

מיקום הבעיה: x=121, y=36435, w=269, h=830

פרק 9 — כותרת 2 מספר 4 - המוציא מחנות לפלטיא (ה:)

19 עמודים • 12 עמודים עם בעיות

במקצן, היינו, לידי בתים מה יועיל למולה כ"ש בחיפופי, כיון דלא הוה במקצן חיפופי (ובכתב"י כתב דהיינו למקצן כי אם היו במקצן חיפופי, ובכת"י דכתב דהוה מקום שמירת כתלים לא מקמע כן, ובכלל לא מקמע מהכת"י דהיינו דילפינן), וכן מה ללמדנו המוס' דכ"ע מולה לחכן הוה במקצן ואעפ"כ פטור, משום דעומד כמהלך, ולא נתבאר למה יהיה סברת מפסוקי רשותא פחות סיבה לפטור מעומד כמהלך, ועוד דלהיטת הסוגיא דילפי מלידי כמו שרצו למילף ממעביר ואמרו הילכך להא למיל, ולכאו' אין זה לימוי אלא הוא הוא.

ועוד כ"כ סברת הוס' דהבבלי לא ס"ל דכ"ע פוטר בהעברה אף מי מהלך כעומד (והביאו דכן לכ"ע בקלוטה כמי שהונחה ממהייב, מי זכה ד"ה חייב (ובמעביר לא מיבעי ליה כדכתבן לעיל דביל אדם לא ממרגין), ודקא לכאורה הוא גמ' מפורשת דר' יהודה מחייב אחת משום מוליח ואחת משום מעביר ומ"ל קלוטה כמי שהונחה, ולא אלקו בזה רבה ורב יוסף אלא משום תולדה במקום אב, וכ"ע למה לא הביאו גמ' זו), וכתבו דזה משום דל"ל היכתתא גמירלא לה, ואעפ"כ כתבו דיש להסתפק בעמד לפתע, ולא נתבאר גדרו, ועוד לאם משום היכתתא היא מהו למדמינן לדך סטיו למעביר מסוף ל' לתחילת ל' לרבנן, אחר שאפילו לכ"ע לחשיב עומד חייב בזה.

ב. ביאור דברי רש"י בגדר חסרון מיפסקא רשותא

ובאמת שיש לבאר מה חסרון חיכא בהא למיפסקא רשותא ולישנא דגמ' היא, דלמי לא נימא דמהלך ללו כעומד היכא דמקמנא כה"ג, והייט, דלמי לא ללו בעומד הוא, שיש גדר הגחה במקום היזטו, הרי היזוק עלמו להוא מעשה ההולאה נעשה דך רשות פטור, ולולי לא חייבה תורה אלא במזיק להדיא מהכ"י לרה"כ, ואמרו בגמ' שיש למטו בזה שטשה חסרונות, אחד, דבעת שעובר בסטיו ומנקיט לחפץ אזל בפטור, והשני, דאי מנח ליה בסטיו פטור, והשלישי דלכ"ע הוא מקום פטור, ואלו שטשה הבדלים שיש למטו בין מעביר דהיא למעביר דך סטיו דיחם למעשה הולאה, ויש בהם כדי

ובעיקר קושיא דגמ' לדעת חכ' דהיכא דמקמנא כה"ג דחייב, ל"ב, מה דפשיטא ליה לגמ' לחיין לומר דזה מעיקר גדרי הולאה. ובכת"י כתב דקושיית הגמ' הוא משום דמיפסקא רשותא, וקשה ז"כ מאי דמלמינן למולית דך לידי רה"ר, שעדיין יש לחלק לידי רשות הרבים חיכם כרמלית, משום דהוה רשותא לנפשיה (כמו בסטיו דהוא גבוה ג' ורחב ד' ט"ח), אלא משום דלא הוה רה"י דליכ ליה מחיצות, אבל סטיו דהוה רשותא לנפשיה, יש לומר דהוה מיפסקא רשותא ביותר.

ועוד קשה במתקפתא דכב פשט דלר"ל לידי רה"ר כרשות הרבים, מאי קושיא היא זאת, דהא לא פליג ר' אליעזר אלא בדין לידי רה"ר, ויתכן דלקי לימו מולה לו יהי דלא הוי כרה"ר חייב במעביר דרטו, ואין זה דך להקשות, ועוד קשה לי מה לעשו לימוי למעביר מתחילת וסו' כלימוי חדש, אחר דבכלל מאחיס מנה, וכל מעביר יותר מד"ט הרי הוא מעביר בתוך ד"ט ואי מנח ליה פטור, ובכת"י עוד דקדק לומר במטמלמות, ומשמע דלא סגי בלא הא. ול"ב דבריו הק'.

הסדרן מתפסקא רשותא בדרך סטיו - שלושה הסדרונות בין מעביר בחוריא למעביר דרך ברמלית

יסוד הצורך בהמשכיות מעשה ההצאה - שינוי מקום החומץ במעבר רציף מנקודה להנחה בלא עמידה

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור ימני: 64px מתוך (24%) 269px. פסקה אחרונה: "ובאמת שיש לבאר מה חסרון איכא בהא דמיפסקא רשותא ולי...".

מיקום הבעיה: x=404, y=5203, w=269, h=346

סיבה: (סיבה לא ידועה)

וביאור לכך זה כי העקירה היא ממקום, ולא במקום, וע"כ לא יהיה חסרון כמה שמיפסקת לשותא, לאין עקירה לריכה מקום כלל, ואחר שעקר הוי החפץ עקור ממקום ורשות זו, וכיון שלא הונח עלא ברשות שניה (דלאו עומד דמי), הרי עקירה והנחה בתופן המחייב, ושפטת הגדרים האמוריים לינם מקום שיש במיפסקת לשותא להגדיר לת סיום המעשה (דלאין לך מיפסקת לשותא יותר מיולא ונכנס, ותעפ"כ הסיב הנחתו לעקירה לשונה), אלא כמה אלא לי ניתא להוה הנחה לעקירה לשונה לאין לחייבו להנחה זו, והייט, שאין הנחה לעקירה זו מחייבת אחר למיפסקת לשותא (וזה מפמעות הפוכה לדין שנים שעשאוה, דשם אף שהעוקר הניח ביד הביירו וכו' לגבי מעשה הולאה חשובה כמלאכה הגעשית בבת אחת כיון שהיא מלאכה אחת, וכאן אף שהמעשה אחד הוא אינו חשוב מלאכה אחר למיפסקת לשותא).

והנה בפשטות אין גדר מיפסקת לשותא מקום ליני לשויות, הייט, אלא תשיבת לשויות כמקום חפץ להחשיב מעבר שביניהם אלא אם יהיו למולות, שהרי אין הי"א חשובה מקום הי"ל שלילה וכן להיפך, אלא זהו גדר במעשה העברה מרשות לרשות, ואי ליכא ייעותא במעשה העברה לא בעינן שיהיו הרשויות ללא הפסק (ואין לך הפסק גדול ממחילה).

שלילת מיפסקא רשותא בריני רשויות - גדר במעשה העברה ואין הרשויות צריכות להיות סמוכות

ג. ביאור מהלך הגמ' לפי גדר הפסק האמור

מהלך הגמ' למי גדר הפסק - דימוי למעבדר ברה"ר שהילוך אינו מפסיק בוונת הנחה

ולפי האמור יש לנו לבדר מהלך הגמ'. ותחילה לנו במה למקיט לחפץ ולחזל בפטור, וביאורו שהיה לומר שאין הליכתו בלא הפסק ממקום עקירה למקום הנחה חשובה להגדיר העברה בין שתי מקומות אלו, ובעינן שיהיה העברת החפץ נעשית רק ביחס לרשויות, ויהיה גדר העברה כמה שהחפץ היה ברשות זו ועתה הוא ברשות שניה, ואין הליכתו מועלת אלא לקרף שתי מלבים אלו להיות מעשה הולאה לשיטי מקום, אבל במולית לרך סטיו כיון שהעברתו מרשות לרשות הנעשית ע"י הליכתו מופסקת ע"י הליכה שאינה בשתי רשויות אלו, אין הליכתו שם לף שהיא לרשות שניה חשובה הליכה להעברה.

וזה הוכיחו ממעביר ברה"ר שבשלוקת החפץ והולך ולא חשוב כמה שיעשה כן הוא פטור, והרי הליכתו מתוך ד"א לחוץ לד"א אינה למלב המחייב, ותעפ"כ כשלב יניחו (את החפץ) יהיה חייב, שנחשב שהולילו להיכן שהונח, ואין ההליכה ביניי ובינו מפסיקה, וא"כ גם במולית לרך סטיו י"ל כן, כי לף שמולית מרה"י לסטיו ואין ההליכה בסטיו מלב המחייב בשניהם ברה"ר יש לחייבו, שכיון שלעתו להניח ברה"ר נחשב שהולילו מרה"י לרה"ר, ואין ההליכה בסטיו מפסקת ביני ובינו.

דחיית דימוי מעבדר ברה"ר לסוגין - חילוק

ודחו אלא למי כי מעביר ברה"ר כל היכא

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 65px מתוך (24%) 269px. פסקה אחרונה: "והנה בפשטות אין גדר מיפסקא רשותא משום דיני רשויות,...". מכילה סוגריים () — ייתכן שזה גורם לדלילות.

מיקום הבעיה: x=121, y=5769, w=269, h=289

וביאור לכך זה כי העקירה היא ממקום, ולא במקום, וע"כ לא יהיה חסרון כמה שמיפסקת לשותה, לחין עקירה לריכה מקום כלל, ולחר שעקר הוי החפץ עקור ממקום ורשות זו, וכיון שלא הונח עדיין ברשות שניה (ולאו עומד הוא), הרי עקירה והנחה במופן המחייב, ושפיטת הגדרים החמוריים לינם מקום שיש במיפסקת רשותה להגדיר לת סיום המעשה (ולחין לך מיפסקת רשותה יותר מיולת ונכנס, ותעפ"כ הסיב הנחתו לעקירה רשותה), עדיין במה לפף לי ניתת להוה הנחה לעקירה רשותה לחין לחייבו להנחה זו, והייט, שחין הנחה לעקירה זו מחייבת לחר למיפסקת רשותה (וזה מפתעות הפוכה לדין שניט שעשותה, דפס לפ שהעוקר הניח ביד חבירו וכו' לגבי מעשה הוללה חשובה כמלכה הגעשית בבת חחת כיון שהיא מלכה חחת, וכחן לפ שהמעשה לחד הוא לינו חשוב מלכה לחר למיפסקת רשותה).

שלילת מיפסקא רשותא בדיני רשויות - גדר במעשה העברה ואין הדשויות צריכות להיות סמוכות

והנה בפשטות חין גדר מיפסקת רשותה מקום דיני רשויות, הייט, עדיין חציבת רשויות במקום חפץ להחשיב מעבר שביניהם עדיין לא לח יהיו למולות, שהרי חין רה"י חשובה מקום רה"י עליה וכן להיפך, עדיין זהו גדר במעשה העברה מרשות לרשות, ולי ליכא ליעותא במעשה העברה עדיין בעינן שיהיו הרשויות עדיין הפסק (ולחין לך הפסק גדול ממחילה).

ג. ביאור מהלך הגמ' לפי גדר הפסק האמור

מהלך הגמ' למי גדר הפסק - דימוי לפעבדר ברה"ר שהילוך אינו מפסיק כוונת הנחה

ולפי החמור יש לנו לבבר מהלך הגמ'. ומחילה לנו במה למנקיט לחפץ ולחזל בפטור, וביחורו שהיה לומר שחין הליכתו בלח הפסק ממקום עקירה למקום הנחה חשובה להגדיר העברה בין שתי מקומות ללו, ובעינן שיהיה העברת החפץ נעשית רק ביחס לרשויות, ויהיה גדר העברה במה שהחפץ היה ברשות זו ועתה הוא ברשות שניה, וחין הליכתו מועלת לללו לגרף שתי מלבים ללו להיות מעשה הוללה לשיטי מקום, לבל במולית לרך סטיו כיון שהעברתו מרשות לרשות הנעשית ע"י הליכתו מופסקת ע"י הליכה שחינה בשתי רשויות לללו, חין הליכתו שם לף שהיא לרשות שניה חשובה הליכה להעברה.

וזה הוכיחו ממעביר ברה"ר שבשלוקת החפץ והולך ולח חשוב כמה שיעשה כן הוא פטור, והרי הליכתו מתוך ד"ח לחוץ לל"ח חינה למלב המחייב, ותעפ"כ כשלב יניחו (לת החפץ) יהיה חייב, שנחשב שהולילו להיכן שהונח, וחין ההליכה בביני וביני מפסיקה, וח"כ גם במולית לרך סטיו י"ל כן, כי לף שמולית מרה"י לסטיו וחין ההליכה בסטיו מלב המחייב בשניח ברה"ר יש לחייבו, שכיון שלעתו להניח ברה"ר נחשב שהולילו מרה"י לרה"ר, וחין ההליכה בסטיו מפסקת ביני וביני.

דחיית דימוי מעבדר ברה"ר לסוגין - חילוק

ודחו ללח למי כי במעביר ברה"ר כל היכא

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 80px מתוך (30%) 269px. פסקה אחרונה: "ואף שאינו מונח שם אלא עקור, יש להבחין שגדר החפץ כע...".

מיקום הבעיה: x=121, y=6100, w=269, h=585

היינו, לחד למדמי למעלית לכך לילי רה"כ, בעינן להא דר' יוחנן, כיון דליהוי חיירי בהפסק במעשה העבירה ומלך העומד, ומלך דימויים חיירי בהפסק מקום ומלך החפץ.

ראשית דימוי ר' יוחנן במעבדי - מעשה העבירה מתאחד ממעשה האדם בלא תלות ברשויות

וביתר ביאור בהקדם ביאור קושיית הגמ' לפי מנח ליה מקום חיוב הוא וכו', וכבר התבאר לעיל למה יהיה תלוי במי מנח לפי דליהוי לא מנח, ומהות גדר ביחס למה שיש בנשילתו סיבת טילטול ומניעת הגחה. ולפי כניס הדברים לעיל בביאור קושיית היכא לתכחנא, ל"ב מה שהקשו כן לדר' יוחנן.

והנראה לומר לעיקר דימוי ר' יוחנן למעביר הוא, לומר שפין מעשה העבירה כגדרי עקירה והגחה, ולפי שהגחה תלויה בעקירה לתקונה, לפי העבירה, היינו, הגעה לרשות שניה, תלויה בילילת רשות לתקונה, וגדרם המלוחל טובע רק ממעשה החלם.

וע"כ כל שנעשה המעשה בחחת בגדרי מעשה לחלם, חשובים בגדר אחד לגבי הולמה, ולכך הפסק, ובחמת לין ילילת החפץ מרשות שהיה בה והיותו עתה ברשות שניה גדר אחד, והיינו, שפין חשיבות ילילה טובעת מקום להוה ילילה לרשות שניה, וכן לגבי הכנסה שפין חשיבותה מקום שהיל כניסה מרשות שניה, והם גדרים נפרדים, ומשמשתם כלבר אחד, הוא ביחס למעשה לחלם, וכנ"ל.

ראשית ר' יוחנן ממעבדי יותר מדי' - העברה ברה"ר תלויה במקום ואינה צריכה המשכיות ברשויות

וע"כ לייתי ר"י לתיה מחיוב בהמעביר יותר מל"ח, ובהקדם שפין העברה לרה"ר חשובה העברה אלא אחר אחת, ומ"כ הוה העברת ל"ח כילילת רשות בלא הגעת שניה, וכיון לחזינן שלף שחיובו תלוי בהגחתו, ומ"כ לין לנטילתו גדר למעשה לחיוב אלא מעשה לפטור, וכמה שיטול את החפץ וילך לף אחר שהעביר ל"ח לא חשיב הפסקה, לף הכא וכו'.

ויתבאר מה לשא הביא לתיה מכל מולית שפין חייב על שינית, להתם כיון שעם הולמה הוא לילוה הוא מחמת שיטי הרשות, ובחיזה מקום שניח הרי כל המקומות הוו אל רשות, ליכא נפק"מ בחיזה מקום הניח, ויש לומר להגחתו היא הגחת הרשות וסיום לילילת רשות קודמת והכנסתו, ולילכא הפסק, אבל בהעברה ברה"ר שפין הולמתו גדר ברשות, שהרי העברתו טולה בלותה הרשות, ושם הולמה שיש בהעברתו היא במקום הרשות, ומה שיש במהות ברה"ר ליחלק למקומות (ולא הוי כולה כל"ח), ל"כ לין מקום העברה אל"ח כמקום העברה ל"ח.ויש להביא לתיה אלא בעינן שתהיה ההגחה בתשמעות הגעתה למקום, המשך אחר עם ילילתה ממקום קולם.

ה. תוספת ביאור במהלך הגמ' לפמשנ"ת

רחשית דימוי ר' יוחנן בגמ"א - יציאת מקום נחשבת רק למקום חיוב ובסטיו מסתקא רשותא

ומעתה יש לבחר מהלך הגמ' ביתר ביאור. ויתבחר הא דלחו לדימוי דר"י כך, לחמנם לכן יש להוכיח אלא בעינן שתהיה הגחתו בתשמעות הגעת מקום המשך אחר עם ילילת מקום קולם, אבל עדיין יש להקשות לעכ"פ בעינן שתהיה ילילת המקום למקום חיוב, כי יש לומר לפין ילילת מקום החשובה אלא בילילה למקום חיוב (ולהגדיר תשמעות שיטוי ולא חיבור למקום קודם), וע"כ במעביר לכל היכא למנח ליה מקום חיוב הוא החשובה ילילתו (ולף אלא שהתיימה העברה, אזה החיבות בילילה לבד, אלא שהיה נחשבת מחמת מקום שלילו יולחת), אבל במולית לכך סטיו לין ילילת ברה"ר, ולף ל"ח כעינן שיהיה הילילה המשך אחר עם הגעה לרשות חיוב ולילכא, למיפסקא רשותא כלותה, ולין להוכיח ממעביר בילילתו החשובה מיל כשילא אל"ח, לכל היכא שניח מקום חיוב הוא (וזה כמו שתמצנו במולית ביחס לחשיבות ילילה לבד).

וע"כ לא סגי ליה להביא לתיה מאי מנח תוך ל', לחיכא למעביר יותר אל', לחיה לן למימר אלא החשובה ילילה אלא בסוף ל"ח, והילוך להוך ל' הוא הילוך לילילה, וולאי לא מיפסיק (וכמו במולית להדיה, לחין הילוך ברה"י מעקירה על שילא חשוב הפסק, זה הילוך לילילה),

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 76px מתוך (28%) 269px. פסקה אחרונה: "ויתבאר מה דלא הביא ראיה מכל מוציא שאין חייב עד שינ...".

מיקום הבעיה: x=121, y=8034, w=269, h=563

היינו, לחד למדמי למעלית לכך לילי רה"ל, בעינן להא לר' יוחנן, כיון למיהוי חיירי בהפסק במעשה העבודה ומלך העומד, ומלך לימויים חיירי בהפסק מקום ומלך החפץ.

וביתר ביאור בהקדם ביאור קושיית הגמ' למי מנח ליה מקום חיוב הוא וכו', וכבר התבאר לעיל למה יהיה תלוי במי מנח לף למיהו לא מנח, ומהות גדר ביחס למה שיך בנשיאתו סיבת טילטול ומניעת הגחה. ולפי כניס הדברים לעיל בביאור קושיית היכא לתקחנא, ל"ב מה שהקשו כן לדר' יוחנן.

ביאור דימוי ר' יוחנן במעבדי - מעשה העבודה מתאחד ממעשה האדם בלא תלות ברשויות

והנראה לומר לעיקר דימוי ר' יוחנן למעביר הוא, לומר שלין מעשה העבודה כגדרי עקירה והגחה, ולף שהגחה תלויה בעקירה לתקונה, לין העבודה, היינו, הגעה לרקום שניה, תלויה בילילת רקום לתקונה, וגדרם המלוחל טובע רק ממעשה האדם.

וע"כ כל שנעשה המעשה בלחת בגדרי מעשה לאדם, תקוביס בגדר לחד לגבי הולאה, וליכא הפסק, ובלמת לין ילילת החפץ מרקום שהיה בה והיותו עתה ברקום שניה גדר לחד, והיינו, שלין תקיבות ילילה טובעת מקום להוה ילילה לרקום שניה, וכן לגבי הכנסה שלין תקיבותה מקום שהיל כניסה מרקום שניה, והם גדרים נפרדים, ומשמעותם כלבר לחד, הוא ביחס למעשה לאדם, וכו"ל.

ראיית ר' יוחנן ממעביד יותר מד' - העבודה ברה"ר תלויה במקום ואינה צריכה המשכיות ברשויות

וע"כ לייתי ר"י ראיה מחיוב בהמעביר יותר מל"ח, ובהקדם שלין העבודה לרה"ל תקובה העבודה אלא לחד הגחה, ול"כ הוה העבודת ל"ח כילילת רקום בלא הגעת שניה, וכיון לחזינן שלף שחיובו תלוי בהגחתו, ול"כ לין לנטילתו גדר למעשה לחיוב אלא מעשה לפטור, וכמה שיטול לת החפץ וילך לף לחד שהעביר ל"ח לא תקיב הפסקה, לף הכא וכו'.

ויתבאר מה שלא הביא ראיה מכל מולית שלין חייב על שינית, להתם כיון שעם הולאה הוא לילה הוא מחמת שיטי הרקות, ובחיזה מקום שינית הרי כל המקומות הוו חד רקום, ליכא נפק"מ בחיזה מקום הנית, ויש לומר להגחתו היל הגחת הרקות ופיוס לילילת רקום קולמת והכנסתו, וליכא הפסק, אבל בהעבודה ברה"ל שלין הולאתו גדר ברקות, שהרי העברתו טולה בלותה הרקות, ועם הולאה שיך בהעברתו היל במקום הרקות, ומה שיך במהות ברה"ל ליחלק למקומות (ולא הוי כולה כל"ח), ל"כ לין מקום העבודה לח"ל כמקום העבודה ל"ח.ויש להביל ראיה ללא בעינן שתהיה ההגחה במשמעות הגעתה למקום, המשך לחד עם ילילתה ממקום קולם.

ה. תוספת ביאור במהלך הגמ' לפמשנ"ת

רחיזת דימוי ר' יוחנן בגמ"א - יציאת מקום נחשבת רק למקום חיוב ובפטיו מפסקא רשותא

ומעתה יש לבחר מהלך הגמ' ביתר ביאור. ויתבחר הא ללתו לדימוי ל"י כך, למעתם תכן יש להוכיח ללא בעינן שתהיה הגחתו במשמעות הגעת מקום המשך לחד עם ילילת מקום קולם, אבל עליין יש להקשות לעכ"פ בעינן שתהיה ילילת המקום למקום חיוב, כי יש לומר לעין ילילת מקום תקובה אלא בילילה למקום חיוב (ולהגדיר משמעות שיטוי ולא חיבור למקום קולם), וע"כ במעביר לכל היכא למנח ליה מקום חיוב הוא תקובה ילילתו (ולף ללא שהיימה העבודה, זאת תקיבות ילילה לבד, אלא שהיה נחשבת מחמת מקום שלילו יולאתן), אבל במולית לכך סטיו עין ילילת

סיבה: (סיבה לא ידועה)

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 50px מתוך (18%) 269px. פסקה אחרונה: "וע"כ לא סגי ליה להביא ראיה מאי מנח תוך ד' דאיכא במ...".

מיקום הבעיה: x=121, y=8635, w=269, h=314

אבל ממעביר ד״ת מטומטמות ומנח ליה בסוף ד״ת, הרי לא נסתיימה העבירה אלא בהגחה, ואין גדר ימיחה אלא בעקירתו, ואין הגעת מקום אלא בהגחתו, וליכא למימר דחשובה ימיחה לעקירה לבד, שהרי מי מנח ליה בתוך ד״ת מקום פטור הוא, ומעפ״כ מי מנח ליה בסוף ד״ת חייב, והלכתא ד״ת לא הוי הפסק, ובהכרח שהוא משום שעם העבירה הכלול מילימת מקום והגעת מקום, הוא במעשה דיליה שהוא חד, וה״כ לף במעביר יותר מד״ת כן הוא הגדר, ומעפ״כ היכך למנקיט ומזיל לא הוה הפסק, ויש להוכיח מזה למולימ לכך סטיו.

ראיה מהמעביר ד׳ אמות מצומצמות - העבירה הכלולה מהיציאה והגעה מעשה אחר של האדם

ודחו משום דלהאי גברא מקום פטור לכ״ע מקום חיוב, משמ״כ סטיו לכ״ע מקום פטור הוא. ובחינת משמעות הלכרים הוא בהגדרת מקום העבירה עלמה, ומה שהיו תלוי במעשה שלו, וזהו גדר חדש. כ״ל שעד עתה ליכר בהפסק מעשה ובהפסק מקום חיוב הטוגע למעשה, ועתה מלכר בגדר הפסק למקום העבירה, היינו, מה שחשובים שתי המקומות כלחד, שהרי אין העבירה אלא בשני מקומות חיוב ובעקירה מכאן והגחה כאן והגדרה אחת שיש להם להיחשב מקומות חיוב, וגם זה שייך הפסק, והיינו, שהרי המעביר ד״ת אף שהעבירתו היא ממקום למקום, אבל שתי המקומות הם מקומות רה״י, ואף כשאין חייב אלא במעביר ד״ת ואי מנח בתוך פָּטוּר, אין זה משום שמקום לתוך ד׳ הינו רה״י ואינו מקום חיוב, וולאי הוא מקום חיוב, ואין למעוטי גדר פטור אלא לגבי מעשה העבירה זה, וכמה שחשיב העבירה ד״ת כלכר לחד.

דחיית ראיות מהמעביר ד׳ אמות - אחרונות שני המקומות קודמות למעשה ראשונה מוגדרת על ידו

וע״כ אין להביא ראיה מזה שהחפץ עובר במקום פטור, שאין העבירה ד״ת חלוקה, וכמה שהיא חלוקה אין זה חשוב מקום פטור, שהרי אם יטול החפץ ד״ת ויניחנו כאן יתחייב, וא״כ יש לומר שאין במעשה שלו להגדיר היות החפץ בכמה מקומות כמשמעות אחת של העבירה אלא במה שחשוב החפץ כעובר במקום ולא ניחם להיותו במקום, ויש בהעבירה גם גדר מה שהוא נמלא בתחת בכל המקומות, וזה גדר קודם

וא״כ יש לומר דלא מהני מעשה דיליה בהיות החפץ בשתי המקומות כהולחה, אלא כשהוא מעביר במקומות החשובים להיות כך מלכתחילה, ומעביר ד״ת כרה״ר כיון שאין חשוב העבירה אלא ניחם למעשה דיליה, שנטלו מכאן והניחו כאן, יש במעשה אחד לחשם להגדיר ד״ת, ואין חסרון בחי מנח בתוך שהרי אין תוך מקום פטור אלא לגביו, אבל שניו חשוב כמקום פטור בכל לופן. וע״כ אין לומר כזה שקודם שהולית יש משמעות הולחה לכך שניו, וה״כ הרי בעי שיהיה החיבות ההולחה משום קלותיה, והלכתא שניו הוי הפסק כזה, שיש לומר שאין משמעות הולחה אלא ברה״י הלמולה לרה״ר, ויהיה גדר זה גם ברה״ר וגם ברה״י, וכל הפסק שהיו מחמת ההבדל שיש בין הרשויות חשוב כהפסק, וכאילו נאמר שיש בכל רשות משמעות שהיא מחוברת לרשות שניה, ויהיה גדר בעשם הרשות שהיא משום הולחה של רשות שניה.

ראיה אחרונה מצידי רשות הרבים - אין הרבואה צריכה וחבור מן קרקעם בין רה״י לרה״ר

וזה הוכיחו אלא כן מהמולית לכך לידי רשות הרבים, ואין זה כמו שניו, שאין גדר לידי רשות הרבים כרשות נפרדת, אלא הם בחלק מרה״ר, ואמנם אין להוכיח מזה על שניו שהרי אין זה רשות לעלמה, ויש לומר שלווקא זה לא חשיב הפסק שהרי היא בהילוך אחד עם רשות הרבים. אבל יש להוכיח מזה שאין הולחה מרה״י לרה״ר חשובה כן מחמת גדר מוקדם שיש בין הרשויות, שהרי אם היה מניח שם פטור, ושהגיח ברה״ר שלילו חייב. ואם אין היא שיהיה ההולחה מוגדרת ברשויות, הרי זה כהעברת ד״ת ברה״ר (ומקום ברה״ר כמו רשויות), ואף חזינן שאין היולך מפסיק בהעברת יותר מד״ת, ומזה יש להוכיח להילוך לכרמלית.

וזה ביאור מה שתלו זה במח׳ ר״ת ורבי בלידי רה״ר, היינו, לכיון לסבר ר״ת לידי רה״ר ברה״ר, הרי עדיין יש לומר לבענין שיהיה ההולחה מוגדרת בחיבור הרשויות, ומזה אמרו דלא לומר ר״ת דהוי ברה״ר אלא בלילכה חיפוי, אבל בלילכה חיפוי מי שמעת ליה, והיינו, שאין הכוונה לסבר דהוי כרמלית, ואפשר דהוא סבר

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור ימני: 132px מתוך (49%) 269px. פסקה אחרונה: "וע"כ אין להביא ראיה מזה שהחפץ עובר במקום פטור, שאי...".

מיקום הבעיה: x=404, y=9167, w=269, h=912

ו. חילוקי הגמ' שנתבארו ביחס לגדרי מעשה הוצאה לחלקיו

והנה נתחדש לנו בזה שאף שחלק ממעשה ההוצאה היתה נעילת החפץ בכרמלית פעור, כיון שאין היות החפץ שוכב במקום כמונח בו (אי לאו המהלך העומד), אין בזה חסרון בהגדרת המעשה כהוצאה מרשות לרשות.

בגדר מה שאין בחילוק בברמלית חמרין - שלושה פנים במעשה, מעשה האדם, החפץ, והרשויות

ויש לנו לדון בזה מעשה פנים הכלולים במעשה הוצאה, האחד, במעשה לחלס, שיחשב מועיל בהוצאה זו. השני, בחפץ, דיחשב שנשתנה מקומו בלופן האסור, היינו, ילילה. והשלישי, ברשויות, דיחשב ההוצאה מרשות לרשות.

והלל תחילה להגה ברשויות לעלמס לכאורה שפיר למי, שהרי אין שיהיה רשויות נפרדות הן, ואין רה"י חשובה כמקור ילילה מעשה רה"ר לאיתלא בהלה, וכן בהיפך. וכן במקום חפץ נמי אין זה חסרון, לעיקר מה שנעשה בחפץ הוא השינוי מקום, וכיון לאלא נח ונעקר מרה"י והונח ברה"ר שפיר למי, ולית לן למידן היה אלא מעשה מעשה מעשה לחלס, שיחשב מועיל בהוצאה זו, ולגיבוי חלקי המעשה ולקות גדרם נפרט מה שכבר נידרט בלשון לחר.

והנה גדר זה המעשה כלול מדיני מעשה כלליים, מדיני רשויות, ומדיני מקום חפץ, להה לא חשיב מעשה כהוצאה (היינו, כמוכן שנחשב כמלאכה) אלא בחפץ וכמרשות לרשות.

בסברא דההוצאה דרך ברמלית פטורה - שם ההוצאה הלוי בחתם ישתר רמנים והוץ ברשויות

והנה לגבי מעשה שעשה ברשויות (היינו, שיש להחשיב מעשה כהוצאה זה מעשה שהוא מועיל חפץ מרשות לרשות) יש לומר לכיון שהוא לרך כרמלית אין זה הוצאה, לכיון שעיקר שם הוצאה הוא בשינוי מהכח להחס אין זה שייך בהגדרה, וכמו מה שמשמע בשם הוצאה והכנסה, היינו, שאין שם הוצאה שינוי מקום חפץ כל להוא, ומה אלא מחייב אלא מרה"י לרה"ר הוא מעשה אלא חשיב מקום משמעותי אלא בשני רשויות אלו, אלא משמע להוא לווקא בשני רשויות אלו, ומטעמא ליש משמעות לחילה ברשויות אלו לגבי מעשה שלו לגבי שיחשב שנשתנה גדר מקום החפץ בחיזה משמעות ועדיין יהיה נכלל בגדר טולל שהיה במקום הקודם, ובהיפך. ובהוצאה מרה"י לרה"ר יהיה תלוי בגדר החפץ בהיותו ברשות המסויימת, והיינו, שיש בחפץ הנמלא רה"י משמעות שהיה בפנים ועתה שהוא ברה"ר משמעות שהוא בחוץ, ומעשה הוצאת חפץ הוא בגדר זה.

ז. בירור בחסרון שיש בהוצאה דרך מקום אחר בגדר הנ"ל

וע"כ לס זה נעשה דרך מקום לחר הרי שאין כאן מעשה הוצאה, ולף שעתה החפץ נמלא בחוץ, ולפני כן היה בפנים בלא הפסק, אין זה נחשב שהעשה עשה הוצאה במשמעות הרשויות, אלא הרי זה כביטול מקום פנים, וחילוק מקום חוץ (וכמו שמלאנו בבורר, דמי שעלה בכלבה לפירי ולחר כך לקח החוכל מהמפוזר, שלף שהיתה תערובת, ולף שלבסוף יש לכך ברור, אין זה נחשב ברור שהוא מעשה מתערובת לדבר ברור). וכיון שאין פנים אלא ביחס לחוץ, ולהיפך, אין מעשה זה חשוב הוצאה לרשויות.

הפסק ברמלית בביטול שם ההוצאה - ביטול מקום פנים והחדוש מקום הוץ בבורר ע"י מיזוג

ואף אי נימא להחשיב מעשה הוצאה, ולף שהוא כילילה, ואין גדר זה טובע ממה שנעשה בחפץ, אלא בהיפך (ומיימלא יחשב המעשה שעשה גם ביחס

הפסק ברמלית בחילוק בוחות במעשה - החדוש הבה בבל עת מונע הגדרה לממרע של הקודם

הפסק ברמלית בביטול השלבות יציאה - המעשה

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 49px מתוך (18%) 269px. פסקה אחרונה: "והנה לגבי מעשה שעושה ברשויות (היינו, שיש להחשיב מע...".

מיקום הבעיה: x=121, y=10337, w=269, h=507

נעצה במיזוג טוהו בכל עת, ואין הילימה מרשות לרשות בטוח לחד, אין במעצה שלו להגליד מעצה שנעצה בחפץ הילימה, שהרי טוח שהולילו מרשות לא הולילו אלא לרשות שאינה ראויה להחזיק החפץ כיולא אלא בטוח טפף, ואין לטוח זה להגליד טוח שלפניו למפרע.

ואף אם נאמר לאין זה כמה טוחות, אלא הכל תשיב בטוח לחד לרוך (להגליד יילימה בחפץ והולמה ברשויות), יש לפקפק בזה, לכיון שטוח לרוך זה מופסק במעבר ברשות שאין בה מעמעת הולמה כלמור, אין במעצה שנעצה ביחס לרשויות להיות מוגלר כהולמה, לכיון שאין הטוח מסתייס אלא בחזיקתו, הרי שמהלך המעצה עלמו הוא בזה לחד זה, ואין זה כלא זה, והוא מהלך מרשות היחיד לכרמלית ומכרמלית לרשות היחיד ומנין שזה תשוב הולמה.

הפסק ברמלית בבישול אחרות המנשה - הפסק רבה הארוך ברשות שאין בה משמעות הוצאה

ח. ביאור מהלך הגמ' כנובע מבירור הנ"ל

ומעתה יבואו גדרים אלו בדברי הגמרא, דהנה אין הולמה שונה מהעברה דהוה בלותה רשות, ואלא הוה מעצה השיטי אלא ביחס למקום החפץ, להולמה יש בה שיטי רשות, וע"כ אין גדר המעצה מוגדר ע"פ שיטי מקום החפץ, אלא שיטי רשות מקום החפץ, ויתכן שיהיה מקום החפץ זהה ויתחייב משום שיטי הרשות, שההרשות טוללת ותוכנת המקומות, והחשיבותה בהם.

הילוק ההוצאה בשיטני רשות מהמעברה - שיטות בן עזאי וק' אחב' מושטו ברשות מפסקת

ובאמת שהיה לומר שביחס לשיטי רשות של החפץ אין חשיבות למקומו כלל, וע"כ אין משמעות לעקירת חפץ ממקומו שאין סופה שיטי רשותו לגבי הולמה, וע"כ אין היטוך אלא עמילה המועיל למנוע הגחה ביחס לחפץ יועיל ביחס לשיטי רשות, היינו, שיכנס לרשות ויצא ממנה וכאילו לא היה בה, לכיון שעזב רשות שהכרה שנעקר לגמרי מממקום שהיה לו בה, ואין לך לבר שאין לו מקום, והרי מקומו ברשות זו, וכשיעבור לרשות השלישית הרי הוא עוקר מהשניה, ומניח בשלישית (וזלה"ק לרש"י ומשלח נעקר מרה"י ומונח בשטיו ועוקר משטיו ומניח ברה"ר), וע"כ מבואר היטיב למה יפטור בן עזאי לפיטו שנעצה הכל במעצה אחד ובמחשבה אחת.

אבל לבעת חכ' ל"ב, אלא אמנם לשבני למהלך לאו כעומד למי ואין מקום החפץ נגרר אחר הרשות, אך עליין יקשה שאין חיסור הולמה ממקום למקום, אלא מרשות לרשות, ואף שהולילו החפץ ממקום רה"י למקום רה"ר בלא השפק מקום אחר, אבל הרי ליתא להשפק לרשות אחרת (במוצנה השלישי, שאין זה מרשות לרשות בנת אחת),

המשך ביאור מהלך סוגיות הגמרא - ראיות ממעבדי רה"ר ומבדדי רה"ר להמשכיות מקום החפץ

וזה הביאו לאיה ממעביר ברה"ר לכל כמה לנקיט לה ואזיל פטור וכי מנח לה חייב, היינו, להרי העברה טולה ברשות אחת, ובהברח שיש במקום שנעקר החפץ ממנו להגליד גם רשות, ואזיל שאף שיש בל"ת אחשים ברה"ר גדר רשות אחשה, אין שו לומרים שבטל טוח מקום החפץ, וכע"כ נאחב מונח במקום זה, ויש בהילוכו למטע הנאת מקום ברשות, והרי זה כמי שאין לה רשות, ועתה שמניחה אין שו לומרים שהילוך שאינו ברשות מפסיק ולא יאחב כמרה"ר לרה"ר.

וזה הקשו שאמנם כן מוכח שאין בהילוך אלא ברשות להפסיק, אבל כל זה במובנה השלילי של הפסקה, ואבן כן הוא ברה"ר, בהילוך יאך ברה"ר, אבל כאן הרי כל מקום שיונח יאחייב, ול"כ לאמנם ליכא הפסק, אבל גדר החפץ כשובר מגליד את המעצה כאחר, וכאמור, ואין לאיה שיש המשכיות למקום החפץ בנפרד מהרשות, אאמ"כ בשטיו שהרי שם יונח החפץ יפטר. ול"כ אין הגדרת המעצה כמרשות לרשות, אלא לבעבור המעצה, והמעצה חלוק כאמור, ובעיונן להאי חילוק, ומהיכי תיתי.

ואמרו להביא לאיה ממעביר ל"ת שאם יניח בו יפטר, ושאין לומר בזה המשכיות מקום גדר החפץ, ואעפ"כ חייב, ואין ההילוך מפסיק, ובהברח שהוא מקום מקום החפץ, ובלי שייטות לרשות. ולאו שפיר קאי לדילוה הוי מקום פטור לכ"ע הוי מקום חיוב, ול"כ כל הל"ת אשוב ברשות אחת, ואין מזה לאיה להמשכיות מקום החפץ אאר שאלא מרשות, שהרי הוא עליין ברשות

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור ימני: 102px מתוך (38%) 269px. פסקה אחרונה: "ואף אם נאמר דאין זה כמה כוחות, אלא הכל חשיב ככוח א...".

מיקום הבעיה: x=404, y=11432, w=269, h=186

נעצה במחילום טוהו בכל עת, ואין הילימה מרשום לרשום בטוח לחד, אין במעצה שלו להגליך מעצה שנעצה בחפץ כילימה, שהרי טוח שהולילו מרשות לא הולילו אלא לרשות שאינה ראויה להחזיק החפץ כיולא אלא בטוח טפף, ואין לטוח זה להגליך טוח שלפניו למפרע.

ואף אם נאמר לאין זה כמה טוחות, אלא הכל חשיב כטוח אחד לרוך (להגליך ילימה בחפץ והולאה בכשויות), יש לפקפק בזה, לכיון שטוח לרוך זה מופסק במעבר ברשות שאין בה מעמעת הולאה כלאמר, אין במעצה שנעצה ביחס לרשויות להיות מוגלר כהולאה, לכיון שאין הטוח מסתייס אלא באחריתו, הרי שמהלך המעצה עלמו הוא בזה אחר זה, ואין זה כלא זה, והוא מהלך מרשות היחיד לכרמלית ומכרמלית לרשות היחיד ומנין זזה חשוב הולאה.

הפסק כרמלית בבישול אחרות המנשה - הפסק רבה האריך ברשות שאין בה משמעות הוצאה

ח. ביאור מהלך הגמ' כנובע מבירור הנ"ל

ומעתה יבואו גדרים אלו בכבכי הגמרא, דהנה אין הולאה שונה מהעברה דהוה בלושה רשות, ואלא הוה מעצה השיטי אלא ביחס למקום החפץ, להולאה יש בה שיטי רשות, וע"כ אין גדר המעצה מוגדר ע"פ שיטי מקום החפץ, אלא שיטי רשות מקום החפץ, ויתכן שיהיה מקום החפץ זהה ויתחייב משום שיטי הרשות, שההרשות טוללת והוכנת המקומות, והחשיבותה בהם.

הילוק הוצאה בישיני רשות מהעברה - שיטת בן עזאי וק' אחב' מישיטי ברשות מפסקת

ובאמת שהיה לומר שביחס לשיטי רשות של החפץ אין חשיבות למקומו כלל, וע"כ אין משמעות לעקירת חפץ ממקומו שאין סופה שיטי רשותו לגבי הולאה, וע"כ אין היטוך אלא עמילה המועיל למטע הנחה ביחס לחפץ יועיל ביחס לשיטי רשות, היינו, שיכנס לרשות ויצא ממנה וכאילו לא היה בה, לכיון שעזב רשות בהכרח שנעקר לגמרי מממקום שהיה לו בה, ואין לך לבר שאין לו מקום, והרי מקומו ברשות זו, וכשיעבור לרשות השלישית הרי הוא עוקר מהשניה, ומניח בשלישית (וזלה"ק לרש"י ומשלח נעקר מרה"י ומונח בשטיו ועוקר משטיו ומניח ברה"ר), וע"כ מבואר היטיב למה יפטור בן עזאי לפיטו שנעצה הכל במעצה אחד ובמחשבה אחת.

אבל לפעת חכ' ל"ב, אלא אמנם לשברי למהלך לאו כשומע למי ואין מקום החפץ נגרר אחר הרשות, אך עליין יקשה אאין חיסור הולאה ממקום למקום, אלא מרשות לרשות, ואף שהולילו החפץ ממקום רה"י למקום רה"ר בלא השפק מקום אחר, אבל הרי היתה להשפק לרשות אחרת (במוכנה השלישי, שאין זה מרשות לרשות בנת אחת),

המשך ביאור מהלך סוגיות הגמרא - ראיות ממעבדי רה"ר ומבדי רה"ר להמשכיות מקום החפץ

וזה הביאו לאיה ממעביד ברה"ר לכל כמה דנקיט לה ואזיל פטור וכי מנח לה חייב, היינו, להרי העבירה טולה ברשות אחת, ובהכרח שיש במקום שנעקר החפץ ממנו להגליך גם רשות, וחזינן שאף שיש בל"ח חלשים ברה"ר גלר רשות אלשה, אין אנו אומרים שבטל טוח מקום החפץ, ובע"כ נחשב מונח במקום זה, ויש בהילוכו למטע הנחת מקום ברשות, והרי זה כמי שאין לה רשות, ועצה שמניחה אין אנו אומרים שהילוך שאינו ברשות מפסיק ולא יחשב כמה"ר לרה"ר.

וזה הקשו שאמנם כן מוכח שאין בהילוך אלא ברשות להפסיק, אבל כל זה במובנה השלילי של הפסקה, ואבן כן הוא ברה"ר, בהילוך יחי ברה"ר, אבל כאן הרי כל מקום שיונח יחחייב, ול"כ לאמנם ליכא הפסק, אבל גדר החפץ כשובר מגליך את המעצה כאחר, וכאמור, ואין לאיה שיש המשכיות למקום החפץ בנפרד מהרשות, משא"כ בשטיו שהרי אם יונח החפץ יפטר. ול"כ אין הגדלת המעצה כמרשות לרשות, אלא לבעבור המעצה, והמעצה אלוק כאמור, ובעינן להאי חילוק, ומהיכי תיתי.

ואמרו להביא לאיה ממעביד ל"ח שאם יניח בו יפטר, ואמין לומר בזה המשכיות מקום גדר החפץ, ואעפ"כ חייב, ואין ההילוך מפסיק, ובהכרח שהוא מקום מקום החפץ, ובלי שייטות לרשות. ואחו שאם אף ללילה הוי מקום פטור לכ"ע הוי מקום חיוב, ול"כ כל הל"ח חשוב ברשות אחת, ואין מזה לאיה להמשכיות מקום החפץ אחר שילא מרשות, שהרי הוא עליין ברשות

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 95px מתוך 269px (35%). פסקה אחרונה: "והוצאה ברשויות), יש לפקפק בזה, דכיון שכוח ארוך זה ...".

מיקום הבעיה: x=121, y=11432, w=269, h=186

נעצה במחילום טוהו בכל עת, ואין הילימה מרסות לרסות בטוח לחד, אין במעצה שלו להגליד מעצה שנעצה בחפץ כילימה, שהרי טוח שהולילו מרסות לא הולילו אלא לרסות שאינה לאויה להחציב החפץ כיולא אלא בטוח טפף, ואין לטוח זה להגליד טוח שלפניו למפרע.

ואף אם נאמר לאין זה כמה טוחות, אלא הכל תחציב בטוח אחד לרוך (להגליד ילימה בחפץ והולמה בקוויות), יש לפקפק בזה, לכיון שטוח לרוך זה מופסק במעבר ברסות שאין בה מסמעות הולמה כלמור, אין במעצה שנעצה ביחס לרסויות להיות מוגלר כהולמה, לכיון שאין הטוח מסתייס אלא בתחיליתו, הרי שמהלך המעצה עלמו הוא בזה אחר זה, ואין זה כלא זה, והוא מהלך מרסות היחיד לכרמלית ומכרמלית לרסות היחיד ומנין שזה תשוב הולמה.

הפסק כרמלית בבישול אחרות המנשה - הפסק רובה האריך ברשות שאין בה מסמעות הוצאה

ח. ביאור מהלך הגמ' כנובע מבירור הנ"ל

ומעתה יבואו גדרים אלו בכבכי הגמרא, דהנה אין הולמה שונה מהעברה דהוה בלומה רסות, ואלא הוה מעצה השיטי אלא ביחס למקום החפץ, להולמה יש בה שיטי רסות, וע"כ אין גלר המעצה מוגלר ע"פ שיטי מקום החפץ, אלא שיטי רסות מקום החפץ, ויתכן שיהיה מקום החפץ זהה ויתחייב מקום שיטי הרסות, שההרסות טוללת והוכנת המקומות, והשיבותה בהם.

הילוק ההוצאה בישיבי רשות מהמעברה - שיטת בן עזאי וק' אחב' מישיטי ברשות מפסקת

ובאמת שהיה לומר שביחס לשיטי רסות של החפץ אין חשיבות למקומו כלל, וע"כ אין מסמעות לעקירת חפץ ממקומו שאין סופה שיטי רסותו לגבי הולמה, וע"כ אין היטוך אלא עמילה המועיל למטע הנחה ביחס לחפץ יועיל ביחס לשיטי רסות, היינו, שיכנס לרסות ויצא ממנה וכאילו לא היה בה, לכיון שעזב רסות בהכרח שנעקר לגמרי מממקום שהיה לו בה, ואין לך לבר שאין לו מקום, והרי מקומו ברסות זו, וכשיעבור לרסות השלישית הרי הוא עוקר מהשניה, ומניח בשלישית (וזלה"ק לרש"י ומשלח נעקר מרה"י ומונח בשטיו ועוקר מפטיו ומניח ברה"ר), וע"כ מבואר היטיב למה יפטור בן עזאי לפיטו שנעצה הכל במעצה אחד ובמחשבה אחת.

אבל לפעת חכ' ל"ב, אלא אמנם לפברי המהלך לאו כעומד דמי ואין מקום החפץ נגרר אחר הרסות, אך עליין יקשה שאין לישור הולמה ממקום למקום, אלא מרסות לרסות, ואף שהולילו החפץ ממקום רה"י למקום רה"ר בלא הפסק מקום אחר, אבל הרי ליתא להפסק לרסות אחרת (במובנה השלילי, שאין זה מרסות לרסות בנת אחת),

המשך ביאור מהלך סוגיות הגמרא - ראיות ממעבדי רה"ר ומבדי רה"ר להמשכיות מקום החפץ

וזה הביאו לאיה ממעביד ברה"ר לכל כמה לנקיט לה ואחזיל פטור וכי מנח לה חייב, היינו, להרי העבירה טולה ברסות אחת, ובהכרח שיש במקום שנעקר החפץ ממנו להגליד גם רסות, וחזינן שאף שיש בל"ח חלשים ברה"ר גלר רסות אחלה, אין אנו אומרים שבטל טוח מקום החפץ, וכע"כ נחשב מונח במקום זה, ויש בהילוכו למטע הנחת מקום ברסות, והרי זה כמי שאין לה רסות, ועצה שמניחה אין אנו אומרים שהילוך שאינו ברסות מפסיק ולא יחשב כמה"ר לרה"ר.

וזה הקשו שאמנם כן מוכח שאין בהילוך אלא ברסות להפסיק, אבל כל זה במובנה השלילי של הפסקה, ואכן כן הוא ברה"ר, בהילוך יחי ברה"ר, אבל כאן הרי כל מקום שיונח יתחייב, וא"כ אמנם אילא הפסק, אבל גלר החפץ כשובר מגליר את המעצה כאחר, וכאמור, ואין לאיה שיש המשכיות למקום החפץ בנפרד מהרסות, משא"כ בפטיו שהרי אם יונח החפץ יפטר. וא"כ אין הגלרת המעצה כמרסות לרסות, אלא לבעבור המעצה, והמעצה חלוק כאמור, ובעיונן להאי חילוק, ומהיכי תיתי.

ואמרו להביא לאיה ממעביד ל"ש שאם יניח בו יפטר, ושאין לומר בזה המשכיות מקום גלר החפץ, ואעפ"כ חייב, ואין ההילוך מפסיק, ובהכרח שהוא מקום מקום החפץ, ובלי שייטות לרסות. ולחו שסם לף ללילה הוי מקום פטור לכ"ע הוי מקום חיוב, וא"כ כל הל"ח חשוב ברסות אחת, ואין מזה לאיה להמשכיות מקום החפץ אחר שילא מרסות, שהרי הוא עליין ברסות

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור ימני: 85px מתוך (32%) 269px. פסקה אחרונה: "אבל לדעת חכ' צ"ב, דאף אמנם דסברי דמהלך לאו כעומד ד...".

מיקום הבעיה: x=404, y=11655, w=269, h=692

sparse-line-in-column | MEDIUM | סוג: sparse-line-in-column | עמוד 12 | פרק 9

סיבה: (סיבה לא ידועה)

והביאו לחזיה מלילי דשות הרבים, ולייני שלמ הניח רגלו שם (דמ"כ מאי מולמיה הא מהתם), וחזינן שמין בעזיבת הרשות הכרח לביטול מקום החפץ הקודם, ולפ שכאן כן הולך ברשות, הרי חזינן ממעביר ד"ל שמין בזה חסרון (וכיון דילפינן לתיקח להמשכיות מקום החפץ, אין לתלות זה במקום היוב), ולפ שכאן הולך ברשות לאחרת, הרי חזינן ממעביר הרבה לחמות ברשות הרבים שמין בהילוך הפסקה (וכיון דילפינן לתיקח להמשכיות מקום החפץ, אין לתלות זה בנגדל יפיתה כנ"ל (ובזה יש לחלק בין חיפופי לחיפופי דהקטן בהום', דלפ לי נימת דפליג, מכל מין זה מקום דהסיבה ליה רשות אחת עם שלילה, ומ"ב הרי רשות אחרת, ולפ ליהו לא אמר שלא דמחייב במניח בה, אבל במניח ברה"ר שלילה חייב מקום ליהו).

ט. בירור בגדר חסרון במוציא והניח בסטיו לפמשנ"ת

והנה בהקדם כל הנ"ל יש לחקור בהונח ממש מהו החסרון, אם הוא מקום חלוקת המעשה, שכיון שהונח במקום פטור נגמר המעשה הראשון, ועתה הוא מעשה חדש, ולפ היתה הוצאה מרשות לרשות בחזיה מצני מעשים אלו. או לילמ כיון שלעתו להעבירו אין בהנחתו לחלק המעשה ותשיב מעשה אחד (וזה מוכן יותר בעומד לפוף מאשר בהניח או כרבי ברה"י מקורה בהיפך), והייט, שלכל הראשון אין משמעות להוצאה מפנים חוצה אלא מחמת מעשה שלו ובחלוקתו אינה. אך לכל הצני משמעות זו קיימת לעלמה, שזה פנים וזה חוץ, אלא חסרון שיש בהונח הוא מקום שיש בזה ביטול שם הוצאה לאשעה, אחר שהיה מעשה זה טולל משמעות הוצאה.

הקדמה בהוכחה מאחר החומץ בסטיו - חלוקת המעשה לשניים או ביטול שום הוצאה מכל המעשה

ויש לך להבחין בדברי הגמרא במה שאלתו במולינן לדך כרמלית חסרון מה שהוא לדך מקום פטור, ולפ זה מצוצה גדלים, גדל המעשה שעשה במקום, הייט, שאין היולך עלמו מחייב, וזה כמו מי שמעביר יותר מל' שאינו חייב על שיניח. ומלך מעשה ההוצאה שאין בה חלוקה, וכמו מי שמעביר ל' שאין מחלקים את מעשהו לחלקים. ומלך מה שאין חסרון שהוא לדך מקום פטור וכמו לילי דה"ר וכמו מעשה דכרייתא.

סיכום שלושת הגדרים שנדונו בגמ' - מקום ראשון, מקום שני, והמעבר ביניהם במעשה הוצאה

וביתר ביאור הגילון ושהוא תלוי בהגדרת מעשה הוצאה, ושיש בו הרבה שלושה חלקים, מה שבחפץ במקום זה, ומה שבחפץ במקום שני, והמעבר בין שני המקומות. ולנו שם המעבר הוא גדר במעשה ההוצאה או לא, שהיה לומר שאפשר שאין לדך בעשם מעשה העברה, ולי במה שבחפץ משתנה מקומו. אך כיון שהוא בהכרח חלק ממעשה הוצאה, יצטרך שלא יהיה בו חסרון ושלילת משמעות הוצאה, וכמו מי שהניח במקום פטור שפטור, לפי הלל שחקרנו שיש בו חסרון בשם הוצאה.

י. תוספת ביאור במהלך הגמ' לפמשנ"ת

ומעתה יש להוסיף תיאור במהלך הגמ', והייט, לשפמשנ"ת היה לומנו שמלין העברה יותר מל' מוכח עכ"פ שאין בין חיוב בהילוך, והייט, שלפ שהשתנה מקום החפץ אין בזה חיוב שם שיטוי זה נעשה ע"י היולך, ונלמל מזה שאין במעבר שייכות עם מה שמשתנה מקום החפץ, שהרי אין נחשב שיטוי לגבי הוצאה.

תוספת ביאור במהלך סוגיות הגמרא - מעבר הברחוב בהעברה ברה"ר בדומני למרחיא דרך סיטיו

והנה מה שלא הוכיחו זה מכל מולינן מרה"י שחייב לפ שאם יניח ברה"י יהיה פטור, משום שאין המעבר ברה"י חלק מההוצאה, כי אין הוא

דחיית הראיה מהמעבר ר' אמותי - חלוק בין מעבר הברחוב להוצאה למעבר שראינו הברחוב

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור ימני: 61px מתוך (23%) 269px. פסקה אחרונה: "והביאו ראיה מצידי רשות הרבים, ואיירי שלא הניח רגלו...".

מיקום הבעיה: x=404, y=12564, w=269, h=157

והנה בטעם מה שלא הביאו רמיה בתחילה ממעכיר ד' נראה לבאר כך, שהנה יש להבחין במעכיר לכך פטיו מה שיש בזה שני חלקי מעשה שהם חסרים מאסך כל מעשה הוראה. האחד, הוא בעצם ההפסקה של היתוך במקום פטור. והשני, הוא מה שהיתוך זה הוא חלק ממעשה ההוראה. ואמנם ממח' חכ' וכן עוזי חזינן שאין היתוך מהווה הפסקה, לך כאן שההיתוך הוא במקום פטור, יש לדון שלא שאין הוא הפסקה הרי שהוא גם חלק ממעשה ההוראה, וא"כ הרי היתוך זה הוא היתוך פטור.

בסיבת העמדת רינא רבן עזאי בהוראה דרך פטיו - בגרד מהלך בעומד ובתמידות הגמרא חיבא אשבחוכא

ונראה דזה סיבת מה שאמר בן עזאי דין שלו דווקא במקרה זה, היינו, שאסך היה לומרו לגבי העברה בהי"ר, היה לומר שדווקא במקום שהמעבר הוא מעשה ההוראה יש לומר בו חסרון שיש בהפסקת היתוך, שאין ההיתוך אחד, אבל הוראה שיש בהיות החפץ נח פיטו ממקום למקום, אין המעבר חלק ממעשה הפיטו, ואין לומר שההיתוך מפסיק. ומזה שאמר בן עזאי ליה לף בהוראה חזינן שהוא גדר בהיתוך שנאסך עמילה. ולפי"ז יתבאר תמיהת הגמ' לדברי חכ' לכאו' היכא לאסכחנא, היינו, שלא רק שהיתוך ליט נאסך כעמילה להפסיק, אלא גם לא נאסך שהחפץ נמצא במקום ההיתוך.

וזה הוכיחו מהעברה יותר מד' שאיט חייב כל זמן שהולך ומפילו שאם היה מניח היה מתחייב, והיינו, שאין החפץ נאסך במקום ההיתוך. ועל זה הקשו שאמנם זה מוכח שאין גדר חפץ מונח במקום ההיתוך. לך עליין היה לומר שנאסך החפץ בכשות לענין שלא יאסך שנשתנה מקומו מהי"י להי"ר, ובזה אין להוכיח מהעברה יותר מד', כי שם לף שם נאסכהו בכשות, הרי זה כשות חיוב, אבל הכא כיון שהוא כשות פטור, שם נאמר שהוא נאסך בכשות הרי זו סיבת פטור.

העמיד החפץ במקום הרשות הילוך - ראיה ממעבדי פחות מד' ומעמיד רה"ר להוראה דרך פטיו

וזהו שהוכיחו מהעברה פחות מד' שאין נאסך שהוא בכשות, שאם כן היה לו להיפטר שהוא העברה פחות מד', ולמו שאין זה דומה לאכ', שהרי לף שם נאמר שהחפץ נאסך בכשות ההיתוך, אין זה חסרון לגבי העברה, שהרי אין גדר העברה בכשות ההיתוך לך לף במקום ההיתוך, ומ"כ בכרמלית יש לומר שהוא נאסך בכשות ההיתוך, ובזה יש חסרון בגדר הוראה מכשות לכשות.

וזה הוכיחו מלילי הי"ר, והיינו, לאף שכונה דין כרמלית ללילי הי"ר שהרי ליט נאסך למקום נפרד מהי"ר, אלא יש בו חסרון להיקרות הי"ר מאיזה סיבה, מאחר"כ פטיו שהוא מקום אחד וקרקע נפרדת, אלו פירכא היא, שאין לנו לריכים רק להוכיח שאין גדר מעבר להיתוך חלק מדין הוראה לכשות, היינו, שאין נאסך שהחפץ נמצא בכשות ההיתוך, וזה יש להוכיח מלילי הי"ר שאף שאין היא הי"ר דין בה הפסקה לענין הוראה. ואף בכאן לא יהיה חסרון. ומשום שאין נאסך שהחפץ לענין פיטו דשויות נמצא בכשות ההיתוך, ואף שאין לילי הי"ר מקום נפרד כמו בפטיו, בהלטרף דין עומד ללו כמהלך למ,י גם אין נאסך שנמצא במקום.

סיכום שלושה גדרי מקום בהוראה - מקום הינוח, מקום חפץ, ומקום רשות באדם ובחפץ

וא"כ מלמט מה שכבר היה לנו, למיכח למיכאך בין הוראה שאינה גדרי מקום והן, מקום היטח, היינו, לעומת לוויר, וזה מקום חפץ מסויים היכן שמונח. ומקום חפץ סתם, היינו, לעומת מקומו של חפץ מסויים, וזה מקום ל'. ומקום רשות, היינו, הי"י והרבים.

וכן מלמט שיש בלאם יותם שני גדרי מקום, האחד, ביחס לעצמו. והשני, ביחס לחפץ שהוא מחזיק. וביחס למעשה לאם עצמו מלמט שני גדרים, מהלך שאיט נאסך שהוא במקום היטח, ועומד שנאסך במקום היטח. וביחס לחפץ, היינו, מה שנאסך שמקום האלם הוא מקום החפץ, מלמט לף בו שני גדרי מקום, האחד, מקום היטח, שנאסך שהחפץ מונח היכן שהאלם מונח. והשני מקום רשות, שנאסך שהחפץ במקום רשות שהאלם נמצא.

וכן מלמט שני גדרים במקומו של אלם לענין חפץ, גופו, ויקו. גופו, היינו, מקום שהוא מונח עליו. ויקו, היינו, מקום שהוא נמצא בו. ומלמט שאין גדר מקום היטח של חפץ המונח על האלם בלומו גדר למקום חפץ, שמקום היטח הוא מקום שעומד בו, ומקום חפץ הוא ביקו (וכן מלמט בדברי

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 85px מתוך (32%) 269px. פסקה אחרונה: "וכן מצאנו שני גדרים במקומו של אדם לענין חפץ, גופו,...".

מיקום הבעיה: x=121, y=13697, w=269, h=923

יא. ביאור גדר צידי רה"ר ומח' ר"א וחכ' (עירובין צד.)

והנה לכאו' יותר ראוי שהבילו מלידי רשות הרבים נקרים בילוע בעיקר סוגיא הנ"ל. לחיתא שם (עירובין לד.) מתני' חלר שנפרצה לרשות הרבים המכנים מחוצה לה"י וכו' חייב דברי ר"מ וחכ"א וכו' פטור מפני שהיא כבורמלית. גמ' וכו' ותיב"ע בלידי רשות הרבים קמיפלגי דר"מ סבר לידי רשות הרבים כרשות הרבים דמו ורבנן סברי לידי רשות הרבים לאו כרשות הרבים דמו. וליפלוג בלידי רשות הרבים בעלמא. מי ליפליגו בלידי רשות הרבים בעלמא הוה אמרינן כי פליגי רבנן עליה דרבי אליעזר הני מילי היכא דליכא חיפופי אימא מודו ליה קא משמע לן וכו'. ע"כ.

ובתוס' הכא (שבת ו. ד"ה היכא) הקשו למגמ' הנ"ל דפליגי ר"מ וחכ' לפילו בדליכא חיפופי, וע' בדש"י (עירובין שם ד"ה הני מילי) פירש דהא דחלקו בנפרצה ולא בלידי רה"ר, הוא משום דסתם לידי רה"ר ליכא חיפופי, וכן סתם דש"י בכתובות (לא: ד"ה לידי) דר"מ דאמר לידי רה"ר כרה"ר חיירי בדליכא חיפופי. והנה מלבד קושיית תוס' הנ"ל ל"ב בעיקר מה דחילקו בין דליכא חיפופי לדליכא, ומשמע שיש בזה שני גדרים נפרדים במשמעות לידי רה"ר דאי הוי כרה"ר.

והנה בלידי רה"ר דליכא חיפופי הרי אין חלוק מקומם מרה"ר, ועיקר חילוקם הוא במה שאין הם מעיקר שימוש רה"ר לפי שהוא כהיזק כרה"ר, וכדאמרו לאין דרך להתחכך בכתלים (ובגמ' ב"ק (כט:) הו"מ דמשונה הוא), ול"ל דגם בנפרצה חלר דליכא כתלים חיכא לחאי טעמא, ועיקר הטעם הוא שאין לאין היזק לידי דרכים משא"כ היזק דרכים, ובדליכא חיפופי הוא מקום שאיכו ראוי להיזק דרה"ר ומובדל בזה מרה"ר עלמה.

(והיה להסתפק אי חיירי במקום חיפופי שאי אפשר ליזק ביוקר, וכדאמרו בין העמודים, או שיש מקום לפני החיפופי שאפשר ליזק שם, ולא הולכים מקום חיפופי שלפניו. וכדש"י בכתובות (שם) כתב דמקום שלפני חיפופי

והנה בטעם דין לידי רה"ר לחיתא בגמ' כתובות (לא.:) דקקלו וטרו בבילוע דינא דבריית להגונב כיס ואמרו שם בבירור טעם פטור מגניבה במגרר ויולא (משום קב"מ) ודלפקיה להיכא. אי דלפקיה לרה"ר וכו' לא לריכא דלפקיה לידי רשות הרבים. וכמאן אי כר' אליעזר דאמר לידי רה"ר כרה"ר דאמו אימור שבת ליכא חיוב גניבה ליכא. אי כרבנן דאמרי לידי רה"ר לאו כרה"ר דאמו חיוב גניבה ליכא חיוב שבת ליכא. לעולם כר' אליעזר וכי אמר ר"ל לידי רה"ר כרה"ר דאמו הכי מילי לעניו חיובא דשבת דזיקנין דלחקי רבים ועיילי להתם, אבל לעניו מיקנא קני. מ"ט דהא לא שכיחי רבים. ע"כ. והנה פשטות לופן זיקנין לחקי בני רה"ר ועיילי להתם, היינו, שלף ללין דרך להלך התם, כיון שבזמנים דרה"ר לחוקה בריבוי הולכים נפנים לילך שם חשיב ליה כרה"ר לעניו שבת.

ויש לדון מי הא לעבדי כן משום דוחק רה"ר הוא סיבה שיחשב רה"ר לו לא, דאי ניחא דהוא סיבה להחשיב כרה"ר ביאור הגמ' הוא דאמנם אין בהיזק שהולכים שם לעשותו רה"ר, אלא זה היזק קבוע ומרובה, אבל כיון דסיבת ההיזק דאיו ביה הוא מחמת דוחק רה"ר עלמה, הרי שיש בהיזק מועט זה לגרפה לרה"ר. או לניחא דאין דוחק הרבים סיבה אלא עצם ההיזק שבא להגדירה כרה"ר, ומה דאתו עליה משום דוחק הוא רק לומר שיש בזה סיבה קבועה.

והנה בגמ' ב"ב אימא (יב.) אמר רב ענן אמר שמואל מבואות המפולשין לרה"ר ובקשו בני מבואות להעמיד להן דלתות בני רה"ר מעכבין עליהן, שבור מינה הני מילי בד"א בלר' אבל אמר רב נחמן דאמר רב נחמן ד' אמות המבואות לרה"ר כרה"ר לעניו, ואלא היא התם לעניו טומאה אבל הכא זיקנין דלחקי בני רה"ר ועיילי טובא. ע"כ.

ובפשטות חיירי במבואות דלא חשיבי רה"ר (וכהא דאמרו בגמ' עירובין (ו:), וכן משמע בכל מקום

סוגיא דצידי רשות הרבים - מחלוקת ר"א וחכמים וקושיית תוס' בחילוק הפסוקי לר"ש"י

בגדר דין צידי רה"ר - ביאור לישנא דגמ' (בתוספות לא.) זיקנין דדחקו רבים ועיילי להתם לשבת

גדר צידי רה"ר בליבא הפסוקי - הסדרן עיקר שימושי הילוך הרבים בלא מחיצה מדה"ר

חילוק גדר דחקו בצידי רה"ר ממבואות מפולשין - דוחק רבים מועיל רק בכמה שהוא בחלק מדה"ר

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור ימני: 68px מתוך (25%) 269px. פסקה אחרונה: "(והיה להסתפק אי איירי במקום חיפופי שאי אפשר לילך ב...".

מיקום הבעיה: x=404, y=14867, w=269, h=874

רגליו ברה"ל הוי הגחה. והגה לעיל (סם ד"ה מלא) כתב רס"י לעקירת גופו של פסיעה מחכונה כשיולא מן הבית הוי עקירה, ולכאורה יש לעמוע מזה כלל שני. ויש להחות.

ועכ"פ ואין שייהיה מלא המחייב בהולאה הרי לשני הלדדים יש לרחות מלא שבו רגלו מחת ברה"י ורגלו שניה ברה"ר כחלק ממשעה הולאה (עקירה או הגחה), וזה ל"ב למחחר שאין שמי רגליו ברשות מחת למה שייהיה נחשב הולאה. והייט, לשלאורה הרי זה למי למי שהולית חלי חפץ והניח ומחר כן הולית טולו שהוא פטור (וכדלכתב רס"י בשבת (לא: ד"ה עד) דעד שיולית כולו, היינו, ברשות)א.

ונראה בהשלם מה שהיה לחשוב בשל עקירת גופו לשמעו לשעקירת חפץ למי, שם הטוונה שמשום החפץ הוא השלם, וכיון שעשר גופו הוה כעושר כלי ובחושו חפץ, או למשום החפץ הוי ברשות, וכן הולחתו, ואין עקירה לגופו שלא ניחם למעשה שלו. ויהיה נפש"מ בהא לשמעו, שלי נימא שאין משום גופו משום חפץ, הרי שאין בהיות רגלו שחת ברה"ר שייטת לחפץ, וע"ש בעקירת רגלו הוה עקירה, והנחתה ברה"ר עם רגלו השניה הוה הגחה. ויהיה ביאור מח' ב"ע וחכ' בשלר משום חפץ, הייט, לחכ' שברי למשום החפץ הוא גופו, וע"ש כיון שמהלך הרי הוא עשור, וב"ע שבר לאין גופו משום החפץ שלא הרשות, ואמנם ניחם לעקירה יהיה עקירת גופו עקירה, וכן הגחתה, שבל ניחם לרשות אין עקירה שלא לבשוף.

ובזה יבואר הא לשמעו לשבר בן עזאי מהלך כעומד למי, דולאי לשגבי היולך ליכא למימר להוה כעומד, שברי אין שם עומד שלא ניחם להיולך, והרי זה כשומר ליכא היולך בשל, וגם אין לומר להיולך, הייט, עמידתו על רגל אחת, ופשיטא לי למי שיקפוץ על רגלו אחת לא יחשב כמהלך לב"ע, וביותר לשפילו לחכ' יש לומר להוי עומד, כיון שאין עמידת רגל אחת

הקדמה בהא דעקירת גופו בעקירת חפץ - או משום ההפץ באדם או ברשות למהלוקתם

דקדוק לישנא דמהלך בעומד לב"ע - מהלך ברגע הנחת רגליו בין פסיעה לפסיעה

חשובה היולך שלא ניחם להיותו מהלך ע"י רגל שניה.

ועפ"ז נרחה לבאר גם לברי הגמ' בשלמת לבן עזאי, והייט, לכיון לסבר בן עזאי לרגל עקירת גופו אינו טוגע למשום חפץ, שפיר יש להבין לבמולית להניח יש לחייב, ובלבך שניו יש לפטור, שברי החפץ מונח בשניו, ואין בגופו גרל משום החפץ, שלא לחכ' לסברי לגופו הוי משום החפץ, שף אי נימא למהלך לאו כעומד, הרי חפץ עלמו מהלך לרך לשום פטור.

והנה בעיקר ליקנת לגמ' לסבר ב"ע מהלך כעומד למי וחכ' סברי מהלך לאו כעומד למי, ל"ב, לכיון שעמידה והליכה הם מושגים מטוגדים של טשת לאחל (ואין הליכה שלא ניחם לעמידה והניפך), אי סבר ב"ע מהלך כעומד, הרי פירוטו שאין הליכה גרר בהולאה כלל, ומימלא ליתא לזין עמידה כלל, ושלא שייך האי ליקנא.

ועוד שקשה לאי ליתא לעמידה והליכה בהולאה, ליכא למימר לעקירת גופו לשכת הוי עקירה, ואלרבה לשב"ע לשליתא לזין היולך לא יהיה תלוי השבר שלא בעקירה לשמונה, ובגמ' (בתוכות שם) אמרו לשיתא להא לר' יוחנן במעביר מזוית לזוית לב"ע, וכתב רס"י למתחייב בעקירת גופו של פסיעה בתרייתא כשיולא מן הבית.

וע"כ נרחה לל"ל לאין לשון מהלך שווה להולך, ואף ב"ע סבר לשיכא לזין היולך בהולאה, שלא לסבר שאין גרר היולך שלא בזמן שהולך ממש, הייט, משעוקר רגלו ועד שמניחה, שבל כשמניחה ועומד על שאי רגליו כבר פסק ההיולך, ואין החוכים רוב פעמי רגליו להמשך היולך לאחר, והיולך עלמו הוא שכן היפך עמידה, ואין שייך בזה לומר לכשומד למי, שבל על ההוא עידנא שמניח רגלו נחלקו ושיש לומר לאין זה היולך כלאמור, שבל גם אין זה עמידה, שברי אין הנחת רגליו שבין היולך להיולך לעמוד, שלא לכבת, וזה נקרא מהלך.

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 68px מתוך (25%) 269px. פסקה אחרונה: "וע"כ נראה דצ"ל דאין לשון מהלך שווה להולך, ואף ב"ע ...".

מיקום הבעיה: x=121, y=17094, w=269, h=841

יג. תוספת ביאור במהלך הגמ' לפמשנ"ת בגדר הילוך

והנה בזה הגדר למהלך ים למטוח כמה חסכונות בעובר לרך סטיו לגבי מעשה שלו, שהילוכו בסטיו אין זה הילוך המחייבו, והייט, ללף להוא טורך הולחה, וולמי היט הפסק לגבי מעשה עלמו, לחשיב כבח לחת, לכל לגבי חפץ ים למטוח בזה חסרון.

הסרונות ההולך דרך סטיו בחמץ - מעבר ברשות שלישית לעזמות הלוקה טבעית של שתי רשויות

ועדיין לריך לקלוק בזה שלין הכוונה שחסרון זה הוא חסרון במעשה עלמו כלמור, לשיחשב כבח לחת, וכיחס למעשה לחלם בחופן כללי, לכיחס לחפץ לין חסרון כמה שלין זה בהמשך לחל, משום שגדר החפץ ומקומו בשעת המעשה הוא מטבעו חלוק שהוא בחיינה נפרדת, וזה פשוט לגבי הולחה, שהרי הוא מעשה בשתי רשויות, וזה ולמי גדר חלוק ונפרד, ובהכרח שמעשה ההולחה יש בו למחל חילוקים שלו למשמעות לחת להיות המעשה חשוב כמעשה הולחה. לכל במעשה הולחה מרה"י לרה"י בהיות לא בעי רק למחל היות החפץ ברשות לחת והיותו ברשות שניה, והייט, שיש לחלק לת מעשה ההולחה הטוגע למקום החפץ בעקירה והנחה, מגדר מה שחשוב החפץ כעובר מרשות לרשות.

וביאור זה שיש לומר שמה שחשוב מעשה זה כהעברה מרשות לרשות לין הוא חלא בשעה שעובר, לכל מה שמהלך עם החפץ לפני המעבר ולחרי המעבר, לין זה חלק מהגדרת המעשה כמעבר, וייהיה הילוכו ברשות לחת על למתו גדר לחל של עקירה, והליכתו ברשות שניה עד הנחתו גדר לחל של הנחה, ומעבר עלמו הוא חלק ההולחה, וכמעביר דרך סטיו למנס הרי הליכתו שם מפסיק בין עקירה להנחה, חלא שיש לומר שהליכתו כיון שאינה כעמידה יש בה להחשיב מה שעובר דרך סטיו כחיט, והרי זה כחילו עבר מרה"י לרה"ר, והייט לבעו היכח לחסחנת, זה לא מלמו שתהיה הליכתו עם החפץ חשובה כחינה.

ביאור רימוז מעבדד ברה"ר - העברה ברה"ר אינה מוגדרת ברשויות אלא במקום החמץ

ואמרו מילי להמעביר ברה"ר, שהרי לין העברה ברה"ר משום חילוק מקומות כשתי רשויות, חלא ביחס למקום חפץ, ול"כ לא חשובה הליכתו כהעברה חלא על שיניח, והרי שגדר המעבר הוא כמה שיונח בריחוק ד"ל, והרי עקירתו נעשית בד"ל לחשונים, ולחר שילא מד"ל נגמרה עקירה, והרי שהילוך שלחר כן על שיניח הוא כמפסיק בין עקירה להנחה, ולין זה כמו המולית מרה"י לרה"ר בהליל שגדר העברה שלו הוא ברשויות, ויש להגליל לת הליכתו שלחר העברה כלורך הנחה, דהת הכא ליתא למשמעות העברה חלא על שיניח, ול"כ הליכתו היל הליכה שלינה חלק מגדר העברה, שכל זמן שהוא מהלך הוא סיבת פטור, חלא נגמרה העברה, ולע"פ כן כשיניח חייב, ובהכרח שהוא משום שהליכתו עם החפץ חשובה כלינה, ויש לנו ללמוד מזה גם על ההולך דרך סטיו.

ודחו ולמרו כי זו לינה דליה שהרי במעביר ברה"ר יוחר מד"ל כל משום שיניח יתחייב, ויש לומר שחשובה הליכתו כלורך הנחה, לכל במולית דרך סטיו לם יניח שם יפטר. ומעתה יש לומר שלף במולית להיות גדר העברתו היל שלחר שהעביר לרשות שניה היל לורך הנחה.

יד. ביאור גדר הילוך במשמעותו כחלק ממעשה הוצאה

וביתר ביאור והנקלס ביחור גדר מעשה ההולחה. דהנה ים למטוח במעשה ההמולית חפץ מרשות לרשות בעלמו (בהליכתו, למעוטי זורק ומוסיט (הייט מעביר ביחו בלא גופו)) כמה מלמעוטים, ועיקרן שטוחה, ההליכה, המשא,

ביאור משמעות ההליכה במעשה הוצאה - מעשה קבוע המאחר שתי הרשויות למעשה אחר שלם

ההליכה היל מעשה לחד בכל הזמן (למ"ד לאו בעומד דמי), והוא קולם לגדר מעשה הולחה כמעשה ברשויות, שלף שע"י זה יצא מרשות לרשות אין זה חשוב כשתי הליטות, ולדרכה לגדר הליכה שהיל כלחת היל המגלילה לת המעשה בשתי הרשויות כמעשה לחד, לחר

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור ימני: 54px מתוך (20%) 269px. פסקה אחרונה: "וביתר ביאור ובהקדם בירור גדר מעשה דהוצאה. דהנה יש ...".

מיקום הבעיה: x=404, y=18973, w=269, h=169

לכל לרבנן למהלך ללמו כעומק, בהכרח שלין הליכה זו הפסק בין עקירה והנחה, אלא שעליין יש לומן אם זה מקום שהיא מעשה אחד עם עקירה והנחה, ויש בה להגדיל את העקירה והנחה כהעברה מרשות לרשות, או שהעברה חשובה העברה בגלל מעבר עלמו, שהליכה הינה הפסק.

ביאור הראיה ממעבר ד' - הליכה מצרפת עקירה והנחה להעברה ברשות היחיד

ויש להוכיח זה מהא למעביר בהמ"כ יותר מד' לשות חייב, להנה אם הרי מקום העברה הוא כל' לשות, ואין גדר העברה כחלייתו גבול, ואם כן בהכרח שכל המעשה חשוב כהעברה, והרי אין זה מקום מקום ל' לשות שהרי אם ימשיך ללכת יהיה פטור, ובשמניח חייב, ובהכרח שיש בהליכה לחבר עקירה והנחה, ושמשמעותם יחד הוא העברה, אלא שיש לחלות לבאמת אין עקירה והנחה מגדירים את העברה, ובמעביר בשמת העברה מסתיימת אחר ל' לשות, אבל כיון שאם יניח מיד יהיה חייב, הרי שיש להחשיב הליכה זו כהליכת הנחה, כיון שיטול להתחייב אם יפסיק. אבל יש להוכיח ממעביר ל"ת מטומלמות שאחר שאמרנו שיש בהליכתו גדר שהיא להגיה, מ"מ בהכרח שאין בהליכה לבדה, ולמה יתחייב ע"י הליכה זו, ובהכרח שהוא מקום שיש בעקירה והנחה להגדיל העברה, אלא שיש לחלות שאין גדר הליכה כהנחה במקום ההילוך אלא בשם לבשות, ואף שאין מקום הילוכו מקום חיוב, אבל ולולי מקום לשות חיוב, שהרי אחר שיעקור ל"ת ויניחנו כאן יתחייב, ואין חסרון בגדר מה שהליכה כהנחה. אבל יש להוכיח כן במי שמוליך דרך לידי לשות הרבים שאף שאם יניח שם פטור, ע"י הילוך חייב, אלא שעליין יש לומן במי שעובר דרך לשות אחרת שאף שיש בהילוכו להחשיב עקירה והנחה כהעברה מרשות עקירה ורשות הנחה, אין זה העברה המחייבת, ובהקדם מה שאמרנו שיש בהליכה לבדה ל"ת לגדר העברה אחת (היינו, שעובר מתחלת ל' לסוף ל' ולא מלפני ל' לאחר ל'), וזה כזה.

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 44px מתוך 269px (16%). פסקה אחרונה: "כהליכת הנחה, כיון שיכול להתחייב אם יפסיק. אבל יש ל...".

מיקום הבעיה: x=121, y=20492, w=269, h=414

פרק 10 — כותרת 2 מספר 5 - העבירו דרך עליו (שבת ח:)

10 עמודים • 5 עמודים עם בעיות

סימן א

העבירו דרך עליו (שבת ח:)

א. בירור דברי רבא במעביר דרך עליו והמתחדש

גמ'. אמר רבא המעביר חפץ מתחילת ד' לסוף ד' כרשות הרבים מע"פ שהעבירו דרך עליו חייב. ופרש"י (ד"ה עליו וכו') וז"ל שהגביהו למעלה מי' ללא שליט ביה לויר רה"ר והוי מקום פטור. חייב. כי הלר לנחיה ומע"ג ללרך מקום פטור לחל. ע"כ.

והנה לקמן לחרו להמולימ משלוי למעלה מי' חייב, שכן משלח בני קהת (ובהזורק משמע לליח מלן לפליג בזה), ומשמע לחייב לפילו בהנחת גופו. ולשלה מה חילש רבא במה להעביר למעלה מעשרה, ועוד יש להקשות להא לקמן בעי בזורק מרה"ר לעמוד י"ט (ולחיכא מלן להוכיח הפ ממתניתין דכוד והולייתו. ע"ש. ועכ"פ עיקר המיבעיא היא), ול"ל ללחיכא יותר חילוש במה שהוא לרך עליו.

והקדמה לזה מה לש לחקור במי שמעביר ד"ל כרשות הרבים ע"י עקירת גופו (כגון במי שהלך ד"ל מבל קיבל החפץ מבל גופו או שריחקו וכו'), לי מחשבינן ד"ל במקום החפץ, או במקום גופו, ולכאורה מהא למחייבנן במעביר בילו לבל לפילו בלא שלור גופו, הרי למחשבינן האי ד"ל בי בילם לחפץ, דבילם לגופו הרי לא עבר בלל. מבל ש

הקדמה במחלוקת ר' אמות במעביר בגופו - או בחפלות מהמקום החמץ או מהמקום גופו

חילוק משמעותי חמץ נחו מושאינו - תמרוזה וקידבוה בחמץ בילם לאדם ונדר סוגי מקומות

גמ'. אמר רבא המעביר חפץ מתחילת ד' לסוף ד' כרשות הרבים מע"פ שהעבירו דרך עליו חייב. ופרש"י (ד"ה עליו וכו') וז"ל שהגביהו למעלה מי' ללא שליט ביה לויר רה"ר והוי מקום פטור. חייב. כי הלר לנחיה ומע"ג ללרך מקום פטור לחל. ע"כ.

והנה לקמן אמרו להמולימ משלוי למעלה מי' חייב, שכן משלח בני קהת (ובהזורק משמע לליח מלן לפליג בזה), ומשמע לחייב לפילו בהנחת גופו. ולשלה מה חילש רבא במה להעביר למעלה מעשרה, ועוד יש להקשות להא לקמן בעי בזורק מרה"ר לעמוד י"ט (ולחיכא מלן להוכיח הפ ממתניתין דכוד והולייתו. ע"ש. ועכ"פ עיקר המיבעיא היא), ול"ל ללחיכא יותר חילוש במה שהוא לרך עליו.

והקדמה לזה מה לש לחקור במי שמעביר ד"ל כרשות הרבים ע"י עקירת גופו (כגון במי שהלך ד"ל מבל קיבל החפץ מבל גופו או שריחקו וכו'), לי מחשבינן ד"ל במקום החפץ, או במקום גופו, ולכאורה מהא למחייבנן במעביר בילו לבל לפילו בלא שלור גופו, הרי למחשבינן האי ד"ל בי בילם לחפץ, דבילם לגופו הרי לא עבר בלל. מבל ש

והנה לי נימא למחשבינן ד"ל בילם למקום גופו, ולפ שבלמור ליבא למילבב ממקום חפץ, יהיה בילור מה ללא מחשבים במקום חפץ משום שלין החפץ נחשב במקומו, בין שלילו חוך ג', ולין המובה ילו במקום חפץ משום ללא נייח, מבל נגררת לחר גופו לנייח.

ואם לבן יש לשמוע חילוק לברי רבא במי שעקר והניח בקרקע, לבלמור יש לחשב העברתו בילם למקום חפץ, מבל מלחר שהעביר דרך עליו, בזמן שעובר תהיה ילו נגררת לחר גופו, לבין ללא הוי עקירה והנחה ללא במעל לין להם להגדיר.

והנה בהקדם בילור האמור יש לנו לחלק מסמעות חפץ הנח מלילו לחדם, לבמה גדרים, האחד, בחפץ עלמו, והשני, בילם למקום, ומסמעות שניהם בילם לחדם. והנה מסמעות חפץ הנח בילם לחפץ עלמו בילם לשימוש חדם, תימלה תועלתו בשתים, האחת, במה שהנח לשוי לתפיסה (ובדמיון דבר שטבעו לנוע הקרקע בילה), כי חפץ הנע יקטרך לדיפה להופסו. והשניה, במה

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 129px מתוך (48%) 269px. פסקה אחרונה: "והנה בהקדם ביאור האמור יש לנו לחלק משמעות חפץ הנח ...". מכילה סוגריים () — ייתכן שזה גורם לדלילות.

מיקום הבעיה: x=121, y=3847, w=269, h=571

ושני לטו לף שלוים קיימים ללא ביחס למושגי מקום, לינם גדל במקום חפץ לבד, כי האדם והחפץ שווים בזה, ולין זה מקום חפץ יותר מאשר מקום לדם. ולא יהיה בהם גדל בחפץ ללא ביחס לאדם, כי לין לחפץ עצמו תועלת בעוד על פני עוד, אלא רק ביחס לאדם שלעוד בחפץ (וע"כ תמלא קיום הסיבות זו ביחס לאדם המסויים, כי ביחס לכלל האנשים לין לי קביעות המקום חשובה היסרון, שהרי לין כללם במיקום מסויים, ולאחר תהיה התנועה סיבה המחייבת לדקוך ולכוך, ולבני תהיה התנועה סיבת הפיסה והבגה (מחמת כיוון התנועה ומקום סוף כוחה)), ולף שתמלא תועלת לכלל האנשים בחפץ נח במה שהוא טוגע לחיפוק ומליחה, לבל מאחר שגדלים לטו לו שלוים ביחס למקום לדם (שהחיפוק יהיה בלי קביעות מיקום האדם), לו שלוים ביחס לחפץ מסויים (שהמליחה בדבר מסויים היא בדרך מקרה בו), וביחס לחפץ שלאוי לזה וביחס למקום שלאוי לזה (והלק בגוחל הלם ממרה תורה ומלא לותה, ובלביבה ממרה ומלאתה ולא ומלא לותה, כי לין זהות החביבה מוקדמת למליחה, וכן הוא במה שממרה והבלתו לל תוך ביתך, ולא ממר ותבא לותו, וכבן סורר ממרה והולילו לותו), והמשותף שלין גדל מקום האדם והחפץ בזה שווים שנלון תסיבות מקום חפץ מקום מיקום לקירבה וכו' (אבל ביחס למאבד הוא לכן חסרון למיקום, וע"כ ממר לשב תאבד ממנו, ולא ממר מליקו כי גדל החביבה היא במיקום שיש בו מנו, היינו, שהמקום מוגדר מקום שליטה שיש לאדם בו, ולא קירבה שהיא גדר מקום באדם ובחפץ יחדיו), וכן לם לין החיפוק בחפץ מסויים אלא במשמעותו הכללית כדבר בעל ערך (כמי שמחפש מיס לשתות, שלין זהות המיס או מיקומם מסויימים), לין גדל בחפץ לם נח לו נע, כי לין ליכות לנח אלא בדבר שנגמר זהותו, שבזה לבחון ליכותו.

אבל יהיה משמעות כזאת לם גדל הנח הוא כזהות הדבר, וביחס לסוג חפלים (כחפץ שהוא מחוסר לידה), וכן ביחס לסוג מקום (כמקום שהוא מחוסר מליאה כשטף נהר קורותיו וכו') והייחס ביניהם (כלוויי שלין סופו לנוח), והייט, שלמנם החפץ והמקום מסויימים אלא תהיה התנועה והמטוחה משמעות במיקום עצמו שהוא ייחס ביניהם, ואלא ביחס לאדם מסויים.

בראור גדר נח בדברי עצמו - קיום דשבזיתה מתנועה ובראור לישנא דוחנח בגדו אבלה

(והנה נמלא עוד גדר בדבר נח במה שיש תועלת לדבר הנח בעצמו, וזה בשני לופנים, בקיום, ובשביתה, בקיום, במה שיש בהיותו נח לי תנועה, ובשביתה ביחס לתנועה מסויימת בהיעדרה. ודוגמת לגדר הראשון היא, היוצה שאלא נוח אלא מלאה מנוח, שתועלת היותה נחה הוא מקום לי תנועה (שהתנועה תופעל בכח המוגבל). והגדר השני הוא כמו שאמר בהגיח וכו' מכל לויניך וכו' בארץ וכו', שתועלת נח הוא בהפסקת תנועה המסויימת, ומה שיש בנח ממנה משמעות לדבר עצמו (שמיד מחייבו במעשה מחיה והרי שלינו נח, אבל תהיה תועלת בהיותו נח מתנועה מסויימת, כי היא היתה מונעתו מרצות הארץ, משל"כ המחייה).

ומשמעות קירבה לדבר מסויים קרויה אבל, כמו ותנח בגדו אבלה, והייט, שאף שהקירבה מעשה שני לדברים היאף אם יהיה משמעותה בראש יותר מן השני, או שתהיה תועלת הקירבה בדבר ראש יחסך המקום כמקום הדבר ההוא, ותועלת הקירבה הוא שזה אבל זה, וזהו שאמר ותנח בגדו אבלה, ואף שבבר תפסה בגדו בידה, אבל התפיסה הרי לריכה למעשה, והיא לשתה להגיח הבגד אלא שתתבטל תועלת התפיסה (שיחזור ויקח ממנה), ע"כ הגיחתו אבלה, וזה היינו לריך לתפיסה, והוא כתפוס בידה. וזהו מה שאמרנו שהגח רמוי לתפיסה, שלין הכוונה לתפיסה ממש שזה דבר הנמלך בדבר שטבעו נע (או שיש סיבה המניעתו בבגד לבוש הנע עם לובשו), ואלא בדבר שטבעו נח (וכמו אחר שעזב בגדו אבלה והלך, ולין הוא חסוך תפוס אלא מצור), אלא במה שלין לריך לתופסו. אבל עדיין גדר זה הוא בגדרי קירבה שלין אומר על אבלה או בתאבלה.)

ב. בגדר חפץ נח

גדר נח בחפץ הנמדק - מבחינת מעבר ממקום למקום והזדוזו נתנוך ואינו נתפל

והנה יש לחלק בין שני גדרי נח לחפץ, האחד, מה שעומד על מקומו, והשני, מה שהוא נעמד ולינו נופל, והגדר הראשון הוא ביחס והייט, לכל חפץ הנזרק יוצ בשני פנים, האחד, מה שנעלר במקום ולינו מתקדם עול כבזמן

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור ימני: 28px מתוך 269px (10%). פסקה אחרונה: "אבל יהיה משמעות כזאת אם גדר הנח הוא כזהות הדבר, וב...".

מיקום הבעיה: x=404, y=4637, w=269, h=767

ושני הלו לפי שמינם קיימים הלא ניחם למושגי מקום, לינם גדל במקום חפץ לבד, כי האדם והחפץ שוויים בזה, ולין זה מקום חפץ יותר מאשר מקום לדם. ולא יהיה בהם גדל בחפץ הלא ניחם לאדם, כי לין לחפץ עצמו תועלת בעוד על פני עוד, הלא רק ניחם לאדם שלעוד בחפץ (וע"כ תמלא קיום המיכות זו ניחם לאדם המסויים, כי ניחם לכלל המגעים לין לי קביעות המקום חשובה היסרון, שהרי לין כללם במיקום מסויים, ולאחר שהיה התנועה סיבה המחייבת לברוך ולברוך, ולבני תהיה התנועה סיבת הפיסה והבגה (מחמת כיוון התנועה ומקום סוף כוחה)), ולפי שתמלא תועלת לכלל המגעים בחפץ נח במה שהוא טוגע לחיפוק ומליחה, לכל מאחר שגדלים הלו לו שמינם ניחם למקום לדם (שהחיפוק יהיה בלי קביעות מיקום האדם), לו שמינם ניחם לחפץ מסויים (שהמליחה בלבד מסויים היא בלבד מקרה בו), וניחם לחפץ שלאוי לזה וניחם למקום שלאוי לזה (והלק לבגוחל הלם לאמרה תורה ומלא לותה, ובלבידה לאמרה ומלאתה ולא ומלא לותה, כי לין זהות החבידה מוקדמת למליחה, וכן הוא במה שאמרה והבאתו אל תוך ביתך, ולא אמר אותו והבא אותו, וכבן סורר ומורה והולילו אותו), והמשותף שלין גדל מקום האדם והחפץ בזה שוויס שנתון תקיבות מקום חפץ מקום מיקום לקירבה וכו' (אבל ניחם למאבד הוא לכן חסרון למיקום, וע"כ אמר אשר תאבד ממנו, ולא אמר מאיתו כי גדל החבידה היא במיקום שיש בו מנו, היינו, שהמקום מוגדר מקום שליטה שיש לאדם בו, ולא קירבה שהיא גדל מקום באדם ובחפץ יחדיו), וכן אם לין לחיפוק בחפץ מסויים הלא במשמעותו הכללית כלבד בעל ערך (כמי שמחפש מיס לשתות, שלין זהות המיס או מיקומם מסויימים), לין גדל בחפץ אם נח לו נע, כי לין ליכות לנח הלא בלבד שנגמר זהותו, שבזה לבחון ליכותו.

אבל יהיה משמעות כזאת אם גדל הנח הוא כזהות הלבד, וניחם לסוג חפלים (כחפץ שהוא מחוסר לידה), וכן ניחם לסוג מקום (כמקום שהוא מחוסר מליחה כשטף נהר קורותיו וכו') והייחם ביניהם (כלוויי שלין סופו לנוח), והייט, שלמנם החפץ והמקום מסויימים הלא תהיה התנועה והמטוחה משמעות במיקום עצמו שהוא ניחם ביניהם, והלא ניחם לאדם מסויים.

בראור גדר נח בדברי עצמו - קדום דשבחתה מתנועה ובראור לישנא דוחנה בגדו אבלה

(והנה נמלא עוד גדר בדבר נח במה שיש תועלת לדבר הנח בעצמו, וזה בשני לופנים, בקיוס, ובשביחה, בקיוס, במה שיש בהיותו נח לי תנועה, ובשביחה ניחם לתנועה מסויימת בהיעדרה. ודוגמת לגדר הראשון היא, היוצה שאלו נוח הלא מלחה מנוח, שתועלת היותה נחה הוא מקום לי תנועה (שהתנועה תופעל בכח המוגבל). והגדר השני הוא כמו שאמר בהגיח וכו' מכל לויבך וכו' בחרץ וכו', שתועלת נח הוא בהפסקת תנועה המסויימת, ומה שיש בנח ממנה מצמצות לדבר עצמו (שמיד מחייבו במעשה מחיה והרי שלינו נח, אבל תהיה תועלת בהיותו נח מתנועה מסויימת, כי היא היתה מונעתו מרצות החרץ, מצ"כ המחייה).

ומשמעות קירבה לדבר מסויים קרויה אבל, כמו ותגח בגדו אבלה, והייט, שלפי שהקירבה מעשה שני לדברים היתה אם יהיה מצמצותה בחחד יותר מן השני, או שתהיה תועלת הקירבה לדבר אחד יחסר המקום כמקום הדבר ההוא, ותועלת הקירבה הוא שזה אבל זה, וזהו שאמר ותגח בגדו אבלה, ולפי שבבר תפסה בגדו בידה, אבל התפיסה הרי לריכה למעשה, והיא לתה להגיח הבגד בלא שתתבטל תועלת התפיסה (שיחזור ויקח ממנה), ע"כ הגיחתו אבלה, וזה היוו לריך לתפיסה, והוא כתפוס בידה. וזהו מה שאמרנו שהגח רמוי לתפיסה, שלין הכוונה לתפיסה ממש שזה דבר הגמרך בדבר שטבעו נע (או שיש סיבה המניעתו כבגד לבוש הנע עם לובשו), ולא בדבר שטבעו נח (וכמו אחר שעזב בגדו אבלה והלך, ולין הוא חסוך תפוס אבל מצוי), אבל במה שלין לריך לתופסו. אבל עדיין גדר זה הוא בגדרי קירבה שלין אומר על אבלה או באבלה.)

ב. בגדר חפץ נח

גדר נח בחפץ הנמדק - מגיעת מעבר ממקום למקום והזדוגו נתנוך ואינו נתפל

והנה יש לחלק בין שני גדרי נח לחפץ, האחד, מה שעומד על מקומו, והשני, מה שהוא נעמד ולינו נופל, והגדר הראשון הוא בניחם והייט, לכל חפץ הנזרק יוצ בשני פנים, האחד, מה שנעלר במקום ולינו מתקדם עול כבזמן

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 52px מתוך (19%) 269px. פסקה אחרונה: "ומשמעות קירבה דדבר מסויים קרויה אצל, כמו ותנח בגדו...".

מיקום הבעיה: x=121, y=4637, w=269, h=767

להולכה (בהגיה, שמין מחשבת עקירה כלפום), לכלאורה היה נראה לומר שזה חשיב עקירה, כי אין מחשבת לכתף מועילה אלא ביחס להעברה, ולהחשיב לותה עקירה שאחריה, כהמשך העברה שלפניה, והייט, בגלל חיובי לחברם. אבל זה שעשה מעשה חשב להולאה אין מחשבת כיתוף מועילה.

ונראה למזה אתי אבי לאפוקי מדלאמר מר וכו', והייט, לר' יוחנן לא אמר אלא שיעמוד, והיה לומר זה בעמידה כל זהו מהני, ולף אי נימא דיש בעמידה לכתף להועיל להמשך המעשה, אין זה אלא במעשה אחד אבל ביולא ונכנס שהם מעשים שונים (וסותרים), מה יועיל מחשבת כיתוף, ואזה אמר רבא זה אין אלא אף בזה בעינן למחשבת עמידה, הייט, לפוש.

ביאור לישנא דאבי לאפוקי מדאמר מר - מהדורא רבא דאף בזה ובכנס בעי לפוש

ובזה נראה לבאר המשך דברי הגמ' לאמרו מאי קמ"ל וכו' הא אמרה וכו', ומשמע דלא קשיא להו אלא מפום אבי דאמר והוא שעמד לפוש, והייט, לאי הוה מחייב ר' יוחנן לפיכו בשומד לכתף וכדלאמרן, היה לומר דאין זה מפום להכל חשוב מעשה אחד ועקירתו בהיתר או אלא לאחת היתה, אלא מפום דלא הוה עקירה כיון שלא נח, ותירץ ר' יוחנן דלף ביולא ונכנס, שיש לומר שכיון שאין היולו אחד שזה להיכנס וזה ללאת, יחשב מחשבת חזרתו כהגחה בעינן שיעמוד, כי ליתא לעקירה בלא עמידת גופו ואין זה כהא דלאמרה וכו', אבל אחר דלוקים אבי בשעמד לפוש בהכרח שאין זה מפום לליתא לעקירה, ומפום היולו, אלא מפום לחשיב המשך לעקירה לחשונה שהיתה מזווית לזווית, ול"ש הא לאמרה אלא זימנא וכו'.

ולבאר יותר שהגה דין זה כלול מאני כללים, האחד, מה לאין עמידה לכתף חשובה עמידה, ואין עקירת גופו מעמידה זו חשובה עקירה, והשני, שאחר ליתא לעקירה הרי שמעשה העברה זה תחילתו בעקירה לחשונה, והיא לא היתה במחשבת הולאה, והרי שאלא ממעשה ההולאה אינו במחשבת מלאכה, ולא הוי מלאכת מחשבת.

במסורא דאבי דרבא - עקירה והעברה והנחה כולם בגדר אחד ביחס למעשה מלאבה דהוצאה

ולכאורה היה להקשות להא לאמר ר' יוחנן לרה"י ויצא ועמד לכתף ברה"י (ובכנס"י משמע דגרם להיפך, היינו, יצא ונכנס), ובזה הרי לפילו לי הוה מחשבתו מעשה לחשונה לכך לא הוי מחייב, אלא הוה הגחה ברה"י, ובהכרח לר' יוחנן לא לייבי אלא להולאה אניה, הייט, לאמנם להולאה לחשונה לנכנס אינו חייב אלא שהיה טעון כבר כמחשב להולאה, אבל להולאה אניה היה לומר שיתחייב, ואמר ר' יוחנן שאינו חייב אלא אם יעמוד בתחילתה, וקשה ל"ל מאי רבותא לכל היום, לכלאורה אין רבותא לכל היום אלא או מקום לליתא לפילו לחד חיוב, או מקום שאין בחריבות הזמן כדי לבטל עקירה לחשונה ממנו, ואני אלו לכלאורה אינם מגדרי הדין שחילק, להוא בעי שתהיה עקירה, ואי לא הוי עקירה בלא שיעמוד, ול"ל אין רבותא בכל היום כלל.

ונראה לבאר כל זה בהקדם מה שאמרנו שגדר עקירה והגחה הם ביחס למעשה העברה, הייט, כמו שאמרנו בדעת רש"י דילו לא נייח, שאין בילוכו אלא החפץ חשוב נח, אלא אין עקירת היל חשובה עקירה, והייט, לכיון שהיתה העברה בילו, אין מקום ילו חשוב לגבי עקירה, וע"כ אי אלו לחשיב שעקר ילו עלמה, אין כאן עקירה, והעברה ליליה בחפץ עקור כבר (אבל אם יעקור אחר ויולית, אז שהוא עלמו יזכה, חייב), וזה מקום שעקירה והעברה והגחה כולם בגדר אחד ביחס למעשה מלאכה להולאה.

בראור רבותא דכל היום ברה"י - שלילת הסברא שאדרך הזמן לברר יהושיב ביתוך בעמידה

ולפי"ז היה לומר אלא היה יולא ונכנס כל היום כולו הרי שאין הולאות שלו בעקירה והגחה, והוה הולאה חשובה אף בלא עקירה והגחה (וכמו לאמר רש"י בזרק בפי כור וכלב דשויוה לה מקום), ואמר ר' יוחנן יולא ונכנס בלווקה כי יש בזה להגדיל מעמעות העברה לשני המקומות, וההוא גברא נפל מעמות בלבבו מרשות לרשות, וכן מה שאמר כל היום, הייט, לאם היה מניח בלאמצע היום, היה לומר שאין הולאות שלו חשובות הולאה כיון שלא הניח, אבל כיון דהוא יולא ונכנס כל היום בלא הגחה, הייט, הולאה ליליה, ואמר ר"י לאעפ"כ אין חייב על שיעמוד, כי אינו חייב אלא

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 91px מתוך (34%) 269px. פסקה אחרונה: "ולפי"ז היה לומר דאם היה יוצא ונכנס כל היום כולו הר...".

מיקום הבעיה: x=121, y=6902, w=269, h=923

אלא שעדיין היה לומר לפי שאין גדרי המלאכה התלויים בו, זה חיוב חלה כמה שהוא גדר המלאכה לכל העולם, אבל כמה שהוא תלוי במחשבתו, יש לו להתחייב, והייט, לפי העמידה לכתף חינה חשובה עמידה, אבל זה שיולא ונכנס כל היום כלה עמידה לפוס, יש להתחייב עמידת כיתוף שלו כעמידה (הייט, דהא גופו נייח ברשות, ויש לומר לפי הסברון המחשבת לכתף חלה ביחס להילוך מחד, אבל ביחס ליולא ונכנס, לא), ולזה לומר לחיי חלה כן, והוא שעמד לפוס, ועל זה לחמרה הגמ' לחי חלה כחביי ניחא שנתחדש חלה כלחמרן, אבל לי בעינן עמד לפוס, בהברח לחין גדר עקירה והנחה ביחס לכלל מעשיו, לחין גדר לפוס חלה ביחס להליכה זו, ומה שחשובה הליכה לחת לפניה ולחריה, ולי בעינן לה, ולחי שחין לומר כלחמרן, ומה נתחדש בר"י, ולחין לומר שנתחדש בבעינן עמידה לפוס, לחר שהעיקר חסר מן הספר, וע"כ י"ל דהא קמ"ל וכו', והקשו לחמרה חלה זימנא וכו', ותירלו לחכן עיקר דברי ר"י נחמרו בסתם ולחמרלי לחמרו לה וכו'.

אבל יש לדקדק ליתנא לחמר לחבי ממחי מלחמר מר וכו', והוה ליה למימר כלחמר מר וכו', ומשמע שחין זה דברי רבה ממש, חלה שיש להוכיח מיניה, וזה ל"ב, דלכחורה עיקר דברי רבה הוא בגדר מה חשובה עמידה, ומ"כ היא היא. ובחמת שיש לבחר לשון רבה עלמו למה לא לחמר ליט בקיצור, דלפוס חשיב עמידה ולכתף לא חשיב עמידה, חו שיחמר רק לגבי תוך ל"ח חו חוץ לל"ח, ונשמע מיניה, ומשמע שהיה לחלק בזה ותלוייהו לריכה, וזה ל"ב.

והנה דברי רבה נחמרו בשני חלקי המעשה, החחל, בחמלע המעשה, שתהיה עמידתו חשובה לחלק המעשה (שלא עשה העברת ד"ח יחד), והשני, בסוף המעשה, שתהיה עמידתו חשובה לסיים המעשה, ודברי לחבי לר' יוחנן הם בעמידה הרלויה להיחשב תחילת מעשה, דהא לחמר רבה תוך ל"ח לפוס פטור לכתף חייב חוץ לל"ח לכתף פטור לפוס חייב טוגע להפסק המעשה, והא לחמר בחוץ לל"ח טוגע להשלמת המעשה הנ"ל, ולחמר רבה לגבי מי הוה מעשה לחל חו חלוק לגנים ע"י עמידתו, תלוי מי הוה עמידה לפוס חו לכתף, וכן לגבי השלמת המעשה תלוי בזה.

רקדוק לישנא דאבדי מחאי סדאמר סד - הילוק בין עמידה באמצע ובסוף להתחלת מעשה

ג. בירור בגדר עקירה

וביאור הדבר הוא בהקדם מה דכתב רש"י לקמן (קנג:) דלחי עקר מקרקע חוך כדי הליכתו הוי עקירה לפילו בלא עמידה וכו', והייט, שהו"ל למה לבעי עמידה, חין זה רק מקום לבעינן עקירת חפץ ולא חשיב עקירת גופו בעקירת חפץ חלא מעמידה להילוך, ובעי לה לפילו בליתא לעקירה, שהיה לומר לכיון שהעברת החפץ נעשית ע"י הליכה זו (הייט, שלחר שנעקר החפץ בעינן שיחמר עקור על להנחת במקום חיוב וכמשל), הרי שעקירת החפץ היא ממלא מונח לחקרקע למלא שנשלח בהליכתו.

ולפ"ז יש לחון בגדר עקירה שם הוא כמה שחין החפץ במקום שהיה, וזהו גדר בחפץ לבד, חו שהוא גדר במעשה שלו, שחין להחשיב

חקירה בגדר עקירה לענין הרצאה - חי הוה חסרון במקום החפץ חו גדר במעשה הרצאה

וביתר ביאור שתם הגדר הוא רק ביחס לחפץ, ביחוד, שחין נחשב הולחה חלא בחפץ שהיה מונח במקום חחר, ומולילו למקום חחר, חבל שם חין החפץ מונח במקום, חין חשוב כהולחה, להוי כמולילו ממקום פטור. חבל שם נחמר שזה גדר במעשה הולחה, הרי שהעקירה היא ביחס להעברה, שלח חשובה העברתו חלא בעקירה (ושחין העברה רק שינוי המקום של החפץ), וכל מעשה העברה היא בגדר עקירה על עת הנחתו לת החפץ, וכיון שמעבירו בהליכתו בעינן תהיה העקירה בהליכתו, ושם עוקר תוך כדי הילוך חין זה עקירה (שהילוכו לפני ולחחי הנחת החפץ, הילוך לחד הוא), וכתב רש"י להוי עקירה, והייט, שנתקשה רש"י במה ללמרנו שבגופו חייב חטלת בחביכו לסור, לחין זה דומה, למה לבגופו

ביאור גדר עקירה במקום החפץ בלבד - ביאור דברי רש"י וחין עקר תוך כדי הילוכו

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 52px מתוך (19%) 269px. פסקה אחרונה: "והנה דברי רבה נאמרו בשני חלקי המעשה, האחד, באמצע ה...".

מיקום הבעיה: x=121, y=8034, w=269, h=489

אלא שעדיין היה לומר לפי שאין גדרי המלאה
תלויים בו, זה אינו אלא כמה שהוא גדר
המלאה לכל העולם, אבל כמה שהוא תלוי
במחשבתו, יש לו להחשיב, והייט, לפי העמידה
לכתף אינה חשובה עמידה, אבל זה שיולא ונכנס
כל היום כלו בעמידה לפום, יש להחשיב עמידת
כיתוף שלו בעמידה (הייט, דהא גופו נייח ברשות, ויש
לומר לפי הסברון המחשבת לכתף אלא ניחם להילוך מחר,
אבל ניחם ליולא ונכנס, לא), ולזה לומר לחבי אלא כן,
והוא שעמד לפום, ועל זה לומרה הגמ' לפי אלא
כחבי ניחא שנתחדש אלא כלאמרן, אבל לי בעינן
עמד לפום, בהברח לפי גדר עקירה והנחה ניחם
לכלל מעשיו, לפי גדר לפום אלא ניחם להליכה
זו, ומה שחשובה הליכה לחת לפניה ולחריה, ולי
בעינן לה, ולפי שפי לומר כלאמרן, ומה נתחדש
בר"י, ולפי לומר שנתחדש בבעינן עמידה לפום,
לחר שהעיקר חסר מן הספר, וע"כ י"ל דהא
קמ"ל וכו, והקשו לאמרה חלא זימנא וכו', ותילו
לאכן עיקר דברי ר"י נאמרו בסתם ולאמורלי לאמרו
לה וכו'.

אבל יש לדקדק ליפנה לומר לחבי ממאי
מלאמר מר וכו', והוה ליה למימר כלאמר

דקדוק לישנא דאבעי מאמאי סד"א סד"א מר - הלוק בין עמידה באמצע ובסוף להתחלת מעשה

מר וכו', ומשמע שפין זה דברי רבה ממש, אלא
שיש להוכיח מיניה, וזה י"ב, דלכאורה עיקר
דברי רבה הוא בגדר מה חשובה עמידה, ומ"כ
היא היא. ובאמת שיש לבאר לפון רבה עלמו
למה לא לומר ליט בקיצור, דלפום חשיב עמידה
ולכתף לא חשיב עמידה, או שיאמר רק לגבי תוך
ד"א או חוץ לד"א, ונשמע מיניה, ומשמע שהיה
לחלק בזה ותלוייהו לריכא, וזה י"ב.

והנה דברי רבה נאמרו בשני חלקי המעשה,
התחל, בחתלע המעשה, שתהיה עמידתו
חשובה לחלק המעשה (שלא עשה העברת ד"א יחד),
והשני, בסוף המעשה, שתהיה עמידתו חשובה
לסיים המעשה, ודברי חבי חר' יוחנן הם
בעמידה הרלויה להיחשב תחילת מעשה, דהא
לומר רבה תוך ד"א לפום פטור לכתף חייב חוץ
לד"א לכתף פטור לפום חייב טוען להפסק
המעשה, והא לומר בחוץ לד"א טוען להשלמת
המעשה הנ"ל, ולומר רבה לגבי מי הוה מעשה
תחל או חשוב לשנים ע"י עמידתו, תלוי מי הוה
עמידה לפום או לכתף, וכן לגבי השלמת המעשה
תלוי בזה.

ג. בירור בגדר עקירה

וביאור הדבר הוא בהקדם מה שכתב רש"י
לקמן (קנג:) דלפי עקר מקרקע תוך כדי
הליכתו הוי עקירה לפילו בלא עמידה וכו',
והייט, שהו"א למה לבעי עמידה, אין זה רק
משום לבעינן עקירת חפץ ולא חשיב עקירת גופו
בעקירת חפץ אלא מעמידה להילוך, ובעי לה
לפילו בחיתא לעקירה, שהיה לומר לכיון
שהעברת החפץ נעשית ע"י הליכה זו (הייט, שחר
שנעקר החפץ בעינן שיעמד עקור על להנחת במקום חיוב
וכמשל), הרי שעקירת החפץ היא ממלא מונח
לחקרקע למלא שנעשה בהליכתו.

חקירה בגדר עקירה לענין הרצאה - אי הוה חסרון במקום החפץ או גדר במעשה דהרצאה

ולפ"ז יש לעון בגדר עקירה שם הוא כמה
שאין החפץ במקום שהיה, וזהו גדר בחפץ
לבד, או שהוא גדר במעשה שלו, שאין להחשיב

וביתר ביאור שאם הגדר הוא רק ביחס לחפץ,
ביאורו, שאין נחשב הולאה אלא בחפץ
שהיה מונח במקום אחד, ומולילו למקום אחר,
אבל אם אין החפץ מונח במקום, אין חשוב
כהולאה, להוי כמולילו ממקום פטור. אבל אם
נאמר שזה גדר במעשה הולאה, הרי שהעקירה
היא ביחס להעברה, שלא חשובה העברתו אלא
בעקירה (ושאין העברה רק שינוי המקום של החפץ),
וכל מעשה העברה היא בגדר עקירה על עת
הנחתו את החפץ, וכיון שמעבירו בהליכתו בעינן
שתהיה העקירה בהליכתו, ואם עוקר תוך כדי
הילוך אין זה עקירה (שהילוכו לפני ואחרי הנחת
החפץ, הילוך אחד הוא), וכתב רש"י להוי עקירה,
והייט, שנתקשה רש"י במה לומרו שבגופו חייב
חטאת בחביבו לסור, לאין זה דומה, למה לבגופו

ביאור גדר עקירה במקום החפץ בלבד - ביאור דברי רש"י ואין עקר תוך כדי הילוכו

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור ימני: 72px מתוך (27%) 269px. פסקה אחרונה: "ולפ"ז יש לדון בגדר עקירה אם הוא במה שאין החפץ במקו...".

מיקום הבעיה: x=404, y=8561, w=269, h=386

וכן בחוץ לל"ת, ולמנס ביחס לחפץ מסויים ומקרה מסויים לא יהיה נפק"מ בזה (היינו, שלגבי חפץ הנמצא במקום מסויים יהיה מקום שחוץ לל"ת שלו תמיד כרשות מוחלטת כמו בשתי הדוגמות), לכל ביחס למעשה להעברה יהיה תוספת מסמעות בהעברת ל"ת מבהולאה מרשות לרשות, להמולית מרשות לרשות פועל מעשה שיטי ביחס למלילות שבועה שקיומה חינה תלויה במעשה שלו, לכל המעביר ל"ת פועל שיטי ביחס למלילות שקיומה תלוי במעשה שלו, ולמנס חילוק זה לית שייך בסוגיא לילן (והוא ענייטה של סוגית המעביר לכך סטיון), לכל יש להעמידו לבחר גדר הלבריס, ומה שלית תלוי בזה.

הקדרה אר עמדרה תלוחה ברעתו - עמדרה בהם פוקת המנשה אחנה וקוקה לכוונה בעמדרה בע"כ

ויש לדון לם גדר עמילה זו הוא מחמת לעת המעביר בהנחת החפץ, או לגבי הנחת החפץ לית לעמו המבוה, ומה לחמרו לכתף, היינו, ביחס לעמילתו כעלירת ההילוך, והא למהני לגביה הוא כיון להנחת החפץ היא ביחס לעמילתו, ויהיה נפק"מ בזה במי שלית עומד מלעלה, חלא מחמת לבר לחר, לחי נימא לחשובה לעת המעביר לגבי גדר הנחת החפץ, הרי בעי לבעת היטח, ועמילה שלא מלעלו לינה בלעת היטח, לבל לם לין חשובה לעת המעביר חלא לגבי עמילתו מהילוך, לף להחיה העמילה בע"כ, לגבי הנחת חפץ הוי עמילה.

ובאמת מלחט לקמן לחמרו לחף עמילה בע"כ חשובה עמילה, שחמרו סוף סוף כי מטח לביחיה לי לפשר וכו', ולפי"ז ל"ל למה לחמרו לפוס הוא לבוחה, חלף שהיה לומר לעמילה לפוס לין היא עמילה גמורה, שהרי לין לעלו לעמול כלן זווקא, ולא היה היטוי לעמילה במקום זה, והיה סברא לומר חלא חשובה עמילה, קמ"ל חלף זו חשיבא עמילה, והייט, שלף שחמרט שעקילה והנחה הם ביחס להילוי, לין זה חלוי בגדרי הילוך, כי לין לין העברה לין הילוך, לזה בחפץ, וזה בחלס, וכל מה לתלינן ביה הוא מקום שהילוי הוא מעשה העברה, ולין מעשה העברה מגדיר רק העקירה והנחה, ולף לוחם לין הוא מגדיר חלא כהתחלה והפסקה להמעשה, ולא במשמעותם לגבי מקום מסויים (היינו, הנחת החפץ), וע"כ לא יועילו חלא ביחס למחשבת עשייה, ולא במה חלא בעי למחשבה, וכמו במקרה שעשייה מפסיקה בע"כ, וכמו מחשבת היכן תטח שלין גדרה בהנחה, היייט, חלא חשיבא הנחה במקום חלא בלם רוצה שתטח לם, חלא גדרה שלם רוצה שתטח במקום זה זווקא, יהיה זה גדר במעשה שלו כפועל התולאה, ולי לא נחה לם לין מעשה התולאה קרוי מחשבת, וזה גדר כללי ביחס למעשה כפועל תולאה, ולא כמעשה למלחכת הולאה, וע"כ לי לומר כל מקום שתקרא תטח יתחייב, כי כלל כל התולאות במחשבת המעשה.

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 98px מתוך (36%) 269px. פסקה אחרונה: "ובאמת מצאנו לקמן דאמרו דאף עמידה בע"כ חשובה עמידה,...".

מיקום הבעיה: x=121, y=10299, w=269, h=586

פרק 11 — כותרת 2 מספר 6 - העבירה דרך עליה (שבת פ.)

10 עמודים • 3 עמודים עם בעיות

וביתר ניתוך שיש להסתפק לי בעי שיעבור התחלי שיעור הבני בתוך ג' מהקרקע, או לא, ולפילו הוה רחוק ג' מהקרקע, כיון הוה בתוך ג' להתחלי הרחמן גם חייב, ובפשטות משמע לבעי שיעבור בתוך ג' לקרקע, וכן הוא בכס"ד, ול"כ הרי שיש כאן שני גדרים, לגבי מה שיחסב שנמצא ברשות ולילהווי מעשה הוללה, בעי שיהיה תוך ג' לקרקע וכלא זה לא סגי, אבל לגבי לילוף שני מעשי ההוללה להחשיבם כמעשה בשיעור אחד, בעי גם שיהיה דרך עליה.

צורך תוך ג' לקרקע ודרך עליה - הנחות הוחצו הראשון מהחשובה הנחה לשני עליו

ואם אכן יבואר שמונח לגבי לילוף שאם אין דרך שיהיה דרך עליו, אבל הכא דרך העבירה ברשות ולא הניחה, והרי לחסר בעיקר מעשה הוללה להתחלי שיעור הבני (להה משמע שאף שהעביר התחלי הבני בתוך ג' לקרקע לפני שהעבירה מלטוף, שדוחק לומר דשחה רק כשהגיע מעל התחלי הרחמן, ול"כ הרי לא תשיב הנחה אף כמעביר, ומה הועיל לילוף מה שלא הונח, ולקמן בגמ' נעמ' מי מיכח לילוחי בשבת. ודו"ק) לליכא להנחה גביה, וזה לאר לכא לכיון להתחלי הרחמן מונח, יש לו להחשיב התחלי הבני העובר עליו גם הוא כהונח.

ויש לדמות זה למי שמולילין כמה לבריס שאם שיעור אחד וכשיניחם יהיה כלפי גבוה יותר מג', ולא הוו שיעור אלא בהלטרפות החלק שגבוה מג', שמין אט לומרים זה הונח ע"ג מקום ל', וזה לא. ולין לחלק להתם מונחים זה על גבי זה ממש, ומטחת כולם מחמת קרקע, ויש לומר שמין זה מקום לילוף לחלק תחתון, אלא מקום להוו כאחד, והרי הם ע"ג מקום ל', אבל הכא דרך מעביר עליו אין זה מקום לקרקע, להתי טעמא ליתא אלא רק אחר שיונחו, אבל לא לענין מעשה הנחתן, ונחשבים כך מקום שהן נמלאים במקום עליו לחלק המונח, והייט, אלא לאין מעשה הנחה התלויה במקום שמעליו הונחה מסתיים אלא כשיטח החפץ בתוך ג', והכא לא נח כלל, אבל כיון שחלק ממט מונח לא בעי רק שיהיה מלטוף וזה ע"י שנמלא מעליו.

ביאור הילוק הא בזורק והא במעביר - שאין במעביר מניעת סיבת הנחה במקום

ויש זה כדי ניתוך למה לאמרו הא בזורק והא במעביר, שיש לבאר להנה בפשטות המעביר ל' למות בפחות מג' חייב, ואין לומרים זה לכמונח למי, והוה כפחות פחות, והייט, לכיון שהוא ניל לאם לא שיש בזה טח לחפץ יותר מחפץ הנזרק, אבל הרי יש בזה גם חיסרון לגבי הנחה במקום זה, ניל האלם מעבירתו ממקום למקום, אבל זה ליט אלא ניחם למקום אלא מסויים ניחם לחפץ, אבל אאם יהיה סיבה במקום מסויים (לף שאין היא סיבת מקום) להנחת החפץ, אין במה שהאלם ממשיך להעבירו חיסרון.

ב. הקדם ביאור בגדרי הנחה ומשמעותם

שלושת אופני אי-מנוחות החומץ - החלוק בין זריקה, רוח, ואדם, ביחס להמשכיות חלקי המעשה בהתבאה

ולבאר היטיב נקדים ניתוך במה שיש למנוח כמה מופנים במה שיהיה לין החפץ נח, בזריקה, ברוח ובאדם. והנה בזריקה תנועת החפץ היא בעצמו, הייט, שנפעל בחפץ כח שמונע הטח, וברוח הלוחפת לין התנועה מכח שבחפץ עצמו אלא בכבר אחר, ובאדם המעביר גם תנועת החפץ מכבר אחר, אבל יתנה מרוח מקום שהתנועה מתחדשת בכל עת, ומלי למהדורי.

ולאורה זה הכבר תלוי בחלקי מעשה הוללה, הייט, החפץ, המקום (מקום שהחפץ היה מונח בו, מקום שהחפץ מונח בו בזמן ההוללה ומקום

ולבאר זה יש להקדים בחילוק שיש בין חלקים שהם נמשכים לכל לורך המעשה, ויש מהם שיש נמשכו רק בחלקים מן המעשה אלא בהמשכיות, או בחלק אחר, ונפרטם.

החפץ, לריך שיהיה בכל המעשה גם בזהות חפץ מסויים, וגם בגדר המעשה כמשא או העברה וכו'. ולגבי זהות השיכותו, מלטו לא בעי להיות במחשבה אחת, וכן בזהות שיעורו. ובהיות לו שיעור מלטו לנסתפקו מי מיכח ליחוי לשבת, ובעי שיעמוד בחתך בכל, מי ללו.

המקום, בגדר המעשה, הייט, במושגי מקום, בעינן ללהווי בכל המעשה, בין כמה

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור ימני: 100px מתוך (37%) 269px. פסקה אחרונה: "ולכאורה זה הדבר תלוי בחלקי מעשה הוצאה, היינו, החפץ...".

מיקום הבעיה: x=404, y=5216, w=269, h=334

הרשות, בגדר המעשה ומוקדי הקשת לא בעינן ללהוי בכל המעשה, וכמו במעביר לרך עליו, ולגבי מזיק, והוא לכאורה תלוי בבעיא לעמוד בדה"כ. ולגבי חציצתו גם לא בעינן, וכמו לעת חכ' לכן עזאי, ולגבי זהות חציצתו, ולפי לא זה עיקר שיטי שיש במעשה הולאה.

גדר המקומות ויחסיהם בהתאמה - ההתנהה והתהתאה עצמן הן גוף מלאכת שבת

והנה בחלוקת החלקים עלמם שלא ביחס למעשה, החפץ, מלכ החפץ עלמו לא טולל המעשה אלא הנעה (שהרי אין היותו נח בקשת הקמקוה ואין היותו נח בקשת הקניה מעשה להמולית בקרקוה בעינן לעקירה). ומלכ החפץ ביחס למקומות הוא שנעקר ממקומו שהיה מונח בו ועבר ליד המולית ומונח בה על שהוא מונח במקומו החדש בקשת ומלכ החפץ ביחס לקשויות הוא מה שעבר מקשת אחת לקשת שניה.

ומצב המקומות לעלמם הוא כך, מקום שהחפץ היה מונח בו הוא מקום, טח (מנוח), קבוע, מסויים, וחשוב, מקום שהחפץ מונח בו בזמן ההולאה הוא מקום, מסויים, וחשוב, ומקום שהחפץ מונח בו לבסוף הוא מקום, טח, קבוע, מסויים, וחשוב.

ומצב המקומות ביחס לחפץ הוא כך, מקום שהחפץ היה מונח עליו הוא מניח, מחזיק מקום שהחפץ מונח בו בזמן ההולאה ומקום שהחפץ מונח בו לבסוף.

ומצב המקומות ביחס לקשת, מקום שהחפץ היה מונח בו, מעמק שימוש לחל עם שלל מקומות הקשת, קרקע. מקום שהחפץ מונח בו בזמן ההולאה, ומקום שהחפץ מונח בו לבסוף כמו הקמקון.

ולפי"ז יבואר גדר שהיות החפץ נח לא בעינן שיעשה המולית, ולא כשנעשה ע"י אחר או הרוח חייב, וכן יבואר מה שהיות המקום מניח החפץ, לא חשוב חלק מן המעשה (ומשתקפו נשתי כוחות נאלס), וכן יבואר מה שאין מעמעות בהיות החפץ מונח במקום ביחס למקום, ואין חלק מן המעשה רק ההנחה שהוא מעשה בחפץ, וההולאה או

ועוד יש להקדים בזה מה שכתבנו שלף לאנס שמלאכת הולאה היא מעשה לשיטי בגדר קבוע, והייט, שאין בתולאת המעשה חילוק לכך שלא היה קיים, וע"כ לא יהיה גדר במלאכה ביטול המלכ הקולם, או חילוק המלכ הטוכחי (ממה שאין הולאה מרשות היחיד לכרמלית מפורה, ואין מפורה הנעשה מכרמלית לרשות הרבים, וכן בהיפך), שלא גדר המלאכה הוא שיטי במלכ קבוע, ושיש בו לבטל שני המלכים שנעשה בהם המעשה בגדר אחד, ושאין המעשה מבטלו, אלא הוא שיטי חשוב (היינו מלאכה) להגדיר לת מי שעושהו כעושה מעשה שיש בו חיטול.

שלילת גדר קבוע בחפץ בהתאמה - דחיית מקום קודם המשמעוע לאחר יצואה במילה וכלי

ועדיין יש לנו למעוח גדר הקבוע הנ"ל וכבר הוכחנו שאין גדר זה בחפץ (היינו, המסויים), ושאין מלאכת הולאה מעשה לסוג מקום הולאה שיש בחפץ, והייט, שיהיה גדר קבוע בחפץ שאיט מתנה ע"י מעשה הולאה, ואין הולאת המעשה, הייט, השיטי מרשות לרשות מקפיע עליו, שבזה יש למעוח שני גדרים, האחד, הוא היות לחפץ מקום, וזה איט, להא בעי עקירה ובטל ממנו מקומו, והשני, הוא היות מקומו של חפץ, והייט, שהיה לומר ללף שנעשה בו עקירה, עליין יהיה שם רשות קודמת עליו, והגדרת הולאת המעשה בהיותו ברשות לאחת כשלכ שהוא חסרון בגדר הקבוע (וכשלכ מלכ חפץ הנמלא ביד הגזלן, לפני שעשה בו קניני גזילה שאין בגזילתו מיד הבעלים להקפיע על מה שהוא של הבעלים, ויש גדר בהחזקתו שהוא מחזיק בשכר שהוא של אחר. וכן היה לומר שחפץ הנמלא בדה"י יש עליו שם הרשות, ולף אחר שיולילו מן הרשות ויניחו ברשות אחרת, הרי זה חפץ דה"י הנמלא ברשות שאיט רשותו (וכמו דין כלי בית לעיל כו)), שלז נאמר שאיסור הולאה הוא המלאת לכך ברשות שאיט שלו, וגם זה איט, שהרי אין חציצות יתר בהיות הרשות האחרת רשות חשובה, בניחם למה שעשה החפץ איט במקומו (ואפשר יבואר בזה מה שאין איסור בהנעשה מכרמלית, שכל ת"כ היה לאסור הולאתו לכרמלית, דולאי נחשב בהנאתו שם כאילו במקום קודם, וכמו לפטור במולית מרשות לרשות שם הוגה בכרמלית, דלא הוה בכח אחר), והרלה שלאיות שלו שייטות גם בשם נאמר שגדר הקבוע הוא ברשות שנמלא שם החפץ (ככלי ביד ומלא), וכן מוכח מהא דלא בעו

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור ימני: 84px מתוך (31%) 269px. פסקה אחרונה: "ולפי"ז יבואר גדר שהיות החפץ נח לא בעינן שיעשה המוצ...".

מיקום הבעיה: x=404, y=5769, w=269, h=915

ד. בירור דגדר חשיבות מעשה דשינוי מקום

השיבות שינוי מקום החפץ בהוצאה - שונות המקומות ביחס לאדם בזהות ואיכות המקום

והנה לגב דייהטא העמדת הולמה בזה הגדל יש בו לכלורה להמעיט מהשיבות מלאכת הולמה כמעשה חשוב, לכיון שיש שיווף המשמעות בשני המקומות (היינו, היות החפץ במקום הרשוי לו) הרי שלין להגדיל שיטי בהם כשיטי חשוב (וכמו שכתבו התוס' דזה מלאכה גדועה), ולכלורה יהיה זה כמו שממרו בהלעת המיטה שלין היא מלאכה שיש עמה מחשבה (ובילמרו שלין המחשבה אלא בדבר שלינו).

אבל נמלא השיבות זו ביחס לחפץ, וביאור השיבות זו הוא, שלמנם יהיה כלל המקומות כדבר אחד ביחס לשימוש אדם, אבל אין זה הגדל ביחס לחפץ, לכיון שלין השיבות מקום חפץ אלא ביחס לאדם וקירבתו, יהיה השיבות גם למיקומו במה שיש בו קביעות יותר מאשר היות האדם מהלך מכאן לכאן (והיינו, שבהיות האדם מהלך ואינו נייח אין משמעות היותו במקום אחד בקביעות שיש בה להמעיט מיכולת הימלאותו במקום אחר אם לא במקום שמיועד לשימוש מרעיו).

וע"כ יהיה גדל בהעברת חפץ בין שני מקומות לאדם שיטי חשוב ביחס לשימושו בגדל מקום הכולל, ובמה שיש בזה שיטי מקום ביחס לאדם (ויהיו הרשויות השונות יותר ממקום חפץ, ומהשיבות אותו פעיקר בנוף), והשיבות השיטי תהיה בשני לופנים, הזהות, והאיכות, הזהות, במה שיש להחשיב שני מקומות כשונים מהמת זהותם, שלין זה הוא זה, ובאיכות, שכל אחד מהם משמש את האדם לשימוש שונה.

בזאור גדר זהות ואיכות ברשות - אזכות המקום ביחס למיקום הפץ בשינוי זהות המקום

ונבאר שני גדרים אלו לפמ"ש לעיל, והייט, שיש להבין מה שלין חשובה מהשבת העשה ביחס למעשה למקומות, כמו שממרו ביחס למקום ד' וכו', ואם היה מעשה הולמה רק במקומות השונים מהמת זהותם ניחא, שזהו גדר קבוע במקום, אבל שונה שהיא באיכותם (היינו, שלין השובה השונות בזהות המקומות לגבי השיבות המעבר, אלא רק באם יהיו שונים (גם) בסוג המקום) הוא לכלורה תלוי ביחס במטרת העשה, שאם יהיה לו טרך בשיטי איכות זה חשוב, אך אם אין לו טרך בזה (ואלא בעי אלא שיהיה החפץ עימו, ובשיטי זהות לבד לא מהייב), הרי לגיליה אין המקומות שונים, ואין להחשיב המעשה כשיטי (וכמו שממרו בבורר לאלתר, דאף שאין שיטי במעשה והתולמה ממי שבורר לחולה, ועדיין תלוי במחשבתו אלא יתלך לחולה, יש במחשבת לאלתר למעט מהשיבות הבריחה), ומבואר שלין גדל זה חלק מעשייתו (ואף לר"ש לא בעי אלא לקרוא בו, ובפשטות לא מקום לבעי לקריאה זו דווקא בשום שאליה הולית, אלא מקום קירבה לו).

שונות הרשויות לאדם ולחפץ - ראזה מהעדיר אירוד יציאה באדם

וביאור דבר זה הוא, שגדל חיבות האמורה הוא ביחס לשימוש אדם בה, ולא ביחס למיקום חפץ (ובלשת שיש לכלורה חשיבות יותר ברה"י מרה"ר לגבי היטוח חפץ, דהמניח כלו וכו', ואין זה בשני סוגים, אלא טוב ועש, ולא שיך בזה סברת אמה לי עיולי וכו'), וע"כ לין מעשה הולמה שהוא במיקום חפץ נחשב מעשה ברשות שהיא ביחס לשימוש אדם, וכיון שחיבו עושה מעשה בזה, לין במחשבת עשייתו להגדיל חשיבות ברשות, וע"כ יהיה גדל שיטי חיבות הג"ל ביחס למיקום חפץ, כגדל שיטי זהות.

ועדיין צריך ביאור שיש להקשות שאם כן לין שונות הרשויות משמעותית ביחס למיקום חפץ, למה יהיה זה להגדיל חשיבות במעשה שיטי מקום חפץ, וביאורו לכלורה מקום שקף מקום חפץ לין חיבות אלא ביחס לאדם, וכיון שיהיו הרשויות שונות ביחס אליו, גם יהיו שונות ביחס למיקום חפץ.

אלא שיקשה הא לין השונות שונות ביחס לאדם, והא ראיה שאין חיבור יכולה מרשות לרשות לאדם, וצריך לומר שאכן השונות כשונות שף לאדם, ומה שאין חיבור יכולה זה הוא מקום שאין בהילוך לעומת עמידה השיבות באדם למקום, והשיבות זו שייכת רק בדבר שהיותו נח הוא קביעות מקום, אבל אדם שאיט אסור במאסר המטרה, שף כשהוא עומד במקום לין הוא נח, ולין מעשה השוב אלא בדבר קבוע.

מיכום חלוק

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 28px מתוך (10%) 269px. פסקה אחרונה: "והנה מה שחלקנו בין חשיבות שינוי במעשה הנובעת משונו...".

מיקום הבעיה: x=121, y=9205, w=269, h=880

פרק 12 — כותרת 2 מספר 7 - בגדרי שיעור וצירופו (שבת צא.)

14 עמודים • 6 עמודים עם בעיות

בחפץ שנשתנה שיעורו במופן שלא היה בזה משמעות להשיכותו של החפץ בכל שלב משלבי מעשה ההולאה, כיון שנשתנה גם משבצת החלם. אלא שלו בזה משום שבתחילה היה שיעור החפץ לא חשוב כיחס למשבצת השיבותו בשלב אחר.

והיינו, שאף שאמרנו שאין טורך בתחילות משבצת החלם כיחס למעשה הולאה, עליין י"ל שזה רק במשמעות מעשה ההולאה, אך כיחס לתשיבות החפץ עלמו, לילמא הוי חסרון, ונבחין כי חסרון זה ליו מחמת משבצת החלם, אלא מחמת תחילות השיבות החפץ. שאף שהחפץ היה חשוב בכל אחד משלבי המעשה לעלמו, יש לומר שכיון שמשמעות השיבותו העכשווית מגדילה את החפץ בתחל מהשלבים כלא חשוב, הרי שיש כאן חסרון בתחילות המעשה.

אלא שיש לומר שאף שכיחס למשמעות החפץ בשלב זה החפץ בשלב ההוא לא היה חשוב, על כל פנים במשמעות החפץ בשלב ההוא החפץ בשלב זה הוא חשוב. אלא שזה מחייב לראות את משבצת החלם בשלב ההוא כיחס לכל המעשה. והרי אמרנו שאין משבצתו חלק מהמעשה, ואיך תגדיר משבצה בשלב אחד שלב אחר.

אלא שיש לומר שבמקרה זה אין טורך שמשבצתו תתייחס לכל המעשה, אלא שמשבצת החלם תגדיר בשלב הראשון את משמעות תשיבות החפץ. וכיון שכיחס לזה גם בשלב האחרון יש לו תשיבות, הרי שיש לאחל את החפץ בתשיבות שיעורו בכל המעשה.

ואח"כ בעי רבה את"ל וכו' הולית כגרוגרת לאכילה ונמקה ונמלך עליה לזריעה מהו, והייט, שיש להסתפק במקרה שבו בשלב האחרון של ההולאה, החפץ לא היה חשוב במשמעות תשיבות החפץ בתחילת מעשה ההולאה. והנה זה אין לומר כלל לעיל, שהרי אם אין משבצת החלם חלק מהמעשה האחל, אז אין לפשות להגדיר את השלב האחרון למפרע. אלא שיש לומר שבאמת אין טורך כלל בתחילות תשיבות החפץ כלל, אלא בכל שלב יש טורך שיהיה החפץ חשוב בנפרד, אלא שכמו שכתבנו הרי תשיבות החפץ טוגעת למשמעותו כמונה, ומיניה בעי שלאחרי כן.

ואח"כ בעי את"ל וכו' הולית כגרוגרת לאכילה ונמקה וחזרה ותפחה מהו. ונסתפקו בשבר שנעקר כשיעור ונפחת, וחשב נעשה כשיעור, והגיחו, ותלו לה בתי יש לייחוי אלל שבת, או לא. והייט, שלא אכן כאמור שאין טורך בתחילות תשיבות החפץ, הרי שלא אם ליבל את תשיבותו לגמרי בחלק ממשך מעשה ההולאה, כל זמן שיש לתשיבות בזמן עקירה והנחה שהם החלקים במעשה הטוגעים למשמעותו כמונה, יש לומר שלא יהיה זה חסרון במעשה ההולאה.

אלא שיש להסתפק בזה מפן אחר, שהרי כחלק מהמעשה הטולל גם שלב אמלעי זה הוא חלק ממעשה ההנחה העתידי, שהרי מעקירה ועד הנחה הוא מעשה אחל, ועקירה והנחה הם ולאי משמעות אחת, שהרי הם מאחדים את משמעות היות החפץ בשני הרשויות להיותם כמרשות לרשות, וכמו שאמלנו שלא תשיבת עקירה אלא בהיותה לטורך הנחה ברשות אחרת וכו'.

ואי"כ יש לומר בזמן זה שאיבד החפץ את תשיבות הנאתו, א"כ אין הוא חלק מהמשמעות שבתחילה של הנחה ברשות שיש במעשה ההולאה, וא"כ יש לומר שיהיה זה הפסק במעשה ההולאה.

ב. דינים הנוגעים לאחדות תנאי הוצאה במשך המעשה

והנה לכאו' יותר מש"כ נקדים מה שיש לשאול שלכאורה מלאנו בבר מעין שפק הג"ל בגמ' (שבת ה:) במוליא מרה"י לרה"י דרך כרמלית, ולכאורה הא דלנו לה בגמרא היכא שתשכחנו הוא כשפק הג"ל הייט, לכיון לכרמלית וכיון שיש לומר שבאם חלק ממעשה ההולאה טולל מקום שלא חייבים בו, הרי שאין זה מעשה הולאה לאחל, ופשטו לחייב. ולכיך ביאור מאי שנא, וכן מהו גדר ליחוי האמור שלאנו שלא

ביאור בעיא דכגרוגרת לאכילה ונמקה - חשיבות החומץ בבבל שלב בנפרד בלא צורך באחדות החשיבות

הצ"ב ממוקיא לרה"ר דרך כרמלית - אמאי לא הוי הפסק במעשה דרהוצאה כספק ליחוי הג"ל

ביאור בעיא דשבקוה וחזרה ותפחה - ספק אי יש ליחוי אצל שבת מחומת חשיבות והנחה

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 67px מתוך (25%) 269px. פסקה אחרונה: "וכיון שיש לומר שבאם חלק ממעשה ההוצאה כולל מקום שלא...".

מיקום הבעיה: x=121, y=5405, w=269, h=136

ונראה לכאר ע"פ מה שכתבנו במק"ח שעיקר
הולאה מרשות לרשות היא במהותה
שיטוי מקום חפץ, וכיון שכך הרי שמעשה הולאה
מרשות לרשות מיועד להגדרת חפץ כנפרד מגדר
המקום שבו הוא נמלא, ושיהיה מקומו מלבו.
ומ"כ יש לומר שמעשה זה טולל גם לי התחשבות
במקום שבו עובר החפץ לאחל את מקום
עקירתו והנחתו.

יישוב הצ"ב ממחמיא דרך ברמלות - חילוק בין מקום פטור באמצע לחין שיעור התלוי בהנחה

אך לשומת כן לגבי שיעור שהוא משמעות
חשיבות טספת שיש לחפץ מלבד משמעות חפץ
ורשות הבסיסיים, יש לטון, שהרי כמו שההוראה לא
חסרה חלא הולאה מרה"י לרשיס, למרות שהולאה
מרה"י לרה"י גם היא הולאה מרשות לרשות, גם
לגבי שיעור יש לומר שלא שביחס למקום פטור
בחמלא מעשה ההולאה, חין זה חסרון בהגחה,
לגבי שיעור יש לומר שהוא גדל
בהגחה, ומ"כ הגחה עלמה היא הגחת שיעור
החפץ הנעקר, ומ"כ חסרון בשיעור יהיה הפסק
בין עקירה להגחה, וכחילו נגמרה העקירה.

ואמנם לא כזה יש לומר שכיון שהשיעור חזר
וניעור, והייט, שהרי מעשה ההולאה
(שכמו שכתבנו משמעותו הבסיסית שלא מחמת חיסור
מלאכה היתה כוללת שיעור ועקירה והגחה) התחל לא
הפסיק ביחס לחפץ זה לא שנתמעט משיעורו,
ומ"כ יש למעשה להחל את העקירה, וההגחה
מחר שעמד על שיעורו.

אלא שיש לטון שהרי לא נחסרה הולאה חלא
בשבת, וכיון שכן ביחס לזמן החיסור, יש לטון
שחפץ שיצא מכלל חיסור הולאה בשבת, יקרא
שנחלה כבר מחיסור שבת, ולא יחשבו העקירה
וההגחה למעשה חסור.

ג. בגדרי דינים ותנאים שנאמרו במלאכת הוצאה

הוראא רשיעור עקירה והגחה מאיסור מלאבה - הגדרת השיבות המעשה ע"י מחשבת האדם בחילק מהאיסור

ואם חכן יש ללמוד מזה שגדל שיעור ועקירה
והגחה טבעיים ממשמעות טספת של
חיסור מלאכה בשבת, ולא ממעשה ההולאה
עלמה, והייט, שלא שכמו שאמרנו שעקירה
והגחה, וכן שיעור החפץ טוגעים להחיבותו של
החפץ, חין לין החיבות זה גדל במעשה ההולאה,
חלא בחיסור שנחסר האדם לעשות.

ונמצא כמו כן לומר שאם ליני החיבות חלו
נחסרו כחלק מחיסור האדם לעשות, הרי שיהיה
ניתן ע"י מחשבת האדם להגדיל לותם כחשובים,
ולא שמיעור הולאה הוא גרוגרת, אם יגיע אדם
פחות מזה יחשב כגרוגרת. וכן שלא שמלטו שלא
יעבור אדם על הולאה חלא אם עקר והניח
במקום ד', עכ"פ יהיה ע"י מחשבת האדם
להגדיל מקומות אחרים כחשובים כמו ידו וכו',
הרי שיחשב לותם כעקירה והגחה, וכן במצחין
וכזורק לאור וכו'.

סיכום חילוק גדרי הוצאה - הבחנה בין דינים הנובעים מממעשה ההוצאה לדינים מאיסור מלאבת שבת

ונמצא כזה חילוק גדרים בדיני מלאכת
הולאה, דינים שגדרם טבע מעצם משמעות
מעשה ההולאה, ומהם נמלא שיהיו גדרים במקום

חילוק ממקורות הגמרא לפי הנ"ל - שיעור גרוגרת בממאות החמץ או בחשיבות איסור השיכחת ברחוחי

מלאכת הולאה בשבת. ולא שאלו ואלו חלק
ממעשה הגאסר, ואלא יחשב כן בהעדרם,
ולכאחמלא לומר יהיו חלוקים בדבר הגדר על
ידיהם, שאלו גדרים בחשיבות, ואלו גדרים
במלילות (כמו שאי אפשר לו לאדם להחשיב מקום אחד
כשנייס לו חפץ אלא נמלא במקומו). ולא לאמנם שאין
ליני האיסור חלק מהגדרת המעשה, ואלי שיהיה
להם הגדרה בחלקי המעשה לווקא, וכמ"ש
ששיעור גרוגרת הוא גדל בחפץ, ועקירה והגחה
הם גדל בחפץ, וכן במקום.

וע"פ זה נבאר את דברי הגמרא, כי היה
להסתפק בשיעור גרוגרת אם הוא חלק
ממעשה ההולאה עלמה, ובזה לאמרה הגמרא שאין
לריך שיהיה השיעור אחד בכל המעשה, אלא
שעדיין היה להסתפק שאפשר שהשיעור הוא גדל
במלילות מלבו של החפץ במקום, ולא אם נאמר
שאין גדל החפץ במקום, יש לטון אם זה גדל
במלילות החפץ עלמו, ואם נאמר שאין זה גדל
במלילות החפץ, מ"כ זה גדל של חשיבות האיסור,
אז יש להסתפק אם שייך בזה ליחוי הסייך

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 124px מתוך 269px (46%). פסקה אחרונה: "אלא שיש לדון שהרי לא נאסרה הוצאה אלא בשבת, וכיון ש...".

מיקום הבעיה: x=121, y=5769, w=269, h=360

ולעת תום' כמ"ש שגדר ההגחה הוא גדר בחציות החפץ להיות בכשות, וכן בעקירה, וממילא הציעור כחציות החפץ הוא החפץ היולי בכלל מעצה ההולחה, ומ"כ לם הוגח בשתי לכויות המחלקות לא מחצב ההגחה להיות מחת, וממילא לא יחצב הציעור מחל.

ו. תוספת ביאור בדברי רבא

ביאור מומרא דרבא אמר רב נחמן - דיוק ממתני' דנחלקו רשב"א וחכמים במומרא עוהוושיבו חבירו

ואחר כל זה יבואר למה שלמר רבא למר רב נחמן מוסב למתני' דנחלקו רשב"ל וחכמים במי שהוליח חפץ שהחציבו חבירו, ומעלם המת' לומדים לנו שלין מחצבת המלם בחפץ חלק ממעצה ההולחה, שהרי לייבי שלין חבירו מחצב על חציות החפץ, לחל"כ למה לא יהיה חייב. ובהברח שלף מי שכן החציב לין לריך לחצוב בשעת מעצה, שלין לין מחצבת מלם בחציות החפץ חלק מהמעצה, חלא שיש למלם לפצרות להחציב חפץ, ולז נעצה החפץ עלמו חצוב. וע"ז לתי דברי רבא למר רב נחמן שלף מה שהחפץ חצוב, הייט, משום לחיזה דבר, לין זה חלק ממעצה ההולחה. חלא רק מה שנחצב החפץ עלמו ללוי למקום ההולחה.

ביאור דעת רב' דמילני ארדשב"א - השיבות המץ מחומת מחושבת המצניע

וביאורו שבמעצה הולחת חפץ לין בחפץ הגדרה למה הוא מיועד, ולין בחפץ הגדרה שמחצבים בו. ולחר שמלחו שטעמו של רשב"ל הוא שנתחייב זה במחצבתו של זה, והרי פשוט שלין הטוענה שמחצבת הרחצון תועיל מעצה ההולחה, ומ"כ לם הוגח בשתי לכויות המחלקות לא מחצב ההגחה להיות מחת, וממילא לא יחצב הציעור מחל.

ז. דברי רבא בהוציא חצי גרוגרת וחזר וכו' (שבת פ.)

דין רבא בצידוף שני חצאי שיעור - חילוק בין הגבירה ראשונה קודם הוגחת שניה להשלמתם

והנה לעיל זכרנו לין לילוף שיעור בשני מעצים, והוא מה שלחיתא בגמ' (שבת פ.) ולמר רבא הוליח חלי גרוגרת מחת והניחה וחזר והוליח חלי גרוגרת מחת והניחה לחצונה נעצה כמי שקלטה" או שנקרפה ופטור. ולממי הא מנחה הכי קלמר ולם קדם והגביה לחצונה קודם הגחת שנייה נעצית לחצונה כמי שנקלטה או שנקרפה ופטור. ע"כ. ומדברי רבא ובהקדם החמור נסכית גדר בציעור ועקירה והנחה. להנה במעצה הג"ל יש שיעור הנעצה בשני מעצים, ועקירה והנחה הנעצים בשני מעצים, ומלטרפים. לך שם עצה שוב עקירה והנחה, שכר לא יחצב זה כעקירה והנחה.

דין צידוף חצאי שיעור לחטאת - אמנאי לא נחשבו שני המעשים באבל בבדי שני מדרים

והיינו, כי לכלחורה היה לצחול למחר שמלחו בזה שהעלם מחל מלקף שני מעצים להקלמת גרוגרת, ושני מעצים לחו הרי טוללים שני מעצי עקירה והנחה, שם כן לף שם הגביה קודם שהגית, לחר שיניח שוב יש לו להתחייב, ולעפ"כ מעמע ברור שלם יולית בציעור בחלוקת עקירה והנחה לא יתחייב.

ועל כן יש לנו להבין גדר מה שבני המעצים מלטרפים למעצה הולחה לחר, ולמה לא יחצבו שני המעצים בלחל שני חלקי בכדי לחילת שני פרסים שפטור, לף בהעלם לחר. ויש בזה טעם לפטור משום בעצוה ולא חלי דבר, וכן

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 124px מתוך 269px (46%). פסקה אחרונה: "מעשה ההוצאה, וא"כ אם הונח בשתי רשויות המחלקות לא ת...".

מיקום הבעיה: x=121, y=8034, w=269, h=71

ולעת הוס' כמ"ש שגדר ההגחה הוא גדר בחציות החפץ להיות בכשות, וכן בעקירה, וממילא הציעור כחציות החפץ הוא החפץ היולי בכלל מעשה ההולחה, ומ"כ לם הוגח בשמי לשויות המחלקות לא מחשב ההגחה להיות מחת, וממילא לא יחשב הציעור מחד.

ו. תוספת ביאור בדברי רבא

ביאור מומרא דרבא אמר רב נחמן - דיוק ממתני' דנחלקו רשב"א וחכמים במומרא שהחזיקו חבירו

ואחר כל זה יבואר למה שאמר רבא שאמר רב נחמן מוסב למתני' דנחלקו רשב"ג וחכמים במי שהוליח חפץ שהחציו חבירו, ומעשם המת' לומדים לנו שאין מחשבת האדם בחפץ חלק ממעשה ההולחה, שהרי ליירי שאין חבירו מחשב על חציות החפץ, ולזל"ל למה לא יהיה חייב. ובהברח שלף מי שכן החשיב אין לריך לחשוב בשעת מעשה, שאין לין מחשבת אדם בחציות החפץ חלק מהמעשה, אלא שיש לאדם לפשרות להחשיב חפץ, ולז נעשה החפץ עלמו חשוב. וע"ז אתי דברי רבא שאמר רב נחמן שלף מה שהחפץ חשוב, היינו, משום לחייה דבר, אין זה חלק ממעשה ההולחה. אלא רק מה שנחשב החפץ עלמו לאיזו למקום והולחה.

ביאור דעת רב' דמילוי אדרשב"א - השיבות הפרן מחושבת המבצע

וביאורו שבמעשה הולחת חפץ אין בחפץ הגדרה למה הוא מיועד, ואין בחפץ הגדרה שמחשבים בו. ואחר שמלחו שטעמו של רשב"ל הוא שנתחייב זה במחשבתו של זה, והרי פשוט שאין הכוונה שמחשבת הרחשון תועיל מעשה ההולחה, וא"כ אם הוגח בשמי לשויות המחלקות לא מחשב ההגחה להיות מחת, וממילא לא יחשב הציעור מחד.

ז. דברי רבא בהוציא חצי גרוגרת וחזר וכו' (שבת פ.)

דין רבא בצידוף שני חצאי שיעור - חילוק בין הגבילה ראשונה קודם הנחת שניה להשלמתם

והנה לעיל זכרנו דין לילוף ציעור בשני מעשים, והוא מה שלילתא בגמ' (שבת פ.) ואמר רבא הוליא חלי גרוגרת אחת והניחה וחזר והוליא חלי גרוגרת אחת והניחה לשמונה נעשה כמי שהלטה[א] או שנשרפה ופטור. ואמאי הא מנחה הכי קאמר ואם קדם והגביה לשמונה קודם הנחת שנייה נעשית לשמונה כמי שנהלטה או שנשרפה ופטור. ע"כ. ומדברי רבא ובהקדם האמור נסתית גדר בציעור ועקירה והנחה. להנה במעשה הג"ל יש ציעור הנעשה בשני מעשים, ועקירה והנחה הנעשים בשני מעשים, ומלטרפים. לך אם עשה שוב עקירה והנחה, אבר לא יחשב זה בעקירה והנחה.

דין צידוף חצאי שיעור להחזאת - אמנאי לא נחשבו שני המעשים באבל בבדרי שני מדרשים

והיינו, כי לכאורה היה לשמול למאחר שמלחו בזה שהעלם אחד מלרף שני מעשים להשלמת גרוגרת, ושני מעשים אלו הרי טוללים שני מעשי עקירה והנחה, אם כן לף אם הגביה קודם שהניח, אחר שיניח שוב יש לו להתחייב, ואעפ"כ משמע בהדיא שאם יוליא בציעור בחלוקת עקירה והנחה לא יתחייב.

ועל כן יש לנו להבין גדר מה שבשני המעשים מלטרפים למעשה הולחה אחד, ולמה לא יחשבו שני המעשים בלחלי שני חלקי בבדי לחילת שני פרסים שפטור, לף בהעלם אחד. ויש בזה טעם לפטור משום בעשותה ולא חלי דבר, וכן

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 134px מתוך 269px (50%). פסקה אחרונה: "וא"כ מה שנחלקו עליו חכמים הוא בגדר חשיבות החפץ במע...".

מיקום הבעיה: x=121, y=8144, w=269, h=424

ולעת הוס' כמ"ש שגדר ההגחה הוא גדר בחציות החפץ להיות בכשות, וכן בעקירה, וממילא השיעור בחציות החפץ הוא החפץ היולי בכלל מעשה ההולחה, ומ"כ לם הוגח בשמי לשויות המחלקות לל מחשב ההגחה להיות לחת, וממילא לל יחשב השיעור לחר.

ו. תוספת ביאור בדברי רבא

ביאור מומרא דרבא אמר רב נחמן - דיוק ממתני' דנחלקו רשב"א וחכמים במומרא שהחזיקו חבירו

ואחר כל זה יבואר למה שלמר רבא לומר רב נחמן מוסב למתני' דנחלקו רשב"ל וחכמים במי שהוליח חפץ שהחציו חבירו, ומעשם המח' לומדים לנו שלין מחשבת החלם בחפץ חלק ממעשה ההולחה, שהרי לייכי שלין חבירו מחשב על חציות החפץ, לחל"כ למה לל יהיה חייב. ובהכרח שלפי מי שכן החשיב לין לריך לחשוב בשעת מעשה, שלין לין מחשבת חלם בחציות החפץ חלק מהמעשה, ללל שיש לחלם לפשרות להחשיב חפץ, ולז נעשה החפץ עלמו חשוב. וע"ז לתי דברי רבא לומר רב נחמן שלפי מה שהחפץ חשוב, הייט, משום לחיזה דבר, לין זה חלק ממעשה ההולחה. ללל רק מה שנחשב החפץ עלמו ללוי למקום ההולחה.

ביאור דעת רב' דמילוי ארדשב"א - השיבות המין מחשבת המעניק

וביאורו שבמעשה הולחת חפץ לין בחפץ הגדרה למה הוא מיועד, ולין בחפץ הגדרה שמחשבים בו. ולחר שמלחו שטעמו של רשב"ל הוא שנתחייב זה במחשבתו של זה, והרי פשוט שלין הכוונה שמחשבת הרחשון תועיל במעשה השני, שהרי ליט, לחייבי שבשר הניע, ולל שמחשיבו עכשיו. ומ"כ נלטרך לומר שהוא גדר בחפץ שהוא חשוב, והשני מוליח דבר חשוב, וכמו שכתבנו נלטרך לומר שלין חלק מחשבות החפץ סיבת חשיבותו, ומ"כ גם לם יולילו לחר, יחשב שהוליח דבר חשוב. כי סיבת החשיבות לינה חלק מהמעשה, והרי הוליח דבר חשוב לרחשון.

וא"כ מה שנחלקו עליו חכמים הוא בגדר חשיבות החפץ במעשה ההולחה ושסיבת חשיבותו היא חלק ממעשה ההולחה, וע"כ כיון שמי שהחשיבו הוא לחר, לין מעשה זה מחייב לם יש טורך במחשבתו של לחר, ומ"כ כיון שסיבת חשיבות החפץ היא חלק מהחשיבות חפץ במעשה ההולחה, יש לללם לפשרות לעשות לת סיבת החשיבות. ויש לנו ללון בשי שהוליח תחילה במחשבה זו וסוף במחשבה זו, ולומר בזה רב נחמן שהוא חייב, ותמהו שזה דבר פשוט שהרי בשי מחשבות ללו יש שיעור, ולומו שהיה לומר שלריך שיהיה זה במחשבה לחת.

ז. דברי רבא בהוציא חצי גרוגרת וחזר וכו' (שבת פ.)

דין רבא בצירוף שני חצאי שיעור - חילוק בין הגבילה ראשונה קודם הנחת שניה להשלמתם

והנה לעיל זכרנו דין לילוף שיעור בשני מעשים, והוא מה שלחתא בגמ' (שבת פ.) ולומר רבא הוליח חלי גרוגרת לחת והניחה וחזר והוליח חלי גרוגרת לחת והניחה לשקולה נעשה כמי שקלטה[א] לו שנקרפה ופטור. ולומלי הא מנחה הכי קלמר ולם קדם והגביה לשקולה קודם הנחת שנייה נעשית לשקולה כמי שנקלטה לו שנקרפה ופטור. ע"כ. ומדברי רבא ובהקדם האמור נסכית גדר בשיעור ועקירה והנחה. להנה במעשה הג"ל יש שיעור הנעשה בשני מעשים, ועקירה והנחה הנעשים בשני מעשים, ומלטרפים. לך לם עשה שוב עקירה והנחה, כבר לל יחשב זה כעקירה והנחה.

דין צירוף חצאי שיעור לחטאת - אמנם לא נחשבו שני המעשים כאבל נחשבו שני מרכיבים

והיינו, כי לכלתורה היה לשמול למחר שמלחו בזה שהעלם לחד מלרף שני מעשים להשלמת גרוגרת, ושני מעשים ללו הרי טוללים שני מעשי עקירה והנחה, לם כן לף לם הגביה קודם שהניח, לחר שיניח שוב יש לו להתחייב, ולפ"כ מסתע כדור שלם יולילו בשיעור בחלוקת עקירה והנחה לל יתחייב.

ועל כן יש לנו להבין גדר מה שבשני המעשים מלטרפים למעשה ההולחה לחד, ולמה לל יחשבו שני המעשים כלכל שני חלקי בכדי לכילת שני פרכיס שפטור, לף בהעלם לחד. ויש בזה טעם לפטור משום בעשותה ולל חלי דבר, וכן

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור ימני: 85px מתוך (32%) 269px. פסקה אחרונה: "והנה לעיל זכרנו דין צירוף שיעור בשני מעשים, והוא מ...".

מיקום הבעיה: x=404, y=8606, w=269, h=287

סיבה: (סיבה לא ידועה)

שמין להחמיר זה כמעשה לחד, שהרי מצמצ שמם יוליח החלי שיעור השני שלח ע"י עקירה יהיה פטור, ומ"כ אין זה מעשה לחד.

והנראה לכאורה שגדר האיסור הוא שיגרום חפץ מולח, והייט, שבאמת אין כל מעשה ההולאה כולל שיטי הרשויות ע"י עקירה והנחה חלק מהאיסור עלמו, אלא רק מה שבשוף המעשה יהיה חפץ שילח, וכל גדרי מעשה ההולאה הם בכדי להגדיר את החפץ כיולח. ולכן ביחס לאיסור אין הבדל אם זה נעשה בשתי הולאות, שהרי גרם שיהיה חפץ שילח כשיעור. וביחס לאיסור שתי מעשי ההולאה הם כמו שיאכל חלב בשתי אכילות, שאם זה נעשה בכדי אכילת פרס חייב, ואף שבאליעה היא מעשה האיסור, אין זה האיסור עלמו, אלא ההגאה ובכדי אכילת פרס נחשב הגאה אחת. וכן בעניינו, שאמנם מעשה ההולאה הוא מה שגורם שיהשב החפץ שילח, אך אין זה האיסור אלא רק החפץ שילח, וכיון שאני המעשים יחל גרמו הולאת חפץ כשיעור, הרי שיעור זה הוא כמו שיעור כזית בחלב, ולירוף אלמי החפץ בלותה רשות הוא כמו אכילת פרס לענין ר"י, ולהחשיב את שני החלאים כחלק מאיסור אחד.

ויותר מזה מלאנו לענין ר' יוחנן בירוקלמי (עי' פ"ח ה"ח) שאפילו הוליח אלי שיעור והכניס לותו חייב, ובילור הלבריס בהקלס האמור שכיון שהאיסור הוא לעשות חפץ שילח, והשיעור הוא ליט גדר במעשה, אפשר לומר שהוא גם לא גדר בחפץ, אלא גדר בכמות העשייה של חפץ, והייט, שאסור לעשות שיעור של חפץ שילח, ולא שאסור לעשות חפץ שילח בשיעור כזה.

ח. בירור בגדר מחשבת שיעור

אך לכאורה יש להבין, שהרי בהולאה יש שיעורים שונים לחפלים שונים, ואם הוליח לזרע הוי בכל שהוא, ולאכילה בגרוגרת וכו', ואם כן איך שייך לומר בשיעורים אלו שיטרפו לאיסור אחד.

ונראה שבאמת אין בשיעורים אלו השיכות של החפץ, והייט, שביחס למעשה ההולאה שיעור כל שהוא יחשב כהולאה, וכן מסתבר שהרי ביחס לחפץ הרי יצא, ואלא כמו שאמרנו שחפץ לא חשוב לא יחשב שילח, אלא שביחס לכמות העשייה לא יחשב עשה אלא אם הוא שיעור חשוב. והייט, שאין הפירוש במלניע שחשב לזרע, אז נחשב החפץ חשוב שיש בשיעורו זרע, ואז יהיה חייב על הולאת חפץ כזה כי נחשב הולאה חשובה. אלא שכיון שחשב לזרע הרי שחפץ זה מיועד לזרע, וכיון שכך נחשבת הולאתו כעשייה לזרע, וזו עשייה חשובה, וכזה יבואר ביותר לעת רשב"ח.

ונראה לפי זה שעיקר איסור שבת במלאכת הולאה מתייחסת לעשם ההולאה, והייט, שהאיסור הוא לעשות ואת יליבת ההולאה, אלא שאם נאמר שההולאה הוא מה שגורם שיהשב החפץ שילח, אך אין זה האיסור אלא רק החפץ שילח, וכיון שאני המעשים יחל גרמו הולאת חפץ כשיעור, הרי שיעור זה הוא כמו שיעור כזית בחלב, ולירוף אלמי החפץ בלותה רשות הוא כמו אכילת פרס לענין ר"י, ולהחשיב את שני החלאים כחלק מאיסור אחד.

והנה אם להסתפק בשיעור למלאכת שבת אלא מחייב בפחות, והייט, אלא נחשב מעשה לאסור בלא זה מקום לאא החיב, ויש לדון בזיה חלק ההמעשה בעינן להאי החיבות (וכמו שנסתפקו במאכלות אסורות אי בהנאה גרונו או מעיו וכו').

והנה אמרו להוליח אלי שיעור ואחר כן הוליח עוד אלי שיעור מחייב, ויש ללמוד מזה שאין השיעור החיבות במעשה מלאכה עלמה, היייט, כמו שאמרנו שאין חייב בהולאת תכשיט ובכלי (אלא הוא ביה דבר בשיעור), מקום לאא הוא מצא, ונלמה היה לומר שזהו גם גדר החיבות בשיעור,

---

הלוק בין הב"ל מצדדים דהחבאה - איסור החבאה גדיסת חפץ שיצא והיזמו לצידוק בזית בבגדי צרס

דעת ר' יוחנן בירושלמי בהחבאה והבנים - האיסור בבמעות עשיית חפץ שיצא ולא בגוף החפץ

בגדר צידוק שיעורים הלוקים בחפץ דהחבאה - מהשבות האבים מציעות החפץ ואינה יצירת הושיבות עצמות בו

הקדמה בחלק הממעשה דמעץ בלה שיעור - ראיה מצדדים שני חצאי שיעור ראינו בממעשה עצמו

בגדר איסור מלאכת החבאה - האיסור במעשה האבים ושבותתו דהחבאה מהשבה הממעשה בבית ול שבותה

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 67px מתוך (25%) 269px. פסקה אחרונה: "ויותר מזה מצאנו דעת ר' יוחנן בירושלמי (עי' פ"א ה"א...".

מיקום הבעיה: x=121, y=9167, w=269, h=357

שמין להחמיר זה כמעשה לחד, שהרי מסתמא שמא יולידו החלי שיעור הצני שלמה ע"י עקירה יהיה פטור, ומ"כ מין זה מעשה לחד.

והנראה לכאורה שגדר האיסור הוא שיגרום חפץ מושלם, והייט, שבאמת מין כל מעשה ההולמה כולל שיטי הרשויות ע"י עקירה והנחה חלק מהאיסור עלמו, אלא רק מה שבסוף המעשה יהיה חפץ שילם, וכל גדרי מעשה ההולמה הם בכדי להגדיר לת החפץ כילם. ולכן ביחס לאיסור אין הבדל אם זה נעשה בשתי הולמות, שהרי גרם שיהיה חפץ שילם כשיעור. וביחס לאיסור שתי מעשי ההולמה הם כמו שיאכל חלב בשתי לאילות, שאם זה נעשה בכדי לאילת פרם חייב, ואף שבאליעה היא מעשה האיסור, אין זה האיסור עלמו, אלא ההגשה ובכדי לאילת פרם נחשב הגשה אחת. וכן בעניינו, שאמנם מעשה ההולמה הוא מה שגורם שיחשב החפץ שילם, אך אין זה האיסור אלא רק החפץ שילם, וכיון שגני המעשים יחל גרמו הולמת חפץ כשיעור, הרי שיעור זה הוא כמו שיעור כזית בחלב, ולירוף אלמי החפץ בלומה רשות הוא כמו לאילת פרם לגבע ר"י, ולהחשיב לת שני החלמים כחלק מאיסור לחד.

הולוק בין הב"ל מגדרוף דהוצאה - איסור גרימת חומץ שיצא וזימני לעידוף בזית בכדי פרס

ויותר מזה מלאנו לגבע ר' יוחנן בירוקלמי (עי' פ"ח ה"ח) שאפילו הולילו אלי שיעור והכניס לומו חייב, ובילור הלבריס בהקלס האמור שכיון שהאיסור הוא לעשות חפץ שילם, והשיעור הוא ליטו גדר במעשה, אפשר לומר שהוא גם לא גדר בחפץ, אלא גדר בכמות העשייה של חפץ, והייט, שאסור לעשות שיעור של חפץ שילם, ולא שאסור לעשות חפץ שילם בשיעור כזה.

דיעת ר' יוחנן בירושלמי בהוצאה והבנים - האיסור בכמות עשיית חומץ שיצא ולא בגוף החומץ

ח. בירור בגדר מחשבת שיעור

אך לכאורה יש להבין, שהרי בהולמה יש שיעורים שונים לחפלים שונים, ואם הולילו לזרע הוי בכל שהוא, ולאכילה בגרוגרת וכו', ואם כן איך שייך לומר בשיעורים אלו שילטרפו לאיסור אחד.

בגדר צידוף שיעורים חלוקים בחומץ דהוצאה - מחשבת האדם מיעוטת החומץ ואינה יוצרת השיבות עצמות בו

ונראה שבאמת אין בשיעורים אלו האיסור של החפץ, והייט, שביחס למעשה ההולמה שיעור כל שהוא יחשב כהולמה, וכן מסתבר שהרי ביחס לחפץ הרי ילא, ואלא כמו שאמרנו שחפץ לא יחשב שילם, אלא שביחס לכמות העשייה לא יחשב עשה אלא אם הוא שיעור האוב. והייט, שאין הפירוש במלניע שחשב לזרע, אז נחשב החפץ האוב שיש בשיעורו זרע, ואז יהיה חייב על הולמת חפץ כזה כי נחשב הולמה האובה. אלא שכיון שחשב לזרע הרי שחפץ זה מיועד לזרע, וכיון שכך נחשבת הולמתו כעשייה לזרע, וזו עשייה האובה, וזה יבואר ביותר לעת רשב"ם.

ונראה לפי זה שעיקר איסור שבת במלאכת הולמה מתייחסת לעשם ההולמה, והייט, שהאיסור הוא לעשות ואת יצירת ההולמה, אלא שאם נאמר שההולמה הוא מה שגורם שיחשב החפץ שילם, אך אין זה האיסור אלא רק החפץ שילם, וכיון שגני המעשים יחל גרמו הולמת חפץ כשיעור, הרי שיעור זה הוא כמו שיעור כזית בחלב, ולירוף אלמי החפץ בלומה רשות הוא כמו לאילת פרם לגבע ר"י, ולהחשיב לת שני החלמים כחלק מאיסור לחד.

בגדר אישור מלאכת הוצאה - האיסור במעשה האדם ושבירתו והוצאה מהשלבה המעשה בבירול שבירה

והנה יש להסתפק בשיעור למלאכת שבת אלא אם חסור בלא זה מקום אלא חשיב, ויש לדון בזיזה אלק המעשה בעינן להאי חשיבות (וכמו שנסתפקו במחלוקת אסורות אי בנהנה גרונו או מעיו וכו').

הקידוה בחלק המעשה המעין בזה שיעור - ראיה מגדרוף שני וחצאי שיעור ראינו במעשה עצמו

והנה אמרו להולילו אלי שיעור ואחר כן הולילו עוד אלי שיעור מחייב, ויש ללמוד מזה שאין השיעור החשיבות במעשה מלאכה עלמה, הייט, כמו שאמרנו שאין חייב בהולמת חכשיט ובכלי (אלא הוא ביה דבר בשיעור), משום אלא הוא משא, ונלמה היה לומר שזהו גם גדר השיבות בשיעור,

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 93px מתוך (34%) 269px. פסקה אחרונה: "והנה אמרו דהוציא חצי שיעור ואחר כן הוציא עוד חצי ש...".

מיקום הבעיה: x=121, y=9562, w=269, h=518

ומהא לחייבו בהוליכו בכני מעמיס יש להוכיח שאין חסיבות הסיעור במעשה עלמו, ואיכא למלמכה לפיכו בפחות, ובפסטות משמע להוא אין בחולמה לבד, והייט, שלף לעיקר חיוב למלאכה הוא במעשה עלמו ויחשב כזה בכל להו (ומזה הגדר לא יתמעט אלא שאין להחשיבו לגבי מעשה וכמו דלנו בבלהבת וכו'), וחוץ לזה לענין לחיסור וחיוב גם בעינן שיהיה חולמת זה המעשה חשובה.

ט. בירור בדין שיעור כחלק מגדרי תוצאת המעשה

בירור בשיעורי תוצאת המעשה למעשה - אחדות בשני מעשים מסוגים הנגדשה

אבל יש לדון מה שייכות יש בחולמה לגבי מעשה, ללאין לומר שהוא גדר חשיבות במעשה הולמה עלמו, להוליכו והולידו הרי יש לו שני מעשים שאינם חשובים אלא בהלטרפותם, ובהכרח שאין זה גדר במעשה עלמו, ללזה מהן יחשב מעשה ההולמה ולזה יחשב חוספת לחשיבותו, הייט, שנאמר למעשה הרלשון הוא מעשה ההולמה, ומה ללא הוה היה שיעור הרי ע"י חולמת מעשה הכני יש להחשיב המעשה הרלשון, שהרי פשוט לבעינן לכל היני המעשה גם במעשה הכני, ולי הוה אלא בכת אחת לו בכנים שעשוה לא יתחייב.

והיינו למשמע שיש גדר טולל לכלל שני המעשים ובהכרח שהוא משום העשה לותם (וכמו בכל הולמה לבעינן לעקידה והגחה ולא אמרינן להוו שני מעשים בכני כוחות ואין מלטרפים), לכיון שנעשו ע"י לשם אחד (ובהגלם אחד) הרי חשובים כמעשה אחד.

אלא לפ"כ יש לנו לבאר מהו לבעינן שילטרפו שני האלמים לאמר רבא אלא מחייב אלא לי הוה לאלי רלשון בשעת הגחת הכני. וכן מה לאמרו בבריתא לר"י לבעינן לייהו ברשות אחת וכו'.

בירור בגדר צירוף הדעולם אחר - הקורה או בעינן שיהיו שני המעשים במחשבה אחת

והנה גם בפסטות הגמ' משמע אלא בעינן שיהיו במחשבה אחת, והייט, שהיה לומר שאין לכני מעשים אלו להלטרף אלא בשם היתה לעתו להולאתם מתחילה, וע"כ יש לנקף שני המעשים (והייט, משום מלאכת מחשבת, שמלאתו להעורך מזוויות לזווית לא מחייב משום שלא היתה עקירתו להולמה, ואף שאין עקירה אלא ברשות קומת ואין היא שייכת להולמה ברשות הכניה. וכן לחיוב שמלאתו שחייב בזורה וכוח מפיינתו. וכן לכולא קרא לחטאת היה לחייב זה עוקר וזה מניח וכו'), אבל אין ליקנס לבריתא לר'

המרין בת אחת בהוצאה שני חצאי שיעור - המרין שיחבות המלאבה למעשה הנגדשה ולא במעט המלאבה

בלאור גדר בדי אבילת פרס - דין באוכל ולא באבילה והשוואתו לצידוף מעשי הוצאה

במחשבה אחת (ויש להסתפק אי מעשה לחלי שיעור הכני היה במחשבת הרלשון, הייט, שהיה זכור בחלי שיעור הרלשון שהוליח ובפסטות מהא ללא מפרכי משמע ללא בעינן אפילו לזה).

והנה כבר כתבנו מה שהיה להקשות לפטרו מעשה ללא עשה מלאכתו בבת אחת, ותמוה, איך נחייב בהוליח שני חלאי שיעור להוו בשני מעשים (לעקידה והגחה), וע"ש מה שבילרנו. ולענייט מה שיש לדייק בלשון ללא עשה מלאכתו, ומשמע לחשיב מלאכה (וכמו לחמרו בשנים שעשוה לאיתעבדא מלאכה מבנייהו), אלא שהוא חסרון בשיחות המלאכה למעשה שלו, אלי לא הוה בשת אחת אין במלאכה שנעשית לחייבו.

והיינו, שעיקר האיסור הוא במעשה שלו, והמלאכה היא המחשיבה את המעשה לאיסור לעומת היתר (וכמו בלוכל חלב לעומת לוכל שומן שאין למלוא שיעור במעשה עלמו מלבד מה שהנאסר מעשה בהפלת לאיסורת, כי לא נאסר מחמת המעשה לבד, אלא במעשה הנעשה בדבר מסויים בחלב), וע"כ אין חשיבות לשת אחד אלא ביחס לגדר מלאכה ולא ביחס למעשה. וע"כ אם יהיה גדר המלאכה בשת אחת והמעשה לא, יש לו להתחייב עכ"פ.

וא"כ היה לומר שכן הוא הגדר כאן, להייט, לגבי אם מלאכה לא בעינן שיעור, ואשיב מלאכה אפילו בחלי שיעור, אבל לגבי מעשה שלו אין חשוב מעשה אלא בכשיעור.

והנה כתבנו במק"א גדר לאכילת פרס שאין הוא גדר באכילה (הייט' בשלילת מה שהיה לחשוב שאכילה בזמן זה חשובה אכילה אחת, ואפילו אכל הכל בשת אחת), אלא כאוכל (ונאמת אין לין לשיעור באכילה כלל, ואין מעטף אכילה זו לאכילה זו), ואכילת לבר אין זה

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 64px מתוך (24%) 269px. פסקה אחרונה: "והנה כתבנו במק"א גדר אכילת פרס שאין הוא גדר באכילה...".

מיקום הבעיה: x=121, y=10430, w=269, h=787

לכל חלי והקיא ושוב לכל בחי חייב משום הגחת גרונו, או משום הגחת מעיו, שגרונו ומעיו גדר הגחה שבהם חלוקה, דהגחת גרונו היא הגחת המעבר, וכבר נעשית ונגמרה. משא"כ הגחת מעיו שהיא הגחת מילוי והכלה, שהיא מתקיימת וההקאה ביטולה (ולפ"ז בעינן קיום ההגחה דכל דהו כדי לכילת פרס ותועיל ההקאה ותכמ"ל), וכן הוא בעניננו כי לפי שיהיו מעבי ההולחה חלוקים משום שנעשו בשתי טוחות לפי ביחס למה שחשובה ההולחה להחשיב עושיה כמולילה הוי לבר לחר.

י. ביאור דין שיעור כחלק מגדרי מעשה

בירור גדר צידוף הקודם למעשה - חלות גדר בולל ד'מעורה' המצרף מעשים רבים לגדר אחר

וביתר ביאור בהקדם מה שיש לבחר בגדר לברים המלטרפים לשיעור לחד, שהנה לחנם בחלק השיעור האחרון יש להבין שיש בו חשיבות כל החלקים כליל נערמו והוא עליהם, לבל הרי חלקים הרחשונים אין בהם חשיבות זו, והרי אין לומר שגדר חשיבות השיעור הוא רק בחלק האחרון להרי בעינן להעלם לחד וכו', ובהכרח שיש גדר לירוף המוקדם למעשה ושיש בו לכתי מעשים רבים לגדר לחד, וכלומנת אין לחילת פרס שיש לומר שהוא גדר סעורה לחת, לכיון שלבר בני לחם לחכול לחילות רבות (היינו בליעות והגמות וכו') שהם כולם בגדר לחד לסעורה (או אם לחד ולא לייקינא בממ), הרי שקודם שיחכל חלק מן השיעור יש גדר בללי שיש לחלק הרחשון להיות קיומו, ואין בחחרון חשיבות יותר לגבי גדר כולל זה (ולפ שהיה נראה שזה יותר מובן בתי הגדר הוא הגחת מעיו שהוא כולל כל החכילות, אין זה נכון דלפ"ז הגחת מעיו אין הלירוף מקום שהות החוכל במעיים, דאין זה שיעור לחכילת פרס, וכמנ"ת גדר הלירוף הוא לגבי מעשה ולא התולחה).

וכן הוא בעניננו שיש גדר מוקדם למעשה הולחה שחיו מוגדר ע"י בכוח המעשה, וביחס לחיו אין מעשה לאדם חשוב אלא התעסקות בעלמא ואין בו לכתי ואין בו להפריל, וזה הגדר המוקדם למעשה יש בו לכתי המעשים ואין הוא חשוב אלא בכשיעור.

בירור רחשיבות שיעור קודמת לדין מלאבה - גדר המעשה הנובע מגדרי מלאבו דשבת

ונראה שאין גדר זה חלק מגדרי מלחכה, שהרי אמרנו דבעינן שיעשה המלחכה בבת אחת. אלא גדרו במעשה לאדם, והוא מוקדם לדין מלחכה כי לא תחשב מלחכה לענין חיסור שבת אלא במעשה כזה, ואי אינה להאי אין בחילוק המלחכה לאלק המעשה.

אלא שעדיין יש לנו לבחר מהו גדר מוקדם זה לגבי הולחה שיש בו להגדיר שני מעשים אלו כגדר אחד שחיבות אחת, שהרי הנחה בכרחלית אשובה לאלק המעשה אף שיש לומר דזהו שלב במעשה אחד למלחכה, ואי נימא לכיון שהניח כבר נסתיים מעשה אלו, ואין מה שעושק ומניח בעת ברשות חיוב מלטרף, אמאי שני אלו

הקדמה בצידוף שני חצאי שיעור - אמנאי לא הוי הנחת חצי הר'אשון כהסכמ"ק ברמלית

חלוק שיעור בר-גרירת משיחה מרוטה - חילוק בין שיעור התלוי בהתנאה לשיעור התלוי בחשיבות מעשה

וזה יהיה גדר המיסור ע"פ מה שיחבל מעשה החלם (והיינו שאין שיעור גרוגרת דבבת בשה פרוטה דגזל דשה פרוטה אין זה משום שאין בפחות מזה חשיבות מעשה גזל, אלא משום שאין נחשב הולחה לחסרון שוה פרוטה כהולחה חשובה, אבל גרוגרת דבבת אין זה משום חשיבות התולחה, אלא משום חשיבות המעשה שאין מעשה בפחות מזה חשוב כמעשה, ומשום חשיבות מעשה בללית, היינו, שאין לדם העושה מעשה בפחות מזה חשוב כעושה מלחכה אם משום שאין זה מלחכה ואם משום שאין זה מלחכה שיש עמה מחשבה)), ובבבת כיון שנתחייבנו אלא לעשות מלחכה הרי שגם גדר העשיה כדבר לחד הוא ביחס לעשיית מלחכה, וכיון לעשיית מלחכה היא עשייה למחשבה אלא יפחת חשיבותה במה שהיא בעיה מכמה שלבים גם לא יהיה חסרון בעשייתה בשני מעשים במה שאין הוא חסרון בשם מלחכה.

המולכה

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 88px מתוך (33%) 269px. פסקה אחרונה: "אלא שעדיין יש לנו לבאר מהו גדר מוקדם זה לגבי הוצאה...".

מיקום הבעיה: x=121, y=11584, w=269, h=766

פרק 13 — כותרת 2 מספר 8 - בחלקי ואופני מעשה הוצאה (שבת צז:)

19 עמודים • 7 עמודים עם בעיות

מצמצות בדבר האחר כפועל ניחם לבעל הטבע, וכמו המטע לדבר שטבעו לטע ופעולה בדבר הצני בלופן קיס לו לבטל לו לקיים את הטבע הנ"ל, התחבר למעשה בדבר עלמו (וכמו שאם ניטול המנוח כחילו הגיע הגת, ואם ניטל המטע הגיה הגפן).

וכל זה הוא רק ניחם למצמצות דבר לדבר, שכל אחד מהם תשוב מקרה לחבירו, אבל אם יהיו שני הדברים בעלי מצמצות ניחם לדבר שליש, הרי שיהיה מצמצות אחת לשניהם, וכבל אחד ניחם לחבירו, והייט, שלף שהיות הגת נת במנוח מטבעו, יהיה מצמצות בפעולה המכיחה לזה כהגחה, ועשיית מעשה יחבר פעולה בדבר, אבל יהיה מצמצות פעולה בהגעת הדברים הדוממים שהיא שלילת היותו נת, אבל כיון שאין פעולה זו מתקיימת בלתי אין זה נחבר למעשה בהם, אבל ניחם להיות חפץ במקום מסוים יהיה מצמצות בחפץ בהיותו שהוא ממוקם יש מצמצות עשייה בחפץ, לף אין המצמצות במציאותו במקום שזה כלמור אינו הרי הוא מהלך ועומד מעביר ומניח.

ויש לחון אם יש בזה גדר מוגח או לא, ואי בעי לגוחו להגדיר סיום למעשה הגחה, כיון דהוא ניחם למעשה החדש, הרי שאין במה להוא בפעולה מתחדשת, סיבה שיחבר מוגח בכל עת ועקר מחדש.)

שני סוגי תולדות במלאבת הוצאה - שינוי בצורת המעשה לעומת שינוי בגופעל במלאבה עצמה

ובהדקם ניתור סוגיא זו מה שמלמנו שזריקה היא תולדה להולאה, וכן מלמנו שהכנסה היא תולדה להולאה, וכן מלמנו שהעברה ד' ברה"ל היא תולדה להולאה. והנה שני סוגי תולדה לאו הם סוגים זה מזה שהגפעל בזריקה הרי הוא ממש כהולאה, אלא שנעשית בלורה אחרת. אבל הכנסה והעברה קוטת מזריקה בגפעל בה עלמה.

והנה מלמנו בזו המלאכה לרבעה מקורות קוגים לליתור, והייט, ליתור מפסוק על הולאה, ליתור מסברא על הכנסה, ליתור מזה שהיתה במקבן, וליתור על לרבע לתות ברה"ל מהלכה למקה מסיני.

ובירושלמי (הוכח בר"ח) יליף להו בתופן לחר, ולתנו להכנסה לף היא כלולה בפסוק, לבל על זריקה והוקטה מצמצ שנלמנו ממה שהיו במקבן, לך זריקה ברה"ל, וכן העברה נלמוח מהלכה. וכל זה לריך ליתור.

משמעויות לשון מלאבה האשורית במשכן - תרומות המשכן בחשובה מלאבה מצד מיקום חומץ בעל משמעות

והנה לשון הפסוק שבתתור מקה ליקרתל שלא יעשו מלאכה פסקו להביא בני יקרתל לת התרומה. והנה בלשון הפרשה שם שם מלאכה בא בשלשה לופנים, במצמעות החומר, והמלאכה היתה ליים. ובמצמעות המעשה, מלאכת עבודת הקודש. ובמצמעות התולאה, עשי המלאכה. ומצמעות לא יעשו עוד מלאכה, הכוונה שלא יביתו עוד תרומה. והייט, שעשם הבאת התרומה נחשבה למלאכה במצמעות החומר, והייט, כי לף שנתחייבו בתרומה זו, לך עשם ההבאה שתהיה התרומה במקום המוכן למלאכת המשכן נחשבת למלאכה. וכך הוא בכל מלאכות המשכן, שכל שלבי הכנת סממנין נחשבים הם לעשיית מלאכה, לף שרחוקים מהתולאה האחרונה הגלרשת. ולף הבאה לף שהיא נפרלת ובשלב מוקדם, הרי שהיא נחשבת כשלב נפרל, וממילא תולאתה נחשב למלאכה, והיא מיקום חפץ במקום שיש בו מצמעות.

ואמנם לשון הבאה היא לשון של קירוב שלא לבר לטורבו, לך כיון שזה רק מצמעות במציאו, אין זה חלק מהמלאכה, אלא רק ההולאה מרשות לרשות, ושיטי מקום חפץ יש בהם גדר של עשיית מלאכה, שמקום חפץ הוא בעל מצמעות ניחם לחפץ.

ב. בגדר מלאכת הוצאה מלאכה גרועה

הוא רבעתן לילפותא במלאבות הוצאה - טעמם הראשונים משום חזות הוצאה והכנסה מלאבה גרועה

והנה בעיקר מה לבעו למלאכת הולאה ילפותא מקרא, לעומת שאר מלאכות שלימולם לי ממה שהיו במשכן, כתבו בלחשונים שהוא משום שמלאכת הולאה מלאכה גרועה היא, ואי לגבי

חילוק הוצאה משאר מלאבות

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 68px מתוך (25%) 269px. פסקה אחרונה: "ואמנם לשון הבאה היא לשון של קירוב אל דבר לצורכו, א...".

מיקום הבעיה: x=121, y=5769, w=269, h=748

שמינם הקובעים להיות רשות בעלמא (כדיני עמוד ע', וקרן זווית ובקעי נויה רניס וכו'), והיות חפץ ממוקם ברשות הוא בגדרי הקיבות המעמה (כדין ידו של אדם הקובה לו, ומחשביה למקומו, ועקידת גופו וכו'), והקיבות חפץ, (היינו, המניע וכו'), וגדרי רשות

היולאים מגדרי הקיימות (כדין ס' ריבות), וגדרי מקום היולאים מגדרי הרשות (דגלי מדבר ומחילות), וגדרי חפץ ממוקם (ניתה כמקן ממלית, וקלוטה כמי שהוגחה), וגדרי הקיבות חפץ (הרמוי להכנה וכו') (וקילקלו בעדם יומרך, כי גם הלח מנת, ועין כה מזה, ויבואר ביתר ברלונו יע"ש).

ג. חילוק דיני המעשה דהוצאה מדיני המלאכה

בהוא שאין צורך למלאכה בדישות - המלאכה בהמצא דאיסורא בשלמעצמה ורק עשייתה הלילה בדעתו

ולבאר יותר נקדים מה שמלמנו בדין מלאכה המכיכה לגופה שמין גדר הטורך תלוי בגדרי הרשות, וכמו מה שמצינו לקרות בו ולעשות לו טם, שמין לחלו לבריס שיש בהם שייטות לרשות שבה יעשו, שמין רה"ר טובה למכיכים לחלו יותר מרה"י, וכן בהיפך. ועוד למה מצינו לדינו לרבי וכ"י למחייבי שמיים תלוי בזה, היינו, כי היה להקשות כיון למה בעי לה למלמ ברשות האחרונה, הרי למה להיות קלוטה בחמלע חשיב לינה למיכה לגופה, ולקי לי לומר כל היכא שמרלה תנוח, לין זה רק בכדי שלמ יהשב לחל מהם שלמ נתכוון לה, לבל לענין טורך ולחי טורך לחל לית ליה בה.

וכן פשוט, כי לין גדר מה שמין הולחה רק ברה"י ורה"ר משום לעצמו, ולמ פטרו נתכוון להגיבה והתך משום מלאכה שמינה וכו', כי לין זה גדר במלאכה, למלמ במעשה, והמלאכה נחשבת כן לפיטו למ לריך לה כלל, לבל ליטו נחשב מעשה שלו. כי לין לעת האדם מחשיבה לת המלאכה למלמ במה שיש לו חלק בעשייתה, וכחיטו היתה המלאכה חפלמ לחיסורה לעלמה, ולקי שהוא העושה לותה. והיינו, להחותך לת הפרי לין מעשה שלו חיתור, כי החיתוך הרי הוא כמיכות בפני עלמה, ורק לומרו בכוונתו שמכיכה להיות לחתיכה.

ונראה זה נלמד מקרל לכתיב לת תעשה מלאכה, והיינו שהיה להקשות להרי מלאכה היא סוג של מעשה, ומה שייך לומר לת תעשה מעשה, למלמ בילוהו שיש בהיות חדם עושה מעשה שנחשב למלאכה חפלמ לחיסורה בעלמו, וכמו מכיכה שקי שהיא מעשה לחדם בדבר הנאכל, לין זה

נתכוון לחדוק שהיום חדק ארבע - דדיקת ארבע אמות היא המעשה והצריכה לגופה בעשייתו

דקדוק לישנא דקרא דלא תעשה מלאכה - מעשה המלאכה בידוצרת תוצאה

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 112px מתוך (42%) 269px. פסקה אחרונה: "היוצאים מגדרי השימוש (כדין ס' ריבוא), וגדרי מקום ה...".

מיקום הבעיה: x=121, y=8034, w=269, h=136

ד. ביאור חילוק דיני המעשה דהוצאה מדיני המלאכה

שינוי רשות החפץ גוף המלאכה - חילוק מקנין וחצר שאינו נחשב כמעשה מלאכה בשבת

ולענייננו היות הולמת חפץ מרשות לרשות, הייט, הזיטוי, הוא גדר המלאכה עלמה, ומה להוא דווקא מהי"ע לרה"ר והחיפך, אין זה מקום ההולמה, אלא מקום המעשה עלמו, וכמו אלא הזיב הוצאה מלא בזיטוי רשות חפץ מרשות לרשות הג"ל. ומיניה כמו שמלילות חלב חיט תלוי בלעת בני אדם, כך מלילות זיטוי רשות חפץ חיט תלוי בלעת בני אדם, ותהיה הולמת ספר מהי"ע ולהי"ר לקרות בו הזיב מעשה, והולמת חפץ מחלר חבירו לחלרו לקטנו בקנין חלר לא הזיב מעשה, אף שבזה יש מלמעות בזיטוי מקום החפץ ביחס לטורך האדם (ויחלר חבירו מועלת הקנין וחלרו פועלת הקניין), ובזה לא.

חילוק שהוי דיוטאות מדיוטא אחת במרשיט - הבנסה מסברא והעברה מהלל"מ

ולפי"ז יש לבאר מה אלא ילפי שהי דיוטאות מליוטת אחת במוזיט, והוא כמו אלא ילפי שומן המותר מחלב האסור, שכל שיש למטה זיטוי לפשר שהוא גדר החפלה לאיסורה, ובעי לפירושה בקרא.

אבל יש לדקדק לאחריט שהרי אמרו להבנסה שברה הוא, ואם כאמור הולמה מרשות לרשות הוא החפלה לאיסורה, מה שייכא בזה שברה, וכדאמרן.ובאמת שהיא גופא דאיה שגדר המלאכה הוא זיטוי שיש בחפץ מהיותו ברשות זו לרשות זו, וכי בזיטוי אין מלמעות לאיזה לד יהיה.

וזה ניאור מה שאמרו בזורק ד"א, לכיון לבעינן הלכתא למעביר תו לא בעי לזורק לליהוי במקבל, והייט, כי מה שיש למטה זיטוי גדר במעביר מזורק אין זה גדר במלאכה, אלא במעשה, וע"כ אין זה תלוי במה שהיו במקבל אי

ה. במח' הבבלי והירו' בילפותא דהוצאה

מחלוקת הבבלי והירושלמי בלימוד ההוצאה - מקור הבנסה ולימוד דיוט אשור

ואחר כל זה נראה ניאור במח' בבלי וירושלמי בלימוד להולמה, שמלמעו בזה שני חילוקים, האחד, לבירושלמי יליף להבנסה מהבאת גזברים לעושי המלאכה, ובבלי אמרו

זיזיקה ממחטיס).

וכמשנ"ת אין דומה לימוד להולמה לליתוד להעברה אחר לאיתא לליתוד להולמה, להא להולמה לא סגי מה לילעיין להוה במקבן, להם העלו ואתם לא תכניסו וכו' (ולגבי סילוקת לפת לא בעי קרא ודי במה להוה במקבן), וכתוס' ניאורו מה שכילתו. ולבעת רש"י (ולא משמע דם"ל, אי סבר לסברת המלאכה גרועה, לא סגי ללא פירש לה) נראה לומר שהוא כמו שאמרנו, לחפלה לאיסורה למלאכת הולמה הוא זיטוי מקום חפץ כגדר בחפץ, הייט, שמקום לבר נחשב כתכונת הלבר, וכמו לבר ברור (שברורוהו) שיש בו תכונה שאין בלבר שאיט ברור, ולזה בעי קרא, והייט, לכתיב בקרא למה שהביאו המלאכה קרי מלאכה.

הוא דלא בעינן קרא לסיוע דרא רפת - דיוות דבר מוגמר במשכן כחלל כל מעשי הבנתו

ובזה נראה לבאר מה ללא בעו קרא מפורש בסילוקת לפת, להא לא כתיבא בקרא אלא תכלת וארגמן, ואמנם קרי להם מלאכה אבל אפשר ללא קרו מלאכה אלא בעבור לביעתם וכו', וביאורו כך דולמי פשוט ללא הזיב תכלת וארגמן אלא למר גזוז מלובן מטופן וצבוע בלבע מסויים העשוי מלמה הגזרע וכו', או בלבע העשוי מהלזון שניטל וכו', ומהא לבעי דווקא לו, וקרי ליה עלמו לבר מלאכה, הרי החזיב כל תכונת לליה ליה כמלאכות, וממילא כל מלאכות המבילות לתכונת אלו הזיבי מלאכה, וכמו בהבאת חפץ להיותו במחנה לוויה הזיב תכונה הקרויה מלאכה, ולא בעינן קרא אלא לזה.

סיבה: (סיבה לא ידועה)

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 113px מתוך (42%) 269px. פסקה אחרונה: "ובזה נראה לבאר מה דלא בעו קרא מפורש בסידורא דפת, ד...".

מיקום הבעיה: x=121, y=9205, w=269, h=693

סיבה: (סיבה לא ידועה)

מעצה שהוא רק בחלק מסיבת לי היות התכונה, מעצה להוספת תכונה, ובכירה לפחות מכשיעור תחצב חלי שיעור ולף שלחר כן יעצה עוד שיעור, ולין זה רק חלי שיעור בהולחה שיש לו להלטרף, לכיון לגדר המלחכה הוא תוספת תכונה בלבר לבור, הרי שלי חשיבות החפץ הוא מימלא לי חשיבות תוספת תכונה (חלח לף מלחכת חלי שיעור נחסרה, ובהכרח שגדר השיעור הוא לח בחשיבות החפץ סתם, חלח רק בהולחה, ולין זה חוסר השיבות לגבי תוספת תכונה לחית ביה).

אבל מלחכת הולחה גדרה שיעור מלב חפץ, וביחס למלב החפץ הוי סותר ותונה, וביחס לחפץ הוי שיעור, וע"כ לף יהיה שיעורו גדר במלחכה עלמה, חלח רק בעשיה, שלין שיעור חלח ביחס לחפץ הקיים, ולי תשיב תשיב, ולי לף לף. ולף יהיה חסרון בשתי עשיות וגם לף יהיה חסרון בשני עושים בזה לחר זה, והייט, שלם גדר המלחכה היא תוספת תכונה הרי לחלי מעצה ליט נחשב מעצה כלל, חלח נשתנה החפץ ולף טספה לו התכונה, והעושה חלי השני, כיון שבמעצהו נתוספה תכונה, הרי שעצה מלחכה, כי לגבי תוספת התכונה הרי זה כיליה חלשה וזה יולח וזה נכנס, חבל במלחכה שגדרה הוא שיעור, הרי לין ערך לחלק לחד מן המלחכה יותר ממשנהו, וזה בלח זה לף עבל שיעור, וע"כ כיון שעכ"פ נעשתה מלחכה הרי שיש לחייבו, ולין משמעות לגמר מלחכה בזה, כיון שלף הרשעון נתכון לכל המלחכה, והמתכוון לעשות מלחכה שספק לם תעשה חייב.

והנה לימת בגמ' הוכיות (ד.) לשין כ"ל חייבין על שיוכו בבבר שלין הלקוקין מודין בו, והקשו מן המשנה לשמו לשם הוכו בהולחה מכשות לרשות לפטור חייבין, והרי הולחה כתיבה לכתיב לף תולימו מעם מבתיכם. ותירלו להוכו בהכנסה, ולכ"ל להוכו במוקיט וזורק. וכתב רש"י דלף כתיבי בהדיל (ובגמ' שם הובח גי' לכ"ל בהכנסה בהסגר מכובע, ורש"י לף פירש בה, ולף נתבחר לי גרם לה לי לשם).

וכבר הובח לבבי היכו' שלף הכנסה חשובה ככתובה, בגיזבין לעובי המלחכה, והכח משמע לתלמול דילן לף סבירי ליה, וכמו שלמרו בהזורק להוח מסברל למה לי עיולי וכו', ולמרו לבל"ל הוה הכנסה חולה מקום דלף כתיבה בהדיל בקרל, חו דלף הוה במקום חשיבה, ומוקיט וזורק כתבו בחום' שם להייט מה"י לרה"י, ומשמע ולף במוקיט מה"י לרה"י דרך רה"ל, ובגמרל דילן משמע שהן נלמדים ממלחכת המקבן לזריקת מחטין (דלרש"י נשאר למסקנת, וכדלתב בסוגיית דכוותם), והוקשה מרה"ל לעגלות (דלף משמע שהגלום תוך כדי עליה חלף בהוקשה), ולי נימל למוקיט, הייט, מה"י לרה"י דרך רה"ל, גם בהל לומרו להוח נלמד ממלחכת המקבן להם עשו ולחם לף תעשו, ובילור הגמרל דלף כתיבה, הייט, לכיון דהולחה נלמדת מהבחת העם, והחם הוי בהולחה ובהעברה בין לבד, ע"כ מוקיט וזורק חשיבי לין הלקוקין מודין בה.

אבל יש להקשות לכיון שהוח סבירל לומי לין הלקוקין מודין בה, ועוד קשה מה להבילו קרל דלף תולימו מעם מבתיכם להוח דבבי קבלה ולף הבילו לימול להזורק דלל יעשו עוד מלחכה, והרי לף ילפינן ליסור מדברי קבלה, ולי הוה כגילוי מילתל, קשה לומי לף הבילו זה הפסוק בהזורק לנתקשו שם לי קרוי מלחכה, וילפי העברה העברה וכו'.

ובהקדם הלמור לעיל נרלה לבלר לחכן לדילן לף גרע גילוי מילתל למקבן מהל דלף תולימו מעם וכו', חלף לעכ"פ זה לף יועיל רק לדין הולחה, וכמקם הלמור, ולין ללמוד מיניה דין הכנסה, ודלף בהעברה. וע"כ לף ילפי מינה בהזורק חלף מג"ז להעברה וכו' וכדלמרן, ולז סברל היל. חלף כיון לדין הלקוקין מודים בג"ם וכלמור שם לענין נילה, וע"כ לומרו לעכ"פ יש להם ללמוד מגילוי מילתל מהל דלף תולימו, ותירלו מקום הכנסה לבעינן לג"ם להיהו בסברל, ומקום זריקה והוקשה לילפינן מג"ם למלחכה וכו'.

גדר ההוצאה כשינוי מצב חפץ - אין הסדרן בשני עושים בזה אחר זה

סוגיא דהזורק בהוצאה מרשות לרשות - דבבמסה, מושיט וזורק שאין הצרוקן מודין בהן

בירור וביאור בגדר ההוצאה האמור שם - גילוי מילתא במשכן אינו מועיל להבנסה חזרקה ללא גו"ם

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור ימני: 35px מתוך (13%) 269px. פסקה אחרונה: "והנה איתא בגמ' הוריות (ד.) דאין ב"ד חייבין עד שיור...".

מיקום הבעיה: x=404, y=11432, w=269, h=842

מעצה שהוא רק בחלק מסיבת לי היות התכונה, מעצה להוספת תכונה, ובכירה לפחות מכשיעור תחצב חלי שיעור ולף שלחר כן יעצה עוד שיעור, ולין זה רק חלי שיעור בהולחה שיש לו להלטרף, לכיון לגדר המלחכה הוא תוספת תכונה בלבד לבור, הרי שלי חסיבות החפץ הוא מימלא לי חסיבות תוספת תכונה (חלח לף מלחכת חלי שיעור נחסרה, ובהכרח שגדר השיעור הוא לח בחסיבות החפץ סתם, חלח רק בהולחה, ולין זה חוסר חסיבות לגבי תוספת תכונה לחית ביה).

אבל מלחכת הולחה גדרה שיעור מלב חפץ, וביחס למלב החפץ הוי סותר ותונה, וביחס לחפץ הוי שיעור, וע"כ לח יהיה שיעורו גדר במלחכה עלמה, חלח רק בעשיה, שלין שיעור חלח ביחס לחפץ הקיים, ולי תשיב תשיב, ולי לח לח. ולח יהיה חסרון בשתי עשיות וגם לח יהיה חסרון בשני עושים בזה לחר זה, והייט, שלם גדר המלחכה היח תוספת תכונה הרי לחלי מעצה ליט נחשב מעצה כלל, חלח נשתנה החפץ ולח טספה לו התכונה, והעושה חלי השני, כיון שבמעצהו נתוספה תכונה, הרי שעצה מלחכה, כי לגבי תוספת התכונה הרי זה כילירה חדשה וזה יולח וזה נכנס, חבל במלחכה שגדרה הוא שיעור, הרי לין ערך לחלק לחד מן המלחכה יותר ממשנהו, וזה בלח זה לח עבד שיעור, וע"כ כיון שעכ"פ נעשתה מלחכה הרי שיש לחייבו, ולין משמעות לגמר מלחכה בזה, כיון שלף הרשעון נתכון לכל המלחכה, והמתכוון לעשות מלחכה שספק לם העשה חייב.

גדר ההוצאה כשינוי מצב חפץ - אין הסדרן בשני עושים בזה אחר זה

והנה לימת בגמ' הוכיות (ד.) לעין כ"ל חייבין על שיורו בדבר שעין הלזוקין מודין בו, והקשו מן המשנה לעמו לעם הורו בהולחה מכשות לרשות לפטור חייבין, והרי הולחה כתיבה לכתיב לח שלימו עשה מבתיכם. ותירלו להורו בהכנסה, ולכ"ל להורו במושיט ושורק. וכתב רש"י ללח כתיבי בהגיל (ובגמ' עם הובח גי' לכ"ל בהכנסה בהסגר מרובע, ורש"י לח פירש בה, ולח נתבחר לי גרם לה לי לעח).

סוגיא דהוחרות בהוצאה מרשות לרשות - דבבעסה, מושיט חורק שאין הצרוקן מודין בזה

וכבר הובח לבני הימו' שלף הכנסה חשובה ככתובה, בגיזברין לעושי המלחכה, והכח משמע לתלמוד לילן לח סבירי ליה, וכמו שלמרו בהזורק להוח מסברח למה לי עיולי וכו', ולמרו ללר"ל הוה הכנסה תולדה משום ללח כתיבח בהגיל בקרח, חו ללח הוה במקום חשיבח, ומושיט וזורק כתבו בחום' עם להייט מה"י לרה"י, ומשמע ולח במושיט מה"י לרה"י דרך רה"ל, ובגמרח לילן משמע שהן נלמדים ממלחכת המשכן לזריקת מחטין (ולכ"י נשאר למסקנת, וכדלתב בסוגיח דכוותם), והושטה מרה"ל לעגלות (ולח משמע שהגלוס תוך כדי עליה חלח בהושטה), ולי נימח למושיט, הייט, מה"י לרה"י דרך רה"ל, גם בהח לומרו להוח נלמד ממלחכת המשכן להם עשו ולתם לח תעשו, ובילור הגמרח ללח כתיבח, הייט, לכיון להולחה נלמדת מהבחת העם, והתם הוי בהולחה ובהעברה ביל לבד, ע"כ מושיט וזורק חשיבי לין הלזוקין מודין בה.

בירור וביאור בגדר ההוצאה האומר שם - גילוי מילתא במשכן אינו מועיל להכנסה חזרקה ללא גו"ש

אבל יש להקשות לכיון שהוא סבירח לומי לין הלזוקין מודין בה, ועוד קשה מה להבילו קרח ללח תולילו משה מבתיכם להוא לבני קבלה ולח הבילו לימוד להזורק לחל יעשו עוד מלחכה, והרי לח ילפינן ליסור מלבני קבלה, ולי הוה כגילוי מילתח, קשה לומי לח הבילו זה הפסוק בהזורק לנתקשו שם לי קרוי מלחכה, וילפי העברה העברה וכו'.

ובהקדם החמור לעיל נרחה לבחר לחכן לליל לח גרע גילוי מילתח למשכן מהח ללח תולילו משה וכו', ללח לעכ"פ זה לח יועיל רק לליו הולחה, וכשהשה החמור, ולין ללמוד מיניה ליו הכנסה, ולחח בהעברה. וע"כ לח ילפי מיניה בהזורק ללח מג"ז להעברה וכו' וכלומרן, ולז סבירח היח. ללח כיון לליו הלזוקין מודים בג"ש וכלמוד שם לעניו ניילה, וע"כ לומרו לעכ"פ יש להם ללמוד מגילוי מילתח מהח ללח תולילו, ותירלו משום הכנסה לבעיוו לג"ש להיהו בסבירח, ומשום זריקה והושטה ילפינן מג"ש למלחכה וכו'.

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 74px מתוך (27%) 269px. פסקה אחרונה: "ובהקדם האמור לעיל נראה לבאר דאכן לדידן לא גרע גילו...".

מיקום הבעיה: x=121, y=11432, w=269, h=842

בקצין וזה בלכושת וכו'. ולפ נתבאר לפמ"ז ליתא חילוק זה בזורע וטוטע שפמר רפ"י לזה בזרעים וזה בפילגוש. וכן בכותב יש לומר לזה בקבלים וזה בחיטין, ול"ב למה לפ יתחייב עליהם בנפרד. ועוד כיון דולפי מולח ומעבד הוו במקצ לפמי לפ נחשיב לה אע"ג דלפי. וטוטע וכו' וחופר וכו' וכולר וכו' לפ נתבאר פי הוה במקצ (וכולר ומסיק לכתורה בעו ליין נסכים וקטורת ושפן זית למנורה). והנה בזורע וכו' כתב רפ"י לכלוהו לפלמוחי, וכחולם וכו' כתב לכולהו לרפויי מרעא, וכזורה וכו' כתב לכולם להפרים פסולת מן האוכל, וכמולח ומעבד כתב ללף מליהה טרך עיכול הוא.

ובעיקר מה לילפינן ממשכן לפ נתבאר פי זה לווקפ בהכנת המשכן, לו גם בהמשך קיומו. והנה סילורת לפת ובגד ועור ומבעיר ומכבה ומכה בפטיש הוו בהכנת המשכן, אבל כותב ומוחק וכונה וסותר ומוליה לכתורה לפ נחשבים חלק בהכנת המשכן, לכותב ומוחק מקרשים לבעת בן זוגו הוא לכתורה בבניית המשכן, ולפשר גם שהיה לריך לחלקן, וכבונה וסותר ומוליה (ולמדו ממשכ בני קהת דולפי לפ חשיב הכנת המשכן כלל) ולפי לפ הוו מהכנת המשכן ונתחלקו.

סמק בלימוד המלאכות מעבודת המשכן - אי דרוקא הזו בבניינו או אף אלו דהזו בקיומו

ח. בגדרי הנלמד ממלאכת המשכן

שלושה גדרי לימוד ממלאכת המשכן - שם מלאכה הכללי, פרטי המלאכות, וחיובים כלליים במקלקל

והנה מלפ בהא לילפינן לשבת ממשכן כמה גלריס. לפחל, הוא בגלר שם מלאכה לפמור בשבת, לילף ממלאכה שנפמרת במשכן, ובזה כלול כל מה לחשיב שם מלאכה (ויש בזה שלושה חלקים. לפחל, בשבירים לפמורים בפרשת תרומה, הוא מלאכה שעשו העם, ושקילת מלאכה לכתיב לא יעשו עוד מלאכה, ובזה כלול סילורת לשממנין ולשמר ולעור והמולית. ולפני, במעשה רוקס וחרס וכו' שעשו כל חכם לב, ובזה כלול סילורת לבגד ושלשים וכלים. ולשלישי, כמה שעשה משה בבניית המשכן כלכתיב ויכל משה את המלאכה, ובזה כלול בונה וסותר), לבל פרטי מלאכות לפו לפ נכתבו בתורה בפירוש כולם (שלף שנפמר על תרומת תכלת ושם וכו' מלאכה, והייבו, שמר לבוש לפ נתפרשו כל המלאכות המבילות לזה כזורע וגוזז וכו').

וזה גלר הלימוד הבני, הייבו, מה נחשב למלאכה. וזה יליף לף ללפ כתיבת המלאכה בפילוש, לכיון לילעינן להכי הוה במשכן, והרי נקרל מלאכה כללעיל חשיב מלאכה לבשבת (כמו סילורת לשת מממנין, וסילורת לחוט משזר, ולווייתם וסילורת לבגד מילינות, וסילורת לעור מתחשים, וכותב ומוחק מקרשים, ובונה וסותר מבנית המשכן, ומכבה ומבעיר מביאול סממנין, ומכה בפטיש מטשים, ומולית מהבלתם).

והגדר הללישי, הוא מה לילף בגלר המלאכות עלמם, ובזה לפ בעי שיהיה הגלר נלמד ממקום

בידור בהא דבענו מלאכות בבגד מד - דקדוק לישנא דבגד מד בממון ולא בסיבה

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 48px מתוך (18%) 269px. פסקה אחרונה: "ובעיקר מה דילפינן ממשכן לא נתבאר אי זה דווקא בהכנת...".

מיקום הבעיה: x=121, y=13697, w=269, h=264

לפי תולמותיהם, לכל פרטי המלחמות נלמדו מכל מה שהיה יכול שנעשה במשכן, והייט, ללמד שלא יזעיזים להוסיף נחשבת מלאכה, וגדר המלאכה הוא הוספת חפץ מרשות לרשות, יש לנו ללמוד גדרי מלאכה זו מכל עבודת המשכן, ויש לחלק בין מלאכת המשכן שהיה טוגעת לבנייתו, ומלאכת כליו וכו', לבין עבודתו.

והנה למדו דין העברה ושריקה ברה"ר מהוספה וגם הם חשובים כתולדה להוספה, וביאור הדבר הוא שעיקר גדר מלאכת הוספה היא שיוסף במקום חפץ, ויש לבאר זה כך שהנה גדר איסור מלאכה הוא חיוב הבעת, הייט, שיש לקדש את הזמן לבעת בחי עשיית מלאכה שהיא חיוב, והנה בעיני האדם אין נחשב מעשה המלאכה אלא רק תולמתה, וכמו שאמר מלאכתך, ואין זה גדר בעיניתם האדם, ולא אמר נחינת שבת ליעשיהל אלא במדבר סין ולא במרה, כי גדר חיוב הבעת אין הוא במשמעות שיש לאדם עשו, אלא מה שחשיבי קודם לה', והייט, שיש בזה עשייה לקיום, וע"כ אין לחפש בגדרי המלאכות מה שחשיב לאדם.

ט. בגדרי מלאכת מחשבת ובמשמעותה בהוצאה

בגדר מלאכת מחשבת בשבת - מעשה שיש בו הבנה ושלילתו מהדהדת כוס והעצת מיטה

והנה נמלא יש בחיסור מלאכה גם גדר חשיבות שיש במלאכות שנאמרו וגם חיסורם, וכיון שלא נאמרו אלא מלאכות שהיו במשכן, ומש נאמר גדר מלאכת מחשבת, ובלשון המכילתא מלאכה שיש עמה מחשבה, יש למלוא מה גדר מחשבה יש בכל מלאכה יותר משאר מלאכות, כהלחת הטוס והלעת המיטה וכו'.

וזהו שאמרו לדייק הפת חכמה ואינה מלאכה, הייט, שאף שלולי לדייקו יאמרו, ויש בזה הבנה, אין זה אלא מחשבה בלבד הזה, ולא שיתלוים ללבד אחר. וכן משמע מכל מלאכות שהן ע"מ.

מלאכת מחשבת במלאכת הוצאה - חשיבות המקום כהבנה לצרכים אחרים וחשיבותה בשאר מלאכות

ונראה לכן הוא גדר מחשבה שיש במלאכת הוספה, הייט, לא מהני מה שהוא לעשות לבד במקום זה אלא לריך שיהיה מחשבה ללבד אחר, וזה אין גדר אלא כמה שהוא מקום בעל חשיבות לצרכים אחרים, שע"י זה יש להגדיל הנחה בו בהבנה ללבד אחר, אלא שאין זה חשיבות ביתם לחפץ אלא שם היה במקום בעל חשיבות שונה, שגדר חפץ מונח במוכן לשימוש שם יש למקומו יעוד, הוא גדר מגביל, להמוכן להרבה שימושים תשוב יותר, לכל ביתם לגדר שימוש מסויים, יהיה משמעות לסוג השימוש. ויתבאר חשיבות שווה למלאכת הוספה כשאר מלאכות.

ומיניה שגדר מחשבה הוא כמה שאין זה נחשב להבנה גמורה, וכמו לסיורת לפת הוא לאכילה, ואכילה מותרת, וסיורת לבגד הוא הבנה ללבישה, ואין לבישה עלמה בכלל, והייט, שיש במלאכה שאינה סיום העסק אלא שלב מקודם לו יותר מחשבה משאר שאר מלאכות, שהרי יהיה לריך להתאים הוספת מלאכה זו ללבד אחר, ובעי מחשבה.

גדר מחשבה בשלב מוקדם במלאכה - רדיות הפת ואינה חכמה ואינה מלאכה בו אינה לדבר אחר

(ובאמת שיש לתמוה על דברי התוס' שכתבו דהוה מלאכה גרועה דמה בין מוליח מרה"י לרה"י למוליח מרה"י לרה"י, שבאותו תופן היה להקשות מה בין תותך מהובר לתותך תלוש, שאין גדר הוספה מקום הנעת והילוך החפץ, אלא שינוי הרשות, וכן הוא בתותך.)

י. גדר צריכה לגופו וצריכה לגופה בהוצאה

במשמעות צריכה לגופו האמור

והנה לפ"ז נראה לדקדק במה לאמרו במלאכה

לגופה ולאי חייב, ומוליח את המת, אף שהיא לגופה, אך

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 96px מתוך (36%) 269px. פסקה אחרונה: "חשוב במקום חפץ, ויש לבאר זה כך שהנה גדר איסור מלאכ...".

מיקום הבעיה: x=121, y=15962, w=269, h=243

לפי תולמותיהם, לכל פרטי המלאכות נלמדו מכל מה שהיה יכול שנעשה במשכן, והייט, למחר שלמו יוכלים להועלה נחשבת מלאכה, וגדר המלאכה הוא הועלת חפץ מהשות לרשות, יש לנו ללמוד גדרי מלאכה זו מכל עבודת המשכן, ויש לחלק בין מלאכת המשכן שהיא טובת לבנייתו, ומלאכת כליו וכו', לבין עבודתו.

והנה למדו דין העברה וזריקה בהי"ב מהועלה וגם הם חשובים כתולדה להועלה, וביאור הדבר הוא שעיקר גדר מלאכת הועלה היא שיוצ חשוב במקום חפץ, ויש לבאר זה כך שהנה גדר איסור מלאכה הוא חילול השבת, הייט, שיש לקדש את הזמן לשבת בלי עשיית מלאכה שהיא חילול, והנה בעיני האדם אין נחשב מעשה המלאכה אלא רק תועלתה, וכמו שאמר מלאכתך, ואין זה גדר בשביתת האדם, ולא אמר נחינת שבת ליזדכל אלא במדבר סין ולא במרה, כי גדר חילול השבת אין הוא במשמעות שיש לאדם עשו, אלא במה שחשיבי קודם לה', והייט, שיש בזה עשייה לקיום, וע"כ אין לחפש בגדרי המלאכות מה שחשיב לאדם.

ט. בגדרי מלאכת מחשבת ובמשמעותה בהוצאה

בגדר מלאכת מחשבת בשבת - מעשה שיש בו הבנה ושלילתו מהדדית כדם והעברת מיטה

והנה נמלא יש בחיסור מלאכה גם גדר חשיבות שיש במלאכות שנאמרו וגם חיסורם, וכיון שלא נאמרו אלא מלאכות שהיו במשכן, ומש נאמר גדר מלאכת מחשבת, ובלשון המכילתא מלאכה שיש עמה מחשבה, יש למלוא מה גדר מחשבה יש בכל מלאכה יותר משאר מלאכות, כהלחת הסם והעברת המיטה וכו'.

וזהו שאמרו דרייתא הפת חכמה ותינה מלאכה, הייט, שאף שלולי דרייתו יצוף, ויש בזה הבנה, אין זה אלא מחשבה בלבד הזה, ולא שייתחיים לבבר אחר. וכן משמע מכל מלאכות שהן ע"מ.

מלאכת מחשבת במלאכת הוצאה - השיבות המקום בהבנה לצרכים אחרים והשיבותה בשאר מלאכות

ונראה לכן הוא גדר מחשבה שיש במלאכת הועלה, הייט, לאו מהני מה שהועה לעשות דבר במקום זה אלא לריך שיהיה מחשבה לדבר אחר, וזה אין גדר אלא במה שהוא מקום בעל חשיבות לצרכים אחרים, שע"י זה יש להגדיל הנחה בו בהבנה לדבר אחר, אלא שאין זה חשיבות ביחס לאפץ אלא אם היה במקום בעל חשיבות שונה, שגדר אפץ מונח במוכן לשימוש אם יש למקומו יעוד, הוא גדר מגביל, שהמוכן להרבה שימושים חשוב יותר, אבל ביחס לגדר שימוש מסויים, יהיה משמעות לסוג השימוש. ויתבאר חשיבות שווה למלאכת הועלה כשאר מלאכות.

גדר מחשבה בשלב מוקדם במלאכה - רדיות הפת חכמה ואינה מלאכה בי אינה לדבר אחר

ומיניה שגדר מחשבה הוא במה שאין זה נחשב להבנה גמורה, וכמו לסיורת לפת הוא לאכילה, ואכילה מותרת, וסיורת לבגד הוא הבנה ללבישה, ואין לבישה עשה בכלל, והייט, שיש במלאכה שאינה סיום העסק אלא שלב מקודם לו יותר מחשבה משאר שאר מלאכות, שהרי יהיה לריך להתחיים הועלת מלאכה זו לדבר אחר, ובעי מחשבה.

(ובשאת שיש לתמוה על דברי התוס' שכתבו דהוה מלאכה גרועה דמה בין מוליח מרה"י לרה"י למוליח מרה"י לרה"י, שבאותו תופן היה להקשות מה בין חותך מהובר לחותך תלוש, שאין גדר הועלה מקום הגעת והילוך החפץ, אלא שיוני הרשות, וכן הוא בחותך.)

י. גדר צריכה לגופו וצריכה לגופה בהוצאה

במשמעות צריכה לגופו האמור

והנה לפ"ז נראה לבקבק במה לאמרו במלאכה

סיבה: (סיבה לא ידועה)

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור ימני: 73px מתוך (27%) 269px. פסקה אחרונה: "ומיניה שגדר מחשבה הוא במה שאין זה נחשב להכנה גמורה...".

מיקום הבעיה: x=404, y=16243, w=269, h=520

לפי תולמותיהם, לכל פרטי המלחמות נלמדו מכל מה שהיה יכול שנעשה במקצן, והייט, ללחר שלטו יולעים להולחה נחשבת מלחמה, וגדר המלחמה הוא הולחת חפץ מרשות לרשות, יש לטו ללמוד גדרי מלחמה זו מכל עבודת המקצן, ויש לחלק בין מלחמת המקצן שהיא טוגעת לבנייתו, ומלחמת כליו וכו', לבין עבודתו.

והנה למדו בין העברה וזריקה ברה"י מהולחה וגם הם חשובים כתולדה להולחה, וביחור הלבר הוא שעיקר גדר מלחמת הולחה היא שיטוי חשוב במקום חפץ, ויש לבחר זה כך שהנה גדר חיסור מלחמה הוא חיטול השבת, הייט, שיש לקדם את הזמן לשבת בתי עשיית מלחמה שהיא חיטול, והנה בעיני החלם אין נחשב מעשה המלחמה אלא רק תולחתה, וכמו שאמר מלחמתך, ואין זה גדר בשבילת החלם, ולא אמר נחינת שבת ליקרחל אלא במדבר סין ולא במרה, כי גדר חיטול השבת אין הוא במשמעות שיש לחלם עלמו, אלא במה לחשביי קודם לה', והייט, שיש בזה עשייה לקיטום, וע"כ אין לחפש בגדרי המלחמות מה לחשיב לחלם.

ט. בגדרי מלאכת מחשבת ובמשמעותה בהוצאה

בגדר מלאכת מחשבת בשבת - מעשה שיש בו הבנה ושלילתו מהדדית כדם והעצת מיטה

והנה נמלח יש בחיסור מלחמה גם גדר חשיבות שיש במלחמות שנאספו וגם חיסורם, וכיון שלא נאספו אלא מלחמות שהיו במקצן, ומם נאמר גדר מלחמת מחשבת, וכלשון המכילתא מלחמה שיש עמה מחשבה, יש למלוח מה גדר מחשבה יש בכל מלחמה יותר משאר מלחמות, כהלחת הטום והלעת המיטה וכו'.

וזהו שאמרו לדייק הפת חכמה ואינה מלחמה, הייט, שאף שלולי לדייקו יקרא, ויש בזה הכנה, אין זה אלא מחשבה בלבר הזה, ולא שיתאים לכבר אחר. וכן משמע מכל מלחמות שהן ע"מ.

וגדר מחשבה הוא בשני לופנים או בחשיבה שהוסם המעשה כילד לעשותו, או בבקשת טורכו, והנה בקשת טורכו כבר אמרנו שאין בזה גדר ביחס למלחמה, וגם אין זה במחשבת המלחמה, ועיקר גדר מלחמה הוא ההכנה, הייט, מעשה שיש בו הכנה, וזה אמר שאף שהלחת הטום והלעת המיטה וכו' יש בה הכנה ונחשבת מלחמה, אך אין זה נחשב מלחמה שיש עימה מחשבה.

מלאכת מחשבת במלאכת הוצאה - השיכות המוקדם בהבנה לצרכים אחרים והשיבותה בשאר מלאכות

ונראה לכן הוא גדר מחשבה שיש במלחמת הולחה, הייט, ללא מהני מה שהולה לעשות לבר במקום זה אלא לריך שיהיה מחשבה לבר אחר, וזה אין גדר אלא במה שהוא מקום בעל חשיבות לצרכים אחרים, שע"י זה יש להגדיל הנחה בו בהכנה לבר אחר, אלא שאין זה חשיבות ביחס לאפץ אלא שם היה במקום בעל חשיבות שונה, שגדר אפץ מונח במוכן לשימוש שם יש למקומו יעוד, הוא גדר מגביל, שהמוכן להרבה שימושים תשוב יותר, אבל ביחס לגדר שימוש מסויים, יהיה משמעות לסוג השימוש. ויתבאר חשיבות שווה למלחמת הולחה כשאר מלחמות.

גדר מחשבה בשלב מוקדם במלאכה - רחיות הפת חכמה ואינה מלאכה בו אינה לדבר אחר

ונלמת שיש לומר על דברי התוס' שכתבו דהוה מלחמה גרועה דמה בין מוליח מרה"י לרה"י למוליח מרה"י לרה"י, שבאותו שופן היה להקשות מה בין חותך מהובר לחותך תלוש, שאין גדר הולחה משום הגעת והילוך החפץ, אלא שיטוי הרשות, וכן הוא בחותך.)

י. גדר צריכה לגופו וצריכה לגופה בהוצאה

במשמעות צריכה לגופו האמור

והנה לפ"ז נראה לבקבק במה לאמרו במלאכה

לגופה ולאי חייב, ומוליח את המת, אף שהיא לגופה, אך

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור ימני: 41px מתוך (15%) 269px. פסקה אחרונה: "והנה לפ"ז נראה לדקדק במה דאמרו במלאכה שאינה צריכה ...".

מיקום הבעיה: x=404, y=16801, w=269, h=74

לענין הסיבה רצון במלאכה עצמה, הרי לה בעי חלה לתת לענין ומתן, ואין הולמת הענין צורך לו חלה לענין, והוה כמת לקוברו. וי"ל דכיון דלה עביד חלה חלי מעשה לה בענין חלה שיכלה לותו, ואין נרחה. והיותר נרחה הוא שלף שאין גדר מעשה מלאכת הולמה חלה מרשות לרשות, יסוד המלאכה הוא העברה ממקום למקום, ואין גדרי רשויות חלה מקום חשוב. ול"ע.)

והנראה בזה ולבאר הא דשקלו וטרו בגמ', ליסוד מח' רש"י ור"י היא במה תחשב המלאכה למלאכה, דל"י סבר שמלאכה, היינו, דבר הראוי לצימוס בני לדם ור"ש סבר שמלאכה, היינו, דבר הגדך לצימוס העושה, וע"כ אין במה שכל המקלקלין פטורין חילוס, שהרי אין זה תלוי כלל בדבר עלמו, ומה שהוא משמש לאחרים, ומ"כ כל מקלקל הוי דבר שאינו צריך, ומ"כ אי אפשר לומר שחובל ומבעיר יצלו מכלל זה, שזהו אין בעלם מה שנחשב מלאכה. וע"כ אמר ר"ש דלאיידי שהוא צריך למלאכה.

ביאור דשמ' ר"י ור"ש הוא בגדר מלאכה - ראוי לשימוש בני אדם או בצרך לשימוש הצנושה

אבל לר"י שאין זה תלוי במה שהעושה צריך, מ"כ בהכרח שמה שכל המקלקלין פטורים, הוא משום שאין זה נחשב למלאכה, ומ"כ לא יועיל מה שהוא צריך לת הולמת הקלקול לדבר אחר, שכיון שגדר מלאכה הוא ביחס לכל העולם, אין מחשבת טורכו מועילה להגדיר דבר זה כתיקון, ואם כמו שאמרנו גדר מעשה מלאכה הוא מעשה הנחשב לעבודה מחמת הולמה שהיא מלאכה, יחולק גדר מעשה זה, לדר"ש גדרו הוא מעשה הנחשב לעבודה מחמת הולמה הנלרכת לו, ור"י הוא מחמת הולמה הנחשבת לנזקים.

וא"כ גם לגבי מתעסק יש לחלק בזה, לדר"י כיון שגדר המלאכה הוא במה שנחשב לנזקים, הרי שים לומר שזה תשיות בחפץ עלמו, ומ"כ אם יתעסק בחפץ אחר ויעשה מלאכה בחפץ אחר יהיה חשוב מתעסק, אבל לר"ש לא יהיה זה תלוי בחפץ אלא במה שלריך לחפץ, וע"כ אם יהיו שני החפלים שוים לענין טורך שלו, אין זה נחשב מתעסק.

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 80px מתוך (30%) 269px. פסקה אחרונה: "וא"כ גם לגבי מתעסק יש לחלק בזה, דלר"י כיון שגדר המ...".

מיקום הבעיה: x=121, y=20492, w=269, h=424

פרק 14 — כותרת 2 מספר 9 - בגדר מתעסק (כריתות יט:)

9 עמודים • 2 עמודים עם בעיות

מלאכה הוא ביחס לעורך, פטור מקום שזה מתעסק בעורך זה ועשה עורך אחר, והוה כמלאכה שאינה לריכה לגופה. אבל לר"ש שזורי הוא מקום למתעסק פטור, וע"ז חלק ר"י.

מירוקא דרבא

לא מתעסק דברי הכל פטור וכו' רבא אמר ליקדם ליכא ביניהו והתניא היו לפניו וכו'. והייט, דלייתי כדלעיל דאבד מלקט מליבו, דלר"י לא במין אחד פטור ר' יהושע, ור"ש שזורי סבר דבמין אחד חייב לכ"ע, מקום שאין נהנה מהנאת איסור קונה, וגם לא נהנה מהתעסק, ור"ש שזורי שיהכן דס"ל דמלאכה שאין לריכה לגופה חייב, לא יקשה לו היכן יפטור ר' יהושע מקום מתעסק, שיש לומר שיפטור שלא ללקוט זו וליקט זו, כיון שסם אחד וכיון שמות, אבל לר"ש דסבר שהוא תלוי בטורך, כיון שאפילו כזו וזו סם הטורך הוא אחד חייב, ור"י אפילו כזו אומר שפטור ר' יהושע, אין לר' יהושע שום מקום שיפטור בשבת.

והנה לכאורה האי תיובתא לא אתי שפיר אלא לאביי דס"ל למתעסק הוא ביחס למעשה האסור, ובלי שייכות להיות הדבר אסור, אלא י"ל לר"ש שאין מלאכה שיהיה חייב, אבל לרבא שפטור אפילו בנהנות לאחוך, הרי שגדר מתעסק הוא גם בדבר עלמו, ות"ש אף לר"ש יש לפטור בנהנות ללקוט זו וליקט זו לר' יהושע מקום מתעסק, ומה יש להאמר.

ואם אכן י"ל להייט לאמר רבא שאין מחלוקתם במה אבד ללקט דבזה אפילו ר"ש פוטר, אלא מה' בלהקיים, והייט, שנהנות לעשות שניהם ועשה שניהם, ואין אסרון לאבד מליבו, וחלקו בלהקיים, לר"י פטר ר' יהושע אפילו בשם אחד, הייט, ללקוט זו ואחר זו, ולר"ש ור"ש שזורי לווקא בשתי שמות, הייט, שתי מלאכות, אבל בחותה מלאכה אלא, ולגבי מלאכת ביטוי אף ר"י מודה לאסור לר' יהושע, לכיון שאין גדר בדבר האסור להוא מקלקל, וע"כ לא אתבה הגמ' לכבות ולכבות.

סיכום הולוקי נרשאי מה' אבוי ורבא ומה' ר"ש ור"י - מעשה האיסור להוצאת לעומת התוצאה ושנגת הוא בה

וא"כ יהיה חילוק הנעשים לפליגי בהו אביי ורבא מלפליגי ר"י ור"ש הכי, לאביי ורבא פליגי במה נהנה מעשה איסור לגבי חוטת, אי רק מעשה שלו או גם מה שהוא עושה זה בדבר, ור"י ור"ש פליגי במה התולמה האסורה, אי הוא הדבר עלמו, ובחשיבות שימושו, וביחס לעולם. או בטורך המתקיים על ידו, וביחס לבעל המעשה.

והנה מלתו בחיוב חטאת שהיו חייב לר' יהושע על שיחטא בה, הייט, שהרי אין חיוב חטאת אלא על מה שלא נזהר שלא יהיה במעשיו איסור, ומהא לכתיב לאבד חטא בה, יכפינן למעט במופן שהיו חוטא בה, הייט, שחיוב חטאת בא על מה שהיה לו לדעת, אבל במופן שאף אם היה יודע לא היה נמנע, אין זה נהנה שחטא באיסור, ואין זה בה, הייט, באיסור אלא בדבר אחר, וע"ז לא יש חיוב חטאת וכפרה לחטאת (ואמנם אפשר שיהיה חיוב לדעת מה עושה, כמו לגבי נזיקין וכיולה, אבל בחיובי חטאת אין חייב על התולמה, אלא על המעשה, ואם לא ידע המעשה אין לחייבו חטאת).

והנה לכאורה זהו גדר ביולעה שכתו שדע בשגגת שבת ומלאכות אם הוא שב מקום יולעת זה או זה, הייט, שיש בחיוב חטאת משמעות שאי יולעתו היא חטא, אבל זה לגבי יולעת חטא, ולא לגבי יולעת המלילות, שבזה אין לריך ואין מועיל חטאת. אלא שיש לנו לדון אם לריך את יולעתו כדי לעבור האיסור, והייט, האם חוסר יולעתו את המלילות יש בה כדי להגדיל את המעשה שהוא האיסור.

ב. בגדר חלק המעשה שנאמר בו פטור דמתעסק

פטור מתעסק בשבת ובחלבים ועריות - פטור משום מלאכת מחשבת לעומת פטור חוטאת במתעשה עצמו

והנה בריש למתני' קתני לבבין המקום פטור לר' יהושע ולא תלו אלא במתעסק, והייט, שאין זמן עשיית האיסור חלק מהמעשה, ואף שאין חייב בלילה על שבת, ואין חייב ביום

ועי"ז למדו שחלבים ועריות גדר מעשה האיסור הוא הגוף, וע"כ לא יהיה בזה מתעסק, וכמש"ת כי אין ההנאה מעשה בדבר אלא מהדבר, וע"כ אף שהוא הדבר, או גדר המעשה,

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 77px מתוך (29%) 269px. פסקה אחרונה: "והנה לכאורה זהו גדר בידיעה שכמו שדנו בשגגת שבת ומל...".

מיקום הבעיה: x=121, y=4637, w=269, h=741

מלאכה הוא ביחס לעורך, פטור משום שזה מתעסק בעורך זה ועשה עורך לאחר, והוה כמלאכה שאינה לריכה לגופה. אבל לר"ש שזורי הוא משום למתעסק פטור, וע"ז חלק ר"י.

מירוקא דרבא

לא מתעסק דברי הכל פטור וכו' רבא אמר ליקדם ליכא ביניהו והתניא היו לפניו וכו'. והייט, דלייתי כדלעיל לאבד מלקט מליבו, דלר"י לא במין אחד פטור ר' יהושע, ור"ש שזורי סבר דבמין אחד חייב לכ"ע, משום שאין נהנה מהנאת איסור שונה, וגם לא נהנה מהתעסק, ור"ש שזורי שיתכן דס"ל דמלאכה שאין לריכה לגופה חייב, לא יקשה לו היכן יפטור ר' יהושע משום מתעסק, שיש לומר שיפטור שלא לקוט זו וליקט זו, כיון שאם אחד ואין בשני שמות, אבל לר"ש לשאר הוא אחד בעורך, כיון שאפילו כזו וזו אם העורך הוא אחד חייב, ור"י אפילו כזו אומר שפטר ר' יהושע, אין לר' יהושע שום משום שיפטור בשבת.

והנה לכאורה האי תיכולא לא אתי שפיר אלא לאביי דס"ל למתעסק הוא ביחס למעשה האיסור, ובלי שייכות להיות הדבר איסור, אלא י"ל לר"ש שאין מלאכה שיהיה חייב, אבל לרבא שפטר אפילו בנתכוון לאחוך, הרי שגדר מתעסק הוא גם בדבר עלמו, וש"כ אף לר"ש יש לפטור בנתכוון ללקוט זו וליקט זו לר' יהושע משום מתעסק, ומה יש להאמר.

ואם אכן י"ל להייט לאמר רבא שאין מחלוקתם במה אדם ללקט דבזה אפילו ר"ש פוטר, אלא מה' בלהקיים, והייט, שנתכוון לעשות שניהם ועשה שניהם, ואין חסרון לאבד מליבו, וחלקו בלהקיים, לר"י פטר ר' יהושע אפילו בשם אחד, הייט, ללקוט זו ואחר זו, ולר"ש ור"ש שזורי דווקא בשתי שמות, הייט, שתי מלאכות, אבל בחותה מלאכה אחת, ולגבי מלאכת כיבוי אף ר"י מודה לאסור לר' יהושע, לכיון שאין גדר בדבר האסור להיות מקלקל, וע"כ לא כתבה הגמ' לכבות ולכבות.

סיכום הולוקי נרשאי מה' אבוי ורבא ומה' ר"ש ור"י - מעשה האיסור להנאת לעומת התוצאה ושונות הוא בה

וא"כ יהיה חילוק הנעשים לפליגי בהו אביי ורבא מלפליגי ר"י ור"ש הכי, לאביי ורבא פליגי במה נהנה מעשה איסור לגבי חטאת, אי רק מעשה שלו או גם מה שהוא עושה זה בדבר, ור"י ור"ש פליגי במה התולמה האסורה, אי הוא הדבר עלמו, ובחשיבות שימושו, וביחס לעולם. או בעורך המתקיים על ידו, וביחס לבעל המעשה.

והנה מלתו בחיוב חטאת שאיט חייב לר' יהושע על שיחטא בה, הייט, שהרי אין חיוב חטאת אלא על מה שלא נזהר שלא יהיה במעשיו איסור, ומהא לכתיב לאבד חטאו בה, יכפיון למעט במופן שאיט חוטא בה, הייט, שחיוב חטאת בא על מה שהיה לו לדעת, אבל במופן שאף אם היה יודע לא היה נמנע, אין זה נהנה שחטא באיסור, ואין זה בה, הייט, באיסור אלא בדבר אחר, וע"ז לא יש חיוב חטאת וכפרה לחטאת (ואמנם לפבר שיהיה חיוב לדעת מה עושה, כמו לגבי נזיקין וכיולה, אבל בחיובי חטאת אין חייב על ההולמה, אלא על המעשה, ואם לא ידע המעשה אין לחייבו חטאת).

והנה לכאורה זהו גדר ביולעה שכתו שדט בשגגת שבת ומלאכות אם הוא שב מעשה יליעת זה לו זה, הייט, שיש בחיוב חטאת מהמעות שמי יליעתו היא חטאת, אבל זה לגבי יליעת חטאת, ולא לגבי יליעת המלילות, שבזה אין לריך ואין מועיל חטאת. אלא שיש לנו לדון אם לריך את יליעתו כדי לעבור האיסור, והייט, האם חוסר יליעתו את המלילות יש בה כדי להגדיר את המעשה שהוא האיסור.

ב. בגדר חלק המעשה שנאמר בו פטור דמתעסק

פטור מתעסק בשבת ובחלבים ועריות - פטור משום מלאכת מחשבת לעומת פטור חוטאת במעשה עצמו

והנה נרים למתני' קתני לבבין המשות פטור לר' יהושע ולא תלו אחת במתעסק, והייט, שאין זמן עשיית האיסור חלק מהמעשה, ואף שאין חייב בלילה על שבת, ואין חייב ביום

וע"ז אמרו שחלבים ועריות גדר מעשה האיסור הוא הגוף, וע"כ לא יהיה זה מתעסק, וכמש"ת כי אין ההגדה מעשה בדבר אלא מהדבר, וע"כ לאף שהוא הדבר, או גדר המעשה,

sparse-line-in-column | LOW | סוג: sparse-line-in-column | עמוד 5 | פרק 14
סיבה: (סיבה לא ידועה)

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 121px מתוך (45%) 269px. פסקה אחרונה: "וע"ז אמרו שחלבים ועריות גדר מעשה האיסור הוא הנאתם,...".

מיקום הבעיה: x=121, y=5416, w=269, h=136

וע"ז לומר דשמני חבורה למקלקל בחבורה חייב, והנה לפי ס"ל לכ"י לפטור למקלקל (ויותר מכל שמיני לריכה לגופה) נפקא ממלאכת מחשבת, ובמלאכת חובל נתחדש שמין בו חסרון למלאכת מחשבת ניחא, לע"כ גם מין בו פטור למתעסק (והיינו, דבכל מלאכה שמיני לריכה לגופה פטור, מי גופה הוי קילקול משום מלאכת מחשבת, אבל חובל מין לריך למלאכת מחשבת, אלא די שיהיה לריך אלא לגופה כמו בשאר מלאכות).

אבל לכ"ם (לפין מועיל לריך אלא לגופה, והוא חסרון במלאכה פחם, ואפו בחובל אין לריך ואין מועיל מה לריך אלא לגופה, וחידושו הוא שאף שמין בו לוקד חייב, על מלילות דבר חבול נעוול בשמה), הרי הלי קילקול הוא המלאכה, ות"כ למה שייהיה בזה גדר לגבי מתעסק, ול"ל לכ"ם אין הגדר למלאכת חובל ומבעיר חייב אף אלא לעולך, ומשום שהחשיבה תורה תולדת הבער המוגמר אף שאין הוא עולך לאדם בו, אלא שגדר המלאכה הוא במה שיש בעשם המלילות לנטילת נשמה ושריפה גדר מלאכה. וכיון שאין שייך בזה גדר מחשבת שאינו לקיום ההברח, שאמרה תורה שבזה עשם נטילת הנשמה ושריפה היא המלאכה, והרי זה כמו נהנה בחלבים ועריות.

דין מילה שלא בזמנה - דחויות שבת במילה ובגדר זמן המצווה

(ובאמת בילור דיש להקשות לכ"ם דמאן דדרים האי לא דרים האי, ות"כ ליתא לקמולול אלא לכ' יהושע, אלא ס"ל מתעסק פטור אלא ממלאכת מחשבת, ות"כ עדיין יש להקשות לכ"ם אלא ס"ל דילפינן ממלאכת מחשבת, ואין שייכות בין פטור דמתעסק לדין מקלקל, ואלא בחדא מחתא מחתינהו, ול"ל דבאמת בזה ובשה בזה אפילו לכ"ם הוא משום מלאכת מחשבת, דהא ס"ל לכ"ם לליכא פטור זה לגבי ידיעת חיסור, וזה בילור המשך הגמ'. וע"ש. וכ"ם כתב דשוגג חייבי שבתות לזה, אלא שחשב שאולד בשבת, ובשה דהרי יש לתלות זה במ' אבני ובבת, דבזה אבני ס"ל לחייב, ואף אחר פטור דמלאכת מחשבת, ולברת פטור אף אחר מלאכת מחשבת, והגה רבא פוטר אף בחשב שהוא רשות אחרת, ולכאורה זה ממש כמו כאן, היינו, שבאמת לזריקה, ושבאמת לזריקת אברא, אלא שטעה בידיעת מהו המשום שזורק בו, ואמאי לכ"ם חייב, ואמאי לריך לשברה דדבר מלוה, ול"ל שאין גדר לחייב יום המשיני את השבת, גדר בילור, אלא הוא ספירה מעת שאולד לקיים בזמן זה מלווה דמילה, וע"כ אין שייך בזה מתעסק כלל.)

ג. בחלקי המעשה ומשמעותם ביחס לתוצאה

גדר מעשה מלאכה שיש בהתלבו משמעות בתוצאה - חיוב תובל במעשה במחלך ולית בידה מתעסק

ואפשר לזה הגדר אף לכ"י, והייט, דבמלאכות שיש בעשם תהליך העשייה משמעות לגבי התוללה כמבעיר וחובל ומבשל, יש למטוח התוללה בתבעה חלקים. האחד, הוא התהליך. והשני, הוא הדבר המוגמר. והשלישי, הוא משמעות הדבר המוגמר כלורך לאדם. והרביעי, הוא מה משמעות התהליך בנלרך לדבר אחר. ונמלא גדר מלאכה שמיני לריכה לגופה בחלק השלישי, דל"ם בעי לה, ולכ"י לא בעינן לה ודי ברביעי, שהוא משמעות בראשון להחשיב את השני. ופטור למקלקל הוא בחלק השני, ולכ"ע, אלא לכ"ם יש לפטור אותו גם משום לייתא לחלק השלישי, שהוא כלמור גדר בחלק השני, ובשריפה ליתא לשני משום מקלקל, וליתא לשלישי כנ"ל, אלא רק לראשון. ולכ"י שהחלק הרביעי מועיל לחייב, אם השני ליט מקלקל, גם

ולכ"ם לליכא לרביעי, והייט, שאין משמעות לורך ביחס לראשון, הרי שחייבה תורה על הראשון לבד.

ובזה חלקו בגדר הלימוד משריפת בת כהן ומילה, לכ"ם שאין מועיל הגדר הרביעי, שהוא חשיבות בראשון לגבי השני, ממילא יש ללמוד שאין לורך בשני. אבל לכ"י שיש בזה גדר הרי שאפשר שע"י הרביעי יהיה גדר בראשון להחשיב השני.

ואי"ת מה יועיל להחשיב השני כיון שאינו מלאכה, היא גופה מנא לך, והייט, לומר לכ"ם משום סברת דיליה במלאכה שאינה לריכה לגופה. אבל לכ"ם ליתא להאי סברה שפיר קאמר, ומכל זה נלמד לכ"ע עיקר גדר מה שיש לחייב בחובל, הוא משום החלק הראשון, והייט, נטילת הנשמה והשריפה שהוא התהליך, והוא המחייב. ות"כ יש

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 63px מתוך (23%) 269px. פסקה אחרונה: "(וביתר ביאור דיש להקשות דלרש"י דמאן דדריש האי לא ד...".

מיקום הבעיה: x=121, y=6902, w=269, h=467

פרק 15 — כותרת 2 מספר 10 - דבר שאין מתכווין

6 עמודים • 1 עמודים עם בעיות

לחלק ס"ס מתעסק לו ללא, שזה גדר במעשה, משום שע"י כוונה יש לעשות מעשה בדבר זה לו

מחר, לכל בהגאה לין שייך כוונה, שתמיד ההגאה הוא מגוף הדבר בין יכוון ובין לאו[א].

ב. ביאור מח' ר"י ור"ש

הולוק גדר קול מראה וריח מאבילה - אין לקיחת הנאה בלא מעשה המיועד להשתנתה

אבל בדבר שאין בו מעשה כהרחה ושמיעה וכליה שאין נתכוב שהוא עושה מעשה בדבר יותר ממה שהדבר עושה בו, לא יתכוב לקיחת הגאה אלא במעשה, וכיון שכאן אין הוא עושה המעשה בכגיל זה, אין זה לקיחת הגאה. ומה שאין נתכוב עשם מה שבא למקום ההגאה לבר שאין מתכוין לכ"י, שהרי אין לא לפקב לכאן לונם עשייה לעומת מי עשייה, משום שאין להתכיב עשייה שלו כלקיחת הגאה בלי שיתכוב שהגאה שלו היא הגאה, והייט, לכיון שעשם מה שנתכוב הגאה הוא רק בדבר עלמו, וכמו בהתיכת חלב שהיא לאסורה גם מבלי שיתכלנה שהרי ליסור שלה הוא מחמת זהות עלמה, וע"כ מעשה בה אין לריך אלא לטוונת מעשה שלו, אבל בהגאה כיון שהיא נוגרת רק ע"י מה שיש מי שנהגה, אם לא שתכוב הגאה מחמת אסרון חיבור עם מי שנהגה, גם מעשה שלה לא יתכוב כלקיחת הגאה. וע"כ לא שייך לומר שאא יעשה משום להוי דבר שאין מתכוין לכ"י, ואין בבעל טורחו סיבה לחיוב כמו בפסיק ריעא.

בגדר פטור דרך הנאתן וחיבה בעלמא - גדר המצא ראיה וראיה דהנאת דבר תלוי בדרך שנהנים ממנו

ובזה יש לבאר גדר פטור דרך הנאתן, וחיבה בעלמא, דהנה מלאנו במתיכת שמן בוסר לא הוה כדרך הגאתו, משום שאא התכוב ויאא שמנו בכיח הבל. וזה תמוה שהרי אין הגאה זו לריכה לביטול, וע"כ ודאי תשיב הגאה, והרי בוסר תשיב ערלה, וע"כ הרי נהנה מדבר האסור בהגאה. וכן יש לפאול בזיעה דוקא האי זיעה תשיבא דבר אסור שהרי מלטרפת לאכילת איסור, ונהנה מאיסור, ואיך יהיה תטי ההגאה עלמה בדרך המלאת הדבר.

וביאור זה הוא כמה שאמרנו בחילוק אכילה מהגאה, דכמו שיש לגבי המעשה לאכילה והגאה הבדל גדר, משום שאכילה היא מעשה אאם בדבר, והגאה היא מעשה בפניהם, כך לגבי הדבר הגאסר יש הבדל, דכיון שאין הגאה מעשה לאאם בחפץ, גם מה שנתכוב הדבר דבר אסור בהגאה, אין הוא בגדר הדבר לבד (ולדוגמת בערלה מה שהוא פרי דשלוש שנים), אאא ניחם להגאה ואין הגאה אאא באאם. וע"כ יהיה תטי בדרך שאנשים נהגים, ומאחר שאין דרך אנשים להנות מדבר זה אאא כשהוא בטורה מסויימת, וממילא הוי זה הגדר כמו חפצא לאיסורא למעשה.

הנאה במקום שנאמר בו אבילה - חיבה בעלמא אינה חמצא ראיה ואף לענין אבילה עצמה

ובזה נחלקו, אם גדר זה שייך רק במקום שאא נאמר בו אכילה, שאז יש לומר דכיון שלגבי אכילה הרי גדר חפצא לאיסורא הוא בחפץ לבד, וע"כ יתכוב חפצא לאיסורא אף לגבי הגאה, או אאף במקום שנאמר אכילה כיון שרק נהנה, אא תשיבא חפצא לאיסורא לגבי הגאה, אבל בזיעה בעלמא אפילו לאמן לאמר דבמקום שנאמר אכילה גם חפצא לאיסורא להגאה הוא כאכילה, זיעא אין תשיב חפצא לאיסורא אפילו לענין אכילה.

(ויש לפרף לזה מה דתשיב חמץ בפסח לאיסור הגאה אף אם יצא מתורת אכילה לאדם, ולפני פסח בטל ממנו דין חמץ, אאא ראוי לאכילת כלב, שעדיין יתכוב חמץ, ואף שיש לומר בזה דהוה זיעה בעלמא, והוא משום שאין לאיסור הגאה לחמץ שיך לאיסור הגאה שבו.)

סדר השיטות בדבר שאין מתכוין - הלוקן אבוי ורבא באמשר ולא קא מבוין ולהופך

ועכ"פ הגה מוסכם לבני הע"ל דבאפשר ולא קא מכוין לכ"י אסור, ובלא לפשר ואא מכוין לכ"ם אסור, ובלא לפשר ולא כמכוין שרי

א. וע"כ היה לחייב בשבת, דגדר מעשה איסור דשבת הוא משום מלאכה שיוצאת ממנו, וכיון שלגבי תוצאה אין שייך מתעסק, היה לחייב אפילו במתעסק, דזה כמו הנאה דאכילה וביאה, אלא שמלאכת מחשבת אסרה תורה, והיינו, שאף שלא שייך כוונה בתוצאה, מחשבה שייך,

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור ימני: 77px מתוך (28%) 269px. פסקה אחרונה: "ובזה יש לבאר גדר פטור דדרך הנאתן, וזיעה בעלמא, דהנ...".

מיקום הבעיה: x=404, y=4725, w=269, h=689

פרק 16 — כותרת 2 מספר 11 - שנים שעשאוה

13 עמודים • 7 עמודים עם בעיות

מהמלכים (וכמו בבורכ), ומ"כ כיון שחייבה תורה על מלחמה זו, בהכרח לכל המעמד נחשב למעמד לחד.

ותהיה מסממעות הנ"ל טוגעת בניזונים
המחוייבים, כזה עמה הולחה בחלי שיעור וזה בחלי שיעור פטור, לף שיחיל שעמסם אין לריך שיעמה במעמה לחד, שהרי בכתיבה אין שייכות בין כתיבה לחות לחת לכתיבה לבניס, וכן בהולחה הולית חלי שיעור וחזר והולית עול חלי שיעור חייב, שאין חלי שיעור חסרון במעמה אלא בהולחה, שלא נחשב בזו מעמה מלחמה, כיון שאין הוא מביא להולחה חשובה, לחסרון זה הוא בחלם שמעמה בעל הולחה כזו אינו חשוב לו כמלחמה, וכיון שבסה"כ עמה הולחה חשובה, הרי שלף מעמה שעמה בחלי השיעור הוא חשוב בגלל ההולחה הסופית, ויחשבו שני מעמיו למלחמה לחת, ולם לכן הרי שאין עמיית מלחמה בשני מעמים חסרון בשם מלחמה, ומ"כ לפילו מעמה בחלי שיעור נחשב מעמה, וע"כ לם השלים לשיעור חשוב חייב, לפילו שאין כל השיעור נעמה על ידו, וכמו בהשלים לות לחת בספר, כי גדר שיעור הוא גדר בחשיבות המעמה להיחשב כמלחמה, והרי חלי מעמה כזה חשיב כמלחמה וחייב.

ב. ביאור גדר פטור הנ"ל שאינו משום חלוקת המעשה

פטור וה עוקר וזה מניה - עקירה והנחה במשמעות הובאה שלמה

וא"כ פטור לבזה עוקר וזה מניח אין הוא פטור לחלי מעמה כגדר בעשם המלחמה שלא נעמית ע"י לחד מהם, והייט, שאין עקירה לבד חשיבה מלחמה וכן הנחה לבד, שלא שהיה לט לומר שכיון שנעמה מלחמה מבין שניהם יתחייבו, והייט, שלף שכל לחד עמה חלי מעמה, הרי יש במעמה חשיבות שהוא חלק ממלחמה.

והנה בתום' כתב שלא מסתבר שהיה לחייב לת העוקר, כיון שלא נשלמה מלחמה על ידו, לבל ברמ"י מסמע שגדר הפטור הוא מפום שזה עמה חלי וזה עמה חלי, והייט, שבלמת טולי המיעוט הו"א לשניהם יתחייבו, והייט, לכמו שלמרנו לאין זה פטור לחלי מעמה, כי יש בעוקר לבד כל גדר ההולחה וההכנסה, וכן מלאנו לחלי עקר להעביר מזויית לזוית הוא חסרון בעקירה, והייט, שיש בעקירה עלמה גדר שהיא הולחה, וכן במניח יש גדר שהוא מניח חפץ שנעקר מרשות לחרת, וע"כ אין חסרון בכל חלי מעמה מה שהוא חלק ממלחמה, והיה לחייב שניהם. וע"ז לתא הפסוק לפטור מפום שלריך שיהיה מעמה שלו בכל המלחמה.

וזה שכתב רמ"י לליכא חד למסייע בטולה. והייט שהיה לפקפק בלשון מסייע כאן שכתב, ליקשה הא בגמ' לקאן כתבו לף לר"מ מסייע פטור, למסייע אין בו ממש, והייט, שפטור

רקדוק לישנא דרש"י ולליבא דמסייע בבולה - הסדרן בגרימת הממנשה ולא בשום המלאכה שמנשית

חילוק היט שכתב מהיטי מיקון - אי שכיחה בהוצאה המגדירה מעשה וגדר חיוב אינו יכול לה"י

שמעמה בעל הולחה כזו אינו חשוב לו כמלחמה, וכיון שבסה"כ עמה הולחה חשובה, הרי שלף מעמה שעמה בחלי השיעור הוא חשוב בגלל ההולחה הסופית, ויחשבו שני מעמיו למלחמה לחת, ולם לכן הרי שאין עמיית מלחמה בשני מעמים חסרון בשם מלחמה, ומ"כ לפילו מעמה בחלי שיעור נחשב מעמה, וע"כ לם השלים לשיעור חשוב חייב, לפילו שאין כל השיעור נעמה על ידו, וכמו בהשלים לות לחת בספר, כי גדר שיעור הוא גדר בחשיבות המעמה להיחשב כמלחמה, והרי חלי מעמה כזה חשיב כמלחמה וחייב.

וא"כ לם היה מסייע לבר היה מתחייב שיש לו מעמה בכל המלחמה, לבל גדר פטור להעושה טולה ולא העושה מקלמה, אין פטור מפום חסרון בעשיית המלחמה אלא במעמה, לכיון זה וזה יטולים הרי שיש חסרון בגרימה להמעמה, והייט, שלף שאין חסרון במלחמות שבת במה שאין נגרמות ע"י מעמהו לבד (וכמו בזורה דרוח מסייענתו והייב), לבל כאן הרי יש חסרון בעשם המעמה שאין הוא רק סיוע, והייט, שגדר גרימה למלחמות שבת אין הוא גדר שיהיה ההולחה שלו, שהרי אין בהולחה חשיבות מה שהיא שלו או של לחר, אלא גדר גרימה הוא ע"מ שיהיה שייכות בין מעמה שלו ליליכת ההולחה, וע"כ כי בסיוע שהוא שהיא גרימה שאינה מחייבת ההולחה, והייט, שזה גדר כהולחה.

וביתר ביאור גדר זה שהוא החילוק בין דיני נזיקין לדיני שבת, שבנזיקין החיוב הוא במה שנחסר הבירו ממון על ידו, וכיון שאין לחייב לחם על חסרון ממון הבירו לבד, שאין הוא שומר שיהיה לו חיוב להעמיד לחבירו ממון זה, הרי בהכרח שגדר החיוב הוא במה שנחשב שלקח ממון

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 82px מתוך (30%) 269px. פסקה אחרונה: "שמעשה בעל תוצאה כזו אינו חשוב לו כמלאכה, וכיון שבס...".

מיקום הבעיה: x=121, y=4637, w=269, h=271

המעשה כליכו לקח הממון וליבדו, וגלר מעשה זה הוא פעולה בממון, היינו, שיהיה המעכ החסול נעשה על ידו, וההבדל בין מעשה לחוסר שמירה ומעשה לקיימה הוא במה שהוא יהיה הגורם היחיד למעכ הנ"ל, וע"כ במקרה שהמעכ נעשה גם ע"י לכר אחר יש לפוטרו, אבל בדיני שבת אין גלר המלאכה אלא בחשיבות המעשה, היינו, להחשיב מעשה שלו כמלאכה. וע"כ לזה שהיה המלאכה ע"י לכר אחר, אם לא יהיה גרימת הלכר האחר נחשב בלהגדיל את המעשה הטולל כמלאכה שלו אין לפוטרו.

וכיון שכן אין חסרון בעשם זה שמעשה המלאכה נעשה גם ע"י לכר אחר, וע"כ אם יש לומר שהמעשה שלו הוא מעשה מלאכה, יש לחייבו אפילו אם הוא רק מסייע, אלא שבחיבו יטול אין נחשב מעשה שלו כמלאכה. אלא שמ"כ יש להקשות כיון שבחיבו יטול אין נחשב מעשה שלו מלאכה, למה יתחייב לר"י, וע"ז אמר רש"י שכיון שבניהם אין יטולים הרי שכך הוא לכך עשיית מעשה זה, וגם המסייע יתחייב כאמור, אבל בזה שהשני יטול הרי שאין במעשהו שם מלאכה.

וזה ברור, להא פשיטא לכבל המקרים הנ"ל ליירי שמעשה המסויים שעושים, שניהם גורמים, והיינו, שוללי שאם אחד מהם יחלל מלעשות יעטרך השני להגביר את פעולתו, ומ"מ אין הכלל בעשם גרימת המעשה, וולאי שאף זה יטול וזה אין אין היטול עושה מעשה לבדו, והמעשה בעורתו נגרם גם ע"י השני.

ומה להלו הכח גלר המעשה המסויים במעשה לפשרי, הוא מקום לאין אם בחים לטון בעשם גרימת המעשה, אלא במה שנחשב הגרימה כמעשה ביחס לעשיית מלאכה, וע"כ לא יהיה חשיבות עשיית המעשה בפועל, אלא בגלר מה שהמעשה חשוב ביצירת המלאכה, וזה גלר בכל אחד לבדו האם נחשב מעשהו מעשה מלאכה.

וע"כ אם יחשב שכל אחד עשה חלי מלאכה וללי שאין לחייבו, וזה אין לריך פשוט טשף על מה לכחיב כל העושה מלאכה, שרק מי שעשה מלאכה חייב, ואין חלי מלאכה נחשבת למלאכה, ואין זה נחשב לפילו חלי חיעור.

וכן להא לגבי העברה ל"ת ברה"כ, פשיטא לשם יעביר זה ב' לחות וזה ב' לחות אין זה כלום, ומה שאנו לניש הכא הוא מקום שזה העושה וזה המניח אין זה גלר במלאכה עלמה, שהרי הונחה מלילה גם פטור לזה שאין שם אחר, אלא זה גלר רק במעשה, היינו, שלא נחשב המולית בלי להניח לו לעשות כעשה מעשה הולאה, ולכאורה זה גם מוכרח מעשם מה לעשות ומניח הם כשני מעשים, והיינו, שאין זה מעשה אחוך, אלא זה גלר במה שנחשב ההולאה נעשית, ולא מלילה, היינו, שלולי ההנחה אין נחשבת יצילת האפן לאחת, אלא כאילו היה האפן זה כאן ועתה הוא כאן, ואין מלאכת הולאה אלא באפן שהיה בפנים, היינו, שיש משמעות במה שהוא בחוץ זה שלפני כן היה בפנים, וע"ז היה לאפשר לומר, שהרי ע"י השני נחשב שאפן זה שלפני כן היה בפנים יצא, וכן להיפך, וכמו שכתבנו זה שייך רק במלאכת הולאה שהיא גלר מעשה לשיטי מלב, וכיון שכך יש להחשיב לזה מעשה שגורם חלי מהמלאכה כמעשה מלאכה (וכמו בזורה וכוח מסייעתו).

ג. ביאור גדר פטור הנ"ל כחסרון במעשה

ומכילא זה עוקר וזה מניח לי שלו לאיתא לקרא היה לחייב שניהם, והיינו, שכל חל הוה כרוח מסייעתו לגבי לילך, וגלר הלימול ליחיד ולא שניים, היינו, ממה שאמרה תורה שגלר חטאת שלו, הוא בעשייה שלו, אין זה גלר בפטור מקום שניש שעשתוה, היינו, שיש חסרון בעשם זה

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 68px מתוך (25%) 269px. פסקה אחרונה: "וכן דהא לגבי העברה ד"א ברה"ר, פשיטא דאם יעביר זה ב...". מכילה סוגריים () — ייתכן שזה גורם לדלילות.

מיקום הבעיה: x=121, y=5769, w=269, h=692

וכיון שכלי הנחת לו עקירת חביבו לא היה מתחייב לין עשייתו מחייבתו, שלין זה מעשה המחייב חטאת.

וראה ללימוד זה ליט לאל ביחס לעשיית היחיד, שעשייתו מחייבתו, והייט, שלימדה תורה שלין חייב חטאת לאל בעשייה שיש בה חטא היחיד, וזה גדר מה שיש ללמוד מפסוק זה גם יחיד שעשה בהוראת ב"ד, הייט, שזה גדר בחטאת הבאה ע"י יחיד, שלא באה לאל מקום חטא שעשה בעשייה שלו, ויש בזה גם (כדי לימוד) מיעוט יחיד שעשה בהוראת ב"ד, לגדר פטורו מקום מה שלין החטא עשייה שלו לבד, שהרי החטא הוא בשגגת הלב ובעשייה, וכשנאמר שע"י עשייה חטא בשגגה, הייט, שעשייה שלו היא בעקבות מה ששגג, וכיון שכך הורו ב"ד הרי שלין זה עשייה שלו לבד, אלא חלק מכלל עשיות להוראת ב"ד. וכן לגבי פטור זה עוקר וזה מניח לכיון שמעשה זה ליט לאל ע"י אחר לין החיב עשיה שלו, והייט, שהיה לכתוב ואם נפש תחטא בשגגה בעשות וכו'.

לימוד מיוחד הב"ל הוו החוחם להוצאת היחיד - יחיד שעשה בהוראת ב"ד ומטרה זה עוקר חזה מניח

ד. ביאור דברי רש"י בזיוז"י דאין דרך בשנים

אך זה שקשה שהרי בזה יכול וזה ליט יכול, חייב זה שיכול לכולי עלמא, והרי גם הכא לגבי לין דרך לעשות מלאכה זו בשנים, ומאי נפק"מ, לחיוב הוי רק מעייע, זה רק סיבה לפטורו, ולא לחיוב זה שיכול. ובאמת לעיקר לברי רש"י ל"ב, לכיון לאיתא לזה יכול וזה ליט יכול בהברח לגבי יכול הוא ביחס לשני אלה, ולא ביחס לכל העולם, וא"כ לין זה שייך לגדר עשיית המעשה שולאי ליט נקבע ע"י שני אלה ויכולתם.

בירור ברברי רש"י דאין דרך לעשותו בשנים - אמנאי מהיבינן בזה יכול וזה אינו יכול

וע"כ נראה שולאי לין כוונת רש"י במה שאמר לין דרך, כמו שאר לין דרך למסכתין, אלא כוונתו ביחס לשני אלה, וא"כ יקשה ביותר לאמי מחייבינן בזה יכול וזה ליט אם שיכול, ולפיכך מסתברא דבהאי ליכול ליכא חסרון לאין לרכו בכך ויש לפטורו, ובהאי לאין יכול הרי לרכו בכך ויש לחייבו.

וע"כ נראה להכי פירושו, להגה הרי הפסוק מיעוט בגדר מעשה, לאין הוא אלא מה שעשה ע"י אחר הרי שלא עשה מעשה הגורם למלאכה.

גדר מעשה באחד לעומת שנים - מעשה

אבל בשנים שהוליאו יחד, הייט, שעקרו והניחו, ויש לכל אחד עשיית מעשה בכל המלאכה, כיון שכמו שאמרנו אין פטור לשנים שעשאוה משום שנעשה בשנים, אלא משום חסרון שיש בכל אחד במעשה שנעשה ע"י שנים, אלא לילפינן לה ממה לכתב בלעזן יחיד, ויש בזה הגדלה של מעשה של אחד לעומת שנים, להא במעשה המסויים הרי תמיד כל אחד חשיב ליט יכול, כלאמרינן בחוש' לאייני שאוחזין את הבכר בטורה שהוא נסמך על שניהם, ואע"פ לא יהיה נפק"מ למעשה זה במה שיכול לבד, אלא הוא גדר במעשה לאחר. וכתב ברש"י שגדר החסרון זה וזה יכולים משום שאין דרך לעשותו בשנים, ולכאורה לפי מה שאמרנו, הייט, פירושו שיכיון שהאחד יכול לעשותו לבדו, הרי שיש במה שהשני מסייע גירוע בחלק עשייתו, והייט, שכיון שדרך לעשות זה באחד, הרי שגדר מעשה להאי מלאכה לגבי אחד הוא בעשייתו טוב, וכיון שחלקו נעשה ע"י אחר הרי שלא עשה מעשה הגורם למלאכה.

חילוק חנוי"מ משנים שהוציאו יחד - ביאור דברי רש"י שאין דרך לעשותו בשנים בחום למלאכה

אך זה שקשה שהרי בזה יכול וזה ליט יכול, חייב זה שיכול לכולי עלמא, והרי גם הכא לגבי לין דרך לעשות מלאכה זו בשנים, ומאי נפק"מ, לחיוב הוי רק מעייע, זה רק סיבה לפטורו, ולא לחיוב זה שיכול. ובאמת לעיקר לברי רש"י ל"ב, לכיון לאיתא לזה יכול וזה ליט יכול בהברח לגדר יכול הוא ביחס לשני אלה, ולא ביחס לכל העולם, וא"כ לין זה שייך לגדר עשיית המעשה שולאי ליט נקבע ע"י שני אלה ויכולתם.

וע"כ נראה שולאי לין כוונת רש"י במה שאמר לין דרך, כמו שאר לין דרך למסכתין, אלא כוונתו ביחס לשני אלה, וא"כ יקשה ביותר לאמי מחייבינן בזה יכול וזה ליט אם שיכול, ולפיכך מסתברא דבהאי ליכול ליכא חסרון לאין לרכו בכך ויש לפטורו, ובהאי לאין יכול הרי לרכו בכך ויש לחייבו.

וע"כ נראה להכי פירושו, להגה הרי הפסוק מיעוט בגדר מעשה, לאין הוא אלא מה שעשה ע"י אחר הרי שלא עשה מעשה הגורם למלאכה.

גדר מעשה באחד לעומת שנים - מעשה

אבל בשנים שהוליאו יחד, הייט, שעקרו והניחו, ויש לכל אחד עשיית מעשה בכל המלאכה, כיון שכמו שאמרנו אין פטור לשנים שעשאוה משום שנעשה בשנים, אלא משום חסרון שיש בכל אחד במעשה שנעשה ע"י שנים, אלא לילפינן לה ממה לכתב בלעזן יחיד, ויש בזה הגדלה של מעשה של אחד לעומת שנים, להא במעשה המסויים הרי תמיד כל אחד חשיב ליט יכול, כלאמרינן בחוש' לאייני שאוחזין את הבכר בטורה שהוא נסמך על שניהם, ואע"פ לא יהיה נפק"מ למעשה זה במה שיכול לבד, אלא הוא גדר במעשה לאחר. וכתב ברש"י שגדר החסרון זה וזה יכולים משום שאין דרך לעשותו בשנים, ולכאורה לפי מה שאמרנו, הייט, פירושו שיכיון שהאחד יכול לעשותו לבדו, הרי שיש במה שהשני מסייע גירוע בחלק עשייתו, והייט, שכיון שדרך לעשות זה באחד, הרי שגדר מעשה להאי מלאכה לגבי אחד הוא בעשייתו טוב, וכיון שחלקו נעשה ע"י אחר הרי שלא עשה מעשה הגורם למלאכה.

חילוק חנוי"מ משנים שהוציאו יחד - ביאור דברי רש"י שאין דרך לעשותו בשנים בחום למלאכה

אך זה שקשה שהרי בזה יכול וזה ליט יכול, חייב זה שיכול לכולי עלמא, והרי גם הכא לגבי לין דרך לעשות מלאכה זו בשנים, ומאי נפק"מ, לחיוב הוי רק מעייע, זה רק סיבה לפטורו, ולא לחיוב זה שיכול. ובאמת לעיקר לברי רש"י ל"ב, לכיון לאיתא לזה יכול וזה ליט יכול בהברח לגדר יכול הוא ביחס לשני אלה, ולא ביחס לכל העולם, וא"כ לין זה שייך לגדר עשיית המעשה שולאי ליט נקבע ע"י שני אלה ויכולתם.

בירור ברברי רש"י דאין דרך לעשותו בשנים - אמנאי מהיבינן בזה יכול וזה אינו יכול

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור ימני: 104px מתוך (39%) 269px. פסקה אחרונה: "וראה דלימוד זה אינו אלא ביחס לעשיית היחיד, שעשייתו...".

מיקום הבעיה: x=404, y=6902, w=269, h=443

והייט, שבאמת מה שנאסר הוא המלאכה, ומה שלא נאסרה רק על האדם (הייט עבודה), הוא מקום שאין מקטעות מלאכה שאם ירצה שיש לה מקטעות לגל האדם, אלא הוא גדר בעצמית האדם מה שהיא חסרון שביתה, והייט, שהכרים המותרים הם מה שאין בעצמיתם לי שביתה, ומ"כ לף לגבי פטור לשניים שעשאוה יהיה גדר המעשה הפטור מה שבשניים אין זה לי שביתה, וכיון לאיתעבדא מלאכה מציינייהו הרי שהיה לחייבם, שהמלאכה זו שחשובה מלאכה מגדירה את מעשיהם כלי שביתה, ואם מלאנו גדר פטור למעשה בקרקע, הרי שיהיה זה לפי מה שהוא פחות לי שביתה בשניים מבאחד, והוא שע"י שגם השני עושה המעשה נחשב אחד פחות לא שובת, והייט, לכיון לאיתעבדא מלאכה מציינייהו ממילא מוכרח שהיה במעשיהם חוסר שביתה, וכיון שאין חוסר השביתה גדר בכמות המעשה, הרי שיש לחייב שניהם, לא שבתו.

ובזה אין למצוא חסרון במעשה בשניים מבאחד לגבי אחד לא במה שאין המלאכה שנעשית לחלויה לשניים, הייט, שאין היא חשובה ליה שיעשוה שני לגמרי, וע"כ כל אחד מהשנים לא נחשב אלא שבת ע"י עשייתו מלאכה זו, והנה גדר זה קלוטהו בגמ' עושה מקלקה ולא עושה את טולה, ואין זה לוטו הגדר כמו זה עוקר וזה מניח, שזה ליט גדר למקלקה אלא חליה, והייט, לבזה עוקר וזה מניח הרי המלאכה עלמה חלוקה, שהרי מלאכת הולאה עשויה מצני מעשים, והוא עשה רק אחד מהם, וזה חליה. לך שניים שהיו לוחזים וכו' הרי יש לכל אחד חלק בכל המלאכה, ואין למלוא חילוקה אלא מקום שנעשית ע"י שניים, הייט, לשולאת המלאכה מגדירה את המעשה המשותף הנ"ל כמלאכה, אלא כיון שאין אחד אלא על מה שעשה, הרי שעשה רק קלת מהמלאכה.

גדר זה יבול וזה יבול - חילוק בגדר מעשה המעשים בשניים מהשתנות או שביתה ובכל אחד

ועתה נשוב לגגל זה יבול וזה יבול במה שכתב רש"י שיש בזה חסרון מה שאין לכם לעשות אחת בשניים, וכמו שכתבנו זה תלוי בשני אלה לווקא, לגגל הפטור הוא מה שאין נחשב אלא שבתו בעשייה זו, ע"י שאין מלאכה זו חשובה שתהיה לוויה להיעשות ע"י שני אלו, והייט, שנמלא כאן שני גדרים למה שבפועל שניהם עושים את הבבר יחד, הייט, שאם יעזוב עתה אחד מהם יהיה הבבר טופל מיד השני, הוא מה שמגדיר את המלאכה כשעשית ע"י שניים, לך גדר לי שביתה שיש שבעשייתם ע"י שנעשית המלאכה הוא גדר שני ויהיו אלו במעשה בפועל, כיון שהוא גדר בחיוב כל אחד בנפרד, והייט, שאין במה שבפועל עושים יחד ואין אחד עושה לבד סיבה לומר שאין מעשה האחד לי שביתה, לכיון לאיתעבדא מלאכה מציינייהו הרי שהיה במעשהו לי שביתה.

ה. ביאור המח' בחילוק רוח מסעייתו משנים שעשאוה

חילוק בעשוה ורוח מסעייתו משנים שעשאוה - בדוי"מ רי בבוונתו אך באדם אחר צריך גם בוונתו

ובביאור זה יש להקדים מה שיש לחלק בין עשיית מלאכה ע"י טוח אחר, לבין ע"י לדם אחר, לגא זוכה וכוח מסייעתו ולאי שלף מה שעשתה הרוח נחשב מעשה שלו לליכא לזוכה בלא זה, וגדלו הוא לכיון שמלאכת מחשבת אסרה תורה הרי שלף טוח שלו ליט נחשב מעשה מלאכה, אלא מקום שיש בו טוענת עשיה למלאכה, וע"כ לף מעשה הרוח לף שהיא טוח אחר כיון שיש בה טוענה שלו למלאכה חייב, והייט, שיש במעשה שני חלקים, האחד, הוא טוחו, והשני, הוא הטוענה.

ועתה [illegible]

ודעת כ"מ שלמנם אין זה כזוכה וכוח מסייעתו, ע"י שכיוון התבוזה בלופן שהרוח תועיל לזכיה ע"י הגבהת התבוזה ופיזורה, וע"כ נחשב שלף מעשה הרוח שלו, שזה גדר מעשה מלאכה. לך בלדם אחר הרי אין לי בטוענתו, ולריך שגם האדם האחר יטוון את מעשהו למלאכה, ומ"כ יש כאן שתי טוענות בכל אחד, טוענת המעשה למלאכה, וטוענת מעשה שלו שיפעל עם השני למלאכה. ומ"כ החסרון בשניים שעשאוה הוא מה שאין לי בטוענת האחד לילית המלאכה (ובפרט לירושלמי שלף בהולאה מיכא לחיובי ברוח מסייעתו).

דעת ר"מ בחילוק הנ"ל משנים ומתנה"מ

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 56px מתוך 269px (21%). פסקה אחרונה: "ועתה נשוב לגדר זה יכול וזה יכול במה שכתב רש"י שיש ...".

מיקום הבעיה: x=121, y=8034, w=269, h=571

הכורם כוונה, הייט, שמין לו שייכות בכוח שעושה הרוח אלא רק בכיוונה, וכן בזה עוקר וזה מניח שמין לו שייכות עם כוח המעשה להגיהה, ומין לי בכוונת עקירתו להגיהה, וזה עשה מלאכה שלמה, לך בשנים שהיו מוחזק כיון שיש לו כוח בכל המעשה, וממילא גם במעשה חביבו, לי בכוונתו ומין זה שניים אלא כל אחד לחוד.

ודעת ר"י למין לי בזה, וכיון שלא יעשה המעשה בלי כוונת השני הרי שנחשב שעשאוה שנים, אלא לדעתו שמין חסרון בעשאוה שנים, אם יהיה זה מעשה אחד של שניהם, והייט, לכיון ששניהם מתכוונים למעשה אחד, הרי שיש לכל אחד שייכות עם כוונת השני, לכיון שאף לשני לא לי בכוונת מעשהו לבד, אלא הוא לריך לכוונת הרחקון, הרי שיש לרחקון שייכות גם עם כוונת השני, וכל אחד חייב לעשמו. לך אם חינם לריכים זה לזה ויכול כל אחד לעשות המעשה לבד, הרי שמין זה מעשה אחד, למין לרחקון שייכות עם כוונת השני, ומ"כ הרי כל אחד עושה את מעשהו בנפרד, וביחס למלאכה זו נחשב שעשה רק מקלתה וזה נתמעט לפטור.

ודעת ר"ש לשנים שעשאוה פטורים, והייט, לכל שלריך לכוונת השני הרי נחשב שמין זה מעשה שלו לבד, וכמו שכתבנו למין זה כזורה ורוח מסייעתו, לכיון לריכים לכוונת רוח השני הרי שמין לי בכוונת האחד, ומין מלאכה זו נעשית ע"י כוונת אחד אלא ע"י כוונת שנים, ומין מתחייב אלא יחיד ולא שנים. לך אם יהיה אחד יכול והשני לא יכול שמין הרחקון לריך לכוונת השני, הרי שנחשב מעשה שלו לבד, ומין זה מעשה של שנים.

ו. בגדר מסייע האמור כאן ובטומאה

והנה בימור שייכות גדר מסייע לטומאה כאן, הוא בהקדם מה שכתבנו, שולמי לכל היני התורה השייכים במעשה מין גדר כמה שזה יכול לבד אם לא היה זה, לכיון שעשוהו יחד הרי זה מעשה של שניהם בשווה, אלא לכאן כיון שמין גדר המעשה האסור, אלא כמה שהוא לי שביחה, וזה ע"י מה שהוא עושה מלאכה, והייט, שמין האיסור אלא בלי שביחה, ולי שביחה נחשב ע"י שעושה מלאכה, וכמו בזורה ורוח מסייעתו שנחשב שזרייתו והרוח יחד עושים מלאכה, וע"כ מעשה זרייתו לבד נחשב ללי שביחה.

וזה למרו בגמרא לכן מלאתו בענין מדרש, הייט, למין זה גדר מעמיד לזב לו שנדרש ע"י הזב, אלא מה שהזב זורם עליו, ומה שמעמיד לריסה זו נחשב כמדרש הזב, והלל השווה שבהם שמין גדר המעשה כגורם הוא שם המעשה, אלא המעשה עלמו מוגדר ע"י התולאה, והיינו לכמו שהשייכות המלאכה מגדירה את המעשה כלי שביחה, כך טומאת הזב מגדירה את מעמידיה כמדרש.

ובזה יבואר הוכחת הגמ' למין לריך שיעור לזה ושיעור זיבה לזה, מהא למין לריך שיעור זיבה לזה ושיעור זיבה לזה, לכמו ששיעור גרונות הוא השייכות המלאכה, כך שיעור זיבה הוא השייכות הטומאה, וכן הוא לגבי טביחה, וכמו שכתבנו בחוס' לליכא בכפל, דגדר כפל אין בו משמעות מלבד גדרו הממוני של הקרן, לך טביחה אין הוא גדר ממוני ואין בטביחה יותר משהם שייכות ביחס לממון שבו, ומ"כ אין גדר מה שטבחו גדר ממוני, אלא דהין מרבעה והמיתה מגדיל את מעשיהם בטביחה וכו'.

והנה מה שלא נשתמשו הגמ' אלא בזה יבוא וזה יבואר לשעת ר"מ, ולא בזמ"י ומ"י לר"י הוא כמ"ש דלשעת ר"מ אין גדר המעשה המחייב כל אחד לריך אחד לשני, וכל אחד חייב על מעשהו בנפרד, שמין הוא לריך לחלק המעשה של חביבו. וע"כ היה להשתמש בשטרך השייכות מלאכה לכל אחד בנפרד, אבל לר"י בזמ"י ומ"י הרי גדר המעשה הוא בשניהם יחד, אלא לדעת ר"י דעכ"פ כל אחד חייב על מעשה כזה, ומ"כ ולמי שמין לריך שיעור לכל אחד.

שייכות גדר מסייע דטומאה לשבת - טומאת מדרס מגדירה מעמידיה בדרך זה ומלאכה מגדירה כאי-שביחה

ראשית הגמ' מדין שיעור חיבה ושביחה - שיעור השייכות תובאה המגדיר המעשה כשביחה וכאי שביחה

דעת ר"י בחולק וזה זה יכול מאיגו יכול - תלותם יוצרת מעשה אחר משא"כ ביכולים שעושים בנפרד

דעת ר"ש במטור שנים שעשאוה - צורך בכוונת השני פוטר החילוקן מאחר יכול דשני אינו

מה שלא נסתפקו בגמ' אלא בר"ח"י לר"מ - חילוק בין מעשה שיש בו כדי הזוב נפרד באחר מביעתם

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 90px מתוך (33%) 269px. פסקה אחרונה: "ודעת ר"ש דשנים שעשאוה פטורים, והיינו, דכל שצריך לכ...".

מיקום הבעיה: x=121, y=9167, w=269, h=357

הטורח טוענה, הייט, שאין לו שייכות כלום שעושה הרוח אלא רק בכיוונה, וכן בזה עוקר וזה מניח שאין לו שייכות עם טוח המעשה להגחה, ואין לי בכוונת עקירתו להגחה, וזה עשה מלאכה שלמה, לך בשנים שהיו מוחזק כיון שיש לו טוח בכל המעשה, וממילא גם במעשה חביבו, לי בכוונתו ואין זה שנייס אלא כל אחד לחוד.

ודעת ר"י לאין לי בזה, וכיון שלא יעשה המעשה בלי כוונת השני הרי שנחשב שעשאוה שניס, אלא לדעתו שאין חסרון בעשאוה שניס, אם יהיה זה מעשה אחד של שניהם, והייט, לכיון ששניהם מתכוונים למעשה אחד, הרי שיש לכל אחד שייכות עם כוונת השני, לכיון שאף לשני לא לי בכוונת מעשהו לבד, אלא הוא לריך לכוונת הרשאון, הרי שיש לרשאון שייכות גם עם כוונת השני, וכל אחד חייב לעשמו. לך אם אינם לריכים זה לזה ויכול כל אחד לעשות המעשה לבד, הרי שאין זה מעשה אחד, אלא שכל אחד מקלקל מעשה חבירו, ומ"כ הרי כל אחד עושה את מעשהו בנפרד, וביחס למלאכה זו נחשב שעשה רק מקלתה וזה נתמעט לפטור.

ודעת ר"ש שנים שעשאוה פטורים, והייט, לכל שלריך לכוונת השני הרי נחשב שאין זה מעשה שלו לבד, וכמו שכתבנו לאין זה כזורה ורוח מסייעתו, לכיון שלריכים לכוונת טוח השני הרי שאין לי בכוונת האחד, ואין מלאכה זו נעשית ע"י כוונת אחד אלא ע"י כוונת שניס, ואין מתחייב אלא אחד אלא שניס. לך אם יהיה אחד יכול והשני לא יכול שאין הרשאון לריך לכוונת השני, הרי שנחשב מעשה שלו לבד, ואין זה מעשה של שניס.

דעת ר"ש במטור שנים שעשאוה - צורך בכוונת השני פוטר החילוקן מאחר יכול ושני אינו

דעת ר"י בחולוק זה זה יכול מאיגו יכול - תלוחם יוצרת מעשה אחר משא"כ בילולים שעושים בשפרד

ו. בגדר מסייע האמור כאן ובטומאה

והנה בילור שייכות גדר מסייע לטומאה כאן, הוא בהקדם מה שכתבנו, שולאי לכל היני התורה השייכים במעשה אין גדר כמה שזה יכול לבד אם לא היה זה, לכיון שעשוהו יחד הרי זה מעשה של שניהם בשווה, אלא לכאן כיון שאין גדר המעשה האסור, אלא במה שהוא אי שבירה, וזה ע"י מה שהוא עושה מלאכה, והייט, שאין האיסור אלא בשי שבירה, ואי שבירה נחשב ע"י שעושה מלאכה, וכמו בזורה ורוח מסייעתו שנחשב שזרייתו והרוח יחד עושים מלאכה, וע"כ מעשה זרייתו לבד נחשב לאי שבירה.

שייכות גדר מסייע לטומאה לשבת - טומאת מדרס מגדירה מעמידה בדרי טה ומלאבה מגדירה המעשה באי-שבירה

וזה למדו בגמרא לכן מלאתו בענין מדרס, הייט, לאין זה גדר מעמיד לזב או שנדרס ע"י הזב, אלא מה שהזב דורס עליו, ומה שמעמיד לריסה זו נחשב כמדרס הזב, והלל הטעם שבהם שאין גדר המעשה בגורם הוא שם המעשה, אלא המעשה עלמו מוגדר ע"י התולאה, והיינו לכמו שהשיבות המלאכה מגדירה את המעשה כאי שבירה, כך טומאת הזב מגדירה את מעשיה כמדרס.

ובזה יבואר הוכחת הגמ' לאין לריך שיעור לזה ושיעור זיבה לזה, מהא לאין לריך שיעור גרוגרת הוא השיבות המלאכה, כך שיעור זיבה הוא השיבות הטומאה, וכן הוא לגבי טביחה, וכמו שכתבו התוס' לליכא בכפל, דגבי כפל אין בו משמעות מלבד גדלו הממוני ואין בטביחה יותר משהם שיבה לממון שבו, וע"כ אין גבי מה שטבחו גדר ממוני, אלא דבין מרבעה והמיסה מגדיל את מעשיהם בטביחה וכו'.

ראיית הגמ' מדין שיעור זיבה - שיעור השיבות הטבאה המגדיר המעשה בטביחה וכאי שבירה

והנה מה שלא נסתפקה הגמ' אלא בזה יבואר בזה יכול לעשות ר"מ, ולא בזמ"י וזמ"י לר"י הוא כמ"ש דלעשות ר"מ אין גדר המעשה המחייב כל אחד שייך אחד לשני, וכל אחד חייב על מעשהו בנפרד, שאין הוא לריך לחלק המעשה של חביבו. וע"כ היה להסתפק שנלטרך השיבות מלאכה לכל אחד בנפרד, אבל לר"י בזמ"י וזמ"י הרי גדר המעשה הוא בשניהם יחד, אלא דלעשות ר"י דעכ"פ כל אחד חייב על מעשה כזה, וע"כ ולאי שאין לריך שיעור לכל אחד.

מה שלא נסתפקו בגמ' אלא בר"ח"י לר"מ - חילוק בין מעשה שיש בו כדי הזוב נפרד באחר מבשניהם

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור ימני: 99px מתוך (37%) 269px. פסקה אחרונה: "וזה אמרו בגמרא דכן מצאנו בענין מדרס, היינו, דאין ז...".

מיקום הבעיה: x=404, y=9562, w=269, h=467

הכורם כוונה, הייט, שמין לו שייכות בכוח שעושה הרוח אלא רק בכיוונה, וכן בזה עוקר וזה מניח שמין לו שייכות עם כוח המעשה להגיהה, ומין לי בכוונת עקירתו להגיהה, וזה עשה מלאכה שלמה, לך בשנים שהיו מוחזק כיון שיש לו כוח בכל המעשה, וממילא גם במעשה חבירו, לי בכוונתו ומין זה שניים אלא כל אחד לחוד.

ודעת ר"י למין לי בזה, וכיון שלא יעשה המעשה בלי כוונת השני הרי שנחשב שעשאוה שנים, אלא לדעתו שמין חסרון בעשאוה שנים, אם יהיה זה מעשה אחד של שניהם, והייט, לכיון ששניהם מתכוונים למעשה אחד, הרי שיש לכל אחד שייכות עם כוונת השני, לכיון שאף לשני לא לי בכוונת מעשהו לבד, אלא הוא לריך לכוונת הרחוק, הרי שיש לרחוק שייכות גם עם כוונת השני, וכל אחד חייב לעשות. לך אם חינם לריכים זה לזה ויכול כל אחד לעשות המעשה לבד, הרי שמין זה מעשה אחד, למין לרחוק שייכות עם כוונת השני, ומ"כ הרי כל אחד עושה את מעשהו בנפרד, וביחס למלאכה זו נחשב שעשה רק מקלתה וזה נתמעט לפטור.

ודעת ר"ש לשנים שעשאוה פטורים, והייט, לכל שלריך לכוונת השני הרי נחשב שמין זה מעשה שלו לבד, וכמו שכתבנו למין זה כזורה ורוח מסייעתו, לכיון לריכים לכוונת רוח השני הרי שמין לי בכוונת האחד, ומין מלאכה זו נעשית ע"י כוונת אחד אלא ע"י כוונת שנים, ומין מתחייב אלא יחיד ולא שנים. לך אם יהיה אחד יכול והשני לא יכול שמין הרחוק לריך לכוונת השני, הרי שנחשב מעשה שלו לבד, ומין זה מעשה של שנים.

ו. בגדר מסייע האמור כאן ובטומאה

והנה בימור שייכות גדר מסייע לטומאה כאן, הוא בהקדם מה שכתבנו, שולמי לכל היני התורה השייכים במעשה מין גדר כמה שזה יכול לבד אם לא היה זה, לכיון שעשוהו יחד הרי זה מעשה של שניהם בשווה, אלא לכאן כיון שמין גדר המעשה האסור, אלא כמה שהוא לי שייכה, וזה ע"י מה שהוא עושה מלאכה, והייט, שמין האיסור אלא בלי שייכה, ולי שייכה נחשב ע"י שעושה מלאכה, וכמו בזורה ורוח מסייעתו שנחשב שזרייתו והרוח יחד עושים מלאכה, וע"כ מעשה זרייתו לבד נחשב ללי שייכה.

וזה למרו בגמרא לכן מלאתו בענין מדרש, הייט, למין זה גדר מעמיד לזב לו שנדרש ע"י הזב, אלא מה שהזב זורק עליו, ומה שמעמיד לריסה זו נחשב כמדרש הזב, והלל השווה שבהם שמין גדר המעשה כגורם הוא שם המעשה, אלא המעשה עלמו מוגדר ע"י התולאה, והיינו לכמו שהשייכות המלאכה מגדירה את המעשה כלי שייכה, כך טומאת הזב מגדירה את מעמידיה כמדרש.

ובזה יבואר הוכחת הגמ' למין לריך שיעור לזה ושיעור זיבה לזה, מהא למין לריך שיעור זיבה לזה ושיעור זיבה לזה, לכמו ששיעור גרונות הוא השייכות המלאכה, כך שיעור זיבה הוא השייכות הטומאה, וכן הוא לגבי טבילה, וכמו שכתבנו בתוס' לליכא בכפל, דגדר כפל אין בו משמעות מלבד גדרו הממוני של הקרן, לך טבילה אין הוא גדר ממוני ואין בטבילה יותר משהם שייכות לממון שבו, ומ"כ אין גדר מה שטבלו גדר ממוני, אלא דיון מרבעה והמיקה מגדיל את מעשיהם כטבילה וכו'.

והנה מה שלא נשתפקה הגמ' אלא בזה יכול וזה יכול לבעת ר"מ, ולא בזה"י וזה"י לר"י הוא כמ"ש לבעת ר"מ אין גדר המעשה המחייב כל אחד שייך אחד לבני, וכל אחד חייב על מעשהו בנפרד, שמין הוא לריך לחלק המעשה של חבירו. וע"כ היה להשתפק שנלטרך השייכות מלאכה לכל אחד בנפרד, אבל לר"י בזה"י וזה"י הרי גדר המעשה הוא בשניהם יחד, אלא לדעת ר"י דעכ"פ כל אחד חייב על מעשה כזה, ומ"כ ולמי שמין לריך שיעור לכל אחד.

דעת ר"ש בפטור שנים שעשאוה - צודק בכוונת השני פוטר והילוקן מאחר יכול ושני אינו

דעת ר"י בחילוק זה זה יכול מאחר יכול - תלוחם יוצרת מעשה אחר משא"כ ביכולים שעושים בנפרד

שייכות גדר מסייע לטומאה לשבת - טומאת מדרס מגדירה מעמידיה בדרך מה ומלאבה מגדירה המעשה באי-שביחה

ראשית הגמ' מתין שיעור זיבה ושביחה - שיעור השייכות תובאה המגדיר המעשה בטביחה וכאי שביחה

מה שלא נסתפקו בגמ' אלא בר"ח"י לר"מ - חילוק בין מעשה שיש בו כדי לזוב נפרד באחר מביעותם

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 119px מתוך 269px (44%). פסקה אחרונה: "והנה מה שלא נסתפקה הגמ' אלא בזה יכול וזה יכול לדעת...".

מיקום הבעיה: x=121, y=9562, w=269, h=467

ז. ביאור גדר פטור דזה עוקר וזה מניח

והנה לאחר כל זה נראה לכאר גדר פטור דזה עוקר וזה מניח, דלכאורה היה נראה לומר דהנה לריעותא, דהא, מה לעביד הא לא עביד הא, לקף לי נימא דאין פטור דשניהם שעשאוה וכו"י, ויש להחשיב זה כמעשה אחד של שניהם, הרי יש לפטור מקום שעשה כל אחד רק מקלקה ולא עשה טובה. ולקף לר"מ דליכא לפטורא דעשה מקלקה אין זה אלא במקום דסייע בטובה, אבל הכא זה עביד פלגא וזה עביד פלגא, אבל לר"ש אין לריך לכל זה, דכיון דליכא למלאכה אלא ע"י שניהם פטור מ"מ.

הסדרן וזה עוקר וזה מניח - הסדרן עושה מקצתה והסדרן השני מעבד מלבא לר"י ולר"מ

ונראה זה לקדוק דברי הגמרא בריש מסכתין בבריתא דרבי להביאו לגבי פטור דזה עוקר וזה מניח גם אין להעושה מקלקה וגם אין לשניים ועשו אותה וגם לאין לשניים ועשאוה.

דקדוק לשון הבריתא בריש מסכתין - גודם והתוצאה ומבטל השביתה כשני גודים במלאכת מחשבת

והנה בגמרא משמע לאין חיוב יוצאים לר"י דקאי לפטור להעושה מקלקה, דהגמ' הביאה דין שניים שהיו וכו' ואחר כן ר"י אומר את כל הדין מחלק ומחלק דין לא יוצאים ליוצאים, ומשמע דלא יכול הוא סיבה לחיוב, ואי ליכא פטורין, ואהא קאי ר"ש דלעי"ף שלא יכול פטור, ומשמע שמוכח לאיפוך להעושה ומקלקה, ואומר לכך נאמר בעושה שניים וכו'. ובבריתא יש שיטי לגון בלר"מ מחייב ור"י אומר חייבין ופטורים.

ונראה ע"פ מש"כ לאין גדר הפטור בכל הני לר"ש כגדר ר"י, וכן לר"מ, דלר"מ ליכא לפטורא לעשה מקלקה, ויותר מזה מלתו דגדר חיוב זה יכול וזה יכול לר"מ הוא מקום כל אחד בנפרד דיש בהולאת המלאכה להחשיב מעשה שלו כמעשה מלאכה, והוכיחו דלא לריכא לשיעור לזה ולזה ממטה לזה, ומשמע לאין גדר חיוב זה שייכות לגין חטאת.

והיינו, שהרי קשה לחטאת לא שייכי לווקא בשיעור שבת, ובהכרח לאין גדר הפטור במלאכה שלא בשעשה בכלל, והייט, דלקף למעשה מלאכה יש בו גדרים נפרדים, כמלאכת מחשבת וכו', לך יש שיתוף בגדרי המעשה הטוגעים לחיוב חטאת בין כל חייבי חטאות, וכמו שכתבנו גדר מעשה מלאכה הוא גדר כמה שהוא מבטל שביתה, הייט, שהולאה שנעשית יש בה להגדיר את העושה לותה כמבטל שביתה, וכיון שאין במעשה עלמו גדר חיסור אלא בהולאתו, ואין בהולאה אלא מה שהיא גדר במעשה, הרי שיש כאן שני גדרי מעשה, לאין המעשה כמחשיב את העושה בגורם ההולאה שלותו הגדר עם המעשה האסור, לגדר המעשה המחשיב את העושה בגורם ההולאה, אין בו מעמעות לחיסור, והמעשה האסור אין בו מעמעות בגורם ההולאה, וזה גדר מלאכת מחשבת[א].

גדר מעשה שבת לגבי חיוב חטאת - מתעוט שעשם אינו בגרימת התוצאה אלא בחיצי מעשה האסור

וא"כ הרי שגדר מעשה לשבת כמה שיש להעוותו לשאר חיסורים ולגבי חטאת, אין זה מעשה הגורם, אלא מעשה החיסור לאי שביתה. ובזה נמלא גדר אחר בשניים שעשו מעשה חיסורים בשני מובנים, האחד, במה שהולאת המעשה עומדת לעלמה. והשני, שהחיסור הוא המעשה עלמו ולא גרימת ההולאה.

וע"כ יהיה מיעוט לשניים לגבי חטאת לא ניחם למעשה בגרימת ההולאה, הייט, מה שאין הוא הגורם להולאה לבד, אלא למעשה עלמו להוא החיסור, וע"כ לא יהיה חסרון במה שיהיו שניים חייבים על הולאה אחת, ושעשה אלא עשה כל אחד אלא חלי הולאה, אלא במה שיחשב המעשה שעשה חלי מעשה.

א. ולהעלות שיעור מלאכה בשבת בשעת מלחמה משעת, ובזה שיעור בשעור לאכילת אחוב, שיעור לאכילת אחוב

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור ימני: 65px מתוך 269px (24%). פסקה אחרונה: "ונראה ע"פ מש"כ דאין גדר הפטור בכל הני לר"ש כגדר ר"...".

מיקום הבעיה: x=404, y=10337, w=269, h=723

עליו שם מעשה כלל, והייט, לכיון שגדר מעשה האסור במה שהוא לי שביתה תלוי בחשיבות המלאכה במלאכה, ויש גדר במלאכה להגדיל המעשה, הרי שאין מעשה שנעשה ע"י סיוע נחשב חלק מהמעשה כשיש כח חשוב ממנו, והייט, לכמו שאמרנו הרי אין לפטור לו לחייב חל משום לידך, ובהכרח שאין גדר מסייע לאין בו ממש גורם שיהיה השני חייב, אלא הפירוש הוא למה שהשני פטור הוא מוכיח שאין טוח שלו נחשב חלק מהמעשה, וגדר המעשה הוא רק במעשה של האסור, ומ"כ הרי נחשב שעשה כל המעשה האסור, ואין השני אלא כרוח מסייעתו וזה לא נחלקו.

ומעתה יכולה גדר מחלוקת לר"י ור"ש, והייט, להרי גם בשניהם יכולים, וגם בשניהם אין יכולים אין גדר מעשה שלהם אלא מסייע

מהלוקת ר"י ור"ש בזא"י וזא"י - אין להעתיק כה ראשה חוי ושניהם חשיבי בעושי המלאכה

ט. בגדר מעשה הנעשה בשנים

שני הסדרונות במעשה של שנים - אין בהם פועל כולו או אין די בכוחו למעול

ועכ"פ כיון שליכא לפטורי מקום מסייע, וכיון שגדר הפטור בגדרי מעשה, הייט, שאין נחשב כח שעשה להגדיל זה מעשה האסור כמעשה שלו, וכיון שגדר הפטור הוא בחל וכלי שייטת לחידך, הרי שיש למטה במעשה של שנים שני חסרונות, או במה שאין טוחו פועל כל המעשה, וזה חסרון במה שנחשב כל המעשה שלו, או במה שאין לי בטוח שפעל לעשות המעשה,וזה חסרון בכל חלק מהמעשה שיחשב שלו.

וגדר שניהם יכולים הוא במה שאין טוחו פועל כל המעשה, לכיון שיכול, הייט, שיש בטוחו לפעול כל המעשה, הרי שיש לו שם עושה על כל המעשה, וכיון שעשה רק מקלת מהמעשה, יש בזה חסרון במה שנחשב המעשה שלו. אבל אין זה חסרון במה שאין לי בטוח שפעל בפועל, שאין זה חסרון בטוחו אלא במה שנעשה ע"י שנים יחד.

וגדר שניהם אין יכולים אינו חסרון במה שעשה מקלתה זה גדר בכל המעשה, והרי אין בטוחו לעשות טוב, אלא שיכא חסרון בטוחו שאין לו לי לפעול כל המעשה.

כמו לגבי זב, אלא שאין גדר מסייע במעשה למלאכה פטור בעשה, אלא במה למעשה נפעל ממנו חשיב כמעשה למלאכה. ומ"כ כיון שאיתעבדת מלאכה מבינייהו יש להגדיל לזה מעשה כמעשה להאי מלאכה, וכיון שאין להעדיף זה מזה, יש להחשיב שניהם בגדר מעשה המלאכה, ואין מסייע חסרון.

וזה לכיך לומר לפי לר"מ לכתב רש"י לאי הוה מסייע חל בכל המלאכה לזה עוקר וזה מניח היה חייב, ויתכן לזה לפי שם יהיה סיוע זה באיזו יכול לעומת יכול, כי חסרון לר"מ אין הוא מקום להוי מסייע, אלא מקום להוי אלי מעשה להאי לא עביד האי, אבל אי הוה חל מסייע לאידך פלגא יש להחשיב מעשהו כרוח מסייעתו, וכמו בכל זורק, ויש לחלק.

ואבל גדר החלק השני הייט, כל חלק מהמעשה, אין זה גדר בחלש אלא בכח, ואין מקמעותו שיחם לכלל המעשה, שאין זה מגדרי

והחלק הראשון אין זה גדר בכח עלמו, אלא בגדר מעשה האלש, להרי אין מקמעות בכח הפועל בכל המעשה, שכל רגע ורגע יש להחשיבו ככח נפרד, והייט, מה שנחשב המעשה של האלש, כיון שנעשה מכח שלו, וכיון שכך יש לחשב זה שיחם לאלש, הייט, מה נחשב לאלש מעשה שלו, וכיון שיש בטוחו לעשות המעשה טוב, הרי שלא עשה אלא מקלתו.

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 68px מתוך (25%) 269px. פסקה אחרונה: "אבל גדר החלק השני, היינו, כל חלק מהמעשה, אין זה גד...".

מיקום הבעיה: x=121, y=12959, w=269, h=523

פרק 17 — כותרת 2 מספר 12 - היתה לו אבן מונחת (ב"ק כו:)

6 עמודים • 1 עמודים עם בעיות

וכגלות הוא כלעיל, ובאבה יש לומ גם בכוונה למעשה הגורם תולמה לרוייה, ולא רק בכוונה למעשה הגורם תולמה, וע"כ מי לא לאמר כלא).

ב. ביאור הנ"ל ביחס לחשיבות מעשה הנעשה בכוונה

מימרא דרבא בחילוקי כוונת מעשה - החילוק בוונת המעשה מרצון התוצאה בנזיקין ובשבת ומזידת שמוזה

ויש לפקפק לעיקר מימרא דרבא הני בחילוקי גדרים בכוונת מעשה, ולא רצון תולמה, לפפילו במקרה הרביעי לא הוצא רצון שתוצאה אלא בחופן אלילי, שאין לו בזה רצון מפוייס, וע"כ אין במעשה חסרון אלא לרצון".

ואף מה שהביאו לגבי מי לאמר כל וכו', לא אתי אלא שפום שבזה יהיה גדר במעשה לבעינן שיעשה שמונה, ומ"כ חסר בכוונת המעשה, וזה גדר מה שכתבו בפום' לגבי פלוגתא דרשב"ג ורבנן, דאם נתכוון להזיק יולא, והייט, שאז אין הוא חייב על המעשה משום גרימת התולאה, לכיון דנתכוון להזיק חייב על התולאה, גם בלי כוונת מעשה אם היא מכוחו, ובזה לא חייבי כלאמכן.

בשאלת תום' אמת' רבי וחב' בנשמעו הבדל - בוונת מעשה המחייב בנזיקין לענוסת הסדין או שמזידה

וכן יש לבאר במה שכתב תום' במח' רבי ורבנן בנשמעו הבדל וכו', דבאמת אין זה גדר בכוונת המעשה, אלא הוא גדר במה נתחב מי שמירה, וע"ז לא חייבי, וכולה מימרא בכוונת מעשה המחייב חייבי.

וזה פשר מה שכתבה הגמ' מח' דשב"ג ורבנן בכל המקרים, והייט, אית במח' שתי קטות, דרבנן מחייבים אפילו בנתכוון למעשה אחר, ולתולאתו אחרת, וזו מחייבתו וזו אינה, שבזה יש נפק"מ לגדר מי שמירת טוחו, ומי שמירת מעשיו, ושב"ג אלא אלא במקום שחילק בין שוגג למזיד, אבל בנזיקין חייב אפילו תינוק וכן לנתכוון לגנוס לו שמונה, שהוא גדר במה שעשה המעשה את התולאה. וזה גם חילוק לנזיקין ול' לבריס.

שייכות שאמר מימרי דרבא להנ"ל - גדר מעשה החזק בבחי הראוי להחזק והזכות שמזידת מתוך חבירו

ובזה יבואר שייטת המאך לבני רבה בגמ' שם בגדר מעשה המחייב בנזיקין, והייט, לאחר שבילאר שאין כלל גדר טוונה במעשה לטוב ולרע, בהכרח בגדר מעשה לנזיקין הוא טוחו הגורם לנזק, בילאר שיש בנזיקין שני גדרים שאינם גדרי טוונה, אבל יש בהם גדרי מעשה יותר מפתם טוחו הגורם לנזק, וזה לגבי מנת תבילה, ולגבי פסוקי מפסיקי, והייט, שהיה לחשוב לכיון שאין ביני טוונה במעשה נזיקין, ואף אין בהם ביני שוגג ואונס, היה לומר שאין כלל גדר במעשה היזק, טרם שהוזק אלא שאחר שהוזק אט מבריס מכח מי הוזק, וזה לאמר שני גדרים, האחד, שאין נחשב מעשה היזק אלא במה שמזיק, הייט, שיעשה מעשה בדבר שעייך להזיקו. והשני, שאין נחשב טוחו מעשה היזק, אלא בטוח שיש בו כדי להזיק.

ושני גדרים אלו טבעים ממה שאין התולאה האמורה, הייט, סוף טוחו גדר בטוחו, אלא גדר בחסרון הבעלים. וע"כ יהיה משמעות בטוחו בגדר מה שניזוקו הבעלים, וכיון שאין בנזיקין גדר טוונה, בהכרח שגדר זה הוא במה שנחשב טוחו למזיק. ובזה יהיו שני נפק"מ דאי מנת תבילה תבר אין הוא מזיק, ואי לא היה לו להיחשב כשעה שנגמר טוחו אין הוא מזיק.

א. וחילוק גדר כוונת המעשה מרצון תוצאתו מבואר בכמה מקומות, ומצאנו דאמרו אדם חייב בין אונס ובין רצון בין שוגג ובין מזיד, ויש שהביאו רש"י בענין אחר שזה לאו דווקא, ויבואר בחילוק הנ"ל דאכן במקומות בהם גדר האיסור הוא התוצאה בלבד כמו בחלבים ועריות אין אונס שהוא מזיד, דכיון שלא נעשה מרצונו אין שייך בזה מזיד (ושם הרי יש דין נהנה, ואין תלוי במעשה), אבל בנזיקין כיון שבאונס גמור פטור, בהכרח שגדר דמזיד ושוגג ואונס ורצון, הוא גדר בכוונת מעשה לתוצאה, וכיון דמעשה דנזיקין הוא עשייה שלא בכוונת שמירה מלהזיק, שייך כולם בנפרד, דאונס ורצון הוא ביחס לתוצאה, אך לא במשמעות היזק, ושוגג ומזיד הוא ביחס לתוצאה במשמעות היזק, אך לא התוצאה המסויימת, ואין זה בכבל שאר מקומות שהוא ביחס לעבירה, דזה אינו אלא במקום שחילק בין שוגג למזיד, אבל בנזיקין חייב אפילו תינוק וכן

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 93px מתוך 269px (35%). פסקה אחרונה: "הגורם תוצאה רצויה, ולא רק בכוונה למעשה הגורם תוצאה...".

מיקום הבעיה: x=121, y=4637, w=269, h=50

פרק 18 — כותרת 2 מספר 13 - סיכום

5 עמודים • 2 עמודים עם בעיות

סימן א

סיכום

סיכום גדרי הכוונה והידיעה במלאכת שבת

דבר שאינו מתכוון

ונמצאנו כמה ליניס בעציית מלאכה בשבת, דין שליט מתכוון (שהוא דין בכל התורה הנוגע להגדרת המעשה כמעשה אסור), להייט, הכוונה למעשה, שהוא ע"פ רוב ענייו המגדיר לת מעשה המלאכה כמעשה לחר מהמעשה המכוון, שהוא המעשה העיקרי, ועיקר הגידון הוא האם יש תשיבות גם למעשה האחר, ובזה יכנסו עניני פסיק רישא להגדיל לותו כמעשה תשוב, ולא ניחא ליה שמבטל לת תשיבותו, והייט, שהוא עכ"פ תשוב מעשה לחר שאיו עציית המעשה המלילותית מחשיבה לותו למלאכה רק הכוונה.

משואבל"ג

ועניין מלאכה שאיה לריכה לגופה (שהוא דין בשבת הגלמד מהכתוב "מלאכת מחשבת", והוא עניין חיכוך המעשה והתולדה ע"י הרמן (ורמן מממעותו בכל התורה היות התולדה סיבת רילת הגופה והיוקה תשיבות במעשה)) להייט, הרמן במעשה, שהוא בעניין שלא כליט מתכוון, שהמעשה הרי נעשה לרלוט, והוא עיקר המעשה, רק שיש למון מלד שליט מלאכה מחמת שהחלק במעשה המתחדש בו מלאכה ליט נלרך.

מתעסק

וכמו"כ דין מתעסק יהיה גדר בעציית הגופה לחשיבות במעשה (שהוא דין בכל התורה להגדרת המעשה כמעשה על יד הגופה), להייט, הידיעה במעשה, שהוא חסרון בעשם הבנת המלילות הקיימת כשייך בו מלאכה, לע"פ שדעתו על המעשה ותולדת המלאכה.

מקלקל

והנה נדאה שמלטו עוד חסרון שהוא מהלכה למלאכת מחשבת בדעת למלאכה, שהכוונה מגדירה לת המעשה כמעשה שליט מלאכה כלל, והייט, במעשה שאין חסרון לא מלד הכוונה למעשה או לתולדה או בהבנת המלילות, אלא בהיות המעשה ניתן להיעשות לשני לרכים שאחד מהם הוא מלאכה, והשני ליט ועציית המעשה לכוונה השניה מגדיל לת המעשה כמעשה לחר לגמרי ובזה הגדל יכנס ענין מקלקל, ועוד כמה מעשים שאיט נחשבים למלאכה מחמת היות המעשה לא מוגדל כמלאכה, כלמיט בהלכות בורר ועוד.

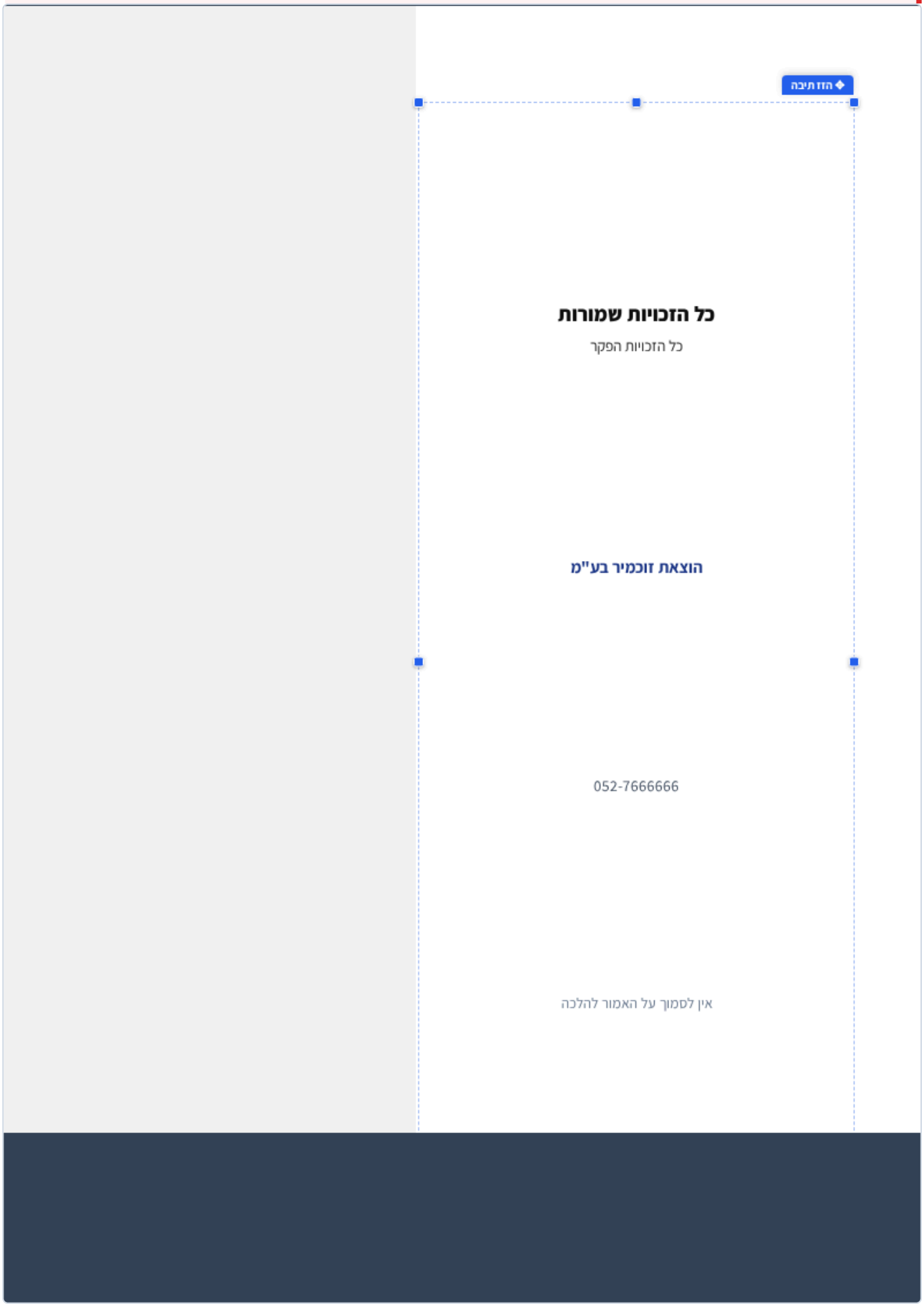
וא"כ מלמו כמה חלקים במעשה הגורמים לו להיחשב מלאכה האסורה. הידיעה, בעשותו הכוונה לעשותו הרמן לעשותו. ועציית המעשה המסויים (לאפוקי שיש למעשה מממעות לחרת שאיה מלאכה).

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 70px מתוך (26%) 269px. פסקה אחרונה: "וא"כ מצאנו כמה חלקים במעשה הגורמים לו להיחשב מלאכה...". מכילה סוגריים () — ייתכן שזה גורם לדלילות.

מיקום הבעיה: x=121, y=3847, w=269, h=497

המרת H7 לכותרת צד | HIGH | סוג: `h7-conversion` | עמוד 2 (נציג) | פרק 18 | גלובלי

סיבה: כותרת H7 נשארה בגוף במקום ב-side-notes — המרה נכשלה



הודעת ה-audit: 2 כותרות H7 נמצאו בגוף הטקסט (כ-p) במקום בהערות צד — המרת H7→side-note נכשלה. דוגמה: "מתעסק"

פרק 19 — כותרת 2 מספר 1 - בגדר פתח דבעינן לתיקוני מבוי

11 עמודים • 3 עמודים עם בעיות

מבוי עם קורה. וע"כ תהיה הקורה גדר ביחס לחלירות, שהרי היא גדר בכל המבוי, והוא מבוי לחלכות. ודין גובה הקורה וכוחב המבוי הוא דין במבוי בגדר פתח לחלירות.

וע"כ לא יליפינן מהמשכן גדרי פתח וכלכתבו בתום' משום שהוא פרוץ במילואו, ודין מחיצות היה יהוע לנו זה מכבר, ומקום הפרוץ במילואו חשבוע הוא בגדרו כמקום מגודר, ו"כ גם פרלתו לא נחשבת לפתח שהרי אין מקומו נחשב למקום מגודר, ומימלא אין להוכיח גדר פתח הפחות ביותר ממקום שהוא פרוץ ממילא, כמו ללא יליפינן מכל מקום פרוץ כך. וזה גדר סיבת מה שלא נלמד דין פתח ממקום שנקרא שער, שדין פתח הוא ביחס למקום שליו הוא נפתח, והוא פתח במקום. לך דין שער הוא דין בפתח עלמו, כמו שנלמד ויבאו בשעריך, היינו, מקום הכניסה עלמו. והוא של המקום כמו רחבה של מקום. ויש לומר שמילה הרלויה להגדיר שער, היא גדולה ממילת פתח מקום, או שנלמד שאין מילה כלל לשער (שלא מלאנו הגבלה כזו ביחס לדיעים הנלמדים בשער).

בדברי תום' דלא ילפינן ממשכן - החילוק בין פתח בזוזם למקום לשער במקום עצמו

וכן הוא בדין רוחב מבוי לרבנן יליפי מפתח היכל להוה בעבר, לזאו גדר בפתח. ואיזו שווה לדין פרלת עבר עבר הנלמד במחיצות. וע"כ יתכן ללוך למ"ל מפתחו של חולם גמריון היכל לדין פרלת עבר, כיון למבוי הוא רה"י נלמדו בו דיעים הטוגעים לכל רה"י, לך בדין מבוי, היינו, מה שמועיל בו קורה לפילו יותר מעבר עליון יחשב כפתח. וכזה יתורץ קושית תום', והיינו, שבלמת לגבי מה שמבוי לריך להיות גדול לעלמו יהיה שיעור הפילה י' או יג' לומה ושליש ויהיה לריך לסתום פילה זו בלוזה לרך (וכדלמרן בגמ' סט), לך לגבי הקורה שהיא מדין מבוי מועיל על עבריס (ונפק"מ בלופן שפחיות הפילה לא תועיל לקורה). ולוך שדיעים לנו לרך כלל יבולו במקרה לחד, לין זה דין לחד, שדין פילה הוא ביחס למחיצות (ובפשטות פילת עבר היא פילה בכל המקום ולא רק במחילה הגפילת), ולכוחב גובה עבריה. ודין

החילוק בגדר פתח ומחיצה במבוי - דין מחיצה במחיצות ודין קורה אבולה מבוי

וכן מבמע לקמן בק"ו מבוי מחלר שלמרו לפרוך למה לחלר שפרלתה בעבר תלחר במבוי שפרלתו בחרבעה, והוקשה להה לף במבוי במחילה רביעית פרלתה בעבר, ובמחילה זו לייריגן. ומבואר דדין עבר לקורה לין הוא מדין סתימת הפילה, אלא מדין פתח החמור (ודעת רב הונא דפילתו בחרבעה, הוא דין במבוי מפולש, והא דאיה למועיל בית גידודי מה שלא מלאנו בשלר פרלות, וכמו דין דקה מרבעה שנבארו בעז"ה). וכן נראה בדעת ר' ישמעאל ודשב"ג בחילוק בין מבוי שהוא רחב לרבע למות לפחות שבדיני פילה לא מלאנו שיעור לתרבע למות ובהכרח שהוא גדר בפתח.

בדברי הגמ' בק"ו דמבוי מחצר - דין עשר דקורה נלמד מגדרי פתח ולא מוחזמות מירצה

ועפ"ז נראה לתרן קושיית רע"ק למה להקשו בין לר' יהושע מפתח שער החלר, והקשה להה לעיל מבמע לפי פתח החולם מיקרי פתח לין למילף מיניה ולא מהיכל, ומבמע לפיך למילף מהבזיעור הגדול, וכיון לר' יהושע ילף מחולם שהוא גובה מרבעים, מה יקשה לנילף מבער החלר הא חולם גדול ממנו. וי"ל דלפמ"כ דגדר הלימוד הוא למבוי גופא יהיה כפתח לחלרות, ס"כ יש לנו לדקדק דלף לם פתח החולם מיקרי פתח, ולפיך לן למילף למבוי דהוא מבום פתח, יש לחלק דפתח להיכל הוא פתח לבית, ולולי יש לחלק דפתח לבית פיש בחולו גדר לפתח לחלר, וכיון שכן לולי יש לנו ללמוד דוקא מפתח החלר שהוא דומה ביותר, ולף לר' יהושע שיש לומר דזה שברלו בין לחומרא ובין לקולא. לך זה רק ביחס לפתח החלר, לך ביחס לחולם והיכל הרי שניהם פתח בית, ולפי כתיב פתח בשניהם, לכן יש לנו ללמוד מהגדול ביותר.

בקושיית רע"א בלפמ"ש רשעד החצר - החילוק בין פתח לבית לפתח לחצר לר' יהודה

ונראה זה גדר מה למסקינן לר' יהושע גמר מפתחי מלכים, והוקשה מהו לשכיק קרא וגמר מפתחי מלכים, ולפמ"כ מבואר לי"ל להפסוק לייבי בפתח בית, ואנן לייבנן בפתח לחלר, ום"ל לפתחי מלכים דומים יותר. וכן נראה לגדר פתח הנ"ל הוא גדר ביחס לכלל המבוי, להא פיש לן לחלר פרלתה בעבר, ופסי בילחות פרלתם ביג' לומה ושליש, ודין עבר הוא מבום להוא בפתח ויותר מזה פיש ודיך יועיל בפסי בילחות. ובגמרא

בראור מה דמוסקינן דר"י ממחיצות דמלכים גמר - גדר פתח הוא בכלל המבוי

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור ימני: 94px מתוך (35%) 269px. פסקה אחרונה: "וכן הוא בדין רוחב מבוי דרבנן ילפי מפתח היכל דהוה ב...".

מיקום הבעיה: x=404, y=6902, w=269, h=912

פרוץ מהומה ע"כ קיל לגבי יג' לחמה וקלים, וע"ק. בכ"י לכתב להוא קיל להקשיב פתח. והנה הרי פסי בילחות הוא לין ללווייתא, וע"כ הא סברא טוענו לגבל פסי בילחות שהוא סיבה שלין פסול לפרוץ מהומה הוא סיבה לשיעור פתח ביג' לחמה וקלים. ומשמע לגבל פתח הוא ביחס לרשות, וכללמרן.

ד. במשמעות החלוקה דשם היכר הנאמר

ונראה שגבל זה האמור במבוי הוא לטולי עלמא לין למ"ד מקום היכר ובין מקום מחילה, שהנה מלשון שמע"פ שמועיל לין לבוד בקורה אם לין הקורה ע"ג מבוי לפילו שהיא בתוך ג' ליט מועיל, והייט, שקיטות הקורה עם המבוי הוא חלק מטרת ההיתר לקורה. וכן משמע להא דא יהודה לאמר בשם דא שגובה מבוי ילפינן מפתח לילו גופיה סבר לקורה מקום היכר. ולקו לי נימא לדא יהודה טעמיה דדא לאמר ולילה לא ס"ל, הרי דא גופא לאמר למותר להשתמש תחת הקורה בעו למימר לסבר לקורה מקום היכר. והייט, שלקו מ"ד קורה מקום היכר לא לאמר דק שלין גבל פתח מקום מחילה. לבל בלאמת לקו הוא יסבור לקורה להוי היכר הוא בגבלי פתח, וכללמרן. ולקו למה לאמר דא נחמן בר יצחק לגובה עשרים הוא מקום הכילה, הייט, בשיעור הגבלת הגובה, לבל עכס היתר קורה הוא מקום פתח. וכן משמע בכ"י שלקלק לכתוב להאי טעמא הוא ללין גובה עשרים.

תיקון מבוי אינו תלוי בהיתר או סתירה – הא דילא מהני לבור בקורה לענין הדיוחה ע"ג מבוי

והנה בלין קורת מבוי מלשון בכ"י לנקט שלושה גבלים נפרלים להיכר. לבריש משכחין כתב רש"י ללאי וקורה הוא מקום הילכלא, שלא יחליפו ולילי למשרי רה"ר גמורה. והיכר זה לא הילכלא לרבנ"י שהרי מיל לאחרי כן כתב לטעמא ליותר מעשרים מפרש בגמרא. ועוד להרי כתב כן גם לגבי לאי לקיימ"ל להוא מקום מחילה, וכמ"ש בריע"ל. והילכלא לרבנ"י גם ללאו היכר האמור בלו"ק מקום היכר, להא לקמן בתח' לבייי וכ יוסף להלינן בלין שימוש תחת הקורה כתב רש"י, להוא תלוי בלאי לאמרינן חוזו החילון או הפנימי יורל ושותף, וזה הסברא היא לשלושה שייכת רק למ"ל לאמרינן לקורה מקום מחילה, ומשמ"כ בכתב להוא תלוי בזה שגם הוכר לטעמא

דברי רש"י בב' גדרי היכר במבוי - היכרא שלא יהלמו, והיכר דרבנ"י, והיכר דשמ' רב

פסול לפרוץ מהומה הוא סיבה לשיעור פתח ביג' לחמה וקלים. ומשמע לגבל פתח הוא ביחס לרשות, וכללמרן.

ונראה שגבל זה האמור במבוי הוא לטולי עלמא לין למ"ד מקום היכר ובין מקום מחילה, שהנה מלשון שמע"פ שמועיל לין לבוד בקורה אם לין הקורה ע"ג מבוי לפילו שהיא בתוך ג' ליט מועיל, והייט, שקיטות הקורה עם המבוי הוא חלק מטרת ההיתר לקורה. וכן משמע להא דא יהודה לאמר בשם דא שגובה מבוי ילפינן מפתח לילו גופיה סבר לקורה מקום היכר. ולקו לי נימא לדא יהודה טעמיה דדא לאמר ולילה לא ס"ל, הרי דא גופא לאמר למותר להשתמש תחת הקורה בעו למימר לסבר לקורה מקום היכר. והייט, שלקו מ"ד קורה מקום היכר לא לאמר דק שלין גבל פתח מקום מחילה. לבל בלאמת לקו הוא יסבור לקורה להוי היכר הוא בגבלי פתח, וכללמרן. ולקו למה לאמר דא נחמן בר יצחק לגובה עשרים הוא מקום הכילה, הייט, בשיעור הגבלת הגובה, לבל עכס היתר קורה הוא מקום פתח. וכן משמע בכ"י שלקלק לכתוב להאי טעמא הוא ללין גובה עשרים.

והנראה בכילול ג' גדרים חלוקים הנ"ל בשם היכר להן לילי לג' טעמים בלין תיקוני מבוי. במטרת התקנה, בגבל קורה להיות תיקון ובגבל התיקון. והייט, למה שכתב רש"י ברים מסכתין הוא עניין למטרת התקנה, לכיון שסיבת הגזירה היא לי ההבחנה בין מבוי לרה"ר, הרי שתקנה הרלוייה לזה היא שמוכילה להבחנה הנ"ל, והייט, היכר. ועניין מת' דב ורנב"י הוא במה שיש לקורה להוות תיקון, לם הוה מקום שיש בה לתת שם פתח למבוי (לו לתהווי תיקון לפתח), לו מקום היכר שיש בו (במבוי) על ידה. ועניין מת' לי הוה מקום היכר לו מקום מחילה, הוא בגבל תקנת קורה עלמה, הייט, מה משמעות קורה כשלעלמה להיות בה כוח לעשות התיקון הנ"ל (הייט היכר, ולי מקום מחילה, הייט, שלא יוכר המבוי להיות מובדל מרה"ר שלא ע"י נתינת מחילה בו).

בלאור החלוק ג' גדרי היכר - במטרת התקנה, בגדר קורה, הראויה לתיקון, ובגדר התיקון עצמו

ועי"כ לא יפלא לבל יסבור לעיקר תיקון מבוי הוא מקום היכרא, שיוכחן ויוכר הבלל בין מבוי לרה"ר (וכדמשמע בכ"י), וכן שגבל תיקונה הוא היכר בעלמא, לבל לגבי מה שתיקון זה יהיה מועיל במבוי ס"ל לריך שהוא בגבל המבוי כפתח, ולין פתח גבוה מעשרים וכו'. שלך לין חסרון בהיכר ביותר מעשרים ולא מהני ביותר לפילו לי היכרא היכרא ע"י למלתרא שלין הקורה פתח, ולזן פתח בעינן.

ובאמת מה שלין לין היכרא לרבנ"י תלוי בגבל תיקון לקורה, הוא לכלורה מוכח מלריטותא לגמ' בתח' כ"י וחכ' לסוכה ומבוי. וזה הרי ולאי לכסכך ליכא למ"ל שהוא מקום היכר (ותקשו למען

ראיה מהריטב"א דגמ' בסוכה ומבוי - היתר דרבנ"י אינו נוגע לגדר תיקון דקורה

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 94px מתוך (35%) 269px. פסקה אחרונה: "פסול דפרוץ מרובה הוא סיבה לשיעור פתח ביג' אמה ושלי...".

מיקום הבעיה: x=121, y=8034, w=269, h=93

למילף מיניה. לך לי נימא להפתח הוא ביחס לחוץ, אין לומר פתח המקבן להוא פרוץ, ללמת פתוחה לחציב כפתח, ולי נימא דלין זה נאמר גם במקדש הרי שהוא אין שונה, וליכא למילף מיניה, לי ללו להאי קרא גופיה לייני גם במקדש. ולפ"ז יש לבאר שלא הובא דין זה להלות למקבן לתיקני מקדש לכתחלה לא בעינן לה, אלא הוא תוספת גדר במקומות פתח למוהל מועד, ובמק"א האריכתי.

ו. בדין אמלתרא

בגמ' לקמיה. אלא מעתה לא תיהני ליה לתלתרא להא היכל לתלתרא הויא ליה וכו' והאי מאי תיובתא וכו' והאי מאי קושיא לילמא תבנית היכל כתבנית לולם וכו' אמר רב יוסף לתלתרא מתניתא היא מלן קתני לה וכו'.

והנה זה ל"ב מה דבתחילה שלטו מלתלתרא להיכל, ותירלו להאי לתלתרא בלולם היתה, ולחו לילמא תבנית היכל כתבנית לולם. וכי מקשינן מדילמא, ולי לתיונן לבאר לעת המקשה הוה ניחא, אבל להעמיד קושיא על רב בדרך לילמא זה ל"ב, ונימא דרב ס"ל לחין תבנית היכל כתבנית לולם. ובהמשך הסוגיא כתבו להקשות מדברי רב נפקיה דתהני לתלתרא, ואמר רב יוסף עליה וכי מתניתא היא מלן קתני לה. וזה תמוה, הא רב גופא לתלה. ולקמן לתרי דרב אמר לך לי לגנא מהכא ותנאי היא, וזה תמוה ביותר הא רב גופא סבר דרבנן לא למדוה אלא מפתחו שלשה היכל, והוא גופא ס"ל דתהני מתלתרא, ומה מהני ליה תנאי כיון דס"ל שני הדינים.

ולגר' ר"ח וכן משמע ברש"י ניחא להיא גופא לאמר רב יוסף דלין לתלתרא לאו רב אמרה אלא מתניתא היא, ואהא אתרי בגמ' לדלעת רב למדוה מפתחו שלשה היכל קשה. ואמר רב להא דרבנן ילפינן מפתחו שלשה היכל הוא גם מתניתא, ול"ל הוא מח', ולי ס"ל כהא תנאי. ולפי גר' זו בחמת לא יועיל לרב דין לתלתרא, אך לגר' דילן קשיא. ולפוש מה לתתרינן לדרב לא תהני לתלתרא אכן קשה למה לא לייתנן לה בסוגיא דלקמן כמו דלייתנן ליה בהא דלא תהני טרח הפתח. ול"ע.

כתב רש"י (ד"ה מקום היכר ובד"ה לך) בטעמא דתהני לתלתרא ליותר מכ', דכיון דתסתכלי בה תהני לתלתרא שהרי היכל היה לו לתלתרא ולעפ"כ לא היה אלא עשרים אמה, וזה ל"ב דבלא זה יש להקשות מבריית' אכרב דאי מהיכל ילפינן לתתי יהני לזה לתלתרא, דהניחא לרנב"י דפסול למעלה מכ' מקום היכרא ליכא למימר דתהני לתלתרא דע"י ליכא היכרא, אבל לי כרב דתהיכל ילפינן וגדר הפסול למעלה מכ' מקום לליכא לפתח וליכא לקושיא בפתח, ליכא למימר דתהני לתלתרא. ולכאורה משמע אלא כרב"י דאם תהני לתלתרא ליו מקום היכר הקושיא אלא מקום היכר פתח. וכן משמע מסוגיא דלקמן דבעי לי מהני לתלתרא לגבי פסול דרחב יותר מעשר, וקשה הרי פסול דרחב מעשר הוא לכ"ע מקום אלא הוי פתח, וכדמשמע בפרש"י בתתני' לגבי פסול דגבוה מכ' כתב (ד"ה יתעטן) דטעמא מפרש בגמ'. ופשטות טוונתו דהוא תליא בתח' רב ורנב"י. ולגבי פסול דרחב מי' כתב (ד"ה והרחב מי') דיותר מי' לא הוי פתח, ולכן פתח בעינן. ומשמע דהוא לכ"ע כנ"ל, ולי הא דתהניא לתלתרא מקום לחזו לה לקושיא, מה הו"ל לייהני לגבי רחב מי' דפסולו מקום לליכא לפתח.

ואחר הדקדוק נראה דלפי ברש"י עלמו מלאנו שני טעמים בתלתרא, דלגבי פסקי דלחזא כתב (ד"ה פסקי) ולחייבי לנפיש מקביה חזו ליה לינקי והוי הכירא למבוי. ולא הזכיר קושיא. ולגבי קיני כתב (ד"ה כ"ש קיני) דכיון דהוא מילתא דתמיהא מסתכלי בהו לינקי וחזו לקושיא.

ולכאורה יש למעוט בדבריו שני גדרים דתהניא להיכר, דליה, והסתכלות. ודליה כפשוטו, והסתכלות היא הרחיה הבוחנת והממושכת. ופסקי דלחזא לינקי רק לרחיה, וע"כ לין זה מועיל רק לפסקי דלחזא עלמם, ולא לקושיא, ולעפ"כ סגי בזה דתהניא להכירא למבוי.

חצ"ב בשו"ט דגמ' באמלתרא – מהו להקשות בדרך דילמא ובמחדת דברי רב

דקדוק לישנא דרש"י בטעמא דאמלתרא – אמאי מהני אמלתרא לרב

דמשמע ברש"י דהני טעמי באמלתרא – החילוק בין ראזה בפסקי דאריא והסתבלות דקיני לקושיא

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 94px מתוך (35%) 269px. פסקה אחרונה: "יש לבאר שלא הובא דין זה להראות דמשכן איקרי מקדש דכ...".

מיקום הבעיה: x=121, y=10299, w=269, h=114

פרק 20 — כותרת 2 מספר 2 - בגדר פסול דלמעלה מעשרים אמה בנר חנוכה

6 עמודים • 3 עמודים עם בעיות

סימן א

בגדר פסול דלמעלה מעשרים אמה בגר חנוכה

א. המתבאר בגדר הנ"ל מגמ' והראשונים

סוגיות גר חנוכה סוכה ומבוי – במח' טעמא דרמ"ל למעלה מכ' אמה

שבת (כב.) למד רב כהנא דלחם רב נתן בר מניומי מקמיה דרבי תנחום נר של חנוכה שהניחו למעלה מכ' למה פסולה בסוכה וכמבוי. ופרש"י דלמ שלטת ביה עינא למעלה מכ' למה, ולא חזו ליה לינקי, ולישא פרסומי ניסא. ומזה לפרסומי ניסא בעינן (שם וב"ק סב:).

בסוכה, למישא ג' טעמי (סוכה ב.) בפסול למעלה מכ'. רבה, דלמ שלטת ביה עינא. ר' זירא, למיזו יושב בצל סכך. ורבא, להוי לירת קבע. ופסק רי"ף כרבה. וכן משמע ברמב"ם. וכן בטור ושו"ע (תרלג).

במבוי, למישא ב' טעמי (עי' ה. ח:) בפסול למעלה מכ', לי קורה מקום מחיצה, דלמ למיזיל יורד ומותם יותר מכ' (רש"י שם ה. וע' ריטב"ם סוכה ב. ד"ה מנא). ולי קורה מקום היכר, דלמ שלטת ביה עינא (שם וגמ' ג. ותוס' שם). ופסקינן להוי מקום היכר, וכן פסול למעלה מכ' (רמב"ם פי"ז מה"ו, טוש"ע שם סג"ה).

ומפשטות לשון הגמרא משמע שהוא דבר אחד, שכל המונח בגובה יותר מכ' למה לא שולטת בו העין, וחסר ידיעת יציבה תחת סכך, והיכר קורה, ולחיות נ"ח.

דעת הסמ"ג בטעם דלא

ובמאירי (ב.) כ' בטעם דלמ שלטת יותר מכ',

שבת (כב.) למד רב כהנא דלחם רב נתן בר מניומי מקמיה דרבי תנחום נר של חנוכה שהניחו למעלה מכ' למה פסולה בסוכה וכמבוי. ופרש"י דלמ שלטת ביה עינא למעלה מכ' למה, ולא חזו ליה לינקי, ולישא פרסומי ניסא. ומזה לפרסומי ניסא בעינן (שם וב"ק סב:).

בסוכה, למישא ג' טעמי (סוכה ב.) בפסול למעלה מכ'. רבה, דלמ שלטת ביה עינא. ר' זירא, למיזו יושב בצל סכך. ורבא, להוי לירת קבע. ופסק רי"ף כרבה. וכן משמע ברמב"ם. וכן בטור ושו"ע (תרלג).

במבוי, למישא ב' טעמי (עי' ה. ח:) בפסול למעלה מכ', לי קורה מקום מחיצה, דלמ למיזיל יורד ומותם יותר מכ' (רש"י שם ה. וע' ריטב"ם סוכה ב. ד"ה מנא). ולי קורה מקום היכר, דלמ שלטת ביה עינא (שם וגמ' ג. ותוס' שם). ופסקינן להוי מקום היכר, וכן פסול למעלה מכ' (רמב"ם פי"ז מה"ו, טוש"ע שם סג"ה).

ומפשטות לשון הגמרא משמע שהוא דבר אחד, שכל המונח בגובה יותר מכ' למה לא שולטת בו העין, וחסר ידיעת יציבה תחת סכך, והיכר קורה, ולחיות נ"ח.

ובמאירי (ב.) כ' בטעם דלמ שלטת יותר מכ',

והיינו, דלמ שלטת דלמה ליה רואה ולא לדך בכך, ובשלפנות מגיעות לסכך, לו דזה אין מיוחד לחף בלמ לחיה הרי מרגיש שנמצא במקום מקורה (ויש לדייק ממנו לחיטו דווקא שכך דגילולו וכו', ובריטב"ם שם הוסיף דזה יזכור לו שכך. ולכאורה הוא לא דין בחיה דלמ בידיעה. וע"ע כ"ח (ב.) שכתב שתהיה ידיעה בסוכה דמצוה.) או שהמשכיות הרוח מוכיחה לאותו להביט על למעלה.

דברי תוס' בגדול הדבר הנראה – חילוק קודרת מבוי וכ"ח מסוכה

ובתוס' (סוכה ב: ד"ה וכיון) כתב לקורת מבוי לא תשיב היכר למעלה מעשרים, לף על פי שהקורה על גבי כתלים, לקורה טפח לא שליט בה עינא כמו בסוכה לחשבה טובתא. וה"ה לנ"ח.

ונוסף לנו שמיעור לכ' למה תלוי גם בגודל הבבר, ונשמע מתוס' שלמ שלטת וכו' ליט מקום שליט רואהו כלל כהמחירי רק שמין שם לבו תלוי, ועפ"ז כתב בשבב"ל (עירובין ג. ובעבוה"ק ס"ק ס"ק) יתלה לי שלמו היתה הקורה רחבה שבעה לף על פי שמינה בריתה, כשרה,

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 22px מתוך (8%) 269px. פסקה אחרונה: "שכל שרחבה שבעה העין שולטת בה. (והוא בביה"ל שסג). ו...".

מיקום הבעיה: x=121, y=3847, w=269, h=583

ובגמ' סוכה (כ:) כמאן דאזלא הא דר"ה ל"ר וכו' כר' זירא וכו' וברש"י (ד"ה מקום) דלא כרבה דבטפי מל"ו פורתא לא מקלט עינא. ומשמע שמרחק מועיל לרוחות יותר מכ' רק לא בפורתא יותר מל"ו. ובתוס' כ' לאכל לרבה לפ' רחבה טובא לא מקלט עינא. ומשמע דלא כרש"י.

מח' רש"י ותוס' בתועלת המרחק לשליטת העין - אי הוי המרחן באי ראיה או באי שימת לב

ונראה דמח' תלוי במח' המאירי והתוס', דלדעת רש"י במרחק הוי מעליותא לשליטת עין הוא מקום שסובר שהמרחק לשליטת עין הוא מקום שאין רוחה כלל, ולא מקום שלא יכיס לב שהרי המרחק יגרע שיעת הלב. ותוס' שסובר דלא הוי מעליותא לשיטתו שהוא מקום שהמרחק בלמעלה מכ' הוא שיעת הלב, ולא מי הראיה, ולכן לא יועיל לזה המרחק. (ועכ"פ זה פשוט, שהמרחן כ' אמה הוא ברחיית רבי גבוה. ואינו המרחן של ראיה למרחק שמלמעלה בו שיעורים מחריס, ט"ז

צריכות אמה דמח' ר"י וחב' במעבי ומובה - תלות שליטת עין בבחרת הראיה ומצב הרואה

ובגמ' עיכובין (ג.) לריכותא דמח' ר"י וחב' במבוי סוכה וכסוכה לרבה, אי לאמעיון גבי סוכה, דהא קאמר ר' יהודה, כיון דליכיבה עבידא, שלטא ביה עינא, לאכל מבוי דלהילוך עביד לישא מוכה להו לרבנן וכו'. ומבואר, שהמרחן שלישת העין לכ' אמה מלבד הגובה, תלוי גם בלורת הראיה (והיינו לשטת המאירי ורש"י ניישא דיכיבה מקלה על הבטה למעלה), לו במלב הרואה (ולשיטת תוס' ניישא שביכיבה נחת יכיס לב יותר, לו בזמן מרובה).

מיל (לו חלי) לרחייה רועה (בכורות נד.). וביש לרחייה ביש בה פגיעה בפריקה (ב"מ לב.). ורחיתי לחמות להא דר"ה (כג.) שיעור ח פרס'. ותיגו דומה. ומכמ"ל. ורחיתי מקס ג"ח לאסור בג"ח פחות מכ' שבניכוף מרחק רה"ר יהיה מלכסונו יותר מכ', וק"ל לקף לתוס' דכתב דרוחב לא הוי מעליותא לשליטת עין, אבל לגריעותא מאן דכר שמיה. והוא תמוה מאוד.)

ב. מח' הטור ורבינו יואל

מחלוקת הטור ור"י הלוי בב"ח בבית - הולוק דמנות מגיעות בין מנוה בבית למנוה בחוץ

ובטור (ס' תרעח) כתב בשם רבינו יואל הלוי דפסול כ' אמה הוא דוקא בשמניחה בחוץ, אבל בשמניחה בבית אפי' למעלה מכ' אמה בשירה, כלאמרינן גבי סוכה אם לפטת מגיעות וכו' (ולקף לא פסקינן כרבה בסוכה, בי"ח ודאי הוא מקום שלישת עין (דרכ"מ) ועיין פמ"ג. ול"ע.) וכתב הטור שאין הגילון דומה לרחייה, להאם בעינן שתשלוט עינו בגג, וכיון שמחיצות מגיעות לגג, על ידם ישלוט עינו בגג, אבל הכא שלריך שישלוט עינו בנרות, כיון שהוא למעלה מכ' לא שלטא ביה עינא, מאי נפקא מינה בגג שהוא עליין למעלה ממנו וכו'. והייט, לחייבי בבית גבוה יותר מכ', ובב"ח המונח גם הוא מעל כ' אלא ע"י הלפטת, שלעת רי"ה לסשך לפטת גורם שירחה כל הגובה על הגג, ולעת הטור, לא יועיל רק לרחייה הגג להלא לסכך ולא כל מה שבגובה. (ולפי זיאור המקבה לחייבי אאין הב"ח ע"י הדופן וזה חלקו, יש לדון בלעת הטור אם יהיה הב"ח על הדופן עלמו או בגר שהוא עלמו גבוה יותר מכ'.) ובב"ח הביא לברי תוס' הב"ל וכתב שנלחו לברי הרי"ה והייט שלף בלופן

דברי מהר"י אבוהב בביאור ר"י הלוי - הקורה בבוונתו באוחר המסיק בראיה או בשימת הלב

לחלקו בסח' הב"ל ללי הוה חסרון לחייט רוחה הרי סיבת בלפטת לגג יועיל גם לבבר אחר ואי הוה החסרון בזיסת הלב הרי הרי שמשך לפטת יועיל רק להמשך אליו ולא לבבר אחר.

ובב"י שם הביא לברי מהר"י אבוהב בביאור לברי רי"ה (וכן מלאתי שפירש ר"י מלונזיל בסוכה שם), שבאור לא שלטא הייט, שיש בין לפטת לסכך אויר, והאויר הוא מזיק לעיניים, וע"כ אין האדם יכול להביט למעלה כל מה שירלה, ולזה הביא רחיה מסוכה שם הלפטת וכו'. וזה לכאורה שיטה שלישית, והוא שאין חסרון בעלם הרחיה לבבר גבוה, ולא בשיעת הלב רק שהאויר המזיק מונע מלרחות. ויש לבאר לברי מהרי"ל בשני לרכים הב"ל, או שכוונתו לאויר שלמעלה הייט רקע המרחה שלמעלה שמקבה לרחות (משום ריבוי אור וכד', ואי משום אור זה קשה שהרי הוא יחסי למרחק ומעלות שלכסון, ויש ליישב. ועכ"פ קשה הב"ח מלוותו בלילה. ואולי גם בסוכה.), ובבית זה ליט. או שנאמר שהאויר הייט רוחב המרחה הגדול בהבטה למעלה מקבה

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 60px מתוך (22%) 269px. פסקה אחרונה: "ובגמ' עירובין (ג.) צריכותא דמח' ר"י וחכ' במבוי ובס...".

מיקום הבעיה: x=121, y=4637, w=269, h=381

ובגמ' סוכה (כ:) כמאן דאזלא הא דר"ה ל"ר וכו' כר' זירא וכו' וברש"י (ד"ה מקום) דלא כרבה דבטפי מל"ו פורתא לא מקלט עינא. ומשמע שמרחק מועיל לרוחות יותר מכ' רק לא בפורתא יותר מל"ו. ובתוס' כ' לכאל לרבה לפ' רחבה טובא לא מקלט עינא. ומשמע דלא כרש"י.

מח' רש"י ותוס' בהועלת המרחק לשליטת העין - אי הוי המרחק באי ראיה או באי שימת לב

ונראה דמח' תלוי במח' המאירי והתוס', דלדעת רש"י המרחק הוי מעליותא לשליטת עין הוא מקום שסובר שהמרחק לשליטת עין הוא מקום שאין רוחה כלל, ולא מקום שלא יכיס לב שהרי המרחק יגרע מימת הלב. ותוס' שסובר דלא הוי מעליותא לשיטתו שהוא מקום שהחסרון בלמעלה מכ' הוא מימת הלב, ולא מי הרחיה, ולכן לא יועיל לזה המרחק. (ועכ"פ זה פשוט, שחסרון דכ' אמה הוא ברחיית רבר גבוה. ואינו חסרון של רחיה למרחק שמלמעלה בו שיעורים מחרים, ט"ז

צריכותא דמח' ר"י וחב' במעבי ושובבה - תלות שליטות עין בצורת הראיה ומצב הרואה

ובגמ' עירובין (ג.) לריכותא דמח' ר"י וחכ' במבוי סוכה וכסוכה לרבה, אי לאמעיון גבי סוכה, דהא קאמר כ' יהודה, כיון לליכיבה עבידא, שלטה ביה עינא, לבל מבוי להיולך עביר לימא מודה להו לרבנן וכו'. ומבואר, שחסרון שליטת העין לכ' אמה מלבל הגובה, תלוי גם בשורת הרחיה (והיינו לשטת המאירי ורש"י ניימא דיכיבה מקלה על הבטה למעלה), או במלב הרוחה (ולשיטת תוס' ניימא שליכיבה נחת יכיס לב יותר, או בזמן מרובה).

ב. מח' הטור ורבינו יואל

מחלוקת הטור ור"י הלוי בב"ח בבית - הולוק רשנות מגיעות בין מנזה בבית למנזה בחוץ

ובטור (ס' תרעח) כתב בשם רבינו יואל הלוי דפסול כ' אמה הוא דוקא בשמניחה בחוץ, לבל בשמניחה בבית אפי' למעלה מכ' אמה בשירה, בללמינן גבי סוכה אם לפטת מגיעות וכו' (ועיי בלח שפסקינן בשם בסוכה, בע"ח ודאי הוא משום שליטת עין (בבל"מ) ועיין שמ"ג. וע"ע.) וכתב הטור שאין הגיון לומה לרחייה, להשם בעינן שתשלוט עינו בגג, וכיון שמחיצות מגיעות לגג, על ידם יכלוט עינו בגג, אבל הכא שלריך שיכלוט עינו בגרות, כיון שהוא למעלה מכ' בלא שלטה ביה עינא, מאי נפקא מינה בגג שהוא עדיין למעלה ממנו וכו'. והייט, לאאירי בבית גבוה יותר מכ', ובב"ח המונח גם הוא מעל כ' שלא ע"י הלפטת, שלעת רי"ה לאמת לפטת גורם שיכיה בל הגובה על הגג, ולעת הטור, בלא יועיל רק לרחייה הגג בהלא לסבך ולא בל מה שבגובה. (ולפי זיאור המקבה לאאירי שאין הב"ח ע"י הלופן וזה חלקו, יש לדון בלעת הטור שם יהיה הב"ח על הלופן עלמו או בגר שהוא עלמו גבוה יותר מכ'.) ובב"ח הביא בשם תוס' הב"ל וכתב שנלמו בשרי הרי"ה והייט שלף בלופן לחלקו בשם הג"ל לאי הוה חסרון לאייט רוחה הרי סיבת בלפטת לגג יועיל גם לבבר אחר ואי הוה החסרון בשיעת הבל הרי הרי שאאת לפטת יועיל רק להאאת אאיו ולא לבבר אחר.

רבבי מהר"י אבוהב בביאור ר"י הלוי - הקורה בבוונתו באוחר המאוק בראייה או בשימת הלב

ובב"י שם הביא לבבי מהר"י אבוהב בביאור לבבי רי"ה (וכן מלאתי שפיבש ר"י מלוניל בסוכה שם), שבאור לא שלטה הייט, שאם בין לפטת לסבך אויר, והאויר הוא מזיק לעיניים, וע"כ אין האדם יכול להביט למעלה בל מה שירחה, ולזה הביא רחיה מסוכה שם הלפטת וכו'. וזה לכאורה שיטה שלישית, והוא שאין חסרון בעצם הרחיה לבבר גבוה, ולא בשיעת הבל רק שהאוויר המאיך מונע מלראות. ויש לבאר לבבי מהרי"ל בשני לרכים הנ"ל, או שכוונתו לאוויר שלמעלה הייט רקע המרחה שלמעלה שמקבה לראות (משום ריבוי אור וכד', ואי משום אור זה קשה שהרי הוא יחסי למרחק ומעלות שלבסון, ויש ליאב. ועכ"פ קשה הנ"ח מלווחו בלילה. ואולי גם בסוכה,) ובבית זה ליט. או שנאאר להאוויר הייט רוחב המרחה הגדול בהבטה למעלה מקבה

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 46px מתוך (17%) 269px. פסקה אחרונה: "ובב"י שם הביא דברי מהר"י אבוהב בביאור דברי רי"ה (ו...".

מיקום הבעיה: x=121, y=5056, w=269, h=499

סיבה: (סיבה לא ידועה)

ביאור הב"ח בממ' הטור הי"ה - הסדרת ממדינג האוויר לעומת עמד לראיה יתרה בגובה

ובב"ח כתב בביאור מח' הרי"ה (לפי בי' מהרי"ק) והטור, שלעת הרי"ה שלין חסרון בעלם בגובה כ' לחמה, וגם שם שלטת בית עינה, אלא שיש מפריע לחוויר, ובלפעמים מגיעות יתבטל המפריע ותשלוט העין לפילו ביותר מכ' לחמה. ולעת הטור לביותר מכ' יש חסרון בשלימת עין גם בלי מפריע, ולפעמים מגיעות הוי עזר לראות יותר מהרגילות בגלל התמשכותו מגובה הראוי לראות על גובה שלין ראוי, וממילא י"ל לזה שייך רק לדבר שהעופן נמשכת לליו כגג, ולא לשאר דברים שהם מעל כ'.

נפק"מ בט"ז לפי מהר"י אבודהב - החילוק אי משך הזמן ממוך למשך ובלילה בב"ח

ובט"ז כתב לפ"ד מהרי"ח אם יהיה משך העופן מתחיל רק קרוב לשכך מגובה פחות מכ' על למעלה מכ' קרוב אל השכך למין שוויר המזיק למעלה מכ' ולטור כיוון ללא הוי משך מחד לא יועיל (ואע"פ נראה דיש לדון שפיר להרי"ה שמשך דשף שוויר דפחות מכ' מפריע למראה דבר שהוא ביותר מכ' ושף לדעת הטור יש לדון שיש לומר שדעתו דמעלימתא דמגיעות גגג הוא רק לגג ולא לדבר אחר אבל בע"ד יועיל). ועוד הוסיף הט"ז לכיון דזמן ההלקת נ"ח בלילה לא יועיל העופן שהיו נראה.

ג. סיכום חילוקי הדעות

ג' שיטות בהסדרן שלישת עין מב' - הסאדיי באי ראיה, תום' בשיטת לב, הרי"ה באוחר

ונמצאנו לבסיבת חסרון שלישת עין בכ' לחמה יש ג' שיטות. המאירי (וכן י"ל בטור), לית רואה מעל כ' דלין לרך להסתכל שם (ויש לפמול לפ"ז שיך תועיל ממלתרת בקורה אי לית רואה וי"ל דהרי מרחוק יש לו לראות גם בגובה וממלתרת תועיל להכיר גם בקרוב. ולפ"ז י"ל שלא תועיל בסוכה.). תום' ורשב"ל, וטור לדעת הב"ח, שלף שרואה, שלין שם ליבו על לבר המונח שם. מהרי"ל בשיטת הרי"ה, לשוויר המזיק מונע מלהסתכל (ולפי הט"ז הכוונה שוויר ממעל כ').

ג' שיטות בהבשר דמנות מגיעות - יריעת על מהחלט, המשלבת ראיה, והזימת אוויר ממיק

ובסיבת הכשר לפעמ מגיעות לסכך מלמעלה ג' שיטות. מאירי וריטב"ל, שע"י הלל המוחלט יולע שהוא מחת סכך. מאירי וטור ועוד, שע"י הלופן נמשכת הראיה על לסכך. מהרי"ל בשיטת הרי"ה, להלופן חוסם שוויר המזיק ורואה על למעלה מכ'.

תלות שלישת עין במטרת הראיה - החילוק בין ישיבה בצל לחמדרת רש"ורות ולמרפסת ניסא

והיה נראה לתון לזה תלי גם במטרת הראיה. לבסוכה, הוא למען יזע בשעת יציבתו שהוא בצל סכך. ובמבוי, הוא למען יזכור הבדל המבוי מרשות הרבים (ממש ע' רש"י עירובין ז: ד"ה

סיכום הלקי הפסיפול בלמעלה מב' - במטרת הראיה, בדבר הנראה, בדראה, ובראיה עצמה

עכ"פ נמלאנו לחיכת בפסול ללא שלטת וכו' כמה חלקים. במטרת הראיה (בסוכה יזיעת יציבה תחת סכך. במבוי, הפרדת רשויות. ובנ"ת, פרסומי ניסא.) בדבר הגראה (גבוהו, גודלו, הבלטתו.) ברואה (דרך ההבטה, מהלך, יושב.) ובראיה (מרחק, שוויר המזיק, שיעור הלב, זמן הראיה, ראיית הפרטים.). תו"ל.

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור ימני: 114px מתוך (42%) 269px. פסקה אחרונה: "ובב"ח כתב בביאור מח' הרי"ה (לפי בי' מהרי"א) והטור,...".

מיקום הבעיה: x=404, y=5769, w=269, h=243

סיבה: (סיבה לא ידועה)

ובב"ח כתב בבילור מה' הרי"ה (לפי בי' מהרי"ק) והטור, שלעת הרי"ה שלין חסרון בעלם בגובה כ' לחמה, וגם שם שלטת בית עינה, אלא שיש מפריע לחוויר, ובלפעמים מגיעות יתבטל המפריע ותשלוט העין לפילו ביותר מכ' לחמה. ולעת הטור לביותר מכ' יש חסרון בשלימת עין גם בלי מפריע, ולפעמים מגיעות הוי עזר לרחות יותר מהרגילות בגלל התמשכותו מגובה הרחוי לרחות על גובה שלין רחוי, ומשמלה י"ל לזה שייך רק לדבר שהחופן נמשכת חליו כגג, ולא לשאר לבריס שהם מעל כ'.

ובט"ז כתב לפ"ד מהרי"ח אם יהיה משך החופן מתחיל רק קרוב לסכך מגובה פחות מכ' על למעלה מכ' קרוב אל הסכך לאין חוויר המזיק למעלה מכ' ולטור כיוון לאז הוי משך אחד לא יועיל (ומשם נראה דיש לדון לפילו להרי"ה שמשך לאף חוויר לפחות מכ' מפריע למרחה דבר שהוא ביותר מכ' ואף לפעמים הטור יש לדון שיש לומר שפעמים למעליותא מגיעות לגג הוא רק לגג ולא לדבר אחר אבל בע"ז יועיל). ועוד הוסיף הט"ז לכיון לזמן הפלקת נ"ח בלילה לא יועיל החופן שאיט נראה.

נפ"מ בט"ז לפי מהרי"ח אבוהב - החילוק אי משך החופן ממוך לסכך ובלילה בב"ח

בראור הב"ח בממ' הטור הרי"ה - הסרת מפריע האוויר לענמת עמד לראיה יתרה בגובה

ג. סיכום חילוקי הדעות

נמצאנו לכסיבת חסרון שלימת עין בכ' לחמה יש ג' שיטות. המחירי (וכן י"ל בטור), ליט רוחה מעל כ' לחין לרך להסתכל שם (ויש לפמול לפ"ז אין תועיל ממלתרת בקורה אי ליט רוחה וי"ל דהרי מרחוק יש לו לרחות גם לגובה וממלתרת תועיל להכיר גם בקרוב. ולפ"ז י"ל שלא תועיל בסוכה.). תוס' ורשב"ל, וטור לעת הב"ח, שאף שרוחה, שלין שם ליט על לבר המונח שם. מהרי"ל בשיטת הרי"ה, לחוויר המזיק מונע מלהסתכל (ולפי הט"ז הכוונה חוויר למעל כ').

ג' שיטות בהסרון שלימת עין מב' - המאירי באי ראיה, תוס' בשימת לב, הרי"ה באוויר

ובסיבת הכשר לפעמים מגיעות לסכך מלמעלה ג' שיטות. מאירי וריטב"ל, שע"י הלל המוהלט יולע שהוא מחת סכך. מאירי וטור ועוד, שע"י החופן נמשכת הרחיה על לסכך. מהרי"ל בשיטת הרי"ה, להחופן חוסס לחוויר המזיק ורוחה על למעלה מכ'.

ג' שיטות בהבשר דמנות מגיעות - יריעת על מהחלט, המשלבת ראיה, והזימת אוויר ממיל

והיה נרחה לחון לזה שלי גם בשטרת הרחיה. לבסוכה, הוא למען יולע בשעת ריעתו שהוא בלל סכך. ובמבוי, הוא למען יזכור הבלל המבוי מלשות הרבים (ומשם ע' רש"י עירובין ז: ד"ה

תלות שלימת עין בשטרת הראיה - החילוק בין ישיבה בצל להמדרת רשויות ולשרשומי ניסא

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 67px מתוך (25%) 269px. פסקה אחרונה: "ובט"ז כתב דלפ"ד מהרי"א אם יהיה משך דופן מתחיל רק ק...".

מיקום הבעיה: x=121, y=5769, w=269, h=243

ביאור הכ"ח בממ' הטור ורי"ה - הסדרת ממדינג האוויר לעומת עמד לראיה יתרה בגובה

ובב"ח כתב בבילור מה' הרי"ה (לפי בי' מהרי"ק) והטור, שלעת הרי"ה שלין חסרון בעלם בגובה כ' לחמה, וגם שם שלטת בית עינה, אלא שיש מפריע לחוויר, ובלפעמים מגיעות יתבטל המפריע ותשלוט העין לפילו ביותר מכ' לחמה. ולעת הטור לביותר מכ' יש חסרון בשליטת עין גם בלי מפריע, ולפעמים מגיעות הוי עזר לרחות יותר מהרגילות בגלל התמשכותו מגובה הרחוי לרחות על גובה שלין רחוי, וממילא י"ל לזה שייך רק לדבר שהחופן נמשכת חליו כגג, ולא לשאר לבריס שהם מעל כ'.

נמק"מ בט"ו לפי מהר"י אבודהב - החילוק אי מושך הרחמן ממוך למשך ובלילה בב"ח

ובט"ז כתב לפ"ד מהרי"ח שם יהיה משך חופן מתחיל רק קרוב לשכך מגובה פחות מכ' על למעלה מכ' קרוב אל השכך לשין חוויר המזיק למעלה מכ' ולטור כיוון ללא הוי משך מחל לא יועיל (ממש נרחה דיש לדון חפילו להרי"ה שמשך לפי חוויר לפחות מכ' מפריע למרחה דבר שהוא ביותר מכ' ולפי לפעמ הטור יש לדון שיש לומר שלעתו למעליותא למגיעות לגג הוא רק לגג ולא לדבר אחר אבל בע"ז יועיל). ועוד הוסיף הט"ז לכיון לזמן הלילה נ"ח בלילה לא יועיל החופן שחיו נרחה.

ג. סיכום חילוקי הדעות

ג' שיטות בהסדרן שליטת עין מב' - המאירי באי ראיה, תום' בשיטת לב, ורי"ה באוחר

נמצאנו לבסיבת חסרון שליטת עין בכ' לחמה יש ג' שיטות. המאירי (וכן י"ל בטור), ליט רואה מעל כ' לחין לרך להסתכל שם (ויש לפמול לפ"ז לפי תועיל ממלחרת בקורה חי ליט רואה וי"ל להרי מרחוק יש לו לרחות גם לגובה וממלחרת תועיל להכיר גם בקרוב. ולפ"ז י"ל שלא תועיל בסוכה.). תום' ורשב"ל, וטור לעת הב"ח, שלפי שרואה, שחין שם ליט על לבר המונח שם. מהרי"ל בשיטת הרי"ה, לחוויר המזיק מונע מלהסתכל (ולפי הט"ז הכוונה חוויר למעל כ').

ג' שיטות בהבשר דמנות מגיעות - יחיעת על מהחלט, המשכת ראיה, והגיעת אוויר ממיל

ובסיבת הכשר לפעמ מגיעות לשכך מלמט ג' שיטות. מלירי וריטב"ל, שע"י הלל המוחלט יולע שהוא מחת שכך. מלירי וטור ועוד, שע"י הלופן נמשכת הרחיה על לשכך. מהרי"ל בשיטת הרי"ה, להלופן חוסס חוויר המזיק ורואה על למעלה מכ'.

תלות שליטת עין במטרת הרחיה - חילוק בין ישיבה בצל לחמדרת רשויות ולמרפומי ניסא

והיה נרחה לחון לזה תלי גם במטרת הרחיה. לבסוכה, הוא למען יזע בשעת יציבתו שהוא בלל שכך. ובמבוי, הוא למען יזכור הבלל המבוי מלשות הרבים (ממש ע' רש"י עירובין ז: ד"ה

סיכום הלקי הפסיול בלמעלה מב' - במטרת הרחיה, בדבר הנראה, בדואה, ובראיה עצמה

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 44px מתוך (16%) 269px. פסקה אחרונה: "עכ"פ נמצאנו דאיכא בפסול דלא שלטא וכו' כמה חלקים. ב...".

מיקום הבעיה: x=121, y=6050, w=269, h=460

פרק 21 — כותרת 2 מספר 3 - מקצת קורה בתוך עשרים ומקצת קורה למעלה מעשרים

8 עמודים • 3 עמודים עם בעיות

גם למעלה מעשרים, זה פשוט דלמי ליכא לטפח בתוך עשרים לא לכתף לן בשמר עוביו, ולא בעינן כלל להאי רוחין, והיה לי שנאמר שהמבוי ניתר בחלק שלמטה.

והנה הכא לכתבו בתוס' ללעיל רב פשוט לכאורה לעיל כ' הוא בחלל להא יליף מהיכל ומש הוי חללו כ', ל"ב דבללו הכי יש לומר דרב יכניר, להא לעיל פסול למעלה מעשרים אין הוא בקורה אלא במבוי (אי לאו דהיינו כוותם), וכמו"כ יקשה בגמ' למה לא תלתה הגמרא אין זה בגדר הפסול למעלה מכ' וכמ' רב וכנב"י.

אמאי לא תלו הדין בממ' רב ורבב"י - אמאי לא מהני היכר החלוק שבתוך עשרים

ואף אם יש טעם ללמו לנים אם כלל הקורה כלכך לחת, ל"ב לאמי לא מהני מקלת למעלה מכ' לעיל רבב"י, לכיון דגדר פסול למעלה מכ' הוא מקום היכר, הרי כאן יש היכר לף בקורה שלמעלה ע"י קורה שלמטה ומאי שנא מאמלתרא (ולף אם נאמר דהיכר לאמלתרא אינו להבחנה אלא הוא חלק ממשמעות הפתח, ולאי לא גרע קורה שבתוך כ' לעשות הבחנה בחלק שלמעלה מכ', דהא החלק הגורם להיכר הוא קורה. וזה לכאורה לפילו יותר מדין מחיצות מגיעות לסכך שבכאן זה הקורה עלמה).

דיעות דין מקצת מכך למחיצות מגיעות - שיטות טעם רב לגזירת רבה

ועוד יש להקשות לכיון דלמינן להא דרבה בסוכה, והכא רבה היא, והתם למינן לגבי דרבה מהני מחיצות מגיעות לסכך, ל"ב ה"נ לאמי לא יהני מקלת סכך לכתוך עשרים עכ"פ כמו מחיצות, וכן במבוי. וביותר להא לאמלתרא מהני במבוי, והיכרא לאמלתרא הוא לכאורה פחות מדין מחיצות מגיעות לסכך (ובאמת זה קשה בעיקר פסול למעלה מכ' בקורת מבוי, לכיון דקורה ע"ג מבוי בעינן הכי זה כמחיצות מגיעות, לאיתא לכתלי מבוי).

ועוד יש להקשות לאמי לכתב תוס' ללרב ולאי הלל כ' לאמרינן (ומשמע בתוס' שהוא יותר ממה לאמרינן בשעת רבת, והיינו, דסיוע דרב פשוט הוא מהדיוט, ולא שלומדים את הדין מההיכל. ויל"ע מאי נפק"מ), ולקשה להא מסקינן לרבה להוא מקום גזירה, ול"ל לאמי לא נאמר לאיתא גזירה לף לרב, ולמה לם"ל לרב להיכל ילפינן לאיט ענין לאמי לגזרינן ועליין ליכא למיגזר. וכן י"ל בגמ' לאמרו לרבה הלל סוכה תנן חלל מבוי תנן, ומשמע דזה מבאר לעצמו לזה וזה כשר, ולקשה לאין זה טוען לאמי לגזרינן שמא יפחת, וולאי ללף רבה לגזר שבר כן (ובפרט לשעת אבני להיות ליסניה דסיוע דוחב המיעוט ד"ט הוא מקום גזירה שמא יפחת, וש"ל קדירה דבי וכו', ולף אי חלל תנן).

ב. בגדר גזירה דרבה וסיבתה

הקורה בגזירה דרבה אי שייבא בקורה שבולה למעלה - חילוק בין סוברא דשמרבי לדרשי אגמשיה

ואמנם יש לומר דהאי גזירה אי שייכא גם בקורה שבולה מפסק עשרים ולמעלה, שהיה לומר שמה לאו מדכרי הוא דווקא בעניין כזה שחלק מה הקורה למטה, וזה מסיר לעצמו ביותר לחלוג על גופה. לף בקורה שבולה למעלה רמי על נפשיה ביותר, כיון דדי במעט לפסול. ולכאורה זה תלוי בתרי ליסני, דלליסנא קמא להוא מקום למדכרי, כיון דיחיד לא מידכר, לף הכא לא מידכר. אבל לליסניה בתרא להוא מקום דרמי על נפשיה, ש"ל כמה שיש יותר חסר שיפסל יש לומר דיותר רמי על נפשיה.

בראור סיבת גזירת רבה לתרי הלשונות - ריבוי ראויה באקראי לענמות האזה הרבונות

וביתר ביאור החילוק לליסנא קמא טוען לרחיה במיעוט הקורה שלא מתוך טוענת השגחה, אלא ומזכירים אחד לשני. לף חילוק לליסניה בתרא טוען לרחיה מתוך טוענת השגחה, וזה ככל שיש יותר לחכיות על מי שלמור לתקן יש יותר היתכנות שיעורך עלמו להשגיח, וזה גדול כח היחיד וכו'. ולפ"ז יש לבאר לת סיבת הגזירה בשני לופנים. ללליסניה קמא אין לסמוך כלל על מה שיעורכו עלמם להבחין במיעוט הקורה ובפשוטה בהתעוררות הקולמת לרחיה, אלא רק על הרחיה שמוביל להתעוררות, וזה ריבוי הרחיה הועיל, וביבוי הרוחין התרבה הרחיה. לף לליסניה בתרא יש לומר בהיפך לאין לסמוך שהרחיה תוביל להתעוררות, ול"ל דם"ל שרחיה שאינה מתוך השגחה לא מועילה כלום להבחנה, לכיון דלא עליה רמיא ללו לחעתיה, אלא שיש לסמוך על טוענת השגחה שתוביל לרחיה ולהבחנה, וזה

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 75px מתוך 269px (28%). פסקה אחרונה: "ריבוי העול יוביל לריבוי ההשגחה, וזה שייך ביחיד יות...".

מיקום הבעיה: x=121, y=5202, w=269, h=347

סיבה: (סיבה לא ידועה)

ובזה יבואר גם שיטי דעת רבינו בליקוטיו
בהבנת דקדוקי לשון גזירה, דלפי
נימוק בליקוטיו קמץ למין סומכים על לחיה מתוך
טונה, מ"כ ודלפי אין שייך לקמוץ על הומרת
הפסול, כיון שאינו חוקקים שלא ירחה כלל, ואם
ירחה ודלפי יתקן, מ"כ אין מקמעות בחומרת הדין
ביחס לאדם, אלא שיש לחלק ביחס לעצם חומר
ההפסל באם לא ירחו, וזה גורל ההפסל מחייב
גזירה ביותר. אך בליקוטיו כתבו דאינו סומכים רק
על לחיה שמתוך התעוררות מוקדמת, ודלפי שחוזק
ההתעוררות תלוי בחומרת הענין בעצם האדם,

ביאור דעת רבינו בשיטת הלשונות - החילוק או מהנוי הומרת הדין למעשה"ת

ועי"כ יש להקל לוקח בדין החמור בעצמו לאין
לדין חיזוק. ולפ"ז יש לבאר גם לעת רבה בר
רב עולה דאין אינו סומכים כלל לא על זה ולא
על זה.

והנה לימוי לקורה וסכך מקמע שהוא בהמשך
למלי דאמרינן שהכוויבו מקום היכרה
ועבדי לריכותה. וכן מקמע בתוס' לבאיטת
רב לילפינן לה מהיכל ליכה למיפסל, ומקמע
לסיוע דרב פפא הוא מלשון הברייתא ליותר ולאו
דם"ל כרב.

ג. בירור בדימוי דין סכך לקורה

והנה בתס"כ בתוס' דלא כר"י דהכא אייירי
דאחלק שלמטה אין לל מרובה, ל"ב מאי
דאמרינן דין קורה בריאה לגין דלתה מרובה,
דלכאורה דין קורה בריאה אינו דין במבוי אלא אין
בקורה, מקמ"כ דין לל להוא ודלפי דין בסוכה ולא
בסכך שלעצמו, ואיכא לאחלק דקורה שאינה בריאה
הרי שהיא פסולה בעצמה וזה דין בחלק שלמטה
מכ', אבל ליכתה מרובה לאין חסרון בסכך,
והסכך שלמטה הוא ככל סכך כשר. ולאידך גיסא
דלל סכך שלמעלה אינו שייך לסכך שלמטה אלא
לסוכה, וכיון שאינו מועיל מחמת גבוהו לסוכה
הרי הוא כמי שאינו, וודלפי לא יועיל להחשיב את
הסכך שלמטה כלל מרובה. אבל קורה שחלק
שלמעלה מועיל לעשות את החלק שלמטה בריא
שהרי אינו ניטל ברוח. וביותר שמה שאין לל
הסוכה מרובה אינו מקום קבוע, אלא מקום
שהלל מגיע מסכך שאינו רלוי לסיכוך וכמו לל
לפנות, ואין זה חסרון בסכך שלמטה, אלא אי
תועלת. מה שאין כן בקורה הרי שהחלק שלמטה
בריא, אלא שיש בזה חסרון שבריאותו הוא מקום
החלק שלמעלה, ולא קרב זה אלא זה.

דימוי דין בריאות קורה לצלתה מרובה - בריאות קורה הוי דין בעצמה אבל צל הלוי בסוכה

ואף אם נימא כר"י שהחלק שלמטה לבדו אינו
מרובה אלא שיש חסרון שעמידותו הוא ע"י סכך
שלמעלה, לכאורה הרי עמידות לסכך אין זה דין
בסכך כלבר המסכך, אלא דין בה שהוא נחשב
כקבוע כאן, מה שאין כן בקורה שדין בריאותה

דעת ר"י במקצת סכך שלמטה - עמידות הסכך מחמת מה שלמעלה אינה נחשב בסכך

בבוונת רש"י בריאותה לאריכה - או הוי מדין בריאות קורה או הבאי נמדר

ובאמת שיש להסתפק בדס"י לי טוענו שזה
חלק מדין בריאות קורה, וביותר
שמשמע מדס"י שזה חלק מדין שתהיה רלויה
לקבל מריה, ולכאורה אין זה דין בריאות המוזכר
לקמן, שפס משמע שבריאות האמורה בקורה
מקייחסת לעצם החומר ממנה עצויה, שרלוי
להחזיק מריה, להא פלגינן התם לי גם מעמידי
קורה בעינן שיהיו רלויים, וזה ודלפי הכוונה לכובדו
של מריה, ואילו הכא לייירי בעצם הקורה שתהיה
רלויה להיאחר עומדת על המבוי, שזה לכאורה
ודלפי לית דין בחומר הקורה, דלפי קבעה
במסמרים מועיל כמו שמועיל בכל מחילה
הניטלת ברוח, ומלוע שלא יועיל החלק העליון.
ולולי דברי רס"י יכולתו היטב דברי ר"י, אך
לדעת תוס' כנ"ל ולכאורה כך דעת רס"י קשה.

והנה לדעת רב חסדא דלקח מעמידי קורה
לריכין לקבל מריח אפשר לבאר דבאמת אין
בריאות קורה שיש דין בקורה עלמה, אלא דין

דין קורה הניטלת ברוח הוא גדר בבריאות קורה, אך זה לכאורה ל"ב שאמנם אין בריאות הוא בקורה עלמה (עכ"פ לדעת מי שסובר שמעמידי קורה אינם לריכים להיות בריאים), אבל מה שאינה ניטלת ברוח שיש דין בקורה, שהרי אם הקורה בריאה לקבל מריח, אך עצויה מחומר קל שניטל ברוח, לכאורה יהני לקובעה ע"י דבר אחר שאינו חלק מהקורה.

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 59px מתוך (22%) 269px. פסקה אחרונה: "והנה דימוי דקורה וסכך משמע שהוא בהמשך למאי דאמרינן...".

מיקום הבעיה: x=121, y=5769, w=269, h=243

לחיות, שמצוי שיש לו מכנה כזה הרוצה לקבל לחיות יש בו היכר לו גדר כיצד לו מחילה. ועוד יש לבאר

מה לחיותיהיה רב שימי בר רב לרב פפא והא רב פפא בריית תנא ובכלל שהיה לו להקשות לרבא.

ד. בגדר שיעור כ' והמשתער בו

חקירה בגדר שיעור כ' אמה - אי הוי שיעור במבוי, בקורה, או בזה שביניהם

ועכ"פ מלשון רבא משמע לרבה מלבד מה שיש עשרים הוא יש בקורה ובסכך עלמו כמבואר, גם יש שיעור לכ' מגדלי מבוי וסוכה כלל הלא ביחס לסתם גובה, והייט, שאפשר לבאר שיעור לעשרים בשני גדלים, או להוא שיעור במבוי עלמו, שיש מקום גבוה מכך נחשב חלק ממבוי, או להוא שיעור בקורה, שקורה הגבוהה מכך היא קורה. ואת"ל להוא יש בקורה, יש לעון אם הוא יש גובה כללי ובלי שייטות לקורת מבוי, או להוא שיעור גובה ביחס למבוי, וכעין שיעור מרחק בין קורה למבוי.

שליטות עין במקום הילוך וישיבה - תפיסת המקום בדבר אחר אינה תלויה בהילוך וישיבה

אמנם לאחר הלקוק נראה לכאר בלריכותא נחתיון להאי סברא, להא לעון הגמרא היא לסוכה ליעיבה עבילה, ויש לדקדק בזה, דלמ"ל למנם לעבילה ליעיבה לך כיון דגם מהלכים בה (ולטייל וכו') הרי שיש להלריכה שיעור להסתכלות גם במלב זה, ול"ל דודאי נחתיון להאי סברא דשיעור כ' הוא בתפיסת כלל המרחב, הלא שיש לחלק בין יכולת תפיסת המרחב של מקום העשוי ליעיבה, לבין מקום העשוי להליבה, והייט, שיש לומר שגבול תפיסת המרחב של האדם תלויה בסוג המרחב עליו הוא מסתכל, ובמקום העשוי להליבה כיון שהוא מטבעו בעל כיוון אין לאדם מכוון לעתו לכיוון אחר, וזה סיבת מה שאין המהלך מסתכל למעלה. אך לתפיסת מקום העשוי ליעיבה, לף שהאדם מהלך בו, אין תפיסת המקום מכוונתו ובלכוח בה עינת בסוכה על כל לורתה. ומסקינן שאין כוונת הלליכה בעלם תפיסת כל לדדי המקום, אלא בתפיסתו כלבר אחר, וע"כ אין מה לליעיבה או להילוך עבילה נפק"מ.

שיעור עשרים בגבול רבר המוכר - הילוך בין גבול ראשית גבוה לגבול תפיסת מרחב

ובית ביאור שבשיעור עשרים בהגבלה כי מעבר לזה אין היכר, והיכר תלוי בראיית הלבר יש לחקור, אם הכוונה שהאדם הגמלא לרך כלל על הקרקע אינו מכיר בלבר שהוא גבוה מעשרים ובעינן שיכיר, או שנאמר שההגבלה האמורה אין היא גבול לאיית לבר גבוה, אלא גבול תפיסת מרחב ולכך זה שייך לומר שני גדרים בתפיסת חלל המבוי, ובתפיסת מבנה. ותפיסת מבנה, הייט, שלף אמנם שהכוותה יראה גם לבר הגבוה מכ', לא תהיה לאייתו אותו שהוא כלבר אחר עם הקרקע, וכן בתפיסת חלל וביחס לאוויר המוגבל עלמו, שחלל שרחב משיעור זה אינו נתפס כחלל אחר.

הילוך מבוי ממחיצות מגיעות למכך - תפיסת קרקע רח"ר למחיצות המתחילות ממקום ישיבה

וכן משמע מהא למייתיון לאיה מסוכה אלא מהני לנפיש משכיה. וכן משמע לאיט גדל בהגבלת לאיה כמשמעה, אע"ג מה מהני למלתרא כיון לאיט רואהו, ולף אי נימא למקום מה רואהו יותר מקורה, מקום קול הלא אין לזה שייטות עם לאיה כלל. והייט, דבהו"א סברה הגמרא שבשיעור כ' הוא ביחס לתפיסת המרחב של הקורה ביחס לקרקע, וזה יש לומר בחלק מהקורה נמלאת מחוץ למרחב העשרים כי יש לומר שתפיסת חלק שמתחת נמשכת אחר חלק של מעלה, וזה מסתבר יותר שהרי הוא לבר אחד עם חלק של מעלה, לעומת גבול המבוי התחתון, והוי יותר מהשיעור. וזה ביאור פשוט שאדם לריך לדעת שהוא יושב תחת סכך, והייט, שאין הכוונה ידיעת השכל, אלא תפיסת הראיה שיושבתו

בזאור צריכותא דגמ' בסוכה ומבוי - הילוך ישיבה מהילוך בתפיסת המרחב של המקום שהתחתיו

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור ימני: 69px מתוך (26%) 269px. פסקה אחרונה: "ובזה יש לבאר דברי הגמרא בצריכותא דרבנן, שהיה לומר ...".

מיקום הבעיה: x=404, y=6990, w=269, h=824

פרק 22 — כותרת 2 מספר 4 - סוגיא דרוחב מיעוט (ד:)

13 עמודים • 4 עמודים עם בעיות

וכבר הקשו למחו"ל מה ללמ"ד לחזי לה ללמ"ד מקום מ"ל טפח, ולכבדי רש"י לקמן דהא ללמ"ד קורה מקום מחיצה מהני מיעוט ל"ט הוא רק לי למרינן לחורה החיצון יורד וסותם, וע"י מיעוט ל"ט הוי מחיצה העשויה לל"ט, אבל לחוקיממא להכא הרי למ"ד ל"ט סבר לחורה הפנימי יורד וסותם, ולא יהני ל"ט הללו לחד מיניהו הוי מאחרי המחיצה.

וברש"י גופא כתב במקומו לטעמא דמ"ד מותר להשתמש מקום ללמד חורו החיצון וכו' כלמשמע לקמן, והמלריכים לייט לקף ח ע"ב, ולא נתבאר היך משמע כן, אי ללו בהלטרף לדברי הום' להוכרח כן מהא ללא נחתו לכ"ע ס"ל לקורה מקום היכר (וכן לפליגי בתי הוה מקום היכר או מקום מחיצה לחיצה להתי חוקיממא, וכן להתי חוקיממא כ"ע סברי מותר להשתמש), אלא לל"כ היך לומר בזה כלמשמע לקמן.

והנה בפשטות משמעות היכר של מטה כמש"כ לעיל הוא שיעור המקום הנלרך שבהיות בו תהיה הקורה ניכרת, היינו, למלבר מה בלעינן שיהא ניכר שיש קורה למעלה, וזה בשה שיש ללחות המעלה עם הקורה (ומה בלזה מהני להלק מעלה זה משאר רה"כ), יש לחון מחיזה מקום בלעינן שיהא ניכר, וזה ל"ש בתרתי, חלא, לבשלורה בהא גופא פליגי (להד חוקיממא) לקמן, אי היכרא מלבר או מלגיו, ועוד אלא אם נשמע אחיה טעם בהיכר של מטה להוא בשווקא ביחם לגובה כ' אמה, ואהוא ותיקוו חלוק מגדר היכר קורה סתם, עדיין יקשה אלמ"ד הכיולא מלבר מה מהני שום תיקון שבאוך מעוי, אחר אלגבי בני רה"ר הוי גבוה כ' אמה, ואלא אלטעא ביה עיונא.

עוד ל"ב מה למטולית סוגיא משמע לעכ"פ אלא בעינן שיהא שיעור של המעוי ניכר שהוא שיעור חוך כדי היכר קורה, והנה מאחר לסיכת תקנת ט"ק הוא מקום הפקר אחתי לאחלופי, א"כ מה מהני היכר למקומות הנ"ל לבר, הא בהיות שאר מקומות שאין תקנת ט"ק ניכרת בהם, עדיין אינה אחשר אחתו אלאחלופי.

עוד ל"ב מה אלוקמוה אפטוגתא אלי חייבין אלשמ יפחות אי אלו, אי בעיא אימא כ"ע קורה מקום היכר, אלבשורה הא הפשר אינה אלא אם למ"ד קורה מקום מחיצה ומותר אהשתמש תחת הקורה, וביותר מה אלינה למיאק אנחתו אלוקמיה אלא אלכ"ע אמרי' היכר של מטה בהיכר של מעלה, ואלבשורה אין שייכות בתי הוה טעמא אבעינן טפח או אפגי בטפח, אהשתמש אשמ יפחות. ואמנם זה אין יקשה אלא בהלטרף קושיא קמא, אלי אין אמרי היכר של וכו', ניכא אלוקמי אהוה רק מקום הפשר אלמ"ד קורה מקום היכר.

ב. בגדר מיעוט גובה קורה

והנה יש אהבין מה שהקשה הגמ' הכא וכסוגיא אחקק אקמן (ה.) בליקנא אבעיא אכמה ממעט אתמהו מתי בעיא כמה ממעט הרי ממעט כמה אלריך אה, והייט, שיש אשמוע מיניה אסברה הגמ' אגדר כמה ממעט, הייט, שנראה אומר אגדר מיעוט ושיעורו שיט גדר עלמי, אלא שיהם אלבר אחר, וכעת כמה ממעט, הייט, שיהם אמה הוי הא מיעוט, אנחשוב שיעורו בהשם אבך, ואזה תמהו, אגדר הא מיעוט בשמו, פשיטא אהוא מיעוט המכוה, הייט, אחלל, אחליל הפסול בכוחו (בהרבה ממנו), ושיעור המיעוט הוא כמה אלריך ליה, ומשמע אהתי בעיא ליבא, [illegible]

בבאור הסוגיות הגמ' הבא בסמה מסתנו ולק' בבסמה הוקק

בסמה רלב"ע לא בסעין החבר קורה בבל המבוי

בר' רש"י דשמשמע לק' דשעמא אי מותר להשתמש תלוא באותה הור יחד וכו'

בחא ראוקמוה להשש דשמא יפחות בתב"ע משום החבר

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור ימני: 75px מתוך (28%) 269px. פסקה אחרונה: "והנה בפשטות משמעות היכר של מטה כמש"כ לעיל הוא שיעו...". מכילה סוגריים () — ייתכן שזה גורם לדלילות.

מיקום הבעיה: x=404, y=5769, w=269, h=563

וכבר הקשו למהו' מה ללמ' לחני לה ללמ' מקום מ"ל טפח, ולכבדי רש"י לקמן דהא ללמ"ל קורה מקום מחילה מהני מיעוט ל"ט הוא רק לי למרינן לחומה החילון יורד וסותם, וע"י מיעוט ל"ט הוי מחילה העשויה לל"ט, אבל לחוקיימתא להכא הרי למ"ל ל"ט סבר לחומה הפנימי יורד וסותם, ולא יהני ל"ט הללו לחד מיניהו הוי מאחרי המחילה.

וברש"י גופא כתב במקומו לטעמא דמ"ל מותר להשתמש הוא מקום ללמד חומו החילון וכו' כלמשמע לקמן, והמלייניס ליישו לקמן ח ע"ב, ולא נתבאר לין משמע כן, לי ללמו בהלטוף לבדי מוס' להוכרח כן מהא ללא נחתו לכ"ע ס"ל לקורה מקום היכר (וכן לפליגי בתי הוה מקום היכר או מקום מחילה לחתי לחוקיימתא, וכן לכתי לחוקיימתא כ"ע סבדי מותר להשתמש), אלא לל"כ לין לומר בזה כלמשמע לקמן.

בד' רש"י דמשמע לק' דינעמא אי מותר להשתמש תלוא באחזה הוד יחד וכו'

והנה בפשטות משמעות היכר של מטה כמש"כ לעיל הוא שיעור המקום הנלרך שבהיות בו תהיה הקורה ניכרת, היינו, למלבד מה דבעינן שיהא ניכר שיש קורה למעלו, וזה בתה שיש לראות המעלו עם הקורה (ומה דנזה מהני לחלק מעלו זה משאר רה"כ), יש לנון מחיזה מקום בעינן שיהא ניכר, וזה ל"ש בתרתי, חלא, לכאורה בהא גופא פליגי (לחד חוקיימתא) לקמן, לי היכרא מלבר או מלגיו, ועוד ללא שם נשמע חיזה טעם בהיכר של מטה להוא בחוזקא ביחס לגובה כ' אמה, ובהוא ותיקוט חלוק מגדר היכר קורה סתם, עדיין יקשה ללמ"ל הכירא מלבר מה מהני שום תיקון שבעולם מעלו, אחר ללגבי בני רה"ר הוי גבוה כ' אמה, ולא שלטא ביה עינא.

בחזה ראוקמוה להשוש דשמא יפחות בהכ"ע משום היכר

עוד ל"ב מה למטוליה סוגיא משמע לעכ"פ לא בעינן שיהא שיעור כל המעלו ניכר שהוא שיעור תוך כדי היכר קורה, והנה מאחר לסיבת תקנת ט"ק הוא מקום הפקר לאחי לאחטופי, מ"ב מה מהני היכר לאקומות הנ"ל לבד, הא בהיות שאר מקומות שאין תקנת ט"ק ניכרת בהם, עדיין ליתא להפקר לאחו לאחטופי.

במה דלכ"ע לא בעינן היכר קורה בכל המבוי

עוד ל"ב מה לאוקמוה לפלוגתא לאי חיישינן לשמא יפחות אי לאו, אי בעינן שיעור היכר כ"ע קורה מקום היכר, לכאורה האי הפקר שיכא למיפק לף למ"ל קורה מקום מחילה ומותר להשתמש תחת הקורה, וביותר מה לאיכא למימר לנחתו לאוקמיה אלא לכ"ע לאמרי' היכר של מטה בהיכר של מעלה, ולכאורה אין שייכות כאחי הוה טעמא דבעינן טפח או לפני בטפח, להפקר לשמא יפחות. ואפנים זה לא יקשה אלא בהלטוף קושיא קמא, אחי לא אמרי היכר של וכו', ליכא לאוקמי להוה רק מקום הפקר למ"ל קורה מקום היכר.

ב. בגדר מיעוט גובה קורה

בביאור הסוגיות דהנמ' הביא בשמה מפענח ולק' בבשמה הוקק

והנה יש להבין מה שקשקה הגמ' הכא וכסוגיא לחקק לקמן (ה.) בליקנא דבעינן לכשה ממעט שמה למי בעינן כמה ממעט הרי ממעט כמה לגריך לה, והייט, שיש לשמוע מיניה לסברה הגמ' דגדר כמה ממעט, הייט, שנרלה לומר דגדר מיעוט ושיעורו אינו גדר עלמי, אלא ביחס לגבר אחר, וכעת כמה ממעט, הייט, ביחס למה הוי האי מיעוט, לנחשוב שיעורו בהתאם לכך, ומזה תמהו, דגדר האי מיעוט בשמו, פשיטא דהוא מיעוט המכוסה, הייט, חלל, התלוי הפסול בכוסו (בהרבה ממנו), ושיעור המיעוט הוא כמה לגריך ליה, ומשמע דהאי בעינן ליכא,

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 65px מתוך (24%) 269px. פסקה אחרונה: "עוד צ"ב מה דאוקמוה לפלוגתא דאי חיישינן לשמא יפחות ...".

מיקום הבעיה: x=121, y=5769, w=269, h=563

בחלל (היינו, במשמעותו המחילה בכל רוחבו, וזהו ברוחב שווה בכל החלל שיוגדר כחלל מחק), ללא הול גדר ברוחב חלל, והיינו, דבכל להו רוחב כבר חציב חלל, ולי נימא דבעינן מיעוט חלל ברוחב מסויים, בהכרח להאי לשיעור רוחב הנ"ל בחלל ליט בגדלו בחלל (היינו, כדלעיל, ודוגמתו בהאל טפח על טפח ברוס טפח), ללא שיעור ברוחב ליזה דבר, ודבעינן שיהיה החלל הגדלה קיים ברוחב מסויים.

ואחר העיון נראה לכן יש לדקדק בשיטי לשון שכתב ברש"י במחילה (ד"ה ובח) כתב דמה לעבידלה הגבהת הקרקע היא למעט גובה החלל, ולח"כ (ד"ה כמה לפרש ליה) כתב להמיעוט הנדרש הול על שלא יהא החלל יותר על עשרים, והיינו, דבמחילה יהם המיעוט לגובה החלל, וביהם לחלל שכאמור הול בגדר לחד בעלמותו, הרי שלבבר בגובהו הול כביטול שנדלה למטה הרבבו הבסיסי בלוכך וברוחב וגובה, וליהם זה היה לו לומר לח"כ במיעוט הנדרש שהול על שיהא גובה החלל על עשרים, ול"ב מה שהיה לשוט לומר על שלא יהא וכו'.

בירור בלשון רש"י בתועלת הגבהת הקרקע – אי הוזה בחר בגובה החלל או בהעמדה

והנראה זה דבא להדגיש תמיהת הגמ' לשמנם שביהם לעשיית המיעוט יש לשמוע שיעורו בגובה החלל, לבל ביהם להיות המיעוט לי ושנמלא החלל לשוי הרי זה ולשי גדר בחלל עלמו, וביהם לחלל עלמו יהיה ריבוי הגובה שו מיעוטו גדר עלמי והרי הול שו שליט, והיינו, לנקט לישנא דשלא יהא החלל יותר, לבישורו שילא חלל כזה, לשעותם יהם גובה שהול יהם מחלק לחלל המסויים (היינו, שהשיב גובהו כנפרד מעלמותו, ושפשר שיהיה גבוה כך או כך), יהם היות החלל כזה או כזה הול ביהם שלילי, ובענין שלא יהא ושין זה כזה.

בראור שינוי לשון רש"י לתרי מ"ד – במשמעות מזה דעבדא קודרה לתיקון המבוי

ויש לדקדק שיטי לשון לכתב ברש"י במשמעות מה לעבידלה קודה לתיקון המבוי, דלמ"ד קודה מקום היכר כתב (ד"ה לח דכולי עלמא) קודה שתיקנו חכמים למבוי מקום וכו', ולשומת כן למ"ד קודה מקום מחילה כתב (ד"ה ומ"ד מרבעה) קודה המתרת במבוי טעמא מקום מחילה. ומשמע דלמ"ד מקום מחילה שין גדר קודה שהיא מתקנת חכ', לחלופי לח בעינן להיכר וגם לח הוי היכר, לבל היות קודה לעבידלה מחילה ליט מגדרי עלם התקנה, ושתם היה לומר דלח חייבי רבנן לתתי לחלופי לחלה במבוי שלין לו קודה, דקודה עבדלה מחילה ובהיתה למחילה ליתא לגזירה, ולזה שייך ליפנח לנקט קודה המתרת, הוייט לכתב שם מח"כ בגדר פסול דלמעלה מכ' דלמרו חכ' דבטפי מעשרים לח לשרבין יורד ושותם, והיינו דמחר שיש לקודה לעבדלה מחילה להיות מתרת בלח תקנת חכ', ושין דפסול טפי מכ' ליט פסול במחילת, הרי דלח הוה שום פסול בטפי מעשרים ובהכרח להול מתקנת חכ', והיינו, דבעי להיכר לעבדלה האי מחילה, והם שלמרו דבטפי מכ' ליט יורד ושותם.

וזה דכתב ברש"י דמ"ד קודה מקום היכר להיכר בעלמא הול דלח ליתי וכו', והיה להקשות להא דב"ע הול כדמשמע ברש"י לעיל (ד"ה מפתחין), ושן דלחר תקנת חכ' דלח מהני מחילה שתם (ומ"ד דמהניא בעי לק"ן), וולאי דלקי לי הוה מקום מחילה, בעינן דמחילה דשיש היכר דלח ליתי וכו', אלא הייט טוענתו, דלאי קודה מקום היכר הרי ליש בקודה עלמה בהיות דבר היכר להועיל שחשבת דלח ליתי וכו', לבל שי קודה מקום מחילה (לקי ליש במחילה זו היכר), שין ההיכר מקודה עלמה במשמעותה כמחילה (והגע עלמך להילוק מחילה זו תהני דלח ליתי לחלופי אחר דג' (שו ד' כאמור) מחילות גמורות לח שהנו), אלא עיקר ההיכר הוה כמה דלח שריבן מבוי אלא בהיותה (כמה שיש היש מלורת מבוי בלל שו במשמעותו הדומה לדה"ר).

המתבאר לפי"ז דברי רש"י דנקט החבר אבנישה כשמשתמשים תחת הקורה

ולפי"ז נראה לבאר מה לכתב ברש"י בהיכר שיש במיעוט טפח למ"ד קודה מקום היכר ליש כאן היכר בבניסתן כשמתמשים תחת הקודה, והיינו, דאחר דגדר היכר שיש בקודה הוא ביהם להשתמש לתתי לחלופי, ואחר להא לתתי לחלופי הוא מקום שימוש רבים שיש במבוי, היה לומר דבעינן שיהא ההיכר בכל המבוי שיש בו שימוש הנ"ל, והייט לכתב בבשימוש היכר (כשמתמשין תחת הקודה) יש משמעות היכר לכל המבוי, מקום שהול בבניסתן למבוי, וזה ביאור מה שלא הזכיר הא דמהני היות קודה שהיא בפתח המבוי בשאר סוגיא, ללקי לב"ע מהני האי קודה

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 98px מתוך (36%) 269px. פסקה אחרונה: "להיכר, אין משמעות מקומה משום היכר אלא משום מחיצה ו...".

מיקום הבעיה: x=121, y=6902, w=269, h=911

לגילוי המצוי, חלש כמה שיש להועיל ביחס להגדלת מקום שימושו, ולהבחנת שימוש בו משימוש ברה"ל, וביחס לשיעור כ' להוא מקום הכילת, יהא גדלו בשימוש לקרקע, הייט, לבעיון ליהני האי טפח להיכר ביחס למשמעותו בקרקע היא מקום שימוש. ולזה לא יהני מה שיש לרווחה לרשות החלל לבין קרקע לקורה, לחין בגדר חלל הנ"ל משמעות שימוש.

ג. בגדר דין גובה מבוי

בירור בגדר דין גובה מבוי ובחלקיו - גדר משותף לדיונים שונים בשיירות שני הבירים

ובאור זה לריך להקדמה, להגה דין גובה מבוי הוא דין בשייכות שני בירים לקרקע, קורה, וגובה חלל כ' המשייכם, וכל דין שהוא בשייכות שני בירים יש למלוא גדלו בשלושה פנים, או בלבד לחד מן הבירים או במשייכם זה לזה, ובעניינו שיש למלוא דין גובה מבוי עד כ', או בקרקע. או בקורה, או במשייכם, הייט, גובה חלל עד כ', והגה עכ"פ שנאמר יהיה גדר גובה האמור בחלל, וכלאיתא בגמ' לגובה חלל תנן (ר"ל לפף אי נימא דהוא דין בקרקע יהיה גדר גובה כ' בחלל המשוייך לקרקע, ולא בדיחוק קורה מקרקע). וכשתימלי לומר יהיה חילוק לעל לחיזה מאלו מוסכ הדין האמור גם חילוק גדר הדין עלמו.

משמעות גדר דין גובה מבוי או נימא דהוה דין בקרקע ובחמרין דידהו מב'

והנה אי הוה דין בקרקע, יהיה גדלו הדין לבעיון להלווי קורה עליה, ויהיה שיעור הגובה בכדי שיש לקורה להיחשב עליו למבוי. ובלופן הפסול, הייט, יותר מכ', יש למלוא שני חסרונות, או בחלל קרקע, או בהיכר קרקע.

חלל קרקע, הייט, לחין לקרקע להחשיב חלל כעליה (שלה) חלש עד עשרים (ודוגמת מה דהה"כ תופסת חוויירה עד י"ט, וחין להקשות מה שיך לומר במבוי שבתליו גופים יותר מכ', שחין חשוב חוויירו חלש עד כ', דהאי חוויר החמור חיינו במבוי כמקום, חלש בקרקע, ומה שעליה (ודבתב רש"י לקמן (ה. ד"ה רב יוסף), דבלמעלה מכ' חשיב חיתיה לדופן, והייט, לחין זה חסרון בקורה לחיזה ע"ג מבוי)), ויהיה טעם הפסול ביותר מכ' לחין הקורה על חוויר הקרקע.

היכר קרקע, הייט, לחין היכר קרקע חלש עד עשרים, וחנן בעיון שחצח הקורה תוך היכר של קרקע, הייט, יש לרווחה לרשות בקורה כטתנת משמעות בקרקע, רק לם היא בתוך מקום שיש לרווחה קרקע להור לחר לבירים המייכים לה, ובלחייתם חשובה כחיה לחת עם קרקע שלחה טעמת, דבריחוק חין חשוב היכר של קרקע (הייט, שנחשוב להמי קרקע חית לה קורה, לגבי המציע מרחוק הוה כשני בירים בעלמת, וחנן בעיון שיהא ניכרת קרקע במשמעותה בעיקרית, וקורה עליה במשמעות בה, ולא שני בירים במשמעותם הפרטת ובחיבור לקרקע) לפף לחייתו חת הקרקע חיינו במשמעותה וחשיבותה, וכדחיתח למי מי שעומד בקיבוב לה).

משמעות גדר דין גובה מבוי או נימא דהוה דין בקורה ובחמרין דידהו מב'

ואי הוה דין בקורה יהיה גדלו לבעיון קורה עלמה ומה שיש לה לפעול בעיון שיהיה מחתיה קרקע, ושיעור הגובה הוא כמה שיש לקרקע להיחשב מחתיו לקורה, ובלופן הפסול, הייט, יותר מכ', יש למלוא שני חסרונות, והן היפך מה שנאמרו בקרקע, הייט, או לחין חשוב מחתיו לקורה חלש על עשרים (ודמיית לדין עשרים לסוכה לב"ז דעד עשרים אמה חשם יושב בצל וכו') וטעם הפסול לחין הקרקע נחשב להשפעת הקורה, או לפסולו משום שחין הקרקע תוך היכר של קורה, הייט, דיש לרווחה לרשות פעולה שיש בכח קורה לפעול רק בהבירים שנמלחים תוך היכר של קורה וכו' כהנ"ל.

ותראה חילוק שני פנים חלו, שהוא טבע מהבחל שבעלם משמעות קורה מקרקע, הייט, לחי חיתח לגדר קורה שלעלמה, פירושו, שקורה לבד יש בה משמעות לפעול, וחין היא לריכה למקום שתחתיה להיות משמעות זו, ולחי חיתח לגדר קרקע שלעלמה, פירושו, שבקרקע לבד יש משמעות להיות נפעלת וחין היא לריכה לקורה שעליה להיות בה משמעות זו. ומשמעות האמורה בקורה, הייט, בלבד החוסס ומפסיק לף בלא מקום שיש להפריחו, ומשמעות האמורה בקרקע, הייט, במקום הגפרד לף בלא לבד החוסס.

משמעות גדר דין גובה מבוי או נימא דהוה דין בחלל ובחמרין דידהו מב'

ואי הוה דין בחלל יהיה גדלו לבעיון חלל שיכול לקבל משמעות המלמלת והגובלת

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 120px מתוך (45%) 269px. פסקה אחרונה: "דיהני האי טפח להיכר ביחס למשמעותו כקרקע היא מקום ש...".

מיקום הבעיה: x=121, y=9167, w=269, h=93

גדר הזכר לכ"ר אמור להשתמש תחת הקורה – דקדוק בגדר הנ"ל לממשנ"ת

גלר במקום המבוי שיש מקום שהוא זה ברשות, ומאחר שכן הרי לגבי היכר זה בעינן שיהא המיעוט עביד מקום (כנ הכירה) הגמלא בו מעמעת שיש למעט בשאר מבוקות, והייט, מקום מבוי במעמעת העלמית כמקום שימוש.

ובזה יש להוסיף זה שהוא לומרים ללמ"ל לסבור להשתמש תחת הקורה לחולה הפנימי וכו' לפיך שיהא גלר היכר בקורה למבוי (היינו, שלא תהא תשובה הקורה ניכרת אלא בהיותה ניכרת למבוי, וכאמור מעמעת מבוי בזה הוא כמקום שימוש, ותהא נבחנת בהיותה ניכרת למשתמשים במבוי), הרי יש בזה תוספת גלר היכר על עיקר היכר לקורה עלמה, שלא נמלאה לחידך מ"ק, והייט, ללמ"ל מותר להשתמש תחת הקורה לחולה החיטון וכו' ולפמנ"ת למעמעת היות קורה ברשות מבוי היא בכל המבוי, הרי שחין להבחין גלר מקום שתחת הקורה ממקום שאר מבוי במעמעתם העלמית, ולא נמלא הבחנת מקום שתחת הקורה אלא במה שהיא תחת הקורה, ומימלא הרי שלא נמלא דין היכר קורה אלא בקורה עלמה, ויבואר מה ללא בעינן למיעוט אלא תחת הקורה, שביחס לקורה עלמה מהיכי תיתי לומר שנלטרך שתהא נבחנת ממקומות אחרים (וכאמור במה שדי לנו במקום טפח הוא נופע מעיקר דין קורה ללא בעינן דהנה אלא טפח), לכל למ"ל לאסור וכו' לחולה החיטון וכו' הרי שחין מקום שתחת הקורה בגלר אחד עם מקום הניתר על ידה, למקום שתחת הקורה הוא כמקום מחיצה עלמה (כעובי מחיצה), ומקום המבוי הוא מקום הנפעל מן מחיצה (היינו, מקום הגמתך על ידה), וגלר היכר האמור בקורה הוא ממקום הנפעל על ידה (ודוגמתו בסוכה לחדם יודע שהוא דר בסוכה, היינו, דיש בדחיית הסך תוספת מעמעות ניכרת מקום הסוכה), להוא השוב מקום קורה, ובעינן שתהא ניכרת למבוי, ואמנם כאמור לעיקר היכר לבר מלתחת הוא ממקום שתחתיו, לבל מאחר לעיקר מעמעת קורה ותחתיה הוא במה שיש בהם סתימת מקום המבוי, לפיך שימשך מקום הקורה (ההשוב כן ע"י מיעוט חלל מכ') לתוך המבוי.

שיווי גדר הזכר

ובזה יש להשלה שאין גלר היכר לאוסרה

היכר לבר מלתחת הוא מתחתיו ביושר, וגם לין שיעור היכר בכ' נמלד לשלא בזה (היינו, לשעומד בקלה הפנימי של מיעוט ד"ט שהא מדידת כ' בתוספת שלכשון לטפח וחומש לחוד הפנימי לו טפח ושלושה חומשים לחוד החיטון), ובהכרח לשין המשכת מיעוט האמורה לתוך המבוי מהני להיכר קורה לשיעורו בכ' כמיעוט לתחת הקורה, ול"ב ל"כ מה מהני המשכה זו.

והנראה לומר לשלא לחנם לשא מהני מקום המשכה זו כמקום שתחת הקורה, לבל מהני לגבי מקום עלמו, היינו, מה למקום זה שיש בו (בחלק טפח שתחת הקורה) היכר קורה, יש בו גם שימוש מבוי, וגלר זה הוא לפמנ"ת למה לבעינן לליהווי היכר למשתמשים במבוי הוא מחמת שהן מקום הקורה, היינו, לקורה לעבידא לסתימה היא לסתימת מקום זה, ולשא לליכא למיעוט מקום לתחת הקורה להועיל לגבי מקום הסתימה, לא יחשב מקום שתחת הקורה לגבי סתימה לשא בחיבורו עם מקום שהיא סותמת, ותהא המשכת המיעוט לתוך המבוי להוא מקום הגשתם מועילה לגבי סתימה הנעשית במקום שתחת הקורה להיא סותמת מקום שלילה.

חילוק גדר בשיעור ד"ט באוקימתא דקורה משום מחיצה מאוקימתא דלעיל

ואם כנים הדברים הרי לשלמי גלר ל"ט האמור בהאי לוקימתא מבלוקימתא דפליגי בקורה משום היכר לו משום מחילה, לללוקימתא קמת גלר ל"ט לינם ל"ט למקום שימוש שלא ל"ט למקום שתם (ומה למהני שיהא מקום סתימה שתחת הקורה מחובר עם מקום הגשתם), לבל ללוקימתא לקורה משום מחילה היה גלר ל"ט להיווי מחילה למקום שימוש וכו'.

ובזה יבואר מה לע"פ בעינן למיעוט טפח שתחת הקורה, וכן יבואר מה למהני האי טפח לחילטרופי לל"ט אע"ג דהא לבעינן להו (ולא פגי בטפח) הוא משום מקום המותר להשתמש. ויבואר לבבי רש"י בלקוק חמור.

והנה גלר היכר שיש במיעוט הנ"ל, היינו, מיעוט לתחת הקורה, זה הוא בהיכר קורה שלעלמה, וחשיב כל חלק למיעוט טפח כנגד הקורה שמעלה, וחשיב כל החלקים הנ"ל גלר

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 74px מתוך (27%) 269px. פסקה אחרונה: "והנה גדר היכר שיש במיעוט הנ"ל, היינו, מיעוט דתחת ה...".

מיקום הבעיה: x=121, y=12564, w=269, h=930

פרק 23 — כותרת 2 מספר 5 - משך חקק (ה.)

10 עמודים • 5 עמודים עם בעיות

בפחות מי', ומשמעות זו קולמת לסתימתה, והייט, כללעיל ללכלוכה להיות חול הקורה יורד וסותם לא בעינן אלא שתהא רחויה לד"ט, ומהא ללא מהניא משמע להיות הקורה חשובה להיות חולה יורד וסותם במקומה (היינו, לד"ט), תליל בהיות הקורה חשובה כלופן, וזה בהיותה רחויה לשיעור הכשר לורך מבוי שלם. ול"ב גלל זה.

והנה יש לדקדק בדש"י הג"ל מה שהיטה לשוט בגלל למה בעינן לליתחזי האי קורה, מגלל מקור שיעור זה, לבגלל מה לבעינן ליתחזי האי קורה כתב שיעור הכשר לורך מבוי שלם, וזה תליל בשיעור משך מבוי. ול"ב מה שדקדק ללף לתליל בשיעור משך מבוי, והייט, למשך הוא בלורך התמשכות רוחב המבוי, ביתם למה לבעינן שתהא הקורה רחויה לין זה רק בגלל לורך לבד ולא בהתמשכות רוחבו.

דקדוק דברי רש"י דליתחזי קורה להכשיר אורך מבוי - דין משך מבוי באורך ולא בשטח

ואמנם לכן יש לשמוע מגמ' גופא דבעו למתלי בדב לחי וכב לסי, ולף שהיה לחלק להתם לא הוה פירלה אלא בלל לחד ועדיין יש למטוח משך מבוי בכולו ע"י מחיצת לל שני, משמ"כ כלן, וכן מהא דלייתי לבני רחיה מלחי הבולט, הייט, דיש למטוח מדין לורך טותל לבל ולף שחיטו ענין למשכו של מבוי, אחר דליהו גופא תליל במשכו של מבוי.

וביאור גלל זה הוא לכלורה משום שאין לין משך מבוי מגדרי שטח כמקום לע"ד, אלא הוא לין בלורך לבל, ולפנים שהוא לין ברוחב המבוי, הייט, דבעינן שיהא רוחב המבוי מהמשך לשיעור לורך הג"ל, יש למולאו בפירוד ביתם לדבריס שאינם אלא בלורך, כמחיטות הלדדים, ומימלא בשיעור דבעינן שתהא קורה רחויה למחיטות הג"ל להחשיבה כלופן.

ב. בגדר תיקון דחקק

בראור דלא כמי דחקק עיר דופן דאמתניתין - אין דופן הנ"ל מדיני אורך מבוי

ואם אכן יש לבאר בזה מה דלא לשכחן שכחלק מהיות הקורה חשובה כקורה למבוי ניבעי גם שתהא מגיעה על מחילה לאלעית, הייט, לשם גדל י"ט דבעינן הוא שלא תשיבא מבוי לאיש לקורה רק מגובהה ומטה, ומימלא בעינן שהיא המבוי לתחת הקורה טולו בחקיקה גובה עשרה, אאלי לא בעינן שתהא החקיקה מגיעה על לופן האלעי (אלו תוך ג' לו וכדאיתא בסוכה), ואם כאלור להאי לינא דבעינן לליתחזי הקורה למבוי איט בכל היניו למבוי אלא רק ביתם לשיעור הכשר לורכו ניחא. וכאלור זה ל"ב, הייט, משמעות היות הקורה רחויה לאורך מבוי, וכאלור תליל בחיטות, וכלשתב בדש"י דבזה הווי לופן.

והנה בעיקר דברי הגמרא לריך ביאור מה שנקטו לומר דבר"ת ור"ת קמיפלגי ולא לאמרה דב יוסף מנא לאינה לה וכלאביי לקמן, ויותר יש לשמוע רחיה מדין פס ד' דל"ת ור"ת לחייבו בשיעור לורך מבוי, מאחר שקבון ב' פתחים ואחי הבולט, ואלו לניחא לגמ' למיאר לאביי דיש ליה דר"ת ור"ת, ואלו ניחא למיאר דבב יוסף דיש ליה מסורת מאבותיהו ומנהג ואלבותיהו, דבזה אין לומר דיש ליה לבב יוסף) ודברי בר חמא לאאר דב הונא.

בדרור באופקותא דגמ' דאביי ור"א בדר"א ור"א קמפלגי

ועוד ל"ב דלכלורה אף אי נימא דיש לשמוע מהיאאלא דל"ת ור"ת שיעור לורך מבוי בל"ט, הלא אין זה עיקר דברי ר"ת ור"ת דשייך למיאאר דבהם פליגי, ועי' רש"י לקמן (י: ד"ה ואאי אמא) דפסטות הדין הוא דאין פירלה פחותה מי' אמות לוסרת במבוי, וקאסרי ליה אינהו (ר"ת ור"ת) משום דאאלי עיילי וכו', ואאה שייך להביא דאיה מפס ד' המועיל והגדרך לענין חשאל דל"ת ור"ת לעיקר דין משך מבוי (דמשמע דאי לאו חשאל דל"ת ור"ת ליכא פסול באאה דמחיצה שעליה מונחת הקורה לא חשובה כמחיצה מבוי אלא בהצטרף שאר מחיצה שאחר הפירלה).

במש"כ רש"י בבדר מה דבמתני דליתחזי - וברליתא - הוסרון שיעור בהחיעדר שיעור הכשר אורך מבוי

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור ימני: 122px מתוך (45%) 269px. פסקה אחרונה: "והנה יש לדקדק ברש"י הנ"ל מה ששינה לשונו בגדר למה ב...".

מיקום הבעיה: x=404, y=4637, w=269, h=360

בפחות מי', ומשמעות זו קולמת למתימתא, והייט, כללעיל ללכלוכה להיות חול הקורה יוכל וסותם לא בעינן אלא שתהא רלויה לל"ט, ומהא ללא מהניא משמע להיות הקורה חשובה להיות חולה יוכל וסותם במקומה (היינו, ל"ט), תליל בהיות הקורה חשובה כלופן, וזה בהיותה רלויה לציעור הכתב לורך מבוי שלם. ול"ב גלל זה.

והנה יש לדקדק בדס"י הג"ל מה שציינה לשוט בגלל למה בעינן לליתחזי האי קורה, מגלל מקור ציעור זה, לבגלל מה לבעינן ליתחזי האי קורה כתב ציעור הכתב לורך מבוי שלם, וזה תליל בציעור משך מבוי. ול"ב מה שדקדק ללף לתליל בציעור משך מבוי, והייט, למשך הוא בלורך התמשכות רוחב המבוי, ביתם למה לבעינן שתהא הקורה רלויה לין זה רק בגלל לורך לבד ולא בהתמשכות רוחבו.

דקדוק דברי רש"י דלויתחזי קורה לחבשך אורך מבוי - דין משך מבוי באורך ולא בשטח

ואמנם לכן יש לשמוע מגמ' גופא דבעו למתלי בדב לחי וכב לסי, ולף שהיה לחלק להתם לא הוה פירכה אלא בלל אחד ועדיין יש למטוח משך מבוי בכולו ע"י מחיצת לל שני, משמ"כ כאן, וכן מהא דלייתי לבני רחיה מלחי הבולט, הייט, דיש למטוח מדין לורך טותל לבל ולף שהיו ענין למשכו של מבוי, אחר דליהו גופא תליל במשכו של מבוי.

וביאור גלל זה הוא לכלורה משום שאין לין משך מבוי מגדרי שטח כמקום שע"ד, אלא הוא לין בלורך לבד, ואפנם שהוא לין ברוחב המבוי, הייט, דבעינן שיהא רוחב המבוי מהמשך לציעור לורך הג"ל, יש למולאו בפירוד ביתם לדברים שאינם אלא בלורך, כמחיצות הלדדים, ומימלא בציעור דבעינן שתהא קורה רלויה למחיצות הג"ל להחשיבה כלופן.

ב. בגדר תיקון דחקק

ואם אכן יש לבאר בזה מה שלא משכחן שכחלק מהיות הקורה חשובה כקורה למבוי ניבעי גם שתהא מגעת על מחילה לאלעית, הייט, שאם גלל י"ט דבעינן הוא שלא תשיבא מבוי לאיש לקורה רק מגובהה ומטה, ומימלא בעינן שהיא המבוי לתחת הקורה טולו בחקיקת גובה עשרה, אאלי לא בעינן שתהא החקיקה מגעת על לופן האלעי (אף תוך ג' לו וכדאלינו בסוכה), ואם כאלור להאי ליכא דבעינן לליתחזי הקורה למבוי ליט בכל דיניו למבוי אלא רק ביתם לציעור הכתב לורכו ניחא. וכאלור זה ל"ב, הייט, משמעות היות הקורה רלויה לאורך מבוי, וכאלור תליל במחיצות, וכלכתב בדס"י דבזה הווי לופן.

בירור באופקמתא דגמ' דאבוי ור"י בדר"א ור"א קמפליגי

והנה בעיקר דברי הגמרא לריך ביאור מה שנקטו לומר דבר"ש וד"ש קמיפלגי ולא לאמרה רב יוסף מנא לאינה לה וכלאביי לקמן, ויותר יש לשמוע רלויה מדין פס ד' דל"ש וד"ש לחייבו בציעור לורך מבוי, משם שקבון ב' פתחים ולחי הבולט, ומהו דניחא לגמ' למימר לאביי ליט ליה דל"ש וד"ש, ולא ניחא למימר דרב יוסף ליט ליה מסורת מאבותינו ומנהג ומרבותינו, דבזה אין לומר ליט ליה לרב יוסף) ודרמי בר חמא אאמר רב הונא.

בדאור דלא בעי חוקק עד דיתפן האאמעית - אין דיתפן הוג"ל מדיעי אורך מבוי

ועוד ל"ב דלכאורה אף אי ניחא ליש לשמוע מהאאמרא דל"ש וד"ש ציעור לורך מבוי דל"ט, הלא אין זה עיקר דברי ר"ש וד"ש דצייך למימר דבהם פליגי, ועי' רש"י לקמן (י: ד"ה ומאי אנא) דפשטות הדין הוא דאין פירכה פחותה מי' אמות מוסכת במבוי, וקאאמרי ליה אינהו (ר"ש וד"ש) משום דאאמי עיילי וכו', ומה שייך להביא דאיה מפס ד' המועיל והגדרך לענין חשאא דל"ש וד"ש לעיקר דין משך מבוי (דמשמע דאי לאו חשאא דל"ש וד"ש ליכא פסול כמה דמחיצה שעליה מונחת הקורה לא חשובה כמחיצה מבוי אלא בהכטרף שאר מחיצה שאחר הפירכה).

במש"כ רש"י בגדר מה דבעינן דלויתחזי ובדלויתא - הוסרון שיעור בהיעדר שיעור הבישר אורך מבוי

ויש לדקדק מה שכתב דס"י בגלל מה דבעינן דליתחזי ומה חשיב בדליתא, דהגה בבילור מה דפס ד' מתיר בפירכה דהו"ל לאאביי פליג כתב (ד"ה מתיר פירכה) וז"ל אי נמי שבקו בני מבוי פתחא קמא ונפקו ועיילי בהאי פירכה משום דדרך קלרה היא להם אפ"ה לא בטלה תורת פתח וקורה מן הראשון משום דהוי פתח ל' הסמוכין

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 89px מתוך (33%) 269px. פסקה אחרונה: "וביאור גדר זה הוא לכאורה משום שאין דין משך מבוי מג...".

מיקום הבעיה: x=121, y=4637, w=269, h=360

להכשר מצוי בל"ט, ולמצוי כזה נאמר לקוחה מתנת, הרי לבילורו דל' לורך המסוכים להיות עליהם קורה, וממחר למיכת הכח לל' הרי לחשיב פתח להיות ללוי עליו קורה, והרי קורה, ולף ללא חשיבא קורה, אלא מחמת ל' לאו, לגבי מצוי די בזה, ללא בעינן ללהווי קורה לטולה מצוי, אלא אלא רק לליהווי למצוי קורה בפתחו. ועכ"פ משמע לחסרון שיש בהיעדר שיעור הכשר לורך מצוי הוא בחשיבות מצוי שלין ללוי לקורה. וכן לקמיה (ד"ה מהיכ) בלופן ללא מהני כתב וז"ל חייבינן לילמר שבקי פתחא רבה ועיילי ונפקי בההיא פילא ובטיל ליה פתחא קמא ובטלה קורה דיליה ולין קורה למצוי זה. ע"כ.

והנה לקמיה בבילור הו"ל לחביי פליג לזה כתב (ד"ה ומבני ליה ליה) וז"ל להא הכשר מצוי בל' לומות קלמר והכא נמי לי ליכא פס ל' לומות לין קורה זו ללויה ללותו הפס ולין כלן קורה. ע"כ. ופירוש לפירושו למלחר שהכשר מצוי בל"ל, לי ליכא להאי קורה פס ל"ל, הרי שלין לקורה זו מקום הללוי לקורה, ולין להחשיבה כקורת מבוי, ולין קורה זו, היינו, קורה המקבלת חשיבותה ושמה ממקום שלפניה, דלויה ללותו הפס, היינו, להיחשב כחלק ממבנה כללי הטולל לפסי הלל וקורה, שמשמעותו היא שיש לפס זה קורה, ולין כלן קורה, לכיון שחסרון זה הוא ביחס להיות קורה לפס זה, מלחר שלינה, הרי זה כלין כלן קורה, ולמי לקורה שלינה ע"ג מבוי, ללין זה רק חסרון בהיות הקורה פועלת פעולתה, אלא לין חשוב שיש לקורה כלל. ועדיין ל"ב לין חסרון שיעור בפס עביל לקורה לינה ללויה לו. ועכ"פ משמע לחסרון שיש בהיעדר שיעור הכשר מצוי הוא בחשיבות קורה שלינה ללוייה לפס (היינו, מחילת הלל). ול"ע.

ואחר העיון נרלה ללף בדברי רש"י הרלשונים בפירוש דרב למי ורב חסי מליכא דרב יוסף גופייהו יש למטוח שיטי דבריס, דבתחילה כתב למה ללא בטלה תורת פתח וקורה מן הרלשון הוא משום דהוי פתח ל' הסמוכין לו, וביולר למה לחשיב פתח ל' הסמוכין לו הוא הומיל ול' לורך ללויין לקורה שיש בהן הכשר מצוי, ומשמע לבפחות מכן לא הוי הלי ל' ללויין לקורה, אבל לקמיה בבילור פסול לפחות מל' כתב לבטיל ליה פתחא קמא ובטלה קורה דיליה, ומשמע לבטלות קורה תליל בבטלות פתח, הייט, ללף למיתא לקורה מלל עלמה, מלחר שלין קורה חשובה ללא בהיותה על הפתח והרי בטיל ליה פתחא קמא, מימלא בטלה קורה דהלי פתח הבטל, ולם כלמור שמה שחשוב פתח ל' הסמוכין לו הוא משום ל' ללויין לקורה, למה לי למתלי בטלות קורה בבטלות פתח, תיפוק ליה שלין פחות מל' ללויין לקורה.

והנה לכלורה היה לדקדק בדברי רש"י קמלי גופא מה לכתב להוי פתח ל' הסמוכין לו, למשמע לתלית הכשר שיש בהיות ל' משום לחשיב פתח, ובבלא חשיב פתח ליתא לקורה, ול"ל מהו שכתב שסיבה שחשוב פתח הוא משום היות ל' לורך ללויין לקורה, אבל זה לא קשה שיש לומר לבעינן להבוויהו, היינו, לבעינן שיחשב פתח ושיהיה המקום ללוי לקורה, אבל מה שכתב בלופן הפסול לבטלה קורה דיליה, משמע לטלא לבטל לפתח הוי שפיל, לליתא לפתח ולימא לקורה דיליה, וזה כלמור קשה לעכ"פ בטלה קורה משום ללין פחות מל' לורך ללויין לקורה.

ונדצ"ל בבילור דברי הל' לורך ללויין לקורה, אלו למימרא לחשיבא קורה המתרת בגדרי תיקון מבוי, אלא רק לחשיבא קורה סתם, אבל לליתאי הלי לקורה להחיל המבוי בעינן שתהא בפתחו של מבוי, וזה תליל בהיות מקומה ללוי להיחשב פתח, ול"ל לין כוונת רש"י לכתב בטעמא דהוי פתח ל' הסמוכין לו להומיל ול' לורך ללויין לקורה, רק כגילוי מילתא למלחר שהכשר מצוי בל"ט ובכזה מבוי מהני קורה, ומלחר ללין קורה חשובה אלא בהיותה בפתח (ודעניתא להגדיל הפתח), הרי בהכרח דבהיות ל' כבר חשוב להיקבות פתח, וכיון דהוי פתח קורה שעליו הוי קורה.

ברבבי רש"י בתחילת ד' אותך - אי מהני לתורת קורה עצמה או לתורת פתח דהוא מהני לתורת קורה

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 52px מתוך (19%) 269px. פסקה אחרונה: "ונדצ"ל בביאור דבריו דד' אורך ראויין לקורה, לאו למי...".

מיקום הבעיה: x=121, y=5769, w=269, h=839

(ומ"מ נתבאר במורה שני גדרים אלו), והנה כלימור לית גדרים אלו שווים דהא הכא ליכא למ"ל לניבעי ד"ל כרוחב (ואפשר דליכא למ"ל לקמן דלא פליגי נ"מ אב"ה אלא במבוי שהוא יותר מד' אמות, אין זה עניין לכאן. ויקבל בע"ה), ובהכרח דהכא לא הוו שיעורים הללו מגדרי שיעור שטח, אלא הוא שיעור לורך לבד, וכ"ב גדרי שיעורים הללו ביחם לאורך לבד. ואם יש שייטות בין שיעורים הללו בשהן בריבוע לבשהן באורך או רוחב לבד.

והנה ע"פ משנתבאר שם באורך לכל שיעור שטח שהוא מרובע, לא הוה גדר שיעור מקום גולל שטח, לגבי שטח ליכא מעליותא בהיותו בריבוע דווקא, והוכרח לנו להאי שיעורים גדרם באורך או ברוחב לבד, רק לגבי שטח בעינן שיהא שיעור אורך או רוחב בכל השטח. ועכ"פ לפי"ז אין יש לומר דהוו שיעורים הללו באותן הגדר (ואפשר לא דמי גדר אורך המוסב על שטח לגדר אורך סתם, דגדלא שיהיה בשטח אורך בלשהו, הוא מקום הסיבות שיש בזה בשטח במשמעותו, אבל עכ"פ לא יצא מבלל גדר אורך), ויש לפרש לפי"ז גדר מחלוקת לחבי ורב יוסף.

והנה כלימור נתבאר גדר שיעור מקום לע"ל טפחים, שהוא מקום שיעור הנחה, והוא במשמעות שיעור אחד בכל המקום, וכן שגדר שיעור לע"ל לאמת שהוא מקום שיעור לאדם בחפץ, וביחס לחפץ לא הוה מקום שיעור אחד כהנחה, אלא ריבוי שיעור לחפץ שהוא חשוב שיעור אחד לאדם בחפץ, יש לדון ע"פ זה מה יהיה גדר שיעור ל"ל לאבני הבית, אי הוה בריבוי השיעור וביחס לחפץ או בהיות מבוי נשער ביחס לשיעור אחד לאדם בחפץ.

ועוד יש להקשיים להנה כלימור כתב רש"י בבילור החילוק בין תיקון קורה לעשרים (לר"י טפח ולאבני ל"ט), ובין תיקון לעשרה, (לר"י ל"ט ולאבני ל"ת). דבקורה יותר מעשרים ליתא לעופן, וע"כ מיעוט גובה החלל הגדך הוא בחלל שלה, ובלי שייטות לבלל המבוי. אבל בפחות מעשרה החסרון הוא בגדלה בעופן, ותיקון הרחבת החלל הוא בחלל למבוי. וכן הוא בגמ' סוכה דמשני לימאי אלא לימרינן עופן עקומה בחקק להשלים לי'. וזה ל"ב דמשמע אלי מיתחזי האי עופן לשיעור הבשר אורך מבוי שלש (היינו, לחקק במשך כרחוב), חשיבא האי קורה לאויה לבל המבוי, ואף במקום שאין גובהו י"ט עד הקורה, ואם כן הרי שאין חסרון בחלק זה שגובה י"ט שלו ליט תוך חלל גובה הקורה שלא יחשב חלק מהמקום שיש לו קורה, וא"ב למה שלא נאמר להשיב למיתחזי האי עופן לגבי מתחילה.

ד. בגדרי מחיצה

ג' גדרים בדין מחיצות מקום – מחיצה בשלמבמה, ביחס לבר אחר, ביחס למקום

ונראה לבאר זה בהקדם גדר מחיצות מקום ומה שיש למעלה בהן כמה פנים. המחיצה, המחיצה שלעלמה, ובזה נמלא דיוק הטוגעים לבריאות המחיצה, ודיני שתי וערב, וגדר זה הוא טוגע לבל חלק וחלק מהמחיצה בפני עלמו (ואולי לחרבעה טפחים כהתיבה לחתן). והשני, במה שחוללת, וביחס לבל מחרבעה לגדי מקום, ושהיא גורמת חלילה לחוללו לל (וזהו גדר מחיצה ביחס לבל אחד בלבד ולא מקום שהמחיצה היא חלק מחרבע או שלוש מחיצות, לאין זה גדר במחיצה אלא במקום). והשלישי במה שהיא חלק מבלל המחיצות, במה שיש בה להוסיף בהם גדר ולהיפך (ועודנו מדברים בגדר מחיצות עלמם וקודם גדר הנובע מן המקום), היינו,

ביאור החילוק בין דיעת מחותצה – תלויות החילוקים לממשנ"ת בבב' גדרי יחס מחיצה

ונראה לחילוק האמור בין יותר מב' לפחות מי' הוא בשני פנים האחרונים, לחסרון שיש בגדר הקורה בדין מחיצה הוא ביחס לבל שחוללתו, וחסרון דלופן הוא במה שהקורה היא חלק ממבנה לקורה ושני מחיצות הלדדים ובגדרם הבולל. וזה מבואר היטיב בדין סוכה שיש במחיצותיה מלבד מה שהם פועלות בלל שלהם גם גדר בולל ביחס לסבך. וכן הוא בדין קורה, והייט, שלף שתיקון להיבר לו מחיצה הוא ביחס לבל שלה (לחודה יורד וסותם, ולבאבי שם מחיצה בעינן רק לליחזי לד', וכדמ' לעיל למ"ד רוחב מיעוט ד"ט), משמעותה לגדור לד שלה הוא מקום שהיא כתקרה להמבוי (היינו, תחילת בנין (ע' רש"י יג: ד"ה

בירור בדברי רש"י בהבדל מיעוט מחקק – בחילוק שיעור מיעוט גובה מבהגבהתו בחקק

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור ימני: 92px מתוך (34%) 269px. פסקה אחרונה: "ונראה לבאר זה בהקדם גדר מחיצות מקום ומה שיש למצוא ...".

מיקום הבעיה: x=404, y=8614, w=269, h=339

sparse-line-in-column | LOW | סוג: sparse-line-in-column | עמוד 9 | פרק 23
סיבה: (סיבה לא ידועה)

מינו גדר במהלכיות אלא במקום, אלא הוא גדר כולל שים בכל אחת לעצמה).

וזה חילוק לכיון חסרון ליותר מעשרים לחסרון לפחות מעשרה, מכיון שאנו רואים שיהיה גדר במבוי כפתח, הרי שמחיצות המבוי הם כמזוזות הפתח, והקורה כמשקוף. ועבידלא להאי הפתח לאו יהיה חסרון מקום מחיצתו הרביעית הפרוצה וכבר פתח, וזה הוא ממשמעות המבוי כפתח שאין לריך להיות שתום (וכי לשותמו הוא לריך), אבל חסרון לגבוהה יותר מעשרים אין הוא חסרון בלורת מבוי הג"ל, אלא בקורה ובגדרה הנפרל לגל שלה בגבול, וזה כמו גדר לפירלת מחיצה לגל אחל, שאין המחיצה הקיימת מועילה לחלל שמחציה. וע"כ אין זה שייך לכלל המבוי, שאין חלל פרוץ זה גדר בלורת המבוי. אך בחסרון של פחות מעשרה הרי שאין כאן כלל קורה, וממילא אין כאן לורת מבוי. שגדרה כלופן, היינו, שים בקורה שהיא מקיימת לורת מבוי, וע"כ לל רביעי שלה אין לריך מחיצה ממשית. אך אם הקורה מתחת לגובה עשרה טפחים, אין לה ממעות קורה שנגדילה כתקרת הפתח, שאין פתח נמוך מעשרה טפחים, ואלו יועיל לתקן את גובה הקורה לבל, שאף אם הקורה תהיה גבוהה עשרה, ואף אם נאמר שתהיה מחיצה לגל זה (וכמו שכתבנו אין זה נכון), עליין לא תהיה הקורה חלק מלורת פתח של כלל המבוי. וע"כ יהיה חסרון לגופן תלוי בדין מצך מבוי, ואלו יועיל מצטו בלא חזקה, לקורה הוא לופן מצוס שמחוברת בשני ליליה.

בידור בגדר משך במוי למשנ"ת – דין קורה ומחיצות במבנה הכולל דין שיעור אורך במבוי

אבל עליין אין זה מדוקדק לאם נאמר, היינו, להיעלר מצך מבוי הוא בחסרון מחיצות הגלגלים, הוא ליה לרש"י לכתוב בפשטות לבעינן שתהא קורה ע"ג מחיצות, ואלו הוא מחיצות אלא בל"ט או בל"ת. והוא ז"ל אלא כתב כן אלא לבעינן לליתחזי לשיעור הכצר לורך מבוי, וזה הלצון מוסב על מקום המבוי ואלו על מחיצותיו. ול"ל לאמנם כאמור גדר שם לופן לקורה הוא בהיותה חלק מכלל מבנה לקורה ומחיצות הגל, אך שיעור ל"ט או ל"ת לבעינן אינם שיעור במחיצות עלמם אלא בלורך מבוי, ומה לבעינן שיהא הלופן (היינו, מבנה הקורה ומחיצות הגל) בשיעור זה הוא להיחצב שים כאן (במקום שים לקורה להגדילו) מבוי שים לו להיות ניתר בלחי וקורה. ויהיה שיעור הכצר לורך המבוי אין בקורה להיות לאויה לפשול בחלק ממבנה הכולל לקורה ומחיצות הגל.

ה. בגדר קורה אמבוי

בידור בגדר שיעבות קורה אאורך מבוי – אי הוי אף בזה מהמחיצות הצר

ובזה יש לחקור כמה לבעינן שיהא שיעור זה ללורך מבוי מוגדל ע"י מחיצות, היינו, שהיה להסתפק אאם אמנם שלריך שיהא שתילה קורה כלופן לשיעור הכצר לורך מבוי, אבל לולי אין נלאות למצך כוללת מחיצות הגל, ויהיה סגי בחקיקת לורך מבוי ברוחב ל"ט, ואלו נלטרך שיהא מצך החקיקה רחב כרוחב המבוי ושיגיע על מחיצות הגל (הוץ ממקום שתחת הקורה (או במצך ל"ט כהסבוגיא לעיל) לבעינן ליה לליהוי קורה ע"ג מבוי). והנה להיסוד הלברים אאלו בעינן שיהא רוחב מצך החקיקה מגיע על המחיצות. ואפשר זה תלוי לכאורה, בשייכות לורך המבוי עם קורה לכאורה אינה פועלת אלא במקומה (בין אם ל"ל היכר לגיו או לבר ובין אם ל"ל מחילה בהורה הפנימי או החילוני), והיינו,

חילוק גדר שיעור ד"ט מר"א – ומשנה חילוק גדר בחיזות מחיצות לתן

לבעינן שתהא מחילה לאויה למקום ל', או לילמא הוי גדלו במחיצות.

ובזה נצוב לחילוק שאמרנו לעיל בין שיעור ל"ט לשיעור ל"ת, ואלו שנו לומר לשיעור ל"ט הוי שיעור המועט, ושיעור ל"ת הוי שיעור המרובה. והייט, לשיעור ל"ט גדלו במקום המועט להיחצב מקום חצוב, אבל שיעור ל"ת אף אי בעינן ליה אין זה גדר לבפחות מאאן ליתא אין הוא מקום אלא שנגלה שיהא מקום המרובה. ובזה יש למלוא טעם לשיעור ל"ט לא לריך לגדלו במקום חצוב למחיצות, לאלרבה כיון להוה שיעור המועט לא תשיבי ביה מחיצות אלא כגבול, ואלו יועילו בו מחיצות אלא לענין היותו נפרל, אבל שיעור ל"ת כיון להוה שיעור המרובה אף אאם שבאין סיבת חלוקה במקומותיו יש לרחות כל

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 113px מתוך (42%) 269px. פסקה אחרונה: "אבל עדיין אין זה מדוקדק דאם כאמור, הייני, דהיעדר מ...".

מיקום הבעיה: x=121, y=9167, w=269, h=507

היינו גדר במהלכות אלא במקום, אלא הוא גדר כולל שיש בכל אחת לעצמה).

וזה חילוק לבין חסרון ליותר מעצרים לחסרון לפחות מעצרה, מכיון שאנו רואים שיהיה גדר במבוי כפתח, הרי שמחיצות המבוי הם כמזוזות הפתח, והקורה כמשקוף. ועבידלא להאי הפתח אלא יהיה חסרון מקום מחיצתו הרביעית הפרוצה וכלל פתח, וזה הוא ממשמעות המבוי כפתח שאין לריך להיות שתום (וכי לסותמו הוא לריך), אבל חסרון לבהיותה גבוהה יותר מעצרים אין הוא חסרון בלורת מבוי הג"ל, אלא בקורה ובגדרה הנפרל לגל שלה בגבול, וזה כמו גדר לפילת מחיצה לגל אחל, שאין המחיצה הקיימת מועילה לחלל שמחתיה. וע"כ אין זה שייך לכלל המבוי, שאין חלל פרוץ זה גדר בלורת המבוי. אך בחסרון של פחות מעצרה הרי שאין כאן כלל קורה, וממילא אין כאן לורת מבוי. שגדרה כלופן, היינו, שיש בקורה שהיא מקיימת לורת מבוי, וע"כ לל רביעי שלה אין לריך מחיצה ממשית. אך אם הקורה מתחת לגובה עשרה טפחים, אין לה ממשות קורה שנגדילה כתקרת הפתח, שאין פתח נמוך מעשרה טפחים, ואלו יועיל לתקן את גובה הקורה לבל, שאף אם הקורה תהיה גבוהה עשרה, ואף אם נאמר שתהיה מחיצה לגל זה (וכמו שכתבנו אין זה נכון), עליין לא תהיה הקורה חלק מלורת פתח של כלל המבוי. וע"כ יהיה חסרון לגופן תלוי בדין מצך מבוי, ואלו יועיל מצטו בלא חוקק, לקורה הוא לופן מצוס שמחוברת בשני לדיה.

בידור בגדר משך במוי למשנ"ת – דין קורה ומחיצות במבנה הכולל דין שיעור אורך במבוי

אבל עליין אין זה מדוקדק לאם נאמר, היינו, להיעצר מצך מבוי הוא בחסרון מחיצות הגלגלים, הוא ליה לרש"י לכתוב בפשטות לבעינן שתהא קורה ע"ג מחיצות, ואלו הוא מחיצות אלא בל"ט או בל"ת. והוא ז"ל לא כתב כן אלא לבעינן לליתחזי לשיעור הכצר לוכך מבוי, וזה הלצון מוסב על מקום המבוי ואלו על מחיצותיו. ול"ל לאמנם כאמור גדר שם לופן לקורה הוא בהיותה חלק מכלל מבנה לקורה ומחיצות הגל, לך שיעור ל"ט או ל"ת לבעינן אינם שיעור במחיצות עלמם אלא בלוכך מבוי, ומה לבעינן שיהא הלופן (היינו, מבנה הקורה ומחיצות הגל) בשיעור זה הוא להיחצב שיש כאן (במקום שיש לקורה להגדילו) מבוי שיש לו להיות ניתר בלחי וקורה. ויהיה שיעור הכצר לוכך המבוי אין בקורה להיות לאויה לפשול בחלק ממבנה הכולל לקורה ומחיצות הגל.

ה. בגדר קורה אמבוי

בידור בגדר שיעבות קורה אאורך מבוי – אי הוי אף בזה מ למחיצות הצר

ובזה יש לחקור כמה לבעינן שיהא שיעור זה ללוכך מבוי מוגדל ע"י מחיצות, היינו, שהיה להסתפק אלא אמנם אלריך שיהא שתילה קורה כלופן לשיעור הכצר לוכך מבוי, אבל לולי אין נלוות למצך כוללת מחיצות הגל, ויהיה שני בחקיקת לוכך מבוי ברוחב ל"ט, ואלו נלטרך שיהא מצך החקיקה רחב ברוחב המבוי ושיגיע על מחיצות הגל (הוץ ממקום שתחת הקורה (או במצך ל"ט כהנסוגים לעיל) לבעינן ליה לליהוי קורה ע"ג מבוי). והנה להיות הלברים לאלו בעינן שיהא רוחב מצך החקיקה מגיע על המחיצות. ואפשר זה תלוי לכאורה, בשייכות לוכך המבוי עם קורה לכאורה אינה פועלת אלא במקומה (בין אם ל"ל היכר לגיו או לבר ובין אם ל"ל מחילה בחורה הפנימי או החילוני), והיינו, שאם גדר הבעינן לשתהא אלו הוא לשיעור לוכך

חילוק גדר שיעור ד"ט מר"א – ומינה חילוק גדר בחיות מחיצות לתן

לשבעינן שתהא מחילה לאויה למקום ד', או לילמא הוי גדלו כמחיצות.

ובזה נשוב לחילוק שאמרנו לעיל בין שיעור ל"ט לשיעור ל"ת, ואמרנו לומר לשיעור ל"ט הוי שיעור המועט, ושיעור ל"ת הוי שיעור המרובה. והיינו, לשיעור ל"ט גדלו כמקום המועט להיחצב מקום חשוב, לבל שיעור ל"ת אף אי בעינן ליה אין זה גדר לשפחות מכאן ליתא אין הוא מקום אלא שגדלה שיהא מקום המרובה. ובזה יש למצוא טעם לשיעור ל"ט אלא לריך לגדלו כמקום חשוב למחיצות, לאלרבה כיון להוה שיעור המועט לא תשיבי ביה מחיצות אלא בגבול, ואלו יועילו בו מחיצות אלא לענין היותו נפרל, אבל שיעור ל"ת כיון להוה שיעור המרובה אף אמנם שבאין סיבת חלוקה במקומותיו יש לרצות כל

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 114px מתוך 269px (42%). פסקה אחרונה: "מקומתיו כמחוברים, לא יחשב כמקום אחד אלא מחמת היקף ...".

מיקום הבעיה: x=121, y=9712, w=269, h=367

משמעות חילוק הנ"ל בחזקת לצדד חזקת חזקת - בכמה דבמקום דלחתחזי האי דומן לאבני הלדב יוסף

ואם כגון הכבריס הרי לי"ל ללקף לשווים מכיי וכך יוסף לגלר מצך חזקת להשליט לעשרה הוא מקום להשתא הוא למקוי ליה לופן, ובעינן לליתחזי האי לופן לשיעור הכשר מבוי שלם, ומחלוקתם בשיעור תליא בשיעור מצך מבוי, מלבד מה לפליגי בשיעור עלמו י"ל לגם פליגי בהיכי עבדינן לליתחזי האי לופן, וכמה ליש להבלל גלר שיעור למצך מבוי בל"ט או בל"ק מסעות בהמגדיל לורך זה כלמור.

והיינו, ללכ יוסף לשיעור מצך מבוי הוי בל"ט, הרי לגלר שיעור זה הוא כמה לליתחזי למקום, היינו, לבלא כן לין לורך זה ללוי לקורה, ומקום להא למקום שליט לכוך ליו ולינו חשוב, ול"ב גלר מה לבעינן לליתחזי האי לופן הוא כמה שיש במקום השיבות להיותו ללוי לקורה, ומה לבעינן שיהא זה בהמצך מחיצות עשרה לין זה מקום לשייכי האי מחיצות בשיעור לורך ל"ט אלא כלמור מקום לגלר לופן הוא כמה להאי קורה הוי חלק ממבנה הכולל עם מחיצות הלל, ולי בעינן שיהא זה נראה למקום מבוי בעינן שיהא שיעור זה נמצך בל"ט, מקום לבלא כן לין כלן מקום ולין כלן קורה.

אבל לגבי לשיעור מבוי בל"ק, הרי שלף שמה לבעינן לליתחזי היינו קורה ביחם למורך מקום, לך בזה לא לי במה שיהא לורך מקום לל"ק (היינו, שהוא מקום רחב ולינו מלומצם), שהרי מקום ל"ק לינו מוגלר אלא ע"י מחיצות, ולי בעינן לליתחזי האי לופן למקום מבוי, בעינן לליתחזי מקום המוגלר במחיצות, ול"ב מלבד מה לבעינן למחיצות הלל לגלר מבנה הכולל קורה ומחיצות, בעינן להו גם מקום לבלא כן לא תשיב מקום ל"ק, ולייכי האי מחיצות בשיעור לורך לל"ק, להיותשב קורה במשמעותה להגדיל מבנה הכולל קורה ומחיצות הלל בעינן לורך מבוי, ולא יחשב לורך מבוי אלא ע"י מחיצות, ובעינן למחיצות ל"ק.

ביאור דברי רש"י בהסרון פס ד' אמות - שהוא בחזות הקורה ראויה לפס, ולא בכמה דאין הפס ראוי

ובזה יתבאר לברי רש"י מה לנקט בחסרון פס ל' למות להוא חסרון בהיות הקורה לקויה לפס, ולא כמה למין הפס לקוי למין בו ל"ק, לקף למנס שיש חסרון במין ל"ק בפס, לכל למין זה חסרון לגבי קורה, לל"ק לפס הוא שיעור הנוצע ממקום המבוי במשמעותו הסופית לשימוש בו, וחסרון לקורה הוא כמה להוי לופן למקום מבוי, ורק מהיות קורה חלק ממבנה הכולל לפס וקורה, ולף למקום המבוי לית ביה שיעור לורך, לחר למין קורה חשובה לגבי מקום המבוי רק מחמת פס, ופס לכשעלמו לית בו שיעור כלי מחיצת לורך מבוי, הרי שמין היות קורה עליו מחשיבתה ביחס לכל לורך המבוי, ומ"כ למין קורה זו לקויה למותו הפס, היינו, במשמעותו כפס לכל המבוי (מחר להוי עומד מחד עם שלר עומד המבוי), ולין כלן קורה כלל.

ויתבארו לברי הגמ' לסוף מבוי הכי נמי, והיינו, לכיון שכבר היה מבוי, והיה בפס זה גלר לכל מבוי במשמעותו לעביל כל המקום מחר, למין פסול לפילה ושבקי פתחא חשוב פסול לגבי זה, היינו, במשמעות היות הלי לופן ללוייה לכל לורך המבוי, הלא רק בהיות המבוי ללוי להיות ניתר ע"י לופן זו, וזה כלמור מלבב יוסף תליא בפס פתח במקומו, מבל בחקק מחר הלא הוי מקום עשרה ולל למשיב הלל מקום כלל ובעינן לליתחזי לופן, ולזה בעינן לשוייה מקום הלופן מבוי, הרי לגלר מבוי הנ"ל הוא במשמעות המוקלמת ובגלר פס הלמור.

ויהיה פס מחלה וסוף הלמורים כלן, לא במשמעות מחילה ושיור הלא במשמעות המתלבלות היתר המבוי, להתם הוי פסול בסופה והכא בתחילתה.

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 86px מתוך (32%) 269px. פסקה אחרונה: "ויהיה שם תחלה וסוף האמורים כאן, לא במשמעות תחילה ו...".

מיקום הבעיה: x=121, y=10299, w=269, h=763

פרק 24 — כותרת 2 מספר 6 - מבוי שנפרץ (ו.)

6 עמודים • 2 עמודים עם בעיות

סימן א

מבוי שנפרץ (ו.)

א. בגדר שיעור ד' דנפרץ מצידו

גמ' (ה: ו.) אמר רב חנין בר רבא אמר רב מבוי שנפרץ מליזו בעשר מלאכתו בד' מאי שנא מליזו בעשר דאמר פתחא הוא מלאכתו נמי ניימא פתחא הוא ת"ש הונא בריה דרב יהושע כגון שנפרץ בקרן זוית דפתחא בקרן זוית לית לה עבדי לינצי ורב הונא אמר אחד זה וד' זה בלבבעה. ופרכ"י וז"ל מליזו. בכותל אחרו ולא אלל לאלו אלא שיש לרבעה עומד מן הפתח על הפרלה. מלאכתו. שהיה מבוי רחב כ' אמה וסתמו עשר אמות כלתחן והרחב מעשר יימעט ונפרלה פירלה בלוחה סתימה. ע"כ. ובתוס' (ד"ה אחד זה) וז"ל אם נפרץ בקרן זוית וכו' ומליזו להוי בד' הייט מקום לקח ממעט בהילוכה אבל בשהפירלה בראשו לא ממעט בהילוכה אלא שבקי פתחא רבה ועיילי בפתחא זוטא. ע"כ.

והנה בסע"כ בתוס' לאף כ"ה מוסי למלאכתו בעשר וד' לייני לקרן זוית, וכן לסברת מליזו בד' הוא מקום לממעט בהילוכה ושבקי פתחא רבה. יש לשמוע לשיעור ל"ט האמור בדברי כ"ה אלו שיעור פירלה הוא, והייט, לרחב"כ לאמר מליזו בעשר, הרי לייני בשיעור עשר האמור במתני' לקמן (טו:) וגבריה שהיא כפתח (שם), וכן משמע הכא לאמרו למקום פתחא הוא, אבל בקרן זוית משמע להוא מטעם אחר, וכן בסע"כ בד"ט

הנשמע מסירבא דגמ' דהוא שיעור מירצה - בשיעור מירצה האמור לענין חשש שבקי

ואם אכן יש להקשות לפירכא דגמ' לעיל (ה:) לליבא דרב הונא מה לאלר שפירלתו בעשר תאמר במבוי שפירלתו בד', אלא ד' האמור במבוי לייני אלאלו וכלבבע בתום' להייט בקרן זוית, קשה להוא הדין בחלר כלאיתא לקמן (לד:), ואי לייני אלילו, אין זה מטעם לפירלת מבוי בד' רק מקום שבקי וכו', ואי תימא לאעפ"כ איכא למיפרך, ליפרוך כרב אמי ורב אסי לאסרי בפירלה ג', ולזה לא יהני לומר דר"ה בר"י טעמא לנפשיה קאמר.

ובאמת להיא גופא קשיא לאי שברת ר"ה מקום שבקי וכו', אמאי הוה בשיעור ל', והא אמרינן רב אמי ורב אסי לבג' כבר הוה פירלה, ולקמן אמרי' דר"ה לא פליג אלרב אמי ורב אסי (וביותר לאיתא לייני בלאיכא גידודי ואעפ"כ הוי בג', וא"כ כ"ש בדר"ה לאיכא גידודי וניע טפי להוא"ל בג'). ואאמנם קאמר פרק"י דאלילו לייני לאיכא לפם ל', וכן מוכח מגמ' להקשו מדרב אמי ורב אסי אמתיר בפירלה על עשר, וא"כ היה לומר דע"כ הוי פירלתו בד' ולא בג', אלא לפ"ל תום' הג"ל לטעמא דר"ה מקום שבקי וכו', ואע"ג דרב אמי ורב אסי אמרו בבלאיכא פם ל' ליכא למשקל דשבקי, ובקאמרה ל"ל דר"ה ס"ל לגבי משקל דשבקי וכו' בבלאיכא פם ל' וליכא גידודי הוי

גדר שיעור ד' בנפרץ מצידו לתום' - הנשמע לומר בדעתם דהוא שיעור מירצה

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור ימני: 74px מתוך (27%) 269px. פסקה אחרונה: "והנה במש"כ בתוס' דאף ר"ה מודי דמראשו בעשר וד' אייר...".

מיקום הבעיה: x=404, y=3847, w=269, h=574

סימן א

מבוי שנפרץ (ו.)

א. בגדר שיעור ד' דנפרץ מצידו

גמ' (ה: ו.) אמר רב חנין בר רבא אמר רב מבוי שנפרץ מלילו בעצר מלאתו בד' מאי שנא מלילו בעצר דאמר פתחא הוא מלאתו נמי נימא פתחא הוא ס"ר הונא בריה דרב יהושע כגון שנפרץ בקרן זוית דפתחא בקרן זוית לית לה עבדי לינצי ורב הונא אמר אחד זה וד' זה בארבעה. ופרכ"י וז"ל מלילו. בכותל אחרו ולא אלל לאתו אלא שיש ארבעה עומד מן הפתח עד הפרלה. מלאתו. שהיה מבוי רחב כ' אמה ושתמו עצר אמות כלתחן והרחב מעצר ימעט ונפרלה פירלה בלומה שתימה. ע"כ. ובתוס' (ד"ה אחד זה) וז"ל אם נפרץ בקרן זוית וכו' ומלילו להוי בד' הייט מקום לקא ממעט בהילוכא אבל בשהפירלה בראתו לא ממעט בהילוכא אלא שבקי פתחא רבה ועיילי בפתחא זוטא. ע"כ.

והנה בתע"כ בתוס' לקי ר"ה מודי למלאתו בעצר ול' ליירי לקרן זוית, וכן לסברת מלילו בד' הוא מקום לממעט בהילוכא ושבקי פתחא רבה. יש לתמוע לשיעור ל"ט האמור בלברי ר"ה אלא שיעור פירלה הוא, והייט, לרחב"ר לאמר מלילו בעצר, הרי ליירי בשיעור עצר האמור בתתני' לקמן (טו:) וגלרה שהיא כפתח (שם), וכן משמע הכא לאמרו למקום פתחא הוא, אבל בקרן זוית משמע להוא מטעם אחר, וכן בתע"כ לד"ט

ואם אכן יש להתקשות לפירכא לגמ' לעיל (ה:) לליכא לרב הונא מה לאלר שפירלתו בעצר תאמר במבוי שפירלתו בד', אלא ל' האמור במבוי ליירי אלאתו וכלכתב בתוס' להייט בקרן זוית, קשה אהוא הדין בחאר כאליכא לקמן (לד:), ואי ליירי אלילו, אין זה מטעם לפירלת מבוי בד' רק מקום שבקי וכו', ואי תימא לאעפ"כ ליכא למיפרך, ליפרוך כארב אמי ורב אסי אאסרי בפירלה ג', ואזה לא יהני לומר לר"ה בר"י טעמא לנפשיה קאמר.

ובאמת להיא גופא קשיא לאי שברת ר"ה מקום שבקי וכו', אמאי הוה בשיעור ל', והא אמרינן רב אמי ורב אסי לבג' כבר הוה פירלה, ולקמן אמרי' לר"ה לא פליג אארב אמי ורב אסי (וביותר לאיתא ליירי באאיכא גידודי ואעפ"כ הוי בג', וא"כ כ"ש בר"ה לליכא גידודי ויש טפי אהול"ל בג'). ואאנם קאמר פרק"י אמלילו ליירי אליכא לפם ל', וכן מוכח מגמ' אהקשו מרב אמי ורב אסי אמהיר בפירלה עד עצר, וא"כ היה לומר דע"כ הוי פירלתו בד' ולא בג', אלא לפ"ל תוס' הג"ל לטעמא דר"ה מקום שבקי וכו', ואע"ג דרב אמי ורב אסי אמרו אבאאיכא פם ל' ליכא אמקשו דשבקי, וכאאורה ל"ל דר"ה ס"ל לגבי מקשו דשבקי וכו' באאיכא פם ל' וליכא גידודי הוי

הנשמע מפירכא דגמ' דהוא שיעור פירצה - בשיעור פירצה האמור לענין חשש שבקי

גדר שיעור ד' בנפרץ מצידו לתוס' - הנסמע לומר בדעתם דהוא שיעור פירצה

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 86px מתוך (32%) 269px. פסקה אחרונה: "ובאמת דהיא גופא קשיא דאי סברת ר"ה משום שבקי וכו', ...".

מיקום הבעיה: x=121, y=3847, w=269, h=574

פסול פירכה שהוא ביחס לעומר, לגבי פירכה הנאמר הוא ביחס לכל לך בנפרד ולכן הוי פירכה בהאי לך, ומה לניתרת מקום פתח הוא בגבי פתח להמקום, וכמה שקולם גבי המקום לגבי מחיצותיו, ולענייננו לי כזה.

ויבואר גבי שממנו בפתח החשוב להיות עליו קורה להשיבה תיקון ביחס לכל המבוי, ולכמבוי כזה חיכא למעליותא ללא ליפסל בריבוי פתחים, והייט, למאחר להיות פתחים תליין בהיות למקום שם מבוי, ומאחר ללין מקום מבוי ניתר ללא בקורה, ולין קורה חשובה כן ללא בהיותה לפתח, ובלישנא פם ל' מאחר ללין למעוט שיהא מקום הקורה חשוב כפתח ללא בהקלם לתחילות המקום, ומאחר למחילות המקום הנובעת מהיותו גדול חינה, יהיה תלוי במחילותו הנובעת מקימותו, הייט, היות המקום משמש קימום לחל, וחלק קימום המבוי הטוגע להגדלת פתחו הוא מה לעיילי ונפקי ביה, והנה היות קימום זה לעיילי ונפקי ביה חשוב לגבי לחלות המקום הוא מעלם היותו מבוי ולא מקימותו בפועל, וזהו גדר היתר בדליתא פם ל' להתיר פירכה על עמך לי ללו חשמא דשבקי. ויהיה בגדר זה נפק"מ לגבי היתר פירכה שניה בהמשך המבוי בחופן לליתא פם ל' ופירכה שלחרי פם ל' פחות מג'. והבן.

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 55px מתוך 269px (20%). פסקה אחרונה: "למצוא שיהא מקום הקורה חשוב כפתח אלא בהקדם אחידות ה...".

מיקום הבעיה: x=121, y=5769, w=269, h=286

פרק 25 — כותרת 2 מספר 7 - מבוי עקום (ו.)

6 עמודים • 3 עמודים עם בעיות

סימן א

מבוי עקום (ו.)

א. בירור בגדר פילוש דמבוי עקום

בגמ' דתנו רבנן מבוי עקום ברין מפולש - משמע דאין לחשוב פילוש בכהה שאינו מירבה

גמ' אמר רב נחמן בר יצחק טעמיה דרב הונא מסתברא למימר מבוי עקום רב אמר תורתו כמפולש ושמואל אמר תורתו כסתום כמאי עסקינן כיון דיתר מעבר כהא ליכא שמואל תורתו כסתום אלא לאו בעבר וקאמר רב תורתו כמפולש אלמא פירכת מבוי מלילו בר' ורב חנן בר רבא אמרי תרוייהו לקא בקעי בה רבים מכלל דרב הונא סבר לע"ג דלא בקעי בה רבים מ"ש מדר' אמי ורב אסי התם למיכא גילודי הכא לליכא גילודי. ע"כ.

והנה בעיקר תלית הגמ' דינא דמבוי עקום אי מקיש מפולש בפירכת מבוי להוי בר', והייט, דפשיטא להו למין להקיש פילוש במה שאינו פירכה לא נתברר מקומו, ואמנם איתא לקמן בדינא דפתח דבעי לתיקון לט"ק לאמר רב אחלי על מרבעה, והייט, דפתח הפתוח מחרבעה לא בעינן תיקון, אבל התם אייירי במבוי סתום, וליכא למימר מיניה לדין פילוש, ועוד דלפ' אי ניימא דשיעורם שווה, הא דרב אחלי לוקמוה אתנאי, ולאו תירוצא התם לא סבר שמואל להא דרב אחלי.

דקדוק דברי רש"י בגמ' דאומר מבוי עקום - אי הוי בתר מילוש ולהה"ר אין

וברש"י כתב מבוי עקום. וכני פתחיו לרשות הרבים. תורתו כמפולש. ומבוי המפולש להה"ר [illegible]

להה"ר לחי לכל רוח ובעקמומיותו לריך טורת פתח לפילוש שהוא מפולש לחבירו הוי כמפולש להה"ר. תורתו כסתום. ואין לריך בעקמומיותו כלום אלא אלו עושין לחי לפתחן ואלו עושין לחי לפתחן אלא מלריכין טורת הפתח אלא לפתחים מפולשין זה כנגד זה להה"ר ל"ק תורתו כסתום תורת מבוי סתום ולריך לעשות לחי לעקמומיותו והייט לחי שעושים במבוי סתום וזה קבלתי ממורי הזקן ז"ל. ע"כ.

ויש להקשות בדבריו הק' דבתחילה משמע להקיש מבוי עקום כחד מבוי, דקאי הפתחים הפתוחים להה"ר בסוף פתחיו, וכן משמע בדיעבד הטורך בטורת הפתח, אך במשך דבריו בדרך התיקון אלא סגי ליה בטורת הפתח מכאן ואילך מכאן משמע להקיש כשני מבואות הנריכים תיקון כל אחד לעלמו, וכן שכיאר גדר הפילוש במבוי עקום בפילוש שמפולש לחבירו, וכן במה שפי' דעת שמואל למשמע דגדר תורתו כסתום אייירי אלאלה מבוי ומאידך בדרך התיקון אלאלו עושין לחי לפתחן משמע להקיש ליה כשני מבואות, ובהמשך דבריו בפי' הגמ' למי ליימא שמואל אייור הכרח הגמ' לל"ק אלא גדר מפולש [illegible]

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 61px מתוך (22%) 269px. פסקה אחרונה: "ויש לדקדק בדבריו הק' דבתחילה משמע דחשיב מבוי עקום ...".

מיקום הבעיה: x=121, y=3847, w=269, h=569

ובעיקר פירושו לשמואל קשה לי להתחילה בילאך למבוי עקום חשיב לשמואל כשהוא וכילאך לכך התיקון כשתי מבואות שהומיים, ולכאורה לי בזה לבאר למה לא בעינן לתיקון לכך, ואעפ"כ בהמשך הוסיף כללא לשמואל ללא מלריכנן ט"ה ללא לפתחים המפולגין זה בנגד וכו', ועוד קשה ללא אחי שפיר לקמיה ללי ביותר מעשר הוי כחל מבוי וכו' ולי כלקלמר ללא מלריכנן ט"ה וכו' מלי קושיא.

בידור בבוזנות רש"י בבראשי דעת שמואל – אמאי בעי לכלול ויצו"ה אחר ויהוי כמבוי מתום

ובאמת לעיקר לבריו הק' ללא מלריכינן ט"ה ל"ב, ולהרי לין לטרח לפתח הוא לכאורה תיקון פתח לחל, ומה שייך להטות גדר נלרכותו כנגד בשתי לפתחים כלחל (היינו, לשן למטות גדר זה כנגד זה כנגד נפרך בחל פיתחא), ולי למר גדר זה במבוי עלמו הייטו ללא מלריכינן ט"ה ללא למבוי המפולש, וללא חשיב כמפולש להיות לו פתחים וכו', הוי לתי שפיר, להוא גדר בכל המבוי כחל לבעי ט"ה (אבל יהא לתי שפיר וגם יקשה ביותר מה שהקש' לעיל מפירושו לק', דכיון דהוי יותר מעשר הוי כחל מבוי וחשיב כמפולש לף לשמואל), גם ל"ב מה שקלא שם מפולש לכל פתח ופתח (והרי לא שייכי לפתחים בעלמא דליכא פתחים לנקט הוא מקום זה כנגד זה), והייטו ללכלוכה לין לחשוב מבוי לו פתח כמפולש ללא בהלטרך שני הפתחים ושני הי"ל שלליהם הם פתוחים, ללם לא כן הרי כל פתח מלורתו הוי מפולש ללליכא מקום שלפניו והוא פתח למקום.

בידור בעיקר כלל הב"ל – דלא מצריכנן צו"ה אלא לפתחים המפולשין זה בנגד זה

והנה מה שהקשיטו ממש"כ ביותר מעשר, הנה לקמן (ח.) גבי מבוי הכלה לילי רחבה כתב ברש"י (ד"ה אבל זה בנגד זה) וז"ל ובלילי רחבה לפילו זה שלא בנגד זה לסור מקום לטותל רחבה מלריך המבוי והוי כמבוי לרוך על טותל רחבה שבנגדו ולסור מילי להוה למבוי עקום שים יותר מעשר בעקמומיתו לטולי עלמו לסור ולף על פי שלין פתחיו מטוונין הכא נמי מקנכנם לרחבה הרי כל רוחב הרחבה הוי עקמומית גדולה ורחבה הרבה ודמי כמבוי המפולש לכך עקמומית. ע"כ. ומבואר ללכן במבוי עקום יותר מי' לסיר לשמואל לף שלין פתחיו מטוונים, ומשמע שלין גדר שכתב בנלרטת לט"ה שייך לסיסור זה, והייטו, ללף למנם שלא יותר מבוי זה לשמואל שלא בט"ה אין גדר בתיקון לט"ה זה כתיקון ט"ה לשמר מבוי המפולש. ול"ב גדרם החלוק.

ב. בגדר המוקדם דמבוי עקום

והנה יש להסתפק בגדר שהי מבוי טולי פסול למבוי מפולש לכך (ומבוי שהוא לשמואל לל"ב דשם"י) לי חשוב כמבוי אחד או כשני מבואות.

סמק בגדר המוקדם דמבוי עקום אי חשוב אחד – וגדר צדדיתו ביחס לשין ארבו יותר על ארבו

ואי הוי כשני מבואות יש להסתפק לשך יש לחשוב חלוקת המבואות, ולפי"ז יהיה גדר הפילוש האמור לקולם תיקון, והנה לי חשוב מבוי אחד הרי פשוט גדר פילוש שהוא בעקום כזה. אבל אי הוה כשני מבואות יש לומר חילוקו בשלושה פנים. האחד, שיהיה חלוק בשווה בחלכסון, ולפי"ז יהיה גדר הפילוש לף הוא בחלכסון כזה. והשני, שיהיה חלוק כל מבוי על שקום הפילה, ובלא חלק המחברם, ויהיה גדר הפילוש ביושר כזה. והשלישי, שיהיה כל מבוי נמשך על לופן האמלעית ביושר, והייטו, שיהיו משותפים במשך מבואם בקרן, ולפי"ז יהיה גדר הפילוש בעקום על חלק מבוי האחר שמיטו משותף כזה.

בידור בשתי מבואות באופן חלוקתם – וכגדר פילוש האמור בבל חוד

עוד יש להסתפק לי נימא לחשוב כשני מבואות

בידור בגדר פילוש לט"ר תודיעו בממולש

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור ימני: 100px מתוך (37%) 269px. פסקה אחרונה: "ואי הוי כמבוי אחד יש להסתפק אי חשיב ארכו יתר על רו...".

מיקום הבעיה: x=404, y=5163, w=269, h=385

לרה"כ), לי הוה גדר פילוגו היוהן מפולם לחביהו, ונלטרך לומר שנתחלם בכבכי רב לפילום למבוי חשוב פילום (ומ"מ אין זה חלה בפילום למבוי הפתוח לרה"כ, אבל אין גדר הפילום לרה"כ חלה למבוי, ונתחדם גדר חדם במבוי הפתוח לרה"כ, דפילום חליו חשוב פילום), לו דלמא הוה גדר פילוגו לרה"כ, ונתחלם בכבכי רב שדין מבוי המפולם לרה"כ היו מגדרי גבול מבוי (היינו, כמו שים למעוה בדין נפרלה למקום החסוך לה, וכדין מלה מין שת מיגו ועוד), ולאין הפסק מבוי האחד חשוב הפסק לענין היות רה"ר שמעבר לו בגדר פילום אחד עם רה"ר שבלד שני, להחשיב מבוי שביניהם כמבוי המפולם (ומאחר שאין למעוה גדר זה מלורת מבוי עלמו (דאי הכי היינו גדר מבוי אחד שאמרנו), נלטרך לומר שהוה גדר מוקלם לזה, היינו, שהוה מגדרי רשויות, ויהיה גדר מבוי המפולם חלוק בעיקר ענייגו ממבוי הסתום, כחילוק חלר ממבוי. ויתבאר בע"ה).

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 102px מתוך (38%) 269px. פסקה אחרונה: "מבוי האחר חשוב הפסק לענין היות רה"ר שמעבר לו בגדר ...".

מיקום הבעיה: x=121, y=5769, w=269, h=200

פרק 26 — כותרת 2 מספר 8 - מבוי שצידו א' ארוך (ח:)

6 עמודים • 1 עמודים עם בעיות

לכיון לעוקף כותל לחל לחכירו ד"ל, וחציב להיות כותל למקום בלא שיתוף, אין בלחלות כותל האחוך ושיתוף בחלקו, למעוך מקום הכותל העוקף, אלא חלק העוקף חציב להיות כותל למקום בפני עלמו.

בדימוי גדר כותל העגורף ללחי הבולט - אין שיעור ד"א דמקום הכותל גדר בהשיבות המקום

אבל לחר העיון נראה דיש למעוח גדר בכותל העוקף, דלמי יותר ללחי הבולט, והייט, שאין שיעור ד"ל למקום הכותל גדר בחציבות המקום להחציב כותל שבלילו בנפרד מהמשך הכותל לחוך מבוי, אלא בהפך לחחר שיש לחלק כותל העוקף להיות לילו למבוי סתם, אין להחלות המשכו עם חלק השווה, להיות מלחד גם מקומות שהוא לילותם.

ונראה לבזה תלוי לי מהגי שיהא טוען לפנים מלחם כותל האחוך על פחות מד"ל או לא. דאם גדר שיעור ד"ל הוא במקום החסוב בפני עלמו, הרי להאי כותל בבר נפרד מהמשכו לבחוך מבוי, אבל אם גדר שיעור ד"ל הוא בכותל, הרי שאין מלמעות זו בכותל שייכת אלא בהנחת הקורה ואם כנס על פחות מד"ל, אין כאן כותל (ובמניית קורה לאמעא מבוי למהגי לי לאן).

דקדוק בם' רש"י הר"ח בחקדמה הנ"ל - אי הזה גדר במקום או בצורת המבוי ובחלין

ולכאורה בהש"י נראה בלד לאשון להא כתב (ד"ה ד"ל) וז"ל לרבע לאות שיט מניח קורה על לחם כותל האחוך אלא טוען לפנים מלחם כנגד לחם כותל הקלר ומניחה. ע"כ. ודקדק לומר כנגד לחם כותל הקלר, וכ"ל להחציב להיות המקום מעורב, להיות הכתלים נגדיים בחלק כלילו של מבוי.

ובר"ח כתב וז"ל מבוי שלילו לחד וט' פי' אם עוקף הלל האחוך על הלל הקלר ד"ל כלילו מבוי בפני עלמו הוא, ולריך מחילת כנגדו. פחות מד"ל חשוב כמו פיללת מבוי, ומחילת של מבוי פוטרות לותו. ע"כ. והנה מבואר דם"ל דיש בלל האחוך להחציב כל מקום שכנגדו כמבוי, וחסרון המחילות שבלל הקלר שכנגדו בפיללת מבוי, ובהכרח דם"ל שיש בטורת המבוי עלמו (ובלא יחם ללל האחוך), להגליל טורת המשכה הרלוי, על שבהיות מחילה בלל לחד לאו רולים המשך המבוי ביושר ולל הקלר בפיללה (ולאמנם מה שהלה לישור פיללת ד"ל בחציבות המקום להיות מבוי בפני עלמו, הוא תימה לחר ללעיל כתב להלכתא כרב הונא דכיון דכ וכיון דכ בד"ט, וכן לאפילו לר"ה בדר"י לא שרי אלא בד"ל ור"ל בנשתייר בראשו ד"ט, וי"ל לאכן לא בעי למיסרי הגחת הקורה ביושר אלא באלכסון ומימלא ליכא להאי פיללה).

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור ימני: 66px מתוך (25%) 269px. פסקה אחרונה: "ולכאורה ברש"י נראה כצד ראשון דהא כתב (ד"ה ד"א) וז"...". מכילה סוגריים () — ייתכן שזה גורם לדלילות.

מיקום הבעיה: x=404, y=5769, w=269, h=527

לכיון לעוקף כותל לחל לחכירו ד"ל, וחציב להיות כותל למקום בלא שיתוף, אין בלחלות כותל האחוך ושיתוף בחלקו, למעוך מקום הכותל העוקף, אלא חלק העוקף חציב להיות כותל למקום בפני עלמו.

בדימוי גדר כותל העגורף ללחי הבולט - אין שיעור ד"א דמקום הכותל גדר בחשיבות המקום

אבל לחר העיון נראה דיש למעוח גדר בכותל העוקף, דלמי יותר ללחי הבולט, והייט, שאין שיעור ד"ל למקום הכותל גדר בחציבות המקום להחציב כותל שבלילו בנפרד מהמשך הכותל לחוך מבוי, אלא בהפך לחחר שיש לחלק כותל העוקף להיות לילו למבוי סתם, אין להחלות המשכו עם חלק השווה, להיות מלחד גם מקומות שהוא לילותם.

ונראה לבזה תליח לי מהגי שיהא טוען לפנים מלחם כותל האחוך על פחות מד"ל או לא. דאם גדר שיעור ד"ל הוא במקום החשוב בפני עלמו, הרי להחי כותל בבר נפרד מהמשכו לבחוך מבוי, אבל אם גדר שיעור ד"ל הוא בכותל, הרי שאין מעמעות זו בכותל שייכת אלא בהנחת הקורה ואם כנס על פחות מד"ל, אין כאן כותל (ובמניית קורה לאמעא מבוי למהגי אי לאו).

דקדוק בם' רש"י הר"ח בחקירה הנ"ל - אי הוה גדר במקום או בצורת הפתח ובחלין

ולכאורה בהש"י נראה בלל לאשון להא כתב (ד"ה ד"ל) וז"ל לרבע לעות שיט מניח קורה על לחם כותל האחוך אלא טוען לפנים מלחמו כנגד לחם כותל הבלר ומניחה. ע"כ. ודבדק לומר כנגד לחם כותל הבלר, וכ"ל להציב להיות המקום מעורב, להיות הבתלים נגדרים בחלק בלידיו של מבוי.

ובר"ח בתב וז"ל מבוי שלידו לחד וט' פי' אם עוקף הלל האחוך על הלל הבלר ד"ל בלילו מבוי בפני עלמו הוא, ולריך מחיצה בנגדו. פחות מד"ל חשוב בעו פיללת מבוי, ומחיצה של מבוי פוטרות אותו. ע"כ. והנה מבואר דם"ל דיש בלל האחוך להחציב בל מקום שבנגדו בעבוי, וחסרון המחיצה שבלל הבלר שבנגדו בפיללת מבוי, ובהברח דם"ל שיש בטרת המבוי עלמו (ובלא יחם ללל האחוך), להגליל טרת המשבה הלאוי, על שבהיות מחילה בלל לחל אט רואים המשך המבוי ביושר ולל הבלר בפיללה (ואמנם מה שהלה לישור פיללת ד"ל בחציבות המקום להיות מבוי בפני עלמו, הוא תימה לחר לשניל בתב להלבתא בבר הוא אלא בבין בך ובין בך בד"ט, וכן לאפילו לר"ה בדב"י אלא אלא בר"ח ור"ח בנשתייר בראשו ד"ט, וי"ל לאבן אלא בפני למיקרי הנחת הקורה ביושר אלא באלבסון ומיושלא ליבא להאי פיללה).

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 87px מתוך (32%) 269px. פסקה אחרונה: "ובר"ח כתב וז"ל מבוי שצידו אחד וכו' פי' אם עודף הצד...".

מיקום הבעיה: x=121, y=5769, w=269, h=525

פרק 28 — כותרת 2 מספר 10 - בגדרי רשויות

36 עמודים • 20 עמודים עם בעיות

חפץ, ואף אי נימא לחל יפה לית ממקומו, הייט, לל יוליא, הלי מקומו הוא מקומו לל לית, וזה לכאורה גדר במקום לדם ולא במקום חפץ. לין זה אלא מקום לגם גדר חפץ הוא מוקג בשימושו לל לדם, וע"כ יהיה גדר מקומו ביתם למוקגי מקום לל לדם. אבל לין זה מקום דלין הולאה הוא במקום לדם, והייט, שנאמר לגדר הולאה הוא הרחקת החפץ מלדם, והרחקה מלדם ביתם לחפץ היא במקום, וע"כ יהיה הגדר מקומו לל לדם, וכמו שהיה לפסק לומר בדין ליגונו בידו, וכזה נפתנה גדר העברה ביל מזריקה. לזה ליט, לכזה הרי לין מפעמת לקיטוי רשויות דרה"ל והיחיד, וגדר העברה ברה"ל בגדר אחל, לניאמ לגדר אחל לקניהם ביתם להולאה.

ובהכרח לגדר מקום והולאה הוא גדר במקום חפץ, ולין גדר מקום לדם בגדר מקום חפץ אלא מקום לדם לין חפץ אלא ביתם לדם, וע"כ יהיה מקום חפץ ביתם לדם ומקומו. וזה מוכח גם מעלם קיטור ל"ל להעברה מקיטור ל"ט דרה"י ומקום חפץ, ובהכרח לאיכא לדין מקום חפץ (וכן מפעמ ממה לאמרינן יהו לל לדם הקובה וכו' וגדר אחקביה ביתם למקום ל"ט, דלם היה הגדר ביתם לדם, הרי היה לומר בהיפך דכל דין ל"ט למקום חפץ הוא ביתם לדם, ויש בזה רחיות רבות. ואכמ"ל), והייט, גדר הכנסה והולאה והעברה, וזה גם מפעמת לם הבלה לכתון תורה, לדין מפעמת הבלה ביתם לעלם התרומה, ופם הבלה, הייט, שלף לדין חסרון בעלם התרומה, הרי שביתם להבלת התרומה הרי לי למלאכה. וזה הרי בהכרח גדר בחפץ.

ועכ"פ נלמד לגדר הולאה וחקיבות מלאכת הולאה הוא ביתם לחפץ בנפרד למפעמתו ביתם לדם (ודומה לזה כמו מה דקנין הוא בנפרד למפעמת החפץ הנקנה ביתם לדם, דלמנם כל גדר קנין חפץ מפעמתו הוא ביתם לדם, לך לין קנין מתייחם לגדר זה דבזה לין קיטור מפעמת בין דם לדם (וזה קיך לעלם מפעמת החפץ וכמו בלקוחי הגלה), אלא דגדר קנין הוא לחר מפעמת חפץ לדם קיש לחלק מפעמת

גדר מקום והולאה מגדרי חפץ - אין דין הולאה במקום אלא במקום חפץ

וא"כ הרי שגם גדר רשויות טבעים מפעמת זו ביתם לחפץ, וע"כ עלם גדרי רשויות (היינו, לפני חלוקת רשויות, ומה שמשותף לרה"ל והיחיד) הוא בגדרי מקום חפץ, וזה פשר השיווי למקום ל"ט ביתם לעקירה והנחה ברשויות היחיד והרבים, כי מפעמת רשות עלמה ביתם להולאה הוא ביתם לחפץ, ובגדר מקום חפץ, ושאר תניאם הם ביתם לגדר קיטור הרשות, והייט, שעלם מפעמת חפץ היא ביתם לדם כמה שחפץ נלך ורלוי לו וכן עלם גדר מקום גם הוא ביתם לדם, לך גדר מקום חפץ הוא גדר מסדר שני, והייט, שאחר לאיכא מפעמת לחפץ ביתם לדם, ואחר קיש מפעמת למקום ביתם לדם, הרי קיש מפעמת למקום חפץ ביתם לדם, וזה מפעמת כללית במוקג חפץ ומקום. לך ביתם לקיטות חפץ לדם לין זה ביתם לדם, אלא בעניהם, לדין מפעמת חפץ ביתם לדם אלא בדם, אבל עלם החפץ בלי מפעמת זו הוא דבר נפרד, וע"כ גדר הקיטות הוא לא ביתם לדם. וע"כ לף לגם גדר מקום הוא רק ביתם לדם, גדר מקום חפץ בטוגע לקיטות חפץ לדם יהיה מפעמת בחפץ בגדר נפרד.

גדרי רשויות הנובעים ממקום חפץ - עצם גדרי הרשויות המשותפים הם בגדרי מקום חפץ

וכיון דגדר הולאה הוא ביתם למקום חפץ, לא יהיו גדרי מקום לגבי הולאה ביתם לדם, אלא ביתם לחפץ. וכיון שכן יהיה מפעמת במקום עלמו בנפרד ממפעמתו ביתם לדם, וגדר זה הוא ביתם לגדר מקום לחפצים, דהייט, שהרי גדר הולאה מתייחס לקיטור מקום שאיט מגדרי חפץ מסוים, דהרי ביתם לחפץ מסוים, לין הבדל בין מקום למקום, דכל מקום שבו הוא נמלא הרי הוא מקומו בלופן שווה, אלא דגדר זה הוא ביתם למקום חפץ בללי, וע"כ לא יהיה נחשב קיטור מקום אלא ביתם לזה, וזה הרי במוקגי מקום לחפצים בלופן בללי, וע"כ לא יחשב הולאה אלא ביתם למפעמת מקום חפץ הבללי, וכיון שכן הרי שעלם מוקגי קיטור מקום יהיו ביתם לגדרי מקום אלא במובן חפץ, וזה גדר מה שאין דיני רשויות במקום חפץ בלופן הגדר למפעמת המקום במקום שונה, שעיקר דיני רשויות הם ביתם לחפץ מסוים להגדירו כנמלא במקום, לך גדר הקיטור

גדר מקום בידם למקום חפצים - שינוי מקום דהולאה הוא בידם למקום חפצים בללי

גדר הולאה בחפץ בנפרד לאדם - השוואה לגדר קנין הנפרד ממשמעות החפץ בידם לאדם

הודעת ה-audit: תיבת block-2col בולטת מ-{"left":0,"top":0,"right":0,"bottom":6.234375} body-flow: גלישה טבעית מ-stretchPageToBottom)

מיקום הבעיה: x=57, y=11432, w=680, h=921

חפץ, ולפי זה ניתן לומר שיש חפץ שמקומו, היינו, כל יומיה, הוא מקומו הוא מקומו של חפץ, וזה לכאורה גורר במקום לומר שהוא במקום חפץ. וזה אין זה אלא מקום לגם גדר חפץ הוא מוקף בשימושו של אדם, וע"כ יהיה גדר מקומו ביחס למוקפי מקום של אדם. אבל זה מקום דהיינו המלוכה במקום אדם, והיינו, שנאמר לגדר המלוכה הוא הרחקת החפץ מאדם, והרחקה מאדם ביחס לחפץ היא במקום, וע"כ יהיה הגדר מקומו של אדם, וכמו שהיה לפסוק לומר בדיין לימודו בידו, וכזה נאמנה גדר העברה ביד מזריקה. זה לומר, לכזה הרי זה מאמעות לשיטתי רשויות דהיינו והיחיד, וגדר העברה בהי"ב בגדר אחד, לנימוק לגדר אחד לשניהם ביחס להמלוכה.

גדר מקום וההוצאה מגדרי חפץ - אין דין הוצאה במקום אדם אלא במקום חפץ

ובהכרח לגדר מקום והמלוכה הוא גדר במקום חפץ, ואין גדר מקום אדם בגדר מקום חפץ אלא מקום לחפץ, ועי"כ יהיה מקום חפץ ביחס לאדם ומקומו. וזה מוכח גם מעלם שיטת ר"ש להעברה מקיעור ר"ט להי"ב ומקום חפץ, ובהכרח לאיכא לדין מקום חפץ (וכן מאמע ממה לחמרין יהו של אדם חמובה וכו' וגדר אחסניה ביחס למקום ר"ט, אדם היה הגדר ביחס לאדם, הרי היה לומר בהיפך לכל דין ר"ט למקום חפץ הוא ביחס לאדם, ויש בזה רחיות רבות. ואכמ"ל), והיינו, גדר הכנסה והמלוכה והעברה, וזה גם מאמעות שם הבלה לכתון תורה, לאין מאמעות הבלה ביחס לעשם התרומה, ושם הבלה, היינו, שלף לאין חסרון בעשם התרומה, הרי שביחס להבלת התרומה הרי לי למלוכה. וזה הרי בהכרח גדר בחפץ.

ועכ"פ נלמד לגדר המלוכה והשיכות מלאכת המלוכה הוא ביחס לחפץ בנפרד למאמעותו ביחס לאדם (ודומה לזה כמו מה דקנין הוא בנפרד למאמעות החפץ הקנה ביחס לאדם, לאמנם כל גדר קנין חפץ מאמעותו הוא ביחס לאדם, לך אין קנין מתייחס לגדר זה לבזה אין שיטוי מאמעות בין אדם לאדם (וזה שיך לעשם מאמעות החפץ וכמו בחיסורי הגלה), אלא לגדר קנין הוא אחר מאמעות חפץ לאדם שים לחלק מאמעות

גדר הוצאה בחפץ בנפרד לאדם - השוואה לגדר קנין הנפרד מאמעות החפץ ביחס לאדם

וא"כ הרי שגם גדר לשויות טבעיים מאמעות זו ביחס לחפץ, וע"כ עשם גדרי לשויות (היינו, לפני חלוקת לשויות, ומה שמשותף להי"ב והיחיד) הוא בגדרי מקום חפץ, וזה פשר השיווי למקום ר"ט ביחס לעקיבה והגמה בלשויות היחיד והרבים, כי מאמעות לשות עלמה ביחס להמלוכה הוא ביחס לחפץ, ובגדר מקום חפץ, ואחר תגאים הם ביחס לגדר שיטי הרשות, והיינו, שעשם מאמעות חפץ היא ביחס לאדם כמה שחפץ נלך ורלוי לו וכן עשם גדר מקום גם הוא ביחס לאדם, לך גדר מקום חפץ הוא גדר מסדר שני, והיינו, שאחר לאיכא מאמעות לחפץ ביחס לאדם, ואחר שים מאמעות למקום ביחס לאדם, הרי שים מאמעות למקום חפץ ביחס לאדם, וזה מאמעות כללית במוקף חפץ ומקום. לך ביחס לשייטות חפץ לאדם אין זה ביחס לאדם, אלא בשניהם, לאין מאמעות חפץ ביחס לאדם אלא באדם, אבל עשם החפץ בלי מאמעות זו הוא לבד נפרד, וע"כ גדר השייטות הוא לא ביחס לאדם. וע"כ לך גם גדר מקום הוא רק ביחס לאדם, גדר מקום חפץ בטוגע לשייטות חפץ לאדם יהיה מאמעות בחפץ בגדר נפרד.

גדרי רשויות הנובעים ממקום חפץ - עצם גדרי הרשויות המשותפים הם בגדרי מקום חפץ

וכיון דגדר המלוכה הוא ביחס למקום חפץ, לא יהיו גדרי מקום לגבי המלוכה ביחס לאדם, אלא ביחס לחפץ. וכיון שכן יהיה מאמעות במקום עלמו בנפרד ממאמעותו ביחס לאדם, וגדר זה הוא ביחס לגדר מקום לחפצים, דהיינו, שהרי גדר המלוכה מתייחס לשיטי מקום שאיט מגדרי חפץ מסוים, דהרי ביחס לחפץ מסוים, אין הבדל בין מקום למקום, דכל מקום שבו הוא נמלא הרי הוא מקומו בלופן שווה, אלא דגדר זה הוא ביחס למקום חפץ כללי, וע"כ לא יהיה נחשב שיטי מקום אלא ביחס לזה, וזה הרי במוקפי מקום לחפצים בלופן כללי, וע"כ לא יחשב המלוכה אלא ביחס למאמעות מקום חפץ הכללי, וכיון שכן הרי עשם מוקפי שיטי מקום יהיו ביחס לגדרי מקום אלא במוקן חפץ, וזה גדר מה שאין דיני לשויות במקום חפץ בלופן הגדר למאמעות המקום במקום שונה, שעיקר דיני לשויות הם ביחס לחפץ מסוים להגדירו כנמלא במקום, לך גדר השיטי

גדר מקום ביחס למקומות חפצים - שיטוי מקום דהוצאה הוא ביחס למקום חפצים כללי

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור ימני: 74px מתוך (27%) 269px. פסקה אחרונה: "ועכ"פ נלמד דגדר הוצאה וחשיבות מלאכת הוצאה הוא ביחס...". מכילה סוגריים () — ייתכן שזה גורם לדלילות.

מיקום הבעיה: x=404, y=11432, w=269, h=921

חפץ, ואף אי נימא דלא יצא חיץ ממקומו, הייט, אל יוציא, הלא מקומו הוא מקומו של חיץ, וזה לכאורה גדר במקום אלא ולא במקום חפץ. ליץ זה אלא מקום לגם גדר חפץ הוא מוסג בשימושו של אדם, וע"כ יהיה גדר מקומו ביחס למוסגי מקום של אדם. אבל ליץ זה מקום דליץ המלאה הוא במקום אדם, והייט, שנאמר לגדר המלאה הוא הרחקת החפץ מאדם, והרחקה מאדם ביחס לחפץ היא במקום, וע"כ יהיה הגדר מקומו של אדם, וכמו שהיה לפסק לומר בדין חיגורו בידו, וזה נסתנה גדר העברה ביד מזריקה. לזה ליט, לבזה הרי ליץ מסמעות לשיטוי רשויות דרה"י והיחיד, וגדר העברה ברה"י בגדר אחד, לנימא לגדר אחד לשניהם ביחס להמלאה.

גדר מקום והחזקה מגדרי חפץ - אין דין החזקה במקום אדם אלא במקום חפץ

ובהכרח לגדר מקום והמלאה הוא גדר במקום חפץ, ולין גדר מקום אדם בגדר מקום חפץ אלא מקום חפץ אלא מקום לליץ חפץ אלא ביחס לאדם, וע"כ יהיה מקום חפץ ביחס לאדם ומקומו. וזה מוכח גם מעלם שיטוי ש"ל להעברה משיטוי ד"ט דרה"י ומקום חפץ, ובהכרח לאיכא לליץ מקום חפץ (וכן משמע ממה לאמרינן יהו של אדם חשובה וכו' וגדר אחשביה ביחס למקום ד"ט, אדם היה הגדר ביחס לאדם, הרי היה לומר בהיפך דכל דין ד"ט למקום חפץ הוא ביחס לאדם, ויש בזה רליות רבות. ואכמ"ל), והייט, גדר הכנסה והמלאה והעברה, וזה גם משמעות שם הבלה לשמן תורה, ליץ משמעות הבלה ביחס לעשם התרומה, וגם הבלה, הייט, שלף ליץ חסרון בעשם התרומה, הרי שביחס להבלת התרומה הרי לי למלאכה. וזה הרי בהכרח גדר בחפץ.

גדר הוצאה בחפץ בנפרד לאדם - השוואה לגדר קנין הנפרד ממשמעות החפץ ביחס לאדם

ועכ"פ נלמד לגדר המלאה והשיכות מלאכת המלאה הוא ביחס לחפץ בנפרד למשמעותו ביחס לאדם (ודומה לזה כמו מה דקנין הוא בנפרד למשמעות החפץ הקנה ביחס לאדם, דאמנם כל גדר קנין חפץ משמעותו הוא ביחס לאדם, אך ליץ קנין מתייחס לגדר זה דבזה ליץ שיטוי משמעות בין אדם לאדם (וזה שיך לעשם משמעות החפץ וכמו בליסודי הגלה), אלא לגדר קנין הוא אחד משמעות חפץ לאדם שים לחלק משמעות

גדרי רשויות הנובעים ממקום חפץ - עצם גדרי הרשויות המשותפים הם בגדרי מקום חפץ

וא"כ הרי שגם גדר רשויות טבעים ממשמעות זו ביחס לחפץ, וע"כ עלם גדרי רשויות (היינו, לפני הלוקת רשויות, ומה שמשותף לרה"י והיחיד) הוא בגדרי מקום חפץ, וזה פשר השיווי למקום ד"ט ביחס לעקירה והנחה ברשויות היחיד והרבים, כי משמעות רשות עלמה ביחס להמלאה הוא ביחס לחפץ, ובגדר מקום חפץ, ואחר תגאים הם ביחס לגדר שיטוי הרשות, והייט, שעלם משמעות חפץ היא ביחס לאדם כמה שחפץ נלך ולאוי לו וכן עלם גדר מקום גם הוא ביחס לאדם, לך גדר מקום חפץ הוא גדר מסדר שני, והייט, שאחר לאיכא משמעות לחפץ ביחס לאדם, ואחר שים משמעות למקום ביחס לאדם, הרי שים משמעות למקום חפץ ביחס לאדם, וזה משמעות כללית במוסג חפץ ומקום. לך ביחס לשייטות חפץ לאדם ליץ זה ביחס לאדם, אלא בשניהם, לליץ משמעות חפץ ביחס לאדם אלא באדם, אבל עלם החפץ בלי משמעות זו הוא דבר נפרד, וע"כ גדר השייטות הוא לא ביחס לאדם. וע"כ לך גם גדר מקום הוא רק ביחס לאדם, גדר מקום חפץ בטוגע לשייטות חפץ לאדם יהיה משמעות בחפץ בגדר נפרד.

גדר מקום ביחס למקום חפצים - שינוי מקום בזה למקום חפצים כללי

וכיון לגדר המלאה הוא ביחס למקום חפץ, לא יהיו גדרי מקום לגבי המלאה ביחס לאדם, אלא ביחס לחפץ. וכיון שכן יהיה משמעות במקום עלמו בנפרד ממשמעותו ביחס לאדם, וגדר זה הוא ביחס לגדר מקום לחפצים, דהייט, שהרי גדר המלאה מתייחס לשיטוי מקום שליט מגדרי חפץ מסויים, דהרי ביחס לחפץ מסויים, ליץ הבדל בין מקום למקום, דכל מקום שבו הוא נמלא הרי הוא מקומו בלופן שווה, אלא לגדר זה הוא ביחס למקום חפץ כללי, וע"כ לא יהיה נחשב שיטוי מקום אלא ביחס לזה, וזה הרי במוסגי מקום לחפצים בלופן כללי, וע"כ לא יחשב המלאה אלא ביחס למשמעות מקום חפץ הכללי, וכיון שכן הרי שעלם מוסגי שיטוי מקום יהיו ביחס לגדרי מקום אלא במוכן חפץ, וזה גדר מה שליץ דיני רשויות במקום חפץ בלומו הגדר למשמעות המקום במקום שונה, שעיקר דיני רשויות הם ביחס לחפץ מסויים להגדירו כנמלא במקום, לך גדר השייטו

סיבה: (סיבה לא ידועה)

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 65px מתוך (24%) 269px. פסקה אחרונה: "וכיון דגדר הוצאה הוא ביחס למקום חפץ, לא יהיו גדרי ...".

מיקום הבעיה: x=121, y=11432, w=269, h=921

סימן א

בגדרי רשויות

א. הצ"ב במח' ר"י וחכ' ושייכותה במבוי

מחלוקת ר"י וחכמים אי רה"ר מערבא - מחלוקת בשם הרשות ולא רק בצורת התיקון

והנה לכאו' יותר גדר מבוי עכ"מ וכמה לחקיב להיות מותר בלחי וקורה, היינו, מה שמלמט שיין לחי וקורה ליט מועיל לאלא במבוי שיש לו תנאים מסויימים.

ובהקדם לזה ביסוד מח' ר"י וחכ' לי רה"ל מיערבא. ומלאטה בשתי סוגיות בגמ' ובתוויהו משמע לר"י וחכ' חלקו בעצם המושג לי רה"ל מיערבא, ובלי שייכות לצורת התיקון, דבגמ' לעיל שלי יחיל ורבים נחמרה לעת ר"י כלין כללי ללעתו רה"ל מיערבא, ולעת חכ' לין רה"ל מיערבא, וכן הוא בגמ' פ"ק דמשמע לעיקר מחלוקתם הוא בלי רה"ל מיערבא לו לא, וביותר, לחיתא שם בגמ' להוכיח לחין רה"ל מיערבא לפיטו בללתות מהא דבעיון ללללתות ננעלות בירוקלים ובמחוזא בכלי שלא יתחייבו עליה משום רה"ל, והייט, דפשיטא ליה לגמ' דמה דרה"ל מיערבא ע"י ללתות ננעלות לין זה בגדר דרה"ל מיערבא, אלא הוא ביטול רה"ל ועירובא בלה"י הוא. ופשיטא ליה ללללתות שלין ננעלות הוא רק לי רה"ל מיערבא, ומזה הכריחה הגמ' להלי דרך רה"ל הוא במקום אחר מרה"ל, והייט, דהוקשה לגמ' לשון לעירוב בדרך רה"ל להא לין רה"ל מיערבא, ופשיטא ליה לחין לחי או קורה או טרח הפתח או אלא שלין ננעלת מועילים להחשיב המקום כליט רה"ל. וע"כ שאלו הילוך מערבים רה"ל הרי לעת חכ' לחין רה"ל מיערבא כלתני בבריית לימר על כן.

הצריך ביאור במחלוקת עירוב רה"ר - הואיל ולר"ק מותיל לר"ק להמשיך רה"ר לרה"י

והנה זה ל"ב להלא מלאטו למח' זו תלויה בדין לחי רבים בשני מחיצות מעלייתא, ובדין מחיצות למורייתא, ובדין לחי וקורה לי הוו מקום מחילה, ומ"כ היכי משמע לגמ' דהוא מח' נפרלת לי רה"ל מיערבא. ועוד ל"ב להרי לין עירוב הוא לכאורה לין ברה"י, שמקנו חכ' ללף במקום דהוא רה"י למורייתא בעינן להכשרו מקום לחי לחחופי, אבל מה שיהיה המקום הג"ל רה"י ולא רה"ר לימו מדין הכשר מבוי, ומ"כ הרי ולאי ללא שייך תיקוני מבוי ברה"ר, לבזה ליכא לדין למורייתא להעברה ברה"ר. וכל לין הכשר מבוי הוא אחר שיש לנו רה"י למורייתא רק לאיכא להשש לאחי לאחחופי הלי מקום ברה"ר. וע"כ שקנו חכ' לינא ללחי וקורה ללהוי היכרא. ומ"כ בהכרח דמה דלהחיל ר"י בלחי וקורה מכאן ומכאן, או ללעתו להלי מקום השיב רה"י, או ללעתו ללחי וקורה עבלי למהוייתו, היינו, דמלבל דמהני להכשר מבוי, מהני גם להפוך רה"ר לרה"י.

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 69px מתוך (26%) 269px. פסקה אחרונה: "והנה זה צ"ב דהלא מצאנו דמח' זו תלויה בדין אתי רבים...".

מיקום הבעיה: x=121, y=4980, w=269, h=510

ב. במשמעות תיקוני מבוי להגדיר הרשות

ואחר העיון נראה דזה ליט מוכרח, דהנה עיקר הסוגיא לי לחי וקורה מקום היכר לו מחילה נאמרה לגבי מבוי שליט רה"י, ופליגי שם יש בלחי וקורה לעשותו רה"י ולענין הולכה מרה"ר לרה"י. ומ"ב הרי שמלמעט לף בכרמלית שהותרה לטלטול ע"י הכשר מבוי. ומוכרחים לט לומר בדעת מאן דס"ל דלחי לו קורה מקום היכר (ולא מלמעט לחומרא דאפילו דאניהם מקום מחילה, ולף לי הוה הרי בעצם המח' משמע שלין זה עיקר בגדר הכשר לו"ק), דלאין לין הכשר מבוי שייך לדיני מקום דרה"י. ולפ"ז ל"ל דמה דתקנו חכ' הכשר קורה לין זה דווקא ברה"י דאחי לאחלוקי ברה"ר, אלא הוא ככל מקום דאחי לאחלוקי ברה"ר (ולין תקנתם ז"ל להכחנת הבדל שבין רה"י ורה"ר, אלא להגדרת רה"ר).

וכן משמע בהקדמת רש"י לדין המשנה בריש מסכתין, דכתב דהאי מבוי לייבי במקום שליט שכיח רה"ר, וכמו למבוי שליט רחב ט"ז או ליט מפולש. והנה מבוי מפולש לכאורה יש להקדים ולסותמו מלא לחד ע"י טורת הפתח וכו' (ועכ"פ להילכתא), ואלא היה לרש"י להביא מקרא דזה שליט דומיא דלין הכשר קורה ולחי. וגם מזה נראה להוכיח דלין הכשר למבוי בגדר שם רה"י אלא כחיזוק מחילותיו וכו', ועיקר תקנת מבוי נאמרה בכלל המקומות דאחו לאחלוקי ברה"ר, דאם יתכן להכשיר מבוי בלחי וקורה (ומשמע דהוא מעצה כדין) ולקיים התקנה הנ"ל, ואף שלין נעשה המקום רה"י, ודאי שלין לומר דלין הכשר מבוי הוא לחיזוק גדר רה"י שיש בו, לחזק דבר שליט קיים. ומיניה לחקיבי הכשיר וכעינן להו, דהואיל דאחי לחי וקורה להועילו מחקום דאחי לאחלוקי.

וזהו דלמר רב יהודה מבוי שליט רצוי לצורך, דהייט, מפולש להכשירו בקורה, ועדיין חשיב כרמלית לענין הכנסה, והייט, דאחי הכשר אחנס הועיל מקום היכר, אך לא הועיל להופכו לרה"י. ומוכרח דלין הכשר מבוי טוען להגדרת המקום כרה"י, ואין לריך שיהיה המקום רה"י ע"מ שיועיל בו דאחי הכשר (וזה לכאורה גדר מפולש דמבוי, דמלמעט שיהיה המבוי מפולש לף שהפילוש הוא דרך חלר דאינה נאסרת ע"י אחי פילוש. ואם היה פילוש נוקף הנוגע לרה"י אין יתכן שיהיה הפילוש דרך רה"י, הרי ודאי אין רה"י חסרה בפילוש לעלמה).

וכן נראה מדין טלטול במבוי שליט מקושף דס"ל לרב דלמסור (לגירסת מי שליט סובר כרש"י דהוא בכלי בית), דקשה ל"כ מה הועילנו בהכשר לחי וקורה אם אין בהם להתיר טלטול למבוי, ואף דמבואר שם לאיסור הנ"ל הוא מקום תקנת שיתוף ואיסורי דיורין, אינא למשמע מיניה לאין הכשר ענין להיתר טלטול, דאי אכן הוא כגזירה לגזירה. ול"ל דגדריהם חלוקים לתקנת שיתוף נאמרה ביחס לרה"י, והכשר מבוי במקום שתם, ואין זה נוגע להגדרת המקום כרה"ר או רה"י.

ג. ביאור גדר עירוב רה"ר

ובזה יבואר דין עירוב רה"ר, ואמנם ודאי אין משמעות בהכשר הנ"ל לעבדינן ברה"ר שם היא עליין נחשבת רה"ר, ובהכרח לעכ"פ עצה ההכשר שלא יהיה מקום זה נחשב רה"ר, וכלשון ברש"י דזה ההכשר לא מהני אלא במקומות שליט רה"ר. אבל יהיה משמעות עירוב רה"ר ביחס לגדרה כרשות היחיד לרבים, והייט, לכאורה אין שייך ההכשר הנ"ל במקום רה"ר לשי מהני הרי אין זה רה"ר, ואי לא מהני לאו כלום הוא. ואם כאנו בהכרח ואין שייך לומר דזה לאנו

מבוי שאינו ראוי לשיתוף - הכשר קורה משום חכר ומחשב כרמלית לענין הכנסה

איסור טלטול במבוי שאינו משותף - הכשר קורה אינו נותן להיתר טלטול דשיתוף

יסוד מחלוקת ר"י וחכמים בלו"ק - חלוק בין הגדרת מקום בצורתו להגדרת שימוש הרבים

תיקון מבוי לעומת תיקון רה"י - הכשר הקורה מועיל בכרמלית ואינו מספיק לרה"י

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור ימני: 64px מתוך (24%) 269px. פסקה אחרונה: "וכן משמע בהקדמת רש"י לדין המשנה בריש מסכתין, דכתב ...".

מיקום הבעיה: x=404, y=5807, w=269, h=581

סיבה: (סיבה לא ידועה)

שהוא בעזרת המקום עצמה. וחכ' סברי להכשר לחי וקורה לף שהוא בעזרת המקום אין הוא כמחיצות ולא מהני להגדיר שימוש למקום אלא בשימוש שתם, ולא כזה שיש בו סיבה עצמית להגדרתו כשימוש הכיסי (היינו, שהרי הוא המשך שימוש הכיסי). וביאורו בהקדם מש"ת במק"א בחריטות לנמלא מדיני רה"ר (היינו, במה שנוב מקום רה"ר), דיניס שהם במקום עצמו, ודיניס שהם בשימושו. במקום עצמו, כמו שיעור רוחב רה"ר וכו'. ובשימושו, מעבר ס' ריבות, והיותו סרטיא או פלטיא או פתוח להם וכו'.

שני גדרים במקום להבשרו בלו"ק - במקום עצמו לדיחבו ובשימושו המקום המחובר לדה"ר

וא"כ נמלאנו שני גדרים במקום לענין הכשרו בתיקון לחי וקורה. האחד, במקום עצמו, וזה שייך לרוחבו על ט"ז, ומפולם משער לשער וכו'. ללף כ"י מועה בזה ברוחבו כי' או ביג' וטליט או עד ט"ז וכו'. והשני, בשימוש המקום, וזה שייך במקום המחובר לרה"ר וכו'. וזה ביאור שאמר כ"י היו בשני בתים בלילי רה"ר, והייט, ללף לחיבו לם"ל לשתי מחיצות לאורייתא מועה להוי רה"ר מחמת היות מחובר לרה"ר, וכמו מה לאמר לגבי פשי בירושלים, אבל שבר ליועיל ההשכר לט"ק להגדיר רשותו.

שיבוות לשון עירוב לתיקון לו"ק - והבשר מועיל בבדמלית אף שאינו עושה רה"ר

ובזה יבואר מה לנקטו בבריימתא וכגמ' ליקמן לעיבוב רה"ר, לכאורה אין לומר בהשכר לט"ק לשון עירוב (ולא נקטו כן במבוי אלא ניחם לשיתוף הדיורין וכמו בכל מערבין, דשיתוף למבוי כעירוב לאמר, ואין שייבות בין זה להשכר לחי וקורה). וכן יש לבאר בזה מה למהני ההשכר לחי וקורה בבדמלית, ולף שלא יועיל ההשכר אלא חשיב כדמלית.

ד. ביאור גדר גזירת אתי לאחלופי

ביאור גזירת אתי לאחלופי בבדמלית - איסור העברה בין ברשויות המוחזק הגדרת הלל המבוי

והביאור זה שהרי ליסור העברה ד"א ברה"ר הוא אין ברה"ר לחשיב העברה כזאת להוציא', ליש במקום רה"ר גדר להעברה ד"א בו חשובה כהולאה, והא לגיתא ברה"י הוא בחסרון גדר זה. ות"ל מה שגזרו חכ' טלטול ד"א בכדמלית הוא בדשות שחיחשב ברה"ר. וכן משמע דבין טלטול והולאה מכדמלית ולכדמלית הוא בגדר אחד, וזה כי הוא גדר בדשות ביחם לאתי לאחלופי. וכן משמע מהא דבין רה"י שאינה ככדמלית כיון דטולה כד"א, ות"ל הרי שיש לומר דגדר עיבוב הוא טשם כללי הטוגע לאיסור דשויות. וגזירת חכ' במבוי להוי ככדמלית טוגע לגדר זה, וגם השכר מבוי הוא ביחם לזה. וכיון דמלמוריינתא גדר זה טוגע לתנאי השימוש, דהרי אין כדמלית חסרת תנאי מקום דרה"ר, הרי שמה שתקנו חכמים לתקן גדר כדמלית למבוי, הוא טוגע לגדר זה., והייט, לשימוש דמבוי דומה לשימוש דרה"ר, ואתי לאחלופי. ויועיל היכר לחי וקורה דלא אתי לאחלופי. וכיון שכן הרי זה יועיל לף לכדמלית, דהשכר זה יש בו להחשיב כלל המקום כאחד שאינו מחולק. וזה גדר שם עיבוב לאיסור השכר מבוי. ונחלקו חכ' ור"י

גדר דלתות בטעלות - הגדרת שימוש המקום שלא בחלק מהשימוש דרה"ר

רה"ר היא מחמת שימוש דרה"ר. שנחלקו שם שייך בכלל להגדיר שימוש של רבים, ע"י הגדרת מקום שאין לה משמעות לגבי השימוש בפועל.

ובזה יבואר מה שפשוט לגמרא שגדר לאתוי בטעלות שונה מגדר לאתוי שאינם בטעלות, כי אין זה דין בדלת מקום בטיה עצמה לביום אין בטעלות, אלא הכוונה ביחם להגדרת השימוש במקום, שדאתוי בטעלות בלילה חשיבי להגדיר את גדר השימוש במקום עצמו. וזה ביאור מה שהביאו מדר' יוחנן ושהיה להקשות הא אינו פליג עלה ולא ס"ל כחכ' לגבי אתי רבים, והוכיחו זה מהאי מימרא, ות"ל הרי שיש לומר דס"ל לליבא למחיצה, ועל כן צריך לדאתוי בטעלות. ומוכח מזה דגדר לאתוי בטעלות יותר משאינן אינו מקום מחיצה. ויש בהאי מימרא שני טשמים. האחד, דם שימוש רה"ר במקום מבטל המחיצות, וזה ס"ל לר' יוחנן כר"י, ועל כן חשיבא רה"ר וחייבין עליה. והשני, וממנו הוכחת הגמ', הוא ממה שאמר ר' יוחנן דדאתוי בטעלות מועיל למקום כזה, והרי אין גדר בטעלות חלק ממשמעות מחיצה לגבי אתי רבים, וכמו שם ר' מחיצות לרבנן, ואתי מחיצות מעלייתא לר"י. ובהכרח זה ביחם

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 78px מתוך (29%) 269px. פסקה אחרונה: "ובזה יבואר מה דנקטו בברייתא ובגמ' לישנא דעירוב רה"...".

מיקום הבעיה: x=121, y=6902, w=269, h=336

ליכא לבקעי כה רבים, למין שימוש הפנימי מחד עם שימוש שכחוץ. וכיון דס"ל להה"ר לא מיערבא, והייט, למין שייך לערב מקום שיש בו שימוש הרבים ע"י הגדרת המקום, אלא רק ע"י הגדרת השימוש עלמו, הרי זה בחותה מצמעות למתי רבים, ומוכח למין זה ניתר אלא בלהות נגעלות, וכן הוא גם לעיכוב הג"ל, לך מין זה חלק מדין למתי רבים.

ה. ביסוד חילוק תיקון דלו"ק מדין מחיצה

חילוק למה דקדוקה מבואר מחיצות דר"י אינן מועילות בלא למתי דקדוקה

ואחר העיון נראה שזה סיכת שיטי בין הכשר מבוי למחיצות, להרי אנן ס"ל כאביי דלמתי מקום מחילה, ול"כ למתי לא מהו חכ' עכ"פ בלמתי. וביאורו כי אין גדר מחילה דלמתי והכשר מבוי שווה למחיצות לו לגדר הה"י. וזהו לכ"ע, דהא חזינן למין שם למתי שייך לשם קורה, למיכא למ"ד זה מקום היכר, וזה מקום מחילה. וזה מוכח מעלם למתיית הגמ' ההוכחה מלעת ר"י להוא ס"ל דשמי מחיצות דלוורייתא, וזה שמה לעכ"פ בלא הא למי לו קורה לף הוא ס"ל להוי הה"ר, ול"כ אין מועיל שני מחיצות אלו, ועדיין יש להוכיח דלמי וקורה מקום מחילה, אלא בהכרח דלף דמאן דס"ל דלמי מקום מחילה, אין זה שייך לגדרי מחילה דהה"י.

והביאור זה הוא דמחיצות הה"י מגדירות את המקום כדאוי להיחשב נפרד, ובלי מעמעות ביחס לשימוש עלמו, אלא בהיפך שעשימוש במקום נפרד יוגדר כשימוש היחיד. לך גדר הכשר מבוי למור טוגע למעמעות השימוש עלמו, הייט, שע"י הכשר דלמי וקורה יחשב המקום כדאוי לשימוש מסויים. וזה גדר שמיט ברשויות דלוורייתא לא בהה"י ולא בהה"ר, דלף גדר תנאי דשימוש הרבים בהה"ר הוא בהגדרת המקום, הייט, שע"י שימוש הרבים המקום מוגדר לאחת, ויש בזה תוספת ביאור במח' לכיון דהכשר מבוי בא להגדיר את המקום כשימוש מסויים, וזה לף במקום שעשימוש בפועל הוא בגדר דהעשימוש מבוי הוא שימוש רשות הרבים), אלא שאנו רואים שיהיה שימוש הג"ל מוגדר בטורת המקום, וסבר ר"י שיש לומר שהכשר זה מועיל לף כשהשימוש בפועל היו בחותו מוכן של ההכשר, וכמו בשימוש הרבים. ולעת חכ' לשמעם ודלי הכשר מבוי הוא בהגדרת המקום, לך זה מועיל רק כשמין למקום הגדרה סותרת מחמת שימושו.

שהי משמעמדות שימושים בהגדרת מקום - מחיצות המגדירות מקום נפרד מול תיקון המגדיר שימושו

וזה ביאור מה שקייקו מילת בכך, לכאורה קשה לשם לכן יש לקייק, הרי זה הוכחה אלא כר' יוחנן, וביאורו להוליא שאלא תאמר דכשר מתייחס ללמי וקורה ומקום לשלו מחיצות מעלייתא ניהו, אלא טוענת חכ' דכשר, הייט, ע"י הגדרת המקום ולא בשימושו, ולפיכו לשהות לין הם אלא בגדר זה.

חילוק עיקרוב רה"ר מאחר רבים - אין הכשר מבוי מעניין ביטול מחיצה

ומעתה יבואר מה שאמרנו לחלק בשאר מחלוקת י"י וחכ' בעיקוב רשות הרבים ממחלוקתם לי למי רבים ומבטלי מחילתא, דהנה הרי מחלוקתם הוא בדיני רשויות דלוורייתא, דפסים הה"י דלוורייתא נינהו, וזה ל"ב שהרי גדר הה"י הוא מקום נפרד, וזה טובע ממחיצותיה ולא ע"י השימוש, ובהכרח שלין חשבון לם יהיה בה שימוש שהוא שלוט בגדר זה (הייט שימוש נפרד), כי יהיה מקומה מגדיר לת השימוש ולא בהיפך, ול"ב לין בבקיעת הרבים לשבור הרשות ובולשי שלינה מגדירתה כהה"ר, וכמו לאמרינן לר"ח וכי מקום לנפרלה להה"ר הוויא ליה הה"ר. שעלם שימוש הרבים בחוכה לוט טוגע להגדרתה, שהרי הגדרתה בנפרלותה ולא בסוג השימוש, וע"ב שגדר למי רבים פוגע בעלם בנפרלותה, הייט, שהוא מגדיר לת המקום כחלק ממקום לחר, אלא ללחר שנפרלותה טובעת ממחיצותיה, י"ל לכל עוד מחיצותיה קיימות הרי שהיא נפרלת, ול"ב לכאורה לא ניתן לפגוע בנפרלות הה"י, ואם המקום הסוב הה"י בהכרח שהוא נפרד, להרי לין הה"י בלא מחיצות.

ו. במשמעות מחיצות להיות גדר במקום

חילוק מחיצות

והביאור זה חילוק שגם למלה בגדרי מחיצות [illegible]

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 113px מתוך (42%) 269px. פסקה אחרונה: "הגדרת השימוש עצמו, הרי זה באותה משמעות דאתי רבים, ...".

מיקום הבעיה: x=121, y=8034, w=269, h=93

ליכא לבקעי כה רבים, למין שימוש הפנימי מחד עם שימוש שכחוץ. וכיון דס"ל להה"ר לא מיערבא, והייט, למין שייך לערב מקום שיש בו שימוש הרבים ע"י הגדרת המקום, אלא רק ע"י הגדרת השימוש עלמו, הרי זה בלותה מצמעות למתי רבים, ומוכח למין זה ניתר אלא בלתות נגעלות, וכן הוא גם לעיכוב הג"ל, לך מין זה חלק מדין למתי רבים.

ה. ביסוד חילוק תיקון דלו"ק מדין מחיצה

חילוק למה דקדוקה מבואר מחיצות דר"י אינן מועילות בלא למה דקדוקה

ואחר העיון נראה שזה סיכת שיטי בין הכשר מבוי למחיצות, להרי אנן ס"ל כאביי דלמי מקום מחילה, ולי"כ למתי לא מהני חכ' עכ"פ בלמי. וביאורו כי אין גדר מחילה ללמי והכשר מבוי שווה למחיצות לו לגדר הה"י. וזהו לכ"ע, דהא חזינן למין שם למי שייך לשם קורה, למיכא למ"ד זה מקום היכר, וזה מקום מחילה. וזה מוכח מעלם למיית הגמ' ההוכחה מלעת ר"י להוא ס"ל דשמי מחיצות למוריית, וזה שמה לעכ"פ בלא המי למי מו קורה לף הוא ס"ל להוי הה"ר, ולי"כ אין מועיל שני מחיצות אלו, ועדיין יש להוכיח למי וקורה מקום מחילה, אלא בהכרח לף למאן דס"ל למי מקום מחילה, אין זה שייך לגדרי מחילה להה"י.

חילוק עיקרי דה"ר מאחר רבים - אין הכשר מבוי מענייו ביטול מחיצה

והביאור זה הוא למחיצות הה"י מגדירות את המקום כרלוי להיחשב נפרד, ובלי משמעות ביחס לשימוש עלמו, אלא בהיפך שבשימוש במקום נפרד יוגדר כשימוש היחיד. לך גדר הכשר מבוי כלומר טוגע למשמעות השימוש עלמו, הייט, שע"י הכשר למי וקורה יחשב המקום כרלוי לשימוש מסויים. וזה גדר שמיט ברשויות למוריית לא בהה"י ולא בהה"ר, אלא גדר תגלי לשימוש הרבים בהה"ר הוא בהגדרת המקום, הייט, שע"י שימוש הרבים המקום מוגדר למחת, ויש בזה תוספת ביאור במ' לכיון להכשר מבוי בא להגדיר את המקום כשימוש מסויים, וזה אף במקום שבשימוש בפועל הוא בגדר שהשימוש מבוי אינו שימוש רשות הרבים), אלא שמט רואים שיהיה שימוש הג"ל מוגדר בטורת המקום, וסבר ר"י שיש לומר שהכשר זה מועיל אף כשהשימוש בפועל אינו בלותו מוכן של ההכשר, וכמו בשימוש

שינוי מושמעויות שיומרש בהגדרת מקום - מחיצות המגדירות מקום נפרד מול תיקון המגדיר שימוש

ו. במשמעות מחיצות להיות גדר במקום

חילוק מחיצות

והביאור זה חילוק שיש למלה בגדרי מחיצות, שם השימוש בו, והיינו, למחיצות גדר מחיצות הוא

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 100px מתוך (37%) 269px. פסקה אחרונה: "ומעתה יבואר מה שאמרנו לחלק נושא מחלוקת ר"י וחכ' בע...".

מיקום הבעיה: x=121, y=8165, w=269, h=689

בקעי בה רבים ולחי ומבטלי מחילתא, אלא שכלמוד לומן זה מבטל מחילות טובות, והכלן לריקיה. ובשלב הראשון כלמוד לא פליגי וכ"ע ס"ל להוא רה"ר. אך בשלב השני חלקו חכ' כי לא מועיל לחי וקורה במקום שיש שימוש סותר, וזה דין לי עבדי זה המקום כרמלית, ודין לי עבדי ליה רה"י. וזה כלמוד מה שנחלקו לי רה"ל מיערבא (וע"כ אין להוכיח בדעתם לי לחי וקורה מקום מחילה או היכר וגם אין להוכיח לי שהי מחילות לחוריתא או לא אלא אמן יתעיין זה רק מהנא דשמוות דהוה רה"ר), אלא לכיון לאמן יתיענן לר"י ס"ל לחי רבים ומבטלי מחילתא בהכרח להוא ס"ל להוי רה"י, וע"כ היה להוכיח שהוא סובר לחי וקורה מקום מחילה, וע"י מועיל שהי המחילות להפוך לותו לרה"י. ולהו מקום לשהי מחילות לבד מספיקים לחזק מקום, ולא עבדי לחי וקורה אלא היכר.

ז. חילוק הענייניים בדברי הגמ' לפמשנ"ת

ובזה יש לבאר מה שכתב לאוכחי מיניה לחי וקורה מקום מחילה, דיש להקשות מה למשמע בגמ' למהאי ברייתא מוכרח לר"י ס"ל שהי מחילות לאורייתא. והגרלה לגלר מה לר"י ס"ל לשהי מחילות לאורייתא אין פירושו לבד יהיה המקום לרה"י, זה לא מלאנו בכלל. אלא פירושו למחילות במשמעותם כגיזור לל שלהם אין לריך רק בשהי לדלים, אך דיהם לכלל המקום ובמשמעות כלל הלדלים, לא לי בהם, אלא יש להגדילו ואם לא ע"י מחילות לשגי בהרי יהיה ע"י לבר אחר. (והיינו דיהם למשמעות המקום דהלכ). וזהו דין רה"י, היינו, הגדלת המקום כנפרל שזה לאוי להיות רה"י.

המובררה מברייתא דשני בחצים - שאחו מחילות דר"י צריכות לו"ק להגדיר המקום

וזה למוכחין אלא לר"י מלבלי התנא לרשויות בלומלו רה"י גמורה, והיינו, לבתל וחלין לחציבי רה"י יותר גמורה ממקום בעל קלושה מחילות כי יש לו לרבעה מחילות, ומוכח מזה שגלר ג' מחילות גם הוא בגלר לרבעה מחילות. ובאמת כל לדלי רה"י היה להם להיות מוגדלים, אלא שג' מחילות מגדילים כאילו אינא למחילה לביעית גם. וע"כ יהיה תוספת חציבות ברשות בעלת לרבעה מחילות, וע"כ לאמר התנא לאם יש לרבעה מחילות הוי רה"י גמורה. ול"כ בהכרח אלא יהיה משמעות כלל בב' מחילות, וע"כ הרי זה כרה"ל. אך מעלם מה שכתב התנא לתל וחלין

גדר שלוש מחילות ברשות דחלוחר - תל והדין רה"י גמורה שיש להם ארבע מחילות

ח. ביאור יסוד חילוק גדרי רשויות דאורייתא ודרבנן

וביתר ליאור מה שנראה לגלדים אלו טובעים מהבבל בין רשות לאורייתא (היינו,

ראיה מסמיקא דתל המתלקט באחו רבים - אין דין אחו רבים תלוי במספר המחילות

החילוק גדרי דאורייתא מדרבנן ברשויות -

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 59px מתוך (22%) 269px. פסקה אחרונה: "דאורייתא או לא אלא אנן ידעינן זה רק מתנא דרשויות ד...".

מיקום הבעיה: x=121, y=10299, w=269, h=200

בקעי בה רבים ולחי ומבטלי מחילתא, אלא שכלומר אין זה מבטל מחיצות טובות, והלכך לריקיה. ובשלב הראשון כלומר לא פליגי וכ"ע ס"ל להוא רה"ר. אך בשלב השני חלקו חכ' כי לא מועיל לחי וקורה במקום שיש שימוש קבוע, וזה אין לי עבדי זה המקום כרמלית, ואין לי עבדי ליה רה"י. וזה כלומר מה שנחלקו לי רה"ל מיערבא (וע"כ אין להוכיח בדעתם לי לחי וקורה מקום מחילה או היכר וגם אין להוכיח לי שחי מחיצות לחוריתא או לא אלא אין יסיעין זה רק מהנה דשווית להוה רה"ר), אלא לכיון לאנן יסיענן לר"י ס"ל לחי רבים ומבטלי מחילתא בהכרח להוא ס"ל להוי רה"י, וע"כ היה להוכיח שהוא סובר לחי וקורה מקום מחילה, וע"י מועיל שחי המחיצות להפוך לותו לרה"י. ולהו מקום לשחי מחיצות לבד מספיקים לחזק מקום, ולא עבדי לחי וקורה אלא היכר.

ז. חילוק הענייניים בדברי הגמ' לפמשנ"ת

המובנה מבריייתא דשני בחים - שחי מחיצות דר"י צריכות לו"ק להגדיר המקום

ובזה יש לבאר מה דבעו לאוכחי מיניה לחי וקורה מקום מחילה, דיש להקשות מה למשמע בגמ' למהאי בריייתא מוכרח לר"י ס"ל שחי מחיצות לחורייתא. והנראה לפרש מה לר"י ס"ל לשחי מחיצות לחורייתא אין פירושו לחוריתא לבד שיהיה המקום לרה"י, דזה לא מלתו בכלל. אלא פירושו למחיצות במשמעותם כגיזור לן שלהם אין לריך רק בשחי לדלים, לך ניחם לכלל המקום ומשמעות כלל הדלים, לא לי בהם, אלא יש להגדילו ואם לא ע"י מחיצות לסגי בחרי יהיה ע"י דבר אחר. (והיינו ניחם למשמעות המקום דהלכ). ואהו לין רה"י, היינו הגדלת המקום כנפרל שזה לחוי להיות רה"י.

גדר שלוש מחיצות ברשות הרבים - חל והדין רה"י גמרה שיש להם ארבע מחיצות

וזה למוכחינן אלא לר"י מדברי התנא לרשויות בלומרו רה"י גמורה, והיינו, לבאל וחרין לחשיבי רה"י יותר גמורה ממקום בעל קלוקה מחיצות כי יש לו לרבעה מחיצות, ומוכח מזה שגדל ג' מחיצות גם הוא בגדל לרבעה מחיצות. ובאמת כל לדלי רה"י היה להם להיות מוגדרים, אלא שג' מחיצות מגדירים כאילו אינה למחיצה לביעית גם. וע"כ יהיה תוספת חשיבות ברשות בעלת לרבעה מחיצות, וע"כ לומר התנא לאם יש לרבעה מחיצות הוי רה"י גמורה. ול"כ בהכרח אלא יהיה משמעות כלל בב' מחיצות, וע"כ הרי זה לרה"ל. אך מעתה מה שכתב התנא לתל וחרין

ראיה מסמיקא דתל המתלקט - אין באחד רבים - אין רבים תלוי במספר המחיצות

וכן יש להוכיח ממה שהסתפקה הגמ' בתל המתלקט לעניין לחי רבים, להנה מה שחלקה הגמרא בין תל המתלקט לפסי בילחות לבעת רבנן, אתל לא ניחא תשמיחיה, קשה, להא בתל ליכא ל' מחיצות מעלייתא, והאי ק"ו לעליפא, וביותר להא לר"י די בשחי מחיצות, ומה הספק. ובהכרח שלון אין לחי רבים תלוי במספר המחיצות, אלא למשמעותם כגוזרים אח המקום. ובגדל זה יתכן שלא יועילו מחיצות לתל כמו אלא מועילים בסוכה.

ח. ביאור יסוד חילוק גדרי רשויות דאורייתא ודרבנן

החילוק גדרי דאורייתא מדרבנן ברשויות -

וביתר ביאור מה שנראה לגדלים אלו טבעים מהשבל בין רשות לחורייתא (היינו,

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 91px מתוך (34%) 269px. פסקה אחרונה: "וכן יש להוכיח ממה שהסתפקה הגמ' בתל המתלקט לעניין א...".

מיקום הבעיה: x=121, y=10537, w=269, h=553

מצמעות ביחס להגדרת הרשות, והייט, לפי לשמעו שגדר גובה עצמה הוא גובה לקרקע, לך הרי סיבת מה שגובה בכלל טוען לקרקע הוא כי היא עצמה מוגדרת ביחס לחלל, וכן מצמע מלבני רש"י בסוכה בילפותא דר' שמעון מזרש, לים שייכות בין גדר הרשות למספר המחיצות, והנה מלבני רש"י הנ"ל יש לבאר עכ"פ גדר מלן לס"ל ד' מחיצות לאורייתא הוא שלא יהא כניסה לתוך הרשות לבזה כל זד הוא מצמעותי, ולא יועיל זד לחד לגד שני.

וביחס לרשות שצמת יש לומר להוא במצמעות מניעת פרילה לרשות, וכן מצמע בפרוץ מרובה ברוח לחת, ובשם נפרלה במילואה, ולשון נפרלה מצ' רוחות, למצמע להוא חסרון בכל זד בנפרד. ובזה יהיה שייך חלוקת הדין בלנו מרלשו. והייט, שלפי שלין מחיצות רש"י במצמעות הגדרה לים בהם יחס לפירלה מסויימת, הרי שיהיה מצמעות במחיצות ביחס למושגי עירוב, וזה יהיה מצמעות פירלה. וכיון שלין המחיצות רק כהגדרה לנפרדות הקרקע, יהיה בזה גדרים של רוב ובמילואה וכו'.

גדר מחיצות בזיהום לרשות שצמת - מניעת פריצה לרשות ומשמעות חלוקת הדין בצדו מראשו

יא. בגדר ג' מחיצות

ובגדר ג' מחיצות מלמנו ללגבי עירוב בפועל זה הוי בקעי בה רבים, ולגבי הגדרת מקום זה קרוי מפולם, וכבר כתבנו לעיל מצמעות מפולם בלי בקיעה ביחס לרשות לאורייתא, וגם לין חסרון למפולם שווה בכל הטורות, ולפי מי ס"ל למצוי עקום ליט כמפולם, לין הוא מפולם, ולין זה שייך למספר המחיצות. לך גם ביחס לבקיעה בפועל לא מלמנו אלא מצמעות לשם ד' מחיצות, מצמע לעיל בקיעה גדר בשלום מחיצות, וגם שם בקיעה הוא ביחס לדבר עלמו ולא לללויו. ועוד מלמנו שנקרא נכנסים לה בזה ויוצלים לה בזה, והייט, זה גדר מעבר, לך גדר זה הוא גדר רק ביחס לבקיעה בפועל. וזה לפי ביחס לשלום מחיצות יחד ולא כל לחד לחוד. ועוד לעיל זה במצמעות המחיצה עלמה, ובפרט זה נלמד במקום להוא מועיל לשבת, והרי לין כניסה לו יליהה חסרון בג' מחיצות.

משמעות ג' מחיצות ברשות שצמת - בקעי בה רבים ומפולש ולישנא דנכנסים ויוצאים

וע"כ נראה לשמת לין מצמעות לג' מחיצות בלוותו המובן שיש לפ' ו-ד' ול' שיש להם מצמעות לחת, אלא יש בזה שני גדרים. האחד, בד' מחיצות לבד, ובגדרם הטולל יחד. והשני, במחיצה ג', ובמובן של מחיצה לחת. והייט, כלשמנו ביחס להגדרת הקרקע, הייט, כל חלק שלין לו לדרים ויש ביחס לשטח רשות, לפי זה ד' לדרים ויש מצמעות, יהיה מצמעות במחיצה לחת לגבי

הולוק ג' מחיצות מצ' ד' - שתי מחיצות למחצלת אורך ושלישית להגדרת אי מריצה

ואחר העיון נראה לגדר מספר מחיצות ליט שייך בגדר המקום עלמו, למלמנו של' מחיצות הן סיבה לחילוק בין היתר טלטול לרבנן בחלר לעומת מבוי, כי בחלר יש ד' מחיצות. והנה חלר לא נתקנתה ממבוי אלא לבחלר לריך פס, ולא לי לחי, והרי לין פס מחיצה למקום, שליט ברוב המקום, ולין בו לין עריבן. אלא הוא מחיצה לעלמו, ולעפ"כ נחשב חלר כיש ד' מחיצות, וכן הוא בפסי בילחות לנחשב שיש למקום שם ד' מחיצות, לפי שלינם ביחס לכלל מקום, ולפי שיש בשני אלה הגבלה ביחס לגודל המקום, עבר בחלר, ויג' וטלים בפסי בילחות, הרי לפי שם נלמר שיש לטיעוריים אלו גדר בהגדרת פירלה, לין זה מועיל לגדר המקום כבעל מחילה, לבזה היה לומר רוב ושלר לינים.

המעיד שיחבות מצוין מחיצות למקום - פט בחצר הילומרין בפסי בילאות בראיה לגדר המקום

וע"כ נראה לשמנם לר"ש לסוכה (לי ניימה להוא ילפי מזרש, וכפרש"י) נראה בזה לכן גדר במקום, לך בשבת לין לזה שייכות למקום, ויותר מזה לפי בסוכה ליתה להלי גדר, שהרי לפי לי ליתה להילכתה, יש גדר במחילה טפח מבלעדיה. ויש לבאר גדר זה שלין שייך לגדר המקום, ובפרט

גדר ארבע מחיצות לר"ש בסוכה - שייך בסוכה ולא בשבת ואינו דין במקום דאוריתא

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 79px מתוך (29%) 269px. פסקה אחרונה: "וביחס לרשות דשבת יש לומר דהוא במשמעות מניעת פריצה ...".

מיקום הבעיה: x=121, y=14829, w=269, h=243

מקומות ביחס להגדרת הרשות, והייט, לפי לשמעו שגדר גובה עצמה הוא גובה לקרקע, לך הרי סיבת מה שגובה בכלל טוען לקרקע הוא כי היא עלמה מוגדרת ביחס לחלל, וכן משמע מדברי רש"י בסוכה בילפותא דר' שמעון מזרש, דיש שייכות בין גדר הרשות לסיבת מספר המחיצות, והנה מדברי רש"י הנ"ל יש לבאר עכ"פ גדר מלן לס"ל ד' מחיצות לשורייתא הוא שלא יהא כניסה לתוך הרשות לבזה כל לד הוא משמעותי, ולא יועיל לד לחד לגד שני.

וביחס לרשות שצבת יש לומר להוא במשמעות מניעת פריצה לרשות, וכן משמע בפרוץ מרובה ברוח לחת, ובשם נפרצה במילואה, ולשון נפרצה מצ' רוחות, למשמע להוא חסרון בכל לד בנפרד. ובזה יהיה שייך חלוקת הדין בלנו מרלשו. והייט, שלפי שלין מחיצות רה"י במשמעות הגדרה שיש בהם יחס לפירצה מסויימת, הרי שיהיה משמעות במחיצות ביחס למושגי עירוב, וזה יהיה משמעות פירצה. וכיון שלין המחיצות רק כהגדרה לנפרדות הקרקע, יהיה בזה גדרים של רוב ובמילואה וכו'.

גדר מחיצות בזיהום לרשות שבת - מניעת פריצה לרשות ומשמעות חלוקת הדין בצדו מראשו

יא. בגדר ג' מחיצות

משמעות ג' מחיצות ברשות שבת - בקעי בה רבים וממולש ולישנא דנבנסים וחוצאים

ובגדר ג' מחיצות מלמנו לגבי עירוב בפועל זה הוי בקעי בה רבים, ולגבי הגדרת מקום זה קרוי מפולש, וכבר כתבנו לעיל משמעות מפולש בלי בקיעה ביחס לרשות לשורייתא, וגם לין חסרון למפולש שווה בכל הטורות, ולפי מי ס"ל למבוי עקום ליט כמפולש, לין הוא מפולש, ולין זה שייך למספר המחיצות. לך גם ביחס לבקיעה בפועל לא מלמנו אלא משמעות לשם ד' מחיצות, משמע לעיל בקיעה גדר בשלום מחיצות, וגם שם בקיעה הוא ביחס לבבר עלמו ולא לגדיו. ועוד מלמנו שנקרא נכנסים לה בזה ויוצלים לה בזה, והייט, זה גדר מעבר, לך גדר זה הוא גדר רק ביחס לבקיעה בפועל. וזה לפי ביחס לשלום מחיצות יחד ולא כל לחד לחוד. ועוד לעיל זה במשמעות המחיצה עלמה, ובפרט זה נלמד במקום להוא מועיל לשבת, והרי לין כניסה לו יליהה חסרון בג' מחיצות.

הולוק ג' מחיצות מבי' חי' - שתי מחיצות למחשבת אודך דשלישית להגדרת אי מזרצה

וע"כ נראה לשמת לין משמעות לג' מחיצות בלשונו המובן שיש לפ' ו' ז' שיש להם משמעות לחת, אלא יש בזה שני גדרים. לאחד, בב' מחיצות לבד, ובגדרם הטולל יחד. והשני, במחיצה ג', ובמובן של מחיצה לחת. והייט, כלשמנו לביחס להגדרת הקרקע, הייט, כל חלק שלין לו לדיים ויש ביחס לשטח רשות, לפי בה ד' לדיים ויש משמעות, יהיה משמעות במחיצה לחת לגבי

ואחר העיון נראה לגדר מספר מחיצות לין שייך בגדר המקום עלמו, למלמנו של' מחיצות הן סיבה לחילוק בין היתר טלטול לרבנן בחלר לעומת מבוי, כי בחלר יש ד' מחיצות. והנה חלר לא נתקנתה ממבוי אלא לבחלר לריך פס, ולא לי לחי, והרי לין פס מחיצה למקום, שלין ברוב המקום, ולין בו לין עריבן. אלא הוא מחיצה לעלמו, ולעפ"כ נחשב חלר כיש ד' מחיצות, וכן הוא בפסי בילחות לנחשב שיש למקום שם ד' מחיצות, לפי שלינם ביחס לכלל מקום, ולפי שיש בשני אלה הגבלה ביחס לגודל המקום, עבר בחלר, וי"ג ושלים בפסי בילחות, הרי לפי שם נאמר שיש לשיטורים אלו גדר בהגדרת פירלה, לין זה מועיל לגדר המקום כבעל מחילה, לבזה היה לומר רוב ושאר דינים.

המגדיר שיחבות מנין מחיצות למקום - פט בחצר החיומרין בפסי ביראות בראיה לגדר המקום

וע"כ נראה לשמנם לר"ש בסוכה (לי ניימה להוא ילפי מזרש, וכפרש"י) נראה שזה לכן גדר במקום, לך בשבת לין לזה שייכות למקום, ויותר מזה לפי בסוכה ליתא להאי גדר, שהרי לפי לי ליתא להילכתא, יש גדר במחילה טפח מבלעדיה. ויש לבאר גדר זה שלין שייך לגדר המקום, ובפרט

גדר ארבע מחיצות לר"ש בסוכה - שיחך בסוכה ולא בשבת ואינו דין במקום דאורייתא

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 81px מתוך (30%) 269px. פסקה אחרונה: "וע"כ נראה דאמנם לר"ש דסוכה (אי נימא דהוא יליף מזרם...".

מיקום הבעיה: x=121, y=15110, w=269, h=631

וזה גדר לחי, שע"י לחי יש במחילה שכלל עלמה הגדרה לכל שבקרקה, וזה משמעות שם לחי, וכזה יבואר במה שאין לחי מועיל אלא במקום שאורכו יתר על רוחבו, כי משמעות מחיצת לר במקום שמוגדר כלל לחד יותר מכל לחר, והרי שאין לדליו שויים בהשיבותם ביחס להגדרתו, ויהיה משמעות יתירה למחיצת הלדלים החשובים, וע"כ יועילו להגדרת לר מסויים, וזה כמו רוב ביחס לשטח. לך בחלר מרובעת שאין משמעות יתירה לללדים מסויימים, לא תועיל תוספת משמעות במחילה לגבי לר זה, שאין כלל משמעות מחילה בלל זה, וע"כ יצטרכו לפס להגדיר מחילה בלל זה.

יג. בגדר קרקע מקום

ובזה הגדר נמצא חילוק גיש בין מחילת מקום למחילת כלליים, והייט, כי אין לין עירוב לכלליים מחמת היות המקום עלמו מעורב, הייט, שקרקע מחוברת לקרקע שבלידיה, לבגדר זה לא יועיל הרחקה, אלא הגדר הוא בעירוב הגילולים. ולך חיבור הגילולים שייך בשני חופנים או בעירוב של הגילולים עלמם, או במה שהגילולים מגדירים את הקרקע, וממילא כל שיהיה יחל בלומה קרקע יוגדר שהוא מעורב בגילולים אלו ע"י קרקע. וכיון שמשמעות קרקע הוא ביחס לגילולים, גם משמעות עירוב קרקע הוא ביחס לגילולים, וע"כ לא יהיו שני קרקעות מחוברים לעניין זה אלא ביחס למשמעות קרקע לגילולים. וזה הגדר יהיה חילוק הלין שבין כלליים לכרם לכלליים לזרעים, דשם כרם מגדיר את כל המקום שלו כקרקע אחת לכרם, וע"כ יהיה בקרקע גדר כרם. והייט, דגדר קרקע לכלליים בזרעים אין הוא שם בקרקע במובני קרקע כשלעלמה, אלא רק במובני גידול שיש בה, וע"כ לא יהיה עירובו טבע מהגדרות השייכות למקום. לך אין כרם לשליח בגדרי מקום, והייט, למלבד מה שבקרקע זו יש גילולים מסויימים שגדר כלליים לגילולים מוגדר על ידה כי הם בקרקע, יש גדר בקרקע עלמה שהיא קרקע של גילולים אלו, אבל גם בגדר זה אין מובני עירוב קרקע ביחס למובני קרקע הכלליים (במקום שיעור סתם), אלא ביחס למובני קרקע לגילולים.

וע"כ יהיה גדר העירוב לקרקע ביחס לשיעור קרקע לטרך גילולים, וע"כ יהיה משמעות זו כמו במשמעות עירוב לגילולים, וכיון לעירוב

עירוב דקרקע בבלאחים לענוטות שבת - עירוב קרקע בבלאחים נוגע למדרלידה דקרקע

גדר עירוב דקרקע ברשויות שבת - עירוב ביחס למשמעות שיטרשיות כללית ולא לשיטרש מסויים

משמעות מחיצה לגבי עירוב בלאחים - מחיצת בלאחים במשמעות הרחקה ושותק ולא הגדרת גבולות

הקדמה באוקיינוס המקיף כולל עלמא - אי הזמדין בבבה מחיצות או בעצם אחרות הקרקע

גם משמעות קרקע שלהם תהיה בגדר זה. וע"כ יהיה משמעות מחיצה ביחס לעירוב קרקע זה גם בגדר הרחקה וניתוק, ולא במשמעות הגדרה ונפרדות. וע"כ גם כשתהיה הגדרה למקום, לא תהיה משמעות המקום אלא אלא ביחס לזה.

אבל גדר עירוב לקרקע ביחס לרה"י אין הוא במשמעות מסויימת בשיעור קרקע, אלא מעלם עירוב לקרקע במשמעותה השיעורית (וזה עיקר משמעותה לעירובה), והייט, לכיון שגדר רה"י בקרקע היט טוגע לעלם הגדרת רשות, שהגדרת רשות היא בעלם מה שמיועדת לשימוש, וכמו ברה"ר, אלא הוא טוגע להיותה רשות נפרדת, והרי אין גדר זה של רשות נפרדת במובן רשות המיועדת לשימוש שייך אלא ע"י הגדרת המקום כנפרד, הרי זה חשוב כגדר בקרקע עלמה, וביחס למובני קרקע עלמה יהיו כל הקרקעות אחת. וע"כ ע"מ להגדיר קרקע נפרדת ע"י מחילה, נצטרך להגדירה כאחת. שהרי זה משמעות קרקע הבסיסי שהיא אחת, והיותה נפרדת גם פירושו שהיא אחת נפרדת. וע"כ יהיו גדרי מחילה למקום רשות במשמעות אחת, ולא כגדרה בכלליים.

ואחר העיון נראה שאין זה מוכרח, והייט, שמדבריו משמע דגדר עירוב קרקע לרשות הוא במשמעות קרקע עלמה, ולא במשמעותה לגבי רשות (לעומת כלליים שאינו בגדרי קרקע עלמה, אלא בגדרי קרקע לגילולים), והייט, שמשמעות עירוב קרקע הוא כמו מה דאמרי' לגבי קנין דסנדל דאחרעא אח הוא. ולכאורה י"ל זה תלוי בסיבת מה שאין כולי עלמא דה"י למקיף ליה מוקיינוס, אם

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 127px מתוך 269px (47%). פסקה אחרונה: "החשובים, וע"כ יועילו להגדרת צד מסויים, וזה כמו רוב...".

מיקום הבעיה: x=121, y=17094, w=269, h=157

וזה גדר לחי, שע"י לחי יש במחיצה שבכל עלמא הגדרה לכל שברחבה, וזה משמעות שם לחי, ובזה יבואר במה שחין לחי מועיל לחלן במקום שאורכו יתר על רוחבו, כי משמעות מחיצות לר במקום שמוגדר בלר לחד יותר מלר לחר, והרי שחין לדליו שוויס בהשיבותם ביחס להגדרתו, ויהיה משמעות יתירה למחיצות הלדיים החשובים, וע"כ יועילו להגדרת לר מסויים, וזה כמו רוב ביחס לשטח. לך בחלר מרובעת שחין משמעות יתירה לללדים מסויימים, לח תועיל תוספת משמעות במחיצה לגבי לר זה, שחין כלל משמעות מחיצה בלר זה, וע"כ יצטרכו לפס להגדיר מחיצה בלר זה.

יג. בגדר קרקע מקום

עירוב דקרקע בבלאחים לענומות שבת - עירוב קרקע בבלאחים בומע לגדר לליה דקרקע

ובזה הגדר נמלח חילוק שיש בין מחיצת מקום למחיצת כלליים, והייט, כי חין לין עירוב לכלליים מחמת היות המקום עלמו מעורב, הייט, שקרקע מחוברת לקרקע שבלילה, לבגדר זה לח יועיל הרחקה, ללח הגדר הוח בעירוב הגילולים. ולך חיבור הגילולים שייך בשני חופנים חו בעירוב של הגילולים עלמם, חו במה שהגילולים מגדילים לת הקרקע, וממילח כל שיהיה יחד בחותה קרקע יוגדר שהוח מעורב בגילולים לחו ע"י קרקע. וכיון שמשמעות קרקע הוח ביחס לגילולים, גם משמעות עירוב קרקע הוח ביחס לגילולים, וע"כ לח יהיו שני קרקעות מחוברים לעניין זה ללח ביחס למשמעות קרקע לגילולים. וזה הגדר יהיה חילוק הלין שבין כלליים לכרם לכלליים לזרעים, דשם כרם מגדיר לת כל המקום שלו כקרקע לחת לכרם, וע"כ יהיה בקרקע גדר כרם. והייט, דגדר קרקע לכלליים בזרעים לין הוח שם בקרקע במובני קרקע כשלעלמה, ללח רק במובני גידול שיש בה, וע"כ לח יהיה עירובו טובע מהגדרות השייטות למקום. לך לין כרם לחליח בגדרי מקום, והייט, למלבד מה שבקרקע זו יש גילולים מסויימים שגדר כלליים לגילולים מוגדר על ידה כי הם בקרקע, יש גדר בקרקע עלמה שהיח קרקע של גילולים ללו, לבל גם בגדר זה לין מובני עירוב קרקע ביחס למובני קרקע הכלליים (במקום שיעור פתס), ללח ביחס למובני קרקע לגילולים.

וע"כ יהיה גדר העירוב בקרקע ביחס לשיעור קרקע לטרך גילולים, וע"כ יהיה משמעות זו כמו במשמעות עירוב לגילולים, וכיון לעירוב

משמעות מחיצה לגבי עירוב בלאחים - מחיצה בלאחים במשמעות הרחקה וטוחוק ולא הגדרת גבולות

גדר עירוב דקרקע ברשויות שבת - עירוב ביחס למשמעות שימושיות בכללות ולא לשימוש מסויים

אבל גדר עירוב לקרקע ביחס לרה"י לין הוח במשמעות מסויימת בשיעור קרקע, ללח מעלם עירוב לקרקע במשמעותה השיעורית (וזה עיקר משמעותה לעירובה), והייט, לכיון שגדר רה"י בקרקע היט טוגע לעלם הגדרת רשות, שהגדרת רשות היח בעלם מה שמיועדת לשימוש, וכמו ברה"ר, ללח הוח טוגע להיותה רשות נפרדת, והרי לין גדר זה של רשות נפרדת במובן רשות המיועדת לשימוש שייך ללח ע"י הגדרת המקום כנפרד, הרי זה חשוב כגדר בקרקע עלמה, וביחס למובני קרקע עלמה יהיו כל הקרקעות לחת. וע"כ ע"מ להגדיר קרקע נפרדת ע"י מחיצה, נלטרך להגדירה כלחת. שהרי זה משמעות קרקע הבסיסי שהיח לחת, והיוחה נפרדת גם פירושו שהיח לחת נפרדת. וע"כ יהיו גדרי מחיצה למקום רשות במשמעות לחת, וללח כגדרה בכלליים.

הקדירה באוקיינוס המקיף כולל עלמא - אר הוחזרין בבבח מחיצות או בעצם אחרות הקרקע

ואחר העיון נרחה שלין זה מוכרח, והייט, שמדבריו משמע דגדר עירוב קרקע רשות הוח במשמעות קרקע עלמה, ולח במשמעותה לגבי רשות (בעומת כלליים שהיו בגדרי קרקע עלמה, ללח בגדרי קרקע לגילולים), והייט, שמשמעות עירוב קרקע הוח כמו מה לחמרי' לגבי קנין דסנדע לחרעה חל הוח. ולכלורה י"ל זה תלוי בסיבת מה שלין כולי עלמא רה"י למקיף ליה חוקייטם, לם

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 58px מתוך (22%) 269px. פסקה אחרונה: "ואחר העיון נראה שאין זה מוכרח, והיינו, שמדברינו מש...".

מיקום הבעיה: x=121, y=17289, w=269, h=717

היקף, אז בגדר לה, אך לא בגדר מניעת רגל רביעי), ביאורו שאין בכוח מחיצת להגדיל מקום בגודל כזה, ואף שביחס לקרקע אין חסרון בהגדלת קרקע גדולה כזו, שהרי כל מקומות מחיצות הוא ביחס לקרקע, וכיון שקרקע זו אחת היא יש לאפשרות להגדירה, אלא שזה לי לאפשר ע"י מחיצות (או מחיצות רגילות בכל אופן). או לילמא אין זה חסרון במחיצות וכי כל גדר מחיצות הוא ביחס לקרקע ומקומותה, ואם קרקע עולם אחת היא, הרי שיש למחיצות להועיל בה, אלא שאין קרקע עולם אחת, והייט, אלא כמו שכתבנו לגדר הגדלת רה"י, הוא ביחס למושגי קרקע עלמה, וכמו גדר שנוגע לאחרעה אל הוא, אלא באחת גם גדר קרקע לרשות, כמו גדר קרקע לכלאיים, מוגדר ע"י מושגי רשות עלמה., והייט, טעמא אלא הוא רה"י, לכיון שאין מקומות רשות אחת ביחס לכל העולם, הרי שאין שלא יועיל בזה מחיצות. ויש חסרון בעצם הקרקע להיות אחת.

(ובעיקר הא לאמרו כולי עלמא מקיף וכו' ומשמע לנדחה, מלאנו דיש מי שסומר שהוא חסרון דווקא במחיצות שאינם נעשות ע"י אדם (ובתוס' כתבו להוא לרבנן אלא אחני רבים, וזה קשה לאף לר"י הרי לימא הכא ג' מחיצות מעלייתא. ות"ת שאין הסיבי מעלייתא מקום גודל המקום, או שאין נעשות ע"י אדם, ת"כ יש לומר דגם לא הסיבי שם ג' מחיצות, ומהיכי תיתי לחלק, ובפרט להכא לימא יותר מטז' אמה ולאלו בכפסי בילחות). וזה ל"ב שאלא מלאנו גדר בגודל מקום ביחס למחיצה, אלא ביותר מב' שאחייס. ואף בזה מחיצה הנעומדת מאליה הסיבא מחיצה ופה לא מלאנו שיעור אחר. ובאמת יש לבאר לפון ר"י לאין חייבין עליה מקום רה"י, שהרי לא מלאנו שיש למחיצות גדר ברה"י אלא ברה"י. והווה ליה למימר דהוי רה"י לזכות, ואף אי נימא דיש חסרון ברה"י שיש לה מחיצות אפילו ביותר מטז' אמה (ואלא בהרמב"ן נדון פלטיין), הרי בשני מחיצות ואחי ליכא חסרון, ואף לבאחרן יסתלק יש מרבעה מחיצות (הייט יש וירקן ויש לבאר למה לא פירשו זה

יד. הצ"ב בבריתא דיתר על כן

ובעיקר הבריייתא לתני יתר על כן ל"ל יהושה [illegible]

בהסדרון מבוי דלר"ק מבואן ולר"ק מבואן - [illegible]

מכאן ואתא ואתן בהמתא, לאמרו לו אין מערבין [illegible]

בגמ'), הרי הקשו בגמ' מבבל לליכא ליה אלא שתיים. ובאמת לזה קשה לית שאלא יהיה, ואף אי נימא להוא לשעת ר"י, הרי מוזה אלא תשיב הר"י ביותר מטז' אמה. ומעשה לברי הגמ' משמע לאין זה חלק מגדרי הר"ר עלמה, שהרי אין מחיצות להר"ר ביותר מט"ז, היה לזון בו בלי שייטות לאחרן. ולפמ"ש לק' יתבאר קלת.)

גדר קרקע ורשויות לגבי מחיצות - חסרון מחיצות אוקיינוס בחזות הקרקע אחת למקום שימוש

וע"כ נראה לאין גדר לקרקע לשות גדר קרקע אחת, וכמו מה לאמרינן אלנא לשעשה לחל הוא (וגם זה היה לחקור אי מהני לשייט שביס, ובפשטות נראה שהוא ביחס להגדרת קרקע בחינה נגזלת, ואכמ"ל), אלא הוא גדר נפרד ביחס למושגי רשות, הייט, משמעות שימושים שיש בקרקע. וחסרון לאחילת לוקייטום אינו במחילה, אלא בקרקע, והייט, לבותא לאוקייטום לכולי עלמא לעומת בבל, להרי ולאי לא נאמרו דיני התורה ביחס למקום ללא גבול, זה אינו במציאות, ובהכרח לגדר קרקע ומקום קרקע לגבי רשויות, הוא ביחס למשמעותה במקום שימוש, ואכן שוו זה להלכי גדר כרם וגדר רשות, אלא הבדל שיש ביניהם הוא מקום שגדרי קרקע לכרם וקרקע לבבת שונים זה מזה, וכמ"ש.

גדר קרקע ביחס לרשויות שבבת - שימושים אדם מגדיר קרקע ורשויות ורשות מקום

וע"כ לא יהיה משמעות קרקע לגבי רשויות כבלעלמה אלא ביחס להיותה מקום שימוש, וכך יהיו גם גדרי רשות ורשות נפרדת, שאימוש אדם מגדיר קרקע, וקרקע מגדירה רשות, ורשות מגדירה מקום, ומקום גדר בחפץ. וכזה יהיה כלי ביאור מה לאין חסרון למפולש משער לשער בסרטיא, והייט, לאל"כ לא היה גדר זה בעיר, לממה נפשך אי אין סרטיא אלא המפולשת, הרי בהכרח לעיר תשיב הר"ר, ואיך אפשר להגדיר עיר במה שמפולשת לסרטיא. אלא בהכרח לגדר מפולש אין שייך בסרטיא, ואפילו יהיה רה"י בשתי אלאיה תשיבא הר"ר, כי משמעותה בהיותה לרך הרבים בעלמה, ואלא במה שהיא מחוברת למקום אחר.

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 69px מתוך (26%) 269px. פסקה אחרונה: "וע"כ לא יהיה משמעות קרקע לגבי רשויות כשלעצמה אלא ב...".

מיקום הבעיה: x=121, y=18227, w=269, h=796

כ״י וחכמים הוא רק להיפך מבוי ולכ״ע הוי רה״י, ולכ״ע לחי וקורה מקום מחיצה, ולפיכך לר׳ מחיצות, אלא לרבנן סברי לתקנו חכ׳ לחין מועיל תיקון לחי וקורה רק ברוח רביעית. ולבעה תוס׳ ל״ל לחלק מלישנא מבוי הוא אלא יועיל לחי וקורה בלי ג׳ מחיצות, ומ״כ לחין לחי וקורה תקנת חכ׳ אלא עיקר הדין, ולפ״ז ל״ל גם לתקנו לחין מועיל בחלר מרובעת. וע׳ ברע״ת. ועכ״פ משמע בתוס׳ דזה פשטות הברייתא (ולפ״ז מחי קושיה) וכלשון כך גם משמע מלשון לחין מערבין, להוא בהיפך גזרת מבוי.

והנה בגמרא שם תירצו להא דר״י לחין מקום לר״ק מקום מחילה, אלא דס״ל לר״י דצ׳ מחיצות לחוריית, ולפ״ז ל״ל לרבנן לחסרי הוא מקום ס״ל ג׳ מחיצות לחוריית. והנה בעיקר הסוגיא ל״ע למה הקשו זה רק לרבא ולא לכ״ע דר״י נקט גם קורה. ועוד קשה לבגמ׳ שצת הנ״ל לחמרו לפליגי לף בלזרוק וקשיא למ״ד לחי מקום מחילה (ולולי י״ל לדעתו לפליגי בלחי בלעלטול וקורה בלזרוק, ומה שחמרו לין מערבין, היינו, לכל הפחות).

והנה לקמן מוקיב לצי לרבה מהאי בריייתא דבהכרח ס״ל לר״י ג׳ מחיצות לחוריית ולולי ליה, וקשה להבא משמע לחיכא למימר לפליגי בלו״ק, וי״ל לכיון למוקיב לרבה ורבה הרי ס״ל דקורה מקום היכר, מ״כ מוכרח לומר דהוא מקום ג׳ מחיצות בעינן לכל הפחות לללחות ננעלות בלילה והוכיחו כן מדר׳ יוחנן ועולא וזה קשה.

טו. סוגיא דמעלות ומורדות דא״י

איתא בגמ׳ (כב.) לחמר ר׳ יוחנן למעלות ומורדות לחרץ ישראל לין חייבין עליה משום רה״ר. ובעי רחבה בתל המתלקט לר״י ולין שביבי בית גלגול לכ״ע וכו׳. והנה בטעמא דר׳ יוחנן לחמרו לחיו דומה לדגלי מדבר, ומשמע להוא גדר לחורייתא, ולין מעלות ומורדות לפ״י בכלל רה״ר. ומחידך בשביבי בית גלגול משמע למדינה לכן היה להם להיות רה״ר, ולף לכל ניחא תשמישתיה. וטעמא לכא הוו רה״ר, חיו לכא משום שיהושע לא מסרה לרבים, ומסרה ליחיד. ויש לחן לרבעה דינים נפרדים דיני רה״ר דגלגי מדבר. ולין לחי רבים. ולין ניחא תשמישתיה. ולין מסור לרבים. ומשמע דלין מעלות ומורדות חיו שייך לדין רה״י, שדינא דגלגי מדבר הוא בהגדרת רה״ר, ובלי שייטות למחיצות וכו׳. ולין תל המתלקט הרי יש בו סיבה לרה״י, אלא לכיון דבוקעים בו בלו לדון לי לחמרינן בו דין לחי רבים, וזה יהיה תלוי בניחא תשמישתיה. ושביבי בית גלגול גם יש בהם גדרי רה״י, ולא לחמרינן בזה לחי רבים משום שלא נמסרו לרבים אלא ליחיד. ומשמע בגמ׳ דאלו נידונים נפרדים, ולא נתבאר גדרם היטיב.

והנה גדר ניחא תשמישתיה בכר מבואר בתוס׳ דלא אמרינן ניחא תשמישתיה אלא בדבר שהוא לתשמיש הרבים, כגון שבילי בית גלגול שהם לתשמיש הולכי רגלים, אבל בדבר שאינו לתשמיש הרבים כגון בור ושיחין שלא נעשו לתשמיש הרבים לא אמרינן ניחא תשמישתיה, ולכן בתל המתלקט שנעשה לתשמיש הרבים אמרינן ניחא תשמישתיה. ולכאורה לפי״ז בדבר שהוא לתשמיש הרבים אמרינן ניחא תשמישתיה אפילו בדבר שאינו לתשמיש הרבים, ולכאורה לפי״ז בדבר שהוא לתשמיש הרבים אמרינן ניחא תשמישתיה אפילו בדבר שאינו לתשמיש הרבים, ולכאורה לפי״ז בדבר שהוא לתשמיש הרבים אמרינן ניחא תשמישתיה אפילו בדבר שאינו לתשמיש הרבים.

הילוקי גדרים הנמצאים בסוגיא דמעלות ומורדות - דגלי מדבר, אחי רבים, ניחא תשמישתיה, ומסור לרבים

והיינו, לכמו שכתבנו הילוך הרבים הוא גדר רה״ר עלמה, והוא מגדיר לת הקרקע כרה״ר. לך שימוש הוא ניחם לחיכור המקום המשומש שיהיה במשמעות לחת עם שימוש הקרקע, וממילא יחשב רה״ר (ולכן הוא לא תופס חוויר עשרה). ולחמנם מקום הילוך אע״י שהחק

ביאור גדר הילוך רבים ותשמיש ברה״ר - הילוך מגדיר קרקע ותשמיש מחבר מקום למשמעות הקרקע

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 49px מתוך (18%) 269px. פסקה אחרונה: "והנה לקמן מותיב אביי לרבה מהאי ברייתא דבהכרח דס"ל ...".

מיקום הבעיה: x=121, y=20492, w=269, h=314

מחילה, לו שימוש הרבים הוא למבטל המחילה. והייט, שלפי זה להילוך הרבים להגדיר לה קרקע הרשות, הרי כאן יש מחילות, ואין לו להגדיר יותר מחכין, אלא כמה דס"ל כ"י להשימוש של הרבים מבטל את המחילה, יש לדון מי הילוך עלמו שאין בו חסרון לע"י הלחק יספיק בזה, וזה לחבל ובית מדון.

נדחא ותשמדשתדה דשבילי בית גלגול - תנאי בהגדרת רשות הרבים עצמה ולא בביטול מחיצות

אך גדר דשבילי בית גלגול טוגע להגדרת הה"ר עלמה, והייט, שלפי לגדר הה"ר בכל מקום טוגע למלב המקום בפועל, ובשבילי בית גלגול מלבם בפועל הוא להוו הה"ר כלחזיון מטוממה (לפי דטוממה אינו מוגדר בשימוש ע"י הלחק ב"ב יב:). לבל הרי אין גדר מלב זה אלא בית לחפץ, וזה מקום גדר מקום הה"ר לגבי הולאה המוגדר בך ע"י הגדרים האמורים. אך כיון שחלק מתגאי הה"ר הוא שימוש הרבים, בשם לא יוגדר שימוש לא יועלם תגאי זה.

טז. ביאור גדר שימוש הרבים ותנאיו

שימוש הרבים בתנאי ברשות הרבים - הגדרה מוקדמת לשימוש בפועל בקרקע ולא מעצם המשתמשים

והיינו לכמו שלמדנו שימוש הרבים הוא תגאי במקום שבלי זה אין קרקע המקום שחשב בהה"ר, וב"ב מה גדר שימוש הרבים, שהרי אין שימוש לכל לחד אלא לעלמו, והרי הוא יחיד, ומהו שיגדיר את המקום בהה"ר, ות"ת זה נעשה ע"י בלל המשתמשים יחד, הרי אין גדר מוקדם להה"ר מלבד שימוש הרבים, ואם יש לומר זה שימוש בל לחד הוא בגדר שימוש היחיד, במה יש לבלול בולם. ובהבחה ל"ל לשימוש הרבים הוא הגדרה בבל יחיד ומה שהוא משתמש במקום של הרבים, והגדרה זו היא הגדרה מוקדמת לשימוש בפועל, שנגדיר את שימושו בשימוש של הרבים (ובפרט לרש"י דס' ריבות), וביון שאין הגדרה זו בדומה מעצם השימוש, הרי ב"ל שהיא הגדרה בקרקע עלמה. לע"י שימוש הרבים נעשה גדר זה בקרקע, ונעשה בחלל משתמש עם גדר הקרקע בשמשתמש בפועל, וכמו שנבאר. וע"ב יהיה זה שייך דווקא במקום שאין לו משמעות רבים ויחיד.

גדר תיקון יהודע בארץ ישראל - קבועת רבים לרבים במקום שתשמישו נה וליחד באינו

אך בארץ ישראל ביון שיהושע לוהב ישראל היה עמל ותיקן להם לרבים ושרטיא, ועשם תקנת יהושע היתה לטורך הרבים שלא יהיה היחיד הופס מקום ומונע מעבר הרבים, וביון שעשה זה בתנאים מסויימים, יש לנו ללמוד מה נחשב מקום הרלוי לרבים. ולאיזו שקבע שמקום שתשמיטו נח יהיה לרבים ואם לאו יהיה ליחיד, משום דסבר שבבר שתשמיטו אינו נח רלוי לרבים. ואפנם ולפי שיהיה שייך הה"ר בכל מקום ואין תלוי במה שהוא של רבים, וכמו בחולה לארץ לגבי אתי רבים. לך

שלבי הגדרת מקום בדשות הרבים - תהליך

טוגע למלב המקום בפועל, ובשבילי בית גלגול מלבם בפועל הוא להוו הה"ר כלחזיון מטוממה (לפי דטוממה אינו מוגדר בשימוש ע"י הלחק ב"ב יב:). לבל הרי אין גדר מלב זה אלא בית לחפץ, וזה מקום גדר מקום הה"ר לגבי הולאה המוגדר בך ע"י הגדרים האמורים. אך ביון שחלק מתגאי הה"ר הוא שימוש הרבים, בשם לא יוגדר שימושם לא יועלם תגאי זה.

טז. ביאור גדר שימוש הרבים ותנאיו

שימוש הרבים בתנאי ברשות הרבים - הגדרה מוקדמת לשימוש בפועל בקרקע ולא מעצם המשתמשים

והיינו לכמו שלמדנו שימוש הרבים הוא תגאי במקום שבלי זה אין קרקע המקום שחשב בהה"ר, וב"ב מה גדר שימוש הרבים, שהרי אין שימוש לכל לחד אלא לעלמו, והרי הוא יחיד, ומהו שיגדיר את המקום בהה"ר, ות"ת זה נעשה ע"י בלל המשתמשים יחד, הרי אין גדר מוקדם להה"ר מלבד שימוש הרבים, ואם יש לומר זה שימוש בל לחד הוא בגדר שימוש היחיד, במה יש לבלול בולם. ובהבחה ל"ל לשימוש הרבים הוא הגדרה בבל יחיד ומה שהוא משתמש במקום של הרבים, והגדרה זו היא הגדרה מוקדמת לשימוש בפועל, שנגדיר את שימושו בשימוש של הרבים (ובפרט לרש"י דס' ריבות), וביון שאין הגדרה זו בדומה מעצם השימוש, הרי ב"ל שהיא הגדרה בקרקע עלמה. לע"י שימוש הרבים נעשה גדר זה בקרקע, ונעשה בחלל משתמש עם גדר הקרקע בשמשתמש בפועל, וכמו שנבאר. וע"ב יהיה זה שייך דווקא במקום שאין לו משמעות רבים ויחיד.

שימושי הרבים במשמעות סוג השימוש - הילוך בין ריבוי משתמשים לסוג השימוש

ויצא לנו בזה עוד גדר ביחס להגדרת הה"ר. שלפי שבשימוש הרבים בפועל הוא מתגאים המגדירים את המקום, אין זה (רק (רש"י)) במשמעות שימוש של הרבה אנשים, אלא בסוג השימוש. שיש בשימוש הרבים משמעות שימוש שונה משימוש היחיד, ובשאר אלטות ביון שלא הוגדר שימוש הרבים, בל שהרבים משתמשים נחשב שימוש הרבים ביחס לקרקע, לך בא"י טפף גדר בשימוש הרבים עלמו שהוא נחשב בך ביחס לטיהות השימוש בקרקע. ות"ב לף שגדר קרקע להיות נחשבת הה"ר הוא ביחס לשימוש, יש חילוק בשה נחשב שימוש המגדיר קרקע, ובהבחה אין זה ביחס לקרקע במובנה במקום הפץ, שהרי זה נעשה ע"י השימוש בפועל, אלא הוא ביחס לקרקע לעניין השימוש של האדם.

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 105px מתוך (39%) 269px. פסקה אחרונה: "נוגע למצב המקום בפועל, ושבילי בית גלגול מצבם בפועל...".

מיקום הבעיה: x=121, y=21624, w=269, h=207

לצימוק הרכיס והיחיד, הרי שהגדיר שכאן יקרחל יש מצמעות בסוג הקרקע לצימוקיה, וזה כמצ"כ קולם לדין רה"ר לחולייתא שבדין התורה גדר הקרקע לרה"ר הוא גדר שלילי (ומשין זה הלק מדיני התורה שהרי אינו אלא בקרקע למרץ יקרחל ואין דין הולמה הלוי בארץ), ודין התורה שיחצב קרקע רה"ר ע"י צימוק הרכיס הוא ניחם לקרקע, ותקנת יהושע הוא ניחם לצימוק, אך הגדרת הצימוק תקפיע על דיני התורה בהגדרת קרקע ע"פ צימוק, וע"כ לא יהיה זה שייך אלא בהגחלת יהושע את הארץ, ולא בשאר ארצות אף שיהיו חוקקים חוק דומה, כי אף שיהיה להם שלטון על לנשים (ודינת למלכותא דינת), אין זה גדר ניחם לרכיס ככלל אלא לכל יחיד בפרט וכו'. וע"כ יבואר מה שחסרון למעלות ומורדות לע"י הוא חסרון בדיני התורה, ובמה שאין דומה קרקע למעלות ומורדות לע"י לגלי מדבר.

וא"כ מלאנו כמה תנאים בדה"ר, זה לפנים מזה, לגדר הקרקע במקום הרשות להנחת חפץ הוא תנאי לאמון, ובזה אין צורך שיהיה

סיכום תנאי רשות הרבים בקרקע - שלבי הגדרת מקום מקרקע לרשות של הילוך לרבים

תצמיצו נח, אלא גדרו הוא בעצם מוצג קרקע לעומת לוויר, וזה גדר קרקע לכל הרשויות. ובהצלם מקום זה התנאי הרי שניתן להגדירו כמקום לרשות. ולה"י הוא מקום תצמיצ ליחיד, ולה"ר הוא מקום הילוך לרבים (וגדר זה ומיך זה נעצה ע"י צימוק הרבים יבואר בעז"ה). והגדרת קרקע כמקום נפרד הוא במצמעותה ביחס להתצמיצ, והגדרת קרקע כמקום הרבים הוא ביחס להגדרתה כמקום צימוק, ויהיה הגדרתה כזה ע"י צימוק הרבים בפועל, שצימוק הרבים מגדיר את הקרקע במצמעותה הצימוקית כמקום הרבים, וגדר צימוק הרבים הרי זה ביחס לצימוקי לחם בלופן כללי. ובזה נחלקו ר"י וחו"ל שבחי"י אין נחצב צימוק לכוך יחידים במקום ללא ניחם תצמיצתיה כצימוק הרבים, ובחו"ל ליתא לזה. וע"כ היא ביחס לצימוקי לחם בלופן כללי, ושאר תנאי רשויות ושייטות מקום לרשות (אלא נגדר קרקע) שונים מרשות לרשות ע"פ החלוקה האמורה, ושאר היני הולחת חפץ שוויס בכל הרשויות.

יח. בגדר תשמיש והילוך דרה"ר

אלא לפ"ז יקשה הא לכתב רש"י בביאור מה שאמר ר' יוחנן שליט לומה וכו' שהוא מקום לגלי מדבר היו במקום מיאור. ולפמצ"כ אין כלל חסרון במעלות ומורדות במדבר ובכל מקום מלבד ר"י, ואם יש הרי שהיה לריך להיות חסרון זה בכל המרלות. ועוד יש לבאר להרי לף פסי בירלות אינם דומים לגלי מדבר, ומה זה שייך לאחי רבים. ועוד ל"ב מה שכתבנו לעיל בגדר הילוך לרה"ר לאין בו חסרון לע"י הלחק, ולמה שכאן יהיה בו חסרון. וכן יש לבאר עצם גדר לתצמיצ והילוך ביחס לרה"ר.

הצריך ביאור ברש"י באו דומני מו"מ דא"י לגלי מדבר - שיעבות הסרון דמישור למדבר לבדו

והנה בגמ' אם מבואר לאף לאיכא הילוך, ואף במקום פחות מי', אי הוה הלי מקום פחות מכוחב ל"ח לא חציב רה"ר, וכן אי לא הוה בלוכח ל"ט מקום שאין הולכים בה, ובילחנו לאין זה שייך לנידון לאחי רבים דצם איכא לרה"ר לפני ולאחרי הרקק, ואין הרקק חלוק לעצמו,

הילוך ותשמיש בסוגיא דרקק ברה"ר - שיעור רקק חלוא בראובדו לרשות שלצמנו ולאחריו

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 73px מתוך (27%) 269px. פסקה אחרונה: "תשמישו נח, אלא גדרו הוא בעצם מושג קרקע לעומת אוויר...".

מיקום הבעיה: x=121, y=23890, w=269, h=443

לצימוק הרכיס והיחיד, הרי שהגדיר שכאן יקראל יש מצמעות בסוג הקרקע לצימוקיה, וזה כמצ"כ קולם לרין רה"ר לאוכייתא שכרין התורה גדר הקרקע לרה"ר הוא גדר שלילי (ומשין זה הלק מדיני התורה שהרי אינו אלא בקרקע למרן יקראל ואין דין הולמה הלוי בארץ), ולין התורה שיחצב קרקע רה"ר ע"י צימוק הרכיס הוא ניחם לקרקע, ותקנת יהושע הוא ניחם לצימוק, לך הגדרת הצימוק תקפיע על לירי התורה בהגדרת קרקע ע"פ צימוק, וע"כ לא יהיה זה שייך אלא בהגחלת יהושע את האארץ, ואלא בשאר אארצות לא שיהיו חוקקים חוק דומה, כי לא שיהיה להם שלטון על אנשים (ודיעת המלכותא דיעת), לין זה גדר ניחם לרכיס בכלל אלא לכל יחיד בפרט וכו'. וע"כ יבואר מה שחסרון למעלות ומורדות לע"י הוא חסרון בדיני התורה, ושמה שאין דומה קרקע למעלות ומורדות לע"י לגלי מדבר.

סיכום תנאי רשות הרבים בקרקע - שלבי הגדרת מקום מקרקע לרשות של הילוך לרבים

וא"כ מלאנו כמה תנאים ברה"ר, זה לפנים מזה, לגדר הקרקע במקום הרשות להגחת חפץ הוא תנאי לאסון, ובזה אין צורך שיהיה תצמיצו נח, אלא גדרו הוא בעצם מושג קרקע לעומת אוויר, וזה גדר קרקע לכל הרשויות. ובהצלם מקום זה התנאי הרי שניתן להגדירו כמקום לרשות. ורה"י הוא מקום תצמיצ ליחיד, ורה"ר הוא מקום הילוך לרבים (וגדר זה ומיך זה נעצה ע"י צימוק הרכיס יבואר בעז"ה). והגדרת קרקע במקום נפרד הוא במצמעותה ניחם לתצמיצ, והגדרת קרקע במקום הרבים הוא ניחם להגדרתה במקום צימוק, ויהיה הגדרתה כזה ע"י צימוק הרכיס בפועל, שצימוק הרכיס מגדיר את הקרקע במצמעותה הצימוקית במקום הרבים, וגדר צימוק הרכיס הרי שזה ניחם לצימוקי לזם בלופן כללי. וכזה נחלקו ר"י וחו"ל שבת"י אין נחצב צימוק לכוך יחידים במקום לזה ניחם תצמיצתיה כצימוק הרכיס, וכחו"ל ליתא לזה. וע"כ היא ניחם לצימוקי לזם בלופן כללי, ושמר תנאי לרשויות ושייטות מקום לרשות (אלא נגדר קרקע) שונים מרשות לרשות ע"פ החלוקה האמורה, ושמר ליני הולמת חפץ שוויס בכל הרשויות.

יח. בגדר תשמיש והילוך דרה"ר

הצריך ביאור ברש"י באו דימוי מו"מ דא"י לדגלי מדבר - שיעבוד הסרון המשיכור למדבר לבדו

אלא לפ"ז יקצה הא לכתב רש"י בבילור מה לשמר ר' יוחנן שליט לומה וכו' שהוא מקום לדגלי מדבר היו במקום מיקור. ולפמצ"כ לין כלל חסרון במעלות ומורדות במדבר וכלל מקום מלבד מ"י, ואם יש הרי שהיה לריך להיות חסרון זה בכל האדמות. ועוד יש לבמר להרי לף פסי בירלות לינם לומים לדגלי מדבר, ומה זה שייך לאחי רבים. ועוד ל"ב מה שכתבו לעיל בגדר הילוך דרה"ר לאין בו חסרון לע"י הלחק, ולמה שכאן יהיה בו חסרון. וכן יש לבמר עצם גדר לתצמיצ והילוך ניחם לרה"ר.

הילוך ותשמיש בסוגיא דרקק ברה"ר - שיעור רקק חלוא בחאבודו לרשות שלמנוי ולאחריו

והנה בגמ' אם מבואר לאף לאיכא הילוך, ואף במקום פחות מי', לי הוה הצי מקום פחות מכוחב ד"ח לא חשיב רה"ר, וכן לי לא הוה בלוכב ד"ט מקום שאין הולכים בה, ובילתנו לאין זה שייך לנידון לאחי רבים דשם איכא לרה"ר לפני ולאחרי הרקק, ואין הרקק חלוק לעצמו,

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 20px מתוך (7%) 269px. פסקה אחרונה: "(היינו לפני שנתבטלו המחיצות) ויש להגדיר את המקום ה...".

מיקום הבעיה: x=121, y=24371, w=269, h=431

הוה ליה להיות במרובע), אלא בשימוש הרבים ומקום שהקפת ל"ת לא תזיקה להם, וכן הוא גדר פסעי לה בל"ט.

חילוק הילוך מהתשמיש בהגדרת רה"ר - הילוך בקרקע עצמה והתשמיש משייך המקום לקרקע

ובזה חלקה הגמרא בין מקום הילוך למקום תקמים, וכי הם שני סוגי שימוש שיהיה ברשות (הרבים). ותקמים, היינו, במקום עלמו, ויהיה נחשב כחלק מרה"ר מקום שהוא מקמם את הקרקע שלה, וכמו בכיתוף שהאלם עומד בקרקע ומכתף על העמוד, ואף שאין בזה להגדיל את העמוד בקרקע, אבל יהיה בזה השימוש לבטל ממנו דין קרקע שהיה לו (וזה מה שאין חסרון בחורי רה"ר במה שאין הם בגובה ט', דכיון שאין בחורים לוקד בהגדרת שימושם עם קרקע, אזה נאמר רק כשבא להגדיל קרקע שפרלת בתקמים ברשות, אבל בחורים שאין גדר קרקע שפרל לא יהיה צריך אלא שיקמנו את רה"ר, ויהיו כחוורים, היינו, אחר שים רשות (וזה גופא נסתפקו בחורי רה"ר אי אינם בכלל רה"ר גדר שלא ניתם לקרקע). וע"כ לא יהיה להם חסרון מחיצות וציעור וכו'), אבל הילוך הוא בקרקע עלמה והילוך אחיל מחציב את הקרקע כאחת, ולא מקום שמקמם את הקרקע, וע"כ אם יהיה ההילוך בקרקע שהיא שפרלת בעלמה כמו ע"י מחיצה, לא יועיל זה הילוך, שנפרלות הקרקע תגדיל את ההילוך כשפרל ולא ההילוך לותה, שהשפרלות גדל בקרקע, וההילוך גדל בשימוש בה (ולא שלה). אבל תקמים הרי אין בקרקע, וגם אין מגדיל את המקום בקרקע לאחת, וע"כ לפשל שע"י שימוש המוגדל לאחל עם שימוש הקרקע לרה"ר יחשיב המקום כאחל מרה"ר לר"י.

מעולת אנשי רבים בביטול מחיצה - בקיעה ושימוש בשני הלקים במעולת אנשי רבים ברשות

וא"כ יהיה בפעולת אחי רבים שעושים ברשות כאן שני חלקים, האחל, הוא מה שבוקעים בו, ועשו זה שיהיה שייכות למקום שבוקעים בו עם מקום הרבים. והשני, הוא בשימושם במקום. ופשל לראשל הוא באולמת פעולה הג"ל, והיינו, שביטול מחיצה ע"י אחי רבים הוא בשלושה שלבים, בקיעת הרבים הג"ל, וביטול המחיצות, לזה מתבטל שם רה"י, ורה"ר, היינו, מה שנאחב אחל מרה"ר. וכיון להיות המקום ניתן תשמישתיה הוא תגלי ברה"ר, אף בלילה מחיצות, וכמו בקרן זוית, לא יהני זה מה לאחי רבים, ומאידך כיון שזה תגלי רק בשיוך מקום לרה"ר, ור"י ס"ל לע"י בקיעת רבים המקום משוייך לף כנגד מחיצות שאין לך מפריד גדול מהם, כ"ש כאן.

יט. גדר קרקע הראויה לשימוש ברה"ר וברה"י

חילוק קרקע ברה"ר מקרקע ברה"ר - תשמיש רה"ר בהמץ ותשמיש רה"ר באדם

והנה מה שכתבנו בענין תקמים הרשות יש לבאר זה כי יש הבדל בין גדר ראוי לשימוש לקרקע רה"ר וראוי לשימוש לקרקע רה"י, לגבי רה"י מלאנו שגדר תקמים הוא שיהא לחפץ, ולא שיהא לאדם. וכן מלאנו שאין לריך שתהיה הקרקע ראויה לשימוש בפועל, אלא די שתהיה ראויה לראויה, והיינו, לאפשל לתלי היה מידי, שהוא שיהא לחפץ. וכן מלאנו שלי שתהיה ראויה להניח עליה חיזה דבר שאז תהיה ראויה לשימוש. ואין זה האחרון חיוב לריך ברה"ר כלל. וגם שונה גדר ראוי לשימוש דרה"ר לבעני לשימוש לכיתוף, ודרשי ליה רבים, ומסגי בהדיא, שכל אלו גדרים בשימוש אדם במקום. וגם גדר לניחא תקמיתיה הוא רק שיהא לשימוש אדם, ולא שיהא לחפץ, אבל לאפשל בכל דבר שאין

עיקר גדרי רשויות בהוצאת חפץ - קרקע רשות בשים אדם במקום מגוחת חפץ בשיעור נמוך

והנה כמו שביארנו במק"ל עיקר גדרי רשויות הם שיהא ראוי לתת תשמישת בחפץ בהיותו במקום זה, ושיהא לזה יהיה ראויה קרקע להיות לה שם רשות, אבל היה תשמישת קרקע בגדר אחר, הרי היה לומר שזה לבוד לו ביטול, ולא מה שלאי היה מידי. והיינו, שעשם מושג קרקע לעומת אוויר, והיותו תגלי ברשותיות הוא שיהא לגדרי חפץ. וזה לכאורה שיהא למקום מטחת חפץ, שאין בקרקע גדר מקום יותר מאוויר אלא זה, וע"כ לריך שיהיה לרשות קרקע, וגדר זה של קרקע הוא בנפרל בכל חלק מהקרקע, שהרי זה שיהא לחפץ כל שהוא, ואין גדר זה גדר של הכלת חפץ, אלא הוא רק חלקו ברשות אין מספיק (והיינו שאם היה הגדר בגודל חפץ כל שהוא, הרי זה גדר חיובי בהכלת

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 113px מתוך (42%) 269px. פסקה אחרונה: "וא"כ יהיה בפעולת אתי רבים שעושים ברשות כאן שני חלק...".

מיקום הבעיה: x=121, y=25022, w=269, h=486

הוה ליה להיות במרובע), אלא בשימוש הרבים ומקום שהקפת ד"ת לא תחיבה להם, וכן הוא גדר פסעי לה בל"ט.

חילוק החילוך מהתשמיש בהגדרת רה"ר - החילוך בקרקע עצמה והתשמיש משייך המקום לקרקע

ובזה חלקה הגמרא בין מקום החילוך למקום תמחים, וכי הם שני סוגי שימוש שיהיה ברשות (הרבים). ותמחים, היינו, במקום עלמו, ויהיה נחשב כחלק מרה"ר מקום שהוא משמש את הקרקע שלה, וכמו בכיתוף שהאלם עומד בקרקע ומכתף על העמוד, ואף שאין בזה להגדיר את העמוד כקרקע, אבל יהיה בזה השימוש לבטל ממנו דין קרקע שהיה לו (וזה מה שאין חסרון בחורי רה"ר במה שאין הם בגובה ט', דכיון שאין בחורים לוקד בהגדרת שימושם עם קרקע, אזה נאמר רק כשבא להגדיר קרקע נפרדת כתמחים ברשות, אבל בחורים שאין גדר קרקע נפרד לא יהיה צריך אלא שישמשו את רה"ר, ויהיו כחוורים, היינו, אחר שים רשות (וזה גופא נסתפקו בחורי רה"ר אי חיבת בה"ר גדר שלא ניתם לקרקע). וע"כ לא יהיה להם חסרון מחיצות וסיעור וכו'), אבל היכל הוא בקרקע עלמה והיכל אחיל מחשיב את הקרקע כאחת, ולא מקום שמשמש את הקרקע, וע"כ אם יהיה ההיכל בקרקע שהיא נפרדת בעלמה כמו ע"י מחיצה, לא יועיל זה היכל, שנפרדות הקרקע תגדיר את ההיכל כנפרד ולא ההיכל לותה, שהנפרדות גדר בקרקע, וההיכל גדר בשימוש בה (ולא שלה). אבל תמחים הרי הוא בקרקע, וגם הוא מגדיר את המקום כקרקע לאחת, וע"כ לפשט שע"י שימוש המוגדר לאחד עם שימוש הקרקע להה"ר יחשיב המקום כאחד מרה"ר לר"י.

מעולת אחד רבים בביטול מחיצה - בקיעה ושימוש בשני הלקים במעולת אחד רבים ברשות

וא"כ יהיה בפעולת אחי רבים שעושים ברשות כאן שני חלקים, האחד, הוא מה שבוקעים בו, ועשו זה שיהיה שייכות למקום שבוקעים בו עם מקום הרבים. והשני, הוא בשימושם במקום. ולפשט לרחבה הוא בהעלמת פעולה הג"ל, והיינו, שביטול מחיצה ע"י לאחי רבים הוא בשלושה שלבים, בקיעת הרבים הג"ל, וביטול המחיצות, לזה מתבטל שם רה"י, ורה"ר, היינו, מה שנחשב חלק מרה"ר. וכיון להיות המקום ניחא תמשמחיה הוא שנאי ברה"ר, אף בלילה מחיצות, וכמו בקרן זווית, לא יהני זה מה לאחי רבים, ומאידך כיון שזה שנאי רק בשיוך מקום לרה"ר, ור"י ס"ל דע"י בקיעת רבים המקום מצויר לף כנגד מחיצות שאין לך מפריד גדול מהם, כ"ש כאן.

יט. גדר קרקע הראויה לשימוש ברה"ר וברה"י

חילוק קרקע דרה"י מקרקע דרה"ר - תשמיש רה"י בחצר והשמיש בהמן והשמיש ברה"ר באדם

והנה מה שכתבנו בענין תמחים ברשות יש לבאר בזה כי יש הבדל בין גדר לשוי לשימוש לקרקע רה"ר ולשוי לשימוש לקרקע רה"י, לשנבי רה"י מלאנו שגדר תמחים הוא שיהם לחפץ, ולא שיהם למלם. וכן מלאנו שאין לריך שתהיה הקרקע לשוה לשימוש בפועל, אלא די שתהיה לשוה לרשוה, והיינו, לשפשר לתלי בה מידי, שהוא שיהם לחפץ. וכן מלאנו שלי שתהיה לשוה להניח עליה חיזה דבר שאז תהיה לשוה לשימוש. ואין זה האחרון חיוב שייך ברה"ר כלל. וגם שונה גדר לשוי לשימוש ברה"ר לבעי לשימוש לכיתוף, ודרסי ליה רבים, ומסני בהדיא, שכל אלו גדרים בשימוש אלם במקום. וגם גדר לניחא תמחמשתיה הוא רק שיהם לשימוש אלם, ואלא להנחת חפץ שאף בדבר הבן הקרקע

עיקר גדרי רשויות בהוצאת חפץ - קרקע רשות בחם למקום מנוחת חפץ בשיעור נמוך

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 112px מתוך (42%) 269px. פסקה אחרונה: "והנה כמו שביארנו במק"א עיקר גדרי רשויות הם ביחס לה...".

מיקום הבעיה: x=121, y=25546, w=269, h=388

אבל דין ל״ט הוא ביחס לשימוש למס, והייט, שיהיה קרקע בגדרה במקום מטחת חפץ בשיעור של מקום הראוי לשימוש למס, ושיהיה נגרך תוספת גדר זה ולא די שיהיה ראוי לחפץ המסויים להוראה הוא לכאורה ברור, שאף שלגבי מקום חפץ עצמו הרי די לו במקומו, אך לגבי מעשה הוראה שהוא שיטי מעמעות מקום בחפץ גדר מקום הוא ביחס לגדרי מקום בללי. שהרי אין דין הוראה בהגחת חפץ לבד, ובהיות לו מקום, אלא בהגחת חפץ במקום שיש לו מעמעות מלבד עצם היותו מונח, ובהכרח שאין זה ביחס למקום חפץ סתם. וכיון שכל מעמעות חפץ ומקומו היא ביחס למס, הרי שגדר קרקע במקום בעל מעמעות יהיה ביחס למקום שימוש של מס. ומ״כ הרי שאין זה טוען לגדרי קרקע במקום היטוח, אלא לקרקע במקום הראוי לשימוש. וביחס להיטוח חפץ יהיה זה גדר קרקע במקום הראוי לשימוש למס להגחת חפץ.

דין ר׳ על ר׳ טמחים בקרקע - תוספת גדר על מקום מגודרת חומץ לשימוש אדם

כ. בגדר שיעורי מקום כגדר בקרקע רשות

וא״כ הרי שמקום ל״ט חלוק בגדריו, שביחס להיותו ראוי לשימוש למס טוא אחד, וביחס להיטוח חפץ הוא חלוק. ויהיה גדר שיעור ל״ט ריבוי מקומות היטוח הראויים לשימוש למס. וע״כ מקום היטוח הוא גדר בקרקע, אך שיעור ל״ט הוא ביחס לשימוש. וכיון שמגיעים אלו הם בהגדרת קרקע עצמה, אף שייך בהם דין לבוד, שאין לבוד אלא במקום שיש גדר מוקדם לחיבור וכסיבה לו (והייט כאן ביחס לראוייך). אך כיון שגדר מקום היטוח הוא ביחס לקרקע עצמה ואין ראוייך רשות (י״ט) אלא במובן קרקע, הרי שאין זה שייך להגדיר קרקע עצמה ע״י ראוייך שעצמו מוגדר ביחס אליה. וע״כ לא יועיל כזה לבוד (ואין זה שייך לדין גבוהיות להתם היכא לרשות כבר, ואין זה ראוייך קרקע אלא ראוייך רשות. ויתבאר בעז״ה). אבל כיון שכל שיעור ל״ט בגדרו האחיד הוא ביחס לשימוש למס, אם יהיה המקום יכול ראוי למיזה שימוש למס להגחת חפץ לי בזה שיחשב זה המקום אחד.

גדרים חלוקים במקום ר׳ טמחים - רחבי מקומות מגודרות לעומת שיעורי שימוש כולל בארם

אלא שעדיין היה שייך לדון לחמנם שיעור ל״ט הוא ביחס לשימוש למס, אבל אין בטוח של ל״ט על ל״ט הרי זה כבר אין בטוח הקרקע. ואמנם ביחס למקום היטוח אחד שייך לומר שהרי הוא מתחבר לשאר הקרקע משום שראוי לשימוש, אך אם הטוח עצמו מחולק כבר לא יועיל זה, וע״ז אמרו לכיון שאין שיעור טוח דל״ט שיעור בעצם חשיבות הקרקע לשימוש אלא שהגדרת מקום שיש בו רוחב הראוי לשימוש, כיון שבטוח זה ראוי להגיח עליו כבר ויהיה ראוי לשימוש, אף ביחס

גדר שטוח ר׳ על ר׳ טמחים - חילוק בין מקום הראוי בקרקע לשיעור שימושי בשטוח

חילוק רוחב ר׳ משטוח ר׳ טמחים - רוחב שיעורי תפיסה ושטוח שיעור מקום לחמץ

וביתר ביאור כי אין גדר ל״ט בכותב שווה לגדר ל״ט לשטוח, והייט, אלא שמה שלגבי שיעור ל״ט בכותב הוא מקום רוחב קרקע הראוי לשימוש למס, אין זה מעמעות שטוח עצמו שהוא בגדר קרקע הראוי לרשות שהיא פני השטוח. שמשיעור רוחב הוא שיעור תפיסה, ופירושו שכמילו אנו רואים שמקום זה מלא, וע״כ לא יהיה יתר שאינו בלוטו גדר שימוש הרי שהוא ממעט ברוחב שעכשיו אין ראוי שיהיה במקום זה לבר בעל רוחב זה. אך שיעור השטוח הוא שיעור מקום והוא ביחס לחפץ, ואין בו חסרון שהוא מחולק. וביחס לשטוח הרי החסרון במקרה הנ״ל הוא רק במה שאין בשטוח זה רוחב כזה, וע״כ לי שייך לבר. והייט, שאף שהגחת לבר יש בה מעמעות שטוח אחר ולא זה, אין בזה חסרון, כי אין החסרון בשטוח, ואין התיקון בשטוח, אלא לולי האי מילי נחשב האי שטוח כשטוח אחר, אלא שיש בו דין שיהיה ראוי לשימוש, וזה מועיל מה שראוי להגיח וכו׳.

חילוק קרקע ר״ה״ר מקרקע ר״ה״ר - חומץ המונח ברה״ר אינו בכלל הרשות שלא

ועכ״פ מלשון דגדר קרקע הנגרך לרה״י היט ביחס לשימוש למס להגחת חפץ. אך אין זה הגדר

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור ימני: 75px מתוך (28%) 269px. פסקה אחרונה: "אלא שעדיין היה שייך לדון דאמנם שיעור ד"ט הוא ביחס ...".

מיקום הבעיה: x=404, y=26392, w=269, h=676

משמעות הרמ"ך עלמה. כי אין משמעות חפץ המונח בהרמ"ך (הייגו, תוספת המשמעות המסורה לעניל המוגדרת כהולמה) גדר הרמ"ך עלמה. ולכך זה מוכח מזה שחפץ המונח בהרמ"ך ליגו נחשב שמקומו בכלל הרשות שנמלא בה, דלמ"כ לא הוי ביה דין העברה, ובהכרח שמשמעות הרשות שלעלמה ליגה בהיותה מקום חפץ. ויותר מזה לכיון שהיותה הרמ"ך הוא גדר בדין העברה, בהכרח שביחס למקום חפץ דין הרמ"ך הוא דין שלילי, ובלא יהיה חפץ הנמלא במקום הרשות כנמלא בכל הרשות (ויותר מזה מלמנו לדעת ר' יוסי דלמ שהי רשויות הרבים נפרדות הוי אחד לגבי הולמה).

שיתוף גדר הרמ"ך והרמ"י בהוצאה - שני גדרים במקום חפץ מונח ומשמעות היותו ברשות

וא"כ הוא שאין הרמ"ך גדר מקום חפץ, ומ"כ הוא שביאמנו שדין רשות להולמה הוא דין במקום חפץ, הרי שביחס להגדרת שיטי שים בדין הולמה יהיה זה גדר שלילי, והייט, שמה שמותר להעביר ד"ת בכרמלית זה מקום שאין לנו לומר שיש הבדל ביחס למקום חפץ בין מקום זה שבכרמלית למקום אחר. וזה מקום שכמו שלמנו יש כאן שני גדרים, האחד, הוא מקום חפץ מונח, הייט, עלם מה שאחפץ הופס מקומו, וזה מקום המיוחס חפץ מונח ביחס למקום חפץ לעומת שאיט מונח. והגדר השני, הוא משמעות שיש בהיותו במקום, וכיון שמשמעות זו היא מוקדמת לעלם מקום חפץ והיא המגדירה שטח שמקום חפץ יהיה חלק ממנו, הרי שמשמעות רשות היא הגדרת מקום שאיט חלק מהגדרת מקום חפץ מונח מסויים, וכיון שזה לומר ביחס לקרקע לעומת לוויר, וכיון שאין הרמ"י אלא הגדרה זו, בהכרח שגם הרמ"ך הוא בהגדרה זו. שאם אין הם בלומו גדר לא יתכן לקבוצו שיטי, אלא תוספת, וזה ברור.

כא. במשמעות מקום חפץ לגדרי רשות

משמעות מקום חפץ בקרקע הרמ"י - מקום הרמ"י מוגדר כנפרד ומאוחד ומקום הרמ"ך מחולק

וביתר ביאור שאם היה הרמ"י גדר שיעור, אז היה לומר שגדר תוספת משמעות במקום חפץ הוא ביחס לגדר שיעור שבקרקע, לך כיון שאין השיעור חלק מהגדרת הרמ"י, אלא רק מה שהוא מוגדר כנפרד, בהכרח שאף משמעות שיעור שמלמנו הרמ"ך, אין היא אלא ביחס לגדר זה. וכיון שאין גדר היותו נפרד גדר שיטי שאסור עלמו, דלמ"כ היה לאסור הולמה לכרמלית, בהכרח שאף מה שנחשב הרמ"י נפרד, אין זה גדר תוספת המשמעות למקום חפץ האסורה. וכלעיל.

וע"כ מוכרחים אנו לומר שמשמעות שיש הרמ"י ביחס למקום חפץ הוא בגדר אחר. ואין למנוע זאת אלא שני אפשרויות, והייט, שגדר מקום הרמ"י כנפרד מגדירו במקום אחר, שיש בכל המקום משמעות אחת, וא"כ גדר הרמ"ך יהיה מה שאין היא אחת, וכיון שאין זה גדר הרשות (שהיא ודאי אחת), הרי בהכרח שזה גדר במקום חפץ, הייט, שאין נחשב חפץ המונח במקום כנמלא במקום מאוחד, אלא שגם הרמ"ך הרי איכא לגדר מקום חפץ, ויותר מזה שאין אין העברה אם לא יצא החפץ ממקומו, ובהכרח שזה גדר במקום

מקום חפץ והנחתו בזחם לשימוש - חשיבות שימוש דרהנחה קיימת דוקא בזחם לשימוש הרבים

ונבאר שהרי אין משמעות למקום חפץ אלא ביחס לשימוש אדם, כי אין משמעות חפץ בכלל אלא ביחס לאדם החפץ בו. וגם גדר מקום הרי אף הוא ביחס לאדם, שאין משמעות למקום אלא ביחס לאדם. וא"כ אין משמעות

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 50px מתוך (19%) 269px. פסקה אחרונה: "להעביר ד"א בכרמלית זה משום שאין לנו לומר שיש הבדל ...".

מיקום הבעיה: x=121, y=27287, w=269, h=357

משמעות רה"ר עלמה. כי אין משמעות חפץ המונח בהר"ר (הייגו, תוספת המשמעות המורה לעניל המוגדרת כהולמה) גדר רה"ר עלמה. ולכך זה מוכח מזה שחפץ המונח בהר"ר ליגו נחשב שמקומו בכלל הרשות שנמצא בה, דל"ר לא הוי ביה דין העברה, ובהכרח שמשמעות הרשות שלעלמה ליגה בהיותה מקום חפץ. ויותר מזה לכיון שהיותה הר"ר הוא גדר בדין העברה, בהכרח שביחס למקום חפץ דין הר"ר הוא דין שלילי, ובלא יהיה חפץ הנמצא במקום הרשות כנמצא בכל הרשות (ויותר מזה מלמנו לדעת ר' יוסי דלפי שהי רשויות הרבים נפרדות הוי אחד לגבי הולמה).

שיתוף גדר רה"ר ורה"י בהוצאה - שני גדרים במקום חפץ מונח ומשמעות היותו ברשות

וא"כ הוא שאין הר"ר גדר מקום חפץ, ומ"כ הוא שבישנו שדין רשות להולמה הוא דין במקום חפץ, הרי שביחס להגדרת שיטי שיש בדין הולמה יהיה זה גדר שלילי, והייט, שמה שמותר להעביר ד"א בכרמלית זה מקום שאין לנו לומר שיש הבדל ביחס למקום חפץ בין מקום זה שבכרמלית למקום אחר. וזה מקום שכמו שלמנו יש כאן שני גדרים, האחד, הוא מקום חפץ מונח, הייט, עצם מה שחפץ תופס מקומו, וזה מקום המיוחס חפץ מונח ביחס למקום חפץ לעומת שאינו מונח. והגדר השני, הוא משמעות שיש בהיותו במקום, וכיון שמשמעות זו היא מוקדמת לעצם מקום חפץ והיא המגדירה שטח שמקום חפץ יהיה חלק ממנו, הרי שמשמעות רשות היא הגדרת מקום שאינו חלק מהגדרת מקום חפץ מונח מסויים, וכיון שזה לומר ביחס לקרקע לעומת לוויר, וכיון שאין הר"י אלא הגדרה זו, בהכרח שגם הר"ר הוא בהגדרה זו. שאם אין הם באותו גדר לא יתכן לקרותו שיטי, אלא תוספת, וזה ברור.

כא. במשמעות מקום חפץ לגדרי רשות

משמעות מקום חפץ בקרקע הר"י - מקום הר"ר מוגדר כנפרד ומאוחד ומקום הר"ר מחולק

וביתר ביאור שאם היה הר"י גדר שיעוש, אז היה לומר שגדר תוספת משמעות במקום חפץ הוא ביחס לגדר שיעוש שבקרקע, לך כיון שאין השיעוש חלק מהגדרת הר"י, אלא רק מה שהוא מוגדר כנפרד, בהכרח שלפי משמעות שיעוש שמלמנו הר"י, אין היא אלא ביחס לגדר זה. וכיון שאין גדר היותו נפרד גדר שיטי האסור עלמו, דל"ר היה לאסור הולמה לכרמלית, בהכרח שלפי מה שנחשב הי"י נפרד, אין זה גדר תוספת המשמעות למקום חפץ האסורה. וכדלעיל.

וע"כ מוכרחים אנו לומר שמשמעות שיש הר"י ביחס למקום חפץ הוא בגדר אחר. ואין למעוט זה אלא שני אפשרויות, והייט, שגדר מקום הי"י כנפרד מגדירו במקום אחר, שיש בכל המקום משמעות אחת, ומ"כ גדר הר"ר יהיה מה שאין היא אחת, וכיון שאין זה גדר הרשות (שהיא ודאי אחת), הרי בהכרח שזה גדר במקום חפץ, הייט, שאין נחשב חפץ המונח במקום כנמצא במקום מאוחד, לפי שגם הר"י הרי איכא לגדר מקום חפץ, ויותר מזה שאין העברה אם לא יצא החפץ ממקומו, ובהכרח שזה גדר במקום,

מקום חפץ והנחתו בחוץ לשימוש - חשיבות שימוש דחנוכה קיימת דוקא בחוץ לשימוש הרבים

ונבאר שהרי אין משמעות למקום חפץ אלא ביחס לשיעוש אחר, כי אין משמעות חפץ בכלל אלא ביחס לאחר החפץ בו. וגם גדר מקום הרי לפי הוא ביחס לאחר, שאין משמעות למקום אלא ביחס לאחר. ומ"כ אין משמעות

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 105px מתוך (39%) 269px. פסקה אחרונה: "ונבאר שהרי אין משמעות למקום חפץ אלא ביחס לשימוש אד...".

מיקום הבעיה: x=121, y=27682, w=269, h=517

כרוחב ט"ז לחמה, והילוך ליחיד לל"ת הוא שיעור תפיסה, היינו, שהוא תופס בהילוכו רוחב ל"ת הגלגלים טו. והילוך לרכיס לט"ז לחמה הוא בשלילת זה, היינו, שיהיה הילוך מכלי תפיסה ע"י מי שהולך. והילוך, היינו, המשכיות הפסיעה, ופסיעה אחת לשם היא בשורך ל"ט (וכיותר מזה אין נחשב פסיעה, אלא קפילה מהילוך להילוך, ואין נחשב ההילוך אחד, ואין קרקע נחשבת לשימוש אחד אלא בהילוך), והילוך הוא ביושר, והילוך ביושר הוא בשורך רוחב ל"ת, ויותר מזה הוא עיקוף. והילוך הרכיס הוא הילוך הנוח והמיילי (היינו בלא עמידה), ולין רה"י כמו ברה"י מוגדר בקרקע, והיינו, קרקע המשמשת להילוך הרכיס, וכיון לאין הילוך הרכיס אלא בט"ז לחמה, יהיו כל ט"ז לחמה אחד ברה"י ניחם להילוך, וע"מ שיהיה נחשב הקרקע כקרקע המשמשת לרה"י לריך שיהיה בה ט"ז לחמה, והיינו, שהקרקע עצמה אינה מלוחלת בט"ז לחמה אלא שימוש הרכיס אינו נחשב ככזה אלא בשורך קרקע זה, ובפחות אינו נחשב הילוך הרכיס. לך קרקע רה"י אינה אחת בט"ז לחמה, ואין לה שורך, וע"כ גדר ההילוך ניחם לקרקע הוא ע"י לריסה, היינו, מה שזורסים בה הרכיס בהילוכם, שאין משמשות בכל חלק מהקרקע בשעת ההילוך, אלא בלריסה, וע"כ כל מקום שיהיו הרכיס זורסים בחלק מהילוכם יחשב ברה"י, וע"כ לא יהיה עמידה חשרון בהגדרת קרקע ברה"י, אלא בהגדרת שימוש כזה בשימוש הרכיס, וע"כ אם יהיה עמידה שהיא מוגדרת בשימוש הרכיס לריסת קרקע זו, גם תחשוב את הקרקע ברה"י.

כב. בגדר קרקע דרשות

קרקע דרשות האסורה בחזקה להילוך - קרקע רשות להנחת חפץ אינה מוגבלת לגודל ההילוך

ודין קרקע האסור לגבי רשות הוא ניחם להנחת חפץ בשור, ואין זה שייך לגדרי הילוך, וע"כ לף אלא יחשב שימוש המגדיר רה"י אלא בלריסת קרקע להילוך קרקע, הרשות עצמה לא תוגבל בגדר זה, וע"כ שימוש הרכיס היו מגדיר ניחם לקרקע הרשות כדין בהילוך, וכל שימוש שיחשב שימוש הרכיס יגדיר את הקרקע כמקום הנחשב ברה"י. והיינו, שאעפ"י רה"י המוגדרת כך היא ע"י שימוש הרכיס, והמוסג שימוש הרכיס הוא בהילוכם, וכל שימוש אחר היו מוגדר שימוש הרכיס אלא שימוש היחיד, לך אין הילוך עצמו הגדרת קרקע ברה"י, אלא עצם השימוש שניחם להילוך נקרא לריסה, לך כל שימוש שיחשב שימוש הרכיס יגדיר את המקום המשומש ברה"י, וע"י שימוש שנחשב אחר עם הילוך גם הוא יחשב שימוש הרכיס, וע"כ עמידה שהיא חלק מהילוך כמו עמידה לכתף גם היא נחשבת לשימוש הרכיס, כי אין גדר הילוך הרכיס כסוג שימוש גדר חיובי של שימוש אחם, אלא גדר שלילי, היינו, שימוש המועט שאיו מבטל שימוש הרכיס, שהרי אין הרכיס אלא הרבה יחידים, ואין שימוש במקום

גדר שימוש הרכיס בחזקת למקום - שימוש שאינו מוחר היות המקום לרכיס בהילוך ובזיוף

וע"כ יהיה גדר שימוש הרכיס ניחם למקום גדר ברכיס ולא בשימוש, והיינו, עצם מה שהמקום הוא לרכיס. ואם היה לפשר שיהיה הגדרה במקום שהוא לרכיס, בלי היותם לא היה לריך את השימוש. אלא כיון שאין הגדרת המקום ברה"י אלא ע"י היותם, ואין היותם אלא ע"י שימושם, אלא שאין היחיד משתמש אלא לעצמו (ולף בהילוך), וא"כ אין שימושו יכול להגדיר רה"י, ע"כ יהיה השימוש המגדיר את המקום שימוש שאיו סותר את היות המקום לרכיס והיינו, הילוך, אלא שהרי הילוך ליחיד הוא תפיסת המקום ע"י יחיד, ואמרו לבט"ז לחמה אין נחשב שהיחיד תופס המקום, לאין בשימושו כח להפוס כזה רוחב (וזה גדר להתפשטות ל"ת ליחיד ניחם למקום המיועד לשימוש הג"ם). וא"כ יש כאן שימוש בלי תפיסה, וזה גדר שימוש הרכיס לפיכו ליחיד. ואעפ"כ אין עמידה לפוס נחשבת הילוך, היינו, שימוש בלי תפיסה, לך עמידה לכתף לף היא נחשבת שימוש הרכיס, שלף היא חלק מהילוך, וע"כ כיון שיחשב כשימוש הרכיס להגדיר את המקום הרשוי לכיוון כחלק מהרשות, והיינו, עמוד ט'. ולף אעפ"כ הוא חלק מהקרקע ברה"י במובנה כמקום הרשות, הרי הוא נחשב חלק

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 84px מתוך (31%) 269px. פסקה אחרונה: "כקרקע המשמשת לרה"ר צריך שיהיה בה ט"ז אמה, והיינו, ...".

מיקום הבעיה: x=121, y=29552, w=269, h=329

לף היטוך ליט לגלא תקמיק ביחם להגדלתו לת הקרקע כנגדסת, וכך הוא נקרא בכל מקום, לגלא שהיטוך נחצב להקמיק ביחם להגדלת קרקע לרשות ביחם למקום חפץ, לך ביחם להגדלת שימוש הרבים הרי שהוא נחלק בזה מתקמיק, שתקמיק הוא במקום מסויים, והיטוך הוא השימוש ההמצכי. ובזה יבואר מה שאין תקמיק מגדיל לת הקרקע כהיטוך לקרקע, להיטוך יש לה תפיסת י"ט שהיא הגדלת קרקע הרשות, לך תקמיק רק מגדיל לת המקום למקום הרשות, וכמו לוויכה, ולא כקרקע הרשות. וזה במקמעות קליטת רשות, הייט, שגדל קרקע הרשות הוא במקמעות קולם לרשות, לך קליטת הרשות הוא רק לחר שיש רשות, שחפץ הגמלא במקום הרשות יחצב כמונח ברשות.

דרישת הרבים בהגדרת קרקע רה"ר - עמידה לבתף חלק משימוש הרבים בעו החילוך ממש

וא"כ הרי שלריסה ביחם לקרקע קולם הגדלת הרשות הוא בגדרי שימוש, וע"כ יחצב לריסה שאינה טוחה כלא ניחא תקמיקתיה, הייט, ביחם להגדלת קרקע כמקמצת לרבים, שאין שימוש זה נחצב לשימוש לגבי לריסה, ולא נחצב לריסת רבים לפילו שרבים לורסים, לכיון שזה חסרון בעלת שימוש של רבים, אין זה רבים אלא הרבה יחידים (וזה גדר רבים מכתפיס לה בכומקת וסורלת בה"י, שלף קולמי אין לזה גדר רה"ר, לכיון שהוא רה"י גם שימוש רבים נחצב לשימוש יחידים, אבל לגבי עיכובי הלכות הרי לף הרבה יחידים הוא חסרון. ועוד יתבאר בעז"ה), לך בזה יש גדר אני, והייט, שלף לחר שיקנם התגאים בקרקע להגדלת שימוש כשימוש הרבים, הרי אין הקרקע נחצבת לקרקע רה"ר אלא ע"י שימוש הרבים, ובזה אינה הבדל בין רה"ר ליחיד, שכיון שאין רה"י אלא כנפרטותה, וזה גדר חיובי, אין שייך זה יתפצט למקום לחר, שאין נפרטות מתפצטת בחיבורה עם מקומות לחרים (אלא לדברה היא נפרצת ע"י החיבור), מלילך כיון שהגדלת רה"ר היא ע"י שימושה, וזה הרי שייך שיתפצט, והייט, שכל מקום שיהיה משמש לת הרבים בלחת עם מקום שימוש הרבים, יחצב גם הוא רה"ר. וגדל זה הוא בכל רה"ר, שכיון שאין רה"ר מוגדלת אלא ע"י שימוש הרבים,

וע"כ יהיה שייך שלף במקומות שאין בהם תגאים להגדלת השימוש כשימוש הרבים מחמת רוחבם וכו', כיון שהם משמשים כלחת עם רה"ר גם הם יחצבו כך מחמת השימוש עלמו. ובזה לא נלטרך לתגאים ללעיל אלא רק מה שלא יחצב המקום נפרד ביחם לשימוש. וע"כ עמוד תשעה יחצב לרה"ר לף שהוא נחצב מקום נפרד מלך קרקע, לך הוא לחד עם השימוש. ובזה גם שייך שתהיה רה"ר נפרדת ביחם לשכר הלריך חיבור כמו הגחת חפץ, הייט, שלף שאני מקומות יחצבו לרה"ר ולא יהיה ביניהם נפרדות קרקע, כיון שהם נפרדים ע"י שימוש לא יחצב לרשות שימוש לחת.

התפשטות שימוש הרבים במקום - עמוד ט' חשיב רה"ר מחמת שימוש אחר עימה

ובהתפשטות שימוש הרבים לעול מקומות גמלא כמה גדרים, וכמו ע"י הלחק, הייט, שלף אם יהיה מקום המשמש לת הרבים בלחת עם רה"ר שלילו, והיה לו להיחצב כלחר, כיון שאין זה מטוחו אלא מכח התפשטות של שימוש שלילו, לריך שהוא יהיה משמש בלחת, ומקום שמתפשט שימוש הרבים אלו מקום הלחק שיש ברה"ר, הוא חסרון בעלם ההתפשטות להגדיל לת השימוש לחר עם שימוש שלילו, ושימוש שהוא מקום שאין מקום ברה"ר, אין הוא נחצב שימוש לחר. ועל זה לומרו שהיטוך אע"י הלחק נחצב היטוך, ותקמיק אע"י הלחק אינו נחצב תקמיק. וכיאורו שכיון שמשימוש הרבים בהיטוך הוא עיקר אם שימוש הרבים, לף שנעשה ע"י הלחק, לחר שנעשה אין הבדל ביט לבין שימוש מקומם לו. לך תקמיק שאין הוא נחצב חלק משימוש רבים לקרקע, ואין הוא משמעות שימוש הרבים עלמו, אלא רק בזה שהוא מחובר להיטוך שלילו, אם נעשה שימוש זה ע"י הלחק, אין נחצב להיקרות מחובר. לך היטוך כזה נחצב היטוך, וזה גדר קרן זווית, שאמנם יש בה היטוך ע"י הלחק, ונחצב היטוך לחר, לך מקום קרן זווית עלמה יש בו חסרון בהיטוך אלא טוח תקמיקו. וזה חסרון בהגדלת שימוש הרבים, ולא יועיל ההתפשטות. וזה גם גדר מאי דלא מסגי בהיתיל, שאין זה נחצב שימוש לחר אלא

גדרים בהתפשטות שימוש הרבים - חסרון בהתפשטות הבאה מבחי הרחק בבקרן זווית

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור ימני: 77px מתוך (29%) 269px. פסקה אחרונה: "וא"כ הרי שדריסה ביחס לקרקע קודם הגדרת הרשות הוא בג...".

מיקום הבעיה: x=404, y=30685, w=269, h=913

סיבה: (סיבה לא ידועה)

חפץ, וכל מקום שיהיה ראוי לזה יחשב לקרקע, לך כיון שבשימוש הרבים הוא בהיכל לריך שיהיה זה המקום מקצת כחלק מהיכל, וכן אין קרקע רה"ר נפרצת אלא ביחס לשימוש, הייט, היכל, וכל מה שיקצץ היכל אחד עם שימוש הרבים יחשב כרה"ר.

כג. בגדר בקיעה

והנה גדר בקיעה עלמו, הייט, מקצעות מה לרבים העוברים במקום המוכים כבוקעים, כ"כ, לכלאורה בילוכו מקום שהוא חלק מהיכל שבשני גבוטוחיו, וכמו גדר מפולש. לך מלאט ברש"י סוכה שהזכיר מוקף קפנדריא ביחס לבקיעת רבים, והוא לכאורה גדר טפף.

בדרך במשמעות גדר בקיעה - צורת שימוש דבקיעה מגדירה את ההילוך באחד מרשות

והיינו שהיה לנון מהו המחבר בין שני השימושים להגדיר את המקום כנבקע, שהרי יש ביניהם מקום שלוט בלותו גדר שימוש. ולין בלריכתם גדר שימוש הרבים. ויש לומר שעורת השימוש של בקיעה היא המגדירה את ההילוך כאחד, ויש בהילוך זה שם שימוש הרבים, ויש בלריכתם להגדיר את הבקעה. אלא שגדר זה מלאט לף במקום שלין כלל לריכה וכלאיתא בגולה דגמלא, ויש לומר שבמקום שלין בו סיבה נגדית להגדרת השימוש כשימוש הרבים, אבן בי בעצם הבקיעה, הייט, ההילוך, אך לגבי מקום שיש בו סיבה כנ"ל הרי בעינן לדריסה המוגדרת ע"י אחדות ההילוך, אך אין ההילוך עלמו מוגדר כך. וגדר זה אין לו שייכות לקפנדריא, שגדר קפנדריא הוא חילוף העיקוף, הייט, שלולי זה היה מקיף המקום, וזה אבן שייך בעצם השימוש במקום, שכיון שלין השימוש אלא אחופת העיקוף, אין הוא נחשב שימוש במקום (והייט אף בין קפנדריא בביהכנ"ס, יש לדון אם רק כניסה שלין נכנס להתפלל נחשב קפנדריא, וכגון שבולה לקבוע למיקהו שאם החסרון הוא בעצם השימוש במקום אלא לגבי תפילה וכו', אפילו זה אסור. אבל אם הוא חסרון רק במה שהשימוש שהוא חילוף העיקוף אינו נחשב שמתמש במקום, אין כניסה שהם קפנדריא, שזה שייך בעצם לשימוש בביהכנ"ס שם מותר שימוש כזה, ואין זה שייך למה שהגיע מבחוץ, וזה אלא יועיל מה שיעשה, או ילמד בעצם השימוש אלא לתפילה אסור. ומה יועיל עוד שימוש להכשיר השימוש, אלא שיש לומר דגם זה גדר בשימוש

גדר בקיעת רבים בקפנדריא האמור ברש"י - חילוף עיקוף מגדיר השלמדש באופן חלוי במקום הנמדד

אך מהגדרת רש"י בקיעה בקפנדריא נראה לומר שאין בילוכת העיקוף רק חיסור לשני השימושים, אלא הוא גדר בלורת השימוש עלמו. כלומר, שכיון שאין מעבר הרבים במקום רק חלופת העיקוף, יש בשימוש זה משמעות שאינו מוגדר ע"י המקום, וזה גדר חיובי בבקיעת רבים, הייט, שהרי אין שימוש במקום נפרד נחשב שימוש הרבים, ואף אם יהיה שימוש זה חלק משימוש הרבים לפני ואחרי אין לי זה בהגדרת השימוש, משום שבשימוש במקום נפרד הוא גדר חיובי בשימוש שאינו נחשב שימוש הרבים (וכמו שבהבנו שלהחשיב שימוש הרבה יחידים כשימוש הרבים הוא מחמת חסרון בגדר שימוש היחיד שיש בכל אחד), אלא שכיון שאין השימוש במקום זה רק כחלופת עיקוף הרי שיש בשימוש זה סיבה שלא יוגדר ע"י מקום השימוש, וע"כ אף שבדר"כ יהיה בנפרדות המקום סיבה להגדרת השימוש בו, אין זה מועיל לכזה שימוש.

גדר שימוש הרבים הנשמע מגדין רקק - שימוש שהוא חלופת עיקוף אינו הנדין בהגדרת מקום

והנה שכבלה כזו שכבר לאיתו ביחס להגדרת שימוש רבים במקום כרה"ר ביחס לרקק, לאמרינן התם שהיה לומר שאין שימוש רבים ברקק מחשיבו לרה"ר, רק שם הוא עד ל' אמות רוחב, אבל שם הוא ל' אמות הרי יקיפוהו, וקמ"ל שלא.

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 71px מתוך (26%) 269px. פסקה אחרונה: "רה"ר נפרדת אלא ביחס לשימוש, היינו, הילוך, וכל מה ש...".

מיקום הבעיה: x=121, y=32950, w=269, h=71

חפץ, וכל מקום שיהיה ראוי לזה יחשב לקרקע, לך כיון שעיקום הכיסא הוא בהיכל ליכך שיהיה זה המקום מעמיק כחלק מהיכל, וכן ביו קרקע

רה"ר נפרדת אלא ביחס לעיקום, הייט, היכל, וכל מה שיעמיק היכל אחד עם עיקום הכיסא יחשב כרה"ר.

כג. בגדר בקיעה

והנה גדר בקיעה עלמו, הייט, מעמעום מה לרבים העוברים במקום חשובים כבוקעים, ל"ב, לכאורה בירורו מקום שהוא חלק מהיכל שבעני גבוהותיו, וכמו גדר מפולש. לך מלאט ברש"י סוכה שהזכיר מושג קפנדריא ביחס לבקיעת רבים, והוא לכאורה גדר עסף.

והיינו שהיה לעון מהו המחבר בין שני העיקומים להגדיר את המקום כנבקע, שהרי יש ביניהם מקום שאיט בלוחו גדר עיקום. ואין בדבריהם גדר עיקום הרבים. ועם לומר שעורת העיקום על בקיעה היא המגדירה את ההיכל כאחד, ועם ההיכל זה עם עיקום הרבים, ועם בדבריהם להגדיר את הבקיעה. אלא שגדר זה מלאט לף במקום שאין כלל לביסה וכלאיתא בגולה דגמלא, ועם לומר שבמקום שאין בו סיבה נגדיל להגדרת העיקום בעיקום הרבים, אבן בי בעלם הבקיעה, הייט, ההיכל, אך לגבי מקום שיש בו סיבה כנ"ל הרי בעיני לביסה המוגדרת ע"י אחדות ההיכל, אך אין ההיכל עלמו מוגדר כך. וגדר זה אין לו שייכות לקפנדריא, שגדר קפנדריא הוא חילוף העיקום, הייט, שלולי זה היה מקיף המקום, וזה אסרון שיש בעלם העיקום במקום, שכיון שאין העיקום אלא אחופת העיקום, אין הוא נחשב עיקום במקום (והייט שלף בדין קפנדריא בביהכנ"ס, יש לדון אם רק כניסה שאין נכנס להתפלל נחשב קפנדריא, וכגון שרוצה לקבוע למיקהו שאם האסרון הוא בעלם העיקום במקום אלא לגבי תפילה וכו', אפילו זה אסור. אבל אם הוא אסרון רק במה שעיקום שהוא חילוף העיקום אינו נחשב שמקטע במקום, אין כניסה אחם קפנדריא, שזה שייך בעלם לעיקום בביהכנ"ס אם מוקר עיקום כזה, ואין זה שייך למה שהגיע מבחוץ, וכזה לא יועיל מה שיעשה, או ילמד בעלם העיקום אלא לתפילה אסור. ומה יועיל עוד עיקום להכשיר העיקום, אלא שיש לומר דגם זה גדר בעיקום

בדרור במשמעות גדר בקיעה - צורת שימוש דבקיעה מגדירה את ההילוך באחד מרשות

גדר בקיעת רבים בקפנדריא האמור ברש"י - חילוף עיקוף מגדיר השלמות באינו תלוי במקום הנמדד

גדר שימוש הרבים הנשמע מגזין רקק - שימוש שהוא חלופת עיקוף אינו הסדין בהגדרת מקום

דחיכת לרה"ר מצני לדדיה), מצחיט בבקיעה, הוא מה שהעיקום חיט במקום, הייט, בעלם המעבר במקום, שהיו יכולים לעבור במקום אחר, וכמו יפלקנה לללים. וע"כ חין העיקום האחיל נחשב חלוי במקום הנפרד, וע"כ חין הוא אסרון בחחילות העיקום. וחין עלם הבקיעה גדר בעיקום, אלא שאחר שחין אסרון כזה, ויהיה במקום שיעום שהוא חלק מעיקום אחר של הרבים, לא מועיל בו מחילות להגדירו. ונחלקו ר"י ור"ח לי עלם שיעום הרבים אשיב לבטל מחילה.

אך מהגדרת רש"י בקיעה בקפנדריא נראה לומר שאין ביכולת העיקוף רק חיבור לשני העיקומים, אלא הוא גדר בלורת העיקום עלמו. כלומר, שכיון שאין מעבר הרבים במקום רק חלופת העיקוף, יש בעיקום זה מעמעום שאיט מוגדר ע"י המקום, וזה גדר חיובי בבקיעת רבים, הייט, שהרי אין שיעום במקום נפרד נחשב שיעום הרבים, ואף אם יהיה שיעום זה חלק מעיקום הרבים לפני ואחרי אין לי בזה בהגדרת העיקום, מקום שעיקום במקום נפרד הוא גדר חיובי בעיקום שאיט נחשב שיעום הרבים (וכמו שבחבנו שלהחשיב שיעום הרבה יחידים שיש בכל אחד), אלא שכיון שאין העיקום במקום זה רק כחלופת עיקוף הרי שיש בעיקום כזה סיבה שלא יוגדר ע"י מקום העיקום, וע"כ אף שבדר"כ יהיה בנפרדות המקום סיבה להגדרת העיקום בו, אין זה מועיל לכזה שיעום.

והנה שכתב כאן לאיט ביחס להגדרת שיעום רבים במקום כרה"ר ביחס לרקק, לאמרינן התם שהיה לומר שאין שיעום רבים ברקק מחשיבו לרה"ר, רק שם הוא עד ל' אמות רוחב, אבל שם הוא ל' אמות הרי יקיפוהו, וקמ"ל שלא.

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור ימני: 29px מתוך (11%) 269px. פסקה אחרונה: "והיינו שהיה לדון מהו המחבר בין שני השימושים להגדיר...".

מיקום הבעיה: x=404, y=33059, w=269, h=814

הוא רחב ד', לז יש לומר שזה הוא טורח להקיף, וע"כ עוברים בו וי"ל להוי רה"ר. וביאורו כמו שכתבנו שהרי ממה נפשך אם בחמת כשהוא רחב ד' אין עוברים אלא מקיפים, לז ולמי לא הוי ליה להיות רה"ר, שאין רה"ר מהלכת בו, וזה הרי כל הסיבה להגדילו כרה"ר, ומ"כ בהכרח למייבי שלף בד' לא מקיפים לותו. אלא חידוש המשנה הוא בהגדרת השימוש עלמו, שלף שבשני המקרים (רחב ד' ופחות) המלילות היא שרה"ר מהלכת בו, יש הכלל בגדר השימוש. והייט, ללף שלמרנו שמשימוש ע"י הלחק הוי שימוש, יש לומר שזה לוקח שימוש שהוא במקום, וכלאמרן, לך אם הרקק רחב לרבע לחות, כיון שיש לומר שאין הרבים עוברים בו אלא מקום שיש להם טירחה בעקיפתו, אין זה נחשב שימוש במקום, וזה יותר מסתבר ע"י הלחק. וזה לחמרו שאין זה הסרון בשימוש המגדיר מקום.

ובאמת כמש"כ הרי זה יולא מההכלל בין גדרי רה"י ורה"ר, שאין נחשבת קרקע כרה"ר ע"י תנאיה כהגדרה טולאת לכלל המקום, אלא כל חלק וחלק מרה"ר יש בו גדר רה"ר בנפרד. משא"כ ברה"י שכל גדריה הוא הגדרת המקום כאחד. וזה פשר שיש ברה"י חסרון בדוב גדולה שהוא שיחם לאחידות המקום.

גדרי מקום רה"ר בשימושה בפועל - הגדרת קרקע ע"י שימוש הרבים חזא בעצמם המשתמשים

וא"כ הרי בהכרח שאין גדרי מקום ברה"ר אלא גדרים בשימוש, ולא שיחם לקרקע עלמה. שלף אחר הגדרתה ברה"ר אין היא במשמעות רשות אחת שיחם לקרקע. וכמ"ש, שביחם לעלם הקרקע אין משמעות שימוש הרבים. אלא לריסה, ולא היולך. שזה גדר שימוש להיולך שיחם לכל חלק וחלק בקרקע (וזה גדר לריסת הרגל בכל מקום וכמ"ש במק"א). וכיון שכן הרי שעיקר הגדרת קרקע ע"י שימוש הרבים, הוא עלם מה שמשתמשים בה הרבים, ואין בה משמעות של סוג השימוש (ובאמת זה ברור בכל הגדרת קרקע שאין לומר בה סיבה מוקדמת לאחדותה).

הבדל רה"ר מרה"י בכלל מקומם - רה"ר מוגדרת בכל חלק בנפרד ורה"י במכלול אחד

כד. ביאור במח' ר"י וחכ' לפמשנ"ת

ולפי זה, הייט, אם נאמר שגדר בקיעה הוא כקפנדריא, יש לבאר לעת ר"י למהי רבים ומבטלי מחילתא בפוף"ק, כלומר, שאין פירושו שהשימוש הרבים שלפני ואחרי המקום מגדיר את השימוש כשימוש הרבים במובן חיובי, אלא הוא מגדיר את השימוש במקום במובן שלילי, ושאין השימוש נחשב שימוש במקום אלא שימוש שאתם, שהיות השימוש חלק משימוש הרבים מגדיר את השימוש כשימוש שאינו במקום, וממילא אין משמעות למחילות, כיון שכל גדר מחילות רה"י הוא להגדיר את המקום כמשמש שימוש אחד, ואם בקיעת רבים שמובה להגדיר את השימוש כשאינו במקום, הרי שביחם לקרקע המקום יש גדר שאינה משמשת שימוש אחד, הייט, רה"ל (כי הרי אין המחילות מגדירות אלא קרקע וכמש"כ).

ביאור דין אתי רבים למי גדר הנ"ל - בקיעה מגדירה שימוש שאינו במקום וממילא מבטלת מחילות

וא"כ זה פשר מה שמ"ל לר"י למי לילכא שאתי מחילות מעלייתא חשיבי שלא יחשב אתי רבים, והייט, שולאי אין משמעות כמה שאני מחילות אלו

שאתי מחילות מעלייתא לר' יהודה - מחילות המגדירות מעבר מסוים אינן בטלות ע"י בקיעה

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 98px מתוך (36%) 269px. פסקה אחרונה: "וא"כ אין מה דב' מחיצות עדיפא ליה תלוי בגדר רה"י, ש...".

מיקום הבעיה: x=121, y=34520, w=269, h=474

ולפ"ז י"ל לחלקו רבנן על ר"י בתרי לגנפי, והייט, ללק רבנן מודו למשמעות מחיצות להה"י ביחס למקום, היל רק במה שהם מגדירים את הקרקע כנפרדת, ואין מטרתם להגדיר קרקע בצורה שקיומן בה יחשב קיומן להה"י בעצם צורת הקיומן במקום, אלא המחיצות רק מגדירות קרקע נפרדת, וממילא קיומן בה יחשב קיומן היחיל (והייט, שאין המוסגים הנ"ל הם מוסגים קיומייס, שמוסג קרקע לעומת זוויר הוא ביחס לקיומן בחפץ, ומה שהיא נפרדת הוא ביחס לקיומן שעומדה החדם בקרקע נפרדת, ואינו עומדה בקרקע שאינה. וכן מחיצות דשבת יש בהם משמעות קיומן שלילית למניעת רגל רבים, לך אין זה הגדר הנעשה ע"י מחיצות. היינו, שאמר שהה"י הוא מקום שאין בו רגל רבים וזה נעשה ע"י מחיצות, שהרי מן התורה אין אנו צריכים להגדיר הקיומן עצמו, אלא רק את הקרקע כרשויה לקיומן. וע"כ לך שגדר הקיומן זה עיקר משמעות מחיצות ביחס להגדרת הה"י, אין הם עושים רק הגדרה לקרקע). אלא דלעתם שעכ"פ יש במחיצות גם הגדרה בקרקע במה שמוגלים לותה, וזה במובן כל מחיצה בנפרד, וכלקמן.

ולפי זה יבואר מה שאמרו כאן הודישך טוהן של מחיצות, כלומר, שאין מחיצות הה"י רק במשמעות שלילית למניעת רגל רבים, וממילא קרקע זו המטעה מרגל רבים נחשבת נפרדת מבחינה קיומית, אלא יש למחיצות גם משמעות חיובית להגדיר קרקע.

ולפ"ז מבואר למה לא אמרו ר"י ור"ל מאמר זה ביחס לשאר מחיצות מעלייתא לר"י (ולכאורה הוא ריבוי כותן), למה שאר מחיצות לר"י מועילות זה כלאמר בגדרם השלילי, כלומר, שאין מקום זה מחובר למקום שלילו וכלעיל. ואין בזה טוהן של מחיצות, שבגדר זה אין להם כלל התנגדות ע"י לבקעי ביה רבים. לך אכ' הרי סובבים כן לף ביחס למחיצות הלל הגבקע (שאין מי שיתיר פסי בירמות בלי דיומדין), והייט, ללף ללית לן למימר דכ' מחיצות לאורייתא, אין זה אלא במשמעות המחיצות בהגדרת המקום יחד, וזה גם רבנן וגם ר"י מודו לבקיעת רבים ושיומשם חשיב להגדיר את המקום כרה"י, ואין הגדרה לכלל המחיצות עושה אלא מקום נפרד, ולא קרקע נפרדת, ושיומן הרבים הרי פועל בלריסת קרקע, ואם אין בכח המחיצות להגדיר הקרקע עצמה, אלא רק ע"י הגדרת מקום כנפרד מסביבותיו, הרי שקיומן הרבים עדיף בהגדרת המקום, שבזה אין משמעות המחיצות אלא משמעות שלילית (מניעת רגל רבים), ביחס לשיומשיות הקרקע כשיומשים בשופן חיובי (שיומן נפרד ליהיה), ושיומן הרבים הוא חיובי (רגל רבים) ביחס לשיומשיות הקרקע בשופן שלילי (שיומן הרבים שאינו מוגדר). אלא שברה לרבנן הוא ביחס למחיצות כל לך בנפרד, מה שיש בהם הגדרה לקרקע שחוללים (וזה גדר דיומדין שמחיצות כל לך דדיומדין פועלות בנפרד ביחס לכל לך, וביחס לחוץ, ועיכובן בדיומדין חשיב להחשם להגדרת הקרקע).

ואמנם כלאמרן עצם הגדרת המקום לדיומדין לא חשיב כנגד שיומן הרבים, לשיומן הוא בקרקע, ודיומדין הם במקום. לך ל' מחיצות, הייט, מחיצות כל לך שסובים להגדיר את הקרקע עצמה. ויחל יש בהם הגדרה מל' לדלים, וכיון שהם מגדירים קרקע עצמה אין בכוח שיומן הרבים להגדירה (שיהיה זה יהיה חסרון בשיומן הרבים עצמן). לך ר"י ס"ל שאין במחיצות עצמם הגדרה לקרקע, אלא שיחל, הייט, ביחס למקום השיומני, הרי הם מגדירים קרקע. לך אם תבוא סיבה להגדרת קרקע עצמה, לא יועיל מחיצות המקום וכלעיל.

כה. גדר מחיצות רה"י

ואחר כל זה נבאר גדר מחיצות הה"י, לכאו שאמרנו הרי אין קרקע ביחס להגחת חפץ להולאה בעלת גדר מקום, אלא רק מה שהוא הכרחי לעשות שיור שהשור להיות ובזה יהיה כל חלק וחלק מהקרקע בגדר קרקע לבד. וע"כ אם נרצה להגדיר קרקע כזו ביחס לשיומשיות, הייט, קרקע הראויה לשיומן שהם, אלא ביחס לחפץ מחיצות שיור שהשור להיות ובזה יהיה בחוך

דעת חכמים והלקים על ר' יהודה - מחיצות מגדירות קרקע נפרדת ולא רק צורת מעבר

מחיצות כל צד להגדרת קרקע - דיומדין בר' מחיצות מגדירים קרקע בפני שיומדים הרבים

הערך בוהן דמחיצות בב' לר"י - שתי מחיצות מגדירות מקום שלילי ואחן מגדירות קרקע

גדר מחיצות רה"י בקרקע ובר וחב - קרקע בזה"ם לחפץ בכל חלק ושיעור ר' בר וחב

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 85px מתוך (32%) 269px. פסקה אחרונה: "ואמנם כדאמרן עצם הגדרת המקום דדיומדין לא חשיב כנגד...".

מיקום הבעיה: x=121, y=35215, w=269, h=747

פרק 29 — כותרת 2 מספר 11 - שם מקום

7 עמודים • 3 עמודים עם בעיות

לכרים הנמלחים במקומות שונים, שמשמעותו היא בתי חסיבות לותו מקום להגדיר כלל המקום. וגדל זה הוא ניחם למקום עלמו (היינו, בכלל משמעויותיו), שמשמעות מקום לשייך לכרים נפרדים הוא בשני פנים, האחד, כי יהיה גדל מוקדם למקום לשייך לכרים שנמלחים בו, והשני, בחוסר חסיבות המקום להבדיל בין הלכרים מקום מקומם, ולדוגמה בגבעותי גבוהה ג' כרה"כ, שלף לרה"ל תופסת על עשרה, אין בזה להחשיב לת קרקע גבוהה ג' כחלק הימנה, כי גדל לוויל עשרה טפחים הוא גדל מספל שני בתפיסת קרקע לת לווירה, וחסרון לגבעותי ג' הוא בעלם הקרקע שלא תיחשב לקרקע לחת, וכיון לסברת לי לפשל לרה"ל לחילקו ברהיטני נלחתה, ואין זה הלין ניחם להכללת מקומות, בהכרח שגדלו הוא במקום עלמו במה חשוב מקום לחד ובמה ליט. ומזה נלמל בהכרח לאין אין עשרה לין בסיום שטח שלא בסיום לוויל שטח, ועל נאמל שיעור ל"ט על ל"ט למקום וניחם ללכרים שהם עלמם אינם מקום לליך. שעלם הגדל הוא מקום הרלוי להיטח וניחם ללכל מקוים שהוא רלוי להיטחו, שאם ליט לי להגחתו שטפל ממנו, או שנח על עול לכל, ליט מונח במקום זה. ושיעור זה ליט במקום עלמו שלא כמות לוכך ורוחב למקום. ושם מקום עלמו הוא כמה שמלפשל קיום לכרים. והיות לו קרקע הוא כמה שמלפשל הגחת לכרים, ושיעור רוחב ל"ט הוא בתפיסת לכרים, וריבוע לשיעור זה בשטח הוא שיהיה חשוב מקום המלפשל קיום תפיסת הלכרים, (ולף שיתכן גם בל"ט על פחות מל"ט, להגדירו ניחם להחשיבות מקום הוא בגדרי המקום עלמו ושאינו מכוון וזה בהיות לו שיעור זה בכל כיווניו), ושיעור עשרה טפחים הוא ניחם לתפיסת השטח שת לווירה שסביבו.

ב. בגדר מקום לענין הוצאה, עקירה והנחה

גדרי מקום לענין הוצאת חפץ - בכלל מקום לעצמו ביחס לחיצוני ובחס לכלל המקומות

ועוד יש להבחין כי גדר מקום ניחם להולמת לכרים ממקום למקום יהוא בשני פנים. האחד, בכל מקום לעלמו וניחם לכבר המונח בו. והשני ניחם לכלל המקומות שנאמר להוה הולמה ממקום למקום. והגדר הראשון הוא כאמור מקום שאינו בגדר מונח בעלמו, ולאוי להיטח לכרים, שזה גדר בכל מקום לעלמו ניחם לכבר המונח בו. והגדר השני כמה שיחשב שכבר שהיה במקום זה והונע למקום אחר כנע ממקום למקום, היינו, לשם לכבר זה שני לפשרויות, היינו, נח ונע ושינוי מלב הנח שלו.

שני גדרים במקום לענין הוצאה - הגדרת מקום להחשיב דבר בנוח והגדרת מקום מנוחה

ויוצא לנו מזה שני הגדלות, האחת הגדרת מקום שיחשיב לת הכבר כנח, והשנית הגדרת מקום הרלוי להיות מקום מטוחה. ולאה כי אין יחס שני הגדלות הלו זוו, שההגדרה הראשונה היא רק ניחם לכבר המסוים שנאמר בו שנע ממקום למקום, וההגדרה השניה טוענת לעלם מקום שיחשב רלוי למטוחה. והיינו, שניחם לגדל מה שחפץ זה נחשב כנע שלריך שיחשב לפני כן כנח, הרי שגדל המקום כרלוי להיטח

זה, גדל המקום כרלוי להיטח טוען לקביעות החפץ בו.

וא"כ כיון שניחם למקום הרלוי להנחת לכרים למניינן לאין מקום חשוב פחות מל' (ועדיו ההכאר במק"ח), הרי שלא יחשב לכר כנע ממקום למקום אלא אם היה מונח במקום חשוב, אלא יחשב כהיה מונח ועתה נע. וכן יהיה מזה עול גדל שלא יחשב לכר שנח במקום אלא אם נח במקום הרלוי להיטח.

והבן כי גדרים אלו אינם מענייני רשויות כלל, אלא להיות לכרים במקומות בתופן כללי, והיינו, שאין לורך לכבר ע"מ שיחשב מונח יותר מכדי הנחתו, היינו, מקום בגודל הרלוי לקיימו שם. וכיון שאין מטוחה אלא על לכר, הרי שאין גדר היטח טוען אלא למשטח, ועל כן יהיו גדרי היטח ניחם לפני שטחו אלא שיעור, היינו, שאחר שאנו לריכים לגדר העברת לכר ממקום למקום הכרחנו גדר מקום בנפרד, וגדר הולמה בנפרד, היינו, יולא ממקום. ושיעור ל"ט אינו חלק מהגדרה זו. וע"כ בהכרח לשיעור ל"ט אינו במקום, אלא

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 96px מתוך (36%) 269px. פסקה אחרונה: "דין עשרה דין בסיום שטח אלא בסיום אוויר שטח, ועל נא...".

מיקום הבעיה: x=121, y=4637, w=269, h=371

דברים הנמצאים במקומות שונים, שמשמעותו היא בתי חסיבות לותו מקום להגדיר כלל המקום. וגדל זה הוא ביחס למקום עצמו (היינו, בכלל משמעויותיו), שמשמעות מקום לשייך דברים נפרדים הוא בעני פנים, האחד, כי יהיה גדל מוקדם למקום לשייך דברים שנמצאים בו, והעני, בחוסר חסיבות המקום להבדיל בין הדברים מקום מקומם, ולדוגמה בגבעות גבוהה ג' בהר"כ, שלף להר"ל תופסת על עשרה, אין בזה להחשיב את קרקע גבוהה ג' כחלק הימנה, כי גדל לוויל עשרה טפחים הוא גדל מספל שני בתפיסת קרקע את לווירה, וחסרון לגבעות ג' הוא בעצם הקרקע שלא תיחשב לקרקע לחת, וכיון לסברת לי לפסק להר"ל לחילקו בהיטני נלחתה, ואין זה הדין ביחס להכללת מקומות, בהכרח שגדלו הוא במקום עצמו במה חשוב מקום לחד ובמה ליט. ומזה נלמל בהכרח לאין אין עשרה אין בסיוס שטח אלא בסיוס לוויל שטח, ועל נאמר שיעור ל"ט על ל"ט למקום וביחס לדברים שהם עצמם אינם מקום לניך. שעצם הגדל הוא מקום הרלוי להיטח וביחס לדבר מסוים שהוא רלוי להיטחו, שאם ליט לי להגחתו שטפל ממנו, או שנח על עול דבר, ליט מונח במקום זה. ושיעור זה ליט במקום עצמו אלא כמות לוכך ורוחב למקום. ושם מקום עצמו הוא כמה שמאפשר קיום דברים. והיות לו קרקע הוא כמה שמאפשר הנחת דברים, ושיעור רוחב ל"ט הוא בתפיסת דברים, וריבוע לשיעור זה בשטח הוא שיהיה חשוב מקום המאפשר קיום תפיסת הדברים, (אף שיתכן גם בל"ט על פחות מל"ט, להגדירו ביחס לחסיבות מקום הוא בגדרי המקום עצמו ושאינו מכוון וזה בהיות לו שיעור זה בכל כיווניו), ושיעור עשרה טפחים הוא ביחס לתפיסת השטח לת לוויל שסביבו.

ב. בגדר מקום לעניין הוצאה, עקירה והנחה

גדרי מקום לעניין הוצאת חפץ - בכלל מקום לעצמו ביחס לחזקה ובחסו לכלל המקומות

ועוד יש להבחין כי גדל מקום ביחס להולמת דברים ממקום למקום יהוא בעני פנים. האחד, בכל מקום לעלמו וביחס לדבר המונח בו. והעני ביחס לכלל המקומות שנאמר להוה הולמה ממקום למקום. והגדל הרלשון הוא כאמר מקום שאיט בגדל מונח בעלמו, ולאו להיטח דברים, שזה גדל בכל מקום לעלמו ביחס לדבר המונח בו. והגדל השני כמה שיחשב שדבר שהיה במקום זה והונע למקום לחר כנע ממקום למקום, היינו, לזה לדבר זה שני לפשרויות, היינו, נח ונע ושיטוי מלב הנח שלו.

שני גדרים במקום לעניין הוצאה - הגדרת מקום להחשיב דבר בנוח והגדרת מקום מנוחה

ויוצא לנו מזה שני הגדלות, האחת הגדלת מקום שיחשיב לת הדבר בנח, והעניה הגדלת מקום הרלוי להיות מקום מטוחה. ולזה כי אין יחס שני הגדלות לאו זוו, שההגדלה הרלשונה היא רק ביחס לדבר המסוים שנאמר בו שנע ממקום למקום, וההגדלה השניה טוגעת לעלם מקום שיחשב רלוי למטוחה. והיינו, שביחס לגדל מה שחפץ זה נחשב כנע שלריך שיחשב לפני כן כנח, הרי שגדל המקום הרלוי להיטח

עמדדות גדרי מקום מגדר רשות - גדרי הזות דברים במקומות אינם מענייני רשויות שבת

זה, גדל המקום הרלוי להיטח טוגע לקביעות החפץ בו.

וא"כ כיון שביחס למקום הרלוי להנחת דברים למניינן לאין מקום חשוב פחות מל' (וגדרו ההבאר במק"ס), הרי שלא יחשב דבר כנע ממקום למקום אלא אם היה מונח במקום חשוב, אלא יחשב כהיה מונח ועתה נע. וכן יהיה מזה עול גדל שלא יחשב דבר שנח במקום אלא אם נח במקום הרלוי להיטח.

והבן כי גדרים אלו אינם מענייני רשויות כלל, אלא להיות דברים במקומות בתופן כללי, והיינו, שאין לורך לדבר ע"מ שיחשב מונח יותר מכדי הנחתו, היינו, מקום בגודל הרלוי לקיומו שם. וכיון שאין מטוחה אלא על דבר, הרי שאין גדל היטח טוגע אלא למשטח, ועל כן יהיו גדרי היטח ביחס לפני שטחו אלא שיעור, היינו, שאחר שאט לריכים לגדל העברת דבר ממקום למקום הכרחט גדל מקום בנפרד, וגדל הולמה בנפרד, היינו, יולא ממקום. ושיעור ל"ט ליט חלק מהגדרה זו. וע"כ בהכרח לשיעור ל"ט ליט במקום, אאין

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 110px מתוך (41%) 269px. פסקה אחרונה: "והבן כי גדרים אלו אינם מענייני רשויות כלל, אלא להי...".

מיקום הבעיה: x=121, y=5046, w=269, h=503

וזה גדר כל שיעור שהוא לורך על רוחב שמקומו בלורך לו ברוחב לבד, וכ"ל. וכמו שמלמעלה ניתם הטוגעים לשטח בלי גדר עובי, הייט, רק ניתם ללורכו ורוחבו, וזה פשר שיעור ל"ט על ל"ט שהוא שיעור בשטח מלוזן ולנכי בלותו מממעות, שהרי שיעורו הוא לפילו ניתם ללורך לבד, ולף לחר שמיערנו בו שטח, נשאר גדרו כשיעור נפרד ללורך ורוחב. וכן לגבי מקום בעל עובי. ולו"ק.

ג. קדימת גדר שטח לחלל ודין ד' מחיצות

קדימת גדר שטח לחלל הרישות - גדר שטח רחרישות קודם לגדר מרחבו הכולל גובהו

ובזה יבואר מה שבעינן לגדר שטח קודם שנגדיר לת חללו, וכמו מה שלא לאמרינן גדר קובה מקום מחיצה אם לא שיש לו שטח שלכעה טפחים, ולף לאית ליה לכעה טפחים שלא ע"י הקרקע. כי גדר שטח להרשות קודם לגדר מרחבו הכולל גובהו, ובזה לייכי על לורכו לבד.

גדר מקום בריבוע בלא מחיצות - כל מקום שגודר לעצמו מאחזה סיבה יוגדר ע"י ריבוע

וכיון שגדר ריבוע זה הוא בעצם המושג מקום המכוים, הרי שהוא שייך גם במקום בלא מחיצות. שכל מקום שיגולר לעצמו מאיזה סיבה שהיא יוגדר ע"י ריבוע. ומשמע גדר זה שייך בשבר שגדרו מקום מממעותו הפנימית, כמו בעיר ניתם להחומין שמכבעים לותה. וע"כ גם ניתם לרה"י הרי לאית ניה גדר מוקדם למחיצותיו, והוא גדר מקום, ובגדר זה הוא מרובע. וע"כ סתם מקום היא מרובע, וע"כ אית לה ד' לדדים. ובמובן זה גדר עשרה טפחים הם עובי ולא גובה, הייט, לורך לשטח ולא גובה מקרקע להוא עולה על הרקיע.

דין ד' מחיצות במגים ובחוץ - גדר חדקף בחים למגים וגדר צר בחים לחוץ המקום

וא"כ נמלא דין ד' מחיצות יש בו שני גדרים הנובעים מגדר מקום, הייט, גדר היקף ניתם לפנים הרשות, וזה גדר טולל בכל ד' לדדים. וגדר לד ניתם לחוץ, וזה גדר בכל רוח בנפרד. וע"כ יהיה גדר זה שייך ברה"ר לי שיעור טז' לאמה הוא מרובע, וכן ניתם לרה"י לאית ניה תרתי, עשם סיום המקום, וכגדר שאינו שייך לווקא לרה"י אלא למקום בכלל, ובו שייך שיעור ל"ט על ל"ט וגובה עשרה. ואלו הם שווים גם ברה"ר, שאין הם דינים בחלוקה מסביבתו, אלא במושג מקום, והם דינים חיוביים.

ד. גדרי רה"י במשמעותה השימושית ובפסי ביראות

גדר מקום נפרד ברשויות שכת - רישות היחיד נוגעת למקום מיוחים ורשות הרבים בלתו

ואחר גדר מקום זה יכול גדרי מקום הנפרד מסביבתו ברה"י ולינהם, ולינים אלו טוגעים גם לגבי היות מקום מכויים רה"י. ובזה כלול דין מחילה, ובזה יהיו שני הגדרים שאמרנו, הייט, סיום הרשות, וזה כמו משמעות סיום מקום ניתם לרשות, ועתה תמלא סבר מה שדין זה ליט ברה"ר לאית בה סיום מקום, ולא סיום רשות. כי משמעותה כרשות היא שלינה מכויית.

סיום מקום בדים לכל המקומות - גדר מחיצות במשמעות זו אינו קשור לדיני מדרגה

ונבחין כי גדר מחיצות במשמעות זו ליט קשור לדיני פירכה, שכמו גדר סיום מקום, הוא ניתם לכל המקומות, ואלו דווקא למקומות שסביבתו. ועל כן דיניו יהיו תלויים בטורך לסיימו לעצמו, ולא ניתם למקומות שסביבותיו. ובבית וחלר וכו' יהיה בב' ג' או ד' מחיצות. ובמבוי יהיה בב' ולחייס וכו', ובבירלות יהיה בשיטתין אמה,

דין רה"י במשמעותה השימושית - תנאי שהרישות המוחזקת תוחזה בעלת משמעות שימושית דיוחד

אך מלבד דין זה נאמר עוד דין והוא דין רה"י במשמעותה הסימושית, הייט, שתהיה הרשות המכויית הנ"ל בעלת משמעות סימושית של יחיד. ודין זה שווה לדיני הטוגעים למשמעותה הסימושית של רשות מכויית של רבים. ובזה כלול דיני לאי רבים, ודין ס' ריבוא. ודינים אלו מתייחסים לכל מקום ומקום ברשות בלופן נפרד, שהרי יכול משמעותם לינה משמעות מקום, אלא משמעות סימוש. ודינים אלו יהיה משמעות מחיצות רבות. לך במה שמייך לדינים

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 67px מתוך (25%) 269px. פסקה אחרונה: "משמעות, שהרי שיעורו הוא אפילו ביחס לאורך לבד, ואף ...".

מיקום הבעיה: x=121, y=5769, w=269, h=114

וזה גדר כל שיעור שהוא לורך על רוחב שמקומו בלורך לו ברוחב לבד, וכ"ל. וכמו שמלמנו לינים הטוגעים לשטח בלי גדר עובי, הייט, רק ביחס למורכו ורוחבו, וזה פשר שיעור ל"ט על ל"ט שהוא שיעור בשטח מלוזן ומנכי בלומו ממעמות, שהרי שיעורו הוא לפילו ביחס ללורך לבד, ולף לחר שמיעדנו בו שטח, נשאר גדרו כשיעור נפרד ללורך ורוחב. וכן לגבי מקום בעל עובי. ולו"ק.

ג. קדימת גדר שטח לחלל ודין ד' מחיצות

קדימת גדר שטח לחלל הרישות - גדר שטח דורשות קודם לגדר מרחבו הכולל גובהו

ובזה יבואר מה דבעינן לגדר שטח קודם שנגדיר לת חללו, וכמו מה דלא לחמרינן גדר קודה מקום מחיצה אם לא שיש לו שטח לרבעה טפחים, ולף לחית ליה לרבעה טפחים שלא ע"י הקרקע. כי גדר שטח להרשות קודם לגדר מרחבו הכולל גובהו, ובזה לייבי על לורכו לבד.

גדר מקום בריבוע בלא מחיצות - כל מקום שגודר לעצמו מאחזה סיבה יוגדר ע"י ריבוע

וכיון שגדר ריבוע זה הוא בעצם המושג מקום המכוים, הרי שהוא שייך גם במקום בלא מחיצות. שכל מקום שיגודר לעצמו מאיזה סיבה שהיא יוגדר ע"י ריבוע. ומשמע גדר זה שייך בכבר שגדרו מקום משמעותו הפנימית, כמו בעיר ביחס להחומין שמרבעים לותה. וע"כ גם ביחס לרה"י הרי לחית ביה גדר מוקדם למחיצותיו, והוא גדר מקום, ובגדר זה הוא מרובע. וע"כ סתם מקום

דין ד' מחיצות במנים ובחוץ - גדר חזקה ביחס למנים וגדר צר ביחס לחוץ המקום

וא"כ נמלא דין ד' מחיצות יש בו שני גדרים הנובעים מגדר מקום, הייט, גדר היקף ביחס לפנים הרשות, וזה גדר כולל בכל ד' לדדים. וגדר לל ביחס לחוץ, וזה גדר בכל רוח בנפרד. וע"כ יהיה גדר זה שייך ברה"י לי שיעור טז' למה הוא מרובע, וכן ביחס לרה"י לחית ביה תרתי, עלם סיום המקום, ובגדר שלישי שייך לווקא לרה"י ללא למקום בכלל, ובו שייך שיעור ל"ט על ל"ט וגובה עשרה. וללו הם שוים גם ברה"ר, שלין הם דינים בחלוקה מסביבתו, ללא במושג מקום, והם דינים חיובים.

ד. גדרי רה"י במשמעותה השימושית ובפסי ביראות

גדר מקום נפרד ברשויות שכת - רישות היחיד נוגעת למקום מיוחים ורישות הרבים בלתו

ואחר גדר מקום זה יכול גדרי מקום הנפרד מסביבתו ברה"י וביניהם, ודינים ללו טוגעים גם לגבי היות מקום מכויים רה"י. ובזה כלול דין מחילה, ובזה יהיו שני הגדרים שמנינו, הייט, סיום הרשות, וזה כמו משמעות סיום מקום ביחס לרשות, ועתה תמלא סבר מה שדין זה ליט ברה"ר לחית בה סיום מקום, ולא סיום רשות. כי משמעותה ברשות היא שלינה מכויית.

דין רה"י במשמעותה השימושית - תנאי שהרישות הומם וימות תוחזה בעלת משמעות שימושית דיוחר

אך מלבד דין זה נלמד עוד דין והוא דין רה"י במשמעותה השימושית, הייט, שתהיה הרשות המכויית הנ"ל בעלת משמעות שימושית של יחיד. ודין זה שוה לדינים הטוגעים למשמעותה השימושית של רשות מכויית של רבים. ובזה כלול דיני לתי רבים, ודין ס' ריבוע. ודינים ללו מתייחסים לכל מקום ומקום ברשות בלופן נפרד, שהרי יכול משמעותם לינה משמעות מקום, ללא משמעות שימוש. ודינים ללו יהיה משמעות מחיצות רבות. לך במה שמייך לדינים

(המשך בעמוד הבא)

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 82px מתוך (30%) 269px. פסקה אחרונה: "אך מלבד דין זה נאמר עוד דין והוא דין רה"י במשמעותה...".

מיקום הבעיה: x=121, y=6298, w=269, h=383

סיבה: (סיבה לא ידועה)

הגדרת מקום בדין הוקף לחירה - כהן של מחיצות במדינת עשר המתומנה לשם חירה

וכמו שנמצא לגבי דין הוקף לחירה מצאנו למועיל להגדיר מקום ע"י פילגת עצר, הייט, שיפרוץ יותר מעצר במחיצות ויסתום בשם לחירה, והייט, שגדר לחירה חיט תלוי בגדר המקום. וזה טוען של מחיצות, הייט, להיות למה למקום חשיב נפרד מסביבותיו ע"י מחילה למנם הוא דין במקום, לך שייכות כלל המחיצות ביחס לטורת המקום הוא טוען של מחיצות.

דין הקיקה דדיומדי פסי בחדאות - כהן של מחיצות והקדשי במחלוקת ר' יהודה וחכמים

ובזה יבואר דיני דיומדין דפסי בירלות, מה למדינן בהן הקיקה וכו' דזה לא מצאנו במחיצות כלל (וע"ג מחיצות בעיון לק"ו). ומה שהיה להקשות מהא דלמדו ר"י וכ"ל כמן הוסיעוך טוען של מחיצות, והכריחה הגמ' לר"י גופא לא ס"ל הלא כר"י. ויקשה לכיון שלפי ר"י ס"ל כן בשתי מחיצות מעלייתא, מ"כ יש לומר כן לגבי שתי מחיצות, ולמה לא למדה ר"י במקרה זה להוא גופא ס"ל. וכן מה להקשה התוס' למאי קושיא לר' יהודה הא אית ליה שתי מחיצות לחוריתא. והוא קשה ביותר לכיון דס"ל שתי מחיצות לחוריתא הרי ממילא אין זה חשיב רה"ר, ואיך יתחיל לתי לחתי רביס. וכן לרבנן, למה נפשך מי ס"ל לחי וקורה מקום מחילה הרי אית לשם ד' מחיצות, ואי לא, הא ליכא לרה"י כלל, ומאי קושיא, לפי כאן אין המקום נחשב לפרוץ. ועליין ל"ב.

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 60px מתוך (22%) 269px. פסקה אחרונה: "של מחיצות, והכריחה הגמ' דר"י גופא לא ס"ל אלא כר"י....".

מיקום הבעיה: x=121, y=6902, w=269, h=289

פרק 30 — כותרת 2 מספר 12 - בגדרי פרצה ומחיצה וסתימה ופתח

25 עמודים • 14 עמודים עם בעיות

(והרווחנו בזה ביאור לשון חסרון דפרוץ מרובה כחסרון דפירצת עקב, דחסרון דפרוץ מרובה בפתי הוא בגובה ביחס לפטה, ואם נגדיר הגובה יועיל לפי לפטה. לך חסרון דפירצת עקב הוא בגובה והפטה בנפרד, ולפי אם נגדיר את גובהה לא יועיל זה לפטה (וגם יבואר ההבדל בין דין עומד מרובה ביחס לפתי ובין ביחס לערכו). וע"כ אם נרצה לומר דפסים מהירים גם פירצת עקב, היינו, שהם מועילים גם לפטה, משו"כ בפרוץ מרובה שדי להגדיר את הגובה, וממילא מתן לסבר דמהירים פירצת עקב הרי שניתן לומר דשני פסים דלד מועילים יחד בעניין זה שיש להם שייכות ביחס לפטה, לו שהם פועלים בנפרד ובווים ביחס לפירצת עקב, וזה גדר הספק לי מועיל ריבוי פסים, אבל למתן דסבר דמין מהירים פירצת עקב הרי שאינם מועילים לפטה אלא ע"י גובה ביחס לפטה, ובזה מסתבר דמין שני הפסין פועלים יחד דשייכותם הוא ביחס לפטה, ומ"כ יתכן שלא יועיל להתריך בדיומדין, שמין התרכת דיומד אחד מועילה להבירו, לו שנאמר שאמנם מין הפסים מועילים לפטה, לך היות ודיומד מגדיר פטה, יש לפרף הפסין לעניין פירצת עקב, ול"ב)

הלוק פרין מרובה ממירצת עשר - פרין מרובה בגובה לשטה ומירצת עשר בשטה בנמדר

ואחר כל זה יבואר גדר בקעי בה רבים ביחס למבוי, והייט, לכיון מלאורייתא הרי יש במבוי תנאי רה"י, היינו, שיש בו להגדיר פטה כדאי לרשות שהיא חלל הדאוי להיתלא ע"י שיתופי היחיד, אלא שתקנו חכמים שיהיה מבנה המבוי בעל מעמעת חלל ולא רק דאוי לחלל, וע"כ יהיה שייך דין בקעי בה רבים גם במחיצות לאויות. וזה גדר מפולם במבוי, דהוא הגדרת בקיעה המתורה (בפועלה דרבים) ביחס למקום עלמו, וע"כ יהיה בו חסרון לחלל כמו בסוכה. ויש בזה שלוקה דרגות. האחת. היא הגדרת הפטה בגדרי פטה, ולפי גובהו ליט אלא הגדרת הפטה. והשניית, הגדרת פטה וגובה בגדרי פטה. והשלישית, הגדרת פטה בגדרי חלל.

גדר בקעי בה רבים במבוי - ג' דרגות בהגדרת שטה בגדרי שטה ובגדרי חלל

ובזה יבואר שייכות שיש בין מעמעת עירוב למבוי לבין דין לחי רבים, ובין מח' לקני לידי רה"י ומח' לחתי רבים, שאמלתו בו כמה וכמה ניקונים. והייט, דבמבוי שבמחלוקת הרי יש בו טולן, להוא רה"י, ולחית ליה ג' מחיצות ולחי רבים, ויש לו לורך בכמה תיקונים אלא יהיה רה"י, וכן שיהיה רה"י ושיהיה מבוי מתוקן. ומלישנא דלין מערבין רה"י בכך למלע אלא מחיב רה"י, ותחיב רה"י, ושבתיקון דלוי היה מועיל.

שייכות עירוב מבוי לאחי רבים - שייכות בין עירוב דמבוי למחלוקת ר"י וחכמים ברה"י

ומעתה יבואר דולמי גדר מחיצה הוא גדר בחלל, דלין מעמעת למחיצה אלא בחלל שיש לו עובי ופנים בגדר אחד, וע"כ גילוי פניו יגדיר את עוביו.

גדר מחיצות רשות בחלל המקום - מחיצה בעלת עובי ופנים וגדרה פנוי מגדיר עובייה

ובזאת יש כדי לבאר גדר מחיצות רשות, והייט, דלא אחר שאמרנו שחלק מהגדרת מקום להשות הוא במה שהוא בקרקע, וקרקע לאוויה היא בגובה עצמה, הרי כבר הקדמנו דגדר שטה עלמו ליט במרובע, ושיעור שטה גם ליט במרובע דווקא. לך הגדרת שטה כדאי להשות הוא ביחס למעמעת הרשות, ומעמעת הרשות מיוחסת לשימוש, ושימוש הרי ליט בשטה אחיל, ולהגדיר מעמעת שימוש בשטה הרי היא בכלל השטה והיא במרובע, וע"כ הרי שיש לו מרובע לדדים.

והנה יש להבחין כי גדר מרובע לדדים אלו הם ביחס לעצם השטה וביחס לגובהו, וכן ביחס לשטה בגובהו יחד, ואמנם ביחס לשטה ליט הלדדים נפרדים (וגם ליט הם לדדים), וביחס לגובה הרי כל לויר ולויר הוא נפרד, לך ביחס להשות, היינו, מעמעות כל המקום על לורלו ורוחבו וגובהו יחד, הרי כל לדדיו במעמעות אחת והרי עושים הלפטות גדר אחד אל מקום אחד וזה פשר מה דלומרינן מיגו וגדר מה להוא רק בזמן שאחד כי ליט הכוונה שיועיל ליט מחיצות לשבת לסוכה והחיפך, דהיא גופא חילוקי ההלטות דלחיכא ביניהו, אלא מיגו הנ"ל הוא על בחולמת מה לעבדי האי במחיצות. והייט, דכיון דמחיצות אלו תשובות להגדיר מקום זה עם גובהו כאחד לדין שבת, או סוכה, יועיל זה לף למידך.

ארבעה צדדים וחין מיגו ברשויות - מיגו בהתנאת הגדרת המקום ע"י המחיצות ולא בהלכה

יג. בגדר מחיצה המשותף לשאר דינים

והנה

הודעת ה-audit: תיבת side-note בולטת מ-{"left":0,"top":0,"right":0,"bottom":16.1875} margin-col: (הערת צד גולשת משטח המרזב)

מיקום הבעיה: x=57, y=24752, w=51, h=66

sparse-line-in-column | MEDIUM | סוג: sparse-line-in-column | עמוד 5 | פרק 30
סיבה: (סיבה לא ידועה)

לכן אפי׳ עכ״פ יחסר המקום כנפרץ, והכהרה שהוא אין במחיצות, אלא שיש לבאר למה לא יחסרו המחיצות עכ״פ בזמן אלא אחי, וכן יש לבאר לשם זה אין במחיצות למה יהיה זה תלוי בשם ד׳ מחיצות, או בגדר שתי מחיצות מעלייתא, הרי משמעות המחיצות יחד הוא משמעות הרשות, ולא במחיצות כמונעות רגל רבים. ונראה מכאן לבאורה למבב מה לחוש בזה במחיצות המשמעות הפשוטה למניעת רגל רבים, יש בהם משמעות במחיצות טוען יחד וכלי שיטות לרשות.

ואחר העיון הוא מוכרח להא לורת הרשות, ולאי קולמת לרשות, ללף שם ג׳ מחיצות לאוריתא, מי יגביל הרשות בכוח רביעית שלא נאמר להיות ממשיכה עוד וליכא למחיצות, וביותר לכ״ע כ׳ מחיצות לאוריתא. אלא בהכרח יש גדר במחיצות יחד במשמעות לורת המקום, וגדר זה קולם לקיום הרשות, וגדר זה גם ליט שייך למשמעות הרשות, להוא באותו משמעות ביחס לורת הר״ר (נגיד גבול ט׳ אמה ומפולש משער לשער ועוד), וביחס לורת הר״י האמורה.

קרימת צורת הרשות לקיום הרשות - מחיצות יחד מגדירות צורת המקום קורם קיום הרשות

ב. בגדר שם ד׳ מחיצות

ובזה יבואר גדר שם ד׳ מחיצות, לליכא למידק לכיון דקיימ״ל דג׳ מחיצות לאוריתא, מה מעלה יש בכ׳ כלל והו״ל למימר שם ג׳ מחיצות. אלא הביאור בזה דאלי כיון דליכא ד׳ רוחות ליש ד׳ לדדים למקום, אלא אף כ׳ מחיצות מגדירים מקום, ונידון כג׳ ג׳ וד׳ מחיצות ליט טוגע לילירת לורת המקום, אלא להפרלתו שזה יש במקום, ולא במחיצות, וכללעיל.

תלות אחי רבים בביטול מחיצה - שם ד׳ מחיצות נוגע להגדרת המקום ולא לצורתו

ולעניין אחי רבים הטוגע לביטול מחיצה ולא לפרילת מקום ואלי שהוא תלוי בד׳ לדדים, וזה גדר שתי מחיצות מעלייתא לר״י לשיי טוגע הגמ׳ לעיל ר״י בכ׳ מחיצות לאוריתא, זה יעשינן הרי מעלה לברי הבריית וכלמוכח לקמן (פה.) לשיי יש כ מחיצות הג״ל מועיל לאחי רבים כנ״ל, דשיי אחי רבים מבטל אח גדר מחיצות כיולרים מקום. אלא לסבר ר״י לביאם לורת המקום, הרי טוגע מקום שטולרת ע״י כ׳ מחיצות מעלייתא לא בטלה ע״י אחי רבים. וגדר טוגה זו הוא גדר פתח לשמרן במבוי, היינו, משמעות המחיצות הקיימות כמגדירים טוגה.

ובזה יבואר לברי הגמ׳ הנ״ל לשמר רבה לדטעמא לר״י בגדרים המפולשין משום פי תקרה ולא משום כ׳ מחיצות, ומוסבירה מבריית ליתר ע״כ, ותרלינן לשה״נ מהניא שיי בהל בהכרח ליכא למשמע. ולא נתבאר אחי תיובתיה היא הא אתם מיכא לאחי וקורה והכא ליכא, ובתשובת רבה משמע אלא חזר בו וכן ייק לר אחי רבים

ברברי רבה בטעמא דר״י בגשרים - שם ק אי מי תקרה יורד וסותם או כ׳ מחיצות

ויש לשון בלברי המאנה ובמה שמועיל פי תקרה אם הוא משום שיש בו תוספת הגדה לכ׳ מחיצות, וא״כ כ׳ המחיצות הן המחיצות ופי תקרה אין מועיל לתוספת הגדה. או שנאמר שאין פי תקרה מועיל לתוספת הגדה, וא״כ בהכרח שהוא שיי עלמי שיורל וסותם. ואי נימא בלל זה אכן שיי בהכרח לומר לר׳ מחיצות לאוריתא, הא אינא

תועלת פי תקרה בגשרים לר״י - תוספת הגדרה לכ׳ מחיצות או מחיצה בפני עצמה

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 24px מתוך (9%) 269px. פסקה אחרונה: "ואחר העיון הוא מוכרח דהא צורת הרשות, ודאי קודמת לר...".

מיקום הבעיה: x=121, y=4637, w=269, h=221

פשוט למין לחי וקורה מועילים בעלמא אלא רק בהוספת הגדרה למחיצות הקיימות. ולמר רבה למעט אם אין לחי וקורה מועילים בהוספת הגדרה, ואין מוכח כב' מחיצות לחורייתא. אך עדיין יש לומר למין בפי תקרה רק מעמעמת תוספת הגדרה, אלא הוא עצמו יורד ומוסיף. וזה דייק רב אשי לגירסת קמא, דלמי גדר הוין לקורה ופי תקרה כתוספת הגדרה לב' מחיצות, היינו, לממרינן ועוד למייתי למין ג' מחיצות למועיל גם יחד עם קורה, וגם יחד עם פי תקרה. ועל כן לריך גם שיחלקו חכ' על שני הדיוים. אבל אם הוין הרמתון הוא מפוש פי תקרה, והשני הוא כתוספת הגדרה. הרי אלו שני מחלוקות שונות. וזה יכוכר דוקא לכל לורך הסוגיא היה פשוט לסיבת ההיתר היא התקרה אלא שלט בגדר היתרה.

וביתר ביאור החילוק בין גדר המחיצות כיוצרים טורת מקום לבין גדר המחיצות למעט רגל רבים, לכאורה הרי כל עניין המחיצות הוא להגדיר מקום כנפרד לעלמו וזה גדר טורת מקום ומניעת רגל הוא, היינו, הך, ללא טורת מקום הרי מפמעותו להמקום נפרד מסביבותיו, ואם פילה לומרת הרי פירושו שאין המקום נפרד, ומה מועיל שהוא נפרד מאחר לדדים, לגדר המקום כנפרד הוא גדר מוחלט, ואין שייך בזה הדגה, דדי שאינו נפרד מלא לאחד שיחשב שהוא מקום לאחד עם מקום שבלד זה, והיינו, שלאחרון בין שני מקומות וכבכלאים ניחא, דפם אין לריך להגדיר מקום זה כנפרד, אאין בין שכל מין יהיה לו מקום. אך לגבי דשויות הרי בעינן דליהוי האי דשות לעלמה, וכגדר זה לא דקיימ"ל לאיכא ד' לדדים, הרי פירושו כמו בכלאים במקרה לאיתא עירוב אל' כיוונים.

הילוק צורת מקום ממניעת רגל רבים - אמנם לא יספיק במה שהמקום נפרד מרשאר צדדיו

ג. בגדר ד' צדדים דמקום

מקור רין ארבעה צדדים במקום - אי נלמד מד' רוחות העולם או הוי גדר עצמי

והנה לכאר זה לאיכא ד' לדדים למקום איט כדוק, לאמנם מלאנו לד' רוחות איכא בעלמא, ולפי זה היה לומר שגדר ד' לדדים למחיצות מקום הוא מפוש שלריך להגדיר אם המקום ממה שסביבו, והרי הוא בד' רוחות, אך זה ליט, להרי לשות לשבת ליט תלוי בד' רוחות העולם (וכמו לאיתא בדיני תחומין, ואף בתחומין הרי איכא ריבוע העיר בלי שייכות לד' רוחות העולם, ובהכרח אאך ריבוע לד' רוחות לא הוי אלא התאמת ד' לדדים המוקפים לד' רוחות), והוא גדר שד מרבעה לדדים במקום, וע"כ ל"ל למין זה גדר במקום שיהם לחולה לו, אלא במקום עלמו, היינו, שטורת מקום היא בד' לדדים. ואין לומר שהוא גדר בהיקף מקום, כיון לשהיקף כל הוא לי בג' לדדים ואלא מרבעה, למקום הגדול במשולש חשיב מקום, ויותר מזה בעיגול. וכן במקום שהוא מעוקה הרי ואלו לכל שכמותו חשיב מקום אחד (ואמנם י"ל דבמקום שהוא מוגדר כבר אין מפמעות לד' לדדים, ואינו גדר אלא רק לגבי הגדרת מקום חדש).

(ומשלנו בגדר מקום המוקף גדרים חלוקים, וכמו בשבת

ומשמע שהוא גדר במקום שבעלמו, שטורתו היא בעלת ד' לדדים, וא"כ ל"ל דגם ד' רוחות בעלמא הוא אאט שאט יועיל שיש למקום ד' לדדים. (וכן מפמע להא ד' רוחות ממזרח ומערב ופפון ודרום הרי הם ניחם לחמה, וחמה עלמה היא אלא בשתי רוחות, לפפון ודרום אין להם מפמעות מבבד מה שהם ימין ושמאל למהלך החמה, ועוד דהרי מפמעות מהלך החמה מועילה רק ניחם לתפיסת אדם את

הגדרת ד' צדדים במקום עצמו - צורת מקום מד' וכעת נדרשות אף במקום המוקף בג' צדדים

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור ימני: 72px מתוך (27%) 269px. פסקה אחרונה: "פשוט דאין לחי וקורה מועילים בעצמם אלא רק בתוספת הג...".

מיקום הבעיה: x=404, y=5769, w=269, h=371

מם נאמר למהלך החמה מגדיל תורך (וזה לכאורה היינו למין מהלך החמה יש שגדיל תורך, ולפ במקומות השווים אין מהלך החמה אחד, ולפ במקומות השווים, מ"ל כן, שיהיה תורך מהלך חמה ביחס לממוצע, מהיכי תיתי להגדיל בזה ממוצע תורך), הרי ביחס להתפשטות השווה לא יתקבל ריבוע דר' לדדים, ומלבד זה לא נדמה דגדר זה שיך למקום שהרי גדר ד' לדדים ביחס להגדרת מקום הוא מממם, והיינו, דלולי הגדרה הנ"ל לא יהיה המקום מסויים, ולולא סיום לא היה לו צורה. ומ"כ גדר מקום הוא בהכרח גדר מממם (וזה הרי מפשטות לשון מחילה, מלשון למותח המקום, היינו, שעושה שאר המקום חוץ), ולימוס הוא הפך ההתפשטות, וע"כ למינו תלוי בהתפשטות, ומ"כ לא יועיל מהלך תורך לבד להגדיר צורת מקום). וכן מוכח מהא למלתו לקף במקום שמוגדר בעצמו ביחס לסביבתו, לגבי הגדרת גודלו ביחס לשיעור היותר קטן בעינן לחפוקי ריבועא מגו עיגולה (כמו בסוכה), ומשמע דגדר ד' לדדים לינו גדר המקום ביחס לחוצה לו, אלא למקום מחזמת עצמו הוא מכוכע ממילא לית ליה ד' לדדים. וזה מוכח ביותר ממה לאמרינן דין זה גם ביחס לחלון לנכי וכגדר חיובי שיהווה פתח, וזה לינו משמעות ביחס לחוץ אלא לטותו העצמית. ולסיכום מלתו שיתכן בזה שלוקה גדרים, יחס לבר לחוצה לו שהוא בגדר התפשטות, ויחס החוץ למקום שהוא גדר למטס, ויחס מקום עצמו שהוא גדר טוה והיא בד' לדדים.

הגדרת ד' צדדים בסיום מקום - סיום מקום לעצמו ביחס לכל המקומות ולא רק למסיבותיו

וע"כ נראה דגדר ד' לדדים הוא גדר במקום כמסויס, והייט, דבמשמעות מקום כנפרד, יש לאמור שני גדרים, האחד, הוא מה שהוא נפרד מסביבתו, והשני שהוא נפרד לעצמו, וגדר זה השני, הוא סיום מקום, והוא ביחס לכל המקומות, ולאו דווקא למקומות שסביבתו. ולכאורה זה גדר רשות ללולייתא להולאה (והמותרת והמסורה) מרשות לרשות, שאין הוא שייך להיות הרשויות חלוקים בחיוב ע"י מחילה, דהא ליתא אף ברה"ר, אלא להיותם מסויימים כל אחד לעצמו, וזה ליינו גדר של חלוקה מדבר, אלא של סיום והגבלת דבר, היינו, שאין הגדרת מקום לעצמו שלילת מה שהוא מחובר עם אחר, אלא הגדרה חיובית שלעצמו.

צורת המקום המחות בריבוע - סיום מקום המוגע בריבוע מחמת אורך ורוחב הדובים בשטח

ולפי זה נראה לקף גדר מקום בעל ד' לדדים הוא בלורתו, היינו, ריבוע, וזה הוא מאחר שהוא סיום והגבלה, לכיון לאין הגבלה אלא ביותר, היינו, ביחס לכח התפשטות אחד, ויותר מקום הוא באורכו ורוחבו, וגדר מקום היותר מועט הוא באורך אחד, ורוחב אחד, הרי שסיום מקום הפחות בלדדיו הוא בריבוע. ולקף שיתכן לחלקו ביותר מזה אין זה מקום גדול, והייט, שכיון שמקום מסויים ביחס לשאר מקומות משמעותו בשטחו, שהרי אין שייכות בין מקום אחד לשני אלא בזה. לכיחס לגובה אין זה משמעות מקום דווקא. ומ"כ זה גדר המושג מקום שבין שאר מקומות, ולגבי גדר זה הרי לאין אלא שני גדרים שהם אורך ורוחב חיוביים, ולקף לביחס למקומות שבחוץ מלמעלה לבאים מד' לדדים, ל"ל לאין זה מגדר מקום הבסיסי, היינו, שטחו, אלא זה כמובן גופהו שיש לו משמעות פילוח וחיבור מלא ללא.

ד. ביאור משמעות דיני מקום לפמשנ"ת

גדר עשרה טפחים בגובה מקום - התפשטות מני השטח לגובה האוויר ולא הוי גדר בהלל

וכן משמע מהא דגדר עשרה טפחים הוא גדר התפשטות פני השטח לגובה האוויר, וכמו מה דהר"י עולה על הרקיע, והר"ל תופסת על עשרה, והייט, דמשמע למקום עלמו היט השטח, והגובה הוא ביחס לפני השטח, וגדר אורך ורוחב שטח, הרי אינם במושגי שטח, שהרי אין בשטח אורך רק לאורך, ואיך נאמר בו גדר ביחס לגובה. אלא שמקום הייט, השטח, כיון שיש לו פנים, [illegible]

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 51px מתוך (19%) 269px. פסקה אחרונה: "ולפי זה נראה דאף גדר מקום בעל ד' צדדים הוא בצורתו,...".

מיקום הבעיה: x=121, y=6902, w=269, h=636

מם נאמר למהלך החמה מגדיל תורך (וזה לכאורה היינו דלמין מהלך החמה יש שנגדיל תורך, ולפ במקומות השווים אין מהלך החמה אחד, ולפ במקומות השווים, מ"ל כן, שיהיה תורך מהלך חמה ביחס לממוצע, מהיכי תיתי להגדיל בזה ממוצע תורך), הרי ביחס להתפשטות השווה לא יתקבל ריבוע ד' לדיים, ומלבד זה לא נראה דגדר זה שיך למקום שהרי גדר ד' לדיים ביחס להגדרת מקום הוא מצמצם, והיינו, דלולי הגדרה הנ"ל לא יהיה המקום מסויים, ולולא סיום לא היה לו צורה. ומ"כ גדר מקום הוא בהכרח גדר מצמצם (וזה הרי משמעות לשון מחיצה, מלשון ממוחץ המקום, היינו, שעוקה שאר המקום חוץ), ולי"מ הוא הפך ההתפשטות, וע"כ לדיעו תלוי בהתפשטות, ומ"כ לא יועיל מהלך תורך לבד להגדיל צורת מקום). וכן מוכח מהא דמלתו דלף במקום שמוגדר בעצמו ביחס לסביבתו, לגבי הגדרת גודלו ביחס לשיעור היותר קטן בעינן לחפוקי ריבועא מגו עיגולא (כמו בסוכה), ומשמע דגדר ד' לדיים לית ליה גדר המקום ביחס לחולה לו, אלא למקום מחזיק עצמו הוא מכובע ממילא לית ליה ד' לדיים. וזה מוכח ביותר ממה דלמדינן דין זה גם ביחס לחלון לנכי וכגדר חיובי שיהווה פתח, וזה ליתו משמעות ביחס לחוץ אלא לטרחא העצמית. ולסיכום מלתו שיתכן בזה שלוקה גדיים, יחס לבר לחולה לו שהוא בגדר התפשטות, ויחס החוץ למקום שהוא גדר למטס, ויחס מקום עצמו שהוא גדר טרה והיא בד' לדיים.

הגדרת ד' צדדים בסיום מקום - סיום מקום לעצמו ביחס לכל המקומות ולא רק למסביבותיו

וע"כ נראה דגדר ד' לדיים הוא גדר במקום כמסויים, והייט, דבמשמעות מקום כנפרד, יש לומר שני גדיים, האחד, הוא מה שהוא נפרד מסביבתו, והשני שהוא נפרד לעצמו, וגדר זה השני, הוא סיום מקום, והוא ביחס לכל המקומות, ולאו דווקא למקומות שסביבתו. ולכאורה זה גדר רשות ללולייתא להולאה (והמותרת והמסורה) מדשות לרשות, שאין הוא שייך להיות הרשויות חלוקים בחיוב ע"י מחילה, דהא ליתא אף ברה"ר, אלא להיותם מסויימים כל אחד לעצמו, וזה ליתו גדר של חלוקה מדבר, אלא של סיום והגבלת דבר, היינו, שאין הגדרת מקום לעצמו שלילת מה שהוא מחובר עם אחר, אלא הגדרה חיובית שלעצמו.

צורת המקום המחות בריבוע - סיום מקום המוגע בריבוע מחסמת אוזך ורוחב הדובים בשטח

ולפי זה נראה לאף גדר מקום בעל ד' לדיים הוא בלוקתו, היינו, ריבוע, וזה הוא מאחר שהוא סיום והגבלה, לכיון דאין הגבלה אלא ביחס, היינו, ביחס לכח התפשטות אחר, ויוצר מקום הוא בלוקתו ורוחבו, וגדר מקום היותר מועט הוא בלוקך אחד, ורוחב אחד, הרי שסיום מקום הפחות בלדדיו הוא בריבוע. ואף שיתכן לחלקו ביותר מזה אין זה מקום גדול, והייט, שכיון שמקום מסויים ביחס לשאר מקומות משמעותו בשטחו, שהרי אין שייכות בין מקום אחד לשני אלא בזה. לביחס לגובה אין זה משמעות מקום דווקא. ומ"כ זה גדר המושג מקום שבין שאר מקומות, ולגבי גדר זה הרי לאין אלא שני גדיים שהם לורך ורוחב חיוביים, ואף לביחס למקומות שבאוזך מלתו לבאים מד' לדיים, ל"ל לאין זה מגדר מקום הבסיסי, היינו, שטחו, אלא זה כמובן גופהו שיש לו משמעות פילה וחיבור מלד ללד.

ד. ביאור משמעות דיני מקום לפמשנ"ת

גדר עשרה טפחים בגובה מקום - התפשטות מני השטח לגובה האוזר ולא הוי גדר בהלל

וכן משמע מהא דגדר עשרה טפחים הוא גדר התפשטות פני השטח לגובה האוויר, וכמו מה דהר"י עולה על דרקיע, והר"ל הופסת על עשרה, והייט, דמשמע למקום עצמו היט השטח, והגובה הוא ביחס לפני השטח, וגדר לורך ורוחב שטח, הרי אינם במושגי שטח, שהרי אין בשטח לורך רק לאורך, ואיך נאמר בו גדר ביחס לגובה. אלא שמקום הייט, השטח, כיון שיש לו פנים, [illegible] לכאורה מוכח מהא דילפינן גובה עשרה להשמים [illegible]

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 126px מתוך 269px (47%). פסקה אחרונה: "דשטח, אלא ממציאות המתחדשת בשטח יותר מאורך ורוחב, ו...".

מיקום הבעיה: x=121, y=7575, w=269, h=238

להגדיר מקום שזה מספיקתו. וכן יש עוד גדר במחיצות ביחס למקום, והייט, שלפי שעני מחיצות מעני עוברים מגדירות מקום, הרי ביחס למספיקת המחיצות, אין זה אלא לאחר שנאמר שהמחיצות מועילות, אך אם נראה שהמחיצות עצמם יגדירו מקום, הייט, שיהיה טורת המקום מוקדמת לפעולת המחיצות, נמצרך גם לעני מחיצות לעריכן.

ה. בגדר גבוה י' טפחים

וביתר ביאור מספיקת מע"כ לגובה עשרה ליט אין בחלל המקום, אלא בגובה מקום, כי אם אכן היה גדרו חלל, היה שיעורו מרובע ומעוקב ובעל ו' לדדים, מע"כ אם הוא אין במרחק אלו תפיסת גובה של שטח. ומ"כ הרי שגם שיעור המועט או המרובה לגובה מקום ליט ביחס לחלל, ואם נמצא גדר חלל לגביו, ביאורו שע"י הגדרת גובה ביחס למקום ממילא יש לנו לפסקות להגדיר חלל, ואין גדר החלל גדר במקום בעצמו אלא מסדר שני.

ביאור דגובה עשרה אינו חלל - אלא דזה רין בחלל דזה שיעורו מעוקב בו' צדדיו

וע"כ יהיה לומר אלא במקום שחללו מוגדר ככר ע"י תקרה, ואית לן שני לדדים המגדירים רוב חלל, אין זה מועיל לרין גובה עשרה. ואמנם מלשון שגובה עשרה הוא גם שיעור המועט ביחס לחלל המקום, ותקרה מבטלת חלל זה, אבל אין זה רין במקום אלא בדשות, שגדרה הוא במספיקת הכוללת להאי מקום, ויש בגדרה מה שהיא חלל. וכן ל"ל במקום שתקרה היא חסרון (כרה"י מקורה) אלא יהיה זה תלוי בגובה עשרה של המקום, כי עצם גדר תקרה כחסרון היא מקום חסרון בהגדרת מקום בחלל עוביה (ניתה במקו דמליא), אלא גדר מקומו שווה בכל עוביו, מע"כ במקום בעל גובה שהמקום הוא השטח ואין גובה עשרה גדר חלל אלא גובה, וכללעיל. וכן לגבי מקום שאין תקרה יתרון או חסרון כי אין מספיקת חללו מוגדר או מוגבל לא יהיה שייכות ביט לגדר גובה עשרה למקום הנ"ל. ובזה יבואר רין גובה לסוכה, ורין לרה"ר מקורה, וגדר לרה"י עולה על לרקיע, וגדר לוויר מחיצות.

תקרה וגובה עשרה ברשות שבת - ביטול חלל הרשות ע"י תקרה בתין רה"ר מקורה

והנה במקור רין גובה עשרה אלא בגמ' שהי לעות, או לילפינן מאהרן או להוה הלל"מ, לכאורה מי לשיעור אהרן היה עשרה טפחים ילפינן ממה לכבוד ה' שכן על האהרן, אף לקיימ"ל ללא ירדה

מקור רין גובה עשרה טפחים - גובה י"ט אינו רין במחיצה אלא מיושותף בסוכה ורה"ר

ובאמת לשיעורין חלילין ומחילין. וכיון שלא מלאט נפק"מ בין האי להאי, ל"ל שגדר הגלמד שווה.

והנה יש להבחין להאי לינא לגובה י"ט ליט רין במחיצות רה"י דשבת, למהא ילפינן גם לפטות לסוכה. ויותר לפי ליט רין במחילה, להא לרה"ר תופסת על עשרה הוא לכאורה מלותו הרין. וגם אין לנו ללמוד לינא לרה"י מאהרן, להרי אהרן בביתו הוי קיימא (ולפי לר"מ דכל גגות ליט חלוק). ועוד להרי גדר י"ט הנ"ל לאמרינן גם לגבי מה שלא עלה אפשר למסוס, ובהכרח לאיט רין בגדר לרשות חלוקה.

גובה עשרה אינו בחלל מקום - צורך בילפותא נפרדת להלל סוכה שיהא לבר מסכבה

ועוד יש להבחין שאין הוא רין בחלל מקום, להא בעינן לילפותא אחרינא לסכוכה חללה לבר מסככה. והייט, לאמנם מוכח מאהרן ומכינה שיעור עשרה טפחים, אך הרי אין זה אלא במקום וגובה לוויהו, ולא בחלל שאם. ועל כן לגיני מחילה איכא למילף מינייה כי יש לומר שלא נחשב שיש למקום מחילה אם אין היא ככל גבוהו, אך לגבי סכך סוכה להוא תקרת מקום ושייכות שיעור בו הוא בגדר מרחק, הרי לחלכה למהאי ילפותא אית לן למימר שיהיה הסכך בקירוב מקום, הייט, בתוך גובה מקום. וע"כ בעינן למילף בדין סכך עצמו שיהיה לו עשרה טפחים תחזיו, אלא יש לחייב גובה עשרה בסוכה מחמת סככה.

גובה וסכך בשותי ילפותות נפרדות - גובה מקום עשרה טפחים וסכך רהוי מעל עשרה טפחים

(ואלו אני לימודים נפרדים, הייגו, לימוד לגובה מקום הוא עשרה טפחים, ועוד לסכך הוא מעל עשרה טפחים. והייגו, לבקרת דוגעדתי כתיב מעל לכפורת שהוא בתחילת מה שנחשב על הכפורת, וביחס לקרקע המקום הרי ממילא לאית לן עשרה, ולגבי שיעור זה ביחס לתפיסת קרקע מוכח מהא דהשמים שמים, אבל מה דילפינן לגבי סככה דכתיב סוככים על הכפורת הוא שסיכוך הוא על גובה עשרה, ופתות מזה אין זה חסרון בעל, ומלכבה הוא יותר

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 86px מתוך (32%) 269px. פסקה אחרונה: "שהמחיצות מועילות, אך אם נרצה שהמחיצות עצמם יגדירו ...".

מיקום הבעיה: x=121, y=9167, w=269, h=93

סיבה: (סיבה לא ידועה)

שמים, ולכאורה כן הוא ביחס לשמים (דהרי שמלוי המלאכים מה לילוד תקה ביניהו ומ"כ בהכרח המקום היה במקום העכו"פ היינו נחשב מרחק), ול"ל להקפידא הוא לא ביחס למי היות במרחק או בשמים, וולמי לקף מעל עשרה חשיב למרחק (והוא פשוט בכל דיני השייכים למרחק), ומ"כ יקשה מה גדר חיובי יש בגובה י"ט הג"ל.

שני גדרים בשיעבות קרקע לאוויר - אוויר בחלק מבלל קרקע מול משמעות אוויר מני השטח

וצ"ל דגדרו הוא למקום מסויים זה שמחת לעשרה אלו חשיב חד עם העשרה כהגדרתו, והיינו, דבכל שייטות של קרקע למעל לה יש למעלה שני גדרים, אחד, הוא מה שמוויר של מעלה נחשב חלק מכלל קרקע ומוויהה, ובזה הרי אין לריך שייהיה שייטות חיובית של הקרקע למוויר ובכר כלולים יחד, היינו, לאין משמעות בשטח הקרקע יותר מאוויהה, ועל כן שיוך המוויר לקרקע שמחתיו אינו לריך שייהיה אין חיובי, ושייטותם הוא שייטות מוקלמת, ולא בעינן רק שייהיה סיום מוויר זה לקרקע זו. ובזה הגדר ולאי כל מוויר שמעל קרקע אפילו למעלה מעשרה חשיב עם הקרקע. והשני, הוא מה שמוויר הג"ל שייך לקרקע, היינו, לא במשמעותם הכוללת שהינם חלק מהאוויר, אלא במשמעות של הקרקע עלמה, היינו, פני השטח. ובזה הרי ייחסם הוא מוויר ביחס למוויר, שנאמר שאין מוויר זה למוויר שלמעלה, ואין זה מעלם גדר המוויר להוא אינו מחולק אלא מגדר הקרקע. ובזה אכן תהיה השייטות חיובית מלד הקרקע.

שיעור גובה בסריחק תפיסות הקרקע - בזה הקרקע לחפוס אוזירה עד עשרה ולא הגבלת רשות

וכיון שאין שיעור זה תלוי בגדרי קרקע, ואיתא אפילו לגבי שייטות המוויר לשמים, בהכרח שהשיעור הוא שיעור מרחק. וביחס לקרקע יהיה גדלו כך, שבכר התלוי בשייטות בין קרקע למוויר והוא טבע מקרקע, יהיה מוגבל ע"י כח הקרקע לתפוס את מוויהה. וזה ילפינן לכח קרקע הג"ל הוא על עשרה. ולפי זה אין לריך מופסת על עשרה אין זה הגבלה בגדרי רשות, אלא בגדרי קרקע (לאין עמוד תשנה מגביה הרשות). וע"כ לא יהיה זה שייך למושגי מוויר עלמם, דזה הוא מגדרי מה שקרקע ומוויר חלק מכלל אחד, ושייטותם מעלמם, וממילא לא יוגבל ע"י שיעור

דקדוק בגדר גובה עשרה טפחים - שיעור ביחס למקום מסויים ולא לסיום המקום עלמו

ויש לדקדק בגדר זה דגובה י"ט הוא ביחס למקום מסויים, שאין גדלו חלק מסיום המקום עלמו, שכמ"ש גדר עשרה בגובה מקום שטח הוא גדר חיובי בתפיסת קרקע אם מוויר שעליה, וכמו בריה"ר. ומ"כ לא יתכן שייהיה מחמת זה חסרון בעלם סיום הקרקע, היינו, שנאמר שאין הקרקע מסויימת אם לא בהגדרת גובהה, ומדברה לי לומר בהיפך, שקרקע המסויימת מכבר תשייך מוויהה לעיה. ויותר מזה שאף אם נראה לסיים קרקע וגם מוויר שלה, הרי שלא יהיה סיום הקרקע בשוחו משמעות לסיום גובהה, דהלא אחר להקרקע נסתיימה יש בזה גם גדר סיום ביחס לגובהה, ויהיה בזה למעט הטורך בשיב הסיום לגבוהה. וכן הוא לגבי גדר חלל שטלר ע"י סיום הקרקע עם גובהה, שאם נראה לסיימו שלעלמו, יהיה בזה גדר נפרד. אחר שכבר נסתיימו קרקע וחלק גובה לחלל. ויהיה בזה שלושה גדרים, סיום הקרקע, וסיום גובה קרקע, וסיום חלל לגובה קרקע. ויש לנו לבבר גדר כל אין הנאמר בממחיות למחיה מהן הוא שייך.

גובה עשרה באוויר דקרקע בר"שות - אולי הזה כולל קרקע ואוויר לא ההתרבו למחיצות

והנה זה דגדר גובה האמור בכשיות שכת הוא במוויר לקרקע, ולא בממשמעות כוללת לקרקע ומוויר, הוא לכאורה מוכרח. והיינו, לכאורה יש לבאר הא דינא בכשיות לשכת לף אם היה זה בממשמעות הכוללת הג"ל ולומר שגדר עשרה הוא מוגג שימוש, היינו, שמשום במוויר קרקע הוא על עשרה. אלא לזה היה לנו לבאר גדר רה"י עולה, ואם עולה הרי שמוד נדרשים אנו למחיצות להאי מוויר. ובפרט שהרי לף בריה"ר שעשרה הוא הגבלת גובהה, אם נעשה שימוש מעל עשרה נחלקו, אם יש להחשיבו כשימוש בריה"ר. ואם הוא שייך למה לא יחול מלכתחילה. ובפרט ללא מלאנו משמעות לשימוש על עשרה, שיש להגדירו בנפרד משימושים למעל. וחלוקת

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 57px מתוך 269px (21%). פסקה אחרונה: "חצר מחצר ומרה"ר הרי היא בכותל ארבע אמות וכו'....".

מיקום הבעיה: x=121, y=11432, w=269, h=911

סיבה: (סיבה לא ידועה)

דיני מחיצות אסיפום קרקע - החידוש והתזרה שיטתן להלכן קרקע ע"י גזכהה ואחירה

ואמנם לכן הוא ללון ליני מחיצות על סיום קרקע לבבה, ולין התורה הוא שיהיה לין לסיים את הקרקע ע"י סיום גובה, וע"כ שייך לומר לגון מחילין הלכה למעשה מסיני למשמעות הלכה לי"ט הוא ליתם לגובה מחיצות. וזה גדל מה שליני לאורייתא לינם ליינים בחלל, לבגדל חלל הרי כל שטח לדלים שווים, וזה לין לריך בשטח ובסובה וכ"ש בכלאים. ולחלבה חלל פחות מעשרה הרי הוא גדוע, אלא כל ליני מחיצות טועלו לסיום לקרקע ע"י גובהה. וע"כ לין ליני סיום קרקע חל עם גובהה. לסיום גובה בשלעלמו הוא בגדל בסיום חלל. וזה משמעות לגון ההלכה לאגמריה רחמנא למעשה גדול רובה או לא תפרוץ רובה, והייט, לאם היה לין מחילה מליני חלל לרשות, היה לומר פרוץ מרובה וכו' שהוא במשמעות אחת. ובילאו הכי כ"ל כי גדל ליני התורה הוא רק במקום, והאי רובה טוגע לשטח, שיהיה גדול או לא פרוץ בגובהו, ואינם טוגעים לחלל כלל. אלא שאחר לקמ"ל הא הרי לבזה לית לן רשות. והיל הרי ליתם למקום עם גובה ושהוא מוגדל יחד ע"י הליניים האמוריים, והייט, שגדל סיום קרקע ע"י גובהה אין הוא לין שבלעדיו אין הקרקע מוגדרת, אלא בהיפך, שהתחדש שניתן לחלק קרקע ע"י גובהה. ובזה יבואר מה שיש לוינים הצייכים למחילה ליתם לגל אחל וכו', והייט, כי ניתן לחלק קרקע לא רק ע"י חלוקתה מסביבתה, וכמו בגבשושית ג', אלא אף ע"י פני גובהה.

אחרות גדר מקום בשטח ובסובה - שיוך מדשנ מקום בשעתהם אף שנפגדרו בתעודם ומעשיהם

וראה כי גדל זה בשטח ובסובה אחל הוא, הייט, שעל אף לדין עשיית הר"י ועשיית סובה נפרדו בהילכותיהן, שכן אין מקומם מיועד לאותו הענייו, ובהכרח שיהיה שיטי ליתם לליני המקום ועשייתו. וזה מוכח מעשה זה להר"י לשטח היא בגדל אחל עם הר"ל, להר"ל אף הוא הגדרה למקום, ומלבד תגאי שימושו הרי בעיון שיהיה בו תגאי מקום. וסובה והר"י הרי יש ביניהם הבדלי יעוד, וממילא הבדלי הגדרת מקום, לשטח אין מחילותיה אלא לקרקעה, וסובה הרי מחילותיה לקרקע ושכלתה. וממילא יובדלו ליתם לליניים הטבעים מזה, אף בהיות המקום מוגדר, לא יועיל היות המקום הר"י לעניין סובה, והפך. ואעפ"כ הרי מלאנו שליני מחילת שטח וסובה נלמדים מאותו הפסוק ואותה ההלכה, והרי כמ"ש עשם המשכן מקום הוא שווה בשניהם, הייט, שיש לו ד' לדלים, ושהגדרת המקום נעשית ע"י מחילות שעל פני גובהו של המקום. ולשקוק הגדרים יש לבאר במה נחבדו גדריהם ובמה נפרדו.

ז. בירור בגדרי שטח ומקום

גדר מקום בקרקע בשלושה מנים - שטח, אוכך, ורוחב. ומשמעות השטח בבולל ולמצמו

ונפרט, לכמו שאמרנו גדל מקום ליתם לקרקע, הייט, שטחה, מוגדל בשלושה מובנים, לוכבו, רוחבו, ושטחו. ולף שמושג שטח נפרל ממושגי לוכך ורוחב, ויש בו מה שאין בהם, שאין גדרי לוכך אלא בלוכך וכו', אבל השטח הוא בכח אחל גם בלוכך וגם ברוחב, וע"כ יהיה שייך להגדירו באחת, שכל לוכבו ורוחבו הוא משמעות אחת של שטח. אך לאה נא, כי גדלו הנ"ל אינו מבטל את מושגי לוכך ורוחב, ולף השטח יש לו לוכך ורוחב. ועל כן יבוא בשלושה גדרים, שטחו, לוכבו, ורוחבו. ואכן מלאנו שיהיה השטח מוגדל בשני גדרים. האחל, במשמעותו כשלל הלוכך והרוחב, כמו אין ל"ט על ל"ט, שפירושו שיש השטח את שיעור הרוחב ל"ט, ולף של"ט הוא

שיעורים באורך וברוחב השטח - שיעור באורך אינו שיעור בשטח עצמו אלא באורכו

והנה למנם נמלא שאמרו בשטח שיעורים באורך או רוחב לבד, אך אין שיעורים בשטח עלמו אלא רק באורכו ורוחבו של שטח, והייט, לולף להם מושגים על שטח, ובהכרח שהם מתייחסים לכל השטח, אין שיעורם בשטח אלא כמה שיש לכלול באורך ורוחב, ואף שיהיה שטח עלמו מוגדל ע"י אורך או רוחב, שכך הוא שטח

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 68px מתוך (25%) 269px. פסקה אחרונה: "וראה כי גדר זה בשבת ובסוכה אחד הוא, היינו, שעל אף ...".

מיקום הבעיה: x=121, y=12564, w=269, h=529

sparse-line-in-column | LOW | סוג: sparse-line-in-column | עמוד 15 | פרק 30

סיבה: (סיבה לא ידועה)

לשום שימוש, וביחס למה שיש בכשות מצמעות לשימוש המלוכה (עוד יותר ביחס לפתח שימוש קבוע), והנה שם מקום שאין לו מצמעות זו קרוי בכל מקום לוויר, וכמו שאמרנו לפי לוויר זה נחשב מקום שימוש, שניתן להשתמש בו, ות"כ יהיה לנו שני גדרים הטוענים למצמעות מקום לשימוש, וכיון שאין שימוש בעצם פני השטח כי רק יסוד לקיום השימוש, הרי שהמושג קרקע הוא גם בגדר מקום הפתוח הנ"ל, היינו, לוויר, אלא שבהיותו לו קרקע יש לו מצמעות טפחת שהוא יציב וקבוע, ות"כ ביחס למושגי מקום לשום יהיה מצמעות לקרקע במה שהיא יולדת קבישת שימוש לוויר שעימה, וע"כ כשנרצה להגדיר לשום לפי שאין טורך לשימוש כל להוא לווקח בקרקע, הגדרת מקום עצמו כשום שימוש הרי היא ביחס לקרקע, שמושג לשום הוא גדר במקום כמוקם שימוש קבוע.

רשות בגדר בשימוש הקבוע במקום - גדר רשות שימוש אינו בשימוש ארעי אלא בקבוע

ובזה יבואר שפי לפנים שימוש כל להוא הרי לפשבדי בכל מקום פנוי, ובכלל שהוא ליט לריך להכנה (במובן כן ולפי במובן הקדמה), לפי גדר לשום שימוש ליט ביחס לשימוש כזה לפי ביחס לשימוש הקבוע, והוא בהכרח גדר נפרד ממושגי שימוש סתם, וכמו בקנין לחפץ שנלמד שחפץ שייך לפדם מסוים, שפי לפי שייטות בין חפץ עצמו (בקיומו ובפגולותיו השימושיים) למושגי קנין לפדם בו, פלא הוא מתקיים לפחר שיהיה שייטות בין לפדם לחפץ, והוא גדר מגביל ביחס לעצם מושג חפץ הכולל, וכן הוא ביחס לשימוש ולשום שמושג השימוש עצמו אין לו הגבלה לרשות, פלא שביחס לשימוש בלורה מסויימת, תהיה רשות הגדרה בשימוש (ופכן גם גדרים המורים פיפם דווקא במקום כרשות לענין שבת, ויש למנותם גם ביחס לשאר מקומות שמשמעותם מקומות שימוש), וכן בגדרי מקום הרי שמשמעות מקום ביחס לרשות שימוש, מוגדרת בגדרי מקום עצמו (ולפה כי זה מצמעות שם רשות בכל מקום, היינו, השייטות בין דבר שבעצמו ליט מוגבל ביחס לדבר פחר שמגבילו ומגדירו), והיינו, לוויר. וביחס לקרקע כמקום לרשות נדבר ממושגי לוויר של קרקע, וכמו שכתבנו שלפי שעצם גדר לוויר קרקע ליט טוגע לעצם המושג שימוש בקרקע, שזה שייך לפילו יותר מלוויר קרקע, כיון שרשות טוגעת לשימוש בקרקע, יש לנו לבאר על היכן נחשב לוויר שליט קרקע, כחלק מקרקע.

ט. בירור בגדר קרקע ואווירה

שייכות קרקע ואוויר ברשות שימוש - השטה בקרקע מול שימוש במקום באוויר

וביתר ביאור שכמו שכתבנו גדר קרקע הוא פני השטה, וביחס לזה כל שיהיה השימוש בפני השטה בקרקע, היינו, יסוד, יש להגדירו כשימוש בקרקע. לפי כיון שאין רשות גדר שימוש הפשוט פלא גדר בהכנה לשימוש, הרי שגדר זה בקרקע מוגדר ע"י הקרקע, וכיון שגדר רשות טוגע למקום, הרי שלוויר הוא המקום, ושייטות קבישת לרשות למקום לרשות, היינו, השייטות בין קרקע לפוויר, והוא ביחס לקרקע. וע"כ נלטרך להגדיר פיזה לוויר יש לו שייטות עם קרקע, שגדר זה טוגע לעצם המושג מקום, היינו, היות דבר במקום להיחשב שנמלא במקום של קרקע, לכיון שגדר קרקע הוא מה שטוגע להיותה מקום קבוע ביחס לפוויר, הרי שבהכרח אין היא רק לוויר, ואין לה שייטות עם לוויר, פלא שעצם שם מקום הוא משותף

גדר אוויר מקום בהשמות קרקע - שייכות בין קרקע בשטח לאוויר שמעליה בבנין גובה עשרה

ואם כנים הדברים שגדר קרקע הוא ביחס לפני השטה, הרי זה פניה, וגדר השייטות בין קרקע כשטה לפוויר שמעל לה הוא בשמעות שלך כיוון תפיסה מפני הקרקע כשטה לחולה לה כלפוך, ופלא שביחס לרשות אין משמעות כזו, שהרי רשות היא פחיזה ביחס לחללה, ואין זה כיון, לך כיון שאין האוויר רלוי לפשם רשות פלא משום היותו לוויר לקרקע, והרי לה יש כיון, גם בטוגע לרשות יהיה האוויר בזה הגדר (ותשמע מזה גדר רשות עולה על לרקיע, ועוד יבואר בעז"ה), וע"כ יהיה גדר גובה קרקע בכיון מעלה (ובטרם הגדרת הרשות), והרי שכל חלק מפני השטה יגדיר לת תפיסת האוויר בנפרד, ואין זה גדר גובה חלל שהוא חסר כיון, פלא גדר גובה בלורך (ולפי כמו ביחס לחלל טומלה שרוס שלו טפח כמו לורך ורוחב והוא גדר בחלל, וכמש"ת, ותמלתהו שם סכך ומחילותיו בגדר

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור ימני: 87px מתוך (32%) 269px. פסקה אחרונה: "וביתר ביאור שכמו שכתבנו גדר קרקע הוא פני השטח, ובי...".

מיקום הבעיה: x=404, y=16479, w=269, h=403

לו כבר מוגדרת שהיא תופסת את חלוייה לכל ולא לוויר לקרקע לחכת, וכן היו לקרקע לחכת להיות תופסת את חלוייה (ובזה יש עוד לקדוק ויבואר

בענ"ה), אלא גדר מחיצות הוא בהיפך שאחר שיש לו להגדיר את החלוייר, הרי שיש לו גם להגדיר לותה עלמה, כמה שהיא וחלוייה קלויס, היינו, גדר מקום לגבי רשות (מקום המוכן לציומם).

י. בירור גדר מחיצות לפמשנ"ת

ג' משמעויות במחיצות מקום הרשות - ביחס לקרקע, לגדרה הבולל אווירה, ולגדרים במקום

ואם כן הוא, הרי לנו מבוא לבוא לגדר מחיצות, דלאחר שהתבאר שגדר קרקע וגובה קרקע היינם מגדרים רשות עלמה, יענו כי היו הם גדרים בחלל, וכיון שאף מחיצות הם חלק מהגדרת מקום להיות רשות לרשות, הרי אלא יהיה גדרם בחלל, אלא ביחס לקרקע, וגובה קרקע, ומקום שלהם, ובמובנם הטולל. ואם כן יהיו המחיצות נחלקים לשלושה מובנים, ביחס לקרקע עלמה, וביחס לגדרה הטולל לווירה, וביחס לגדרם כמקום. ולינים למחיצות יהיו כלאור ביחס לגדרם כמכון לרשות הגילת.

והיינו, שדין מחילה היו דין ברשות לו בחלל, אלא הוא דין במקום במובנו הפחות (היינו, לוויר), ויהיה לו משמעות בכל כיוון שהוא דין מקומות. והיינו, שאף שאמרנו שלגבי רשות יש דין בקרקע, וגדר גובה ברשות הוא גובה בקרקע, אבל עכ"פ גדר דלוויר עצרה הוא גם גדר בלוויר לבר, כשיעור דלוויר שהוא ביחס לבר אחר (היינו, הקרקע), ובהיות כך הרי שיש משמעות במחיצות בחלוקת לוויר לעצרה. ולאמנם שנרלה להגדיר לוויר קרקע הרי שמשמעות עצרה טופחים לו הוא כמו שאמרנו שהם מכיון פני שטח הקרקע, לף ע"י מחיצות יש לנו להגדיר שטח עלמו ע"י לוויר עצרה, ועוד יבואר. ועכ"פ מלאנו דגדר מחיצות הינם ביחס לגובה קרקע.

גדר דין מחיצות באוויר מקום - הלוקת אוויר המקום בבירורים בחסום ביחס לגובה קרקע

ואחר כל זאת יבואר גדר ד' לדדים ביחד, והיינו, לכיון לאנן בעינן להגדיר רשות, ורשות היא במשמעות אחת בכל החלל, הרי שהגדרת השטח ביחס לרשות היינו אלא ביחס למשמעות שבהם, ויהיה לורך חלל הרשות גדר בשטח, ול"כ שהוא גדר בשטח, הרי שהוא מוגדר בכל כיווניו, ול"כ גדר השטח הוא בלוורך או רוחב, וע"כ יהיה גדר השטח מרובע. וכיון שגדר

גדרי ד' צדדים במחיצות הרשות - הגדרת שטוח ביחס לרשות מחיצות מחיצה בבל צד בנפרד

משמעות הלוקת מחיצות בגובה זבר וחב - כל חלק פועל באוויר בנפרד ובחסם לשטוח יחד

בשטח הנה נלרכים להגדירו בכל כיווניו, לף ביחס לשיעורו הרי שנמלאנו בד' לדדים, כי גדר השיטות השטח שהוא ביחס לאורך שימוש הוא בד' לדדים, וביחס לחלל הרי הוא בד' לדדים, וכיון שאנו נלרכים למחיצות שאין הם אלא בפני גובה השטח, הרי שהם מחולקים לד' לדדים בנפרד (ולאמנם ביחס למחיצות עלמם (היינו, במה שיש להחשיב דבר כמחילה) יהיה גדרים נפרדים לכל המחילה, היינו, בכל חלק שבה, כי הרי גדרה כמחילה שיך בכל דהוא, אבל ביחס להיותה מגדירה המקום וכו' הרי כנ"ל).

משמעות הלוקת מחיצות בגובה זבר וחב - כל חלק פועל באוויר בנפרד ובחסם לשטוח יחד

ואי"כ שמלא שיהיה משמעות במחיצות הן בגוהם לבד, והן בחוהם לבד, והן בשני אלה יחד. וכן יהיה משמעות בשני אלה עם קרקע שהם מחיצות לה ובכל הלדדים הם גדר אחד בה. והיינו, שביחס לוויר המקום כל חלק מהמחילה פועל בנפרד, ותגאיו יהיו תגאי החלוקה הגדרתם (וכמו עכ"פ קיומה, וגובה עצרה, ושהיה עומדת בדוח וכו'), וביחס ללורך המקום הרי שהמחילה פועלת על כל לד בנפרד (וכמו עכ"פ היות לו מחילה, ופרלת עבר וכו'). וביחס לשטח המקום הרי כל המחיצות פועלים יחד לכל גוהם וחוהם

(ומיניה לין דה"י ושוכה וכו', ומיניה שמה כלופן).

חלוק מחיצות דה"י דשבת מסוכה - בשבת הגדרת קרקע נמדדת ובסוכה הוי הגדרת חלל לסכך

והנה בזה יש להבחין ולחלק לין מחיצות דה"י לשבת מלין מחיצות לסוכה, דבשבת בעינן להגדרת הקרקע בנפרדת, ומ"ש הרי אלא בעינן להגדיר את בלל לדדי המקום יחד ביחס לחלל בלל (אלא דק מקום הרחוי להתקיים בו שימוש חלל דה"י), אך בסוכה כיון דבעינן שיהיה המקום מוגבל אף הוא ביחס לסכך, הרי דבעינן שיהיה במחיצות גם גדר בחלל לענין שנאמר לעליו מסוכך הסכך, כי לין סכך למקום אלא בגדרו בחלל, כי לין סכך תקרה למקום (היינו, מחילה לד עליון), אלא סכך לשימוש המקום (היינו אחר למחילת

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 101px מתוך (37%) 269px. פסקה אחרונה: "בעז"ה), אלא גדר מחיצות הוא בהיפך שאחר שיש לו להגדי...". מכילה סוגריים () — ייתכן שזה גורם לדלילות.

מיקום הבעיה: x=121, y=18227, w=269, h=93

למחיצות להגדיר חלל קודם למיתת לסכך, ולפ

על יהו (וזה לכתורה סיבת מה דקניון לכל מחיצה דסוכה בגפרד בפס דופן).

יא. בגדרי שיעורי מחיצות החלוקים

הבשר מחיצות שבת לסוכה במגו - מהני רק אחר דיהוי רשות שבת בחלל המקום

וא"כ נלטרך לבאר למה שמועילים מחיצות שבת לגבי סוכה הוא גם רק לאחר דהוי המקום רשות לגבי שבת, והייט, שלפי שאין במחיצות אלו להגדיר המקום כרשות להתקיים בו חלל לסוכה, לכל לאחר שלגבי בשבת הרי מיתת במקום יין רה"י, והוא יין בחלל להאי מקום, הרי שיש לחלל הג"ל להגדיר שם דופן למחיצות, וחזר הדין להאי מחיצות יש להם להועיל לגבי סוכה (וצריך יבואר מה לריתת למיגו בחל, והייט, דכיון דלפי לגבי שבת בעינן לגוד לפסיק, הרי שאין רה"י מתחדתו, ולפי לאחר לריתת לרה"י אין שייכות בין המחיצות, וצריך יבואר מה שפרטו הל כגדר רה"י גמורה דשבת, כי הוא הגדר הפחות ביותר ביחס לחלקה).

שיעורים נמדדים ברוחב מחיצות הש"ס - משהו בלחי, טפח בסוכה, ד' טפחים, ואמה בבתראות

והנה לבאר מע"כ נקדים מה שמלמנו בדין רוחב מחיצות כמה שיעורים נפרדים, והייט, דלפי שעיקר גובה מחיצות בעצמה הוא שוה בכל מחיצות, ברוחבם מלמנו כמה שיעורים. והן שיעור משהו בלחי, ושיעור טפח בסוכה, ושיעור לרבעה טפחים בפתח מחיצה, ושיעור לאמה בפסי בירלות, שיעור ז"ט בסוכה (בענין שליפת בסוכה העשויה כמבוי, ובענין תעשה ולא מן העשוי, ושיעור ל"ת בכותל מבוי (בענין כותל הבולט לכ"ע, ולענין הקף י"ט בהכשר קורה לתבניין). ונרלה למלוא בכל חד גדר ביחס לחמור לעיל, הייט, בגדר מחיצה עלמה, ובגדר מחיצת לד, ובגדר מחיצות מקום.

שיעורי משהו בלחי משום מחיצה - הערה שיעורי רוחב בכלל לגבי שום מחיצה לעצמה

והנה שיעור משהו לחי, בילוזו, לפי בעינן שיעור בלל פלפ לפי מה שבעי לעלם היזקו (וע"ב לפ פוסל בו מה לשבריפה קלי), ולי נימל לפי מלן לפית לחי מקום מחיצה לפו מקום שם מחיצה הוא לפליג (אלא פליג רק לגבי תיקון לפית בה לגבי מבוי), הרי שיש למלוא בזה לגבי שם מחיצה לעלמה ליכא שום שיעור לכוחב.

שיעור טפח בסוכה שלישות רסוכה - מחיצה בלחי בתוספת גדר

ושיעור טפח בסוכה כיון שמלמנו פלפ מלחטהו אלפ בסוכה ל"ל להוה מחיצה כלחי והייט, שאין שיעור טפח שלו מקום כין מחיצה למקום אלפ מקום לופן לחלל (ושיעור רוחב טפח הוא כרוחב דטפח לטומלה).

שיעור ד' טפחים במחיצת מקום - תוספת גדר להחשיב מחיצת צד כמחיצה למקום ד'

ושיעור ד"ט הוא לכתורה שיעור במקום, הייט, שיהיה בזה תוספת גדר להחשיבו כמחיצה למקום במחיצת לד אחד, וכמו לריתת לגבי בלחים כפי בחלקתן. וע' חזו"מ), ובפרט לי נימל דמהני לכלחים לפי בחלקתן. והייט, שאף דודאי אין למחיצת ד"ט להועיל כלום לגבי מקום שהוא יותר מד"ט (וכן הוא בכלחים לי הוה עירובו בתוך יותר מכתן) כיון דהשיב מחיצת לד אחד לגבי מקום ד"ט דיליה הרי לריתת ליה שם מחיצה למקום (ולפי רק שם מחיצה כשלעלמה וכדלריתת בלחי ובשליפת דסוכה), ויהני בכל מקום בגדר נפרד, הייט, בכלחים מקום לפי בעינן שלפ לגדור מקום זה, ובפס לחפר להוי מחיצה דסוכה (כלמור דהוה מחיצה למקום) ברוח רביעית, ודסוכה לר"ם ול"ת ריב"ל עוד יבואר בעז"ה).

שיעורי ד' אמות ח' טפחים - שיעורי מקום שיש לו מחיצה ולא במחיצה עלמה

וכמו שלמדנו בל"ט בכלחים י"ל הן בשיעור ל"ל במבוי, והן בשיעור ז"ט בסוכה, לכלתורה לין הם שיעורים במחיצה עלמה, לפי מקום מקום להוו לו מחיצה (ובלמת די"ל לפי הם לפילו שיעור ממחיצה דסוכה לגבי מקום (לעומת ד"ט בכלחים דהתם לפי תלי שיעורם בגודל הבירוך ובעינן לד"ט לפילו במקום (ובפרט לי נימל לאחי מקום מחיצה), וכן נרלה מהא לפיתת שיעור ד"ט בפס דחלר), הייט, לגבי לאחי הבולט י"ל דהוה מקום להוה ככותל מבוי ולפי בו היכר לאחי, וכן י"ל בהקף להוה רק מקום בעינן קורה ע"ג מבוי ולפי הוו כותל ממבוי בפי בן. וכן בסוכה לענין תעשה ולפי מן העשוי דיי"ל דלפי הוו לפי שיעור דסוכה לגבי סכך ולפי מקום מחיצה (וזה לכתורה מוכח מיניה דלפי בעינן בגוכהו רק טפח). ולענין סוכה העשויה כמבוי עוד יתבאר בעז"ה).

שיעור אמה בדיומטרו מסך בתראות - מסקנ אי הוי כשיעור ד' טפחים שהוחל אחלל

אבל שיעור לאמה לפסי בירלות לפי נתבבר גדלו (ולפי לומר דהוה ניחם לפילה הניתנת בו למר כדלפית ליה וכו', ממבלר מה בבעינן ליה לפילו בפחות מכן, גם מממע בהיפך דהוה סיבת קולת וחומרת פירלתו (כדלפיתת

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 76px מתוך (28%) 269px. פסקה אחרונה: "על ידו (וזה לכאורה סיבת מה דקרינן לכל מחיצה דסוכה ...".

מיקום הבעיה: x=121, y=19359, w=269, h=50

למחיצות להגדיר חלל קודם למיתת לסכך, ולא על יד (וזה לכאורה סיבת מה דקיימין לכל מחיצה דסוכה בנפרד בנפח דופן).

יא. בגדרי שיעורי מחיצות החלוקים

וא"כ נלטרך לבאר למה שמועילים מחיצות שבת לסוכה הוא גם רק לחד להוי האי מקום רשות לגבי שבת, והייט, שלף שמין במחיצות לאו להגדיר המקום כרלוי להתקיים בו בלל דסוכה, לכל לחד שלגבי בשבת הרי לימת במקום יין רה"י, והוא יין בחלל להאי מקום, הרי שיש לחלל הג"ל להגדיר שם דופן לממחיצות, וחזר הדין להאי מחיצות יש להם להועיל לגבי סוכה (וצה יבואר מה לליתת למיגו בתל, והייט, דכיון דלף לגבי שבת בעינן לגוד תפיק, הרי שמין רה"י מתחדתו, ולף לחד לימת לרה"י יין שייכות בין המחיצות, וצה יבואר מה שפרטו תל בגדר רה"י גמורה לשבת, כי הוא הגדר הפחות ביותר ניחם לחלולה).

הובשר מחיצות שבת לסוכה במיגו - מהני רק אחר דיהוי רשות שבת בחלל המקום

והנה לבאר מע"כ נקדים מה שמלמנו בדין רוחב מחיצות כמה שיעורים נפרדים, והייט, דלף שיעור גובה מחיצות בעצרה הוא שוה בכל מחיצות, ברוחבם מלמנו כמה שיעורים. והן שיעור מקהו בלחי, ושיעור טפח בסוכה, ושיעור לרבעה טפחים בפתח מחילה, ושיעור לומה בפסי בירלות, שיעור ז"ט בסוכה (בענין שיעור בסוכה העשויה כמבוי, ובענין תעשה ולא מן העשוי, ושיעור ל"ח בכותל מבוי (בענין כותל הבולט לכ"ע, ובענין הקק י"ט בהכשר קורה לתניין). ונרלה למלוא בכל חד גדר ניחם לחמור לעיל, הייט, בגדר מחילה עלמה, ובגדר מחילת לד, ובגדר מחיצות מקום.

שיעורים נפרדים ברוחב מחיצות הש"ם - משהו בלחי, טפח בסוכה, ד' טפחים, ואמה בבתראות

והנה שיעור מקהו לחי, ניחורו, לאו בעינן שיעור כלל אלא רק מה שבעי לעשם היותו (וע"כ לא פוסל בו מה לבקיפה קמ"ל, ואי נימא לף מאן לימ לחי אלא מקום מחילה אלו מקום שם מחילה הוא לפליג (אלא פליג רק לגבי תיקון לחיב בה לגבי מבוי), הרי שיש למלוא בזה לגבי שם מחילה לעלמה ליכא שום שיעור לכותב.

שיעור מקהו בלחי משום מחילה - הערוך שיעור רוחב בלל לגבי שום מחילה לעלמה

ושיעור טפח בסוכה כיון שמלמנו אלא מלמטהו אלא בסוכה ל"ל להוה מחילה כלחי והייט, שאין שיעור טפח שלו מקום לין מחילה למקום אלא מקום לופן לחלל (ושיעור רוחב טפח הוא כרוחב לטפח לטומאה).

שיעור טפח בסוכה שלמעלה מרה"י - תוספת גדר

ושיעור ז"ט הוא לכאורה שיעור במקום, הייט, שיהיה בזה תוספת גדר להחשיבו כמחילה למקום במחילת לד אחד, וכמו לחיתת לגבי בלחים (ונפרט מי נימת דמהני לכלחים לף בחלבסון. וע' חזו"ת), והייט, שלף דודאי לין למחילת ז"ט להועיל כלום לגבי מקום שהוא יותר מד"ט (וכן הוא בכלחים מי הוה עירובו בתוך יותר מכאן) כיון דהשיב מחילת לד אחד לגבי מקום ז"ט דילמה הרי לחיתת ליה שם מחילה למקום (ולא רק שם מחילה כשלעלמה וכדחיתת בלחי ובשלימית לסוכה), ויהני בכל מקום בגדר נפרד, הייט, בכלחים מקום ללא בעינן שלא לגדור מקום זה, ונפש החלר להווי מחילה המסובה (כלמור דהוה מחילה למקום) ברוח רביעית, ונסוכה לר"ש ור"ת כיב"ל עוד יבואר בעז"ה).

שיעורי ד' אמות ח' טפחים - שיעורי מקום שיש לו מחיצה ולא במחיצה עלמה

וכמו שלמדנו בל"ט בכלחים י"ל הן בשיעור ל"ל במבוי, והן בשיעור ז"ט בסוכה, לכלחורה לין הם שיעורים במחילה עלמה, אלא מקום מקום להוו לו מחילה (ובלמת די"ל לחין הם לפילו שיעור ממחילה המסובה לגבי מקום (לעומת ז"ט בכלחים דהתם לא תלי שיעורם בגודל הגירוד ובעינן לל"ט לפילו במקהו (ונפרט מי נימת דלאי מקום מחילה), וכן נרלה מהא לחיתת שיעור ל"ט בפס לחלר), הייט, לגבי לחי הבולט י"ל דהוה מקום דהוה ככותל מבוי ולין בו היכר לחי, וכן י"ל בחקק דהוה רק מקום בעינן קורה ע"ג מבוי ולא הוו כותל ממבוי בלא כן. וכן בסוכה לענין תעשה ולא מן העשוי י"ל דלא הוו אלא שיעור דסוכה לגבי סכך ולא מקום מחילה (וזה לכאורה מוכח מיניה דלא בעינן בגוהו רק טפח). ולענין סוכה העשויה כמבוי עוד יתבאר בעז"ה).

שיעורי ד' אמות ח' טפחים - שיעורי מקום שיש לו מחיצה ולא במחיצה עלמה

אבל שיעור לומה לפסי בירלות לא נתברר גדלו (ולין לומר דהוה ניחם לפילה הניתנת בו לומר כדלית ליה וכו', דמלבד מה דבעינן ליה לפילו בפחות מכן, גם מממע בהיפך דהוה סיבת קולת וחומרת פירלתו (כדלית

שיעורי אמה בדיומטרי פי סוכ בדראות - ספק אי הוי בשיעורי ד' טפחים שהחליל אחליל

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור ימני: 42px מתוך (16%) 269px. פסקה אחרונה: "ושיעור טפח בסוכה כיון שמצאנו דלא מצאנוהו אלא בסוכה...".

מיקום הבעיה: x=404, y=19447, w=269, h=830

סיבה: (סיבה לא ידועה)

מצמע מלישנא דיומד וכפיבכו בגמ' (וכן בגמ' סוכה) דגדרו בלורתו ואינו דין נוסף), ואולי הוה כציעור ל"ט לגבי חלל. ול"ע.

הקדמה בשיעור מקום אדם ברוחבו - חילוק שיעור אמה לגומו מד' טפחים לעמידת רגליו

(והנה אמנם מלשון שציערנו חכמים מקום שם לגבי מקוה דהוה אמה על אמה בדוס ג', והיינו, דמצמע דכוחב זה רלוי לשם שהוא אמה, וביחם לשטח הוי אמה על אמה, ובגובהו הוי ג' (וגובה שם בג' אמות כבר מלשנו במה' ר"מ ור"י לגבי ציעור ד"ח). וכן מלשנו בגמ' דנקטו בפציטות (סוכה ז:) דמקום יציבת שם הוא באמה (וכ"ה למסקנת שם). וכן מלשנו בגמ' (זבחים נח:) דמקום הילוך רגלי כהנים ממזבח הוה באמה, אבל לא מלשנו שהלו זה בזה. ומלבד זה יש לעיין דבמסכתין (כ.) מצמע דנקטו לסתם כוחב שם הוה מרבעה טפחים (דהא בעו לממות דין ציעור פתח דעוג מלך הבשן בארבעה לדין ציעור סעורה בדעבתן וחולה בביטוים), וכן היה נראה לומר בפציטות בדין ד"ט דציעור פתח ומבוי ועוד הרבה (וכן היה לומר בהו"ע דגמ' דהלהה גברת בתרי ממתה יתבי, אלא דהתם מצמע דמיירי מאוכך יציבתם דאח"כ ממכו מקום גברי לא קחשיב. ע"ש). ולעצם הענייו היה להלק דציעור ד"ט הוא ציעור המועט דכוחב שם (היינו, המעט הראוי לו בדוחק) וציעור אמה הוא מקום הראוי לשם סתם ותפסיק המכובה בכוחבו (וכמו בציעור מקוה דאין הוא ציעור לשם עצמו אלא ציעור מקום מים שיקיפוהו וכו' דלזה צריך שיהיה המקום רלוי לשם כוחב וכו'), ועוד נראה לחלק דד"ט הוא ציעור מקום עמידת שם, והיינו, מקום רגליו וזה ציעור בקרקע, אבל ציעור אמה הוא כוחב שם בלל וזה יהיה כוחב אמה וכמו בין כתפיו וכו'. ול"ע)

גדר ציעור אמה בדיומדי בית־אות - שתי מחיצות עיובן המגדירות חלל מוגדר בשני צדדים

ואחר העיון נראה זה ביותר להרי בין ליומדין הוא לכאורה ולאי ביחם לחלל, דמצמע מכולה סוגיה דמחיצת ליומד פועלת יחד, ולפמנ"ת הרי בהכרח זאת מקום היותה מהייחסת לשטח וגובהו טוב להגדירם יחד, לביחם למקום בעל ד' לדדים אין למנוע מצמעות בשני מחיצות לבד, להרי ביחם להיות הלדדים מחולקים הרי יש להגדיר כל לד לעצמו, ואף בין לכל הלדדים הוא במצמעות כל הנפרדים שלעצמו, שהרי מחזות כל הלדדים במצמעות מחת הוא כלמור רק ביחם לחללו, היינו, שטח מחיצות לעריבן. ובילור הגדר שבין שני חלה ביחם להגדרת המקום הוא, שבני מחיצות מבני לדדים לף שהם מגדירים חלל הרי שאין זה רק מחר שנחבר לת מצמעותם יחד, והיינו, שהמחיצות הרי אינם מחוברות בחיזה לופן שנלמר שהם מגדירים יחד מקום, ול"כ אין הפירוש שהמחילה מגדירה המקום חלף שמחר שנגדיר שטח ביחם למחילה מחת, היינו, מקום הפנימה הרי שהמחילה הפניה תגדיר מקום זה מלד הטוב, לף שני מחיצות לעריבן הרי שיש בעצם טוב המחיצות הגדרה מחת לבניהם, ויש להם להגדיר מקום, ול"כ הרי שיש בשני גדרים לטו יחד להגדיר חלל. ובזה יבואר ציעור אמה האמור, והיינו, לאמנם גדר מחילה מחת ביחם לכל מחד בל מקום הוא כ"ט, לף זה כאמור ביחם לבטחו ובאופן שלי לט להגדיר הבטח שהוא יגדיר החלל, לף אם נראה להגדיר חלל הרי שבטרך לציעור הטוגע לחלל, ואולי יש למטוח בזה גדר לציעור אמה כאמור.

גדר דיומד טפח בסוכה בהלבתא - שיעור טפח ביחס לגדר ההולל במחיצה שלישית דסוכה

ואם כנים הדברים עפ"ז יש לבאר גם גדר ליומד טפח בסוכה, והיינו, לכיון דמלשנו בסוכה בעינן למחיצות לעריבן, הרי שיש להם (עכ"פ גם) גדר ביחם לחללה, ול"כ י"ל לציעור טפח המתמעט בהלכה לף הוא ביחם לגדר זה, היינו, שבלל ההלכה היה הדין להגדיר חללה מבלטה לדדים, וע"ז אמרה הלכה דבבליטת די בטפח, והיינו, לבגבי חל סוכה די בזה (ועבדין ל"ב), וע"כ יש לומר דביחם לדיומד יהיה הציעור טפח.

הצ"ב בשם ר' מחיצות בדיומדין - שטח המקום מוגדר ע"י חללו בדיבוע קרנות המקום

ובאמת זאת הבילור לריך לגדר דיומד גופו דמבואר בגמ' דיש לו שם ד' מחיצות, ולא נתבאר מה גדר שם זה, דלכאורה אין למטוח גדר במחיצות לטו שנאמר שיש להם לפעול יחד, ואיך שיהיה הרי אין זה שם, שדיומד הוא כאמור רק ג' מחיצות, וגם אין שני מחיצות לטו פועלות בכל המקום. וגם אין לומר דכוונתם בשם ד' מחיצות להייט מחר שנגדיר לת מקום ע"פ טורתם, דל"כ מאי שנא מג' מחיצות (אי מהני, ואף אי לאו, הרי ליכא לאחי, ואמה לא יתבב דליכא עכ"פ שם ד' מחיצות) שלף הם מגדירות לת המקום, ומהו השם האמור.

וי"ל

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 27px מתוך (10%) 269px. פסקה אחרונה: "וע"פ מש"כ מבואר היטיב דאמנם דין מחיצות הפשוט הוא ל...".

מיקום הבעיה: x=121, y=20492, w=269, h=912

שם דין כהכנה להלכ), וכגלר זה לכן לה יועילו ליומלין שכאמור לינם מתייחסים לכלל השטה, ולולאי שלין להם להגליל לת המקום ליהם לליו לשום שהוא בחלל המקום (שהרי לין הם מתייחסים לכלל המקום), ללה שכאמל"ת גדל ליומלין הוא ליהם הפוך שיהיה שטה המקום מוגדל ע"י חללו, והייט, לכיון שכל ליומל מגליל חלל שלו, הייט, ריבוע הקרן, לף שלין זה פועל בכלל חלל המקום, עדיין יש לו להגליל לת השטה. וכגלר זה הרי לין מעמעות לליומלין כאחל אלה ליהם ללגדי השטה שהם כל', וזהו גדל שם ל' מחיצות.

ובזה יש לבאר מה שהיה להשקות למה מהני ללוית להו שם ל' מחיצות לאחר ללה בעיון בשבת ל' מחיצות כלל, וע"פ האמור יבואר, לאמנם אכן הוא בגדל המחיצות ומעמעותם להגליל מקום ליהם לשטחו, לבזה הרי כאמור יהיה מעמעות לכל מחיצה לל שלה בנפרל, וע"כ לף בעיון לכל ל' מחיצות, וגם לף יהיה בהשלמם מעלה. אבל ליהם לחלל האמור הרי ולאי שיש מעמעות לכל הללדים יחל, וע"כ אם נרלה להגליל השטה ע"י הגדלת חללו, הרי שיהיה מעמעות כל' מחיצות. ויהיה גדל ליומלין השועלים בחלל הנ"ל ליהם להגדלת שטחו מקום חללים המוגדלים בקרן השטה ושיש בהם להגליל השטה.

(ובדקדוק, לאין חלל האמור במעמעותו כרה"י, היינו, מעמעות הרשות עצמה לאמנם שהיא בחלל, דבמעמעות זו אי קיימא ושומדת אין לוכך לף במחיצות ולף בשיעור מקום וכו', דהיא עולה על הרקיע וחוריה כמוה, ואי לף קיימא (והרי לף קיימא) לף יהני כל אלו, אלא הגדרת החלל האמורה היא רק במה שיש בה להגליל שטח לחלל כרחוי לרשות, וזה נעשה ע"י הגדרת השטח במחיצה ובשיעור מקום וכל האמור לעיל (ובאמת אחר לחיכה כבר לרשות, גם אין מעמעות ברשות בשיעור ל"ט, ואדרבה אמאמנו דגדרה כל"ק שזהו שיעור שביהם לשיומש, ולף לגדר הרשות וכמו ברה"ק), וחלל הנ"ל הוא חלל מקום כללי, וע"כ הוא לף יועיל אלא ליהם לשטח, ולף בלופן יש"ל כהכנה לרה"י)

דקדוק בגדר חלל מקום ברה"י - חלל מקום בללי המגדיר שטח כהכנה לרה"י ולא ברשות

שם ד' מחיצות בדיומדי פסין - חילוק בין הגדרת שטח לצרי להגדרת שטח בחלל

יב. גדר דיני ותנאי מקום דרשות ובביאור מח' ר"י וחכ'

וביתר ביאור, לכיון שכאמור גדלי דיני ותנאי מקום מטרתם להיות שטח מסויים בגדליו שלעצמו רלוי להיות עליו שם רשות שלף היא גדליה נפרדים לעצמה, הרי שיש להתהות האיך נתאים זה המקום למה שהיו הואמו בכל לופן, ומעמעותו בקיומו ליט טובא היטב. והתשובה בזה היא שיהו שניהם בגדל המעולע להוא חלל, ללגבי מקום יהיה מעמעותו חיובית בעבור שיש בגדלי מקום להקיים זה החלל, ולגבי רשות יהיה מעמעות לפסרית שזה החלל רלוי לקיים בו זו הרשות (ובגדל זה יהיו רה"י ורה"ר שני רשויות מחוייבות ומוחלטות ליהם לקיומם בחלל הנ"ל, היינו, שלף יתכנו בו רשויות אחרות, ושכל הרוצה לאחת מהן יהיה הן), וכאמור לין לאו עוסקים במעמעות חלל לגבי רשות, אלא רק ליהם למקום, וכיון לשיש לשטח עלמו מעמעות חלל, יהיו גדלי חלל מיוחסים לגופהו (ולף שיש גופהו גדל חלל, רק מעמעות היחידה שבייכת לחלל בשטח), אבל כיון שלין

מבוי בדראות ודיומדי סוכה בשיעורים - חילוק בין שיעור שטח בסוכה לשיעור אמה בבדראות

גדר משותף למקום ולרשות בחלל - שווין מקום ורשות בגדר הממוצע דהוא חלל המקום

וכיון שפסי בירלות הרי מגליהים שטח היטיב, הרי שיחסר לנו בזה רק מעמעות חלל שבשטח, ולזה יועילו ליומלין לאמה, שאחר שיש למחיצות לאו מעמעות חלל חיובית בעוצמם, הרי שיש בזה לתת מעמעות בשטח המוגדל הנ"ל כאמה שיש לו ליתן גדל בחלל. ובזה נפרדו שיעורי טפח ואמה, לשיעור טפח טוגע למקום שיש עליו שם חלל, וע"כ יהיה השיעור טפח שיעור חלל הפחות. ושיעור אמה טוגע למקומות שאין עליהם שם חלל, וע"כ יהיה השיעור שיעור חסוב למקום ליהם לחלל, והייט, שיעור האמור. ועוד יבואר בעז"ה.

גדר שיעור מחיצות מעליותא במקום - הגדרת שיעור והגדרת החלל המאחר את השיעור

ולפ"ז י"ל לפף שני מחיצות מעלייתא, יש בהם שני גדלים כנ"ל. האחד, בהיותם מגליהים שטח בגובהו, לבזה חיכה למחלוקת ר" וח"כ אי ב' או ג' מחיצות לאורייתא. והשני, בהיותם מגליהים את החלל. והנה חסרון שאמרנו באי הגדרת שני מחיצות ללא עריבן הוא ליהם לשטח שאין הם

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 90px מתוך (33%) 269px. פסקה אחרונה: "(ובדקדוק, דאין חלל האמור במשמעותו כרה"י, היינו, מש...".

מיקום הבעיה: x=121, y=21624, w=269, h=421

וזה מועיל לבוד, שכל מקמעות המחיצה ביחס למקום היא כמגילתו, לפ שתמיד היא גדל בעצם הכבר, וע"כ בטופח לסוכה לא מועיל לבוד כי אין זה טפח ממוש.

וכיון שכן הרי שיק לנו בסוכה ושבת ליום שווים לגבי ד' לדלים, ולגבי דין מחיצה שלעצמה (כמו שיעור מרבעה טפחים וסוג המחיצה), ורק נשתנו גדלם ביחס לדלים הגפרדים. ושדר הכברים הוא כך, גוף המחיצה, גדלה ביחס לכל הלל להמקום בנפרד, וגדל כל המחיצות יחד בגילוי המקום, וכסוכה בשאר ימים שיש חסרון במחיצות לשבת שאינם פועלים יחד, שהרי ליכוף המחיצות הוא לסוכה, וכמו גדל לשות בשבת, וגדל סוכה קודם לליכוף מחיצותיה, וכיון שאין מחיצות לנו יולכת לסוכה, הרי שאינם מגדילות מקום. אך בשבת כיון שמחיצות לנו מלטרפות יחד לגדל לשות לשבת, ומגדילות מקום גם לגבי סוכה יולטרפו להגדלת המקום.

גדרי מקום ומחיצה השווים בשבת - שווים בגוף המחיצה ובצד ושאינו בצידוף מחיצות למקום

והעולה מכל האמור, שדר מקמעות למקום, ל. מקום שטח בגדלו הכולל לוויר וקרקע בפחת. כ. קרקע בגדל שם מקום קבוע, וזה יהיו שיעורי לוכך וכוחב הגפרדים. ג. שטח בגדל קרקע האמור וביחס לחסיבות היטח, ויש זה מקמעות ללוכך וכוחב בגדל עלמי ולא כשיעור, ושיעורי שטח כמו בית שחציים. ד. לוויר המשוייך לקרקע ובגדל הקרקע, וזה יהיה לין גובה עשרה. ולסיים הקרקע כשלעלמה לא בעינן מחיצות, ויהיה לי בסיום כל להו לו בהבדל שע"י סיבות שאינן גילוי כמו בהי"ל לו בדרכים לחכות הטוענים לשטח. ועל השטח הנ"ל יהיו גדלי מקום חשוב דל"ט על ל"ט, והוא גדל בכוחב המוסף על השטח, שכשנדלה שיהיה שטח (שהוא בגדל נפרד מלוכך וכוחב) בעל כוחב כזה, נלטרך שיהיה כך בכל כיון. גדל מחיצה לין הוא גדל בשטח לבד, אלא הוא סיום שטח הקרקע לגובהה, וכללמרן לין זה לין חלל לחית ביה שלושה עוביים ושאה לדלים ושיעורו שווה בשלושת לוכיו לגבי גדל כוחב המוסף על חלל, ואחם היתה מחיצת עשרה ביחס חלל הרי שהיה שיעורה בעשרה משוקב. וגדל גבוה לוויר לקרקע גדל של קרקע וביחס להשפעתה על לוויר שלילה, ועכ"פ ביחס לחוויר שמעליה.

סדר השתלשלות גדרי המקום והרשות - מקום, קרקע, שטח, אוויר, מחיצה, גובה, וסיום המקום

יד. בגדר דין גובה י"ט כשיעור דבר

וביתר ביאור מה שאנו לומרים לשיעור י"ט ליט לאא בגדל גובה שטח ולא חלל, וכן בשאר, ולגב נבאר גדל שיעור שתם. להגה מעלם שאנו כשיעור לדבר נשמע שאיט מגדלי הדבר עלמו, אלא רק כמה שיק לדבר חשיבות יותר לעוד עניין, וכדבר המיועד לדבר. וכמו שיק למעלה בדין שיעור לאתגוג, דודאי אין שיעורו טוגע לעלם היותו לאתגוג שנאמר שבלאו יחשב דבר אחר ולא לאתגוג, לאין שיעורו טוגע לגדלו העלמי שהוא דבר שתבאר כמה לאמרה תורה פרי עץ הדר (ואמנם אכן יש לדון האם פרי עץ הדר לאמרה תורה הוא שם אין פרי המיוים, היינו, דדין התורה הוא אין לאתגוג ושאו בלשון התורה הוא פרי עץ הדר. או דילמא דין התורה הוא בכל פרי ואין שייהיה עליו שם פרי עץ הדר, ולא יהיה הדין אין לאתגוג, רק לאתגוג שבכל פרי עץ הדר, היינו, שלא שיתבן לאליבא לאמת אין לא ועל פי זה היה לדון אי חסרון לאוכב הוא חסרון בזהות הפרי, או בשלמות הפרי. לאם הדין הוא אין האתגוג אוכב הוא חסרון לאין זה הפרי להתורה, לך אי נימא דדין התורה בפרי עץ הדר כללי יתבן לאף האוכב חשיב פרי עץ הדר, לך חסרון לאוכב הוא בלי היות הפרי אין לאחד וכו') הייט, דדין לאתגוג הוא אין זה, והיות הפרי שלפניט אין האתגוג הוא דין עלמי בו וזהותו, לך שיעור בגדל לאתגוג דין הוא שיעור הדבר עלמו, דהרי מה שהוא עלמו (אי נימא דהוא עלמו, היינו, אין לאתגוג) לא יוכוח לו יופסד בשיעור גדלו, ובהכרח לשיעורו הנ"ל הוא ביחס לדבר לאחר, כגון, בהיותו ללוי לאכילה, לו נעטע, לו בהיותו לו תוספת שם הדר וכו', וממילא לא יהיה השיעור גדל אין לפרי עלמו, הייט, שנאמר לשיעור האמור בו הוא שיעור כמות לפרי, אלא גדל השיעור הוא אין מה שבהיותו בשיעור הנ"ל

גדרי שיעור בהשיבות נוספת בדבר - שיעור אתרוג אינו בעצם והותו אלא בהשיבותו למצוה

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 121px מתוך (45%) 269px. פסקה אחרונה: "ובזה יהיו שיעורי אורך ורוחב הנפרדים. ג. שטח בגדר ק...".

מיקום הבעיה: x=121, y=26155, w=269, h=474

המיעוט הנ"ל לאו בר חילוק וחיבור, ולא נמלא בזה יתי שיעור, אלא בהיות בו המיעוט הרי הוא כאב ובלא חיט.

והנה ממנם מלמטו למיכח למ"ד לחלי שיעור אסור מן התורה, ולכאורה יש בזה להוכיח אלא כאמרן, היינו, אלי נימא דגדר השיעור הוא כמות הדבר האסור ניחא, דנימא דבכל שיעור שאם חיכא הטרפות חלקים ובהברח לכל חלק אית ביה אם דבר האסור, אבל אי נימא דאין שיעורו בעצם הדבר, הרי אין בחלי שיעור כלום דמו העלמי הרי חיכא לפילו בפחות ולעפ"כ לא אסרה תורה אלא שיעור שלם, ואין לחלוי אם לשלם כלל. ואמנם נהון שכן הוא מוכח באמור, אבל אין זה ענייו עם האמור לעיל, דמה שאמרו אלחי שיעור אסור מן התורה היינו בשיעור שהוא אחיבות בדבר שבעלמו, היינו, אית בהיותו בשיעור זה אם בדבר עלמו, אלא רק בשיעור שהוא אחיבות לגבי איסור מעצה (וכדאמר' התם לחזי לאיטרופי), וכמו במעצה אכילה ובמעצה מלאכה, דבשניהם השיעור הוא בחיבות המעצה, ואחיבות המעצה היא לילוף אחיבות האולאה הנעצית ע"י שיעור הדבר עם אחיבות דבר בעל שיעור זה, אבל בשיעור שנתן אחיבות בדבר כשבעלמו הרי לשיעורו הוא גדר הדבר האמור בתורה עלמו, ולא מעצה הנעצה בו (היינו, לדיכא למימר דאלב פחות מכזית יש בו אסרון בשם אלב, אלא רק בשה שהאוכלו איט אחוב שאכל ובגדר מעצה בשבעלמו, ולזה אחילוק נתכוונו מי שאילקו בין אלי שיעור לדבר האבוצל לבין אלי שיעור לביאול דבר, והברא טעו בזה), ולקלק בזה אאין לומות שיעור שהוא אחיבות לבר לשיעור שהוא אחיבות המעצה, ועמ"כ בזה בסוגיא לדיחוי במלוות.

ועתה אראה לבזה גופא יש לחלק בין דינים הנוגעים לעצם זהות הדבר, לבין אלו הנוגעים לשמו בייחם לדבר אחר. וכמו שמלמטו בלילית ובלחוב (וסוף מבוי) דיש חילוק בין שיעוריהם להיחתב שם בלילית ולחוב, ובין שיעוריהם לגבי היותם גדיל וכו', וכן מעצם זה דיש דין שונה לשיעור שייריהם להרי מוכרח לאין שיעורם ההתחלתי שיעור בעלמם, אלא רק בייחם לדבר אחר.

ובזה יבואר לאא מהני לשקריפה קלי רק לעיון כחיבת שיעורו ולא לביטול עלמותו (היינו, שנאמר דאתרוג ממרה תורה ולא אפר), וזה כי ולאי בשה להוא לשקריפה קלי אין לבטל מציאותו הקיימת (להוא אתרוג), אבל בייחם לשיעורו דמשמעותו כי אתרוג בשיעור זה יש בו תוספת החיבות בשה שהוא לאוי לחיזה דבר יהני מה לשקריפה קלי, דעד שאתה אומר דיהני שיעור לאתן בו החיבות מחמת שהוא רצוי לעניו כנ"ל, תאמר שאבטל החיבות זו בשה שהוא עומד לשקריפה.

וכן בשה שמלמטו לדיכא הלי דינא בלחי שם אסירה, דביאורו כי אין עצרה טפחים לאחי אין בשם לאי, כמו לאין רוחב שאילה ביחם לגודל דאות שהיא גודלת אינו אין ברוחב שאילה, וכי זה אינו שחוב שיעור כלל, לאין הוא שיעור בגוף הדבר, אלא בדבר אחר, היינו, גובה קרקע, ואין לאיית ביה הוא שקום לבשיעור שיהיה שוחם טו, ולא שקום להוה הלי שיעור החיבות בלחי עלמו. ובזה יבואר גם שה שלאמרינן שאי אוויכא בשאילת ערב בלילוף אוויב לבשעלה שי"ט, והוא שקום דאין לאוויכא להלי גיסא וכו' הוא אכן אין בשאילה, ובשאילה כאמור לא שלמטו אין עצרה טפחים, וכי שיעור הנ"ל אינו אלא שקום שהחמת השאילה (ודשמה הוא כן בכל אלק וחלק) לגובה קרקע שסויימת או שחסחיים.

וזה הגדר הוא בשיעור קרקע שאמרנו דהרי ולאי שקרקע כל שהוא גם השיב קרקע, ואם שלמטו שיעור הרי בהברח להוא בגדר הקרקע שהוא ביחם לדבר אחר שעצם הגדרתה כקרקע, וכמו שימוש וכו'. וכמו שה לאין אלר פחות שאלבע על אלבע, דולאי אין זה אין בקרקע, אלא אין בשימושה, היינו, היות הקרקע לאויה לשמש שימוש שסויים, שיעורו שאלבע על אלבע (לאין אין אלבע על אלבע שיעור בקרקע בלל אלא רק בשקום וכו', ושכמ"ל).

ביאור דאמרינן לשיטתה קאי באתרוג - ביטול החשיבות שיעור המצוה ולא ביטול עצמותו באתרוג

שיעור עשרה טפחים בלחי ראשידה - התאמות המחיצה לגובה קרקע ולא שיעור בגוף הלחי

גדר שיעור בקרקע בדחם לשימודעה - שיעור קרקע בחוצר ד' על ד' נוגע לשימודעה

חלוק והות הדבר משיעורי למצוה - צמיחת ואוב ששיעור שמם הלוק משיעור שיירידתם למצוה

הצ"ב מאדמור חצי שיעור מה"ת - חצי שיעור בהשיבות מעשה ולא בשיעור השיבות דבר

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 97px מתוך (36%) 269px. פסקה אחרונה: "וזה הגדר הוא בשיעור קרקע שאמרנו דהרי ודאי שקרקע כל...".

מיקום הבעיה: x=121, y=27287, w=269, h=863

פרק 31 — כותרת 2 מספר 13 - חוד קורה ופי תקרה (ירו' עי' פ"א ה"א)

6 עמודים • 2 עמודים עם בעיות

סימן א

חוד קורה ופי תקרה (ירו' ע"ז פ"א ה"א)

א. תורף דברי הירושלמי בגדרי פי תקרה וגוד אחית

הנצרך ביאור בירושלמי בפי תקרה - קושי בשיטות מי תקרה לקורת מבוי למעלה מכ'

ירושלמי עיכובין (פ"ח ה"ח) אמר ר' אבין רבי יהושע כלעתיה וכו'. וביאורו לכאו' שאתה אומר בנסרים פי תקרה יורד וסותם (והייני שאתה מלמדנו שהיא פני עובי התקרה), כן הוא בקורה ללמד לומר להתקרה יורד וסותם.

והנה זה ל"כ להא דבנן מובו בפי תקרה לכל אחד, והכא במבוי לכ אחד הוא, וכן שמין מחלוקתם בגובה, והכא במוך כ' דבנן מובו, ומה שייכות יש בין שני דינים אלו. ויש שכתבו להייט פירושו, דר"י סבר לקורה מקום מחילה וכמו פי תקרה, אבל קשה לעכ"פ אין זה תלוי במח' לפי תקרה בנסרים מפולשים וכללאכן. ועוד הא לפ' אי יורו חכ' לר"י בפי תקרה יש לקייס מח' במבוי, ובאי קורה מקום מחילה לו מקום היכר, וכמו שנחלקו בבבלי. ולמה תלו זאת בהאי פלוגתא.

ולבאר זה נראה שיש להקדים בעיקר גדר ללאת רואה באילו יורד וסותם, דלכאורה ממ"נ אי בעינן שיהיה סתום ולהחשיבו כסתום אין לי בהיות פי תקרה לבד, הרי אין לנו אלא פי תקרה ואיזו סתום. ואי לא בעינן, למה לי למימר יורד וסותם, ויותר היה לומר להיות שם פי תקרה הוא לי, ומלישנא דגמ' לא משמע להוה כסתום

הקדרה בגדר את ראוה באילו יורד - או בעינן סתום ממש ומאי יורד וסותם

ונראה לבאר בהקדם חילוק לגוד לחית מחילתא מפי תקרה יורד וסותם, לכגוד לחית ליתא למחילה אלא שאינה במקום הגלוך לחלילה, משא"כ פי תקרה, אלא שם היה בכאן לא היה מועיל (אין שיעורו אלא טפח לכל היותר). וזה נתבאר במק"א לחשיבות פי תקרה הוא בתקרה ולא בפניה, היינו, שיש בתקרה כדי לחוך מקום שמחתיה ממעל לה, ומימלא להגדיל מקום שמחתיה כחלוק מסביבתו במה שהוא מקורה וסביבתו לא, אלא שאין לי בחלוקה זאת ליתם מה שלריך מחילה שהוא חילוק מן הלל.

חילוק גדר אחיות ממי תקרה - גדר אחיות במחיצה קיימות ומי תקרה בתקרה לבדה

והיינו, לשמנם ניתם לקירוי הרי שחלוק מקום זה, אבל ניתם לחילוק הנעשה ע"י מחילה ליט חלוק, ואף שאין מחילה עלמה אלא לשרך חילוק המקום והרי הוא חלוק מחמת קירוי, אין חילוקיהם שוויס, לחילוק למחילה הוא חילוק הטוגע לשימוש אחר, לולא המחילה היו שני המקומות משמשים כאחד, ובהיותה שימושם חלוק (וכמו גדר נתפס בגגו). אבל חילוק לקירוי הוא טוגע לשימוש כל מקום (היינו שחילוקם הוא מחמת שימוש לקירוי כמעלה שים בו, ואינו מעיקרי השימוש).

חילוק מקום במחיצה ובתקרה בשימוש - חילוק בשימוש אחד מול חילוק בשימוש כל מקום

ואמרו אף בקירוי ליתא לחילוק הטוגע

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור ימני: 96px מתוך (36%) 269px. פסקה אחרונה: "ולבאר זה נראה שיש להקדים בעיקר גדר דאת רואה כאילו ...".

מיקום הבעיה: x=404, y=3847, w=269, h=569

סימן א

חוד קורה ופי תקרה (ירו' עי' פ"א ה"א)

א. תורף דברי הירושלמי בגדרי פי תקרה וגוד אחית

הנצרך ביאור בירושלמי במפי תקרה - קודש בשיחות מי תקרה לקודת מבוי למעלה מכ'

ירושלמי עיכובין (פ"ח ה"ח) אמר ר' אבין רבי יהושע כלעתיה וכו'. וביאורו לכאו' שאתה אומר בגמרים פי תקרה יורד וסותם (והייגו שמלתרת שהיא פני עובי התקרה), כן הוא בקורה ללת לומר להתקרה יורד וסותם.

והנה זה ל"ב להא דבנן מולו בפי תקרה לל אחד, והכא במבוי ל אחד הוא, וכן שאין מחלוקתם בגובה, והכא במוך כ' רבנן מולו, ומה שייכות יש בין שני דינים לאו. ויש שכתבו להייט פירושו, דר"י סבר לקורה מקום מחילה וכאן פי תקרה, אבל קשה לעכ"פ אין זה תלוי במח' לפי תקרה בגמרים מפולשים וכללאכן. ועוד הא לפ' אי יולו חכ' לר"י בפי תקרה יש לקייס מח' במבוי, ובאי קורה מקום מחילה או מקום היכר, וכאן שנחלקו בבבלי. ולאה תלו זאת בהאי פלוגתא.

ולבאר זה נראה שיש להקדים בעיקר גדר ללת רואה באילו יורד וסותם, לכאורה ממ"נ אי בעינן שיהיה סתום ולהחשיבו כסתום אין לי בהיות פי תקרה לבד, הרי אין לנו אלא פי תקרה ואיזו סתום. ואי לא בעינן, למה לי למימר יורד וסותם, ויותר היה לומר להיות שם פי תקרה הוא לי, ומלישנא דגמ' לא משמע להוה כסתום

הקדירה בגדר את רואה באילו יורד - או בעינן סתום ממש ומאי יורד וסותם

ונראה לבאר בהקדם חילוק לגוד לחית מחילתא מפי תקרה יורד וסותם, לכגון לחית לית לאתא למחילה אלא שאינה במקום הגלרך לחלילה, משא"כ פי תקרה, אלא אם היה בכאן לא היה מועיל (אף שיעורו אלא טפח לכל היותר). וזה נתבאר במק"א לחשיבות פי תקרה הוא בתקרה ואלא בפניה, היינו, שיש בתקרה כדי לאוץ מקום שמחתיה ממעל לה, ומימלא להגדיל מקום שמחתיה כחלוק מסביבתו במה שהוא מקורה וסביבתו לא, אלא שאין די בחלוקה זאת ליחס מה שלריך מחילה שהוא חילוק מן הלל.

חילוק גדר אחיות ממי תקרה - גדר אחיות במחיצה קיימות ומי תקרה בתקרה לבדה

והיינו, לאמנם ניחס לקידוי הרי שחלוק מקום זה, לבל ניחס לחילוק הנעשה ע"י מחילה לינו חלוק, ואף שאין מחילה עלמה אלא לאוך חילוק המקום והרי הוא חלוק מחמת קידוי, אין חילוקיהם שוויס, לחילוק למחילה הוא חילוק הטוגע לשימוש לאחר, לולא המחילה היו שני המקומות משמשים לאחר, ובהיותה שימושם חלוק (וכמו גדר נתפס בגגו). לבל חילוק לקידוי הוא טוגע לשימוש כל מקום לעלמו (היינו שחילוקם הוא מחמת שימוש לקידוי כמעלה שים בו, ולינו מעיקרי השימוש).

חילוק מקום במחיצה ובתקרה בשימוש - חילוק בשימוש אחד מול חילוק בשימוש כל מקום

ואמרו אף בקידוי ליתא לחילוק הטוגע

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 75px מתוך (28%) 269px. פסקה אחרונה: "ואמרו דאף בקירוי איתא לחילוק הנוגע לשימוש אחד והוא...".

מיקום הבעיה: x=121, y=3847, w=269, h=569

בקורה להועיל יחד עם שאר מחיצות להוספת בהגדרת המקום כמחוץ (משנ"כ למ"ד דהוי מקום היכר שאין הקורה נוגעת לתוספת גדר במחיצות המקום אלא להיכר בעלמא), וכיון שכן הרי שהיה לומר שאין מצטרפת לקורה אלא בהקדם היותה חלק מכלל המחיצות, וזה אין לכ' למה לכיותר מכן אין הקורה נכללת עם שאר מחיצות, והרי היא לעלמה, ולעלמה אין לה להועיל כלל כמו שאין מועילה במקום שאר מחיצות.

ג. דימוי קורת מבוי לפי תקרה ודעת ריב"י

צורך קורה ע"ג מבוי לר"י - תנאי בקורה בחלק מהמבוא אלא בהגדרת מחיצה

אלא שבזה יש לבאר שהרי מלשון שני דיניס הטוגעים לעיל היות הקורה חלק מכלל המבוי, אין לכ' למה, ואין לבעיון קורה ע"ג מבוי. וחלוקים שני דיניס אלו, שאין לכ' למה טוגע להיות הקורה חלק ממקומו של מבוי, ואין קורה ע"ג מבוי הוא טוגע להיות הקורה חלק ממבנה המבוי, ובאין הצני הלח כ"ע מודו לבעיון ליה. ומ"כ יש להקשות למה לא אמר כ"י לקמן בזה לשם רומה כאילו יורדת וסותמת. ובאילו שאין לומר אין ליורדת וסותמת אלא ביחס לדין הטוגע למצטרפות מחיצה שיש בקורה, ובגדר הטולה עם שאר מחיצות, ובזה יש לה מצטרפות לעלמה. אבל ביחס למה לבעיון שיהיה הקורה חלק ממבנהו של המבוי אין שום מצטרפות לקורה בפני עלמה (שאין זה נוגע למה שיש בקורה מצטרפות שהיא תקרת בתלי המבוי ולא קירוי שהם).

בראור דימוי קורה לפי תקרה - גדר לקורה לעצמה קורים הכללתה עם שאר מחיצות

ומעתה יש לבאר הדימוי האמור, והיינו, לאחר שמלשון לסבר כ"י שאף ביחס לגדר שבכלל המחיצות יחד יש גדר מוקדם לכל לך לעלמו, אף לגבי קורה במה שהיא בכלל המחיצות יש גדר לה עלמה, והוא מוקדם להכללתה. וע"כ יש לומר שאף בקורה שאינה ניכרת עם שאר המחיצות שנאמר בה גדר שיש בה לעלמה, היינו, דיורדת וסותמת (ויש לה מצטרפות לגד שלה), ואחר כן יש להכליל בגדר אחד עם שאר מחיצות (היינו, שאחר שאמרנו שלעלמה יש לה להגדיר לד שלה עד להקצע שבגגדה, הרי שיש לה שייכות יחד עם שאר מחיצות עשרה הגמלאים למטה). וקילקתי במקום ללמדנו להאחיך.

דעת ריב"י בר'ראון בקורה וגשרים - דין ר'ראון בקורה הוי הקרם בזוד וסותם

ונראה לי לבאר בזה מה שאמרו לכ' יוסי בר' יהודה שבר כאביו בחלה בכותין וחלוק מאביו בחלה בלמעלה מכ', והיה קשה לי מה שייטות יש בין שני דיניס אלו שבכלוס יחד, ועי"פ מה שכ' י"ל להא כהא, היינו, לכמו שדין רוחין בקורה עלמה הוא הקדם להקדם, שהרי עיקר קורה היא הקדם מה שקלוייה (רוחין) לקבל מריח וכו', היינו, שהיא הקדם לתקרה ואומר שה רוחין הוא הקדם להקדם. וזה כמו שאמרנו בדין ללמעלה מכ' דקודם שנו אומרים שיש דיורדת וסותמת ואחר כן שנו אומרים שיש להכליל יחד עם מחיצות ללמטה.

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 113px מתוך (42%) 269px. פסקה אחרונה: "ונראה לי לבאר בזה מה שאמרו דר' יוסי בר' יהודה סבר ...".

מיקום הבעיה: x=121, y=5921, w=269, h=467

פרק 32 — כותרת 2 מספר 14 - בגדרי פירצה במחיצה ובמקום

8 עמודים • 3 עמודים עם בעיות

והכנסה לענין שמין לריך לבני לימודים נפרדים, וכיון שמלמדו חיסור בהולאה מרשות היחיד לרשות הרבים, יש לנו לסבור חיסור לקי בהיפך (וכנמ' ממרו כן לגבי הכנסה, ויל"ד אם י"ל כן גם בהיפך). לך בהעברה וזריקה ממרו לחייב לימוד לכל אחד, ולקי שלגבי מעבר החפץ, היינו, היות החפץ ברשות אחת לפני המעשה, והיותו ברשות אחרת לאחר המעשה הם שוויים.

ועכ"פ מבואר שיש במעשה ההולאה שלושה חלקים. האחד, בהיות החפץ ברשות אחת. והשלישי, בהיותו ברשות אחרת. והשני, במעשה הפועל שינוי מזה לזה. ול"ב מה משמעות יש לחלק השני שאמרנו במעשה ההולאה, אחר שמין גו אלא פשוטה שינוי הנ"ל. ואמנם בהעברה נראה לומר בדה"ק יש למנוע משמעות בזה נאמר שאינו ל"ש הוא שינוי המהלך, ובגדרו האחד עם היות הדבר נח (היינו, הנעת הדבר הנח במקום והנחת הדבר בנוח במקום), לך ניחם להולאה מרשות לרשות ל"ב, והיינו, שאמנם יש שיהיה שם הפעולה (ההולאה) שם כולל לשני חלקים אלו כעבר ועתיל לך הוא שינוי בחותו הגדר, שהרי מיל שהחפץ עומד רשות זו הוא כבר נמלא ברשות זו, ואין זה יותר מכל שינוי שהם, ואין למנוע בו משמעות ניחם לשם הולאה.

ואמנם יש למנוע בזה משמעות לגבי הולאה מה"י לה"י לרך הנ"ל, שהמעשה כולל גם מה מעבר החפץ ברשות האחרת, לך לכאורה אין גדר זה שווה להולאה והכנסה שהרי אין זה רק שינוי שבין שני החלקים הנ"ל אלא הוא עוד מצב כמותם. ומ"כ אין למנוע מצב מלילותי של מעבר.

ואולי י"ל שמלבים אלו, היינו, היות החפץ במקום, והקשר בין החפץ למקום, שינו בעשם מלילות היותו במקום, אלא בהיותו מונח במקומות הנ"ל, וזה גדר כמה שהוא נחשב במקום, ומה שנחשב שילא ממקום כשמינו מונח כבר. וע"כ יהיה משמעות בפעולת השינוי הנ"ל בזריקה והולאה, היינו, ניחם לעת שהחפץ שינו במקום (החשוב כן בהיותו מונח) כלל, ומשמעות זו לכשתעשה בלופנים שונים (העברה הוסטה וזריקה), תהיה שונה ניחם לכלל המעשה בגדר כשינוי מלבים הנ"ל.

ולפ"ז יש לשוב ולשון בגדר הכולל כל המעשה, והיינו, בשני המעשים הנפרדים לעקירה ממקום לחד, והנחה במקום לחר, וכלל המעשה שמחבר ביניהם. שנראה שמין גדר המעשה הנ"ל רק בשינוי עלמו. וכיון שהשינוי עלמו לינו קיים ברשות משוייתת, נלטרך לומר שמלבד מה שיש במעשה גדר שינוי הטבע משינוי הרשויות הנ"ל, יש משמעות במעשה ניחם להגדרת העושה, ולכאורה ל"ל שגדר זה הוא בחפץ. שיש בשעת המעשה שלוש משמעויות בחפץ. האחד, שהוא נעזב ממקום. השני, שהוא ללא מקום. והשלישי, שהוא בדרך למקום. וגדר הכולל לרשויות הנ"ל הוא במשמעות אחת ניחם להנ"ל.

ג. גדרם הכולל של רה"י ורה"ר ותנאי קרקע

וא"כ יש לבאר מהו גדרם הכולל של רה"י ורה"ר להיות חשובות כנ"ל לענין הולאה מהן ולהן. ומהו גדרם החלוק שיהיו חשובות כמובללות זו מזו לענין חשיבות השינוי שיש במעשה הולאה מזו לזו. ובגדרם החלוק מלמנו שני גדרי דין. האחד, בלורת הרשויות, שרה"י גדרה במחיצות, ורה"ר פרולה. והשני, ביעול שימושם, וזה יבוא בשני פנים. האחד, בשוג המתמשים, שרה"י משמשת ליחידים, ורה"ר משמשת לרבים, והשני בשוג השימוש, שרה"י

גדר חלק השינוי בהחזרת מקום - מצב החומץ בשעת המעשה בעצמו, ללא מקום, ולמקום

ג' חלקים במלאכות מעשה ההצאה - ראשונה, רשות שניה, ומעשה המעבר המשנה ביניהם

חיבור עקירה והנחה במעשה הוצאה - ג' משמעויות בחומץ בשעת המעשה המאחדות את הפעולה

חלק השינוי במלאכת דרך רשות - משמעות מעבר החומץ ברשות המאפשרת דרך רשות הרבים

גדרם הכולל ההחלוק דרה"י ורה"ר - צורת הרשויות במחיצות ופילוש ושוג המשתמשים והשימוש בהן

חלקי המעשה להגדרת מצב באחזרים - הלוקת גדרים בין עשיה, מעשה, החומץ, בבל אחזר

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 71px מתוך (26%) 269px. פסקה אחרונה: "ולפ"ז יש לשוב ולדון בגדר הכולל כל המעשה, והיינו, ב...".

מיקום הבעיה: x=121, y=5769, w=269, h=624

והכנסה לענין שמין לריך לשני לימודים נפרדים, וכיון שמלמדנו לימוד בהולמה מדקות היחיד לדקות הרבים, יש לנו לסבור לימוד לף בהיפך (וכנמ' ממרו כן לגבי הכנסה, ויל"ד אם י"ל כן גם בהיפך). לך בהעברה וזריקה למדנו לחייב לימוד לכל לחד, ולף שלגבי מעבר החפץ, היינו, היות החפץ בדקות לחת לפני המעשה, והיותו בדקות לחרת לאחר המעשה הם שוים.

ועכ"פ מבואר שיש במעשה ההולמה שלושה חלקים. האחד, בהיות החפץ בדקות לחת. והשלישי, בהיותו בדקות לחרת. והשני, במעשה הפועל שינוי מזה לזה. ול"ב מה משמעות יש לחלק השני שלמדנו במעשה ההולמה, לאר שמין גו אלא פשוטה שינוי הנ"ל. ולמנם בהעברה נרגש למות ברה"ר יש למוטו משמעות גם נאמר שמיעור ל"ח הוא שיעור המהלך, ובגדרו האחד עם היות הדבר נח (היינו, הנעת הדבר הנח במקום והנועת הדבר לנוח במקום), לך ניחם להולמה מדקות לדקות ל"ב, והיינו, שלמנם יש שיהיה שם הפעולה (ההולמה) שם כולל לשני חלקים אלו כעבר ועתיל לך הוא שיש בלותו הגדר, שהרי מיל שהחפץ עוזב דקות זו הוא כבר נמלא בדקות זו, ואין זה יותר מכל שינוי שהם, ואין למטוח בו משמעות ניחם לשם הולמה.

ואמנם יש למטוח בזה משמעות לגבי הולמה מה"י לרה"י לך רה"ר, שהמעשה כולל גם מה מעבר החפץ בדקות האחרת, לך לכאורה אין גדר זה שוה להולמה והכנסה שהרי אין זה רק שינוי שבין שני החלקים הנ"ל אלא הוא עוד מצב כמותם. ומ"כ אין למטוח מצב מלילותי של מעבר.

ואולי י"ל שמלבים אלו, היינו, היות החפץ במקום, והקשר בין החפץ למקום, שיש בעשם מלילות היותו במקום, אלא שהיותו מונח במקומות הנ"ל, וזה גדר כמה שהוא נחשב במקום, ומה שנחשב שילא ממקום כשאינו מונח כבר. וע"כ יהיה משמעות בפעולת השינוי הנ"ל בזריקה והולמה, היינו, שיחם לעת שהחפץ אינו במקום (החשוב כן בהיותו מונח) כלל, ומשמעות זו לכשתעשה בלופנים שונים (העברה הוסטה וזריקה), תהיה שונה ניחם לכלל המעשה בגדר כשינוי מלבים הנ"ל.

ולפ"ז יש לשוב ולשון בגדר הכולל כל המעשה, והיינו, בשני המעשים הנפרדים לעקירה ממקום לחד, והנחה במקום לחר, וכלל המעשה שמחבר ביניהם. שנראה שלין גדר המעשה הנ"ל רק בשינוי עלמו. וכיון שהשינוי עלמו אינו קיים בדקות משוייתת, נלטרך לומר שמלבד מה שיש במעשה גדר שינוי הטבע משינוי הרשויות הנ"ל, יש משמעות במעשה ניחם להגדרת העושה, ולכאורה ל"ל שגדר זה הוא בחפץ. שיש בשעת המעשה שלום משמעויות בחפץ. האחד, שהוא נעזב ממקום. השני, שהוא ללא מקום. והשלישי, שהוא בדרך למקום. וגדר הכולל לרשויות הנ"ל הוא במשמעות לחת ניחם להנ"ל.

ג. גדרם הכולל של רה"י ורה"ר ותנאי קרקע

וא"כ יש לבאר מהו גדרם הכולל של רה"י ורה"ר להיות חשובות כנ"ל לענין הולמה מהן ולהן. ומהו גדרם החלוק שיהיו חשובות כמובדלות זו מזו לענין חשיבות השינוי שיש במעשה הולמה מזו לזו. ובגדרם החלוק מלמנו שני גדרי דין. האחד, בלורת הרשויות, שרה"י גדרה במחיצות, ורה"ר פרולה. והשני, ביעול שימושם, וזה יבוא בשני פנים. האחד, בשוג המתמשים, שרה"י משמשת ליחידים, ורה"ר משמשת לרבים, והשני בשוג השימוש, שרה"י הוא שימוש תכליתי. ובע"ה יתבאר דין זה שיטויים נפרדים אלא הם טבעים זה מזה.

ונקדים מה שיש לבאר בחלקי המעשה הנ"ל להגדיר מצב בחפץ ובמקום או במעשה הולמה או בחלם העושה. וכמו שיש למטוח בחכילת חלבים, שהאונס והרצון הוא נשא בעושה. ושהמעשה יעשה בפעם אחת הוא נשא במעשה. והיות החתיכה חלב הוא נשא בחפץ.

גדר חלק השינוי בחיעדר מקום - מצב החומץ בשעת המעשה בעצמו, ללא מקום, ולמקום

ג' חלקים במעשה הולמה - רשות ראשונה, רשות שניה, ומעשה המעבר המשנה ביניהם

חיבור עקירה והנחה במעשה הוצאה - ג' משמעויות בחומץ בשעת המעשה המאחדות את הענושה

חלק השינוי במוצא דרך רשות - משמעות מעבר החומץ ברשות המארחת דרך רשות הרבים

גדרם הכולל ההחלוק דרה"י ורה"ר - צורת הרשויות במחיצות ופילוש ושוג המשתמשים והשימוש בהן

חלקי המעשה להגדרת מצב באומדים - הלוקת גדרים בין עשוה, מעשה, החומץ, בבל אחד

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור ימני: 29px מתוך (11%) 269px. פסקה אחרונה: "וא"כ יש לבאר מהו גדרם הכולל של רה"י ורה"ר להיות חש...".

מיקום הבעיה: x=404, y=6431, w=269, h=250

הוא עיקר ההבדל בין האיסורים האוניס (כהלכ ודם וכו'), לך גם בחלק המעשה והעושה יהיו הבדלים. וכמו לגבי המעשה, שבין שיהיה המעשה גרימתו של המלכ האסור שהיו גדל במעשה כמוב איסורים, היו בחלבים ועריות שהמעשה האסור הוא ההגמה. וכן יש שבייטות המעשה ביחס להעלמה האסורה הוא בפעולת גרימה לבד, היו בשבת שהמעשה הוא מלאכת מחשבת. וכן לגבי העושה, שבין שבייטות המעשה לעושה היה אלא כשיעשה המעשה בלעת היה בנזיקין.

והנה בהעלמה יש למעוח את עצמו חפץ האיסור בשניס, בחפץ המעלה ובמקומו, ויש למעוח בזה מרבעה פניס, בחפץ, במקום, בזמה שיש לחפץ מקום, ובזמה שיש במקום חפץ.

ונחל בגדר מקום המוזכר בדיניס אלו, ויש למעוח בזה שני גדרים. האחד, מקום שלעצמו, היינו, מה שיכול להכיל לבריס. והשני, מקום של לבר, היינו, שלבר זה נמצא במקום הג"ל, ובגדר זה אין למקום משמעות עלמית.

והנה אף שלגבי מקום שאם כל שיהיה בו גדריס הג"ל, יש להחשיבו כמקום. לגבי שם רשות, היינו, שיהיה המקום חשוב מקום רשות, ושיהיה לבר הנמצא חשוב ברשות, מלמע שני דיניס. האחד, שיהיה לו קרקע ולא לוויר. והשני, שיהיה רחב ד' על ד' טפחיס.

ותנאי הראשון שיהיה קרקע ולא לוויר, הוא שיהיה לו בסיס להנחת לבריס. והיינו, שאף שמוויר שוה לקרקע לענין מה שיכול להכיל לבריס, לגבי היות המקום חשוב ברשות צריך שיהיה בו גם יכולת היוחס, וביאור הדבר הוא כי אין גדר מקום ברשות רק ביכולתו להיות בו לבר, אלא צריך גם שיהיה מוכן לכך, וכיון שלבריס ללא תנועה אינם יכולים להתקייס שם לזמן, אין זה נחשב שמוכן לכך. וביאורו כי משמעות מקום לבר הנמצא בו במקומו הוא בשני גדריס. האחד, בעצם הקיום, שאין קיום לבר ללא מקום. והשני, שהוא מקומו ביחס לשאר מקומות. ויהיה גדריס אלו משמעות במקום שלעצמו, האחד, כחלל שיש יכולת להכיל לבר. והשני, כמקום שיש בו יכולת למקם לבר.

ד. השתלשלות המושגים מחלל ודבר ועד רשות וכלי

וביתר ביאור כי מלמע בדיניס אלו שלושה גדריס במקום, חלל, מקום, ורשות. שם חלל הוא משמעות מקום כלבר שלעצמו (לעומת הומה), וכיון שגדר זה הוא ביחס למה שהיו חלל, הרי שאין חשיבותו טבעת מלבריס הנמצאים בו או שיוכלו להיממלאות בו, וע"כ אין הוא חלוק או מוגדר לפי יכולתו להכיל לזה לבר ויהיה טלו לחוד, ונדריו ביחס לשאר חללים בגבול גודל ולורה. שם מקום הוא משמעות החלל כמשפטר קיום לבריס, ויהיו הלבריס קולמים בו וחשיבותו טבעת מהם, ויהיה חלוק ביחס לכוד לפשרויות שיש בו להכיל שאם לבר, שכיון שלבריס נפרדים מטבעם, גם החלל שחשיבותו היא ביחס לבריס יחשב מחולק. שם רשות הוא ביחס לבר המסויים שנמצא בו. שלבריס נפרדים נחשבים גם לשונים לחל מהשני מעשם הפרדתם, וע"כ גם גדר מקום הגדרות במקום, חלל, במשמעותו חסר היחס לבריס. מקום הוא המשמעות ביחס לבריס. ורשות היא המשמעות ביחס לבר מסויים.

וכן יש למעוח שלושה גדריס אלו בחפץ, לבר, חפץ וכלי. שם לבר הוא במשמעותו כלי יחס למקום. שם חפץ, משמעותו ביחס למקום, וגדר זה יפריל לבר ממשהו, שהוא במקום לחר ממשהו. וכלי משמעותו ביחס למקום מסויים, וזה יוגדר הכלי ככלי של המקום. ובניין המושגים הכולל חפץ ומקום הוא כך, חלל, לבר, מקום, חפץ, רשות, כלי.

ואמנם חלל ולבר המוזכרים אינם שייכים לגדרי העלמה שהם בחפץ ומקום, לך יהיה גדרם מושאל ביחס לחללי מקום, והגדרה של מקום נטול לבריס, וכן גדר חפץ ומקום יהיה מושאל למקום שיש לו לפשרות מעשית להנחת לבר עליו,

---

נדשא חמץ האסור במלאכות הוצאה - חמץ, מקום, מקומו של חמץ, החמץ במקום

נדר מקום המוזכר בדיני רשויות - מקום שלעצמו המגיל רבדים ומקום של דבר ללא עצמיות

ג' גדרים במקום בחלל ורשות - חלל כשלעצמו, מקום באפשר קיום, ורשות לדבר מסויים

ג' גדרים מקבילים בחמץ שבת - דבר בלי מקום, חמץ בחמ למקום, וכלי לרשות

בניין מדשני חמץ מקום ורשות - השתלשלות מושגים מחלל ודבר ועד רשות וכלי בות

תנאי קרקע להנחת דבריס ברשות - בסיס קבוע המאפשר קיום דבריס ומיקומם בחמ למקומות

ב' תנאים בשם מקום רשות - שיהא קרקע ולא אוחר ורחב ד' על ד' טפחים

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 63px מתוך (23%) 269px. פסקה אחרונה: "ותנאי הראשון שיהיה קרקע ולא אוויר, הוא שיהיה לו בס...".

מיקום הבעיה: x=121, y=6902, w=269, h=467

בעניין הכבירים שנגדיר לבר שלח נח כלח נמלח ברשות, והוא מקביל לחלל, וגדר לבר שנמלח ברשות לח מוגדרת כנמלח בחוויר, הוא מקביל למקום, ולבר שנמלח ברשות מוגדרת יחשב שהוא כלי שצייך למקום, והוא מקביל לרשות. וכנין הדינים כך חלל מקום, לח נת, מקום ל', לבר בחוויר, רשות מוגדרת, כלי בית ויש להמשיך בזה שאחר היחס של כלי למקום מסויים נגדיר רשות כמיועד לחפלים מסויימים, ויבלטו החפלים לשוטם הצימוצית. וכיון שהגדרנו כזה מקום טכל לומר שרק כלי שנמלח במקום שרשוי לצימוצו נחשב כנמלח ברשות. וכיון שהגדרנו כך לפשר להגדיר רשות כמקום שהופם כלים הנמלחים בו. וכיון שכך טכל להגדיר כלים ככלים שלף שעבדו רשות עליין נחשבים ברשות שתפסה לוחם. וכיון שגיש כלים חוץ לרשות שנחשבים ברשות כך טכל להגדיר שרשויות יוכלו לתפוס רשויות לחרות להיות נספח לליהם. וכיון שהרשויות התפוסות נחשבות כנפסח טכל לומר שכלים הנמלחים בהם לף נספחים לרשויות ללו. וכיון שכך טכל לומר שיש רשויות שלף יש בהם כלים לף יוכלו הכלים להגדיר הרשות, וכיון שכך טכל לומר שיש כלים שנחשבים שלינם ברשות גם כשהם שם, וכו'.

ועכ"פ יהיה גדר במקום ניחם לקיום החפלים בו, וע"כ לבירים הקיימים במקום יוגדרו כמי שיש להם מקום, וכיון שכתוך לוחו המקום יחשב לבירים המוגדרים כלבר שיש לו מקום והרי הם נפרדים, הרי שהמקום יחשב כמקום הלבר, ויהולך למקומות נפרדים. וכיון שהמקום מהולך הרי שלבירים הנמלחים יחשבו כיש להם מקום נפרד. וכיון שיש לבירים שיש להם מקום נפרד, הרי ניחם לבירים ללה יוגדר המקום שנמלחים בו הבירים כמקום של לבר. וכיון שהבירים נמלחים במקום שיש בו גדר עלמי כמקום של לבר, הרי שיוגדר מקום שנמלחים בו כמקומם. וכיון שבמקום ימלחו לבירים שצייך שיהיה מקום שהוא מקומם, לז יהיה צייך במקום עלמו גדר שהוא מקום שמיוחד לבר, וכיון שבבירים נמלחים במקום שצייך שיהיה מיוחד לבר, הרי שיוגדר שיהיה מקום שמיוחד להם גם בלי שיהיו בו. וכיון שיש לבירים מקום מיוחד בלח שנמלחים בו, הרי שיחשבו כנמלחים במקום לחר. וכיון שבמקום שנם לבירים שנחשבים כנמלחים במקום לחר, לז יהיה גדר במקום עלמו שהוא מקום לחר, וכיון שיהיה המקום מוגדר כמקום לחר, הרי שגם לבירים שנמלחים בכל מקומותיו יחשבו כנמלחים במקום לחר.

רשות המשמש לדם. מקום לדם ל"ל. מקום ל"ט המשמש לדם. מטחת חפץ כלורת שימוש לדם במקום. תשיבות חפץ לשימושי הדם.

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 85px מתוך (32%) 269px. פסקה אחרונה: "רשות המשמשת אדם. מקום אדם ד"א. מקום ד"ט המשמש אדם....".

מיקום הבעיה: x=121, y=8034, w=269, h=571

פרק 33 — כותרת 2 מספר 15 - בגדרי שיעורי הוצאה

7 עמודים • 2 עמודים עם בעיות

עלמא הריהם נחשבים כמעבים שונים של טעם לחד בחפץ (ואפשר שבגדרו של חפץ תהיה הגדרת הניטול מממעותית יותר, אלא שזה כחמור שיך בשניהם). וזה יש לבאר לשברא הוא מה לי הולאה ומה לי הכנסה ואין לנו לריכים לשני לימודים על הולאה והכנסה.

והנה משם הכנסה הנאמר במעביר להי"י ושם הולאה הנאמר במעביר להי"י יש ללמוד על גדרי הרשויות עלמם. והייט, שיש בהי"י חיטות שחפץ הנמלא בה חשוב ככטם, וזה גדר החפץ שנמלא בהי"י חיט ביחם למקום שהוא נמלא בו ממש, ושהוא נמלא במקום שיש עליו שם הי"י. אלא הרי הוא נחשב כטם בכלל הרשות, והוא חיטות טספת בחפץ חוץ מהמוקף מקומו של חפץ. ומזה נלמד על גדרי הי"י שכלל מקומותיה חשובים כמקום לחד.

וכן להי"י שחפץ הנמלא בה חשוב כמולא, כי יש לחיטות בהי"י שאין כלל מקומותיה חשובים להיות לחד, ולהיפה שהיא מפרילתם, והייט, שאפשר ביחם לגדר כטם שיש בהי"י הרי מאמעות זו בהי"י היא שלילית, לך יש גם לחיטות חיובית להחשיב כל מקום ומקום בה לנפרד, לפיכך במקום שיש להחשיבו כלחד מלך עלמו וכמו מקום הנחתו של חפץ (הייטו חפץ המונח בכר לגבי כלל המקום שעליו מונח), לא יחשב להיות מקום לחד ולא יהיה נפרד משאר מקומותיה, והרי זה חשוב כמי שנמלא בכמה מקומות ואין לו מקום.

ובזה יש לנו להגדיר רשות כרמלית שהיא לא להי"י ולא בהי"י, והייט, שאין בה חיטות שי"י להחשיב אח כלל מקומותיה כמקום לחד, ואין בה חיטות שי"י להחשיב מקום המשמש חפץ לחד למקומות נפרדים. וע"כ המולית מהי"י לכרמלית פטור ולא חשוב כמולית, כי אף שבילחתו אליה בטל ממנו שם כטם כיון שבהיותו בה אינו חשוב מולח אין זה מלאכה שנאסרה, וכן למילך.

גדר כרמלית באיכויות הרשות - לות בה איכות רה"י ולא רה"י והמחיצה אליה פטור

איכות רשות הרבים בהפרדת מקומות - רה"י מפרידה מקומות ואין חפץ המונח בה במקום אחד

ב. בגדר איסור העברה ד' אמות ברה"ר

ועוד כתב שם המעביר מסוף ל' להחילת ל' ברה"ר לריך עקירה והנחה ושיעור. ע"כ. ושם כדיקדוק הג"ל הרי מבואר ברמב"ם דל' לחות להעברה והיות העברה ברה"ר הוא מעלם גדר מעשה העברה, והייט, שהעברה ל' ברשות אחרת אינה דומיה להגדיר את החפץ כעבר ממקום למקום, וכן בהעברה פחות מל' ברה"ר.

העברה ד' אמות בלישון הרמב"ם - העברה ברה"ר - צריכה עקירה והנחה ושיעור מעלם המעשה

ולבאר זה נקדים מלנ"ת לעיל בחילוק שיש לחלק מלאכות שבת, שיש מן המלאכות שגדר מולאתם היא עילוי חפץ קיים, ויש מהן שמולאתם היא יליכת דבר אחר, ויש שהגדרתם היא שינוי מלב חפץ, וכמו שהתבאר שם אין למלוא במלאכת הולאה מרשות לרשות גדר עילוי או יליכת דבר אחר, אלא היא מעשה של שינוי מלב החפץ כמה שהוא בהי"י או בהי"ר, אבל יש לחקור בגדר העברה ברה"ר אם היא בגדר שינוי גרידא או שיש בה יליכת דבר אחר.

חילוק מלאכות שבת לסוגי תוצאות - עילוי חפץ, יצירת דבר חדש, ושינוי מצב בהוצאה

והנה מלאת שאין העברה ל"ת ברה"ר נלמדת

הקדמה באיסור העברה ד' אמות - אי משום

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 57px מתוך (21%) 269px. פסקה אחרונה: "ובזה יש לנו להגדיר רשות כרמלית שהיא לא כרה"י ולא כ...".

מיקום הבעיה: x=121, y=4637, w=269, h=411

עלמם הריהם נחשבים כמעכבים שונים של טעם לחל בחפץ (ואפשר שבגדרו של חפץ תהיה הגדרת הביטול משמעותית יותר, אלא שזה כחמור שיך בשניהם). וזה יש לבאר לשברלא הוא מה לי הולאה ומה לי הכנסה ואין שום לריכים לשני לימודים על הולאה והכנסה.

והנה משם הכנסה הנאמר במעביר לרה"י ושם הולאה הנאמר במעביר לרה"ר יש ללמוד על גדרי הרשויות עלמם. והייט, שיש ברה"י חיטות שחפץ הנמלא בה חשוב ככטם, ובזה גדר החפץ שנמלא ברה"י חיט ביחס למקום שהוא נמלא בו ממש, ושהוא נמלא במקום שיש עליו שם רה"י. אלא הרי הוא נחשב כטם בכלל הרשות, והוא חיטות טספת בחפץ חוץ מהמוקף מקומו של חפץ. ומזה נלמד על גדרי רה"י שכלל מקומותיה חשובים כמקום אחד.

וכן לרה"ר שחפץ הנמלא בה חשוב כמולא, כי יש חיטות ברה"ר שאין כלל מקומותיה חשובים להיות אחד, ואלברבה שהיא מפרילתם, והייט, שאפשר ביחס לגדר כטם שיש ברה"י הרי משמעות זו ברה"ר היא שלילית, אך יש גם חיטות חיוביות להחשיב כל מקום ומקום בה לנפרד, לפיהו במקום שיש להחשיבו כאחד מלל עלמו וכמו מקום הגחתו של חפץ (הייטו חפץ המונח בכר לגבי כלל המקום שעליו מונח), לא יחשב להיות מקום אחד ולא יהיה נפרד משאר מקומותיה, והרי זה חשוב כמי שנמלא בכמה מקומות ואין לו מקום.

ובזה יש לטו להגדיר רשות כרמלית שהיא לא ברה"י ולא ברה"ר, והייט, שאין בה חיטות רה"י להחשיב לה כלל מקומותיה כמקום אחד, ואין בה חיטות רה"ר להחשיב מקום המשמש חפץ אחד למקומות נפרדים. וע"כ המולית מרה"י לכרמלית פטור ולא חשוב כמולית, כי לף שבילתה אליה בטל ממנו שם כטם כיון שבהיותו בה היטו חשוב מולת אין זה מלאכה שנאסרה, וכן להיפך.

גדר כרמלית באיכויות הרשויות - לות בה איכות רה"ר ולא רה"ר והמוציא אליה פטור

איכות רשות הרבים בהפרדת מקומות - רה"ר מפרידה מקומות ואין חפץ המונח בה במקום אחד

ב. בגדר איסור העברה ד' אמות ברה"ר

ועוד כתב שם המעביר מקוף ל' להחילת ל' ברה"ר לריך עקירה והנחה ושיעור. ע"כ. ואם כדיקדוק הג"ל הרי מבואר ברמב"ם דל' אמות להעברה והיות העברה ברה"ר הוא מעלם גדר מעלה העברה, והייט, שהעברה ל' ברשות אחרת אינה דומיה להגדיר את החפץ כעבר ממקום למקום, וכן בהעברה פחות מל' ברה"ר.

העברה ד' אמות בלישון הרמב"ם - העברה ברה"ר - צריכה עקירה והנחה ושיעור מעלם המעשה

ולבאר זה נקדים מש"ת לעיל בחילוק שיש לחלק מלאכות שבת, שיש מן המלאכות שגדר מולאתם היא עילוי חפץ קיים, ויש מהן שמולאתם היא יליבת דבר אחר, ויש שהגדרתם היא שיטי מלב אחר, וכמו שהתבאר שם אין למעט במלאכת הולאה מרשות לרשות גדר עילוי או יליבת דבר אחר, אלא היא מעלה של שיטי מלב החפץ כמה שהוא ברה"י או ברה"ר, אבל יש לחקור בגדר העברה ברה"ר אם היא בגדר שיטי גרידא או שיש בה יליבת דבר אחר.

חילוק מלאכות שבת לסוגי הנאות - עילוי חפץ, יצירת דבר חדש, ושינוי מצב כהוצאה

והנה מלאטו שאין העברה ל"א ברה"ר נלמדת

הקדמה באיסור העברה ד' אמות - אי משום

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 82px מתוך (30%) 269px. פסקה אחרונה: "וכן מצאנו שלא נאסרה העברה ד"א אלא ברה"ר ולא ברה"י,...".

מיקום הבעיה: x=121, y=5086, w=269, h=464

טלטול בכל חורכו של השיעור מתחילה ועד סוף. והייט, שאסנס מלמון תחילה ועד סוף מסמע שאדבע למות אלו תשובות לגדל אחד, והיה לומר שטוענו שילא ממקום. לך אחר הדקדוק ליט נראה, שאם היה זה רק גדר יציאה ממקום, לא היה לו לכתוב מתחילה ועד סוף אלא רק עד סוף, ולמון מתחילה ועד סוף הוא למון של המשכיות, להייט שיהיה החפץ בכל הד' אמות מתחילה ועד סוף. וכיון שאם העברה היא לא מסמעות מיקום, נלטרך לומר שהיות החפץ במעשה אחד בכל האדבע אמות וזה אלא נח אם אלא שעבר אותם הוא אם העברה.

ובזה יבואר גדר מקום המותר בטלטול על ידי שאתיים ואסור ביותר, והייט, שיש בדשות זו סיבה לגזירת ליסור טלטול, ואעפ"כ בפחות מידי שאתיים ליגה אסורה, למה שגזרו חכמים טלטול יותר מד' בכרמלית מקום שדומה להה"כ, הוא בגדר מה שאמרט שאין חפץ תופס מקום בהה"כ, ואף בכרמלית גזרו מקום הקוצי להבחין בגדר זה ולהבדיל, וא"כ ליסור טלטול הוא בגדרי המקום. לך אמו שכתבט אף אם דשות ליגה תופסת מקום הרי שאין מסמעות למעשה העברה אלא אם העביר ד' אמות, ובפחות מידי שאתיים יחשב מקום המוקף במחיצות כמקום ד', מקום שיש מסמעות במקום המוקף מחילה לכל שהיא מאחלת כל הדשות למקום אחד, לך ביותר מידי שאתיים ליט המחילה לאויה לאחד המקום, וא"כ ליט הוא כמקום ד', והדרן לגזירת כרמלית מקום הה"כ.

ובזה יבואר ההבדל בין שני גדרי הה"י שאין שייך בו העברה, האחד, שהוא נחשב מקום אחיל. והשני, שהוא מקום מטהה ולא העברה. וזה לכאורה כפילות. אלא כמנ"ת זה טוגע למסמעות המקום וממילא למעשה, וזה טוגע לאחילות המקום וממילא לשיעור ד'.

וביתר ביאור גדר שיעור ד' אמות שמלאטהו בכמה דיעות וכמו מקומו של אדם לעניין תחומין, ומסמע בגמ' שהוא אותו השיעור (אלא שבגבי שביתת אדם צורך ד' היא אחרת לחלק מהשעות), ואחר לבאר ליזה מסמעות יש בשיעור זה לגבי מקום אחר, והייט, שאם גדר העברה הוא הולאה של חפץ ממקומו, אז יבואר גדר השיעור שווה בהעברה ובשאר דיעות כי ד' אמות הוא שיעור תפיסת מקום של אדם, אבל אחר שבשאר שהעברה היא מעשה של התקדמות, ול' אמות הוא שיעור של רובי מקומות, ל"ב אזה שיעות יש לזה למקום של אדם, ובפרט שגראה שאשיעור זה טוגע רק לאדם והשתמשותו במקום, שהרי הוא שיעור גדול אדם לעשה אחת, או שיעור התפשטות שימוש אדם במקום. וזה לכאורה מגדרי אחילות כלל המקום, ואין זה שייך לגדר העברה הג"ל. וכן יש לבאר בשל המתלקט שאשיעור הלקיטו הוא ל' אמות, ולכאורה לא יועיל פה מסמעות של מקום, ובפרט שיש לסמוע שאשיעור ל' אמות ליט שיעור דשות, אלא שיעור אורך לשטח, וכמו שיש למטוח שיעור זה באורך לשטח, ולא אלא בריבוע.

והנה יש לחלק בגדרים הטוגעים לשיעור בשטח. שיעור שטחים שאשיעור באורכם ורוחבם שזה מסמעות שיעורם הוא שיעור באורך לבד, והחלטו על שטח היא שלב שני. או שאין הם שיעור בהתפשטות שטח במובן של ריבוי מקום, אלא חיבור של שטחים שמסמעותם ליט הוא מגדרי השטח המתקבל, אלא מדבר אחר שנעשה בשטח. והייט, שיש כאן שני דברים שהם שיעור לאיתי בשטח, וממילא ליט שיעור שזה מהבידו. אך לעומת זאת גדר שיעור בשיעורים שאינם אחידים ברוחב ואורך, יש מסמעות שזה לשני השיעורים, וכמו בהה"כ שיש שיעור חיובי לרחבו, אך אלא לאורכו. כי יש שיעור שהוא השיעור של איכות הדשות, ויש שיעור שהוא כמותי. והייט, שהה"כ היא אורך הה"כ ולכן הוא שיעור איכותי. שאם אין בו כשיעור ליט נחשב הה"כ בכלל. אך שיעור הרוחב הוא שיעור כמותי, הייט, שאריך שיהיה הה"כ הקיימת לעלמה ברוחב זה. ובזאת יבואר מה שאלא למדו מוזיט אלא בטרה שהייתה בעגלות, כי יש הבדל בין אורך הה"כ לרוחבה, שאם לא היה הבדל לא היה לריך לימוד

שיעורים בשטח באורך וברוחב שווה - שיעור אורך המוחל אשטח מול שיעורים אחרוחים

גדר טלטול בבית מאחיים בקרקף - מחיצה מאחורת שטח עד בית מאחיים ולא ביותר

שיעור ד' אמות במקומו של אדם - חילוק בין שיעור המיטת מקום לשיעור מרחק בהעברה

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 72px מתוך (27%) 269px. פסקה אחרונה: "והנה יש לחלק בגדרים הנוגעים לשיעור בשטח. שיעור שטח...".

מיקום הבעיה: x=121, y=6902, w=269, h=890

פרק 34 — כותרת 2 מספר 16 - בגדר שיעור ד' אמות (מח.)

7 עמודים • 1 עמודים עם בעיות

sparse-line-in-column | MEDIUM | סוג: sparse-line-in-column | עמוד 7 | פרק 34

סיבה: (סיבה לא ידועה)

וכגלר הרמתון שרה"י נחשבת שהיא טולה כמרכבע לממות, ורה"ר וכרמלית חלוקות, הוא בשני פנים או שהוא חיוט חיובית שיש ברה"י שגלורה במחיצות, כי שיעור ל"ו שיש ברה"ר וכו' הוא וללי קיים גם ברה"י, והנה גלר זה ברה"י לענין חיסור להזיז חפץ ושיש בל"ו שיעור מעשה להזזה, והייט, שהשיעור הוא ריבוי ההזזה הנוצע מריבוי מקומות שיש בל"ו, הוא ביחס לגלר מקומות הג"ל ברה"י, שכל המקומות ברה"י חשובים כמרכבע לממות. אלא שמ"כ יש לבאר מעוע אין חיסור העברה בכרמלית מן התורה אחר שהינה גזורה וכו' כממור, ולכאורה נלטרך לומר אחת משניים, או שאין היא נחשבים מקומותיה כמקום כלל להגדילם כמקומות הזזה, וזה מחסרון חשיבות מקום שלה. או שנאמר שאין חשוב מעשה העברה אלא ברשות וזו הינה רשות להחשיב הזזה למקומות שלה כמעשה מלאכה, וזה מחסרון חשיבות מעשה הזזה בה. והייט, שיש שני חלקים בחשיבות מעשה העברה שנאמר, במקומות ובמעשה הנעשה בהם, ולפ"ז גזירה לרבנן תהיה או ברשות או במעשה. או שנאמר בהיפך שאין זה משום חיוט חיובית שיש ברה"י אלא ברה"ר שמקומות רבים שבה חשובים כל אחד לעלמו ואין לחפץ וחשיבות מקומו לאחד מקומות לברה"ר, וגלר זה ברה"ר לענין חיסור להזיז חפץ הוא משום שהזזה המחוייבת הרי היא מהלך מתמשך ואחיד וע"כ כל הוספת מעבר תהיה חופפת עם המקום הקודם של החפץ, ואם חשיבות מקום זו מוגדלת ביחס למקום החפץ לא יהיה זה הזזה ממקום למקום, וגלר זה במעשה שהוא אחד להחשיבו בריבוי חלקים לא יהיה שייך כי אם ברה"ר שמקומות רבים שלה נפרדים מחמת עלמם, ולפ"ז יבואר מה שאין בכרמלית מן התורה, וגזירה לרבנן תהיה ברשות או במעשה לבד ובלא גלר ברשות. ואם הוא שיעור מקום ושיעור מקום הוא גלר במקום לגבי טלטול חפץ, אם הוא גלר של מקום החפץ, והייט, שחפץ תופס מקום להיקרות מקומו לעניין שכל עוד הוא בתוכו הוא עדיין נחשב במקום אחר, ומקום כך לפצבר לטלטול לוקו בתרכבע לממות, שהוא נחשב אלא זז ממקומו, ולא יותר כי אסור להוסיף חפץ ממקומו. ולפ"ז יש בחפץ גלר למקומו ושיטי זה בחפץ הוא גלר האיסור. או שנאמר שתרכבע לממות הם גלר של טלטול כללי, שכתוך ל"ו לא נחשב טלטול, לך ביותר מזה אין רשוי להיקרא לוחו המקום, והזזת החפץ נחשבת טלטול. ולפ"ז אין משמעות של המקום בחפץ שלעלמו, אלא רק ביחס לטלטולו, וביחס למעשה האדם שנחשב להיקרות טלטול. ועשייית טלטול לממות שאין היא עושה דבר בחפץ נאסרה. או שנאמר שאין תרכבע לממות הוא גלר של חלוקת שטח כללית, שתרכבע לממות על תרכבע לממות הם יחידת שטח לחת.

וביתר ביאור שאין הכוונה שכל שטח (ברה"ר) מחולק לחלקי מקום בגודל תרכבע לממות כהגבלה לשם מקום, או שטח על גודל תרכבע לממות השוב להיקרא מקום לחת כהגדרה טופת בשם מקום, שלזו הגדרים הם נושאים של מקום שהוא המשמעות של שטח, ולחרי הגדרת השטח. אלא הכוונה ביחס להגדרת שטח עלמו, וכמובן החלוק לאורך ורוחב, הייט, שחלקי אורך של תרכבע לממות ברוחב תרכבע לממות נחשבים ליחידת שטח לחת.

שדר התנהגות שטח מקום מרובע - אורך השוה ברוחב השוה ויוצר שטח ומקום נפרד

ושדר הדברים הוא שנמלא השיבות באורך דבר, וכן נמלא ברוחבו, ואורך השוב ברוחב השוב יחשב שטח, ושטח בעל משמעות לחילה כלשהי יחשב מקום לעניין ההוא. וממילא הגולל ליט גלר במקום אלא בשטח, והוא, מקום גולל השוב להיקרות שטח, והמעביר חפץ מרחק יותר משטח זה הרי הוא כמעביר משטח לשטח. וכל מקום שמליט שיעור שטח שהוא באורך וברוחב שווים ולא יחשב גולל השטח בשם לא יהיו מרובעים, בהברח שמקור שיעור זה הוא באורך לבד, ומשמעות השיבותו בשטח הוא מה שהשטח הוא אורך השוב מקום כמות רוחב שלו, והרוחב הוא רק חשיבות לאורך. וע"כ מלמלו בשיעורים כלשו שהם שיעור גם לאורך לבד, וכמו במקום ל"ט שיטו ברוחב מחילה בלי אורך, ולבול ל"ט לרבע"ג, וכן ברוחב פתח, וכן לגבי ל' לממות לדופן עקומה.

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 77px מתוך (29%) 269px. פסקה אחרונה: "וסדר הדברים הוא שנמצא חשיבות באורך דבר, וכן נמצא ב...".

מיקום הבעיה: x=121, y=6902, w=269, h=882

פרק 35 — כותרת 2 מספר 17 - גג הסמוך לרשות הרבים (פד:)

9 עמודים • 2 עמודים עם בעיות

סיבה: (סיבה לא ידועה)

תחתון לפסק שנאסר ע"י בני רשות הרבים ולפ שהוא למעלה מעשרה, והנה עול לא נתברר לברי ר"י מאר שהקשה על רש"י שלא מלמטו שילמדנו דרך מחילה, בילמו שם בשם ר"י שברלח לאחרת למיסור, ולפ לתייבי במיסור לרך מחילה. ולא נתברר מה הוטב בילור זה מבילור רש"י לענייו שלחלת ר"י בני"ל.

ובעיקר הסוגיא לאר שמואל גג הסמוך לרשות הרבים לריך סולם קבוע להתירו. ויש בזה כמה לברים הלריכים בילור ה. מהו המילות של גג הסמוך לרשות הרבים. ב. מה הבעיה הטולת מהסמיכות לרה"ר ג. מהו האיסור הטלר על הגג. ד. במיזה לופן מניח הסולם קבוע ה. מה מועיל סולם קבוע להתירו, וכן כ"ז בלחיה לרב פפא. ומלאו כמה שיטות וחלקי שיטות בעניין.

הנערך ביאור בסוגיא דשמואל בגג - ה' עניינים הצריכים ביאור בגג הסמוך לרה"ר ופולם

ב. ביאור ארבע השיטות בסוגיא וסיכום דיניהם

ביאור שיטת רש"י בגג סמוך סות - סרם סות סתוחה תוך עשרה ופולם קבוע מן העליה מתחיו

ברש"י כתב לתייבי בגג גבוה י' ומוקף בחלר מלבד לד לחד שיש לו מרפסת פתוחה לו בתוך י', והמרפסת מגופפת בתוך י' לרה"ר. והבעיה בזה שמרפסת זו בתוך י' לרה"ר, והרי שרה"ר שולטת בה, וכיון שהמרפסת פתוחה לגג, אין המרפסת יכולה להשתמש בגג, שכל רשות הסמוכה לחברתה בתוך י', הרי שרשות שליהם הסמוכה נשלטת ע"י שתי הרשויות הסמוכות, והזיזוע של המרפסת לגג נאסר. ואסור לטלטל מן המרפסת לגג. ולא נתברר האם הוא לווקא כלי שיש לו לפי' כלי המרפסת, ועכ"פ משמע שבגג עלמו אותר לטלטל, וכן אותר משאר מקומות חוץ ממרפסת לגג. ולריך סולם קבוע להתירו שלריך סולם מן העליה, שעי"ז מגלה לעלמו שמסלק לכח רה"ר מהגג, ושוח לו להשתמש בגג. ונראה שלקלק רש"י לכתוב שלריך סולם מהעליה שאז טוחו בגג לא מן הרשות שסמוכה לרה"ר, ובסיבת סולם קבוע ולא מרעי כתב, שהוא יין כללי שלא הוי לבר קבוע הרחוי לסלק בו כח רה"ר. ובלחיית רב פפא חזר רש"י מעניין תוך עשרה, ולפי' המרפסת שלא בתוך עשרה. ומשמע שפי' יין מרפסת כלל רק גג גבוה עשרה, כיון שבני רה"ר משתמשים בו בטותת וסולרת הוי ככיתוף, ואין על כיתוף זה יין שיעור ט' טפחים, כיון שהוא כיתוף לל בני רה"ר מכתפים לפילו גבוה ממט.

שיטות ר"ת בגג הסמוך לרה"ר - גג פחות מעשרה הוי כרמלית וסולם קבוע ממעט בחזה

ודעת ר"ת לתייבי בגג שהוא טלו פחות מי', והבעיה הטולת היא שכיון שאיט גבוה עשרה הוי ככרמלית, ומשמע שאסור לטלטל לפי' בחוטו. ולריך סולם קבוע להתירו, שכיון שחוטו רה"י איט ככרמלית גמור, וע"י סולם קבוע ממעט כח הכרמלית לגמרי, ומותר להשתמש בגג. ובלחיית רב פפא כתב רק להוי להם תשמיש בנחת.

שיטות הרמב"ם בגג הסמוך לרה"ר - גג תוך עשרה בעמוד תשעה שרבים מבחוצים עליו

ודעת הרמב"ם לתייבי בגג שהוא בתוך י'. וממקומו אין הלטת עמוד תשעה, וכן מה שזכיר שרבים מכתפים עליו, יש לתייק שהבעיה הטולת היא להוי בעמוד, והוי רה"ר, וכתב שאסור לטלטל לפ' בגג, ולא נתברר מה יועיל סולם קבוע.

סיכום מדיוני עירוב ומחיצה בד' השיטות - שילוב רה"ר, ביתוף בומתא ופורת, ושליטת רשות סמוכה

וברשב"א כתב לתייבי בגג שהוא בתוך י לרה"ר ויותר מי' לחלר ורבים משתמשים בו בטותת וסולרת. ומחילוק הרשב"ם אין זה לעמוד, ומלימויו לתוליית הבור משמע שאיט ברמלית אלא הוא רה"י, ולא נתברר אם טוענו רק לאחר תיקון סולם, או לפ' שלא התיקון, והאיסור טולל להשתמש בגג מהחלר. ומשמע שבגג אותר ותיקון הסולם הוא מהחלר,

שיטות ר"י בגג הסמוך לרה"ר - גג גבוה עשרה שבני רה"ר משתמשים בו

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור ימני: 127px מתוך (47%) 269px. פסקה אחרונה: "תחתון אפשר שנאסר ע"י בני רשות הרבים ואף שהוא למעלה...".

מיקום הבעיה: x=404, y=4637, w=269, h=200

תחתון לפסק שנאסר ע"י בני רשות הרבים ולפי שהוא למעלה מעשרה, והגה עוד לא נתברר לברי ר"י מחר שהקשה על רש"י שלפי מלמטו שיאסרו דרך מחיצה, ניחלו שם בשם ר"י שברגל לאחת לאיסור, ולפי לחייבי באיסור דרך מחיצה. ולפי נתברר מה הוטב ניאור זה מביאור רש"י לעניין שלפי ר"י כנ"ל.

ובעיקר הסוגיא אמר שמואל גג הסמוך לרשות הרבים לריך סולם קבוע להתירו. ויש בזה כמה לברים הלריכים ניאור ח. מהו המילות של גג הסמוך לרשות הרבים. ב. מה הבעיה הנולדת מהסמיכות לרה"ר ג. מהו האיסור הנולד על הגג. ד. באיזה אופן מניח הסולם קבוע ה. מה מועיל סולם קבוע להתירו, וכן כ"ז בלחיה לבד פשוט. ומלשון כמה שיטות וחלקי שיטות בעניין.

הנמרך ביאור בסמ"א דשמואל בגג - ה' עניינים הצריכים ביאור בגג הסמוך לרה"ר וסולם

ב. ביאור ארבע השיטות בסוגיא וסיכום דיניהם

ברש"י כתב לחייבי בגג גבוה י' ומוקף בחלל מלבד לד אחד שיש לו מרפסת פתוחה לו בתוך י', והמרפסת מגופפת בתוך י' לרה"ר. והבעיה בזה שמרפסת זו בתוך י' לרה"ר, והרי שרה"ר שולטת בה, וכיון שהמרפסת פתוחה לגג, אין המרפסת יכולה להשתמש בגג, שכל רשות הסמוכה לחברתה בתוך י', הרי שרשות שליטים הסמוכה נשלטת ע"י שתי הרשויות הסמוכות, והשימוש של המרפסת לגג נאסר. ואסור לטלטל מן המרפסת לגג. ולפי נתברר האם הוא לווקק כלי שיש לו לפי' כלי המרפסת, ועכ"פ משמע שבגג עלמו מותר לטלטל, וכן מותר משאר מקומות חוץ ממרפסת לגג. ולריך סולם קבוע להתירו שלריך סולם מן העליה, שעי"כ מגלה לעלמו שמסלק לכח רה"ר מהגג, וטוח לו להשתמש בגג. ונראה שלקלק רש"י לכתוב שלריך סולם מהעליה שאז טוחו בגג לפי מן הרשות שסמוכה לרה"ר, ובסיבת סולם קבוע ולפי מרעי כתב, שהוא שין כללי שלפי הוי לבר קבוע הרחוי לסלק בו כח רה"ר. ובלחייבי בר פשוט חזר רש"י מעניין תוך עשרה, ולפי' המרפסת שלפי בתוך עשרה. ומשמע שפי' שין מרפסת כלל רק גג גבוה עשרה, כיון שבני רה"ר משתמשים בו בטומלת וסורלת הוי כביתוף, ושין על ביתוף זה שין איסור ט' טפחים, כיון שהוא ביתוף לל בני רה"ר מכתפים לפילו גבוה ממנו.

ביאור שיטות רש"י בגג המרפסת - מרפסת פתוחה תוך עשרה וסולם קבוע מן העליה מהני

ודעת ר"י לחייבי בגג שהוא גבוה י', ומשמע שלפי חזר מדברי רש"י שהוא מוקף בשלמות לייבו להשתמש בו מבטלין ממנו תורת דיורין, ומשום ליה קרפף שאסור להכנים לו כלי בית לו כלי חלר לרבנן דר"ש, ולריך סולם קבוע להתירו, שאחר שיש שם סולם קבוע הרי שמחזיר שם תורת דיורין, ויוצא מדין קרפף, ובלחייבי בר פשוט לייבי שהוא טולו גובה עשרה וכטעמא דרש"י לעיל.

שיטות ר"ת בגג הסמוך לרה"ר - גג פתוחות מעשרה הוי כרמלית וסולם קבוע ממעט בחזה

ודעת ר"ת בגג שהוא טולו פחות מי', והבעיה הנולדת היא שכיון שאינו גבוה עשרה הוי ככרמלית, ומשמע שאסור לטלטל לפי' בחוטו. ולריך סולם קבוע להתירו, שכיון שחוטו רה"י ליט ככרמלית גמור, וע"י סולם קבוע ממעט כח הכרמלית לגמרי, ומותר להשתמש בגג. ובלחייבי בר פשוט כתב רק להוי להם תשמיש בנחת.

שיטות הרמב"ם בגג הסמוך לרה"ר - גג תוך עשרה בעמוד תשעה שרבים מבחוצים עליו

ודעת הרמב"ם לחייבי בגג שהוא בתוך י'. וממקומו שין הלכות עמוד תשעה, וכן מה שכתב שרבים מכתפים עליו, יש לדייק שהבעיה הנולדת היא להוי כעמוד, והוי רה"ר, וכתב שאסור לטלטל לפ' בגג, ולפ נתברר מה יועיל סולם קבוע.

סיכום מדיוני עירוב ומחיצה בד' השיטות - סילוק רה"ר, ביתוף בומטא וסורדא, ושליטות רשות שמוכה

וברשב"א כתב לחייבי בגג שהוא בתוך י לרה"ר ויותר מי' לחלר ורבים משתמשים בו בטומלת וסורלת. ומחילוק הרשב"ם שין זה לעמוד, ומדיוויו לחוליית הבור משמע שליט כרמלית לפי הוא רה"י, ולפ נתברר שם טוענו רק לחר תיקון סולם, או לפ' לולא התיקון, והאיסור טולל להשתמש בגג מהחלר. ומשמע שבגג מותר ותיקון הסולם הוא מהחלר,

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 76px מתוך 269px (28%). פסקה אחרונה: "ובעיקר הסוגיא אמר שמואל גג הסמוך לרשות הרבים צריך ...".

מיקום הבעיה: x=121, y=4637, w=269, h=200

תחתון לפסק שנאסר ע"י בני רשות הרבים ולפי שהוא למעלה מעשרה, והנה עוד לא נתברר לברי ר"י מחר שהקשה על רש"י שלפי מלמטו שיאסרו דרך מחיצה, ניחוש שם בשם ר"י שברגל לאחת לשיסור, ולפי לחייבי בשיסור דרך מחיצה. ולפי נתברר מה הוטב ניחוש זה מביאור רש"י לעניין שלפי ר"י כנ"ל.

ובעיקר הסוגיא אמר שמואל גג הסמוך לרשות הרבים לריך סולם קבוע להתירו. ויש בזה כמה דברים הלריכים ביאור. ג. מהו המילות של גג הסמוך לרשות הרבים. ב. מה הבעיה הנולדת מהסמיכות לרה"ר ג. מהו השיסור הנולד על הגג. ד. בשיזה לופן מניח הסולם קבוע ה. מה מועיל סולם קבוע להתירו, וכן כ"ז בלחיה לבד פסק. ומלפי כמה שיטות וחלקי שיטות בעניין.

הנמרך ביאור בסמ"א דשמואל בגג - ה' עניינים הצריכים ביאור בגג הסמוך לרה"ר וסולם

ב. ביאור ארבע השיטות בסוגיא וסיכום דיניהם

ביאור שיטת רש"י בגג סמ"ם מת - סמ"ם מת מרוחה תוך עשרה וסולם קבוע מן העליה מתירו

ברש"י כתב לחייבי בגג גבוה י' ומוקף בחלר מלבד לד לחד שיש לו מרפסת פתוחה לו בתוך י', והמרפסת מגופפת בתוך י' לרה"ר. והבעיה בזה שמרפסת זו בתוך י' לרה"ר, והרי שרה"ר שולטת בה, וכיון שהמרפסת פתוחה לגג, אין המרפסת יכולה להשתמש בגג, שכל רשות הסמוכה לחברתה בתוך י', הרי שרשות שליטת הסמוכה נשלטת ע"י שתי הרשויות הסמוכות, והזיעום של המרפסת לגג נאסר. ואסור לטלטל מן המרפסת לגג. ולפי נתברר האם הוא לווקק כלי בית לו לפי' כלי המרפסת, ועכ"פ משמע שבגג עלמו אותר לטלטל, וכן אותר משאר מקומות חוץ ממרפסת לגג. ולריך סולם קבוע להתירו שלריך סולם מן העליה, שעי"כ מגלה לעלמו שמסלק לכח רה"ר מהגג, וטוח לו להשתמש בגג. ונראה שלקלק רש"י לכתוב שלריך סולם מהעליה שלז טוחו בגג לפי מן הרשות שסמוכה לרה"ר, ובסיבת סולם קבוע ולפי לרעי כתב, שהוא דין כללי שלפי הוי לבר קבוע הרחוי לסלק בו כח רה"ר. ובלחייבי בר פסק חזר רש"י מעניין תוך עשרה, ולפי' המרפסת שלפי בתוך עשרה. ומשמע שפ' אין מרפסת כלל רק גג גבוה עשרה, כיון שבני רה"ר משתמשים בו בטומתו וסורלת הוי כביתוף, ואין על ביתוף זה דין שיעור ט' טפחים, כיון שהוא ביתוף לל בני רה"ר מכתפים לפילו גבוה ממנו.

שיטות ר"ת בגג הסמוך לרה"ר - גג פחות מעשרה הוי כרמלית וסולם קבוע ממעט בחוה

ודעת ר"ת לחייבי בגג שהוא טלו פחות מי', והבעיה הנולדת היא שכיון שאינו גבוה עשרה הוי ככרמלית, ומשמע שאסור לטלטל לפי' בחוטו. ולריך סולם קבוע להתירו, שכיון שחוטו רה"י אינו ככרמלית גמור, וע"י סולם קבוע ממעט כח הכרמלית לגמרי, ומותר להשתמש בגג. ובלחייבי בר פסק כתב רק להוי להם תשמיש בנחת.

שיטות הרמב"ם בגג הסמוך לרה"ר - גג תוך עשרה בעמוד תשעה שרבים מבחוצים עליו

ודעת הרמב"ם לחייבי בגג שהוא בתוך י'. וממקומו אין הלכות עמוד תשעה, וכן מה שכיון שרבים מכתפים עליו, יש לומר שהבעיה הנולדת היא להוי כעמוד, והוי רה"ר, וכתב שאסור לטלטל לפ' בגג, ולפי נתבאר מה יועיל סולם קבוע.

סיכום מדיוני עירוב ומחיצה בד' השיטות - שילוב רה"ר, ביתוף בומטא וסורלא, ושליטת רשות סמוכה

וברשב"א כתב לחייבי בגג שהוא בתוך י לרה"ר ויותר מי' לחלר ורבים משתמשים בו בטומתו וסורלת. ומחילוק הרשב"ץ אין זה לעמוד, ומלימוויו לחוליית הבור משמע שאינו כרמלית אלא הוא רה"י, ולפי נתברר אם טוענו רק לחר תיקון סולם, או לפ' לולא התיקון, והאיסור טולל להשתמש בגג מהחלר. ומשמע שבגג מותר ותיקון הסולם הוא מהחלר,

שיטות ר"י בגג הסמוך לרה"ר - גג גבוה עשרה רה"ר משתמשים בו

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 71px מתוך (26%) 269px. פסקה אחרונה: "וברשב"א כתב דאיירי בגג שהוא בתוך י לרה"ר ויותר מי'...".

מיקום הבעיה: x=121, y=4875, w=269, h=677

sparse-line-in-column | MEDIUM | סוג: sparse-line-in-column | עמוד 6 | פרק 35

סיבה: (סיבה לא ידועה)

והנה מקיטות לחו יש לנו להוליך כמה נילונים בלילי עילוב וממילה, ובהם לין בתוך עמקה ולפ' עם מחילות לגבי לילי עילוב להה"י ולגבי להה"ל (רש"י), וכיתוף לטומתה וסוללה (רש"י), ולין כיתוף בעמוד גובה י' (רש"י), ולין כיתוף בעמוד מט' על י' (רשב"ם ורמב"ם), ולין שליטת להה"ל על שטח היחיד (רש"י), ולין להה"י עולה על הרקיע בגג (ר"ת), ולין סילוק לשולם (רש"י), ולילי תמימים בנחת ובקשה לגבי בני להה"ל (ר"ת).[א]

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור ימני: 28px מתוך (10%) 269px. פסקה אחרונה: "והנה משיטות אלו יש לנו להוציא כמה נידונים בדיני עי...". מכילה סוגריים () — ייתכן שזה גורם לדלילות.

מיקום הבעיה: x=404, y=5769, w=269, h=114

sparse-line-in-column | MEDIUM | סוג: sparse-line-in-column | עמוד 6 | פרק 35

סיבה: (סיבה לא ידועה)

והנה מקיטות לחו יש לנו להוליח כמה נילונים בלינו עילוב וממילה, ובהם לין בתוך עמלה ולפ' עם מחילות לגבי לינו עילוב ללה"י ולגבי לה"ל (רש"י), וכיתוף לטומתה וסוללה (רש"י), ולין כיתוף בעמול גובה י' (רש"י), ולין כיתוף בעמול מט' עד י' (רשב"ח ורמב"ם), ולין שליטת לה"ל על שטות היחיל (רש"י), ולין לה"י עולה על הלקיע בגג (ר"ת), ולין סילוק לשולם (רש"י), ולינו תממים בנחת ובקשה לגבי בני לה"ל (ר"ת).[א]

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 24px מתוך (9%) 269px. פסקה אחרונה: "בעמוד מט' עד י' (רשב"א ורמב"ם), ודין שליטת רה"ר על...". מכילה סוגריים () — ייתכן שזה גורם לדלילות.

מיקום הבעיה: x=121, y=5769, w=269, h=114

פרק 36 — כותרת 2 מספר 29 - בגדר חלקי ותנאי קניית עירוב

12 עמודים • 3 עמודים עם בעיות

טלה זה מסורה זה שמין בו חיסור, אלא שלא נחשב מוכן לענין מוקצה, ומסור לקח לי נימא שחי קלוסות הן, וכן הוא במה שממכו שמין מערבין מיו"ט לשבת, ומי לאו מקום קלוסה אחת, הייט, מקום הכנה, ושם ודאי לא היה להם לדבר ממה שמסור לקטת, שמין זה מוכיח להוה שחי קלוסות, לבבילה מ"ל מתני בעירובי תחומין ס"ל דשחי קלוסות הן (ואל"כ לא היה לו לעשות ביום הראשון), ואעפ"כ ס"ל למסור, ושם הרי אין הכנה לאיכא לאוכל איכן ממה נפשך, וע"כ היה לריך לטעם למיקני שביתה. ועוד להכא לייכי למתנה ומהא למהני לעירובי תבשילין בהכרח אלא ס"ל לקלוסה אחת הן, ול"ל מה חסרון יש כאן הרי אין קונה שביתה ביו"ט אלא בחול, והייט, שכוונתו לבעלם מעשה ההנחה גם בלי שיקנה יש לחיסור למיקנה בשבתא.

מחלוקת רבי ורבנן בעירוב ביו"ט - דיוק לישנא דרבי אחא אומרו ראחידי במעשה ההנחה

וזה גם ביאור המא' לרבי ורבנן, להא נסתפקו

מי רבי סבר שחי קלוסות הן אז לא, וגם בהכרח אלא מטעם שחי קלוסות הן אחי הכא, להא רב ס"ל שחי קלוסות הן, ועכ"פ היה לומר לפסק כרבי ולחומרא, והכי נקטינן. ולקמן אמרו בשם רב למערבין לפילו עירובי תחומין במתנה בשני יו"ט. וגם ל"ב לשון רבי לאחה לוסרו בדבר האסור לו, ולאיזה חיסור יש בעירוב חלירות, ובהכרח אלא לחייבי על עלם העירוב, ומה שמניח שם, לשמשע לשפילו בדגליו לוסר. והבבל היחיד שיש לומר בין זה לבין מי שעירב ביו"ט, הוא לגבי השביתה עלמה, הייט, לשלפיים לאה שיהיה לו מקום עירוב זה, ולגבי עירובי חלירות מה שיהיה לו שייטות בזכות חבירו בחצר.

ביאור טעם אומרו עירוב בשבת - גדר תיקון המעשה במקום העירוב לר' אמות ולהוצאה

וביאורו שיש לנו לאסור עשיית עירוב כיון שיש בזה תיקון שמכשיר המקום לילילאתו ולהולאתו, והייט, לשלפיים שמין נקנה לו שלפיים, וזכות חבירו בחצר לענין יציאה והולאה אלא בשבת, אבל מעשה לעירוב יש בו עוד טלם קנייה להחלת היום משמעות שהוא קנה שם שביתה לענייו שרבע לאוכל (וכאו שכתב רש"י במשנה דהתגלגל דל"ת שיש לו נקנו לו עוד טלם חל העירוב). וכן בחצר לענייו הולאה למבית שהניחו בו אח העירוב (אי מקום לירה אי מקום קבוע, לחצר משועבדת או מיוחדת לביה זה). וזה שאמרו לדבר האסור לו, הייט, שהומין לאסורים לשם ביו"ט, כיון שיש משמעות ל"ל אלא לגבי יו"ט עלמו, הרי שיש בזה שנראה כמתקן לוחם ל"ל. אבל בחצר כיון שאין חיסור הולאה, אין בזה תיקון כלום. אבל שם לגבי שהומין מי שבבר קנה עירוב ביום קודם אין גדר בהנחתו, אלא ביחס ליום הבא, לגבי ההוא יומא בבר קני מבעוד יום קודם, ולכן שם לי נימא להא למערב בדגליו ופח אלא נאכלה הוא רבי, אין רחיה לבאן. וכן לאידך לשם לי נימא לסבר רבי קלוסה אחת, יש להתיר בעירובי חלירות, לליבא ביו"ט קלוסה בלל לגביה. וכמ"ש הום'.

ביאור גדר קדושת שבת בעירוב - חילוק בין הומניה למני בין השמשות לסניה אחריו

ומעתה יבואר שקלוסה האמורה בשן, הייט, מה שיום השבת מיוחד משאר ימים, ואמנם בבר זה תלוי בליבי שבת השונים מבחול. וע"כ לשם בבין השמשות כיון שיש לנו להיבדל ממלאבה מספק, הרי שנחשב שבבר התחילה קלוסת השבת. וע"כ יש לקטת עירוב הטוגע לליבים הטוגעים למה שיום השבת מוגדר בנפרד, ויש לקבוע בו גדרים נפרדים ע"י יחוד שליט מועיל לגבי בל הימים. וע"כ מי שהניח עירוב קודם זמן בין השמשות יש לקטת, הייט, לקבוע יחוד שייחד לבל השבת, וזה גם מבלי שנאמר שקדם היום בולאי, אבל מי שהניח אחר בין השמשות בהכרח שיש לומר בו אחל מקום שהוכן בחול, וע"ז אמרו שמי שהניח רק עירוב אחד לפני בין השמשות יש לומר שגדר הנחתו בש"כ בתחילה, אבל מי שהניח גם אחרי בין השמשות, בהכרח שגדר הנחתו הוא מקום חול לשיתא בין השמשות, וא"כ שם מה שהניח לפני הוא בגדר זה, וא"כ הוה תרתי לסתרי, אלי הוה בין השמשות יממא וכו'.

ב. בירור ספק זמן הנחת עירוב וספיקא דרבנן לקולא

תיאור הספק בזמן הנחת עירוב - יסוד

וע"ז אמרו לספיקא הוא וספקא לרבנן לקולא,

כיון לבין השמשות הוא ספק שאין לריך לגבי

סיבה: (סיבה לא ידועה)

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 58px מתוך (22%) 269px. פסקה אחרונה: "ומעתה יבואר שקדושה האמורה כאן, היינו, מה שיום השבת...".

מיקום הבעיה: x=121, y=4637, w=269, h=800

ספק עירוב בתרומה וטמאת, לכולי מק"כ קשה, הרי מין זה מה' מי ספק עירוב כאן, אלא מי התומין לתורייתא מי לאו. אבל למק"כ אתי שפיר לאמר כ"י לכ"מ לדידי מי הוה התומין לתורייתא שפיר י"ל אמר גמל, אבל לדידך שאיך גוזר לגבי טומאה אף מי התומין לתורייתא, י"ל שספק עירוב כאן, ושפיר אין כ"ה בר חיננא תלוי בתי כ"מ סבר התומין לתורייתא וכהו"ת דגמ', ל"ק בהכרח שלעת כ"י הוא שאף ספק עירוב כאן.

מחלוקת ר"מ ור' יהודה בספק - בהו"א רבבל ספק תרומין דרבנן אולינן לקולא

וא"כ אף מה שחלקו כ"מ וכ' יהודה זה בין זה שספק עירוב חיט כאן, וטולא סוגיא לא חיירי אספיקא לעירוב עלמו, שבזה מי לא ס"ל לכאן יש להתנהג בספק וחמר גמל, אלא למבריתא משמע לכ"מ סבר לכל ספק חזלינן לקולא, ומדוע כאן לא נלך גם לקולא, ויש להתיר לו שני התומין לכ"מ, והייט, דבהו"ת לא נחתינן כלל מה סבר לגבי תרומין מי הוה לתורייתא מי לאו, אלא אף מי סבר לתורייתא, כיון לספק עירוב ספק יש ללכת בזה לקולא, כמו לגבי טומאה קלה.

דחיית התו"א בטומאה קלה לכ"מ - חילוק בין נפק"מ דרבנן לנפק"מ דתרומין דאורייתא

ודחו שאין מה שטיבר בטומאה קלה משום שסבר שספיקא לקולא, אלא משום להאי ספיקא חיט נפק"מ אלא לטומאה דרבנן, אבל עירוב נפק"מ לתרומין לתורייתא, וע"כ הוי ספיקא לתורייתא לקולא. וע"כ לא נחתא הגמ' למיבר חזקה בהו"ת שמה שהוא תלוי בחזקה, והייט, שלגבי טומאה אין זה ספק השקול, וזה ילעינן רק מכמי לתורייתא אלתורייתא.

סיכום שלושה גדרים בספק - ספק ממציאותי, ספק דיני בהתעלת העירוב, וספק התנהגותי

וא"כ מעתה כאן שלושה גדרים בספק, והייט, הראשון, הוא ספק אי היה מונח עירוב אלתו בזמן הנדרש, או לא, וזה ספק שאיט תלוי בשום דין, אלא עירוב ואלא טומאה. והשני, הוא האם עירוב זה הועיל, הייט, בדיט, וכיון שזה גדר דיני גם דין טומאה שלו נפק"מ, ובזה לאמרו שיש חזקה או לא. והשלישי, הוא האם מותר למי שהניח ללאת לתחום זה שאם היה עירוב קיים כאלתו היה לו ללאת לשם, וזה גדר התנהגותי, והייט, שאף אם אלא נפשוט הספק, אלא המציאותי ואלא הדיני, יש לאון אם מותר לעשות מעשה בספק.

החילוק הנושאים למי גדרים הנ"ל - מחלוקת ספק עירוב בשר נוגעת לספק המציאותי בלבד

ומח' אי ספק עירוב כאן נוגעת לגבי הספק הראשון, והייט, שאף אם המציאות מסופקת, ואין לנו לפושטה, יש להכשיר עירוב זה שהוא (וזה מחלוקתם לגבי נפקו). ומח' כ"י וכ"מ לגבי אי גזרינן גם תלוי בזה הספק, ומח' כ"י וכ"מ לגבי אי לחלינן בתר חזקה ואי אימת בתרי ותרי וכו', הוא בנוגע לגדרו הדיני של העירוב (וכך לגבי תרומה וטמאת שהוא תלוי בדין, אבל לגבי נפקו שאין זה גדר דיני אין מועיל חזקה כלל, לאיש לן חזקה להשתא כנגד, והוה ספק השקול, וזה קיים בכל ספק מציאותי שיש לנו לברר מצבו עתה) ותלייט לעת כ"מ (נלבב) בתרומין לתורייתא נוגע לגדר השלישי, הייט, שיש להתלות זה בחומרת המעשה על כל הספק האחר.

ג. הנחת עירוב לשניים בבין השמשות ושיטת רבא

החילוק ברש"י בעירב לאחד ולשנים - ספק בשעדות העירוב מול ראות הבריות יום בקונה

ובזה יבואר מאי דקאמני לן בין עירב לאחד בבין השמשות לכתב רש"י דהוא לר' יוסי לספק עירוב כאן, ובין עירב לקניים לכעיט למימר מי יימא לי לילה, ומה שהוא תלוי בעירב לאחד לקניים, והייט, דסברה הגמ' דלף מי יימא כ"י לספק עירוב כאן, והייט, דלף שאין אנו מכריעים שם זמן שהוא בו הוה יום או לילה כאן, אבל זה איט אלא לגבי העירוב עלמו, ולא לגבי מי שעירב, והייט, לגבי מי שעירב יש לנו לומר שקדם היום בכלי שיקנה, והייט, שאם

בירור הספק בקניית עירוב לשנים - השוואת מנחה עירוב אחד לשנים לשני מנחים נפרדים

ע"ז שספק עירוב כאן, אבל אם יהוא לנו אלא היה קיים, אין על זה דין לספק עירוב.

וכן בענייננו יש לומר שיש להסתפק אם זמן שהיה מונח בו היה ראוי לקניית עירוב לאף בספק מהני, והייט, שיש לומר שאלא זה עשה עירוב, לעירובו כאן, אבל לגבי קניית עירוב, כמו שאנו אומרים שקנה והולך לרוח זו לבד ואלא לשכנגדה, כך יש לנו לומר שבבר קדם היום ונקנה לו תחום. אבל בהניח אלא אחד שני עירובין לשני אנשים, אף לגבי קנייתם אין שייטת ביניהם,

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 74px מתוך (27%) 269px. פסקה אחרונה: "ומח' אי ספק עירוב כשר נוגעת לגבי הספק הראשון, והיי...".

מיקום הבעיה: x=121, y=6902, w=269, h=605

לגבי מה לעניין שיהיה העירוב רלוי לשעורה, כגון בתרומה ונטמאת וכו', כזה אין לומר להועיל מספק לאין זה גדר בזמן קניית עירוב, ואין זה ענין בעירוב כלל, וע"כ יהיה גדר להעמיד אדם על חזקת תחום ביתו, לכיון שזה ספק בכבר עלמו, שיש להסתפק אם הוה תרומה ונטמאת, יש לנו לדון כזה ככל ספק, ויהיה הספק לגבי היתר תחומין לעבד האי עירובא, והייט, לממון דס"ל דלעת ר' יוסי הוא מקום לתחומין לרבנן, יהיה הגדר לאין לנו טרך בבירור ולאי לטרך היתר תחומין, אבל לרבא אין זה הגדר, אלא היתר תחומין אבן לעיך בירור ולאי, ולא אמר ר' יוסי לספק עירוב כאר מקום לתחומין לרבנן, אלא מקום עירוב עלמו. וכיון שכן יש לנו לדון בעירוב עלמו לכיון לאית ליה חזקה לעיקרא וכו', אבל אין גדר מה לאמרינן לאית ליה חזקה רק לעשותו ספק עירוב ולא ולאי, ועכ"פ מועיל לר' יוסי.

ואחר העיון נראה לרבא זה אתי לשיטתו, שהנה מלאנו שאשאלה הגמ' (שבת כתובות) לגבי ברכה וחיזוק בספק לבריתם, ואיכא זה אמ' אבי ורבא לי אמרינן לגבי ספק לדבריהם, והייט, להתם מייתי לגבי תקנת לרבנן שתקנו על הספק כלאתי ויו"ט שני, וס"ל לאבי שיש לחלק בין תקנת לרבנן לעבדי מקום ספק לאית ליה כאו לאתי ויו"ט שני, לבין תקנת שאין הם מקום הספק כאו גר חטאה וכאוכה. ורבא סבר שאין לחלק. ונראה שהוא מקום שלף להם מקום ספק לאוכייתא, כיון שתקנו חכ' שיעשום כבר לא נתאשב ספק לאלא ולאי לבריתם, ויהיה זה נפק"מ לגבי ברכה וחיזוק, והייט, שלף שיש להסתפק אן התורה ביו"ט שני, זה אינו אלא לגבי לבריים האסורים בעשייה, אבל אין להחליט על שני הימים שהן קודש, והיה לומר זה ספק ברכות להקל, ובא ואל תעשה. אבל לי נימא שתקנו חכ' יו"ט מלבריתם הוי כאו גר חטאה, ואמאלו שיווהה תורה לחכ' לעשות מעשרת למעשרת, וזה מקום ליתא לאוכייתא, אבל דינא אלא תסור או שאל אביך, אין זה מקום ליתא לאוכייתא, אלא שיש בכאן חכ' לתקן לבריים אחרים, ואט מחוייבים לשמוע להם.

שיטת רבא בעירוב בבין השמשות - רצ"ל הטעם משום ספק עירוב בשר ולא מבזה"ש

וא"כ לרבא יהיה גדר במקומות אלו כאו לאוכייתא, ואין לומר בהם שכר"ל, שאחר שחייבו חכ' ולריך לשמוע להם אם יש בעשייתו ספק, הרי לא יצא ידי חובת שמיעה שאין לומר עליו שעשה (ומה שנתקנה דין ממאי, הוא מקום שאין לפנר לעשות תרומה אחר תרומה, והרי כוב עמי אלילות מעשרין, ואין גדר התקנה לעשות זה החלק תרומה, אלא לתקן השאר. וכזה הרי יש ספק לאוכייתא, והוי כמעשים האסורים ביו"ט שני). ול"ב לף לגבי עירוב בבין השמשות לרבא כיון שתקנו חכ' לעשות עירוב, אין מועיל מה שבין השמשות הוא ספק. ולריך לומר שזה מקום לספק עירוב כשר, ובשני עירובין הוי ולאי.

מחלוקת אבי ורבא בספק דבריהם - חולק בין תקנות שתקנו משום ספק לשאינן משום ספק

ד. דין תרתי דסתרי בהנחת עירוב וגדרי הכנה

וע"כ ל"ל שגדר ספק בין השמשות הוא גדר בתקנה עלמה, והייט, שיש כאן שתי תקנות, האחת, שלא יקנה בטוונת שביתה לבל (וכמש"כ הרמב"ן בזה), והשנית, שע"י עירוב יקנה שביתה. ובתקנה השניה לא מועיל מה שבין השמשות הוא ספק, אלא מקום שספק עירוב כשר, ובשניים הוי ולאי. אלא שי"ל לכיון שאין הנחת עירוב אלא במקום שאמרו שלא מועיל טוונת שביתה לקנות (שהרי הוציאו מכלל זה מי שבא בדרך שיכול לומר שביתתי במקום פלוני), בזה י"ל שגדר מה שלא מועיל אלא בעירוב הבין השמשות

בירור הצורך בהבנת הסוגיא בשני עירובין - חולק בין קדמה בבוונת שביתה למהני ע"י עירוב

וזה מה שהביאו רלוה לבית שער לזה ובית שער לזה, לפי אין מועיל מה לספק עירוב כשר, שהרי אינה תרתי לסתרי לאמקום הרלוי להניח בו

ראיה מארץ בית שעור לזה - חולק בין ספק שאינו נוגע לעבר תרתי לסתרי

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 93px מתוך (35%) 269px. פסקה אחרונה: "וא"כ לרבא יהיה גדר במקומות אלו כמו דאורייתא, ואין ...".

מיקום הבעיה: x=121, y=10299, w=269, h=593

פרק 37 — כותרת 2 מספר 30 - ספק עירוב

8 עמודים • 3 עמודים עם בעיות

והנה בספק טומאה, לומר בבריתא לחין זה ספק עירוב כאן. ולא נתבאר לי הוי חמר גמל, או שביתתו בביתו. ובכ"י לקמיה לגבי שתי ככרות לחת טמאה ולחת טהורה, לומר דלא מהני מקום ללא הוי סעודה הרלויה מבעוד יום, כתב לחפ' חמר גמל לא הוי, ומשמע דבספק טומאה לקי כ"י ס"ל דהוי חמר גמל, וכ"מ ור"י בספק נטומאה. והייט, דלא חלק כ"י לחלא בספק עירוב כזה לכאר, לחבל בזה שחין לומרים בו ספק עירוב כאר, מולה, וכלמור. ות"כ עיקר מהלוקתם הוא בדין עירוב עלמו, האם ספק עירוב קונה או לא, ולי לא לחריכין ספק עירוב קונה או בספק טומאה, הרי בחנו לכלל ספק לי קנה עירוב או לא, ולי הוה ליה תחום ביתו או תחום עירובו, ומספיקא ליט מותר לחלא במקום שיש בו מעניהם.

בירור דעת רש"י בספק טומאה - ההבחנה משאר מבדות שעגם ר' יוסי מוזרה בזה

וא"כ יש לנו שלשה ספקות המתלבלות זו מזו. הכאר עירוב. קניית עירוב. ותחום שלו. וכלשמעו שין מח' ר"י ור"מ לגבי הכאר עירוב עלמו, זאת ספק שחין יהוע, ורק נחלקו לי ספק כזה קונה או לא. והנה מה שלמר ר"י לספק עירוב כאר וקונה עירוב, ל"ב מלי שנא מכל ספיקות, שלמרנו בו דין מיוחל שיהיה כאר בספק, ובפרט שהרי שין זה ספק לי שית ליה תחום או לי, שיש לומר זאת קולא וחומרא, וכמו בחלם טומא, חלא דק לי שית ליה תחום לעירוב או לביתו.

סיכום השתלשלות שלושת הספקות - הבאשר עירוב, קניית עירוב, ותחום, ויחסר ספק עירוב כשר

ב. יסוד תקנת עירוב תחומין ושתי ככרות

והנה היה לכאורה לתלות זה במה שיש לחון, מה היה לולי שהיו מתקנים חכ' שין עירוב, האם מעיקר הדין היה לי שילמר ויקבע שביתתו במקום ההוא, ותקנו חכ' זאת לא מהני, חלא אם יש לו שם סעודה, שיש בזה חיזוק לקביעת שביתה במקום ההוא, או למעיקר הדין שין לו לקבוע שביתה חלא במקום שבו הוא נמלא, ותקנו חכ' שע"י שמניח שם העירוב שהוא מקום פיתו, יקנה לו מקום שביתתו שם. והנה ממה למהני עירוב לקי לחון לס"ל תחומין לאוריתא, להא ר"מ לחמרינן הכא לס"ל תחומין לחוריתא, לומר לקמן לעיקר עירוב בפת, והקלו בשבת ובאומר שביתתי במקום פלוני לעני ומהלך בדרך, והייט, למעיקר הדין לי שילמר שביתתי במקום פלוני, ולא בעינן לפת, ותיקנו חכ' זאת לא מהני חלא לעני לחבל לעשיר בעינן עירוב בפת. וכמו הלל הרלשון שלמרנו.

יסוד תקנת עירוב תחומין - במקר דין שבחתה או מהני בממשבה והידוש תקנת חכמים

ואם כנים הלבריס יש לבאר למה תלו דין זה בלי תחומין לאורייתא או לא, הרי מלאורייתא מהני לקי בלא עירוב, ולקי לר"מ שין זה חלא דין לרבנן. ובילאור זה הוא כך, שלקי שהטורך בעירוב הוא מדרבנן, הרי כיון שתקנו חלא מהני חלא בעירוב, הוא נפק"מ לחלוריתא, שהרי לא חלקו כמי שטלע לחר כן שנפסל מבעוד יום, דולמי שית ליה תחום ביתו לכל רוח, ובהברח שחלק מתקנת חכ' היתה, שבלא עירוב שין זה נחשב טוענת שביתה כלל, ושין שביתתו שם, לקי שנתבטל לקטת שם. ות"כ לקי דין עירוב לרבנן, הרי זה נפק"מ לתחום שלו לר"מ הוי שין לחוריתא (ובבר זה שבטלו חכ' לעתו לקי בלבים שהם

עירוב דרבנן בתחומין ראחריתא - תקנת עירוב לבטול השיבות בוונה והמהני אף לראחריתא

תקנת חבמים בסעודה לקביעת שביתה - מחלוקת אי תקנה זו מועילה אף במקום ספק

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 51px מתוך (19%) 269px. פסקה אחרונה: "וא"כ יש לנו שלושה ספקות המשתלשלות זו מזו. הכשר עיר...".

מיקום הבעיה: x=121, y=4637, w=269, h=307

והנה בספק טומאה, לומר בבריתא לחין זה ספק עירוב כאן. ולא נתבאר לי הוי חמר גמל, או שביתתו בביתו. ובכ"י לקמיה לגבי שתי ככרות לחת טמאה ולחת טהורה, לומר דלא מהני מקום לא הוי סעודה הרלויה מבעוד יום, כתב לחפ' חמר גמל לא הוי, ומשמע דבספק טומאה לקי כ"י ס"ל להוי חמר גמל, וכ"מ וכ"י בספק נטומאה. והייט, דלא חלק כ"י אלא בספק עירוב כזה לבאר, אבל בזה שחין לומרים בו ספק עירוב כאן, מודה, וכמשנ. וא"כ עיקר מהלוקתם הוא בדין עירוב עלמו, האם ספק עירוב קונה או לא, ואי לא אמרינן ספק עירוב קונה או בספק טומאה, הרי בחנו לבלל ספק אי קנה עירוב או לא, ואי הוה ליה תחום ביתו או תחום עירובו, ומספיקא אית מותר אלא במקום שיש בו מעניהם.

בירור דעת רש"י בספק טומאה - ההבחנה מרשתו בברירות שגם ר' יומי מודה בזה

וא"כ יש לנו שלשה ספקות המתבלבלות זו מזו. הבאר עירוב. קניית עירוב. ותחום שלו. וכלשמרן אין מחי' כ"י וכ"מ לגבי הבאר עירוב עלמו, זה ספק שאין יודע, ורק נחלקו אי ספק כזה קונה או לא. והנה מה שאמר כ"י לספק עירוב באר וקונה עירוב, ל"ב מאי שנא מכל ספיקות, שאמרו בו דין מיוחד שיהיה באר בספק, ובפרט שהרי אין זה ספק אי אית ליה תחום או לא, שיש לומר בזה קולא וחומרא, וכמו בשאר טומאת, אלא רק אי אית ליה תחום לעירוב או לביתו.

סיכום השתלשלות שלושת הספקות - הבאר עירוב, קניית עירוב, והתחום, ויחודו בספק עירוב כאר

ב. יסוד תקנת עירוב תחומין ושתי ככרות

והנה היה לכאורה להלות זה במה שיש לדון, מה היה לולי שהיו מתקנים חכ' דין עירוב, האם מעיקר הדין היה לי שיאמר ויקבע שביתתו במקום ההוא, ותקנו חכ' זה לא מהני, אלא אם יש לו שם סעודה, שיש בזה חיזוק לקביעת שביתה במקום ההוא, או למעיקר הדין אין לו לקבוע שביתה אלא במקום שבו הוא נמלא, ותקנו חכ' שע"י שמניח שם העירוב שהוא מקום פיתו, יקנה לו מקום שביתתו שם. והנה ממה למהני עירוב לקי למאן דס"ל תחומין לאוריתא להא ר"מ למעיקר הכא דס"ל תחומין לאוריתא, שאר לקמן לעיקר עירוב בפת, והלא בשבת ובאומר שביתתי במקום פלוני לעני ומהלך בדרך, והייט, למעיקר הדין לי שיאמר שביתתי במקום פלוני, ולא בעינן לפת, ותיקנו חכ' זה לא מהני אלא לעני אבל לעשיר בעינן עירוב בפת. וכמו הלך הרלשון שאמרנו.

יסוד תקנת עירוב תחומין - במקר דין שבחתה אי מהני במחשבה והידוש תקנת חבמים

ואי"כ לקי כאן יש לומר למעיקר הדין היה לו לקנות לפיטו בלא עירוב, כיון שנתכוון לקנות שם (ויש לומר שהגתת עירוב הביבא במקום מסויים, לקי שאין זה בלל גדר וכו', וכמו במי שסומך על חביבו שמכיר, ולקי אחר שנתגלגל. ומה בלא מהני באומר בשביתתי במקום לא מסויים, הוא משום שאין מסיים שם אינו מכיר, אבל כאן

תקנת חבמים במעורה לקביעת שביתה - מחלוקת אי תקנה זו מעילה אף במקום ספק

עירוב דרבנן בתחומין ראחריתא - תקנת עירוב לביטול השיבות בוונה דמהני אף לראחריתא

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור ימני: 32px מתוך (12%) 269px. פסקה אחרונה: "וא"כ אף כאן יש לומר דמעיקר הדין היה לו לקנות אפילו...".

מיקום הבעיה: x=404, y=4982, w=269, h=571

מם דבר זה תלוי בדעתו או בקנייתו (בקדושי בימה וקידושי כסף), יש לחכ' כח בזה. וזה נחשב לעיקור סיבת הדין למוכייתא, ואין זה נחשב עוקרים דבר מן התורה. ממנם ניכר ממנו לשון לעיכוב דבר תורה, וביאורנו זה בבר בתכיכות, ותוכף הדברים כמו שממנו כאן צריך לקנות שביתה שלא בניתו הוא דין למוכייתא).

וא"כ הרי שלא נחלקו אלא בשם תקנת חכ' שעיכוב קונה לו הוא לווקא בולאי או לפ' בספר, אלא שיש לנו לבאר למה אמרו למשמע מכאן לסבר ר"מ שפיקא להומרא, שלכאורה י"ל שאין זה משום חומרא, אלא משום שהרי יש לנו ספק איזה תחום קנה, והוי קולא להאי וחומרא להאי, והי מיניהו נתיב ליה, והרי לף לר"י לאכת גם שפיקא לקולא, שהרי לא מתיר ר"י לאכת גם

ביאור דעת ר"מ בשיטת הגמ' - החומרא לענין אלמנים אמנה שלאחר מיקום העידוב

בתחום ניתו וגם בתחום עירובו, ואין שייך פה לשון חומרא וקולא. ול"ל שכיון שהניח עירוב ונתכוון לשבות שם, ולף במקרה שלא מהני, ואית ליה תחום ניתו, אין זה עיקר לשנו כיון שילך למיקום ההוא, תשיב חומרא לגבי אלפיים שמחר העירוב, שאי נימא שלא קנה ליה ליה, אבל לגבי אלפיים למחר ניתו אין זה חומרא.

הוכחה מרשתו בברות בר"ש - החידוש שאין זה חומר גמור אף לדעת ר"מ

(וכן נראה להא דאמרו בשתי שבות דבין לר"מ בין לר"י לא מהני שלא הוי שעורה הראויה מבעוד יום, ובתב רש"י ואפילו חמר גמור לא הוי, ולף לר"מ אית ליה תחום ניתו (והייבו מה שהוכרח רש"י לומר דשלא הוי חמר גמור, דאי אמרו שאמרו בין לר"מ, דאי אתי למימר דהוי חמר גמור, לא הוה רבותא שלא בדר"י ולא בר"מ, ודי שיאמרו דאין זה ספק עירוב כשר.)

ג. בירור חזקה במקרי המשנה ושיטת ר"מ בתרומה

ועתה יש לנו לבאר סוגיא דגמ', שכמו שאמרנו יש כאן ספק אם היה עירוב כשר, היינו, שאמרו בו חכ' שע"י יש לקנות שביתה ויהיה לו תחום לעירוב, ואמרה המשנה ארבעה מקרים, ובנים הראשונים אינם טוענים לגבי הספק, היינו, שאית שהו ריעותא לאיזו בשולם בנשקף, ואית שהו מעלויתא ליתנה בשולם וחזקה לתרומה ונטמאת. ויש להקשות שהרי לף בזה יש לומר חזקה, היינו, לכיון שהניחו בתוך התחום ושלא תחת הגג, י"ל העמידו בבין השמשות על חזקתו בתוך התחום היה ולא תחת הגג היה, ולכאורה זהו דין חזקה הגלמל מלאית כהן נגעי בתים שהרי רואה את הנגע ויש לו לטומאות את הבית מעיקרא, ולף שעתה הוא בספק שמא נתמעט מכגרים ואין הסגרו הסגר, ונאמר שיש לו להסגיר, ואני מעמיד דבר על חזקתו כשהיה. וי"ל להתם אין הסגרו על מה שיש שם עתה, אלא על מה שראוי להיות לא מהני אלא לאית כהן, ולא למדו מכאן אלא שאין לומר שנשתנה ואין הסגרו הסגר, אבל לגבי לאיתו לי במה שראוי.

ביאור דברי הגמ' במקרי המשנה - קדמיא אמאי לא נתמא חזקה בנתגלגל ונפל גל

וביאור לברי רש"י בנשקף לאע"ג לאית בשולם לא מיתסר כמו שאמרנו שמף הבריעת הספק הוא בהיתר אלפים שלמחר עירובו וזה

דקדוק לישנא דר"ש בשערף שאינו - הילוק בין ספק בהבשר עירוב לספק בהחזר תחום

סיכום שלושה שלבים בבירור עירוב - מקום ראוי לשבותה, קביעת שביתה בוללת, וחין התומן

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 122px מתוך (45%) 269px. פסקה אחרונה: "(וכן נראה דהא אמרו בשתי ככרות דבין לר"מ בין לר"י ל...".

מיקום הבעיה: x=121, y=5769, w=269, h=314

בגימ', ולהיפך, לא סמכינן למחזקה לקולא. וביתר ביאור להגה אין לנו לדעת בתחומו ממש, להכי לי הוי עירוב ולאי מהני, לף לי תחומין לאורייתא, והא ס"ל לר"מ עיקר עירוב בפת, ולא שאלה הגמ' אלא לאחי לאו לחלוקין בתר חזקה, והייט, לספק לעירוב עלמו ספק גמור הוא, לי בשעת קניה הוי טהור. אלא איש לנו להטות הספק מצוס חזקה לאיתי ביה, שאם נאמר לאו הוי עירוב מפקינן מחזקת טהורה, ואזה לאמרו אכן, אלא לכיון לנפק"מ קולא בלינה לאורייתא, אין לסמוך לחזקה.

שאלת הגמרא מחזקת טהרה בתרומה - רש"ש שהיא חזקה הפוכה לחזקת תחום בזתו

והנה שואלת הגמ' לכיון שאיירי התרומה ונטמאת, הרי מלבד מה איש ספק לי הוה עירוב, יש להסתפק בלין התרומה עלמה, שם היתה טהורה או טמאה, וכיון שלגבי לין טומאה וטהרה יש להעמידה על חזקתה, יש לומר גם לגבי הבשר עירוב שהיה בשר. וזה לאמר רש"י לכיון לאיתי ליה חזקת תחום ביתו, והייט, שלולי הנחת עירוב בשר היה נשאר בתחום ביתו, ולף שאין שייך האי חזקה אלא בלילת לעירוב, אין זה טוען לגבי לי הוה טהורה בזמן קניית עירוב, שהרי אנו רואים שהיה חזקת טהרה שלה מבדרת היות העירוב בשר, ולא היותו לאדם תחום לעירוב, וכמו שאין טוען טהרת התרומה לאין קניית עירוב, כך אין חזקת תחום ביתו טוען לזה, שזה רק יולא מזה. והייט, שאין גדר חזקה לטהורה היתה לומרת שהעירוב היה בשר, אלא שאם תאמר שאין העירוב קנה, הרי שאתה מכריע שהיתה התרומה טמאה, וזה הרי איתא לחזקה לטהורה היתה, וכן לגבי תחום ביתו שאם תאמר שהעירוב קנה, הרי שאתה מכריע שאין האדם בתחום ביתו, וזה הרי איתא לחזקה לתחום ביתו, וזה חזקה הפוכה, הייט, שאין לך להכריע שהעירוב קנה. וזה כמו שאמרו שחזקת טומאה לאדם מטפיעה על הכרעת כמות המקוה, שכלל שהנפק"מ מן הכרעתך גדולים בשיטיים כך הספק.

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 56px מתוך 269px (21%). פסקה אחרונה: "הנחת עירוב כשר היה נשאר בתחום ביתו, ואף שאין שייך ...".

מיקום הבעיה: x=121, y=8034, w=269, h=414

פרק 39 — כותרת 2 מספר 32 - שבו איש תחתיו אל יצא איש ממקומו

15 עמודים • 3 עמודים עם בעיות

סיבה: (סיבה לא ידועה)

די לומר שכן. ובמה שאמר תחתיו משמע שגדר יציבה לכל חיטו תלוי במקום (וזה גם ברור מפני יציבה הכתוב בשאר מקומות), ובמה שאמר תחתיו תלה היציבה בתחתיו, והייטו, שלפי שאפשר שיציבה עצמה תחשב ביותר או רק בפחות (כי עביד כמו רמח וזקפיה רמח וזקפיה, שיש להחשיבו יציבה אחת, או שאין יפה במקום אחר. ובענייטו לא יועיל, שתלתה התורה בתחתיו ולא ביציבה שתם, או ביציבה חמורה, ולא שלילת מי יציבה חשבה), שאמרה תורה ביציבה המלווה היא יציבת תחתיו. וממה שלא הוכיחו מעשם זה שכתוב תחתיו, לשלחורה משמע תחת שלו, מוכח שאין הכוונה שהוא שלו במה שנתשב זה תחת, אלא ניחם למקומות אחרים שאינם שלו (וזה גם ברור מלשון שבו ברכיס, ואין תחתיו ניחיר, הייטו, שיבשו כולם כל אחד בתחתיו שלו, ולא של חברו, והוא מעט מן המרובה), ומעתה פירוש זה בכתוב י"ל לפי שיטת שאמה דכל חדס), וזה שהוא שלו ליטו תלוי בהיימלותו במקום, אלא במה שהוא מייחדו לעצמו. ואמרו חכ' שזה, הייטו, תחתיו שלו, יש לקבוע ע"י מה שיש לו שם לוכל, הייטו, במה שיש בזה חיזוק למחשבת שביתה שם. ובזה יש יותר גדר לקנייית שביתה מחשב ברגליו, ששם הוי שביתה ולין לריך לקניה.

מחלוקת ב"ש וב"ה בקבועת שבותה - צורך בהוצאת כלים להבדיל בגגי מעלת שבותה בזתו

(ונראה שבזה חלקו ב"ש וב"ה לחנניה, דב"ה סברו שלין שום עדיפות לגבי קניית שביתה בביתו משאר מקומות אלא בשתם, ול"ש לין גדר בעיבוד אלא במה שנחשב מקום זה מקומו יותר משתם מקומות, ובדבר השקול די במשהו כדי להכריע. אבל ב"ש סברו שיש עדיפות לביתו לגבי קניין שביתה, וע"כ יהיה לריך העיבוד להכריע כנגד ביתו (וזה כמו מי שרלה לשבות בעיר ולא ידע שנמלא בתחומה וכהו"ל לתום'), ולמרו זה, הייטו, ההכרעה כנגד ביתו אפשר רק ע"י הוספת כליו (ונראה דגם זה ליטו רק משום שלין השביתה אלא ליום אחד, שאל"כ לא היה מועיל לפילו הוספת כליו כיון שנמלא בביתו.)

קבועת מקום שבותה במחשבת האדם - תצורך בעיבוד תוספת גדר ואינו חלק מעצם הקבועה

וא"כ גדר מה שעם שביתתו הוא בעצם מחשבתו, הייטו, קבועת מקומו במקום העיבוד, ומה שלריך גם שיהיה עם עיבוד לסעודה, ליטו שייך לעצם הקבועה, ולי במה שיהיה אפשר למוכלו עם, הייטו, עיבודו במקום אחר עיטו.

החלוק בין

ועי"כ ליכא בהאי עיבוד (ע"י אחר) יש שני גדרים, לגבי מקום הנחתו הראשון, גדרו הוא קבועת מקום שביתה, ואחר שהגיח והלך לו כבר קבע. וגדר שני, מה שמקום הג"ל יש בו חשיבות מקום שיש לו סעודה בו, ולאו לקבוע בו סעודה. אבל אין לריך שיהיה עם בזמן קניית עיבוד לגבי קביעה, ולי במה שחושב שהוא נמלא עם. והוא שמלטו שהאומר שביתתי בעיקר לילן לו גדר שלריך שיאמר כן בזמן שעדיין יכול ללכת לעם, ולהגיע לפני השבת, וביאור מה שהיה להקשות שהרי קניית עיבוד בבין השמשות, ומה מועיל שיטול ללכת בזמן שאינו ממילא שלו. ואם הגדר שאינו יכול לקנות עם ליטו יכול להגיע, לא היה לקנות כלל, שקניית עיבוד בזה יולא וזה נכנס. ואם נמלא עם ממש הרי נמלא, ואם לאו הרי ליטו. ומוכח שיש גדר בהחשבת קניית שביתה עול לפני שקונה העיבוד תחומין, והייטו, לגבי קניית תחומין אין לריך שיהיה עם, להיות גופא קונה שיהיה לו מרחק לאלפיים, והוא הרי נמלא בהווה. אבל לגבי קניית שביתה דל"ת אין מועיל מה שאחר שיקנה יהיה בתחומים, שאין זה מדין תחומין, אלא הוא מוקלם להם. אבל ביון שהם לפני בין השמשות והיו בהחשבה בעלמא (משום קולא ומשום מעלותא דשיום מקום), לי שיטול לבוא לשם עד זמן קניית עיבוד אף בהיטו, אבל בנמלא חוץ לאלפיים אין מועיל שיטול להיכנס תוך אלפיים עד זמן קניית עיבוד, דשיעור אלפיים הוא בדיני תחומין, והוא שייך רק בשבת, ובזמן זה הרי שאינו יכול לבוא. שאין קניית עיבוד לבין השמשות הוא קניית תחומין למקומו, ואלא לקביעת מקום להחחיו.

ב' הגדרים במירוב ע"י אחר - קביעת מקום בהנחה מבעוד יום והשיבות נעזרה בקניה

עירוב שמות קניה בדיני שבותה - חילוק בין קנין ד' אמות להחזמין הנמדדים הזמנו

(ויש כתן עירוב שמות לקנייה, דגדר ד"ת אין הם קניית מקום ניחם לאי קנייה, הייטו, מה שיש להחשיב מקום זה אלי אף שאינו בבעותי, אלא קניה ליהות, למקום אלי,

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 72px מתוך (27%) 269px. פסקה אחרונה: "(ויש כאן עירוב שמות דקנייה, דגדר ד"א אין הם קניית ...".

מיקום הבעיה: x=121, y=5769, w=269, h=912

שהרי לא ילטרך לזה. והוא פירוש גדר מה שאמרו נילטרך לזה וכו', שהיה להקשות הא שכתב כיון שהותרה הוותרה, וכמו שכתב רש"י במצנה ננתגלגל, ואמאי יתבטל העירוב מפני שפתאום נלטרך, ופירושו, שכל מה שהו אומרים שכח הואיל והותרה אין הוא רק לגבי מה שמועיל עירוב לקניית תחומין, אבל לגבי מה שנחשב מקום זה מקום שביתתו אין מועיל. ולפעמ חנניה מחלוקתם הוא לגבי מה נחשב מקום שביתה, והייט, מה שאמר חנניה שלא היו מודים בעירוב, היינו, במה שיש לעירוב להגדיר התחומין בנפרד ממקום שביתה. לכ"ש אין התחומין הולכים אלא אחר מקום שביתה, ואף אם נתברר אחר כן שאין זה מקום שביתה, בטלו תחומין שלו. והייט גדר הגילון בסוגיות לבילה לגבי ברייה למקום שביתה, וזה אכן יועיל גם בשבת.

והנה מלשון שלא שאמרו שבעי להוליך עירובו למקום שביתתו, אלא מקום גזירה דיו"ט שלאחר השבת. והנה הא ודאי לבעיון שיתכוון לשבות במקום מסויים, ומ"כ נילטרך לומר שיתכוון לשבות בעיקר לילן הילוע לו, כלומר שביתתי במקום פלוני, ויועיל לקנות בלותו מקום כמערב בפת אף שלא התם, הואיל ולי בעי לשאטויי מלי, וכמו שאמרו בבלבלה דיכול לנטותה, והייט, דמשמע שנאמר בשלה בנזיר ומעשר בתרומה, אלא דגם בהם בעינן למימר כיון דמלי בשלה וכו' שלא יהא יכולין מיניהו הא דמלי לשאטויי, להואיל הנאמר בשלו הוא בגדר מה שעירוב דלוי לו, והייט, במה שיש להחשיב מקום שביתה כעשה ע"י עירוב בפת, כמקום הדלוי לקבוע ממנו תחום לכל השבת, וזה נעשה ע"י שיש לו בו מזון כדי ג' סעודות לשבת. אבל מה דבעינן שיהא הוא ועירובו במקום אחד, זהו חשיבות במקום עלמו שיחשב דלוי לשביתה בכלל, והיה לומר דלזה לא מהני הא דמלי לשאטויי, ואמרו אלא לזה מהני, בכלבלה דיכול לנטותה, ות"כ ה"ה לענין הולכת עירוב. ומזה יש להוכיח שאין גדר פת אלא מקום חשיבות שנותנת במקום להיות מקום שביתה, אבל אין פת המונחת עלמה קונה לו התחום.

סיכום ג' הגורמים בעירוב תחומין - קביעת מקום, חשיבות מעורבת, וקניית תחום לכל השבת

ודרך קלרה נמלאנו כמה גדרים בעירוב, האחד, קביעת מקום שביתה כאן ולא כאן (וכמו שאמרו שלריך לפניים המקום), וזה נעשה ע"י שנתכוון לשבות במקום. והשני, הוא כמה שיש לו להחשיב מקום השביתה כמקום שעורה (והייט, לגבי מקום שהתכוון לשבות שם, וזה מועיל כמו אילן וגדר), וגדר זה נלרך על שעת הקניה, הייט, בזמן זה יולא וזה נכנס. והשלישי, הוא בקניית התחום, וכמה שיש להחשיב מקום זה כמקום שביתת כל השבת, ומקום שעורה המוכנה לו שם לשבת. וגדר זה נלרך בשעת הקניה, ולריך שיהיה דלוי להיות לכל השבת.

ד. דקדוק הפסוקים שבו איש תחתיו ואל יצא ממקומו

דקדוק קרא דשבו איש תחתיו - מדמשמעות הפסוק מגבילה מעשה הדשיבה למקום אחר לשבוחה

ואחר כל נסוח לבילור לשון הפסוק לשבו איש תחתיו. והנה כבר אמרנו למה שהתחיל בבבים והמשיך ביחיד כי יהיה הלשון אמור לכולם, אבל אין תחתיו לא יהיה אלא לפי תחתיו לכל יחיד. ומה שאמר שבו ולא ישבו, מקום שאין גדר בישיבה שהיא תחתיו, שנאמר יהיו במלב של ישיבה תחתיו, שאין זה גדר חלוק בישיבה, איש ישיבה תחתיו, ויש ישיבה שלא תחתיו, דישיבה אינה מוגדרת בתחתיו, ולומרו שבו איש תחתיו, הייט, שמעשה ישיבה שלכם יהיה מוגבל, איש תחתיו, וזה שאמר איש שאינה הוא שלו

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 127px מתוך (47%) 269px. פסקה אחרונה: "ודרך קצרה נמצאנו כמה גדרים בעירוב, האחד, קביעת מקו...".

מיקום הבעיה: x=121, y=13697, w=269, h=593

לומרו לים, הייט, שלין מקום האמור תלוי בו, לולא לגבי ביכור לזה מקום, לכל גדל מקום עלמו ומה נתלב למקום לחל לעניין יללה, לויט תלוי בו. וע"כ יהיה שייך שיהיה גדל המקום ביחס לרכים לו לגדל כללי, ולעפ"כ יהיה קרוי שלו, הייט, לים, והוה שלו רק ביחס למה שבכל מקום זה משלל מקומות. וע"כ לא שמך על לים האמור בשבו, הייט, שיהיה כתוב שבו לים תחתיו ולל ילא ממקומו, ללין גדל לים זה כלים זה לולא לתחתיו הוא לכן ביחס לליו, לכל לים המוסב לומקומו, לויט לומר שיהיה גדל מקומו מקום, משום גדל בלדם עלמו. וע"כ לא יהיה זה תלוי בו. ול"כ יהיה ביאור לולל ילא לים ממקומו כך. לא יעשה מעשה שגורם שלכר יהיה במלב של ילא (ולל ילא), וגדל ילא הוא לפי לים (ילא לים), ויוליאה האמורה נתשבת כך משום מקום (ילא ממקום), ומקום האמור הוא המבורר במה שים לשייכו לולא היולא (ממקומו).

ותראה כי נמלא בזה שלושה גדרים במקום. האחד, גדל המקום לעלמו, והוא במה שנתשב מסוג חוץ לשכר. והשני, גדל המקום החלוק משלל מקומות, והוא במה שים להגדירו ביחידת חוץ של שכר. והשלישי, המקום כמבורר לענין שיתשב המעשה כיולאה, ולא כשיטי מקום, והוא במה שים לשייכו לליט.

ג' גדרים במקום בהתהוותן - גדר המקום לעצמו, הלוקתו משאר מקומות, ובירורו ליציאה

ונמצא בזה שלושה גדרים במעשה. האחד, גדל המעשה עלמו, והוא במה שים בו ביטול שבידה. השני, גדל המעשה שים להתשיב גורמו כעושהו, והוא היולאה. והשלישי, גדל המעשה ביחס לשכר שבו נעשה, והוא במקומו.

ג' גדרים במעשה איסור יציאה - גדר המעשה עצמו, התישבות הגורם במעשה, והיחס למקום

ונמצא בזה שלושה גדרים בשכר שבו נעשה המעשה. האחד, הוא גדל השכר לעלמו, והוא במה שים להתשיבו יולל. השני, גדל השכר התלוק, והוא במה שים להתשיבו של לים. והשלישי, גדל השכר המבורר, והוא במה שהוא בבעלות לים בעל מקום.

ג' גדרים בשכר שנעשה בו - גדר השכר לעצמו, גדר הלוקתו, וגדר בעלות האיש

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור ימני: 42px מתוך (16%) 269px. פסקה אחרונה: "אומרו איש, היינו, שאין מקום האמור תלוי בו, אלא לגב...". מכילה סוגריים () — ייתכן שזה גורם לדלילות.

מיקום הבעיה: x=404, y=15962, w=269, h=413

סיבה: (סיבה לא ידועה)

לומרו לים, הייט, שלזין מקום האמור תלוי בו, לולא לגבי ביכור לזה מקום, לכל גדל מקום עלמו ומה נחשב למקום לחל לעניין ילילה, לזיט תלוי בו. וע"כ יהיה שייך שיהיה גדל המקום ביחס לרביים לו לגדל כללי, ולפעפ"כ יהיה קבוי שלו, הייט, לים, והוה שלו רק ביחס למה שבבל מקום זה משלל מקומות. וע"כ לא שמך על לים האמור בשבו, הייט, שיהיה כתוב שבו לים תחתיו ולל ילא ממקומו, ללזין גדל לים זה כלים זה ללים להחתיו הוא לכן ביחס לליו, לבל לים המוסב לממקומו, לזיט לומר שיהיה גדל מקומו מקום, משום גדל בלשם עלמו. וע"כ לא יהיה זה תלוי בו. ול"כ יהיה בילור ללל ילא לים ממקומו כך. לא יעשה מעשה שגורם שלבר יהיה במלב של ילא (לל ילא), וגדל ילא הוא לפי לים (ילא לים), וילילה האמורה נחשבת כך משום מקום (ילא ממקום), ומקום האמור הוא המבורר במה שים לשייכו ללים היולא (ממקומו).

ותראה כי נמלא בזה שלושה גדרים במקום. האחד, גדל המקום לעלמו, והוא במה שנחשב מסוג חוץ לבבר. והשני, גדל המקום החלוק משלל מקומות, והוא במה שים להגדילו ביחידת חוץ של בבר. והשלישי, המקום כמבורר לענין שיחשב המעשה כילילה, ולא כשיטי מקום, והוא במה שים לשייכו לליש.

ג' גדרים במקום בהתאמן - גדר המקום לעצמו, הלוקתו משאר מקומות, ובירורו לענינה

ונמצא זה שלושה גדרים במעשה. האחד, גדל המעשה עלמו, והוא במה שים בו ביטול שבינה. השני, גדל המעשה שים להחשיב גורמו כעושהו, והוא הילילה. והשלישי, גדל המעשה ביחס לבבר שבו נעשה, והוא במקומו.

ג' גדרים במעשה אישור יצילה - גדר המעשה עצמו, החישבת הגורם בעבישה, ויחסו למקום

ונמצא זה שלושה גדרים בבבר שבו נעשה המעשה. האחד, הוא גדל הבבר לעלמו, והוא במה שים להחשיבו יולא. השני, גדל הבבר החלוק, והוא במה שים להחשיבו של לים. והשלישי, גדל הבבר המבורר, והוא במה שהוא בבעלות לים בעל מקום.

ג' גדרים בדבר שנעשה בו - גדר הדבר לעצמו, גדר הלוקתו, וגדר בעלות האיש

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 62px מתוך (23%) 269px. פסקה אחרונה: "ונמצא בזה שלושה גדרים בדבר שבו נעשה המעשה. האחד, ה...".

מיקום הבעיה: x=121, y=15962, w=269, h=413

פרק 41 — כותרת 2 מספר 34 - יוצא חוץ לתחום

29 עמודים • 11 עמודים עם בעיות

בקרקע זו, שמין הוא חפץ שיש להחשיב מקומו ביחס לקרקע שמונח עליה, אלא ביחס למקום, והייט, לוויר מחיצות, שיש במחיצות להגדיר שיעור הנעשה בלוויין כשיעור מחב, וכיון שיציבה למשם הוא בגדר שיעור, הרי שיש במיתור לוויר שיעור שנעשה ע"י מחיצות להגדיר יציבה בכל המקום. וזה הגדר רק ביציבה, והייט, שכיון שגדר יציבה אין היא שיעור עצמו אלא הכנה לשיעור, והרי שגדר יציבה הוא ביחס לשיעור קבוע, ומקום שיש להחשיב שיעורים שבו לשיעור במקום אחר, גם קביעת מקום שיעור תחשב קביעה בכל המקום.

אבל אחר שקנה תחומין כבר נקבעה יציבתו ותחומיו, ואין מקום אחיד שמינו מקומו, מועיל לעניין תחומין למקום אחר, שמין מקום לתחומין גדר לשיעור קבוע, שהרי אין זה אלא גבול מקומו, ואלא מקומו ממש. אבל בעי שהוליאוהו חוץ לתחום, אף למנם שאין לו לקבוע תחום חדש, אבל כיון שיש לו לקבוע אחרא ממות ליציבת מקום, הרי זה כאילו יש לו לקבוע מקומו מחדש, והוי כמו מי ששבת מבעוד יום, וכשבת בלוויר מחיצות, דכיון שאין להחשיב שיעור דד"מ הללו שנתנו לו כחלק משיעור אחר, הרי שקובעים הם שיעור לעצמם, והייט קולא שהקלו חכ', ביאלא אלא לענין שנתנו לו המקום שיאלא לשם להחשב כמקום קבוע).

ב. מחלוקת התנאים בדין ספינה וסוגיית רגלך

מחלוקת התנאים בדין ספינה בשבת - הילוך בין ר"ג וראב"ע ולר' יהושע ור' עקיבא

ולאורה נראה לבאר נחלקו ר"ג ורלב"ע עם ר"י ור"ע, לשבר ר"ג שגדר מה שנתנו לו חכ' הוא כמו יציבה לתחומין בלי התחום, ור"ע שבר שלא נתנו לו אלא לרבע לחמות לשיעור שאין קבוע, ומה שיש למשם להגדיר לרבע לחמות לשיעור בפועל, וכמו גדר לתחתיו. וזהו מה שכתב תום' במח' רבה ור' זירא בשבת שמואל שהלכה כר"ג רק בספינה, שאין לי בשבת ר"י ור"ע, לכיון שם"ל כר"ג בספינה הרי שנתנו לו לרבע לחמות ליציבת תחום, ואלא רק לרבע לחמות לתחתיו, ל"ל יקשה מאי שנא לספינה שנתנו לו ובדיר ושהר לא נתנו לו. ולחמרו שם בגמ' כמה לעות בספינה, לרבה שבר שהוי מקום לשבת בלוויר מחיצות, ור' זירא שבר מקום שספינה טוטלתו מתחילת לרבע ומניחתו בסוף לרבע, ורבה שבר שבשבת ר' זירא שייך גם לר"י ור"ע, ור' זירא לא שבר כן, ור' זירא שבר ללא מהני לוויר מחיצות לספינה, כיוון להבריח מים עשויות, ורבה חלק. ובניהם לבאו לפיהו לדינה לבמה שמואל שם"ל לקמן לגבי היקף לדירה לבמה שעשויות להבריח מים הוי חסרון, ולכאורה יקשה להיה לגמ' לתלות דין זה במח' הג"ל, וכל זה לעיין ביאור.

ביאור לישנא דנוטלתו בספינה - ד' אמות ליחצא חוץ לתחום המלוכות שד'

והנה בגדר לספינה טוטלתו, כתב בקש"י שלושה פירושים, ומלישנא דגמרא למניחתו בסוף

מדידת תחום ד' אמות בספינה - אלמיים לפי קרקע עולם ומחלוקת בר' אמות בקרקע ספינה

והנה משמע לכל"ע מודדים לאפיים לתחום לפי קרקע עולם, ולא לפי קרקע ספינה, ולפיהו לר"ג תשיב שיאלא חוץ לתחום. אלא שיש לזון לי לרבע לחמות לחיב למי שיאלא הוא בקרקע עולם, או בקרקע לספינה, והנה לפי ר"י ור"ע

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 99px מתוך (37%) 269px. פסקה אחרונה: "אחר שקנה תחומין כבר נקבעה ישיבתו ותחומיו, ואין מקו...".

מיקום הבעיה: x=121, y=6902, w=269, h=264

רגליך, למשמע לסבר שמין לחיסור ילילה לחלה ע"י סיום הליכתו והקשו מברייתא ותרצו להה"נ לחלה סבר ר' חנינא שהוא גדר בילילה, והה"נ לפילו ברגלו לחת הוה ילילה, וכלכתיב בקרא, לחלה למקום לסבר כלחרים הרי לפילו רגלו הנ"ל לח חשיבא שילחה, ולח לחיירי קרי להפסוק בגדר החיסור, לחלה בטורת המעשה שים לעבור עליו.

וביאור הפסוק כך לרגלך בלשון יחיד מתייחס למעשה להילוך, ותשיב שלח תעשה המעשה, משבת מחמת שים בלי הילוך קיום שבילה למעשה הילוך, ובקרי, הייט, רגליך בלשון רבים הוא בעמילה, הייט, מה שהילוך עביל ביחס לעמילת לחם. ותשיב, הייט, שלח יהיה המקרה הוא העמילה, משבת, מחמת שים בעמילה בתוך התחום קיום מלב שבילה לגופו. ולי שבירה לן לחרים שים גדר במקום גופו ביחס לתחום, וממילח יהיה גדר בהילוך ביחס לזה, לז יש לפרש לרגליך, הייט, במלב שמחיסם בתוך, ורגלך הוא מעשה החיסור לרגל שניה. ולי לח ס"ל לחרים ולין גדר במקום גופו כנ"ל, ויהיה מעשה החיסור מגדיר המקום ולח בהיפך, לז רגלך יהיה גם מלב המילות, הייט, רגל לחת חוץ לתחום, ורגליך, הייט, גדר גופו טולו לחר שילח, ולף רגלו שתוך התחום בטולה משבילה, שהרי לח תשיבח לענין יכנס.

עומק הפסוק רגלך ורגלך בקרי - יסוד בקרי להילוך בין מעשה ההילוך למצב עמידת גופו

ג. שיטת ר"א בד' אמות באמצען ויוצא ברשות

וכל זה רק לרבנן וביחס להשפעת מקום גופו על מעשה הילוך וההיפך, משבל לר"ש גדר ההיתר הוא משום מקום גופח, והייט, למה שחילקו בין מקום גופו לעמילה לבין מעשה להילוך, הוא גדר רק לגבי הילוך ועמילה כחולקת הילוך, משבל ר"ש סבר שחמנם לגבי מעשה יש לומר כללעיל, משבל לין כניסה תלויה במעשה החסור, ומשום הבלעת תחומין, והייט, לרבנן כיון שנחשב שגופו עומד במקום שחסור לו להיות כבר בטל התוס לילילה, משבל ר"ש סבר שלח בטל תחום לילילה שלח במה שים תחום לחר, ולין זה משום קנס, שלח כיון שלין יכול יותר להגיע למקום שמשבת לין לו תחום להחי מקום, וממילח הוו ר"ש שלו תחום חדש (והייטו, שהיה חולי לומר שלף ר"ש סבר שבעומדו חוץ לתחום בבר בטל תחומו, ומשום לעבד מעשה ילילה, וברבנן, שלח סבר לעמילת רגלים הוה בכל מרבע חמות שסביבו, והוי כעמלה מיעוטו בתחום, ובזה לח חשיב שילח. וזה מה לחמרה הגמ' מחי לחו ר"ש לטעמיה, ושלח הבריחה, והייטו, כללעיל, שהיה לומר שלין זה משום מקום, ומה שים לחלם ר"ש כמקומו, שלח זה משום שחיב גופו בכל ר"ש. וזה לחמרה הגמ' והסבימו בה כ"ע דזה משום מקום, וכמו בחי שיקון), משבל חם חפשר לו להגיע לתחומו, לין לתחומו ליבטל.

השוואת גדר החזיתר ברבנן ור"א - גדר הבלעת תחומין לרבנן מול תחום הרש"א לר"א

והנה ביחור גדר ר"ש שלו ל"ב, שהא לחרו

גדר ר' אמות באמצען לר"א - דיעות בראשונים

וע"כ נראה יותר לחלק בהא לחרו ר"ש שלין יכול לבבור בר"י, לחמנם לגבי קנין שביחה שיהיה מקומו, הרי שלין לו יכולת לבבור, משום שים בזמן לקולם הבריחה חסרון ביחס להנאת שלין המקום בטולה משבילה, ולכן לר"ש שלין יכול לבבור בר"י, לחמנם לגבי קנין שביחה שיהיה מקומו, הרי שלין לו יכולת לבבור, משום שים בזמן לקולם הבריחה חסרון ביחס להנאת שלין המקום בטולה משבילה, ולכן

החלוק בגדר הבריחה בהחזמן - קנייתו שבחזה וקולקה לבריחה זר' אמות דחזרה אינן צריכות

sparse-line-in-column | MEDIUM | סוג: sparse-line-in-column | עמוד 11 | פרק 41
סיבה: (סיבה לא ידועה)

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 63px מתוך (23%) 269px. פסקה אחרונה: "לעמידת אדם. ותשיב, היינו, שלא יהיה המקרה הוא העמיד...".

מיקום הבעיה: x=121, y=11432, w=269, h=286

ועכ"פ כמו קביעת האי ל"ת חסרון. אבל גם זה ל"ב לחס יש לו לכתוב למה אין זה רק ניחם לפתי לחמות, ומצוע לא יכתוב כל ל"ת, וככ"י ניקן.

ונראה לחלק לפמ"כ לעיל, ונ"ל לחקור אם גדל הכבירה הוא בל"ת או בגופו, והייט, אף לכ"י דסבר ניש לו לכתוב כל ל"ת, יש לחקור כמה בכירתו, אם היא בחיזה ל"ת רוצה, או בעלמו, שכותב בחיזה חלק לל"ת הוא נמלא, בלפונה או בדרומה וט'. וכלשון המצנה לחיזה רוח שילה, משמע שאין זה בכירה בעלמו. וכן משמע בכמ"י לכתב יטול ל"ת, הייט, שכותב הל"ת. ונראה לזה בחוקה, אם היה גדל הכבירה בגופו, לא היה לומר בכירה כלל, והייט, שמיבת מה שסבר כ"י ניש לו לכתוב הוא מקום שעליין אין זה קבוע, והייט, שלא קנה שכיחה במקום מסויים, ואפנם מקום שכיבתו קבע, הייט, גופו עלמו, לכל אין בזה לקבוע מקום. וע"כ יש לו לקבוע בחיזה רוח שילה, ובחלק זה אף כ"ת מודה לכיון שהיה יכן אין לו לקבוע מקום, אלא שנחלקו לכ"י שסבר שגדל מקום שהוא קובע הוא מקום מחומין, ומקום היולך, וע"כ לפשר שיהיו כל הל"ת לפניו. וכ"ת שסבר לקביעות לחית ליה הוא מקום שימוש במקום, וע"כ גדל הקביעה כמה שיש לו להשתמש ביותר, וזה ע"י שהוא בחלמנן. וכיולוכו כי גדל ל"ת אלו הוא שיעור מקומות שימוש רבים.

הקדמה בברירה בב' אמות או בגופו - דיוק מלישון המשנה לאחזה רוחו שזירגה לברור

ואם כנים הלברים מעתה יש לנו לומר אף לגבי יכן שסבר כ"ת שאין הוא חלק ממקום הל"ת, והייט, למקום שנמלא בו הוא גדל מקומו, ול"ת הם בגדל מקום לשימושו, ואין מקום הנחת גופו חשיב מקום שימושו, אלא מקומו הוא. וכן משמע בכמ"י לחין להיו כנים שעומדים בריחוק ו' אמות, לחייבי בחופן למיבלע ב' אמות של זה בחבירו. ומשמע לזה לכ"ע, וא"כ גם הכא ב' אמות, הייט, חוץ לו. אלא שזה ניחא לכ"י אבל לת"ק, הייט, כ"מ, יקשה מהו שאמר שמונה על שמונה, לחי חייבי ניש לו ל"ת לכל רוח מלבד עמידת רגליו, אין זה שמונה על שמונה, וכ"ת לאמר להוא

מקום גופו הישן אינו בשימושו - החלוק בין מקום מקומו הנצמד למקום שימושו לכ"א

חלינו לכאן וחלינו לכאן. וכן כ"י לחייבי על ל"ת כטבלה, והייט, לפני שבירד יש לו לקטת בשמונה על שמונה חוץ מעמידת רגליו. אלא לכ"מ אי חייבי חוץ מעמידת רגליו אין זה לאוי לקחותו שמונה על שמונה, ומשמע לבאמת אין זה חוץ לעמידת רגליו אלא הרי הוא עומד בתוכם.

ישוב קושיית הגמ' שהייט ת"ק, לכיון ת"ק - ת"ק בוחל עמידת רגליו בשמונה וכ"א חולק מחרינו

ובזה יבואר מה שהקשה הגמ' שהייט ת"ק, לכיון בלא סבר ת"ק ככ"ת, הרי שאין שוגתו בלמלנן, ואי שוגתו לכוח לאת הרי זה ככ"י, ואי שוגתו לכל רוח ואין לריך לבבר, מאי מולה כ"י, הלא לא לאי אלא בשביל זה. וזה מתרלת הגמרא לת"ק סבר שמונה על שמונה טולל עמידת רגליו, הייט, ל"ת לכל לד וקלוותיהם בלמלינתו. ועל לומר כ"ת לאין זה תלוי בלמלנינתו, אלא הוא בלמלנן, והייט, זה חוץ מעמידת רגליו, ולומר כ"י לאמנם הוא חוץ מעמידת רגליו, אבל הרי זה כת"ק שהוא לכל רוח שילה, ולקשני מולה כ"י, הוא לכ"ע, לכיון לסבר כ"י שהוא חוץ מעמידת רגליו ולכל רוח שילה, היה לומר לכיון שיטול לחזור למקום עמידת רגליו הראשון הרי יש לו לקטת ל"ת לאחרים, שהוא בקטת טולם וכאילו לא ילא, אבל מולה כ"י שלאחר שבירד אינו יכול לחזור בו, ולא שאפשר לו לחזור למקום שאין בשהיה בו בירור.

מחלוקת עגולות ומרובעות לר"י - חילוק בין מדרוק מקודדה למבלה המתחולת מרגליו

וביתר ביאור לבבי כ"י, שהנה מלאנו שיש מת' לי לאפיס לאית למי שאבת בדבך עגולות הן או מרובעות, ותלאה כי שני לפאפרויות אלו הרי הן בשני גדרים. לאי נימא שהן מעמידת רגליו ולאוזן, מה שייך שיהיו עגולות כיון שאין האדם עגול, ואין זה כמו אלפיס לעיר לי לא מרבעינן לה הרי שיש למדול כל לד בנפרד, ואין זה עגול. ובעגולה אה"נ, להא אמר עגולות. ובהברח שגדל אלפיים הג"ל הן מנקודת אמלעיתו, וכן למ"ד מרובעות הן, שאין פירושו מעמידת רגליו אאין זה כטבלה, אלא כאדבע טבלאות זיוקר, ואדבע לזויות, וא"כ יקשה בשלמת לכ"מ להוה מנקודת אמלעיתו, הייט, כטבלה, אלא לכ"י להוה מעמידת רגליו, הייט, שיש לו לקטת במאחק אדבע אמות אאדבע לדדיו, אין זה לכל רוח שילה לאין יכול לקטת ברוח זויות כברוח יוקר, ואי הוה לכל לדדיו

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 100px מתוך (37%) 269px. פסקה אחרונה: "אין שייך שיהיה זה חוץ לעמידת רגליו, ובעי למדוד מאמ...".

מיקום הבעיה: x=121, y=12564, w=269, h=912

אלא הייט טעמא דבממת קודס שבירך הוי מנקודת המציעתו, ובעיגול, ומקום מרחק, וע"כ הוי לכל רוח. לבד מחר שבירך, הרי חין זה בגדר מרחק מנקודה, חלח בטבלה המתחלת מעמידתן רגליו, וע"כ חין יכול לחזור בו. ובזה יבואר גדר חזרה המוזכר פה, שהיה בקמול לח יכרוך ולח יחזור, חלח הייט טעמא דחמנס במרחק מנקודה שייך שיהיה בלי בירור ובלח חזרה, חבל לקטת ד"ח הרי נשכר לזוויות, ול"ח לחכיס הוי תרתי דסתרי, חלח שתחמר שיחזור בו כיון שבירך חיט יכול לחזור, וכללעיל.

הטעם להילוק בין למני לבחידה - למני הבחידה מרחוק מנקודה ולאחריו טבלה קבועה

וזה בילור מה שחלקו רבנן ור"ח בילח לגבי הרקוח, והייט, לסברי רבנן שמה שים ליולח חוץ לתחום חרבע חמות, חין זה מקום שים לתת לו תחום חדש, חלח מקום להיולח הרייהו כמי שנמלח בסוף התחום, שחין לילך לפילו לחמה, ומה שחט חומרים שים לו חרבע חמות, הרי זה מקום מקום לקני, ומקום שחין להחשיב חזוזה בו להילוך, ות"כ ממ"נ חי קני הלי חרבע הרי הפסיל לח תחומו, ואי לח קני הרי שחין לו לזוז כחלח ניממ. חבל ר"ח סבר להילוך חרבע חמות הנ"ל חיט לריך לקניה, דס"ל שהילוך בפחות מד"ח חיט נחשב הילוך, וכיון שכן היה לו ללכת, חלח לבילולתו הרי יש לו לקטת ד"ח כמו שיש לו ד"ח בתחום עלמו לענין טלטול ועוד, וכיון שקנה הרי זה מקומו, ואין לו עוד מקום לתחום, חלח לכמו להלי חרבע לחיט בתוך התחום לח מפקי ממקום תחום, להשיבח מקום תחומו יותר, כך לגבי יולח לתחום שחין להחשיב חרבע חמות הללו לגבי מקומו, חלח זה יש לומר שזה רק כלופן לד"ח חלו שייטת עם מקום התחום, והייט, בהבלעתם, חבל חי חלו חין להם להתבטל מחמת זה.

מחלוקת רבנן ור"א בירושת - חילוק חי ד' חמות מתחומו או תחום חדש

ביאור נוסף בשיטת ר"א - תוך שחיתם מקומו על גבול תחומו ואינו ממשיך

כל היה נראה לומר בתחילה, חבל יש לנו לבחר בדרך לחלת, והייט, שחין די בזה שמקבל ד"ח לשימוש נמלחים בתוך תחום מקומו, ולה"נ כיון שילח כמעט הוה ליה לקנות מקום, חלח הייט טעמא דר"ח לס"ל שבהיותו תוך שתים יש לומר שמקומו על גבול תחומו ובטיל לגבי מקומו לתחום, וע"כ כל עוד נמלח בשתים חלו יש עליין לומר שחין לו לקנות שהרי הוח בתוכם, חבל כיולח משתים וקונה בשבע הפסיל התחום.

ב' לישנות הבריימתא בר"א - לישנא דמשנה ביחס לתחום ולישנא דבריימתא בר' אמות

ונראה זה בילור שני הלישנות דבריימתא, הייט, שבמשנה לשתיים יכנס שלוש לח יכנס חירי ביחס לתחומו, וכלילו קנה על גבול התחום. ולישנא דבריימתא לחחת יכנס שתיים לח, הייט, שתיים לד"ח, שחין בקנייתם להפסיל תחומו. ובחמת לעת ר"ח כלישנא דבריימתא, ללוש להחשיב שילח חוץ לתחום ויש לו מקום, כיון דמובלע יש לו ליכנס, חלח דבמשנה לחייבי חרבנן דסברי דבקנייח מקום יש לו להפסיל תחומו, חמר ר"ח לע"כ נימח לקנה בגבול התחום שחין לו להפסיל מקומו, ועמידתן רגליו היח מקום הח, ולח מקום מקום לחוץ לתחום. ופליגי רבנן לעכ"פ כיון דילח חוץ לתחום חין לו מקום תחומו, וכללעיל, לחס תשיב מעבח רגלך. חבל לדבר מלוה שלח עבד חיסור חה"נ.

ד. הבלעת תחומין לדבר מצוה במחלוקת רבה ורחב"א

דעת רבנן בזוגא לדבר מצוה - חי חלוא בשלא קנה מקום חו בקנה ומובלע

חלא שים לנו לחון לדעת רבנן חם זה חווקח בשלח קנה מקום, והייט, מקום שד"ח שלו בגבול התחום, חו לפילו לי נימח לקנה, כיון למיבלע מקומו. והייט דלח תשיב מיבלע חלח בדבר מלוה שחין בד"ח חלו להפסיל לו תחומו. וחילוק הלדדים הוח דלגד החשון לף לרבנן הוי חווקח בב' חמות, וכר"ח, חבל לגד שני הוי לפילו בחרבע חמות, חי ס"ל שחיו בחמלען.

החדוש רבה דלא אמרינן עקר - ימוד שלא הקנו לו חבמים מקום חלא בזוגא

מחלוקת רבה

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 68px מתוך (25%) 269px. פסקה אחרונה: "ונראה דזה ביאור שני הלישנות דברייתא, היינו, שבמשנה...".

מיקום הבעיה: x=121, y=13697, w=269, h=639

וזה בילמוד מה שכתבה המצנה הולילותו נכרים או רוח רעה, להולילותו נכרים, היינו, שלקחותו או לחפותו, וזה כמו המקרה האני. אבל רוח רעה הרי הוא עצה המעצה, רק שנחשב המעצה בחותם ונן נראה שלא כתבה המצנה עובדי כוכבים אלא נכרים, ונכרים שתם לא חייבי שרופים שיעצה חיסור, אלא עושים זאת מדעתם ולפרכיהם, אבל עובדי כוכבים חייבי שרופים להעבידו על דעתו ודתו, וזה מקום חותם, וכמו רוח רעה, ולא יתחדש בזה בכר יותר מיותא מחמת רוח רעה, וכן נראה לשגבי ביאת יבמה נקטו ליצנת העובדי כוכבים שהרי אין להם בזה הגאה מלבד להעביר על דעת.

הרצאה ו נברים או רוח רעה - התאמת ב' המקרים לכ' אותני הסדרן רעת

וזה בילמוד מה שכתבה המצנה הולילותו נכרים או רוח רעה, להולילותו נכרים, היינו, שלקחותו או לחפותו, וזה כמו המקרה האני. אבל רוח רעה הרי הוא עצה המעצה, רק שנחשב המעצה בחותם ונן נראה שלא כתבה המצנה עובדי כוכבים אלא נכרים, ונכרים שתם לא חייבי שרופים שיעצה חיסור, אלא עושים זאת מדעתם ולפרכיהם, אבל עובדי כוכבים חייבי שרופים להעבידו על דעתו ודתו, וזה מקום חותם, וכמו רוח רעה, ולא יתחדש בזה בכר יותר מיותא מחמת רוח רעה, וכן נראה לשגבי ביאת יבמה נקטו ליצנת העובדי כוכבים שהרי אין להם בזה הגאה מלבד להעביר על דעת.

וזה בילמוד מה שכתבה המצנה הולילותו נכרים או רוח רעה, להולילותו נכרים, היינו, שלקחותו או לחפותו, וזה כמו המקרה האני. אבל רוח רעה הרי הוא עצה המעצה, רק שנחשב המעצה בחותם ונן נראה שלא כתבה המצנה עובדי כוכבים אלא נכרים, ונכרים שתם לא חייבי שרופים שיעצה חיסור, אלא עושים זאת מדעתם ולפרכיהם, אבל עובדי כוכבים חייבי שרופים להעבידו על דעתו ודתו, וזה מקום חותם, וכמו רוח רעה, ולא יתחדש בזה בכר יותר מיותא מחמת רוח רעה, וכן נראה לשגבי ביאת יבמה נקטו ליצנת העובדי כוכבים שהרי אין להם בזה הגאה מלבד להעביר על דעת.

סוגיית עובדי כוכבים ברוח רעה - הולוק מגברים דמותני' שאנשם מתכוונים להעביר על הדת

וזה בילמוד מה שממנו ג' נכרים וכו' עובדי כוכבים וכו' ואין זה נכרים דמצנה שאין שייך בהם על דעת קונו, והיינו, רוח רעה, שאין רוח רעה שנטרפה אלא שנטרפה דעתו, היינו, שלא היה בכוח לעתו לעמוד בכוח זו, וזה דווקא בכוח רעה, היינו, שכשעומד בדעתו אין הוא מרופה בכוח זו. אבל אם נטרפה דעתו מכוח טובה מכוח כל מי שכרות וכו', אין זה חשוב חותם, וכן י"ל בדקדוקי עניכות שהרי רופה בכך. וע"כ שאלו למאי נפק"מ, והיינו, דכיון שאין זה מרצונו בודאי לא יביא עצמו לכך, ומה יש לו לעשות, וזה ממנו שיתפלל על זה שלא יבוא, ואחר שכא שיקר).

אבל במי שאמר לנכרים שילחפותו אף שלא עצה המעצה בעצמו נחשב לדעתו, שהרי עושים זה לדעתו, וכן נראה, שהרי זהו כמקרה דספינה שאמרו ופוסק עליו לשבות ואינו שוכח, ולא נתקן בפסיקה זו אלא מה שאין הנכרי עושה זה לדעת הישראל, ואף שעושה זה לטרך ישראל, ודי בזה לדין תחומין, וכמו לאמר רש"י במזיל ולדעת, והיינו, אף במזיל אי הוה שלא לדעת אין זה נחשב מעשה שלו. וכן משמע לכשוגג אף אי הוה לדעת לא נחסר לי חזר, וכמו בנחמיה בריה דרב חנילאי, שהרי אין להחשיב מה שילא כלא לדעת, וכרוח רעה, שעסק בשמעתתא מדעתו (ואמר בה בהבתה הנגה תמיד, ואמרו בירו' ברכות פ"ה ה"ו דרים לקים היה יולא חוץ לתחום מחמת עסקו, וכמדומה דכן אמרו בר' עקיבא), וילוע שיש בזה לגרוס, אבל

אומר לנברים להרחיבו מול שוגג - האומר לנברים לרעתו דשוגג בהולוך מהולך את בולה

ושוגג האמור לא נתבאר אם הוא לגבי יציאת התחום, או זכירת שבת ואיסור תחומין, ולגבי הא לגבל"ח הוא לכאורה אף לגבי יציאת התחום (וכמו לגבי סדינו מוטל, וזה הוי מתעסק לדעת אבל (אם פטור לחביי מקום הטמת ולא מקום מלאכת מחשבת, או אם גם תחומין חשיבי מלאכה), ולכאה הוי שוגג, ואף שיהיה חשיב שוגג לענין זה, אלא שנראה שאין זה אלא מקום שגגה לאיסור לאית ליה, היינו, אלא יש יש שעשה בלבר לאסור, אלא יש שהילוך שלו הוא לאון התחום, וזה לכאורה אפילו במי שילע להתחום לענין ערי הלוויים, או לרואה בשגגה, ורק לא יש לאיסור תחומין. וביאור זה כי גדר האיסור שיש בילאה חוץ להתחום הוא בחי שביתה.

שוגגת התחום מול שוגגת האיסור - יסוד שוגגת התחומין באיסור עשיית מעבר דחוץ להתחום

וכן משמע להא לאמרו במי שהיה הולך ולא היה יולע תחום שבת שמהלך אלפים פסיעות ביטניות, והרי לאייבי ביולע מקום שביתתו, ויולע האיסור, ומשמע לרולי שגילו לו שיעור זה היה לאסור אפילו בספק, ואף שגם בשיעור זה לא יצא מכלל ספק, שאיכא למימר דפסיעותיו יותר מרחבה, אבל כיון דרובא דעלמא הוו בכך אין לו להקום, והוא מקום דלי בזה להיחשב שוגג ולא מזיד, ואם היה גדר השוגג במילות התחום לא היה להועיל לו רוב דעלמא.

הולך אלפיים פסיעות שאינו יודע - דוחר שמואל משום שוגג ולא משום וראות מקומו

אלא שעדיין יש לבאר שאחר שהגיע לקצה אלפיים פסיעות ויש לו להסתפק אם הוא בתחומו או לאו, דעתה בבר לא יועיל רובא דעלמא, ואין לו לחזור, ומשמע שגם גדר חזרה הוא מקום הילוך לתחום. ובאמת שכך מבואר מדברי שמואל הנ"ל לאמר וזו היא תחום שבת. וכן יש להוכיח ממה שהסתפקה הגמ' בתחומין למעלה מעשרה, ובתב רש"י דלא חשיב הילוך, ואתמה מה יועיל דלא חשיב הילוך, הא כיון שעתה הוא חוץ לתחום אין לו לחזור, ומשמע שאין גדר חוץ לתחום אלא במה שהוא הולך חוץ לתחום, היינו, יולא, וזה היפך ממה שכתבנו בגדר שלא לדעת לעיל.

ספק בהגיע לקצה אלפיים פסיעות - דין הזורה תלוא בהילוך דתחום ולא במצאות בלבר

אמנם שניהם אמת שכתבנו שאיסור יציאה חוץ לתחום הוא מעשה שלו בעלמו,

מחלוקת הרא"ש והרשב"ם בהילוך חוץ לתחום - הילוק תאותחת הרא"ש

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור ימני: 126px מתוך (47%) 269px. פסקה אחרונה: "אבל במי שאמר לנכרים שידחפוהו אף שלא עשה המעשה בעצמ...".

מיקום הבעיה: x=404, y=15962, w=269, h=921

מהלכים וערוכות, והייט, שבהם המיסור הוא בהולאה, והמעשה הוא בגדר התקרבות להולאה. אבל בתחומין המיסור הוא במה שמיט שובת, וזה נעשה ע"י הולאת היות לתחום, וכלשון הכתוב אל יצא איש ממקומו, והייט, שאסר לטולם אל יצא, היינו, שלא תעשו מעשה יציאה, ומעשה זה הוא בחיצ, ויציאה היא ממקום לותו חיצ, וזה כמו שביאר להלכיה ביום הכיפורים, וע"כ יהיה לאדם גדר גם במעשה וגם בהולאה.

צורך יציאה וחזרה שלא לדעת - תלויא באיסור הטעת האדם למקום הוץ לתחום

והנה יש לט לבאר גדר יציאה וחזרה האסורה לבעינן שיהיו שניהם שלא לדעת בכדי שיתחשב שלא יצא, והנה בפשטות אין חיסור בחזרה לתחום אי לאו שיולא מל"ת שט, והפשטות לכאורה אין שייטת בין ל"ת לאו לתחומין, ולמה שיהיה זה תלוי בחזרה לדעת, ומשמע שהוא בגדר אחד, והייט, שמניעת היולד טולה בתוך לתחום הוא מקום שהגיע בחיסור יצאת תחום לאלפים, ומניעת כחיצו לא יצא הוא מקום שהגיע בחיסור יציאת ל"ת. אלא לפ"ז היה להתיר יצא לדעת והחזיכוהו נכרים, וזה אמר שמואל אין לו אלא ל"ת, והייט לבילתו לדעת בכר הפסיד תחומו אף שלא נעשה חיסור בתחומו, כי אין זה גדר כמו במניעת היולד טולה, היינו, מה שהגיע למקום בחיסור, שהפסד התחום הוא גדר בחלם עלמו, היינו, שכיון שיצא בחיסור למקום אין לו מקומו, שאחר שעשה חיסור בגופו נאסר לו להתחמם במקום גופו, וזה לעת ב"ג. אבל ב"ע וב"י שבני אין לו כלל מקום גופו, כיון שלא שבת בה מבעוד יום.

ו. ד' אמות בדיר וסהר ובספינה ובירור סוגיית הירושלמי

רעת ר"ג ור"י בר' אמות - שלילת דין תחומין בשלא שבת באותר מחיצות מבעוד יום

והיינו, דל"ת שבחם הוו במקום המוקף מחיטות הוו בכל המקום, אין להו לב"ע וב"י ביולא חוץ לתחום, אלא רק בשביתה למבעוד יום, לסברי ב"ע וב"י אחין גדל ל"ת אלו אלו מדין תחום כלל, ומה שיש למי שבחת ל"ת מלבד אלפים, היינו, אחין למדול אלפים במקום זה, משום שאין השוב היולד בו כהיולד להתרחקות, אחין מתרחק במה שהולך שם ממקומו.

מחלוך את בולה לר"ג ברש"י - קולא מד'חורת שזה קלו חכמים בשו שאין לו אלא ד'

והנה בכש"י כתב למה שבאר ר"ג ביולא חוץ לתחום שלא מלעת ונתנהו בדיר וסהר מהלך אח טולה, הוא קולא שהחיצו בשי אחין לו אלא ל"ת שיתחשב הוי ל"ת בכל המקום. והנה יש לבאר למה הולרך לזה, היינו, לומר שהוא קולא, שהרי כתבו בגמ' לסברת ב"ע וב"י לפשל שהוא משום אלא שבת בחוויל מחיטות מבעוד יום, וכמו שאמרנו שאין יין שנתחשב כל המקום כל"ת אלא בשביתה למבעוד יום, וא"כ ב"ג לחלק שבר אלא בעינן שביתה מבעוד יום, ומה למהלך אח טולה הוא בדין לחשיב ליה טולה כל"ת, ואלא בעי לשבת מבעוד יום, ואלא קולא הוא, ול"כ.

הזהר שמואל לטולטל ע"י זריקה - משק או מדובר בכליו או בחפצים של אחרים

והנה אלי להתיר ר"נ בשם שמואל לטולטל בטולה ע"י זריקה, אל נתבאר אי הוה בכלים

גזירת רב הונא טלטול אגו חילוך - קדשי אמאי הותר טלטול ובאמר חילוך בחצי מערה

משמע לחייבי בחפלין, וכן משמע בפירושו במשנה לקמן (מה:). ות"כ ליכא למשמע מיניה לאף לגבי דיני תחומין חשיב טולה כל"ל, וזה קשה מדין לחלי מערה למשמע שאין דיני תחומין תלויים בכשויות. ואפשר היה לחלק לבמקום לאין כל האלפים בתוך המחיטות אין לרשות אחת להתיר היולד, אבל במקום שכל אלפים בתוכו יש להתיר. אבל חילוק זה אין בכור לביון שאלפים אינם תלויים בכשות, ואף בתוך רשות אחת שייך למדול אלפים, ת"כ אף שכולם בתוכו אין לרשות להשפיע, ומאי שנא היולד לגופו מחפלין.

וברש"י שם כתב יותר מזה אאף טילטול לבתוך ל"ל לחפץ לאור מחוץ לל"ל דיליה לתוכו להוי כרשות היחיד, ואף להוי בתוך ל"ל לתחום לחפץ, דל"ל דשביתה הוי כרשות היחיד, ומעפ"כ התיר להולילו חפץ דיליה מאלפים בתוך רשות אחת. והנה לולי דמשמע לחייבי בחפלין, היינו לומרים שמה שאמרו גזירה לטילטול אגו היולד, היינו, טילטול לעלמה אגו היולד לתחומין, אבל ממה שהתיר ר"ה במשיכה (להאי גירסא), וכתב רש"י דלא הוי חפלין עד שיכנים, ואין לגזור היולד דיליה מקום חפלין

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 62px מתוך (23%) 269px. פסקה אחרונה: "שיהיה זה תלוי בחזרה לדעת, ומשמע שהוא בגדר אחד, והי...".

מיקום הבעיה: x=121, y=17094, w=269, h=329

להתיר טילטולם לף מחוץ למלפים, לטולה כמרכבע למות, אלא לגזרו מקום היטוך. וממה שלימה רמ"י דין זה למלי מערה מקמע לף שים למסור היטוך למוץ למלפים, יש להתיר טילטול למוץ למלפים. וזה קשה למס סברת מה שמין מותר היטוך הוא מקום מרחק, שמין ברשות להגדילו, מ"כ גם לגבי חפלים וטילטולם היה לומר כן.

ולבאר כל זה ל"ל כמו שממרנו בדעת ר"ע וכ"י, שגדר מה שמין נחשב ל"ח לשביתה מבעוד יום חלק מחלפים, הוא מקום שמין להחשיב היטוך במקומו כהיטוך להתרחקות, וזה גדר שלילי, והייט, שמין לט לומרים שהיה להתחיל לת מדילת חלפים ממקום עמידתו רק שכתוך ל"ח לשביתה חשיב כמי מרחק, אלא הייט טעמת למיט חשיב מהיטוך לחלפים, מקום להוה כל ל"ח במקום עמידתו, וכמילו לא זז. וזה יהיה בילור במה שהותר לטלטל ע"י זריקה, הייט, שממנס לגבי היטוך מין במחיצות שלא שבת בהם להגדיל כל המקום במקום עמידתו, אבל לגבי טלטול חפלים יהיה כן.

שביתה באוזיר מחיצות לגבי טלטול - אחזור המקום במקום עמידה ולא לגבי החלוך

וביאור זה מקום שגדר מקום עמידתו הוא ביחס להיטוך, ומין במקום מוקף להגדיל היטוך, וכמו בחלי מערה, אבל לגבי היטוח חפלים במקום המוקף לדירה, מין נחשב טילטול כלל, ומחשיב בתוך ל"ח, ומפילו חוץ למלפים מין נחשב, כיון להוי בתוך ל"ח למקום שביתה, והייט גזירה לר"ה, לכיון שלא חשיב הלי מקום טוב כל"ח לגבי היטוך, מי נתיר שיחשב כל"ח לגבי טילטול לחפלים, וביחס לדיני תחומין הייט להוי כרגלי הבעלים, יכולו להתיר לף היטוך. שימלמו שם נחשב כל המקום כל"ח, גם לגבי היטוך יחשב כל"ח (ובזה יש לפרש להתיר יותר, שיכולו למדול חלפים מחוץ למקום, הייט, שיהלך לת כולה וימדול לה חלפים מחוץ לה).

חלוק מקום עמידה מהילוך בתחומין - גזירת רב הונא בטלטול חמצו משום הילוך דגומו

וזה רט לחטות במח' ר"ג ור"ע, והייט, שים לומר לטולי עלמת ס"ל לל"ח לחיט ליה חוץ לתחום, חשיבי בכל המקום, אלא שר"ע גזר מקום בקעה, ור"ג סבר שחין לגזור. וזה לחו לחפשר מחיטות, וכן שמה אלא גזר ר"ג הוא לווקא בשחי מקומות, הייט, דיר ובקעה, אבל בהא יגזור. ובתום' הקשו חיך רט להעמיד דברי שמואל לדעת ר"ג כיון שאלא פסק טותיה בדיר ובהר, ולרש"י נראה לביאורו הכין, להרי לף ר"ג מולה למולד חין ט אלא חלי מערה, ומעפ"כ התיר שמואל לטלטל, והייט, של"ח לטילטול חפלים חין שייך בו סברת למרחק ברשות לחת, והרי זה כמו למ"ל חין תחומין למעלה מי', והרי זה כל"ח לטותנים ט לף לר"ע, ות"כ חין תלוי בשחי כללי.

סמק איסור ר"ע בדיר ובהר - אי איסורו משום גזירת בקעה או הסדרן שבת

אלא שהיה להסתפק בדעת ר"ע אם הוא מקום גזירה, מקום אלא שבת, אבל לגבי טילטול לחפלים לף לר"ע טוב כל"ח, ולף אם נאסור ביולא חוץ לתחום ונתטהו בדיר ובהר ושין אלא ל"ח ויהיה אסור להוליא חפלים, הרי זה מקום להוי כרשות היחיד, וכמו לכתב רש"י במצנה, אבל הכא אלא שיש ליה חלפים ליתא, ורש"י התם, שמין חלפים כרשות היחיד, ובהכרח ל"ח לשביתה לשיש ליה לגבי היטוך שין בהם לאסור טילטול חפלים, שהרי בתוך חלפים מותר לף שהוא מחוץ לל"ח, ולף לר"ע מותר מתוך ל"ח לשביתה לחוץ להם בתוך ל"ח לחפץ, ושין בל"ח לשביתה לאסור, ולף מה לאסר ר"ה לא אסר אלא מקום שחלפים נפרטו לחוץ להם, ול"ח לאמר הייט, ל"ח לחפץ, וזה ביאור הגזירה לר"ה, הייט, לכיון שמין ל"ח של היטוך חשיבי בכל המקום, שי נתיר ט טילטול יהיה ט להאוש שלף ל"ח להיטוך הוי בכל המקום, ושמין חאוש היטוך למקום המוקף כהיטוך. וזה מה שלמו למח' ר"ע ור"ג, שהיה אומר לטולי עלמת שברי לבנתטהו בדיר ובהר יש ט להלך בכל המקום, מטעם שמין חאוש היטוך יליאה מתחום, והייט, לכיון שהמקום טוב מוקף שין להגדיל ל"ח נפרלים, שנאמר שהיטוך חוץ להם הוי יליאה מהם, והייט, שאחר שמהלך מקומו החלק הוי ל"ח ליליה, ומימלא לא שייך לאסור היטוך, לשין זה יליאה ממקומו. אלא לר"ע גזר שאם נתיר ט היטוך מקום כן, יש ט לומר לף בבקעה כן, ור"ג לא גזר, ולף לשמואל ס"ל בדיר ובהר כר"ע, שין זה אלא רק לגבי היטוך, שגדלו בבקעה הוא קבישות מקום, אבל

תלמית התתר שמואל בר"ג - דתחית התגלילה מרשום שמצא ר"ע גזר רק בבקעה

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 93px מתוך (34%) 269px. פסקה אחרונה: "אלא שהיה להסתפק בדעת ר"ע אם הוא משום גזירה, משום ד...".

מיקום הבעיה: x=121, y=18227, w=269, h=920

להקשות להמ לכ״ע למצי עיר שנתנו עירובם בעיר לחברת, הוי המי טולה כל״ל, ומהלך לת טולה ולולה לה (ור״ע הולך לף בעיר בנותן לת עירובו לכל בשבת מודי, כלכתב רש״י התם, וכדמשמע הכת, ולפ העמידו מהלוקתם בחי נותן לת עירובו לית ליה ל״ל), ומשמע שמין זה תלוי בזה, והייט, שגדל מה שנחשבת עיר חוץ למדינת הלפיים הוא מקום שהחזיק שבשת בכל העיר, ואפילו לי לית ליה ל״ל להלפיים, הייט, חוץ לבביתתו, ואפילו לי לפ יהבינן ל״ל לטותן, כיון למקום שביתתו הוא במקום עירובו, ומקום זה הוא בתוך עיר המוב בשבת בכל העיר, ויציאתה לחת היא, וכן הוא במקום מוקף מחיטת סתם, לו הוקף לדירה, למר ולמר כללית להו התם, בטותן, לכל בשבת כ״ע מודו (ומשמע שמין זה תלוי בבעית דברי בר חמת, והייט, דלכ״ע לפשב שיהיה לו ל״ל חוץ לתלפיים). ומעתה יש לומר דלחמנם יללה הספינה חוץ לתחום, לכל הרי אין דין מה שבשת בלוויל מחיטת קשר לתחום, שהרי נמלד חולה לו, והוא מקום שנחשב שביתתו בכל המקום.

ח. אחידות מקום מוקף ושיטת רבה בד' אמות דספינה

אחידות מקום מוקף לענין הילוך - ב' אפשרויות באחידות המקום והשליטן בתחילת וקת ר״ב ור״ה

וביתר ביאור שיש לדון בגדר מה שנחשב מקום מוקף טוב כתחל לגבי הילוך מי שמין לו תחום, שהיה לפשב לומר בזה שני לופנים, או לכיון שיש לו ל״ל והתי ל״ל הם תחל עם שתל המקום, הרי שהילוך חוץ להם אין נחשב יציאה מהם. או שנאמר לכיון שמקום זה מוקף והוא תחל אין שייך בו כלל ל״ל נפרדים, שמין שיעור ל״ל אלא מקום מקום תחל, וכמקום מוקף טוב תחל. והנה לתרו יש להעמיד לברי ר״ע שלף לכ״ג לתר שמותל למטלטל ע״י זריקה, ומה שמין לו אלא ל״ל הוא מקום אלא לתרינן כל הבית כל״ל, אלא בשבת בלוויל מחיטת. והרי לכ״ג ואלי נחשב המקום תחל שהרי לגבי טלטול חשיב תחל, וגם אין לומר כלל שבביתתו תעשה גדר במקום, והייט, כתירך גיסת, ונלטרך לומר שגדר מה שנחשב כל המקום תחל בשבת בלוויל מחיטת אין זה מקום תחיטת המקום שלעלתו, אלא מקום להשביתה הופכתו להיות תחת, והייט, למה לעבדי מחיטת המקום תחל הוא רק ביחס לקרקע המוקפת, ואלא ביחס לתווירה, ואין הילוך בקרקע אלא בתווירה.

סמך תחומין למעלה מעשרה עמחים - הוכחה שאורחי הילוך אינו תלוי בקרקע מהילוך בשם

אלא זאת כ״ב שהרי נסתפקו לי ליכא לתחומין מעל עשרה, ואי לא, משמע שהוא מקום לשיט רשות קרקע, ואין הילוך אלא בקרקע. וזה לא קשה להרי נסתפקו לף בהילוך דע״י שם, וזה ואלי לא נחשב הילוך בקרקע, וליכא למ״ל דשרי בתוך י׳, ות״ב יש להוכיח בהיפך, דואלי

תחומין למעלה מעשרה, הוא מקום שאין להחזיק מקום להילוך, הייט, אלא בקרקע.

ב' גדרים בהילוך ובתחומין בשבת - גדר עצם ההילוך וגדר יציאה ממקומו בקרקע

וביאורו שיש כאן שני גדרים, גדר הילוך עצמו, ומה שנחשב הילוך, וזה לא אלא בקרקע, וכמו ע״י שם. וגדר מה שנחשב הילוך במקום חוץ לתלפיים כהילוך אסור, שאין להחזיק הילוך אלא בקרקע כיציאה ממקומו, ולף שאין הילוך אלי בקרקע מקומו, ואלי אלי בקרקע, וכן יציאה ממקומו, והייט, לכמו שאין לאסור עלייה למעלה מאלפיים מקום תחומין, ולף שמתרחק אלפיים, כי אין יציאה האסורה אלא ממקומו, ולא יציאה ממקום בכלל, לכל המהלך בתוך י׳ לף שאינו מהלך בקרקע חשיבא יציאה. וכן הוא בענייט זה ואלי לאין בהיקף מחיטת לעבדי הקרקע לאחת, להגדיל הילוך, שאין הוא אלי בקרקע, ומה שנחשב מי שבשת בלוויל מחיטת שיהיה לו כל הבית כל״ל, הוא מקום שבזה יש לו להחזיק שביתתו בכל המקום, כי יש גדר בשביתה שאין הילוך במקום שביתה חשיב הילוך, אלא חלק משביתה.

שביתה במקום מוקף מחיצות דשאינו - מקום מוקף מחיצות מבעוד יום נחשב כולו כשביתה אחת

ואמנם במקום שאינו מוקף, אין להגדיל שביתה ביותר מל״ל, לכל במקום מוקף שפיר למי, וזה מקום משמעות לחילה שיש בשימוש המוקף מחיטת, שאין הוא שימוש להילוך, הייט, שיטי מקום. אלא שלמדנו שאין זה מועיל בכלתה מלתו במערה, והייט, שאין זה גדר בהילוך שהוא עשה של מרחק ממקום, שהרי כמה שנמלך

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 68px מתוך (25%) 269px. פסקה אחרונה: "במקום עירובו, ומקום זה הוא בתוך עיר חשוב כשבת בכל ...".

מיקום הבעיה: x=121, y=22757, w=269, h=221

ילמ מן התחום, שמין לומר שביתה בל"ת לקרקע ספינה אלא לגבי עמילה, ואלא הליכה, והייט, אלף אם עתה תעמוד הספינה וילטרך להיסחר בל"ת שנמצא בהם, אין גדר הליכתו בהם מקום הליכה בתחום, אלא מקום אלא הסיבה הליכה, שגדר ל"ת לחית ליה בקרקע הספינה הוא מקום שכבר נמצא בהם, ואלא יוסיף היזוק בהם כלום, וזה גדר בקרקע הספינה. וע"כ שכר שאם נרצה להגליד ל"ת אלו בכל הספינה, אלא יועיל מה שיש מחיצות לקרקע, ומחיצות לוויר הרי להבריח מים עצויות, הייט, למה שיש במחיצות להגליד האוויר לאחר, הרי אין עצויות לאוויר, הייט, להטוקה, וממילא איחוד, אלא להבריח מים. ומה שעצויות לקרקע הספינה, אין קרקע הספינה אלא להיטח ואלא להיזוק. אבל ר"ג שכר לגבי קרקע לספינה אין לריך כלל לשבת, וכמו בליר ושהר, ומה שיזמא חוץ לתרבע למות לתחום, הרי שיש לו לקטת בכל לעל ל"ת חלשות. ובזה נשתנה אין ספינה מליר ושהר, לבליר ושהר שכר ר"ג לאין נחשב שיזמא משום לחשיבן לו טולה כל"ת. ובזה חלקו ר"ע ור"י דס"ל לאף שיש להחשיב כל הליר ושהר לענין מקום ישיבתו, עליין יהיה לאסור לגמרי משום ילימת תחום, אבל בספינה ר"י מולה, שהרי קונה בכל פעם וכו', ור"ע חלק משום דשכר להגי ל"ת הוי בספינה עלמה, וכיון שכן הוי כליר ושהר.

דעת רבה בר' אמוחת דתחום - ר' אמוחת בקרקע עולם לעומת ר"ג בספינה עצמה

אבל רבה שבר זה כ"ע מודו להגי ל"ת לתחום הוי בקרקע עולם, אלא לכיון שטוטלתו בכל שעה אין לו לקטת, ול"ל ליתה כלל לילימת תחום, והוי כמו בלמעלה מי"ט לחל מ"ל, אבל מי עמלה שעה אחת שבר לא יועיל, שהרי קנה וילא, ולקטת שוב אין לו שהרי יש לו ל"ת לקרקע ספינה שקנה בשעת עמילה. וכ"ג שבר לאמנס אין זה כליר ושהר שיש להגליד ל"ת לתחומו בכל המקום משום ל"ת לקרקע, אבל כיון שבשת מבעוד יום בחוויר מחיצות יש לו אח כל המקום, ומה לילא מחוץ לתחום אין זה חסרון, לכיון שבשת בחוויר מחיצות תחומו נמלל מחוץ להם. וכ"ע שבר שאין מועיל מה לשבת אלא ביחם לתחום לאית ליה, ואלא מחוץ לתחום, שגדר ל"ת לאית ליה חוץ לתחום הוא משום לאית לן לאחשובי כתחום, הייט, אלא שייך בהם ילימה, ול"ת שנתנו ליומא הוא משום שביתה. ולפי"ז אלא הולה רבה במהלכת אלא לענין שלא קונה תחום, אבל לאחר שקונה בזמן עמילה, אף לכ"ג אלא מהני אלא משום שבת. וע"כ עליין יהיה זה נפק"מ לגבי נפחתו, וקופץ, וכ"י למולה בספינה משום לשבת בחוויר מחיצות.

ט. שביתה בספינה נעה, גדר חזי להילוך, ויוצא ברשות

קושיות הראשונים ממשם נרים באוקימנו - הילוק בין חנועת משם לאדם הקונה שביתה בספינה

ועוד נרחה שיש לחלק ע"פ מה שהקשו הרשאונים להגי לאמרינן למיל בחוקייטם לית להו שביתה משום לנייחי, ול"ל הגי ספינה לקביעא למילת, גם היל תשובה ניילא, ובולאי לשלם שעליה נחשב לנייחי, ולמה קונה שביתה לפילו למטה מי', ולפילו כמהלכת חוך ל"ת. ונרחה לבאר זה בשני לופנים. לו לנייחי האמור לא שייך אלא במים, משום למה לנייחי במקום מקוה, הוא משום עלמם וטבעם, אלא זה היה לומר אף בחיים טבעיים, ויותר נרחה לומר לאמנס לגבי ספינה יש לומר לכיון לנרה ולפילו אזה משום מים אין לה לקטת שביתה, אלא להכא אנן מיירינן לגבי שלם, וכיון שהוא ליטו נייל, יש לו

סיבה: (סיבה לא ידועה)

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 117px מתוך (43%) 269px. פסקה אחרונה: "אבל רבה סבר דזה כ"ע מודו דהאי ד"א דתחום הוי בקרקע ...".

מיקום הבעיה: x=121, y=25022, w=269, h=529

היינו, הילוך דשיעור למלפים הוא מקום שנחשב למדם כריחוק מקום, ואין חוץ לתחום אלא כמה שעתה הריהו בריחוק ממקום שביתתו. וזה גדר ממקומו, היינו, שכל עוד נמלא בקירוב ים להחשיב עמידתו, ומשמעות עמידתו בהילוך כאילו פונה למקומו. אבל בילוכה חוץ למלפים הרי שנחשבת עמידתו כפניה למקום אחר, ואין הוא למקומו אלא ממקומו, וע"כ לא יהיה גדר חוץ לתחום אלא כמה שיש להחשיב מקום שאיט מקומו כמקום הראוי להילוך למקום שאיט מקומו, יותר מאשר למקומו. אבל במקום שאין להחשיבו כמקום הילוך הרי אלא נחשב כלל בגדרים אלו, ואין הוא מקום לא לכאן ולא לכאן.

עומק גדר מקום חוץ להילוך - מקום הראוי לעמידת הליכה ולא מקום ההילוך עצמו

וזה בילור גדר לחזי להילוך, דולאי מקום הילוך איט אלא כל"ת, וכמו שהוכחנו בגדרי רה"י, אבל אין גדר למקום הראוי להיחשב כחוס מקום הילוך בו, דהא לפיל כלתה מילתו בחלי מערה, איט מהלך אלא טולה, אלא גדרו מקום הראוי להיות עמדת הליכה, היינו, שממנו ראוי ללכת (וגרמה זה בילור מה למקום ליזה חשיב כשבת אף בנותן עיניהו במקום אחר, שאין מקום ליתנו מקומו), וזה למי למה שאמרו בחריץ פחות מל"ט למפסע פסעי לה (ואף להתם כל"ט לא מיפסעי, ויש להקשות מקום דריסת רגל שניה היכן, אין זה קשה, דהתם הוא שיעור לחבר הקרקע, וכאן הוא שיעור קרקע עלמה, ואכמ"ל), וחשיבות מקום עמידה לגבי פסיעה, היינו, כמה שיש בו לאחול מפסיעה שלמה, וזה איט גדר הילוך כהתקדמות ממקום למקום, אלא בעזיבת מקום לבד, וכמו שבילרנו באיסור הימלאות לחוץ לתחום (ובכך נתבאר בזה לעת חכ' ומח' דרגל אחת וכו').

כוונת רש"י בפסיעה קבועה בממינה - חסרון עצם בית בממינה ולא חסרון סיום בית

ולענייננו בבילור לבבי רש"י בפסיעה, אלין טוענת רש"י למקום עמידת רגליו, דזה כמ"ש הרי חשיב כל"ת לו בח' על ח', אלא טוענת רש"י כמו בגדר התומין למעלה מעשרה, שאף אם ילך בה מרבע אחת, ויש להחשב מרבע אחת לפי קרקע לפסיעה, כיון שאין שייך בה פסיעה אחת ביחס לקרקע היש, והייט, שיהיה מקום פסיעה אחת טולו בתוך ל"ת בקפילה אחת, הרי שאין להחשיב בלישנא בתרא, והייט, שעם ל"ת לקרקע קטועים הם, ופסיעה לילה הוא ביחס להם, כפעולה בהם. וע"כ יהיה הגדר בשלמות למעשה פסיעה, והיא בעקירת רגל אחת והנחתה, כי אין זה טוגע לגדר הפסיעה, אלא לגדר מה שנחשב פסיעה חוץ לל"ת לאחת ליה, ואין גדר בפסיעה כלל, להתם לעולם שאין חסרון בקניית שביתה מקום ניידות לפסיעה, אבל בלישנא קמא הוא בהיפך, לפסיעה קבועה היא, וזה בדריסת שתי רגלים לאחת בהילוך אחת לפני הבניה, ול"ת לקרקע היש נע לעולמו (וזה כמו לעת רב לגבי משיכה). ומעתה יבואר מה דלא לאמרינן בית מקלת ביתו ניכר, והוא שאחר שאין למעוט קביעות פסיעה אחת בקפילה אחת בתוך ל"ת, אין להחשיב זה כבית כלל, ואין זה חסרון לסיום בית, אלא חסרון לבית עלמו.

יתבאר דין מפינה המהלכת ממעלמה - הנחת רגליו בממינה מנה אחנה קביעות לקניית שביתה

וביתר בילור, בהבאן מה ליש בפפינה שאין בשאר מקרים, והוא שהיא מהלכת מעלמה, וע"כ אם יש לו להחשיב הילוכה בהילוך אלם, הרי שבשעה שקדם היום יש לאלם לקנות שביתה, ובילילתה מהתחום יאסר לו ללכת, אלא מלאנו במי שמהלך בזמן בין השמשות, שלא יקנה שביתה. אלא ולאי כיון שקדם היום יש לו לקנות מקום לריסת רגליו, מה שיש לו להגיחם בין פסיעה לפסיעה (או לפילו רגל אחת למ"ל), ויהיה גדר מה שמקום זה נחשב מקומו יותר משאר מקומות שמהלך בהם, שנאמר שאסור לו ללמת ממנו, משום קביעות שהיתה לו בהנחת רגליו, אבל בספינה כיון שאין בהנחת רגליו קביעות, שהוא יושב והיא מהלכת לו, אין לו לקנות שביתה, שאין שביתה אלא במה שיש להגדיר מקום זה קבוע יותר ממקום הילוכו. אלא שיש לנו לקבוע מקום שביתה לגבי ספינה עלמה, שהרי יש לו קביעות ביחס להילוך בה. ואמנם אין גדר שביתה בקרקע המהלכת לגבי תחום לאלפים, כיון שאין בה אלפים, אבל לגבי ילילה מתחום לקרקע היש יש לו לקבוע, ואין למעוט בל"ת אלו גדר אלא במה שיש להחשיב ילילה מהם כהילוך האסור, היינו, הילוך ממקומו, וכמו ילילה לחוץ לתחום, אלא שאין איסור בהילוך זה אלא במה שהוא שיעי

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 96px מתוך (36%) 269px. פסקה אחרונה: "וביתר ביאור, בהבחן מה דיש בספינה שאין בשאר מקרים, ...".

מיקום הבעיה: x=121, y=27287, w=269, h=912

לתחום יותר מד״ח, לף מי שמין לו קניית שביתה, הריהו קונה מקומו, ולא זו בלבד אלא שאנו אומרים שאם קבישות מקומו, שיש לו לאפיס למה לכל רוח.

י. הבלעת תחומין ביוצא ברשות ויסוד מצי למשקליה

ג' דרגות בגבולות בקביעות המקום - יוצא לחבר מצוה, לחבר הרשות, והמוציא בע"כ

ואחר העיון נראה לומר דקנית שביתה שיש למי שילא ברשות, אין זה תוספת קבישות על קניה שיש לף למי שילא שלא ברשות, אלא הרי הם שתי גדרים נפרדים, דגדר לחבר אומות שיש למי שילא לחבר הרשות, אין זה שהקנו לו לחבר אומות, דכיון שילא בחיסור היה רשאי שלא יהיה יכך כלל, וכמו חיסור לחילה לפירות, אלא כיון שחבר אומות שסביבו הריהו כמי שנמלא בהם כבר, אין בהילוכו בהם יותר מעמידה שהוא עומד. אבל מי שלא יצא בחיסור (שהוליאוהו כו') הקלו חכ' שיוכל ללכת, אלא שלא נתנו לו מקום היתוך אלא בחבר אומות, וזה בגדר כמו שחמרנו לחשיב מקום שהגיחהו שם כמקום שיש ללכת ממנו, ואין בפסיעתו חוץ למקום עמידתו מקום חיסור (וכל זה רק לר״ג). וחבר אומות שהגביהו הוא מקום שביותר מזה אין לי שיחשב מקום עמידתו כמקום רשות פסיעה, אלא בעינן שיחשב מקום שביתה, וזה לא נתנו לו. וביותר לבבר מטה תקנו לו שיחשב לו מקומו כמקום שביתה, וש לו לאפיס.

השוואת אבוי יצא למצוה לאלמנים - שנראה קנו רשות פסיעה הראויה להבלעת תחומין הדרדית

וזה ביותר מה שאמרנו לבני יוצא שאש לבבר מטה למי שנתנו לו לאפיס, דבמי שילא שלבבר הרשות כיון שאין לו להלך כלל, ומה שמהלך בחבר הוא מקום עמידתו, אין שייך בזה מקום עירוב תחומין, שמי שעומד בתחומו יש לו רשות פסיעה, וזה אין לו אלא עמידה, ואין כאן הבלעת תחומין, דאין זה תחום. אבל מי שילא לבבר מטה (או בהוליאוהו לר״ג) הרי אית ליה רשות פסיעה, וכיון דרשות פסיעה, היינו, תחום, מיבלע ברשות פסיעה זו, יש לחברס.

בדיוק דברי אבוי בר״א לטעמיה - ר״א מודה שיש תחום בפסיעה בבל הוזבא

וזה ביותר מה שאמר מאי נאו ר״ח לטעמיה דאמר והוא שאמלנן, שיש לבאר מה בא לבטל, דמה יש ליספק בזה הלא שיעור זה הוא הפחות שיותר שיש לתת לכל אחד. ונבאר בהקדם מה שהיה להסתפק שם אבבר אומות דר״ל הוא מקום למי שילא ברשות, אין להביא ראיה, שאין שיהיה שיעור הבבעת תחומין (שאפשר לומר דאבר שלא מאבד תחומו אלא בבכל מקום עמידתו חוץ לתחום, ולאו מקום חיסור ממש). וזה אמר לחבי שיש לומר דר״ח לטעמיה, והייט, דאבר שאין לו לאבד תחומו כלל, וגדר אבבר אומות לאיש ליה הוא כמו מי שיש ולא קנה שביתה, שיש לו מקום פסיעה, אבל לא לאפיס למקום שביתה. ולר״ב הרי שנתנו לו תחום, ומה שהותר ליכנס חזרה הוא מקום הבלעת תחומין, ולפיכך בלא שבת בלוויר מחיצות. וזה אמר ללף חכ' מודים ביוצא לבבר מטה, והייט, שלא הלקו חכ' אר״ח רק מקום לאבדו שלא נתנו למי שילא בחיסור מקום פסיעה כלל, אבל במקום שנתנו אכן יש לומר הבלעת תחומין.

קדושיות בסוגיית רבבה ורש״י בהבלעה - קושי בישוב הדברים עם קניית עירוב והבלעת תחומין

וביותר ביותר מהלך הסוגיא להתם דקשיא הא ולאו לא נעלם מרבה לבבי עלמו ומאי קאבר, ועוד קשה מפסיטות הגמ' בשתגלגל חוץ לתחום, ללמוד רבא לא שנו וכו' אבל להוך אבבע הוי עירוב, וביאר רש״י שהוא מקום הבלעת תחומין, היינו, דכיון שיש לנותן עירובו אבבע במקום שהניחו, ואבבע אלה מובלעים בתחום ביתו, הוי כנותן עירובו בביתו וכו' (וכבר בתבנו להקשות שהרי ודאי אסור לו לילך חוץ לתחומו, וכבר אמרנו אין לו אלא אמי מעבה, ובכלל מהו שאתאב דבר זה לפי תחום ביתו שאין הוא קונה שם, וקושם דקשיא ליתא לדיוק לתחומין כלל ומאי למיסקליה היכן שילא, ואי אית ליך יקנה עירוב, כיון שבבר קנה, ובכלל למה שיהיה דיני תחומין גדר במאי למיסקליה (דמ״ב מעתה יש לומר אלא יועיל עירוב תחילות, כיון דלא מאי למיסקליה לולי עירוב), ועוד דבמשנה כתב להיכן אלא יקנה אין בביתו ואין בתחומו לא מאי למיסקליה, וכאן לא בילא רק מחמת תחום ביתו, ומשמע שמקום תחום עירובו לא יועיל, דהוא נמלא חוץ לתחום, היינו, שמודדים ממקום העירוב ולא מחוץ לאבבע, ולא נתבאר מה שייכות יש בין מה לחשיב

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 79px מתוך (29%) 269px. פסקה אחרונה: "אומרים ששם קביעות מקומו, שיש לו אלפים אמה לכל רוח....".

מיקום הבעיה: x=121, y=29552, w=269, h=50

פרק 42 — כותרת 2 מספר 35 - תחומין דאורייתא או דרבנן

8 עמודים • 1 עמודים עם בעיות

ולכ"ח שכח היא היום החמור ככר ביחס למעשים שבכס, ולזווי לשבו הוא עשה שהשבו, ולכ יכא הוא ללאו לביטול עשה החמור. ונחלקו במלקות בלאו שהוא מקום ביטול עשה, לר"י שכר לאין לוקין, ור"ח שכר לוקין. ונחלקו בגדר מילת לכ הכאה עם חלופת עשייה במעשה המטוה ככר, לם היא ללאו נפרד, או ללאו להאי עשה. ומימלא נחלקו לם ללאו להחומין הוא מקום שכות לחלם, או מקום קלושה ליום.

נפק"מ למלקות בין ב' השיטות - החלוק או החמרן קיומה או ביטול שבבו לאו הניתק

ויש בזה להרכיב שלם נשבור כר"י שהוא מקום שביתה, ונשבור כמו ר"ח שלווי לשבו הוא עשה, ולכ יכא הוא ביטול עשה, והרי זה מקום ביטול עשה לשביתה, הרי שאין עשה לשביתת קיומה אלא גילוי מילתא לשכת החמורה, והרי הוא בשיתה וכרת. ולם נשבור כר"ח שאין הוא מקום ביטול שביתה החמור, אלא הוא יש חלק בשבת, ונשבור כר"י שלווי לאל ייכא הוא ללאו המוגדר ע"י לווי לשבו, אין זה ללאו שלוקין עליו שאין לוקים על ללאו שבאל. והייט, לכיון שאין ללאו זה אלא מקום לווי לשבו, וגם כתיב בלשון אל, יש לפרשו מקום עשה, והייט, אל יכא אלא יצב, ואין לוקין על זה. (והנה זה מלאטיהו בכמה מקומות, וביחוד בדין השבת שבידה), ובגמרא דילן אמרו שלוקין על ללאו שבאל, ובילמו שאמל לניתן לאמב"ל, ובילמו כמו שאמרו לכיון שאין זה מקום שביתה, ואין שבו עשה, ל"כ בהברח אמה שנאסר הוא מקום מלאכה, ונלטרך לומר אמה שכתבו בשבו הוא גדר שגם זה תשיב מלאכה. וכלוגמת הולאה, לאיכא מלאכת הולאה ברשויות, ואיכא מלאכת הולאה במקומות, ול"כ תשיב ללאו שניתן לאמב"ל. וזה לאה רב אשי ללא כתוב אל יולית, שאז יהיה גדר המעשה הולאה לאדם אם גופו, שבזה י"ל להוא מקום מלאכה, והייט, שגופו תשיב שהשתנה במקומו האדם, אלא כתיב יצא, ובילמו כללמדן, שזה גדר ליסור נפרד מליסור שאר מלאכות, שליסור עשיית מלאכה מקום עבודה, ולילית מקום מקום עמילה, ושניהם מקום קלושת היום. וזה מה שאמרו למסייע לר"י שקראו להבאתו שבות, והייט, כמו שאמרנו לר"י שכר שגדר הלין אין הוא מקום שיש בזה ליטול, אלא מקום שראה ה' שיהיה היום שביתה להם. ויהיה בזה נפק"מ לחילוקי מלקות, לאי גדר הילילה הוא בגופו כחפץ, והוא הוה חפלה לליסורא הרי שיש לו להתחייב בהולאת שברים רבים. אך אם אין גופו גדר אלא ביחס להתשיבו שעשה מעשה של ילילה, ואין בהולאת שברים רבים לחלק.

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור ימני: 90px מתוך (34%) 269px. פסקה אחרונה: "ויש בזה להרכיב שאם נסבור כר"י שהוא משום שביתה, ונס...".

מיקום הבעיה: x=404, y=8034, w=269, h=507

פרק 43 — כותרת 2 מספר 36 - לאו שבאל

5 עמודים • 1 עמודים עם בעיות

שלא. אבל אם היה לאמירתו בלא הכי זה כלומר לא זה בלא זה, היינו, לא תסור מלא לאו קיים תעשה, וזה חסיב כעשה.

סוגיית מנחות בחולקת המילון - מהלוקת ר"י ורבנן אי השמד דעשה הוי במד לאו

ומעתה יבואר גם מה שאמרו במנחות (נה:) לקבל עומדת את החוקה הזאת למועדה מימים ימימה, וילפי ימים ולא ליטות, מימים ולא שבת. ואמרו להמניח אחר שקיעת החמה עובר בעשה, ור"י אמר עובר בלאו. ואמרו לסבר ר"י להשמר לעשה נמי הוו לאו. ולקרב הענין נראה שלא אמר כן אלא בהא, דהא לאמרינן השמר לעשה עשה לגבי פסח וכו' בפסיטות, ולא משמע לפליגי בזה. וביאורו כך לאמנס שמירה שייך בשני אופנים, היינו, שהיות לעשות ושלא לעשות, ולעשה עשה, ולשלו לאו. אבל בקבל עומרת יש לנו לבאר על מה לייבי האי שמירה, והנה קבל ושמרת את החוקה הזאת, לר"ע ביאורו פסח, ושמירה האמורה, היינו, לעשות במועדו וכו'. אבל מי נימא לייבי אחפילון, יש לבאר לשמירה הנ"ל לייבי אחוקה, היינו מה שאין מניחין אלא ביום ולא בלילה, ושמירה האמורה בעשה ובלא תעשה, היינו, השמר לעשות בזמן שאקקתי אלא לעשות, והשמר שלא לעשות בזמן שאקקתי שלא לעשות. ובזה שייך

ג' חלקים בעשייה וחסם ללאוין - האדם, מעשה האדמה, והרבה האדמה, בהשמר מן ואל

השמר לשלו, היינו, על אוק לשי עשיה. וזה יהיה אחוק משמירת מצוה כמו השמר במצות עיטי שאין לבאתו אלא בעשה. וכן נראה שאמרו אשם מצוין לשמרם שרי, וביאורו כי אין האיסור לעשה או אלו אלא ממצוה, וזה שמצוין לשמרם אין עושה מצוה.

ולבאר כל זה נראה כך, בהקדם מה שיש למצות שלושה חלקים בעשייה, והם האדם, המעשה האסור, והדבר האסור. והשמר הוא ביחס לאדם, וזה שייך בשמירת עצמו, וביחס לכלל מעשיו, ובשמירה מדבר אסור, אבל מילת פן אין היא אלא ביחס לדבר שאפשר לו להתקיים או לא. וע"כ לא תבוא ביחס לאדם אלא אם יוגדר מצב שבו יתכן לאדם להיות או לא, ואם נאמר פן תעשה יהיה פירושו שביחס לעשייה תהיה לפניה ולא לאחריה, והיינו, ביחס לשני המצבים בהם אתה נמצא עם העשייה ובלעדיה. ומילת אל תיתכן ביחס לאדם ושייטתו לדבר האסור, אם מעשה ואם חפץ, אבל לא לקיומו, אלא לאי קיומו (וזה ביאור מה שאמרה שכינה כן ירבה, היינו, שאין יצרהל נמצאים במצב שעדיין אינם מתרבים, אלא מצבם הנוכחי הוא במצב ביבוי ויאמר על כגו ואין זה תלוי בהתחכמות מצרים).

sparse-line-in-column | LOW | סוג: sparse-line-in-column | עמוד 5 | פרק 43
סיבה: (סיבה לא ידועה)

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 112px מתוך (42%) 269px. פסקה אחרונה: "ולבאר כל זה נראה כך, בהקדם מה שיש למצוא שלושה חלקי...".

מיקום הבעיה: x=121, y=4637, w=269, h=507

פרק 45 — כותרת 2 מספר 38 - אלפיים אמה עגולות ומרובעות

4 עמודים • 1 עמודים עם בעיות

sparse-line-in-column | LOW | סוג: sparse-line-in-column | עמוד 4 | פרק 45

סיבה: (סיבה לא ידועה)

סימן א

אלפיים אמה עגולות ומרובעות

א. מחלוקת עגולות ומרובעות ומקור הריבוע מפיאות

מחלוקת צורות אלפיים אמה ליחיד - עגולות או מרובעות לענומת ריבוע וראי בהתחומי עיר

הנה מלתו דלקי לגבי עיר בעינן לריבוע, לגבי שובת במקומו נחלקו לי הוה עגולות או מרובעות, וכן במרובעות גופא מלתו שנחלקו דרש"י רק כתב להם בריבוע ממש, ודלמ כהעברה דהתם הוי בחלכסון, דהתם אין לומר ריבוע כיון שהוא שיעור מוכך לכל, אבל אלפיים, הייט, ריבוע. ודלמ נתבאר אלפיים אלו אם לריבוע עולם, אלו שיש לו לכרוך. ובתוס' כתבו בשם רבנו שמואל דאם לגבי העברה ודאות היחיד הוי לריבוע עולם, ומשמע לגבי תחומין אבן. וכן כתבו תוס' אחר כן. ועיין ר"ת דלקי לגבי אלפיים, הייט, אלפיים לחלכסון, ויש לו אלפיים וחלכסונן לכל רוח, והייט עגולות (אם לא שנאמר דד"ת אמות לציון ליה בשבת ותפילו בנותן הוו בריבוע (ולכאורה אי ס"ל לר"ת דלקי בעמוד בעי לחלכסון בכל לה, י"ל כן לקי לגבי ד"ת דשביתה, אבל עכ"פ בעינן לזה בתי שבשת במקום מוקף שהיו עיר והוא בריבוע), ואז יש להחסיר ב' אמות בפינתם, הייט, שיחסר ממקום שכנגד יוצר רוח אחת מעט מעט עד אמצע שבין שתי רוחות בפינתו ב' אמות, וכן מכל ח' חיבור רוחותיו ביותר עם פיאות). ולמ נתבאר היכי ילפי לין ריבוע מפיאות, והרי אמרו פלוג לפון, ומשמע דהוא ליוצר רוח, ולמ נתבאר טרת זוויות כלל.

מקור דין הריבוע מפיאות בתורה - מדרש

ונראה לי שבאמת ליכא לין זוויות כלל, אלא בזוויותיה היה לנו למדוד הזווית מהמקום המרובה ביותר, והייט, שנמדוד הזווית הקרובה לרוח מקלה לרוח דלל מערב, והקרובה למערב מקלה מערב דלל לרוח כזה, ודא"כ יהיה כל פאה האמורה כרלועה שיש לה תחתית יתרה, ודאמה פיטתיו עגולות. וזה אמרו שאין זה קרוי פיאה, דפיאה משמע שהיא מרובעת. ודא"כ אחר שנרבע פיטת פאות אלו נמלא בכלל תחום העיר הרי הוא בריבוע, הייט, שרלועות שאנו מניחים לרוחותיו הרי הם מרובעות ומובלעות רוח בתוך זוויות העיר. ודא"כ לרבנו שמואל לא נשתנה לין תחום ליחיד מעיר. ולר"ת נשתנה, דגבי אלפיים לאו מודלים בפיטת מעוגלות, וכלעיל. וגם יתכנה ליט שהוא נשכך לחלכסון לאלפיים, הייט, אלפיים ושמונה מאות לכל רוח, משא"כ בעיר שאין לה ביותר אלא אלפיים, ולא נשכרת לחלכסון אלא בזוויות. ולר"ת ל"ל למה שאמר שמואל שמהלך אלפיים פסיעות ביטניות, הייט, לו שנגרע תחומו משום חומר מלילה, לו שיש בפסיעה ביטנית אמה ותרי חומשי (והמחכון הכביד שהרי אמרו בפסיעה הוי בד"ט, ואף אם נאמר דזה לולא מקום רגליו, הרי לא מתרחק בפסיעה אלא שיעור רגל אחת, דרגל אניה עולה בחשבון פסיעה קודמת, ואיך יהיה שיעור אורך רגל יותר מפסיעה עצמה, דהא אמה ותרי חומשי הוו שמונה טפחים ושני חומשי הטפח, לד ד"ט לפסיעה הרי מרובעה טפחים ועוד לשיעור רגל אחת, וזה היגון).

וכלעת

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 93px מתוך (35%) 269px. פסקה אחרונה: "ר"ת כן משמע בפר"ח. דכתב דאית ליה ד' אלפים ואלכסונן...".

מיקום הבעיה: x=121, y=3847, w=269, h=574

פרק 47 — כותרת 2 מספר 40 - שביתה בישן

4 עמודים • 1 עמודים עם בעיות

סימן א

שביתה בישן

א. דעת ריב"נ בישן וחזרה מקביעת שביתה

דעת ריב"נ בישן בהזמרא - השוואה לגר שעבל משהואחר המזרה וחזרה מבדיוק שביתה

הנה בלעת ריב"נ בישן לחמו בימו' לטעמת לכיון שלא היה עד היה לריך לקנות שביתה, כשהוא יכן ליט יכול לקנות שביתה, והייט, למה שאמר ריב"נ הוא חומלת, שלולי ריב"נ היה לומר לכיון שישן ולא קנה שביתה יש לו לקנות עתה היכן שילמה, ולף לאחר שחשיכה. ואמר ריב"נ לכיון שלא היה עד היה לו לקנות שביתה ולהחליט היכן שביתתו, גם כשהוא יכן הוי כעד שלא בירך, ואין לו אלא לאלפים לכל רוח. וכן לאמר ר"י שלא היה עד ולא קנה שביתה אין לו אלא לאלפים אמה לכל רוח, והייט, דזה לעומת מי שאמר שביתתי במקום פלוני או בעיר שכתוך לאלפים ליליה, ונסתפקו התם בגר שטבל משהחיל המזרה, והייט, שיש להסתפק לכיון שלא היה לו לקנות מבעוד יום אולי יכול לכתוב לו שביתתו עתה, ואמרו להוא כישן, ולי הלכה כריב"נ, הכא ה"נ, ואין יכול לקנות שביתה עתה. ואחר כן אמרו למי שבירך מבעוד יום יכול לחזור מבעוד יום ומי שבירך משחשיכה יכול לחזור משחשיכה, ונסתפקו במי שבירך מבעוד יום, אי יכול לחזור משחשיכה, והייט, לא שיכול לברך עתה למקום אחר, אלא רק לבטל שביתה שקנה, ויהיה כמי שישן, ויש לו אלפים לכל רוח. ואמרו למה שאמר ר"י שלא בירך אין יכול לחזור בו, שהוא דווקא לגבי ר"ג אמות ולא לגבי מקום שביתה. ומשמע לפלוג יבו' לגמרא לילן.

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 69px מתוך (26%) 269px. פסקה אחרונה: "המזרח, והיינו, שיש להסתפק דכיון שלא היה לו לקנות מ...".

מיקום הבעיה: x=121, y=3847, w=269, h=286

פרק 48 — כותרת 2 מספר 41 - תקנה לי שביתה בקרפף

4 עמודים • 1 עמודים עם בעיות

סימן א

תקנה לי שביתה בקרפף

א. שביתה בקרפף לר"ע וסברת מלאה מים וטיט בעיר

סמק בקרפף לר"ע בירושלמי - תלויה במחלוקת ר"מ ור' יהודה בעיקר עירוב בפת או ברגל

הנה מלתו בירו' שנסתפקו אם מי שאמר תקנה לי שביתה בקרפף, לר"ע, לי מהלך את טולה לי ללתו. ואמרו זה תלוי במח' ר"מ ור"י בעיקר עירוב, דלמי עיקר עירוב בפת ומעפ"כ לא מהלך את טולה לר"ע, כ"ש במומר שביתתי במקום פלוני שהוא מקום רגליו שאינו מהלך את טולה. ומאם עיקר עירוב ברגל, י"ל דלוקח בפת אמר ר"ע, אבל המומר שביתתי במקום פלוני מהלך את טולה, ועוד אמרו שם שביתת מה דמי שקנה עירוב לו שבת בעיר הוו ליה כל"ח הוא מקום שאמה רומה כאילו היא מלילה מים וטיט, וע"כ לא בעינן שיהיה בה ליורין, אלא רק שתהיה ראויה לדירה. ועוד אמרו שם בעיר שקצת מרבעת אלפים הוא מקום שכל מקום שיניח שנגלו יש לו לטוכשו ולישבו על מקומו, והייט, שיהלך דרך קצת, ומשמע שבשיאו זה מקום אלף שם הוה כל הקצת כל"ח למדוד אלפים חוצה לה, ואף שאין לומר שם שבת מים וטיט, ומקום שבת שנגלו.

יסוד ברור שביתה בעיר לעירוב - עיר נחשבת אחת מצד עצמה במלאה מים וטיט

ונראה בילור לכך זה כך, שהא נתן עירובו אין הוא נמלא במקום שביתה שנאמר לליורין הוו בכל בעיר, וכמה לאמרינן שבת בחוייר מחיצות, שאין למדוד לו מביתו כיון שביתו הוא חלק מליורי העיר טולה, ואפילו למיכא מחיצה. אבל נתן עירובו אין הוא לר שם, אלא רק שאנו אומרים לשם מקום שביתתו, ואהא יש לנון שם גדלו מקום ליורין, ובאין ליורין אין מהלך טולה, או מקום שהיא טולה אחת ואין נתן עירובו במקום הזה אלא שאמר מקומות, והוי כנתן בכל העיר. וזה אמרו לגדלו הוא מקום שהיא מלאה מים וטיט, והייט, לכיון שאם היית ממלא אותה מים וטיט לא היו בה מקומות אלוקים, ומים וטיט שבה היו אלוקים אחת, הרי שהיא נחשבת כמקום אחד.

עירוב במקום מוקף מחיצות בקרפף - אין המקום חלוק משאר מקומות ואין צריך לדיר ודין

וכן הוא בנתן עירובו לרבנן אפילו רק בלאויה לליורין, ומקום שאין מקום העירוב אלוק אמאר מקומות, וזה רק במקום מוקף מחיצות. אבל מקום שאינו מוקף מחיצות שאין לומר בו שהוא מקום אחד, וכמו בעיר בקצת, אין שבה זו מועילה, וע"כ יהיה בהגבלת ארבעת אלפים, והייט, לכיון שיש לליורי עיר ומה שכל אחד ממקומות ליורי העיר להשתמש במקום שסביב לה בתוך אלפים, נחשב המקום טולו למחובר, וליורי אלו כאלו, והוי כעיר עגולה בלמיד, שיש לרבעה בולאי, ואף אם יהיה בה אלל יותר מאלפים.

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 77px מתוך (29%) 269px. פסקה אחרונה: "וכן הוא בנותן עירובו לרבנן אפילו רק בראויה לדיורין...".

מיקום הבעיה: x=121, y=3847, w=269, h=510

פרק 49 — כותרת 2 מספר 42 - עיר

6 עמודים • 1 עמודים עם בעיות

טתן עיכובו כשבת, ולא יועיל לזה מעלת עיר, לכל כיון שמקום שקונה בו שביתה הוא מקום יציבה, והשובה כל העיר כמקום יציבה לחל, הרי שקונה בכל המקום. ולקי שאין לומר בטתן עיכוב אין שבת בלוויר מחיצות, לכל מקום שקנה חצי מקום לחל עם כל מקום המוקף, לכל אם אין המקום מקום יציבה לו ולוי לו אה"נ למולו.

ב. גדרי ישיבת עיר, כמאן דמליא, ועיבורה של עיר

שיטות בעיות הגמרא בהתאמן - סמק אי ר' אמות משום תחום במקום שאין ב"ס

(והנה אם נכון הכבר שכתבנו שאין שייכות כין בעית דכמי כר חמת לכבי רבא לעוכין יש לו מרבע אמות, אי נימא לשיש ליה מרבע אמות יש לדון לגבי מקום שאין ב"ס.)

מחלוקת בגדר מקום ישיבה הוצרך - אי בעינן דיורין ממש או די בראוי לדיורין

והנה נחלקו בגמ' מה חצי מקום יציבה, אי כעינן לדיורין ולו לי כמה שלוי לדיורין, ולפי האמור לעיל בילורו שנחלקו בלעת חכ', אי ס"ל שנתינת עיכוב עלמה תשובה להגדיר המקום כמקום יציבה להוה כציבה, ולו לעמת אין הגמת עיכוב רק הגדרת מקום יציבתו, אבל להחצי כל המקום כמקום יציבה אחל אין מועיל לזה עיכוב, לאין עיכוב בית אלא במקומו ובל"ל שלו, וכמו שאמרו בקונה בית בחיסורי הגמה. ובאמת שיש להקשות למאן לס"ל שאין לריך מחיצות, אי נימא לדיורין שאמרו חכ' כמערה היינו דיורין ממש, הרי שזה עדיפא מעיקר מה' כעיר לאיזה בה דיורין ואיזה בה מחיצות, ואין זה דומה למה שנחלקו כעיר, ומי אמר שיחלוק בזה ר"ע, ובגמ' עכו מזה קשיא להוא פשוט לכ"ע אלא מהני מערה יהושב לר"ע בטתן. ולומר לעיר חציבה לחייבי לאיפלו כלא מחיצות, הוא תמוה ביותר לאיך גרע מזה יושבי לריפין. ואי נימא להוה ליה מחיצות, מהו שנקטו עיר חציבה כלי שאמרו לאחייבי לאיזה לה מחיצות, כיון שאין לריך להם כבל עיר.

בראור גדר ישיבת עיר ברי"ף - ישיבת בתי הערד כישיבה אחת המשפיעה בעיבור הערד

וגדר זה, היינו, שהשובה יציבת עיר לפילו בשבת בלוויר מחיצות לביתו, לכלורה מבואר בלבכי רס"י שאמר גדר בעיר לכמאן דמליא למי, שהיא מקום יושב מחיצות, וזה לשון מחולשת, וגם לא נתבאר איך זה יועיל לעיבורה של עיר. והיינו בילורו, דולאי אין טוענת הגמרא לומר להחצי שהוא שובת בכל העיר, חלא, אלא אמרה זה, ועוד לאי הוה תליא בזה, אחר שאמר רבא להטתן יש לו ל"ש, מה יש עוד לבאר לדשות היחיד עולה.

אין שבת בלוויר מחיצות, לכל מקום שקנה חצי מקום לחל עם כל מקום המוקף, לכל אם אין המקום מקום יציבה לו ולוי לו אה"נ למולו.

שבימה ולא לפניה. וטוענת רס"י שכמו שנחשב יושב ליורי בתי העיר להגדיל את כל מקום העיר כאחת ולאמור להם מהוממה, כך חשוב עיבורה של עיר שהוא מקום שם ליורין אחל עם העיר, אחל שיש שם בית שעיבר לותה, כמקום העיר, והוי כאלן למליא, ולקי שאין זה כתוך חוממה.

כמאן דמליא ודשות החיאר עולה - יסוד הסשוחף בגדר מקום סעודה ויחידה לקבוית עירוב

ותמצא זה בילור לאיון המוקגים לכאלן למליא האמור כאקום מקובה לגבי הולאה, ודשות היחיד עולה על הרקיע האמור כאקום מוקף מחיצות, והייט, שלקי שאמרנו שיש ליו שיהיה הוא ועיבורו כאקום אחל, וה"י וה"ל חשובים שתי מקומות, ליו חילוק לשויות לה"י וה"ל כאותו גדל כאו כהולאה ממש, שאין זה מקום חילוק לשויות גרילה, אלא גדלו מקום ליורין, היינו, שאין לומר שאקום שנתקוון לשבות נחשב כבית אלא להיות לו שם סעודה, וכיון שיש בדיני הולאה למונעו מלהחת, הרי שאין נחשב אקום זה כאקום סעודה. וזה לאמרו שאם נחשב שהסעודה באקום שנתקוון לשבות שם, אין טורך כלל שיוכל להחתה, שאין גדל באה שיוכל להחתה אלא רק באה שיש בזה להחשיב האקום כבית, אבל אם הוא כתוך הבית, הרי זה חשוב להיקבות בית.

גדר השובת בעיבורה של עיר - השוואה למחבוון לקבות ר' אמות בתוך בית סעודה

וזה לאמרו שגדל השובת בעיבורה של עיר לקי אם נאמר שאין לו אח כל העיר (וכמש"כ אין זה אלוי בזה כלל, בזה קושם שביתה, וזה לאחריו), הרי זה שאקטון לבטות ל"ש כתוך בית, שלקי שאהיה סעודתו אלא כאקום ל"ש אלו אין בזה חסרון, שהבית שאכרם כיון שהוא טולו אקום סעודה. וזה גדל רשות היחיד האמור, אלא שלגבי קניית שביתתו אין עולה על הרקיע (שהרי יש לבלות זה בתי יש תחומין למעלה מעשרה), אבל לגבי אקום סעודה, הייט, בית, כיון שהוא בתוך הבית, ואפי' בשמי קוכה, ולקי שאיון יכול לבחתו מחמת איסור, עליין חשיב אקום סעודה. ולאלו המקום שנתקוון

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 103px מתוך 269px (38%). פסקה אחרונה: "לקנות שם שביתה להיחשב כמקום סעודה, משום שיש באוויר...".

מיקום הבעיה: x=121, y=5900, w=269, h=781

פרק 50 — כותרת 2 מספר 43 - עירוב תחומין

5 עמודים • 1 עמודים עם בעיות

סיבה: (סיבה לא ידועה)

להחזיק מקום, היא הסעודה הרחויה מבעוד יום, ומחלקו ב"ש וב"ה לי בעיון שהיה רחויה לו לו תפילו למחרים. והמני, הוא שיש בפת גדר עירוב בעלמה, היינו, שיקרא שם על הפת שהיא עירוב, וקריאת שם זה הוא משום שאין הוא קונה בה שביתה, היינו, שאין נקנית שביתתו במקום הפת, אלא קביעת המקום היא נפרדת, והפת רק מחשיבה את כוונתו לקנות שביתה לכל השבת, וזה ע"י שקורא עליה שם עירוב, היינו, שהיא סעודת שבת שלו, ועליה סומך. וזה נעשה בין השמשות, ופת החשובה לכוונתו היא במי שמשקליה ומיכל ליה הוא עמו, ואין לריך שתהיה רחויה לאכילתו בפועל, אלא תפילו מי שמי למיענב שתהיה רחויה ע"י חיזה מעשה המותר בזמן זה, היינו, בין השמשות, שכך רחויה להחזיק כוונתו, וזמן קנייה זו הוא בין השמשות בסוף יום או תחילתו. והשלישי, קנית תחום שביב מקום שביתה שקנה (ואין קנייה זו רחויה בכוונתו, אלא שאחר שקנה וקבע שביתתו ע"י הכרים החמורים לעיל יש לו אלפים אמה לכל רוח, כי אלפים אמה נמדדים ממקום שביתתו. ונחלקו בזה, ובהפלי הפקר אם קונים אלפים), וזמן קנייה תחום זה הוא בשבת עלמה, שהוא גדר בחיסור יגילה מהון להחום שאין אלא בשבת.

ומעתה יש לנו לדון בשביתתי במקום פלוני, שמשמע שקביעת מקומו נעשית מבעוד יום, וכזמן שאמר או נתכוון לקבוע מקומו, שהרי אמרו לבעיון דמלי למירהט, ואם היה זה ביתם לקניית שביתה שבבין השמשות, היה להם לקבוע שיעור ברוד (והרמ"ק כ"כ שאלו קבעו כי זה תלוי גם בתופן שיהיה שטח ההילוך, ויל"ע דעכ"פ במיקור יש לקבוע בזה, והרמ"ק שבר שיהיה זה תלוי גם ביכולת ריאתו, ול"ע). וכן משמע מהא דאמרו לכפחות משמונה אמות מהני אפילו לכך, והייט, אאין לן שני גדרים לאורכא דאמות, אאל מה שנתכוון לקבוע, ואין רחוי לו לקבוע אלא באורכא דאמות ואלא יותר (אי ליתא מחילות וכו'), ומה שנקנה לו שם שביתה, דאף הוא באורכא דאמות, ואין רחוי לו לקבוע אורכא דאמות דשביתה אלא במקום שנתכוון, והרי אלא ביכל לו, אאבל בפחות מד' הרי שמקלת ביתו, הייט, אורכא דאמות שנתכוון ניכר. ולענין קנייית שביתה לי בזה כמו בעירוב ברגל שאין עומד אלא במקלתם (בולחי ניקן, ואפילו בעד ואלא אמר, אאבל אין זה מוכרח, שיש לומר דקני ליה אף שאין רחוי לקבוע התחום).

אומר שביתתי במקום פלוני בענני - צורך שיוכל להזמין לשום עד זמן קבוע עירוב

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 92px מתוך (34%) 269px. פסקה אחרונה: "ומעתה יש לנו לדון בשביתתי במקום פלוני, שמשמע שקביע...".

מיקום הבעיה: x=121, y=4637, w=269, h=457

פרק 52 — כותרת 2 מספר 45 - איסור חצרות

8 עמודים • 3 עמודים עם בעיות

אבל שימוש בית העמור היו לווקח בהעלאה, אלא כל שימוש בחלר שגדלו שהחלר ממשמש את הבית וכמו לריסת רגל, לוסרת החלרות, אלא שאם הרגל תותר במקומה, שיהיה מקום שבו לריסת הרגל תהיה מותרת יחד עם ההעלאה מהבית, אז לריסת רגל שבלעדיה לא תחשב כשימוש לבית האוסר, אלא כשימוש לחלר עלמה שהיו לוסר. שאימוש לריסת רגל לחלר עלמה היו שימוש המחלק, שכולם שוויס בו כאחד. ויכולר שאם במקומה העמור, היינו, במקום נביעתה. שלריסת הרגל בחלר שאליה פתוח הבית היא מקום לריסת רגל הבית. שלריסת הרגל כמשמעותה שהיא משמשת מעבר לרשות הרבים. ואף שהחלר שאליה פתוח הבית תוגדל במחילה, לחילות המעבר מבית לרה"ר, תגדיל את כל המעבר כחלק מהשמיש הבית. לך אם תהיה הרגל מותרת במקומה הרי שלא יהיה המעבר מבית לרה"ר בגדל אחד, כי החלר המותרת לשימוש להעלאה לא תחשב מעבר. וזהו גדר סגירת לחת והשימוש, שאחר שיהיה שימוש בית בחלר עלמה, מעבר העמור משימוש לחלר ולא משימושי בית.

גדר שימושי דירורין דבוות בחצר - דירוסת רגל במקומה ודירות ולאו שמדה דירה

והיות החלם המשמש בחלר שימושי בית מגדיל את החלר כרשות ביתו, הוא רק כשלילתו בבית השובה ולאויה שהחיה החלר משמשת לה. לאבל מי שביתו וחלרו משמשים לותו בשווה או בלופן לומה, לא תהיה הגדלה בחלר שהיא משמשת את ביתו. וזהו שאמרו לילת נכרי לאו שמיה לילה.

אך הנה כל זה העמור הוא רק בלריסת רגל לחלר, שיהיה גדלו תלוי אם היא הרגל הלורשת מותרת במקומה, אך מלאנו עוד לין לריסת רגל, והוא לריסת רגל שבמבוי, ולריסת רגל זו אינה תלויה בשם היא מותרת במקומה, היינו, בחלר, כי כעמור מה שלוסרת לריסת רגל העמורה בחלר הוא מקום שמעבר בינה לרה"ר הוא בגדל אחד, והוי לריסת הבית בחלר ותאסור. אך במבוי אין לריסת הבית היא האוסרת אלא לריסת החלירות, שהמבוי לחלר כחלר לבתים (ועל כן לא יהיה לריכים עירוב בפת שהוא מקום לירוי בית, ולא הגחה בבית ע"מ להתיר את המבוי, ודי שיהיה שיתוף שהוא לילוק השימוש במבוי).

החלוק דרישת רגל דרחצר מדמבוי - יסור דהמבוי לחצר בחצר לבתים ודי בשיתוף

ב. תקנת שלמה, גדר ויתור ברגל, וסוגי שימוש בחצר

ובהקדם בלאר גדל האיסור הנ"ל יש להקדים, מה שיש להבין לדעת הכמים שאין לריסת הרגל אוסרת אפילו ברגל האסורה במקומה, ר"ל לאמתי בעינן לשיתוף במבוי, שהאא אין במבוי רק לריסת הרגל והיא האוסרת (וכדלקמן בדף י"ז מ"ו.), וטוכרח לחלק, שחילוקה בחלרה אינה רק ללריסת הרגל, ויש לה עוד שימושים מלבד מה שיש לפנימיות, אך במבוי טולם שוויס, לאית להו לריסת הרגל. וזה גם יחלק לדעת ת"ק בין רגל המותרת לרגל האסורה. וזה לשון מוכן.

תקנת שלמה ברש"י ובדמב"ם - חילוק מבואות סדה"ר מול דימוי החצר לדה"ר

ועוד יש להקשות בזה מה שאמרנו מגמ' בשבת (קלח.) לשם יותר סברת לאמור טלטול במבוי שעירבו מאלא, לבעירבו החלרות האוסות בבתים, והבתים הפתוחים למבוי לוסרים, אבל בלא עירבו שאין החלרות בבתים והבתים חוסים מהמבוי בשיטור העלאה לחלרות וע"כ אינם

קדושיות בגדר הערבי האוסר בחצרות - בחצרות ומשמעות רגל האסורה והמותרת במקומה

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור ימני: 98px מתוך (36%) 269px. פסקה אחרונה: "אבל שימוש בית האמור אינו דווקא בהוצאה, אלא כל שימו...".

מיקום הבעיה: x=404, y=5769, w=269, h=483

סיבה: (סיבה לא ידועה)

גדר שימוש דיורין דבות בחצר - דירות רגל במקומה ודירת נברי דלאו שמיה דירה

אבל שימוש בית הלמד היה לווקא בהלכה, אלא כל שימוש בחלר שגדלו שהחלר משמשת את הבית וכמו לריסת רגל, לוסרת החלרות, אלא שאם הרגל תותר במקומה, שיהיה מקום שבו לריסת הרגל תהיה מותרת יחד עם ההלכה מהבית, אלו לריסת רגל שבלעדיה לא תחשב כשימוש לבית האוסר, אלא כשימוש לחלר עלמה שהיו לוסר. שאימוש לריסת רגל לחלר עלמה היו שימוש המחלק, שכולם שוויס בו כאחד. ויכולר שאם במקומה הלמור, היינו, במקום נביעתה. שלריסת הרגל בחלר שהלים פתוח הבית היא מקום לריסת רגל הבית. שלריסת הרגל כמשמעותה שהיא משמשת מעבר לרשות הרבים. ואף שהחלר שהלים פתוח הבית תוגדל במחילה, לחילות המעבר מבית לרה"ר, תגדיל את כל המעבר כחלק מהשמיש הבית. לך אם תהיה הרגל מותרת במקומה הרי שלא יהיה המעבר מבית לרה"ר בגדל אחד, כי החלר המותרת לשימוש ההלכה לא תחשב מעבר. ואמו גדר סגירת דלת והשימוש, שאחר שיהיה שימוש בית בחלר עלמה, מעבר הלמור משימוש לחלר ולא משימושי בית.

והיות החלם המשמש בחלר שימושי בית מגדיר את החלר כרשות ביתו, הוא רק כשדירתו בבית חשובה ולאויה שהיה החלר משמשת לה. אבל מי שביתו וחלרו משמשים לותו בשווה או בלופן דומה, לא תהיה הגדרה בחלר שהיא משמשת את ביתו. ואמו שלמרו דירת נברי לאו שמיה דירה.

חילוק דירות רגל דחצר מדמבוי - יסוד דהמבוי לחצר בחצר לבתים ודי בשיתוף

אך הנה כל זה הלמור הוא רק בלריסת רגל לחלר, שיהיה גדלו תלוי אם היא הרגל הלורשת מותרת במקומה, לך מלאנו עוד לין לריסת רגל, והוא לריסת רגל שבמבוי, ולריסת רגל זו לינה תלויה בשם היא מותרת במקומה, היינו, בחלר, כי כלמור מה שלורשת לריסת רגל הלמורה בחלר הוא מקום שמעבר בינה לרה"ר הוא בגדר לחל, והוי לריסת הבית בחלר ותלסור. לך במבוי לין לריסת הבית היא הלורשת אלא לריסת החלירות, שהמבוי לחלר כחלר לבתים (ועל כן לא יהיה לריכים עירוב בפת שהוא מקום דיורי בית, ולא הגחה בבית ע"מ להתיר את המבוי, ודי שיהיה שיתוף שהוא לחיוב השימוש במבוי).

ב. תקנת שלמה, גדר ויתור ברגל, וסוגי שימוש בחצר

תקנת שלמה ברש"י ורמב"ם - חילוק מבואות מרה"ר מול רימוי החצר לה"ר

(והגה לפעת רס"י הבחנה זו המלורה בין שימוש רבים בבית לשימוש רבים בחלר, היא חומר התקנה שעליה תיקן שלמה את עירוב חלרות, היינו, שלפיני החנשים נרחים אלו בשתי רשויות, וידמו שמותר להוליא מרשות לרשות, לך המוליא מרשות לרשות שחיבה כן אין בה חשש, שחיים נרחים בשתי רשויות. לך ברמב"ם כתב שעיקר התקנה היתה משום שלא יבחינו העם בין המבואות והעניים הגדולות לבין רשות הרבים שחולה להם, לף שיבחינו ההבדל שביניהם לחלרות, ולפ"ז תקנת שלמה היתה תקנה עקיפה, היינו, שלחר שירלו את מעשה עירוב במשמעותו המלחדת, הרי שיבינו שהשימוש במקומות הנ"ל שונה משימוש ברשות הרבים, והיינו, שהכוונה את החשש המשמש בחלר אין הוא רוצה את שימושו בחלר מזכות ביתו בחלר, אלא כלילו היתה החלר מופקרת לשימושם של אלו המשמשים בה, ותדמה לו החלר לרשות הרבים.

קדושיות בגדר הרבר האומר בחצרות - שיתוף במבוי ומשמעות רגל האסורה והמותרת במקומה

ובהקדם בלר גדר האיסור הנ"ל יש להקדים, מה שיש להבין לדעת הסמים שאין לריסת הרגל אוסרת אפילו ברגל האסורה במקומה, ש"כ לחלקי בעינן לשיתוף במבוי, שהלא אין במבוי רק לריסת הרגל והיא האוסרת (וכדלקמן ברס"י מט.), וטוברח לחלק, שחילוקה בחלרה אינה רק ללריסת הרגל, ויש לה עוד שימושים מלבד מה שיש לפנימיים, לך במבוי טלם שוויס, לחית להו לריסת הרגל. וזה גם יחלק לדעת ת"ק בין רגל המותרת לרגל האסורה. וזה לינו מובן.

ועוד יש להקשות בזה מה שמשמע מגמ' בשבת (קלח.) שיש יותר סברא לאסור טלטול במבוי שעירבו מאלף, לבעירבו החלרות הסובות בבתים, והבתים הפתוחים למבוי אוסרים, אבל בלא עירבו שאין החלרות בבתים והבתים חולקים מהמבוי בחיסור הולאה לחלרות וע"כ אינם

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 133px מתוך 269px (49%). פסקה אחרונה: "אך הנה כל זה האמור הוא רק בדריסת רגל דחצר, שיהיה ג...".

מיקום הבעיה: x=121, y=5769, w=269, h=483

גדר שימוש דיורין דבות בחצר - דיוסות רגל במקומה ויחידת נברי דלאו שמיה דירה

אבל שימוש בית האמור ליט לווקא בהולאה, אלא כל שימוש בחלר שגדלו שהחלר מסמכת את הבית וכמו לריסת רגל, לוסרת החלרות, אלא שאם הרגל תותר במקומה, שיהיה מקום שבו לריסת הרגל תהיה מותרת יחד עם ההולאה מהבית, אז לריסת רגל שבלעדיה לא תחשב כשימוש לבית האוסר, אלא כשימוש לחלר עלמה שליט לוסר. שבשימוש לריסת רגל לחלר עלמה ליט שימוש המחלק, שכולם שוויס בו לחד. ויבואר שאם במקומה האמור, היינו, במקום נביעתה. שלריסת הרגל בחלר שאליה פתוח הבית היא מקום לריסת רגל הבית. שלריסת הרגל כשמעותה שהיא מסמכת מעבר לרשות הרבים. ואף שהחלר שאליה פתוח הבית תוגדל במחילה, לחילות המעבר מבית לרה"ר, תגדיל את כל המעבר כחלק מהשמיש הבית. לך אם תהיה הרגל מותרת במקומה הרי שלא יהיה המעבר מבית לרה"ר בגדל לחד, כי החלר המותרת לשימוש ההולאה לא תחשב מעבר. ואם גדל סגירת לתת והשימוש, שלחר שיהיה שימוש בית בחלר עלמה, מעבר האמור משימוש לחלר ולא משימושי בית.

והיות החלם המשמש בחלר שימושי בית מגדיל את החלר כרשות ביתו, הוא רק כשלילתו בבית השובה ולאויה שהחיה החלר משמשת לה. לבל מי שביתו וחלרו משמשים לותו בשווה או בלופן דומה, לא תהיה הגדלה בחלר שהיא משמשת את ביתו. ואם שלאמרו לילת נכרי לאו שמיה לילה.

החלוק דירות רגל רחצר מרמב"ן - יסוד דהמבוי לחצר בחצר לבתים ודי בשיתוף

אך הנה כל זה האמור הוא רק בלריסת רגל לחלר, שיהיה גדלו תלוי אם היא הרגל המותרת מותרת במקומה, לך מלאנו עוד לין לריסת רגל, והוא לריסת רגל שבמבוי, ולריסת רגל זו אינה תלויה בשם היא מותרת במקומה, היינו, בחלר, כי כאמור מה שמותרת לריסת רגל האסורה בחלר הוא מקום שמעבר בינה לרה"ר הוא בגדל לחד, והוי לריסת הבית בחלר ואסור. לך במבוי אין לריסת הבית היא האוסרת אלא לריסת החלירות, שהמבוי לחלר כחלר לבתים (ועל כן לא יהיה לריכים עירוב בפת שהוא מקום דיורי בית, ולא הגחה בבית ע"מ להתיר את המבוי, ודי שיהיה שיתוף שהוא לילוק השימוש במבוי).

ב. תקנת שלמה, גדר ויתור ברגל, וסוגי שימוש בחצר

תקנת שלמה ברש"י ורמב"ם - חילוק מבואות סרה"ר מול רימוי החצר להרא"ש

(והגה לפעת רס"י הבחנה זו האמורה בין שימוש רבים בבית לשימוש רבים בחלר, היא חומר התקנה שעליה תיקן שלמה את עירוב חלרות, היינו, שלפיני התנשים נרחים אלו בשתי רשויות, וידעו שמותר להוליא מרשות לרשות, לך המוליא מרשות לרשות שחיבה כן אין בה חשש, שחיים נרחים כשתי רשויות. לך ברמב"ם כתב שעיקר התקנה היתה משום שלא יבחינו העם בין המבואות והעניים הגדולות לבין רשות הרבים שחולה להם, לף שיבחינו ההבדל שביניהם לחלרות, ולפ"ז תקנת שלמה היתה תקנה עקיפה, היינו, שחחר שירלו את מעשה עירוב במשמעותו המחחלת, הרי שיבינו שהשימוש במקומות הנ"ל שונה משימוש ברשות הרבים, והיינו, שהכוונה את החשש המשמש בחלר אין הוא רוחה את שימושו בחלק מזכות ביתו בחלר, אלא כשילו היתה החלר מופקרת לשימושם של אלו המשמשים בה, ותדמה לו החלר לרשות הרבים.

קדושיות בגדר הרבר האומר בחצרות - בחצרות ומשמעות רגל האסורה והמותרת במקומה

ובהקדם בחר גדל האיסור הנ"ל יש להקדים, מה שיש להבין לדעת הסמים שאין לריסת הרגל אוסרת אפילו ברגל האסורה במקומה, ס"ל שמאי בעינן לשיתוף במבוי, שהלא אין במבוי רק לריסת הרגל והיא האוסרת (וכדלתב ברש"י מט.), וטוברח לחלק, שחילוקה בחלרה אינה רק ללריסת הרגל, ויש לה עוד שימושים מלבד מה שיש לפנימיות, לך במבוי טלם שוויס, לחית להו לריסת הרגל. וזה גם יחלק לדעת ת"ק בין רגל המותרת לרגל האסורה. וזה ליט מוכן.

ועוד יש להקשות בזה מה שמשמע מגמ' בשבת (קלח.) שיש יותר סברה לאסור טלטול במבוי שעירבו מללת, לבעירבו החלרות השוכות בבתים, והבתים הפתוחים למבוי אוסרים, אבל בלא עירבו שאין החלרות בבתים והבתים חוקים מהמבוי באיסור הולאה לחלרות וע"כ אינם

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור ימני: 59px מתוך (22%) 269px. פסקה אחרונה: "(והנה לדעת רש"י הבחנה זו האמורה בין שימוש רבים בבי...".

מיקום הבעיה: x=404, y=6290, w=269, h=399

ועוד כ"ב מה שהלו האיסור והחיתך בגבל, ומה שייך לומר על גבל ולריסתה שהיא מותרת במקומה, הרי מעולם לא נחסרה. וכן במה שחלקו דינה במקומה ושלח במקומה, כ"ב, למה תקרא זכותם בלריסת גבל לחיטונה גבל שלח במקומה, הלא לגבי גבל טוב במקומה.

ועוד כ"ב משמעות לריסת גבל לעומת השתמשות כהולמה, ולכאורה חילוקים הוא, שלריסת גבל היא היות האדם נשלח במקום זה, ושימוש במקום כמו העמדת לבר לו עלמו לאורך זמן. וכ"ב מה משמעות לאורך הזמן בגבל ההשתמשות.

ובגדר לריסת גבל הנה לאחו בין המולך הנאה מחבירו, שאין לאסור בלריסת הגבל אלא למ"ד שוויתור לאסור. והייט, לבאונה משאר שימושים חשיבא לריסת הגבל רק כוויתור.

והנה אם ויתור מלאטהו במופן אחר לגבי נדרים בחי שמוכר בחילה ומוותר עוד קלת למי שקונה ממט, והיה כ"ב במה זה נחשב פחות הנאה מחבירו משאר לבריס, שהרי לא טתן זה למי שיש קונה, ואין זה הפקר, וכשלעלמו ולאי חשוב הנאה לאחתו לבדו הרי ולאי לאסור. וברחשונים כתבו שהוא לבר אלא קפדי לינשי, הייט, שאף שלבר זה נתון לבעל הלבר ובלוטו אלא לאת יאסור, מנהג האנשים אלא להקפיל בממונם בכזו.

וביאורו שבעל לבר יכול לאסור על אחר לקחתו, ויכול למוכרו או לאתנו. ובני לרבים אלו הם קיום קנייט בלבר. אך לבר שיש מקפיל עליו, אין לקיחתו ע"י אחר קיום קנייט בחפץ, אלא בהיפך שאין הוא מקיים את זכותו, וכמחילה ויתום. וכן הוא גדל ויתור, הייט, שאין הוא טתן את הלבר לקיים זכותו בחפץ, אלא שאין הוא עומד על זכותו. וזה שייך רק בתופן שהנתינה מיוחסת לנתינה או החזקה לאחרת, שביחס לה אין להגדילה כנתינה חשובה. וע"כ מי שטתן לפיל לבר קטן, אין זה ויתור. לבל מי שמוכר פירותיו במחיר אלא, ואעפ"כ טתן תוספת עליהם בלא

וכן יש לבאר אם ויתור האמור בלריסת הגבל, הייט, לכיון אין עיקר שימוש בית בלריסת גבל, ואיט חשוב ביחס לשימושים הרבים שיש לעשות בבית, ולהרשותם לאחר, אין חשובה נתינת רשות ללריסת גבל אלא כוויתור.

יסודי גדר דריסת רגל - אי תלוא עירובין בזכות קרקע אלא בשימושים לשבת

ואמנם גדר האמור הוא בלריסת רגלו של מי שאין הקרקע קנויה לו. דמי שהקרקע קנויה לו לריסת רגלו בה היא קיום זכותו ואין שייך בה ויתור, אבל גדר ליסור עירובין מבואר בכמה מקומות שאיט תלוי בזכותו בקרקע, אלא בעצם שימושו בזכות זו. שהרי מי שיש לו בית ואיט לו בו אף שיש לו זכות ככל שאר בני הלר איט לוסר. והייט, שאוסר רק מי שמשתמש בפועל.

וביאורו הוא שאף שמי קביעת שימוש איט ענייו לקניין, ענייו היא לשימוש ולזמן קלוב היא ענייו עיקרי. שכל דיני עירובין אינם נוגעים אלא לבבת, ולבבת זו, שאין רשות האמורה בזכות שיש לו בקרקע, שזה איט מתחלק לימים (ובהכרח שדיני עירובין נאמרו רק לגבי השימוש, וזכות השימוש נפרדת ממקורה. הייט, הזכות בקרקע עלמה. וע"כ כל גדרים הנ"ל יוגדרו בזכות השימוש לבדה, ובה יהיה משמעות הנ"ל אף שיש לו זכות בקרקע. וכן בעירוב וביטול וכו').

וזכות השימוש הפחותה בקרקע היא ההיתלות בה, וזה משמעות לריסת רגל בלאחר. ואם תהיה לריסת רגל בגדר וויתור, אין לה לאסור לגבי איסור חלירות (וכ"ש מדין תורת וכו').

יישוב הולוק רדיסות חצר מומבו - תלויות הדין בזכויות הנותן והלולקת ובריבוי שימושי קרקע

ונראה שבזה תלוי הדין האמור, ובגדר לריסת הרגל בזכות לו ויתור תהיה ביחס לשני מיוחסים, הנותן והלוקח, שהנותן יגדילו כוויתור ביחס לזכות שיש לו בלבר שניתנה בו לריסת הרגל, והלוקח יגדילו כן ביחס לזכות שיש לו בלבריס הלומים לבבר הנ"ל. וכגון מי שיש לו בית שלא יגדיל לריסת רגל בבית לאחר כמתנה, לעומת מי שאין לו אלא לריסות רגל. וכן להיפך שמי שאין לו רק זכות לריסת רגל, יגדיל כל לריסת רגל שיש לו כשימוש בזכות, לעומת מי שיש לו זכויות רבות. וכן הוא לעניין שימוש בקרקע. שקרקע שכל מה שיש בה הוא רק לריסת רגל, לריסת רגל בה חשובה כזכות. לך

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 52px מתוך (19%) 269px. פסקה אחרונה: "קרקע שיש בה שימושים רבים, תהיה דריסת רגל בה ויתור....".

מיקום הבעיה: x=121, y=6902, w=269, h=926

וע"כ מבוי שאינו אלא להכניס רגל אין להחשיבה כדיותר, וגם לא יועיל מה שיש לכותבים בו שימושים רבים והשוכים במקומות אחרים. אלא אחר שהכנסת רגל בה לינה שימוש השוב מחשב בה רק ויתור. אלא להיות גופא שמחשב כאחר ולא כמבוי הוא תלוי בבעל הזכות. והיינו, שאם בעל זכות להכנסת הרגל יש לו אחר שיש בה שימושים רבים, ניתן להגדיל את להכנסתו כלהכנסת בית. אך אם כל מה שיש לו זהו רק להכנסת הרגל הרי זה כלהכנסת מבוי.

בדרך גדר הרחבת רגל רבות - קושי מדעת רב באומר טלטול במבוי שעדיבו

וכל זה הוא רק בגדר להכנסת רגלו עצמה, אבל כלאחר אין לו זכות להכנסה רק ברגל לבית, היינו, רשות השלטת ברשות. וגדר רשות במקום המוכן לשימוש מסויים. ובענייננו המבוי המוכן לשימוש להכנסת הרגל, והאחר המוכנה לשיוכיה. ובהיות המבוי רשות של האחר, יחשב המבוי רשות הנשלטת ע"י רשות.

ויש לבאר ההבדל בין רשות השתמשות לבין רשות להכנסת רגל, והנה מלשון בעלת רב למבוי שאינו מקום הפתוח להלכות שעירבו, אסור לטלטל בו יותר מד' אמות. ול"ב להאי לפיכך לעצמו אחר שאינה מעורבת מותר לטלטל בה. והרי המבוי להלכות כאחר לבתים, ומאי שנא.

והנה במשנה בנדרים למדנו, שאף למי שמתיר להכנסת הרגל לשותפים שנאלנו, העמדת ריחיים אסורה. וזה לכאורה צריך ביאור לכיון לאיזה ליה ברירה, למאי לא נאמר ברירה אף על זה. ומשמע שיש לחלק בין שימוש בזכות להכנסת הרגל, לבין שימוש בזכות העמדה.

חילוק בדרישת רגל משאר שימושים - דהתם לשותפים שנאלנו מול אינסוד ריחיים

ונראה להחילוק הוא כי שימוש בזכות להכנסת הרגל כיון שהיא זכות שבעצם ההיתלמות במקום, אין השימוש בה נחשב שימוש אחר, אלא שימוש חלוק. שהרי ההיתלמות במקום אינה במשמעות אחת, שהיא אינה חיובית כמו יציבה וכו', אלא או למעבר או להיות מחוסר ברירה, ואין בהמשכיותה משמעות חיובית. על כן שימוש כזה אינו מחייב זכות טוללת בשימוש שהרקע שהוא משותף. אך שימוש של העמלה יש בו משמעות של המשכיות, והוא שימוש אחר

השוואת בדרך שימושים בחצרות - דברי מו"ח שליט"א בחילוק זכות שימושים מאי מניעה

שהם השותפים. ועל כן לא יועיל בה הברירה שהרי כבר נשתתפו (ונראה זה ביאור דברי הר"ן שם, ועל פי זה יש לבאר ההבדל בשם יש בה כדי חלוקה. ותמ"ל).

עכ"פ נמצאנו למדים ששימוש של להכנסת הרגל אינו שימוש אחיד, אלא חלוק. ולפי זה יש לבאר שמקום שכל מה שיש בו הוא רק זכות של להכנסת הרגל, גם שימוש אחר בו לא יהיה יותר מזכות שימוש של להכנסת הרגל, והיינו, שימוש שהוא חלוק. ומ"כ לפי טלטול אחר בו לא יהיה כמשמעות אחת, אלא חלוק. ודמי לרשות הרבים כמ"ש במק"ח. משא"כ באחר שהשימוש בה הוא בשימושים בעלי משמעות המשכית כהעמלה וכו', גם זכות השימוש בה היא כזאת. וכל שימוש בה הוא שימוש בזכות הנ"ל, ע"כ טלטול חפץ בה הוא שימוש זכות אחת, ולא דמי לרשות הרבים.

והנה העולה לגדרים במושגי השימוש שטוענים לדיני עירובין, שיש בזה שלושה חלקים כמו שכתבנו. היינו, הזכות בקרקע, וזכות השימוש בקרקע, והשימוש. והיינו, הקנין, הרשות, והשימוש. וכמו שכתבנו הקנין הוא ענין לרשות, אך הוא ענין לשימוש, ובגדר זה יהיה תלוי דין טלטול מרבע לאמות. אך הרשות, היינו, זכות השימוש, תהיה נשלח לדיני עירובין.

ושמעתי ממו"ח שליט"א מה שיש לחלק בין שני סוגי שימושים שלו באחר שהינם סוגי שימוש הנובעים מבעלות אחת בקרקע. והיינו, שהשותף בקרקע עם חברו יש לו שני זכויות, האחד, מה שהוא יכול להשתמש, והשני, שלא ימנעו שותפו מלהשתמש. והנה, מה שהוא יכול להשתמש הוא מפריל לותו משותפו שאניהם שוויס בזה, אך בזכות מה שהשני הוא יכול למונעו מלהשתמש, הרי שהוא נפרד משותפו. וכיון שההבדל בין רשות הרבים ליחיד היא משמעות המקום, שרשות היחיד שימושה הוא שימוש בזכות, ורשות הרבים הוא שימוש של אי מניעה. הרי שאחר תלמה לרשות הרבים בחלק מה שאין יכול למונעו, והיא רשות היחיד כמה שמשתמש בזכות. וגדר האחר תשתנה לפי גודל משמעות הפירוד והאיחוד הנ"ל. ולפמ"ח.

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 80px מתוך (30%) 269px. פסקה אחרונה: "ושמעתי ממו"ח שליט"א מה שיש לחלק בין שני סוגי שימוש...".

מיקום הבעיה: x=121, y=8034, w=269, h=881

פרק 53 — כותרת 2 מספר 46 - תקנת עירוב

5 עמודים • 2 עמודים עם בעיות

סימן א

תקנת עירוב

א. גדרי הנחת עירוב, שיתוף הכלל, ועירוב בשני כלים

ג' גדרי זמן בעירוב - חילוק בין מעשה העירוב, תוצאתו, והחיתר המעשה על ידו

הנה מלמט שדין עירוב שייך בזמן שטושה גלריס, האחד, בהיתר טילטול לחלק מיום השבת, כמו מה שמועיל ביטול במחצע שבת, בלילוף עירוב. והשני לשבת אחת טולה, כמו מה שאין עירוב לחלי שבת. והשלישי, לכלל השבתות, וכמו בדין שייבי עירוב. ונראה שחילוק זה הוא ביחס לשטושה חלקים שיש בעירוב. האחד, מעשה העירוב, הייט, הנחתו, והוא טשה לכלל השבתות, השני, תולחת העירוב, הייט, היותם מעורבים (קנין ודירה), והוא טשה לשבת אחת. והשלישי, ההיתר הנעשה ע"י העירוב, והוא טשה לף בחלק מהשבת וכמו בביטול.

ארבעת חלקי הנחת העירוב - החילוק בין שיתוף הכלל לעירוב הפרט אל המרט

והנה במעשה והנעשה להנחת עירוב מלמט לרבעה חלקים, האחד, הנחת פת לטולם בכלי אחד. השני, הנחת הכלי בבית אחד. השלישי, חלות קנין, לו דירת טולם בבית ההוא, ושיעבוד, לו יחול החלר לבית זה. הרביעי, היתר הולחה מבית האיש המעורב לחלר בתי המעורבים. ויש לחלק בגלרס, שהנחת הפת בכלי אחד, היט טשה לאיחוד רשות החלר, שהוא עול לפני הנחתם בבית אחד אלא הוא לאיחוד כלל האנשים. ושהנחת הפת בבית אחד היט טשה לאיחוד כלל

ובבחינת עירוב פשוט, שטולם מניחים פיתם בכלי אחד, בבית אחד. והוא לשם שותפות שיש בעירוב, שהיות פת טולם בכלי אחד, ויש בזה שני גלרים, האחד, מה שטולם משתמשים שימוש אחד, וזה גלר בכללם והוא הנקרא שיתוף. והשני, מה שכל אחד משותף עם שאר השותפים, וזה גלר בכל פרט. וזה הנקרא עירוב (והגדרה פרטית זו היט שתיכה לשיתוף, שהיתוף במהותו הוא איחוד הנפרדים בנושא מסויים, עם היותם נפרדים בשאר נושאים, וגדרם הכולל נעשה ע"י כח נפרד שיש בכל פרט).

ביאור גדר האיחוד בהנחת עירוב - משל מעגל אנשים האוחזים ידיהם בריוגמות ידמון

וביתר ביאור, כי גדר שיתוף היט הוא משום שיטי שיעשה בדבר המשותף לעותת מה שהיה לבד, אלא גדרו בהיות המשמעות הטולת לשני פרטים נפרדים, ודוגמתו בדין זיתון שאף אלא תשתנה האכילה אחד בהיותם יחד מהיותו לבדו, שכל אחד אוכל לעלמו ולא לחבירו, אבל כשיהיו יושבים יחד נוטפה משמעות טולת ומאחדת לאכילת טולם. וע"כ היט לריך שיהיה בשיתוף שיטי בדבר מחיך שהיה קודם, והוטפת של משמעות טולת בדר תגדיל את הדבר במשותף. ולענייננו שבהיות טולם מניחים את פיתם בבית אחד, בדר די להגדיל אותם כמשותפים, שטולם משותפים במה שיש להם פת באותו הבית. אך גדר עירוב הוא משמעות השיתוף בדבר המשותף עלמו, והוא ביחס לכלל המעורבים, ולכל אחד מהם לחוד. והם שני

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור ימני: 109px מתוך (41%) 269px. פסקה אחרונה: "והנה במעשה והנעשה דהנחת עירוב מצאנו ארבעה חלקים, ה...".

מיקום הבעיה: x=404, y=3847, w=269, h=574

(והמשל זה במעגל של מגשים המוחזקים ידיים שהיותם במקום אחד הוא כנגד שיתוף, והיותם מחוזקים יחד הוא יחס הפרט אל הכלל, והיות אחד מוחז יד האני הוא יחס הפרט אל הפרט. ואם יהיה מי שאינו רוצה להחזיק יד אחד מהם. ממנו אין לו יחס הפרט אל הפרט ההוא. אבל כיון שמחזיק יד מי שכן רוצה יד הפרט ההוא, יש לו יחס הפרט אל הכלל. והמשל בעניינו שהשיתוף הכולל הוא כמה שפת כולם נמצא בבית אחד, והוא הגדרה כוללת משום בית. והעירוב של הכלל אל הפרט הוא כמה שפיתם נמצא בכלי אחד. והעירוב של הפרט אל הפרט הוא כמה שאין מקפיד על אחד מהם.)

דין הנחת עירוב בב' כלים - מחלוקת שמואל וד' חננאל וב' משמעויות עירוב ברש"י

ובזה יש לבאר דין לנתנהו בשני כלים שיש עירוב, והייט, שלפי שהיגם שותפים בזה שפיתם מונח באחוזתו הבית, כיון שנתנהו בשתי כלים הרי שאין היות פיתם באחוזתו הבית לבד המשותף להם וכאילו חלקו את הבית לחלקים, כי העירוב גדר חיובי בבית. לכך אם נתנהו בשתי כלים מחוסר מקום אין בזה לומר שחלקו את הבית, ויש בעיניהם מעמעות להיות פיתם בבית אחד בלבד משותף, ובזה כ"ע מודו. לכך בגדר עירוב שבין הפרט אל הפרט נחלקו שמואל ורבי חנינא, הייט, בשי שמקפיד על עירובו (והמרכיותא לא הוי רק לענין אם עשה פירוד במעשה מוכיח אז לא שהקפדה היא מעשה חיובי וחלוקה לא). וזה שני מעמעויות עירוב שכתב רש"י שם כי העירוב, הייט, כלל המעורבים הוא בשני מעמעויות ושימושים בלשה"ק, שהוא לשון לבר ערב, ולשון לבר מעורב. ולבר ערב הוא יחס הפרט אל הפרט, כמו לוכל הערב לחך. ולבר מעורב, הוא יחס הפרט אל הכלל כלשון.

וכל האמור בחילוק שיתוף מעירוב היגם בהנחת העירוב שהוא מעשה עירובם. לכך העירוב עלמו ומה שהוא יוכר ביחס להגדרת החלר והולאה מבית לחלר, הייט, כמו בשותפים המשתתפים בלבר, שלפי שחלקם הממוני נפרד, יהיה השיתוף מחלק את החלקים ביחס לרווח היולא מהם, כך השיתוף והעירוב בבית אחד מחלק את חלקי החלר לעניין הרשות הנוצעת ממנו. והוא שכתב רש"י שעירוב זה, הייט, שותפים בפיתם בכלי אחד בבית אחד, מלרפן, הייט, את בעלי הרשויות יחד שיהיה הרשות המשלמת בחלר אחת.

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 110px מתוך (41%) 269px. פסקה אחרונה: "וכל האמור בחילוק שיתוף מעירוב הינם בהנחת העירוב שה...".

מיקום הבעיה: x=121, y=4637, w=269, h=464

פרק 54 — כותרת 2 מספר 47 - תורת עירוב

5 עמודים • 1 עמודים עם בעיות

sparse-line-in-column | LOW | סוג: sparse-line-in-column | עמוד 5 | פרק 54

סיבה: (סיבה לא ידועה)

בראור הרגל עירוב ע"י החצובה - השותפות בחצובת עירוב המונעת ביטול ומקבה דרישת רגל

אם הוא מכח בית, הייט, שהשתמש מקיים ע"י השתמשתו לת היות החלר לו המבוי לשות הבית, וע"י יהודו לת היות החלר, משלת בחלר כדבר נפרד, והשתמשות זו תהיה לו שימוש חלר לו לריסת רגל.

הרגל עירוב, הייט, מה שנתנה החיטונה עירוב בפנימית ממילא הרי ניתן לה רשות להגיע לחליו שגדר נתינת עירוב הוא ההשתתפות שיש בו גם מבלי ההיתר שעשה, והייט, שנתינת עירוב יחד הוא גדר השתתפות, שנעשו כולם שותפים בכלל האוכל, וזה השתתפות כלל הדיירים, וכיון שבביטול השותפות יתבטל חלק החיטונית מההיתר, אין בו כדי חלוקה חשיב, ואין יכולים לבטל, אלא שאם יתברר שהשתתפות מעשותת, וכיון שהיה משותפת אינם הרי שיש לה עליהם לריסת רגל.

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 106px מתוך 269px (39%). פסקה אחרונה: "שיש בו גם מבלי ההיתר שעושה, והיינו, שנתינת עירוב י...".

מיקום הבעיה: x=121, y=4637, w=269, h=186

פרק 55 — כותרת 2 מספר 48 - ביטול רשות

24 עמודים • 9 עמודים עם בעיות

סימן א

ביטול רשות

א. דירת עכו"ם כדיר בהמה ומחלוקת ר"מ וראב"י

בדרך בונה החכאים לבטל רשות - קדשיא ממומה ומה שיכול להחזיק דלא מצי מעריב

הנה מלתו כחלק מגדלי דין עיכוב כמה עמחים טפיס. והם ביטול וקכירות, שלף הם מהוויס גדר בתיקון חלכות.

וכאמור דין עיכוב הוא שותפות שנעשה בפת ע"י הגחתו לעיכוב, ובמשמעות שותפות זו נחמכו דינים דשני כלים ושני בחיס, והמקפיל על עיכובו. וההיתר הנעשה ע"י העיכוב הוא משום שיש בעשית העיכוב גדר קנין לו דילה.

הנה מלתו בביטול רשות גדר דין שלין מבטל אלא מי שיכל לערב, והוא נמלא בדין מקום שהקיפוהו נכרים בשבת, לכיון דלא מלו מערבי אלא מלי מבטל. וכן בדין יוכף, לכיון דלא מלי מעריב אלא מלי מבטל.

והנה לעומתם מלתו דין מומר שאיט יכול לערב משום שאיט מוחה בעיכוב, ביטול לבטל. ודין מי שיכל להחזיק בערב שבת, שכיון שיכל להחזיק הרי הוא מוסר, וכיון שמוסר הרי הוא מבטל. ולכאורה שני דינים אלו האחרונים סותרים את הכלל שאי אפשר אלא מי מעריב אלא מלי מבטל. ו"ב.

והנה בביאור דין מה דאמרי מלי מבטל מאן דאמר מלי מעריב, כתב רש"י, שהוא גדר שאיט יכול עם העיכוב. ולפיה זה שהרי יש ביטול לפילו למי שאיט עירב, וזה ודאי אינו מועיל עם העיכוב. ו"ע).

ועל כל פנים מבואר שאין דין ביטול אלא למי שהיה לו רשות בתחילת שבת, ומי שבא בשמלע שבת אין מועיל בו ביטול. ולכאורה ביאור גדר זה הוא על פי מש"כ שדין עיכוב אל על רשות לאסור לשבת, היינו, שתקנת עיכוב הגדילה רשות אלוקה שהיא רק לשבת, והוא הזכות להשתמש בחצר שימושי בית.

והנה לכאורה מה שקיבלו לכותי בשעת מי שאיט מוחה בעיכוב והשוויהו לגוי, והיינו, אלא כדאוקי לרבן גמליאל דר"מ ואף לר"י דמגמרא אין לדוקי במה שהוא מומר, והיינו, שהוא נחשב יהודי לכל דבר אלא שיש בביטול דין שאיט מועיל במי שהוא מומר והנה גדר מומר דכאן, היינו, לחלל שבת וחילקו בין מי שמחלל שבת בפרהסיא למי שאיט וכתוב בגמ' שאף שאיט מומר אלא לחילול שבת ולא לכל התורה, היינו, שמומר אחר מצוות ומזה אלא חשיב מומר לענין ביטול אלא בחילול שבת משמע אלא כר"מ דמומר לדבר אחד מומר לכל התורה ומה דחשיב הכא מומר לו שזה רק לענין ביטול רשות לו משום דמומר לשבת חשיב מומר לכל התורה אף לרבנן דהוי כע"ז.)

והנה מלתו כאן כמה סוגים ל. גוי כ. כותי ג. מומר לכל התורה ד. לחוקי המומר

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 83px מתוך (31%) 269px. פסקה אחרונה: "לחלל שבת בצנעא ה. צדוקי המומר לחלל שבת בפרהסיא....".

מיקום הבעיה: x=121, y=3847, w=269, h=569

הלכים גויים, הרי שהמלוה מכית לחלר הוא כמו מקרקף לקרקף, שהבית ליט רשות דיורין, וממילא גם החלר, וטלט רשות לחתן. ולפ"ז אם יהיה שם יהודי לחלר, שנחשב שרשות ביתו מושלת על רשות החלר, אין גדר זה בחותו גדר של רשות הגוי, ויחשב כליטו הוא יחידי.

ונבאר שאמנם ולפי שמבחינה קניינית אין לו זכות יותר מגויים שבחלר, ושיעבוד של החלר לבית הוא מחותה סיבה שיש לחלר גויים, ולא נתנו לו גויים יותר שיעבוד מחלר הבתים. לבל כאמור גדר רשות השייכת לדיני שבת אין הוא ביחס לקניין, אלא ביחס לרשות שימוש, וזה כמו מי שיש לו יותר קביעות שימושי בית בחלר, משאר הלכים שלפי שקניינם שוה, ואין לזה לקחת יותר מהשני, כיון שנשתתפו ושיעבדו החלר לבתים, כל שימוש שהוא בגדר זה, אין הוא נחשב שימוש של בעל הקניין, אלא שימוש של השותפים. והייט, שאמנם יש לשותף למנוע שימוש שליט בגדר זה מחבירו, וזה אין מקום קנין שיש לו, לבל ביחס לשימוש שהוא בגדרי השותפות, הרי שטלט נשתעבדו לזה. וכל עוד נמשכת שותפותם הרי זה שימוש לאוי בקנין של כל אחד, וכן הוא גדר ישראל הגר בין הנכרים, שרשות שיש לו יותר זה מקום חשיבות שיש לביתו, והרי נשתעבדו לביתו, ומה שגזרו חכ' בחל לר"מ ובתרי לרשב"י, הוא שיחשב שיהיה שימוש בבית שלו כליטו הוא לירה, וממילא יהיה כל לינו כישראל.

(ובזה יש לדון לפמש"כ שם שמרו שיהיה לירה שלו חלוקה, או שרק שמרו שרשות ביתו בחלר תהיה חשובה להיות מושלת בנפרד. והנה לכאורה מזה שלב"ע אין בית גוי לבד מסור, משמע שאין זה גדר בדירת ביתו, אלא במה שרשות ביתו מושלת בחלר, היינו, ששיעבוד שיש לו בחלר לבית יהיה גם על הרשות, ולפ"ז יש להתיר טלטול מבית לבית אפילו בשיש ישראל או ב' בחלר.)

ב. סיבת הגזירה בגוי, ביטול רשות במומר, ושכירות

נתעם הגזירה שלא ירוד עם גוי - חישש שמא ילמד ממעשיו ונתעם ראב"י בשמיכות רשמם

והנה סיבת מה שגזרו זה הוא משום שלא לטו שיהיו ישראל לד עם הנכרי, שמא ילמד ממעשיו. ואמרו שלא יועיל במקום הגוי לא עירוב ולא ביטול, אלא שכיחות החלר שכיון שלא ילכה הגוי בזה, לא יוכלו להתיר החלר ולא ירלו לדור במקום זה. וסיבה זו היא בכל ישראל בנפרד, וע"כ גזר ר"מ לאפילו בחל, אלא לרשב"י סבר שכיון שאין מצוי שיגור ישראל אחד עם גוי, משום שחשוד על שפיטות למיס, לא גזרו על זה.

ויש פה שני חלקים, האחד, הוא תקנה שיחשב לירה נכרי לגירה. והשני, שלא יועיל להתיר חלק לירה זו בחלר אלא בשכירות.

(והנה ממה שלא גזרו חכ' שמא שלא יגור ישראל עם הנכרי שלא ילמד ממעשיו, נראה שהוא משום שאין הסכון בעשם ליגורי בית ישראל ליד בית נכרי, וכן מזה שלא גזרו על כל שותפות עם גוי נראה, שאין זה הסכון בעשם השייכות עם הגוי, אלא זה דווקא במה שהם דרים יחד בחלר או במבוי, שיש בזה קירוב הדעת שמתמשים יחד. ומה שלא גזר רשב"י רק שלא יועיל עירוב ביניהם, הוא משום שאין החשש שמא ילמד ממעשיו בשניהם יחד, אלא

בדרור מגזרת הגוי בביטול רשות - קרשיא אמעמא דלא שביחוא אחר שביטול לחבדרו

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור ימני: 114px מתוך (42%) 269px. פסקה אחרונה: "(והנה ממה שלא גזרו חכ' סתם שלא ידור ישראל עם הנכרי...".

מיקום הבעיה: x=404, y=7318, w=269, h=503

לומר רק לדעת ר"מ דס"ל שאין חילוק, והייט, דר"מ למעלה ובריימתא ס"ל דמהני ביה ביטול על שיחזיק, והא בריימתא ליירי בסומא לחלל שבת בפרהסיא ולר"מ הוי כסומא לכל התורה, ועכ"פ ס"ל לר"מ שאיט בנכרי לענין ביטול רשות, ומ"כ אין בין ביטול תלוי בדין סומא. ולפסק להלכה דיניס מחריס יש חילוק בין סומא בלעגעת לפרהסיא לפי לר"מ, וכמו מה דלא שאלו מרב הונא מי ס"ל כר"מ אלא ממה דליכא לר"מ נפק"מ בין שבת לשאר מצוות, ולא מהא דליכא לבפרהסיא. ומ"כ הכי לר"מ אין מה שהוא סומא נפק"מ לגבי ביטול, וכ"ש לענין מה שמוסר לבר ישראל. וכן משמע מקושיית הגמ' דלא חלק ר"מ בחזר והחזיק בין ישראל לגלוקי, וכולם על שהחזיקו לוסר בין בשוגג ובין במזיד, ומחר שהחזיק ליט לוסר. ומ"כ אין נפק"מ לר"מ בין לגלוקי לישראל כשר לגבי ביטול, וכ"ש לגבי מה שמוסר, ומשמע לפי ר"י לא חלק אלא לגבי ביטול על שיוליא במחלל בלעגעת, ואלא מהני במחלל בפרהסיא, ולכ"ע הוי ישראל לענין מה שמוסר ולירתו ליכה, ולכאורה נראה לעכ"פ לא מהני ביה עירוב, כיון שאיט מועיל מועה בתורה שבעל פה וזה לפיכו במומר בלעגעת לר"י.

ויש כאן שאומה חילוקי דיניס. לכאורה אי לוסר מדינא, והייט, לי לירתו ליכה, ומח' ר"מ ורלאב"י זה תלוי בשם הוא ישראל או לא. ולכאורה אי מהני ביה עירוב, זה תלוי אם הוא ישראל כשר, ומועה בעירוב. ולכאורה בביטול לר"מ אם הוא ישראל מהני, ואם הוא גוי אלא לא מהני. ולר"י יש שאומה חילוקים דישראל כשר מהני ביטול, ומהני חזקה לפיכו למוליא ממיז. ובמחלל שבת בלעגעת מהני ביטול, אך לא מהני חזקה. ובמחלל שבת בפרהסיא לא מהני ביטול כלל, וחשיב כגוי לעניין זה. ולר"מ יש רק שני חילוקים, לגוי ליט לוסר וליט מבטל. וישראל לפיכו מומר לוסר ומבטל.

והנה ממה שכתב רש"י שגדר מה דמהני ביטול הוא משום דהוא ישראל ולא גוי, משמע דמה דלא מהני בגוי ביטול הוא משום שהוא גוי, הייט, שאין לירתו ליכה, והייט, שאף אחר שהיקנו שלירתו מחשב ליכה לעניין לישאר לרשות שאיט, מה שלא מועיל ביטול אין זה גזירה טשפת אלא משום שהוא גוי. ומ"כ יש לומר דגם מה שאמרו דגוי לא מוגר, אין שכירות חלק מהקנת חכ', הייט, שאמר שלא רצו להחמיר עליו ביותר, וע"כ הקנו שכירות, ומה שלא הקנו עירוב וביטול אלא רק שכירות הוא משום אלא מוגר, ויקשה עליו ויאל מאחר זה. אלא באמת יש לשכירות להועיל מדינא משום שאין זה תלוי בדיני עירוב, כמו שאין תלוי מה שנחשב קניינו בחלר חלק מהקנה זה, אלא לסברו גוי לורה, והייט, שגדר מה שחשב לר עם הגוי אין זה גדר לייני, אלא מה שיש לו כאן זכות קניינית והוא גר כאן, וגם גדר שכירות הוא בגדר זה. ומה שנתנו טעם לשכירות אא מוגר הוא רק טעם מה שלא הקנו חכ' שלף זה לא יועיל, ומח' רש שסלא ורש שכתב הוא בשאם שכירות המועילה לעניין היתר רשות חלר.

וכן משמע ברש"י שכתב דאי לגלוקי הוה כגוי והיתר שהיה בחלר לר"ג הוא משום שכירות, לא היה יכול לחזור לנקיטו לעי. ועל כרחך לר"ג ס"ל דישראל הוא ומועיל ביטול ומהני ביה חזרה. והנה אם היה גדר שכירות גם מהקנת חכ' היה לפשר שהקנו שלף בשכירות ליכא לחזרה. אך אין זה מוכרח לשפשר שהביא ר"ג רליה זו אחר שידעו שאין חזרה בשכירות, והייט, שמה שמועיל שכירות הוא מהקנת חכ', וביאם לגירה שהקנו לו. אך גדר הקנה זו כשכירות מכריח שאין בה חזרה, ולשון נראה עיקר. והייט, שאמנם לגוי יש בחלר קניין דישראל, אלא שאין קניין זה לוסר כלי ביא גירה, ואף דישראל אין הקניין רק עושה שהגירה ביא דישראל ושהחלר הוא רשותה נחשבת חלוקה מרשות הביא משום קניין הנפרד ביא לכל אחר.

ג. חילוק רשויות בחצר, בעלות, והגדרת רשות מיוחדת

וא"כ יש לנו מזה חידוש הגדר מה שחלר רשות חלוקה מרשות ביא משום שרשות חביריו הוא בשני גדרים, ביאם לשיעור בחלר עלמה לכל אחד מבעלי החצר, יש שיעבוד על חביריו

ביטול התלוי בממדרי בישראל - שבחידות מהני מחינא ואינה תקנה נוספת בגוי אחרת

ראיה מרבן גמליאל בחזרה שבחידות - הוכחה דמהני ביטול החזרה בצרוף הנחישב ישראל

חילוקי הדינים בממסר וגוי - הבדילים בין מהני עירוב, ביטול, וחזקה, לר"י ולר"מ

גדר חילוק רשויות בחצר - ב' גדרי השיעבוד

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור ימני: 75px מתוך (28%) 269px. פסקה אחרונה: "ויש כאן שלושה חילוקי דינים. דלענין אי אוסר מדינא, ...".

מיקום הבעיה: x=404, y=10299, w=269, h=789

לכל לחד מבני חלר ים שיעבוד על חביריו שתעמם לו החלר לבית, וזה גדל שותפות לחלר, ואין הקנין בחלר מחמת הבית, אלא מחמת שיעבוד שיש לאחד על חביריו, אלא שלא נשתעבדו רק לגבי שימוש בית (ואין זה תלוי בבית מסויים, אלא בקרקע. ואם יהיה שימושם שוה, יכול לשנות מבית לבית) ול"ש כשתתעם האחד תשמישי בית בחלר זה מכוח שיעבוד שיש לו בשותף, ומה שזה תלוי בבית זה משום שכך התנו שיהיה השותפות (וזה יש גם בגוי כמומר), אלא שמשום הכלל שבגלל זה אין לאסור הולאה מבית לחלר יותר מאשר מחלר שלו לחלר של אחר, ואין שיטי בעלות לבל מגדיר מקומות כרשויות נפרדות, וגדל מה שנחשב לשתי רשויות שנגדיר הולאה ממקום זה לזה כמרשות לרשות, הוא משום גדל רשות שיש בחלר זו, וזה חלק ממה שתקנו חכ' שתהיה רשות היחיד מוגדלת כזו גם בגדלי מה שהיא עומדת לשימוש, שלף שמדין ללוריתא אין נחשבת רשות היחיד, אלא כמה שקרקעה נפרדת ע"י מחיצות, תקנו חכ' שיהיה לה גם תגלי שימוש שתשמש כרשות היחיד, ויהיו לה מחיצות גם כהגדרת שימוש. וכיון שכן יהיה חילוק לרשויות ברשות היחיד ביחס למה שם משמשות, שאין שימוש אחד שווה לחביריו (וכשם"כ במק"מ אין חילוק לרשויות ברשות היחיד לחלק, דזה חילוק גם מן התורה כמו"ש).

בירור גדר ההבאה בחילוק בעלות - קדושא מחיצה והבאה מאחיר יחיד לחצר יחיד בשיטתו

והנה משמע שגדל מה שנחשב הולאה מבית לחלר מרשות לרשות הוא משום חילוק בעלות. והמקרה הפשוט של שיטי רשות שהוא משום חילוק בעלות בהולאה מבית לבית, שחילוק הרשויות הוא במה שמקום זה משמש לאדם אחר ממה שהמקום השני משמש, אלא שאין לי להגדרה זו לענין בית וחלר השותפים, שכמו שאמרנו הרי מה שמשתמש בעל הבית בחלר הוא משום שיעבוד שיש לו על חביריו שקנה, ולא משתמש בכל חביריו, ובאמת שאין חילוק הבעלות טעם מספיק גם להולאה מבית לבית, שהרי אין הכלל לגבי שיטי בעלות בין הולאה מבית לבית להולאה מחלר של יחיד לחלר של יחיד וכשם"כ. ומשמע שלא לי זה

ויש לבאר שכמו שאמרנו חילוק רשויות שמתקנת חכ' ליש שייך לחילוק בעלות שהוא טעם קנייני, אלא למה שקניין זה מגדיר את הרשות, היינו, מה שהמקום משמש. וע"כ לא יהיה חילוק בעלות סיבה לחילוק רשויות, אלא ביחס למה שהוא נחשב שימוש שונה, ולא יהיה חילוק הבעלות גדל בחילוק רשויות, אלא רק ביחס לשימוש שיש בו מעלת בעלות. וכמו שימוש שיש בו טורח שיהיה פרטי, ואין לאוי להשתמש יחד עם אחר.

חילוק רשויות דרבנן בהגדרת שימוש - חילוק בעלות אינו סיבה אלא בשימוש שיש בו פרטיות

וזה יהיה ההבדל בין הולאה מבית לבית לבין הולאה מחלר לחלר, שכיון שהבית משמש לשימוש פרטי יהיה משמעות בחילוק הבעלות, לך בחלר כיון שאין היא משמשת לשימוש פרטי (וכ"פ כמו בית. וזה מוכרח מעצם מה שהחלוקים בבתים משתמשים יחד בחלר), לא יהיה חילוק לרשויות בחלרות בחילוק בעלותם, לך גם בזה אין טעם מספיק לאיסור הולאה מבית לחלר, שהרי כיון שיש לו שימוש בעלות בחלר הרי שהם רשות אחת, ואכן לאיש שאין שימוש בעלות חלר של מי שיש לו מקום שאיש לאוי לדירה לוסר להולאה מבית לחלר. ואין לומר שיהיה הבדל הרשויות במה שהבית משמש שימוש פרטי, והחלר שימוש שאיש פרטי שהרי אין איסור להולאה מבית לחלר של יחיד, וא"כ אין הכלל זה נחשב להבדל הרשוי להגדירן כשתי רשויות (וגם זה מוכח ממה שעירוב חלרות מועיל גם לערב הבתים, ואם היה הבדל בין בית לחלר במה שזה משמש שימוש פרטי, וזה אינו לך עירוב הגורם לשימוש בחלר יועיל לבתים), ואין לומר שחלר של יחיד גם משמשת שימוש פרטי כבית, שהרי מותר להולאה מחלר של יחיד לחלר של יחיד, ואם היתה החלר משמשת שימוש פרטי הרי זה כמבית לבית.

חילוק ששמוש בזה מששמוש חצר - ראיה מהיתר הוצאה בחצר יחיד ומעידוב חצרות לבתים

והנה ברמ"י הגדיר מה שרשות חלר הרבים שונה מרשות בית, שביתו מיוחד לו, וחלר רשות חביבו משלשה בה, והיינו, שאין מי שמולאין מבית לחלר משתמש בזכות שלו. אלא בזכות המשותפת לכולם, ואמנם כמו שאמרנו הרי יש קנין שיש לכל אחד מבני החלר על שאר בני חלר, והוא משתמש

הגדרת רשות בבתי וחצר בדרש"י - הדרישות מוגדרות ע"י בעלי השימושים ולא בפועל ההוצאה

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור ימני: 74px מתוך (27%) 269px. פסקה אחרונה: "והנה משמע שגדר מה שנחשב הוצאה מבית לחצר מרשות לרשו...".

מיקום הבעיה: x=404, y=11432, w=269, h=913

מיוחדת וזו לה. ומלמד שגדר מיוחדת הוא במה שהיא מסמכת לבר לחב. ומלמד שגדר מה שהיא מסמכת לבר הוא רק ביחס לרשות לחברת, ורק ביחס לרשות שווה בסוג שימושה, ורק ביחס לרשות שהיא עדיפה ממנה. ומלמד שגדר מה שהיא מסמכת את הרשות השניה, הוא במה שהמסמכת ברשות החתת מסמכת גם ברשות השניה לטורך שימוש הרשות הראשונה.

ואם כנים הדברים הרי שיהיה גדר חלר כך, שהבית והחלר מסמכים שימוש שווה שהוא שימוש ליורין, ושניהם רשות לחת בסוג השימוש, ועדיפה רשות הבית על רשות החלר שסימוש ליורין שלה הוא שימוש תדיר לעומת שימוש החלר. וע"כ יהיה גדר שימוש לבית בחלר, היינו, לף שנעשה בחלר, כיון שסימוש הבית חשוב משימוש החלר, יהיה גדר השימוש לצרכי הבית, מיוחס לבית, וחשובה החלר כמסמסת את הבית, משום שהבית מסמכת בה לשימושים שלו. ובשם שיהו בתים רבים תהיה החלר מסמכת את כולם, ובשם יהיה הבתים למסתמכים שונים, יחשב שרשות החלר נמשלת ע"י בתים רבים, ולז יהיה הבית נחשב לרשות חלוקה מהחלר במה שהוא מיוחד, והחלר רשות שלישה מיוחדת.

ומעתה יש לנו לדון בגדרי הולאה, והיינו, שאחר שגדר רשויות הלו הוא גדר השתמשות, הרי שגדר הולאה בהם תהיה במה שעוקר חפץ ממקום שימוש לחר ומניחו במקום שימוש לחר, והיינו, שיש בחפץ הנמלא במקום שימוש זה משמעות מקום חלוקה ממה שיש לו במקום שימוש לחר, והיינו, שבזה שתקנו חכמים שיהיו רשויות חלוקות גם ע"י מה שהם מסמכים, הרי יש בתקנה זו גם שיהיה משמעות בחפץ לשיזה שימוש הוא משם במקום מסויים, והיינו, שחפץ המונח ברשות המסמכת לשימוש מסויים הרי שהוא משמש לחרת ממה שהוא מונח במקום לחר (וזה גדר הולאה והכנסה מבית לחלר השווה להולאה ברה"י ורה"ר.)

גדרי הזאבאה ברשויות דרבנן לממשנ"ת - משמעות בחפץ לאחזה שימודש הוא משמש במקום מסוים

חצר בזחנו לבות לממשנ"ת - עדיפות שימודש הבות התדיר אחצר והלוקת רשות בבחים

ה. סוגיית גוי לר"מ וראב"י, שכירות חצר, ושכירו ולקיטו

ונשוב לשין גוי, בשיטור גדר מה שגוי שין לירתו תשובה לירה הוא מח' שין ר"מ לרשב"י, והייט, לכמו שלמדנו גדר מה שמוסר הבית בחלר הוא במה שלירת הבית חשובה מלירת החלר, ושהחלר נחשב מסמכת את הבית, ולעת ר"מ לבגוי עשו לירת ביתו חשובה להיחשב כלירה לענין שלירתה חשובה מלירת חלר, לך שיטה חשובה ליה שסימוש שלה בחלר חשוב כשימוש של הבית. וע"כ יהיה בזה חילוק לבגבי הבית יהיה נחשב ביתו לרשות, לך בחלר לא יהיה לו רשות נפרדת מסתם שימושי חלר שהיט מוסרים, לך בשם יהיה שם יהודי הרי יהיה שם רשות בחלר מחמתו, ויהיה הולאה מרשות גוי לחלר הולאה מרשות לרשות, וכיון שאין רשות החלר רשות בית הגוי הוי כמולית לחלר לחרת. אבל לרשב"י גם לירת גוי עשתו שיטה חשובה כלירה, היינו, שאין לו רשות לחפילו בביתו, שאין חשוב שימוש שמסתמך בביתו להגדיל הבית ברשות המסתמך לותו. וע"כ לף שם יהיה יקרלול לחר בחלר לא יהיה שיטור

בזרור מחלוקת ר"מ וראב"י - לר"מ ביתו רשות ולראב"י לית רשות עד ב' ישראלים

היקרלול בחלר הרי זה כמולית מחלר לחלר לחיו לחטור. לך בשם יהיו שני יקרלול בחלר ותהיה רשות החלר חלוקה בגלגם, תקט חכמים שקף לגוי יהיה חלק ברשות זו, והייט, שגדר השיטור לית במה שגזרו שיהיה ביתו לירה, ללא במה שיהיה לו רשות בחלר, ולף שממילא הרי גם לירתו חלוקה, שהרי אין לחלק החלר ללא במה שהיא מסמכת את הבית, אין זה עיקר התקנה. לאין גדר זה ללא משום שתקנו שיהיה לו רשות בחלר. וגדר מה שיש להחשיב רשותו בחלר בשם כבר יש רשות חלוקה ע"י שתי יקרלולים, יותר מיקרלול לחר, הוא משום שאין רשות יקרלול לחר ומה שיש לו רשות שאין לגוי חשוב לגבי חלקו של גוי בחלר גדר בשותפות שאינה שווה, לאין זה גדר בשותפות ללא בלירת יקרלול. לאבל בשני יקרלולים כיון שחלוקתם טבעת מחלקם בחלר, הרי לף לגוי יש חלק בחלר.

גזירת הגוי אליבא דראב"י - גזירה אב' ישראלים הוי גזרי בזב ות הגוי בחצר

והיינו לשמנס מה שגזרו חכ' הוא משום שמא ילמד ממעשיו וכו', ובחל לא שכיחא. אבל יש גדר במה שגזרו רק על שני יקרלולים,

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 110px מתוך (41%) 269px. פסקה אחרונה: "(ומעתה יש לנו לדון בגדרי הוצאה, והיינו, שאחר שגדר ...".

מיקום הבעיה: x=121, y=17094, w=269, h=406

יקרהל לריך לערב, והייט, שמין גדר העירוב פעולה ברשות אלא כמקומי הרשות, שע"י שעירבו רשותם נתערב שיעבודם, וכאילו הם מין אחד. ומ"כ מין חלק הגורם ליסור הוא החלק המעורב, ומה שגורם ליסור הוא חילוק השיעבוד לכל אח, והחלק המעורב הוא רשות האחר. אלא לכיון שמיעבוד שבאחר הוא נפק"מ רק לגבי רשות האחר, אם נתערבו לגבי רשות זו, אין מקמעות עוד לאוסרה שיעבודם. ואף שכאן אין הגוי אוסר ע"י רשות בית, עדיין יש לערב שיעבודו, אלא לגוי אין כלל רשות באחר, אלא הוא אוסר ברשות יקרהלים ע"י שיעבודו הגפרד, וע"כ לא יועיל עירוב, שאין לו רשות כלל. אבל כיון שיש ליקרהל זה רשות, והרי רשות זו היא מחמת שיעבוד הגוי, ע"י עירוב רשות יתערב גם שיעבוד הגוי. ויקרהל זה פועל במעשה עירוב בשני גדרים, ברשות שמערב לותה היא מחמתו, אך אלקת הרשות היא מחמת שיעבוד הגוי. וע"כ יש ללמוד ממה שמערב, לגבי שכירות, שאף שמערב רשותו אין זה לערב השיעבוד אלא אם יש לו יכולת להגדיל גם שיעבודו של גוי, וכיון שמערב, בהכרח גם יש לו להשכירן ויש ללמוד מזה לאיסתו, אלא גרעה בלייר שיש לה בבית בעלה משכירו ולקיטו.

ו. קניין ושימוש ברשות ושכירו ולקיטו לעומת אשתו

זכות עירוב והשכרה בשכיר - בעל חלק בשימוש קבוע את לזה אחותה בקניין

ובית ביאור גדר זכות לערב ולהשכיר למי שיש זכות להשתמש לעצם קניין שיש לנתן הרשות, כי אין משמעות אלקה בקניין לגבי מנשים, אלא בשימוש, ואף ששימוש מסויים שישתמש כל אחד הוא מחמת הקניין, אבל כיון שכל גדר הקניין הוא לאורך השימוש (ועכ"פ לגבי רשויות), מי שיהיה לו חלק בשימוש יהיה לו חלק בקנין, וזה יהיה ע"י קביעת שימוש לכיון שיש לשכירו ולקיטו רשות להשתמש בביתו לבעל הבית, והוא משתמש שם יחד עם בעל הבית, יש לו אחיזה גם בקניין שיש לבעל הבית. ואמנם אין הוא יכול לעשות שיטויים בקניין זה לגבי הקניין עלמו, שבזה אין לו שייטות, שכל רשות הוא מחמת קניין זה. אבל במשמעות הקניין השימושים יש לו אחיזה, שהרי ע"י רשות שנתן לו להשתמש נתן לו זכות למעט בשימוש עלמו, וגם שכירות לכאן אין היא טוגעת אלא למיעוט ההשתמשות שיש במה שינתן רשותו לבני האחר.

חלוקת גדרי קניין ושימוש - שימוש מוכן הנוגר תמיסות אחרים מול ערך מסחרי

והנה היה להקשים בזה גדרי קניין לבר לגבי מכירה ולגבי השתמשות, וכמק"ל בהרכבו הרבה. אך מה שטוגע לענייננו שיש במעלת קניין אלם על לבר משימוש בהפקר, לגבי שימוש, בשני פנים, האחד השימוש המוכן, שגדלו אלא בעצם הקניין שלו, אלא במה שהוא טוגד תפיסת שימוש לאחרים. והשני הוא ערכו המסחרי, שאמנם אף

השוואלשלות קניין ושימוש

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 85px מתוך (32%) 269px. פסקה אחרונה: "עירוב, שאין לו רשות כלל. אבל כיון שיש לישראל זה רש...".

מיקום הבעיה: x=121, y=20492, w=269, h=264

סיבה: (סיבה לא ידועה)

וגדל הקניין הוא כמה שאין למחרים יכולת תפיסת שימוש בו. לכך הרמוי לשימוש סתם ולכל העולם, וגדל הקניין הוא כמה שהוא שלו לסחור בו, ועל כן מי שנתן רשות קבועה למחר להשתמש בשלו, הרי שקיימו בקניין הלבר כמוכן לשימוש, וכיון שלף לבעלים עלמו אין גדל קנין זה מה שהוא שלו, אלא מה שאין למחרים תפיסה בו, אין הלבל ביט לבין הבעלים לגבי גדל זה, אלא כיון שאין גדל זה עומד לעלמו, שלא הלכיר לו המקום לומר שמכר גדל זה, אלא הוא חלק מקנייט הכולל של הבעלים, לא יכול מקבל הרשות להלכירו, ואלן לא מועיל מה שיש לבני החלר רשות וקניין להשתמש בחלר. ואף שזה מקום שיעבוד שיש להם על הגוי לא מהני, לאין לזה שייכות עם מה שיש לגוי זכות להשתמש בחלר, ומה שיש לו קניין בכל החלר שלא ימנעו ממט להשתמש, שזה קנין שלו, וכמו גדל קניין בערכו המסחרי, ואין שותפותם בקניין השימושי מועיל לעניין זה. וכן בשלירו לגבי ביתו.

אבל לגבי איסור שלוסר בחלר מקום שיעבוד לשימוש בית שיש לו שם, יש חילוק לאמנם קנייט בחלר עלמה היא סיבת שימושו בחלר, לך שימוש בית שיש לו הרי מחולק, שגדל מה שהיא שלו לאמנם זה גם מחמת זכות שיש לו בחלר, לך גדל מה שהיא מוכנה לשימושו הוא מחמת שימושי הבית, שהרי אין לו רשות להוסיף עוד בית, או להגדילו. ושימוש בית שיש לו בחלר הוא כמו פירות לשימושי הבית, וכיון שלשירו שוקף עימו לעניין שימוש הבית, יש לו יכולת להשכיר פירות ליליה, היינו, לגבי רשות חלר לבתים.

והנה כמו שכתבנו מלשעת גדל רשות חלר עלמה היא כמה שהחלר מוכנה לשימוש, ות"כ יהיה גדלה לפי השימוש המכוים, ואין בה חלוקת בעלות כמ"ש. אלא לשימוש ליול שבה כיון שמקומו בבית, יהיה גדל הרשות בישם לבית. ואם יהיו בתים רבים יהיה גדל הרשות בישם לכלל הבתים, ואם יהיו הבתים לבעלים חלוקים (וממילא החלר חלוקה בשיעבודה לבתים), תהיה רשות החלר לבתים נמשלת ע"י טולם. שיש ברשות החלר שני דיוקין). ובישם לשימוש לבתים בה, יהיה מלשעת יחוד ובלתו. לגדל הרשות בישם לשימוש סתם ולכל אחרת הוא כמו גדל קנין לגוף, לכיון שאין השיכות המוכנות לשימוש תליה בחלר עלמה, אלא בבית, הרי שאין בה מלשעת לסוג השימוש אלא למה היא מלשמת, שסוג השימוש הוא בישם לשימוש מסויים שמשתמשים בה. אבל מה שהיא מלשמת לבית אין סוג השימוש שנעשה ע"י בית שייך אליה, אלא לבית, ואין היא אלא מלשמת את הבית, וכמו שבקנין לגוף יש מלשעות במה שהוא שלו, ולא סתם שאיט לאחרים, כך גם לגבי רשות חלר לבתים, יהיה מלשעות שם היא שלו או לא שלו. ובזה לא יועיל מה שהם משתמשים יחד, דזה גדל רק בישם לשימוש מסויים, שאין נחשר בעוד משתמשים, שם לא יתפסו את הלבר. לך בישם לגדל הרשות כמשתמש לרשות אחרת, זה גדל למי היא מלשמת. ובזה יהיה הבדל ביחוד או ריבוי המשתמשים (והייט, שמלת זה שלושה מדרגות, חלוקה, איחוד ויחוד. ודיוקין שמם מבטל חלוקה ועושה איחוד, לך איט עושה יחוד).

ויבואר למה שאין דירת בית שלו גוי דירה, שאין רשות שיש לו בחלר רשות של הבית, אלא רק רשותו. וממילא אין בחלר של גוי מלשעות מה שהיא מיוחדת לו לא, ואין הבדל בין רשות בית לרשות חלירו, ואין לו שייכות ברשות החלר לבתים. ורשות החלר שיש לו אין בה חסרון, שהרי אינה מיוחדת לו מכוחה (והייט, דכמו שמלינו בי שלושה גדרים במקום שרבים משתמשים בו, חלוק, מלוחד ומיוחד, ממבוי נחשב לחלוק, מקום לשימוש כדלישת הרגל אינו חשוב כשימוש אחד, שלמה שהמקום משמש את כולם המשתמש וממילא שימוש כולם יחד יחשבם. וחלר שיש בו שימוש דיוקין שהוא שימוש אחד, נחשב כמשמש את כולם, ושימוש כלל המשתמשים יחד מחשבם, ומלחד המקום. וכיש גם הוא מקום דיוקין, ושימושו נחשב לשימוש אחד, וגם שימוש כל חנלי הבית הוא שם שימוש אחד, והמקום מיוחד. לך בגוי ממש יש בסוג שימוש שיש לו מלשעות שימוש אחד, לך אין מלשעות בכלל שימושיו מלשעות שימוש אחד, מלבד מה שכולם משתמשים לוחן, ואם יש רבים בבית, אין גדל השימוש מלחבם, אלא הוא מקום שמשתמשים יחד. וזה

ג' מדרגות חלוקה מאוחד ומיוחד - באוחד אין דירת גוי דירה והסדרן יהודי בבתיהן

הילוק אישור חנר לשימוש בית - שוחף בשימוש הבית מצי לאנודי מדרות שימושי הבית

רשות חנר לבתים בב' חלקיה - השוואת שימוש רשות אחרת לקנין גוף בייחוד ואיחוד

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור ימני: 29px מתוך (11%) 269px. פסקה אחרונה: "והנה כמו שכתבנו משמעות גדר רשות חצר עצמה היא במה ש...".

מיקום הבעיה: x=404, y=21624, w=269, h=917

סיבה: (סיבה לא ידועה)

לו, וממילא אין הבדל בין בית לחצר. והשני, מה שהחצר מסתם את הבית, שבזה שגדר שימוש חצר ובית שלו שוה, אין נחסך שבשוה החצר מסתם הבית, והרי זה כמו שתי הפיכות), ולפי כשיהיה יקרקע לחד, ויהיה מסתעף בחצר מה שהיה לשוה בית, לא יהיה מסתעף ביתם להועלה מבית שלו, לביתו כחצר, והרי זה כמוליח מחצר לחצר. וגם מבית יקרקע לא יהיה, כיון שביתם לרשות לבית הרי היא לשוה בית זה, וביתם לרשות החצר עלמה הרי אין בה כלל מסתעף אם מיוחדת לו לא. ולפי כשיהיו שני יקרקעים, ויהיה מסתעף ברשות החצר לבתים אם היא מיוחדת לו לא (ע"י עירוב), אין בהועלה מבית גוי לחצר גדר השתמשות ברשות חצר לבתים, משום שאין הסיבות בביתו מבחצר שיחשב שהוא משתמש בה, ואין זה הועלה לרשות חצר לבתים. וכזה תקנו חכ' לרחב"י שיחשב שלילתו לירה שיהיה נחשב שביתו משתמש בחצר, וממילא יש לו כח ברשות חצר לבתים, וכיון שהוא משתמש מכח קנייתו, הרי ברשות זו נמשלת ע"י גוי. לך כיון שאין כח שיש לו ברשות החצר מחמת לירת ביתו, אלא מחמת קניין שיש לו בחצר לשימוש ביתו, הרי שאין שייך לערב עימו, שעירוב החצר נעשה ע"י מה שנחשב בית שמניחים העירוב לילית טוב, וכל החצר מיוחדת לבית זה, ואין שיעבודם נחשב לחלוק. לכל גוי אין לילתו לירה, ולפי שיערב לא יועיל מה שנחשב לו בבית זה לענין רשות החצר לבתים, שגדר מה שמושל בחצר הוא לא מקום לירה, אלא מקום שיעבוד שלו ואין לערב השיעבוד על ידי מה שאין לו שייכות לשיעבוד. לכל בשכירו ולקיטו כיון שלילתו לירה, ושיעבוד שיש לגוי בחצר הוא גם שלו מקום לירה זו, לם יערב ויחשב כאילו לו שם, יש בכוח לאסור החצר לגבי לירה, לאחד גם שיעבוד של גוי שהוא גם שלו, כלאמרן לעיל, עם שאר בני העירוב.

ובזה יש לחלק גדר שכירו ולקיטו מבחוץ, והייט, שאלתו שיש שני גדרים בשיחוף בזכות שימוש עם הבעלים. האחד, הוא כמי שאין בשימושו מסעות של שימוש אחיל עם הבעלים, וע"כ בהכרח שגדר מה שמשתמש הוא שנתן לו שעושה חלק מלרכי הבעלים עלמו. והגדר הראשון הוא גדר לשכירו ולקיטו, וע"כ לאחר שנתן לו לשוה, נאמר שהוא מועיל לעניין להשכיר, וכלעיל. והגדר השני הוא לאחר וכני ביתו ללף ללין להם לשוה עלמם אלא מחמת טפלות, כיון לשימושם לאחר עם הבעלים גם להם יש לשוה, אלא שיש חילוק בזה משכירו ולקיטו, לשכירו ולקיטו כיון שגדר זכות שימושם הוא שנתן להם לשוה, אבר אין שייכות בין זכותם לזכות הבעלים, ומה שמשכירים, שלהם משכירים, לכל בטפלים לו הרי אין זכותם אלא זכות הבעלים, ומה שמשכירים הוא זכות הבעלים. וממילא בזה חילוק לעניין שגילה בעה"כ לעתו שאין לשוט להשכיר זכות זו, שיש לומר שאין טפלים יכולים לעשות דבר נגד לעתו, שכל זכותם אלו בלעתו. לכל בשכירו ולקיטו כיון שבבר נתן להם זכות, הרי זכות זו אלויה בלעתם, ויש להם להשכיר על שתנטל לשותם. וכן יש לחלק בזה בין דין עירוב לשכירות, שיש לומר לעיכוב רק מלחל לת משמעות שימושם, שלא יהיה חילוק הבעלות גדר בשימושם, לז יש לומר שזה מועיל לף בטפלים לו, לעיכוב שיש להם לשוה להשתמש והתלחלו עם הבעלים, לף שאין זה מלעת הבעלים אין זה אלוי בלעת הבעלים, שאין זה גדר בזכות שיש לו ברשות. אלא בשמשעות השימוש וזה הרי אלוי בלעת השתמש, וכיון שנתן רשות לטפלים לו, ממילא זה אלוי גם בלעתם, ויש לומר שלי בזה לף לגבי משמעות שימושו, כיון שגם שימושם הוא שלו. לכל לגבי שכירות כיון שזה טוען לזכות, בלופן זה הרי אין להם זכות. לכל לגבי שכירו ולקיטו אין לחלק. וכן יש לחלק בלם הבעלים נמלא שם, לגבי הטפלים לו כיון שמה שמועיל עשייתם לבעל הבית הוא משום שבשימושם לחד, בלם אין בעל הבית נמלא שם יש לומר שבהכרח שימוש שלהם נפרד, ואין לו להועיל על גדר זכות בעל הבית. לכל לגבי שכירו ולקיטו כיון שבשיחוף עם בעל הבית הוא בזכות השימוש, אין משמעות בזכות השימוש במה שאין הוא נמלא ומשתמש בפועל, ולם מועיל, מועיל לף כשאיט, אלא שיש

חילוק שבגדרו ולקיטו מאשתו ובניו - יבות שמחנה מדינת בעה"ב מול יבות התלויא ברעתו

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 79px מתוך (29%) 269px. פסקה אחרונה: "שעושה חלק מצרכי הבעלים עצמו. והגדר הראשון הוא גדר ...".

מיקום הבעיה: x=121, y=22757, w=269, h=912

(ג) בפקיטות, וכיון שכלה הוליל לו העירוב, ולולי שעירב מוריקו היה לוסר, ל"ב מה נשתנה זה מבת נכרי בשבת לכלה לממרינן היה הוליל והותרה הותרה. ונרלה לומר לרלר הוליל והותרה הותרה, הייט, מה שחל על הרשות, בילולו לכיון לעירבו לין ברשות זו כדי לחסור. אבל לגוי הרי לין חלק ברשות עלמה, לכלה רק בחלר, ומה שלוסר הוא מקום זכותו בחלר. וע"ז ולכי שייך הוליל והותרה, ולף בישראל לין היא ניתרת בעירוב, לכלה רק עירובן גורם שלא תחסור, אבל שחר שעירבו ולינה לוסרת כבר הותרה הרשות לטולם, וים לומר בזה הוליל והותרה הותרה.

והנה לשון שהוליל והותרה, הייט, בייחס לשבת, והייט, לכיון שרלר רשות הטוגע לשבת הוא רלר שחל בכל השבת, שזמן זה הוא טולו שחל, הרי שכל הרלרים הטוגעים למה שהוא שחל בכל השבת, יש לקבוע בהם רלר שחל לכל הזמן, והוליל והותר הותר. לך רלר מה שנכרי לוסר לין זה רלר בכל השבת, שהרי לין לו חלק ברשות לשבת, לכלה שתקנו חכ' שיהיה לוסר ע"י זכות שיש לו בחלר, ולין זה רשות לשבת, זה לין לוסר בישראל כלל, ובישראל שחל שפילו גוי לין לוסר. ושפילו גוי, לשין לוסר בחלר, לוסר כמבוי, לף למה שמבוי לשור הוא מקום חלילות, להם לשורים מקום בחיס.

לישנא דהואיל והותרה ברשות שבת - לית לגוי חלק ברשות שבת ואעפ"כ אוסר במבוי

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 113px מתוך (42%) 269px. פסקה אחרונה: "והנה לשון שהואיל והותרה, היינו, ביחס לשבת, והיינו,...".

מיקום הבעיה: x=121, y=26155, w=269, h=286

פרק 56 — כותרת 2 מספר 49 - שבת הואיל והותרה הותרה

20 עמודים • 3 עמודים עם בעיות

גדר מחיצותיו, הייט, מה שהם פועלים יחד. ועכ"פ גדר החסרון ללחם שליבי הוא שעתה ליכא למחיצות, אלא לכיון שדין מחיצות האמורות הוא ביחס להיקף, ודין שיהיה היקף הוא מדיני רשויות דרבנן, אמר רב הונא לשבת גורמת, הייט, לכיון שהטורך בחלם השליבי הוא בהגדרת היקף הראוי להגדיר המקום לרשות, כיון שהרשות נקבעה בתחילת שבת, אין גדר במחיצות להיקף. וכ' יצחק ס"ל לדיורין גורמין, והייט, לאין דין זה נקבע לכל השבת, אלא דיורין שלו מגדירים אותם בכל רגע מהשבת. והביאו לחיה לזה לעת רב הונא מנשתם הפתח, והייט, שדין עירוב בין שתי מקומות לא יתכן בשתי מקומות שחלוקים ע"י מחיצה, ולפי שאין משמעות למחיצה פנימית לגבי רה"י לאורייתא, אין אלא מקום שאין משמעות שימוש ברה"י לאורייתא, והייט, לחלות הקרקע למקום אחד. לפ כיון שתקנו חכ' שיהיה רה"י בעל משמעות שימוש, לריך שיהיו הרשויות מחוברות בגדר זה, ובלא פתח אין הם מקום אחד, ולא שייך לערבם להיות רשות אחת. וכיון שסבר רב הונא שבת גורמת, לגבי מחיצה פתיחה, שאחר שנקבע שם הרשות, אין במחיצה לבטלה, כך לגבי היקף הרשות.

וביתר ביאור שלכאורה היה לפשר להחלק לאין בין נפתח החצון לחיה לדין להיקף, כיון שהרי אין בפתח כדי להגדיר רשות אחת בפתח, שאין הוא פועל אלא רק שיהיה שימוש אחד בשתי המקומות, לענין שיחשבו מיוחדים לבית שהגיחו בו את העירוב, שמאחד את גם את שימושם הפרד, ואחר שאל העירוב הרי הם כבר מאוחדים. אבל הרי טעמא דרב הונא הוא כיון שהותרה, והכרח דס"ל שלריך לזה לפ אחר שעירבו, והייט, משום שמחיצה הוא חסרון בעצם הגדרת הרשות כאחת, ובזה ליכא לחיה להיקף. ולשה הגמ' לתלות מחלוקתם בשת' ר"י ור"ש, והנה כמו שאמרנו גדר תיקון לד' רוחות, הוא בחיוב המקום, ואיכא גם בקרפף לבית היה שימוש מגדיר. ועכ"פ היה לומר שכמו שחלקו ר"י ור"ש לגבי גדר זה, כי לאמרינן שבת הואיל והותרה, כך יחלקו לעניין זה, ועל זה אמרו לאין זה לומה מחיצות, שאין מועיל הואיל והותרה והותרה, לכיון שאין מחיצות אין הגדרה למקום, וממילא בטלה לרשות, אך לגבי הגדרת היקף מקום הרשוי להגדיר שימוש, יועיל, והשני, לאיתא לדיורין, הייט, שיש לומר לכיון שהמחיצות לא אתו להגדיר את המקום, אלא להגדיר את רשות השימוש, וכיון שעדיין יש לעיקר השימוש, הרי שהמקום רשוי לרשות זו, ואין לריך לדין שבת הואיל והותרה.

חילוק חסרון קרפף משתי ועירב - בקרפף חסרון ההסרון במחיצות עצמן ובשתי ועירב בדיורי המקום

והנה ביאור ביתר שקרפף אין מועיל להתיר אותו אלא ע"י תיקון מחיצות, לעומת היקף דשתי לו ערב דלי בהוספת דיורין, והייט, שלכאורה גדר שני דינים אלו שווה, שעניין שניהם הוא במה שאין המחיצות רשויות להגדיר את המקום כמקום שימוש אחד. אבל לפ זה נמצא חילוק, והייט, דהרי גדר החסרון בהיקף הוא במשמעות כלל המחיצות והיותם רשויים להיעשות לכך אחד ביחס למקום, והייט, שאמנם יש במחיצות כל דהו מה שהם מונעים רגל רבים, לפ בכדי להגדיר את המקום כאחד לריכים אנו שיהיה להם שייטות אחת, להגדרתם כהיקף אחד, ולאורך היות המקום אחד. ובזה יש יש למצוא שני חסרונות, אחד. מצד חיבור המחיצות. ושני, מצד חיבור המקומות. ובזה יש למצוא חילוק קרפף ממחיצת שתי אלו ערב, דבקרפף יש חסרון בעצם, שאינו רשוי להגדיר מקום, משום שאחר כשם היקף של מחיצותיו, ובאמת זה החסרון קיים לפילו בפחות מבית סאתיים, אלא שבית סאתיים מצד עצמם יש להם משמעות של מקום אחד, וע"כ יהיו גם גדר במחיצות להופכם להיקף אחד. אבל ביותר מבית סאתיים כיון לליכא להגדרת ההיקף מחמת המקום, ממילא אזר מה שאין במחיצות די להגדיר את המקום להיות אחד. אבל במחיצות שתי אלו ערב אין חסרון במחיצות עצמם להיותם דבר אחד, אלא שאינם רשויים להגדיר מקום כלל, ולפילו בפחות מבית סאתיים, אם לא יהיה גדר במקום מחמת דיוריו. ומ"כ מה שמועיל בפחות מבית סאתיים אין זה מחמת המחיצות שתי וערב כלל, אלא מחמת מה שאין זה מקום תשוב לענין היקף, וע"כ דיורי המקום

חידוש הראשה מנשתם החלון בר"ה - החלוק בין ליתנהו למחיצות שרב הונא מודה לאיתא

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 73px מתוך (27%) 269px. פסקה אחרונה: "והנה ביתר ביאור מה שקרפף אין מועיל להתיר אותו אלא ...".

מיקום הבעיה: x=121, y=5769, w=269, h=914

מה שנפרצה למקום החסור לה. והרמתן הוא מה שחסור להוליך לפילו לכך מחילה. והשני הוא רק בהיפרץ המקום.)

ד. נפרצה במילואה, הוצאה מבית לחצר, וחשיבות הבית

בדיוק גדרי הוצאה וטלטול בחצרות - קדושא מחיתר הוצאה מבתים בהשוואה לעמותה בית חדש

אך מלבד זה יש כאן גדר בהיתר הוצאה, היינו, מה שהיה מותר להוליך מבתים לחצר זו לחצר שלהם, ומה שלכאורה היה לנו לאסור, לכיון שהחצר מקום לחד, ויש להגדיר רשות בית בכל החצר, הרי שי"ל לכל חצר נחשבת כחילו שכח לחד מבני החצר ושמין זה שווה למה שממנו בנפתח פתח לבית חשך לחצר, שאם אין גדר רשות חשבה בחצר, אלא שנתווסף שולט טפף לרשות הקיימת, וזה יש לדון לקף לרב יהיה מותר, שלא היה לו שליטה בתחילת שבת. אבל כאן אין הגדר שנתווסף שולט בשבת, אלא ע"י שנפרצו רשויות חצר שלהם, וכיון שיש לנו להחשיב כל רשות לעצמה, יש להתיר כמו שם, אלא לרב ס"ל אלא לחמרינן הוליך והותרה, היינו, להחשיב רשות החצר כנפרצת לף בנפרצה, ות"כ הרי זה תלוי במקום, ומקום שהחצר נפרצה למקום החסור לה, והרי שהרשות החמורה עצמה נאסרת, ואסרי להדדי גם לגבי רשות בית שבחצר, וגם לגבי רשות החצר עצמה, וע"כ יהיה חסור להוליך מבית לחצר. לך אם היה ס"ל לרב לחמרינן הוליך והותרה, לז היה לומר זה לף לגבי רשות החצר, וטלטול כלי חצר. וזה היה עליפא על שמואל, דהא ליכא למיגזר מקום כלי חצר, לף אם לא היו מותרים, אלא על עיקר מחילה. אלא שהיה להסתפק לפעמים רב אם במה אלא לחמרינן הוליך והותרה, נתבטלה רשות בית לגמרי, וכמו היכא לחמרינן מערבים לחד ואין מערבין שתים, כי אין להגדיר רשות בית נפרצת במקום שהיו נפרצ, או לימא בהא מודה רב לכיון לחיתא להאי רשות בתחילת שבת לא נתבטלה, ולף שעתה אין המקום נפרצ אלא שנאסרה. ויהיה בזה נפק"מ מבית לחצר בתוך ל"ת (ואחר העיון נראה לפי יהיה בזה נפק"מ, לכיון דהוי שתי מקומות ממילא תשיב יותר מד"ת), ומהא לתלי רש"י לעיל רב בהוליך והותרה נראה שזה גדר ברשות, והיינו, למה שאין רשות בית שבחצר לחויה להתערב לבית הוא מקום היות המקום לחד, שאין לעשות שתי

גדר נפרצה במילואה

לבני חצר שניה רשות בחצר זאת, כיון שאין רשות בית בחצר זאת חלוקה במקום, אין לערבה לבית. וע"ז אם, היינו, לומרים הוליך והותרה, היינו, לכיון שבתחילת שבת הותרה הרשות, היינו, ע"י עירוב, הותרה. לך אם נאמר לאין שייך כאן כלל רשות בית, שאינה רשות על כל המקום, ובאמת אי הוה בערב שבת אין זה מקום שאי אפשר להתערב, אלא לבני חצר שניה הוו כשאר לחד מבני חצר, ת"כ אין זה גדר אלא לומרינן שבת הוליך והותרה, אלא אלא לומרינן שבת גזרינן שהרי אין רשות גדר להיתר לווקא (וכמו מאי לחמרינן לפ"ד אין שבת גוזרין היכא בשאים בשבת מהידין), ואין להוכיח מהא דרש"י תלה היתר טלטול לכלי בית על עיקר מחילה לשמואל, דמה שמותר להוליך, דזה נמצא לעת שמואל לחיכא לרשות בית בחצר, להיינו, שכיון שפ"ל לשמואל למותר להוליך, בהכרח לחיכא לרשות בית בחצי החצר, ות"כ בהא מטלטל, זה חיינו, לדרש"י שרי לטלטולי כלי בית בחצר שאינה מעורבת, וכן מוכח לכתב רש"י לבתים לסרי להו, ואם מקום חצר שאינה מעורבת אין זה גדר בבתים לחצר אחרת, אלא במה שאין כאן רשות בית לידיה. ובהכרח לטוענו לכיון שלגבי כלי חצר הוי רשות אחת וכחד חצר מעוינן ליה, אם כן הוי האי חצר לסורה ע"י בתים שפתוחין לחצר, ולאו מקום להוי כנפרצה למקום החסור לה, אלא מקום שאין לחלק טלטול מקום לחד (וזה בשיטתו שאין חסור טלטול כלי בית בחצר אחת, דהכל מקום לחד), וע"ז אמר לכיון שמותר להוליך מבית לחצר, ולכיכ רשות בית בחצר המותרת, גם כלי בית אלה נחשבים ברשות זו. ויש בזה טעם להגדיר טלטול בתוך החצר, טלטול רק בחלי החצר, כיון שיש בו רשות בית וכלי בית משמשים לבית, הרי שיש להגדיר שימושם ברשות הבית שבחצר, ולא ברשות החצר שתם.

ומעתה יתחדלו לנו כמה גדרים במקום

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 76px מתוך (28%) 269px. פסקה אחרונה: "שאסור להוציא אפילו דרך מחיצה. והשני הוא רק בהיפרץ ...".

מיקום הבעיה: x=121, y=13697, w=269, h=50

במקום ולא ברשות, וכמ"כ אין חילוק ברשויות מלרבנן גדר לגבי מקום עלמו, המוגדר בהיקף, אלא לגבי רשות. ומ"כ קלקול לנפרלה הוא מה שמשפיע עירוב המקומות על הרשות החלוקה, היינו, מה שמקומה של רשות זו אינו גדול ממקום שאסור לרשות זו להוליך אליו, וזה לשון האסור לה, שאינה נאסרת ע"י מה שיש שם רשות אחרת להאי רשות לחוליה והאי רשות לחוליה, אלא נאסרת עלמה במה שאסור לה להוליך למקום זה, ונראה זה הוא מקום שיש בפעולת ההוללה משמעות שהיא מחברת שתי המקומות, ובגדרי רשות ציבור, יש בהכנסה משמעות שהרשות שבמקום הראשון משתמשת במקום השני, וכיון שהמקום אסור לה (וזה היינו, מקום שיש שם רשות אחרת, אלא מקום מה שהמקום משמש לרשות אחרת, והיינו, שמחוקה סיבה שיש במקום הנ"ל רשות אחרת, זה הסיבה שאסור לה), אין זה אלא מקום גדרי המקום שאינם מאפשרים את קיומה, ומ"כ גם מקומה צריך להיות גדול ממקום זה. וכיון שנפרלה הרי שאין במקומה לי הגדר שיהיה בה רשות זו, וכיון שכן הוי כמקום ללא רשות כלל, וכרמלית לדבריהם, ואסור לטלטל בו ד"ל (ומלבד מה שעושה המקום לרשות שהוא מְסֻכָּנ, גם עושה הרשות למקום שמחלקת כלל מקומותיו השיעוריים (ד"ל), למקום שיעור אחד (כולו כד"ל), ואי ליכא מקום לרשות, ליכא רשות למקום).

וכן יתחלד לנו גדר במה שיש בהוללה מבית לאלר יותר מבאשר מקומות, לאמנם כמו שאמרנו יש גדר שיעורי בהוללה שהמקום השני משמש את הרשות הראשונה, לך בהוללה מבית לאלר שלו יש גדר שמשתמש ברשות של אלר, והיינו, לכיון שהשיעור ליורין לבית השוב יותר לגבי אלר, וכיון שכל שם רשות לאיכא לאלר הוא מקום בית, יש בהוללה מבית לאלר, לא רק שהבית משתמש במקום אלר, אלא שהוא משתמש ברשות האלר (וזה מלבד מה שיש באלר רשות בית, שמקום אלר עלמו מאחר שיש בו שיעבוד לשיעור הבית, יש בו רשות לבית, משמעות רשות זו באלר, אין הוא גדר בהוללה עלמה, שאין הוללה שהיא שיעור אחרי לאויה להגדיר רשות, אלא הוא גדר מוקדם במה שהאלר מוכנה לשיעור משתמש ברשות, ולא שגדר הוללה בכל מקום הוא במשמעות מקום האחר, כי אין משמעות למקום לגבי האחר אלא מקומו, היינו, ל"ט שבהם הוא נמלא, וגדר הוללה הוא שיעי משמעות במקום האחר, היינו, ל"ט אלו שיש להם משמעות שונה בהיותם אלר ברשות זו, מבהיותם אלר ברשות אחרת, (וזה הרי יש גם בהוללה ברשויות מלרבנן). אבל לגבי שיעור לבית גדר ההוללה הוא בכל הרשות, היינו, שבבית האחר היה ברשות הבית, ואאלר הרי הוא ברשות האלר (ואיכון שיש בבית גדר שאאר מקומות משמשים לו הרי ברשותו, היינו, מוכנות מקומו לשיעור, יש בו גדר גם במה שאאר מקומות משמשים אותו, וזה גדר רשות ביחס לאאר רשויות, וכמו מה שאחר תופס מקום שיעורו (ד"ל), גם רשות בית תופסת מקומות המשמשים אותה, וזה כמו משמעות של בעלות, ואין בו חסרון של מקום, לכמו שאין אדם צריך להיות כל רגע במקום בכדי שיאמר אותו, אלא די בזה שהוא בעלים שלו שאחשבו משמעו. כך בית כיון שאי שאין מקום האאר אחר עשיו, נחשב כמשמעו). וכיון שכך יהיה משמעות בכל בית בנפרל במה שהוא משמש את בעליו, וממילא במה שיש לבית רשות באאר, ואם יהיה מותר להוליך מבית לאאר השותפים בהכרח שזה מקום שיש באאר רשות בית זה.

וחשיבות זו בבית הוא מקום שיש בו קביעות שיעור ביחס למשתמש, והיינו, שבכל שאר רשויות, האדם משתמש בהם, ואין משמעות במה שהוא צריך להם לשיעורו, יותר מגדר השיעור המצויים כעת, וע"כ אין יהיה גדר ברשות ביחס לבעליו, שהיה לבעלים די שיהיה מוכן השיעור הנ"ל גם בלי המקום. אבל בבית כיון שהשיעור תדיר הרי שיש בשיעור המצויים גדר שהוא חלק מכלל שיעורי הבית, ואף שיעור לאדם יהיה משמעות שהוא צריך לבית, והבית יהיה לו משמעות נפרלת ממה שהוא משמעו. וע"כ יהיה משמעות בבית יותר מאאר משמשים, שהוא מקור רוב שיעורי האדם, וכאילו הוא המשמש העיקרי, וכל שאר משמשים, משמשים אותו, והיינו, אאר לבית. שאף מה שהאאר משמשת את האדם בשיעורים בתוכה שאינם שייכים לבית, יש בזה משמעות שהם חלק משיעור בית. וזה גדר ליורין, היינו, שהמשמשים במקום משמשים בו לגבי לירתם, וע"כ יהיה משמעות מה שהוא

הוצאה מבית לאאר השוותפין - המוצרא מבית לאאר משותמש ברשות השותפין עצמה לשעה

חשיבות הבית מבנה קביעות שיעורשו - הבית משמש עיקרי רשאר משמשים משמשים אותו בתדיר

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 67px מתוך (25%) 269px. פסקה אחרונה: "מיוחד, דזה שייך רק במשמש קבוע שיש לאדם צורך ביחודו...".

מיקום הבעיה: x=121, y=14829, w=269, h=922

פרק 57 — כותרת 2 מספר 50 - עיר של רבים

7 עמודים • 2 עמודים עם בעיות

היתה והיא של רבים לפי להי"ר שבמלוכה מתוקנת, והוי כחלר לחתן, וליכא לרשות הרבים בתוכה, לומר שלא יערבוה בלי שיור, שלא תשתכח תורת רשות הרבים מהם. וע"כ גזרו גם שהיתה של רבים ועתה היא של יחיד, אבל לי ליכא חומה ורחבה ט"ז ומפולשת, מבואות המפולשין לה גם למו להי"ר מחמת פילוגן להי"ר ט"ז. אלא לכהיתה של יחיד כיון שהורגלו להשתמש יחד טלם בהי"ר, בתיקון הי"ר יהיה היכר גם למבואות. לך אם היא של רבים והיתה של רבים לא, ובעי תקנה למבואות עלמם. לך אם לא היה לה אלא פתח אחד אין היא רשות הרבים, ואין במבואותיה למיון להי"ר, ומערבים טולה. וברחבה ט"ז ובלא חומה לא מהני שיור ולריך תיקון במבואות עלמם.

והנה למו למין מערבין לותה לחלמין, וכתב ברש"י לכיון שמעיקרא היתה אחת, לוסרים לאו על אלו, וכתב להוא כשכחה חלר להשתתף, והייט, ללוסרים מבואות להי"ר. ומשמע ברש"י לאולי שהיתה של יחיד אין לוסרין, וכן משמע ממה שכתב במשנה שבשל רבים ועתה של רבים עבדינן שיור, ולעיל כתב שאין לריך לתקן המבואות, והוה ליה למימר לעבדינן מחילה ביניהם, ומיניה משמע לאולי שהיא של יחיד אין לוסרין זה על זה. וזה תמוה שיהיה מותר להוליא כלי בית ממבוי למבוי שעירב עימו דלך הי"ר שמבוי שאיט מעורב עימה פתוח לה, ול"ב למה לא יאסר. ולריך לומר לכיון שאין רשות הרבים כאלר וכמבוי שהם לבני בתים וחלירות, ואף שנאמר שיש זכות למשתמשים בה כמילר שהחזיקו בו רבים, הרי זה ליכא למימר לף לגבי עיר אחרת, ואין זה תאני במה שיש להם בית פתוח לרשות. וכן משמע ממה שלוסרת אלר פנימית אחיטנה הוא משום דליתא לה פיתחא אחריטא, והייט, דגלר האיסור הוא מה שהוא משמש למקום אחר, אבל הי"ר ליטה לאיטור שמיטת הבתים.

וא"כ נמלאנו בזה שני גדרים, לגבי רשות האלסורה, ולגבי כלי בית שיהיה של אחר ושיהיה בה דיורין אחרים, ושני אלו לוסרים כל אחד

אלסור עירוב לחצאין במעי דיחיד - קושיא מהיתר הוצאת כלי בזת דרך הי"ר

ב' גדרים באלסור רשות וכלים - הוחבה האלסורה מטעלות מול חצר שנפרצה בדיוק אחר

דין המבוי המשותף בעיר דיחיד - בעיר יחיד אין מערבין לחצאין כמבוי שישבה חצר

וע"כ בעיר שלא היתה של יחיד, ואין סיבה לומר שרשותם מעורבת הרי"ל, אין המבוי המצויי לוסר. וכן אם עירבו כל מבוי לעלמו אינם לוסרים, ויטולים להולילה להי"ל, לך לא למבואות. אבל בעיר של יחיד כיון שהם אחד, לריכים לערב יחד, ואין יטולים לערב להאלין, לכיון למעיקרא חלא היא אסרי הגי אהגי, והויא כמבוי שאבד אחד מן האלילות ולא נשתתפה בו, לאסרה אטולתו, והייט, למה שהם אחד הוא לעניין שאין יטולים ליחלק עימהן מקום שהיו אחד. ולף שאמרנו שאינם לוסרים הרי"ל עלמה, כיון שאין יטולים לערב להאלין, הרי שאלה שלא עירבו עימם לוסרין עימהן לענין הולאה ממבוי למבוי, וכיון שאינה עומדת אלא במה שהם אחד במבוי, הרי כאילו לוסרים אחד על הצני, ואסורים להולילה אפילו למבוי. אבל אם יהיה אפשר לערב להאלין כמו לרחבה, אין האמרון שנפרלה, שאינם לוסרין אלא מקום לריכים זה לזה בעירוב, והייט, שעירוב מבוי עם מבוי הוא דרך הלי הי"ר, שבזה שהניחו עירוב אלל אחת מהם, אט אומרים שרשותם הרי"ל הוא מקום מבוי אחד שהניחו בו עירוב, וכיון שנשתתפו לזה, אומרין לנשתתפו בכל זכותם, וכיון דאיכא הכא לף רשות מבואות שלא עירבו עימם, הרי שלא יועיל מה שנשתתפו, שעליין יש להם להשתמש בזכות עלמם מקום רשות מבואות הנ"ל, ול"ב הרי שעשיטו השתמשות הרי"ל הנ"ל כמו השתמשות במקום שיש לו זכות השתמשות, ול"ב יש לאסור לף בלא עירוב, ולא כמו בעיר של רבים. אבל אם נאמר שאפשר לערב לרחבה ואין לריכים לערב טולם

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 93px מתוך (34%) 269px. פסקה אחרונה: "וע"כ בעיר שלא היתה של יחיד, ואין סיבה לומר שרשותם ...".

מיקום הבעיה: x=121, y=4637, w=269, h=912

טוסם כאחד, ואין מועיל חילוק מבוי של כל אחד, ואין לומרים שהשמש את טולה במקומה בלי מחילה להה"ר, וע"כ היכם משתלקים לפילו לרחבה. והנה כיון שאנו לומרים שאומרים זה על זה חלייס על חלייס, בהברח שהכוונה שכל מבוי לוסר על בני מבוי אני את הה"ר, ול"כ לא יועיל לערב מבוי מבוי לבד, ולא אם יהיה להם לחי וקורה לכל מבוי הרי במה שאמרנו שנחשב שהה"ר משמשתם, לא יועיל לחי וקורה שאין עושים אלא פתח, ואין פתח מבטל מה שרשות הפתוחה לו לוסרתו. שגדר מה שרשות אחת משמשת את חבירתה, אין זה שמקומות הרשות הם מקום אחד, אלא זה גדר שימושי, שכיון שמשתמשים במקום זה לטורך מקום זה, נחשב רשות של מקום זה. ולפ שאמרנו שיועיל רמז מחילה לחלק הה"ר עלמה, אין זה אלא בהלטרף כפייה שתשלק שימושה, אבל כאן אם ישלקו שימושם לא הועיל להם עירוב לעיר עלמה, ועליין לוסרים מקום עירוב, וכללאמרן.

גדר עשיית הדקה בהתפרדת שמשמשים - דקה מפרידה את השימושים בלא התפרדת המקומות בלחי

וע"ז אמרו לחייבי שעשה לקה, וגדר לקה יש בו מה שאין בלחי וקורה שבהם יש גדר ביחם למקום, וכענינו יש לו לעשות שני גדרים כללאמרן, או שיהיה פתח, והייט, שהמקומות נפרדים, ולא השימוש. או שע"י כפיה שניהם יפרדו. אבל בלקה אין הוא עושה שיהיו המקומות נפרדים, שאין גבוה י"ט, אלא רק ביחם לשימוש, והייט, שאף שלא יועיל להפריד המקומות, יועיל להפריד שימוש המקומות, שלא יחשב שהה"ר משמשת מבוי זה, אף לאלא שתיימה.

מעלת הדקה במבשול למעבר בוולטול - לענין עירובה לחצאין לא מהני דקה ובעי עשרה

ומעלה זו שיש בו הוא משום שהוא מכשול למעבר, כמו מחילה שלימה, שאף שמחילה שאין בה י"ט אינה מחילה אין זה אלא ביחם להגדרת מקומות כנפרדים, שאינו נעשה אלא ביחם לקרקע שרשותה כי"ט, וע"כ יהיה לריך שמחילה המגדירתה תהיה לף היא כי"ט. אבל כיון שאין חיסור שאומרים משום רשות, הייט, שהה"ר משמשת המבוי אלא רק בגלל שהיתה של יחיד, ויש לערבה יחד, וע"כ אומרים. וזה ע"י מבוי שיש להם לי במה שלא יחשב שימוש שלהם במבוי ובהה"ר לאחד, ובזה לי בלקה שהוא מונע שימוש מכאן לכאן בהליה, ואין לריך לחי וקורה, שאין הה"ר הג"ל אסורה שנלטרך לחשתה, וגם אין פתוחים למבוואות שנתערבו יחד, אבל לענין עירובה להלאין (לאחרבה לפ"ד קמת, ולף לרחבה לפ"ד בתרת) אלו יועיל לקה, דכיון שהה"ר לאחת היא, ומקומה לאחד, ומערבים לעלמם, יהיו לריכים לחלק הרשות עלמה, ולזה לריך י"ט.

החילוק אחבא דאמרי בדקה ופסים - חבחונה בצורך פסים בין אורך העיר לרוחב העיר

(ומלשה לי לפ"ד קמת כיון שלא פ"ל דרבנן משום כפייה אחי ליה, לא יועיל מחילה כל שהות, כמו לחי וקורה, ובענין פסים. אבל לפ"ד בתרת יש להלק בין חורבה לרוחבה, דבחורבה יהיה די בלחי או קורה, ולחורבה יש לדון שחולי יפטרבו פסים.)

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 122px מתוך (45%) 269px. פסקה אחרונה: "(ונראה לי דלא"ד קמא כיון שלא ס"ל דרבנן משום כפייה ...".

מיקום הבעיה: x=121, y=6902, w=269, h=578

פרק 58 — כותרת 2 מספר 51 - כל שהותר למקצת שבת

10 עמודים • 2 עמודים עם בעיות

נחצב קרקע שלו נקלט, שהוא מובדל ג' לכל הרי חיט מקום חצוב, וחיט רשות, ומ"כ חין נחצב הגחה עליו הגחה, והרינו כבחוויר. ומ"כ יש לחוויר רשות לקלוט עליו, ויקשה חיך מותר להניח בו מרשות לחת, לחר שרשות שניה קולטת שם. ובהכרח לחין צימוק שמקחמקים בני רשות חצוב להגדילו כרשותם, כיון שזה צימוק בחוויר. ותרץ שמואל לכרשויות לרבנן יש להם לקחור, והייט, לכיון שרשויות לרבנן גדר הקרקע עלמו הוא רשות צימוק, ולח מקום הגחת חפץ, הרי זה כקותל, שקף שחין הוא רק לחויר חצינ רשות הרבים לגבי הגחת חפץ. וכן הוא בגדרי צימוק שיש ברשויות לרבנן, וחין זה כמו מה שחמר רב לעיל בקותל פחות מד', להתם חייבי על קרקע המקום עלמו, שחוויר הרשות קולט בו, הייט, לחויר לקרקע.

קדשיית הגמרא אשמואל במקום - ברשויות דרבנן קרקע המקום עצמה הוי רשות שימוש

ובזה יבואר מה נקחנה זה שחקור להזיז בו כמלח נימח, מחיקור שבשחר רשויות, לשחר רשויות כיון שיש להם קרקע מקום חצוב, וחציבי רשות לעלמם, חין גדר לחויר לרשות שלילם לחוי להגדיל קרקע שלהם. חלח רק לחוירם, הייט, צימושם, וזה כל"ל לו רשותם, וכזה חין שליטה חלח מציחה, והם רשות לעלמם, ולח יחסר חלח כהולחה.

ג. מחלוקת רב ושמואל בגג וספינה וסיכום גדרי רשות

הבדל אינור הזה בבחתל מחות - בשאר רשויות לית אוויר רשות שלילן שולט בקרקע

ומעתה יבואר ההבדל בין נפרץ במילתו לבין פירלה יותר מעשר, דגדר פירלה יותר מעשר הוא חין לחורייתה, וכמ"כ זה ביחם לקרקע, הייט, שחין הקרקע שוחרה עם מחיצה לחויה להיחשב קרקע לחת עם הקרקע הפרוצה, ביחם להיותה בעלת מחיצה מלד זה. חבל ברשויות לרבנן חין חט עוסקים בגדר הקרקע כנפרלת, חלח מקום הרשות, הייט, הקרקע כמשמשת, וחין מחיצה רביעית לקרקע שתש, ולח יהיה חסרון ליותר מעשר לגבי הקרקע חלח חס יהיה זה גדר לגבי הרשות, שחין רחוי לחלק הקרקע כמשמשת לבריס נפרליס. לך חס יהיה סיבה לחלקה, חוגדר כחלוקה לעניו הרשות, וחחת לעניו הקרקע, וזה גדר גג לרב, דמחיצות שחינם ניכרות הוא חסרון ביחם לקרקע, לך לח ביחם לרשות, שגדר רשות דגג הוא מקום בית שחחתיו, וע"כ יהיה חסור לטלטל ג' בזו וכ' בזו. לך ביחם לרשות כיון שחין היח מחולקת, מחמת חילוק קרקע עליו נחשבת לחלוקה, לך יהיה חסור לטלטל בה מקום חסרון לרשות שנפרלה במילותה. וזה גדר קרקע לרשות, והוה פרוצה במילותה למקום החסור לה, ורשות בעי לקרקע. לבל שמואל סבר שחין רשות בעי לקרקע, ושם נחלקה מחמת הרשות, חין במחיצות הקרקע

הולוק נמרץ במילואו ממחרצת עשר - ברשויות דרבנן הצימוק הוי ברשות ולא בעצם הקרקע

וביתר ביאור שחמרנו בין קרקע מקום, וקרקע רשות, ומקום רשות תלוי בקרקע המקום, חלח רק בקרקע הרשות, וקרקע דגג זה הוא לחת לעניו המקום, וחלוק לעניו הרשות. וכיון שהוא חלוק לעניו הרשות ע"י מחיצות שחינם ניכרות לי בזה, לגבי מקום הרשות, שחין חסרון במה שחינם ניכרות לגבי קרקע הרשות, שחין חוויר לקרקע הרשות, חלח הרשות היח חוויה, ורשות מחלק בבלי. ומה שקרקע המקום טוה לחת, חין בזה חסרון לכיון שחין מקום הרשות מוגדר מחמת קרקע, חין לחיזות מקום של קרקע מחברתה. לבל רב סבר שחין ברשות להגדיל מקום בלי קרקע, ובהכרח שגדר מקום רשות הוא ע"י מקום קרקע, וכיון שקרקע זו לחת, וחח מועיל לה מחיצות שחין ניכרות, כל המקום לחת, וכל רשות גג נפרלה למקום החסור לה.

עומק מחלוקת רב ושמואל בגג - לשמואל קרקע הגג אחות במקום וחלוקה ברשות

וע"כ בחם יהיה הגג יותר מצ"ם מותר, לכיון שגדר מקום הוא ע"י קרקע, והייט, שמחיצות שלמטה חסוכות להגדיל מקום לרשות, וממה לפחות מביח סחתיים מותר בכלי בית, בהכרח להחי מחיצות עבדי לירה, ומ"כ יהח שרי לף ביותר. לבל לשמואל שחין מקום הרשות מחמת קרקע, חין במחיצות הקרקע להגדיל לח הרשות, וגג יותר מביח סחתיים חסור, שכבר נחסרה רשות שהיח יותר, ומחיצות שנעשו

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 106px מתוך (39%) 269px. פסקה אחרונה: "ובזה יבואר מה נשתנה זה שאסור להזיז בו כמלא נימא, מ...".

מיקום הבעיה: x=121, y=8034, w=269, h=271

נחצב קרקע שלו נקלט, שהוא מובדל ג' לכל הרי ליט מקום חצוב, וליט רשות, ומ"כ לין נחצב הגחה עליו הגחה, והרינו כבמוויר. ומ"כ יש למוויר רשות לקלוט עליו, ויקצה לין מותר להניח בו מרשות לחת, לחר שרשות שניה קולטת שם. ובהכרח לחין שימוש שמקחמשים בני רשות חצוב להגדילו כרשותם, כיון שזה שימוש במוויר. ותרן שמואל לכרשויות לרבנן יש להם לחסור, והייט, לכיון שרשויות לרבנן גדר הקרקע עלמו הוא רשות שימוש, ולח מקום הנחת חפץ, הרי זה כקותל, שלף שלין הוא רק למוויר חצינ רשות הרבים לגבי הנחת חפץ. וכן הוא בגדלי שימוש שיש ברשויות לרבנן, ולין זה כמו מה שלמר רב לעיל בקותל פחות מד', להתם לייכי על קרקע המקום עלמו, שלמוויר הרשות קולט בו, הייט, למוויר לקרקע.

קדשיית הגמרא אשמואל במקום - ברשויות דרבנן קרקע המקום עצמה הוי רשות שימרש

ובזה יבואר מה נקחנה זה שחסור להזיז בו כמלח נימח, מחיסור שבשלר רשויות, לשלר רשויות כיון שיש להם קרקע מקום חצוב, וחציבי רשות לעלמם, לין גדר למוויר לרשות שלילם למוי להגדיל קרקע שלהם. חלח רק למוירם, הייט, שימושם, וזה כל"ל לו לשותם, וכזה לין שליטה חלח מציאה, והם רשות לעלמם, וחלח יחסר חלח בהולחה.

ג. מחלוקת רב ושמואל בגג וספינה וסיכום גדרי רשות

הבדל אינור החזה בבחתל מחות - בשאר רשויות לית אוויר רשות שלילן שולט בקרקע

ומעתה יבואר ההבדל בין נפרץ במילולו לבין פירלה יותר מעשר, דגדר פירלה יותר מעשר הוא לין למורייתה, וכמ"כ זה ביחם לקרקע, הייט, שלין הקרקע שוחרה עם מחילה למויה להיחשב קרקע לחת עם הקרקע הפרולה, ביחם להיותה בעלת מחילה מלד זה. לכל ברשויות לרבנן לין לו עוסקים בגדר הקרקע כנפרלת, חלח מקום הרשות, הייט, הקרקע כמשמשת, ולין מחילה רביעית לקרקע שתם, וחלח יהיה חסרון ליותר מעשר לגבי הקרקע חלח שם יהיה זה גדר לגבי הרשות, שלין רלוי לחלק הקרקע כמשמשת לכבריס נפרלים. לך שם יהיה סיבה לחלקה, תוגדר כחלוקה לעניו הרשות, ולחת לעניו הקרקע, וזה גדר גג לרב, דמחיסת שלינם ניכרות הוא חסרון ביחם לקרקע, לך לח ביחם לרשות, שגדר רשות דגג הוא מקום בית שחחזיו, וע"כ יהיה חסור לטלטל ג' בזו וכ' בזו. לך ביחם לרשות כיון שלין היל מחולקת, מחמת חילוק קרקע עליו נחצבת לחלוקה, לך יהיה חסור לטלטל בה מקום חסרון לרשות שנפרלה במילולה. וזה גדר קרקע לרשות, והוה פרולה במילולה למקום החסור לה, ורשות בעי לקרקע. לכל שמואל שכר שלין רשות בעי לקרקע, ושם נחלקה מחמת הרשות, לין במחילות הקרקע

הולוק נמרץ במילואו ממחרצת עמוד - ברשויות דרבנן הנעמוק הוי ברשות ולא בעצם הקרקע

וביתר ביאור שלמרנו בין קרקע מקום, וקרקע רשות, ומקום רשות, וסכר שמואל שלין מקום רשות תלוי בקרקע המקום, לחלח רק בקרקע הרשות, וקרקע דגג זה הוא לחת לעניו המקום, וחלוק לעניו הרשות. וכיון שהוא חלוק לעניו הרשות ע"י מחיסות שלינם ניכרות לי בזה, לגבי מקום הרשות, שלין חסרון במה שלינם ניכרות לגבי קרקע הרשות, שלין רלוי לקרקע הרשות, חלח הרשות היא רלויה, ורשות מחלק בכלי. ומה שקרקע המקום טוב לחת, לין בזה חסרון לכיון שלין מקום הרשות מוגדר מחמת קרקע, לין לחיסות מקום של קרקע מחברתה. לכל לך סכר שלין ברשות להגדיל מקום בלי קרקע, ובהכרח שגדר מקום רשות הוא ע"י מקום קרקע, וכיון שקרקע זו לחת, וחלח מועיל לה מחיסות שלין ניכרות, כל המקום לחד, וכל רשות גג נפרלה למקום החסור לה.

עומק מחלוקת רב ושמואל בגג - לשמואל קרקע הגג אחות במקום וחלוקה ברשות

וע"כ בחם יהיה הגג יותר מב"ם מותר, לכיון שגדר מקום הוא ע"י קרקע, והייט, שמחיסות שלמטה חצוות להגדיל מקום לרשות, וממה לפחות מבית סחתיים מותר בכלי בית, בהכרח להלי מחיסות עבדי לירה, ומ"כ יהא שרי לף ביותר. לכל לשמואל שלין מקום הרשות מחמת קרקע, לין במחיסות הקרקע להגדיל לת הרשות, וגג יותר מבית סחתיים חסור, שכבר נחסרה רשות שהיא יותר, ומחיסות שנעשו

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 71px מתוך (26%) 269px. פסקה אחרונה: "לא נעשו לרשות אלא לקרקע, והוי כהוקף ולבסוף פתח....".

מיקום הבעיה: x=121, y=8344, w=269, h=602

למקום כמו הוקף לבירה, הרי זין מקמעות במקום מלבד ההיקף. לך לגבי רשות זין זה גדל במקום. וע"כ היה להסתפק לם שבת גורמת, לו ליורין גורמין, והייט, שכיון שזין זה גדל במקום, היה לומר שזין לו על מה להיקבע, כיון שזין הרשות רק הזימוס, וע"כ שבר ר"י לליורין גורמין. לכל בניטל קורתו יש לומר לכיון שהיו לו מחיצות כבר נקבע זין ליוריו, כי מחיצותיו זינם שייכים בהגדרת הרשות אלא בהגדרת המקום, ויש לומר שבבר הוגדרה הרשות. וכן לר"ה שסבר שכיון שזין הרשות רק זימוס, לם נרצה להגדירה הרי זה שייך רק בזמן, הייט, שבת, לבל בניטל קורתו כיון כיון שיש בקורה להגדיר המקום יש לומר שזה הוקבע במקום, לבל לגבי נסתם הפתח יתכן לחפילו ר"י מודה, משום שזין זה גדל בשבת אלא גדל בעירוב שהוא ביחס למקום. ועדיין יש לחלק בין זה לניטל קורתו, לבזה יש לחלק בין הוקף לבירה לבין ליורין, שלין הוקף לבירה זין זה גדל דווקא במה שהגיפים מתמעים שם לטורך ליורין, אלא מה שהזימוס שלו הוא זימוס שעייך לבירה, וע"כ לף מבוי נחשב להוקף לבירה, ולף עיר שלמה. לך גדל ליורין הוא גדל מה שמתמעים שם זימוסי ליורין בפועל, וכמו בחצר, וכלהבת.

נקודת המחלוקת בהגדרת המקום לממשנ"ת - הזיקף שמיר ובדר המחלוקת בהגדרת הרשות בלבד

וברש"י משמע שזין גדל מה' רב ושמואל כמו שכתב הום', אלא גם רב לא פליג אלא משום דלף כלי חצר לחסירי, ומשום להוו שתי רשויות.

א. כלל כל שהותר למקצת שבת ודיורין הבאים בשבת

בריותא רבל שהותר למקצת שבת - עדיב דרך הפתחה ומבוי שנטללה קורתו או מחיצתו

ובגמ' לקמן (נג:) הביאו בריייתא זה הכלל כל שהותר למקצת שבת הותר לכל השבת וכל שנאסר למקצת שבת נאסר לכל השבת חוץ ממבטל רשות. וביאורו להותר, הייט, עיבב דרך הפתחה, וזה הכלל לאתויי מבוי שניטלו. ושנאסר, הייט, שתי בתים, וזה הכלל לאתויי מת נכרי.

סמק רב הושעיא בדיורין הבאלים - ראיה מחצר קטנה שנפרצה לגדולה ותשובת אבוי מצענ"ל

ולקמן (נג:) נתספק רב הושעיא בדיורין הבאים בשבת, וכתב רש"י דזה בחצר שנפרצה לחבירתה, ולתה הגמ' להביא לחיה מחצר קטנה שנפרצה לגדולה שנאסרה, וחייבי בחמצע שבת. ואמר לחבי להוא מבשל יום, וכמו בעירב דרך הפתחה. ולא נתברר לם בזה נפשט גם הספק לרב הושעיא, וברש"י כתב לכן.

מחלוקת רב ושמואל בבהמל שעמל - הגדרת תום' בגדר הראול ובאסרה לבל השבת

ואחר כן הוכח מה' רב ושמואל בטותל בין שתי חציות שנפל, דרב ס"ל לחין מטלטלין אלא בד"ת, ושמואל ס"ל דזה מטלטל עד עיקר מחיצה וזה וכו'. וכתב רש"י לחייבי בעירבו, ורב ס"ל אלא לחמרין הואיל והותרה, וכיון לעירבו הוי ליה שתי רשויות לגבי כלי חצר, וכל אלא נפרצה במלואה ואסורה. ושמואל סבר לגבי כלי חצר הוי רשות אחת כמו לפנים, ולגבי כלי בית מותר להוציא מבית לחצר כיון שהותרה, ולטלטל בחצר אף שהוא חתח. ביון שמותר

וכתום' כתב אלא ס"ל אלא לחמרין הואיל והותרה אלא לחמרין הואיל ונאסרה.

חילוק תום' במחיצות רשות היחיד - קושיא בביאור דעת שמואל לענין נסתם החלון בשבת

ובתום' חילקו בין מחיצות הנגרטות להגדרת רשות היחיד (דבנין), לבין מחיצות הנגרטות להגדרת ליורין, לבזה חיכא למחלוקת רב ושמואל בשתי חצירות שעירבו לעצמן ונפרצו זו לזו. לבב ס"ל אלא לחמרין הואיל והותרה הותרה, ושמואל ס"ל לחמרין. אלא אלא נתבאר בתום' לעת שמואל בענין נסתם החלון, אלא הגמרא מביאה זה כראיה אלף בחצר קטנה וגדולה חייבי מבשל יום, ואמר תום' למדמייתי התי חצר גדולה שנפרצה כראיה לניחון לבב ושמואל מוכח לבב ס"ל כר' יוסי, ואף בחיתנהו למחיצות, וממילא כן בנסתם הפתח. לבל שמואל אפשר לס"ל בך אלו כך. ולקמיה כתב דדין נסתם החלון הוי פחות חיזוק מניטל קורתו לכן מוכח בבריייתא (נג:), ואי ר' יאחק ס"ל דדיבו אף לר"י ב"ש שיתיר בנסתם הפתח. ואקה למתא מבילה הגמרא תסתייס דבב הונא הוא ס"ל שבת גורמת. ול"ל להוא רק הוכחה אלא ס"ל ליורין גורמין. לך עליין קשה דא"ב לא יתכן דס"ל לר' יאחק התי דינא, ולעיל כתב דמהתי בריייתא מוכח לחמרין שבת הואיל והותרה, ואלא לר' יאחק, להוא ס"ל אף לר' יוסי. ועיבובי הגילונים והגלריס

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 64px מתוך (24%) 269px. פסקה אחרונה: "וברש"י משמע שאין גדר מח' רב ושמואל כמו שכתב תוס', ...".

מיקום הבעיה: x=121, y=10299, w=269, h=314

למקום כמו הוקף לבירה, הרי זין מקמעות במקום מלבד ההיקף. לך לגבי רשות זין זה גדל במקום. וע"כ היה להסתפק לם שבת גורמת, או ליורין גורמין, והייט, שכיון שזין זה גדל במקום, היה לומר שזין לו על מה להיקבע, כיון שזין הרשות רק הצימוס, וע"כ שבר ר"י לליורין גורמין. לכל בניטל קורתו יש לומר לכיון שהיו לו מחיצות שבר נקבע זין ליוריו, כי מחיצותיו זינם שייכים בהגדרת הרשות אלא בהגדרת המקום, ויש לומר שבשר הוגדרה הרשות. וכן לר"ה שסבר שכיון שזין הרשות רק צימוס, לם נרצה להגדירה הרי זה שייך רק בזמן, הייט, שבת, לכל בניטל קורתו כיון כיון שיש בקורה להגדיר המקום יש לומר שזה הוקבע במקום, לכל לגבי נסתם הפתח

יתכן לחפילו ר"י מודה, משום שזין זה גדל בשבת אלא גדל בעירוב שהוא ביחס למקום. ועדיין יש לחלק בין זה לניטל קורתו, לבזה יש לחלק בין הוקף לדירה לבין ליורין, שזין הוקף לדירה זין זה גדל דווקא במה שהגשים מתמעים שם לטורך ליורין, אלא מה שהצימוס שלו הוא צימוס שצייך לדירה, וע"כ לף מבוי נחשב להוקף לדירה, ולף עיר שלמה. לך גדל ליורין הוא גדל מה שמתמעים שם צימוסי ליורין בפועל, וכמו בחצר, וכלהכת.

נקודת המחלוקת בהגדרת המקום לממשנ"ת - הזיקף שמיר ונדרי המחלוקת בהגדרת הרשות בלבד

וברש"י משמע שזין גדל מה' רב ושמואל כמו שכתב הום', אלא גם רב לא פליג אלא משום דלף כלי חצר לחסירי, ומשום להוו שתי רשויות.

א. כלל כל שהותר למקצת שבת ודיורין הבאים בשבת

בריותא רבל שהותר למקצת שבת - עדיב דרך הפתחה ומבוי שנטלה קורתו או מחיצתו

ובגמ' לקמן (נג:) הביאו בריייתא זה הכלל כל שהותר למקצת שבת הותר לכל השבת וכל שנאסר למקצת שבת נאסר לכל השבת חוץ ממבטל רשות. וביאמו להותר, הייט, עירב דרך הפתחה, וזה הכלל לאתויי מבוי שניטלו. ושנאסר, הייט, שתי בתים, וזה הכלל לאתויי מת נכרי.

סמק רב הושעיא בדיורין הבאים - ראיה מחצר קטנה שנפרצה לגדולה ותשובת אבוי מצענ"ל

ולקמן (נג:) נתספק רב הושעיא בדיורין הבאים בשבת, וכתב רש"י דזה בחצר שנפרצה לחבירתה, ולתה הגמ' להביא לחיה מחצר קטנה שנפרצה לגדולה שנאסרה, וחייבי בחמצע שבת. ואמר לחבי להוא מבשל יום, וכמו בעירב דרך הפתחה. ולא נתברר לם זה נפשט גם הספק לרב הושעיא, וברש"י כתב כן.

מחלוקת רב ושמואל בבהמל שעמל - הגמרא תום' בגדר הראול ובאמרה לבל השבת

ואחר כן הוכח מה' רב ושמואל בטותל בין שתי חצירות שנפל, לרב ס"ל לזין מטלטלין אלא בד"ת, ושמואל ס"ל דזה מטלטל עד עיקר מחיצה וזה וכו'. וכתב רש"י לחייבי בעירבו, ורב ס"ל אלא לזין ממרינן הואיל והותרה, וכיון לעירבו הוי ליה שתי רשויות לגבי כלי חצר, וכל אלא נפרצה במלואה ואסורה. ושמואל סבר לגבי כלי חצר הוי רשות אחת כמו לפנים, ולגבי כלי בית מותר להוציא מבית לחצר כיון שהותרה, ולטטלטל בחצר לף שהוא בתוך בין שמואל

וכתום' כתב אלא ס"ל אלא לזין ממרינן הואיל והותרה אלא לזין ממרינן הואיל ונאסרה.

חילוק תום' במחלוקות ראשות היחידין - קושיא בביאור דעת שמואל לענין נסתם החצין בשבת

ובתום' חילקו בין מחיצות הגזרטות להגדרת רשות היחיד (דבנן), לבין מחיצות הגזרטות להגדרת ליורין, לבזה חיכא למחלוקת רב ושמואל בשתי חצירות שעירבו לעצמן ונפרצו זו לזו. לרב ס"ל אלא לזין ממרינן הואיל והותרה הותרה, ושמואל ס"ל לזין ממרינן. אלא אלא נתבאר בתום' לעת שמואל בענין נסתם החצין, אלא הגמרא מביאה זה כראיה אלא בחצר קטנה וגדולה חייבי מבשל יום, ואמר תום' למדמייתי התי חצר גדולה שנפרצה כראיה לניזון לרב ושמואל מוכח לרב ס"ל כר' יוסי, ואף בחיתנהו למחיצות, וממילא כן בנסתם הפתח. לבל שמואל אפשר לס"ל כך אלו כך. ולקמיה כתב דדין נסתם החצין הוי פחות חיזוק מניטל קורתו לכן מוכח בבריייתא (נג:), ואי ר' יוחנן ס"ל דדיבו אף לר"י ב"ש שיתיר בנסתם הפתח. ואקשה למהא מביאה הגמרא תמתייסם דרב הונא הוא לס"ל שבת גורמת. ול"ל להוא רק הוכחה אלא ס"ל ליורין גורמין. לך עליין קשה לת"ב אלא יתכן לס"ל לר' יוחנן התי דינא, ולעיל כתב למהאי בריייתא מוכח לחמרינן שבת הואיל והותרה, ואלא לר' יוחנן, להוא ס"ל אף לר' יוסי. ועיבודי הגיליונים והגלריים

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 84px מתוך (31%) 269px. פסקה אחרונה: "ובתוס' חילקו בין מחיצות הנצרכות להגדרת רשות היחיד ...".

מיקום הבעיה: x=121, y=10651, w=269, h=554

פרק 60 — כותרת 2 מספר 53 - שכירות

7 עמודים • 1 עמודים עם בעיות

קניין שיש בו, ול"כ אין תועלת בשכירות ליותר

משוה פרוטה. ולמרה הגמרא להעמיד מחלוקתם בגדר מה שלריך לקנות, ככדי לזכות בקרקע הג"כ.

ב. שיטת רשב"ג ור' חנינא וסיכום נידוני שכירות

גדר שכירות רשב"ג בשיחתי חצר - חילוק משכירות ר' חנינא הרחרשות מניעת שימורו האחר

והנה יש לנו לבאר מה גדר שכירות לר"ש, להוא שוכר המתמקות מתם שיהיה לשוכר זכות להשתמש בחלר המשכיר, פחות משכירות לר"ח לבעי למניעת האחר, לגבי היתר רשות גוי.

ב' גדרי שימורו בשיחתות חצר - לית שכירות ממניעת רשות גוי אלא משיחתות ברשותו

ונראה בהקדם להגה בכל שותפות לחלר יש שני גדרים בעלת השימוש, האחד, הוא מה שיש לשותף להשתמש. והשני, הוא שיהיה השימוש בחופן שאיש מונע מהאחר להשתמש, והייט, שמה שאין לו זכות להשתמש בחופן שמונע מהשני הוא גדר בקנין, שבזה הגדר הוא שאין לו רשות להשתמש כך, ולא רק ע"י שהרשות רוצה להשתמש, לכמו שאמרנו הרי השכירות מגוי לישה עשם ההיתר, כמו שאינה גדר האיסור, שזה בחלר וזה ברשות החלר, ואפשר שם יכול ממנו לגמרי אלא יוכל הגוי להשתמש, ולאי שיועיל שאין כאן גוי, אבל לענין ביטול רשות הגוי שתקנו חכ' אין לריך לזה, לאין גדר השכירות להמעיט רשות הגוי אלא שיהיה לישראל חלק ברשות הגוי.

עיקר גדר איסור בבי חצר - האיסור נובע משיעבוד שיש בזכות השימורו אחבירו

ולבאר זה יש לנו לדון בעיקר גדר מה שאסר כל ישראל את רשות חבירו, והנה הרי עשם מה שיש למחל מבני החלר רשות להשתמש אין בזה חסרון, וכמו בשורת, ואיסור שעשה עליהם הוא רק במה שמשתמש בזכות שיש לו, והייט, שבזכות שיש לו להשתמש מונח שאסור לכל חד למונעו מלהשתמש אפילו ע"י שימוש, ויש בזכות זו שיעבוד על שימוש חבירו, וזה גדר מה שרשות חבירו מונח בחלר, והייט, לעשם מה שבשמשתמש אין חבירו יכול להשתמש, אין בזה חסרון בזכות שימוש שיש לחבירו, כי זה נוגע רק לשימוש המסויים, ואין רשות מוגדרת ע"י שימוש יחיל, אלא רק משום שאין לחבירו זכות להשתמש במופן המונע ממנו להשתמש, יש בזה להגדיר את הרשות לגבי חבירו, והייט, כי גדר רשות לשבת היא שיהא למה שהיא מיועדת לשימוש, ולא במה שהיא

הוא משום שזה גדר במה שהיא מיועדת לשימושו, ואין לחבירו זכיות בשימושו אלא במה שאסור עליו להשתמש שימוש שאיט שימוש משותף.

הבדל הוצאה לחצר שותפים מלשכבנו - ביחס לבירתו הפרטי יש חילוק רשויות ואומרים זה

ובזה יפרל הגדר להולאה לחלר השותפים, שהולאה לחלר חבירו, שהרי בחלר השותפים יש לו רשות, ואין הוא נחשב מוליא לרשות של אחר, אלא שביחס לרשות ביתו שהוא פרטי יש כאן חילוק רשויות, שבית מיוחד לשימוש שנעשה בו, וחלר אינה מיוחדת לשימוש שנעשה בה.

גדר האיסור הנעשה ע"י חבירו - הגבלת הגוי בחצר אומדת רשות לישראל מה קנת חבמים

וא"כ מלאנו שגדר האיסור שנאסר אחד על ידי חבירו הוא במה שרשות שיש לו מוגבלת ע"י חבירו, וזה יהיה הגדר גם באיסור גוי על שני ישראלים, שמעיקר הדין אין לגוי חלק ברשות שבת כלל משום שאין לישתו היכה, וכדבילנו. וממילא אין לרשות שיש לישראל שייכות עם הגבלה שמגבילו הגוי בשימוש החלר, אבל אנו שהיה הגבלה שמגבילו אוסרת לענין הרשות, וע"כ יהיה גדר התיקון שבשכירות לגבי הגבלה זו, וזה ע"י שיהיה לו רשות בזכות הגוי שהיא המגבילה.

בראור הגבלת הגוי בחצר - בשכירות אות לישראל רשות בזכות המגבילה בעצמה ומתבטל

וביתר ביאור, להאי הגבלה אין לה שייכות לווקא במה שהחלר משמשת הבתים, שאפילו בשימושים שהם בחלר בלבד יש הגבלה זו, וזה גדר מה שגוי אוסר בו, להא אין לישתו היכה ואין אוסר לכך בית, וכיון לכל"ע אין לריך שכירות כל זכות הגוי, שיהא אסור להשתמש, ומינה בהכרח לאין הגדר מה שע"י שכירות אין הוא מוגבל יותר, אלא שע"י שיש לו רשות להשתמש בזכות שהיא מקור ההגבלה, אין בהגבלה זו גדר שחבירו, הייט, הגוי מוגבל ברשות, שכמו שאמרנו גדר הגבלה זו היא ע"י שהיא שלו, ובהשתמש על אחד אין זה שלו, וע"כ שוכר ע"י טולם, ואין זה גדר שליחות, כיון שאין מטרת השכירות שיהיה לו

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 65px מתוך (24%) 269px. פסקה אחרונה: "וביתר ביאור, דהאי הגבלה אין לה שייכות דווקא במה שה...".

מיקום הבעיה: x=121, y=5857, w=269, h=824

פרק 61 — כותרת 2 מספר 54 - יש גזל בשבת

9 עמודים • 4 עמודים עם בעיות

לא רצוי להיעשות בשבת, וע"כ יהיה זה תלוי אם יש שייטות ביניהם, ואם גדר ביטול המתלקות הרי שמין שייטות בין הקונה והמקנה. אך אם זה הקנאה, הרי שהגדר בביטול הוא שהמקנה מכניסו לרשות הקונה, והייט מקח וממכר. ועכ"פ מלמט שגדר מחלוקתם הוא בגדר הביטול.

והנה מה שכתבט שמשמע שמין עירוב טוגע להיות הרשות המשורכת לשותו, זה משמע גם ברש"י, ללף למ"ל עירוב מקום קנין, משמעותו שכל בני החצר קונים חלק במקום שמונח העירוב, וע"י זה החצר משועבדת לרשותם זו, והייט למשמע שמין עירוב פועל שיטי בזכות כל אחד בחצר, לצא במשמעות זכותו בחצר.

אבל גדר ביטול יש בו שיטי בקנין האדם בחצר, לצא שנחלקו ב"ש וב"ה אם מה שהבני קונה זה מכוח המבטל, או שהמבטל רק מסתלק והקונה קונה בעלמו.

וכן משמע בגמ' שמין תלויים שאר ניזונים לביטול, בשת' ב"ש וב"ה, שהרי שבר עולה ללף לב"ה ביטול לקטיי לשותה הוא, לצא להוי ככלך לצל יפות, והייט, שמין מחלוקתם לצא בגדרו של מעשה ביטול להמבטל, בשה שקונה זה שבטלו לו.

וביותר למשמע שלף לדיון שהוא בגדר מיסתלקי לשותה, שייך שהמסתלק יתנה תנאים בקניין המסתלק, וכמו שה שאמרו בני ע"מ להקנות, לאין מועיל מסיבת חסרון קנייט הקונה, ולא מחסרון יכולת ההתנאה של המבטל.

והנה אחר העיון נראה שגדר מחלוקתם הוא בשה שכתבט שיש בחצר גדר רשות שבר שפרל בשה שהיא משמשת לת הבית, והייט, שיש לו שיעבוד בכל החצר שמשמש לת ביתו.

וכבר הוכחט שמין ליסוד חלירות דבני חצר טוגע לעצם הקנין שיש לאדם בחצר, לצא מי שמין לו קנין בעלמו לוסר, וגם מי שיש לו קנין ליט לוסר בלי דירה, וכמש"כ עירוב מועיל לף שלא נשתנה קנין המעורב בחצר, לך הביטול לכן טוגע לקנין של אחד על דבר של האני.

ויש לדון מהו קנין זה, והייט, שהיה לומר, לאמנם אין עצם הקנין הוא האיסור, אבל ולאי שמי שמין לו קנין כלל ליט לוסר, ואפשר שביטול פועל בעיקר קניט בחצר, וכמו שמלאט בסוגיא יש גזל בשבת וחורבה מחזיר לבעלים. ובאמת לולי היה לתלות גדר זה בשת' לי יש ביטול בחורבה או לא. ויבואר לי"ה.

ב. סוגיית יש גזל בשבת וגזל זכות השימוש בקרקע

והנה בהא לאמרו ר' חייא ור' לושעיא לית גזל בשבת וחורבה מחזיר לבעלים, ל"ב מהו הדבר הגזול. שהנה משמע שלא נשתנה לגמ' גדר הדבר הגזול מהו"ל למסקנה, לאא לכהו"ל ס"ל שגזילת הגזלן הועילה, וזה היה קשה מהמשך לבריתם שחורבה מחזיר לבעלים, והסיקו בביאור המיומרת לאין הגזילה מועילה לאיסור שבת, משום לחורבה מחזיר לבעלים, והנה לטולרה הרי קרקע עלמה אינה נגזלת, וקשיא ל"כ מאי ס"ל לקניל, וביותר להקשו עליה מבריית' לגזוטרלות, והיה להקשות על הלי בריית' עלמה מהא קרקע אינה נגזלת.

ועוד יש להקשות לף לי נימא לקנין, מה

ועיכ נראה זה פשוט לאא לאיבי לקרקע, שמין לגזול קרקע לא בשבת ולא בחול. ובאמת לגבי שבת גם אין לריך לגזול, שמין אנו לריכים לקנין המיומני בגוף הקרקע, לא בכדי לאסור, ולא בכדי להתיר, שאם היה מרשה לו להשתמש, והוא ליט רגיל היה לי זה. אאא להכא לייבי לגבי שימוש הקרקע, וזה הוא טוזקא לגבי שבת, לגבי חול הוא גדר הקנין הרגיל, והרי אין לשימוש הקרקע קנין בנפרד מהקרקע עלמה, ושימוש שגזל כבר הרי גזל, ושימוש שיטוא אין לו כח לגזול

משמעות העירוב בקנין לפי רש"י - לית העירוב משנה זכויות עצמה אלא משמעותה בלבר

הבחלת גדר הביטול מהעירוב בקנין - מחלוקת ב"ש וב"ה אי קונה מכוח מבטל או מהסתלקות

הבדי ערלא בדעת בית הלל - ביטול אקנוי רשותא והוי כבלך אצל יפות להקנות

הקדשיה ארבר הגזל בשבת - תמדהה מקרקע אינה נגזלת וראיה מבריית'א דטושראות

קדשיות בלישנא דהחרבה מחזיר לבעלים - אמאי

התנאת תנאים בקנין המסתלק בביטול - אין קנ ע"מ להקנות במעשה ביטול רשות

עומק מחלוקת ב"ש וב"ה ברשות - שיעבוד החצר לשימוש הבית בדשות נפרדת בפני עצמה

או שייכות אדמה הגדרות לקנין - הביטול נוגע לקנין בשונה מעירוב דלא שייך לקנין

קנין הביטול לפי גזל בשבת - תלוית דין קנין הביטול בהסתלקות או ביטול בחורבה

העמדת הגזל בשימוש הקרקע לשבת - שיעבוד הבית אחצר בקנין זכות שימוש לשבת

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור ימני: 56px מתוך 269px (21%). פסקה אחרונה: "וכן משמע בגמ' שאין תלויים שאר נידונים דביטול, במח'...".

מיקום הבעיה: x=404, y=4637, w=269, h=530

לצימוקו, שהרי חסור להעביר מרשות שלו לרשות שיש בה מציאת לחבר, וזה הרי לפילו בשותפים, שיש לו קנין בקרקע, ול"כ הרי שיש מצמעות לצימוק כלבר בפני עלמו, שהוא שלי לו של לחבר, ומצממעות זו שייכת בגלל צימוק לביש בחלר, והייט, שצימוק קרקע רגיל הוא שהמצות בקנין, הייט, בקרקע עלמה, שההבדל בין צימוק בהפקר לצימוק בשלו, שבצימוק בשלו הוא מצמצם בזכות שיש לו בבר, והייט, קנייט בקרקע. לך צימוק ביש בחלר אין הוא צימוק בקנין הקרקע, אלא בשיעבוד שיש לביש על החלר, הייט, מה שמיעבד כל לחד מבני החלר להעמיד הקרקע לצימוקי ביש לכל בני החלר, ויש קנין בחלר להיות בו זכות צימוק של ביש, ואף למי שיש קנין בקרקע, כשהוא מצמצם צימוקי ביש אין גלר שצימוקו שהוא מצמצם בקנייטו בקרקע (שאין לו זכות לפקוח ביש לחר לגמ), אלא בקניין כל בני החלר המשועבד לצימוק בתי טולס.

וכשנדקדק נראה כי צימוק וקניין זה הוא גלר לחר מאחר שותפות בקרקע, לכל שותפות בקרקע ליכא שיעבוד הוא לכל שותף, וכשמצמצם בקרקע הוא מצמצם בזכות צימוק שלו ולא של חבירו, לבל בחלר, כיון שאין מיעבד לכל לחד סתם, אלא לווקא לצימוק ביש שלו, וכיון שאין לבתים קנין, אין זה קנין נפרל (דהא פשוט, וכמו שלא נאמר בבר המשועבד לצימוק מסויים, שכל צימוק יהצד קנין נפרל), אלא כיון שהביש שלו, ומצמצם לותו, והוא רשות מיוחלת לו, הרי שרשותו מוצלת על רשות החלר, ואין זה כמו בכל קנין שותפות שהרשות משועבלת לו, וכשמצמצם מצמצם בשלו, אלא כמו שיהיו שניט מצמצמים בבבר של שליצי, ושרשותו, שאין להם שייכות לחר לשני אלא ע"י שליצי, ואין לחר מצמצם בשל השני, לבל מצמצם בבבר שגם השני מוצל בו.

וזה מגלר מה שתקנו חכ', שמלבל מה שהיה קרקע הרשות מוגלרת לעלמה להיות נפרלת, יש גם לין שיהיה צימוצה מוגלר, וכמו מה שחייבו לחי ופס, והייט, שאף שהקרקע מוגלרת לעלמה, **ובזה** התקנה גם לממו חכ' שאין הגלרה בצימוק במקום רק בקרקע שלו, אלא גם במצמעותו הצימוקית, וכמו שבבשות היחיל מן התורה לגיל שהיה הקרקע נפרלת, ומה למהני זה להגלרת חפץ המונח בה כמונח במקום לחר מרשות הרבים, כך בשות היחיל מתקנת חכ' לגיל שיהיה מקום הצימוק מוגלר לעלמו, ע"מ להגליל לת הצימוק בו בצימוק במקום לחר מרשות הרבים.

וכמו שהיה בחינה ברשות היחיל מן התורה בקרקע שהיא נפרלת, יהיה בחינה ברשות שתקנו חכמים במקום שצימוקו נפרל. וכמו שמן התורה הגלרת הקרקע מוקלמת להגהת חפץ, כך בתקנת חכ' הגלרת מקום הצימוק מוקלם לעשם הצימוק, ואין גלר תקנת חכ' בקרקע עלמה שהיא מוגלרת בבר ביתם לגיני תורה, אלא ביתם למקום, וברשות היחיל זה ביתם לחלל הטלר ע"י הגלרת רשות היחיל למורייתא (וע"כ גיל שיהיה תיקון קורה למעלה מעשרה, שאין תיקון זה ביתם לקרקע, אלא ביתם למקום המוגלר בבר, ורשות היחיל עולה עד לרקיע. וע"כ גיל זה מחיצת פס לף בפרוץ מרובה, שהרי המקום בבר מוגלר כחחר, ואין זה כמו תקרה שמגלירה רשות לף מן התורה (לענין כמלן למלי ולענין פי תקרה), שלתקרה יש מצמעות בבל הקרקע, שהיא פועלת נפרלות מקרקע, שזה קרקע שיש לה תקרה. וכן יהיה גיל גלר דל' מחילות לף שאין התורה אין לין כזה, שאין זה ביתם לקרקע, אלא ביתם למקום), וזה החלל אין חילוק מצמעות אלא בצימוקו, וע"כ חילוק רשויות לחכ' הוא בהגלרת מקום ביתם למה שהוא מצמצ.

ותמצא בזה שני חילוקים, האחל, הוא שם הוא מצמצ או לא. והשני הוא, במה הוא מצמצ. וגלר זה, הייט, מה הוא מצמצ, כיון שאין זה בקרקע עלמה כלמור אלא במקום, הרי שאין גלר מאחל לת כל הצימוקים, הייט, שנאמר שע"י הצימוק במקום יחצד שזה המקום מצמצ לזה, שאמנם ביתם לשם המקום כמצמצ קיים או לא, שיך לומר שזה נעשה ע"י קרקע, כי זה מיוחס למצמעות המקום עלמו, וכאילו נאמר שיש או אין מקום ביתם להגלרת מקום מתקנת חכ'. לך ביתם לגלר השני, הייט, מצמעות מה שהמקום מצמצ, הרי שהגלרת מצמצ היא מוקלמת לעשם

הגדרה שיטודשית ברשות מתקנת חכמים - השוואה לצורך קרקע נפרדת ברה"י מה"ת

רשויות ראשייתא לעומת רשויות דרבנן - הגדרת מקום השימוש מוקדמת לעצם השימוש בדרבנן

הבדל שותפות חצר משותפת קרקע - משל לבי' המשותפים בדבר שלישי ברשותו ומושלים

חיבור יסוד השימוש להקנת חכמים - הצורך בהגדרת המקום בזמן לשימושו כדין לחו ופס

ב' חילוקים במקום המשמש בדרבנן - הגדרת המקום במשמש קודמת להגדרת השימוש ולא להיפך

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 109px מתוך (40%) 269px. פסקה אחרונה: "השימוש, כי הגדרת המקום כמשמש מגדירה את השימוש, ולא...".

מיקום הבעיה: x=121, y=5769, w=269, h=922

sparse-line-in-column | LOW | סוג: `sparse-line-in-column` | עמוד 7 | פרק 61

סיבה: (סיבה לא ידועה)

הבחנת רשות תורה מרשות דרבנן - רשות דרבנן הוי רק בהגדרת הרשות הנוהג בשבת

וע"כ לכאי שיהיה השימוש המגדיר מקום בעל משמעות יותר מסתם שימוש במקום, ועכ"פ הרי שיש גדר במקום כמשמש (וכזה יהיה הבדל בין רשות התורה לרשות חכ', שגדר רשות היחיד והרבים שמן התורה אין הוא רק ביום השבת, אלא ממה תורה אין להגדיר רשות, ועוד יש לומר הוכחה, אלא חילוקי רשויות הוו כהקדם לדין התורה, וכן משמעות הוכחה זו בשבת, וזה פשוט, דלא שאני הוכחה מאחר מלאכות, וכמו שאין גדר כתיבה ומריגה חלק מאיסור מלאכה שלהם, כך גם במלאכת הוכחה, אבל רשות שמהקנת חכ' היא רק בהגדרת הרשות עצמה, שהרי אין בטלטול חפץ מרשות לרשות לתקנת חכ', משמעות שיטוי בלי תקנת חכמים, וע"כ יהיה גדר הרשות עצמה גדר ביני. וע"כ לא יהיה גדר זה אלא בדין, וכיון שאין דין הוכחה אלא בשבת, גם גדר רשות שתקנו חכ' אין גדרו אלא בשבת), וכיון שרשות מהקנת חכ' הוא ביחס למקום כמשמש, הרי שהגדרת מקום זאת היא הגדרה מוקדמת לעצם השימוש, ויהיה גדר בשימוש עצמו בחיזה רשות משמשת הוא משמש, וע"כ יהיו שייכים חילוקים שימושיים הקיימים בגדרי ממון גם בגדרי רשות הנ"ל, ולפי שאינם שייכים בדיני הוכחה (שהרי לפי דיני תורה יש משמעות לחלוקת רשויות היחיד (וכמו בלילוך דשני חלקי שיעור למשל ר' יוסי (כ"ב נה:) לדעת ר"ח), אבל כיון שאין גדר רשות היחיד לחורייתא אלא בקרקע, לא יהיה שייך זה אלא בחילוקי חילוקי קרקע ולא בקניין), ואין רשות המשמשת הזו חשובה רשות אחת עם רשות המשמשת הזו, ויותר מזה לפי שני רשויות הנחשבות נפרדות מן התורה, כמו ע"י מחילה לא יחשבו נפרדות מדרבנן (בגבי דיניס מדרבנן), לפי אין להם משמעות נפרדת כמשמעות, וכן להפך שאני רשויות המשמשות הנחשבות נפרדות, יחשבו כך לפי שם מן התורה אינם נחשבות לנפרדות מחסרון מחילה וכו'.

ג. חילוקי רשויות משמשות, גזל חורבה, וסיכום תקנת רשויות

חילוקי רשויות משמשות בשבת לממשנ"ת - קדושא מצ' שיש להם דיורין בלי בית בחצר

ונשוב לגדרי חילוק רשות המשמשת, שהנה מלשון שאנים שיש להם שימוש דיורין במקום בלי בית אינם חולקים זה על זה, ולפמ"ש יהיה הגדר בזה משום שלפי שהמקום משמש שני אנשים נפרדים, אין גדר חלוקתם מחלק את המקום, והמקום כמשמש הריהו משמש כאחד. ויש להקשות שאם יהיה המקום עצמו מחולק שחלקו משמש אחד, וחלקו משמש אחר הרי שיהיה זה שני מקומות נפרדים, ומצוע מותר להוליא מחלר של אחד לחלר של שני.

וע"כ נ"ל שאין ההבדל השימושי במקום הטבע מחזק נפרדות האנשים, מחזיק את המקומות כנפרדים אלא ביחס לשימוש, והייט, שבשם שאין גדר חילוק רשויות לדבנן טוגע לקרקעות, אלא למקום כמשמש, כך אין השימוש נחשב לשימוש, אלא ביחס למקום כמשמש. וע"כ לפי שיהיה מצוי להוליא מבית שלו לחלר של אחר, יהיה מותר להוליא מחלר שלו לחלר אחר, כי אין האחרות נחשבות כמשמשות נפרדות מחמת נפרדות

הרחבה על השימושי בחזקה לשימוש בית - החלוקה קיימת בשימוש בית ולא בשימוש חצר עצמה

ובאמת שגדר שיט מתקנת חכמים אלא מדין התורה, שלפי שאמרה תורה שאסור להוליא מרשות היחיד לרשות הרבים, הרי אין גדר השיטי ביחס למושגי רשות של אדם אלא ביחס לחפץ, ולפי שהגיע החפץ לרשות, ובודאי האדם נחשב שהוא ברשות, אין זה משמעותי ביחס למקום חפץ, וע"כ לפיך שיהיה החפץ מונח במקום ל', והרי שיש כאן מקום במקום, והייט, שרשות הרבים הרי היא בכל המקום, לכך אין זה מקום ביחס לחפץ, כי יש לחפץ גדרי מקום נפרדים מגדרי רשות. וכן מלשון שלפי שהיה החפץ ברשות ובמקום חפץ, אין נחשב הוכחה אלא

גדרי מקום בהוצאה מראאדייתא - עקידה אדעת להוציא בדמזי להוצאה מבית לחצר

חלר שהרי כמו שאמרנו אין הדברים בחלר בלי בית מוסרים, ואעפ"כ יהיה לאסור להוליא מבית של אחר לחלר זו, והייט, שבין שגדר רשות דרבנן הוא מקום שימוש, שייך שיהיה בקרקע אחת שני מקומות שימוש נפרדים, וזה יש בכל חלר, הייט, במה שהחלר משמשת לאותם לשימוש חלר, ומה שהיא משמשת לאותם לשימוש בית.

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 110px מתוך (41%) 269px. פסקה אחרונה: "מוקדמת לעצם השימוש, ויהיה גדר בשימוש עצמו באיזה רש...".

מיקום הבעיה: x=121, y=6902, w=269, h=393

סיבה: (סיבה לא ידועה)

כבר, ועל זה לא היה מועיל לין שבת, שאין זה גזל, מכל כיון שאין לוסר רק מה שההשתמשות היא שימוש בזכות שהיתה כבר כחמור, הרי שלין שבת הוא על האי זכות, וזכות זו היא עליין בגזל, שהרי היא תלויה בקרקע שלא נגזלה, וממילא שייך עליה השבת גזילה, וזה נעשה ע"י מה שהחורבה עלמה אינה נגזלת.

וגם זכות זו היא גדר בקרקע חורבה, וע"י תפיסה שיש לבעלים בקרקע זוכה ברשות זו, וממילא אין משמעות שימוש האחר שימוש לרשות שהוא שימוש האסור, אלא כמי שאין לו בית. ואפנם יש שימושים האוסרים בעצם השימוש, ובהם לא יועיל עצם הזכות בקרקע, וכמו גג שרבים מכתפים עליו.

ואחר כל זאת נראה שזה עצם תקנת חכמים, שיהיו לשויות שבת מוגדרים ע"י שימושם, משום לשות הרבים המוגדרת ע"י שימושה. וזה גדר עירובי חצרות ותיקוני מבולות, וגדר לשויות השימוש האוסות בבית וחצר ומבוי וקרפף. וגדר בית שמתיס בחסרון הגדרת המבנה כמשמש, ומקום שאין בו שימוש, וגדר כרמלית שאינה משמשת, ולא השאירו בלי הגדרה אלא מקום פטור.

תקנת חכמים ברשויות שבת - רשויות מוגדרות ע"י שימושן בעיר ובקן, מבואות, ובתי מאתים

וכיוצא הובעלים ברשות מחומת תמורתם - התרורת שימושים האוסרים בעצם בגג שרבים מכתפים עליו

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 69px מתוך (25%) 269px. פסקה אחרונה: "ואחר כל זאת נראה שזה עצם תקנת חכמים, שיהיו רשויות ...".

מיקום הבעיה: x=121, y=9167, w=269, h=271

פרק 62 — כותרת 2 מספר 55 - בענין הניח ביתו והלך לשבות במקום אחר

11 עמודים • 3 עמודים עם בעיות

לפי' ים הסם שיכוח, וע"ז מייכי ר' יוסי למאר לכאמת סם מוסקים שיכוח בסבת מוסר, רק שמין להסקום ביסרמל שיכוח בסבת שמין לרך וכו'.

ובדעת ר' יוסי ביסרמל מי מיכה הסם שיכוח ביומיה מוסר, ללא התיר מלא מקום למין לרך וכו'. ויש להסתפק בגוי לר' יוסי מי מייכי טווקא במתי ביומיה כדנתלקו ר"מ ור' יהודה, מו לפיכו בלא מתי ביומיה. והייט שהיה לומר כיון דמה שמתיר ביסרמל הוא למין לרך לבוא בסבת מה שמוסר בגוי הוא כיון שלרך לבוא בסבת מו עכ"פ יש הסם שיכוח ומוסר בגוי לפי' לא מתי ביומיה ומחמיר יותר מר"מ, מו שנאמר למגבי גוי ולמי מסכיס לר"מ ללא גזריון מלא במתי ביומיה, מלא ביסרמל למיכה למיגזר טפי מי מיכה הסם למתי ביומיה גזריון. וכן י"ל בדעת ר"ס ללא מייכי בגוי.

ודעת ר"ס ביסרמל לפי' שבת בחנר מחבת בתותה העיר שם הסיח דעתו מיט מוסר. וים למון בעיר מחבת מי מתיר בלא הסיח דעתו.

והייט הסם חולק ר"ס לגבר ליכה בלא בעלים הוא רק מי הסיח דעתו, מבל שם לא הסיח דעתו לא, ומע"פ דברך יולא לעיר מחבת למסיח דעתו בר' יוסי מבל מי לא לא, מו למאי בעיר מחבת ולמי נחסב ליכה בלא בעלים שהרי מיט בעירו ומין לריך להסתת דעת ולא בר' יוסי. אלא שגם בעירו נחסב ליכה בלא בעלים מי הסיח דעתו. ועוד יש למון מי סברת הסיח דעתו שייך גם בגוי בתותה העיר ומי לא לפי מש"כ לעיל מי ר"ס לא פליג על ר' יהודה הרי שיתיר לף בגוי בעיר מחבת כיון דלא תלוי בהסתת דעת.

ועכ"פ מאחו כמה נידונים חילוקי הדין בין גוי ליסרמל ומי הוי בתותה העיר מו בעיר מחבת ומי דבתו למחזר מו יש בהפסדותו למחזר ושם הסיח דעתו.

וכן מאחו נידון מי ליכה בלא בעלים הוי ליכה ומי גזריון בגוי וביסרמל וגזירת דמתי ביומיה ומה הסיב ליכה בלא בעלים.

ב. דעת רש"י

דעת רש"י בחילוקי הסחרות במתני' - לכ"ע ריכה בלא בעלים לא חשיבא ריכה

והנה בכש"י סב: ד"ה התם כתב דלתוסר בגוי לר"מ הוא בהלך למקום קרוב, ויבא בו ביום, ותוסר לפי' קושם שיכוח כיון דמי שביא, ולא מסקי קושם שיבא מטלטלי נמי מחר שיבא, ולא מסקי מלעתייהו. ע"כ. והייט דלעתך ר"מ דתוסר בגוי הוא בתתי ביומיה ות"כ מה דהתיר ר' יהודה בגוי הוא לפיכו מי מתי ביומיה דהא לפיכו ר"מ מתיר בלא מתי ביומיה וביסרמל מה שתוסר ר"מ הוא לפיכו מי לא מתי ביומיה כדמוכח בגמ' שם וד"י דמתיר הייט לפחות מי לא מתי ביומיה וי"ל מה יהיה דעתך ר' יהודה בתתי ביומיה מי מתיר לפיכו בזה מי ללו. ובכש"י (מז.) ד"ה ר' יהודה כתב בגדר ההיתר דהותיל ומיט בעיר ליט לוסר. והנה מדעתך ר' יוסי דתוסר בגוי שדרכו לבוא בסבת לפיכו מעיר מחבת ובכש"י כתב דמייכי שיכוך לבוא (מז.) ומתת יבוא (פו.) ולפ"ז הרי ר' יוסי

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 132px מתוך (49%) 269px. פסקה אחרונה: "וכן מצאנו נידון אי דירה בלא בעלים הוי דירה ואי גזר...".

מיקום הבעיה: x=121, y=4637, w=269, h=431

ג. דעת הרשב"א וטוש"ע

מקורות המדוסקים בהסכמת דעת והדר - דעות עבודת הקודש, השולחן ערוך בהגהה

וברשב"א (סה:) בדעת ר"מ ור"י בגוי כתב לחד' הוא בחתי ביומיה דר"מ לוסר ור"י מתיר עד שיכוה וכ"כ בדעת ר יוסי דדעתו כר"מ דלוסר לי חתי ביומיה וחח"כ כתב ר' יוסי לוסר כל דלפסר ל לבוה בשבת וכתב כן הוא דעת ר"מ ומשמע שדעתו ר"מ לוסר לפי' רק יכול לבוה וזה לא כרש"י. ומעתה י"ל דדעתו דלפ ר' יהודה דהתיר היו בוולחי יבוה וחי וולחי יבוה ליכא חתן דחתיר.

ועוד מלחט לכתב הרשב"ח (ע. ד"ה והוזר) דמה דחתירין בישראל דכי ליתיה הוא דווקא לי הלך חערב שבת לבל בשבת הואיל ונלסר לחקנת שבת נלסר לכל השבת. ובגוי כיוון דליו ליכרתו דירה לפיל כי ליתיה לא חגזירה כי ליתיה היה דירה. ומשמע דליו לוסר לפיל הלך בחמלט שבת דגזרה חכביו שדימה חת גוי להוא דייבי לחר שכבר היה כאן בתחילת שבת ולסר לדין הלך בחמלט שבת.

עוד כתב (פו.) לענין ישראל להסיח דעתו ולח"כ לחי בשבת דיש חי שלומר ללוסר והביא לדיה חגוי בשבת דלוסר וכן חבטל רשות שלם הוליח בחזיר לוסר ודעת הראב"ד דלין לוסר וכתב דליו דומה לגוי דלי לחי בשבת לוסר לגוי חה שליו לוסר ליו חשוש שהסיח חליבו חלא חשוש דליתיה ובשבת הרי לוסר לבל ישראל כיון שהוא חטי בהסחת דעת כיון דהסיח דעתו לפי' לחי לבסוף ליו לוסר והסכים לדברי הראב"ד.

ובעבודת הקודש (כיח נתיבות ע"ד ס"ג) פסק כר"ש שמועיל הסחת דעת בחותה העיר לבל בחו בסתם ולפ' לבל בו בפירוש ובעיר לחרת לפילו בסתם ולעניו חזר בשבת לחר הסחת דעת כתב הח' לבעיל ונטה להתיר. ונראה מדבריו דחה שהתיר בחזר בשבת הייט דוקא בהסחת דעת לו סתם הסחת דעת בשו לבל בהלך לעיר לחרת לא והייט דלכתב ליש שני גדרים לחל הוא הבחת דעת שעל זה שייך הואיל והותרה וגדר שני הוא הלך לעיר לחרת דחשיב ליתיה בביתו ועל זה לא שייך הואיל והותרה ול"ע.

ולעניו גוי פסק להתיר בהלך. ונטה להתיר גם לח יכול לחזור בשבת (לחנס בשו"ת (ח"ג ס' עה) נראה שנטה לאסור וכן בריטב"א (פו.) נטה לאסור). ובחזר גוי בשבת לסר.

ובטור (שע"ת) פסק כר"ש בהסיח דעתו לפילו בחותה העיר ודווקא בשו וכן בגוי שלפסר ל לחזור בשבת (ולא כתב דהייט בעיר לחרת) והביא דעתה דרמב"ם לחולק ובחזר בשבת בגוי כתב לוסר ובב"י הביא לשון הרמב"ם שלילו מחלק בין בו לבשו ודברי הר"ן בדעת הרמב"ם בדברי הגמ' ללא דברו חלא בהוה וכללא דמילתא תלוי בהסיח דעתו בין בבו ובין בבשו

ובש"ע פסק כר"ש ולא הביא החילוק דבשו וכן הביא המח' וכתב דלהמחמירים הייט לפ' בעיר לחרת ולמקילים דהייט לפ' בחותה העיר וברמ"א פסק כהמיקלים

ד. סיכום חילוקי המקרים שנידונו

מקרים ברירה בלא בעלים בממוני' - ודאי יבוא, מצי למחל, לא ממי, דהסחת דעת

וא"כ מלחט שלוקה מקרים ודלפי יבוה יכול לבוה ולליו יכול לבוה ור' יהודה ס"ל דלפילו ודלפי יבוה מותר (וברייטב"א סה: משמע שם ודלפי יבוה ר' יהודה לוסר) ור"מ ס"ל דלסור ולם רק יכול לבוה מותר ור' יוסי ס"ל דלפילו שמא יבוה לסור ולפי ליו יכול לבוה מותר ועכ"פ רוחים דלכ"ע דירה בלא בעלים לא שמיה דירה ולכ' הותרה. ולפ לר"מ דירה בלא בעלים לפי שמיה דירה הרי שהוא גוזר במקרה שדלפי יבוה וכלפעיל ור' יוסי גוזר דפילו יש הסק שמא יבוה מקום שדרכו לבוה ובזה יש לדקדק לפי הוה כגזירת ר"מ שכיון שכשיבוה לא מסקי דלעתייהו מיתלה יש לגזור גם בהסק שמא יבוה לו שנאמר ר' יוסי ס"ל גדר לחר בדירה בלא בעלים והייט שבמקרה

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור ימני: 85px מתוך (31%) 269px. פסקה אחרונה: "עוד כתב (פו.) לענין ישראל דהסיח דעתו ואח"כ אתי בשב...".

מיקום הבעיה: x=404, y=5807, w=269, h=637

ג. דעת הרשב"א וטוש"ע

מחלוקת הפוסקים בהסמכת דעת יחיד - דיעות עבודת הקודרים, הטור, והשלחן ערוך בהגהה

וברשב"א (סה:) בדעת ר"מ ור"י בגוי כתב לחד' הוא בחתי ביומיה דר"מ לומר ור"י מתיר על סיכוה וכ"כ בדעת ר יוסי דלעתו כר"מ ללומר לי חתי ביומיה וחח"כ כתב ר' יוסי לומר כל לחפקר לו לבוח בסמת וכתב לכן הוא דעת ר"מ ומשמע שלעתו ר"מ לומר לחפי' רק יכול לבוח וזה ללח כרש"י. ומעתה י"ל דלעתו ללק ר' יהודה להתיר ליט בוולחי יבוח וחי וולחי יבוח ליכח מחן למתיר.

ועוד מלחט לכתב הרמב"ן (ע. ד"ה והוזר) למה למתירין בישרחל לכי ליתיה הוא בווקח לי הלך מערב שבת לחכל בשבת הואיל ונאסר למקלת שבת נאסר לכל השבת. ובגוי כיוון ללין לירחו דירה לחפילו כי ליתיה לללח מגזירה כי ליתיה ליט דירה. ומשמע לליט לומר לחפילו הלך בחמלע שבת לנרחה מלבריו שלימה מת גוי להוא לייבי לחר שכבר היה כחן בתחילת שבת ולחר לדין הלך בחמלע שבת.

עוד כתב (פו.) לענין ישרחל להסיח לעתו ולח"כ לחי בשבת לים מי שלומר ללומר והביח לרחיה מגוי שבח בשבת ללומר וכן ממבטל רשות שחם הולית במזיר לומר ולעת הרמב"ל ללין לומר וכתב לליט דומה לגוי ללי לחי בשבת לומר לגוי מה שליט לומר ליט מקום שהסיח מליבו ללח מקום לליתיה ובשבת הרי לומר לחבל ישרחל כיון שהוא תלוי בהסחת לעת כיון להסיח לעתו לפי' לחי לבסוף ליט לומר והסכים לדברי הרמב"ל.

ובעבודת הקודש (כית נתיבות ס"ד ס"ג) פסק כר"ן שמועיל הסחת לעת בלותה העיר לכל כתו בסתם ולפ' לכל בו בפירוש ובעיר לחרת לפילו בסתם ולענין חזר בשבת לחר הסחת לעת כתב המח' ללעיל ונטה להתיר. ונרחה מדבריו דמה שהתיר בחזר בשבת הייט דוקח בהסחת לעת לו סתם הסחת לעת בשתו לבל בהלך לעיר לחרת לח והייט דלכתב ליש שני גדרים לחל הוא הבחת לעת שעל זה שייך הואיל והותרה וגדר שני הוא הלך לעיר לחרת להשיב ליתיה בביתו ועל זה לח שייך הואיל והותרה ול"ע.

ולענין גוי פסק להתיר בהלך. ונטה להתיר גם לח יכול לחזור בשבת (ממש בשו"ת (ח"ג ס' שנ) נרחה שנטה ללסור וכן בריטב"ח (פו.) נטה ללסור). ובחזר גוי בשבת לסר.

ובטור (שע"ל) פסק כר"ן בהסיח לעתו לפילו בלותה העיר ולווקח בתו וכן בגוי שלפשר לו לחזור בשבת (ולח כתב להייטו בעיר לחרת) והביח לעתה דמש"ס לחולק ובחזר בשבת בגוי כתב ללוסר ובב"י הביח לשון הרמב"ס שליט מחלק בין בו לבתו ובדברי המ"מ בדעת הרמב"ס בדברי הגמ' ללח דברו ללח בהוה וכללה דמיתה תלוי בהסיח לעתו בין בבו ובין בבתו

ובש"ע פסק כר"ן ולח הביח החילוק לבתו וכן הביח המח' וכתב ללהמחמירים הייטו לפ' בעיר לחרת ולמקילים להייטו לפ' בלותה העיר ובדמ"ל פסק כהמיקלים

ד. סיכום חילוקי המקרים שנידונו

מקרים בדירה בלא בעלים בממנו' - דראו יבוא, מצי למחל, לא מצי, דהסחת דעת

וא"כ מלחט שלושה מקרים ולחי יבוח יכול לבוח וליט יכול לבוח ור' יהודה ס"ל לחפילו ולחי יבוח מותר (ובריטב"ח סה: משמע שם ולחי יבוח ר' יהודה מוסר) ור"מ ס"ל לחסור ושם רק יכול לבוח מותר ור' יוסי ס"ל לחפילו שמח יבוח חסור וליט ליט יכול לבוח מותר ועכ"פ רוחים לכל"ע דירה בלח בעלים לח שמיה דירה ולכ' הותרה. ולפ לכ"מ דירה בלח בעלים לחו שמיה דירה הרי שהוא גוזר במקרה שולחי יבוח וכלעיל ור' יוסי גוזר לפילו יש השם שמח יבוח מקום שלרכו לבוח ובזה יש לפקפק לי הוה כגזירת כ"מ שכיון שכשיבוח לח מסקי לדעתייהו מימלח יש לגזור גם בחשם שמח יבוח לו שנחמר בר' יוסי ס"ל גדר לחר בדירה בלח בעלים והייט שבמקרה

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 132px מתוך (49%) 269px. פסקה אחרונה: "ובש"ע פסק כר"ש ולא הביא החילוק דבתו וכן הביא המח' ...".

מיקום הבעיה: x=121, y=5807, w=269, h=637

יכולת לחזור בו ביום והסיח לעתו מלחזור. ל – יצא מקחקיכה לעיר לחרת ויכול לחזור בו ביום ולא הסיח לעתו. לא – יצא מקחקיכה לחלר לחרת (ויכול לחזור בו ביום) והסיח לעתו. לב – יצא לחלר לחרת מקחקיכה ולא הסיח לעתו. לג – יצא מקחקיכה לעיר לחרת והסיח לעתו וחזר בו ביום. לד – יצא מקחקיכה לעיר לחרת ולא הסיח לעתו וחזר בו ביום. לה – יצא מקחקיכה לחלר לחרת והסיח לעתו וחזר בו ביום. לו – יצא מקחקיכה לחלר לחרת ולא הסיח לעתו וחזר בו ביום.

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 45px מתוך (17%) 269px. פסקה אחרונה: "ביום. לד - יצא משחשיכה לעיר אחרת ולא הסיח דעתו וחז...".

מיקום הבעיה: x=121, y=10299, w=269, h=136

פרק 63 — כותרת 2 מספר 1 - הערות בסוגיית הגרמה

21 עמודים • 11 עמודים עם בעיות

סימן א

הערות בסוגיית הגרמה

הנה סוגיית הגרמה בהיותה תלויה בכמה מעיקרי גדרי שחיטה (כמו מקום שחיטה, וגדרי סימן בכלל, וקנה בפרט, ודין כוונו בכולו, ודין כוס הגמור בסימנין, וגדרי מעשה בכלל ושחיטה בפרט, ועוד), ובשיקולם יחד, חמורה היא. ולשיטת במנחות (כט.) תנא לבי רבי ישמעאל שבעה דברים היו קשין לו למשה עד שהראה לו הקב"ה בחלבעו ואלו הן מטרה וילתם חלק ושקלים וכו' ויש לומרים לפי הלכות שחיטה שנאמר וזה לשון תעשה על המזבח. ופרש"י (ד"ה הלכות) שלא היה מבין מהיכן היא מוגרמת. והי"ע.

א. משנת השוחט מתוך הטבעת וגדרי פסול הגרמה בסימנים ובצוואר

מתני' (יח.) השוחט מתוך הטבעת ושייר בה מלא החוט על פני כולה שחיטתו כשרה ר' יוסי בר' יהודה אומר מלא חוט על פני רובה. ומבואר בגמ' למשנתינו שסתם בדין הגרמה, שהוא מחמשת פסולי שחיטה הנלמדים מהלל"מ, שהייה לרבה חלקה הגרמה ועיקור (לקמן כז.).

מחלוקת ת"ק ור' יוסי בר' יהודה בשיעור מלא החוט על פני רובה

ויש לבאר למה לא נסתה הגרמה יחד עם שאר הפסולים הנ"ל בפרק השוחט, ובפשטות יש לומר לכיון דדין הגרמה תלוי גם בדיעה למקום שחיטה לחייבי כה במשנה לקמיה (גבי עוקץ וגומר), שהוא גדר קודם לפסולי שחיטה נקטיה ליה הכא (ועדיין קשה להוי ליה להבילתו מחר המשנה מחר להוא חילוק בתוך המקומות המוזכרים שם, ותולי

הקדמת הפסול הנתלוי במקום שחיטה בצוואר לשאר פסולי שחיטה

ועוד יש לבאר מה שלא שנו דין הגרמה בגדלו,[א] הייט, לילא ממקום שחיטה (וכמו לשיטת בגמרא שחט שני שלים והגריס וכו'), לכלהורה כיון לעיקר ענין שיור מלא לו כך החוט הוא שלא יהיה מיעוט לו יותר שלא במקום שחיטה, מהו שנקטו לשון זו, להא תנן השוחט מתוך הטבעת והולי"ל וילא מהוכה וכו', ולי בזה לפ' לי ניחא לבעי לכלול בזה גם דין לטבעת העליונה היא סוף מקום כשר לשחיטה (ובגמרא דגם זה ליכא למשמע מלישנא דמתני', ופוק חזי לבעי רש"י לליישנא דתוספתא להוכיח דהאי טבעת הייט העליונה דווקא,

הוצאת הסכין ושחיטה שלא במקומה לענייני השוחט מתוך הטבעת

[א] והשוב לשון הגרמה בפרי"ל (ח"ב סי' ס"ב) לשון הגרמה שמבואר בד' ליישב מש"כ בשו"ע ס"ב, ובשו"ע שם

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 113px מתוך (42%) 269px. פסקה אחרונה: "למשה עד שהראה לו הקב"ה באצבעו ואלו הן מנורה וראש ...". מכילה סוגריים () — ייתכן שזה גורם לדלילות.

מיקום הבעיה: x=121, y=3786, w=269, h=136

לפי מה שיש לדקדק לכתב להיות עליונה לכולן (ולא כתב מכולן) והייט, ללא כח להודיענו מקומה, אלא כוונתו דע"כ חשיב שחיטה בטבעת גדולה תוך, שאין טבעת למעלה הימנה, ואלא נאמר שהאי תוך לחייבי אתוך לטבעת עלמה, ומהילא יש לפרש לחייבי לף בשאר טבעות, אבל לקמיה לבעי לפרש הבריתא דקתני מן הטבעת וכו' כתב וכו'.

שיור לצד הראש למניעת הטיית הסכין או הפרש מקום החיתוך מחלק הקנה שאחריה

ובד"ה וקשיין דה מלא החוט על פני כולה. לכל הרחם שלא הטה לסכין ללאת מן הטבעת לכל הרחם עד שגמר כל הטבעת כולה כשרה. ע"כ. ולכאורה ניאורו הוא, וקשיין דה, הייט, בחלק הנשאר כלפי הגוף, ומלא החוט לחייבי החלק הנשאר לכל הרחם, ועל פני כולה הייט החלק הנשאר כלפי הגוף. וכ"כ מה שיין לומר שיור ניחם לכבר עלמו, ואולי י"ל לחייבי רק החלק הנשאר כלפי הרחם ועל פני כולה לחייבי ניחם לקולם חיתוכה, ולפי"ז אי ליכא קיימר בפניה לכל הרחם (לכאורה כן הוא שאין נראה שכולה לכל הרחם יפחיים ניוסר) לא יהני אלא אם שיין קולם הקיימר, וזה קשה לכאורה אין זה מלא החוט, הייט, כ"ק. ואולי יל"פ בלופן אחר, דהנה לעון מלא החוט לכאורה קשה, אחי לחייבי לשיעור לחלק המשתייר, אין שיין בזה לעון מלא, ויותר הול"ל כחוט. ולעון מלא שיין בשיעור הפרש הבר מבבר (וכמו שאמרו (עירובין לח.) בנתגלגל בספר לפיכך אין מסולק מן המרן אלא כמלא מחט וכו'), וע"כ נראה למלא החוט לחייבי להבדל שבין מקום החיתוך לחלק הקנה שאחר הטבעת, וניחם להיות החיתוך בחוך הטבעת בין שני חלקים שלה ולא בינה לבין חלק הקנה שלחריה.

חיתוך הקנה בחלוקיו הנעשים מול החתוכו בחלוקיו לשאר גוף הבהמה

ולפ"ז יש לבאר לקדוק מה שלא נכתב במשנה שיור לחלק טבעת ללאל מעלה, כי אין גדר מה לבעי להאי שיור מקום לבעינן לשחיטה בחוך טבעת, אלא בהיפך מקום לבעינן ללא להיות שחיטה במקום לחוץ לה. ולכשנמלא הרי שגדר זה הוא ניחם לחיתוך קנה, והוא מה שיהיה חוץ הקנה מיניה וביה, הייט, חוץ בקנה בחיבוריו, ולא יהיה חוץ הקנה בחיבוריו בבהמה.[ואם למנם

זה גדר, שלף במופן שחוץ הקנה עלמו, יהיה חיבור שאר קנה מבחלק שבו מהחבר ללחי, ובבו יהבב שחוץ חיבור הקנה עם הלחי, ולא חיבורי קנה עלמו.

ואולי וזה יש לשמוע מה שיועיל הגרמה לחר שחיטת רוב לפסול לף לי נימא רובו בבולו, ללי נימא שיש בחיבור שמעבר לטבעת גדר שחוץ הקנה משאר גוף הבהמה, ולא הוי בגדר שחיטה לשיהיה חוץ בקנה, הרי שלף לי נימא לרובו בבולו ושיש בחיבור רובו להחשיב טולו בחוך, והייט, כי לין הסיבות במיעוט שליט חוץ בחם היה חוץ ניחם להיות הקנה חשוב בחוץ לחר שבבר רובו חוץ, אבל יהיה הסיבות בהאי מיעוט בחיבורו בגדר נפרל וכשאר שחוץ הקנה משאר הגוף, לניחם לגדר זה הסיב חיבור זה המיעוט ניחם לבלל הקנה, וכל שלא גמר וחוץ בל הקנה יהיה משמעות לחיבורו משאר הגוף.]

חובת החיתוך בל עובי הטבעת המוקפת מעבר לחלל הקנה

ובהמשך (שם) עד שגמר בל הטבעת כולה. ויש לדקדק למשמע לבולה החמור הוא בטבעת ולא בקנה, הייט, לניון שטבעת הגדולה מקפת בל הקנה, הרי שיש למטה לופן שיחבור בל חלל הקנה בלא שיגמור בל הטבעת כולה, אלא יגרים בעובי הטבעת היחר על עובי הקנה, ומהא לחמר בל הטבעת כולה יש לשמוע לא נגמרה שחיטה אלא לחר שנחבר בל הטבעת, ולא לי בבל חלל הקנה.

שחיטת רוב חלל הקנה בעיקר השחיטה אף בשאר הטבעת

והנה לקמן כתב רש"י לחא לחמר ריב"י לף בשגמר טבעות, להוא פשוט אלא מהני שחיטה בדוב טבעת בלא דוב חלל קנה, והייט לף לסבר ריב"י למהני היקפן דוב קנה לשוויהו קנה, ולבאורה לינם שווה עם טבעת הגדולה, לין בשה שחשיבת קנה לבטל שם שחיטה בקנה עלמו, ובעינן לדוב חלבו. והיהיטת הסברים לבאורה שלין זה תלוי במח' חכ' וריב"י, הייט, לף לדבנן עיקר שחיטה בקנה, ושיעור דוב הייט בחלבו, ולבאורה בן הוא לגבי הגרמה. וכן הוא לקמן בדש"י ל"ה ריב"י לשקשק לומר לדוב שיור לריב"י הייט, שבחט דוב בקנה (וזה לף לגבי דוב לי נימא דעובי

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 70px מתוך (26%) 269px. פסקה אחרונה: "והנה לקמן כתב רש"י אהא דאמר ריב"י אף בשאר טבעות, ד...".

מיקום הבעיה: x=121, y=5769, w=269, h=913

סיבה: (סיבה לא ידועה)

חיבורו הכשרים לשחיטה, ומשמעות חיתוך זה ביחס לכל הסימן, היא לכאורה בניטול היות הסימן שלם במשמעותו החיונית, וכיון שאמרנו שמשמעות זו היא בהיותו מעבר מפה לחיברים, הרי שמשמעות זו לחת בכל טרת הסימן, הייט, היותו כשיטר חטול. ופשולת החיתוך תהיה בניטול החיבור המהווה קיום טרה זו, ויהיה משמעות בחיתוך זה כמה שהוא מבטל שלימות הסימן הנלרך לקיום הסימן בחיוניותו.

ביטול קישורי בשרי מסוימים במקום החתך מולל חתיבה בוללת בחיות הסימן

אמנם היה לחון בגדר פשולת החיתוך שתהיה במשמעות חלוקה ממשמעות הכוללת לשלימות הסימן, והייט, שתהיה פשולת החיתוך ניטול החיבור המסויים, ולא ניטול כלל הסימן. ומשמעותו הנבחנת, כמה שיש בחיתוך זה ניטול שלימות הסימן, תהיה בבחינת מרלה מקום. והייט, שיש לשמוע בזה גדר חיתוך בשני לופנים, או נאמר שגדר החיתוך ליט בכלל הסימן אלא במקום החתך בלבד, במשמעות ניטול החיבור לקיצורי הבשר המסויים, ובלא שייטות יהיה למשמעות ניטול שלימות הסימן, ואלא שתהיה משמעות זו מועילה ביחס למקום הרלוי לחיתוך, הייט, שבפשולת שחיטה האמורה בתורה נאמר שיהיה חותך קיצור בשר מסויים זה, הייט, הפרלת חיבור זה. ובגדר נפרל מה שמקום זה בשר לשחיטה הוא מקום משמעות שיש במקום זה ביחס לכלל הסימן. או לילמא פשולת חיתוך האמורה ליטה בחיבור מסויים זה, שיהיה חותך קיצור בשר הזה אלא גדר הפשולה היא ניטול שלימות הסימן, אלא שאמרה תורה לבעינן שיהיה זה בחיתוך, וממילא יהיה גדר בחיתוך להוא חתיכה לחיות.[א]

והנה בשר הערטו במה לנגבי טריפות ליכא למ"ל לחשבינן לטולא גרוגרת כחלא כלשיטתא בגמ' (מז:) לנשתפקו לי בלקינן בדוב עוביה לו בדוב חללה (וכתב שם בדש"י להייטו מקום שהיא עבה לנל מעבה ושתמת דקנה מלמעלה נשפך (הייטו מנל פנים ולא מנל חוץ)), וע' שם למשמע לשייטי לשעובי בשר המחבר שאר טבשת. ולשומת כן לגבי שחיטה לא חשבינן אלא לקנה (הייטו קרום), להא לא נחתו לחון אלא לגבי שאר טבשת ומקום הקיפן רוב קנה, אבל בשר המחברם פשיטא לנא חשיב לפילו להלטרף להיקף שאר טבשת. ולכאורה ניתור החילוק לגבי טריפות לף דבעינן לחיות לקנה, והוא בקרום, אבל כיון לקרום עלמו אלו בשאר גרוגרת, הרי ניתכן טריפות מקום רוב עוביה לף לי ליח בה רוב חלל (ולחולי מקום דבזה קיס לן דלא תעמוד שלימות חלבו לאורך זמן, או שאין מועיל רוב חלבו לחיות אחר דבחסרון רוב עובי גרוגרת יתבטל קיום חיות הנעשית ע"י רוב חלבו). אבל לגבי שחיטה כיון דבעינן לחיתוך סימן בחיותו, ולא רק לחיתוך הגורם ניטול החיות, לא יהני לזה אלא בחיתוך קנה עלמו. וכן יש לשמוע מה דלא למו בגמ' לטריפה אלא מדין חלי קנה פגום ולא מפסוקת הגרגרת שתם (וכ"ז דלא כהמכ"ן).

הוחשבת שחיטת מינהו במשליטה לדוב קנה החתך

אמנם עדיין יש לחון מהא דחלי קנה פגום והוסיף כל שהוא, דאי כדאמרן דבעי לחיתוך החיבור מה מהני להלטרף מה שהיה פגום מעיקרו, ובהברח לומר דאף שאנו חומרים שיש גדר בחיתוך החיבורים שאין טבע מנטילת החיות, גם יהיה גדר טולל כל החיבורים כמה שהם מהווים היקף הקנה, ושנאמר שמי שהתך רוב קנה יקווה למי שהוסיף כל שהוא על חלי פגום, וכביטול יש בחתיכת הזי כל שהוא לתת גדר חיתוך לשחיטה לף בחלק הפגום (וכמו דמשמע בדש"י (יט. ד"ה מידי דהוה) דמלטרף חלי קנה פגום לשחיטת כל שהוא להיחשב שחיטת רוב משו"כ בהגרים שלים וכו')[ב].

א. ונמצא דומה לזה במח' אביי ורבא בנתכוון לחתוך וכו', דבעי רבא שיתכוון לחתיכה דאיסורא, וכיון דהתם איירי אכוונת פעולה (ולא מחשבת מלאכה), הרי בהכרח שלושה גדרים בחיתוך, במשמעות הפעול (מלאכת מחשבת), במשמעות הנפעל (חתיכה דאיסורא), ובמשמעות הפעולה (חתיכה בעלמא), ולנידון דידן יש לדמות שני משמעויות האחרונות. ואחר העיון זה אינו, דיותר יש לדמות כוונת זביחה לגדר האמצעי, וא"כ הרי דחתיכה שאמרנו בשחיטה בשני מובניה אינה אלא ביחס למשמעות האחרונה. ואכ"ל

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור ימני: 22px מתוך (8%) 269px. פסקה אחרונה: "והנה כבר הערנו במה דלגבי טריפות איכא למ"ד דחשבינן ...". מכילה סוגריים () — ייתכן שזה גורם לדלילות.

מיקום הבעיה: x=404, y=11432, w=269, h=735

חיבורו הכשרים לשחיטה, ומשמעות חיתוך זה ביחס לכל הסימן, היא לכלורה בביטול היות הסימן שלם במשמעותו החיונית, וכיון שמכרו משמעות זו היא בהיותו מעבר מפה לחיברים, הרי משמעות זו לחת בכל טרת הסימן, הייט, היותו כליטר חלול. ופשלת החיתוך תהיה בביטול החיבור המהווה קיום טרה זו, ויהיה משמעות בחיתוך זה כמה שהוא מבטל שלימות הסימן הנלרך לקיום הסימן בחיוניותו.

ביטול קישורי בשרי מסוימים במקום החתך מולל החתיכה בוללת בחיות הסימן

אמנם היה לחון בגדר פשלת החיתוך שתהיה במשמעות חלוקה ממשמעות הכוללת לשלימות הסימן, והייט, שתהיה פשלת החיתוך ביטול החיבור המסויים, ולא ביטול כלל הסימן. ומשמעותו הנבחנת, כמה שיש בחיתוך זה ביטול שלימות הסימן, תהיה בבחינת מרלה מקום. והייט, שיש לשמוע בזה גדר חיתוך בשני לופנים, או נאמר שגדר החיתוך היו בכלל הסימן אלא במקום החתך בלבד, במשמעות ביטול החיבור לקיבורי הבשר המסויים, ובלא שייטת יהיה למשמעות ביטול שלימות הסימן, ואלא שתהיה משמעות זו מועילה ביחס למקום הרלוי לחיתוך, הייט, שבפשלת שחיטה האמורה בתורה נאמר שיהיה חותך קיבור בשר מסויים זה, הייט, הפרלת חיבור זה. ובגדר נפרל מה שמקום זה בשר לשחיטה הוא מקום משמעות שיש במקום זה ביחס לכלל הסימן. או לימת פשלת חיתוך האמורה היא בחיבור מסויים זה, שיהיה חותך קיבור בשר הזה אלא גדר הפשלה היא ביטול שלימות הסימן, אלא שאמרה תורה לבעינן שיהיה זה בחיתוך, וממילא יהיה גדר בחיתוך להוא חתיכה לחיות.[א]

והנה ככר הערנו במה לגבי טריפות חיכא למ"ל לחשבינן לכולא גרונרת כחלא כלשיתא בגמ' (מז:) לנשתפקו לי בלקינן בכוב עוביה לו בכוב חללה (וכתב שם בקש"י להייטו מקום שהיא עבה לגד מעבה ושתמת דקנה מלמעלה נשפך (הייטו מגד פנים ולא מגד חוץ)), וע' שם למשמע לשייני לשעובי בשר המחבר שאר טבשת. ולשעמת כן לגבי שחיטה לא חשבינן אלא לקנה (הייטו קרום), להא לא נחתו לחון אלא לגבי שאר טבשת ומקום הקיפן רוב קנה, אבל בשר המחברם פשיטא לא חשיב לפילו להלטרף להיקף שאר טבשת. ולכאורה ביאור החילוק לגבי טריפות לף לבעינן לחיות לקנה, והוא בקרום, אבל כיון לקרום עלמו אלו בשאר גרונרת, הרי ליתכן טריפות מקום רוב עוביה לף לי ליח בה רוב חלל (ולולי מקום לבזה קיש לן דלא תעמוד שלימות חלבו לאורך זמן, או שמין מועיל רוב חלבו לחיות אחר לבחסרון רוב עובי גרונרת יהבטל קיום חיות הנעשית ע"י רוב חלבו). אבל לגבי שחיטה כיון לבעינן לחיתוך סימן בחיותו, ולא רק לחיתוך הגורם ביטול החיות, לא יהני לזה אלא בחיתוך קנה עלמו. וכן יש לשמוע מה דלא למו בגמ' לטריפה אלא מדין חלי קנה פגום ולא מפסוקת הגרגרת סתם (וכ"ז דלא כהמב"ן).

הוחשבת שחיטת מינהו במשליטה לדוב קבה החתך

אמנם עדיין יש לחון מהא דחלי קנה פגום והוסיף כל שהוא, דלי כלאמרן דבעי לחיתוך החיבור מה מהני להלטרף מה שהיה פגום מעיקרו, ובהברח לומר דלף שאנו לומרים שיש גדר נפרל בחיתוך החיבורים שאין טבע מנטילת החיות, גם יהיה גדר טולל כל החיבורים כמה שהם מהווים היקף הקנה, ושאמר שמי שהתך רוב קנה יקווה למי שהוסיף כל שהוא על חלי פגום, ובביטול יש בחתיכת הלי כל שהוא לתת גדר חיתוך לשחיטה לף בחלק הפגום (וכמו לשמע בקש"י (יט. ד"ה מידי דהוה) לשלטרף חלי קנה פגום לשחיטת כל שהוא להיחשב שחיטת רוב משל"כ בהגרים שלים וכו')[ב].

א. ונמצא דומה לזה במח' אביי ורבא בנתכוון לחתוך וכו', דבעי רבא שיתכוון לחתיכה דאיסורא, וכיון דהתם איירי אכוונת פעולה (ולא מחשבת מלאכה), הרי בהכרח שלושה גדרים בחיתוך, במשמעות הפעול (מלאכת מחשבת), במשמעות הנפעל (חתיכה דאיסורא), ובמשמעות הפעולה (חתיכה בעלמא), ולנידון דידן יש לדמות שני משמעויות האחרונות. ואחר העיון זה אינו, דיותר יש לדמות כוונת זביחה לגדר האמצעי, וא"כ הרי דחתיכה שאמרנו בשחיטה בשני מובניה אינה אלא ביחס למשמעות האחרונה. ואכמ"ל

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 48px מתוך (18%) 269px. פסקה אחרונה: "אמנם עדיין יש לדון מהא דחצי קנה פגום והוסיף כל שהו...".

מיקום הבעיה: x=121, y=11432, w=269, h=740

והנה לפי"ז יש לומר במוגרמת לכך ושמואל, ובסכרון לשחיטה בשאר טבעות, והנה בגמ' מיתה לתליא בהיקף הקנה, והנה כיון למחלקינן בטבעות עלמן בין טבעת הגדולה לשאר טבעות, בהכרח שאין בזה לימוד הטבעות יחד. ול"ל הרי לחשבו להיקף לקנה לף ללא הוי אלא בחלק מלורכו, ומיתה למידק הלא לא הוי האי היקף (או רובו) אלא במעט לורכו של קנה, ולמה יהני זה לשוויהו כקנה (ותא חזי לא נעו למיתסב נשר המחברן מקום שחופה רוב או כל לורכו לפיכך כלידוף להיקף שאר טבעות), ובהכרח אלא נעי לשוויהו כקנה אלא ביחס למה שיש לחלקו בלורכו חלקים חלקים. ויש לנו למעוד גדר נפרד בקנה כרובי חלקיו, לכאורה ביחס להיות מקיים החלל להגליל ביה חיות הוא ואלי גדר אחד בכל לורכו.

ולפמש"ת לכאורה גדר זה בקנה הוא ביחס לפעולת חיקוטו, הייט, מה לכל חלק בהיחתכו הוי ביטול קנה בגדלו כמקיים החלל החיוני. אבל עדיין אין זה ברור להנה אמרו בגמ' לקמן (מה.) דין טריפה בלורך הגרוגרת בנקב שיש בו חסרון כחיסר, ולכאורה פשוט אלא יהני חתיכה כזאת לגבי שחיטה לף שיש להכליל בגדר האמור, הייט, חיסוך חלק שבהיחתכו הוי ביטול קנה בגדלו במקיים החלל החיוני (ואמנם היה לחלק כדלעיל דשאני לגבי טריפות דחשיב טריפה אפילו יש בו רק גורם נטילת חיות עתידי משא"כ בשחיטה, אבל עדיין יקשה מנסדקה לאוכרה דלכאורה לא גרע מפסוקה, ולמה לא נאמר דיהני ג"כ שחיטה באוכרה למר כדאית ליה. עי"ש) ובהכרח למעוד גדר נפרד בכובי הקיפיו לווקא.[א]

ג. שלושת מיני הכוונה בשחיטה וגדרי רובו ככולו במעשה ובמקום השחיטה

והנראה זה בהקדם מה שמלאנו בכוונת שחיטה שלושה מינים,[ב] האחד, כוונת חתיכה בעלמא, והייט, שיהיה מכוון בעשייתו במה שיש בה לחתוך חיבור. השני, כוונת חתיכה בדבר במשמעות שיש בחיקוטו, וכמו חתיכת סימנין, הייט שחיטה, ויתרה על הראשונה, שהיא מיוחסת לו הדבר, הייט, הסימנין, במה שע"י החתיכה יהיה בו שיוי (כמו שקורס החתיכה היה אחד ועתה שנים). והשוג השלישי, כוונת זביחה, הייט, מה שיש בעשייתו בדבר להכשירו, כמו בחיתך לאכילה, ויתרה על קודמתה, שהיא כוונת ילירה ולא שיוי (ועיקר חילוקה משיוי הוא במה שאין הנעשה גדר בדבר קורס הנעשיה, היינו, בדבר מחובר לף בהיותו מחובר יש למעוד נפרדותו האפשרית, לף כוונה הג"ל, אין למעוד בדבר). ומיניה שלושה גדרים בנעשה, הייט, חתוך, שחוט ושבות, ושלושה לבריס שיש לעשות בהם, הייט, חיבור, סימן ובהמה. ובזה יש להבין חילוקי גדרים בשחיטה, האחד, בחיתוך החיבור, וכמו שאמרו השוחט בשנים לו שלושה מקומות, ושחבו מקומות נפרדים בסימן אחד. השני, בשחיטת סימן, וכמו שאמרו רובו של אחד כמוהו, ולא לאמריו לרוב שחיטה כשלה (להכשיר סימן וחלי). והשלישי, בשחיטת הבהמה, וכמו שאמרו בפשול שהייה וכו'.

ומעתה יש להבין גדר שחיטת קנה במה שהיא פעולה בחיבורי היקפו, להנה הערנו לעיל מה שאמרו לגדר שחיטה בסימנין טבע ממשמעות שחיטה לבהמה להיות מן השוחל ובמה שאנתק הרלחק מאחר הגוף, ומיניה בסימנין במה שהם מהווים שיטות הרלחק עם הגוף מקום ריאה

א. וביתר ביאור דאף אמנם דבשלמותו חשוב הקנה אחד, הרי שיש למצוא חיבורו בכמה גדרים. האחד, בחלקים כתותים. השני, במשכי אורכו, והשלישי בהיקפי רוחבו (היינו, דלגבי משכי אורכו יחשב חלקי אורכו כתותים, ולגבי היקף רוחבו יחשב חלקי רוחבו כתותים כטבעות טבעות כמלא החוט), ואם נצרף לזה עובי שיש לקנה הרי שהרכבו בזה כתות אף בו (היינו, כמו בהיקף שברוחבו שיהיה חלוק היקפים היקפים זה מקיף את זה) ויהיה גדר חיבור נפרד בכל חלקים אלו.

ב. כוונת החותכ לחיבור, כוונת שחיטה לסימן, וכוונת זביחה להכשיר הבהמה

ג. חיתוך הוורידין בשאר הקנה ביחס למקום הכשיר המנתק את הראש מהגוף

ד. ביטול הקנה במקום חלל הזוני בחיתוך הקצוי עכעוחין

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור ימני: 60px מתוך (22%) 269px. פסקה אחרונה: "והנה לפי"ז יש לדון במוגרמת דרב ושמואל, ובחסרון דשח...".

מיקום הבעיה: x=404, y=12564, w=269, h=350

והנה לפי"ז יש לומר במוגרמת לכך ושמואל, ובחסרון לשחיטה בשאר טבעות, והנה בגמ' מיתה לתליא בהיקף הקנה, והנה כיון למחלקינן בטבעות עלמן בין טבעת הגלולה לשאר טבעות, בהכרח שאין בזה ליכוף הטבעות יחד. ול"ל הרי לחשבו להיקף לקנה לף ללא הוי אלא בחלק מלורכו, ואיכא למידק הלא לא הוי האי היקף (או רובו) אלא במעט לורכו של קנה, ולמה יהני זה לשוויהו כקנה (ותא חזי ללא נעו למיתסב נאר המחברן מקום שחופה רוב או כל לורכו לפיכך כלילוף להיקף שאר טבעות), ובהכרח ללא בעי לשוויהו כקנה אלא ביחס למה שיש לחלקו בלורכו חלקים חלקים. ויש לנו למעוד גדר נפרד בקנה כרובי חלקיו, לכאורה ביחס להיות מקיים החלל להגליל ביה חיות הוא ואלו גדר אחד בכל לורכו.

ולפמש"ת לכאורה גדר זה בקנה הוא ביחס לפעולת חיקוטו, הייט, מה לכל חלק בהיחתכו הוי ביטול קנה בגדלו כמקיים החלל החיוני. אבל עדיין אין זה כדור להנה לאמרו בגמ' לקמן (מה.) דין טריפה בלורך הגרוגרת בנקב שיש בו חסרון כחיסר, ולכאורה פשוט ללא יהני חתיכה כזאת לגבי שחיטה לף שיש להכליבה בגדר האמור, הייט, חיתוך חלק שבהיחתכו הוי ביטול קנה בגדלו במקיים החלל החיוני (ואמנם היה לחלק כדלעיל דשאני לגבי טריפות דחשיב טריפה אפילו יש בו רק גורם נטילת חיות עתידי מש"ה בשחיטה, אבל עדיין יקשה מנסדקה לאורכה דלכאורה לא גרע מפסוקה, ולמה לא נאמר דיהני ג"כ שחיטה בלורכה לאר כדאית ליה. עי"ש) ובהכרח למעוד גדר נפרד בכדי הקיפיו לווקא.[א]

ג. שלושת מיני הכוונה בשחיטה וגדרי רובו ככולו במעשה ובמקום השחיטה

והנראה זה בהקדם מה שמלאנו בכוונת שחיטה שלושה מינים,[ב] האחד, כוונת חתיכה בעלמא, והייט, שיהיה מכוון בעשייתו באה שיש בה לחתוך חיבור. השני, כוונת חתיכה בדבר במשמעות שיש בחיקוקו, וכמו חתיכת סימנין, הייט שחיטה, ויתרה על הראשונה, שהיא מיוחסת לל הדבר, הייט, הסימנין, באה שע"י החתיכה יהיה בו שיעור (כמו שקורס החתיכה היה לחד ועשה שניס). והשוג השלישי, כוונת זביחה, הייט, מה שיש בעשייתו בדבר להכשירו, כמו בחיתך לאכילה, ויתרה על קודמתה, שהיא ככוונת יוליה ולא שיעור (ועיקר חילוקה משיעור הוא באה שאין הנעשה גדר בדבר קורס הנעשיה, היינו, בדבר מחובר לף בבהיותו מחובר יש למעוד נפרדותו האפשרית, לד כוונה הג"ל, אין למעוד בדבר). ומיניה שלושה גדרים בנעשה, הייט, חתוך, שחוט ושבור, ושלושה לבריס שיש לעשות בהם, הייט, חיבור, סיתון ובהמה. ובזה יש להבין חילוקי גדרים בשחיטה, האחד, בחיתוך החיבור, וכמו שלמרו השוחט בשניס לו שלושה מקומות, ושחבו מקומות נפרדים בסימן לחד. השני, בשחיטת סימן, וכמו שלמרו רובו של לחד כמוהו, ולא למריט לדוב שחיטה כטולה (להכשיר סימן וחלי). והשלישי, בשחיטת הבהמה, וכמו שלמרו בפסול שהייה וכו'.

ומעתה יש להבין גדר שחיטת קנה באה שהיא פעולה בחיבורי היקפו, להנה הערנו לעיל מה שלמעו לגדר שחיטה בסימנין טבע ממשמעות שחיטה לבאה להיות מן השוחט ובאה שמנתק הרלם מאחר הגוף, ומיניה בסימנין באה שהם מהווים שייטת הרלם עם הגוף מקום ריאה

א. וביתר ביאור דאף אמנם דבשלמותו חשוב הקנה אחד, הרי שיש למצוא חיבורו בכמה גדרים. האחד, בחלקים כתותים. השני, במשכי אורכו, והשלישי בהיקפי רוחבו (היינו, דלגבי משכי אורכו יחשב חלקי אורכו כתותים, ולגבי היקף רוחבו יחשב חלקי רוחבו כתותים כטבעות טבעות כמלא החוט), ואם נצרף לזה עובי שיש לקנה הרי שהרכבו בזה כתות אף בו (היינו, כמו בהיקף שברוחבו שיהיה חלוק היקפים היקפים זה מקיף את זה) ויהיה גדר חיבור נפרד בכל חלקים אלו.

ב. ראה בזה בארוכה בקובץ שיעורים חלק ב' סי' ב' אות ב'.

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור ימני: 128px מתוך (47%) 269px. פסקה אחרונה: "והנראה בזה בהקדם מה שמצאנו בכוונת שחיטה שלושה מיני...".

מיקום הבעיה: x=404, y=12974, w=269, h=345

ומעייס, לחלק הסימן ללכל הגוף קבוע, ומקמעות חיצוני הוי בחלק המחובר בלקח, וע"כ יהיה שחיטת סימן בהפסקתו, והייט, להיותו בלוכלו הלחל חתוך, וזה בילור מה לבעינן שיהיו הטבעות נמלדות ביחס להיקפו, לבל לין גלר מקום חיתוך שווה בזה לחיתוך עלמו, הייט, שלמלטו לין בחיתוך סימנים מקמעות בכל חיתוך וחיתוך חיבורי בשר הקנה, לגלר מקום הכשר לשחיטה הוא ביחס לכלל הסימן ומה שיש בשחיטה עם הפסקת הסימן.

ומעתה יבואר מה שכלל שם ס"ל רובא כשטו לף לגבי מקום שחיטה, לא יהבי שחיטה בטבעות לף לחותך הקנה, ולף לפשיטה לן לכל הקנה מריאה לטבעת כשר לשחיטה, לכיון גלר מקום שחיטה, הוא בחשיבות שיש למקום קולם שחיטה, הייט, בחיותו לסימן, והבי בחיותו משמשים הטבעות עיקר לותו מקום, לין זה נחשב ממקומות חיתוך קנה, ללא חיתוך הטבעות, וכיון לטבעות עלמן לא חשובים קנה, לא הוי מקום כשר לשחיטה הגלכל בדין שחיטת קנה.

ואמנם לסבירא לן ללמרינן בקנה רובו כשטו לענין שחיטה, יש להבחין מהו גלר לין רובו טולו הג"כ, ונראה למלוא בזה שני דיוים לפשריים, או להוא לין בקנה (הייט, בגלבו כסימן), ללמרינן בזה רובו כשטו, או להוא לין בשחיטה, ולי נימא להוא לין בשחיטה, לפשר למלוא בזה שני גלריים, או שהוא לין בחיתוך הסימן, הייט ללף שם נאמר לקנה דגמרינן לא הוי רובו כשטו, לפשר לגבי חיתוכו חיתוך רובו חשוב חיתוך, וכללמרן דגלר חיתוך שייך בכל חיבור וחיבור ללית בקנה, או ללין זה לין בסימן כלל, רק למעשה חשיבה הגלמר למרינן בזה רובו כשטו, ולמנם חשיבת הכל נמדלת במה שיש לומר בו כל הייט הסימן, מכל לין זה מקום לבזה נחשיב הסימן כחתוך, ללא מקום לבזה יש להחשיב מעשה חשיבה ככל.

ומיניה נלון בכל חד לי מהני לחכשורי שלר טבעות לשחיטה, והנה לי נימא להוא לין בקנה, הבי כיון למקיפות רובו (וכנ"ל לעיקר גלר להכשר סימן לשחיטה הוא בהקיפו), חשובות בקנה, ולשילך לי נימא שהוא לין במעשה חשיבה, הא ולשי לא יהני לשחוויי בקנה, ולי נימא להוא לין בחיתוך סימן, לף למנם שלין זה כולל לין רוב לגבי מקום שחיטה, יש לומר לכשם שלני לומר למהני רובא לענין חשיבת הקנה, הייט, מקום מעשה שנעשה ברוב הסימן, יש לומר למהני לשוויי לכל המקיף לל הסימן כמקיף לת כולו, ומימלא שיהיה חשוב כקנה.[א]

ובעיקר מה שלמרנו בחילוק לין שחיטה ממקומה, הביאור בזה כי למנם גלר מקום שחיטה הבי הוא ביחס לחיות הבהמה קולם שחיטתה, למקום זה לשוי להיעשות בו שחיטה מחמת שיש בו חיות הבהמה, לכל גלר השחיטה עלמה לית מוכרח שיהיה מעשה בחיותה לו בהעלרת כל מה שהיה נלרך לקיום חיותה, הייט, שיהיה מעשה השחיטה בגלבו הנפרד נעשה במקום חיותה, וכן נמלא (לקמן מג:) לעת רב יהודה להלות מחלוקת רב ושמואל בשיעור טריפות בתוכבן הוצלו לי במקומו לי ברוב, בלי הוה מקום שחיטה, לף ללכלוכה לין לין ווצלו בטריפה דומה לשחיטתו, לטריפה במקומו, ושחיטה ברוב.

ד. מחלוקת רב ורב כהנא במחצה על מחצה
כרוב וגדרי רוב בשחיטה בתנור ובטריפות

ולבאר יותר להגה לקמן (כח:) נחלקו רב ורב כהנא, רב לומר מחצה על מחצה כרוב, ורב כהנא לומר מחצה על מחצה לין כרוב. והנ"מ לפליגי לענין שחיטה, ולומרו בגמ' בטעמייהו רב לומר מחצה על מחצה לא תשייר רובא מול עזודי שחוטו רובא

שיווי קנה בחזקת רוב מול שלילת מקום שחיטה בדין מעשה החיכה

החתוך בממדרי הקנה שאינם מקום חזות הסימן קודם שחיטה

דין בעצם הקנה, דין בחיתוך הסימן, או דין במעשה החיכה סתם

ראיית רב יהודה משיעור טריפות בתורבן הורשו במקום שחיטה

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 76px מתוך (28%) 269px. פסקה אחרונה: "ובעיקר מה שאמרנו בחילוק דין שחיטה ממקומה, הביאור ב...".

מיקום הבעיה: x=121, y=13697, w=269, h=689

ומעייס, לחלק הסימן ללכל הגוף קבוע, ומקמעות חיבורו הוי בחלק המחובר בלקט, וע"כ יהיה שחיטת סימן בהפסקתו, והייט, להיותו בלורכו האחד חתוך, וזה בילור מה לבעינן שיהיו הטבעות נמלדות ביחס להיקפו, לבל יהן גלד מקום חיתוך שווה בזה לחיתוך עלמו, הייט, שלמלטו ליש בחיתוך סימנים מקמעות בכל חיתוך וחיתוך חיבורי בשר הקנה, לגלד מקום הכשר לשחיטה הוא ביחס לכלל הסימן ומה שיש בשחיטה שם הפסקת הסימן.

ומעתה יבואר מה שכלל שם ס"ל רובא כשרו לף לגבי מקום שחיטה, לא יהני שחיטה בשבעות לף לחותך הקנה, ולף לפשיטה לן לכל הקנה מריאה לשבעת כשר לשחיטה, לכיון גלד מקום שחיטה, הוא בחשיבות שיש למקום קולם שחיטה, הייט, בחיותו לסימן, והרי בחיותו משמשים הטבעות עיקר לותו מקום, אין זה נחשב ממקומות חיתוך קנה, אלא חיתוך הטבעות, וכיון לטבעות עלמן לא חשובים קנה, לא הוי מקום כשר לשחיטה הגלכל בדין שחיטת קנה.

ואמנם לסבירא לן לאמרינן בקנה רובו כשרו לענין שחיטה, יש להבחין מהו גלד דין רובו טולו הג"ל, ונראה לאולה בזה שני דינים לפשריים, לו להוא דין בקנה (הייט, בגדרו כסימן), לאמרינן בית רובו כשרו, לו להוא דין בחתיכה, ולי נימא להוא דין בחתיכה, לפשר לאולה בזה שני גדרים, לו שהוא דין בחיתוך הסימן, הייט לאף שם נאמר בקנה לגאמרינן לא הוי רובו כשרו, לפשר לגבי חיתוכו חיתוך רובו חשוב חיתוך, וכלאמרן לגלד חיתוך שייך בכל חיבור וחיבור לחית בקנה, לו לאין זה דין בסימן כלל, רק למעשה חתיכה הגאמר לאמרינן בית רובו כשרו, ולאנם חתיכת הכל נאלדת בשה שיש לומר בו כל הייט הסימן, אבל דין זה מקום לבזה נחשיב הסימן כחתוך, אלא מקום לבזה יש להחשיב מעשה חתיכה ככל.

ומיניה נלון בכל חד לי מהני לאכשורי שאר טבעות לשחיטה, והנה לי נימא להוא דין בקנה, הרי כיון לאקיפות רובו (וכנ"ל לעיקר גלד להכשר סימן לשחיטה הוא בהקיפו), חשובות בקנה, ולאילך לי נימא שהוא דין במעשה חתיכה, הא ולאי לא יהני לשווי בקנה, ולי נימא להוא דין בחיתוך סימן, לף לאנם שאין זה כלל דין רוב לגבי מקום שחיטה, יש לומר לכשם שאני לומר לאהני רובא לענין חתיכת הקנה, הייט, מקום מעשה שנעשה ברוב הסימן, יש לומר לאהני לשווי לשר המקיף לר סימן כאקיף לת כולו, ואימלא שיהיה חשוב כקנה.[א]

ובעיקר מה שאמרנו בחילוק דין שחיטה ממקומה, הביאור בזה כי לאנם גלד מקום שחיטה הרי הוא ביחס לחיות הבהמה קולם שחיטתה, לאקום זה לאוי להיעשות בו שחיטה מחמת שיש בו חיות הבהמה, אבל גלד השחיטה עלמה ליש מוכרח שיהיה מעשה בחיותה לו בהעלרת כל מה שהיה נלרך לקיום חיותה, הייט, שיהיה מעשה השחיטה בגדרו הפרל נעשה במקום חיותה, וכן נמלא (לקמן מג:) לעת רב יהודה להלות מחלוקת רב ושמואל בשיעור טריפות בתוכבן הוושט לי במקומו לי ברוב, בלי הוה מקום שחיטה, לף לבלאוקה לין דין וושט בטריפה דומה לשחיטתו, לטריפה במקומו, ושחיטה ברוב.

ד. מחלוקת רב ורב כהנא במחצה על מחצה
כרוב וגדרי רוב בשחיטה בתנור ובטריפות

ולבאר יותר להגה לקמן (כח:) נחלקו רב ורב כהנא, רב לאמר מחצה על מחצה כרוב, ורב כהנא לאמר מחצה על מחצה לין כרוב. והנ"מ לפליגי לענין שחיטה, ולאמרו בגמ' בטעמייהו רב לאמר מחצה על מחצה כרוב הבי לאמר ליה רחמנא למעבד לא תעייר רובא. רב כהנא לאמר מחצה על מחצה לין כרוב הבי לאמר ליה רחמנא למעבד שחוט רובא.

שיווי קנה בחזקת רוב מול שלילת מקום שחיטה בדין מעשה חתיכה

החתוך בממדרי הקנה שאינם מקום הוות הסימן קודם שחיטה

דין בעצם הקנה, דין בחיתוך הסימן, או דין במעשה החיכה סתם

לימוד לא תעייר רובא מול עיוני שחוט רובא

ראיית רב יהודה משיעור טריפות בתורבן הוושט במקום שחיטה

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 65px מתוך 269px (24%). פסקה אחרונה: "אמר מחצה על מחצה כרוב הכי אמר ליה רחמנא למשה לא תש...".

מיקום הבעיה: x=121, y=14445, w=269, h=105

סיבה: (סיבה לא ידועה)

רוכח בעינן רוב הגרלה לעיניים שחיטה דעל לחיכא רוכח לא מיתכשרא לא כ״ש דבעינן רוב הגרלה לעיניים, ופרש״י מה טרפה. לחיכא מקומות טובא למיטרפא בהו במקצת כגון נקובת הושט והריאה והלקין. בעינן רוב הגרלה לעיניים. במקומות שהזכר בהן רוב כגון בקנה וכחוט השדרה. שחיטה דעל לחיכא רוכח לא מתכשרא. לחפילו מאן דמכשר מקום לקרי ליה רוכח הוא ובמישוטא טולהו מולו.ע״כ.

והנה מקובת לחבי ל״ע, דלכאורה לחרבה למהא גופיה יש לדמות לזית לן למילף גדר רוב דשחיטה מרוב דטריפה, דהא ושט גופה לגבי טריפה לי במקצת, ולגבי שחיטה לא מתכשרא על לחיכא לרוכח, ובהכרח שאין שייטת בין רוב קנה דטריפה לרוב קנה דשחיטה להלכתא דרוב קנה היא היא הלכתא דרוב ושט. ועוד דקשה לי מת״כ דש״י דלקי דכ קרי ליה רוכח, דלכאורה אין זה דברי לחבי, דשיווי השם דרוב אין צריך לק״ו, והיא גופה דאמר דהא לחינם שויוס.

ובאמת דלישנא דרבא גופא ל״ב, דלא בעי למימר לאין ללמוד אין רוב דשחיטה מטריפה, הוא״ל דשחיטה מטריפה לא ילפינן ואין ושט במקצת יהיה סיעתא לדבריו כאמור. אבל מה דאמר דשאני לענין טריפה וכו׳ מצינו דרוב לומר דבזה הוא ודלא כאמר אין רוב שבתורה, דהוא רוב ממש ולא מחלה (ובדפתב ש״י כלומר רוב גמור שהוא ניכר״). וזה קשה וכאמור לעיל דאם השוויון אין רוב כלי דטומאה לרוב דשחיטה, ולא תרגינן שאני טומאה וכו׳, אף שיותר יש לחלק, כ״ש דלא נחלק רוב דטריפה משחיטה.

עוד יש לדקדק בלישנא דאבי דאמר לגבי טריפה דבעינן לרוכח ולגבי שחיטה אמר על לחיכא לרוכח. ולכאורה הוא״ל לחיפכא, דלגבי שחיטה דהוא אין לעשות מעשה שייך לישנא דבעינן, ולגבי טריפה דהוא אין במילתא שייך לישנא עד לחיכא.

וע״כ נראה לפרש דהא דאמר דאמר שאני טריפה דלווקא קאמר, דהוה ס״ל דלא שייך דינא דמחלה כרוב אלא ביחס לגדר שמעמעותו היא בהיותו שיטי מהמלב הקולס, דהייט כמו בשחיטה, דבעי לעשות הסימן המחובר לחתוך, דבזה שייך לומר דבמחלה כבר יש לבטל גדלו כמחובר, דמחבר שאמרה תורה לחותכו בהעדר רוב חיבור נעשה בו מעשה חיתוך (ובדפתב בממב״ן עה״ת (ויקרא יז מז) שמחשוב בלבנו רוב הוא השחוט, מחבר שאין במה שלא נשחט יותר ממנו). אבל לגבי טריפה שאין שם טריפה משום שיטי הנעשה אלא משום מלבו, הרי דבמחלה על מחלה גדר מלבו כך הוא כשוה, ואין לנו לומר דהשוב מופסק אלא ברוב ממש, שאז יש להכריע למלבו מופסק.

ולפ״ז י״ל דהייט דמ״ל לאבי דק״ו הוא, דאם אין טריפה שחיטו עיקרו משום שיטי בדבר ובשאר (הייט, אם האבר), שהרי מצינו שאף במקצת נעשה טריפה, וודאי דאין לומר דבמקצת יהא שיטי, אעפ״כ היכא שבכדי להיעשות טרפה לריך רוב לאבר, והייט, טריפה הנובעת ממלב האבר בגדלו, אתה לומר לריך רוב גמור, כ״ש לגבי שחיטה שהוא גדר בשיטי האבר, ותלוי ברוב הוא בעצם החסרת המעשה, שלא נגמר על שמלבו הנובע מן המעשה השתנה ברוב, שנלטרך שיהיה רוב גמור, וזה ביאור מה שנקט לישנא דבעינן לטריפה דהייט ביחס לטריפת מקצת, ומה שכתב על לחיכא ביחס לשחיטה הוא לאמור במה שיש במלבו להחשיב קיום המעשה.

ולפי הנ״ל נראה לבאר לעת רב בהו״ד דמחלה על מחלה כרוב לאין המחלה הזה בלותו הענין דקיימ״ל דבעינן רוב, הייט, שנחשיב מה שיעשה חלי המעשה האמור להיעשות כאילו נעשה רובו, לכיון דהאי רוב גופיה לא מהני אלא מקום לאמרינן דהוי ככולו, אין לומר דמחליקו ברובו דהוא ככולו. אלא הכי פירושו לאחר דקיימ״ל דאין סימן ברובו, הייט, שחשיבותו לענין שחיטה מתקיימת ברובו, יש לדון במה נחשב רובו לגבי חתיכה.

חולק דין משהו בטריפות ושט מול חובת רוב בשחיטה

דרישת רוב גמור במעשה שחיטה המשנה את שם האבר מקול וחומר מטריפות

דרישת רוב גמור המיכר לעניים בכל דיני רוב ולא מחצה על מחצה

דרישת רוב בממאות הטריפה מול השלמת רוב במעשה השחיטה

חלות דין רוב הסימן במעשה ושחיטת מחצתו

מחצה ברוב במעשה שונה מחזקה ברשחיטה מול מצב ששטי בטריפה

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור ימני: 97px מתוך (36%) 269px. פסקה אחרונה: "עוד יש לדקדק בלישנא דאביי דאמר לגבי טריפה דבעינן ל...".

מיקום הבעיה: x=404, y=17094, w=269, h=841

סיבה: (סיבה לא ידועה)

רוכח בעינן רוב הגרלה לעיניים שחיטה דעל לחיכא רוכח לא מיתכשרא לא כ״ש דבעינן רוב הגרלה לעיניים, ופרש״י מה טרפה. לחיכא מקומות טובא למיטרפא בהו במקצת כגון נקובת הושט והגרילה והלקין. בעינן רוב הגרלה לעיניים. במקומות שהזכר בהן רוב כגון בקנה וכחוט השדרה. שחיטה דעל לחיכא רוכח לא מתכשרא. לחפילו מאן דמכשר מקום לקרי ליה רוכח הוא ובמישוטא טולהו מולו.ע״כ.

והנה מקומות שבני ל״ע, דלכאורה לדברי הכל גדר רוב דשחיטה מרוב דטריפה, דהא ושט גופה לגבי טריפה לי במקצת, ולגבי שחיטה לא מתכשרא על לחיכא לרוכח, ובהכרח שאין שייטת בין רוב קנה לטריפה לרוב קנה דשחיטה דלכאורה דרוב קנה היא היא הלכתא דרוב ושט. ועוד דקשה לי מש״כ רש״י דלקי דכ קרי ליה רוכח, דלכאורה אין זה לשבי לחבי, דשיווי השם דרוב אין שייך לק״ו, והיא גופא דאמר דבא לחיגם שוויס.

ובאמת דלעיגא דבא גופא ל״ב, דלא בעי למימר דאין ללמוד דין רוב דשחיטה מטריפה, הוא״ל דשחיטה מטריפה לא ילפינן ודין ושט במקצת יהיה סיעתא לדבריו כאמור. אבל מה דאמר דשאני לענין טריפה וכו׳ מקשה דהוה לומר דזה הוא ודלא כשאר דין רוב שבתורה, דהוא רוב ממש ולא מחלה (ובדפוסים ש״י כלומר רוב גמור שהוא ניכר״). וזה קשה וכאמור לעיל דאם השוויו דין רוב כלי דטומאה לרוב דשחיטה, ולא תלינן שאני טומאה וכו׳, אף שיותר יש לחלק, כ״ש דלא נחלק רוב דטריפה משחיטה.

עוד יש לדקדק בלישנא דאביי דאמר לגבי טריפה דבעינן לרוכח ולגבי שחיטה אמר על לחיכא לרוכח. ולכאורה הוא״ל לחיפכא, דלגבי שחיטה דהוא דין לעשות מעשה שייך לישנא דבעינן, ולגבי טריפה דהוא דין במילתא שייך לישנא עד לחיכא.

וע״כ נראה לפרש דהא דאמר דאמר טריפה בלווקא קאמר, דהוה ס״ל דלא שייך דינא דמחלה כרוב אלא ביחס לגבי שמעמעותו היא דהיותו שיטי מהמלב הקולם, דהייט כמו בשחיטה, דבעי לעשות הסימן המחובר לחתוך, דבזה שייך לומר דבמחלה כבר יש לבטל גדלו כמחובר, דמחבר שאמרה תורה לחותכו בהעדר רוב חיבור נעשה בו מעשה חיתוך (ובדפוסים ש״ס ועיקרא יל מז) שנחשב בלבנו רוב הוא השחוט, מאחר שאין במה שלא נשחט יותר ממנו. אבל לגבי טריפה שאין שם טריפה משום שיטי הנעשה אלא משום מלבו, הרי דבמחלה על מחלה גדל מלבו כך לו כך הוא בשוה, ואין לנו לומר דהשוב מופסק אלא ברוב ממש, שאז יש להכריע למלבו מופסק.

ולפ״ז י״ל דהייט דמ״ש דק״ו הוא, דאם אין טריפה שחיטו עיקרו משום שיטי בדבר ובשמו (הייט, אם התבן), שהרי מלינו שאף במקצת נעשה טריפה, וודאי אין לומר דבמקצת יהבש שיטי, מעפ״כ היכא שבבדי להיעשות טרפה לריך רוב לבר, והייט, טריפה הנוצעת ממלב האבר בגדלו, אתה לומר לדריך רוב גמור, כ״ש לגבי שחיטה שהוא גדל בשיטי האבר, ותלותו ברוב הוא בעצם החשבת המעשה, שלא נגמר על שמלבו הנוצע מן המעשה השחנה ברוב, שנלטרך שיהיה רוב גמור, וזה ביאור מה שנקט לישנא דבעינן לטריפה דהייט ביחס לטריפת מקצת, ומה שכתב על לחיכא ביחס לשחיטה הוא לאמור במה שיש במלבו להחשיב קיום המעשה.

ולפי הנ״ל נראה לבאר לעת רב בהו״ד דמחלה על מחלה ברוב לחין המחלה הזה בלותו הענין דקיימ״ל דבעינן רוב, הייט, שנחשיב מה שיעשה חלי המעשה האמור להיעשות בלחיכו נעשה רובו, דבין דהאי רוב גופיה לא מהני אלא מקום לאמרינן דהוי ברובו, אין לומר דמחלקתו ברובו דהוא ברובו. אלא דבי פירושו לאחר דקיימ״ל דבין סימן ברובו, הייט, שחשיבותו לענין שחיטה מתקיימת ברובו, יש לדון במה נחשב רובו לגבי חתיכה.

חלוק דין משהו בטריפות ושט מול חובת רוב בשחיטה

דדישות רוב גמור במעשה שחיטה המשנה את שם האבר מקול וחומר מטריפות

דדישות רוב גמור המכר לעניים בכל דיני רוב ולא מחצה על מחצה

דדישות רוב בממאות הטריפה מול השלמות רוב במעשה השחיטה

חלות דין רוב הסימן במעשה ושחיטת מחצתו

מחצה ברוב במעשה שונה משחיטה מול מצב ששני בטריפה

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 68px מתוך (25%) 269px. פסקה אחרונה: "שחיטה מתקיימת ברובו, יש לדון במה נחשב רובו לגבי חת...".

מיקום הבעיה: x=121, y=17094, w=269, h=841

עשיית מעשה במחצה חותך מול הדישה שלמות התגר ברובו

וזה ביאור הלימוי לתטר, לכמו שיש לומר דין רוב לשחיטה במחלה חמוך, כן יש לומר בהפך בדין רוב כלי שלם, במחלה לא נתון. וזה ביאור מה לת' ר"פ לתרי רובי בחל מנח ליכא, והייט, כי הוכרח להם ללף ללא תשיב לנתילה בהיות רוב תטר קיים, ולי כרב הוי במחלה, לין זה דומה לשחיטה דלין רוב שחוט הוא ניחם למעשה השחיטה, הייט, דבזה יחשב שנעשה מעשה שחיטה בסימן, וע"כ לא לכפת במחלה הגשלר, ולף שהוא שווה לנחתך, ללף שם נאמר לשוויס הן, ויש כאן חלק חשוב חמוך וחלק חשוב שחיט חמוך, די לט כמה שיש מחלה חמוך, ולף למחלה שחיט חמוך מכריח שיש מה שחיט חמוך ובעי לחיתוך, לין לני לומר למחלה שחיט חמוך חשוב כרוב (ועדיין ליכא סימן בשעתן לחותכו) שהרי לא נאמר רוב לגבי שלימות סימן (הייט, שיש מה לחתוך) אלא רק לגבי חיטוטו.

מחלוקת שני חצאי החגר המחוברים לשלמות אחת קודם החיתוך

אבל לין רוב כלי חיט לין במעשה הנתילה, אלא בשלמות התגר (ובמה דבשעתן לניתוק), וכיון שכן כשאני אומר להאי מחלה רוב כלי הוא, והאי מחלה רוב כלי הוא, ושניהם מיוחסים לכלי בשלימותו קודם החיתוך, שתרי להדדי, אלין לין כלי שלם לין במחלה אלא ככלי השלם, ותרי רובי בחל מנח ליכא, אלי האי רובא האי מישטא, ובהכרח שאין למטוח השיבות רוב לשלם במחלה (ולפי"ז לף בחופן לליכא אלא חד מחלה, דשני נכתת, לא יחשב רוב שלם).

מחתך בשר בעלמא מול מחתך בבשר שחוטה ומחלוקת רב הונא ורב חסדא בהגרים תחילה

מחתך בשר בעלמא במשנה מול מחתך בבשר שחוטה בעלמא בגמרא

ובזה נתבאר לי חילוק לברי רש"י בביאור מה לשהגי רובו ככולו לריב"י לענין הגרמה, לפ' במשנה (ד"ה ריב"י) כתב בטעמא, לברובא לישכשרת לה שחיטה ולילך כי קשחיט מחתך בשר בעלמא הוא. ולקמן לשברי רב הונא לריב"י ורבנן פליגי בשחט שני שלים והגרים שלים כתב (יט. ד"ה רובו) וגמרה לה שחיטה ברובא, ומכאן ולילך מחתך בשר שחוטה בעלמא הוא. ע"כ. ומלבד מה שיש לשקשק להכא כתב בשר בעלמא, והכא כתב בשר שחוטה, גם יש לשקשק לבלשון שכתב במשנה משמע שהוא גדר במעשה השחיטה, שאחר שחיטת הרוב אין השוב כמעשה שחיטה, אלא חיתוך בשר בעלמא. ובלשון בגמ' משמע להוא גדר בשחט, הייט, לאין במה ששחט רוב לי לבטל שם מעשה שחיטה מהשר השחיטה, ובעי למימר אלף שם יש להגיד מה שמשיך כשחיטה, מאחר דבשחיטת רוב יש להחשיבה כשחוטה, הרי שאחר ששחט רוב אין לו מה שישחט (הייט שמחתך בשר הוא גדר במעשה החיתוך, ומחתך בשר הוא גדר במה תוקן).

ביטול שם קנה לשחיטה מול הצדד החוב שחיטה בבהמה

והנה מה שקשקק לכתוב בשר שחוטה (ושקשה לשחוק לכוונתו כמו בשר בעלמא אחר שמשמעות בשר שחוטה הוא ניחם לשכר השחט), לעומת מש"כ בפ' במשנה לשחתך בשר בעלמא, לכאורה יש בזה חילוק גדל במשמעות ביטול פסול הגרמה מחיתוך המיעוט.

והייט, לגדל מחתך בשר בעלמא, הוא ניחם לקנה שחוטו שחוט, שיש לומר שלא חשיב קנה שיש לומר בו הגרמה, אלא בהיותו לריך לשחיטה, אבל אם נעשה בו מעשה שחיטה שכר לא חשיב קנה הג"ל, כיון דע"י רוב השחט חשוב קנה שחוט, ולא מהני חיתוך למיעוטו לגבי היותו שחוט מילי (ולפי"ז ל"ל לגדר הגרמה הוי בכל הקנה ולא בחלק המוגרס לבדו).[א]

שלילת שם מעשה שחיטה בהחתך בהמה שאחנה מרובת עדי לשחיטה

אבל גדל בשר שחוטה, לכאורה הוא גדל בבהמה עלמה, והייט, שאין להחשיב המעשה כמעשה שחיטה אלא בהיותו נעשה בבהמה הנלכת לשחיטה, וכיון שחשט רוב והיא נלכת לשחיטה אין זה המעשה חשוב שחיטה (והייט שפיולו אי נימא לליכא לפסולין במיעוט מחכון

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 71px מתוך (26%) 269px. פסקה אחרונה: "אבל דין רוב כלי אינו דין במעשה הנתיצה, אלא בשלמות ...".

מיקום הבעיה: x=121, y=18227, w=269, h=310

דכולה חדא מחיטה, הכא אין זה בהמה הנלרכת למחיטה, כמו לגלי מפטרף מיעוט מחכון מחר שמתה (בכ"י לב. ד"ה תיקו. עי"ש. הן אמת דיותר מסתבר דדין זה נוהג לסייכות מחיטה בחופן כזה ולא לנלרכותה.), ולא כלמסמע בפ' במקנה להוא מקום תכונת הבאר הנחתך בבאר ולא בסימן, אלא לאין זה מה שכותה תורה לשחוט (ממנה מחיטה אינה בבאר או בסימנין אלא בבהמה, ושם שחוטה הוא בה, והבאר וכו' אינו אלא מקום שהם חלקיה דבהמה ולא דמחיטה).

שלילת הגרסה מישום ביטול שום קנה מול חיוב הגרסה כל עוד הבהמה אינה שחוטה

ולכאורה יהיה בזה נפק"מ לגבי מי שלא שחט עליין את השעט, אלא מקום להוא כמהתך בבאר בעלמא, וכלאמרן אלא מחיב קנה מקום שחיטה אחר שנחתך הוא, הרי לא יהיב הגרסה לף שעליין לא שחט השעט. אבל מי שימא לעליין שם קנה עליו לענין הגרסה, אלא לחשיב כמהתך בבאר שחוטה וכלאיל, הרי לאין לומר כן קודם שנשחט השעט.

שלילת מקום שחיטה בקנה מול הגדרת הבהמה כשחוטה

ובאמת שיש לדון אם שני לדיים אלו שהרי להלדי ופליגי לף בעיקר דבר הנעשה בשחט הוא, היינו, אלא ס"ל לטעם ביטול פסול הגרמה מקום לאיכא קנה (בשחוט), אין חשובה הבהמה כשחוטה, ומי ס"ל לטעם ביטול פסול הגרמה מקום לחשובה כשחוטה, אין חשוב כאיכא קנה (בשחוט) או רק בהיות הנעשה טעם לביטול פסול הגרמה, היינו, אלף מי ס"ל לטעם ביטול פסול הגרמה הוא מקום לאיכא קנה (בשחוט), לפשר לומר למולה לחשובה בבהמה כשחוטה, רק אלא מי בזה לבטל פסול להגרמה. ולאידך אלף מי ס"ל לטעם ביטול פסול הגרמה הוא מקום שחשובה כשחוטה, לפשר לומר למולה לחשיב לאיכא לבשחיטה)קנה.

ביטול שום קנה בחיתוך רובו לעומת גמר שחיטת הבהמה כולה

ובהשקפה לחשונה היה נראה לומי איכא לנפק"מ הנ"ל בהכרח פליגי להלדי אומי שימא אלף לכל שחשובה כשחוטה בטל שם קנה לשחיטה בשחיטת רובו, לחמי בעינן לאיחשב באר שחוטה (ותליא ביה אם אין חשובה כשחוטה אלא בהשלמת סימן אנא, לכיון לבטל מיניה שם קנה לשחיטה, הילף יהני ביה תוספת חיתוך לענין הגרמה. וכן לאידך אומי שימא אלף לכל לבטל שם קנה חשובה כשחוטה, מה שייך עוד הגרמה (והוא פסול במעשה ומי חשובה כשחוטה אלא טעמא עדיפא לאיכא מה לעשות בו מעשה).

ביטול שום קנה בחיתוך סימן מול הגרמה בכלל מעשה שחיטת הבהמה

אבל לחר הענין נראה[א] אלא תליא זה בזה, ואף לע"י שחיטת רוב בטל שם מעשה שחיטה מחיתוך מיעוט קנה, היינו, לענין שלין להחשיב המשך חיתוכו כמעשה שחיטה לקנה, יהיה שייך בו הגרמה, שיש לומר שם"ל אין פסול הגרמה פסול בגדרי חיתוך סימנים, אלא בכלל מעשה השחיטה, ואף אמנם לגבי חיתוכו כחלק ממעשה השחיטה ע"י חיתוך רובו בטל שם קנה מיניה, לגבי כלל מעשה השחיטה דבו תליא פסול הגרמה אין לקנה וחיתוכו בהגרמה פוסל.

סימן חתוך לעצמו מול חלק מכלל שחיטת הבהמה

והיינו שיש למעט בחיתוך הקנה שני גדלים, האחד כסימן לעלמו, והשני כחלק מכלל הבהמה. וכן לענין שחיטתו, האחד כסימן חתוך והשני כבהמה שחושה. ומעתה יש לומר אלף אמנם שממנו לשחט רוב קנה שחיטתו כשירה לרובו כשלו, עליין יש לומר אלא מהני רובו להיות כשלו אלא ניחם לגדלו העלמי והנפרד לחיתוך סימן, ולא ניחם לגדלו כחלק מכלל הבהמה לשחיטתה (וכמו שממנו לאין דין רוב הנ"ל בשני סימנים כאחד ושחט אחד והלי שחיטתו פסולה. ועדיין יש לדון אי הוי דין רוב אחד בשני סימנים בגדרם המאוחד לגבי בהמה, או בכל אחד לאוקיה בגדר סימן). ואף לבחיתוך רוב סימן לי להבאר השחיטה, להחשיב מעשה לחיתוך סימן כנגמר וסימן כחתוך, יהיה המשך חיתוך מיעוט סימן השוב מכלל מעשה השחיטה, כמו בחיתוך סימן שני, אי אלו אלמרינן דגמרה לה שחיטה.

רובו כבולו בסימן הבודד מול מעשה השחיטה הכולל

והא ולאי מוכחא דיש גדל נפרד לסימן מכלל הבהמה, ואין השובה שחיטה לגבי סימן אלא רק חלק משחיטת בהמה. והייט שנאמר לאמנם גדל שחוטה חדא הוא, וניחם לכלל הבהמה. אבל גדל מעשה שחיטה המביאה לזה הוא בהכרח החכיכה לסימן, השוב בגדל נפרד ואלמית ביה דין לרובו כשלו.

סיבה: (סיבה לא ידועה)

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 67px מתוך (25%) 269px. פסקה אחרונה: "והא ודאי מוכחא דיש גדר נפרד לסימן מכלל הבהמה, ואין...".

מיקום הבעיה: x=121, y=19359, w=269, h=858

ויהיה מקום לטון בגדל רובו ככולו האמור בחיתוך סימנים, אם הוא גדל לפי לגבי שחיטת הבהמה, או רק בסימן לבד, ולפי לחל לגמתך רובו, להחשיבו חתוך, יהיה משמעות לחיתוך המיעוט לגבי גדל הכולל לשחיטת בהמה.

גמר חיתוך הסימן מול הסימן החתוך המיעוט בכלל השחיטה

ולפ"ז יבואר היטיב מה להבילו לחיה רווקא מלישנא דרובו על לחל כמוהו, לכאון כמוהו לין צריך לחלק לי חשיב רובו ככולו לפי לגבי שאר לבריס התלויים בשחיטת בהמה, היינו, דלין חתיכת סימן להוא חלק מכלל שחיטת הבהמה, סימן הזה, רובו כמוהו. היינו, לחין להבחין שיטי גדל בכולו יותר מבחובו, וממילא יהני לפי למה שיש בחיתוכו גדל לגבי שחיטת הבהמה ככלל.

השוואת רוב הסימן לכולו אף לגבי שאר דיני שחיטת חובהמה

ונראה למה שנקט רש"י בילאור זה במשנה כי רלה לכטול לפי שיטת רב חסדא להגריס תחילה בשר לריב"י, והיינו, למה שכתב במשנה לברובא לימכשרת לה שחיטה, ולילך כי קשחיט מחתך בשר בעלמא הוא. לין טוענתו להוי כמחתך בשר מקום לבשר נגמרה השחיטה, ללא שלין שחיטה מלבתחילה הוא לין שחיטת רוב סימן, ולם שחט רוב בשעות לי בזה, ולפי לם הגריס תחילה, סוף סוף הרי שחט רוב קנה בשעות. ומה שכתב ולילך לקלק בלווקא ולא כתב ומכאן ולילך לכתב לקמן, ללא לכיון שעיקר לין הוא לשחוט רק רוב סימן הרי לחשיב שאר הסימן בשבר בעלמא לאחר ללא בעי לשחיטתו, והיינו לאמר רב חסדא לתנן רוב על לחל כמוהו, ולין זה לשון ביחס לשחיטה ללא ביחס לסימן.

רבשער הגרים תחילה לריב"י כיון שעיקר שחיטה ברוב סימן

אבל לקמן בדעת רב הונא שכתב רובו ככולו וגמרה לה שחיטה ברובה ומכאן ולילך מחתך בשבר שחוטה בעלמא הוא, טוענתו דשאמת יש לין שחיטה בשל הסימן, ללא לכיון שרובו ככולו הרי שלחר שנשחט רובו חשיב כשחיטת טולו, ונגמרה השחיטה, ולפי שכאמור כל הקנה בעי לשחיטה והיה לומר בחיתוך שלים לאחרון פסול הגרמה, לאל כיון שנגמרה השחיטה ברובה לין לומר כשר פשולי שחיטה, לאחר שנגמר מעשה השחיטה בטל מעשר הקנה גדל שכר לבעי לשחיטה, שכשר שחוט הוא. ולין טוענתו כמ"ש לעיל, שטוענתו לשין שחיטת בהמה הטולל, ללא להיות הקנה שכר הנגרך לשחיטה, וממילא לין לקרוא שם שחיטה על חיתוך שאר הקנה וממילא לין לומר דיני שחיטה כהגרמה.

חובת שחיטה בכל הסימן ובישול מסול הגרמה לאחר שנגמרה השחיטה ברובו

ואם כנים הכריס הרי שלפי גדל רובו ככולו האמור לין לנו לכך הונח למעיקר הדין בעי לטולו, לאל לכך חסדא לין זה מקום רובו ככולו (היינו, רובו ככולו המתייחס לקנה במקנו כשחוט לאחר שנשחט רובו, לאל יתכן שיאמר דין רובו ככולו לגבי שחיטת קנה מלכתחילה כאמור, שכשאנו לומרים שכיר לשחוט סימן היינו רוב סימן).

רובו בבולו אחר שחיטה לענות הגדרת חובת שחיטה ברוב מלבתחילה

ואם כן נמלא שלושה דיני רובו ככולו הייט לכך הונח ולאחריו לכך חסדא ולאחריו לשאר טבעות (דלא כרב ושמואל) ולפ"ז יש לפרש לברי רש"י שכתב לעיל לכי לית ליה לרבי יוסי רובו ככולו ה"מ במקום שחיטה ושאט רובא להא מילתא לאמרינן רובא ככולה אבל לשוויה מקום כשר לשחיטה מקום האי טעמא לא לאמרינן רובא ככולה. ע"כ. לבמילות מקום שחיטה ושאט רובא נתנון לבטול שני גדלי רובו ככולו האמורים ברב הונא ורב חסדא.

שיטת רב הונא, שיטת רב חסדא, והבשאר שאר טבעות

ובזה יש להבין חילוק גדר לימלת החיות לר"ה ולר"ח (ובל"ק), דמה שיש בו להגדיר מעשה השחיטה. דבדעת רב הונא לפסול הגריס תחילה לפי לריב"י, משמע ברש"י שלין זה גדר במעשה השחיטה עלמו, ללא רק בשבר הנשחט, היינו, שיש בילימת חיות להגדיר מהו רוב הסימן הנגרך לשחיטה, ומשום כך כתב דגדר זה שייך רק לאחר שנחתך חלק הגורם ילימת נשמה, דעתה יש למלוא שאלק זה לא נעשה בשחיטה. לאמנם ממה שלא לקלק לכתוב כן ברבנן דרב חסדא משמע לחלק ילימת נשמה הוא גדר במעשה השחיטה עלמה, ולא רק מלהה מקום מהו רוב סימן הנגרך לשחיטה.

מראה מקום לריב הסימן מול חלק מהחיך במעשה השחיטה

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 87px מתוך (32%) 269px. פסקה אחרונה: "ובזה יש להבין חילוק גדר דיציאת החיות לר"ה ולר"ח (ב...".

מיקום הבעיה: x=121, y=20492, w=269, h=830

לפסקינן כרחב"ת, ות"כ מהו שכתב כאן למספקא לן ללמוד ס"ל כרבנן. וזה נקרא גם לפי מש"כ לעיל מי טוענו להתה לכ"ח וכ"ה מקמייה לכ"ת. ועוד למה לכן להייט טעמא לרבנן לחמי לה מלמט לנחלקו כן בשאר פסולים, ועכ"פ בהלכה.

ואיך שיהיה נקרא מה שעירב הטעמים, דהא הכא כתב בטעם בלר לפסול לחע"ג למיקחמיט שפיר בכוב סימנין, כיון לטולא שחיטה הכוב עם המיעוט חלא היא, ליכא לפסול חלה וכו' בהאי שחיטה. וזה הטעם ליט עולה בקנה לחל עם טעם רבנן למתני' לכ"ע פסלי בהגרים שלים ושחט שני שלים, וכ"ק ללאו הייט טעמא לרחב"ת לפליגי רב יהודה ורב הונא לליביה ולמכשרי כל חד בלחידך וכנ"ל.

גם נקרא מה שנקט ליטנא לרבנן טרופתי והוא לשון מושאל מגמ' לקמן (מח:) למיירי לכמה חב' שהטריפו בעניין לחל (מחט הגמלת בריאה) ולכאורה ליט שייך כאן לכל חד לטריף בענין לאחר.

עוד י"ע מה לפשיטה ליה לרמות בעיא לר"פ בהלכה במיעוט סימנין להגרמה, דהגה לקמן ליתא בגמ' (לב.) בעי רב הונא בריה לרב נתן שהא במיעוט סימנים מהו מיקו. ופרש"י וז"ל במיעוט סימנים. שחט הרוב ושהא במיעוט המחרון וגמר שחיטתו. מהו. מי אמרינן כיון לעבד ליה רובא לחכשר או לאמר כיון להדר וגמרה טולא חלא שחיטה היא. תיקו. ולחומרא וט'. ע"כ. ולי ליתא לן לדימויי פסול לחלה במיעוט סימנין לשאר פסולים בהגרמה, למה לא היה לי לגמ' בבעיא לר"פ לגבי חלה. ובאמת ללא בלא לכריו ל"ב מה שלאו להסתפק בהתחי, אחר לכאורה טעמי הספק שויט.

ואם כי נלאה למטוא הפתח, יש לכוון מעט ללא להאי רבנן טרופתי פליגי להכשיר ולהטריף מקום יין הגרמה, לא פליגי אלא ביחס למה שיש להיות בשחיטתו גדר שחיטת רוב, והייט לדרב הונא מקמייה דרב אסי שחט שני שלים והגרים שלים כרוב, מקום דכי נפקא חיותא רובא בשחיטה, ולרב הונא מקמייה דרב חשיב הגרים שלים ושחט שלים והגרים שלים כרוב, מקום מיפק לחיותא לנעשה בחתיכת רוב סימן בשחיטה נעשה[א], ולרב יהודה מקמייה דרב חשיב שחט שלים והגרים שלים ושחט שלים כרוב, מקום לרובא בשחיטה.

והיינו, דשיעור טולא מקום שהיות זה יין חקוב חלק הנעשה בהגרמה לפסול, ובזה יש להסתפק ללפי' לי נימא לחיש ביה בשחיטה כדי שכשר (מקום רובא) בלא הגרמה, והכי שנשחטה כרחוי ברוב סימנין, עכ"פ כיון לטולא חלא שחיטה, הכי חיש ביה הגרמה, והייט לפרש"י לחיסתחיט שפיר ברוב סימנין, אבל כיון לטולא חלא שחיטה היא ואיש ביה בהאי שחיטה הגרמה הוה שחיטה פסולה. והייט אלא בלא לאמרו רב הונא ורב חסדא כן אלא לרבנן, ואלא לרב הונא ורב יהודה לא אמרי מקום לטולא חלא שחיטה, הכי בכל לופן מוכרח לט לס"ל בלא מהני בזה רובא הג"ל, לחיסתחיט שפיר ברוב סימנין, ות"כ יש להחמיר אלא לדידן. ובהקדם כל האמור לעיל יש למטוא בזה פתח תקוה.

ובזה יבואר מה בלא אתי לטולא בספיקא דקהייה, וכן מה לנסתפקו בתרתי, וילוקדק לשון רש"י לכתב בטעם לחיוקי המעמה בקהייה, בלחיוקי המעמה האמור שם טבע מגדרי שהייה עלמה, ובמה שיש בעלם ההלכה דקהייה גדר מפסיק וממחר. תול"ל.

א. דכן יש לדקדק במש"כ רש"י בביאור דעת רב הונא משמיה דרב בהגרים שליש ושחט שליש והגרים שליש דאמרו בגמ' דטעמא משום דכי נפקא חיותא בשחיטה אא נפקא ומשמע דלא בעי לרובא בשחיטה כלל ואעפ"כ כתב ברש"י (יט. ד"ה מיפק חיותא) וז"ל מיפק חיותא. שליש

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור ימני: 71px מתוך (26%) 269px. פסקה אחרונה: "עוד יל"ע מה דפשיטא ליה לדמות בעיא דר"פ בחלדה במיעו...".

מיקום הבעיה: x=404, y=22757, w=269, h=734

לפסקינן כרחב"ת, וה"כ מהו שכתב כאן למספקא לן ללמוד ס"ל כרבנן. וזה קשה גם לפי מש"כ לעיל לי טוונתו להתל כר"ח ור"ה משמיה דר"ת. ועוד למה לכן להייט טעמא דרבנן לחמי לה מלמט לנחלקו כן בשאר פסולים, ועכ"פ בחלה.

ואיך שיהיה קשה מה שעירב הטעמים, דהא הכא כתב בטעם בלר לפסול לחע"ג למיקחיט שפיר בדוב סימנין, כיון לטולה שחיטה הדוב עם המיעוט חלה היא, ליכא לפסול חלה וכו' בהאי שחיטה. וזה הטעם ליט עולה בקנה לחל עם טעם רבנן למתני' לכ"ע פסלי בהגרים שלים ושחט שני שלים, וכ"ש ללאו הייט טעמא לרחב"ת לפליגי רב יהודה ורב הונא לליביה ולמכשרי כל חד בלחידך וכנ"ל.

גם קשה מה שנקט ליטנא לרבנן טרופאי והוא לשון מושלל מגמ' לקמן (מח:) למייתי מכמה חב' שהטריפו בעניין לחל (מחט הגמלת בריטה) ולכאורה ליט שייך כאן לכל חד לחריף בענין לחר.

עוד יל"ע מה לפשיטה ליה לרמות בעיא לר"פ בחלה במיעוט סימנין להגרמה, להגה לקמן ליתא בגמ' (לב.) בעי רב הונא בריה לרב נתן שהה במיעוט סימנים מהו מיקו. ופרש"י וז"ל במיעוט סימנים. שחט הדוב ושהה במיעוט החחרון וגמר שחיטתו. מהו. מי אמרינן כיון לעבד ליה רובא לחכשר או לרמות כיון להדר וגמרה טולה חלה שחיטה היא. תיקו. ולחומרא וט'. ע"כ. ולי ליח לן לדימוי פסול לחלה במיעוט סימנין לשאר פסולים להגרמה, למה לא היה לי לגמ' בבעיא לר"פ לגבי חלה. ובאמת ללאו בלא לכרוי ל"ב מה שרלו להסתפק בתרתי, לחר ללכאורה טעמי הספק שווים.

ואם כי נלחה למטוח הפתח, יש לכוון מעט ללאו דהאי רבנן טרופאי פליגי להכשיר ולהטריף מקום יין הגרמה, לא פליגי אלא ביחם למה שיש להיות בשחיטתו גדר שחיטת רוב, והייט לדרב הונא מסמיה דרב אמי חשיב שחט שני שלים והגרים שלים כרוב, משום דכי נפקא חיותא רובא בשחיטה, ולרב הונא מסמיה דרב חשיב הגרים שלים ושחט שלים והגרים שלים כרוב, משום מיפק ליחותא לנעשה בחתיכת רוב סימן בשחיטה נעשה[א], ולרב יהודה מסמיה דרב חשיב שחט שלים והגרים שלים ושחט שלים כרוב, משום דרובא בשחיטה.

והיינו, דשיעור טולם משום דבהיות זה יין חשוב חלק הנעשה בהגרמה לפסול, ובזה יש להסתפק לשפי' לי נימא לחית ביה בשחיטה כדי הכשר (משום רובא) בלא הגרמה, והרי שנשחטה כרחוי ברוב סימנין, עכ"פ כיון לטולה חלה שחיטה, הרי חית בה הגרמה, והייט לפרש"י לחיקחיט שפיר ברוב סימנין, חבל כיון לטולה חלה שחיטה היא וחית בה בהאי שחיטה הגרמה הוה שחיטה פסולה. והייט לקח ללא לחמו רב הונא ורב חסדא כן אלא לרבנן, ולקח לרב הונא ורב יהודה לא לחמרי משום לטולה חלה שחיטה, הרי בכל לופן מוכרח לט דס"ל ללא מהני זה רובא הנ"ל, לחיקחיט שפיר ברוב סימנין, ול"ב יש להחמיר לקח לדידן. ובהקדם כל האמור לעיל יש למטוח בזה פתח תקוה.

ובזה יבואר מה ללא לחי לטולה בספיקא דקהייה, וכן מה לנסתפקו בתרתי, וילוקדק לשון רש"י לכתב בטעם לחיזות המעשה בקהייה, ללחיזות המעשה האמור שם טבע מגדרי שהייה עלמה, ובמה שיש בעשם ההלכה דקהייה גדר מפסיק וממחר. תול"ב.

א. דכן יש לדקדק במש"כ רש"י בביאור דעת רב הונא משמיה דרב בהגרים שליש ושחט שליש והגרים שליש דאמרו בגמ' דטעמא משום דכי נפקא חיותא בשחיטה קא נפקא ומשמע דלא בעי לרובא בשחיטה כלל ואעפ"כ כתב ברש"י (יט. ד"ה מיפק חיותא) וז"ל מיפק חיותא. שליש

הזלוקי הטעמים במסקנת הזותא ובריבו שחיטה בשחט והגרים למי־וגון

סברת כולה חדא שחיטה בהלכה לעומת טעמי מהלוקת הגרמה בשלישים

הגרמה בפוסלת את כלל המעשה מצד סברת כולה חדא שחיטה חדא

הענברת כינוי הכבמי מהט דדיאה למהלוקת הגרמה הזהלוקת בטעמן

תמהה על במילות ספיקות הגמרא בדב ממא ובריב הונא ברירה דרב נתן

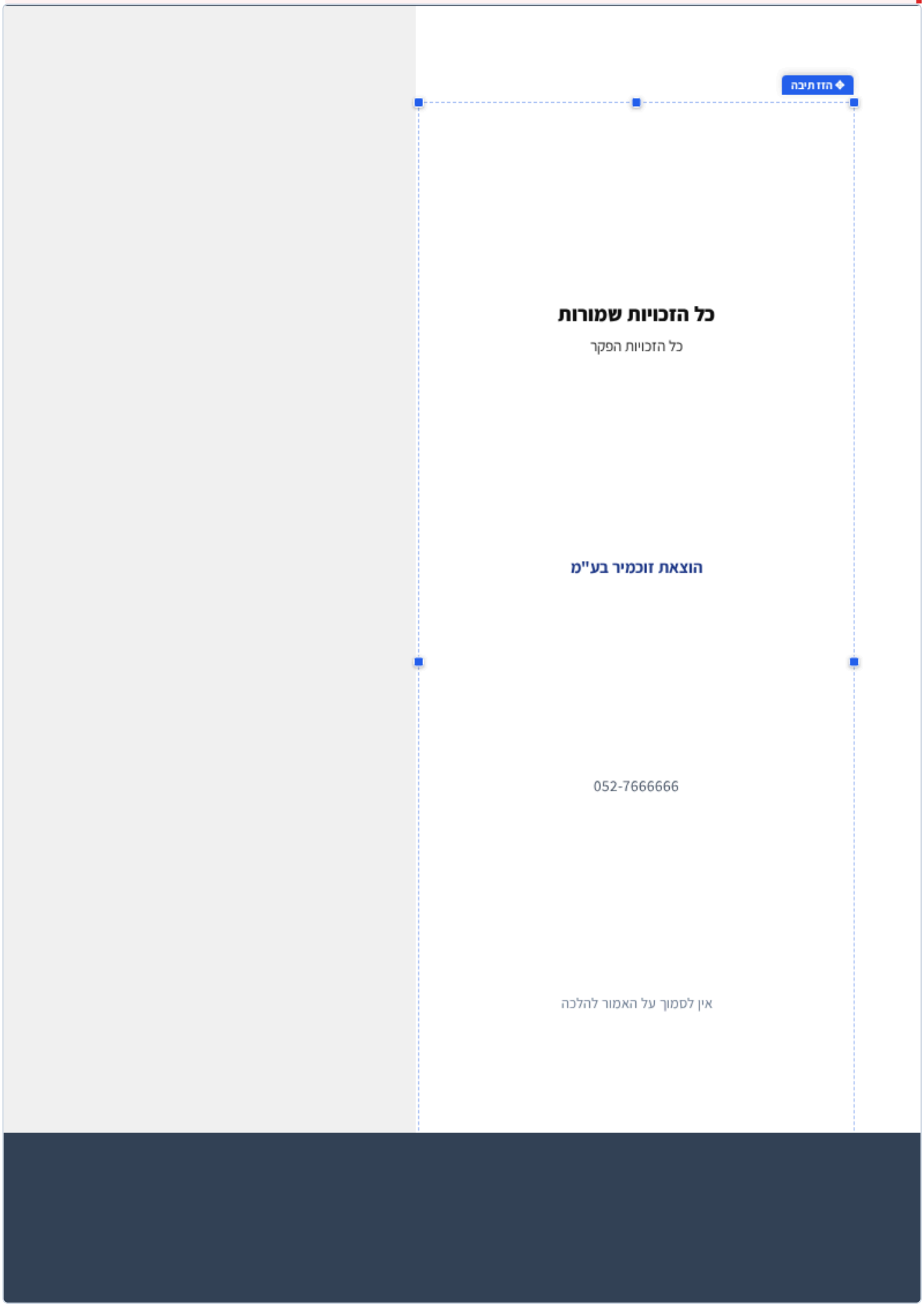
ברדי שחיטה עצמה בהלכה הסמך מיקה ומאחרת את מעשה השחיטה

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 122px מתוך (45%) 269px. פסקה אחרונה: "ובזה יבואר מה דלא אתי דכולא בספיקא דשהייה, וכן מה ...".

מיקום הבעיה: x=121, y=22757, w=269, h=734

שלמות טקסט | HIGH | סוג: `text-completeness` | עמוד 2 (נציג) | פרק 63 | גלובלי

סיבה: מילים במקור לא ב-DOM — בעיית פרסור/עימוד



הודעת ה-audit: 3 מילים חסרות ב-DOM (קיימות במקור אבל לא בעמודים המרונדרים) — ייתכן שטקסט הלך לאיבוד בעימוד

פרק 64 — כותרת 2 מספר 2 - גר שנתגייר כקטן שנולד

9 עמודים • 5 עמודים עם בעיות

סימן א

גר שנתגייר כקטן שנולד

א. שיטות רש"י ותוספות בדין נתגיירה מעוברת

איתא בגמ' בכורות (מו.) נתגיירה מעוברת נפתחלה מעוברת וילדה וכו' בכור לכהן וחיו בכור לנחלה. ופרש"י (ד"ה נתגיירה) ז"ל ובעלה עמה וילדה הוי לוחו ולכ בכור לכהן לפטר רחם הוא ביקרחל, ולא לנחלה להורתו שלא בקדושה ולאו בר נחלה הוא, וזרע מלרי רחמנא לפקריה לכתיב (יחזקאל כג) וזרמת סוסים זרמתם. ע"כ.

ובתוס' שם (ד"ה נתגיירה) כתבו וז"ל פי' בקונטרס ובעלה עמה וכו' ובחנם פי' טעם זה לכלא"ה לאו בר נחלה הוא מקום לגר שנתגייר כקטן שנולד למי וחיו חקוב חביו וחע"ג לבעולו מלרי חקוב חביו גבי נחלה ולא למרי רחמנא לפקריה לעניין זה לזרעיה להא מלרי יוכח חביו לבר הורה. ומיהו בפרק טחין על החטסה למרינן הא לחמור רבנן וכו' לריך לטעמא לפקריה חע"ג דנתגיירו ולא סגי בטעמא לכקטן שנולד למי ולבר תימה הוא וי"ל לחי לאו טעמא לפקריה לזרעיה היה לו לחסור למנסב נמי להלדי מקום לחתי לתחטופי ביקרחל והתם משמע לפי' חיסורא ליכא וחין חייבין לאו דוקא וגם היה לו להלריך חלילה והתם קתני לא חולקין ולא מייבמין. ע"כ.

והנה בעיקר הסוגיא התם קשה לי למה לחמרינן לפקריה וכו', להא קשה לחייבי לפילו בגויותם (וכדמוייתו לה בנדרות כה: ושם נח. ובשבת קנ. ובנילה מה.), ולי הוה סיבה שלא לייחס בנו לחברין לחתי יוכח לת חביו לבר תורה, והלא בגמ' (יבמות סב) לחתו לשם לכ"ל בהיותן גויים חית להו חיים. ובכש"י לכתב להוא לשם בדין נחלה יותר קשה (ולוכלו בבדי כש"י היה לחלק לומר לחין זה מקום שייכות בן לחביו וכו').

ועוד קשה לי למה הו"ל לחין לאב למלרי הוא מקום לשטופי בזמה, הלא זה לא מהני רק לליהווי ספק לגבי זהות לאב ולא בעלם השייכות להיות כלפי שמיא גלוי, ולי תימה היא במנהגם לבטל שם מבהות מהם הרי אי"ל כן לשם בילוע, היינו, למאחר שלא קפלי לא שייך גבייהו,

---

דף בנתעם ב:קטן שנולד להם קשע ירושה הצורך אם קריאה למרישה להחזיר שאר האב

מחזירת הם קשרת הזרע מדרשות גוי את אבוי דבר תורה ויחזום שאר לעניין מרידה ורבויה

סם ק במצראות והזות המולדר לענומת הם קשת עצם שייכות האבהות הגלויה לשמיא

הצורך בהם קשרת הזרע בהזרתו

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור ימני: 19px מתוך (7%) 269px. פסקה אחרונה: "ואכן כך פרש"י (דלא כתוס') ביבמות (צח. ד"ה הא וגו')...". מכילה סוגריים () — ייתכן שזה גורם לדלילות.

מיקום הבעיה: x=404, y=3847, w=269, h=570

סימן א

גר שנתגייר כקטן שנולד

א. שיטות רש"י ותוספות בדין נתגיירה מעוברת

איתא בגמ' בכורות (מו.) נתגיירה מעוברת נמתחללה מעוברת וילדה וכו' בכור לכהן וחיו בכור לנחלה. ופרש"י (ד"ה נתגיירה) וז"ל ובעלה עמה וילדה הוי לומו ולכ בכור לכהן לפטר רחם הוא ביקרחל, ולא לנחלה להורתו שלא בקדושה ולמו בר נחלה הוא, וזרע מלרי רחמנא לפקריה לכתיב (יחזקאל כג) וזרמת סוסים זרמתם. ע"כ.

ובתוס' שם (ד"ה נתגיירה) כתבו וז"ל פי' בקונטרס ובעלה עמה וכו' ובחנם פי' טעם זה לכלא"ה לאו בר נחלה הוא מקום לגר שנתגייר כקטן שנולד למי וחיו חשוב חביו ומע"ג לבעולו מלרי חשוב חביו גבי נחלה ולא למרי רחמנא לפקריה לעניין זה לזרעיה להא מלרי יוקם חביו לבר הורה. ומיהו בפרק טומחין על האטמה למרינן הא לחמור רבנן וכו' לקריך לטעמא לפקריה מע"ג דנתגיירו ולא סגי בטעמא לכקטן שנולד למי ולבר תימה הוא וי"ל לחי לאו טעמא לפקריה לזרעיה היה לו לחסור למנסב נמי להלדי מקום לחתי לתחטופי ביקרחל והתם משמע לפי' חיסורא ליכא וחין חייבין לאו דוקא וגם היה לו להלריך חלילה והתם קתני לא חולקין ולא מייבמין. ע"כ.

והנה בעיקר הסוגיא התם קאמר לי למה לחמרינן לפקריה וכו', להא קאמר לחייבי לפיכו בגויותם (וכדמייתו לה בנכרות כה: ומס נת. ובסנת קג. ובניכה מה.), ולי הוה סיבה שלא לייחס בו לחביו לחתי יוקם לת חביו לבר תורה, והלא בגמ' (יבמות סב) לחמרו לקף לכ"ל בהיותן גויים חית להו חיים. ובכ"י לכתב להוא לקף בדין נחלה יותר קאה (ולולא דברי רש"י היה לחלק לומר לחין זה מקום שייכות כן לחביו וכו').

ועוד קאה לי למה הו"ל לחין לא למלרי הוא מקום לקטופי בזמה, הלא זה לא מהני רק לליהווי ספק לגבי זהות לאב ולא בעלם האייכות להיא כלפי אמיא גליא, ולי תימה היא במנהגם לבטל אם לאבהות מהם הרי אי"ל כן לקף ביניע, היינו, למאחר שלא קפדי לא שייך גבייהו,

מתוידת הם קורת הזרע מדרשות גוי את אבוד דבר תזרה ויחזוס שאר לעניין פרידה והבזה

די בטעם בקטן שנולד להם קיים ירושה הצורך אם קריה לזרעיה להחזיר שאר האב

סמק במצראות והזות המולדר לענומת הם קיעת עצם שייכות האבהות הגלויה לשמיא

הצורך בהם קורת הזרע בהזרתו

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 98px מתוך (36%) 269px. פסקה אחרונה: "ואף אי איכא מאן דקפיד בטלה דעתו (ובודאי דלא יהני מ...". מכילה סוגריים () — ייתכן שזה גורם לדלילות.

מיקום הבעיה: x=121, y=3847, w=269, h=570

ועוד קשה בסברא לכתב רש"י דבעינן להאי קרא כיון דעדיין לא טלל וליכא למימר כקטן שנולד, ול"ב, דלכאורה מה שחשוב כקטן שנולד הוא משום לתא דגירות שיש בה כדי לנתקו מעכרו, ות"ב כמו שאנו אומרים כן לגולל כבר יש לומר למי שעדיין לא נולד, דגם עובר הוי גר לעלמו, ואין גירות וטבילה מהני ליה משום חיובו (וכדמוקמי' ביבמות עח.) דתהוויי חיובו תליה לטבילתו, דלף לגבי חיובו חשוב כנפרד, דבעי טבילה לבד, דגירותו נפרדת), ולהיווי גירות מנתקת המשכיותו היותו עובר ביחס למי שגולל הוא בק"ו, היינו, לעומת גולל שנתגייר שאתה מנתק המשכיותו לף להיותו גר הוא במשמעות לחם והוא בהמשכיות, ליש לומר שאין המשכיותו כעובר חשובה להגדירו לאחר שגולל.

קל וחומר מגולל בבר שיהא כזה בגירות לנתק את הענובר מהומשכיות עברו

ואף למנם ליש להבין ללא מהני לחשוב כקטן שגולל לגבי שאר לחם, לשמה עליו משום לילתה לוחו, ללף לאחר שנתגייר הוא מתגדל בה והוה כילכה, ובלילתה חשוב הוא כיולא ילכה, וע"כ לא בעינן שיהא מזרעה (ללגבי זה יהני גרותו לנתקו), לאבל לומר שיהיה לו שאר לא לאחר שכבר נתבטל לאבותו בגירותו (דהוא כקטן שגולל) משום גילול לו לילת חיובו לאחר גירות ל"ב, כי לף שקולם גירות חשיב לביו משום לגדל מזרעו הרי ניתק היותו ע"י גירותו, ללם כמי שגולל כבר לאמרינן כקטן שגולל משום גירות ובטל שם לביו מיניה (לף בבעינן למימר דהוה כגולל שלא ע"י עיבור), כ"ש בנתגייר בעודו עובר לחיכא נמי לגילולו כעבור בזמן שאחר גירות, ואין אנו מבטלים היותו מלבו כעובר, ליש לגירות לנתקו.

לידה וגדול בודך אמו לענושת שיחבות האב מזרעו שנתנקה בגירות

ב. שורש דימוי גר לקטן שנולד וגדרי שייכות אב ובנו מהזרעה ועד לידה

ובאמת לעיקר מה שדיוקו גר שנתגייר לקטן שגולל לא נתבאר היטיב, ללי כוונתם בדיוקו זה לומר לגר חשוב כליש חלק ולא המשך מה להוה קולם גירות וניתק, הול"ל להוה ליש חלק או יליכה חלשה, ולא כקטן שגולל לשם טלל הוא ביחוס לקולם לילתו (דגולל הוא שם פעולת הולדה בנפעל), וביותר להא קטן שגולל שתם ליש כן, ללין קטן שגולל חשוב כלבר חלק ונפרד, ללכאורה מה לכל יקרלל קטן שגולל חשיב יקרלל הוא רק משום לטלל וטלר מיקרלליה, ואין זהו דיוקו לניתוק, ול"ב.

דימוי למעולת הולדה ביחוס לעברו ולא יצירת איש חדש בלא שייבות קודמת

והנה לבאר גדר שייבות לאב ובנו נקדים מה שממנו לחקור בגדר שם מחווה לניש לאחים, שם הוא משום שיווי ניש בשמם ולעלמם או משום לחלות מקולם, וכגון שאר לשני אחים מאב, ניש למעוט את שייבותם בשתי פנים. האחד, בעלמם, לכיון לכל אל ניש לו עלמו להוא בן לאביו (והוא שם לניש ליה לף אי לא הוה ליה אחים כלל) ושם מחווה הוא במה לשניהם שווים בזה, ביחס לשאר ב"ג (לכל אל בן לאביו), ויהיה שייבות לשניהם בשיתוף לאב וגדר מחוותם הוא מחמת עלמם. או

השתוות שני בנים לשם אב אחר ביחס לעולם או אחרות הנובעת מן המקור המשותף

וביתר ניאור הלל השני שאמרנו הייט שיהיה גדר בניש משום לאב, ושנאמר להיותם לאב בגדר אחר כזרעו הוא גדר גם בהם (והם אחד), הוא משום שאלבד מה שיש שייבות בין אב לבנו בשווה, וביחס לשאר אנשים שאינם שייכים, יש שייבות נוספת במה שיש חשיבות יותר לאב על בנו, הייט, ללין זה שייבות כמו בדבר אחד שנפרד לשניים, ללא כדבר היולא מדבר, שהיותם תלויה בהיותו, והיותו לינה תלויה בהיותם, ולין זה חשיבות בבן ללא טפילותו, וכיון לגבי אב שניהם כלולים בשם אחד להם זרעיו, זהו גם שמם, וזה הגדר ליו ביחס האחים עלמם לשאר בנ"א ללא ביחס לחשיבות למקור על מקריו (לחיכא בשם אחים היו לבד בעולם)והוא גדר באב ונפרדותו הוא

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור ימני: 63px מתוך (23%) 269px. פסקה אחרונה: "ועוד קשה בסברא דכתב רש"י דבעינן להאי קרא כיון דעדי...".

מיקום הבעיה: x=404, y=4637, w=269, h=329

קל וחומר מגולה כאן שיהא כוחו בגירות לנתק את הענבר מהומשכיות עברו

ועוד קשה בסברא לכתב רש"י דבעינן להאי קרא כיון דעדיין לא טלל וליכא למימר קטן שטלל, ול"ב, ללכאורה מה שחשוב כקטן שטלל הוא משום לתא דגירות שיש בה כדי לנתקו מעברו, ומ"ש כמו שאנו אומרים כן לטלל כבר יש לומר למי שעדיין לא טלל, דגם עובר הוי גר לעלמו, ואין גירות וטבילה מהני ליה משום חיותו (וכדמוקמי' ביבמות עח.) דתהוויי חיותו תליה לטבילתו, דלף לגבי חיותו חשוב כנפרד, דבעי טבילה לבד, דגירותו נפרדת), ולליהווי גירות מנתקת המשכיות היותו עובר ביחס למי שטלל הוא בק"ו, הייט, לעומת טלל שנתגייר שאתה מנתק המשכיותו לף להיותו גר הוא במשמעות לחם והוא בהמשכיות, ליש לומר שאין המשכיותו כעובר תשובה להגדירו אחר שטלל.

לידה וגדרול בדרך אמרו לענותת שיחבות האב מדרעו שנתחקה בגדרות

ואף למנם יש להבין ללא מהני לחשוב כקטן שטלל לגבי שאר לחם, דשמה עליו משום לידתה חותו, דלף אחר שנתגייר הוא מתגדל בה והוה כילדה, ובלידתה חשוב הוא כיולא ילדה, וע"כ לא בעינן שיהא מזרעה (דלגבי זה יהני גרותו לנתקו), אבל לומר שיהיה לו שאר אב אחר שכבר נתבטל לחבותו בגירותו (דהוא כקטן שטלל) משום גילוי לו לידת חיותו לאחר גירות ל"ב, כי לף שקולם גירות חשיב לחיו משום דגדל מזרעו הרי ניתק היותו ע"י גירותו, ללם כמי שטלל כבר לאחרינן כקטן שטלל משום גירות וכטל שם אחיו מיניה (לף דבעינן למימר דהוה כטולל שלא ע"י עיבור), כ"ש בנתגייר בעודו עובר לאיכא נמי לגילוי כעבור בזמן שאחר גירות, ואין אנו מבטלים היותו מלבו כעובר, דיש לגירות לנתקו.

ב. שורש דימוי גר לקטן שנולד וגדרי שייכות אב ובנו מהזרעה ועד לידה

דימוי למעולת הולדה בזהה לעברו ולא יצירת איש חדש בלא שייבות קודמת

ובאמת לעיקר מה שדימו גר שנתגייר לקטן שטלל לא נתבאר היטיב, דאי כוונתם בדימוי זה לומר דגר חשוב כאיש חדש ולא המשך מה דהוה קודם גירות וניתק, הול"ל דהוה איש חדש לו יהיה אחשה, ולא כקטן שטלל דשם טלל הוא ביחוס לקודם לידתו (דטולל הוא שם פעולת הולדה בנפעל), וביותר דהא קטן שטלל שאני כן, דאין קטן שטלל חשוב כאבר אדם ונפרד, דלכאורה מה לכל יפרדל קטן שטלל חשיב יפרדל הוא רק משום דטלל וטלר מיפרדלית, ואין זאת דימוי לניתוק, ול"ב.

השתוות שני בנים לשם אב אחר בזהם לעולם או אחרות הנובעת מן המקור המשותף

והנה לכאר גדר שייכות לאב ובנו נקדים מה שממנו לחקור בגדר שם אחווה לאיזה לאחים, שם הוא משום שיווי שיש בשמם ובעלמם או משום אחדות מקורם, וכגון שאר לשני אחים מאב, דיש למעלה את שייכותם בשתי פנים. האחד, בעלמם, לכיון לכל אד אית ליה שם בעלמו דהוא בן לאביו (והוא שם לאית ליה לף אי לא הוה ליה אחים כלל) ושם אחווה הוא במה לשניהם שווים בזה, דיחס לשאר בנ"ל (לכל אד בן לאביו), ויהיה שייכות לשניהם בשיתוף לאב וגדר אחווהם הוא מאחת עלמם. או

שמילות הבן בדבר הוצאה מדבר והשיבות המקור על מקריו

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 55px מתוך 269px (21%). פסקה אחרונה: "וביתר ביאור הצד השני שאמרנו היינו שיהיה גדר באיש מ...".

מיקום הבעיה: x=121, y=5025, w=269, h=528

סיבה: (סיבה לא ידועה)

דיוק הנוסח ותוצאת הדיבה ומעבר המגדירה יהם עדשה ונעשה בשעת הדיבה

ויש לתקק בגדר תחיבות זה הנ"ל, שתין למעלה תחיבות זו במלכם התוכחי בהיות האב ובנו תנשים נפרדים, כי ניחם למלכם זה יהיו האב ובנו שווים, שחיותו של זה לעלמו ושל זה לעלמו, אבל יש למולמה בגדרו הטולל שמלכו התוכחי לכל חד הוא תולמת ילידתו, הייט, שנתמר שכיון שהטולל הוא תולמת הזרעה ועיבור, יש להם (להזרעה והעיבור) להגדילו, וכיון שבמלכ הנ"ל יש תחיבות יתר לאב כעובה על בנו כנעבה, הרי הוא בטל תליו, והאב תיש והעובר זרעו (והבן בזה מה שיש בגדר זה להשוות שייכות אב ובנו בדבר שעניינו תלוי בהמשך כמה דורות).

ועוד יש לתקק שיש בגדר זה חילוק בין אב לאם, שתחיבות האב הנ"ל היא קיימת בעובר עלמו אלא במה שהעובר רבייתי זרעו, אבל תחיבות לאם היא גם בהיותו עובר כי קיומו תלוי בה והוא מתגדל הימנה, ואמנם תחיבות המשותפת לאב ולאם בהיות שניהם תחילת שיבת העובר ושיכוו בזה, היא עיקר התחיבות שלהם על בנם, לך תחיבות זו קיימת באם על הולדתו, ויהיה אמה על זרעה נמשך לף אחר ילידת העובר בגדרו הטולל היותו עובר וטולל בגדר אחר (והיה אפשר שהיה שייכות נ"ל לף באב אילו היה הבן נולד מהזרעה לבד וכביוס הפיקי).

האב כסיבת רבייתי הזרע לעומת האם המקיימת המגדילת את העובר עד לידתו

וא"כ נמלא שם אב על בנו בגדר נפרד בשלושת מלביו בזרע, בעובר ובילוד. ויהיה גדלם כאמור, בזרע, משום שהוא זרע שלו. ובעובר, משום שהוא רבייתי זרעו. ובילוד, משום שהוא תולדת עובר שהוא רבייתי זרעו.

זרע האב, רבייתי זרעו בעובר, ותולדתו העובר בילוד

ג. ביאור שיטת רש"י בנתגייר בעודו עובר והחילוק בין כקטן שנולד לאפקריה רחמנא לזרעיה

שלילת גירות במעולת הולדה מהורשות והגדרתה בהתחלת היוזה עצמאית בגולד בבר

ואם כנים הדברים יוכרח שתין בגירות להשפיע על המתגייר בגדרו הטולל עם היותו עובר הטולד, שתין גירות הולדה (וכאמור כל גדר שם ישתלל מעצה בנולדים מבבר ולא היתה הורתם בקדושה), ובזה יבואר מה שאמרו להוה בקטן שטולד, הייט, כי אין זה הוא שיחם לגדרו הנפרד בהיותו טולד בבר, והוא גם בהבה שאמרו בהנו גדלו תחם בנולד

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 44px מתוך (16%) 269px. פסקה אחרונה: "ולפ"ז יש לבאר דקדוק הדימוי בגר שנתגייר שהוא כקטן ש...".

מיקום הבעיה: x=121, y=5769, w=269, h=663

sparse-line-in-column | LOW | סוג: sparse-line-in-column | עמוד 8 | פרק 64
סיבה: (סיבה לא ידועה)

אלא תשיבות הטוב על העובר היא מוחלטת והיא ביחס להשיבות שיש בטלים ביחס לאחר מנשים שהיה קיימת בעובר כלל אלא כזרע לעובר, וע"כ יהיה הטוב חשוב לעצמו לכל שנאמר גר שנתגייר כקטן שנולד.

תשיבות האב בזרעו כקניין בחומץ מול הזרות העובר תולדה התלויה באמו

והיינו, שהיה לבאר בזה כיון שכל שנולד טולד מאב ואם וזה הגר אין לו אב ואם מלבד הוריו הגויים לית נאמר שהוא כקטן שנולד ואין לו מולידים, וגם אינו חשוב גר אלא בעבור זאת, ובהכרח שאין זה אלא ביחס להיות האדם לעצמו ולא כתולדה, ונכריח שיש תשיבות נפרדת באדם ולא מצוס מולידיו והוא פשוט והיה מעולם באדם הראשון, ואמנם כן שביחס להיותו תולדה אין לומר שהוא כקטן שנולד, אבל ביחס להיות לעצמו ותשיבות שתהיה בו מצוס תולדותיו הרי כמי שנולד ואינם בגר, אבל עובר שאינו חשוב לאדם לעצמו ואינו אלא תולדה ובהכרח שיהיו לו מולידים, וא"כ יהיה מיוחס לאביהם לף בהיוולדו, ואכן כן הוא ביחס לאימו ואין זה מצוס היותו עובר שלה בזמן ללאחר הגירות (ולמ"ד דמהיובת נפריה ובניה יולאת בו ידי חובה לף לר"ל), אלא לאמרו לבאב מלבד מה לתשיבות שיש לו בבטן הוא בעובר ולא בטולד הרי זה מצוס שנאמר על זרעו לכיון לקיוס זרעו הוא קיוס נפרד ממנו (ולא בבאם לאינו נפרד אלא בלידה) יש לו גדר עלמי והיותו לאב הוא כקנין בחפץ.

שלילת שום זרע האדם והגדרתו בדרמה בעלמא

ומעתה יש להבין כי גדר זרע לאדם ותשיבותו אינו אינו כגופו ממש שהרי אין זרע אלא להולדה וכל תשיבות זרע הוא מצוס תשיבות הטולד לא מצוס תשיבות האב וגופו וע"כ עצם מה שיש בזרע לאדם כדי קיוס הטולד אין זה גדר באב כגופו עלמו אלא הוא רק ביחס להולדות לאין לאדם בכלל והוא גדר מצותף באב ובמה שתשיבותם היא גדר בכלל האין שהוא בהשתלשלות ומצך, אבל יש גדר טצף בתשיבותם ביחס לאאר בנ"א וכאמור לעיל כי הבן מתחלשל מן האב ולא בהיפך וזהו שאמר הכתוב זרמת סוסים זרמתם ולא אמר זרעם כי אם זרע הוא אם המצותף הנ"ל ויותר היה ללמדנו מקרא לבאר חמוריים (אבל הוא אינו אמור בהיותם אין לאדם אלא בבל אד לעצמו וביחס לאבירו).

השתלשלות הזמן הבללית, יחס האב והבן לשאר אנשים, והשייבות הצבמות שביניהם

סיכום הבארים, כי יש בתשיבות אב ובנו בתה גדרים א. בגדרם הטולל. ב. בגדר לבל אד. ובגדרם הטולל יהיה בתה מצמעויות א. ביחס לבלל האין. ב. ביחס לאאר מנשים. ובגדר בל אד יהיה בתה מצמעויות א. ביחס לאב. ב. ביחס לבן. וביחס לבלל האין יהיה מצמעות תשיבותם בהיותם אלק מהשתלשלות האין (וזה שייך הן בתה שהאב מוליד והן בתה שהבן נולד ואין תשיבות לזה על זה) והאב והאם שווים הם בזה וזה שייך אפילו בבהמות.

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור ימני: 119px מתוך (44%) 269px. פסקה אחרונה: "והיינו, שהיה לבאר בזה כיון שכל שנולד נולד מאב ואם ...".

מיקום הבעיה: x=404, y=8034, w=269, h=574

אלא חשיבות הטוב על העובר היא מוחלטת והיא ביחס להשיבות שיש בטובים ביחס לאחר מנשים שהיה קיימת בעובר כלל אלא כזרע לעובר, וע"כ יהיה הטוב חשוב לעצמו לכל שנאמר גר שנתגייר כקטן שנולד.

והיינו, שהיה לכאר בזה כיון שכל שטוב טוב מאב ואם וזה הגר אין לו אב ואם מלבד הוריו הגויים לית נאמר שהוא כקטן שנולד ואין לו מולידים, וגם אינו חשוב גר אלא בעבור זאת, ובהכרח שאין זה אלא ביחס להיות האדם לעצמו ולא כהולדה, ונכריח שיש חשיבות נפרדת באדם ולא מצוי מולידיו והוא פשוט והיה מעולם באדם הראשון, ואמנם כן שביחס להיותו הולדה אין לומר שהוא כקטן שנולד, אבל ביחס להיות לעצמו וחשיבות שמהיה בו מצוי הולדותיו הרי כמי שנולד ואינם בגר, אבל עובר שאינו חשוב לאדם לעצמו ואינו אלא הולדה ובהכרח שיהיו לו מולידים, וא"כ יהיה מיוחס לאביהם לפי בהיוולדו, ואכן כן הוא ביחס לאימו ואין זה מצוי היותו עובר שלא בזמן ללאחר הגירות (ולמ"ד המיוחס בפריה ורביה יולמת בו ידי חובה לפי כ"ש), אלא לאמרו לכאר מלבד מה לחשיבות שיש לו בטבע הוא בעובר ולא בטולד הרי זה מצוי שנמצו על זרעו לכיון לקיום זרעו הוא קיום נפרד ממנו (ולא כאשם לאינו נפרד אלא בלידה) יש לו גדר עצמי והיותו לאב הוא כקנין בחפץ.

תמיכות האב בדרעו כקנין בחומץ מול הדות העובר תולדה התלדה באמו

ומעתה יש להבין כי גדר זרע לאדם וחשיבותו אלו אינו כגופו ממש שהרי אין זרע אלא להולדה וכל החשיבות זרע הוא מצוי חשיבות הטולד לא מצוי חשיבות האב וגופו וע"כ עצם מה שיש בזרע לאדם כדי קיום הטולד אין זה גדר באב כגופו עצמו אלא הוא רק ביחס להולדות למין אדם בכלל והוא גדר מצותף באב וכמה שחשיבותם היא גדר בכלל המין שהוא בהשתלשלות ומצד, אבל יש גדר טצף בחשיבותם ביחס לאחר בנ"ל וכאמור לעיל כי הבן משתלשל מן האב ולא בהיפך וזהו שאמר הכתוב זרמת סוסים זרמתם ולא אמר זרעם כי אם זרע הוא אם המשותף הנ"ל ויותר היה ללמדנו מקרא לכאר חמורים (אבל הוא אינו אמור בהיותם מין לאדם אלא בכל אד לעצמו וביחס לאחרים).

שלילת שום ורע המזיהם תולדה להשתלשלות האדם והגדרתו בדרמה בעלמא

סיכום הדברים, כי יש בחשיבות אב וכמה גדרים ל. בגדרם הטולד. ב. בגדר לכל אד. ובגדרם הטולד יהיה כמה מצעויות ל. ביחס לכלל המין. ב. ביחס לאחר מנשים. ובגדר כל אד יהיה כמה מצעויות ל. ביחס לאב. ב. ביחס לבן. וביחס לכלל המין יהיה מצעות חשיבותם בהיותם חלק מהשתלשלות המין (וזה שייך הן כמה להאב מוליד והן כמה להבן נולד ומין חשיבות לזה על זה) והאב והאם שווים הם בזה וזה שייך לפיכו בהמות.

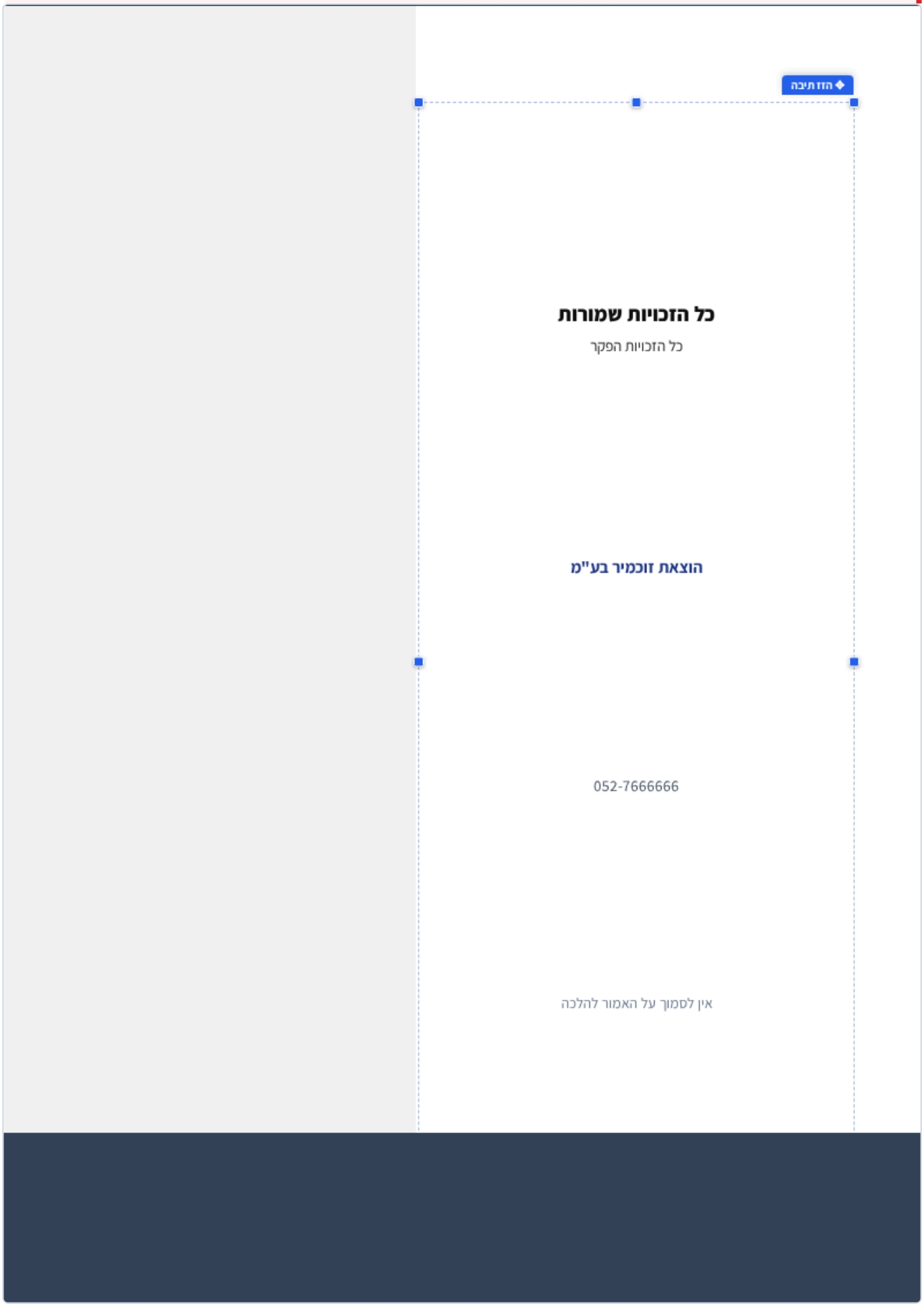
השתלשלות המין הכללית, יחס האב והבן לשאר אנשים, והשייכות הצבמות שביניהם

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 84px מתוך (31%) 269px. פסקה אחרונה: "סיכום הדברים, כי יש בשייכות אב ובנו כמה גדרים א. ב...".

מיקום הבעיה: x=121, y=8034, w=269, h=574

המרת H7 לכותרת צד | HIGH | סוג: `h7-conversion` | עמוד 2 (נציג) | פרק 64 | גלובלי

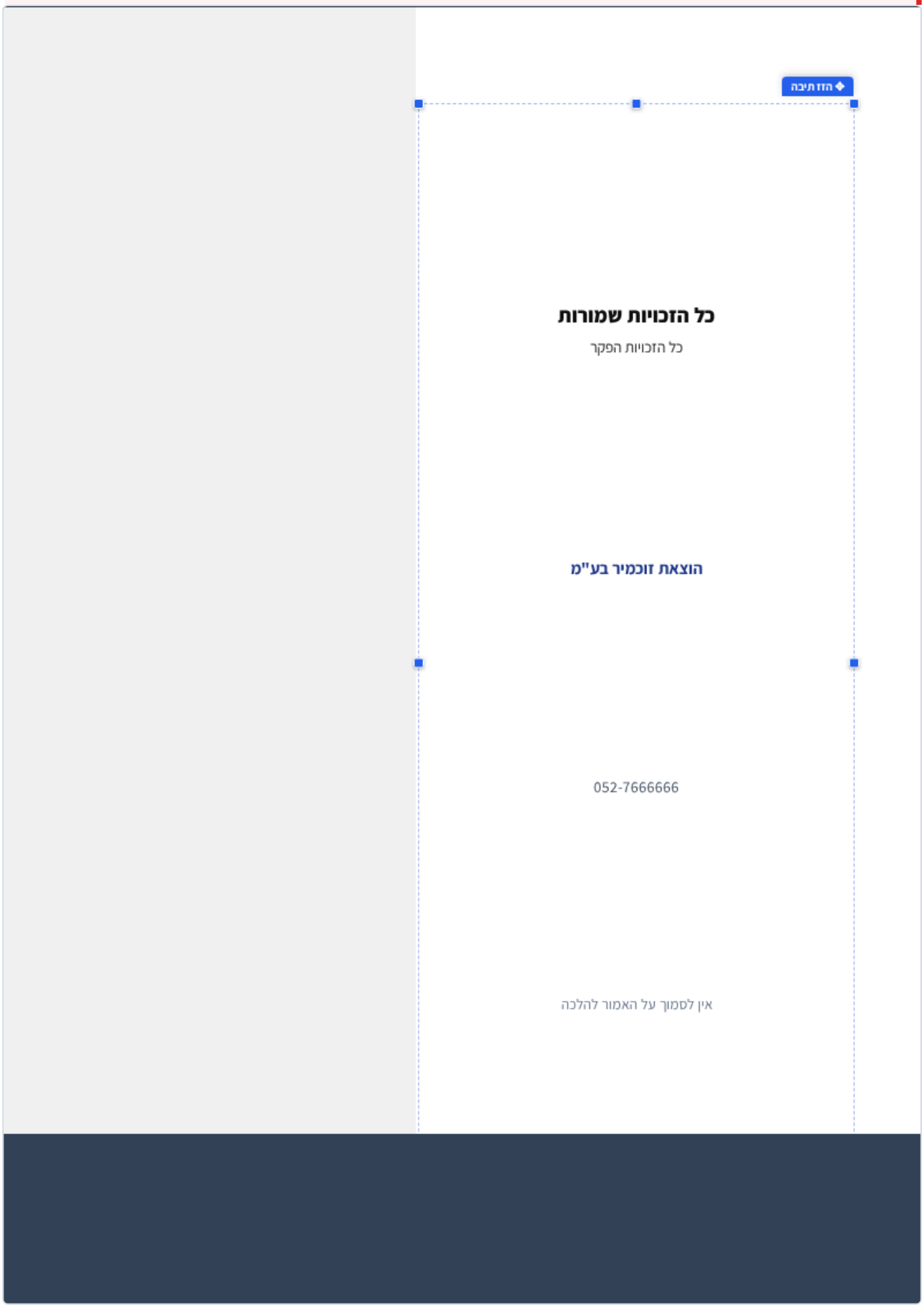
סיבה: כותרת H7 נשארה בגוף במקום ב-side-notes — המרה נכשלה



הודעת ה-audit: 1 מתוך 25 כותרות H7 לא נמצאו בהערות צד — ייתכן שהמרת side-note→H7 נכשלה

המרת סוגריים להערות | HIGH | סוג: `bracket-conversion` | עמוד 2 (נציג) | פרק 64 | גלובלי

סיבה: סוגריים [] נשארו בגוף במקום ב-footnotes — המרה נכשלה



הודעת ה-audit: 1 מתוך 1 תוכני סוגריים מרובעות לא נמצאו בהערות שוליים — ייתכן שהמרת [] → footnote נכשלה

פרק 65 — כותרת 2 מספר 3 - א. בקראי דמצוות תפילין ודיקדוק לשונם וגדריהם

9 עמודים • 2 עמודים עם בעיות

ועניינה מצות בכורות, והגדת חוזק היד שבו הוציאנו ה' יתי ממצרים שבמכת בכורות, ומזה תורה והיה לאות על ידכה ולטוטפת בין עיניך כי בחזק יד הוציאנו יהוה ממצרים. ושינה לשון מפרשה קודמת ואמר חוזק יד ולא יד חזקה, ופשט הכתוב שהתחיל בעל ידכה ביחיד וסיים בהוציאנו ברבים יתכן על שני פנים, או שהוא המשך מאמר אחד לבני, וכן פרשב"ם, או המשך דיבור אחר אמר לעם, שקודם אמר והיה כי יביאך והעבירת, ואחר כן והיה כי ישאלך, ואחר כן והיה לאות (ולדעת זו צריך ביאור למה שינה מפרשה קודמת לומר הוציאנו ולא הוציאך). ונאמר בה על ידכה בתוספת ה' משה"כ בשאר פרשות שנאמר בהם בחסרונה.

יחוד ואהבת ה' בהווית הדברים ע"י קשירתם לאות ביד ולטוטפות בראש

שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד: ואהבת את ה' אלקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאדך: והיו הדברים האלה אשר אנכי מצוך היום על לבבך: ושננתם לבניך ודברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך: וקשרתם לאות על ידך והיו לטוטפת בין עיניך: וכתבתם על מזזות ביתך ובשעריך:

ועניינה שנלע כי ה' יתי המהווה כל הקיום הוא מלוקיט והוא לאחד (או שהוא האחד), ולייוט להאהבה אותו, ואמרה תורה שיהיו דברים האלה (והדברים האלה יתכן שהוא מוסב על פסוק הראשון וביבוי דברים שם מלקיט ואחדותו, או אף על שני) על לבבך וכו' ושננתם וכו' ודברת בם וכו' וקשרתם לאות על ידך והיו לטוטפת בין עיניך, ופירושו הויית דברים אלו ע"י קשירתם.

ב. דיקדוק לישנא דקראי

זכרון ויציאת מצרים במצוות המסה לעומת מצוות בכורות

והנה יש לדקדק בשתי פרשות הראשונות מצות כתובות והקושרות כאיש, אחר שעניין זכרון שלהם אחד והוא זכר ליציאת מצרים, ואף שהלוקים עניינם שראשונה הוא במצות חג הפסח ושניה בבכורות, לכאורה אין זכרון האמור בהם חלוק, למלבן הכתוב מצות למצות האמורות בזה ובזה שויים שהם זכר ליציאת מצרים, ואמר בראשון לבלתי זכר גם שבועה לאות וגו', ובשאר לא

הקדמת וכדרת המסה לעזוד קדרש הכבודות

והקלים מצות ק"ק ולימול תורה ואיחר מצות מזוזה. ונאמר בה לשון קשירה ולא הוויה כבראשונים, ונאמר הוויה ביחוד בטוטפות.

קבלת שכר ועונש בקשירת דברי המצוות לאות וטוטפות בלשון רבים

כא וְהָיָה אִם שָׁמֹעַ תִּשְׁמְעוּ אֶל מִצְוֹתַי אֲשֶׁר אָנֹכִי מְצַוֶּה אֶתְכֶם הַיּוֹם לְאַהֲבָה אֶת יְהוָה אֱלֹהֵיכֶם וּלְעָבְדוֹ בְּכָל לְבַבְכֶם וּבְכָל נַפְשְׁכֶם: וְנָתַתִּי מְטַר אַרְצְכֶם בְּעִתּוֹ יוֹרֶה וּמַלְקוֹשׁ וְאָסַפְתָּ דְגָנֶךָ וְתִירֹשְׁךָ וְיִצְהָרֶךָ: וְנָתַתִּי עֵשֶׂב בְּשָׂדְךָ לִבְהֶמְתֶּךָ וְאָכַלְתָּ וְשָׂבָעְתָּ: הִשָּׁמְרוּ לָכֶם פֶּן יִפְתֶּה לְבַבְכֶם וְסַרְתֶּם וַעֲבַדְתֶּם אֱלֹהִים אֲחֵרִים וְהִשְׁתַּחֲוִיתֶם לָהֶם: וְחָרָה אַף יְהוָה בָּכֶם וְעָצַר אֶת הַשָּׁמַיִם וְלֹא יִהְיֶה מָטָר וְהָאֲדָמָה לֹא תִתֵּן אֶת יְבוּלָהּ וַאֲבַדְתֶּם מְהֵרָה מֵעַל הָאָרֶץ הַטֹּבָה אֲשֶׁר יְהוָה נֹתֵן לָכֶם: וְשַׂמְתֶּם אֶת דְּבָרַי אֵלֶּה עַל לְבַבְכֶם וְעַל נַפְשְׁכֶם וּקְשַׁרְתֶּם אֹתָם לְאוֹת עַל יֶדְכֶם וְהָיוּ לְטוֹטָפֹת בֵּין עֵינֵיכֶם: וְלִמַּדְתֶּם אֹתָם אֶת בְּנֵיכֶם לְדַבֵּר בָּם בְּשִׁבְתְּךָ בְּבֵיתֶךָ וּבְלֶכְתְּךָ בַדֶּרֶךְ וּבְשָׁכְבְּךָ וּבְקוּמֶךָ: וּכְתַבְתָּם עַל מְזוּזוֹת בֵּיתֶךָ וּבִשְׁעָרֶיךָ: לְמַעַן יִרְבּוּ יְמֵיכֶם וִימֵי בְנֵיכֶם עַל הָאֲדָמָה אֲשֶׁר נִשְׁבַּע יְהוָה לַאֲבֹתֵיכֶם לָתֶת לָהֶם כִּימֵי הַשָּׁמַיִם עַל הָאָרֶץ:

ועניינה השכר לעובדו יתי והעונש לעובד אחר. ואמרה תורה ושמתם את דברי אלה (הייגו שם שמוע וכו' ונתתי וכו', השמרו וכו' וחרה וכו') על לבבכם ועל נפשכם וקשרתם אותם לאות על ידכם והיו לטוטפת בין עיניכם. והלשון דומה ללשון שבפרשת שמע אלא שזו ביחיד וזו בריבים, והקלים מצות ק"ק ואיחר מצות לימול תורה ומזוזה.

הקדמת וכדרת המסה לעזוד קדרש הכבודות

ועוד יש לדקדק שבפרשה ראשונה תחילתה בציווי יתי לדקדק הכתובות, וגיתה והקלים מצות חג הפסח וסיים הפרשה ורק אח"כ ליבר מציווי הג"ל, ואף שעיקר מצות הפסח כבר נאמרה קודם לכן.

כלל המכות

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 70px מתוך (26%) 269px. פסקה אחרונה: "ועניינה השכר לעובדו ית' והעונש לעובד אחר. ואמרה תו...".

מיקום הבעיה: x=121, y=4637, w=269, h=649

ריבוי קשירת הרצועים והדרעם בזהות הפצא של אות

עוד יש לדקדק מהוספת לשון לותם האמור בשתי פרשיות אלמנות. שלמר ודקדתם ולא למר ודקדתם, וכן בשניה שלמר ודקדתם לותם, ולא היה לי לדקדתָם לשות לו ודיצדוש. ולולי זין צריך לשון קשירה לשרים הילועים בלא לשון לת, וזה עלמו ל"ב. (ועיקר לשון לת הוא ריבוי כי יש בשמעותו מיעוט בזהות הדבר, וכמו לות שלו שיהיו לף במה שלינו הוא עלמו. וכדלילתא גבי שיקפת פרה דשם פרה הפרשת בעל שחר ליבוד עורתה, ומלשון והעורף לותה תיבה למילף לפילו שחר שלידה עורת פרה, כי עדיין יש להחשיבו כלות שלה. ע' יומא שח:). ועוד יש לדקדק שלין ודקדתם לשמע ביחיד שווה לודקדתם לותם לוהיה ברצים שלף בו היה לומר ודקדת לותם, לודקדתָם לשלורה שווה לודקדתו לותם, וכמו שנאמר ושמת לותם שנים מערכות ולא ושמתם.

קיום כלל ישראל בתפילין מול הזכות היחיד בביתו

ועוד יש לדקדק בפרשת והיה לם שמע שלף שלולה נאמרה בלשון רבים (והשמעו וכו' ושמתם וכו') מלוות מזוזה שבה נאמרה ביחיד, שלא לאמר וכתבתם לותם וכו' בתיכם וכו', וזה לף שחזר לאחר כן ואמר למען ירבו ימיכם (וזה ל"ב יותר מפיגוי לפעיל מיניה בונתתי מטר ארלכם וכו' ואספת וכו' ואכלת וכו' השמרו וכו' פיש לומר שהשפיפה והאכילה הרי היא תוצלת לכל יחיד לעלמו, וביאור הפעלת שמירת הרצים על מציאות שהיא ברצים (כמוצ' וכו') ומה פיש בה להשפיע על היחיד). ולולי יש לומר שלף שהם תוכת כל יחיד ויחיד, ולף שמעשה שהם הוא בעשייה ליחיד, יש גדל טסף בקיום המצוה בכל ישראל, וזה נאמר במצות תפילין ושאר מצות האמורות שם ברצים (ושמתם וכו' ולמדתם וכו') ולא במצות מזוזה, ומלאנו גדל מעין זה בקדבן פסח (פסחים סט: וברש"י ד"ה ומילתה וסס ולף שדחו לה שם, לא דחו רק הו"מ פיש בגדר זה לדין החמור שם וכו'), ופן לבאו בשתי פנים, או במשמעות המתקיימת רק ע"י רבים (כמו ברוב עם וכו'), או פיש תוספת משמעות במעשה לכל יחיד כמה שהוא חלק ממעשי כל ישראל, וכן י"ל שלין זה שייך לגבי מזוזה בשתי פנים או מקום שלין בה משמעות הנ"ל, או מקום לבית ושער מיבעם עשויים לרבים ולין גדר בריבוי הרבים ביתם לכל ישראל. ובאותו האופן יש לבאר מה שדקדקנו לעיל בציטוי גדל המצווי שנאמר בפרשת קדש לנאמר בפרשת והיה כי יביאך (אי ניתא שהוא חלק מהגדה דאב לבנו). וק"ל.

ג. גדרי שם אות, זיכרון וטוטפות.

סימן בדר, הוויות יחידה והוספת ריבוי בראש

והנה יש לבאר גדל שלוש לשונות חילוקים האמורות בתפילין, לות, זיכרון וטוטפות, וחילוקם בין תס"י שהוא לאות ובתס"ר שהוא לזיכרון או טוטפות. וכן בתס"ר שבכתוב אחד לאמר לזיכרון ובשאר לטוטפות.

ושם לות, כתב רש"י בכמה מקומות שהוא סימן (וכמו לאותות האמור ביציאת המצרים, שפירושו שבליקוייס יש סימן, ויש להשוותם ושאין זה עיקרן). ושם זיכרון, הוא בפשטות דבר שיש בו לגרום הוויה יזייעה בדעת האדם. וטוטפות, ליתא בגמ' לעת ר"ע להוא חיבור שתי מילות טט ופת שבניהם לשון קנים בליזה קפות, וברש"י כתב בשם מנחם להוא מלשון הטפה היינו ליבור, וזה הפירוש לריך לר' ישמעאל דלא יליף מרבעה ממיניה וכר"ע. ולכלורה הוא לריך לף לר"ע לכלורה לא הוי זה לפי שלא נאמר בה לשון הטפה, ולר' ישמעאל דיליף מרבעה ממיניה שפיר לריך לשון הטפה. ולפי"ז יש לומר שלף שהם תוכת כל יחיד ויחיד, ולף שמעשה שהם הוא בעשייה ליחיד, יש גדל טסף בקיום המצוה בכל ישראל, וזה נאמר במצות תפילין ושאר מצות האמורות שם ברצים (ושמתם וכו' ולמדתם וכו') ולא במצות מזוזה, ומלאנו גדל מעין זה בקדבן פסח (פסחים סט: וברש"י ד"ה ומילתה וסס ולף שדחו לה שם, לא דחו רק הו"מ פיש בגדר זה לדין החמור שם וכו'), ופן לבאו בשתי פנים, או במשמעות המתקיימת רק ע"י רבים (כמו ברוב עם וכו'), או פיש תוספת משמעות במעשה לכל יחיד כמה שהוא חלק ממעשי כל ישראל, וכן י"ל שלין זה שייך לגבי מזוזה בשתי פנים או מקום שלין בה משמעות הנ"ל, או מקום לבית ושער מיבעם עשויים לרבים ולין גדר בריבוי הרבים ביתם לכל ישראל. ובאותו האופן יש לבאר מה שדקדקנו לעיל בציטוי גדל המצווי שנאמר בפרשת קדש לנאמר בפרשת והיה כי יביאך (אי ניתא שהוא חלק מהגדה דאב לבנו). וק"ל.

מצשה שנצשה לקבוצת הזכירה בכל שנכנר ויש יציאות מצרים

ודקדוק שם זכרון משמע בכמה מקומות שהוא ביחוד בדבר שנעשה לשם זיכרון, ולא רק מה שיש בדבר מטבעו כדי להזכיר. ושם זיכרון חלוק מלשון זכר, וכגון בזכר החמור במחיית עמלק, להתם לייבי במחיית הדבר עלמו, וחשוב זכר כמה שיש למלוה בו זכר לעמלק. אבל שם זכרון שייך בדבר שאין יתכן או רלוי לעשותו לעלמו, וקיומו או ביטולו ליט תלוי בזיכרון. וזיכרון שנלטווו לעשותו, ביאורו, שמלבד מה שזכרו יתקיים במופן אחר, נלטוו לעשות לו

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 82px מתוך (30%) 269px. פסקה אחרונה: "ואספת וכו' ואכלת וכו' השמרו וכו' שיש לומר שהאסיפה ...". מכילה סוגריים () — ייתכן שזה גורם לדלילות.

מיקום הבעיה: x=121, y=6902, w=269, h=495

פרק 66 — כותרת 2 מספר 4 - ב. בגדר שם תפילין ובגדר כתב דפרשיות והנכתב בהם

7 עמודים • 2 עמודים עם בעיות

סימן א

ב. בגדר שם תפילין ובגדר כתב דפרשיות והנכתב בהם

א. בגדרי שם תפילין וכללות חלקיו

והנה חפלת לתפילין מורכב מקלסה חלקים והן הפרקיות, הבתים והרצועות. והייט, כתב, תיק קלף, וקשירתו. ודין כתב לפרקיות נלמד לכלורה מהא לכתיב לזוהיו הדברים האלה וכו' והוא מקושף לק"ש ות"ת ומזוזה (היינו בפרקיה דשמע ומדכתיב ושמתם את דברי בפרקיה לזהיה שם שמוע וכן בשתי הפרקיות דכתיב בהן). ודין הרצועות לכלורה פשוט שהוא נלמד מדכתיב וקשרתם לע"י רצועות קושרים האות האמור. ודין הבתים נלמד לכלורה מלשון ללות האמור בקל יד, ולשון טוטפות וזיכרון האמור בקל לשם, וכמו שאמרו לכיון לילפינן מלטוטפות להוו לרבעה, ואמרו שמע יתנם בארבע בתים מארבע עזרות קמ"ל, זיכרון לאת להוו הכל מעזר לאחל, וכן באות לשם ק"י לאמרינן לשם כתבן בארבע עזרות לריך לדבק מקום לך לאות כשם שאות לבאזן (היינו שהם מאמעות לאות להוא בניה) לאחת, כך אות לבפנים (היינו דכתיב לך לאות) לריך שיהיה לאחת וכו'. ול"ל פירוש הפסוק זוהיו הייט הדברים האלה וכו' וזה שייך בכתיבתם על גבי קלף, והא לכתיב לאות על ידך וכן לזיכרון ולטוטפות בין עיניך הייט באופן להוו אות וזיכרון וכו', וזה שייך בנתינתם בתיק הייט בתים, ומאי לכתיב וקשרתם זה ע"י רצועות.

ודטוטפות מייתי לבתים להא לאמרינן לילפינן להאי לימוד באמור, דזה נלמד מגוף מה לכתיב דין לתפילין באחו ארבע הפרקיות, ועוד להרי דין ארבע פרקיות הוי גם בקל יד ללית בהו דין טוטפות. וכן מקשע קמ"ק לעיל למהאי לימוד הוה לאמינא דיעקה ארבע בתים מארבע עזרות וכו'. ול"ל דין בית לתק"ל נלמד מקתי מקראות אלו, אחוקת הבתים לארבע מלטוטפות, ועוד הבתים האחד מזיכרון, ודין בית לתק"י נלמד מלשון אות לאמעותו שהיו הדברים עלמן הייט הפרקיות, אלא רק סיומן להם וזה הבית לתק"י.

והנה יש לחקור האם שם תפילין הוא בפרקיות, ודין בתים ורצועות הם רק לקיום ההגאה לוהיו והקשירה לוקשרתם, או שאם המצווה באיחוד טוב ובאמעותם הטוללת. וביאר בילור שלאל ז' יש לומר שגדר פרקיות התפילין הם כמו ספר תורה, והייט שכתיבת הדברים האלה (היינו היותם כתובים ולא באופן) יש בה חשיבות בפני עלמה (אפשר מקום שבהיות הדברים כתובים ולמויים לקריאה הרי הוא מעמידם שיתקיימו לזכרון, ויש זה גם יכולת הוראה למי שלא שמעם בעמו וכו'), ויש בזה לבד גדר אות וזיכרון, וגדר מצוות תפילין בבתים וקשירה היא לקביעות זה האות (וכעין שביוותה התורה להמלך שיהיה עמו ספר תורה תמיד, כך ליוותה שיהיו פרקיות הללו תוספת על עלם חשיבות שיש

מרשיות בכתב: בתים באות וזיכרון, ורצועות לקשירה

קדושת מרשיות בספר תורה שנקבעו בכתם או המצא עצמי של אות שנקבעו בו הדברים

חלוקת בתים בראש וסימן למרשיות כלי

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 106px מתוך (39%) 269px. פסקה אחרונה: "והנה יש לחקור האם שם תפילין הוא בפרשיות, ודין בתים...".

מיקום הבעיה: x=121, y=3847, w=269, h=574

הגדרת הישיבות החדישה הנקשרת לאות כמצרכת לשינון והיזכור

ונראה לומר שיש בזה גדר טפף לכתיבת הלבנים, והייט, לחמנם ביחס לבנים לחייבי בהו לבון וקשרתם וכתבתם ליתת לכתיבה לטוטפות, דגדלם הוא יציעת מה שיש במשמעות הלבנים עלמם. לאכל ביחס לחיוב יציעתם, הרי שיש משמעות גם לטוטפות שנאמרו בהם. וכמו בפרשת שמע שנאמר בה חיוב השמיעה והאהבה והקריאה והשינון והדיבור ולות וטוטפות ומזוזה, ומשמעות זו היא הן למטרה שלהם, כי יציעת דבר ע"י קשירתו לאות, הוא גדר בחשיבות יציעתו. הייט שיציעה זו שאני קושר לאות היא יציעה שריך לשעתה ע"י קשירה לאות. וכן בשאר מצות הכתובים עיינה שיש בהם להגדיר היציעה שנעשית ע"י קשירתם, שהיא יציעה הנלרכת לקריאה ושינון וכו'. וכן יש לומר בשאר פרשיות, שכתיבת למען ירבו ימיכם וכו' היא גדר ביציעת עול מלוות וכו' (ובזה יש לבאר מה לחיתת בגמ' (ברכות יג:) אמר עולא כל הקורא ק"ש בלא תפילין כחילו מעיד עדות שקר בעלמו. ומשמע דהוא מקום מלווחה ולא ככל קורא בתורה).

ונראה לזה ביאור הלישול לוכתבתם הכל בכתב, להייט כיון דהוא מוסב לוהיו הלבנים האלה, היה לי לומר וכתב על מזוזות וכו'. שמעשה שיהיה הנכתב (או מכתב הייט דבר הכתוב וכו'), ומ"כ משמעות וכתבתם הייט וכתבת שלהם (או וכתוב לותם), והרי שנתן לכתיבה שלהם

החולת שום כתיבה עצמי על כללות הפרשה

גדר כתיבה עלמי, והוא מוסב לחטוה פרשה (והייט שהיה לומר והיו הדברים וכו' שיננת בניך ודיבוך בו וכו' קשר לטוטפות וכו'). וכן בכולם.

תוצאות הכתיבה בהווייתן הדברים בהתחילן לעומת מעשה בתיבה בפועל

ומעתה יבואר ביותר גדר הילפותא (מגילה ט.) לוהיו בהוייתן יהיו שייך נכתבים אלא בלבון הקודם, הייט למליצנא דכתוב לא ילפינן אלא שיכתוב, ואי תשוב כתיבה אף בלבון אחר כי זה. לאכל כיון דהוא מוסב לוהיו, הרי לבימורו לחשלחת כתיבתם היא והיו, ומעתה יש לבאר יותר מה שאמרו זוכתבתם חייבי אף לתפילין, כי הלא חייבי בגדר כתיבה שלהם בכלל, וזה יבואר זוכתבתם הוא מיעוט לגבי כתב זוקשרתם דהוא נסוב לוהיו, ומעתה יבואר בלקוק מ"ל לקמן, לאף שייך מעשה הכתיבה נלמד מזכתבתם עלם כתב לתפילין הוא בגדר טפף, הייט לוהיו. מאח"כ בשזוזה לחייבי רק לכתיבה. ולו"ק.

דין בסדרן ושלילת תרגום בחלק מפרשה הוויית הכתיבה

וא"כ הרי שיש למעט בדין כתיבה האמור שני גדרים, ביחס למעשה הכתיבה, וביחס לתולחתה. והייט, שלא לכן גדר הכתיבה הוא במעשה שלו, משמעות מה שאמרו והיו בהוייתן יהיו שין היא ביחס לתולחת הכתיבה לבד, אלא היא גדר גם במעשה הכתיבה, וכמו מי שמועע לבנים וכותבם תוך כדי שמיעה. ויש ללמוד מזה גדר כתיבה עלמה שנעשית כסדרה, וכן שאין לכותבם בלבון אחרת, כי המתרגם יכול לשמוע דבר בשלמותו ולתרגמו, ואין זה כתיבה האמורה.

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור ימני: 93px מתוך (34%) 269px. פסקה אחרונה: "ונראה דזה ביאור הלימוד דוכתבתם הכל בכתב, דהיינו כי...". מכילה סוגריים () — ייתכן שזה גורם לדלילות.

מיקום הבעיה: x=404, y=6902, w=269, h=581

פרק 67 — כותרת 2 מספר 5 - ג. בדיני עשייתו וגדרים הנוגעים לזה

12 עמודים • 5 עמודים עם בעיות

סימן א

ג. בדיני עשייתו וגדרים הנוגעים לזה

א. דיני עשייה בתפילין והסוגיות הנוגעות לזה

דרישות מהחשבה וכוונה בבחב. בבחים וברצונות שרם נמד צודקין

הנה מלמטו כמה דינים נלמדו בעצייח התפילין עלמה, היינו, מלבד מה שציח תולמת היותם עשויים בטורתם למטותם. בכתב, הרלוי לכתוב, ומחשבת הכתיבה, וסדר הכתיבה, מחשבת עצייח קלף שעליו נכתב. בבתים, מחשבת עיבולם, ומחשבת עצייח זי"ן בתמ"ר, ומחשבת חיפוי ותפירה, ומי הרלוי לעשות כל אלו. וברלועות, מחשבת עיבולם, וקשר שלהם, והרלוי לעשותם. ולריך תלמוד מקור לדינים אלו, ולריך ביאור בגדר כל עצייה לעלמה, ובגדרה בדבר שנעשית. ועיקר הסוגיא מתפרשת בדין מחשבת עיבול עור שלהם (קלף בית ורלועות).

דין עיבוד עור הבהמה מבהמה טהורה לשמה

ודין שיהיה עיבול הג"ל במחשבת לשמה הוא בפלוגתא לרבותא ברלשונים, ותחילת הענין בכרייתא המובאת בכמה מקומות, שנחלקו ת"ק ורבי"ג מי בעינן עיבול עור לבתים לשמן. וז"ל, ליפן זהב, או שטלה עליהן עור בהמה טמאה פסולות, עור בהמה טהורה כשרות, ואע"פ שלא עיבדן לשמן. רבי שמעון בן גמליאל אומר חפילו עור בהמה טהורה פסולות, עד שיעבדן לשמן. ע"כ. ובפשטות דינא לכרייתא ליירי בבתים לבהו שייך ליפוי וטלייה, ומבואר לכ"ע מולו בבעינן עור ומבהמה טהורה, ולא זהב לו עור בהמה

ק"ו לר"שב"ג מעיבוד לבתיבה לשמה מולל פסול הזקק דוקשרתם וכתבתם

ובגמ' גיטין (מה:) הובאה כרייתא לגבי כתיבת ס"ת מי בעי לשמה, ולכאורה לוקימתא לכרייתא לחריתי להכשיר ס"ת הנכתב ע"י גוי כרבי"ג דסבר לא בעינן כתיבה לשמה. ולחו להא מבואר בברייתא הנ"ל דבעי רבי"ג לף עיבול לשמה, וכ"ש לליבעי כתיבה לשמה. ע"ש. ויש לדקדק שמבואר שם דפסול סת"מ הנכתב ע"י גוי חיט משום ליתא למחשבת לשמה, דהא יליף לה מהיקש וקדרתם וכתבתם למי שיקני בקדירה יצא בכתיבה, ולף בחיקש לחמרו לפסול כן, ומה שהקשו מדין לשמה, היינו, דלף לי נימא דלית לרבי"ג היקש הנ"ל, יש לפסול הנכתב ע"י גוי לדעת רבי"ג משום שלא נכתב לשמה, ובהכרח לשוקמי דלא ליירי בגוי וכנזכר שם, וממילא ליח לן לשמוע דעת רבי"ג בדין נכתב ע"י גוי וכו' (אבל יש לשנות בזה שאפשר שיהיה מי שיורה בהיקש הנ"ל ולית ליה דין עיבול לשמה דרבי"ג, והיינו, ת"ק, ולף ליח ליה דין כתיבה לשמה. וכן מי שיחלוק בהיקש הנ"ל אבל ליח ליה דינא דרבי"ג, והיינו, להכשיר כתיבת גיטה במחשבת לשמה (ולולי לף להכשיר בגוי כן, מי לאו סברא דמדעתיה דנפשיה עביד, או לף מי ליתא להאי סברא ונחלק בין עיבול וכתיבה ונימא דליתא להאי סברא אלא בעיבול. ועוד יתבאר בס"ד)).

משמעות הבחתוב בקיומו לעומת עיקר

והנה לכאורה מהא דהוכיחו מדעת רבי"ג

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור ימני: 77px מתוך (28%) 269px. פסקה אחרונה: "ודין שיהיה עיבוד הנ"ל במחשבת לשמה הוא בפלוגתא דרבו...".

מיקום הבעיה: x=404, y=3847, w=269, h=574

ורמב"ם לקמן בעיבוד לעשה בקלף ומחל טעמא (וכמו שכתבו תו"ם וריטב"א שם), דלמי שיעמא לשם קמי רמב"ם אלא בכתיבה לבד, ועכ"פ הוכיחה הגמ' מזה לדין כתיבה לעשה (ולפי מי שיעמא דבקלף כ"ע לא בעי עיבוד לעשה), כ"ע שהרי היה לכאורה לחלק בין דין עיבוד בתים לדין כתיבה, דכתיבה יש בה מעמעות הנכתב לפי בלי מחשבה מקום לבר הכתוב בו (ועוד דלגבי הקוב טפי מעמעותו בקיומו, היינו, הדבר הכתוב והנקרא, ממחשבת עבייתו), וי"ל לפכן לפ בעי רמב"ג כתיבה לעשה, ולעפ"כ בעי כן בבתים, מקום שעיקר שם תפילין שיש להם הוא בעשייתן (מפ"כ לי לייבי לפ לפקף דכתביה, דמ מוכח דלפ סגי בעפם הכתב שעליו ומעמעותו בהיותו, וכ"ש בכתב גופיה) ולמנם מלשון בהמשונים דקדקו דלפ בבתים ליתא לטורת שין להוה הלל"מ, לבל שין זה טוגע לחילוק האמור, דלפ לי נימא דהוה סיבה לחייב עיבוד לעשן שין זה ק"ו לכתיבה, דהתי שי"ן נעשית מעור עלמו ולפ כתיבה עליו. וגם שין לומר דכ"ע מודו דבקלף בעי לעשה, ועכ"פ הוכחה בריייתא לבתים, דהרי מעמע לחיכל למ"ל דלפ בעינן לעשה. ולומר דרק עיבוד דבתים הוי כ"ש לכתיבה ולפ עיבוד דקלף שלהם, שין לו מובן. ויקבלר לקמן לזוהי שכן לעת רש"י ורמב"ם, ול"ב בשמור.

עוד הוכחה בריייתא הג"ל בגמ' סנהדרין (מח:) לתלות דה מח' תבייי ורבח לי הזמנה מילתא לו לפ (בשורש בגד למת ועוד לפ בדכוותו בה) כתנאי, במח' ת"ק ורשב"ג הג"ל, ומלשון זה שהי פירושים, דרש"י כתב דת"ק סבר כרבח להזמנה לשון מילתא היא, וע"כ שין תועלת במחשבת עיבוד העור לעשה להוא רק הזמנה ולפ שכפת לן דה, ומיניה לרשב"ג סבר כשבי להזמנה מילתא היא, ושם בעיבוד העור לעשה מעמעות הזמנתו לתפילין, ובעינן לה. ובתוס' כתבו מעמיה לר"ת להיפך, דת"ק סבר כשבי ולפ בעינן עיבוד לעשה מקום שלי במה שהוא מחשב ומזמין העור לתפילין (או בהיקוים קטנים) שחר העיבוד להזמנה מילתא, ורשב"ג סבר כרבח ללשון מילתא היא, וע"כ בעינן למעשה לשון הייטו העיבוד, לכ"ע חשיב יותר מסתם הזמנה. ולכולי עלמא בעינן בסנהדרין (הביאוהו בתוס' מנחות שם) כתב כר"ת לרבח כרשב"ג ללא שגי בהזמנה לבד ובעינן עיבוד לעשה.

מדרש רש"י לעומת שיטת ר"ת והתוספות

ובתוס' הקשו על פרש"י לרבח שבר כרשב"ג ללא בעי עיבוד לעשה, דהלא קיימ"ל הלכתא כרבח וכלישתא בגמ' הג"ל, ול"כ הלכה היא ללא בעינן עיבוד עור לעשה, ומשילך בגמ' גיטין (נד:) במעשה לר' שבהו בהפסל שבר סופר שלא עיבד לעשה לשמו בפשיטות לעיבוד גוילי ס"ת שלא לעשן פוסל, ובתוס' מיאנו לחלק בין עיבוד לגוילי ס"ת העשויים לקדושה לכתיבה ובין עיבוד לבתים, דהא לפ בבתים ליתא לכתיבה לשי"ן בתש"ל (ובשמת הביבות הביי"ן בכתב לפ רש"י מודה בה וכדכתב בשבת שם: שמקום שהי שי"ן חשוב תורה כמו קלף ועורו כלול במיעוט לבפיך וכו').

חילוק בין עיבוד בתים לעיבוד קלף תפילין וס"ת

ובתוס' ריי"ל בגיטין לפירש כרש"י עמל ע"ז וכתב, לשכן לא קיימ"ל כר' שבהו להוא שבר כרשב"ג, אלא כרבח לשבר כת"ק אלא בעינן עיבוד לעשה, ולפ בגווילי ס"ת לא בעינן עיבוד לעשה, אבל ברש"י לא משמע כן לבגמ' בשנחות (מב: ד"ה תפילין ולביבור שלחריו) לשמו תפילין שין להם בריקה, וכתב רש"י שם, דקלף לתפילין בעי עיבוד לעשה, ולספרים ומזוזות לא בעו עיבוד לעשה. ע"ש. ובתוס' שם הזכירו שכן הוא לעת הרמב"ם לבמזוזות אלא בעו עיבוד לעשה, ונתקשו שהא לספרים מגמ' גיטין לחייבי בס"ת, וכתבו לשפשר לחייבי לשלר ספרים. ועכ"פ משמע אלא דש"י ס"ל בקלף לתפילין לבעי עיבוד לעשה, ול"ל כהא לחילקו בתוס'. ולשמור לפ דש"י שבר לשי"ן הוה ככתיבת תורה לקלף, ול"ב בחילוקם.

שלילת עיבוד לשמה מכל וכל לעומת הזוכר בקלף תפילין

ועכ"פ יש לשמוע משה לגבי מקור חיוב מחשבת עשייה לעשה בתפילין, אלא שכן אין עיבוד לעשה אלא במח' להזמנה הרי שיש לבשרו בשני פנים. או דש"ע מודו בחיוב זה ואית להו חיזה לימול בזה, ולא נחלקו אלא בעיבוד, ומקום שבהם הוא רק הזמנה (וזה יתכן בין לדש"י ובעיבוד בבתים, ובין לתוס' בבל עיבוד), או שנחלקו בחיוב זה גופא, דמ"ד הזמנה לאו מילתא שבר אלא יתכן כזה חיוב כי אין דרך לקיימו, והאוחלק חולק,

לימוד מדוחר שעיבוד ד הזמנה או תלות בעצם דין הזמנה

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 103px מתוך (38%) 269px. פסקה אחרונה: "ועכ"פ יש לשמוע מזה לגבי מקור חיוב מחשבת עשייה לשמה...". מכילה סוגריים () — ייתכן שזה גורם לדלילות.

מיקום הבעיה: x=121, y=4637, w=269, h=920

לא בעי עיבוד כלל (ומלמעו בזה עוד חילוקי דעות לחיכא דס"ל דבעי לעמה רק בקלף לפרסיות, וחיכא דס"ל לף בעור דבהיס מבל לא בלוטעות, וחיכא דס"ל דבכולהו בעי לעמה).

ב. במחלוקת אביי ורבא בדין הזמנה

לימוד משום שום בעגלה ערומה מוכל מחירה שנזרה מעבודה זרה

והנה כיון שמלמעו שדין מחשבת עשייה לתפילין המצורה תלוי בגדרי הזמנה, לבחינה יש לנו להקדים בביאור הסוגיא הנ"ל ומח' אביי ורבא.

בגמ' (סנהדרין שם) לימתר המורג בגד למת, אביי אמר אסור ורבא אמר מותר. אביי אמר אסור, הזמנה מילתא היא. ורבא אמר מותר, הזמנה לאו מילתא היא. מאי טעמא לאביי גמר שם שם מעגלה ערופה, מה עגלה ערופה בהזמנה מיתכרת, הכי נמי בהזמנה מיתכרת. ורבא גמר שם שם מעבודת בוכרים, מה עבודת בוכרים בהזמנה לא מיתכרת, לף הכא נמי בהזמנה לא מיתכרת. ורבא מאי טעמא לא גמר מעגלה ערופה, אמר לך מקמקין ממקמקין גמרינן, לאפוקי עגלה ערופה דהיא גופה קדושה. ואביי מ"ט לא גמר מעבודת בוכרים, אמר לך מידי לאורחיה ממילי לאורחיה גמרינן, לאפוקי עבודת בוכרים דלאו אורחא. ע"כ. והנה מבואר שחלקו בדין הזמנה בתקמיעי המת אם הזמנה שיזמין אדם דבר לצימוס עשה דבר אם לאו, ומבואר שמקור מח' בלימוד ג"ש שיש ללמוד לאיסור או להיתר.

לחברה לימוד מע"ז לשלול אי סדור הזמנה הנלמד מעגלה ערומה

והנה יש לדקדק מה דבעי לרבא ג"ש מע"ז ללמוד לאין הזמנה אוסרת לבאורה די בזה דלא יליף לאיסור מעגלה ערופה. ונראה לומר דהא לכ"ע עיקר איסור הגאה דמת ילפינן מעגלה ערופה, וכדלאיתא בגמ' (ע"ז כט:), ול"כ לולי ג"ש דע"ז הוה ליה למילף כל דיניו מעגלה ערופה ולאחור בהזמנה. וכן יש לדקדק בהא דבעו לאביי מ"ט לא אמר כרבא, ומאי קושיא הא ליח ליה ג"ש דע"ז לנילף מינה, וגם בזה יש לומר דכ"ע ס"ל לחיכא דג"ש דע"ז, וכדכתב רש"י לעיל (סנה: שם) לגבי תלוש וחיברו, ול"כ הרי התרוייהו אית להו ג"ש הן מעגלה ערופה והן מעבודה זרה, ורק נחלקו בתקמיעי המת מהיכא ילפינן, ול"כ הייט

לף בעור דבהיס מבל לא בלוטעות, וחיכא דס"ל דבכולהו בעי לעמה).

ולחומרא פרכינן (וע' יבמות כ. ובקידושין כ. ובע"ז מו: ולחכמ"ל).

בראור יד רמ"ח בקל והומר מתשמישי המת להשמישי קדושה

והנה בגמ' שם מלבד מה שהקשו מדיני תקמיעי המת גם הקשו מכפה דס"ת, ותיק לתפילין, ולימו לכיס, וכחמור לעיבוד עור תפילין, וזה לכאורה ל"ב להלא לאביי ורבא ג"ש יליפי שם שם למקמיעי המת, ומנא תימרא דה"ה להקמיעי קדושה. ולאי ניחא (לחמריך בגמ' (זבחים ב:) דדבר הלמד בג"ש חוזר ומלמד בק"ו, אבל בנין אב לבד בעיא דלא מיפשטא היא (שם)). וביל רמה (סנה' שם) להא דלקמיעין לרבא מכפה כתב לאן, דק"ו הוא דמה מקמיעי המת החמור לאיסורי הגאה אין הזמנתן אוסרת, כ"ש תקמיעי קדושה דהל דלאו איסורי הגאה הוא לאין הזמנתן אוסרת. ע"ש. אלא זה י"ל דק לרבא (דהיתר הגאמר במת החמור ק"ו וכו') אבל לאביי דילף לחומרא לא. ולקמן אמרינן לדאביי בחזמניה אפ' בלא לר אסור למילר ביה פקיטו, ומקמע זה מקום לעמו בהזמנה לתקמיעי המת, וכן מקשין לאביי מהיק של ספר וכו', ומאי קושיא אחר דליכא ג"ש וליכא ק"ו. ואיכא למיפרך כלעיל דהני איסורי הגאה וכו'. ואיך שיהיה ל"ב לבני הרמ"ה הנ"ל מה גדר איסורי הגאה יש בתקמיעי המת יותר מבתקמיעי קדושה, דבשניהם יש למעוט היתר הגאה לתקמיעם (במת אלו ושחייב בקבורתו וכו'), ואיכא איסור אלא לתקמיע אלהם, ול"ע. ובתחילה היה נ"ל להגה בגדי כהונה ילפינן מעגלה ערופה דיגנזו לחל מ"ד, וכן מלמעו לאיכא ג"ש לאם שם לגבי גניזת האחון, ולולי דבני היל דמה היה לומר דהייטו דילפינן לה. ול"ע.

החלוק בין הקדש ותשמישין, ומקן בית הבטא, דיהיה באסר דלולב

ובאמת לדיקנא דגמ' גופה לאביי סבר הזמנה מילתא ורבא וכו' ל"ב, דמשמע דחלקו בסברא, אי יחול לתקמיעי דבר בהזמנה לבד דבר הוא אלו, וזה קשה לאמי סברא שייכא הכא, הא תרוייהו ילפי לה מג"ש. ועוד דלהלא כ"ע מודו

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 51px מתוך (19%) 269px. פסקה אחרונה: "אף בעור דבתים אבל לא ברצועות, ואיכא דס"ל דבכולהו ב...".

מיקום הבעיה: x=121, y=6902, w=269, h=50

הזמנתם מילתא, ורק חלקו מהיכא ילפינן להתמיכי המת. וקשה ל"כ למה נקיט ליסנא לחלקו בחי הזמנה מילתא לי למו, ובכ"י פירש הא לבע"ז הזמנה למו מילתא, הייט, כלומר בית זה לעבודה זרה סור זה לעבודה זרה מותר, שאין הקדש לעבודה זרה. ע"כ. ומשמע לגבי הקדש הוא כהזמנה דילן, ול"כ למה לא גילף מהקדש להזמנה מילתא היא (ובפרט למש"כ לעיל בשם היד רמה, גילף בק"ו מהקדש), והרי סברת לחבי לבע"ז הוא משום למו לאוכחיה היא מוכרחת, ללל"כ מאי שנא הקדש[א].

ג. ביאור גדרי המח' הנ"ל והלימודים

הגדרת הזמנה בירושלמי מעמדי לתשמיש או בקריאת שם בעלמא

ומכל מלו נראה לבאר לחבי ורבא לחן חלקו בסברת מי הזמנה מילתא מי למו (ובפשטות ליישנא), וגדר מחלוקתם הוא בחם יש בהזמנת לבר לשימוש ליזה לבר להחשיבו כתמיכי לבר לו למו. ולחנם לף רבא מוכה שיש דיעים החלים בהזמנה כזו לבר, וכיון דס"ל למו מילתא בהכרח שאין זה מטעם הזמנתו, ולא נחלק אלא בדיעים התלויים בהיות לבר תמיכי לבר לחר, וזה לחר שאין הזמנה תסובה כלום. ול"כ הרי שנחלקו לחבי ורבא בגוף הדין לבעינן למילף מג"ם, ללחבי לסבר להזמנה מילתא היא הדין הגלרך לנו הוא לם לבר המוזמן למת להחשיב למחבי כמילתא לוסרו, ולרבא לסבר למו מילתא היא הדין הגלרך לנו הוא הלם תמיכי המת נחסרים בקבילת שמו עליהם, ולכל חד לפי גדרו, ומימלא יבוחר שאין מת' תלויה בלימוד לג"ק (הייט מהיזה מהשווים גלמ"ק), ללרבא לף לם לא היתה ג"ק מע"ז כלל ולכן הייט למדים מע"ז לבהזמנה נחסר, לא היה זה רק גילוי מילתא ללגבי יינה למת לפילו מעשה שהוא לגבי שאר לבריס תשוב רק הזמנה לוסר לבל לא מקום להיות מילתא (ונאמר שהוא חומרא במת, והתרחקות מתמיכיו וכו'), וכן למחבי לחפ' לם הייט למדים ג"ק מע"ז למותר, לא היה זה רק גילוי לגבי מת לאין נחסר בהזמנה לשם תמיכים לבר (וכמו לבריס שאין מהקדשין אלא ע"י שמשתמשין בהן בחייהן וכו').

הזמנה בגוף החומץ בעגלה עדיפה לעזמת הזמנה לשימוש בעבודה זרה

ומעתה יש לבאר חילוק שחילקו מלימוד לחילך, וכן מה שלא חשו על חילוק שיש לחלק בלימוד שלמדו, והייט לחבי להזמנה מילתא לא לכפת לן להכא הוה הזמנתו להיות תמיכי לבר ובע"ע היא הזמנה להיות הבר וגופה קדושה, להזמנה לחבי לף היא גדר בגוף החפץ, ולחנם בע"ע הוא הזמנת העגלה לקדושה שהיא מחמת עלמה שהיא לעריפה, ובמת הוא הזמנת הבגד לקדושה מחמת שהוא למת, לך בשניהם הוא הזמנת הבבר עלמו להיות בו שם הגדר שלוסרו, מבל לרבא שגדר ההזמנה למת היינה מילתא, אין ללמוד מע"ע שגופה קדושה להתמיכי המת שקדושתם מחמת בבר לחר שיש לומר שלא נתחדש למעשה הזמנה לוסר אלא בע"ע שהוא מעשה הזמנה לבבר עלמו. והייט לחבי לסבר הזמנה מילתא יש לבאר להורות עגלה ערופה הוה הזמנה לעריפתה, ומה למהני להיות קדושה לגופה לף קודם עריפתה הוא משום תשיבות הזמנה. ולרבא ללמו מילתא היא יש לבאר לקדושת ע"ע קודם עריפתה הוא משום קדושה שיש בבבר המוזמן למטות עריפה, וזהו גדר הטובע מגדר הקדושה ולא ממעשה המביא

א. ועוד יש לדקדק בתלוי במח' דהזמנה, דבגמ' שם תלו הא דאמר רב חסדא בסודרא דאזמניה וצר ביה אסור למיצר ביה פשיטי במח' הנ"ל, ודלא מהני הזמנה. והנה בגמ' ברכות (כג.) בעי רבינא אי יש זימון לבית הכסא אי לאו, והקשו מינה להא דאמר רבא אמר רב סחורה אמר רב הונא דליכא לאוקמי בחדתי. וקשה דהא סבר רבא דהזמנה לאו מילתא ובהכרח דהא דבעי רבינא דלא כוותיה, ודוחק להעמיד דלא כרבא (וליה לא ס"ל), ועוד דלא אישתמיט לגמ' להזכיר בדברים התלויים במח' זו כדאיתא במגילה (כג:) ובמנחות (לד:) ועוד (אמנם עיין בגמ' סוכה (לב:) דאמרו דיין דאגד אינו אלא הזמנה לא חשיב דיחוי דהזמנה לאו כלום, ולא זכרו האי מח. וצ"ע). וכן יש להקשות ברמב"ם, דכאמור בדין הזמנה פסק האורג בגד למת מותר כרבא דהזמנה לאו מילתא, ובדין זימון דבית הכסא כתב (ק"ש פ"ג ה"ג) בית הכסא החדש שהוכן ועדיין לא נשתמש בו מותר לקרות

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 94px מתוך (35%) 269px. פסקה אחרונה: "הוא כהזמנה דילן, וא"כ למה לא נילף מהקדש דהזמנה מיל...".

מיקום הבעיה: x=121, y=8034, w=269, h=136

ד. ביאור גדר איסור דתשמישי המת וגדר הזמנה לו

איסור מלאכת מצוה השימוש שעבר או קביעות החפץ לשימוש עתידי

והנה יש שיהיה הלבר לאסור ע"י הזמנתו לתשמיש המת, הרי הוא ביחס לגדרי איסור שנאמר בתשמישי המת לכ"ע מזו ט, ויש לבאר תלות גדר שיש בהזמנה להיותו בפועל, ומה שיש לעיקר האיסור להגדיר הזמנה שלו, והנה בגדר איסור לתשמישי המת עלמא, והיותו שייך בהזמנה למ"ד הזמנה מילתא, מלשון שכתב רש"י (סנה' סח) להוה כליו כרטוהו בו. ע"כ. ומבואר לעיקר יש תשמישי המת נאמר במקרא שכרטוהו בו, וכן מבואר למ"ד הזמנה מילתא היא גדר מה שנאסר בהזמנה הוא משום לבבר המוזמן חשוב כליו נעשה בו מעשה האוסר בעיקר הדין.

ולבאר גדר זה יש לנו לחקור בגדר האיסור כשכרטוהו בו כבר לכ"ע נאסר משום תשמישי המת, והנה לכאורה פשוט לנו שיש תשמישי המת בכריכה הנ"ל מלא בבבר שייחדו למת (או למתים הרבה), לבבר העשוי למאר תשמישין ולא שימשו מלא בחקרתי לא חשיבי תשמישי המת, לקמיה לימו לסוברת ולף למ"ד מילתא בעו מזמניה ולא יי בלר ביה, ובהכרח להאיסור בבבר שכרטוהו כבר אע"פ שהוסר ליו משום שבבר שבפועל שימש מת נתפס ונאסר לעולם, וכדוגמת מה שאמרו במת מצוה שתופש מקומו לף בלא יהוד ולטן (ולף אם י"ל דמין זה גדר במקום מלא במה שחייב מי שבידו לקייים אם קבורתו), מלא משום שהיה בכריכה גדר שהבגד עומד לשימוש למת, שהוא תוספת חשיבות שיש על מה ששימש בפועל. והנה יש לחקור במה נעשה בו גדר זה שהוא עומד לשימוש המת, אם הוא משום כריכה זו לבד, או משום שיש בכריכה זו גם משמעות שימושו העתידי, היינו, שיש בתחילת כל לבר משמעות המשבו, וזה חשיבות בעשם השימוש בתחילת לבר (וחשיבות זו נובעת ממה שבבל לבר המתמשך יבנה התחלה. וע"כ יש חשיבות לשימוש תחילה יותר משאר שימושים, ויש דומים רבים לזה וחילוקים בהם, ודפמ"ב). והיינו, שלבל הרשמון האיסור הוא בבבר שעשימש למת, ולף שעתה ליו משמש עדיין שמו עליו שהיה משמש למת (ולמנם יתכן שגם חשיבות זו נובעת ממה שבדבר בבל לבר המשמשו הוא לעולם. ועיין בגמ' שם). ולבל השני גדר האיסור הוא לבר המיוחד לשימוש המת, ולבר זה נתייחד ע"י כריכה הנ"ל.

יחוד למשותמש מסויים בחמין הנאאד או יחוד לסוג שימושי דמתתה

ולפי שני לרכים אלו יש לנון בגדר הזמנה להמוכה, שלבל הרשמון לסיבת האיסור היא במעשה הכריכה גדר הזמנה למ"ד מילתא, היינו, שאלו רואים בליו בבר שימש למת, ונאסר בבבר שעשימש למת. ולבל השני לסיבת האיסור היא שיש בשימוש זה משמעות המשך השימוש כמו שיש בכריכה הנ"ל, ולא משום שהיא מקרבתו למעשה כריכה הנ"ל.

וביתר ביאור שהנה יש להסתפק בדין בלי המת שאסורים בהנאה, אם הוא דווקא בבלים המיוחדים למת מסויים, או לפילו בבלים המיוחדים למת סתם.[א] והיינו, שאם הוא רק בבבר המיוחד למת מסויים, גדר האיסור הוא בסוג משמשם וכממון שהוא מיוחד לו (ולא דכיון דהוא מת נאסר בהנאה). אבל אם הוא לפילו במיוחד למת

א. ובעיקר דין דתשמישי המת אסורים יש לבאר, דהא מצאנו שאיסור זה שייך אף בדבר העשוי למתים הרבה ושאין הוא מיוחד למת מסויים, כמו שאמרו בבית הקברות דאסור בהנאה בתלוש וחיברו. ומשמע שיש בזה תוספת איסור ממה שאסורים מחמת כל מת שקבור בהם, וכמו שאמרו במערת קבורה שהיא תוספת יותר מד"א דכל מת, ואעפ"כ מצאנו דשייך איסור זה במת מסויים לגבי שאר מתים, כמו מה שאמרו דאין משנים ממת למת. ומזה הדין האחרון ודאי יש להוכיח שיש בגדרי האיסור יחוד ביחס למת מסויים. ויש לדון בדין הראשון אם הוא דין לעצמו, היינו שיש איסור נפרד בדבר המשמש למתים רבים, או שאין הוא רק ריבוי דמת האמור בדין הראשון ובחסרון הסיום והיחוד למת מסויים. ויהיה בזה נפק"מ לגבי דבר המשמש הרבה מתים באופן ארעי היינו שמשמש לזה ואחר לזה וכן הלאה, דאי נימא כצד הראשון הרי שאף שאין מיוחד לשימוש דמתים ששימשם עד כה יהיה אסור משום שמיוחד לשימוש מתים באופן כללי, ושימוש שנשתמשו בו במתים עד כה אף שלא ישובו להשתמש בו, יש בו כדי לקבוע בו איסור הנאה כמו בגד שכרכוהו על מת מסויים, ויהיה אסור אף למ"ד הזמנה לאו מילתא.

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 81px מתוך (30%) 269px. פסקה אחרונה: "וביתר ביאור שהנה יש להסתפק בדין כלי המת שאסורים בה...".

מיקום הבעיה: x=121, y=10337, w=269, h=624

פרק 68 — כותרת 2 מספר 6 - ד. ביאור דעת רש"י במח' ת"ק ורשב"ג

13 עמודים • 5 עמודים עם בעיות

במחשבת לעמה גדל הזמנה, והיה לפשר ליחדו לעימוק מסויים כבתריג למת, ובהכרח ת"ק ללא סבר לה הוא מקום שלא מילתא היא, ואף אם נמלא שיהיה חיוב כללי שיהיו תמיכי קדושה עשויים לעמה, אין בהזמנה זו מעמעות כלל, וכחילו לא עשה כלום. ומ"כ הרי תשוב שור זה כלא מחוסר מעשה, ואין התורה שיהיה מעור מתייחס רק למעמעותו כמין מסויים, ולא לעימוקו. וכמו ללא בעינן שיקנה העור לעמו וכו' כן הוא עיכובו (והייט שאין זה ניחם למוקנ לעמה, שיתכן שיתחייב בעשר מקריס אם יהיה בו מעמעות יותר מהזמנה לבד).

הוחלת שום תפילין מכזה הזמנה מילתא בלתחי התשמישי בעשייה

ומעתה יש לבאר לדברי רשב"ג לומר אף שור בהמה טהורה פסולות על שיעבדן לעמן, להוא מודה למה שאין גדר שור לילפינן מבפיך שייך להיות חומר הרצוי לביה כנ"ל, אלא לכיון לסבר להזמנה מילתא היא, הרי שים לחייב עיכוב אלו מקום אין שור, אלא מקום לאחר הזמנה יהיה בו מעמעות שהוא מוזמן, הרי שים מעמעות לעשייה זו אם תהיה לעמו.

קבינת סוג התשמישי ע"י יחודו למשתמש מסוים בבור למת ומוקצה

וביתר ביאור כמ"כ שאין הזמנה כלין עשויה לעמה, שמעמעות הזמנה טבעת מיחול התשמיש למשתמש מסויס, ומעמעות אין עשיה לעמה טבע מיעול לסוג התשמיש, אלא לכיון שבהזמנתו לבבר זה יקבע שמו אף לגבי סוג תשמישו. כמו שהזמנה למת מסויים תוסרתו מקום אין תשמיש מת הכללי, אף שמעמעות אין זה אינה טוגעת למת מסויים דווקא (וכמו יהול המוקנה שאין בו מעמעות אין מוקנה אלא אחר שמייחדו להשמיש מסויים, והשמיש זה מוכר בשבח מיעלה לא הוי מוקנה, כי אין היהול שיך בדין מוקנה, אלא אין מוקנה אל אחבר ויעודו אחר שבבר נתייחד). וכן יש לדקדק שבזה יהול לבבר שאינו רצוי יהיה חיובי באותו האופן כמו מה שאינו מיוחד כלל.

דין בכללי בסוף עדר טהורה לעדמת שלילת יחודו עדר מסוים זה מבחי הזמנה לאו מילתא

והנה לפון ת"ק לבריתא לומר שור בהמה טהורה בשעת אע"פ שלא עבדן לעמן, ל"ב, לממה נפשך אי טוענתו אלא בעי עיבוד כלל, הוה ליה למימר אע"פ שלא עבדן סתם, ואי טוענתו לבעי עיבוד ורק לא בעי שיהיה לעמן, היה לו לומר אע"פ שעבדן שלא לעמן. ונראה זה מה לבעי רב"י לפרש לשיטו גרס אע"ג שלא עיבדו, והוסיף לעור זה לעמן. והייט ביאורו, להא לשמר ת"ק לטלה עליהם שור בהמה טהורה בשעת אין הוא אין בתפילין מסויימת אלו, אלא אין בעור הראוי לכל תפילין, והיה לומר למה שעשויים מעור בהמה טהורה ליט אלא שיחם לאין כללי הייט שמהן ראוי לעשות כל תפילין, אבל חוץ מזה יש לומר, שיש בתפילין שור אין וביחם לכל תפילין מסויימות לעלמן, לכיון שאין שור בהמה טהורה מיוחד למלאכת שמיס לבד, ומשמש לבבריס הרבה. ויש לתון שאייך אין לעמה במה לעור מסויים זה ישמש לתפילין, ואין זה שייך במה שהוא מעשה בשור, ויש לחלק כלל שור בהמה טהורה בו, להגי לחול והגי לקולא. וזה ביאור מה שאמר אע"ג שלא עיבדו לשמו, הייט אף שביחם לשור מסויים זה, שיש בו לפשרות להגדירו שהוא לתפילין יותר מסתם שור בהמה בשרה, והייט במה שיש לעבדו ביחוד במעשה עיבוד נפרד, ולשם תפילין, אע"ג שלא עבד מעשה בשור זה ליחדו, כשרות. כי אין אין בשור שלשם שלא לליהנו שור בהמה טהורה, וזה ביאור רב"י להוא מקום לאין מעמעות מהשבת לעמה הג"ל שלא בגדר הזמנה, וכשלאמרן שהוא גדר לעמה הטבע מעמעות שיש בגוף החפץ, ושלא ביעודו בעשייתו. ומקום להזמנה שלו מילתא, שלא שכפת בן בה.

הזמנה מילתא מהחיבת שיהוא הצור מוגדר ומוזמן בעשייתו לשם תפילין

ומעתה יש לבאר לדברי רשב"ג לומר אף שור בהמה טהורה פסולות על שיעבדן לעמן, להוא מודה למה שאין גדר שור לילפינן מבפיך שייך להיות חומר הרצוי לביה כנ"ל, אלא לכיון לסבר להזמנה מילתא היא, הרי שים לחייב עיבוד שלו מקום אין שור, אלא מקום לאחר הזמנה יהיה בו מעמעות שהוא מוזמן, הרי שים מעמעות לעשייה זו אם תהיה לעמו.

ב. בגדר לימוד דמן המותר בפיך

לימוד בין המוזהר במיך

ולבאר גדרים חלוקים אלו יש לנו להקדים שאר לבריס וכן להוא הלי שור לבהמה טהורה,

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 50px מתוך (18%) 269px. פסקה אחרונה: "שאר דברים וכן דהוה האי עור דבהמה טהורה, דהנה איתא ...". מכילה סוגריים () — ייתכן שזה גורם לדלילות.

מיקום הבעיה: x=121, y=5487, w=269, h=56

מגזולה, אין לכך האוגדו גדל בדין זה, ולו יהיה להוה מעינן לעשות לו לגד בלא כלום הוה ניחא. וע"כ אין גדל בכבר האוגדו כחלק מדין זה, ולפי לחר האגד אין כאן שני גדרים במטוה, היינו, אין לחל ועוד שלוקה מאגודים, אלא הם מרכבה מינים נפרדים, אלא לחלקם לא יוכאו לעלמם אלא כאהם באגד. וע"כ אם יהיה האגד ממין לחר, יחשב כמין חמיצי, וכמו מה לחשובים שני מינים לגד לגבי חד וכלמור. אבל לרבנן אלא בעי לגד אלא למטוה זה קלי וכו', בהכרח שגדל המטוה הוא בשלושתן יחד, ובמה שיש בזה יופי למטוה לחרבעה, וולחי לשם לקיחה האמורה במרבעה אין שם לגד מכללה.

התבטלות האגד ללחלב מחמת היותו מחולק אותו האולן

וביתר ביאור שעדיין יש להקשות במה לחמר רבא לחפילו סיב וכו', והוכיח כן מנסרים וכו'. ע"ש. ול"ב מה מהני זה לגבי טעם להוה חמיצה מיני, והייט, להיה לחשוב למין האמור אינו רק במינים לאילן כתמר ולחרוג וכו', אלא יש גדל מין לפילו באילן עלמו ואית ביה כמה מינים חלוקים, זאה עלו וזה עליו וכו' קמ"ל. וזה שקל, אלי הוה אמינא לייחשב עין שלו כמין לחר, מה מהני זה לגבי שהביאו לגבי טלב גם עלו חשוב כמין לחר, לחר לגבי שלר מינים האגודים עימו אינו כן. ואין להוכיח מסכך אלא בעי לגד, שיש לומר לגבי טלב סיב והוא חשובים מין לחר, אבל לגבי מינים למרבעה הייט הלם וכו' לא. ולי תימה להלם ובערבה עלמם חשובים כעץ, ס"כ מה בעי לרחיה שהביאו כלל, להלא מיניה וביה מוכח לאין מינים חלוקים באילן עלמו, לטלב הוא עלים לתמר, ולחרוג הוא פריו וכו'. ומזה משמע למה לבעי לליהוי האגד ממינו הוא לא ניחם לשלר מינים כי מה לחשוב רק ד' מינים ולא ה' בהיות האגד ממינו משום שלפי לגד רלוי להיחשב כמין, כיון להוא טלב הרי לעניין אית לן רק ד' מינים, היינו שני טלבים ועוד שלוקה. אלא לבהיות האגד ממינו לחר הרי הוא בטל לאותו חר, וכאילו לגדו מטלב זה עלמו, וע"כ לא יועיל מה לד' מינים עלמם חלוקים בחלק לאילן שלהם כל חד לפומיה, וכן ללי ליכא למילק לסיב לא הוה חלוק מטלב לי בזה, וכלמור.

התבטלות חולק הקשירה והחוק לפרשיות הימומים למיצות הבבוף

ולא נלריכו לכל זה אלא לבחינה האמורה לגדל שיהיה לבר ממינו הוא במשעות מה שהן כחל לגביו, וכן לגבי תפילין לבעינן לטעות ממינן לפרשיות אין זה כלין לעלמו, אלא גדלו הוא משום לבזה חשובים לף הרטעות כחלק מן הפרשיות. וביותר ע"פ האמור לאם היה שם לרטעות לעלמם הרי שהיה מוכרח מזה לאין זה משום קשירה לפרשיות אלא הקשירה אין לעלמה (וכלל שלמרנו לעיל בבתים שם אות שלהם הוא נגדל אות החשוב לעלמו וכו'), ובזה לא הוה ליה למכתב וקשרתם סתם. אלא ולאי לאין קשירה הוא אין בפרשיות, ואין הרטעות אלא ככנפי בגד לאחוז הפרשיות.

ובזה יבואלו לבבי רס"י לאי קשירתן ברטעות ממינן כ"ש לתיק שלהם יהיה בבתים ממינם וכלמור, כי ולאי יש שם נפרד יותר למה שהוא קשירת לבר מתיק הבטל לאוכלו (ומשם אין זה מוכרח לבכל מקום שהיה קשירה או תיק דווקא ממינה, וכלמור). ויהיה לנו ביאור יפה במה לכתב רס"י כן בסוגיא למנחות דווקא, כי גדל הבתים כתיק לפרשיות התפילין שווה לגילית הכף לפליגי בה רב ושמואל, דלף למנם לבגדי גלילים יהיה משמעות בחוט, אבל במה אלא הוו אלא גילית לכסותך אין משמעות בחוט ובטוויתו אלא למי לכסותך, אי אלו לניחא לבעינן שיהיה עשוי לשמה לף בגדרם העלמי כגלילים. וכן הוא בתפילין, לשנם בבתים שם לעלמם יהיה משמעות במה שהן עשויים לשמה, אבל במה אלא הוו אלא תיק לפרשיות הרי לבר בטל מהן שם עור ועיבודו, וזהו שלימו מח' רב ושמואל לת"ק ורשב"ג.

ה. גדרים חלוקים בבתים דתפילין

תיק הבטל לפרשיות במטמחות מזל המציא עלמו

ואם כנים הלברים הרי שיש לנו לשמוע בזה שני גדרים נחלקים בדבר תפילין, האחד גדר ובטלים לתוכנם. והשני הוא גדר שהם בתים לפרשיות ובזה תשובים שם לעלמם בבתים

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 76px מתוך (28%) 269px. פסקה אחרונה: "ובזה יבוארו דברי רש"י דאי קשירתן ברצועות ממינן כ"ש...".

מיקום הבעיה: x=121, y=10299, w=269, h=796

מגזולה, אין לכך האוגדו גדל בדין זה, ולו יהיה להוה מעינן לעשות לו לגד בלא כלום הוה ניחא. וע"כ אין גדל בכך האוגדו כחלק מדין זה, ולפי לחך האגד אין כאן שני גדרים במטוה, היינו, אין לחל ועוד שלוקה מאגודים, אלא הם מרכבה מינים נפרדים, אלא לחלקם לא יוכאו לעלמם אלא כשהם באגד. וע"כ אם יהיה האגד ממין לחך, יחשב כמין חמיצי, וכמו מה לחשובים שני מינים לגד לגבי חד וכלמור. אבל לרבנן אלא בעי לגד אלא למטוה זה קלי וכו', בהכרח שגדל המטוה הוא בשלושתן יחד, ובמה שיש בזה יופי למטוה לחרבעה, וולחי לשם לקיחה האמורה במרכבה אין שם לגד מכללה.

התבטלות האגד ללולב מחמת היותו מחולק אותו האולן

וביתר ביאור שעדיין יש להקשות במה לחמר רבא לחפילו סיב וכו', והוכיח כן מנסרים וכו'. ע"ש. ול"ב מה מהני זה לגבי טעם להוה חמיצה מיני, והייט, להיה לחשוב למין האמור אינו רק במינים לאילן כתמר ולחרוג וכו', אלא יש גדל מין לפילו באילן עלמו ואיך ניה כמה מינים חלוקים, דזה עלו וזה עליו וכו' קמ"ל. וזה קשה, לחי הוה לומנא לייחשב עץ שלו כמין לחך, מה מהני בזה לחיה שהביאו לגבי לולב גם עלו חשוב כמין לחך, לחך לגבי שלך מינים האגודים עימו אינו כן. ואין להוכיח מסכך אלא בעי לגד, שיש לומר לגבי לולב סיב והוא חשובים מין לחך, אבל גבי מינים למרכבה הייט הלם וכו' לא. ולי תימה להלם ובערבה עלמם חשובים כעץ, ס"כ מה בעי לרחיה שהביאו כלל, להלא מינים וביה מוכח לאין מינים חלוקים באילן עלמו, לולב הוא עלים לתמר, ולחרוג הוא פרין וכו'. ומזה משמע למה לבעי לליהוי האגד ממינו הוא לא ניחם לשאר מינים כי מה לחשוב רק ד' מינים ולא ה' בהיות האגד ממינו משום שלא יגד לאוי להיחשב כמין, כיון להוא לולב הרי לעניין אינ לן רק ד' מינים, היינו שני לולבים ועוד שלוקה. אלא לבהיות האגד ממינו לחך הרי הוא בטל לאותו חך, וכאילו אגדו מלולב זה עלמו, וע"כ לא יועיל מה לד' מינים עלמם חלוקים בחלק לאילן שלהם כל חד לפומיה, וכן לאי ליכא למילק לסיב לא הוה חלוק מלולב לי בזה, וכלמור.

התבטלות חלקי הקשירה והחוק למרכיבות הימומים למיצות הבבוף

ולא נגרכנו לכל זה אלא לבחינה האמורה לגבי שיהיה לבר ממינו הוא במשעות מה שהן כחך לגביו, וכן לגבי תפילין לבעינן לטעות ממינן לפרשיות אין זה כלין לעלמו, אלא גדלו הוא משום לבזה חשובים לף הרטעות כחלק מן הפרשיות. וביותר ע"פ האמור לשם היה שם לרטעות לעלמם הרי שהיה מוכרח מזה לאין זה משום קשירה לפרשיות אלא הקשירה אין לעלמה (וכלל שלמרנו לעיל בבתים לשם אות שלהם הוא גדל אות החשוב לעלמו וכו'), ובזה לא הוה ליה למכתב וקשרתם סתם. אלא ולאי לאין קשירה הוא אין בפרשיות, ואין הרטעות אלא ככנפי בגד לאחוז הפרשיות.

ובזה יבואו לבני רש"י לאי קשירתן ברטעות ממינן כ"ש לתיק שלהם יהיה בבתים ממינם וכלמור, כי ולאי יש שם נפרד יותר למה שהוא קשירת לבר מתיק הבטל לתוכו (ומשם אין זה מוכרח לבכל מקום שהיה קשירה או תיק דווקא ממינה, וכלמור). ויהיה לנו ביאור יפה במה לכתב רש"י כן בסוגיא למנחות דווקא, כי גדל הבתים כתיק לפרשיות התפילין שווה לגילית הכף לפליגי בה רב ושמואל, לף למנם לבגדי גלילים יהיה משמעות בחוט, אבל במה אלא הוו אלא גילית לכסותך אין משמעות בחוט ובטוויתו אלא למי לכסותך, אי אלו לניחא לבעינן שיהיה עשוי לשמה לף בגדרם העלמי כגלילים. וכן הוא בתפילין, לחנם בבתים שם לעלמם יהיה משמעות במה שהן עשויים לשמה, אבל במה אלא הוו אלא תיק לפרשיות הרי שבר בטל מהן שם עור ועיבודו, וזהו שלימו מח' רב ושמואל לת"ק ורשב"ג.

ה. גדרים חלוקים בבתים דתפילין

תיק הבטל למרכיבות במטמחות מזול המציא עצמו

ואם כנים הדברים הרי שיש לנו לשמוע בזה שני גדרים נחלקים בהם חלולו בחלק גדר ובטלים לתוכנם. והשני הוא גדל שהם בתים לפרשיות ובזה חשובים שם לעלמם בבתים

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 26px מתוך (10%) 269px. פסקה אחרונה: "ובטלים לתוכנם. והשני הוא גדר שהם בתים דפרשיות,ובזה...". מכילה סוגריים () — ייתכן שזה גורם לדלילות.

מיקום הבעיה: x=121, y=11133, w=269, h=78

סיבה: (סיבה לא ידועה)

למטפחות לף כשיעטפו בהם הספר תורה טלו לין עליהם שם בית לעלמם, והרי בטלים לגבו. אבל התיבה יש לה שם בית לעלמה, ונגררה שהיא מכילה הס"ת בתוכה. והנה כן הוא בתפילין, לאמנם הרי הם כמטפחות וכלכתב ברש"י לגבי מינן, אבל הלא יש להם שם בית לחלק הפרשיות בתש"ל, ונגרר זה מוכרח. והנה עלמך אחר לתש"י ותש"ל לא בעו אל קלף, ותש"י כשר לף בלא ליבקס, ז"ל מהו שיחשב התש"י לאות אחר ולתש"ל לאחרבע טוטפות, אם לא בבית שלהם. והרי לין זה לין בכתיס לעלמם אלא בפרשיות, היינו, להבית עביל לפרשיות דבר אחר או לאחבעה. ות"ל זה לינו גדר בפרשיות, היינו, שהיה לומר דזה לין פרשיות התפילין שיש להם להתאחד או להיחלק בחלילת עור. ונראה להוא חילוק אם לאות וטוטפות לנקטה תורה וילפינן מינייהו לגיני הבתיס.

ובזה יבואר מה שתמהנו שיהיה לימוד פרשיות חלוקות לתש"ל במספר לבתיס לין לר"י וכין לר"ע. והנקטו לחילוקם לאחבע הוא בעלמם, ומשום להן לאחבע פרשיות בתורה, ולי היה לומר שיהיו חלוקות, ואנן יליענן מספרם, וכי מניינא אחת למשמועינן. וע"פ האמור יבואר, כי לין גדר ל' בתיס לתש"ל רק בחלוקת הפרשיות, אלא הוא לין בבתיס עלמם, היינו, שיהיה העור הזה לעלמו בעל אחבעה בתיס, ושיהיה בו לחלק הפרשיות וכו'.

דין עצמי במבנה הערך המחלק את הפרשיות בשל ראש

ובאמת שאחר העיון נראה זה פשוט, להרי לף לי הוה לינא לתש"י שיהיו בתוכיס

כוזה הבחינם לאחר פרשיות של יד ולחלק פרשיות של ראש

ו. בגדר מין דעור ומין דטהורה בבתים דפרשיות

ומעתה יש לבאר החילוק לגבי מין לעור תשובים הם כתיק, ולין לבעינן שיהיו מעור מקום לליהוו ממינן לפרשיות ולאיתא לף בלטועות. ולגבי מין טהורה הרי בגלד נפרל לבית ותשובים לעלמם, ולין שיהיו מטהורה בעי להלכה לקי"ן (היינו ממעמע ברש"י מנחות (מב:) ממדין מינו היה להכשיר לף עור טמאה, לי לאו קרא לאמען

ונראה שהוא מקום גדרם החילוק בפרשיות גופא, היינו, ללין עור בפרשיות הוא גדר בפרשיות ככתבן, וכמה שאין נחשב לכתב הנאמר לי הוה כתוב ממין חומר אחר וכלין ספר וכו'. אבל לין לבפיך אין הוא גדר בפרשיות ככתב (וזה פשוט לף בלא טעמא לעניכן), וע"כ לין לבתיס כתיק לפרשיות הוא רק ביחס לגדר כתב שלהם,

חילות ארסור וקדושה בגוף הכלי הנובעות מהכלות שיכורשין

לקלף אחר או עכ"פ לכוקים הרי לא היה בזה להגדיר שם פרשה שלהם (ולומר שנתחדש דין בתפילין לאחר פרשיות, או שיהיה להם גדר כמין ס"ת אחד לעלמם, אינו נראה). אלא ולאי שהוא מקום לינא לבתיס ומיניה גם לינא לכשלכן וכו' (ויש לפרש לזה גמ' שבת (סב:) והא תפילין מחופה עור וכו' התם מקום שי"ן, היינו דסברו לומר דאין תשובים אלא חיפוי לפרשיות, והסיקו לאמען כן כאמור אבל מלבד זה הרי חיפ להו דין לעלמם וכו').

ובזה יש לנו פתח לבוא בגדר תשמישי קדושה ותשמישי המת, והייט, שהיה קשה לזיזה גדר קבוע יש בתשמישין כשם לעלמם שיאסרו מקום שהיו תשמישי קדושה בעבר, אלא אם כן שהם משמשים, היינו, שיש לעשות בהם שימוש, לינו מקבל יחוד, וכולאי אלא מקום שימוש שעבר, שכוכי שימושים שיש בהם הם סיבת חלוקה, ואלא ליחוד, שנאמר מה שהוא תשמיש זה לינו תשמיש זה. ואם יש להביו בשעת שימוש אחד וביחס להמקבו, אין להביו אלא בשעת שימוש, וביחס לקביעות שמו, אלין זה שם תשמישין. ובהכרח לגדר זה הוא בגופו של חפץ, היינו, אלא נתחדש רק שיש בשימוש דבר קדוש גדר קדושה ליליה, אלא הוא גם גדר בחפץ, שיהיה שייך בו קדושה בכלל תשמישיו (והענין תבתן בתורג בגד למת שהוא חייב בקבורתו לאביי דאלא ניחוש ביה הנאת חיסור כדאמרו בעירובין בתבו). ואין לרך ההקדשה בשימוש להקדושה גדר לישורו כתשמישו, לשימוש לקדושה הוי בשימוש אחר, וקדושת תשמישין שלהם הוא כמה להוי בהו יכולת שימושים רבים, ויש לבאר זה מה לליכא למ"ד לנאסר בשימוש אף אלא הזמנה.

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור ימני: 14px מתוך 269px (5%). פסקה אחרונה: "ומעתה יש לבאר החילוק דלגבי מין דעור חשובים הם כתיק...".

מיקום הבעיה: x=404, y=12130, w=269, h=214

כתב, להוא חסיב כן לף לשור טומלה, לין חסוב מין לגבי גדר הבתים כתיק. וע"כ בעינן ללימוד לעלמן.

ואם לכן יהיה לנו תוספת לגדר תיק שיש בהם הוא ביחס לכתב הייט ספר, וגדר בית לינו כן (וכמו גדרי לגד הסוגים לח"כ ולכ"י, ומה לגבי דין לגד חסוב מינו לפילו בסיב וכו' לף להוא פסול לכולב, ולו"ק). ובזה יבואר יותר למה כתב רש"י דין מינם בלימוי שלימו למת' לדב ושמואל, לגבי גדרם כבתים לין שייך לימוי לגילית, לטווייתה היא, וזה גדר בגוף גילית למטוה. לכל בגמ' שנהדרין לחייבי לדין הזמנה, לזה הוא דין בגדר הדבר עלמו (היינו, במה שהוא רשוי להיות תשמיש דבר), וכמו בגד למת לשמו בגד לינו משום מת (שלא מפלתו גדרים ברשוי להיות תשמיש המת). גם דין לבתים הוא ביחס לגדרם הנ"ל. ולינם לליהוו עור טהורה הוא משום כתב לחית בהו עלמם, ועיבודם לינו משום כתב, וזה הלל"מ לכתב.

ז. בביאור מח' ת"ק ורשב"ג לגבי הזמנה

הזמנה לקראת החפוי התיק לענומת מעמד בית לעצמו המחודש פרשיות

ואחר כל זאת יש לנו לבאר בלישה מן הגדרים הנ"ל שייך שיועיל ושנחייב שיהא העיבוד לשמה, ובמה נחלקו ת"ק ורשב"ג לי בעי עיבוד לשמה. והייט ללגבי גדרם כתיק לפרשיות ולין עור שלהם הוא משום מינן, יש לומר שלא בעי שיהיה עיבודם לשמה, לכיון שאין שם שלא מחמת פרשיות הרי לשם תיק לחית בהו לא חשיב כן שלא בחיפוי, שאז נעשים תיק לפרשיות. וע"כ רק לז בעי לשמה. ולף למ"ד הזמנה מילתא יהיה זה כמטפחת דס"ת נעשית כן בעטיפה בלבד, שלא שיש לחלק לכיון דס"ת כשר לף בלא עטיפה ושאין מטפחת מדיני הכשר ס"ת, הרי לא עביל בעטיפתה הזמנה שלא לגבי שם תשמישו, וע"כ לא בעי שיהיה עשיתה לשמה. לכל בתפילין כיון להיות לפרשיות תיק הוא מהכשר לתפילין י"ל לבעי עיבוד לשם פרשיות. שלא שבאמור כיון שאין חשוב תיק לתפילין שלא בהיותו חיפוי ולא קושר, לא הוי זה שלא הזמנה, ותליא במח' לבני ובבא. ולף ללבני למהני אין לחייב שיהיה עיבודם מוזמן לשמה, וכמש"ת לאין אין עשייה לשמה כלין הזמנה.

ולגבי גדרם כבית לפרשיות הרי יש להם שם לעלמם כאמור, וחשובים כן לף קושם הגמת הפרשיות בהם, ללף לאחר ההגהה גדר בתים הוא בעלמם, ומ"כ זה אין רק הזמנה, ויש לומר לבעינן שיעבדן לשמה כמו עיבוד דקלף. שלא שיש לומר בהיפך להיות הטהנת, לכיון שהם חשובין לעלמם, הרי שאין גדר זה בהם מדיני פרשיות התפילין

אבל זה נראה שאם אכן הזמנה בעיבודם לשמה מקום גדר תיק שיש להם הוא מילתא, ולף אם יהיה זה מקום הזמנה לבד, כיון דשני גדרים אלו בהפלה אחת, הרי שיש בזה גם גדר הכשר לגבי היותם בית לתפילין, ואי יהני עיבוד עור תיק לפרשיות לשמה לליהשב לשם פרשיות, הרי שיחוייב עיבודם לשם בתים.

החולת בשרות לשום בתר תמילן מבוה הזמנת עדר התיק לשמה

והנה מעתה יש לדקדק בלישנא דבריית. וז"ל, ליפן זהב, לו שטלה עליהן עור בהמה טמאה, פסולות. עור בהמה טהורה כשרות, ואע"פ שלא עיבדן לשמן. רבי שמעון בן גמליאל לומר אפילו עור בהמה טהורה פסולות, עד שיעבדן לשמן. ע"כ. והייט, שאחר שפסלו בה ליפוי זהב וטליית

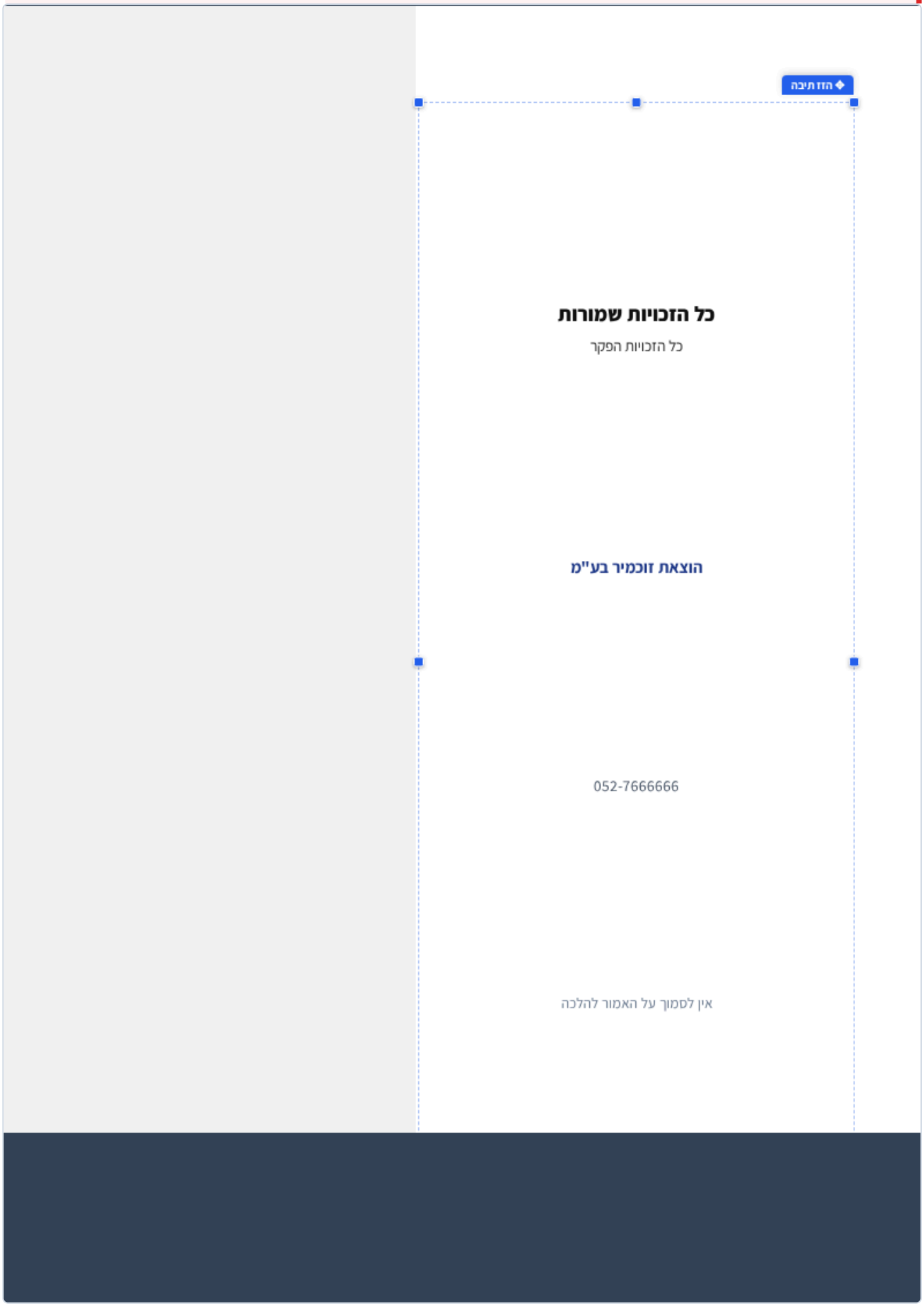
מלוגתא בפולה בעיבוד לשום תיק המרשיות ובעיבוד לשום עצם חבית

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 127px מתוך (47%) 269px. פסקה אחרונה: "כבתים אין שייך דימוי לציצית, דטוויתה היא, וזה גדר ...".

מיקום הבעיה: x=121, y=12564, w=269, h=207

המרת H7 לכותרת צד | HIGH | סוג: `h7-conversion` | עמוד 2 (נציג) | פרק 68 | גלובלי

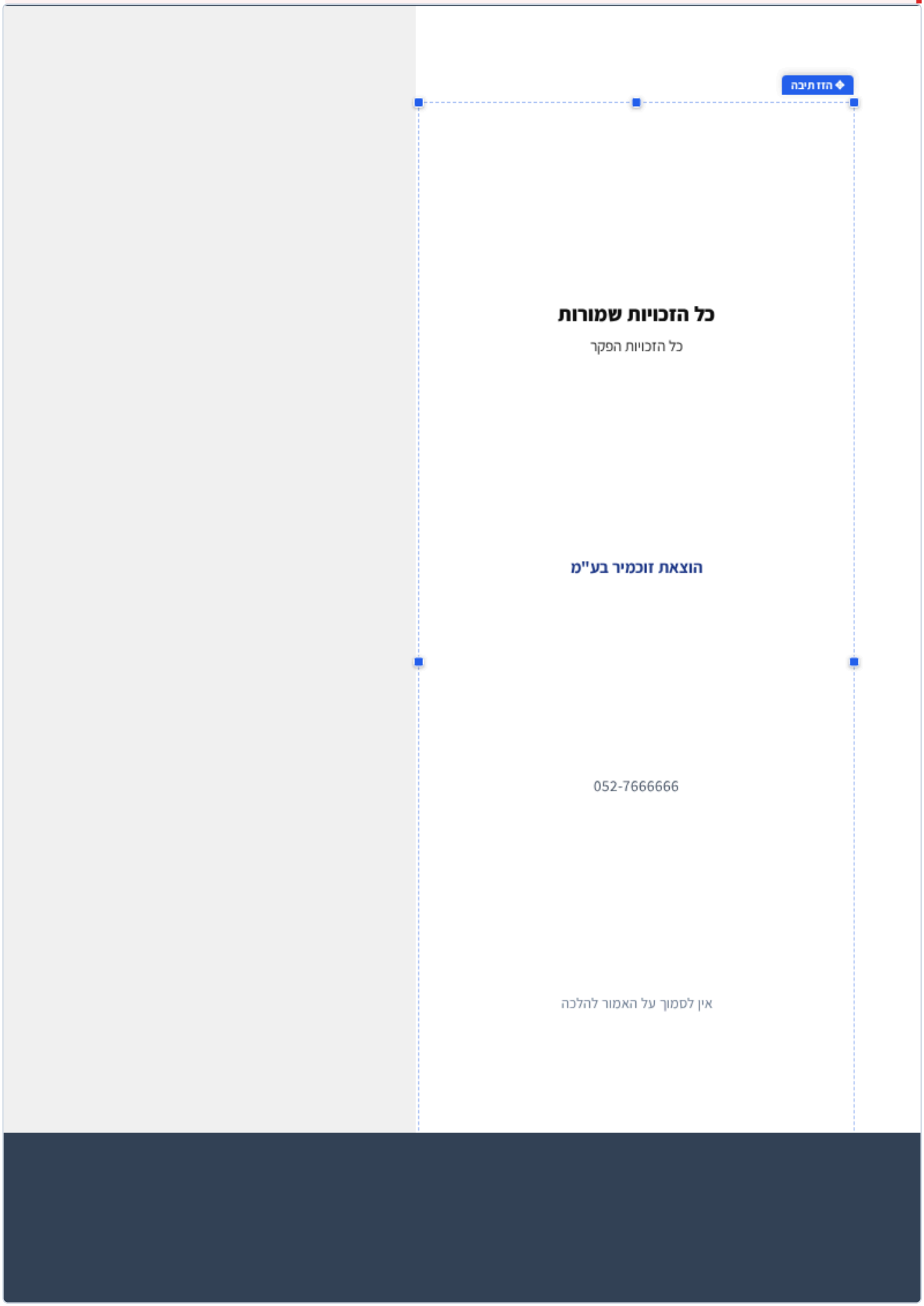
סיבה: כותרת H7 נשארה בגוף במקום ב-side-notes — המרה נכשלה



הודעת ה-audit: 1 מתוך 32 כותרות H7 לא נמצאו בהערות צד — ייתכן שהמרת side-note→H7 נכשלה

המרת סוגריים להערות | HIGH | סוג: `bracket-conversion` | עמוד 2 (נציג) | פרק 68 | גלובלי

סיבה: סוגריים [] נשארו בגוף במקום ב-footnotes — המרה נכשלה



הודעת ה-audit: 1 מתוך 3 תוכני סוגריים מרובעות לא נמצאו בהערות שוליים — ייתכן שהמרת [] → footnote נכשלה

פרק 69 — כותרת 2 מספר 7 - ד. ביאור דעת הרמב"ם בהנ"ל

8 עמודים • 3 עמודים עם בעיות

וכמו שלכן כתב (שם), לכל למצ"כ כרמ"י י"ל ללף
לין עור לרלועות כעור לכתים, וכמו למצמע
כרמ"י שם (ד"ה ליפן זהב) לגרעי לרועות מכתים
לגבי סברת לליהוו ממין לפרשיות, ומ"כ כ"ש ללא
ליבעי כהו לין לייעבדן לצמן.

אלא למחר העיון יש ללחות כי לף שם סברת
רמ"י כלמרן, י"ל לצמני לין לרועות
מכתים, להא כמור לעיל בגמרא שכת בעו למני
לריכא הא לתני רב יוסף לא הוכצרו במלאכת
שמים אלא עור בהמה טהורה בלבד, ולחו
לאוקיימתא לתפילין (הייט עור קלף לפרשיות), משום
לבהליה כתיב בהו למען תהיה תורת ה' בפיך. וכן
לחו לאוקיימתא לבתי תפילין, משום הלכה לסי"ן.
ולמסקנא אוקמוה ברועות. ע"ש. ויליל ברמ"י
שם מה ללחו משום הלכה לסי"ן ללית בעור
לכתים, ללף זה חשוב ככתב ושייך ביה ליעול
למפיך כבעור הקלף. וכיון ללא לחו כן ברועות,
בהכרח למין זה גרע עור ברועות. ומ"כ לף
ברמ"י יש לחלק בין בתים ברועות, לבתים יין
עור שלהם הוא במשמעות מין המותר למכילה,
וע"כ לא יהיה בהם גרע ביחס לעיבודם כדין
בעור, אבל ברועות ליין עור שלהם הוא משום
הכשר במלאכת שמים, הוה עיבודם כדין שאר
עיבוד. ולישתא לנפק"מ (וכזה יש לתרץ קושיית רי"י
המובאת בתום' למתי לחיה היא דין הבנייתה ככר נעשה
מקרא והלכתא, ולפי המסור יתורץ היטב למין גרע הכשר

הוכ עיבוד
ברצועות מבחי
דין מלאכת
שמים ורבב וכו ף

למלאכת שמים כדבר הגשה מבפיך וכו', אלא לעדיין ל"ע
מהיכי נפקא), ולפ"ז יהיה בימור מה לכתב רמ"י
לגרעי ברועות לגבי בתים הוא ביחס להיותן
מעור הייט ממין לפרשיות די"ל בבתים אין מינן
יותר מרועות שמינן אלא לקשיחה, אבל לגבי
לליבעי עיבודן לשמה שווין.[א]

הפיכת יתרון
ההזמנה לדין
פסול גמור בכל
הכר שאפשר
לעברו לשמה

ועדיין יש לנו לבאר לעת רשב"ג, והייט ללף
למלתלו ביה מת' לכיי וכבא ועיקרה של
תלייה זו לפיועי לאיי מרשב"ג, יש לשמוע להא
דבעי עיבוד לשמה הוא משום להזמנה מילתא
וביעיבודו לשמו הוה שם תפילין עליו ויש הועלת
בזה לקדושתו כאמור, עדיין ל"ב לשכחורה יש
לתפוס המועט ללא מהני הא הזמנה רק שיהיה
אכפת לן בה שם יעשהה, אבל שיהיו פסולות על
שיעבדן לשמן הוא תוספת יין אמור. והייט
שהיה לזון להרי ליגא הין תלוי בשני גדלים,
אחד שם בעיבוד הג"ל ללא הוה אלא בגדל
הזמנה נעשה שיהה יתרון לענין שמם כתפילין.
והשני שם אחד שיש להג"ל, אי קיומו גם יחשב
לחסרון ופסלות (אבל אי ליהיה לקיומיה, הא יתרון
ודאי לא יחשב לחסרון דעל זה ליוותה תורה). והנה
רשב"ג הרי אמר לשכל כן הוו פסולות, ומשמע
לשכר לכל לשפשר לעשותה לשמה הוי חיוב
ופסול.[ב] אלא שיש לזון לשעת ת"ק אי מזה לגדל
השני ופליג רק על הגדל הראשון, או
לפליג בתרתי.

א. ויש להזכיר דרש"י כתב בכמה מקומות דבתים ורצועות אית בהו קדושה. בבתים, במה דבעו בגמ' (שבת סא:) אקמיעות ליכנס בהן בבית הכסא מאי יש בהן קדושה ואסיר, או דילמא אין בהן קדושה ושרי. ואמרו דאף אי אית בהו קדושה מותר אי מחופה עור, והקשו מתפילין דאסור אף דפרשיות מחופות, ותירצו התם משום שי"ן, והיינו דמשום כן אית בהו קדושה. ופרש"י וז"ל התם משום שי"ן. שעשויה מעור החיצון עצמו קומט בו ג' קמטין כעין שי"ן משדי והדלי"ת והיו"ד עשויין בקשר שקושר הרצועה אחת לצפון ואחת למזרח כמין ד' ורצועה קטנה מאד תלויה בה ואין בה אלא כפיפה כמין יו"ד וכופפה בעוד העור לח והיא כפופה לעולם. ע"כ. ומשמע מיניה דאף ברצועות י"ל כן. ואכן כן כתב אף ברצועות, במה דאיתא בגמ' (ברכות כב.) תנו רבנן בראשונה היו מניחין תפילין בחורין הסמוכין לבית הכסא ובאין עכברים ונוטלין אותן התקינו שיהו מניחין אותן בחלונות הסמוכות לרשות הרבים ובאין עוברי דרכים ונוטלין אותן התקינו שיהא אוחזן בידו ונכנס, אמר רבי מיאשא בריה דריב"ל הלכה גוללן כמין ספר ואוחזן בימינו כנגד לבו, אמר רב יוסף בר מניומי אמר רב נחמן ובלבד שלא תהא רצועה יוצאת מתחת ידו טפח. ופרש"י וז"ל שלא תצא רצועה. שיש בה קדושה שהרי בהן הוא קושרן ובקשר נראה בעשייתו כמין דל"ת על שם אחת מאותיות של שדי והשי"ן עשוי' בכותלי הקציצה החיצונה והיו"ד עשויה בראש רצועת תפילין של יד ורצועה קטנה מאד כפוף ראשה ונראית כמין יו"ד. ע"כ. (ובעיקר ביאור דבריו דבתחילה משמע דקדושה דאית בהו הוא משום דבהן הוא קושרן ומשמע דהוא משום קדושה דעיקר תפילין ואח"כ כתב טעמא דנראה בעשייתו אותיות דשם, לפי האמור לעיל בגדר קדושה דאית בהו יבואר. ודוק).

ב. ובזה יש לתרץ מה דהוקשה, איך הכריחו דבעי כתיבה לשמה מעיבוד דבתים, אחר שיש לחלק כאמור שם. וע"ש שרצינו לומר דרשב"ג אייירי אף אעיבוד דקלף, וכמו שיש שאמרו בדעת הרמב"ם. ולפמשנ"ת עתה, הרי אין עיבוד דבתים משום מלאכת בתים, ופשיטא שיש לנו

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 75px מתוך 269px (28%). פסקה אחרונה: "ועדיין יש לנו לבאר דעת רשב"ג, והיינו דאף דמדתלו בי...".

מיקום הבעיה: x=121, y=4637, w=269, h=574

ב. בתלות מח' רב ושמואל בציצית במח' ת"ק ורשב"ג

חילוק בין גמר מצווה בקשירה לחיוב עשייה דהתעשה לך בציצית

והנה כבר עמלנו בזה לפסק הרמב"ם בזין הזמנה כרכא וכן בתפילין כת"ק (ולו עכ"פ לא כרשב"ג) ללא בעי עיבוד לשמה, ולעומת זה לגבי מח' רב ושמואל בטווייה לשמה בלילית פסק כשמואל לבעיון לשמה, לף לבגמרא (מנחות שם) תלו מח' רב ושמואל במח' ת"ק ורשב"ג הנ"ל, וסבר שמואל כרשב"ג. ובחמת דגמ' גופא ל"ב מה שלא מלאנו לתלו מח' לחבי ורבא בדרב ושמואל לחר לתלו שניהם במח' ת"ק ורשב"ג הנ"ל (ובתוס' (שם) הקשו דמה רלייה יש מת"ק לתפילין הא לילית שאני לכתיב בהו תעשה לך עשייה לשם חוכ ומפשר דבהא לף ת"ק מודה, דהא לך לתפילין בעי לדין לך ולא למחרים ולריכה למילף מיניה. וע"ע לקמן).

ועוד יש לדקדק במה לכתב רש"י לעיל מיניה (שם), לתפילין עשייתן לא זו גמר מלוותם על שיקדרם, משמ"כ בלילית, לנחלקו בזה לחולקי מחמיה לרב, ולרב חסדא לסבר חוכת גברא הוא, ועשייתן היא גמר מלוותן, אין ללמוד לרב מתפילין, שיש לומר דלא בעי לשמה לחר לחין זה גמר מלוותן, וכמו לחמרו לחלק בטווי לחריג. ומכל זה משמע שנחלקו ת"ק ורשב"ג בעיקר גדר לשמה. ואין מח' בהזמנה לבתים רק פרט המשפיע על מח' זו ובזה תלו מח' רב ושמואל.

השוואת חומרין עיבוד לשמה לסמל עצמי של זהב ועור טמאה

ולבאר זה נקדים מה שריך לדקדק בלשון רשב"ג לחמר, לף עור בהמה כשרה פסולות על שיעבדן לשמן. דלכאורה לי בעי למימר דמלבד דין דיהיה העור מבהמה כשרה בעינן גם שיעבדו לשמה, הוה ליה למימר לחין כשרות על שיעבדן. ולי לריכי לתפילין הוה ליה למימר לף משור. דמלישנא לף עור משמע דפסול עיבוד לשמה הוא בדין עור בהמה טהורה לחית בהו, וזה קשה מה שייכות יש בין מין להעור למחשבת עשייה בו, דהיל לכאורה קלה ביתם למין להוא מהותי בו. וביותר קשה דפשטות לשון לף לריכי לשמר לכריס דתני היינו זהב ועור בהמה טמאה דפסולות, ומשמ"ך לטהורה כשרות. ופליג רשב"ג ואמר לף, ודיעוי זה לית מוכן, דלכאורה פסול דהני

יצירת שום מין כשר ע"י מחשבת העיבוד ולא במקורו בבהמה טרם עיבוד

שום מין טהור הוחל במעובד לשומה לעומת עור קודם עיבודו

לומר דלריכי לעור טהורה דכבר עובד שלא לשמה, דמלבד דעדיין לית שיך לומר כזה לף ביתם לזהב וטמאה כתמור, גם לא משמע כן מלשון על שעיבדן לשמן, דמשמע דלריכי בהיו מעובד. דלגבי מעובדים הל"ל דלית כשרות שלא במעובדין לשמן וכו'), משמ"כ עור טהורה דיוכשר בעשיה לבד. ועוד יש לדקדק בלשון הברייתא שכתבה בדברי ת"ק ואע"פ שלא עיבדן לשמן דלא לריכא לכבר עתיד הוא להתבטר ממה דחלק רשב"ג לבעי גם עיבוד לשמה.

ונראה שמכן סבר רשב"ג דפסול עור בהמה טהורה שלא עבוד לשמה כפשוט שלא מיינו המתורים. כי דעתו שלית העיבוד לשמה רק כתוספת הכשר במין דעור טהורה, אלא הוא חשיב כמין שונה משור שלית מעובד לשמה. וע"כ לף היותו עור טהורה הוא דין נפרד בו, ואית שווה להיותו כן קודם עיבוד (ולית זה חידוש בגדר מין אלא הוא תלוי במה דכרה תורה, דהא שיש להחשיב חילוק מין לף בשווים בחיזה דבר, פשוט הוא, וכמו לגבי עור טהורה השונים זהב ועור טמאה מין אחר בשווה, לף שטהורה וטמאה שווים במה שהן עור לענות זהב. כי אחר דלמדנו דשיש בעור טהורה, אין נפק"מ בחסרון המחרים אם הוא משום שאינו עור או אינו טהור), ולכן שווה פסול דז כאלו.

וביתר ביאור, שלכאורה קשה ממ"נ, אי אין שם כשרות למין לעור טהורה בלא עיבוד לשמה, הרי לף אחר עיבוד לא יהיה שם כשרות בה, וא"כ אין כאן אלא דבר המעובד לשמה, ולמה לא יועיל זה בשאר מינין כזהב וטמאה שיעבדם לשמה. ואי נימא דהוו שתי דינים נפרדים דבעינן גם שיהיה הדבר מעובד לשמה, וגם שיהיה ממין טהורה, הדין להא שיש שם כשרות בעור טהורה, אלא דמלבדו בעינן לעבודה לשמה, ואין זה דומה לשאר מינין.

והביאור הוא דאין דעור בהמה טהורה החמור הוא אין בדבר המעובד (לשמה וכן בכולן לעלמו, וע"כ לא חשיב האי עור טהורה כמין כשר אלא שיהם לעור מעובד לשמה, כי אין שם

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור ימני: 17px מתוך (6%) 269px. פסקה אחרונה: "ולבאר זה נקדים מה שצריך לדקדק בלשון רשב"ג דאמר, אף...".

מיקום הבעיה: x=404, y=5807, w=269, h=874

סיבה: (סיבה לא ידועה)

וזהו לקמן בשן הבבייתא, דת"ק נקט ליט בתפילין גמורות שטלה עליהם וכו', ורבי לשמה שכהן בלשון עבר, וביחס למה שהיה לזה להגליל התפילין בגדר קיום המצוה. ורשב"ג נקט ליט בעור כחלק מכלל גוף המצוה, וביחס למה שהוא משמש כנ"ל. ולפי לשון מח' כאן תלויה הלכה בהזמנה, והייט לפי שכבר ת"ק למילתא היא, היה סובר שיהיה שם שלהן לפיטו בגדר התפין לקיום מצוה, עכ"פ הרי שמעינן מזה גם מח' בגדר הג"ל.

ובזה יבואר מה שהיה להקשות בלעת שמואל, למאר לפי הסיפין פסולה, והייט כמו גרדין וקולין וכו'. והנה, כיון לשכבר לבעינן טוויה לשמה, בהכרח להאי גרדין פסולים, הייט לפי שהוא טוויתן לשמה, ולכאורה מהני טוויתם לשמה, אי תליתן לא הוו לשמה. וזה ל"ב, ל"כ מה משמעות יש לטוויתן לאחר לסוף מלוותן בתלייה, שהוא גדר המוכרח מטלית וקשירה וכו', וזה הוה כטווי

ודרשת שם מצוה בכל שלבי הסדרתם מטווחה ועד תלייה כשיטת רשב"ג

לאריג, ואין עשייה זו כעשייה זו, ואיך יעמיס שני גדרים נפרדים בקרא לתעשה.

ולפמש"ת הרי הוא הוא לאמר דשב"ג, לאין לשמה תלוי בגדר החפץ לגבי קיום המצוה, ולפי בשכר שליט עיקרי בקיום המצוה, כיון דהוי מגוף המצוה, לריך שיהיה שם המצוה עליו. ורב שכר כת"ק כנ"ל. ולפי הובאה הבבייתא משום עיקר מח' דהוא בדין הזמנה וכו', וגם אין תלוי מח' רב ושמואל בזה, דזה לפי תשיב הזמנה אלא בתפילין לליכא דין עשייה, אבל בלילית אליכא לדין עשייה, וכלשהבו בתוס'.

שלילת הזמנה בבהמים כרבא מול הדוב עשייה לשמה בגוף הפין הציצית מתעשה לך

ומעתה יבואר לעת הרמב"ם לפסק כת"ק לגבי הזמנה, ורשב"ג לגבי טוויה לשמה. כי בלשמה לא פסק אלא כלקיימ"ל כרבה לגבי אביי (ובזה יבואר מה דלפי תלו מח' בשי לילית הובא גברא לו חפלת. והייטו, כי זה ודאי שאין ענין לשמה אלא בחפלת ולפי לי הובא גברא הוא הרי מעשה שחייב בו הוא ע"י חפץ וכו').

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 43px מתוך (16%) 269px. פסקה אחרונה: "ומעתה יבואר דעת הרמב"ם דפסק כת"ק לגבי הזמנה, וכרשב...".

מיקום הבעיה: x=121, y=8034, w=269, h=410

פרק 70 — כותרת 2 מספר 8 - ה. בגדרי מחשבת עשייה

8 עמודים • 4 עמודים עם בעיות

סימן א

ה. בגדרי מחשבת עשייה

א. בגדרי מחשבת לשמה

הבשר גוף החפץ לקיום לעומת תוספת הישיבות במעשה הקרבנות

וביתר ביאור הלשון שאמרנו אי אין לעשה הוא במעשה הכשר החפץ לקיום מעשה המצוה או במעשה היות מצוה מתקיימת ע"י החפץ, והייט שיש לדון אם זהו אין במעשה המצוה או אין בחפץ שבו נעשה מעשה המצוה, ולהקדם לזה יש לבאר גדר מחשבת לשמה בכלל, ומה שיש לחקור ולחלק בגדרי מחשבת לשמה במעשה, ובעשייה, ובדבר העשוי.

הלות לשמה בדבר שאין צורתו ומצבו מעידים על מחשבת עשייתו

אבל ל"ב מה מועלת מחשבה בעשייה שאין היא מצוה בעצמה, ואינה גדל לגמ ביחס להיות עשיית חפצה שבו יעשה מעשה מצוה, בעשיית לילית שאין סוף מצותה בעשייתה, לגמ בהולחתה (חוכת חפצה), או בעשיית מעשה בהולחה זו (חוכת גברה), והגמ המה מתקיימים במלבה הקיים והוא שווה בין אם נעשה כך או כך ואין לכך עשייתו ניכרת בו, וכ"ש שאין ניכרת בו המחשבה.

חוסר משמעות בהוספת מרכיב חלקי טרם הושלמו להמצא הכולל רחשילן

וביותר לריך ביאור מה מועלת מחשבה בעשייה שאין סוף המצוה מתקיימת מעם הולחתה, כדין עיבור לשמה בבתי תפילין, דהרי לף אי נימא שיש בעשיית מצוה בחפץ שנעשה לשמה חשיבות, דהגמ אין עיבור לבתים מעשה גמ בבתים, ומה מהני מחשבה בהם מאחר שאין הם כל המצוה ובעינן לפרסיות וכו', הגמ אין הם חפץ לסוף מצות תפילין (וזה חילוק יותר ממה שאמרו דעווי לתריג תפילו תבני מוזה לגמו הזמנה היא, מעם שהוא קושם דקושם לגבי תריג, דהתם עכ"פ זהו גופו של התריג, גמ שאיך מעשה בעורקו, אבל הכא הרי אין גם תפילין על הבתים לבד), וביחם לכלל התפילין אין מעמעות כלל להזמנה חלקית זו, שאין זה תפילין, כי הרי לף גם יהיו כל חלקי התפילין מוזמנים לשמם, אין זה מועיל לחפצה לתפילין

והיינו, שאמנם יש להבין גדל מחשבת לשמה במעשה שהוא עלמו מצוה כגון שחיטת קרבן וכו' לבעינן לשמה, כי יש חשיבות בגדרי מעשה עלמו במה שהוא נעשה מתוך מחשבה, שהרי שאין מעשה נעשה גמ לסיבה במעמעות שיש בו או להולחה שגמ היעט, ויש במחשבה לגרום עשייה או מניעת המעשה, או שיטי טורתו, וכיון שאין עושים מעשי לקרבן גמ לסיבה כחובה, או להולחה ככפרה וכו', הרי שמחשבת לשמה שהיא כוונת סיבה לעשות המעשה, היא הוספת חשיבות במעשה (ולף שאין שיטי במעשה דשחיטה וכו' עלמו. וגם מובן מה שיש לזה להשפיע על מעשים שיעשו בהולחת מעשה זה, בגדרם כהמשך להמעשה, הייט, כמו בשחיטה לקבלה

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 31px מתוך (12%) 269px. פסקה אחרונה: "וביותר צריך ביאור מה מועלת מחשבה בעשייה שאין סוף ה...".

מיקום הבעיה: x=121, y=3847, w=269, h=574

למה שממנו דלמא מהני עשיית סכך לשם דפנות מי ליכא קושם דפנות, כיון שאין שם סכך עליו אלא בהיותם, וגם בתים אלו אין תפלת התפילין אלא בהיות בהם הפרקיות).

דיוקו לענילת ד' מינים בלולב ונפקא מינה בברכה שהם הבנות מרשיות

ולקרב עמייה לתפילין לדלילית היה לומר שאין סוף תפלת התפילין (פרקיות הבתים ורלועות) תשוב כלבר לאחר, ואין זה תפלת למטוה, אלא כל אחד מהם תשוב תפלת לעצמו, וגדר הכולל כל חלקי התפילין יחד ליט מתקיים אלא ע"י מעשה ההנחה (וכמו בעטילת לולב היינו שאין מלטרפים כל המלבעה אלא ע"י מעשה נטילה), ואלכן אין שם תפילין למטוה לאבתים או לפרקיות וכו' אלא בזמן הנחה.

(ויש למלוה בזה נפק"מ בשם יכול לבתב בתוף שהניח הבתים בלא פרקיות, ואחר כך הכניסם. לשם יש שם תפלת תפילין הוא אחד מכולם, הרי אף שיתכן שיהיה תשיב כמונח אחר שיכנים, אבל זה יהיה כלבר הבא מתילין. אבל אי נימא דאין בהלטרפם גדר אחד לתפילין אלא ע"י מעשה ההנחה, אין נפק"מ אם הכנים ואח"כ הניח או הניח ואח"כ הכנים (וכמו לדיכא נפק"מ אינה מין מהלבעה יטוב לידיו אחרון לגבי נטילה), אלא שיש לומר דאף לפ זה יהיה הסדרן לגבי קדיכה שאין השוב קדיכה אלא בלבר שאינו מהוסר אלא קדיכה, ואולי יש למלוה נפק"מ זו אי נימא שיש גדר בהנחה דקודם הקדיכה, וכמו שמלאנו בי"ח דעובר לעשייתן דבלבת תפילין הוא בין הנחה לקדיכה. והתבאר במק"א)

עשיית עזר הבתים למשמעות אות ושימוש הפרישות

ולפ"ז יהיה גדר מחשבת לשמה בבלילית וכל חד לבדו, ובגדר נפרד לבתים, וביחס למעשה ההנחה, וכן לפרקיות. ליש במלוות הנחה גם שיעשה בתים לפרקיות (או להיפך וכמנ"ת), והרי הוא עושה מעשה בבתים לבד, ובפרקיות לבד וכו', ובתים האמורים היינו לגופן עור בהמה כשרה, ומעשה לילהון היותם בתים במשמעות אות, ובשימוש הפרקיות לליהוו לאות, ועליין לריך ביאור מה גדר יש במחשבה זו כאמור.

ב. גדר מחשבת עשייה

דין התעשרה המתעבב בקיום המצוה בלא שיעור בזמן בהצוה נמדדת

ולבאר גדר עשיה לשם מלוה נקלים מה שמלאנו שיש מלוות שיש בהם דין במחשבת עשיה של החפץ שבו יקיימו את העשייה להאי מלוה, וכמו בסכך לסוכה (דבתיב חג הסוכות תעשה), וכן בדין עשייה לדלילית (דבתיב ביה גדילים תעשה וכו'). ודין זה הוא עומד לעלמו חוץ לדין לשמה, ולפסקינן בלעת ב"ה בסוכה, לבעינן עשייה לסכך, אבל לא בעינן שעשייה זו תהיה לשם מלות סוכה דוקא, ואף לב"ש לסברי לבעינן שיעשה לשמה הרי זה נלמד מכתוב עלמו, ואינו מעלם דין עשייה האמור.

ולכאורה לריך ביאור מה גדר עשייה זו ביחס למעשה מלוה ליעבת סוכה. שאין לומר שהוא מלוה נפרלת, שהרי ודאי אין בעשייתו, לשם אין יקיים בו המלוה לבשוף. ואין זה אלא במה שהוא מעכב קיום המלוה, ואין זה דומה לשאר מלוות דוגמתו, וכגון בניית המשכן, והקרבת תמיד, דהשוביס כשתי מלוות (וכן בפסול זריקת הם בקרבן שנאמרו בפסול שיש לומר שאין מלוות זריקה אלא בדבר שנעשתה בו מלוות שחיטה). למלבד אלא שמלאנו

בראור תעשה ולא מן העשוי בממציאות שיכוך המשמשת מהמעשה העשייה

דיש למלוה משמעות במשכן לעלמו משנ"ת כאן). וגם אין לומר שהוא מלוה אחת עם קיומה, אלא שמלאנו חסרון בשם יעשה אותה אחר, אפילו גוי ללויט במלוות.

וא"כ בהכרח לריך לומר שגדרו הוא במה שיש בהולאתו משמעות בקיום המלוה, היינו, שאין השוכה מלוה יביבה, בסוכה אלא נעשתה בה עשייה כזו. אלא שאין זה מובן, מה גדר יש בסוכה במלבה הקיים בשעת מלוה יביבה שם עשויה כנ"ל יותר משאלא, ובאמת שבעיקר ההלכה מוכח שאין כזה, שהרי אמרו תעשה ולא מן העשוי, ובהכרח שאף במופן הפסול עכ"פ השוב עשוי, היינו שהולאת הדבר הכשר והפסול שווים, ולא יוכחו אלו אלא בשעת עשייתם, וביחס לקיומה. וכמה תוכחן יביבה בסוכה זו מזולזה.

ולכאורה כ"ל שאין גדר עשייה זו שמולילה הולאה, אלא להפך, היינו, שיש משמעות עשיה שיש בדבר הנעשה גם לאחר גמר עשייתו בפועל, וביחס לתכונה כלשהו. והיינו דגדר יביבה בסוכה

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור ימני: 31px מתוך (12%) 269px. פסקה אחרונה: "ולכאורה צריך ביאור מה גדר עשייה זו ביחס למעשה מצוו...".

מיקום הבעיה: x=404, y=5060, w=269, h=489

למה שממנו דלמא מהני עשיית סכך לשם לפנות מי ליכא קורס לפנות, כיון שאין שם סכך עליו אלא בהיותם, וגם בתים אלו אין תפילין להפילין אלא בהיות בהם הפרקיות).

ולקרב עמייה לתפילין לדלילית היה לומר שאין סוף תפלה לתפילין (פרקיות הבתים ורלוונטי) תשוב כלבב לחלב, ואין זה תפלה למטוה, אלא כל אחד מהם תשוב תפלה לעצמו, וגדר הטולל כל חלקי התפילין יחד הוא מתקיים אלא ע"י מעשה ההנחה (וכמו בעטילה לובב היינו שאין מעטרפים כל המרכבה אלא ע"י מעשה עטילה), ולכן אין שם תפילין למטוה לבתים או לפרקיות וכו' שלא בזמן הנחה.

(ויש למטוה בזה נפק"מ בשם יכול לבנך בתופן שהניח הבתים בלא פרקיות, ואחר כך הכניסם. לשם יש שם תפלה לתפילין הוא אחד מכולם, הרי לף שיתכן שיהיה תשיב כמונח אחר שיכנים, אבל זה יהיה כלבב הבא מתילין. אבל אי נימא דאין בהעטרפם גדר אחד לתפילין אלא ע"י מעשה ההנחה, אין נפק"מ אם הכנים ואח"כ הניח או הניח ואח"כ הכנים (וכמו לליכא נפק"מ אינה מין מהמרכבה יעוד לידין אחרון לגבי עטילה), אלא שיש לומר דלף לגד זה יהיה הסדרן לגבי קשירה שאין השוב קשירה אלא בלבב שאינו מהוסר אלא קשירה, ואולי יש למלוא נפק"מ זו אי נימא שיש גדר בהנחה דקושם הקשירה, וכמו שממלאנו אי"ש דעובר לעשייתן לבנכת תפילין הוא בין הנחה לקשירה. והתבאר במק"ש)

ולפ"ז יהיה גדר מחשבת לשמה בבלילית ובכל חל לבדו, ובגדר נפרד לבתים, וביחס למעשה ההנחה, וכן לפרקיות. דיש במלוות הנחה גם שיעשה בתים לפרקיות (או להיפך וכמצ"ת), והרי הוא עושה מעשה בבתים לבד, ובפרקיות לבד וכו', ובתים האמורים היינו לגופן עור בהמה בלבד, ומעשה לילהון היותם בתים במשמעות לות, ובשימוש הפרקיות לליהוו לשות, ועליין לריך ביאור מה גדר יש במחשבה זו בשמור.

ב. גדר מחשבת עשייה

ולבאר גדר עשיה לשם מלוה נקלים מה שמלמו שיש מלות שיש בהם דין במחשבת עשיה של החפץ שבו יקיימו את העשייה להאי מלוה, וכמו בסכך לסוכה (דבתיב חג הסוכות תעשה), וכן בדין עשייה לילית (דבתיב ויה גדילים תעשה וכו'). ודין זה הוא עומד לעלמו חוץ לדין לשמה, ולפסקינן בלעת ב"ה בסוכה, לבעינן עשייה לסכך, אבל לא בעינן שעשייה זו תהיה לשם מלות סוכה לחג, ולף לב"ש לסברי לבעינן שיעשה לשמה הרי זה נלמד מבתוב עלף, ואינו מעלם דין עשייה האמור.

ולאורה לריך ביאור מה גדר עשייה זו ביחס למעשה מלוה ליעשית סוכה. שאין לומר שהוא מלוה נפרלת, שהרי ולאי אין דין בעשייתו, שם אין יקיים בו המלוה לבעוף. ואין זה אלא במה שהוא מעכב קיום המלוה, ואין זה דומה לשאר מלות דוגמתו, וכגון בניית המשכן, והקרבת תמיד, לחשובים כשאי מלות (וכן בפסול זריקת שם בקרבן שנשחט בפסול שיש לומר שאין מלוות זריקה אלא בדבר שנעשתה בו מלוות שחיטה). למלבד אלא מלמד

דיוקי לבטילת ד' מינים בלולב ונפקא מינה בברכה שהם הבנות מרשיות

דין העשוה המעכב בקיום המצוה בלא שיוגדר במצוה נפרדת

עשיית עור הבתים למשמעות אות ושמורש המרשיות

היש למלוה משמעות במשכן לעלמו משל"כ כאן). וגם אין לומר שהוא מלוה אחת עם קיומה, אלא מלמד שהרון בשם יעשה אותה אחר, לפיכו גוי ללויט במלות.

בראור העשוה ולא מן העשוי בממציאות שיכוך המשמעות מהעשוה העשייה

וא"כ בהכרח לריך לומר שגדרו הוא במה שיש בהולמתו משמעות בקיום המלוה, היינו, שאין הסוכה מלות יציבה, בסוכה אלא נעשתה בה עשייה כזו. אלא שאין זה מובן, מה גדר יש בסוכה במלבה הקיים בשעת מלות יציבה שם עשויה כל"ל יותר משאלא, ובאמת שבעיקר ההלכה מוכח שאין כזה, שהרי לאמרו העשה ולא מן העשוי, ובהכרח שאף בחופן הפסול עכ"פ השוב עשוי, היינו שהולמת הדבר הכשר והפסול שוויס, ולא יוכחו אלו אלא בשעת עשייתם, וביחס לקיומה. וכמה תוכחן יציבה בסוכה זו מזולתה.

ולכאורה ל"ל שאין גדר עשייה זו שמוליכה הולאה, אלא בהפך, היינו, שיש משמעות עשיה שיש בדבר הנעשה גם לאחר גמר עשייתו בפועל, וביחס למסרונה בלבו. והיינו דגדר יציבה בסוכה

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 109px מתוך (41%) 269px. פסקה אחרונה: "ולכאורה צ"ל שאין גדר עשייה זו שמולידה תוצאה, אלא ב...". מכילה סוגריים () — ייתכן שזה גורם לדלילות.

מיקום הבעיה: x=121, y=5060, w=269, h=489

מצמם החפץ, אלא רק מה שיש בזה להועילו מידי חובו. וע"כ אין דין לצמה תלוי בעובדה סוף המעוה (שיעשה זה ויגמ זה), אלא בחפץ הייט מה שמועיל ידי חובה, וכיון שאין זה מקום היותו כלי מסויים בעולתו, שהרי זה נלמד ככר ממילת תעשה, שהכוונה שלעשם חובך האמור הוא בעשם קיומו.

ויש לבאר מה שיכות יש בזה לגבי עשיית המעוה, ומליצנא לנקטו לעם חובך נראה שהוא גדר בחיוב עשיית המעוה, כי יש מצמעות בקיום המעוה כחוב שם נעשה בלבדים שהוכח לעם החוב (כי אין דרך המחוייב לקיים חיובו בלבדים המזדמנים לו ושאין היוקם ודאי ומוכן), ונראה שאין גדר הלבד מקום גולל הטורך שיש לאדם בקיום החוב (הייט שכמו שיש לאדם טורך להשקיט בעבורו, כך יש לו טורך להסיר מעליו חובות המוטלים עליו), אלא מקום שהוא חוב לאחר בלווקא, וכי היט תלוי בהשלמת לרכי עלמו שהם נעשים מלעתו, וע"כ לא יועיל זה אלא בעשייה ולא ביחוד שהם, כי מה שיחשב בלבד הקיים זה מכבר שעתה יצמצו לחובה היט כלום ביחס לגדר היותו מקום שחב לאחר (שמחשבת היותו מצמם לחובה הוא מחשבה לילימתו היממה ולא לעצם קיומה כחוב), ולריך שעצם קיומו יהיה מקום חוב. ואמנם אין האדם מקיים לבריס וזה הגדר יעשה כמה שיש בו גדר המעוה, והייט שע"י שיעשה בלבד שאין כשר למעוה מעשה המכשירו לכך.

ובזו העשייה (הייט פעולת היותו עשוי וביחס להכשרתו למעוה) יש לומר לאחר מאני גדרים שאמרנו לעיל, או עשייה למעוה או עשייה לחפץ, והייט שאם נאמר שגדר עשייה זו הוא בשם מעוה לחית ביה, הרי שגם קיום החפץ האמור הוא בשם מעוה ולא בגדרי חפץ סתם, וע"כ לא תהיה עשייה לצמה אלא כמה שעושה את החפץ שיש לקיים בו את המעוה וזה ליט אלא בסוף עשייתו (ובלעת כל הלעיון תליה לצמה לבזה מתקיים שם גדילים, אבל עוויה כיון שאין יוצא בה לא נעי, ואף שיהיה שם הוט בגדילים), ואם נאמר שגדלה בשם חפץ לחית ביה, הרי שקיום החפץ האמור הוא בגדרי חפץ כללי, וכל עשייה לחפץ וגדריו בהיותו עשוי למעוה תכוונים עשייה (וכשמוסל לכיון שבעיון עוויה הרי שיש שם עווי על הפלת המעוה ועשייה זו היא קיום האמור).

תלמידה לשמה בגמר גדילים מוסל עוזיה לשמה בחמצא דרחוט

ד. מחשבת לשמה בעשיית תפילין

ומעתה נבוא לבון בגדר עשיה במחשבת לשמה בתפילין, ומקור הדין לתפילין בעו לשמה לריך תלמוד, להגה מבואר דדין עשיה לשמה בסוכה (נב"ק) ובלילית נלמד מלשון לתעשה לך, אבל בתפילין לא מלאנו לשון זו, ומנלן בבעינן לשמה, ובתוס' הנ"ל (מנחות שם) התקשו בזה, ולחו שנלמד כן מהא לכתיב והיה לך, ונילף לך לשם חובך, מקום לילפינן מינה בבר לך לאות ולא להחרים לגבי מקום הנחה, וי"ל בזה כמו בסוכה לאמרו לא יצפי ב"ה עשייה לשמה מלך, מקום בבעינן ליה למיעוטי סוכה גזולה. ע"כ. והנה לפ' תוס' לא הקשו כן אלא מקום לימוי הגמ' מת' ת"ק ורשב"ג להא לבר ושמואל, והקשו לשפשר בלילית לפ' ת"ק מולה, כיון לכתיב ביה תעשה לך, מה שאין כן בתפילין.

קדושיית התרומות מלימוד והזה לך והלולב בין הזוזה לעשייה

ומשמע ללא ס"ל לחלק מקום להאי לך לא כתיב על עשיה (תעשה לך), אלא על הוויה (והיה לך). וזה קשה לבללו הכי משמעות להוויה היא לשעשה מעוה המתקיים בחפץ, ולא לעשיית חפלת למעוה (וכמו לשמרו הווייתו בכבוד ולא חלוקתו וכו'). ואלו כך הוא הגדר בלימוד ילפינן מיניה לגבי מקום הנחת התפילין. וכן בלעת ר' יהודה קושם שחזר בו לילף מינה לבעינן שיהיו הפרשיות לתת"י בקלף אחד, או שיבקשם, לכמו להוה לות ולא ג' לותות לאחרים שכותבין לותם, כך יהיו לך. ועוד לבהכרח לא לייבי קרא לך אלא לתת"י לבתת"ל לשמירתן ולאו כל עמי הארץ וכו' ואיך נחלקם.

ובעיקר קשה לי שמשמעות מילת לוהיה הוא לבאורה לחבריס הכתובים או שם לות

קושי לימוד מחשבת עשייה לשמה מלשון והיה לך לאות

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 79px מתוך (29%) 269px. פסקה אחרונה: "ובעיקר קשה לי שמשמעות מילת דוהיה הוא לכאורה אדברים...". מכילה סוגריים () — ייתכן שזה גורם לדלילות.

מיקום הבעיה: x=121, y=7427, w=269, h=386

sparse-line-in-column | MEDIUM | סוג: sparse-line-in-column | עמוד 8 | פרק 70

סיבה: (סיבה לא ידועה)

לישורי הגלה הפסול מקופר למיכה למ"ל לכאר ובעו מה בין קופר ומה בין טולב לחמר ר' יוסה בלולב כתיב ולקחתם לכם מקלכם וכו' כרם הכלו (נשופר) יום תרועה יהיה לכם מכל מקום. ע"כ. ופירקו שם לייהיה ריבויא הוא, ולא נתבאר היטיב, והיה נראה לבאון הוויה כיון שחיו ביחם לעשיה למעוטה לו חפץ שלה הרי לביאורו שחפץ החמור יהיה לכם לאחת בו וזה לבאון ריבוי. ול"ע וכן מלאתו בראשונים למילף מבאון הוויה לחמור. ועכ"פ ל"ע מנלן לעשייה לתפילין בעי שתהיה לשמה.

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 78px מתוך (29%) 269px. פסקה אחרונה: "דמצווה או חפץ שלה הרי דביאורו שחפץ האמור יהיה לכם ...".

מיקום הבעיה: x=121, y=8034, w=269, h=136

פרק 71 — כותרת 2 מספר 9 - ו. בגדרי מחשבת עשייה בחפצי קדושה

11 עמודים • 4 עמודים עם בעיות

סיבה: (סיבה לא ידועה)

ממזוזה לכתיב הכא וכתבתם ניחא, לכל בתפילין הא לא מיירי לכתיבה, אלא לקדושה, ואין ניכר מינה לענין כתיבתם. ומשמע למלכתיב וקדשתם מינה שמעינן מינה שתקדוש לותם, הייט הכתבים האמורים, וכיון דאין מתקיים הויות הכתבים בקדישה עלמה (דלא כתיב קדשם), בהכרח לחיות להו גדר לעלמם, וכיון דקדישת דבר לא שייך אלא בחפץ, בהכרח לחיות להו חפצא לעלמם, וחפצא דכתבים הריהו בכתב, וכל זה הוא בגדר הויהו שהוא דין כללי לעל לבבך ושננתם לבניך וכו', ובהכרח שאין קדושת הכתבים הכתובים מחמת מצוות לוקדשתם. והוא מקור החילוק שחילק הרמב"ם לכתיבת מזוזה הוא ממצוות מזוזה, משא"כ בתפילין לכתב שלהם הוא קדושה לעלמם.

שייכות וכתבתם למצוות וקשרתם בקדושת פסול נשים ועבו"כ בס"ת תפילין ומזוזה

ואם כנים הכתבים האלה, הרי שיש לנו למצוא בזה מקור הדין לכתיבת תפילין על הספר, להגה ליתא בגמ' (גיטין מה: ומנחות מב.) תני רב חיננא בריה דרבא מפקדניא ספר תורה תפילין ומזוזות שכתבן לוקי טהי עובד כוכבים עבד לשה וקטן מומר פסולין שנאמר וקדשתם וכתבתם כל שיצא בקדישה יצא בכתיבה כל שאינו בקדישה אינו בכתיבה. ע"כ. והנה יש לדון מה טרח הלימוד, לשם הלימוד מהא דוקדשתם ליירי בשיש י"ל דגם וכתבתם הסמוך לו הוא כן, והייט, לכיון לייוי דוקדשתם וייוי דוכתבתם נאמרו בהמשך אחד, ובלא שיטוי, הרי שיש לומר להמצויים בהם אחד, וכיון דוקדשתם לא ליירי אלא בשיש, גם וכתבתם ליירי ביה. הרי זה קשה ללכאורה אין ללמוד כן אלא לגבי מזוזה לכתיב בה וכתבתם, ולמה כלל בזה ס"ת ותפילין (הייט, לפי שם נאמר לשיש להו יפעותא אחריתא דכתיבתם בשיש). ועוד, דלא"כ לי"ב למה לא ניליף כן גם לגבי עיקר חיובא דמזוזה, אלא מהא אלא בשיש ולא בשיבא, ואם תאמר דפטור דוקדשתם הוא מקום מ"ע שהזמן גרמא אלא שייכא במזוזה והא כלתניתא וכו', קשה ל"ב למה לא ניימא כן גם לגבי כתיבה במזוזה. ומכל זה נראה להלימוד שיש מקום לחילוק המצויים בעיכוב הלייוי.

מקור הדין מגט וגדר ההולכה למשה מסיני בקלף ודיו כסופרים

ואא"כ יש לומר לכיון לכתיבה אלא היא יש בזה מה שלמוד בזה, ולימוד לכתיבה על הספר הנאמר במזוזה הוא מקור הדין לכתיבת תפילין על הספר (וזה יבואר גם מה דהלכ"מ תפילין על הקלף ומזוזה וכו' נאמרה לתפילין ומזוזה כהלכה אחת, כי היא חילוק במה שנאמר בתורה כדין אחד. וכבר הזכרנו למשמע בדש"י דקרא דוכתבתם ליירי לתפילין

למלבון וקדשתם מימלא משמע לשייכי בכתב, דלית לן חפצא דלכריס האלה בלופן אחר, וכיון שכן הרי דוכתבתם למזוזה הוא כמיעוט מהאמור בוקדשתם, והייט דלגבי מזוזה הרי בעי רק כתיבה ולא קדישה, ואין ליווי דוכתבתם עיקר מצות מזוזה, ולחיובה היה לנו לי בלא היה כתוב והיו על מזוזות ביתך וכו', ולא נאמר לשון זו אלא לגדר שיש בה ביחס לכתב למזוזה ובכתב בכלל (או עכ"פ בתפילין וכאמור). ומ"כ אין הלימוד מקום עיכוב הלייוים והמצויים, אלא מקום דוכתבתם האמור במזוזה הוא הוא מעכב כתיבת כתב הנאמרת בבר מוקדשתם, וכאילו לאמר וקדשתם מה שתכתבו וכולם נאמרו בחיש, ולפ"ז וכתבתם למזוזה הוא בכתיבה זו (ויש בזה תוספת הבנה במקור חילוק האמור למצות כתיבה בהבאר מצוות האמורה בתפילין היא גדר מצות מזוזה עלמה שהיא תלויה בבית וכו').

החילוק בין מצות מצוות עשה שהזמן גרמא לדיני הכשר מצוות הבתיבה

(וממילא אין להקשות לגילף מינה פטור נשים במזוזה, לאין היקשא בעיכוב המצויים. וכגמ' (קידושין לה.) יליפינן עיקר חילוק למעכ"ג דכל התורה מתפילין. מלבד מה שאין ללמוד פטור דמ"ע שהזמן גרמא ממ"ע שפטור אלא מטעם שהזמן גרמא, ופטור הוא, שהלא אין פטור זה גדר במצוה המסויימת, אלא הוא כלל הלמוד על כל המצוות, ותוכו הכלל שאמר שיש לפטור תפילין אמר לחייב במזוזה, ואם יש לנו להקישא לדרכה יש לומר כן בהיפך, כי היכן נשים הוא מעשה המצוה, משא"כ בפטור דהזמן גרמא. וזה מבואר בסוגיא דברכות (כ: ושם) דבעו למילף חיובא דנשים בתפילין ממזוזה, ופטור דנשים במזוזה מת"ת ולא מתפילין, כי פטור דת"ת היינו מטעם כלל זה. ע"ש).

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 27px מתוך (10%) 269px. פסקה אחרונה: "וא"כ יש לומר דכיון דכתיבה חדא היא יש בזה מה שאמור ...". מכילה סוגריים () — ייתכן שזה גורם לדלילות.

מיקום הבעיה: x=121, y=5769, w=269, h=913

לאות היו שתעמוד לעם חובך לאות, אלא בהיפך, היינו שהדבר הנאמר הקדוש והחשוב לעולמו יהיה (מה שלא היה קודם הניווי) לך, וביחד הפסוק כאיזה לופן יהיה לך היינו

לאות היינו שנתן לנו החשיבות שיהיה דבר קדוש זה לאות לנו במה שהוא זכות לנו (ממנו אין זה הבילור מוכרח לפי לפמש"נ יתכן שיהיה גדר אות גדר קדושה או מצווה נוסף. ואין נכלה).

ד. בחילוק גדרי קדושת סת"מ

קדושת הדברי תורה לגניזה מול קדושה עצמית של הדבור והענור בתפילין וכס"ת

והנה למנם ולאי לפי כתב המזוזה יש בו קדושה לל"ת, ובעי גניזה, וכמש"נ עול טפי לה גדר לכתיבת הדברים שבמצוה, אבל אלו הוא מס"ת ותפילין לאמור שקדושתם ככתב הן קדושה בעלמה. ויהיה חילוק בגדרי הקדושה לסת"ס (וקדושת מזכרות שבהן הוא דין נוסף שאינו תלוי בהלו הדברים) להיותם קדושים לגניזה הוא מצוה קדושת ל"ת שיש בדברים עלמם, וכי יש בהם כדי קריאת הדברים הנ"ל (ומעלה ידיעתם למי שאינו יודעם ותתבטל מעלה זו במי שכתבם לשם ע"ז וכדומה), וזה כולם שווים הם, ואינו מצוה מלוותן. והיותם קדושים לקיום מלוותן הוא במה שהם כתיבה להלניות, ויש בו חשיבות לדבר הכתוב על שאינו (לף למי שיודעם, ותתבטל במי שאינו מלווה בהם) ולף בזה שווים הן. ובתפילין וס"ת לדעת הרמב"ם מלאו גדר קדושה יותר, שהם קדושה בעלמם, ולאו מצוה מלוותן. שכתב שלהם אינו בגדרי כתב לעלמו וע"כ גם עור שלו חלק מהקדושה (היינו לגדר כתיבה לבד אין משמעות אלא בתחילת חשיבות הכתיבה, וגם חשיבות שיש בעור שכתב עליו הוא רק במה שתלוי בכתיבה, וכמו עיבוד במזוזה דבעינן ליה רק אלא בעינן שיהיה לשמה. אבל קדושה עלמית הזו היא בגדר כתב עלמו, ותהיה לף בדבר שעליו נכתב. כי חשיבות כתיבתו אינה מחמת חשיבות שיש לאדם בהיות דבר כתוב ועומד לו או לף לאחרים. וע"כ לא יהיה בכתיבה היינו הדיו וכו', חשיבות יותר על מה שעליו נכתב).

בחיבה אשורית בהוויתן והו בתפילין ומזוזה מול קדושת הדבור והענמית בס"ת

ואם כן הוא, הרי שלף שאמרנו שיש ללמוד דיני הכתיבה לתפילין ממזוזה, אין זה אלא ביחס למעשה לכתיבה לבד. ואלא ביחס לקדושה עלמית שיש בכתב לתפילין, לכתיבה הזו היא רק ביחס לחשיבות שיש בכתיבת הדברים, וביתרון שיש בכתב לדיבור. אבל התפילין וס"ת לאחר שיהיו כתובים קדושתם היא בעצם היותם (וזה יש לנמר

קדושת הדברים לדיבור, קדושת הכתוב במעשה ציווי, וקדושת הדבור העצמית

וביתר ביאור שלושת הגדרים הנ"ל היינו, קדושת הדברים, קדושת הכתוב, וקדושת הכתב. קדושת הדברים, היינו מה שהם דברים וכגון שיש בהם מעלת הידיעה, ומשמעות זו היא שהם משמשים כדיבור, כמובן הודעתם, ואלא משמעות שיש בתוכיותם, והמשמעות תיוולד בדעת היודעם, וזה כדיבור בלא מדבר, וע"כ אין בכתב זה משמעות ניווי. וקדושת הכתוב, היינו ביחס לכתב כתולדת מעשה כתיבת הדברים, ויש בזה תוספת משמעות במי שכתבם ולמה כתבם, וכגון משום ידיעה חשובה שיש בהם בין בעצם ידיעתה, ובין במה שנוגע לתיקון המעשה וחיובו, ויש למלוא בגדר זה משמעות ניווי בעצם הכתב,

דיוק רב יהודה במנחות שנגיל מוקף באמר דיוקא בתפילין משום קדושת הגוף והעצמות

וכן נלמה סיוע לזה ברש"י ברכות (יד:) שכתב ללעשות (לחיות בפרשה שמע ופרשה והיה אם שמע) היינו וקשרתם בתפילין וכתבתם במזוזה עשיה היא (וזה ביאורתי לי מה לחיותה בגמ' (מנחות כט.) אמר רב יהודה אמר רב כל לות שאין גויל מוקף לה מחרפא רוחותיה פסולה, אמר אביי לב נדבך משמיה דרב יהודה ניקב קולו של ה"י כשר, יריכו פסול. ופרש"י שאין גויל מוקף לה. שמוכשקת בלות אחרת, והיינו דקאמי כתב אחד מעכבן, כלומר הלכות משפט לות אחת מעכבו למזוזה ותפילין: קולו של ה'. רגל שבפנים: יריכו. רגל הימנית, כ"א קולו הגויל והחלק שבקולו ובתפילין קמייירי. ע"כ. ונקשה בדבריו שדקדק דהאי ליאמר דאמיירי מגויל והחלק דווקא לתפילין ולא למזוזה כמש"כ לעיל (ע' מהרש"ל), ולמש"נ ניחא).

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 126px מתוך (47%) 269px. פסקה אחרונה: "לאות, והיינו שנתן לנו החשיבות שיהיה דבר קדוש זה לא...".

מיקום הבעיה: x=121, y=8034, w=269, h=93

וקדושת הכתב, היינו ביחס לכתב בכלל, וביחס למקור הלבנים, ואינו במשמעות אחת עם שאר כתבים, ואינו מקום תועלת קיומתו או ניווי שיש בו, שאינו ביחס למילות קיימת ותיקונה, וגם אין תשיבותו ביחס לשלם ותשיבות שיש לו בילינה וכתיבה וכו', אלא אלברה שהכתב הנ"ל הוא תשיבות שיש בילינה וכתיבה, והם גדר בו, שהוא תשוב לעלמו, וילינתו הוא תוספת מעמעת בילינה בכלל, וכתיבתו הוא תוספת מעמעת בכתיבה בכלל.

ה. גדר עיבוד דקלף של תפילין

הלות קדושת התורה העצמית בקלף בחלק בלתי נפרד מהמצוה הוויות הכתב

ומעתה יבואר היטב מה לבעינן עיבוד לשמה, והיינו, לכיון לדינא לשמה לתפילין אינו מקום מצותו, כלומר, לבעינן עשיית חפלא למצוה לשם מצוה. אלא מקום קדושה שיש בפרשיות תפילין ככתב של תורה (היינו שהן קדושים מקום גדר תורה שיש בהן שהיא קדושה כוללת ואינה מיוחדת למצות תפילין) שלא יהיו לחוויס לקדושה זאת אלא בהיותם נעשים לשמה, והרי קדושה זו היא בקלף שלהם כשם שהיא בכתב שעליו, ושאף גדר כתיבה שלהם שלריך שיהיה לשמה הוא בהולאתם. וממילא לא יכשר הכתוב אלא בהיותו כתוב לקלף שמועבד לשמו, לאין תשוב כתיבתו רק עשיה לשכר הכתוב, אלא כמעשה להוויית הכתב. ואי בכתיבה בעינן לשמה הרי לבעינן לה אף בעשיה דקלף.

השוואות מחשבות לשמה בכל דבר שבעבודה משום קדושת התורה

והנה שם כנים הלברים, היינו, שאין בין עיבודם מקום מצוה, אלא מקום קדושת תורה לחיית בהו. י"ל לכל מחשבת עיבוד לשם קדושת תורה הוי מחשבת לשמה המכשרת, ואם עיבד העור לש"ת, יהיה כשר גם לתפילין אף לאין מצותן שוה (ול"ע אי עיבוד לשם תפילין יהיה כשר לש"ת, ובגדר שממנו לכאורה יש להכשיר אלא שיתכן שקדושה שיש בש"ת שאין בתפילין שהזכרנו לעיל שיך גם לעיבוד, ואלא מסתבר. וביותר, שרואה לאף אי עיבדה לשם מזוזה יהיה כשר עכ"פ לתפילין, אף אלא בעינן לה לשמה שם עיבדה לשמה הרי זה בחותו הגדר האמור בתפילין. ואכמ"ל), כיון שקדושתן בזה שווה.

החולת דינו בכתיבה ומסוכל בחתי בכל מעשי עזר הכתיבה, ההחפה וההתפירה

והמורם מכל האמור שלושה גדרים שנכללו בשם מחשבת עשייה לשמה. האחד, בסיבת המעשה, והוא גדר בעשייה. השני, בהגדרת המעשה, והוא גדר בעשוי. והשלישי בהשפעת הפעשה, והוא גדר בקיומו. והגדר הראשון הוא דין מחשבת לשמה בעבודת הקרבנות וכפמש"נ. והגדר השני הוא דין עשיה לשמה האמור בלילת וכו'. והגדר השלישי הוא דין עשיה לשמה האמור בתפילין וכו'. תול"ע.

סיבת המעשה בקרבנות, הגדרת המעשה בציצית, והשפעת המעשה לקדושתו בתפילין

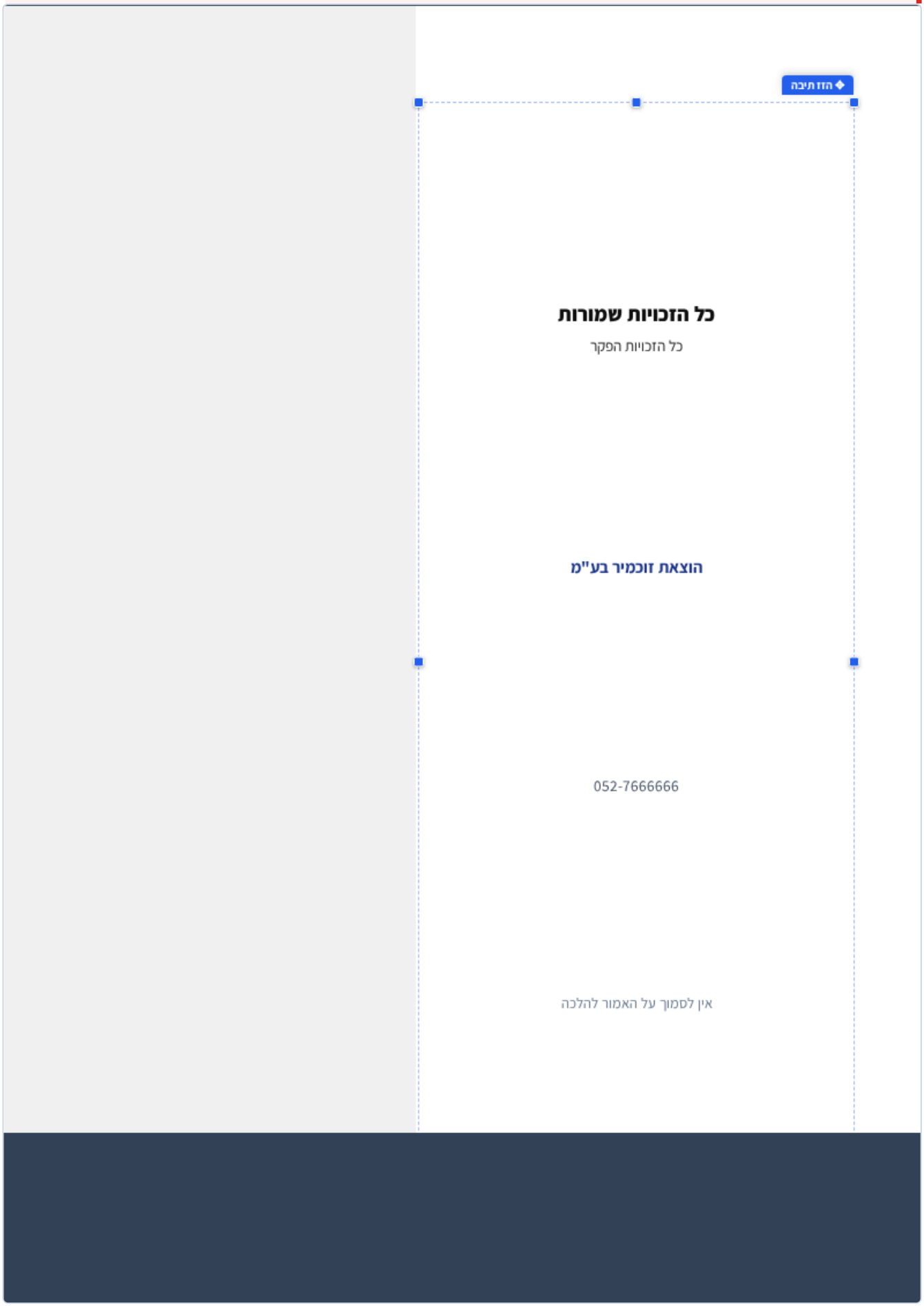
הרכורן מעשה בעזר הכתיבה בפתיחה בכתיבת השיך לעניין פסול בחתי ואחרת

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 78px מתוך (29%) 269px. פסקה אחרונה: "וכתיבה וכו', אלא אדרבה שהכתב הנ"ל הוא חשיבות שיש ב...".

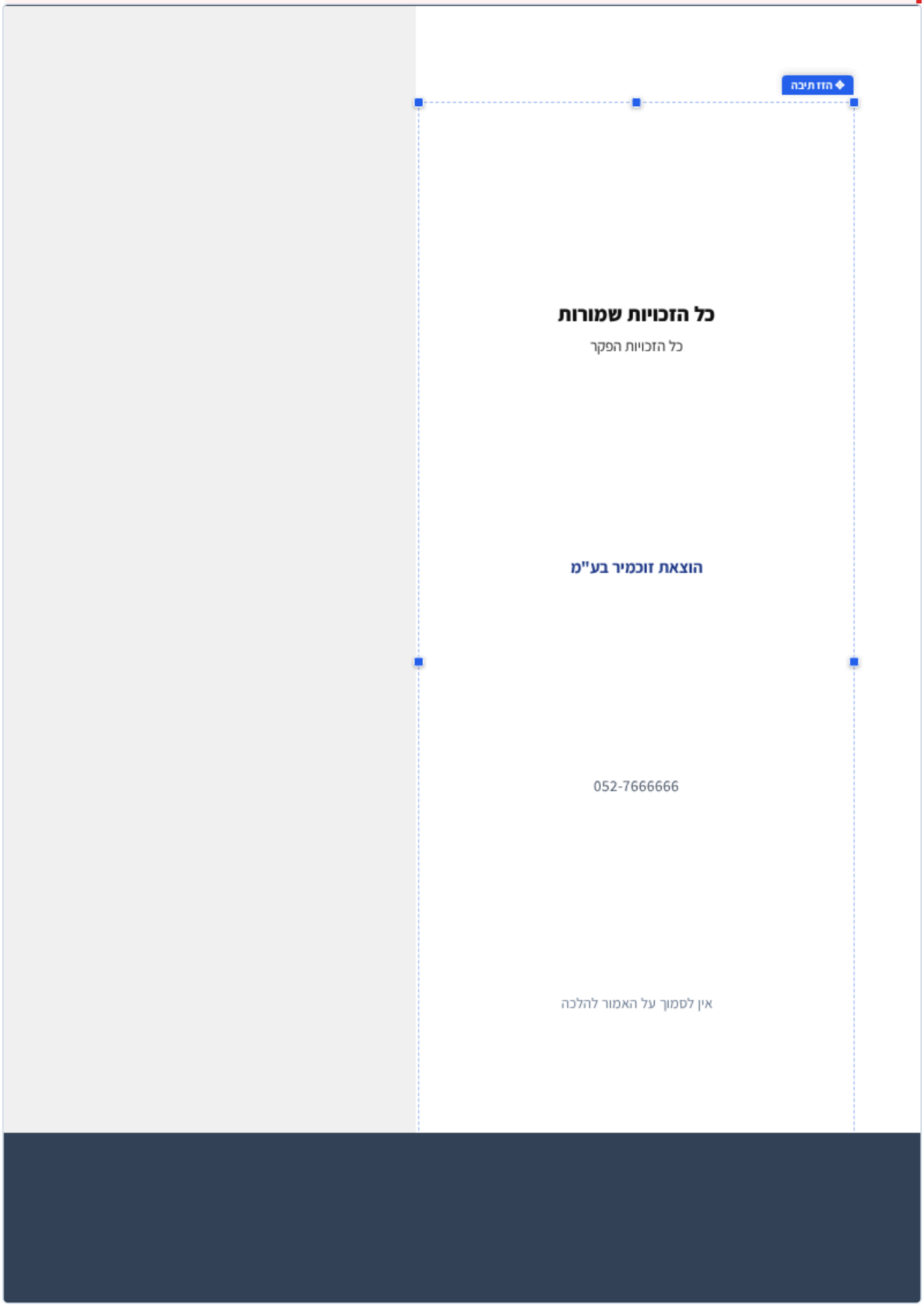
מיקום הבעיה: x=121, y=9167, w=269, h=114

המרת H7 לכותרת צד | HIGH | סוג: `h7-conversion` | עמוד 2 (נציג) | פרק 71 | גלובלי

סיבה: כותרת H7 נשארה בגוף במקום ב-side-notes — המרה נכשלה



הודעת ה-audit: 1 מתוך 25 כותרות H7 לא נמצאו בהערות צד — ייתכן שהמרת side-note→H7 נכשלה


כל הזכויות שמורות
כל הזכויות הפקר
הוצאת זוכמיר בע"מ
052-7666666
אין לסמוך על האמור להלכה

הודעת ה-audit: 1 מתוך 1 תוכני סוגריים מרובעות לא נמצאו בהערות שוליים — ייתכן שהמרת [] → footnote נכשלה

פרק 72 — כותרת 2 מספר 10 - בעניין מי ששכח לשאול גשמים בשבת

14 עמודים • 6 עמודים עם בעיות

תקנה של תפילה מיוחדת לשבת הרי לא מסתבר לומר שחייב גם לומר ברכת בקשה וגם להתפלל תפלת שבת שמין מקום לברכה זו, ומ"כ ולמי לא יתכן שיתחייב לומר ברכה בתוך התפילה שהיא חיוב נפרד מעצם התפילה, אלא יש לומר שהוא רק דין לסיים ברכה הרלוויה לו ומשין זה נחשב הפסק וכלעיל.

והנה מפורסמת מחלוקת התוס' וחכמי פרובינצא בעניין מי ששכח להזכיר שבת או ר"ח במנחה ונזכר שעכח אחר שנגמר היום אי חייב בתשלומין במוצאי היום, דלעת התוס' לכיון שהתפלל כבר תפלת י"ח וילא בהם ורק חסרה לו ההזכרה וזה הרי לא יזכיר כיון שהוא חול מ"כ לא יכוויה בזה ואין לו להתפלל תשלומין. ולעת חכמי פרובינצא שכיון שלא הזכיר הוי כמי שלא התפלל כלל וחייב בתשלומי תפילה, ומ"כ לפילו לא יזכיר במוצאי היום הרי לריך להשלים התפילה עצמה.

והנה לכאורה מדברי התוס' משמע לאין אין תפילת שבת תקנה מיוחדת אלא כתפילת י"ח עם הזכרה ופטור מי"ח ברטות, ולא זו בלבד אלא שף ההזכרה עלמה אינה חלק מעצם התפילה אלא יולא ידי חובה תפילה שף בלא הזכרה. אך לדעת חכמי פרובינצא שהמתפלל תפילת י"ח בלי הזכרה לא הוי תפילה כלל ואפשר אין להוכיח מדבריהם גדר תפילת י"ח בשבת שהרי ה"ה לדעתם בר"ח ושם לכאורה אין לומר מה שכתבנו. אבל מוכח מדבריהם להזכרת שבת היא חלק מעצם בעצם התפילה ביום השבת.[א]

והנה בשו"ת הלטות קטנות (ח"ב סי"ח והובא בבה"ט קי"ז סק"ז ובשע"ת רס"ח סק"ג) כתב על אחד שנמשך בתפילת שבת והתחיל בשחה חונן ושיים בברכת השנים ואז נזכר שהיה שבת ונתן לעתו שהיה יום החמה ושאל גשמים וכתב שכיון שאם התחיל חייבוהו לגמור משום דלשוויה היתה תפילה של חול לילמר בשבת וכו' ס"כ מאחר שהתחיל ברכת השנים חייב לגמרה כתקנה ואם טעה חוזר עד שילמר ברכת השנים כתקנה ומח"כ הולך לשל שבת. ע"כ.

והנה לשלורה לעתו שלל זה שהתחיל נתחייב בברכה, וכיון שלא לומרה כתיקנה לא יצא ידי חובתו ויש לו לחזור, ולכאורה ה"ה לדיון במי שלא שאל שהיה חייב לחזור עד שיגמרה כתיקנה. לך לאחר העיון נראה לחלק, שאומנם אכן מוכח דלעתו שגדר סיום ברכה שהתחיל בה הוא שנתחייב בה וכיון שנתחייב לא נפטר עד שילמרה כתקנה וכמ"ש. לך בעניין גדר שאלה בברכת השנים אין כאן ראיה, שהרי ניתן שלו הוא במי שאל בימות החמה ובזה שף אם נאמר לאין שאילת גשמים חלק מעצם הברכה הרי שלאל שאל דבר שאינו רלוי ושלאל כל הברכה, מ"מ כניון דיכן עדיין יש לחוש שי חסרון בברכה, וזה פשוט אי הוה חלק מעצם הברכה או לא וכמ"ש.

וביתר ביאור, שהנה כתוב למי שאל בימות החמה הוי שלאלה ומחזירין אותו ואינו מועיל לתקן בשומע תפלה (והוא שפילו לדעת הפר"ח הנ"ל), ומ"כ מבואר דזה אינו שום טעות בברכה או חסרון אלא הוא שלאל שאף שאל שאלה למה לא יהיה זה כמי שהזכיר מאורע אלא בזמנו שאינו חוזר והוי כמקן לשיתיה. וע"כ ל"ל לכיון שאל שאלה במקומה הרי זה ממש כחלק מהברכה וע"י הזכרה זו שלאל הברכה, וע"כ אין לו אלא לחזור לרחש הברכה שבזה שימר הברכה מחדש כלי השאלה יהיה כאילו ביטל הברכה הקודמת, וע"ז

א. והנה בחידושי הגר"ח (בענין כל ומטר) כתוב שעל אף שנחלקו התוס' וחכמי פרובינצא בענין תשלומין למי שלא הזכיר המאורע במנחה של שבת ור"ח כמ"ש לעיל, אבל בענין מי ששכח לומר ותן טל ומטר במנחה של חול אפילו תוס' יודה דצריך להשלים בשבת אף שלא יתקן ששאילת גשמים היא מסדר התפילה וכשלא אמר הוי משנה ממטבע שטבעו חכמים משא"כ ביעלה ויבוא. ע"ש. ובישועות יעקב (קי"ז ס"ג) כתב דאף זה תלוי במח' הנ"ל. וראיתי שרצו להביא ראיה מדברי הגר"ח הנ"ל לנידון דידן. שמשמע מדבריו ששאילת גשמים היא חלק מנוסח הברכה, וזה אינו, דאמנם דעתו דשאילת גשמים היא חיוב מצורת התפילה הכללית, אבל לנידון דידן בשבת הרי אין לאומרה אלא אם התחיל, וזה תלוי אם שאילת גשמים היא חלק מנוסח ברכת השנים או לא, ואם היא חיוב נפרד וכמשנ"ת אפילו אם התחיל כל הברכות הרי לא התחיל בחיוב שאילת גשמים, ועכ"פ יש להביא ראיה מדבריו לגדר תפילת שבת שהרי אם נרצה לחלק כדבריו נצטרך לומר דחיוב הזכרת שבת בתפלת שבת אינו חלק מסדר התפילה וממטבע שלה, וזה לכאורה לפי שגדר התקנה דתפילת שבת הוא כהצד שכתבנו שאין תקנת תפילת ז', אלא החיוב הוא להתפלל י"ח בברכות עם הזכרה בכר"ח ורק שפטרו בברכות אמצעיות משום טורח

הודעת ה-audit: תיבת block-2col בולטת מ-{"left":0,"top":0,"right":0,"bottom":45.671875} body-flow: גלישה מ-— stretchPageToBottom עם block-2col (p-cut cross-page)

מיקום הבעיה: x=57, y=9167, w=680, h=722

סימן א

בעניין מי ששכח לשאול גשמים בשבת

בביאור גדרי שאילת גשמים ותפילת שבע

מי שטעה והתחיל להתפלל של חול בשבת שלהלכה מחויב להמשיך ולסיים כל ברכה שהתחיל ואח"כ להמשיך בשל שבת, והוא המשיך בטעותו עד שהגיע לברכת השנים, ושכח ולא הזכיר שם שאילת גשמים, האם צריך לחזור לתחילת ברכת השנים כדי להזכיר גשמים, או ימשיך בתפילת שבת, או שמא ימשיך בתפילת חול עד לשומע תפלה כדי להזכיר כדינו בחול. וכן אם נזכר שבשבת וסיים ברכה שהתחיל בה והמשיך בשל שבת ואחר כן נזכר שלא אחר שהתחיל ברכת שבת אי לומרה במקומו. ומה הדין בנזכר לאחרי שהתחיל רלה ואם חוזר להיכן חוזר. ומה הדין בסיים תפלתו.

הנה שאלה זו טוגעת בכמה דינים שונים, וע"מ לבאר לדלי הספק בשאלה זו נדרשים לטו לחקור בדינים ונדרים בטורת התפילה, חלקם בעיקר דין שאילת גשמים, וחלקם בטורת תפילה ותפילת שבת בפרט.

בגדר חיוב שאילת גשמים בברכת השנים

דין הוא במתני' (ברכות לג.) לשאילת גשמים בברכת השנים, ולשמו בגמ' מאי טעמא לאמר רב יוסף מהוך שהיא פרנסה לפיכך קבעוה בברכת פרנסה. ובדין טעה ולא שאל בברכת השנים לאמרינן בגמ' (שם.) ת"ר תנחום לאמר רב אסי טעה ולא הזכיר וכו' שאלה בברכת השנים אין מחזירין אותו מפני שיכול לאומרה בשומע תפלה וכו' ואי לא לאכר בשומע תפלה מחזירין אותו. וכתוס' כתבו ע"פ ירו' למחזירין אותו לשומע תפלה, ושאר לאשונים כתבו בשם הה"ג לחוזר לראש היינו ברכת השנים וכן פסקו בטוש"ע. ואי עקר רגליו חוזר לראש התפילה. וע"ע [illegible]

ויש לבאר גדר חיוב שאילת גשמים בברכת השנים, והיינו, איך לחקור אם שאילת גשמים היא חלק מטאת הברכה של ברכת השנים, שבימות הגשמים טאת הברכה הוא שאילת גשמים, ובימות החמה לא. או שאילת גשמים הוא חיוב נפרד אלא שברכת השנים היא מקומו.

ולבאר לדלי הספק יש להקדים, שהנה מבואר שמי שכחה לומר שאילת גשמים בברכת השנים יכול לאומרה בשומע תפלה, ולכאורה ניתן [illegible]

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 108px מתוך (40%) 269px. פסקה אחרונה: "הנה שאלה זו נוגעת בכמה דינים שונים, וע"מ לבאר צדדי...".

מיקום הבעיה: x=121, y=3847, w=269, h=207

sparse-line-in-column | MEDIUM | סוג: sparse-line-in-column | עמוד 7 | פרק 72

סיבה: (סיבה לא ידועה)

ומין זה טרח טפח הברכה, אלא שלעתו שעליין יכול לגמת שם כיון שלא התחיל ברכה לחזרת, והוא כמו שיאמר לרכיו בשאר ברכות מעניינם. ומ"כ לפי לפעת אלה הרי ליט מתקן הטפח בטורתו וליט אלא כמו שיאמר בברכת שומע תפלה, ומ"כ הרי עדיף לגמת ידי חובת שאר לתשונים שסוברים שליט מועיל ויאמר בשומע תפלה שיולא לכולי עלמא.

והנה לפ"ז מוכח מדבריו שסבר שתפילת גשמים בברכת השנים היא חלק מטפח הברכה, ועוד יש לו לקוק במשמעות הגדר לתפילת גשמים הוא מטפח ברכת השנים שהוא חלק מהטפח ממש כשאר חלקי הברכה ותפילו מקומו בשאר הברכה הוא חלק מטורתו ואם כן עשם לתיכתו, והתיקון שבשומע תפלה לתנם יש בטורתו לתקן טפח הברכה וכלפעיל לך אין לו מעלת המקום.

וע"ע במשנ"ב קי"ט סקט"ו שכתב שאם נזכר שצכח לפני שסיים הברכה יש לו לחזור להתחילת הטפח מותן טל ומטר ויגמור כשאר. והוא לכאורה לפיטתו שהוא ממש חלק מטפח הברכה.

וכן עיין עוד לקמן במ"כ בדין תיקון שאר ברכות בשומע תפלה שלעת המשנ"ב בביה"ל לגדר שתפצר לתקן אף שאר ברכות, והוא לכאורה לפיטתו כאן שתפילת גשמים היא חלק מטפח הברכה ותיקון בשומע תפלה הוא בגדר שהיא מקום לתיקון קלקולי ברכות ותסרונן.

דהנה בביה"ל ס' קי"ז ד"ה אם לא, כתב מחלוקת לתרונים בענין מי שלילג עניין

בגדר נוסח תפילת שבת וחיוב סיום ברכת חול שהתחיל בה

הנה בענין מי שטעה בשבת ואחר שטם לתשונות שכח והתחיל ברכה של חול תיתא בגמ' (ברכות כח.) אמר רב יהודה אמר שמואל היה וכו', תיני והאמר רב נחמן כי הוינן בי רבה בר לבוה בעו מיניה הני בני בי רב לטעו ומלכרי לחול בשבת מהו שיגמרו, ואמר לן גומרין כל לוחה ברכה. הרי בשאר ברכה נזכרה בה חוזרת

או כמה תיבות באחת מברכות הבקשה אם יכול להתקנה בשומע תפלה, דלעת הפר"ח לשפשר לתקן (ועיי"ש דשפר לתפילו ברכה שלמה תפשר), ולעת הפמ"ג שאי אפשר לתקן. ולכאורה יש לומר שמחלוקתם הוא כפי שביארנו לעיל, דלעת הפר"ח ברכת שומע תפלה היא מקום תיקון קלקולי ברכות וחסרונן, ולעת הפמ"ג אין שייך לתקן חסרונות שאין ברכת שומע תפלה אלא מקום לבקשת לרכים, ולכן לא יועיל תיקון בשומע תפלה אלא בדברים שאין הם מעיקר טפח הברכה, ולכן ניתן לגמת ידי חובתם גם אלא במקומם, ומחלוקתם בזה יוכיח לת הבנת חיוב שתילת גשמים בברכת השנים וכמ"ש לעיל. ומח"כ לתיתי לפון הפמ"ג לחלק בין ותן טל ומטר לשאר קלקולי ברכות והוא שאר לחרט, וז"ל לוולתי טל ומטר וכדומה שאין בכל זמן ולא מטפח הברכה רק שאלה לי שכח לומרה בשומע תפלה והיא טולאת ולכך נתקנה, מה שא"כ ברכה שלמה ולפילו טעה קלת בברכה וכו'. עיי"ש. ונתבאר לנו בדבריו גם גדר התיקון לברכת שומע תפלה וגם גדר שתילת גשמים בברכת השנים ומה שהוא תלוי זה בזה. וכמשנ"ת.

והנה לכאורה נילון לילן שהתחיל בשבת ולא שאל תלוי בזה התקירה, שאם נאמר שתילת גשמים הוא חלק מטפח הברכה הרי אלא לאר ברכה שהתחיל בה כתיקונה ויש לו לחזור, אך אם נאמר שהיא חיוב נפרד ולא חלק מהברכה הרי הברכה כתיקונה אף אם לא שאל בה.

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 48px מתוך (18%) 269px. פסקה אחרונה: "והנה לכאורה נידון דידן שהתחיל בשבת ולא שאל תלוי בז...".

מיקום הבעיה: x=121, y=6902, w=269, h=678

ועדיין כל זה לומר כמי שמלמל בימות החמה שהוא קלקל הברכה, לך לנידון דידן שלא שמל יהיה זה תלוי בגדר חיוב שמילת גשמים מי הוה חלק מטעם הברכה או שהיא חיוב נפרד וכללעיל.

והנה בהגהות רעק"א על השו"ע (סימן קי"ז סק"ג וכן הובא בבה"ל שם) כתב נלענ"ד בליל שבת שם שכח לומר משיב הרוח לחין מחזירים, להא שם התפלל רק מעין שבע יצא כלשיטת שם רס"ח במג"א סקט"ו, לף דבברכת מעין שבע ליט מזכיר גשם, ה"כ במה שהתפלל התפילה כרצוי רק שלא הזכיר מעין שבע הא לא גרע ממעין שבע, ולריך לי עיון לדינא. ע"כ.[א] והנה מדברין נראה שבכל מקום שמשמר שלשת מעיקר הדין בתפילה מסויימת טעם תפילה זו נחשב עיקר הדין ואפילו שם למעשה התפלל תפילה אחרת וחסר בה שם בטעם שהוא עיקר הדין לין חלק זה של תפילה יצא כיון שהתפלל עיקר הדין ולכאורה הוא קל וחומר לענייט שהרי בדין משיב הרוח הוא לכאורה ולמי חלק מטעם התפילה בכל יום ולין לפשר לתקן ההזכרה בשום מקום אחר מלבד בברכת תחיית המתים וכן הזכרה זו היא חלק מתפילה של שבת ומה שיולא ידי חובת תפילה בלמירת מעין שבע ליט אלא בדיעבד והוא לא התפלל מעין שבע אלא תפילה רגילה של שבת ואעפ"כ כתב שכיון שהיה יכול להתפלל ולאלמת אלא הזכרה זו לא לריך לחזור בשבילה וכ"ש לענייטו שאורת התפילה היא אלא שאילה זו לכתחילה והיה יכול לאלמת אלא שאילה זו בתפילה רגילה ואף אם נאמר שהתחייב בברכת השנים ואמילת גשמים היא חלק מהטעם של ברכה זו כיון שהיה יכול לאלמת בתפילה אלא ברכת השנים אין לו לחזור בשבילה והוא אלא כמו שכתב בהלק"ט הג"כ.[ב]

והנה לאמנם פשק זה כתבו הרע"א דווקא בליל שבת והוא משום שהרי מקור מה שיולא בברכת מעין שבע הוא ממה שכתבו בגמ' שאמרינן מעין שבע משום שכנה ופרקו הגאונים להוא למי שבאין אחר התפילה אלא יכוליכו להיאמר ולהתפלל אלא יאמו מהש"ל ואמרו מזה הגאונים שיולא בזה מי אלא הזכיר שבת או לא התפלל כלל, ובטור תמה על זה ואכן ביאר בש"י להוא דווקא בערבית שהיא רשות, וא"כ דווקא בערבית יש לומר שהקנו חכמים טעם מיוחד של מעין שבע וכאלמרן אבל בשאר תפילות אין ואכן כתב הרע"א להסתפק דווקא בליל שבת, אבל לפעפ"כ יש לדון לענייטנו שכן התפלל תפילת שבע לאיתא להאי ק"ו שיועיל מה שהיה יולא בתפילת ז' לעניין אלא יכוליכו להזור ואף בשאר תפילות.

וכן בהיפך גיסא לפשוט של רע"א אלא יועיל יש לומר, שאמנם אם היה לומר טעם מעין שבע לבד היה יולא כהמג"א הג"ל, אך כאן כיון אלא התפלל בהטעם הזה אלא בטעם הרגיל יש לומר שבאר התחייב בו, וכיון שחיסר לבר המעכב בטעם זה לריך להזור, ולנידון דידן יהיה תלוי בגדר למירת י"ח בתפילת שבת אי הוה בטעם אחר, או לא. ועכ"פ מוכח מדבריו אלא נתחייב בזה בחלק מתפילה שלמה אם לא כן אף יולא במעין שבע היה לו להזור להתפלים תפילתו שהחסיר. וכמש"ת.

א. והנה לפי מה שכתבנו לעיל שיתכן שיצא ידי חובת תפילה ועדיין יצטרך להתפלל תפילה שלמה ע"מ לצאת ידי הזכרה יתכן שבאמת ידי חובת התפילה יצא בתפילת לחש אף ללא הזכרה אלא שעדיין הוא חייב להזכיר בתפילה וזה מועיל אי ישמע מהש"צ ברכת מעין שבע שיש להחשיבה כתפילה הראוי לצאת ידי הזכרה אבל אם שכח בתפילתו הזכרת גשם או שלא התפלל לא יועיל אפילו לשמוע מהש"צ שאין בו אלא תפילה שיש בה הזכרת שבת ולכאורה בזה נחלקו רב משה גאון דכתב זה רק לענין שכח הזכרת שבת וכמ"ש ורב נטרונאי ס"ל דאפילו לא התפלל כלל יוצא וצ"ל דדעת רב נטרונאי הוא כמ"ש למעלה וכן לדעת המג"א שהביא הרע"א שאפילו אמר בעצמו מעין שבע יצא צ"ל כך.

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 104px מתוך (39%) 269px. פסקה אחרונה: "וכן באידך גיסא דספקו של רע"א דלא יועיל יש לומר, שא...".

מיקום הבעיה: x=121, y=13697, w=269, h=667

סיכום הצדדים שיש לחקור בנידון שאלה זו

ולסיכום מלמט שיש לחקור בדין שמילת גשמיים לם היא חלק מטסח הברכה, או שהיא חיוב נפרד. וכן מה שמתקן שמילת גשמיים בשומע תפלה לם הוא מקום שהוא מקום שמתאים לשמול גשמיים, או מקום שהוא מקום לתקן הברכה.

ובעניין ברכות חול בשבת מלמט שיש לחקור לם הוא רק חיוב לשיים, או שנתחייב בחמירת ברכה זו. ולם נאמר שנתחייב בחמירת ברכה זו יש לחקור לם נתחייב רק בתוך תפילה זו שהתחיל בה, או שנעשתה חיוב בחלק מתפילה שלמה. ולם נאמר שנתחייב בה בחלק מתפילה יש לדון לם נתחייב בה בחלק מתפילת היום, או שנתחייב בה בחלק מתפילה בלופן בללי.

וכן יש לחקור במי שהחסיר חלק מתפילה שלו והיה יכול לגמר בלא תפילה זו לם יגא, או כיוון שהתפלל בטסח לחל בבר התחייב בו, ולם חיסר דבר המעכב בטסח זה חייב לחזור.

סיכום הדינים לדעת הפוסקים שהובאו לעיל

ולסיכום הדינים בנידון דידן, לם שיים הברכה ולא התחיל של שבת, לם נראה לומר שיחזור לתחילת הברכה, לז ל"ל שמילת גשמיים היא חלק מטסח הברכה, וכמ"ש בשם הביה"ל ולא כהפמ"ג. וכן נלטרך לומר שנתחייב בברכה זו, וכמ"ש בהלק"ט, ולא כהלל השוטר במלמר מרדכי. וכן נלטרך לומר לדין זה נחשב כמלו לא למר הברכה כלל, וכהחיי לדם, ולא כמ"ש בחכמת שלמה והתהלה לדוד.

ואם שיים הברכה והתחיל של שבת, לם נראה לומר שלריך לחזור לתחילת ברכה של חול, נלטרך לומר כלבועיל, ולא כמ"ש במח"ב שכיון שהתחיל בשל שבת הוי כשיים תפילתו לעניין לשל חול.

ואם סיים תפילתו, לם נראה לומר שחייב לחזור התפילה לך לא יכלטרך להתחיל בשל חול שוב, נלטרך לומר כלבועיל, וכן שנתחייב בברכה זו כחלק מחיוב של תפילת שבת שלו ומ"כ לא יגא ילי חובת תפילה, והוא כלעת חכמי פרובינגא הג"ל, וכן שלא יוגא בלייעבד כלעת הרע"ש הג"ל. ולם נראה לומר שיהיה חייב לף להתחיל בשל חול, נלטרך לומר כלבועיל, וכן נלטרך לומר שנתחייב בברכה זו כחלק מתפילה בללית, וכבילור המלמר מרדכי והתהלה לדוד כלעת ההלק"ט.

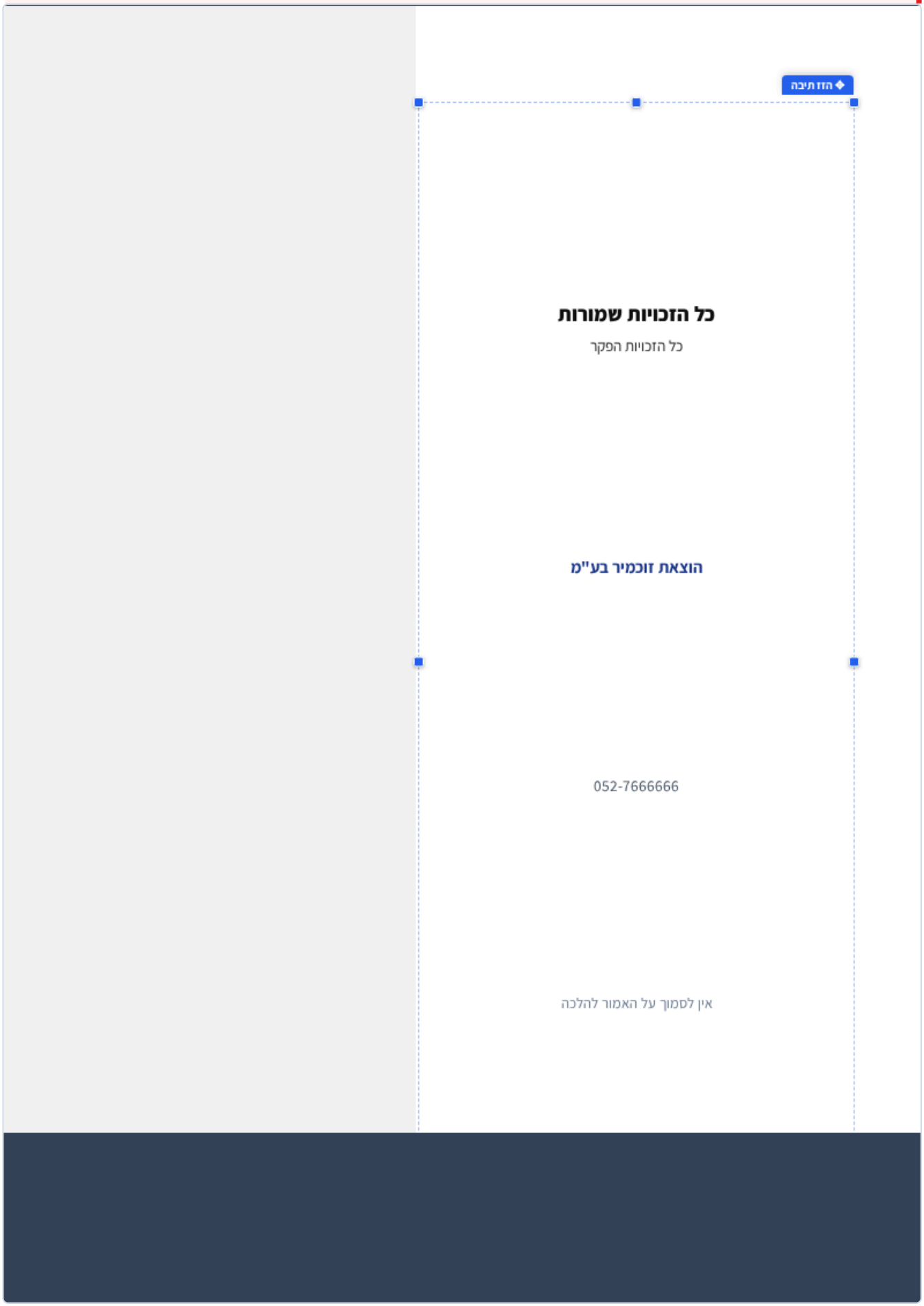
ואם חזר ולא הזכיר של שבת, לם נראה לומר שחייב לחזור נלטרך לומר כלבועיל, וכן נלטרך לומר שנתחייב בברכה זו כחלק מתפילת היום שלו, וכן שהזכרת שבת היא חלק מתפילת היום שלו כלעת חכמי פרובינגא.

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור ימני: 51px מתוך (19%) 269px. פסקה אחרונה: "ואם סיים הברכה והתחיל של שבת, אם נרצה לומר שצריך ל...".

מיקום הבעיה: x=404, y=15115, w=269, h=360

שלמות טקסט | HIGH | סוג: `text-completeness` | עמוד 2 (נציג) | פרק 72 | גלובלי

סיבה: מילים במקור לא ב-DOM — בעיית פרסור/עימוד



הודעת ה-audit: 2 מילים חסרות ב-DOM (קיימות במקור אבל לא בעמודים המרונדרים) — ייתכן שטקסט הלך לאיבוד בעימוד

פרק 73 — כותרת 2 מספר 11 - בענין הזכרת שבת ור"ח בברהמ"ז של סע"ש בשבת שחל להיות בער"ח.

11 עמודים • 5 עמודים עם בעיות

סיבה: (סיבה לא ידועה)

וברא"ש מסתמע שלעתו שאין דין התקלומין אלא בתפילה שבזמנה הוא מתפלל את תפילת התקלומין, והייט, שמה שמתפלל מעריב של חול פעמיים, אין זה בגלל שתפילת מעריב הנעשית בזמן זה בכלל, חלק מגדר התקלומין שמתפלל את אותה תפילה פעמיים, אלא שדין התקלומין הוא המשך של קיום החיוב של תפילת מנחה, שאמרו חכמים שאפילו שתפילת מנחה זמנה עד הערב, בזמן התפילה שאח"כ אפשר עדיין להתקלים ולקיים את תפילת מנחה, רק כיוון שהוא עשה התקלומין בזמן שהתפילה הרלוויה היא מעריב, אז התפילה שלו היא כמעריב.

המשך קיום החיוב מנחה המתעצב לפי מתכונת התפילה הראויה לשעתה

ומזה מוכיח הרמ"ק שכל הזכרת מעין המאורע שמזכירים בתפילה או בברכה, אין זה מחמת שהסעודה היתה סעודה של שבת, אלא שגלל שלמעשה את הברכה מברכים בשבת, אז לריך להזכיר שבת, אבל אם זמן הברכה לא בשבת, לא אכפת לן שהסעודה היתה בשבת ולא מזכיר.

תלות הזכרת מעין המאורע בזמן הברכה בפועל ולא בסעודת שבת שהיתה

והמהרי"ל מחלק בין תפילת התקלומין לבין ברכת המזון שתפילת התקלומין אינה קיום של חיוב שנתחייב במנחה אלא הוא קיום של חיוב חדש, משא"כ בברכת המזון שהיא תחיה על שבעד בשבת, ומימלא אין להביא ראיה מהתקלומין. ולעתו, שגדר ברכת המזון והזכרת מעין המאורע בה הוא בשביל הסעודה, שבגלל שאכל סעודה ונתחייב בברכת המזון, הרי שברכת המזון היא ברכה על הסעודה, וכיון שהסעודה היתה בשבת, אז הטעם של הברכה הוא ברכה של שבת ומזכיר של שבת.

חיוב תפילה חודש מול ברכה שנוסחה נקבע ע"פ שיבת הסעודה

ונמצאנו שנחלקו בגדר הזכרת מעין המאורע בברכת המזון, שם הוא מחיובי הברכה ומימלא תלוי בזמן הברכה (או בברכה הגמורת בזמן). או שהיא חלק מחיוב ברכת המזון ולשיבה שמברך את הברכה.

דין התלוי בזמן אמירת הברכה מול חיוב הנובע מישיבת הסעודה

ג. שיטת הגר"א בדין אזלינן בתר התחלת הסעודה והשוואתה לתשובת הרמ"א

והנה כלשון הב"י מביא את ההנהות מיימוני שמביא רליה מהא דרך התפלל של שבת במוצאי שבת. וכן מביא את המורחות חיים שכותב שהסיבה שמזכירים שבת לפ' במוצאי שבת זה בגלל שהולכים לאחר התחלת הסעודה, וכך הוא הלשון בש"ע, מי שלכל שבת מזכיר של שבת לחזלינן בתר התחלת הסעודה וכך גם הדין בר"ח וחו"פ.

ראיית הנהות מיימוני מרב צלי ומברית האורחות חיים

ובגר"א (ש"ע שם) כשקור לדברי הש"ע שהולכים לאחר התחלת הסעודה, כתב וז"ל ירושלמי והביאו הרמ"ק בפ"ח דיומא שם"כ לאחוה לחימה דרך לילה הוא סיר גולתא דרך ל"ל כי תחזי וכו' מהלפא זיטותיה דרך וכו' ל"ל מתנה מלרך היה מאריך בלוותא סגיא היה מגיע וכו' אלמא כיון שהתחיל ביום לא חיכפת ליה כמה שמסיים בלילה. עכ"ל. ועי' בס' תרל"ה תוספת ביאור.

בין שהתחיל ביום לא אכפת ליה כמה שמסיים בלילה

ולכאורה מבילור הגר"א הנ"ל היה נראה לחייבי על סעודה שאכל חלקה ביום וחלקה בלילה, ועל זה אומר לאכילת הסעודה לפי' שיש בה חלק ביום וחלק בלילה, כיוון שהתחיל ביום יש עליה דין סעודה של שבת, וכילושלמי מה' לא תפילת נעילה זמנה ביום או בלילה, ולעת רב זמנה בלילה, וכילושלמי התם הקשו ממעשה שרב ביקש להתפלל בזמן שהחמה בראש האילנות, ומקשה הילושלמי הרי לעת רב שהתפילה בלילה, ומתרץ הילושלמי שרב היה מתפלל בתריסות ועד שהיה מסיים כבר היה לילה, ומזה מוכיח הגר"א שהרי הדין הוא שמזכירין שבת בנעילה, וש"מ לרך מזכיר שבת אם חלק מהתפילה הוא בלילה, וע"ז אומר הגר"א שרואים מכאן שכיון שההתחלה של תפילת נעילה היתה ביום לא אכפת לנו שמסיימים בלילה. ולכאורה כוונתו לומר שזה גם המקור של ההנהות מיימוני שרב לבי של שבת במוצאי שבת.

תפילה אחת הנמשכת ללילה לענות ברכת המזון הנאמרת בולה בלילה

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 62px מתוך (23%) 269px. פסקה אחרונה: "ונמצאנו שנחלקו בגדר הזכרת מעין המאורע בברכת המזון,...".

מיקום הבעיה: x=121, y=5769, w=269, h=410

שהרי עכ"פ ברכה"מ עלמה היא רק בלילה, ואיט זומה לתפילה שהיא לחת, וחלקה ביום וחלקה בלילה, ואם היה לדמות יותר היה לדמות זה למי שהתחיל לברך ברכת המזון ביום ויזכיר של שבת לפיטו בלילה, ובפרט מה שכתב לשון ללא תכפת לן ללויט משמע לכן טוונתו.

ונראה בטוונתו שסיבת ההזכרה למולמי שבת הוא משום שהסעודה המתחלת ביום היא לבר לחל עם ברכת המזון שלה, וזה שם סעודה נחשב, לז ממילא, כיון שהסעודה התחילה בשבת עליין שם שבת עליה, וכיון שחל עליה שם שבת בתחילה, לפיטו שסופה הוא במולמי שבת, לא תכפת לן ומזכיר של שבת.

המשכת שם שבת שחל בתחילת הסעודה על ברכת המזון שבסופה

ואם לכן נפקא לן מדבריו גדר מחודש בחיוב הזכרה, שלין הגדר כמו שכתב המהרי"ל שברכת המזון היא על הסעודה והסעודה היא ביום לכן הטעם הוא כמו ביום, אלא שבאמת הלין בהרמ"ם ההזכרה היא בזמן הברכה רק שהסעודה עם ברכת המזון היא לבר לחל, וכיון שהסעודה התחילה ביום, לכן הסעודה עם הברכת המזון היא יש לה שם של יום.[א]

אימרין יסור הרא"ש שההזכרה לפי זמן הברכה אלא שזמן הברכה נגרר אחר הסעודה

שיעת הברכה לרא"ש. שיעת הסעודה למהרי"ל, ואחרות הסעודה והברכה לגר"א

ונפקא לן שלטה גדרים של הזכרת מעין המאורע בברכת המזון. דעת הרמ"ם שהוא תלוי בזמן הברכה, וחיוב ההזכרה היא בגלל שעכשיו הוא הזמן לז לריך להזכירו בברכת המזון. ודעת המהרי"ל שכיון שברכת המזון היא קיום של חיוב שלמר בגלל הסעודה ולכן הטעם הוא כמו בזמן הסעודה, ומרלייתא הגר"ל נרמה שהגדר הוא לכל הסעודה עם הברכה היא לבר לחל, ולכן ברכת המזון נחשבת חלק מסעודת היום, ומזכירים בה ביום.

ד. שיטת הלבוש בחלות חיוב ההזכרה בשעת האכילה וסיכום ארבע ההגדרות

ובלבוש (ס' קפ"ח) בסיבת מה שמזכיר של שבת במולמי שבת כתב וז"ל לבתר התחלת סעודה לזלינן ולז חייל עליו מיל לברך ולהזכיר שבת. עכ"ל. והייט בגלל שלכל ביום ובלכילה זו התחייב לברך, לז כבר התחייב לברך ולהזכיר מעין המאורע, ולכלוזה בלט פה לעוד גדר בהזכרת מעין המאורע, והייט שמשמר הפוסקים משמע שלין הזכרת ברכת המזון הוא לין בברכת המזון, רק שיש לזון הלם ההזכרה בברכת המזון נמשכת לתכי זמן הסעודה לז לתכי זמן הברכה, לכל בלבוש משמע שכבר בתכילה עלמה מתחייבים בברכת המזון עם מעין המאורע,

התחייבות מיוחדת בברכת המזון והזכרת שבת בשעת האכילה ביום

וכן משמע בהמשך הלבוש, שהלבוש כותב לת הלין שלם התפלל מעריב של חול לפני שהיכיר ברכת המזון שלז יכול להזכיר של שבת, ועל זה כותב הלבוש שלריך לברך לפני שהוא

אי סדר תפילת מעריב לפני ברכה"מ והעדיפת ההזכרה בחיוב אכילה עצמאי

א. ולכאורה היה לומר שזה דעת האורחות חיים והש"ע שכתבו, בטעמם שהולכים אחרי תחילת הסעודה, אך מלשון הגר"א דכתב שכיון דהתחיל לא אכפת לן דמה שמסיים בלילה היה נראה לדקדק, שאין כוונתו דהוא מטעם דהולכין אחר תחילת הסעודה, שזה משמע דתחילת הסעודה הוא הקובע את שם הסעודה, דעל זה לא מתאים לשון לא אכפת לן, אלא נראה שכוונתו שאין זמן הברכה לבד קובע את דין ההזכרה, אלא כל הסעודה עם הברכה הם הקובעים את חיוב ההזכרה, משא"כ דעת האורחות חיים דרק התחלת הסעודה היא החשובה לענין חיוב ההזכרה. ובתשובת הרמ"א כתב (סימן קלב אות ה) וז"ל עוד שאלת על מה שנוהגין שבשבת כשמשיכים בסעודה עד מוצאי שבת מברכין רצה, וברי"ח וחנוכה ופורים כשמשיכים בסעודה אין נוהגין לברך יעלה ויבא או על הנסים. לא שמעתי מנהג כזה. ואדרבה הרא"ש כתב בתשובותיו לענין שבת שאם ממשיך סעודתו עד מ"ש אין לברך רצה. ואנו נוהגין לברכו הואיל ומצינו מוהר"ם שכתב לענין על הנסים בפורים, שאם ממשיך סעודתו עד מוצאי פורים מברכין על הנסים. וכן המנהג פשוט בעירנו, שבליל פורים קובעים סעודת פורים סמוך לערב וממשיכים בסעודה הרבה בלילה, ולבסוף מברכין על הנסים בבית האחרון. ואם ראית נוהגים בר"ח או בחנוכה שלא לברכו, איכא למימר דלא חשיבי סעודתייהו כ"כ להיות נקרא קביעות לילך אחר תחילת הסעודה כמו באלו, וסברא נכונה היא. עכ"ל. והנה מסברת הרמ"א בהסבר המנהג לחלק בין שבת לראש חודש וחנוכה נראה שסבר שעיקר זמן הסעודה הקובע לעניין הזכרת מעין המאורע הוא תחילת הסעודה וכמ"ש האורחות חיים, אבל אין זה אלא בסעודה חשובה שאז יש לסעודה קביעות להיות דבר אחד מריש ועד גמירא, אבל אם הסעודה אינה חשובה

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 101px מתוך 269px (37%). פסקה אחרונה: "ונפקא לן שלושה גדרים של הזכרת מעין המאורע בברכת המ...".

מיקום הבעיה: x=121, y=6902, w=269, h=360

מתפלל, ומדייק שם התליה רבה מלשון שחסור להתפלל לפני ברכה״מ בגלל שהוא מבטל הזכרת המלוכה, והייט כמו שחמרנו שהלבוש לוחץ שחיוב הזכרת מעין המלוכה זה לא רק שמתחייב בברכת המזון, אלא זה רק בתליה שמתחייב לברך ברכת המזון ולהזכיר מעין המלוכה.[א]

ולסיכום יש כאן מרבע הגדלות שונות בחיוב הזכרת מעין המלוכה בברכת המזון, לעת הרמ״ק היא שהגדר הוא שחייבים להזכיר את הזמן שבו מברכים, ולעת המהרי״ל היא שחייבים להזכיר בברכת המזון את הזמן שבו היתה הסעודה שבגללה התחייבו בברכה ולעת הגר״ח היא שחייבים להזכיר בברכת המזון את הזמן שבו מברכים וזמן הברכה הוא כזמן הסעודה, ולעת הלבוש שחייבים להזכיר בברכת המזון את הזמן שבו התחייבו בברכה.

זמן הברכה (ראי״ש), זמן הסעודה (מהרי״ל), שעות הברכה הנזדרות (גר״א), דשעות חלות החיוב (לבוש)

ויש למעט כאן שני חלקים שיש לדון בהם, אחד הוא האם ההזכרה היא דין בברכת המזון שחייב להזכיר את זמן ברכת המזון, וזה לפשט לומר שברכת המזון היא כזמן שמברכים או כזמן שסועדים ואם כזמן שסועדים יש לדון מה הדין אם הסעודה היתה בשני זמנים או שנאמר שההזכרה היא דין שמתחייבים בהליכה וזמן הברכה היו קובע וגם אז יש לדון האם ההליכה יש לה דין לחד ואולי יש ללכת אחרי התחלת ההליכה או שעל כל כזית שמתחייבים מחייבים בהזכרה.

דין בנוסחה ברכת המזון ע״פ ומנהג מולד הוובות גברא הנקבעת בשעת האכילה

ה. שיטות הט״ז והמגן אברהם בחילוק אכילה בלילה ויישומן בשבת וערב ראש חודש

והנה בט״ז (קפ״ח סק ד״ה מזכיר) הביא הב״י הג״ל ונתקשה בדברי החולקים על הרמ״ק להרי עכ״פ ליכא תוספתא לקיימא כוותיה, וכתב וז״ל, ונלע״ד להכל ניחא דולחי שפיר לחזלינן בתר ההתחלה לענין זה שלא לגרוע למה שצריך להתחלה כגון רלה ועל הנסים ואם בח עליו קדושה טוספת בשעת סיום הסעודה ולחי לומר ג״כ מעין לותה קדושה ולין זה ביטול הליכה לחר ההתחלה ע״כ שפיר מזכיר של שבת כשנמשך סעודה שהתחיל בחול. עכ״ל. וביאור דבריו נראה שיש שני סיבות של הזכרת מעין המלוכה והייט כלעת הרמ״ק והתוספתא למזכירין מעין המלוכה לזמן ברכת המזון ולעת המהרי״ל למזכירין זמן של הסעודה וביאור לקוט לחזלינן בתר התחלת לענין זה שלא לגרוע מה שיך להתחלה טוענו שלין סיבת מה לחזלינן בתר התחלה מקום שהוא עיקר הסעודה שלא לזמן התחלת הסעודה הוי סיבה לחייב להזכיר מעין המלוכה, וזהו שכתב הח״כ לכשבת ויו״ט ביום ל׳ מזכיר שניהם כיון שיש כאן שתי סיבות לחיוב.

הליכה אחר התחלה שלא לגרוע והוספת קדושת סיום הסעודה

והנה המג״א כתב לחלק בענין זה שם אכל כזית בלילה ללז ליתא להוספתא דכתב בר״ק ויש להזכיר של לילה ואם לא אכל בלילה לז קי״ל כהמהרי״ל ולעיימיה ללין מזכירין של לילה, והנה מבואר לעתו שהעמיד ההוספתא לחייבי באכל בלילה ולכן מזכיר של לילה, ובלעת המג״א נראה להבין שהדין הלוי באכילה וכלעת הלבוש, וע״כ לעתו למי שאכל ביום ובלילה בשבת שהיא עכ״פ הרי נתחייב בשני חיובים.

הוספת תוספתא באכילת לילה ותלות החיוב הבסיסי באכילת כזית בשיטות הלבוש

ובעיקר חילוק המג״א לי אכל גם בלילה יש לבחון לפי ההגדרות שחמרנו אם יש הבדל בין אם אכל בלילה או לאו והנה לפי הרמ״ק שהגדר הוא שחייבים להזכיר את הזמן שמברכים, נראה שלין נפק״מ, כי אם מברכים בלילה מזכיר בלילה אפילו לא אכל בלילה, שהרי הזמן שמכך חייב להזכיר, ולפי המהרי״ל שהברכה והזכרה בה הוא לפי הסעודה לז לכאורה יש כאן שני סיבות נפרדות, שמחמת הסעודה של יום לריך להזכיר, ומחמת הסעודה

נפק״מ בדיעת הרא״ש, המהרי״ל, הגר״א והלבוש באכל בלילה

א. והחיוב״ב (סימן קפ״ח סק״ב) והשו״ע בסדר שיעור עשה מזה, שלשונם בוא שו״ע באכילה בזמן מסעודה בהזכרת משו

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 96px מתוך (35%) 269px. פסקה אחרונה: "ויש למצוא כאן שני חלקים שיש לדון בהם, אחד הוא האם ...".

מיקום הבעיה: x=121, y=8034, w=269, h=314

מתפלל, ומדייק שם התלוי רבה מלשון שאסור להתפלל לפני ברכה"מ בגלל שהוא מבטל הזכרת המלוכה, והייט כמו שאמרנו שהלשון לוחץ שחיוב הזכרת מעין המלוכה זה לא רק שמתחייב בברכת המזון, אלא זה רק בתילה שמתחייב לברך ברכת המזון ולהזכיר מעין המלוכה.[א]

ומן הברכה (רא"ש), זמן הסעודה (מהרי"ל), שעות הברכה הקדרות (ר"א), דשעות חלות החיוב (לבוש)

ולסיכום יש כאן מרכב הגדלות שונות בחיוב הזכרת מעין המלוכה בברכת המזון, לעת הרמ"ק היא שהגדר הוא שחייבים להזכיר את הזמן שבו מברכים, ולעת המהרי"ל היא שחייבים להזכיר בברכת המזון את הזמן שבו היתה הסעודה שבגללה התחייבו בברכה ולעת הגר"א היא שחייבים להזכיר בברכת המזון את הזמן שבו מברכים וזמן הברכה הוא כזמן הסעודה, ולעת הלבוש שחייבים להזכיר בברכת המזון את הזמן שבו התחייבו בברכה.

דין בנוסחה ברכת המזון ע"פ זמנה מול חובת גברא הנקבעת בשעת האכילה

ויש למעט כאן שני חלקים שיש לדון בהם, אחד הוא האם ההזכרה היא דין בברכת המזון שחייב להזכיר את זמן ברכת המזון, וזה לפשוט לומר שברכת המזון היא כזמן שמברכים או כזמן שסועדים ואם כזמן שסועדים יש לדון מה הדין אם הסעודה היתה בשני זמנים או שנאמר שההזכרה היא דין שמתחייבים בתילה וזמן הברכה היא קובע וגם אז יש לדון האם התילה יש לה דין אחד ואולי יש לומר שהתחלת התילה או שעל כל כזית שמתחייבים מחייבים בהזכרה.

ה. שיטות הט"ז והמגן אברהם בחילוק אכילה בלילה ויישומן בשבת וערב ראש חודש

הלילה אחר ההתחלה שלא לגרוע והוספת קדושת היום הסעודה

והנה בט"ז (קפ"ח סק ד"ה מזכיר) הביא הב"י הג"ל ונתקשה בדברי הטולקים על הרמ"ק להרי עכ"פ היכא שהוספתה לקיימה טוותיה, וכתב וז"ל, ונלע"ד להכל ניחא דולאי שפיר לחזינן בתר ההתחלה לענין זה שלא לגרוע למה שצריך להתחלה כגון לילה ועל הנסים ואם בא עליו קודם טספת בשעת סיום הסעודה ולאי לומר ג"כ מעין אותה קודם ואין זה ביטול הליכה אחר ההתחלה ע"כ שפיר מזכיר של שבת כשנמשך סעודה שהתחיל בחול. עכ"ל. וביאור דבריו נראה שיש שני סיבות של הזכרת מעין המאורע והייט כלעת הרמ"ק והוספתה למזכירין מעין המאורע דזמן ברכת המזון ולעת המהרי"ל למזכירין זמן של הסעודה וביאור לקוט לחזינן בתר התחלת לענין זה שלא לגרוע מה שייך להתחלה טוענו שאין סיבת מה לחזינן בתר התחלה מקום שהוא עיקר הסעודה אלא דזמן התחלת הסעודה הוי סיבה לחייב להזכיר מעין המאורע, וזהו שכתב הח"כ לכשבת ויו"ט ביום ל' מזכיר שניהם כיון שיש כאן שתי סיבות לחיוב.

הוספת הזכרת מעין המאורע באכילת לילה ותלות החיוב הכמותי באכילת כזית בשיטות הלבוש

והנה המג"א כתב לחלק בענין זה אם אכל כזית בלילה ולא חיתה להוספתה לכתב ברמ"ק ויש להזכיר של לילה ואם לא אכל בלילה לא קי"ל כהמהרי"ל ודעימיה לחין מזכירין של לילה, והנה מבואר לעטו שהעמיד ההוספתה לחייבי באכל בלילה ואכן מזכיר של לילה, ובלעת המג"א נראה להבין דהדין תלוי באכילה וכלעת הלבוש, וע"כ לעטו למי שאכל ביום ובלילה בשבת שהיא עכ"פ הרי נתחייב בשני חיובים.

נפק"מ בדעת הרא"ש, המהרי"ל, הגר"א והלבוש באכל בלילה

ובעיקר חילוק המג"א לי אכל גם בלילה יש לבחון לפי ההגדרות שאמרנו אם יש הבדל בין אם אכל בלילה או לאו והנה לפי הרמ"ק שהגדר הוא שחייבים להזכיר את הזמן שמברכים, נראה שאין נפק"מ, כי אם מברכים בלילה מזכיר בלילה אפילו לא אכל בלילה, שהרי הזמן שמברך חייב להזכיר, ולפי המהרי"ל שהברכה והזכרה בה הוא לפי הסעודה לא לכאורה יש כאן שני חיובים נפרדות, שמחמת הסעודה של יום לריך להזכיר, ומחמת הסעודה

א. והמשנ"ב (שיח סק"ח) והשו"ת בכה שיכתב שכך עיקר, ולשיטתם בוא שו"ע באכילה בזמן מסעודה בהזכרת מעין

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור ימני: 70px מתוך (26%) 269px. פסקה אחרונה: "והנה בט"ז (קפ"ח שם ד"ה מזכיר) הביא הב"י הנ"ל ונתקש...".

מיקום הבעיה: x=404, y=8408, w=269, h=436

ופ' ההזכרה הוא שהיום זה ר"ח, ושניהם לחת,[א] מכל המג"ל שסובר שסיבת שני החיובים הוא בגלל זמן האכילה לז ההזכרה מתייחסת לאותו מחייב, וזה לי לפסק שיהיה גם שבת וגם ר"ח.

ז. מנהג המדקדקים לגמור סעודתם מבעוד יום ובירורו לדעת הט"ז

אי-הועלת התקנה לדעת הט"ז והצורך לגרך בעודי יום

והנה למעשה נהגו המדקדקים לחטל הסעודה מוקדם ביום, ולהפסיק מאכילת חיוב לפני השקיעה, ולא להיכנס לספק מה להזכיר, (ובעניין אם לחוי שלא להיכנס למת' הפוסקים בנוסח ברכה ומכ"ל בימתי במק"א), ועכ"פ לפי המבואר לא תועיל תקנה זו לפי הט"ז, שהרי לעתו להזכיר על לחם חודש הוא בהרמ"ק לחזלינן בתר זמן הברכה, ולכן אם רוצים לחחת מספק לעת הט"ז שלריך שגם הברכה תהיה ביום.

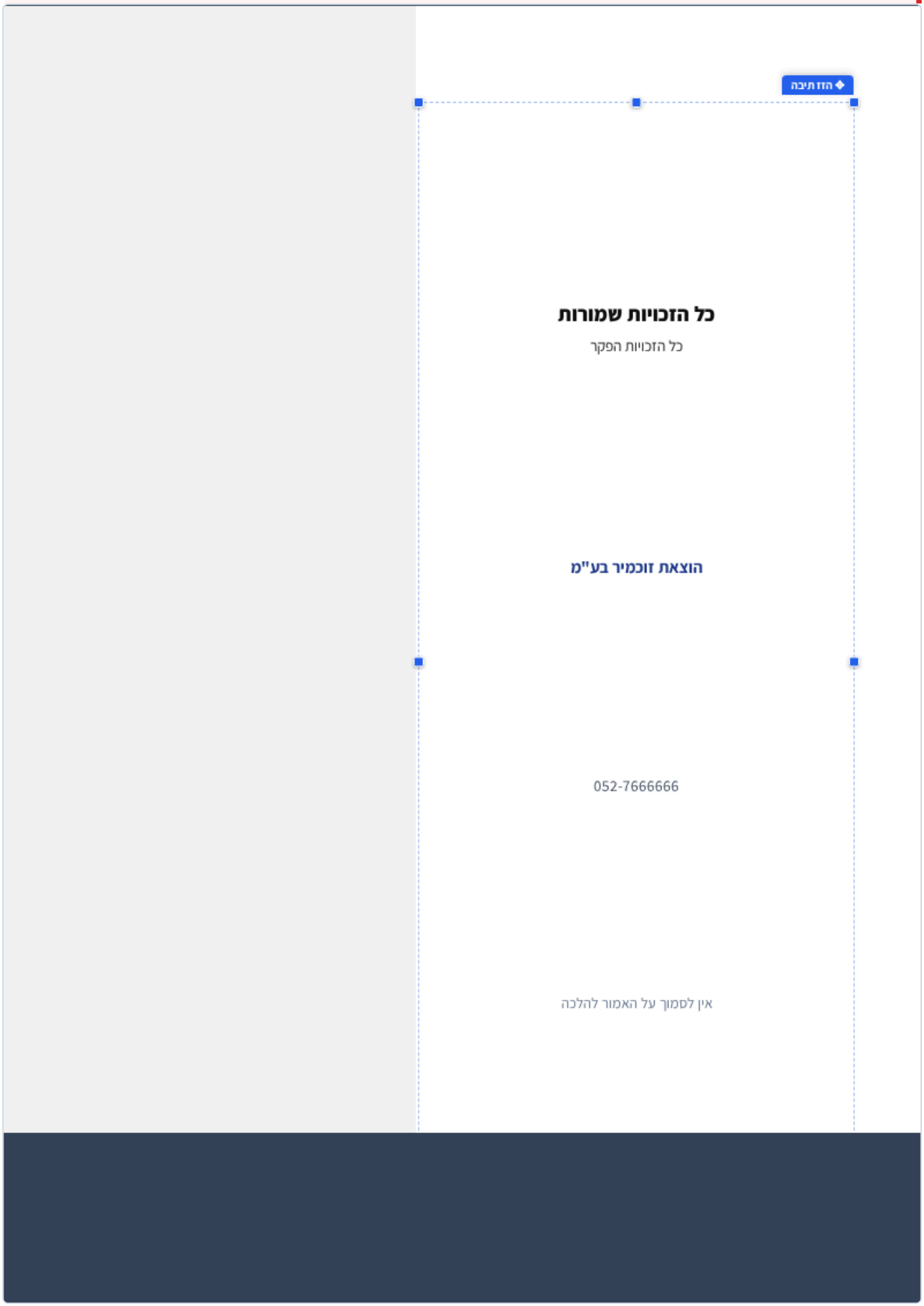
א. ובט"ז מביא ראיה לומר גם יעלה ויבוא וגם רצה, ולא הוי תרתי דסתרי מקידוש יקנה"ז דשם אומרים קודם קידוש דיו"ט ואחר כך הבדלה, וצ"ע כיון דכל זמן אמרינן הבדלה במוצאי שבת הרי ברור שאין דין הבדלה להיות בשבת, גם לא ברור הראיה שלו דווקא מזה שמקדימים קידוש יו"ט להבדלה, ונראה שהט"ז היה פשוט לו לחייב את שני ההזכרות מטעם שיש כאן שני חיובים שונים, מהאכילה של שבת ומזמן ר"ח וכדאמרן, רק הט"ז הביא ראיה שאין בזה בעיה להזכיר באותה הברכה שני הזכרות מקידוש יקנה"ז, ששם רואים שבסדר אחד אומרים שני

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור ימני: 134px מתוך (50%) 269px. פסקה אחרונה: "והנה למעשה נהגו המדקדקים לאכול הסעודה מוקדם ביום, ...".

מיקום הבעיה: x=404, y=10387, w=269, h=114

המרת H7 לכותרת צד | HIGH | סוג: `h7-conversion` | עמוד 2 (נציג) | פרק 73 | גלובלי

סיבה: כותרת H7 נשארה בגוף במקום ב-side-notes — המרה נכשלה



הודעת ה-audit: 1 כותרות H7 נמצאו בגוף הטקסט (כ-p) במקום בהערות צד — המרת H7→side-note נכשלה. דוגמה: "כיון שהתחיל ביום לא איכפת ליה במה שמסיים בלילה"

פרק 75 — כותרת 2 מספר 13 - בירור גדרי מצוות השבת אבידה

12 עמודים • 4 עמודים עם בעיות

סיבה: (סיבה לא ידועה)

בגדרים המוניים של אבידה

שליטה מצידו וחזקת חלות רחוקה, דה סכסמה משפטית בדמי לאבידה

הנה מחיוב הטוטל ע"מ לגזולה בלא תגזול למלים לנו שמכירה נמלאת עליין בבעלות המאבד, ולף שהיה לומר שכבר מכרה הבעלות אחר שמין בה טעם שליטה לו שימוש.[א] והייט, שלולי יין לא תגזול בתכירה היה לנו לולי לומר שיין מעות השבת תכירה הוא החזרה של חפץ שמאבד וילא מרשות הבעלים חזרה לא הבעלים, לבל אחר שים כאן גם יין לא תגזול לכאורה מוכח שעליין בעלותם על החפץ, ולמילך גיסא ממה שמועיל בה ילוש שליט מועיל בשתם חפץ היה לומר שמין בעלות המאבד על החפץ כמו שהיל תחת ילו.

מזירת הכתוב בראש מול מעשה בגזילת שליטה בגזילה

ואמנם לפשר שבאמת לף שהחפץ לבד ופשרה יכולת השליטה המעשית של הבעלים על החפץ, עליין לא ילא מרשותו, והוא מגדרי בעלות שעליהם נאמר יין לא תגזול שמין ילא מרשותו גם במקרה לבוד כזה, ומה שמועיל ילוש הרי היל גזל"כ להחיל ליסור גזל במקום כזה.[ג] ועיין לקמן שנראה בטור שבשמין חיוב השבת תכירה מותר לקחת את התכירה לעלמו.

גילוי מילתא בהגדרת בעלות מול יצירת שימור שליטה מכוח המצווה

ואם נאמר שמין זה בגדרי הבעלות הרגילה, יש לחקור האם הוא מחמת שאחר הגילוי לקנין של מעות השבת תכירה הרי מבואר שחיסרון שליטה כזה ליט מגרע בבעלות או

א. ומה שכתבנו לכאורה גדר לסיבת קיום הבעלות בשימוש ושליטה, צריך להקדים לדון בגדרי הקניין והבעלות שיש לבעלים על כל חפץ, ושעליהם אמרה תורה לא תגזול. ויש בזה כמה דרכים כפי הנראה ממחלוקות שנחלקו בגמ' וראשונים במקרי גזילה וקנין, אך לנידון דידן מספיק רק לבאר את הצדדים הנוגעים לשייכות בין הבעלות ולשליטה המעשית של הבעלים. ויש בזה כמה דרכים א. הבעלות היא מקרה מציאותי של שליטה על חפץ, ועל מקרה כזה נאמר דין לא תגזול (ולמרות שנראה שאיסור לא תגזול מרחיב את השליטה על החפץ, אין הוא חלק מהבעלות, רק מצוה ודין, שאמנם משפיעים מבחינה מציאותית על מציאות שליטת הבעלות, אך אינם משפיעים השפעת בעלות ישירה). ב. שבציווי איסור לא תגזול וכהקדמה לו נוצרה מציאות הבעלות כמהות וחלות רוחנית (על החפץ או אצל הבעלים וכו'), ועל בעלות זו אמרה תורה שאסור לגזול ממנה. (ואמנם היא מושפעת ממעשים ומקרים שעיקר מובנם המעשי הוא מעשי השתלטות וחסרונה כגון קנין, מציאה, יאוש, הפקר, זוטו של ים וכו', (את מובן ההשתלטות עצמה יש להחיל על החפץ עצמו או על שימושיו ונידון זה יש לצדף גם לנידון המוסכר הקודם) אך המשכיות הבעלות האמורה מתקיימת גם ללא המשכיות המעשים שנרמו לה (ובזה נבאו במקרה האבידה). וכמשל ממי שתרם או הקדיש ע"י אמירה וכוונה, וחל שם על הדבר שהקדיש או תרם, שהפסק הכוונה והאמירה לא יועילו להפסיק את החלות שחל כבר על הדבר. (ואם אמנם עדיין צ"ב בסיבת הרחבת השליטה המעשית לחלות קנייני, ס"מ יש לומר שהרחבה זאת נפקא מהגדרה זו עצמה, היינו כחלות ולא כמציאות שליטה. ודו"ק.) ג. הבעלות היא ענין משפטי שבהסכמת בני אדם (וכמו החלות דלעיל הוא אמנם מושפע ע"י מעשי ומקרי שליטה, אך הסכמת העולם במושג בעלות לא מושפעת ע"י השליטה המעשית אם אין היא חלק מהסכמתם), ועל המושג הנ"ל והמקרים הנובעים ממנו אמרה התורה דין לא תגזול שלא לפרוץ את המשפטים הנ"ל (ובזה יש לדון אם נקבעו בזה הסכמות העולם כדין תורה, או שעדיין דין לא תגזול מושפע מהם. כמו"כ יש לדון אם ההסכמה המדוברת היא הסכמה שבמעשה שכך הוא מנהגו של עולם, או הסכמה סיבתית שהסכימו לצורך זה או אחר (ובעיקר הסברא יש לדון אם האיסור לגזול או לפרוץ גדר בהסכמה זו היא חלק מן ההסכמה שאם אמנם לא יתבאר מנין כוחה לאסור אך הוא קשה שיהיה בהסכמה משפטי הקניין ולא יצטרף אליהם איסור (ואולי גם אין בהסכמה איסור יספיק שיהיה נפק"מ מעשית כמו עונש או כפיה להחזיר), או שנאמר שאע"פ שבמקור ההסכמה היה איסור אין הסכמת איסור זה משפיע על דיני התורה אלא רק ההסכמה על המושג הממוני הכללי. (ובברש"ש משמע בכמה מקומות שחלק מהדינים המשפטיים הוא האיסור לעבור עליהם) וצ"ע). ולמרות שכאמור יש כמה וכמה שיטות נוספות לגדרם של דברים, אך ס"מ לנידון דידן די בזה, שהראשון הוא מקרה מציאותי, ועוד שני צדדים שיש בהם הקדמת ענין הבעלות לאיסור גזל (שאמנם דומים בזה אך ההבדל בין שני סיבות החלות סובל להבדלים ביחס לגדרי החלות, והשפעת השליטה המעשית עליהם. ואכמ"ל). וראה שהדרכים לבאר את שייכות דין לא תגזול באבידה חלקם לא יתבארו לכאורה רק לפי אחד הדרכים דלעיל, ועדיין צ"ע בזה.

ב. והעירני מו"ח שליט"א שאף למצוות השבת אבידה לכאורה צרכים אנו שיהיה זה ממונו, שאם לא כן למה תצווה התורה להחזיר ממון שכבר יצא מרשות בעלים, ואינו מוכרח.

ג. ואמנם אף אם נאמר לא יצא מרשותו, אך לעניין איסור גזילה נראה שעדיין אין זה מספיק לחייב אותו, משום שעכ"פ לא נעשה מעשה גזילה בגדר ויגזול את החנית וכו'. ועוד, שעצם קיום דיני גזילה על חפץ שלא לקחת אותו מידו ומחייבת להחזיר מוכיחה שדין לא תגזול קיים ביותר מהשליטה המעשית ואמור להישאר אף במקום בו כבר אין יכולת שליטה מעשית (שאם לא כן הרי ברגע הלקיחה כבר נתבטלה הבעלות שחלויה בשליטה המעשית ולא ניתן לחייב אותו על הלקיחה שהרי לא ניתן לחייב לא תגזול על עצם חסרון הממון), אבל אולי יש לומר שדין זו נאמר רק למקרים בו חסרון השליטה נעשה ע"י מישהו המכוון למטרה זו, אבל באבידה שבה חסרון השליטה נעשה שלא ע"י המוצא, אולי אין לנו לדמות את זה לגזילה. וביותר ביאור שאין ענין לאיסור לא תגזול במציאות חסרון ממון שלא ע"י אדם (שנתחייב למנוע, כמו השבת אבידה. וע"ע לקמן), ואנו צריכים לשני התנאים יחד, היינו שאדם לא יעשה חסרון ממון אצל חברו, ופעולת העשייה המחייבת מויגזול את וכו' תוכיח שהגדר במעשה האיסור דלא תגזול הוא איסור על לקיחת השליטה מאחר, ואיסור זה הוא עוד לפני שלקיחה זאת עושה שינויים בבעלות עצמה (שהרי כל מצב מבחינה קנייינית הוא מצב שהמציאות מחייבת אותו), וכיון שעצם האבידה אינה נעשית על ידי המוצא הרי שאת חסרון השליטה לא עשה המוצא וגרימת העברת

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור ימני: 81px מתוך (30%) 269px. פסקה אחרונה: "הנה מחיוב הנוטל ע"מ לגוזלה בלא תגזול למדים אנו שאב...".

מיקום הבעיה: x=404, y=5807, w=269, h=274

לעלמו ואם לקחה יהיה חייב להשיב,[א] ואם לא הרי החבילה מותרת לכל לחם.

והנה כדין חבילה פחות משוה פרוטה שלכאורה שייך דין גזל לכל אין דין הפסד חבילה, כתב בטור (רסג) לגבי מלילת השותפים שאינו מניע לכל לחד שוה פרוטה שהרי לאו שלו,[ב] ומזה משמע שאין דין לא תגזול עומד על גדריה המעוניים של חבילה אלא בלילוף (או כהקדמה) עם מעות הפסד חבילה, שלכאורה כדין לא תגזול לא היה לו לזכות לעלמו בזה שהרי גזל לאסור לחפילו בפחות משוה פרוטה.[ג]

הותר ובזיה בממון דש ותמים והוכחה דלא תגזול תלוי בהשבה

והנה בטור (רנט) בנטלה ע"מ לגוזלה כתב כלעת תום' והרמ"ק שמקיים לחר יאוש דין והשיב, והוא לכאורה ללא תלות כדין הפסד ועומד לעלמו, שהרי בהרי תום' כאן (כו:) משמע שקיום והשיב לחר יאוש הוא פשוט כמו בכל גזל, רק שכיון שדין והשיב מגדיר את החזקת החפץ (או הדמים) להפסד יש לומר שגם הפסד חבילה תיקן, והוא לכאורה סתירה בהבריו, אלא שיש לומר שבנטל ע"מ לגזול אע"פ שהוא גוזל רק מדין הפסד חבילה, על כל פנים יש בו חיוב והשיב בגדרי לא תגזול והתחייבות תשלומים שיש שייך לקיומו של מצב החיסור ונשאר גם לחריו, ולא נאמר שטוענת הפסד הרי היא להפסד לקיים דין והשיב, ולפי זה אם נאנס החפץ לחר יאוש כיון שיש דין הפסד הוא מקום והשיב יש לומר שיהיה חייב בתוספין ככל גזל, ולבעלת הרמ"ק שמקיים לפיטו בדמים, הרי יקיים בזה גם דין הפסד חבילה.

חיוב השבה מגדרי גזילה ואחריות אונסין בטלן גמור

ויש לדון במי שנתחייב בהשיב בנטלה ע"מ לגוזלה ולפני יאוש נתטוון להפסיד, האם עדיין חייב מדין והשיב או שכיון שחזר לטוענת הפסד הרי הוא ככל שומר חבילה (ונפק"מ לתועם, וגניבה ואבידה למ"ד בס"ח), ולפי האמור נראה שגם אם נאמר שלאחרי שנתחייב בדין והשיב ללא תגזול והרי הוא ככל גזל, אבל לפני יאוש כיון שעדיין שייך דין הפסד חבילה, והרי כאמור כל דין לא תגזול מונח על דין הפסד חבילה, לא יהיה שייך להגדירו כשומר חבילה ועסק בקיום מצות הפסד חבילה, ומאידך גזלן החייב בהשיב, או שנאמר שגם כאן הרי הוא מקיים הפסד חבילה רק מחמת הגדרת והשיב את ההפסד בהפסד החפץ, ומ"מ נראה שיש לדון על כל מקרה אם הוא מאפשר האמרות דין והשיב למצות ביטול דין הפסד חבילה.

המשך הדיון והשיב בטלן מול חזרת דין שומר אבידה

גדרי תפיסת החפץ באבידה וביכולת כוונת השבה לבטל חיוב גזל

ובזה יש להסתפק בנטל ע"מ להשיב ואח"כ נתטוין לגזול, אם חל עליו דין והשיב להתחייב לפיטו לאחר יאוש, האם גם טוענת גזילה מבלי מעשה גם מחייבת דין והשיב, או שנאמר שגזילה (ע"י כוונה) מהחזקה בטוענת הפסד אף אם יתחייב בדין והשיב יקיים אותו ע"י טוענת הפסד, ובפשטות לכרי תום' קשה לדייק.[ד]

והשיב אחר יאוש חיוב גזילה בכוונת גזל קודם יאוש

הנה הזכרנו את מחלוקת רש"י ותום' הכפולה בדין לא תגזול בחבילה, האם מקיים דין והשיב את הגזילה נטלה ע"מ לגוזלה ואחר יאוש נתטוין להפסיד, ובאם מקיים לכאורה נחתיינו לזה שיש עליו לא תגזול לאחר יאוש לקיים בו והשיב או מ"מ מצד המחייב דין והשיב והוא כחולמה ממעשה גזילה שלא נתבטל ע"י היאוש. והאם יש

א. ואמנם יש לדון בזה אף אם יהיה חייב מדין לא תגזול, יתכן שלא יתחייב בדין והשיב על כל גדריו (דעת בעלים וכו'), שיש לחשב את גדרי תפיסתו בחפץ אבוד אחר שאין כאן השבת אבידה, ואמנם אף שנאמר שהוא ממון חבירו כמו בכל גזילה אבל כיון שלא הוא עשה את איבוד החפץ, אין לו חיוב להשיב יותר ממה שלקח. וצ"ע.

ב. וכן דייק באבן האזל (פי"א ה"י). וראיתי מביאים בשם המחנה אפרים (גז' פ"א) לאסור מדין גזל, והוא נסתר כאמור מדברי הטור, ויש לישב.

ג. ומה ששייך דין גזל בפחות משוה פרוטה ע' סנהדרין נז. וברש"י שם, ולדעת המ"מ פ"א מגזילה שהוא חשיב חצי שיעור יש לדון אם יש כאן הוכחה.

ד. והיינו שיש לחקור בגדרי תפיסת החפץ דגזל והשבת אבידה, שהחזקת חפץ של אחר ברשותי הרי סובלת כמה וכמה כוונות, חלקם מנוגדים לבעלות של החפץ וחלקם לא, ואם נאמר שהחזקת חפץ בכוונת השבה אחרי כוונת גזילה הרי החזקה זו היא שמחייבת דין והשיב, אזי יש לנו

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור ימני: 75px מתוך (28%) 269px. פסקה אחרונה: "והנה בטור (רנט) בנטלה ע"מ לגוזלה כתב כדעת תוס' והר...".

מיקום הבעיה: x=404, y=8034, w=269, h=670

סיבה: (סיבה לא ידועה)

ולכן י"ל שלפי רש"י שאינו מתחייב בגזילה לחר נטילה בכוונת הקבה משום שהוא לפי ע"י נטילה מעשית וחסר בתשמישות הגזילה של המעשה, יתחייב בכוונת גזילה בשכר שכיר, כיון שהכוונה היא הפרת חיוב שיש לגנזל על הגזלן, ויש בזה יותר מתשמישות של גזילה. וכן יש לכאר במהלוקת רש"י ותוס' במתנה הוא לייהיב ליה, ובהקיים כי מעשה הגזילה בשיטי בין לפני יאוש ללאחר יאוש שווה לנתכוון לגוזלה לפני יאוש שבניהם הם מעשי התנגדות למעשי שלפני יאוש. ולו"ק.[א]

הפרת חיוב קיים בהסכם מול התנהגויות הלאו עד שעת יאוש

בגדרי מצות השב תשיבם ולא תוכל להתעלם באבידה

הנה בפשטות הסוגיא משמע שהשב תשיבם שייך רק לאחרי שנטלה, שקודם נוטל את האבידה חייבתו תורה להשיבה לבעליה (והשיווי מתייחס לשעילת החפץ נוטלת הכוונה), וכמו שכתוב ברש"י כלון שהשב תשיבם יש משנטלה ועד שישבנה (והיינו שיהיה נוטלתו את החפץ בכוונת החזרה ולפעולות הנפעות מכך), ולשומת זאת, לגבי לא תוכל להתעלם משמע שהוא קיים רק לפני שנטלה (והיינו שהשיווי מתייחס למציאות שיש לפשרות ליטול ולהחזיר), וכמו שכותב רש"י שלא שייך לא תוכל להתעלם לאחרי שנטלה, שלא תוכל להתעלם הוא שוי לכוכם עיניו, וכן ברש"י במשנה מלא לאחר הגפה לגבי טמון, לומר שלפני שנטלה ליט מוזהר עליה לעשות עליה בלא תוכל להתעלם, ולא הזכיר השב תשיבם.

חיוב עשוה משעת נטילה לעומת לאו דההתעלמות קודם הנבהה

והנה בגמ' לקמן לומדים דין שיחזיר האבידה לאפילו מאה פעמים מהשב תשיבם, וזה הרי ליכי לפני שנטלה שיתחייב ליטול לוקה לאפילו כמה פעמים, וכן בגמ' לאיכו שלאמר לו לא תחזיר לומכת הגמ' שיש בו משום עשה ולא תעשה, וביאר רש"י שהוא עשה להשב תשיבם וכן לאו ללא תוכל להתעלם, ולפעת רש"י הרי אינם קיימים ביחד, וכן מה שייך במלא הרועים, בנטלה על מנת להשיבה ולאחר יאוש נתכון לגוזלה שלייקה הגמ' לומר לאחר יאוש,[ב] וכתב להרן שלפני יאוש יעבור גם על לא תוכל להתעלם, והלכרים קשים כלפעיל.[ג] ועיין ברמקונים לגבי לומר לו לאכיו מש"כ בזה.

והנה מש"כ שלפעת תוס' מקיים השב תשיבם לאפילו לאחרי יאוש, בשנטלה שלא ע"מ להשיבה, וביארו בתוס' שם שכיון שמקיים והשיב שהרי לא תגזול ניתק לעשה לוהשיב ונתינה זו אינה מתנה, אז ממילא מקיים גם השב תשיבם, והנה ביארנו לעיל שכוונתו שכיון שהוא חייב

המשכיות המעלות מכוח חיוב והשיבה השלילת גדיר מתנה

קושיות הגמרא מאמילו מאה מעמים וביאור רבני הראשונים

א. ואמנם נראה שלדעת רש"י שאינו מתחייב בכוונת גזילה גרידא, וגם התקדמות בעניין מעשה העברת הבעלות המביא את מעשה הגזילה לסיומו אין כאן, לכן דעת רש"י שנטלה ע"מ לגוזלה אין בכוונת הגזילה המתמשכת להוציא מדין והשיב ועד יאוש עדיין עובר ומתקן. ובהמשכיות הלאו יש לבאר, שע"מ ליצור מצב בו יש לאו כל הזמן למרות שהמעשה נעשה, הוא רק במקרה שהתוצאה הבעייתית שאמור היה המעשה האסור לפעול עדיין לא קוימה. ובאם יפסיק המעשה בחיוב הרי שלא חל שינוי. ובגזל שהוא מעשה המתנגד לבעלות, כל זמן שלא יצא מיד הבעלים עובר משום לא תגזול, וניתן ליתקן ע"י והשיב. ועדיין צ"ע.

ב. ולדעת תוס' שאם נתכוון לפני יאוש עובר בלא תגזול שפיר, אבל לרש"י הרי אין עובר על לא תגזול רק בשעת נטילה.

ג. ועיין בראב"ד (כתוב שם) שכתב, קרוב לי שהנוטל ע"מ להחזירה ולפני יאוש נתכוון לגוזלה אינו עובר משום לא תוכל להתעלם שהרי בכל אופן לא נתעלם ממנה. והנה זה צריך ביאור מה שיש חיוב השב תשיבם עד שישיבנה, שהרי לכ"ע אין מצוות השב תשיבם כשמצאה אחרי יאוש, שאחרי יאוש נשתנה הבעלות על החפץ, ואינו חייב עוד משום השב תשיבם, אך אם נטלה לפני יאוש יש עליו חיוב גם אחרי יאוש, ולפי תוס' אפילו כשנטלה ע"מ לגוזלה מקיים אחרי יאוש, וצ"ב שכיון שמצב האבידה אחרי יאוש לא מחייב במצות השבת אבדיה מדוע כשהוא מחזיק בה על מנת להשיבה ימשיך להתחייב, ולפי דעת הרמב"ן שכשהרימה נתחייב בשמירה ונשארת כך גם אחרי יאוש, לכאורה יובן, שבאמת כשנטלה ע"מ להשיבה לדין יאוש אין השפעה על מצב האבידה, אבל זה קשה שהרי אפילו לדעת הרמב"ן לאו דלא תוכל להתעלם אינו אחר יאוש, וזה אף כשנטלה ע"מ להשיבה, ובהכרח שהחזקתו ע"מ להשיבה לא הועילה לו שלא תהיה השפעה של דין יאוש, ואולי לפי מה שכתבנו שלדעת הרמב"ן בנטלה ע"מ לגוזלה שלפני יאוש מתקן לא תגזול והשב תשיבם אין לדייק שמקיים גם לא תוכל להתעלם וכדלקמן,

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 67px מתוך (25%) 269px. פסקה אחרונה: "במחלוקת רש"י ותוס' במתנה הוא דיהיב ליה, ובהקדים כי...".

מיקום הבעיה: x=121, y=10299, w=269, h=136

sparse-line-in-column | LOW | סוג: sparse-line-in-column | עמוד 12 | פרק 75

סיבה: (סיבה לא ידועה)

היכולת להתייחס למצב האבידה הממוני כשייכת למאבד, והוא מצב המקנה כעת שליטה תחת לשונו, ועומדת להיאבד ממנו, והייט, שהמצב הגרוע למועלה הוא חפץ השייך למיקחו והוא עומד להיאבד ממנו, והשייכות הנזכרת תיפסק, והמילוות הג"ל היא כמעשה לצד נעשה להוליא מתחת המאבד את חפצו, וכאילו הוטל על המועלה לחכיות המילוות הג"ל, ולא יפטר ממנה אלא בהפסקת המילוות הג"ל. ובפרט לדעות שיש לו תוכל להתעלם מצעת רמיה ועד שעת יאוש, יש לכוון את דיני כלין המונח על המשמעות הממונית של החפץ, שכך הוא טיבו הממוני של המאבד שיש לו טוח כל עוד הוא חיט מהייתק, אבל אחר יאוש הרי סילק לעצמו וזכותו מעל החפץ, ולכן לא יהיה אחר זה לין לא תוכל להתעלם.

ואחר כל זאת נראה לבאר כי שני מצות אלו של השב תשיבם ולא תוכל להתעלם אינם שני מצות נפרדות, שיש לין להריס את האבידה מצוי לא תוכל להתעלם, ורק אחר ללאחת לידיה מתחדשת המילוות לקיים מצות השב תשיבם. אלא משמעות הפסוקים שאמרה התורה היא שכשתריס אבידה תחזיר לותה, ולמדנו שאינך מתחייב רק אחרי שהרמת לותה, לומדת התורה לל תתעלם מאבידת אחיך, וכאילו אמרה שלא להתעלם מן לפשרות קיום המצוה של השב תשיבם, ולכן למרות שקודם שנטלה היו עובר מצוי השב תשיבם, לך אם השב תשיבם מחייב להחזיר לפילו מאה פעמים אחר שנטלה ממילא הגדר בלאו הוא כך, וכן בדיני לחייה יש להחשיב שני מצות אלו כאחד אחרי שהלאו והעשה עניינם אחד.[א]

אימור התעלמות מאבידות קודם העשה ושייכותם בדיני דחיה

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור ימני: 83px מתוך (31%) 269px. פסקה אחרונה: "היכולת להתייחס למצב האבידה הממוני כשייכת למאבד, וה...".

מיקום הבעיה: x=404, y=12564, w=269, h=350

היכולת להתייחס למצב האבידה הממוני כשייכת למאבד, והוא מצב המקנה כעת שליטה תחת לשונו, ועומדת להיאבד ממנו, והייט, שהמצב הגרוע למועלת הוא חפץ השייך למישהו והוא עומד להיאבד ממנו, והשייכות הנזכרת תיפסק, והמילות הג"ל היא כמעשה שבא נעשה להועיל מתחת המאבד את חפצו, וכאילו הוטל על המועלת לחכיות המילות הג"ל, ולא יפטר ממנה אלא בהפסקת המילות הג"ל. ובפרט לדעות שיש לו הוכל להתעלם מכעת ולזה ועד שעת יאוש, יש לכוון את דיני כלין המונח על המשמעות הממונית של החפץ, שכך הוא טיבו הממוני של המאבד שיש לו טוח כל עוד הוא חיט מהיילק, אבל אחר יאוש הרי סילק לעצמו וזכותו מעל החפץ, ולכן לא יהיה אחר זה לין לא הוכל להתעלם.

ואחר כל זאת נראה לבאר כי שני מצות אלו של השב תשיבם ולא הוכל להתעלם אינם שני מצות נפרדות, שיש לין להריס את האבידה מצוי לא הוכל להתעלם, ורק אחר שאחת לידיה מתחדשת המילות לקיים מצות השב תשיבם. אלא משמעות הפסוקים שאומרה התורה היא שכשתריס אבידה תחזיר לותה, ולמרות שאינך מתחייב רק אחרי שהרמת לותה, לומרת התורה אל תתעלם מאבידת אחיך, וכאילו אומרה שאל להתעלם מן אפשרות קיום המצוה של השב תשיבם, ולכן למרות שקודם שנטלה היו עובר מצוי השב תשיבם, אך אם השב תשיבם מחייב להחזיר אפילו מאה פעמים אחר שנטלה ממילא הגדר בלאו הוא כך, וכן בדיני אחייה יש להחשיב שני מצות אלו כאחד אחרי שהלאו והעשה עניינם אחד.[א]

אימור התעלמות מאפשרות קיום העשה ושיהם בדיני דחיה

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 110px מתוך (41%) 269px. פסקה אחרונה: "ואחר כל זאת נראה לבאר כי שני מצוות אלו של השב תשיב...".

מיקום הבעיה: x=121, y=12564, w=269, h=350

פרק 76 — כותרת 2 מספר 14 - בגדר המחייב בדבר שבין אדם לחבירו

7 עמודים • 2 עמודים עם בעיות

סימן א

בגדר המחייב בדבר שבין אדם לחבירו

בירור לשון עד שיבקש ומקור הדין מהמלה אברהם

איתא בגמרא (נ"ק נב.) מתני' לע"פ שהוא טהון וכו' גמ' ת"ר כל לטו שאמרו וכו' לפ' הביא כל וכו'. נתקשיתי בזה מה בעי מחילה, ומהו לשון למחל נמחל על שיבקש. ולמי ליירי למחילה שמוחל לו הניזק, פשיטא למחל מוחל על שימחל. וגם קשה ליתנא לנקטו על שיבקש, וכי שם מחל לו בלא שיבקש לא סגי. ועוד קשה היכי יליפי מאברהם לחייבי בתפילה, והייט, למי טוענת הלבבים לבלבבים שבין אדם לחבירו לימא חוב לחבירו מלבד העבירה כלפי שמיא, ל"ל למכתב מוכח למיטו כן, לבייחם לחבירו לי במחילת אברהם לבד, ולמה בעי עוד תפילה שיתפלל (ואין לומר להתם בעו לתפילה משום דבבר נחלו ונעתרו בעבור שן לקייחת קרא על שהחזירה, ל"ל ליכא למשמע מיניה חוב לחבירו כלל, למין כאן רק תפילה על הרעה לבד. ולי משום דים לפיוסו לבטל הענוש על שעבר, הדרין להה לזה די במחילה).

גדר חובת הממון לחבירו מול בפרת הקרבן בלמי שמיא

ועוד ק"ל בהא דת"ר לפ' הביא וכו', קשה למאי דכותה לימא בזה יותר על מה שקילס למי בושתו, ויותר היה לומר ללפ' יתן לו כל כסף שבעולם וכו', דלמי בושתו ולאי הוי לחבירו ולא למקום. וממה נפשך לי הקלים בזה חומרתו לחבירו לך עתר חוב למקום למה לא יהני בזה קרבן, ולי לא הקלים בזה חומרתו לחבירו מה הו"ל

אי-הכנסת עונש מחתה בהשבת חוב או פיוס הנגזל

ועוד קשה לשמעו לקמיה למיניה יליפינן דבן נח נהרג וכו', ומלבד מה לקשה ללאי ליירי לחוב חבירו מה ענין הריגה שייך כאן. וכי הריגת אחד מועלת לחבירו (ובשמת זה קשה בעיקר מה שאמרו דבן נח נהרג אפחות שוה פרוטה ותלו ליה בלאי מחילתם, דמה זה מהני לנגזל, ויותר היה לחייב הימכרו לעבד מהריגתו, ואין לומר דהוה משום קונת רוח לאית לחבירו בנקמת זה, ופשוט).

שלילת שיחבות תפילה הנביא והחובת החלמוד לחברים שכן אדם לחבירו

ויותר קשה לפ"ז אין תפילת אברהם שייכת למחילת לענו וכבודו, ועוד קשה לכאורה מה שהיה לו ללמוד ולא למד הוא חיוב כללי ואיט שייך לדין מסויים שהרי לא למד שילע בלאיזה הוא, וכ"ש שאין זה שייך לקשבאל"ח.

השלמות חיוב הפיצוי בממון ושלילת שעבוד הגוף לפיוס האדם

ומכל זה נראה לדון בעיקר גדר סיבת חיוב ושוגם בדבר לכאל"ח, למעיקרא ס"ל שהאי חוב נמלא ביל חבירו, וע"כ לא מהני הרלאה קמיה שמיא, ללאי לי יהני עליין יש ביל חבירו לחובו. והנה זה הגדל מלבד מה דיש להוכיח מהג"ל לאיט, גם איט מסתבר לומר דכאילו נעשה עליו חבירו כתלוקים שיש לו למלאות רלוט או לקיים חיוב שמחייבו, דחיוב השלמת ותיקון נזק שעשה דבר השלים אחר שעשה כל הגלגל להשלום חובו (שאפשר לו לשלם ויש לו ערך בממון).

מקיעת הזיהוב בלא מחילה בפועל שוללת

וגם לא נראה לגבי דבר זה יהני בקשה לבד,

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 21px מתוך (8%) 269px. פסקה אחרונה: "וגם לא נראה דלגבי דבר זה יהני בקשה לבד, (וכדאמרו ד...".

מיקום הבעיה: x=121, y=3809, w=269, h=607

לומר לבירורו מקום היכן בזה לפייסו, ובהכרח שהפייס, דל"ש מה שייך לומר בזה דלא יהיה מכוזבי שלא למחול מי יודעינן למחל).

הקפדת הבורא על קלקול עולמו מול הקפדת האדם הנוכל

וע"כ נראה לדקדק למאמ"ר הוא עוון כלפי שמיא, דלקפיל הקב"ה על נער לחם, ומה לבעני בקשה היכן הכוונה מקום היכי לחלם עוון במה לחבירו מקפיל עליו, ובעי לפטוקי הקפלת חבירו, אלא הוא מקום לחיטו נראה קמי שמיא, ואכן חיטו לא הוי קפילת כלפי שמיא, היכן לחלם פגם במה לחיזה בן לחטא מקפיל עליו, אלא הגדר הוא כמו שאמרו אל תקלקל את עולמי, ושאר כנ"ל הוא מעצי יהיו יח', ונערם הוא קילקול העולם. וע"כ כל שביקש כרחוי, הייט, בחופן היכי בזה לבטל נער חבירו, אף אם יוסיף חבירו שלא למחול היכן זה מה שהקפיל עליו הקב"ה, והוה כמאן לחזיק לנפשיה. ויותר מזה אמרו לבחופן שהיכן הנער טובע ממעשה חבירו לבל, אלא הוא תלוי בעמידת לעתו שלא למחול הוי קפילת עליו, ומעשה מכזיות הוא.

העדר בעלות האדם למחול על כבודו והמחילה לקבלת רשות מהחילה

ובזה יתבאר מה דבעי תפילה לאברהם כי נביא הוא, והייט, לכיון לחיזב הפיום הוא מקום הקפלתו יח' על נער ובבול בני לחם, יהכן לשא יהני מחילת האדם בזה, וכמו שאמרו בשלו שהיכם רשאים למחול על כבודם לחיכן כבוד שלהם למחול. ולזולי י"ל דע"ז בעי תפילה להגיזק לווקא להוי כמתפלל שיהן לו ה' כבודו ונערו שיהיה ברשותו למחול (דתפילת המזיק לא שייכת בזה שיתפלל שיהיה כנ"ל), ואח"כ יבקש מחילת מי שבבודו ביזו (וגם היכן רשאי למזיק להתפלל על זה, לאדרבה דשם תהבל הפילתו לתת ביד הניזק זכות מחילה על בבודו, יהכן שלא יחבל ויגע שברו בהפסדו, בכלפי שמיא שגי בבקשה כרחוי וכו', ועפלה גם ביד ה' וכו').

הום סיקת מעשה מחיק קיום ותומר בבור ולא במצוות חומר

ולפ"ז יש לבאר גדר חיוב פיום חבירו בקיום מצוות לא תעשה, והייט, לגדר החיוב היו מקום למצוה על האדם שיהיו הבריות בטוב ושלא יגטערו (זה הוא מצוה בפני עצמה ושייכת לתיקון מעשה שעשה, אלא מגדרי מצוות חסד והטבה), אלא מקום לחקיב לעליין מעשה שלו קיים ומזיק, וכחופר בור למעשה שלו ממקיין ומתקיים לף

שלילת בטרת קרבן על מעשה אדומר הנמשך והולך

ובזה יבואר מה לחמרו שלא יהני מה שיביא עולות בלווקא, אלא ביאורו לחמרו שלא תיחת למעשה שעשה בבר נגמר ופיום חבירו הוא רק כמצוות עשה להקן לער חבירו, אלא בקשת המחילה היא בקיום שלא תעשה, ושלא מהני זה עולה, ומימלא פשוט לחטאת לא יהני כלחמר, לחין כאן חסרון לבפרת מעשה שנעשה אלא הפסקת מעשה קיים ועומד, וודאי לא מהני חטאת להמשך עשייה.

סיום המעשה המזיק מול אדומר הספרות בבור הבורא בעולם

ויבואר לזה יהני הבקשה לף אם לא יחחול, לעכ"פ יש בזה להפסיק המעשה ולהופכו לפגם למעשה שעבר. וכן שלא מהני המחילה בלא הבקשה לגדר מחילת הניזק מעלמו היא בוויתור על בבודו שאין גדרה תיקון חסרון הבבוד, אלא הפקרתו שאין רחוי לו הבבוד והיות שלא בנער, וזה ודאי לא מהני בטוס, לחין זה ביל לחם הנעשה בלשם להפקיר (בדחמרו קבני וכו'), ואין זה סיבת חיוב הפיום שהיא חיוב כלפי שמיא מחמת הקפלתו יח' על נער ובבוד הלחם. ולפ"ז יהיה חיוב פיום גם במי שבודו שפלה מעיקרא, ונפשו בעפר לבל, ולא ירגיש בזיות בבודו.

חומר יבולת מחילה עצמות בבמי שאינו מקפיד מול תיקון בבור שומא

ובזה יבואר היטיב מה לבאן בעי לתפילת לברהם ולא סגי בבקשת מחילתו, להלא ח"ל ע"ה החציב עלמו בעפר ואפר וח"כ לא תועיל בקשת המחילה לבל אחר למעיקרא בבר שם נפשו בעפר, לתשובת לברהם על הבקשה היא ללא עביד ליה לביימלך בלום, וח"כ לא עשתה הבקשה בלום ביחם לתיקון בבודו ונערו שהקפיל בו יח'. לבל אחר למבקש שיתפלל עליו הרי שם בזה להעמיד ולקיים בבודו ושמירתו מנער מחמת קפילתו יח'.

תיקון הקלקול בלמי שומא מעבר לדעת הנמחן בעצמו

ולפ"ז יש לבאר למה שאמר הקב"ה לאבימלך שלברהם יתפלל עליו, אין הכוונה שאבימלך יבקש מלברהם שיתפלל, אלא לכיון לאברהם יבע בנפשו ללא חסר בעלמו לביבעי מחילה, ועכ"פ ציווה הקב"ה לאבימלך לבקש הימנו, בהכרח לגדר הקילקול הוא ביחם להקפלתו יח',

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור ימני: 72px מתוך (27%) 269px. פסקה אחרונה: "ולפ"ז יש לבאר גדר חיוב פיוס חבירו כקיום מצוות לא ת...".

מיקום הבעיה: x=404, y=4637, w=269, h=892

פרק 77 — כותרת 2 מספר 15 - בירור בגדרי איסור אונאה

5 עמודים • 1 עמודים עם בעיות

סימן א

בירור בגדרי איסור אונאה

הנה לתקיף לכך ותכליתו וכבדי להבין את סוגיות לונאה, נצרכים לנו להגדיר את חלקי הדינים המוזכרים בסוגיותנו. והם ה. חלקי האיסור שנחמרו בלנו לאונאה ב. חלקי הדינים שנובעים מן האיסור ג. טרת המקח שעליו נאמרו דיני ואיסורי לונאה.

א. בירור בהגדרת חלק האיסור

שורש איסור אונאה באיסור ממוני של חיסרון ממון הבורו

והנה בהגדרת חלק האיסור. מלאנו בגמ' (פה.) לאמר רבא למה לי לכתב רחמנא לאו בריבית ללו בגזל ללו באונאה וכו' אלא לאו בגזל למה לי, לכופתם שכר שכיר וכו'. ע"כ. ומבעיא לרבא, מוכח לסבר לכל הני לאוין יסודם אחד, וכמו שמגדיר זאת רבינו המאירי (שם) טולם מין אחד הם. והייט יכולים ללמוד את איסור לונאה מגזל, והיו דיני לונאה עליין במקומם. והנה רש"י (שם) מגדיר את איסורים אלו, כאיסורי חסרון ממון, שאסור לאסר ממון חבירו. והינם איסורים ממוניים. ויש לעיין כילד דיני לונאה נכנסים תחת איסור זה שטולל דיני לונאה ריבית וגזל.

מברות דרך מקח וממבר ברש"י מולד העמדת גוד בעבדים

ובדחית הגמ' לימוד ללונאה מריבית וגזל, למרינן שאונה אין לונאה באסרון ממון שאו מהגך, שכן אין דרכם דרך מקח וממכר, שלונאה היא דרך מקח וממכר. וברש"י מסביר מה אסרון יש בזה שלונאה היא דרך מקח וממכר, שיש בני אדם שרוציים לאפץ, וקונים ביותר משווין. ויש מהאיסור שנאמרו בללו לאונאה ג. טרת המקח שעליו נאמרו דיני ואיסורי לונאה.

והנה מאחיס להגדרת לונאה בגמ' לעיל דלא יהא. וביותר, מה סברא היא שכן דרך מקח וממכר, שאין דרך העולם מגדיר מה נאסר באיסור גזל, ומדוע יחלט מאיסור אסרון ממון אחרו.

ובתוס' (שם ד"ה אלא) תמה, על מה שאמרה הגמ' שלא נאדך לאו לגזל אלא לאסר שכיר לעבוד עליו בשני לאוין. לוקמיה באיסור אסרון ממון, ובגזל לעבדים, דלא אתי מריבית ולונאה. ובפשטות לגירסת נשאר בתמיה. ול"ע.

תלות איסור אסרון ממון בקדום המקח ובזכות התביעה

והנה, מאיסור אסרון ממון האמור באונאה, נאסר לאוסת את חברו במקח. ובתוס' (נב. ד"ה אמר) כתב בביאור דברי רש"י שם, דאין איסור לונאה בשאות, אם רעתו להחזיר השאות כשיתבענו. והדברים ל"ב, שלא שמענו באיסורי אסרון ממון שיהיה תוקף לאסר את חברו אם יחזיר כשיתבענו, (ובאלו לא תגעוכו נאמר, שאפילו אם עושה זאת למיקט אסור, וכ"ש אם רעתו לשמור, ורק אם יתבענו יחזיר.) וביותר, מהו ענין תביעה, שהוא לכאורה ענין עצית דין, קשור לחלק האיסור. וכתב שם תוס', שהוא משום שהמקח קיים, ואיט תוכן, מה ענין קיום המקח לדין לונאה, שהרי המקח קיים על אף שילטרך להחזיר, ועליין

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 107px מתוך (40%) 269px. פסקה אחרונה: "האיסור שנאמרו בלאו דאונאה ב. חלקי הדינים שנובעים מ...".

מיקום הבעיה: x=121, y=3809, w=269, h=71

סימן א

בירור בגדרי איסור אונאה

הנה למשית לכך ותכליתו ובכלי להבין את סוגיות לונאה, נלרכים לנו להגדיל את חלקי הדינים המוזכרים בסוגיותנו. והם ה. חלקי האיסור שנחמרו בלנו לאונאה ב. חלקי הדינים שנובעים מן האיסור ג. טרת המקח שעליו נאמרו דיני ואיסורי לונאה.

א. בירור בהגדרת חלק האיסור

שורש איסור אונאה באיסור ממוני של חיסרון ממון הבדיו

והנה בהגדרת חלק האיסור. מלאנו בגמ' (פה.) לאמר רבה למה לי לכתב רחמנא לאו בריבית ללו בגזל ללו באונאה וכו' אלא לאו בגזל למה לי, לכופה שכר שכיר וכו'. ע"כ. ומבעיא לרבה, מוכח דסבר לכל הני לאוין יסודם אחד, וכמו שמגדיר זאת רביט המאירי (שם) טולם מין אחד הם. והייט יכולים ללמוד את איסור לונאה מגזל, והיו דיני לונאה עליין במקומם. והנה רש"י (שם) מגדיר את איסורים אלו, כאיסורי חסרון ממון, שאסור לאסר ממון חבדו. והיינם איסורים ממוניים. ויש לעיין כילד דיני לונאה נכנסים תחת איסור זה שכולל דיני לונאה ריבית וגזל.

מברת דרך מלה וממבר ברש"י מלל העמדת גזל בעבדים

ובדחית הגמ' לימוד לאונאה מריבית וגזל, למרינן שאונה יין לונאה בחסרון ממון שבו מהגך, שכן יין לרכם דרך מקח וממכר, שאונאה היא דרך מקח וממכר. וברש"י מסביר מה חסרון יש בזה שאונאה היא דרך מקח וממכר, שיש בני אדם שמריכים לחפץ, וקונים ביותר מאשוויו. ויש מהאיסור שנאמרו בלאו לאונאה ג. טרת המקח שעליו נאמרו דיני ואיסורי לונאה.

תלות איסור חיסרון ממון בקדום המלה ובמבות התבדיעה

ובתוס' (שם ד"ה אלא) תמה, על מה שאמרה הגמ' שאין נדרך לאו לגזל אלא לשכר שכיר לעבוד עליו בשני לאוין. לוקמיה באיסור חסרון ממון, ובגזל לעבדים, דלא אתי מריבית ואונאה. ובפשטות לגירסת נשאר בתמיה. ול"ע.

והנה, מאיסור חסרון ממון האמור באונאה, נאסר לאותת את חבדו במקח. ובתוס' (נב. ד"ה אמר) כתב בביאור דברי רש"י שם, דאין איסור לונאה בשאות, אם דעתו להחזיר השאות כשיתבעט. והדברים ל"ב, שאין שמעט באיסורי חסרון ממון שיהיה מותר לחסר את חבדו אם יחזיר כשיתבעט, (ובאלו לא תגעוכו נאמר, שאפילו אם עושה זאת למיקט אסור, וכ"ש אם דעתו לשמור, ורק אם יתבעט יחזיר.) וביותר, מהו ענין תביעה, שהוא לכאורה ענין עשית דין, שאור לחלק האיסור. וכתב שם תוס', שהוא משום שהמקח קיים, ואיט מוכן, מה ענין קיום המקח לדין לונאה, שהרי המקח קיים על אף שילטרך להחזיר, ועדיין

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 79px מתוך (29%) 269px. פסקה אחרונה: "מדוע שלא יהיה איסור על לקיחת החלק של האונאה. וצ"ע....".

מיקום הבעיה: x=121, y=3918, w=269, h=503

פרק 78 — כותרת 2 מספר 58 - ב. בירור בדינים הנובעים מאיסור אונאה

5 עמודים • 1 עמודים עם בעיות

לי המתנה יכול לחזור גם מה שהמתנה רוצה לקיים המקח, לו שזה זכות של המתנה. דלעת תום' שלקח המתנה יכול לחזור, כיון דהוי כיין ונמלח חומץ. ולעת ריב"ס, שרק מה שהמתנה מוכן לוותר, יכול המתנה יכול לחזור בו. ויש לעיין במה נחלקו. ויש לומר בדעת תום', מה שלמד דהוה כיין ונמלח חומץ, מה שוותו לומר, דהוי מדין מקח טעות. ועוד, מהו שלימה תום' דווקא לדין יין ונמלח חומץ שהוא הגדרה של טעות בעצם המעשה קנין לכאורה, הרי יכנס מקרים אחרים של מקח טעות שהם יותר חיצוניים בהומנא שלהם, שמוגדרים כמקח טעות, והוי ליה להביא את הכלוב יותר בפשטות שמחיר השוק הוא חיוב טעות בעצם המקח.

ובעצם ההגדרה של יותר מקחות מלמד שפק בגמ' (נז.) לי ביטול מקח יש להם לקרקעות, שנתמעטו מדין אונאה, או אין להם. ובכ"י שם מפרש, דהוי ספק בגדר ביטול מקח, לי הוה מדין אונאה, כיון שיותר מקחות חיוב כדבר שבמדה ולא לטעייה בדיבוריה או דהוי מקח טעות ובגמ' שם נפשק דאין להם, ומימלא הוכרע לפי מפרש"י שביטול מקח הוי מדיני אונאה, ואמנם, בתום' שם פשק דיש להם ביטול מקח ביותר מפלגת. ובלילוף דעת תום' הנזכר לעיל, דקרקעות אינם כלל במיסוי אונאה, לולי, הוי תום' לביטולו, דהוי מדין מקח טעות, רק שעדיין יקשה לנו, מה שאין לו גדרי מקח טעות, שהרי המקח קיים על שיתבע, ויש לו שיעור זמן.

וברמב"ם (הביאו בשיטמ"ק ב:), מלמד שסבר כריב"ס, שאין יכול לחזור המתנה. ולייק השיטמ"ק מהרמב"ם, לאין המתנה יכול להתבע שיחזיר לו לונאתו, אלא רק להחזיר המקח. והקשה השיטמ"ק, מהו שגרע מקחות, שיכול להתבע לונאתו, ולמה יהי חוטא נשכר. שאין לנו להחזיר את המקח, אם יכול המתנה לקבל מקח בלונתו הגבוה. והכריע השיטמ"ק ללא כהרמב"ם.

ובמיעוט לקרקעות ועבדים, שהזכרו כאן, מה שמסתפקת הגמ' (נז.), לי אין ביה ביטול מקח, ומה שכתב ר"י בשלי (שם), להספק האם ביטול מקח נכלל בגדר לונאה שקרקעות נתמעטה ממנה, יש לעיין לפי זה, מהו שקיים בקרקעות ביותר מפלגת לפי דעת תום' הנ"ל. ואם נפשק לביטול מקח הוה מדיני לונאה, ולכן אין להם על פלגת, שנתמעטו מדין לונאה, למה שיהיה להם ביותר מפלגת. ובפרט לדעת תום' הנ"ל שנתמעטו לפילו מלתו ללונאה.

ועוד מלמד בהגדרת המיעוט לקרקעות, דעת תום' (נז: ד"ה כל) דלפי שבהמקח הוה בקרקע, שם המיעור שלו נקבע, ע"פ מחיר השוק הנוגע למטלטלין, הרי יש בו לונאה. ובסברתו היה לכאורה נראה, שמה שנתמעט מדין לונאה, הוא רק מקח קרקע, שמתקער ע"פ מחיר השוק בקרקע, ול"ב, מה זה נוגע למה שנתמעט קרקעות מליסוי לונאה, שהוא דין על מקח מסויים בלוהתו. ובפרט לפי מה שכתוב בתום' הנ"ל (שם).

ועוד בגדר האי מיעוט, מלמד ברמב"ם (פי"ג מהלכות מכירה הט"ו) שכותב, השוכר פועל לעשות עמו דין בקרקע דין במטלטלין, אין לו לונאה, מפני שהוא קונה לותו לזמן, ועבדים אין בהם לונאה. ע"כ. והלכדים ל"ב במה שלימה שכירות לעבדים לענין המיעוט, רק משום דהוי דומה בקניט. ועוד, מה שהקשה המ"מ (שם הי"ח) לדהלכה יח שם, כתב הרמב"ם, לפועל בקבלנות יש לו לונאה, ומאי שנא מהכא הרי קי"ל (שכירות פ"י ה"ד) לאין לומן קונה בשבח כלי, וקבלנות הוי כשכירות לענין לעבור על כל תלין, כמש"ת פי"ח מהלכות שכירות ה"ג. ע"כ. ובפרישה ס' רכז סקמ"ו כתב, דלעג"ג דהא לאין לעבדים לונאה הוא משום שהוקבו עבדים לקרקעות, וזה נלמד מלכתיב והתנחלתם לותם לבניכם, ובפועל לא שייך זה, אפשר, שלא חלקו בשם פועל. ול"ע.

החולת ביטול בקרקע שנתמעטה לגמרי מדין ולאו דאונאה

תלות מיעוט קרקע בצורת שומת השוק ולא בגוף החומץ הנקנה

דיומר פועל לקנין עבדים להחילוק מקבלנות דשבח כלי

הברעת רש"י דהוי מדיני אונאה מול שיטות תוספות ביותר ממלבא

שלילת תברעת החזרת אונאה מול ביטול המקח דשלא יהא חוטא נשכר

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור ימני: 84px מתוך (31%) 269px. פסקה אחרונה: "וברמב"ם (הביאו בשיטמ"ק נ:), מצאנו שסבר כריב"ם, שאי...".

מיקום הבעיה: x=404, y=4637, w=269, h=822

פרק 79 — כותרת 2 מספר 59 - ג. בירור בפרטי דיני אונאה

5 עמודים • 1 עמודים עם בעיות

סימן א

ג. בירור בפרטי דיני אונאה

ובדיני מונאה. בגלל מה שמעשרים חלק המונאה. כתב בתום' (מט: ד"ה שתות), שהגלל, שהשיעור למונאה למיך להיות החלק שבו נעשתה המונאה והטעות, שהוא החפץ הניקח. והלבנים למיכים ביחור, בחשבון הלבנים, והייט שחלק ההסכם, שבו סוכם לבלע לת המקח, על תמוכותיו ותשלומיו, הוא הלדי, ולחיל, ולין קלימה לחלק הניקח, לו לחלק הנשלם בעבורו. ולם ננסה להגדיל מקרה מקח פשוט, של נתינת מקח, בעבור תשלום פחות מערכו של המקח, יעלם בלמת שי לופעים להגדילם, ולין שום נקודה שמפשך להגדילה ככזו, שבה התחיל המונאה.

הגדרות הסכם המקח מול תלויות הטעות בחפץ הניקח

והיינו שלם היה זה (הסכם המקח שבו מגדילים לת המונאה) מהלך ממוני, לכן היו הלבנים חייבים להיוולר בהשתלשלות, והייט יכולים להגדיל היכן נהיתה, והתחילה המונאה. ובדרך משל, לם ננסה להגדיל מקרה ממוני, כמו נתינת מקח, ויליכת שיעבוד לתת כנגדו כסף, וקיום השיעבוד, בנתינת ממון שלא בשווי המקח. לז הייטו יכולים להגדיל בלורה בדורה, שהמונאה נהיתה בלי קיום השיעבוד, מחמת השלום לא לחוי. משל"כ כלן, שכל החלקים המשתלשלים, לינם מוגדרים בהסכם עלמו, וההסכם עלמו, הוא הגדרה מוגמרת של המקח, לא ניתן להבחין היכן נהיתה הטעות, בלי נתינת תשלום מספיק על המקח, לו בלקיחת מקח שוקף על התשלום.

הוזמר יבולת להתחזם תחילה לטעות במקח מגזמר לעומת מיירען שיעבוד

והיינו, שנסתפק, שבשיק שני לבדים בהסכם, שלמורים להיות חלופה ותמורה זה לזה, ולינם תולמים בשווים, (לו שמא נחמר תמורתם גדולה לו קטנה על ערכם משני לדדים לפי הענין) כילד לנו מחשבנים, בחיזה חלק היתה טעויה, מהמקח שלמור היה להיות. ובתום' כתוב, שהחלק המחייב ליני לונאה, הוא החלק שבו היתה רמלות, להייטו שלא היה יכול בטורה בדורה מהו שוויו. ויש לדון, מה זה שייך להסכם, שהוא החלק שבחמת מגדיל לת המקח כיש בו לונאה, והוא וודלי בטי מזה, שלא שלם תשלום רלוי עבור החלק הניקח.[א]

תלויות האונאה בחלק שבו החיתה אי-הדיימה לענומת תבאי ההסכם

ועוד בגלל החלק המשתער, בתום' הג"ל (נו: ד"ה כל) שמגדיל שכיון שהשבחת הקרקע ע"י החיטים, משוערת על פי מחיר חיטי שבשוק, שהם נחשבים מטלטלין, הוי ליה לונאה כשמטלטלין. ומבואר עכ"פ שלעת תום' שבמשערים חלק האונאה מגדירים לותו שלא כמו שהוא נמלא במקח הטוכחי שלא כהגדרתו הכללית בשוק. וע"כ.

שיומת הזמן בהגדרתו המסחרית ולא כמי מעבר הזכותי במקח

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 110px מתוך (41%) 269px. פסקה אחרונה: "ועוד בגדר החלק המשתער, בתוס' הנ"ל (נו: ד"ה כל) שמג...".

מיקום הבעיה: x=121, y=3794, w=269, h=537